

CARREIRAS POLICIAIS

VOLUME 1

PREPARAÇÃO - CONHECIMENTO - APROVAÇÃO



PRF-PF-PC

- ▶ Língua Portuguesa
- ▶ Redação
- ▶ RLM e Matemática
- ▶ Noções de Informática
- ▶ Noções de Direito Administrativo
- ▶ Noções de Direito Constitucional
- ▶ Ética no Serviço Público
- ▶ Noções de Arquivologia
- ▶ Noções de Contabilidade
- ▶ Física Aplicada à Perícia de Acidentes Rodoviários

agora eu passo

ÍNDICE

LÍNGUA PORTUGUESA	9
1. Interpretação e Compreensão de Texto	10
2. Reescritura de Frases e Parágrafos do Texto	11
3. Formação de Palavras.....	14
4. Emprego das Classes de Palavras	17
5. Sintaxe	28
6. Pontuação.....	38
7. Gêneros textuais	41
8. Redação de Correspondências Oficiais.....	46
REDAÇÃO	49
1. Redação para Concursos Públicos	50
2. Dissertação Expositiva e Argumentativa.....	55
MATEMÁTICA	60
1. Proposições	63
2. Argumentos	67
3. Psicotécnicos	69
4. Análise Combinatória	69
5. Probabilidade	72
6. Noções de Estatística.....	74
7. Conjuntos Numéricos.....	81
8. Sistema Legal de Medidas	84
9. Razões e Proporções	85
10. Porcentagem e Juros	87
11. Sequências Numéricas	88
12. Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares.....	91
13. Funções, Função Afim e Função Quadrática	97
14. Função Exponencial e Função Logarítmica.....	104
15. Trigonometria.....	105
16. Geometria Plana.....	109
17. Geometria Espacial.....	115
NOÇÕES DE INFORMÁTICA.....	126
1. Hardware	128
2. Software.....	130
3. Software.....	131
4. Linux	135
5. Windows.....	137

6. Sistema Windows 10.....	140
7. BrOffice Writer – Editor de Texto	153
8. BrOffice Calc – Editor de Planilhas	163
9. BrOffice Impress - Editor de Apresentação	169
10. Microsoft Outlook 2013	174
11. Microsoft Word 2013	177
12. Microsoft Excel 2013	180
13. Microsoft PowerPoint 2013.....	183
14. Redes de Computadores	185
15. Cloud Computing.....	190
16. Segurança da Informação	191
18. Arquitetura de Redes	194
17. Glossário	200
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL.....	203
1. Introdução ao Direito Constitucional	205
2. Princípios Fundamentais	207
3. Direitos Fundamentais - Regras Gerais	212
4. Direitos Fundamentais - Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.....	216
5. Direitos Fundamentais - Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.....	221
6. Direitos Fundamentais - Direitos Sociais e Nacionalidade.....	233
7. Direitos Fundamentais – Direitos Políticos e Partidos Políticos.....	239
8. Da Organização Político-Administrativa	243
9. Administração Pública.....	255
10. Organização dos Poderes - Poder Legislativo	269
11. Organização dos Poderes – Poder Executivo	282
12. Organização dos Poderes – Poder Judiciário.....	289
13. Funções Essenciais à Justiça.....	303
14. Defesa do Estado e das Instituições Democráticas	313
15. Ordem Social	321
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO	330
1. Introdução ao Direito Administrativo.....	334
2. Administração Pública	337
3. Órgão Público	343
4. Agentes Públicos	344
5. Princípios Fundamentais da Administração Pública	345
6. Poderes e Deveres Administrativos	349
7. Ato Administrativo	355
8. Improbidade Administrativa	359

9. Serviços Públicos	363
10. Controle da Administração Pública	373
11. Responsabilidade Civil do Estado	378
12. Processo Administrativo Federal	380
13. Lei nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990	384
14. Licitação	413
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO	423
1. Ética no Serviço Público	424
2. Resoluções 1 a 10 da Comissão de Ética Pública da Presidência da República	433
NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA	448
1. Arquivística: Princípios e Conceitos	449
2. Gestão da Informação e de Documentos	459
3. Tipologias Documentais e Suportes Físicos	474
4. Legislação Arquivística	480
5. Documentos Eletrônicos e Digitais	505
NOÇÕES DE ECONOMIA	513
1. Conceitos Iniciais	516
2. Patrimônio	517
3. Contas	520
4. Escrituração	524
5. Balanço Patrimonial	534
6. Conceitos	535
7. Ativos	536
8. Passivos	538
9. Patrimônio Líquido	538
10. Componentes Patrimoniais Teoria e/ou Contabilização	542
11. Operações com Mercadorias	552
12. CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro	572
13. Depreciação, Amortização e Exaustão	581
14. Demonstrações Contábeis	594
FÍSICA APLICADA À PERÍCIA DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS	617
1. Cinemática	618
2. Dinâmica	623
3. Estática	629
4. Ondulatórias	632
5. Óptica	638

ÍNDICE

1. Interpretação e Compreensão de Texto.....	10
2. Reescritura de Frases e Parágrafos do Texto.....	11
3. Formação de Palavras.....	14
4. Emprego das Classes de Palavras	17
4. 1. Substantivo.....	17
4. 2. Artigo	19
4. 3. Adjetivo.....	20
4. 4. Interjeição	20
4. 5. Numeral	20
4. 6. Advérbio	21
4. 7. Conjunção	21
4. 8. Preposição	22
4. 9. Pronome	22
4. 10. Palavra QUE.....	24
4. 11. Palavra SE.....	24
4. 12. Verbo	26
5. Sintaxe	28
5. 1. Frase	28
5. 2. Oração	28
5.2.1 Termos Essenciais da Oração	28
5.2.2 Termos Integrantes da Oração	29
5.2.3 Termos Acessórios da Oração.....	30
5. 3. Período Composto	31
5.3.1. Período Composto por Coordenação	31
5.3.2. Período Composto por Subordinação	31
5. 4. Sintaxe de Concordância	33
5.4.1. Concordância Nominal	33
5.4.2 Concordância Verbal.....	33
5. 5. Colocação Pronominal	33
5. 6. Sintaxe de Regência.....	34
5.6.1 Regência Nominal	34
5.6.2. Regência Verbal.....	35
5.6.3. Crase	36
6. Pontuação.....	38
7. Gêneros textuais	41
8. Redação de Correspondências Oficiais	46

1. Interpretação e Compreensão de Texto

O que é Interpretar Textos?

Interpretar textos é, antes de tudo, compreender o que se leu. Para que haja essa compreensão, é necessária uma leitura muito atenta e algumas técnicas que veremos no decorrer dos textos. Uma dica importante é fazer o resumo do texto por parágrafos.

Ambiguidade

Ambiguidade ou anfibologia é a falta de clareza em um enunciado que lhe permite mais de uma interpretação. É conhecida, também, como duplo sentido. Observe os exemplos a seguir:

Exs.: *Maria disse à Ana que sua irmã chegou. (A irmã é de Maria ou Ana?)*

A mãe falou com a filha caída no chão. (Quem estava caída no chão?)

Está em dúvida quanto à configuração da sua máquina?

Então, acabe com ela agora mesmo! (Acabe com a dúvida, com a configuração ou com a máquina?)

Em alguns casos, especialmente na publicidade e nos textos literários, a ambiguidade é proposital; mas, para que ocorra a compreensão necessária, é preciso que o leitor tenha conhecimento de mundo suficiente para interpretar de maneira literal e não literal.

No entanto, ela se torna um problema nos textos quando causa dúvidas em relação à interpretação. Ela também pode gerar problemas e fazer com que o autor seja mal interpretado, como na frase “Sinto falta da galinha da minha mãe”.

Ao escrever, para que não haja problemas relacionados à ambiguidade, é necessária atenção do autor e uma leitura cuidadosa.

É importante observar que os textos não são estáticos e dificilmente apresentarão apenas uma tipologia. É comum que o texto seja, por exemplo, dissertativo-argumentativo, narrativo-descritivo ou descritivo-instrucional. É importante, portanto, identificar a tipologia que predomina.

Coesão e Coerência

Observe as orações a seguir:

Mariana estava cansada. Viajou a noite toda. Foi trabalhar no dia seguinte.

Perceba que a relação entre elas não está clara. Agora, veja o que acontece quando são inseridos **elementos de coesão**:

Mariana estava cansada porque viajou a noite toda. Mesmo assim, foi trabalhar no dia seguinte.

Os elementos de coesão são responsáveis por criar a relação correta entre os termos do texto, tornando-o coerente.

Os elementos de coesão são representados pelas conjunções. As principais relações estabelecidas entre eles são:

Concessão	Adversidade	Conclusão	Causa	Tempo
embora – ainda que – se bem que – mesmo que – por mais que.	mas – contudo – no entanto – todavia – se bem que – porém – entretanto.	dessa forma – logo – portanto – assim sendo – por conseguinte	Porque – pois – já que – visto que – uma vez que	quando – na hora em que – logo que – assim que

Leia o trecho a seguir, publicado no jornal Correio Popular:

“Durante a sua carreira de goleiro, iniciada no Comercial de Ribeirão Preto, sua terra natal, Leão, de 51 anos, sempre impôs seu estilo ao mesmo tempo arreado e disciplinado. Por outro lado, costumava ficar horas aprimorando seus defeitos após os treinos. Ao chegar à seleção brasileira em 1970, quando fez parte do grupo que conquistou o tricampeonato mundial, Leão não dava um passo em falso. Cada atitude e cada declaração eram pensados com um racionalismo típico de sua família, já que seus outros dois irmãos são médicos.”

Correio Popular, Campinas, 20 out. 2000.

Observe que neste trecho há problemas de coerência.

“(...) costumava ficar horas aprimorando seus defeitos (...)”

Entende-se o que o redator do texto quis dizer, mas a construção é indevida, uma vez que a definição para aprimorar, segundo o dicionário, é *aperfeiçoar, melhorar a qualidade de*. Portanto, se interpretada seguindo esta definição, entender-se-ia que o jogador *melhorava seus defeitos*.

Além da escolha inadequada do vocábulo, há também um problema causado pelo uso indevido dos elementos de coesão. Observe o uso da expressão “Por outro lado”, que deveria indicar algo contrário ao que foi dito anteriormente, mas neste caso precede uma afirmação que confirma o que foi dito no período anterior, deixando o texto confuso.

Perceba, portanto, que:

Coesão é a relação entre as afirmações do texto, de maneira a deixá-lo claro e fazer sentido:

*Ontem o dia foi bom **porque** vi Lucas.*

*Ontem o dia foi bom **apesar de** eu ter visto Lucas.*

A relação de sentido estabelecida pela conjunção fará o sentido do texto.

Coerência é o sentido do texto, é o fato de o texto fazer sentido e ser compreendido pelo leitor em uma primeira leitura. O que torna um texto coerente, entre outras coisas, é a escolha correta das conjunções. Por isso, a coesão e a coerência do texto andam juntas e muitas vezes se confundem.

2. Reescrita de Frases e Parágrafos do Texto

A reescrita ou reescritura de frases é uma paráfrase que visa à mudança da forma de um texto. Para que o novo período esteja correto, é preciso que sejam respeitadas a correção gramatical e o sentido do texto original. Desse modo, quando há qualquer inadequação do ponto de vista gramatical e/ou semântico, o trecho reescrito deve ser considerado incorreto.

Assim, para resolver uma questão que envolve reescritura de trechos ou períodos, é necessário verificar os aspectos gramaticais (principalmente, pontuação, elementos coesivos, ortografia, concordância, emprego de pronomes, colocação pronominal, regência, etc.) e aspectos semânticos (significação de palavras, alteração de sentido, etc.).

Existem diversas maneiras de se parafrasear uma frase, por isso cada Banca Examinadora pode formular questões a partir de muitas formas. Nesse sentido, é essencial conhecer e dominar as variadas estruturas que uma sentença pode assumir quando ela é reescrita.

Substituição de Palavras ou de Trechos de Texto

No processo de reescrita, pode haver a substituição de palavras ou trechos. Ao se comparar o texto original e o que foi reestruturado, é necessário verificar se essa substituição mantém ou altera o sentido e a coerência do primeiro texto.

Locuções x Palavras

Em muitos casos, há locuções (expressões formadas por mais de uma palavra) que podem ser substituídas por uma palavra, sem alterar o sentido e a correção gramatical. Isso é muito comum com verbos.

Exs.:

*Os alunos **têm buscado** formação profissional.*

(locução: têm buscado)

*Os alunos **buscam** formação profissional.*

(uma palavra: buscam)

Ambas as frases têm sentido atemporal, ou seja, expressam ações constantes, que não têm fim.

Significação das Palavras

Ao avaliarmos a significação das palavras, devemos ficar atentos a alguns aspectos: sinônimos, antônimos, polissemia, homônimos e parônimos.

Sinônimos

Palavras que possuem significados próximos, mas não são totalmente equivalentes.

Exs.:

Casa: lar - moradia - residência

Carro: automóvel

Para verificar a validade da substituição, deve-se também ficar atento ao significado contextual. Por exemplo, na frase “As fronteiras entre o bem e o mal”, não há menção a limites geográficos, pois a palavra “fronteira” está em sentido conotativo (figurado).

Além disso, nem toda substituição é coerente. Por exemplo, na frase “Eu comprei uma casa”, fica incoerente reescrever “Eu comprei um lar”.

Antônimos

Palavras que possuem significados diferentes, opostos, contrários.

Exs.: *Mal / Bem*

Ausência / Presença

Subir / Descer

Cheio / Vazio

Possível / Impossível

Polissemia

Ocorre quando uma palavra apresenta mais de um significado em diferentes contextos.

Exs.:

Banco (instituição comercial financeira; assento)

Manga (parte da roupa; fruta)

Homônimos

Palavras com a mesma pronúncia (algumas vezes, a mesma grafia), mas com significados diferentes.

Exs.:

Acender: colocar fogo. Ascender: subir.

Concerto: sessão musical. Conserto: reparo.

Homônimos Perfeitos

Palavras com a mesma grafia e o mesmo som.

Exs.:

Eu cedo este lugar você. (cedo = verbo)

Cheguei cedo para jantar. (cedo = advérbio de tempo)

Percebe-se que o significado depende do contexto em que a palavra aparece. Portanto, deve-se ficar atento à ortografia quando a questão é de reescrita.

Parônimos

Palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita.

Exs.:

Absolver: perdoar, inocentar. Absorver: aspirar.

Comprimento: extensão. Cumprimento: saudação.

Conectores de Mesmo Valor Semântico

Há palavras, principalmente as conjunções, que possuem valores semânticos específicos, os quais devem ser levados em conta no momento de fazer uma substituição.

Logo, pode-se reescrever um período, alterando-se a conjunção. Para tanto, é preciso que a outra conjunção tenha o mesmo valor semântico. Além disso, é importante verificar como ficam os tempos verbais após a substituição.

Exs.:

Embora fosse tarde, fomos visitá-lo. (conjunção subordinativa concessiva)

Apesar de ser tarde, fomos visitá-lo. (conjunção subordinativa concessiva)

No exemplo acima, o verbo também sofreu alteração.

Exs.:

Toque o sinal para que todos entrem na sala.

(conjunção subordinativa final)

Toque o sinal a fim de que todos entrem na sala.
(conjunção subordinativa final)

No exemplo acima, o verbo permaneceu da mesma maneira.

Paralelismo

Ocorre quando há uma sequência de expressões com estrutura idêntica.

Paralelismo Sintático

É possível quando a estrutura de termos coordenados entre si é idêntica. Nesse caso, entende-se que “termos coordenados entre si” são aqueles que desempenham a mesma função sintática em um período ou trecho.

Ex.: João comprou **balas e biscoitos**.

Perceba que “balas” e “biscoitos” têm a mesma função sintática (objeto direto). Além disso, ambas são expressões nominais. Assim, apresentam, na sentença, uma estrutura sintática idêntica.

Ex.: Os formandos **estão pensando na carreira, isto é, no futuro**.

Tanto “na carreira” quanto “no futuro” são complementos do verbo pensar. Ademais, as duas expressões são formadas por preposição e substantivo.

Paralelismo Semântico

Estrutura-se pela coerência entre as informações.

Ex.: Lucélia **gosta de maçã e de pera**.

Percebe-se que há uma relação semântica entre maçã e pera, pois ambas são frutas.

Ex.: Lucélia **gosta de livros de ação e de pizza**.

Observa-se que os termos “livros de ação” e “pizza” não possuem sentidos semelhantes que garantam a sequência lógica esperada no período.

Retextualização de Diferentes Gêneros e Níveis de Formalidade

Na retextualização, pode-se alterar o nível de linguagem do texto, dependendo de qual é a finalidade da transformação proposta. Nesse caso, são possíveis as seguintes alterações: linguagem informal para a formal; tipos de discurso; vozes verbais; oração reduzida para desenvolvida; inversão sintática; dupla regência.

Linguagem Formal x Linguagem Informal

Um texto pode estar escrito em linguagem coloquial (informal) ou formal (norma padrão). A proposta de reescrita pode mudar de uma linguagem para outra. Veja o exemplo:

Exs.:

Pra que serve a política?
(informalidade)

Para que serve a política?
(formalidade)

A oralidade geralmente é mais informal. Portanto, fique atento: a fala e a escrita são diferentes, ou seja, a escrita não reproduz a fala e vice-versa.

Tipos de Discurso

Discurso está relacionado à construção de textos, tanto orais quanto escritos, portanto, ele é considerado uma prática social.

Em um texto, podem ser encontrados três tipos de discurso: o discurso direto, o indireto e o indireto livre.

Discurso Direto

São as falas das personagens. Esse discurso pode aparecer em forma de diálogos e citações, e vêm marcadas com alguma pontuação (travessão, dois pontos, aspas, etc.). Ou seja, o discurso direto reproduz fielmente a fala de alguém.

Ex.: *O médico disse à paciente:*

– Você precisa fazer exercícios físicos regularmente.

Discurso Indireto

É a reprodução da fala de alguém, a qual é feita pelo narrador. Normalmente, esse discurso é escrito em terceira pessoa.

Ex.: *O médico disse à paciente que ela precisava fazer exercícios regularmente.*

Discurso Indireto Livre

É a ocorrência do discurso direto e indireto ao mesmo tempo. Ou seja, o narrador conta a história, mas as personagens também têm voz própria.

No exemplo a seguir, há um discurso direto: “que raiva”, que mostra a fala da personagem.

Ex.: *“Retirou as asas e estraçalhou-a. Só tinham beleza. Entretanto, qualquer urubu... que raiva...” (Ana Maria Machado)*

No trecho a seguir, há uma fala da personagem, mesclada com a narração: “Para que estar catando defeitos no próximo?”.

Ex.: *“D. Aurora sacudiu a cabeça e afastou o juízo temerário. Para que estar catando defeitos no próximo? Eram todos irmãos. Irmãos.” (Graciliano Ramos)*

Exemplo de uma transposição de discurso direto para indireto:

Ex.: *Ana perguntou:*

– Qual a resposta correta?

Ana perguntou qual era a resposta correta.

Voz Verbal

Um verbo pode apresentar-se na voz ativa, passiva ou reflexiva.

Ativa

Ocorre quando o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação expressa pelo verbo.

Ex.: *O aluno resolveu o exercício.*

Passiva

Ocorre quando o sujeito é paciente, ou seja, recebe a ação expressa pelo verbo.

Ex.: *O exercício foi resolvido pelo aluno.*

Reflexiva

Ocorre quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, ou seja, pratica e recebe a ação.

Ex.: *A criança feriu-se com a faca.*

Formação da Voz Passiva

A voz passiva pode ocorrer de forma analítica ou sintética.

Voz Passiva Analítica

Verbo SER + participio do verbo principal.

Exs.: A academia de polícia **será pintada**.
O relatório é **feito** por ele.

A variação de tempo é determinada pelo verbo auxiliar (SER), pois o participio é invariável.

Exs.: João **fez** a tarefa. (pretérito perfeito do indicativo)
A tarefa **foi** feita por João. (pretérito perfeito do indicativo)
João **faz** a tarefa. (presente do indicativo)
A tarefa **é** feita por João. (presente do indicativo)
João **fará** a tarefa. (futuro do presente)
A tarefa **será** feita por João. (futuro do presente)

Voz Passiva Sintética

Verbo na 3ª pessoa, seguido do pronome apassivador SE.

Ex.: **Abriram-se** as inscrições para o concurso.

Transposição da Voz Ativa para a Voz Passiva

Pode-se mudar de uma voz para outra sem alterar o sentido da frase.

Exs.: Os médicos brasileiros **lançaram** um tratamento para o câncer.
Um tratamento para o câncer **foi lançado** pelos médicos brasileiros.

Oração Reduzida x Oração Desenvolvida

As orações subordinadas podem ser reduzidas ou desenvolvidas. Não há mudança de sentido se houver a substituição de uma pela outra.

Exs.: Ao terminar a aula, todos podem sair. (reduzida de infinitivo)
Quando terminarem a prova, todos podem sair. (desenvolvida)
Os vizinhos ouviram uma criança chorando na rua. (reduzida de gerúndio)
Os vizinhos ouviram uma criança que chorava na rua. (desenvolvida)
Terminada a reforma, a família mudou-se para a nova casa. (reduzida de participio)
Assim que terminou a reforma, a família mudou-se para a nova casa. (desenvolvida)

Inversão Sintática

Um período pode ser escrito na ordem direta ou indireta. Nesse caso, quando ocorre a inversão sintática, a correção gramatical é mantida. Apenas é necessário ficar atento ao sentido do período.

Ordem direta: sujeito – verbo – complementos/adjuntos adverbiais.

Exs.: Os documentos foram levados para o gerente. (direta)

Foram levados os documentos para o gerente. (indireta)

Dupla Regência

Há verbos que exigem a presença da preposição e outros não. Deve-se ficar atento ao fato de que a regência pode influenciar no significado de um verbo.

Verbos Transitivos Diretos ou Indiretos

Sem alterar o sentido, alguns verbos admitem duas construções: uma transitiva direta e outra indireta. Portanto, a ocorrência ou não da preposição mantém um trecho com o mesmo sentido.

Almejar

Exs.: Almejamos **a** paz entre os países que estão em guerra. / Almejamos **pela** paz entre os países que estão em guerra.

Atender

Exs.: O gerente atendeu **os** meus pedidos. / O gerente atendeu **aos** meus pedidos.

Necessitar

Exs.: Necessitamos algumas horas para organizar o evento. / Necessitamos **de** algumas horas para organizar o evento.

Transitividade e Mudança de Significado

Existem alguns verbos que, conforme a mudança de transitividade, têm o sentido alterado.

Aspirar

Aspirar é transitivo direto no sentido de sorver, inspirar (o ar), inalar.

Ex.: Aspirava o suave perfume. (Aspirava-o.)

Aspirar é transitivo indireto no sentido de desejar, ter como ambição.

Ex.: Aspirávamos ao cargo de diretor.



ANOTAÇÕES

3. Formação de Palavras

Processos de Formação de Palavras

Derivação

Processo pelo qual novas palavras são formadas a partir de uma palavra, denominada *primitiva*, pelo acréscimo de novos elementos que modificam ou alteram o sentido primitivo. As novas palavras, assim formadas, são chamadas *derivadas*.

Os processos de derivação podem ocorrer de diversas maneiras:

Derivação Prefixal: ocorre quando há o acréscimo de um **prefixo** ao radical.

Ex.: *contrapor*: *contra* + *por*
prefixo radical

Derivação Sufixal: ocorre quando há o acréscimo de um **sufixo** ao radical.

Ex.: *felizmente*: *feliz* + *mente*
radical sufixo

Derivação Prefixal e Sufixal: ocorre quando há o acréscimo *simultâneo* de um **sufixo e um prefixo** ao radical.

Ex.: *infelizmente*: *in* + *feliz* + *mente*
prefixo radical sufixo

Derivação Parassintética: ocorre quando há o acréscimo *simultâneo* de um **sufixo e um prefixo** ao radical, *de forma que a palavra não exista só com o prefixo ou só com o sufixo*:

Ex.: *empobrecer*: *em* + *pobre* + *cer*
prefixo radical sufixo

Derivação Regressiva: ocorre quando há a eliminação de sufixos ou desinências. Na maioria das vezes, são substantivos formados a partir de verbos.

Ex.: *consumir* – *consumo*

Derivação Imprópria: ocorre quando há mudança na classe gramatical.

Exs.:

*Temos que fechar bem os armários, pois nessa época aparecem **baratas**.*

substantivo

*Compramos várias coisas, pois achamos que estavam muito **baratas**.*

adjetivo

*A sala estava cheia de **crianças**.*

substantivo

*Apesar de adulto, ele ainda é muito **criança**.*

substantivo adjetivado.

Uma palavra pode exercer diferentes funções em uma oração. Por isso, é importante observar o sentido do que ela representa para identificar a classe gramatical.

Exs.: *Eu amo meu **trabalho**!*

*Eu **trabalho** muito!*

Composição

Processo pelo qual novas palavras são formadas através da união de dois radicais. A composição pode ser por aglutinação ou justaposição.

Composição por Justaposição: quando não há alteração fonética nos radicais.

Ex.: *Pontapé*: *ponta* + *pé*

Pé-de-meia: *pé* + *de* + *meia*

Composição por Aglutinação: quando há alteração fonética nos radicais.

Ex.: *Planalto*: *plano* + *alto*

Fidalgo: *filho* + *de* + *algo*

Hibridismo

As palavras formadas por elementos provenientes de diferentes línguas são denominadas *hibridismos*.

Ex.: *Bis* + *avô*: *bisavô*

Radical latino

Ex.: *Crono* + *metro*: *cronômetro*

Radical grego

Onomatopeia

São as palavras que imitam sons.

Exs.: *Tique-taque*

Reco-reco

Pingue-pongue

Acentuação

Observe a diferença entre as palavras a seguir:

Camelô - Camelo

Dúvida - Duvida

A diferença que essas palavras possuem é na **sílabo tônica**. No caso da palavra *camelo*, trata-se de uma paroxítona; já a palavra *camelô* é oxítona.

O mesmo acontece com *dúvida* e *duvida*: a primeira é proparoxítona e, portanto, acentuada. A segunda é paroxítona terminada em A.

Classificação das Sílabas quanto à Intensidade

Tônica: sílaba pronunciada com maior intensidade.

Ex.: *ca fé ru bi mú sí ca*

Átona: sílaba pronunciada com MENOR intensidade.

Ex.: *ca fé ru bi mú sí ca*

No caso dos monossílabos, a classificação entre átono ouônico está relacionada também ao sentido.

Os **monossílabos tônicos** são as palavras de apenas uma sílaba e com intensidade forte. São palavras com significado próprio, como substantivos, adjetivos, advérbios.

Já os **monossílabos átonos**, por terem uma intensidade sonora menor, apoiam-se nas palavras tônicas e precisam delas para garantir seu significado. É o caso das preposições, conjunções, artigos e alguns dos pronomes oblíquos.

Classificação das Palavras em Relação à Posição da Sílaba Tônica

Oxítonas: palavras cuja sílaba tônica é a última.

Ex.: *a té ca fé pa le tó co ra ção*

Paroxítonas: palavras cuja sílaba tônica é a penúltima.

Ex.: *es co la ál bum a cú car ba la*

Proparoxítonas: palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima.

Ex.: lâm *pa da* ham **búr** *gue res* **pú** *bli co*

Regras de Acentuação

Acentuam-se os **monossílabos tônicos** terminados em a(s), e(s), o(s) e em ditongos abertos éi(s), éu(s) e ói(s).

Ex.: pá pé pó lençóis céu véus

Acentuam-se as palavras **oxítonas** terminadas em a(s), e(s), em(ens) e nos ditongos abertos éi(s), éu(s) e ói(s).

Ex.: babá você capô armazéns anéis

Acentuam-se as **paroxítonas** terminadas em l, n, r, x, ã(s), ão(s), í(s), ei(s), um(uns), us, ps.

Ex.: dócil hífen fênix vírus tórax bíceps

De acordo com a Nova Ortografia, os ditongos abertos **ei** e **oi** não são mais acentuados nas paroxítonas, como, por exemplo, em plateia, ideia e heroico.

Acentuam-se **todas** as **proparoxítonas**.

Ex.: célula Drácula cócegas

Acentuam-se as **vogais i(s)** e **u(s)** **tônicas dos hiatos** nas oxítonas e paroxítonas.

Ex.: aí sanduíche país

Quando é precedido por **nh**, a vogal **i** tônica não será acentuada: rainha, bainha.

Os encontros silábicos são divididos em:

Ditongo: há uma vogal e uma semivogal e ficam na mesma sílaba quando ocorre divisão silábica: coração, água.

Hiato: há duas vogais e ficam em sílabas diferentes quando ocorre divisão silábica: saúde, moeda.

Tritongo: há uma vogal e duas semivogais que ficam, portanto, na mesma sílaba quando ocorre divisão silábica: Uruguai, quais.

Acento Diferencial

Em alguns casos, o acento serve para diferenciar palavras com grafia semelhante. Observe os casos a seguir:

O verbo **pôr** é acentuado para diferenciar-se da preposição **por**.

Ex.: Vou **pôr** minhas coisas no carro.

A lista foi feita **por** mim.

A forma verbal **pôde** (pretérito imperfeito) é acentuada para diferenciar-se da forma verbal **pode** (presente do indicativo).

Ex.: No ano passado ele não **pôde** comparecer ao evento.

Se você quiser, **pode** ficar com esse vestido.

Os verbos **ter** e **vir**, na 3ª pessoa do plural, são acentuados para diferenciarem-se da 3ª pessoa do singular.

Ex.: Ele **vem** almoçar mais cedo hoje.

Eles **vêm** todo ano para as férias.

Ele **tem** medo do resultado dos exames.

Eles **têm** muita coisa para fazer.

Ortografia

Sabendo que há fonemas que podem ser representados por letras diferentes, é comum haver dúvidas em alguns casos.

Grafia: representação escrita de uma palavra.

Ortografia: conjunto de normas que estabelece a grafia correta de cada palavra.

Emprego de G ou J

Emprega-se a Letra J

Nas palavras de origem árabe, africana ou indígena: **pajé, jiboia**.

Nas palavras derivadas de outras que possuam **j**: **laranjal, sujeira**.

Emprega-se a Letra G

Nas palavras terminadas com ágio, égio, ígio, ógio, úgio: **pedágio, refúgio**.

Nas palavras terminadas em agem, igem e ugem: **garagem, vertigem**. Exceções: **pajem, lambujem**.

Emprego de X ou CH

Emprega-se a Letra X

Depois de ditongo: **caixa, peixe, trouxa**. Exceções: **recauchutar, recauchutagem**.

Depois de **me**: **mexer, mexilhão**. Exceção: **mecha**.

Depois de **en**: **enxurrada, enxaqueca**. Exceção: quando o **en** é prefixo de palavra normalmente escrita com **ch**: **encher, encharcar, etc.**

Emprego de S ou Z

Emprega-se a Letra S

Nos sufixos **ês, esa** e **isa**, quando usados na formação de palavras que indiquem nacionalidade, profissão, títulos, etc.: **chinês/ chinesa, português/portuguesa, poetisa**.

Nos sufixos **oso** e **osa**: **receoso, gelatinosa**.

Emprega-se a Letra Z

Nos sufixos **ez** e **eza**, usados para formar substantivos derivados de adjetivos: **beleza, insensatez**.

Hífen

Existem várias regras de emprego do hífen. A fim de facilitar a memorização, estudaremos as regras principais e, em seguida, as regras impostas pela Nova Ortografia.

Usa-se o hífen:

Para ligar os elementos das palavras compostas por justaposição que não sofreram alterações na tonicidade ou grafia.

Ex.: **Beija-flor, cirurgião-dentista, guarda-chuva, sexta-feira**.

Para separar os elementos dos adjetivos compostos.

Ex.: **Azul-turquesa, latino-americano, cor-de-rosa**.

Nas palavras iniciadas pelos prefixos além, aquém, pós, ré, pró, recém, sem e vice.

Vice-reitor, sem-terra, pós-graduação, além-mar.

Os prefixos **pré** e **pró**, quando assumem a forma átona, não exigem o uso do hífen: **premetido, pospor**.

Para ligar os pronomes oblíquos aos verbos nos casos de ênclise e mesóclise.

Ex.: **Peça-lhe, saber-se-ia**.

Porquê, Por Quê, Porque e Por Que

Embora na fala não seja possível identificar diferenças, existem quatro maneiras diferentes de escrever a mesma palavra. Cada uma delas é utilizada em um caso específico. Observe:

Por que

Utilizado nas orações interrogativas, sejam elas diretas ou indiretas.

Ex.: *Por que o resultado da prova demora tanto?*
Gostaria de perguntar por que você não gosta dele.

Sempre que depois da expressão puder ser empregada a palavra *motivo*.

Ex.: *Não sei por que cheguei atrasada.*

Quando a expressão puder ser substituída por *para que* ou *pelo qual*.

Ex.: *O caminho por que passei foi interditado.*

Por quê

Quando for a última palavra da frase, o pronome *que* deverá ser acentuado.

Ex.: *Ficou triste sem entender por quê.*
Você não vai à festa? Por quê?

Porque

Utilizado quando a expressão puder ser substituída por *pois* ou *para que*.

Ex.: *Não falei nada porque sabia que não iria acreditar em mim.*

Porquê

Utilizado quando assumir o papel de substantivo, sendo precedido por artigo e puder ser substituída por *motivo*.

Ex.: *O candidato não quis explicar o porquê da renúncia.*



ANOTAÇÕES

4. Emprego das Classes de Palavras

4.1. Substantivo

Todos os seres recebem nomes, e este nome é a classe gramatical chamada substantivo. Os substantivos nomeiam os seres: pessoas, objetos, fenômenos, sentimentos, qualidades, lugares ou ações. Observe os exemplos:

Exs.:

O **carro** está estacionado na **rua**.

objeto lugar

Ela estava cansada da **corrida**.

ação

A **sinceridade** é uma virtude desejável nos amigos.

qualidade

A **chuva** nos obrigou a cancelar, com **tristeza**, a festa na piscina.

fenômeno

estado

Classificação dos Substantivos

Os substantivos são classificados em:

Comum

São os substantivos que indicam nomes comuns, como os que aparecem no início deste capítulo: casa, criança, sol. Não indicam nada específico.

Próprio

São os substantivos que individualizam os seres. Nesta classe estão os nomes próprios:

- ▷ Maria Clara
- ▷ Porto Alegre

- ▷ Pernambuco
- ▷ Japão

Classificam-se, aqui, os nomes próprios de:

- ▷ Pessoas
- ▷ Cidades
- ▷ Estados
- ▷ Países
- ▷ Rios
- ▷ Ruas

Concreto

São os substantivos que indicam seres (reais ou imaginários) cuja existência é independente de outros seres.

Ex.: Casa, Brasil, cama, fada.

Abstrato

São os substantivos que indicam seres (reais ou imaginários) cuja existência depende de outros seres.

Exs.: Banho: **Alguém** toma banho.

Cansaço: **Alguém** fica cansado.

Felicidade: **Alguém** fica feliz.

Portanto, são abstratos os substantivos que indicam sentimentos, ações, estados e qualidades.

Coletivo

São substantivos comuns que, apesar de estarem no singular, indicam mais de um ser da mesma espécie.

Exs.: **Enxame:** grupo de insetos.

Manada: grupo de búfalos, elefantes ou cavalos.

Século: período de cem anos.

Relação de Alguns Substantivos Coletivos

- ▷ Acervo: bens patrimoniais, obras de arte;
- ▷ Alavão: ovelhas leiteiras;
- ▷ Álbum: fotografias, selos;
- ▷ Alcateia: lobos, feras;
- ▷ Antologia: reunião de textos literários;
- ▷ Armada: navios de guerra;
- ▷ Arquipélago: ilhas;
- ▷ Arsenal: armas;
- ▷ Assembleia: parlamentares, membros de associações;
- ▷ Atilho: espigas;
- ▷ Atlas: mapas reunidos em livros;
- ▷ Bagagem: objetos de viagem;
- ▷ Baixela: utensílios de mesa;
- ▷ Bandeira: garimpeiros, exploradores de minérios;
- ▷ Banca: examinadores, advogados;
- ▷ Banda: músicos;
- ▷ Bandeira: exploradores;
- ▷ Bando: aves, ciganos, crianças, salteadores;
- ▷ Batalhão: soldados;
- ▷ Bateria: peças de guerra ou de cozinha; instrumentos de percussão;
- ▷ Biblioteca: livros;
- ▷ Boiada: bois;
- ▷ Boana: peixes miúdos;
- ▷ Cabido: cônegos (conselheiros de bispo);
- ▷ Cacho: bananas, uvas, cabelos;
- ▷ Cáfila: camelos;
- ▷ Cainçalha: cães;
- ▷ Cambada: caranguejos, malandros, chaves;
- ▷ Cancioneiro: canções, de poesias líricas;
- ▷ Canzoada: cães;
- ▷ Caravana: viajantes, peregrinos, estudantes;
- ▷ Cardume: peixes;
- ▷ Casario: casas;
- ▷ Caterva: desordeiros, vadios;
- ▷ Choldra: assassinos, malfeitores, canalhas;
- ▷ Chusma: populares, marinheiros, criados;
- ▷ Cinemateca: filmes;
- ▷ Claque: pessoas pagas para aplaudir;
- ▷ Clero: a classe dos clérigos (padres, bispos, cardeais...);
- ▷ Clientela: clientes de médicos, de advogados;
- ▷ Código: leis;
- ▷ Conciliábulo: feiticeiros, conspiradores;
- ▷ Concílio: bispos em assembleia;

- ▷ Conclave: cardeais para a eleição do Papa;
- ▷ Colmeia: cortiço de abelhas;
- ▷ Confraria: pessoas religiosas;
- ▷ Congregação: professores, religiosos;
- ▷ Conselho: vereadores, diretores, juizes, militares;
- ▷ Consistório: cardeais, sob a presidência do Papa;
- ▷ Constelação: estrelas;
- ▷ Corja: vadios, tratantes, velhacos, ladrões;
- ▷ Coro: anjos, cantores;
- ▷ Corpo: jurados, eleitores, alunos;
- ▷ Correição: formigas;
- ▷ Cortiço: abelhas, casas velhas;
- ▷ Elenco: atores, artistas;
- ▷ Enxame: abelhas, insetos;
- ▷ Enxoval: roupas e adornos;
- ▷ Esquadra: navios de guerra;
- ▷ Esquadilha: aviões;
- ▷ Falange: soldados, anjos;
- ▷ Fato: cabras;
- ▷ Fauna: animais de uma região;
- ▷ Feixe: lenha, capim, varas;
- ▷ Filmoteca: filmes;
- ▷ Fornada: pães, tijolos;
- ▷ Frota: navios mercantes, ônibus;
- ▷ Galeria: quadros, estátuas;
- ▷ Girândola: foguetes, fogos de artifício;
- ▷ Grei: gado miúdo, paroquianos, políticos;
- ▷ Hemeroteca: jornais, revistas;
- ▷ Hostes: inimigos, soldados;
- ▷ Irmandade: membros de associações religiosas ou beneficentes;
- ▷ Junta: médicos, credores, examinadores;
- ▷ Júri: jurados;
- ▷ Legião: anjos, soldados, demônios;
- ▷ Magote: pessoas, coisas;
- ▷ Malta: desordeiros, ladrões, bandidos, capoeiras;
- ▷ Mapoteca: mapas;
- ▷ Matilha: cães de caça;
- ▷ Matula: desordeiros, vagabundos, vadios;
- ▷ Magote: pessoas, coisas;
- ▷ Manada: bois, búfalos, elefantes, porcos;
- ▷ Maquinaria: máquinas;
- ▷ Miríade: astros, insetos, anjos;
- ▷ Molho: chaves, verdura, capim;
- ▷ Multidão: pessoas;
- ▷ Ninhada: pintos;
- ▷ Nuvem: gafanhotos, mosquitos, poeira;
- ▷ Panapaná: borboletas em bando migratório;
- ▷ Pelotão: soldados;
- ▷ Penca: bananas, chaves, frutos;
- ▷ Pente: balas de arma automática;
- ▷ Pinacoteca: quadros, telas;
- ▷ Piquete: soldados montados, grevistas;
- ▷ Plantel: atletas, animais de raça;
- ▷ Plateia: espectadores;
- ▷ Plêiade: poetas, artistas;
- ▷ Pomar: árvores frutíferas;
- ▷ Prole: filhos de um casal;
- ▷ Quadrilha: ladrões, bandidos, assaltantes;
- ▷ Ramalhete: flores;
- ▷ Rancho: pessoas em passeio ou jornada, romeiros;
- ▷ Rédua: cavalgadas (bestas de carga);
- ▷ Rebanho: ovelhas, carneiros, cabras, reses;
- ▷ Renque: árvores, pessoas ou coisas enfileiradas;
- ▷ Repertório: peças teatrais ou musicais interpretadas por artistas;
- ▷ Resma: quinhentas folhas de papel;
- ▷ Réstia: cebolas, alhos;
- ▷ Revoada: aves voando;
- ▷ Ronda: grupo de soldados que percorre as ruas garantindo a ordem;
- ▷ Rol: lista, relação (de pessoas ou coisas);
- ▷ Ror: grande quantidade de coisas;
- ▷ Roda: pessoas, amigos;
- ▷ Romanceiro: conjunto de poesias narrativas;
- ▷ Súcia: pessoas desonestas, velhacos, patifes;
- ▷ Sínodo: párocos (sacerdotes, vigários);
- ▷ Tertúlia: amigos, intelectuais em reunião;
- ▷ Talha: lenha;
- ▷ Tríade: conjunto de três pessoas ou três coisas;
- ▷ Tríduo: período de três dias;
- ▷ Tripulação: aeroviários, marinheiros;
- ▷ Tropilha: cavalos;
- ▷ Tropa: muares;
- ▷ Trouxa: roupas;
- ▷ Turma: estudantes, trabalhadores;
- ▷ Vara: porcos;
- ▷ Vocabulário: palavras.

Flexão do Substantivo

O substantivo é uma classe variável. Ou seja: os nomes sofrem alterações (variações) para indicar gênero, número e grau.

Exs.:

gato (substantivo masculino)

gata (mudança de gênero: feminino)

gatinha (mudança de grau: diminutivo)

gatão (mudança de grau: aumentativo)

A alteração do substantivo para formar o feminino não ocorre em todos os casos e nem sempre da mesma maneira. Acontecerá nos substantivos biformes, que são os que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino.

Formação do Feminino

Nos substantivos biformes, alguns casos, por indicarem nomes de seres vivos, geralmente indicam o sexo ao qual pertence o ser, apresentando uma forma para o masculino e outra para o feminino.

Exs.: menino – menina

leão – leoa

O feminino pode ser formado de diferentes formas:

Alterando a terminação o por a:

Ex.: aluno – aluna.

Alterando a terminação e por a:

Ex.: mestre – mestra.

Acrescentando a no final da palavra:

Ex.: português – portuguesa.

Alterando a terminação ão por ã, oa ou ona:

Exs.: aldeão – aldeã;

varão – varoa;

comilão – comilona.

Acrescentando esa, essa, isa, ina ou triz:

Exs.: barão – baronesa;

ator – atriz.

Em alguns casos, o feminino é indicado com uma palavra diferente:

Exs.: homem – mulher;

carneiro – ovelha.

Substantivos Uniformes

Em alguns casos, há apenas um substantivo para indicar tanto o sexo feminino quanto o masculino. Esses substantivos classificam-se em:

Epícenos

São os substantivos uniformes que indicam nomes de animais e para especificar o sexo, utiliza-se macho ou fêmea.

Exs.: a girafa fêmea;

a girafa macho.

Sobrecômuns

São substantivos uniformes que indicam tanto masculino quanto feminino. A identificação do sexo correspondente se dará através do contexto.

Ex.: o indivíduo (homem ou mulher).

Criança de oito anos comove público ao competir em triatlo carregando irmão deficiente.

Comovente a atitude de Noah Aldrich, de 8 anos, que não queria participar sozinho de uma competição de triatlo infantil nos Estados Unidos e resolveu levar o irmão caçula, Lucas, de 6 anos, com ele. Porém, Lucas sofre de deficiência cerebral, que o impede de andar ou falar. Noah se preparou durante três meses para as provas de nataç o, corrida e ciclismo e usou um carrinho, uma bicicleta e um pequeno bote adaptado para que Lucas pudesse acompanh -lo.

Fonte: <http://amazonrunners1.blogspot.com.br/2014/07/menino-de-oito-anos-comove-publico-ao.html> (adaptado)

Comuns de Dois Gêneros

São substantivos que utilizam a mesma forma para indicar tanto o masculino quanto o feminino. A diferença, nesse caso, é o artigo, que será variável para indicar o sexo:

Exs.: O colega;

A colega;

O chefe;

A chefe.

Mudança de Gênero com Mudança de Sentido

Em alguns casos, a mudança de gênero implicará na mudança de sentido do substantivo.

Exs.: O moral: ânimo;

A moral: caráter;

O capital: valores (bens ou dinheiro);

A capital: cidade;

O cabeça: líder;

A cabeça: parte do corpo;

O grama: unidade de medida de peso;

A grama: planta rasteira;

O rádio: aparelho sonoro;

A rádio: estação;

4.2. Artigo

Observe a oração a seguir:

Ex.: Uma ligação mudou meu dia: era o médico de minha mãe, dizendo que eu podia busc -la.

O artigo é um nome que acompanha o substantivo, definindo-o. Observe que no primeiro caso destacado, o artigo indefinido o substantivo, mostrando que é uma ligação como qualquer outra, nada específico. Já no segundo caso temos um artigo definido, especificando a pessoa: não era um médico indeterminado, mas o médico específico.

Observa-se, portanto, que o artigo classifica-se em definido ou indefinido.

Artigo definido: utilizado para especificar o substantivo - o, a, os, as.

Ex.: A encomenda chegou.

Artigo indefinido: utilizado para apresentar o substantivo como algo não específico, como parte de um grupo, e não um ser determinado.

Ex.: Encontrei uma vizinha na festa.

Combinações e Contrações dos Artigos				
Preposições	Artigos			
	o, os	a, as	um, uns	uma, umas
a	ao, aos	��, ��s	-	-
de	do, dos	da, das	dum, duns	duma, dumas
em	no, nos	na, nas	num, nuns	numa, numas
por (per)	pelo, pelos	pela, pelas	-	-

4.3. Adjetivo

A palavra que caracteriza o substantivo é chamada adjetivo estas características, denominadas qualidades, podem ser positivas ou negativas.

Formação do Adjetivo

O adjetivo, assim como o substantivo, pode ser formado de diversas maneiras. Ele pode ser:

Primitivo

Quando não é derivado de nenhuma outra palavra:

Ex.: *A menina era tão **bonita**!*

Derivado

Quando deriva de outras palavras, como verbos ou substantivos:

Ex.: ***Rancorosa**, a avó não quis atender o neto.*
(derivado do substantivo rancor)

Simples

Assim como ocorre no substantivo, o adjetivo simples é aquele formado por apenas um radical:

Ex.: *As ruas da cidade estão **agitadas**.*

Composto

Assim como ocorre no substantivo, o adjetivo composto é aquele formado por mais de um radical:

Ex.: *A **Literatura afro-brasileira** vem ganhando destaque.*

4.4. Interjeição

Observe o exemplo a seguir:

Exs.: ***Cuidado!** O piso está molhado.*

Algumas palavras são utilizadas para expressar advertência, surpresa, alegria, etc. Essas palavras são classificadas como interjeições. Geralmente, aparecem sozinhas na frase, podendo ser seguidas ou não por ponto de exclamação:

Exs.: ***Parabéns!** O trabalho ficou lindo!*

***Adeus,** meninas, foi um prazer conhecê-las.*

***Aleluia!** Meu projeto ficou pronto!*

***Puxa!** A festa foi maravilhosa!*

Locução Interjetiva

Em alguns casos, a interjeição poderá ser formada por mais de uma palavra:

Exs.: ***Meu Deus!** Você viu essa notícia?*

***Que pena,** não conseguirei chegar a tempo.*

Advertência	Calma! Olha! Cuidado! Atenção!
Agradecimento	Obrigado!
Alegria	Oh! Oba! Viva!
Alívio	Ufa!
Animação	Força! Coragem! Firme!
Apelo	Psiu! Hei! Socorro!

Aplauso	Parabéns! Ótimo! Viva! Bis!
Concordância	Pois não! Claro! tá!
Desejo	Tomara! Oxalá!
Dor	Ai! Ui! Que pena!
Admiração	Opa! Puxa!
Pena	Coitado!
Satisfação	Boa! Oba! Opa! Upa!
Saudação	Olá! Salve! Adeus! Viva! Alô!
Silêncio	Calada! Silêncio! Psiu!
Susto	Valha-me, Deus! Nossa!
Medo	Credo! Cruzes! Ui!

4.5. Numeral

Outra classe de palavras que se relaciona com o substantivo é o numeral. Observe as orações a seguir:

Exs.: *Comprei maçãs hoje cedo.*

*Comprei **quatro** maçãs hoje cedo.*

O numeral especifica o substantivo dando a ideia de quantidade, ordem, multiplicação ou fração. Observe os exemplos:

Exs.: *Encontrei **dois** amigos do tempo da faculdade.*
(quantidade)

*Ele foi classificado em **segundo** lugar na prova.*
(ordem)

*O preço daqui é quase o **dobro** do que era no ano passado.*
(multiplicação)

***Metade** das contas foi paga com atraso. (fração)*

Classificação do Numeral

De acordo com a ideia expressa pelo numeral é que se fará sua classificação. O numeral pode ser:

Cardinal

Quando expressa a ideia de quantidade: um, oito, trinta.

Ordinal

Quando expressa a ideia de ordem: primeiro, décimo, milésimo

Multiplicativo

Quando expressa a ideia de multiplicação: dobro, triplo, quádruplo.

Fracionário

Quando expressa a ideia de fração: terço, sexto, oitavo.

4. 6. Advérbio

Observe os exemplos a seguir:

Ex.: Pegamos nossas coisas **rapidamente**.

Modo

Corremos muito **naquele dia**.

Tempo

A menina caiu **na escada**.

Lugar

O advérbio indica ou modifica a ação expressa pelo verbo. Pode indicar:

Tempo	Ontem, hoje, agora, já, sempre, etc.
Lugar	Aqui, lá, perto, longe, etc.
Modo	Rapidamente, tranquilamente (a maioria dos advérbios de modo terminará em -mente).
Intensidade	Muito, pouco, tão, tanto, etc.
Afirmação	Sim, certamente, etc.
Negação	Não, tampouco, etc.
Dúvida	Talvez, porventura, possivelmente, etc.

Locução Adverbial

Observe o exemplo:

Ex.: Os netos foram almoçar **apressadamente**.

Advérbio de modo

Os netos foram almoçar **com pressa**.

Locução adverbial

Considera-se locução adverbial o conjunto de duas ou mais palavras que formam o advérbio, como no caso acima, em que “com pressa” é o advérbio de modo.

Exs.: O casal se animou com o passeio **a cavalo**.

A entrevista foi feita **ao vivo**.

Os filhos almoçam com ele **de vez em quando**.

Adjetivos Adverbializados

Observe a afirmação a seguir, que faz parte de uma crônica de Luis Fernando Veríssimo:

“A sintaxe é uma questão de uso, não de princípios. Escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo. Por exemplo: dizer “escrever claro” não é certo mas é claro, certo?”

Escrever **claro** = escrever **claramente**.

Escrever **certo** = escrever **corretamente**.

Os adjetivos adverbializados são adjetivos empregados no lugar do advérbio. Normalmente isso ocorre na linguagem coloquial.

4. 7. Conjunção

Conjunção é o elemento que liga duas orações ou dois termos em uma mesma oração.

Observe o exemplo a seguir:

Ex.: Ela é uma menina doce, **mas** quando precisa, vira uma fera.

As aulas vão começar **logo que** o professor chegar.

Ela pode ser:

Coordenativa: Quando liga duas orações independentes:

Ex.: Vendeu tudo **e** mudou de cidade.

Subordinativa: Quando liga duas orações dependentes:

Ex.: Soube **que** a empresa vai fechar.

Classificação das Conjunções

Coordenativas

Aditivas

E, nem, mas também, como também, bem como, mas ainda.

Adversativas

Mas, porém, todavia, contudo, pelo contrário, não obstante, apesar de.

Alternativas

Ou...ou, ora.... ora, quer.... quer.

Explicativas

Pois (antes do verbo), porque, que, porquanto.

Conclusivas

Pois (depois do verbo), logo, portanto, por conseguinte, por isso.

Subordinativas

Temporais

Quando, enquanto, logo que, desde que, assim que, até que.

► Mal será conjunção subordinativa temporal quando equivaler a logo que:

Ex.: **Mal** cheguei e já me cobraram o projeto.

Causais

Porque, visto que, já que, uma vez que, como, desde que.

Condicionais

Se, caso, contanto que, desde que, salvo se.

Proporcionais

À medida que, à proporção que, ao passo que.

Finais

A fim de que, para que.

Consecutivas

De modo que, de maneira que, de sorte que, que, para que.

Concessivas

Embora, conquanto, se bem que, ainda que, mesmo que.

Comparativas

Como, tal qual, assim como, tanto quanto.

Conformativas

Conforme, segundo, como.

Integrantes

Que, se.

► As conjunções integrantes introduzem orações substantivas (que equivalem a substantivos):

Ex.: Não sei se ele virá (não sei da sua **vinda**).

4.8. Preposição

Observe o exemplo a seguir:

Ex.: Gosto muito das músicas **de** Chico Buarque;
Chegou da viagem **com** febre.

As palavras em destaque estabelecem uma relação entre outros termos. Elas são chamadas de preposição. São elas:

A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, pelo, perante, por, sem, sobre, sob, trás.

Algumas palavras pertencentes a outras classes gramaticais podem, eventualmente, aparecer como preposição em alguns casos. Por exemplo: salvo, fora, durante, segundo, etc.

As preposições podem ser:

- ▷ **Essenciais:** quando são sempre preposição. São as palavras listadas anteriormente;
- ▷ **Acidentais:** quando não são preposições essenciais, mas em alguns casos exercem a função de preposição;
- ▷ **Puras:** quando não há junção com artigo;
- ▷ **Contrações:** quando aparecem junto com o artigo. Por exemplo: de+a, per+o, etc.

Relação estabelecida pela preposição	
Assunto	Conversamos sobre a viagem.
Autoria	Apaixonei-me por um quadro de Picasso.
Causa	Foi preso por roubar dinheiro público.
Companhia	Fui jantar com meu marido.
Conteúdo	Traga, por favor, um copo de (com) água.
Destino	Vou para casa mais cedo.
Distância	A casa fica a duas quadras da praça.
Finalidade	Eles vieram para a palestra.
Instrumento	Ele abriu a embalagem com uma faca.
Limite	As meninas correram até a casa da tia.
Lugar	Gostava de ficar em casa. As coisas estão sobre a mesa.
Matéria	Comprei um brinco de ouro.
Meio	Tivemos que fazer a viagem de ônibus.
Modo	As coisas foram resolvidas com tranquilidade.
Oposição	O movimento do bar aumenta nos dias de jogos do Brasil contra a Argentina.
Origem	Eles vieram do interior.
Posse	Gostei da camiseta de Raul.
Preço	Estava feliz com meu livro de dez reais. Vendia as tortas por vinte reais.
Tempo	Tivemos que sair após a discussão. Chegaremos em uma hora.

4.9. Pronome

Observe o trecho a seguir:

Ex.: O bebê de Daniela nasceu perfeito. O bebê de Daniela tem olhos azuis. As mãos do bebê de Daniela são fortes, e os cabelos do bebê de Daniela são claros.

Para que não haja esta repetição desagradável durante a comunicação, utilizamos os pronomes:

Ex.: O bebê de Daniela nasceu perfeito. Ele tem olhos azuis, suas mãos são fortes e seus cabelos são claros.

Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Eles podem indicar qualquer uma das três pessoas do discurso:

1ª pessoa: quem fala;

2ª pessoa: com quem se fala;

3ª pessoa: de quem se fala.

Classificação dos Pronomes

Pronomes Pessoais

Pessoa do discurso	Retos	Oblíquos
1ª pessoa do singular	Eu	Me, mim, comigo
2ª pessoa do singular	Tu	Te, ti, contigo
3ª pessoa do singular	Ele/Ela	O, a, lhe, se, si, consigo
1ª pessoa do plural	Nós	Nos, conosco
2ª pessoa do plural	Vós	Vos, convosco
3ª pessoa do plural	Eles/Elas	Os, as, lhes, se, si, consigo

Os pronomes pessoais funcionam como **sujeito** da oração.

Ex.: **Eu** estava cansada ontem.

Os pronomes oblíquos funcionam como **complementos**.

Ex.: Eu **lhe** escrevi uma carta.

As formas o, a, os, as sofrem modificações dependendo da terminação do verbo que acompanham. Observe:

- ▷ Quando o verbo terminar em **r, s** ou **z**, ficarão **lo, la, los, las**:

Exs.: Começar: **começá-los**;

Celebramos: **celebramo-lo**.

Fiz: fi-lo.

- ▷ Quando o verbo terminar em som nasal, ficarão **no, na, nos, nas**:

Exs.: Comemoram: **comemoram-no**;

Viram: viram-no.

Pronomes de Tratamento

São pronomes utilizados para dirigir-se ou referir-se a autoridades ou pessoas com quem se tem menos contato. Os mais utilizados são:

PRONOMES DE TRATAMENTO		USADOS PARA
Você		Usado para um tratamento íntimo, familiar.
Senhor, Senhora	Sr., Sr.ª	Pessoas com as quais mantemos um certo distanciamento mais respeitoso.
Vossa Senhoria	V. S.ª	Pessoas com um grau de prestígio maior. Usualmente, os empregamos em textos escritos, como: correspondências, ofícios, requerimentos, etc.

Vossa Excelência	V. Ex. ^a	Usados para pessoas com alta autoridade, como: Presidente da República, Senadores, Deputados, Embaixadores, etc.
Vossa Alteza	V. A.	Príncipes e duques.
Vossa Santidade	V.S.	Para o Papa.
Vossa Mag-nificência	V. Mag. ^a	Reitores de Universidades.
Vossa Majestade	V. M.	Reis e Rainhas.

▷ O pronome de tratamento concorda com o verbo na 3ª pessoa:

Ex.: *Vossa Excelência me **permite** fazer uma observação?*

▷ Quando o pronome for utilizado para referir-se à 3ª pessoa, o pronome **Vossa** será substituído por **Sua**:

Ex.: ***Sua** Alteza, o Príncipe William, casou-se com uma plebeia.*

Pronomes Possessivos

São pronomes que indicam posse. Observe os exemplos:

Exs.:

*Andei tanto que **meus** pés estão doendo.*

*Pegue **tuas** coisas e vamos embora.*

*Marina ficou feliz ao ver que **sua** mala não estava perdida.*

Os pronomes destacados indicam quem é o possuidor dos itens das orações: pés, coisas e malas. Observe que pelo pronome é possível identificar a pessoa. Isso acontece porque há um pronome possessivo específico para cada pessoa:

Pessoa do discurso	Pronomes possessivos
1ª pessoa do singular	Meu, minha, meus, minhas
2ª pessoa do singular	Teu, tua, teus, tuas
3ª pessoa do singular	Seu, sua, seus, suas
1ª pessoa do plural	Nosso, nossa, nossos, nossas
2ª pessoa do plural	Vosso, vossa, vossos, vossas
3ª pessoa do plural	Seu, sua, seus, suas

O pronome possessivo concorda:

▷ Em pessoa, com o possuidor:

Ex.: ***Meu** irmão chegou de viagem.*

1ª pessoa do singular

▷ Em número, com o que se possui:

Ex.: ***Teus** filhos são lindos!*

Masculino plural

Pronomes Demonstrativos

São os pronomes que indicam a posição de algo em relação à pessoa do discurso. Observe os exemplos:

Exs.: ***Este** mês está sendo ótimo para o comércio graças a Dia das Mães. (mês atual);*

*Na última semana tivemos quatro provas. **Essa** semana foi uma correria! (passado próximo);*

*Quando meus filhos eram pequenos, viajamos para a Europa. **Aquela** foi uma viagem inesquecível. (passado distante)*

O mesmo ocorre com os mesmos pronomes em relação à localização no espaço. Observe:

Exs.:

*Acho que **esta** camiseta ficou bem em mim. (próximo à pessoa que fala);*

***Esse** chapéu ficou ótimo em você! (próximo à pessoa com que se fala);*

*Você sabe de quem é **aquela** pasta? (distante de quem fala e da pessoa com que se fala).*

Pronomes Demonstrativos	
Variáveis	Invariáveis
Este, estas, estes, estas	Isto
Esse, essa, esses, essas	Isso
Aquele, aquela, aqueles, aquelas	aquilo

Pronomes Indefinidos

São pronomes que se referem à 3ª pessoas mas sem a função de determinar ou definir. Pelo contrário: são pronomes que dão um sentido vago, impreciso sobre quem ou o que se fala.

Ex.: ***Muitos** querem sucesso, mas **poucos** estão dispostos a pagar pelo seu preço.*

Não se sabe sobre quem ou quantas pessoas se fala, por isso são utilizados pronomes que dão a ideia de quantidade indefinida.

Pronomes indefinidos	
Variáveis	Invariáveis
algum, alguns, alguma, algumas;	Alguém
certo, certos, certa, certas;	Ninguém
nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhuma;	Outrem
todo, todos, toda, todas;	Tudo
outro, outros, outra, outras;	Nada
muito, muitos, muita, muitas;	Cada
pouco, poucos, pouca, poucas;	Algo
vário, vários, vária, várias;	Mais
tanto, tantos, tanta, tantas;	Menos
quanto, quantos, quanta, quantas.	

Pronomes Interrogativos

São os pronomes utilizados nas perguntas diretas e indiretas. Observe o exemplo:

Exs.:

***Quantas** pessoas se matricularam no curso?*

***Quem** estava aqui ontem?*

*Gostaria de saber **que** dia você viajará.*

Pronomes interrogativos
Quem, quanto, quantos, quanta, quantas, qual, quais, que

Pronomes Relativos

São pronomes que se relacionam com termos já citados na oração, evitando a repetição.

Exs.:

Trouxe um livro.

O livro que eu trouxe é o livro que você me pediu.

O pronome relativo que indica e especifica o livro ao qual o interlocutor se refere:

Ex.: Trouxe o livro **que** você pediu.

O pronome relativo concordará:

▷ Com o seu antecedente:

Ex.: As **ruas** pelas quais passou traziam lembranças.

Exceção: pronome cujo (e variações), que concorda com o consequente:

Ex.: Estou lendo um livro cuja **capa** foi feita pelo meu irmão.

▷ A regência do pronome relativo seguirá a regra da regência pedida pelo verbo:

Exs.:

É uma menina **de** quem todos **gostam**.

Era uma pessoa **a** quem todos **admiravam**.

Pronomes Substantivos

Em alguns casos, o pronome atuará como substantivo, substituindo-o. Observe:

Ex.: Poucos conhecem o segredo de viver em paz.

Pronome indefinido – substitui o substantivo

Pronomes Adjetivos

Em alguns casos, o pronome atuará como adjetivo, atribuindo uma característica ao substantivo. Observe:

Ex.: Este quadro é **meu**.

Pronome possessivo adjetivo

4. 10. Palavra QUE

A palavra “que” possui diversas funções e costuma gerar muitas dúvidas. Por isso, para entender cada função e identificá-las, observe os exemplos a seguir:

Substantivo

Ex.: Senti um **quê** de falsidade naquela fala.

Neste caso, o que está precedido por um determinante – um artigo, e é acentuado, pois assume o papel de um substantivo. Poderia ser substituído por outro substantivo:

Ex.: Senti um **ar** de falsidade naquela fala.

Quanto atua como substantivo, o quê será sempre acentuado e precedido por um artigo, pronome ou numeral.

Pronome

Exs.:

Que beleza de festa! (pronome exclamativo)

O livro **que** comprei estava em promoção. (pronome relativo)

Que dia é a prova? (pronome interrogativo)

Interjeição

Exs.: **Quê?** Não entendi.

Quê! Ela sabe sim!

Preposição

Ex.: Temos **que** chegar cedo.

Observe que a regência do verbo ter exige a preposição “de”: Temos **de** chegar cedo. No entanto, na fala coloquial, já é aceito o uso do “que” como preposição.

Advérbio

Ex.: **Que** bela está a casa!

Neste caso, antecede um adjetivo, modificando-o: **como** a casa está bela!

Ex.: **Que** longe estava da cidade!

Neste caso, antecede um advérbio, intensificando-o: Estava **muito longe** da cidade.

Conjunção

Exs.:

Que gostem ou **que** não gostem, tomei minha decisão. (conjunção alternativa)

Pode entrar na fila **que** não será atendida. (conjunção adversativa)

Não falte à aula **que** o conteúdo é importante. (conjunção explicativa)

Conjunção Subordinativa

Exs.:

Estava tão cansada **que** não quis recebê-lo.

(conjunção subordinativa consecutiva)

Gostei da viagem, cara **que** tenha sido. (conjunção subordinativa concessiva)

Não corra **que** o chão está molhado! (conjunção subordinativa causal)

Partícula Expletiva (de Realce)

Ex.: **Que** bonito **que** está o seu cabelo! (não tem função na oração, apenas realça o que está sendo falado)

4. 11. Palavra SE

A palavra “se”, assim como o “que”, possui diversas funções e costuma gerar muitas dúvidas. Por isso, para entender cada função e identificá-las, observe os exemplos a seguir:

Partícula Apassivadora

Ex.: Vendem-**se** plantas. (É possível passar a oração para a voz passiva analítica: Plantas são vendidas)

Neste caso, o “se” nunca será seguido por preposição.

Pronome Reflexivo

Ex.: Penteou-**se** com capricho.

Pronome Recíproco

Ex.: Amaram-**se** durante anos.

Partícula Expletiva (de Realce)

Ex.: Foi-**se** o tempo em que confiávamos nos políticos. (não possui função na oração, apenas realça o que foi dito)

Pronome Indeterminador do Sujeito

Transforma o sujeito em indeterminado.

Exs.:

Precisa-**se** de secretária. (não se pode passar a oração para a voz passiva analítica)

Nessa casa, come-**se** muito.

Parte do Verbo Pronominal

Alguns verbos exigem a presença da partícula “se” para indicar que a ação é referente ao sujeito que a pratica:

Exs.: Arrependeu-**se** de ter ligado.

Outros exemplos de verbos pronominais: Lembrar-**se**, queixar-**se**, enganar-**se**, suicidar-**se**.

Conjunção

Exs.:

*Vou chegar no horário **se** não chover. (conjunção condicional)*

*Não sei **se** dormirei em casa hoje. (conjunção integrante)*

***Se** vai ficar aqui, então fale comigo. (conjunção adverbial causal)*

***Se** queria ser mãe, nunca demonstrou amor pelas crianças. (conjunção concessiva)*



ANOTAÇÕES

4. 12. Verbo

Verbo é a palavra que exprime ação. Observe:

Ex.: *Corremos todos os dias naquelas ruas e praças.*

O verbo pode indicar, além de uma ação, um **estado** ou **fenômeno da natureza**. Observe:

Exs.: *Mariana **era** mais magra quando **estava** grávida. Durante semanas, **choveu** muito.*

O verbo expressa o **tempo** e a **pessoa** da ação. Observe:

Ex.: *Nesta semana não **terei** aula de inglês.*

Tempo: futuro

Pessoa: 1ª do singular (eu)

Ex.: *Não **sabes** os caminhos que **percorri**.*

Tempo: presente

Tempo: pretérito

Pessoa: 2ª do singular (tu) Pessoa: 1ª do singular (eu)

Conjugações do Verbo

Todos os verbos em Língua Portuguesa, quando no infinitivo, terminarão em *ar*, *er* ou *ir*. Essa classificação é chamada de **conjugação**:

1ª conjugação Verbos terminados em AR	2ª conjugação Verbos terminados em ER	3ª conjugação Verbos terminados em IR
Amar	Comer	Sair
Falar	Descer	Cair
Dançar	Fazer	Sorrir

Tempos e Modos Verbais

Todos os verbos apresentam formas, tempos e modos. São modos:

Indicativo

Expressa certeza.

Subjuntivo

Expressa dúvida.

Imperativo

Expressa uma ordem ou orientação.

Além disso, os verbos apresentam formas nominais. São elas:

- **Particípio**

Indica a ação que já foi totalmente concluída.

Também pode ser considerado adjetivo.

Ex.: *O texto **lido** foi emocionante.*

- **Gerúndio**

Indica a ação que ocorre no momento da elocução.

Também pode ser considerado advérbio.

Ex.: *Fiquei em casa **lendo** o livro novo.*

- **Infinitivo**

Indica a ação verbal sem flexão de pessoa, tempo ou modo.

Também pode ser considerado substantivo.

Ex.: *O **entardecer** foi lindo.*

Tempos Verbais

Os tempos verbais são classificados para definir a relação temporal entre a ação e o momento em que se fala sobre ela. São eles:

- **Presente**

Indica a ação que acontece no momento da elocução:

Ex.: *Eu **estou** em casa.*

- **Pretérito Perfeito**

Indica a ação concluída no passado:

Ex.: *Eu **comi** a torta de limão.*

- **Pretérito Imperfeito**

Indica uma ação que não foi plenamente concluída e que não tem limites claramente estabelecidos:

Ex.: *Ele me **ligou** enquanto eu **comia**.*

- **Pretérito Mais-que-Perfeito**

Indica uma ação que foi plenamente concluída antes de outra ação também concluída:

Ex.: *Meu irmão **viajara** muito antes de casar.*

- **Futuro do Presente**

Indica a ação futura em relação ao momento da elocução:

Ex.: ***Viajarei** na próxima semana.*

- **Futuro do Pretérito**

Indica a ação que, naquele momento era futura, mas no momento da elocução é passado:

Ex.: *Eu **perderia** o voo se ele não tivesse me dado carona.*

Flexão do Verbo

Observe o exemplo a seguir:

Comer

Eu **como**

Tu **comes**

Ele **come**

Nós **comemos**

Vós **comeis**

Eles **comem**

Observe que a primeira parte do verbo, *com-*, não é alterada, o que muda é o final. Isso significa que a primeira parte é o **radical**. Nos verbos regulares, o radical nunca muda. O que se altera são as terminações, indicando **tempo** e **pessoa**.

Observe os verbos a seguir:

Falar

Radical: fal-

Eu **falo**

Tu **falas**

Ele **fala**

Nós **falamos**

Vós **falais**

Eles **falam**

Observe que o radical do verbo não muda. Quando isso acontece, o verbo recebe o nome de **regular**.

Quando ocorre mudança no radical ou quando a terminação não é a mesma dos demais verbos da mesma conjugação, o verbo é chamado **irregular**:

Ouvir

Radical: ouv-

Eu **ouço**

Tu **ouves**

Ele **ouve**

Nós **ouvimos**

Vós **ouvir**

Eles **ouvem**

Observe que na primeira pessoa houve alteração do radical. Além de regulares e irregulares, os verbos também podem ser:

Abundantes

Quando há mais de uma forma de particípio:

- Aceitar - aceito/aceitado
- Expulsar - expulsado/expulso
- Salvar - salvo/salvo

Anômalos

Quando há mais de uma mudança no radical. São verbos que não obedecem às regras de conjugação verbal dos demais:

Ser

Eu **sou**

Tu és

Ele é

Nós **somos**

Vós **sois**

Ele é

Locução Verbal

Observe o exemplo a seguir:

Ex.: Estou fazendo um curso de Francês.

O verbo principal nesta oração é *fazendo*, no gerúndio, mas vem acompanhado por um verbo auxiliar, *estou*.

Locução verbal é todo conjunto formado por um verbo principal + um verbo auxiliar. O verbo principal pode estar no gerúndio, particípio ou infinitivo:

Ex.: Isso já foi feito antes.

Verbo auxiliar + verbo principal no particípio

Ex.: Vou falar com eles antes do fim da aula.

Verbo auxiliar + verbo principal no infinitivo

Tipos de Verbo

Os verbos dividem-se em tipos, de acordo com o seu significado. São eles:

Intransitivo

Quando o sentido do verbo é completo e não exige complemento.

Ex.: Meu vizinho morreu.

Transitivo

Quando o sentido do verbo não é completo e é necessário um complemento para que faça sentido. Dentre os transitivos, pode ser:

Transitivo Direto

Quando exige um complemento que não é seguido por preposição (objeto direto):

Ex.: Comprei uma bolsa.

Transitivo Indireto

Quando exige um complemento que é seguido por preposição (objeto indireto):

Ex.: Gosto de cantar.

Transitivo Direto e Indireto (Bitransitivo)

Quando exige dois complementos para fazer sentido:

Ex.: Entreguei uma carta ao porteiro.

Verbo de Ligação

Quando não exprime uma ação e sim uma característica do sujeito:

Ex.: Marina é bonita.

São verbos de ligação:

- Ser
- Estar
- Continuar
- Andar
- Parecer
- Permanecer
- Ficar

Verbo Auxiliar

Nas locuções verbais, é o verbo que precede o verbo principal, normalmente identificando o sujeito e o tempo verbal:

Ex.: Os convidados foram arrumar a mesa.

Vozes Verbais

O verbo possui diferentes vozes, que indicam quem pratica e quem recebe a ação:

Ativa

Quando o sujeito pratica a ação:

Ex.: Coloquei um vaso na mesa.

Passiva Analítica (verbo ser + verbo no particípio)

Quando o sujeito recebe a ação, praticada por outro elemento, o agente da passiva:

Ex.: Um vaso foi colocado na mesa por mim.

(sujeito paciente)

(agente da passiva)

Passiva Sintética (verbo na 3ª pessoa + pronome se)

Quando o sujeito recebe a ação, mas o agente não aparece:

Ex.: Colocou-se um vaso na mesa.

Reflexiva

Quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo:

Ex.: A menina penteou-se demoradamente.



ANOTAÇÕES

5. Sintaxe

5.1. Frase

Observe os exemplos:

Exs.: *Cuidado!*

Estou cansada.

Passei no concurso!

Mentira!

Jura?

Anda logo!

Toda palavra ou conjunto de palavras organizada de maneira coerente e que transmita informações ou tenha sentido é considerada **frase**.

Classificação da Frase

De acordo com o seu **significado**, uma frase pode ser:

Declarativa ou afirmativa:

Ex.: *Eu gosto de você.*

Interrogativa:

Ex.: *Você sabe que dia é a prova?*

Exclamativa:

Ex.: *Mentira!*

Imperativa:

Ex.: *Fique onde está.*

Nominal

Quando não possui verbos:

Exs.:

Corra!

Bom dia!

Verbal

Quando possui verbos:

Exs.:

*João **gosta** de Química.*

*As crianças **brincavam** no quintal.*

*Os meninos **são** muito agitados.*

A frase verbal também é considerada *oração*.

5.2. Oração

Todo enunciado que faz sentido e que possui verbo é considerado *oração*.

Exs.:

***Cansei** de esperar.*

*Eles **estão estudando** muito para a prova.*

*As meninas **passaram** horas se **arrumando** para a festa.*

Período

Toda oração é chamada também de período, que pode ser:

Simples

Quando possui apenas um verbo, ou seja, apenas uma oração:

Exs.:

*Eles **gostaram** do bolo.*

*As roupas **secaram** no varal.*

Composto

Quando possui mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração:

Exs.: ***Queremos** que as coisas **sejam resolvidas** logo.*

1ª oração

2ª oração

***Era** tarde quando **chegamos** do trabalho.*

1ª oração

2ª oração

Quando houver uma locução verbal, será contado apenas o verbo principal, ou seja, será apenas uma oração:

Ex.: ***Vai ficar** tarde para **ligar** para ela.*

1ª oração

2ª oração

5.2.1 Termos Essenciais da Oração

Observe o trecho a seguir:

Ex.: *Os alunos gostam das aulas de Inglês.*

A oração faz sentido porque possui dois elementos essenciais: sujeito e predicado.

Sujeito é o termo sobre o qual a oração fala.

Predicado é o que se fala sobre o sujeito.

Ex.: *Os **alunos** gostam das aulas de Inglês.*

Sujeito

Predicado

Sujeito

Núcleo do Sujeito

É o termo essencial na identificação do sujeito:

Ex.: *Os alunos.*

Artigo substantivo

Núcleo do sujeito: alunos

Tipos de Sujeito

Determinado

Quando é possível identificar o sujeito, ele é chamado *sujeito determinado*. Ele pode ser:

• Simples

Quando possui apenas um núcleo:

Ex.: ***Meus filhos** gostam de almoçar aqui.*

Núcleo: *filhos*.

• Composto

Quando possui mais de um núcleo:

Ex.: ***Meus filhos e meus netos** gostam de almoçar aqui.*

Núcleo: *filhos, netos*.

• Oculto

Quando o sujeito não aparece na oração, mas é possível identificá-lo através do verbo:

Ex.: ***Gostei** de almoçar aqui.*

Sujeito: eu.

Ex.: ***Fomos** embora cedo.*

Sujeito: nós.

Indeterminado

Pode ser representado de duas maneiras:

1. Verbo na 3ª pessoa do plural.

Chegaram atrasado.

Falaram sobre ele.

Reclamaram dos preços.

Disseram que a fila estava enorme.

Note que nos períodos acima não é possível identificar o agente das ações. Por isso, é chamado sujeito indeterminado.

Observação: Dependendo do contexto, o verbo na 3ª pessoa não significará sujeito indeterminado.

Ex.: Os meninos vieram do banco. Disseram que a fila estava enorme.

Sujeito: os meninos – implícito na oração e identificado graças ao contexto.

2. Verbo + partícula “se”

Ex.: Confia-se muito em medicamentos.

Sujeito: ?

A partícula “se”, nesse caso, atua como índice de indeterminação do sujeito. Essa construção ocorrerá com verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação. Observe:

Precisa-se de vendedores.

verbo transitivo indireto

Quem precisa?

Sujeito indeterminado.

Vive-se melhor no campo.

verbo intransitivo

Quem vive?

Sujeito indeterminado.

Oração sem Sujeito

Em alguns casos, a ação expressa pelo verbo não terá sujeito. São eles:

Haver

Quando significar existir, acontecer, realizar:

Exs.:

Há muita gente passando fome. (existe)

O que **houve**? (aconteceu)

Houve uma cerimônia rápida em homenagem aos pais. (realizou-se)

Fazer, Ser e Estar

Quando significar tempo decorrido ou tempo decorrido de um fenômeno da natureza:

Exs.:

Faz dias que não a vejo.

Faz dias que chove.

Estava calor.

Verbos que expressam fenômenos da natureza

Ex.:

Amanheceu, embora ninguém tivesse dormido.

Choveu a noite inteira.

Faz anos que não **neva** aqui.

Predicado

Embora seja possível existir oração sem sujeito, não existe oração sem predicado.

Ex.: Faz duas semanas que não a vejo.

Predicado

Predicado Verbal

É o predicado cujo verbo indica uma ação:

Ex.: Os **meninos levantaram** com pressa.

As águas **correm** depressa nessa parte do rio.

O núcleo do predicado verbal sempre será o verbo:

Ex.: Os meninos **levantaram** cedo.

Sujeito Predicado

Núcleo do predicado: *levantaram*

Predicado Nominal

É o predicado cujo verbo indica um estado do sujeito:

Ex.: Os alunos **parecem** cansados.

Raul **estava** atrasado quando me encontrou.

Os verbos do predicado nominal são os **verbos de ligação**, que não indicam ação mas características do sujeito. Os principais verbos de ligação são:

Andar

Continuar

Estar

Ficar

Parecer

Permanecer

Ser

Assim como ocorre no predicado verbal, o núcleo do predicado nominal será o verbo de ligação:

Ex.: Os alunos **parecem** cansados.

Sujeito Predicado

Núcleo do predicado: *parecem*

Predicado Verbo-Nominal

Em alguns casos, o predicado verbal e o predicado nominal aparecerão juntos, ou seja, o predicado indicará uma ação e um estado do sujeito:

Ex.: Os meninos **subiram** as escadas **apressados**.

Sujeito Ação

Estado

(Estavam apressados.)

O predicado verbo-nominal apresentará dois núcleos: os verbo de ação e o verbo de ligação.

No exemplo apresentado acima, o núcleo será: *subiram* e *apressados*.

5.2.2 Termos Integrantes da Oração

Em alguns casos, o verbo ou nome expresso na oração não apresenta sentido completo, exigindo um complemento para que a informação seja transmitida. Estes complementos, por não serem opcionais mas obrigatórios, são chamados de termos integrantes da oração. Eles são divididos em: objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva.

Objeto Direto

É o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto. Observe o exemplo a seguir:

Ex.: **Compramos** frutas na feira.

O verbo comprar não possui sentido completo. Ou seja: é um verbo transitivo e exige um complemento para que a oração fique clara.

Como este complemento é ligado a ele de maneira direta, sem o auxílio de uma preposição, é chamado objeto **direto**.

Objeto Indireto

É o termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto. Observe o exemplo a seguir:

Ex.: *Eu **gostei** da viagem.*

O verbo gostar não possui sentido completo. Ou seja: é um verbo transitivo e exige um complemento para que a oração fique clara.

Como este complemento é ligado a ele de maneira indireta, com o auxílio de uma preposição, é chamado objeto **indireto**.

Complemento Nominal

Em alguns casos, o termo que terá o sentido incompleto e exigirá um complemento será um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio). Observe o exemplo a seguir:

Ex.: *A **saudade de casa** agitava a menina.*

Substantivo complemento nominal

Agente da Passiva

Quando o verbo aparece na voz passiva, ou seja, com sujeito paciente, o termo que pratica a ação verbal será chamado **agente da passiva**:

Ex.: *A festa foi paga **pelos funcionários do banco**.*

Sujeito paciente Agente da passiva

Se a oração for passiva para voz ativa, o agente da passiva será sujeito:

Ex.: ***Os funcionários do banco** pagaram a festa.*

sujeito

5.2.3 Termos Acessórios da Oração

Adjunto Adnominal

Assim como o complemento nominal, o adjunto adnominal completa o sentido de um nome, caracterizando-o.

Ex.: ***As luzes de Natal** enfeitavam a sala.*

Adjunto adnominal

Os termos que completam o sentido de um nome podem ser artigos, adjetivos ou numerais:

Ex.: *A cidade inteira acordou com **uma** sensação **estranha**.*

Artigo numeral adjetivo

Diferença entre Adjunto Adnominal e Complemento Nominal

Considerando que ambos completam o sentido de um nome, é comum ter dúvidas entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Para distingui-los, é importante observar os critérios abaixo:

Complemento nominal	Adjunto adnominal
Sempre com preposição	Nem sempre com preposição
Se relaciona com substantivos, adjetivos e	Se relaciona somente com substantivos, nunca com adjetivos ou advérbios
Nunca se relaciona com substantivos concretos	Se relaciona com substantivos concretos
	Transmite a ideia de posse

Adjunto Adverbial

São termos que completam o sentido de um verbo, adjetivo ou outro advérbio, modificando-os ou definindo-os:

Ex.: *Os mais novos **chegaram rapidamente**.*

verbo adjunto adverbial

Aposto

Observe o exemplo a seguir:

Ex.: *João, **morador do térreo**, reclamou do barulho das crianças na garagem.*

O termo destacado acrescenta uma informação sobre o sujeito, identificando-o ou caracterizando-o. Este termo é chamado *aposto*.

Exs.:

*São Paulo, **maior cidade do país**, luta contra a poluição.*

***Fascinadas com o parque**, as meninas não queriam ir embora.*

Vocativo

Observe os exemplos a seguir:

Exs.:

***Marina**, você viu o edital do concurso?*

***Crianças**, já bateu o sinal!*

*Corram, **meninas**, vocês vão se atrasar!*

Observe que os termos assinalados não possuem relação sintática com os enunciados. Trata-se de uma **interlocução**, uma relação entre quem fala e quem ouve.

5.3. Período Composto

Observe as orações a seguir:

Exs.:

Fui à fazenda.

Cheguei à fazenda e corri para ver o lago.

Gostei de andar pela fazenda.

A primeira oração possui apenas um verbo e o sentido completo. Trata-se, portanto, de um **período simples**, ou uma oração absoluta.

No segundo caso, temos duas orações, ou seja, dois verbos, com sentidos completos e independentes uma da outra.

Ex.: *Cheguei à fazenda. Corri para ver o lago.*

Cheguei à fazenda e corri para ver o lago.

Por possuir mais de um verbo, trata-se de um **período composto**.

Por serem as orações independentes, trata-se de um período composto por coordenação. As orações são **coordenadas**.

No terceiro caso, as duas orações não possuem sentido completo e independente:

Ex.: *Gostei de andar pela fazenda.*

As orações dependem uma da outra para ter sentido, não sendo, portanto, independentes. Neste caso, trata-se de um período composto por subordinação. Há uma oração principal e uma **oração subordinada**.

5.3.1. Período Composto

por Coordenação

As orações coordenadas são aquelas que possuem sentido independente.

As orações coordenadas podem ser:

Sindéticas

Quando possuem elemento de ligação, normalmente representado pelas conjunções:

Ex.: *Cheguei tarde e logo dormi.*

Assindéticas

Quando não possuem elemento de ligação, normalmente representado pelas conjunções:

Ex.: *Tentou, cansou, desistiu.*

1ª oração 2ª oração 3ª oração

Aditivas

São as orações que dão a ideia de adição. Normalmente são ligadas por uma conjunção aditiva:

Ex.: *Chegou cansada e logo foi dormir.*

Alternativas

São as orações que dão a ideia de alternância. Normalmente são ligadas por uma conjunção alternativa:

Ex.: *Ou chega atrasado ou sai mais cedo.*

Adversativas

São as orações que dão a ideia de oposição. Normalmente são ligadas por uma conjunção adversativa:

Ex.: *Chegou cansada, mas deu atenção aos filhos.*

Explicativas

São as orações que dão a ideia de explicação. Normalmente são ligadas por uma conjunção explicativa:

Ex.: *Estava chateado, pois não conseguiu o emprego que queria.*

Conclusivas

São as orações que dão a ideia de conclusão. Normalmente são ligadas por uma conjunção conclusiva:

Ex.: *Choveu o dia inteiro, portanto não poderemos realizar a reunião no gramado.*

5.3.2. Período Composto

por Subordinação

O período composto por subordinação é caracterizado pela presença de uma oração principal e uma a ela subordinada.

A classificação das orações subordinadas é semelhante à classificação dos termos no período simples. A diferença é que o termo será representado por uma oração.

Oração Subordinada Substantiva

As orações subordinadas substantivas classificam-se em:

Oração subordinada substantiva:	Função:
Subjetiva	Sujeito da oração principal
Objetiva direta	Objeto direto da oração principal
Objetiva indireta	Objeto indireto da oração principal
Completiva nominal	Complemento nominal (de um termo) da oração principal
Apositiva	Aposto da oração principal
Predicativa	Predicativo do sujeito da oração principal

As orações subordinadas substantivas exercem a mesma função sintática que os substantivos exerceriam na oração. Observe:

Ex.: *Mariana gosta de doces.*

gostar: VTI

de doces: OI

Ex.: *Mariana gosta de passear com o cachorro.*

Gostar: VTI

de passear com o cachorro: por possuir verbo, é uma oração subordinada com função de OI. Portanto, trata-se de uma oração subordinada substantiva objetiva indireta.

Subjetiva

A oração subordinada substantiva subjetiva tem a função de sujeito da oração principal:

Exs.: Não **convém** falar mal dos outros.

Foi **avisado** que a reunião ia demorar.

Objetiva Direta

A oração subordinada objetiva direta tem a função de objeto direto da oração principal:

Ex.: As meninas **falaram** que você gostou do presente.

VTD

Objetiva Indireta

A oração subordinada objetiva indireta tem a função de objeto indireto da oração principal:

Ex.: Os alunos **gostaram** de falar sobre as férias

VTI

Completiva Nominal

A oração subordinada completiva nominal tem a função de complemento nominal de um nome da oração principal:

Ex.: Nós ficamos **cansados** por viajar tanto tempo.

nome incompleto

Apositiva

A oração subordinada apositiva tem a função de aposto da oração principal:

Ex.: Uma coisa era certa: **nada seria como antes**.

Predicativa

A oração subordinada predicativa tem a função de predicado da oração principal.

Acontece quando a oração principal apresenta um verbo de ligação:

Ex.: Meu medo era que chovesse no dia da viagem.

VL



ANOTAÇÕES

5.4. Sintaxe de Concordância

5.4.1. Concordância Nominal

Observe o exemplo a seguir:

Ex.: *As lindas **flores** foram colhidas pelo meu marido.*

Observe que o substantivo, em destaque, está no feminino plural. Portanto, todos os termos relacionados a ele devem ser flexionados, concordando com ele.

Os artigos, adjetivos e verbos sempre concordam com o substantivo a que se referem.

Quando houver mais de um substantivo, há duas opções:

- O adjetivo pode passar para o plural, concordando com todos os substantivos:

Ex.: *Era obrigatório usar calça, camisa e avental **brancos**.*

- O adjetivo pode concordar apenas com o último substantivo:

Ex.: *Era obrigatório usar calça, camisa e avental **branco**.*

- Se o último substantivo for feminino, o adjetivo pode concordar com ele em gênero e número, relacionando-se apenas com ele:

Ex.: *Era obrigatório usar calça, avental e camisa **branca**.*

- Quando for precedido de vários substantivos, o adjetivo deverá concordar:

- Com o primeiro:

Ex.: *Eram boas casas, localização e infraestrutura.*

- Com todos, no plural:

Exs.: *Eram bons clientes, amigos e empresários.*

Eram boas mães, clientes e empresárias.

5.4.2 Concordância Verbal

Observe o exemplo a seguir:

Ex.: *Os funcionários da clínica **gostaram** do novo uniforme.*

O verbo deverá sempre concordar com o sujeito. Neste caso, *funcionários*, na terceira pessoa do plural.

Observe as demais regras de concordância verbal:

- Se o sujeito for um substantivo coletivo, embora expresse a ideia de plural, o verbo deverá permanecer no singular:

Ex.: ***Foi** o cardume mais lindo que já vi!*

- Se a oração estiver na voz passiva, com sujeito indeterminado, o verbo ficará na terceira pessoa do singular:

Ex.: ***Precisa-se** de vendedores.*

- Se o verbo vier acompanhado do pronome apassivador “se”, deverá concordar com o sujeito:

Ex.: ***Alugam-se** barcos.*

- Quando o sujeito for a expressão “a maioria”, poderá ser utilizado no plural ou no singular:

Ex.: ***A maioria** dos funcionários **utiliza** vale-transporte.*

*Os funcionários **utilizam** vale-transporte.*

- Quando o sujeito for composto, o verbo ficará no plural quando aparecer depois do sujeito:

Ex.: *Filhos e netos **aplaudiram** o discurso do jardineiro.*

- Quando o verbo aparecer antes do sujeito composto, poderá aparecer no plural ou no singular concordando com o primeiro termo:

Ex.: ***Chegaram** a filha, o genro e os netos.*

***Chegou** a filha, o genro e os netos.*

- O verbo “ser”, quando indica tempo ou distância, concordará com o predicativo:

Ex.: ***São** seis quilômetros daqui até a cidade.*

- Verbos que indicam fenômenos da natureza, por não possuírem sujeito, ficarão sempre na terceira pessoa do singular:

Ex.: ***Ventou** a semana toda.*

***Choveu** por três dias.*

- O verbo “haver”, quando apresentar o sentido de “existir”, será impessoal e ficará sempre na terceira pessoa do singular:

Ex.: ***Há** várias coisas para fazer aqui.*

- Os verbos “haver” e “fazer”, quando indicarem tempo, também serão impessoais e ficarão sempre na terceira pessoa do singular:

Exs.: ***Faz** duas semanas que não como doces.*

***Há** meses que não vou até lá.*

5.5. Colocação Pronominal

A colocação pronominal pode ocorrer de três formas:

Próclise	Antes do verbo	Eu te enviarei os documentos.
Ênclise	Depois do verbo	Eu enviarei -lhe os documentos.
Mesóclise	Inserido no verbo	Eu enviarei -te- os documentos.

Antes de estabelecer as regras de uso de cada caso acima, é importante ressaltar que os pronomes átonos não podem iniciar uma frase. Portanto, quando for inevitável seu uso, utiliza-se um recurso conhecido como “eufonia”. Observe:

Ex.: *Não **te** vi ontem na festa.*

Se a oração for afirmativa, para que o pronome átono não inicie a oração, acrescenta-se o sujeito:

Ex.: *Eu **te** vi ontem na festa.*

***Te** amo.*

*Eu **te** amo.*

Próclise

Alguns termos são chamados fatores de próclise por obrigarem os pronomes oblíquos a se posicionarem antes do verbo. Quando estes fatores estão presentes, a estrutura da oração será, obrigatoriamente:

Fator de próclise + pronome + verbo

Fator de próclise	Exemplo	Exemplo de oração
Advérbios	Ontem, agora, felizmente, alegremente, etc.	Agora me agradece como se nada tivesse acontecido.
Conjunções subordinativas	Que, embora, se, etc.	Ele pediu que lhe entregasse a carta.
Palavras negativas	Não, nunca, nem, nada, etc.	Nunca me esqueci dos livros lidos na infância.
Pronomes indefinidos	Uns, alguém, ninguém, etc.	Ninguém me pediu ajuda.
Pronomes relativos	Que, qual, onde, quem, etc.	Este é o homem que me emprestou o casaco.

Mesóclise

A mesóclise só será obrigatória quando a oração possuir, ao mesmo tempo, dois casos:

Verbo no futuro iniciando a oração	Falar-te-ia sobre meus sentimentos.
Ausência de palavra atrativa exigindo próclise	Mentir-lhes-emos se precisar.

Ênclise

A ênclise somente será obrigatória em dois casos:

Quando o verbo iniciar a oração	Contei-lhe toda a verdade.
Quando o verbo for precedido por pausa (sinalizada pela pontuação)	Se você for à biblioteca, traga-me o livro, por favor.

5. 6. Sintaxe de Regência

5.6.1 Regência Nominal

Observe os exemplos a seguir:

Exs.: Temos muito **admiração pelo** seu trabalho.

A atitude dele durante a reunião foi **contrária ao** esperado.

Tenho certeza de que você tem **capacidade para** fazer um ótimo trabalho.

Observe que os nomes são acompanhados por preposições que lhes dão sentido. Estas preposições ligam os nomes aos termos de maneira coerente.

Cada nome possui um ou mais preposições específicas que devem acompanhá-los. Esta colocação correta é chamada **regência nominal**.

Nomes e respectivas regências			
Acessível : a	Contíguo: a	Imbuído: de, em	Preferível: a
Acostumado: a, com	Contrário: a	Impróprio: para	Prejudicial: a
Afável: com, para, a	Curioso: de	Incompatível: com	Presente: a
Aflito: com, por	Descontente: com	Indeciso: em	Prestes: a
Agradável: a	Desejoso: de	Inepto: para	Propenso: a, para
Alheio: a, de	Devoto: a, de	Insensível: a	Propício: a
Alusão: a	Diferente: de	Liberal: com	Próximo: a, de
Ambicioso: de	Entendido: em	Medo: a, de	Relacionado: com, a
Análogo: a	Equivalente: a	Misericordioso: com, para, com	Residente, situado, sito, morador: em
Ansioso: de, para, por	Essencial: para	Natural: de	Respeito: a, com, para com
Apaixonado: de (entusiasmado), por (enamorado)	Fácil: de	Necessário: a	Satisfeito: com, de, em, por
Apto: a, para	Falho: de, em	Nocivo: a	Semelhante: a
Aversão: a, por	Fanático: por	Obediência: a	Sensível: a
Ávido: de, por	Favorável: a	Ódio: a, contra	Suspeito: de
Benéfico: a	Favorável: a	Ojeriza: a, por	União: a, com, de, entre
Capacidade: de, para	Generoso: com	Paralelo: a, com, entre	Único: a, em
Capaz: de, para	Grato: a	Parco: em, de	Útil: a, para
Compatível: com	Hábil: em	Parecido: a, com	Vazio: de
Conforme: a (semelhante), com (coerente), em (concorde)	Habitado: a	Passível: de	Versado: em
Constante: de, em	Horror: a	Possível: de	Vinculado: a
Contemporâneo: a, de	Idêntico: a	Possuído: de, por	

5.6.2. Regência Verbal

A relação correta entre o verbo e seus complementos, ou seja, os termos regidos por ele.

Os verbos que exigem complemento, chamados transitivos, se relacionam de duas maneiras com seus complementos:

► Verbos transitivos diretos

São os verbos que não exigem preposição antes de seus complementos:

Ex.: Comprei frutas hoje cedo.

► Verbos transitivos indiretos

São os verbos que exigem preposição antes de seus complementos:

Exs.: Os moradores *gostaram da* pintura do prédio.

Fui à cidade de ônibus.

► Verbos transitivos diretos e indiretos

São verbos que exigem dois complementos, sendo um ligado por preposição:

Ex.: Entreguei a carta ao diretor.

► Verbos intransitivos:

São verbos que não exigem complemento:

Ex.: O vizinho do apartamento ao lado *morreu*.

Verbo	Sentido	Regência/Preposição	Pronomes	Exemplos
Chamar	convocar	TD (por)	o,s	O Diretor o chamou à sua presença Chamei por você. (ODp)
	apelidar	TD TI > a	o,a lhe	Chamaram-no (de) charlatão. (PO) Chamaram-lhe (de) charlatão. (PO)
Chegar, vir, ir		VI > a	-	Chegou ao Rio ontem
Custar	ser custoso/difícil	TDI > a	lhe	Custa ao homem o perdão
Implicar	acarretar	TD		Isso implica punição
Lembrar Esquecer		TD	o,a	Lembrou o fato Esqueceu a chave
Lembrar-se Esquecer-se		TI > de	dele	Lembrou-se do fato. Esqueceu-se da chave.
Namorar		TD	o,a	Ele namora minha irmã
Necessitar Precisar		TD TI > de	o, a dele	O País precisa (de) agrônomos. O País precisa deles. O País precisa-os.
(Des)obedecer		TI > a	lhe (pessoa)	Os filhos obedecem aos pais. Não devemos desobedecer-lhes.
Morar, residir		VI > em	-	Mora na Rua XV de Novembro
Pagar Perdoar	coisa	TD	o, a	Deus perdoe nossos pecados
	pessoa	TI > a	lhe	Perdoei aos meus devedores. Perdoei-lhes.
Preferir	algo a alguma coisa	TDI > a		Prefiro água a sucos.
Proceder	dar início, realizar	TI > a	a ele/ela	O professor procedeu-lhe.
Querer	desejar	TD	o,a	Ele não a quis para esposa.
	amar, ter afeto a	TI > a	lhe	Juro que lhe quero muito.
Referir-se		TI > a	a ele	Referiu-se à ajuda coletiva. (a ela)
Responder	dizer ou escrever em resposta	TI > a TDI	lhe	Respondeu ao telegrama. Respondeu-lhe que estava doente.
Visar	fazer pontaria pôr visto em	TD	o,a	Visou o alvo e atirou. O banco visou o cheque.
	pretender	TI > a	a ele	O vestibla visa a uma vaga na universidade. (a ela)

Agradar	causar agrado	TI > a	lhe	O vestibular agradou aos calouros.
Ajudar		TD	o, a	O filho ajudava o pai na roça.
Aludir	fazer, referência	TI > a TDI	a ele	Aludiu aos fatos acontecidos. (a eles) Aludiu os fatos aos ouvintes.
Ansiar	causar mal-estar, angustiar	TD	o, a	O cansaço ansiava-o.
	desejar ardentemente	TD TI > por	o, a por ele	Minha alfa anseia o infinito. Ansiava por me ver fora de casa.
	padecer ânsias	VI	-	Anseio em viagens.
Aspirar	sorver, respirar	TD	o, a	Aspirava o cheiro das rosas abertas.
	desejar, pretender	TI > a	a ele	O vestiba aspira a ser médio. (a isso)
Assistir	prestar assistência	TD	o, a	O médico assiste o doente. Os missionários são assistidos por Deus.
	presenciar, ver	TI > a	a ele	porque não assistes às aulas, vestiba? Tenho assistido a elas (às aulas)
	caber, ser de direito	TI > a	lhe	Não lhe assiste o direito de oprimir os vestibas.
	morar, residir	VI > em		Assistirei na capital enquanto estiver estudando.

5.6.3. Crase

Quando um termo exigir, pela regência, o uso da preposição **a**, e o termo seguinte for um substantivo feminino, precedido pelo artigo **a**, a fusão de ambos os termos será representada pelo uso da crase:

Fui a:

Exs.: Fui ao banco.

Fui à cidade.

Assisti a:

Exs.: Assisti ao filme pela segunda vez.

Assisti à missa emocionada.

A crase também será **obrigatória** quando indicar:

▷ Horário:

O candidato chegou às 16 horas.

▷ Locuções adverbiais:

à força, à vontade, à direita, à esquerda, etc.

▷ Locuções prepositivas:

à espera de, à procura de, à frente de, etc.

▷ Quando a expressão “à moda de” estiver subentendida:

bife à milanesa (à moda milanesa), cabelo à Roberto Carlos (à moda de Roberto Carlos)

▷ A contração entre a preposição “a” + o pronome demonstrativo “aquele”:

Eu me referi àquele material (nesse caso, não importa que o termo ao qual se refere for masculino, pois não há o artigo “a”, e sim o pronome “aquele”)

A crase é **facultativa** antes de:

▷ Pronome possessivo:

Entregarei isso a minha mãe.

Entregarei isso à minha mãe.

▷ Nome feminino:

Entregarei isso a Tina.

Entregarei isso à Tina.

A crase será **proibida** antes de:

▷ Verbos:

A partir de amanhã, as aulas serão semanais.

▷ Substantivos masculinos:

Foram a pé.

- ▷ Pronomes que não admitam o artigo “a” (pronomes pessoais, relativos, indefinidos e demonstrativos):
Refiro-me a uma pessoa muito especial.
Ele se dirigiu a qualquer aluno.
- ▷ Expressões com palavras repetidas:
Cara a cara; palmo a palmo.
- ▷ Antes de “Nossa Senhora” e demais nomes de santas:
Pedi a Nossa Senhora que o guiasse.
Apelei a Santa Rita.
- ▷ Numerais cardinais:
De 20 a 50 pessoas estudam nessas salas.
De 2008 a 2012 eu morei naquela rua.
Exceto antes de horário: Ele chegou às 14 horas.
- ▷ Depois de preposições:
Pedi até a diretora.
- ▷ Quando a preposição “a” aparece sozinha antes de palavra no plural:
Eu me refiro a obras de caridade.
Ele pediu a pessoas importantes.

Não haverá crase quando o termo for precedido pela preposição “de”:

Atendimento **de** segunda **a** sexta.

Mas ela é obrigatória quando houver a preposição “da”:

Da segunda **à** quarta fileira os lugares estão reservados.

Quando indicar lugar, a mesma regra é válida:

Voltei **de** São Paulo. Vou **a** São a Paulo.

Voltei **da** Bahia. Vou **à** Bahia.



ANOTAÇÕES

6. Pontuação

Os sinais de pontuação são recursos gráficos utilizados na linguagem escrita. Sua finalidade é estruturar os textos e estabelecer as pausas e as entonações da fala. Vale destacar que alguns desses sinais server para assinalar as pausas e a entonação da voz na leitura; separar ou isolar termos sintáticos; e esclarecer o sentido de um enunciado, para afastar qualquer ambiguidade.

Por isso, no decorrer deste capítulo, serão apresentados os sinais de pontuação, bem como a função de cada um deles.

Ponto (.)

- a) Indica o fim de um período simples, de uma frase com sentido completo.

Ex.: *Queremos mudar de vida.*

- b) É usado em abreviações.

Exs.:

Sr. (Senhor)

a.C. (antes de Cristo)

num. (numeral)

ex. (exemplo)

etc. (et cetera)

Ponto de Interrogação (?)

- a) Usado em perguntas.

Ex.: *Vocês precisam de algo?*

- b) Indica diversos sentimentos (surpresa, indignação, expectativa).

Exs.:

Os acusados não foram presos? (indignação)

Você foi aprovado? (surpresa)

Saiu o resultado? (expectativa)

Ponto de Exclamação (!)

- a) Expressa sentimentos: empolgação, súplica, reclamação, surpresa.

Exs.:

Vamos para a praia! (empolgação)

Por favor, façam silêncio! (súplica)

Que susto! (surpresa)

- b) Emprega-se no final de interjeições e locuções interjetivas.

Exs.:

"Oh! Meu Deus!"

"Eu te amo!"

- c) Usado depois de vocativos.

Ex.: *Você pode, garoto!*

- 1)** *Pode-se usar interrogação e exclamação juntos.*

Ex.: Que estranho, não?!

- 2)** *Pode-se repetir várias vezes estes sinais de pontuação.*

Ex.:

-Você quer um bônus???

-Quero sim!!!

Reticências (...)

- a) Suprime trechos.

Ex.: *Era uma vez (...)*

- b) Marca continuidade de pensamento ou de enumerações.

Ex.: *Eu gostei dos atores, mas da história...*

Parênteses ()

- a) Indica uma explicação.

Ex.: *A ONU (Organização das Nações Unidas) atua em vários países.*

- b) Fontes bibliográficas.

Ex.: *(SILVA, 2015)*

Aspas (“ ”)

- a) Destaca transcrições, citações.

Ex.: *“É na subida que a canela engrossa.”*

- b) Mostra expressões estrangeiras, neologismos, arcaísmos, gírias, apelidos ou para dar ênfase a qualquer expressão.

Ex.: *“Let’s go”!*

- c) Indica ironia.

Ex.: *“Que anjinho”. Não para quieto.*

- d) Relativiza o sentido de uma expressão.

Ex.: *Os homens, que são “racionais”, acabam com o meio em que vivem.*

Travessão (-)

- a) Marca mudança de interlocutor em um diálogo.

Ex.:

- Oh, Zé! Você trouxe minha encomenda?

- Não, esqueci.

- b) Separa orações intercaladas, como se fossem vírgulas.

Ex.: *Os animais – disse o biólogo – precisam de um ambiente adequado para viver.*

- c) Expressa comentário ou opinião do autor do texto.

Ex.: *Os que já tiveram chance – e o privilégio – de serem aprovados podem contar como se prepararam.*

Dois Pontos (:)

- a) Quando se faz uma citação ou introduzir uma fala.

Ex.:

O policial disse:

- Mãos para cima!

- b) Indica explicação, esclarecimento ou resumo do que foi dito.

Ex.: *Os materiais são estes: caderno, lápis e borracha.*

- c) Marca orações apositivas.

Ex.: *A ordem é esta: que todos estudem.*

- d) Quando se quer indicar uma enumeração.

Ex.: *O Brasil é um país conhecido por: carnaval, futebol e corrupção.*

- e) Na introdução de exemplos, notas e observações.

Ex.: *Obs.: A norma padrão deve ser seguida.*

- f) Em invocações de correspondências.

Ex.: *Prezados Senhores:*

g) Em citações e referências.

Ex.: *Como diz um ditado popular: "Cego é aquele que não quer ver."*

Ponto e Vírgula (;)

a) Separa itens.

Ex.: *Em Português, deve-se estudar: morfologia; sintaxe; semântica.*

b) Pode ser usado para evitar o excesso de vírgulas.

Ex.: *Foram à feira de negócios. José comprou um carro; Paulo, uma moto; João, um barco.*

c) Separa antítese.

Ex.: *Uns mandam; outros obedecem.*

d) Dá maior pausa a conjunções adversativas (mas, porém, contudo, todavia, entretanto, etc.).

Ex.: *A equipe jogou certo; porém, perdeu o jogo.*

Vírgula

A vírgula é um dos sinais de pontuação que mais causam dúvidas quanto ao seu emprego. Para entender esse sinal, é preciso conhecer as regras em que se pode fazer emprego dela, e as regras em que o uso de vírgula é proibido.

Casos em que a Vírgula é Empregada

Separa Vocativo

Ex.: *Venha, meu filho, que temos de chegar cedo.*

Separa Aposto Explicativo

Ex.: *Nós, brasileiros, precisamos lutar por justiça.*

Separa Palavras ou Expressões Explicativas, Conclusivas, Retificativas, Repetidas

Exs.:

Foram ao teatro, isto é, divertiram-se bastante.

As suas dicas, aliás, são perfeitas.

Corri na maratona de domingo, ou melhor, tentei correr.

Separa Termos Assindéticos Coordenados

Ex.: *Era uma mulher bonita, inteligente, decidida.*

Separa Termos Antepostos Desde que Pleonásticos

Exs.:

Aos amigos, entreguei-lhes o convite.

As flores, eu as comprei.

Separa Conjunções Deslocadas

Ex.: *Ele é o diretor; obedeça, pois, suas determinações.*

Separa Locuções Adverbiais Antepostas ao Verbo

Exs.:

No aeroporto, esperavam-se os artistas.

A população, no ano passado, participou das eleições.

Separa Predicativo do Sujeito

Ex.: *Vitor, entusiasmado, gritava muito.*

Separa Datas

Ex.: *Fortaleza, 01 de agosto de 2015.*

Indica Zeugma do Verbo

Ex.: *A primeira aula é sobre verbos; a segunda, sobre pronomes.*

Separa Orações Coordenadas Assindéticas e Sindéticas

Obs.: exceto as aditivas ligadas pela conjunção e, nem; e as ligadas pela conjunção ou.

Exs.:

Estude muito, logo sua aprovação virá.

Estava ansioso, ora andava, ora ficava quieto.

Usa-se Vírgula com a Conjunção e nos Seguintes Casos

→ Em orações com sujeitos diferentes

Ex.: *O homem vendeu o carro, e a mulher não gostou.*

→ Com conjunção adversativa (e=mas)

Ex.: *Chegou a casa, e desistiu de entrar.*

→ No polissíndeto

Ex.: *Faltaram-lhe os amores, e a vida, e a felicidade.*

Separa Orações Adverbiais

→ Obrigatoriamente, quando deslocadas.

Ex.: *Quando sair o resultado, temos dois dias para os recursos.*

→ Facultativamente, quando pospostas (para dar ênfase)

Ex.: *Entreguei o relatório, conforme havia prometido.*

Separa Orações Adjetivas Explicativas

Ex.: *Os políticos, que são eleitos por meio do voto, devem representar a população.*

Separa Orações Interferentes

Ex.: *Nenhuma pesquisa, que tenhamos percebido, abordou tal assunto.*

Quando as vírgulas isolam termos que são acessórios, elas podem ser substituídas por travessões ou parênteses.

Ex.:

Nenhuma pesquisa - que tenhamos percebido - abordou tal assunto.

Separa Orações Adverbiais Reduzidas

Ex.: *Ao terminar a prova, todos podem levar os gabaritos. Considerando o resultado, precisamos estudar mais.*

Casos em que a Vírgula não é Empregada

Sujeito e Verbo

Ex.: *Os senadores amanhã votarão o projeto.*

Verbo Transitivo e Complemento Obrigatório (OD ou OI)

Exs.:

Alguns manifestantes não mostraram a cara.

Muitas pessoas já não confiam em políticos.

Objeto Direto e Objeto indireto

Ex.: *A banca divulgou o resultado aos inscritos.*

Nome e Adjunto Adnominal

Exs.:

A economia brasileira é muito vulnerável.

O carro de polícia está em frente à farmácia.

Nome e Complemento Nominal

Ex.: *Tenho esperança de que o edital seja publicado hoje.*

Verbo de Ligação e Predicativo do Sujeito

Ex.: *Os alunos parecem animados.*

Nome e Aposto Nominativo, Especificativo

Ex.: *O Rio Amazonas é um dos maiores do mundo.*

**ANOTAÇÕES**

7. Gêneros textuais

Neste capítulo, são apresentados alguns gêneros textuais que circulam na sociedade (artigo, ata, atestado, apostila, carta, charge, certidão, circular, declaração, editorial, entrevista, edital, gênero literário, história em quadrinhos, notícia, ofício, parecer, propaganda, poema, reportagem, requerimento, relatório, portaria). Sobre esse assunto, é importante saber que esses gêneros estão relacionados à tipologia textual. Portanto, vale a pena fazer uma síntese dessas tipologias antes de tratarmos diretamente dos gêneros.

Tipologia Textual

Um texto pode ter várias características. Entre elas, estão a tipologia e o gênero textual. A relação é a seguinte: cada tipologia textual possui diversos gêneros textuais. Além disso, geralmente um texto não é escrito com base em apenas uma tipologia, ou seja, podem ser encontradas várias tipologias num texto, mas sempre há alguma que se torna predominante.

As tipologias mais importantes que devemos estudar são: narração, descrição, dissertação, injunção, predição, dialogal.

Narração

Modalidade textual que tem o objetivo de contar um fato, fictício ou não, que aconteceu num determinado tempo e lugar, e que envolve personagens. Geralmente, segue uma cronologia em relação à passagem de tempo. Nesse tipo de texto, predomina o emprego do pretérito.

Os gêneros textuais mais comuns são: conto, fábula, crônica, romance, novela, depoimento, piada, relato, etc.

Descrição

A descrição consiste em fazer um detalhamento, como se fosse um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal ou um objeto. O adjetivo é muito usado nesse tipo de produção textual. As abordagens podem ser tanto físicas quanto psicológicas (que envolvem sentimentos, emoções). Esse tipo de texto geralmente está contido em textos diversos.

Os gêneros textuais mais comuns são: cardápio, folheto turístico, anúncio classificado, etc.

Dissertação

Dissertar significa falar sobre algo, explicar um assunto, discorrer sobre um fato, um tema. Nesse sentido, a dissertação pode ter caráter expositivo ou argumentativo.

Dissertação-Expositiva

O texto expositivo apresenta ideias sobre um determinado assunto. Há informações sobre diferentes temas, em que o autor expõe dados, conceitos de modo objetivo. O objetivo principal é informar, esclarecer.

Os gêneros mais comuns em que se encontra esse tipo de texto são: aula, resumo, textos científicos, enciclopédia, textos expositivos de revistas e jornais, etc.

Dissertação-Argumentativa

Um texto argumentativo defende ideias ou um ponto de vista do autor. Além de trazer explicações, esse tipo de texto busca persuadir, convencer o leitor de algo. O texto, além de explicar, tam-

bém persuade o interlocutor, objetivando convencê-lo de algo. O mais importante é haver uma progressão lógica e coerente das ideias, sem ficar no que é vago, impreciso.

É comum encontrar essa tipologia textual em: sermão, ensaio, monografia, dissertação, tese, ensaio, manifesto, crítica, editorial de jornais e revistas.

Injunção/Instrucional

Com uma linguagem objetiva e concisa, esse tipo de texto orienta como realizar uma ação. Predominantemente, os verbos são empregados no modo imperativo, todavia há também o uso do infinitivo e do futuro do presente do modo indicativo.

Temos como gêneros textuais mais comuns: ordens; pedidos; súplica; desejo; manuais e instruções para montagem ou uso de aparelhos e instrumentos; textos com regras de comportamento; textos de orientação (ex.: recomendações de trânsito); receitas, cartões com votos e desejos (de natal, aniversário, etc.).

Predição

A predição tem por características a informação e a probabilidade. O intuito é prever algo ou levar o interlocutor a crer em alguma coisa que ainda irá ocorrer.

Os gêneros em que mais são encontrados essa tipologia são: previsões astrológicas, previsões meteorológicas, previsões escatológicas/apocalípticas.

Dialogal/Conversacional

A base para esta tipologia textual é o diálogo entre os interlocutores. Nesse tipo de texto, temos um locutor (quem fala), um assunto, um receptor (quem recebe o texto). Ou seja, temos um diálogo entre os interlocutores (locutor e receptor).

Os gêneros em que essa tipologia ocorre são: entrevista, conversa telefônica, chat, etc.

Gêneros Textuais

Os gêneros textuais podem ser textos orais ou escritos, formais ou informais. Eles possuem características em comum, como a intenção comunicativa, mas há algumas características que os distinguem uns dos outros.

Gêneros Textuais e Esferas de Circulação

Cada gênero textual está vinculado a uma esfera de circulação, ou seja, um lugar comum em que ele pode ser encontrado.

Cotidiana

Adivinhas, Diário, Álbum de Família, Exposição Oral, Anekdotes, Fotos, Bilhetes, Músicas, Cantigas de Roda, Parlendas, Carta Pessoal, Piadas, Cartão, Provérbios, Cartão Postal, Quadrinhos, Causos, Receitas, Comunicado, Relatos de Experiências Vividas, Convites, Trava-Línguas, *Curriculum Vitae*.

Literária/Artística

Autobiografia, Letras de Músicas, Biografias, Narrativas de Aventura, Contos, Narrativas de Enigma, Contos de Fadas, Narrativas de Ficção, Contos de Fadas Contemporâneos, Narrativas de Humor, Crônicas de Ficção, Narrativas de Terror, Escultura, Narrativas Fantásticas, Fábulas, Narrativas Míticas, Fábulas Contemporâneas, Paródias, Haicai, Pinturas, Histórias em Quadrinhos, Poemas, Lendas, Romances, Literatura de Cordel, Tankas, Memórias, Textos Dramáticos.

Científica

Artigos, Relato Histórico, Conferência, Relatório, Debate, Palestra, Verbetes, Pesquisas.

Escolar

Ata, Relato Histórico, Cartazes, Relatório, Debate, Regrado, Relatos de Experiências, Diálogo/Discussão Argumentativa Científicas, Exposição Oral, Resenha, Júri Simulado, Resumo, Mapas, Seminário, Palestra, Texto Argumentativo, Pesquisas, Texto de Opinião, Verbetes de Enciclopédias.

Jornalística

Imprensa: Agenda Cultural, Fotos, Anúncio de Emprego, Horóscopo, Artigo de Opinião, Infográfico, Caricatura, Manchete, Carta ao Leitor, Mapas, Mesa Redonda, Cartum, Notícia, Charge, Reportagens, Classificados, Resenha Crítica, Crônica Jornalística, Sinopses de Filmes, Editorial, Tiras, Entrevista (oral e escrita).

Publicidade: Anúncio, Músicas, Caricatura, Paródia, Cartazes, Placas, Comercial para TV, Publicidade Comercial, E-mail, Publicidade Institucional, Folder, Publicidade Oficial, Fotos, Texto Político, Slogan.

Política

Abaixo-Assinado, Debate Regrado, Assembleia, Discurso Político, Carta de Emprego, Fórum, Carta de Reclamação, Manifesto, Carta de Solicitação, Mesa Redonda, Debate, Panfleto.

Jurídica

Boletim de Ocorrência, Estatutos, Constituição Brasileira, Leis, Contrato, Ofício, Declaração de Direitos, Procuração, Depoimentos, Regimentos, Discurso de Acusação, Regulamentos, Discurso de Defesa, Requerimentos.

Social

Bulas, Relato Histórico, Manual Técnico, Relatório, Placas, Relatos de Experiências Científicas, Resenha, Resumo, Seminário, Texto Argumentativo, Texto de Opinião, Verbetes de Enciclopédias.

Midiática

Blog, Reality Show, Chat, Talk Show, Desenho Animado, Telejornal, E-mail, Telenovelas, Entrevista, Torpedos, Filmes, Vídeo Clip, Fotoblog, Videoconferência, Home Page.

Exemplos de Gêneros Textuais

Artigo

O artigo de opinião é um gênero textual que faz parte da esfera jornalística e tem por finalidade a exposição do ponto de vista sobre um determinado assunto. Assim como a dissertação, ele também se compõe de um título, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão.

Ata

A ata tem como finalidade registrar ocorrências, resoluções e decisões de reuniões, sessões realizadas por algum órgão, setor, entidade, etc.

Estrutura da ata:

- ▷ Dia, mês, ano e hora (por extenso)
- ▷ Local da reunião
- ▷ Pessoas presente, devidamente qualificadas

▷ Ordem do dia (pauta)

▷ Fecho

Observações:

- ▷ Não há disposição quanto à quantidade de pessoas que deve assinar a ata; pode ser assinada apenas pelo presidente e secretário.
- ▷ A ata deve ser redigida de modo que não sejam possíveis alterações posteriores à assinatura (há o emprego de expressões “digo” e “em tempo”).
- ▷ Não há parágrafos ou alíneas.
- ▷ A ata é o registro fiel.

Atestado

Atestado é o documento mediante o qual a autoridade comprova um fato ou situação de que tenha conhecimento em razão do cargo que ocupa ou da função que exerce. Destina-se à comprovação de fatos ou situações passíveis de modificações frequentes. É uma mera declaração, ao passo que a certidão é uma transcrição. Ato administrativo enunciativo, o atestado é, em síntese, afirmação oficial de fatos.

Partes:

- ▷ Título ou epígrafe: denominação do ato (atestado).
- ▷ Texto: exposição do objeto da atestação. Pode-se declarar, embora não seja obrigatório, a pedido de quem e com que finalidade o documento é emitido.
- ▷ Local e data: cidade, dia, mês e ano da emissão do ato, podendo-se também citar, preferentemente sob forma de sigla, o nome do órgão em que a autoridade signatária do atestado exerce suas funções.
- ▷ Assinatura: nome e cargo ou função da autoridade que atesta.

Apostila

Apostila é a averbação, feita abaixo dos textos ou no verso de decretos e portarias pessoais (nomeação, promoção, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução, remoção, exoneração, demissão, dispensa, disponibilidade e aposentadoria), para que seja corrigida flagrante inexistência material do texto original (erro na grafia de nomes próprios, lapso na especificação de datas, etc.), desde que essa correção não venha a alterar a substância do ato já publicado.

Tratando-se de erro material em decreto pessoal, a apostila deve ser feita pelo Ministro de Estado que o propôs. Se o lapso houver ocorrido em portaria pessoal, a correção por apostilamento estará a cargo do Ministro ou Secretário signatário da portaria. Nos dois casos, a apostila deve sempre ser publicada no Boletim de Serviço ou Boletim Interno correspondente e, quando se tratar de ato referente a Ministro de Estado, também no Diário Oficial da União.

A finalidade da correção de inexatidões materiais por meio de apostila é evitar que se sobrecarregue o Presidente da República com a assinatura de atos repetidos, e que se onere a Imprensa Nacional com a republicação de atos.

→ Forma e Estrutura

- ▷ título, em maiúsculas e centralizado sobre o texto:

APOSTILA;

- ▷ texto, no qual deve constar a correção que está sendo feita, a ser iniciada com a remissão ao decreto que autoriza esse procedimento;
- ▷ data, por extenso:

Brasília, em 12 de novembro de 1990;

- ▷ identificação do signatário, abaixo da assinatura:

NOME (em maiúsculas)

Secretário da Administração Federal

No original do ato normativo, próximo à apostila, deverá ser mencionada a data de publicação da apostila no Boletim de Serviço ou no Boletim Interno.

Carta

Pode ter caráter argumentativo quando se trata de uma carta aberta ou carta do leitor. Quando se trata de carta pessoal, há a presença de aspectos narrativos ou descritivos.

Charge

É um gênero textual em que é feita uma ilustração cômica, irônica, por meio de caricaturas, com o objetivo de satirizar, criticar ou fazer um comentário sobre algum acontecimento, que é atual, em sua grande maioria.

Certidão

Certidão é o ato pelo qual se procede à publicidade de algo relativo à atividade Cartorária, a fim de que, sobre isso, não haja dúvidas. Possui formato padrão próprio, termos essenciais que lhe dão suas características. Exige linguagem formal, objetiva e concisão.

Termos essenciais da certidão:

- ▷ Afirmação: certidão e dou fé que.
- ▷ Identificação do motivo de sua expedição: a pedido da parte interessada.
- ▷ Ato a que se refere: revendo os assentamentos constantes deste cartório, não logrei encontrar ação movida contra (nome).
- ▷ Data de sua expedição:
- ▷ Assinatura: O Escrivão.

Circular

É utilizada para transmitir avisos, ordens, pedidos ou instruções, dar ciência de leis, decretos, portarias, etc.

- ▷ Destina-se a uma ou mais de uma pessoa/órgão/empresa. No caso de mais de um destinatário, todas as vias distribuídas devem ser iguais.
- ▷ A paragrafação pode seguir o estilo americano (sem entradas de parágrafo), ou estilo tradicional. No caso de estilo americano, todo o texto, a data e a assinatura devem ser alinhados à margem esquerda. No estilo tradicional, devem ser centralizados.

Partes:

- ▷ TIMBRE: impresso no alto do papel.
- ▷ TÍTULO E NÚMERO: cerca de três linhas do timbre e no centro da folha. O número pode vir seguido do ano.

- ▷ DATA: a data deve estar próxima do título e número, ao lado ou abaixo, podendo se apresentar de várias formas:

CIRCULAR Nº 01, DE 2 MARÇO DE 2002

CIRCULAR Nº 01

De 2 de março de 2002

CIRCULAR Nº 01/02 Rio de Janeiro, 2 de março de 2002

- ▷ EMENTA (opcional): deve vir abaixo do título e data, cerca de três linhas.

Ementa: Material de consumo.

Ref.: Material de consumo

- ▷ INVOCAÇÃO: cerca de quatro linhas do título. Dependendo do assunto e destinatários, a invocação é dispensável.

Excelentíssimo Senhor:

Senhor Prefeito:

Senhores Pais:

→ TEXTO: cerca de três linhas do título. Deve conter:

- ▷ Exposição do assunto, desenvolvida a partir dos objetivos;
- ▷ A sensibilização do receptor/destinatário;
- ▷ Convite a agir;
- ▷ CUMPRIMENTO FINAL:

Respeitosamente,

Atenciosamente,

- ▷ ASSINATURA: cerca de quatro linhas do cumprimento final. É composta do nome do emissor (só as iniciais maiúsculas) e cargo ou função (todo em maiúscula):

Herivelto Nascimento

DIRETOR

- ▷ ANEXOS: quando houver documentos a anexar, escreve-se a palavra anexo à margem esquerda, seguida da relação do que está anexado:

Anexo: quadro de horários.

Anexa: cópia do documento.

Anexas: tabela de horários e cópia dos documentos.

- ▷ INICIAIS: na última linha útil do papel, à esquerda, devemos escrever as iniciais de quem elaborou o texto (redator), seguido das iniciais de quem a datilografou/digitou (em maiúscula ou minúscula, tanto faz). Quando o redator e o datilógrafo forem a mesma pessoa, basta colocar a barra seguida das iniciais:

PPS/AZ

Pps/az

/pps

/PPS

Declaração

A declaração deve ser fornecida por pessoa credenciada ou idônea que nele assume a responsabilidade sobre uma situação ou a concorrência de um fato. Portanto, é uma comprovação escrita com caráter de documento.

A declaração pode ser manuscrita em papel almaço simples ou digitada. Quanto ao aspecto formal, divide-se nas seguintes etapas:

- ▷ Timbre: impresso com cabeçalho, contendo o nome do órgão ou empresa. Nas declarações particulares, usa-se papel sem timbre.

- ▷ Título: no centro da folha, em caixa alta.
- ▷ Texto:
 - » Identificação do emissor.
 - » O verbo atestar ou declarar deve aparecer no presente do indicativo, terceira pessoa do singular ou do plural.
 - » Finalidade do documento: em geral, costuma-se usar o termo “para os devidos fins”. Também se pode especificar: “para fins de trabalho”, “para fins escolares”, etc.
 - » Nome e dados de identificação do interessado.
 - » Citação do fato a ser atestado.
- ▷ Local e data: deve-se escrevê-lo a cerca de três linhas do texto.

Editorial

É um gênero textual dissertativo-argumentativo que apresenta o posicionamento de uma empresa, revista, jornal sobre determinado assunto.

Entrevista

É um gênero textual em que aparece o diálogo entre o entrevistador e o(s) entrevistado(s), para obter informações sobre o entrevistado ou algum assunto. Podem aparecer elementos expositivos, argumentativos e narrativos.

Editais

É um documento em que são apresentados avisos, citações, determinações.

São diversos os tipos de editais, de acordo com o objetivo: pode comunicar uma citação, um proclame, um contrato, uma exoneração, uma licitação de obras, serviços, tomada de preço, etc.

Entre eles, os editais mais comuns são os de concursos públicos, que determinam as etapas dos processos seletivos e as competências necessárias para a sua execução.

Gêneros Literários

Os gêneros literários costumam ser cobrados em algumas provas. É importante saber que há a presença tanto da linguagem denotativa quanto da conotativa. Geralmente, as provas trazem fragmentos de textos. Alguns gêneros mais cobrados são: novela, conto, fábula, crônica, ensaio.

• Novela

É um texto narrativo longo, em que são narradas várias histórias. Sempre há uma história principal que caracteriza esse gênero. Exemplos: O Alienista, de Machado de Assis, e A Metamorfose, de Kafka.

• Conto

É um texto narrativo curto, em que há, geralmente, um enredo (uma história) e poucos personagens.

• Fábula

É um texto narrativo em que há uma história curta que termina com uma lição de moral. Geralmente, há a personificação, pois há personagens que não são humanos (animais, objetos) que adquirem características humanas.

• Crônica

É uma narrativa breve, relacionada ao cotidiano. Pode ter um tom humorístico ou reflexivo (presença de críticas).

• Ensaio

É um texto com caráter também didático, em que são expostas ideias, críticas e reflexões morais e filosóficas a respeito de certo tema. É caracterizado pela defesa de um ponto de vista pessoal e subjetivo sobre um tema (humanístico, filosófico, político, social, cultural, moral, comportamental, etc.), sem a necessidade de comprovação científica.

História em Quadrinhos

É um gênero narrativo que consiste em contar algo por meio de pequenos quadros. Pode haver diálogos diretos entre personagens. É caracterizado pela linguagem verbal e não verbal.

Notícia

É um texto em que podem aparecer características narrativas e descritivas. Conta-se como ocorreu um determinado fato. Aparecem as seguintes informações: o que ocorreu, como, quando, onde e quem estava envolvido.

Ofício

O ofício tem o objetivo de informar, propor convênios, ajustes, acordos, encaminhar documentos, solicitar providências e/ou informações.

É uma correspondência que pode ser dirigida tanto ao Poder Público quanto a particulares.

Formatação:

- ▷ Papel timbrado;
- ▷ Número de ordem na margem superior esquerda;
- ▷ Local e data na mesma linha do número de ordem, ao lado direito;
- ▷ Vocativo (a forma de se dirigir à pessoa a que se destina a correspondência);
- ▷ O texto pode ser dividido em parágrafos;
- ▷ Fecho;
- ▷ Assinatura e cargo do remetente;
- ▷ Endereçamento.

Parecer

O parecer é o pronunciamento fundamentado, com caráter opinativo, de autoria de comissão ou de relator, snobre matéria sujeita a seu exame.

Partes de um parecer:

- ▷ Designação: número do processo, no centro superior do papel. Não é um item obrigatório.
- ▷ Título: denominação do ato, seguido de numeração (Parecer nº).
- ▷ Ementa: resumo do assunto do parecer, de maneira concisa, a dois espaços do título.
- ▷ Texto: introdução (histórico); esclarecimentos (análise do fato); conclusão do assunto.
- ▷ Fecho: compreende: local e/ou denominação do órgão (sigla);
 - » Data;
 - » Assinatura (nome e cargo de quem emite o parecer).

Propaganda

Caracterizado como um texto expositivo, o objetivo é propagar informações sobre algo, para influenciar o leitor com mensagens que despertam as emoções e a sensibilidade.

Poema

É um texto estruturado em versos (linhas) e pode também ter estrofes (conjunto de linhas). É muito comum haver a descrição e a narração.

Reportagem

É um gênero textual que pertence à esfera jornalística e tem um caráter dissertativo-expositivo. A reportagem tem, por objetivo, informar e levar os fatos ao leitor de uma maneira concisa, clara e direta.

Requerimento

O requerimento é o instrumento por meio do qual o signatário pede, a uma autoridade, algo que lhe pareça justo ou legal. Qualquer pessoa que tenha interesse no serviço público pode valer-se de um requerimento, que será dirigido a uma autoridade competente para conhecer, analisar e solucionar o caso, podendo ser escrito ou datilografado (digitado).

Os elementos constitutivos do requerimento são:

- ▷ Vocativo: indica a autoridade a quem se dirige a comunicação (alinhado à esquerda, sem parágrafo, identificando a autoridade e não a pessoa em si;
- ▷ Texto: nome do requerente (letras maiúsculas), qualificação, objeto do requerimento;
- ▷ Fecho: pede deferimento, espera deferimento, aguarda deferimento;
- ▷ Local e data;
- ▷ Assinatura.

Relatório

Relatório é um documento em que se faz uma descrição de fatos, analisados com o objetivo de orientar o serviço interessado ou o superior imediato para possíveis ações a serem tomadas.

É, em última análise, a exposição circunstanciada de atividades levadas a termo por funcionário, no desempenho das funções do cargo que exerce, ou por ordem de autoridade superior.

É geralmente feito para expor:

- ▷ Situações de serviço;
- ▷ Resultados de exames;
- ▷ Eventos ocorridos em relação a planejamento;
- ▷ Prestação de contas ao término de um exercício etc.

Suas partes componentes são:

- 1) Título (a palavra RELATÓRIO), em letras maiúsculas.
- 2) Vocativo: a palavra Senhor(a), seguida do cargo do destinatário, e de vírgula.
- 3) Texto paragrafado, composto de introdução, desenvolvimento e conclusão.

Introdução: enuncia-se o propósito do relatório;

Desenvolvimento: corpo do relatório - a exposição dos fatos;

Conclusão: o resultado ou síntese do trabalho, bem como a recomendação de providências cabíveis.

- 4) Fecho, utilizando as fórmulas usuais de cortesia, como as do ofício.
- 5) Local e data, por extenso.
- 6) Assinatura, nome e cargo ou função do signatário.
- 7) Anexos, complementando o Relatório, com material ilustrativo e/ou documental.

Classificação de Relatórios:

- ▷ Informativo: aborda um problema ou situação e oferece informações.
- ▷ Reativo: aborda um problema, examina as causas e as consequências e oferece sugestões.
- ▷ Conclusivo: aborda um problema ou situação e oferece conclusões.

Portaria

É um ato pelo qual as autoridades competentes determinam providências de caráter administrativo, dão instruções sobre a execução de leis e de serviços, definem situações funcionais e aplicam medidas de ordem disciplinar.

Partes:

- ▷ Numeração (classificação): número do ato e data de expedição.
- ▷ Título: denominação completa de autoridade que expede o ato.
- ▷ Fundamentação: citação da legislação básica em que a autoridade apoia sua decisão, seguida do termo resolve.
- ▷ Texto: desenvolvimento do assunto.
- ▷ Assinatura: nome da autoridade que expede o ato.



ANOTAÇÕES

8. Redação de Correspondências Oficiais

O texto é um documento que pertence à **administração pública**, por isso seu caráter oficial. Portanto, deve ser escrito de maneira formal e impessoal.

O **emissor da mensagem na redação oficial representa o Poder Público, e não o cidadão que a emite. O receptor da mensagem será um órgão pertencente à administração pública ou os cidadãos de modo geral.**

Pronomes de Tratamento

Os pronomes de tratamento são tradicionais e apresentados pelo Manual de Redação da Presidência da República:

Vossa Excelência	a) do Poder Executivo; Presidente da República; Vice-Presidente da República; Ministros de Estado; Governadores e Vice-Governadores de Estado e do Distrito Federal; Oficiais-Generais das Forças Armadas; Embaixadores; Secretários-Executivos de Ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial; Secretários de Estado dos Governos Estaduais; Prefeitos Municipais.
	b) do Poder Legislativo: Deputados Federais e Senadores; Ministro do Tribunal de Contas da União; Deputados Estaduais e Distritais; Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais; Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais.
	c) do Poder Judiciário: Ministros dos Tribunais Superiores; Membros de Tribunais; Juizes; Auditores da Justiça Militar.
Senhor	Demais cargos

O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo respectivo:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
 Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
 Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal.

As demais autoridades serão tratadas com o vocativo Senhor, seguido do cargo respectivo:

Senhor Senador,
 Senhor Juiz,
 Senhor Ministro,
 Senhor Governador,

No envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por Vossa Excelência, terá a seguinte forma:

A Sua Excelência o Senhor
 Fulano de Tal
 Ministro de Estado da Justiça
 70064-900 – Brasília. DF

A Sua Excelência o Senhor
 Senador Fulano de Tal
 Senado Federal
 70165-900 – Brasília. DF

A Sua Excelência o Senhor
 Fulano de Tal
 Juiz de Direito da 10a Vara Cível
 Rua ABC, no 123
 01010-000 – São Paulo. SP

Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e para particulares. O vocativo adequado é:

Senhor Fulano de Tal,
 (...)

No envelope, deve constar do endereçamento:

Ao Senhor
 Fulano de Tal
 Rua ABC, no 123
 12345-000 – Curitiba. PR

Fecho

O fecho da correspondência oficial respeitará os dois modelos a seguir:

- **Respeitosamente**, quando se dirigir a autoridades de hierarquia superior;
- **Atenciosamente**, quando se dirigir a autoridades de hierarquia igual ou inferior.

Adequação da Linguagem

A linguagem do texto oficial, mais do que qualquer outro tipo de comunicação, tem a obrigatoriedade de ser clara para qualquer cidadão, considerando que se trata de textos de interesse público. Por isso, a interpretação dos mesmos não pode gerar dúvidas. Deve-se priorizar o texto direto, claro e conciso. O texto técnico só deverá ser utilizado quando necessário e quando o destinatário puder compreendê-lo. Quando um ofício for dirigido ao cidadão comum, deverá ser compreendido por todos os públicos.

Abreviaturas e Siglas

Algumas abreviaturas e siglas comumente utilizadas na prática de redação oficial:

§ - parágrafo

AOR - Assessoria de Orçamento e Controle

Art. - artigo

Ascom - Assessoria de Comunicação Social

Asint - Assessoria Internacional

Aspar - Assessoria Parlamentar

AUD - Auditoria

cf. - confronte

CN - Congresso Nacional

COR - Corregedoria

DC - Diretoria Colegiada

DP - Diretor-presidente

GAB - Chefia do Gabinete Hídricos

i. é. - isto é

p. - página

p. us. - pouco usado

PGE - Procuradoria-geral

Res. - Resolução do Congresso Nacional

RI da CD - Regimento Interno da Câmara dos Deputados

RI do SF - Regimento Interno do Senado Federal

SAC - Superintendência de Apoio a Comitês

Saf - Superintendência de Administração e Finanças

SAS - Superintendência de Conservação de Água e Solo

SFI - Superintendência de Fiscalização

SGE - Secretaria-geral

SIH - Superintendência de Informações Hidrológicas

SOC - Superintendência de Outorga e Cobrança

SPP - Superintendência de Programas e Projetos

SPR - Superintendência de Planejamento de Recursos

STC - Superintendência de Tecnologia e Capacitação

SUM - Superintendência de Usos Múltiplos

Práticas Textuais de Ofício

De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, existem três tipos de expedientes que se diferenciam pela finalidade e pela forma, sendo aquela mais importante: o *ofício*, o *aviso* e o *memorando*. A estes três documentos se estabelece o *Padrão Ofício*, que implica que todos estes documentos devem conter:

- Tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede;
- Local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita;
- Assunto;
- Destinatário: o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação;
- Texto;
- Fecho;
- Assinatura;
- Identificação do signatário.

Ofício e Aviso

O Ofício e o Aviso são modalidades de comunicação com estrutura idêntica. A única diferença entre estas é que o aviso é expedido apenas por Ministros de Estado, para autoridades de mesma hierarquia, enquanto o ofício é expedido pelas demais autoridades e destinatários, inclusive particulares.

De Ministro de Estado para Ministro de Estado, só pode ser **aviso**. De outras autoridades para outras autoridades, o documento será um **ofício**.

Memorando

O memorando é uma modalidade de comunicação oficial interna, pois é utilizado apenas entre unidades de um mesmo órgão. A estrutura é a mesma do ofício; a única diferença é que o cargo do destinatário deve aparecer no lugar do nome.

O memorando é uma comunicação interna, também adotado por empresas para avisos internos (da diretoria para os demais funcionários, por exemplo).

Telegrama

Telegrama é uma mensagem urgente e concisa que deve ser enviada em situações em que não for possível o envio via e-mail ou correios. Por ser uma mensagem com custo elevado em relação às novas tecnologias, deve ser evitada e enviada apenas em urgências.

É uma categoria da Redação Oficial que não tem padrão a ser seguido, devendo obedecer aos padrões estabelecidos pelos Correios para envio. Obviamente, a clareza e a concisão devem fazer parte deste documento.

Correspondência Eletrônica (E-mail)

Por ser a forma de comunicação de menor custo e maior agilidade, o E-mail tornou-se a ferramenta mais utilizada para a comunicação. A linguagem deve seguir o padrão normativo da Redação Oficial, mas a estrutura tem poucas exigências. Sempre que possível deve-se utilizar a ferramenta de *confirmação de leitura* ou solicitar que o destinatário acuse o recebimento.

Mensagem

A Mensagem é o instrumento de comunicação entre os Chefes dos Poderes Públicos. Geralmente são usadas pelo Chefe do Poder Executivo (presidente da República) para informar o Chefe do Poder Legislativo sobre:

- **Fatos da Administração Pública;**
- **Plano de governo;**
- **Submeter ao Congresso nacional matérias que dependem de liberação de suas Casas;**
- **Apresentar veto,**
- **etc.**

5 cm

Mensagem nº118

4 cm

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,

2 cm

Comunico a Vossa Excelência o recebimento das Mensagens SM nº 106 a 110, de 1991, nas quais informo a promulgação dos Decretos Legislativos nºs 93 a 97, de 1991, relativos à exploração de serviços de radiodifusão.

2 cm

Brasília, 28 de março de 1991.

- Tipo de expediente e seu número, no início da margem esquerda;
- Vocativo (pronome de tratamento) com espaçamento de 4 cm abaixo do item anterior;
- Texto (2 cm após o vocativo);
- Local e data, alinhado à margem direita e 2 cm após o término do texto.

Exposição de Motivos

- Informar.
- Propor medidas.
- Submeter a sua aprovação para determinado projeto de ato normativo.

Em alguns casos, a exposição de motivos pode ser interministerial – ou seja, envolver mais de um Ministro. Nesses casos, deverá ser assinada por todos os envolvidos.

Por ter motivos distintos, a exposição de motivos pode ter dois tipos básicos de estrutura:

Quando tiver o objetivo de **informar** sobre determinado assunto, seguirá o padrão ofício.

Quando tiver o objetivo de **submeter determinado projeto à aprovação**, deve, obrigatoriamente, seguir o padrão ofício, levando em consideração a seguinte estrutura:

Introdução:	Ato normativo proposto ou questão a reclamar medidas;
Desenvolvimento:	Justificativas para o ato normativo proposto ou adoção de determinadas medidas;
Conclusão:	Reafirmação do ato normativo proposto ou questão a reclamar medidas.

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências
2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta
3. Alternativas existentes às medidas propostas
4. Custos
5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência)
6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo)
7. Alterações propostas
8. Síntese do parecer do órgão jurídico



ANOTAÇÕES

[illegible]

ÍNDICE

1. Redação para Concursos Públicos	50
Posturas em Relação à Redação	50
Apresentação do Texto.....	50
O Texto Dissertativo	51
Critérios de Correção da Redação para Concursos Públicos	53
Critérios de Correção da Bancas	53
2. Dissertação Expositiva e Argumentativa	55
Dissertação Expositiva	55
Dissertação Argumentativa	58

1. Redação para Concursos Públicos

Os editais de concurso público disponibilizam o conteúdo programático das matérias que serão cobradas nas provas, mas nem sempre deixam explícito como se preparar para a prova discursiva, ou prova de redação – que, na grande maioria dos concursos, é uma etapa eliminatória.

Portanto, é necessário preparar-se com bastante antecedência, para que possa haver melhoras gradativas durante o processo de produção de um texto.

Posturas em Relação à Redação

Antes de começar a desenvolver a prática de escrita, é preciso que ter algumas posturas em relação ao processo de composição de um texto. Em posse dessas posturas, percebe-se que escrever não é tão complexo se você estiver orientado e fizer da escrita um ato constante.

Leitura

Apenas a leitura não garante uma boa escrita. Então, deve-se associar a leitura constante com a escrita constante, pois uma prática complementa a outra.

E o que ler?

Direcione sua prática de leitura da seguinte forma: fique atento às ATUALIDADES, que é um conteúdo geralmente previsto na prova de conhecimentos gerais. Ademais, conheça a instituição e o cargo a que você pretende candidatar-se, como as FUNÇÕES e RESPONSABILIDADES exigidas, as quais estão previstas no edital de abertura de um concurso. E, também, tenha uma visão crítica sobre os conhecimentos específicos, porque a tendência dos concursos é relacionar um tema ao contexto de trabalho.

Considere que, nas provas de redação, também podem ser abordados temas sobre algum assunto desafiante para o cargo ao qual o candidato está concorrendo. Uma dica é estar atento às informações veiculadas sobre o órgão público no qual pretende ingressar.

Produção Do Texto

A produção de um texto não depende de talento ou de um dom. No processo de elaboração de um texto, pode-se dizer que um por cento (1%) é inspiração e noventa e nove por cento (99%) é trabalho. Escrever um excelente texto é um processo que exige esforço, planejamento e organização.

Escrita

O ato de escrever é sempre desta maneira: basta começar. Escrever para ser avaliado por um corretor é colocar pensamentos organizados e articulados, num papel, a partir de um posicionamento sobre um tema estabelecido na proposta de redação.

Tema

O seu texto deve estar cem por cento (100%) adequado à proposta exigida na prova, ou seja, você não pode escrever o que quer, mas o que a proposta determina. Desse modo, antes de começar a escrever, é necessário entender o TEMA da prova.

O tema é o assunto proposto que deve ser desenvolvido. Portanto, cabe a você entendê-lo, problematizá-lo e delimitá-lo, com base no comando da proposta.

Objetividade

Seu texto deve ser objetivo, isto é, o enfoque do assunto deve ser direto, sem rodeios. Além disso, as bancas dão preferência a uma linguagem simples e objetiva. E não confunda linguagem simples com coloquialismos, pois é necessário sempre manter a sua escrita baseada na norma padrão da língua portuguesa.

Além disso, é fundamental o candidato colocar-se na posição do leitor. É um momento de estranhamento do próprio texto para indagar-se: o que escrevi é interessante e de fácil entendimento?

Apresentação do Texto

Para que se consiga escrever um bom texto, é preciso aliar duas posturas: ter o hábito da leitura e praticar a escrita de textos. Além disso, é importante conhecer as propostas das bancas e saber quais são os critérios de correção previstos em edital.

Letra - Legibilidade

Escreva sempre com letra legível. Pode ser letra cursiva ou de imprensa. Tenha atenção para o espaçamento entre as letras/palavras e para a distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Respeito às Margens

As margens (tanto esquerda quanto direita) existem para serem respeitadas, portanto, não as ultrapasse no momento em que escreve a versão definitiva. Tampouco deixe “buracos” entre as palavras.

Indicação de Parágrafos

É preciso deixar um espaço antes de iniciar um parágrafo (mais ou menos dois centímetros).

Título

Colocar título na redação vale mais pontos?

Se o título for solicitado, ele será obrigatório. Caso não seja colocado na redação, haverá alguma perda, mas não muito. Os editais, em geral, não informam pontuações exatas. No caso de o título não ser solicitado, ele se torna facultativo. Logo, se o candidato decidir inseri-lo, ele fará parte do texto, sendo analisado como tal, mas não terá um valor extra por isso.

O título era obrigatório, e não o coloquei... E agora?

Quando há a obrigatoriedade, a ausência do título não anula a questão, a menos que haja essa orientação nas instruções dadas na prova. Não há um desconto considerável em relação ao esquecimento do título, porque a maior pontuação, em uma redação para concurso, está relacionada ao conteúdo do texto.

É preciso pular linha após o título?

Em caso de obrigatoriedade do título, procure não pular linha entre o título e o início do texto, porque essa linha em branco não é contada durante a correção.

Quando se deve escrever o título?

O título é a síntese de sua redação, portanto, prefira escrevê-lo ao término da redação.

Erros na Versão Final

Quando você está escrevendo e, por distração, erra uma palavra, você deve passar um traço sobre a palavra e escrevê-la corretamente logo em seguida:

exeção exceção

Translineação

Quando não dá para escrever uma palavra completa ao final da linha, deve-se escrever até o limite, sem ultrapassar a margem direita da linha, e o sinal de separação será sempre o hífen.

Sempre respeite as regras de separação silábica. Nunca uma palavra será separada de maneira a desrespeitar as sílabas:

	tran-
sformação	

Caso a próxima sílaba não caiba no final da linha, embora ainda haja um espaço, deixe-a e continue na próxima linha.

	trans-
formação	

Quando a palavra for escrita com hífen e a separação ocorrer justo nesse espaço, você deve usar duas marcações. Por exemplo: entende-se

	entende-
-se	

Se a palavra não tiver hífen em sua estrutura, use apenas uma marcação:

	apresen-
tação	

Impessoalidade

O texto dissertativo (expositivo-argumentativo) é impessoal. Portanto, pode-se escrever com verbos em:

- 3ª pessoa:

A qualidade no atendimento precisa ser prioridade.

Percebe-se que a qualidade no atendimento é essencial.

Notam-se várias mudanças no setor público.

- 1ª pessoa do plural:

Observamos muitas mudanças e melhorias no serviço público.

Adequação Vocabular

Adequação vocabular diz respeito ao desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo/área/especialidade, e a adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta.

Portanto, devem-se escolher palavras adequadas, evitando-se o uso de jargões, chavões, termos muito técnicos que possam dificultar a compreensão.

Domínio da Norma Padrão da Língua

Deve-se ficar atento aos aspectos gramaticais, principal-

Estrutura sintática de orações e períodos

Elementos coesivos

Concordância verbal e nominal

Pontuação

Regência verbal e nominal

Emprego de pronomes

Flexão verbal e nominal

Uso de tempos e modos verbais

Grafia

Acentuação

Repetição

Prejudica a coesão textual, e ocorre quando se usa muitas vezes a mesma palavra ou ideia, as quais poderiam ser substituídas por sinônimos e conectivos.

Informações Óbvias

Explicações que não precisam ser mencionadas, pois já se explicam por si próprias.

Generalização

É percebida quando se atribui um conceito que é específico de uma forma generalizada.

Os menores infratores saem dos centros de ressocialização e retornam ao o do crime. (isso ocorre com todos?)

É preciso que o governo tome medidas urgentes para resolver esse problema. (que medidas?)

Gerúndio

É muito comum usarmos o gerúndio na fala, mas não se usa com tanta recorrência na escrita.

O Texto Dissertativo

Dissertar é escrever sobre algum assunto e pressupõe ou defender uma ideia, analisá-la criticamente, discuti-la, opinar, ou apenas esclarecer conceitos, dar explicações, apresentar dados sobre um assunto, tudo de maneira organizada, quer dizer, com início, meio e fim bem claros e objetivos.

A dissertação pode ser classificada quanto à maneira como o assunto é abordado:

I - EXPOSITIVA: são expostos fatos (de conhecimento e domínio público, divulgados em diversos meios de comunicação), mas não é apresentada uma discussão, um ponto de vista.

A dissertação expositiva também é usada quando a proposta exige um texto técnico. Este tipo de texto pode ter duas abordagens: Estudo de Caso (em que é feito um parecer a partir de sua situação hipotética) e Questão Teórica (em que é preciso apresentar conceitos, normas, regras, diretrizes de um determinado conteúdo).

II - ARGUMENTATIVA: há a exposição de pontos de vista pessoais, com juízos de valor sobre um fato ou assunto.

E qual a melhor maneira de abordar um assunto numa prova de redação para concursos públicos?

Para que seu texto seja MUITO BEM avaliado, o ideal é conseguir chegar a uma forma mista de abordagem, ou seja, escrever um texto dissertativo em que você expõe um assunto e, ao mesmo tempo, dá sua opinião sobre ele. Desse modo, os fatos que são conhecidos (domínio público) podem se transformar em exemplificação atualizada, a qual pode ser relacionada à sua argumentação de forma contextualizada e crítica.

Aspectos Gerais da Produção de Textos

Em face da limitação de espaço, é muito difícil apresentar muitos enfoques relativos ao tema. Por essa razão, dependendo do limite em relação à quantidade de linhas, a dissertação deve conter de 4 a 5 parágrafos, sendo UM para Introdução, DOIS a TRÊS para Desenvolvimento e UM para Conclusão.

Além disso, cada parágrafo deve possuir, no mínimo, dois períodos. Cuidado com as frases fragmentadas, ambiguidades e os erros de paralelismo.

Procure elaborar uma introdução que contenha, de maneira clara e direta, o tema, o primeiro enfoque, o segundo enfoque, etc. E mantenha sempre o caráter dissertativo. Por isso, no desenvolvimento, dê um parágrafo para cada enfoque selecionado, e empregue os articuladores adequados. Por fim, fundamente sempre suas ideias.

Quanto aos exemplos, procure selecionar aqueles que sejam de domínio público, os que tenham saído na mídia: jornais, revistas, TV. E nunca analise temas por meio de emoções exageradas – especialmente política, futebol, religião, etc.

Estrutura de um Texto Dissertativo

Para escrever uma dissertação, é preciso que haja uma organização do texto a fim de que se obtenha um texto claro e bem articulado:

I- INTRODUÇÃO: consiste na apresentação do assunto a fim de deixar claro qual é o recorte temático e qual a ideia que será defendida e/ou esclarecida, ou seja, a TESE.

II- DESENVOLVIMENTO: é a parte em que são elaborados os parágrafos argumentativos e/ou informativos, nos quais você explica a sua TESE. É o momento mais importante do texto, por isso, É NECESSÁRIO que a TESE seja explicada, justificada, e isso pode ser feito por meio de exemplos e explicações.

III- CONCLUSÃO: esta parte do texto não traz informações novas, muito menos argumentos, porque consiste no fechamento das ideias apresentadas, ou seja, é feita uma reafirmação da TESE. Dependendo do comando da proposta de redação e do tema, pode ser apresentada uma hipótese de solução de um problema apresentado na TESE.

TESE	Introdução	- Assunto - Recorte temático - TESE
	Desenvolvimento	- Tópico/TESE + justificativa
	Conclusão	- Retomada da introdução - Reafirmação da TESE

Introdução

É o primeiro parágrafo e serve de apresentação da dissertação, por essa razão deve estar muito bem elaborada, ser

breve e apresentar apenas informações sucintas. Deve apenas apresentar o TEMA e os ENFOQUES e ter em torno de cinco linhas.

Desenvolvimento

É a redação propriamente dita. Deve ser constituído de dois a três parágrafos (a depender do tema da proposta), um para cada enfoque apresentado na Introdução. É a parte da redação em que argumentos são apresentados para explicitar, em um parágrafo distinto, cada um dos enfoques. Cada parágrafo deve ter de 5 a 8 linhas. Pode-se desenvolver os argumentos por meio de relações que devem ser usadas para deixar seu texto coeso e coerente.

Conectores

As relações comentadas acima são estabelecidas com CONECTORES:

Prioridade, relevância: em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, principalmente, primordialmente, sobretudo.

Tempo: atualmente, hoje, frequentemente, constantemente às vezes, eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, não raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse ínterim, enquanto, quando, antes que, depois que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, por fim, finalmente, agora.

Semelhança, comparação, conformidade: de acordo com, segundo, conforme, sob o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto quanto, como, assim como, como se, bem como, igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, semelhantemente, analogamente, por analogia, de maneira idêntica, de conformidade com.

Condição, hipótese: se, caso, eventualmente.

Adição, continuação: além disso, demais, ademais, outrossim, ainda mais, por outro lado, também, e, nem, não só ... mas também, não só... como também, não apenas ... como também, não só ... bem como, com, ou (quando não for excluyente).

Dúvida: talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável, não é certo, se é que.

Certeza, ênfase: certamente, decerto, por certo, inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente, com toda a certeza.

Ilustração, esclarecimento: por exemplo, só para ilustrar, só para exemplificar, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a saber, ou seja, aliás.

Propósito, intenção, finalidade: com o fim de, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, para que, a fim de que, para.

Resumo, recapitulação, conclusão: em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo, dessa forma, dessa maneira, assim sendo.

Explicação: por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, em virtude de, assim, de fato, com efeito, tão (tanto, tamanho)... que, porque, porquanto, pois, já que, uma vez que, visto que, como (= porque), por-

tanto, logo, que (= porque), de tal sorte que, de tal forma que, haja vista.

Contraste, oposição, restrição: pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, embora, apesar de, apesar de que, ainda que, mesmo que, posto que, conquanto, se bem que, por mais que, por menos que, só que, ao passo que, por outro lado, em contrapartida, ao contrário do que se pensa, em compensação.

Contraposição: É possível que... no entanto...

É certo que... entretanto...

É provável que ... porém...

Organização de ideias: Em primeiro lugar ..., em segundo ..., por último ...; por um lado ..., por outro ...; primeiramente, ..., em seguida, ..., finalmente,

Enumeração: É preciso considerar que ...; Também não devemos esquecer que ...; Não podemos deixar de lembrar que...

Reafirmação/Retomada: Compreende-se, então, que ...

É bom acrescentar ainda que ...

É interessante reiterar ...

Conclusão

É o último parágrafo. Deve ser breve, contendo em torno de cinco linhas. Na conclusão, deve-se retomar o tema e fazer o fechamento das ideias apresentadas em todo o texto e não somente em relação às ideias contidas no último parágrafo do desenvolvimento.

Pode-se concluir:

- Fazendo uma síntese das ideias expostas.
- Esclarecendo um posicionamento e/ou questionamento, desde que coerente, com o desenvolvimento.
- Estabelecendo uma dedução ou demonstrando uma sequência dos argumentos expostos.
- Levantando uma hipótese ou uma sugestão coerente com as afirmações feitas durante o texto.
- Apresentando possíveis soluções para os problemas expostos no desenvolvimento, buscando prováveis resultados.

Conectores

Pode-se iniciar o parágrafo da conclusão com:

Assim; Assim sendo; Portanto; Mediante os fatos expostos; Dessa forma; Diante do que foi dito; Resumindo; Em suma; Em vista disso, pode-se concluir que; Finalmente; Nesse sentido; Com esses dados, conclui-se que; Considerando as informações apresentadas, entende-se que; A partir do que foi discutido.

Critérios de Correção da Redação para Concursos Públicos

Conteúdo

Neste critério, observa-se se há apresentação marcada do recorte temático, o qual deve nortear o desenvolvimento do texto; se o recorte está contextualizado no texto, por exemplo: quando a proposta propuser uma situação hipotética, ela deve estar diluída em seu texto.

Lembre-se: a proposta não faz parte de seu texto, ou seja, sua produção não pode depender da proposta para ter sentido claro e objetivo.

Em outras palavras: se há algum texto ou uma coletânea de textos, eles têm caráter apenas motivador. Portanto, não faça cópias de trechos dos textos, tampouco pense que o tema da redação é o assunto desses textos. É preciso verificar o recorte temático, o qual fica evidente no corpo da proposta.

Gênero

Neste critério, verifica-se se a produção textual está adequada à modalidade redacional, ou seja, se o texto expressa o domínio da linguagem do gênero: narrar, relatar, argumentar, expor, descrever ações, etc.

Os concursos públicos, quase em sua totalidade, têm como gênero textual a dissertação argumentativa ou o texto expositivo-argumentativo. Desse modo, a banca avalia a objetividade e o posicionamento frente ao tema, a articulação dos argumentos, a consistência e a coerência da argumentação.

Isso significa que há uma valorização quanto do conteúdo do texto: a opinião, a justificativa dessa opinião e a seletividade de informações sobre o tema.

Coerência

Neste critério, avalia-se se há atendimento total do comando, com informações novas que evidenciam conhecimento de mundo e que atestam excelente articulação entre os aspectos exigidos pela proposta, o recorte temático e o gênero textual requisitado. Ou seja, é preciso trazer informações ao texto que não estão disponíveis na proposta. Além disso, é essencial garantir a progressão textual, quer dizer, seu texto precisa ter uma evolução e não pode trazer a mesma informação em todos os parágrafos.

Coesão e Gramática

Neste critério, percebe-se se há erros gramaticais; se os períodos estão bem organizados e articulados, com uso de vocabulário e conectivos adequados; e se os parágrafos estão divididos de modo consciente, a fim de garantir a progressão textual.

Critérios de Correção da Banca

Cada Banca Examinadora delimita, na publicação do edital de abertura de um concurso, que critérios serão utilizados para corrigir as redações. Por isso, é essencial que se conheça quais são esses critérios e como cada Banca os organiza. A seguir, são apresentados critérios de algumas Bancas. Você perceberá que são predominantemente os mesmos itens; o que muda é a nota atribuída para cada um e como a proposta é organizada.

Banca Cespe

Aspectos Macroestruturais

1. Apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

2. Desenvolvimento do tema

Tópicos da proposta

Aspectos Microestruturais

Ortografia

Morfossintaxe

Propriedade vocabular

Banca FCC

O candidato deverá desenvolver texto dissertativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral. Considerando que o texto é único, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação:

Conteúdo – até 40 (quarenta) pontos:

- ▷ perspectiva adotada no tratamento do tema;
- ▷ capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto;
- ▷ consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento.

Obs.: A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e/ou colagem de textos e de questões apresentados na prova.

Estrutura – até 30 (trinta) pontos:

- ▷ respeito ao gênero solicitado;
- ▷ progressão textual e encadeamento de ideias;
- ▷ articulação de frases e parágrafos (coesão textual).

Expressão – até 30 (trinta) pontos:

A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. A avaliação será feita considerando-se:

- ▷ desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo/área/especialidade;
- ▷ adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso;
- ▷ domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos; concordância verbal e nominal; pontuação; regência verbal e nominal; emprego de pronomes; flexão verbal e nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e acentuação.

Banca Cesgranrio

A Redação será avaliada conforme os critérios a seguir:

- ▷ adequação ao tema proposto;
- ▷ adequação ao tipo de texto solicitado;
- ▷ emprego apropriado de mecanismos de coesão (referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto);
- ▷ capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto; e
- ▷ pleno domínio da modalidade escrita da norma-padrão (adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação).

Banca Esaf

A avaliação da prova discursiva abrangerá:

- ▷ **Quanto à capacidade de desenvolvimento do tema proposto:** a compreensão, o conhecimento, o desenvolvimento e a adequação da argumentação, a conexão e a pertinência, a objetividade e a sequência lógica do pensamento, o alinhamento ao assunto

abordado e a cobertura dos tópicos apresentados, valendo, no máximo, 20 (vinte) pontos para cada questão, que serão aferidos pelo examinador com base nos critérios a seguir indicados:

Conteúdo da resposta (seguem os pontos a deduzir para cada questão):

- Capacidade de argumentação (até 6)
- Sequência lógica do pensamento (até 4)
- Alinhamento ao tema (até 4)
- Cobertura dos tópicos apresentados (até 6)

Quanto ao uso do idioma: a utilização correta do vocabulário e das normas gramaticais, valendo, no máximo, 10 (dez) pontos para cada questão, que serão aferidos pelo examinador com base nos critérios a seguir indicados:

Tipos de erro (seguem os pontos a deduzir):

Aspectos Formais:

Erros de forma em geral e erros de ortografia (-0,25 cada erro)

Aspectos Gramaticais

Morfologia, sintaxe de emprego e colocação, sintaxe de regência e pontuação (-0,50 cada erro)

Aspectos Textuais

Sintaxe de construção (coesão prejudicada); concordância; clareza; concisão; unidade temática/estilo; coerência; propriedade vocabular; paralelismo semântico e sintático; paragrafação (-0,75 cada erro)

Cada linha excedente ao máximo exigido (-0,40)

Cada linha não escrita, considerando o mínimo exigido (-0,80).

Proposta 01

As vendas de automóveis de passeio e de veículos comerciais leves alcançaram 340 706 unidades em junho de 2012, alta de 18,75%, em relação a junho de 2011, e de 24,18%, em relação a maio de 2012, segundo informou, nesta terça-feira, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Segundo a entidade, este é o melhor mês de junho da história do setor automobilístico.

Disponível em: <<http://br.financas.yahoo.com>>. Acesso em: 3 jul. 2012 (adaptado).

Na capital paulista, o trânsito lento se estendeu por 295 km às 19 h e superou a marca de 293 km, registrada no dia 10 de junho de 2009. Na cidade de São Paulo, registrou-se, na tarde desta sexta-feira, o maior congestionamento da história, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 19 h, eram 295 km de trânsito lento nas vias monitoradas pela empresa. O índice superou o registrado no dia 10 de junho de 2009, quando a CET anotou, às 19 h, 293 km de congestionamento.

Disponível em: <<http://noticias.terra.com.br>>. Acesso em: 03 jul. 2012 (adaptado).

O governo brasileiro, diante da crise econômica mundial, decidiu estimular a venda de automóveis e, para tal, reduziu o imposto sobre produtos industrializados (IPI). Há, no entanto, paralelamente a essa decisão, a preocupação constante com o desenvolvimento sustentável, por meio do qual se busca a promoção de crescimento econômico capaz de incorporar as dimensões socioambientais.

Considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo sobre sistema de transporte urbano sustentável, contemplando os seguintes aspectos:

- ▷ Conceito de desenvolvimento sustentável; (valor: 3,0 pontos)
- ▷ Conflito entre o estímulo à compra de veículos automotores e a promoção da sustentabilidade; (valor: 4,0 pontos)
- ▷ Ações de fomento ao transporte urbano sustentável no Brasil. (valor: 3,0 pontos)

Proposta 02

I

Venham de onde venham, imigrantes, emigrantes e refugiados, cada vez mais unidos em redes sociais, estão aumentando sua capacidade de incidência política sobre uma reivindicação fundamental: serem tratados como cidadãos, em vez de apenas como mão de obra (barata ou de elite).

(Adaptado de: <http://observatoriodadiversidade.org.br>)

II

A intensificação dos fluxos migratórios internacionais das últimas décadas provocou o aumento do número de países orientados a regulamentar a imigração. Os argumentos alegados não são novos: o medo de uma “invasão migratória”, os riscos de desemprego para os trabalhadores autóctones, a perda da identidade nacional.

III

Ainda não existe uma legislação internacional sólida sobre as migrações internacionais. Assim, enquanto que os direitos relativos ao investimento estrangeiro foram se reforçando cada vez mais nas regras estabelecidas para a economia global, pouca atenção vem sendo dada aos direitos dos trabalhadores.

(II e III adaptados de: <http://www.migrante.org.br>)

Considerando o que se afirma em I, II e III, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se a respeito do seguinte tema:

2. Dissertação Expositiva e Argumentativa

Dissertação Expositiva

Na dissertação expositiva, o objetivo do texto é passar conhecimento para o leitor de maneira clara, imparcial e objetiva.

Nesse tipo textual, não se faz necessariamente a defesa de uma ideia, pois não há intenção de convencer o leitor, nem criar debate. Trabalha-se o assunto de maneira atemporal.

Distinção entre Texto Expositivo e Descritivo

É bastante comum que se confunda o texto dissertativo-expositivo com o texto descritivo. Vamos à distinção:

O texto expositivo tem por objetivo principal informar com clareza e objetividade. Predomina a linguagem impessoal e objetiva. De forma geral, segue a estrutura da dissertação (introdução, desenvolvimento, conclusão). Como exemplo desse tipo de texto, temos aqueles encontrados

em livros didáticos, enciclopédias, jornais, revistas (científicas, informativas, etc.).

O tipo descritivo está relacionado à caracterização minuciosa de algo, sem, necessariamente, ter o objetivo de informar ao leitor. A linguagem utilizada na descrição nem sempre é objetiva ou impessoal, e sua estrutura não obedece necessariamente a regras.

Partes do Texto Dissertativo-Expositivo

Tipos de Introdução

- **Introdução Simples**

É uma introdução direta, na qual é exposta apenas a delimitação do tema.

- **Introdução com Paráfrase**

A paráfrase é uma reescrita de frases sem que haja alteração de sentido. Para que essa reescrita seja coerente, é necessário que seja mantido o paralelismo semântico. Este tipo de introdução geralmente é usado quando o tema da redação é uma afirmação.

- **Introdução com Conceituação**

Neste tipo de introdução, o autor do texto apresenta seu ponto de vista ou a ideia central por meio da definição de algum conceito que tenha relação com o núcleo do tema.

- **Introdução com Indicação do Desenvolvimento**

São apresentados o tema e os tópicos que serão esclarecidos no desenvolvimento. Numa dissertação-expositiva enumeram-se os aspectos que serão relatados ao longo do texto.

É muito importante ter atenção com a ordem dessa enumeração, pois é necessário que ela seja mantida no decorrer do desenvolvimento para que se garanta conexão lógica e a progressividade textual. Além disso, todos os itens enumerados devem ser abordados no desenvolvimento.

É imprescindível, também, que se trate cada tópico em um parágrafo diferente, porque facilita, para o examinador, a identificação de que foi redigido tudo o que foi apresentado.

Tipos de Desenvolvimento

O desenvolvimento deve conter a exposição de cada um dos aspectos enumerados na introdução. Não há uma forma específica para se escrever esta parte da redação. A continuidade do texto será dada de acordo com a introdução. Ou seja, a sequência do desenvolvimento deve estar já delimitada no parágrafo introdutório.

Nunca deixe mencionar tudo o que é solicitado na proposta. Se deixar em branco, será atribuída nota zero na correção da redação. Isso significa que você deve responder ao questionamento, sem se desviar do tema.

Tipos de Conclusão

- **Confirmação**

É a forma mais simples. É feita uma síntese do que foi escrito na redação ou uma confirmação (reforço) da tese que orientou o texto e foi afirmado na introdução.

- **Solução**

Este tipo é muito usado em pareceres e relatórios, pois há apresentação de solução ou soluções para a tese apresentada na introdução.

- **Expansão**

Neste tipo de conclusão, usa-se o melhor argumento ou a melhor ideia exposta (no desenvolvimento) e é feita uma conexão com o desenvolvimento, de forma encerrar a discussão ou o assunto.

- **Finalização do Desenvolvimento**

O parágrafo de conclusão também pode trazer algum aspecto relevante sobre o tema, em vez de expor uma “conclusão, síntese, expansão ou solução”.

Para que a redação não fique sem fechamento, é recomendável que se use alguma expressão que indique conclusão, como: “por fim”, “finalmente”, “por último”, “em último lugar”, “em conclusão”, etc.

Propostas de Dissertação Expositiva

Proposta 01

Convocada pela Defensoria Pública do Rio, a comunidade do Complexo do Alemão começou a chegar duas horas antes do combinado. Enfileiraram-se em busca, principalmente, de carteiras de identidade e de trabalho, ícones da entrada na sociedade formal. Houve duas dúzias de coleta de material genético para exames de comprovação de paternidade. Foram entrevistadas 180 moradoras sobre saúde, maternidade e violência doméstica. Uma cidadã transexual foi atrás de orientação para trocar de nome. Mães pediram tratamento psicológico para filhos com sintomas de síndrome do pânico. Segundo a presidenta da Associação de Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, “quando conversamos, percebemos que a violência permeia o discurso. Mas os moradores têm outras demandas. Denunciam a falta de alguma instituição que os defenda da vulnerabilidade”. A agenda dos moradores do Alemão envolve cinco ações: moradia, saneamento, educação técnico-profissional, políticas para jovens e espaços de lazer, esporte e cultura.

Flávia Oliveira. Demanda cidadã. In: O Globo, 27/5/2015, p. 28 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

SEGURANÇA PÚBLICA: POLÍCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS

Ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir.

< Disserte a respeito da segurança como condição para o exercício da cidadania. [valor: 25,50 pontos]

< Dê exemplos de ação do Estado na luta pela segurança pública. [valor: 25,50 pontos]

< Discorra acerca da ausência do poder público e a presença do crime organizado. [valor: 25,00 pontos]

- **Padrão de Resposta da Banca**

Espera-se que, relativamente ao primeiro aspecto proposto (a segurança como condição para o exercício da cidadania), o candidato afirme a impossibilidade real e concreta do pleno exercício da cidadania em um cenário de dramática insegurança. Tal como dicionarizado, o conceito de cidadania remete ao “indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos garantidos pelo mesmo Estado e desempenha os deveres que lhe são atribuídos”. Viver em paz, sem o contínuo temor de ser vítima de agressão — venha de onde

vier — passa a ser entendido como direito essencial à vida em comunidade assentada nos princípios da cidadania.

Em relação ao segundo aspecto (exemplos de ação do Estado na luta pela segurança pública), espera-se que o candidato seja capaz de apontar alguns exemplos da necessária ação do poder público para a conquista e a manutenção do clima de segurança coletiva nas mais diversas comunidades, sobretudo as mais vulneráveis. Nesse sentido, basta que o candidato se reporte ao próprio texto motivador, tendo em vista que policiamento adequado e atendimento às demandas básicas da sociedade são faces de uma mesma moeda.

Por fim, no que concerne ao terceiro aspecto (ausência do poder público e a presença do crime organizado), convém que o candidato faça referência a uma preocupante realidade, por todos sabida: onde há omissão do Estado, a tendência é que esse vazio seja ocupado por grupos criminosos no atendimento às demandas das comunidades. Essa realidade está presente, inclusive, em instituições penitenciárias.

Proposta 02

Um relatório do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas constatou que 15 mil pessoas viajaram à Síria e ao Iraque para combater pelo Estado Islâmico e por grupos extremistas semelhantes. De acordo com o relatório, essas pessoas saíram de mais de 80 países, o que inclui um grupo de países que não havia enfrentado desafios anteriores com relação à Al Qaeda. Os números reforçam recentes estimativas dos serviços de inteligência dos Estados Unidos da América sobre o escopo do problema dos combatentes estrangeiros, que, conforme o relatório, se agravou apesar das ações agressivas das forças antiterroristas e das redes mundiais de vigilância. Os números referentes ao período iniciado em 2010 são superiores aos números referentes ao total de combatentes estrangeiros nas fileiras terroristas entre 1990 e 2010 — e continuam crescendo.

Folha de S.Paulo, 1.º/11/2014, p. 10, caderno Mundo 2 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir.

A CIVILIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA E O TERRORISMO

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< o 11 de Setembro de 2001 e a nova escalada terrorista; [valor: 4,00 pontos]

< o Estado Islâmico: intolerância e agressividade; [valor: 4,00 pontos]

< a reação mundial ao terrorismo. [valor: 4,00 pontos]

- **Padrão de Resposta da Banca**

Espera-se que, relativamente ao primeiro aspecto (O 11 de setembro de 2001 e a nova escalada terrorista), o candidato mencione o impacto causado em todo o mundo pela ação do terror (Al Qaeda) em território norte-americano, atingindo o prédio do Pentágono, em Washington, e destruindo por completo as torres do World Trade Center, em Nova Iorque. A pronta e vigorosa reação dos EUA (governo Bush) alterou a legislação do país, com algum tipo de cerceamento das liberdades, e se estendeu por várias partes do mundo, a começar pela identificação de países considerados fontes permanentes de ações agressivas contra os EUA, definidos como “Eixo do Mal”. Em verdade,

o 11 de setembro de 2001 deu inédita visibilidade ao terrorismo impulsionado pelo fanatismo religioso, que se manifestou em outros locais, como, por exemplo, Londres e Madri.

Quanto ao segundo aspecto (Estado Islâmico: intolerância e agressividade), o candidato poderá destacar a intenção do grupo de instituir um califado muçulmano, com a conquista de territórios hoje integrantes da Síria e do Iraque, sua absoluta subordinação a uma visão estreita e radical do islã, além da chocante violência de seus atos, como a decapitação de prisioneiros, em cenas gravadas e divulgadas pelo mundo afora. Outro direcionamento para o segundo aspecto é o aliciamento de jovens para a luta armada por meio das redes sociais, por exemplo.

Por fim, o terceiro aspecto a ser focalizado (A reação mundial ao terrorismo) deverá levar o candidato a se referir às manifestações da opinião pública mundial, que tende a repudiar maciçamente atitudes dessa natureza, à ação de organismos internacionais (como a citada ONU) e à reação objetiva de muitos países (particularmente os ocidentais, à frente os EUA), agindo civil e militarmente para frear a ação terrorista. Além disso, ao abordar os aspectos citados no comando da prova, espera-se que o candidato mencione o interesse econômico subjacente às atividades terroristas, o que decorre sobretudo do interesse por fontes naturais, tais como petróleo e gás natural.

Proposta 03

Em um lixão de Gana, carcaças de computadores espalhadas em meio a todo o tipo de dejetos chamam a atenção por etiquetas que identificam sua procedência: delegacias, conselhos públicos e até universidades britânicas. O mesmo acontece em lixões da China, com produtos oriundos da Europa ou dos Estados Unidos da América (EUA). Já na América Central, um navio saído dos EUA passa por países pobres tentando encontrar um terreno que aceite o depósito do que dizem ser fertilizante, mas que na verdade são cinzas de produtos eletrônicos. Parte do material, rico em arsênio, chumbo e outras substâncias tóxicas, é jogado em uma praia do Haiti, outra parte atirada no oceano. Não tão distante, 353 toneladas de resíduos de televisores são trazidos dos EUA em contêineres ao Porto de Navegantes, em Santa Catarina (carga devolvida à origem).

O Globo, 24/8/2015, p. 21 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

LIXO ELETRÔNICO: O PLANETA EM PERIGO

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:

- < lixo eletrônico: a outra face do desenvolvimento; [valor: 3,50 pontos]
- < a globalização da rota do tráfico de resíduos eletrônicos; [valor: 3,00 pontos]
- < os lucros gerados pelos resíduos e a ação do crime organizado. [valor: 3,00 pontos]

• Padrão de Resposta da Banca

Espera-se que, em relação ao primeiro tópico proposto (lixo eletrônico: a outra face do desenvolvimento), o candidato identifique nesses resíduos eletrônicos a outra e danosa face do desenvolvimento trazido pelo processo de transformação

do sistema produtivo conhecido como Revolução Industrial. O certo é que, em muitos países, ainda não há legislação plenamente ativa para controlar o descarte de eletrônicos. No Brasil, verifica-se reiterada tentativa de burlar a legislação a respeito. Esse descarte, feito de modo inadequado, agride violentamente o meio ambiente.

Quanto ao segundo aspecto (a globalização da rota do tráfico de resíduos eletrônicos), espera-se que o candidato aponte a relação existente entre a globalização da economia e a do tráfico desses resíduos. Em geral, como indicado no texto motivador, esse descarte criminoso é feito pelas economias mais desenvolvidas na direção de países periféricos e mais pobres.

Relativamente ao terceiro ponto (os lucros gerados pelos resíduos e a ação do crime organizado), espera-se que o candidato lembre que, devido à falta de monitoramento e à fragilidade da fiscalização, essa atividade ilegal torna-se por demais atraente em termos financeiros, sem maiores riscos para quem dela se ocupa. É onde entra o crime organizado global, que tem se diversificado e investido em resíduos. O próprio texto motivador deixa transparecer que o descarte do lixo eletrônico, tal como visto nos exemplos citados, acaba sendo mais um ramo do crime organizado global, integrando a extensa teia que envolve lavagem de dinheiro, comércio de armas, tráfico humano, fraudes na área esportiva, avanço ilegal sobre a biodiversidade, entre tantos outros.

Proposta 04

Considerando que o contexto que envolve as drogas ilícitas, redija um texto dissertativo que atenda, necessariamente, ao que se pede a seguir:

AS DROGAS ILÍCITAS NA CONTEMPORANEIDADE

- > O problema social das drogas ilícitas no mundo contemporâneo
- > O fracasso da política antidrogas militarizada
- > Alternativas à atual política antidrogas

• Padrão de Resposta da Banca

Espera-se que, em relação ao primeiro item (“O problema social das drogas ilícitas no mundo contemporâneo”), o candidato aponte as drogas como um grave problema social da contemporaneidade. Sem distinção de classes sociais e presente em todas elas, o uso de drogas ilícitas instalou-se no interior das sociedades, e é, sob muitos aspectos, elemento fundamental para a desestruturação familiar e para a exacerbação da violência. Além disso, contribui decisivamente para o adensamento do crime organizado, cuja atuação, cada vez mais, ocorre em escala global.

No que concerne ao segundo item (“O fracasso da política antidrogas militarizada”), espera-se que o candidato pondere, por exemplo, que o custo do combate às drogas é elevado, seja no que se refere a vidas humanas, seja no que se refere ao dinheiro nele aplicado. Em suma, pode-se afirmar que, se determinados instrumentos utilizados por cinco décadas não apresentaram resultados, esses métodos são ineficazes, o que leva à reflexão sobre a conveniência de substituí-los.

Por fim, em relação ao terceiro item (“Alternativas à atual política antidrogas”), espera-se que o candidato alegue que estão em marcha atitudes que podem ser uma alternativa interessante à atual política antidrogas militarizada, por exemplo, a rejeição à pulverização pura e simples dos campos de

cultivo de coca, planta da qual é feita a cocaína; a permissão para o cultivo de pequenas plantações de coca; a plantação de maconha para fins medicinais e, sobretudo, ação de lideranças políticas (no Brasil, com destaque para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso), que defendem a descriminalização do uso da maconha, a qual distingue claramente o usuário e o traficante.

Proposta 05

Considerando o contexto que envolve as drogas ilícitas, redija um texto dissertativo que atenda, necessariamente, ao que se pede a seguir:

A MOBILIDADE HUMANA NA MODERNIDADE

- fatores que levam milhares de pessoas a enfrentar a perigosa travessia do Mediterrâneo
- o dilema moral vivido pela Europa entre receber ou rejeitar os imigrantes
- o papel da opinião pública internacional na sociedade contemporânea

• Padrão de Resposta da Banca

Espera-se que, ao abordar o primeiro item proposto (fatores que levam milhares de pessoas a enfrentar a perigosa travessia do Mediterrâneo), o candidato enfatize, no mínimo, dois aspectos determinantes para as atuais levadas de milhares de imigrantes que buscam, na Europa, as condições elementares de uma vida razoavelmente digna que não mais encontram em seus países de origem. De um lado, a fome e a miséria, quadro que tão bem representa a situação vivida, em larga medida, por habitantes da África subsaariana. De outro, a ação truculenta de governos despóticos e corruptos, além da multiplicação de guerras civis, às vezes, ensejando autênticos genocídios. Especificamente em relação ao Oriente Médio, destaca-se a caótica realidade experimentada pela Síria, na qual se associam um governo ditatorial, rivalidades religiosas levadas ao extremo e a ação implacável do terrorismo.

Em relação ao segundo tópico (o dilema moral vivido pela Europa entre receber ou rejeitar os imigrantes), espera-se que o candidato se reporte ao intenso debate travado no âmbito da União Europeia, quando alguns membros compreenderam a imperiosa necessidade de se encontrarem meios para a recepção de certo número de imigrantes, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, enquanto outros, particularmente na Europa do Leste, ofereciam resistência explícita ao acolhimento desses imigrantes.

Por fim, quanto ao terceiro ponto (o papel da opinião pública internacional na sociedade contemporânea), espera-se que o candidato lembre ser este um elemento definidor da contemporaneidade: milhares de pessoas saem às ruas e se manifestam, por todos os meios, em face de determinados acontecimentos, como atos terroristas e o desespero desses milhares de imigrantes. Esse fenômeno de participação cidadã tem forçado os governos a tomarem certas atitudes que, muitas vezes, não se situavam em seu campo de alternativas.

Dissertação Argumentativa

A dissertação argumentativa consiste na exposição de ideias a respeito de um tema, de forma técnica e impessoal, com base em raciocínios e argumentações. Tem por objetivo a defesa ou a contestação de um ponto de vista por meio da

persuasão. Por isso, a coerência entre as ideias e a clareza na forma de expressão são elementos fundamentais.

Estrutura

A estrutura lógica da dissertação consiste em: introdução (apresenta o tema a ser discutido); desenvolvimento (expõe os argumentos e ideias sobre o tema, com fundamento em fatos, exemplos, testemunhos e provas do que se pretende demonstrar); e conclusão (traz o desfecho da redação, com a finalidade de reforçar a ideia inicial).

Parágrafo

O parágrafo é uma unidade do todo que é o texto. Perceba que a redação trata de um único assunto, que é aquele apresentado no comando. Assim, dividimos o texto em parágrafos para que a leitura seja fluida, de acordo com a abordagem reservada a cada um dos parágrafos.

Elementos Contidos em um Parágrafo

Todo parágrafo possui uma ideia central, que é o tópico principal. Geralmente, ela se encontra na introdução do parágrafo. Em torno dessa ideia central, temos ideias secundárias que dão desenvolvimento ao parágrafo. Vale ressaltar que muitos parágrafos ainda possuem uma conclusão, a qual tem como função sintetizar o conteúdo dele.

Outro elemento não obrigatório, mas de suma importância, é o termo que faz a relação entre os parágrafos. Geralmente se encontra do segundo parágrafo em diante e objetiva fazer a conexão lógica das ideias presentes em cada parágrafo. Logo, podemos afirmar que um parágrafo adequado possui clareza, objetividade, coerência, coesão e conteúdo adequado.

Quanto ao tamanho dos parágrafos, é importante que haja uma harmonia entre eles. Dessa forma, deve-se redigir parágrafos de tamanhos semelhantes, não necessariamente iguais. Ademais, é importante não fazer parágrafos muito grandes.

Como cada parágrafo possui uma ideia principal, não se recomenda escrever um parágrafo com apenas um período ou misturar ideias em um mesmo parágrafo. Dessa maneira, o ideal é reservar um parágrafo para cada ideia e(ou) argumentação abordada ou então daquelas contidas na enumeração feita na introdução.

Por fim, vamos novamente às regrinhas básicas: não faça parágrafos excessivamente longos e confusos, pois o examinador se cansará facilmente e não compreenderá seu texto. Por outro lado, também não faça parágrafos excessivamente curtos, que não contenham o devido desenvolvimento da ideia principal.

Exemplos

A seguir, há dois parágrafos que podem servir como introdução de um texto. Pode-se perceber que há uma organização interna que garante uma leitura rápida e eficaz. Além disso, há dois elementos básicos: a apresentação do assunto e o objetivo do texto.

01. Considera-se a humanização no ambiente de trabalho uma das principais características com a qual a empresa deve preocupar-se a fim de que alcance bons resultados, afinal, o capital humano é o bem mais precioso de uma instituição e o responsável por mantê-la ativa no mercado em geral. Além disso, a CF tem como um

de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, a qual garante aos indivíduos um tratamento justo e igualitário para uma vida com qualidade. Logo, por ser um fundamento básico e irradiante, e alcançar todas as áreas do Direito, precisa ser garantido nas relações trabalhistas.

02. A fim de alcançar a cidadania, que de certa forma é um meio para a busca da ordem e do progresso social, o Estado tem o dever, como cita a Constituição Federal, de promover a segurança pública. Por esse motivo, é coerente afirmar que é preciso ofertar, de forma homogênea, a possibilidade de “execução” da cidadania por todos do povo.

Propostas de Dissertação Expositiva

Proposta 01

Elabore um texto dissertativo-argumentativo abordando o seguinte tema: É **possível conciliar os interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização?**

Proposta 02

A internet é uma mídia que ainda vai provocar muitas modificações entre as pessoas. Estamos apenas adentrando essa nova era, que, no Brasil, teve início em 1996. Capistrano de Abreu dizia que os colonizadores portugueses ficaram, durante vários séculos, como caranguejos, apenas arranhando as costas do Brasil, sem adentrar seu território, nem dominar as regiões desconhecidas. Em relação à internet, somos os novos caranguejos do início do século XXI, sem desvendar com segurança as possibilidades desse meio de comunicação revolucionário na produção e propagação de saberes. Não sabemos ainda o que acontecerá e como se dará; por isso, não podemos fazer previsões estanques.

SHEPERD, T.; SALIÉS, T. In: Linguística da internet. São Paulo: Contexto, 2012. p.91

Redija um texto dissertativo-argumentativo em que se discuta **se o uso da internet trouxe mais benefícios ou mais malefícios ao indivíduo e à sociedade**. Apresente argumentos que fundamentem sua posição.

Proposta 03

Apesar da presunção de veracidade que confere autoridade, interesse e sedução a todas as fotos, a obra que os fotógrafos produzem não constitui uma exceção genérica ao comércio usualmente nebuloso entre arte e verdade. Mesmo quando os fotógrafos estão muito mais preocupados em espelhar a realidade, ainda são assediados por imperativos de gosto e de consciência. [...] O problema não é que as pessoas se lembrem através das fotografias, mas que se lembrem apenas das fotografias.

(SONTAG, Susan. “Na caverna de Platão”, em Sobre a Fotografia, São Paulo, Companhia das Letras, 2008)

A partir do trecho acima, escreva um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema: **A imagem como produtora de sentidos na modernidade**

Proposta 04

Epicuro havia percebido que as leis não educam: que não eram feitas para serem propriamente obedecidas, mas para garantir, sobretudo, a possibilidade de punição. Ele se deu

conta, por um lado, de que a educação e as necessidades básicas do ser humano deveriam ser gerenciadas pela pólis (Estado); por outro lado, viu que era preciso, de algum modo, isolar para educar, porém, sem reclusão, porque a virtude do caráter político não se reduz, afinal, a um modelo ou teoria, tampouco ao recinto de uma instituição ou de uma pólis.

(Adaptado de: SPINELLI, Miguel. Epicuro e as bases do epicurismo, São Paulo, Paulus, 2013, p. 8)

Com base no excerto acima, escreva uma dissertação justificando amplamente seu ponto de vista.

Proposta 05

I

Para além da fidelidade e integridade da informação, problema que se impunha com os veículos tradicionais da mídia, hoje, com a internet, o homem enfrenta um novo desafio: distinguir, de uma profusão de informações supérfluas, as que lhe importam na formação de um pensamento que garanta sua identidade e papel social.

II

Ponto de vista não é apenas a opinião que desenvolvemos sobre determinado assunto, mas também o lugar a partir de onde consideramos o mundo e que influencia de maneira cabal nossas percepções e ações.

III

Todos os homens voltam para casa.

Estão menos livres mas levam jornais

e soletram o mundo, sabendo que o perdem.

(ANDRADE, Carlos Drummond de. “A flor e a náusea”)

Redija um texto dissertativo-argumentativo a partir do que se afirma em I, II e III.

Proposta 06

As Olimpíadas eram uma série de competições esportivas que, de quatro em quatro anos, reuniam atletas das cidades-estado que formavam a Grécia Antiga. Surgiram em 776 a.C. na cidade de Olímpia e se realizaram até 393 d.C. Tinham grande importância por seu caráter religioso, político e esportivo, e buscavam a harmonia entre cidades, com a trégua entre conflitos e guerras, além da valorização da saúde e do corpo saudável. Ressurgiram em 1896, com o objetivo de retomar os ideais olímpicos na interação entre os povos, e estiveram sujeitas a interferências políticas no decorrer do tempo. Os Jogos Panamericanos, mais recentes, também realizados de quatro em quatro anos, são evento multiesportivo, que tem por base os Jogos Olímpicos e, como indica o próprio nome, reúne atletas dos países do continente americano. Na atualidade, no entanto, parece haver confluência de interesses bastante diversos na realização desses eventos, de modo a acirrar o espírito competitivo e a expor o poder, até mesmo financeiro, de alguns países.

Diante do que se expôs acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema.

ÍNDICE

1. Proposições	63
Definições	63
Tabela-Verdade e Conectivos Lógicos	63
Equivalências Lógicas	65
Tautologias, Contradições e Contingências	66
Relação entre Todo, Algum e Nenhum	66
2. Argumentos	67
Definições	67
Métodos para Classificar os Argumentos	68
3. Psicotécnicos	69
4. Análise Combinatória	69
Definição	69
Fatorial	69
Princípio Fundamental da Contagem (PFC)	70
Arranjo e Combinação	70
Permutação	70
5. Probabilidade	72
Definições	72
Fórmula da Probabilidade	72
Eventos Complementares	72
Casos Especiais de Probabilidade	72
6. Noções de Estatística	74
Definições	74
Tabelas	74
Gráficos	75
Medidas Descritivas	75
Definições	79
Subconjuntos	79
Operações com Conjuntos	79
7. Conjuntos Numéricos	80
Números Naturais	80
Números Inteiros	80
Operações e Propriedades dos Números Naturais e Inteiros	80
Números Racionais	80
Operações com os Números Racionais	81
Números Irracionais	82

Números Reais	82
Intervalos	82
Múltiplos e Divisores	82
Números Primos	82
MMC e MDC	83
Divisibilidade	83
Expressões Numéricas	83
8. Sistema Legal de Medidas	83
Medidas de Tempo	83
Sistema Métrico Decimal	83
9. Razões e Proporções	84
Grandeza	84
Razão	84
Proporção	84
Divisão em Partes Proporcionais	85
Regra das Torneiras	85
Regra de Três	86
10. Porcentagem e Juros	86
Porcentagem	86
Lucro e Prejuízo	86
Juros Simples	86
Juros Compostos	87
Capitalização	87
11. Sequências Numéricas	87
Conceitos	87
Lei de Formação de uma Sequência	87
Progressão Aritmética (P.A.)	87
Progressão Geométrica (P.G.)	88
12. Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares	90
Matrizes	90
Representação de uma Matriz	90
Lei de Formação de uma Matriz	90
Tipos de Matrizes	90
Operações com Matrizes	91
Determinantes	92
Sistemas Lineares	95
Resolução de um Sistema Linear	95

13. Funções, Função Afim e Função Quadrática.....	96
Definições, Domínio, Contradomínio e Imagem.....	96
Raízes.....	97
Funções Injetoras, Sobrejetoras e Bijetoras	97
Funções Crescentes, Decrescentes e Constantes	97
Funções Inversas e Compostas.....	97
Função Afim.....	97
Função Quadrática.....	99
14. Função Exponencial e Função Logarítmica	103
Equação e Função Exponencial	103
Equação e Função Logarítmica.....	103
15. Trigonometria.....	104
Triângulos	104
Trigonometria no Triângulo Retângulo	105
Trigonometria num Triângulo Qualquer.....	105
Medidas dos Ângulos.....	105
Ciclo Trigonométrico	106
Funções Trigonométricas	106
Identidades e Operações Trigonométricas.....	107
16. Geometria Plana	108
Semelhanças de Figuras	108
Relações Métricas nos Triângulos.....	108
Quadriláteros.....	109
Polígonos Regulares	110
Círculos e Circunferências.....	110
Polígonos Regulares Inscritos e Circunscritos	111
Perímetros e Áreas dos Polígonos e Círculos	113
17. Geometria Espacial.....	114
Retas e Planos.....	114
Prismas	116
Cilindro	119
Cone Circular.....	120
Pirâmides.....	121
Esfera	123

1. Proposições

A matéria é fácil e, com um pouco de concentração, consegue-se aprendê-la e principalmente dominar a matéria e garantir sua aprovação.

Definições

Proposição é uma **declaração** (sentença declarativa, com sujeito “definido”, verbo e sentido completo) que pode ser **classificada** em valores como verdadeiro e falso.

São exemplos de proposições:

p: Daniel é enfermeiro.

Q: Leo foi à Argentina.

a: Luiza adora brincar.

B: Rosário comprou um carro.

Essas letras “p”, “Q”, “a”, “B”, servem para representar (simbolizar) as proposições.

Valores Lógicos das Proposições

Uma proposição só pode ser classificada em dois valores lógicos, que são o **Verdadeiro (V)** ou o **Falso (F)**, não admitindo outro valor.

As proposições têm três princípios básicos, sendo um deles o princípio fundamental que é:

Princípio da não contradição: diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

Os outros dois são:

Princípio da identidade: diz que uma proposição verdadeira sempre será verdadeira e uma falsa sempre será falsa.

Princípio do terceiro excluído: diz que uma proposição só pode ter dois valores lógicos, ou o de verdadeiro ou o de falso, **não existindo** um terceiro valor.

Sentenças Abertas e Quantificadores Lógicos

Existem algumas “sentenças abertas” que aparecem com incógnitas (termo desconhecido), como por exemplo: “ $x + 2 = 5$ ”, não sendo consideradas proposições, já que não se pode classificá-las sem saber o valor de “x”, porém, com o uso dos **quantificadores lógicos**, elas tornam-se proposições, uma vez que esses quantificadores passam a dar valor ao “x”.

Os quantificadores lógicos são:

$\forall$: para todo; qualquer que seja; todo;

$\exists$: existe; existe pelo menos um; algum;

$\nexists$: não existe; nenhum.

Ex.:

$x + 2 = 5$ (sentença aberta - não é proposição)

$p: \exists x, x + 2 = 5$ (lê-se: existe x tal que, $x + 2 = 5$). Agora é proposição, uma vez que agora é possível classificar a proposição como verdadeira, já que sabemos que tem um valor de “x” que somado a dois é igual a cinco.

Negação de Proposição (Modificador Lógico)

Negar uma proposição significa modificar o seu valor lógico, ou seja, se uma proposição é verdadeira, a sua negação

será falsa, e se uma proposição for falsa, a sua negação será verdadeira.

Os símbolos da negação são ($\sim$) ou ($\neg$) antes da letra que representa a proposição.

Ex.: p: 3 é ímpar;

$\sim p$: 3 não é ímpar;

$\neg p$: 3 é par (outra forma de negar a proposição).

Lei da dupla negação:

$\sim(\sim p) = p$, negar uma proposição duas vezes significa voltar para própria proposição:

q: 2 é par;

$\sim q$: 2 não é par;

$\sim(\sim q)$: 2 não é ímpar; portanto;

q: 2 é par.

Tipos de Proposição

As proposições são de apenas dois tipos, simples ou **compostas**. A principal diferença entre as proposições simples e as compostas é a presença do **conectivo lógico** nas proposições compostas; além disso, tem-se também que as proposições compostas podem ser divididas, enquanto as proposições simples não. Outro detalhe é que as proposições simples têm apenas um verbo enquanto as compostas têm mais de um verbo. Observe o quadro para diferenciar mais fácil os dois tipos de proposição.

Simples (atômicas)	Compostas (moleculares)
Não têm conectivo lógico	Têm conectivo lógico
Não podem ser divididas	Podem ser divididas
1 verbo	+ de 1 verbo

Conectivo Lógico

Serve para unir as proposições simples, formando proposições compostas. São eles:

e: conjunção ($\wedge$)

ou: disjunção ($\vee$)

ou..., ou: disjunção exclusiva ($\veebar$)

se..., então: condicional ($\rightarrow$)

se..., e somente se: bicondicional ($\leftrightarrow$)

Alguns autores consideram a negação ($\sim$) como um conectivo, porém aqui não faremos isso, pois os conectivos servem para formar proposição composta, e a negação faz apenas a mudança do valor das proposições.

O “e” possui alguns sinônimos, que são: “mas”, “porém”, “nem” (nem = e não) e a própria vírgula. O condicional também tem alguns sinônimos que são: “portanto”, “quando”, “como” e “pois” (pois = condicional invertido. Ex.: A, pois B = $B \rightarrow A$).

Ex.:

a: Danilo foi à praia (simples).

b: Giovanna está brincando (simples).

p: Danilo foi à praia **se, e somente se** Giovanna estava brincando (composta).

q: se 2 é par, **então** 3 é ímpar (composta).

Tabela-Verdade e Conectivos Lógicos

A tabela-verdade nada mais é do que um mecanismo usado para dar valor às proposições compostas (que também

serão ou verdadeiras ou falsas), por meio de seus respectivos conectivos.

A primeira coisa que precisamos saber numa tabela-verdade é o seu número de linhas, e que esse depende do número de proposições simples que compõem a proposição composta.

Número de linhas = 2^n , em que “n” é o número de proposições simples que compõem a proposição composta. Portanto se houver 3 proposições simples formando a proposição composta então a tabela dessa proposição terá 8 linhas ($2^3 = 8$). Esse número de linhas da tabela serve para que tenhamos todas as relações possíveis entre “V” e “F” das proposições simples. Veja:

P	Q	R
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Observe que temos todas as relações entre os valores lógicos das proposições, que sejam: as 3 verdadeiras (1ª linha), as 3 falsas (última linha), duas verdadeiras e uma falsa (2ª, 3ª e 5ª linhas), e duas falsas e uma verdadeira (4ª, 6ª e 7ª linhas). Nessa demonstração, temos uma forma prática de como se pode organizar a tabela, sem se preocupar se foram feitas todas relações entre as proposições.

Para o correto preenchimento da tabela, devemos seguir algumas regras:

- Comece sempre pelas proposições simples e suas negações, se houver;
- Resolva os parênteses, colchetes e chaves, respectivamente (igual à expressão numérica), se houver;
- Faça primeiro as conjunções e disjunções, depois os condicionais e por último os bicondicionais;
- A última coluna da tabela deverá ser sempre a da proposição toda, conforme as demonstrações adiante.

O valor lógico de uma proposição composta depende dos valores lógicos das proposições simples que a compõem assim como do conectivo utilizado, e é o que veremos a partir de agora.

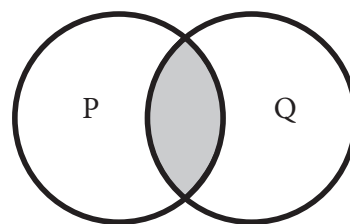
Valor lógico de uma proposição composta por conjunção (e) = tabela-verdade da conjunção ($\wedge$).

Uma proposição composta por conjunção só será verdadeira se todas as suas proposições simples que a compõem forem verdadeiras, caso contrário, a conjunção será falsa.

Ex.: $P \wedge Q$

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Representando por meio de conjuntos, temos: $P \wedge Q$



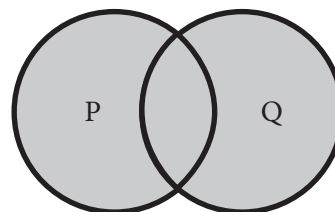
Valor lógico de uma proposição composta por disjunção (ou) = tabela-verdade da disjunção ($\vee$).

Uma proposição composta por disjunção só será falsa se todas as suas proposições simples que a compõem forem falsas, caso contrário, a disjunção será verdadeira.

Ex.: $P \vee Q$

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Representando por meio de conjuntos, temos: $P \vee Q$



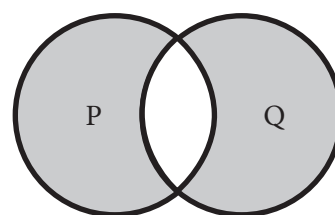
Valor lógico de uma proposição composta por disjunção exclusiva (ou, ou) = tabela-verdade da disjunção exclusiva ($\veebar$).

Uma proposição composta por disjunção exclusiva só será verdadeira se as suas proposições simples que a compõem tiverem valores diferentes, caso contrário, a disjunção exclusiva será falsa.

Ex.: $P \veebar Q$

P	Q	$P \veebar Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Representando por meio de conjuntos, temos: $P \veebar Q$



Valor lógico de uma proposição composta por condicional (se, então) = tabela-verdade do condicional ($\rightarrow$).

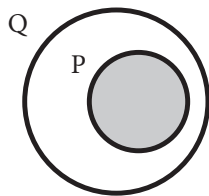
Uma proposição composta por condicional só será falsa se a primeira proposição (também conhecida como antecedente ou condição suficiente) for verdadeira e a segunda proposição (também conhecida como conseqüente ou condição neces-

sária) for falsa; nos demais casos, o condicional será sempre verdadeiro.

Ex.: $P \rightarrow Q$

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Representando por meio de conjuntos, temos: $P \rightarrow Q$



Valor lógico de uma proposição composta por bicondicional (se e somente se) = tabela-verdade do bicondicional ($\leftrightarrow$).

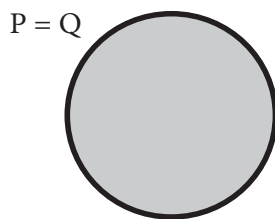
Uma proposição composta por bicondicional é verdadeira sempre que suas proposições simples que a compõem têm valores iguais, caso contrário, ela será falsa.

No bicondicional, “P” e “Q” são ambos suficientes e necessários ao mesmo tempo.

Ex.: $P \leftrightarrow Q$

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Representando por meio de conjuntos, temos: $P \leftrightarrow Q$



Proposição composta	Verdadeira quando...	Falsa quando...
$P \wedge Q$	P e Q são verdadeiras	Pelo menos uma falsa
$P \vee Q$	Pelo menos uma verdadeira	P e Q são falsas
$P \neq Q$	P e Q têm valores diferentes	P e Q têm valores iguais
$P \rightarrow Q$	P = verdadeiro, q = verdadeiro ou P = falso	P = verdadeiro e Q = falso
$P \leftrightarrow Q$	P e Q têm valores iguais	P e Q têm valores diferentes

Equivalências Lógicas

Duas ou mais proposições compostas são ditas equivalentes quando são formadas pelas mesmas proposições simples e suas tabelas verdades (resultado) são iguais.

Atente-se para o princípio da equivalência. A tabela-verdade está aí só para demonstrar a igualdade.

Seguem algumas demonstrações das mais importantes:

$P \wedge Q = Q \wedge P$: basta trocar as proposições simples de lugar – também chamada de **recíproca**.

P	Q	$P \wedge Q$	$Q \wedge P$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	F	F

$P \vee Q = Q \vee P$: basta trocar as proposições simples de lugar – também chamada de **recíproca**.

P	Q	$P \vee Q$	$Q \vee P$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	F

$P \neq Q = Q \neq P$: basta trocar as proposições simples de lugar – também chamada de **recíproca**.

$P \neq Q = \neg P \vee \neg Q$: basta negar as proposições simples – também chamada de **contrária**.

$P \neq Q = \neg Q \vee \neg P$: troca as proposições simples de lugar e negam-se – também chamada de **contra-positiva**.

$P \neq Q = (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$: observe aqui a exclusividade dessa disjunção.

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$P \neq Q$	$Q \neq P$	$\neg P \vee \neg Q$	$\neg Q \vee \neg P$	$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$
V	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F
V	F	F	V	V	F	V	V	V	V	V
F	V	V	F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	F	F	F	F	F	F	F

$P \leftrightarrow Q = Q \leftrightarrow P$: basta trocar as proposições simples de lugar – também chamada de **recíproca**.

$P \leftrightarrow Q = \neg P \leftrightarrow \neg Q$: basta negar as proposições simples – também chamada de **contrária**.

$P \leftrightarrow Q = \neg Q \leftrightarrow \neg P$: troca as proposições simples de lugar e negam-se – também chamada de **contra-positiva**.

$P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$: observe que é condicional para os dois lados, por isso bicondicional.

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow P$	$P \leftrightarrow Q$	$Q \leftrightarrow P$	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	$\neg Q \leftrightarrow \neg P$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
V	V	F	F	V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	V	F	F	F	F	F
F	V	V	F	V	F	F	F	F	F	F
F	F	V	V	V	V	V	V	V	V	V

$P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$: troca as proposições simples de lugar e nega-se – também chamada de **contra-positiva**.

$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$: negam-se o antecedente ou mantém o consequente.

P	Q	$\sim P$	$\sim Q$	$P \rightarrow Q$	$\sim Q \rightarrow \sim P$	$\sim P \vee Q$
V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

Equivalências mais importantes e mais cobradas em concursos.

Negação de Proposição Composta

São também equivalências lógicas; vejamos algumas delas:

$$\sim(P \wedge Q) = \sim P \vee \sim Q \text{ (Leis De Morgan)}$$

Para negar a conjunção, troca-se o conectivo e ($\wedge$) por ou ($\vee$) e negam-se as proposições simples que a compõem.

P	Q	$\sim P$	$\sim Q$	$P \wedge Q$	$\sim(P \wedge Q)$	$\sim P \vee \sim Q$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	F	V	V

$$\sim(P \vee Q) = \sim P \wedge \sim Q \text{ (Leis De Morgan)}$$

Para negar a disjunção, troca-se o conectivo ou ($\vee$) por e ($\wedge$) e negam-se as proposições simples que a compõem.

P	Q	$\sim P$	$\sim Q$	$P \vee Q$	$\sim(P \vee Q)$	$\sim P \wedge \sim Q$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	V	V	F	V	V

$$\sim(P \rightarrow Q) = P \wedge \sim Q \text{ (Leis De Morgan)}$$

Para negar o condicional, mantém-se o antecedente e nega-se o consequente.

P	Q	$\sim P$	$\sim Q$	$P \rightarrow Q$	$\sim(P \rightarrow Q)$	$P \wedge \sim Q$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V	V

$$\sim(P \vee Q) = P \leftrightarrow Q$$

Para negar a disjunção exclusiva, faz-se o bicondicional.

P	Q	$P \vee Q$	$\sim(P \vee Q)$	$P \leftrightarrow Q$
V	V	F	V	V
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	V	V

$$\sim(P \leftrightarrow Q) = (P \vee Q)$$

Para negar a bicondicional, faz-se a disjunção exclusiva.

P	Q	P	Q	$\sim(P \leftrightarrow Q)$	$P \vee Q$
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	F	F	F

Tautologias, Contradições e Contingências

Tautologia: proposição composta que é sempre verdadeira independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem.

$$(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$$

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Contradição: proposição composta que é sempre falsa, independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem.

$$\sim(P \vee Q) \wedge P$$

P	Q	$P \vee Q$	$\sim(P \vee Q)$	$\sim(P \vee Q) \wedge P$
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	V	F

Contingência: ocorre quando não é tautologia nem contradição. $\sim(P \vee Q) \leftrightarrow P$

P	Q	$P \vee Q$	$\sim(P \vee Q)$	$\sim(P \vee Q) \leftrightarrow P$
V	V	F	V	V
V	F	V	F	F
F	V	V	F	V
F	F	F	V	F

Relação entre Todo, Algum e Nenhum

Também conhecidos como quantificadores universais (**quantificadores lógicos**), eles têm entre si algumas relações que devemos saber, são elas:

“**Todo A é B**” equivale a “**nenhum A não é B**”, e vice-versa.

Ex.: “*todo amigo é bom = nenhum amigo não é bom.*”

“**Nenhum A é B**” equivale a “**todo A não é B**”, e vice-versa.

Ex.: “*nenhum aluno é burro = todo aluno não é burro.*”

Essas são as duas relações de equivalência mais comuns, porém há uma em que utilizamos o ALGUM.

“**Todo A é B**” equivale a “**algum B é A**”.

Ex.: “*todo professor é aluno = algum aluno é professor.*”

“**Todo A é B**” tem como negação “**algum A não é B**” e vice-versa.

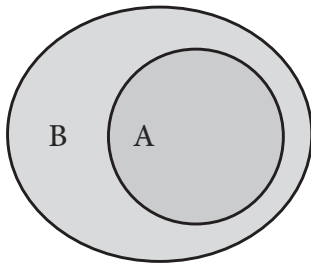
Ex.: “*~(todo estudante tem insônia) = algum estudante não tem insônia.*”

“**Algum A é B**” tem como negação “**nenhum A é B**” e vice-versa.

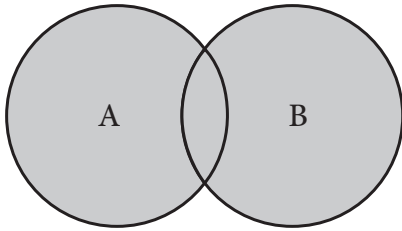
Ex.: “*~(algum sonho é impossível) = nenhum sonho é impossível.*”

Temos também a representação em forma de conjuntos, que é:

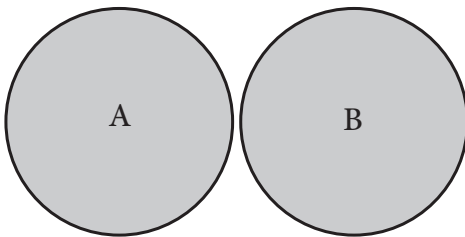
TODO A é B:



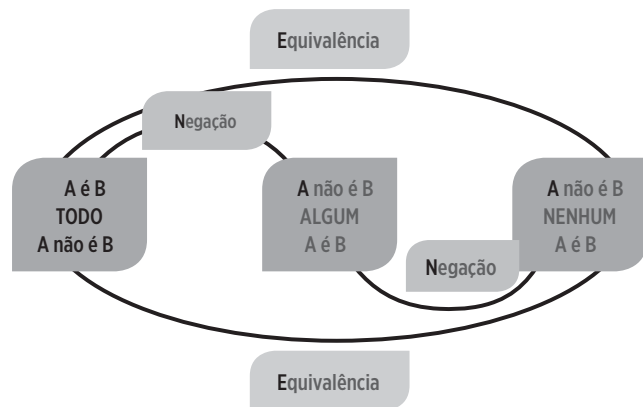
ALGUM A é B:



NENHUM A é B:



Por fim podemos representar as relações da seguinte forma:



2. Argumentos

Os argumentos são uma extensão das proposições, mas com algumas características e regras próprias. Vejamos isso a partir de agora.

Definições

Argumento é um conjunto de proposições, divididas em premissas (proposições iniciais - hipóteses) e conclusões (proposições finais - teses).

Ex.:

p_r : Toda mulher é bonita.

p_z : Toda bonita é charmosa.

p_s : Maria é bonita.

c : Portanto, Maria é charmosa.

p_r : Se é homem, então gosta de futebol.

p_z : Mano gosta de futebol.

c : Logo, Mano é homem.

Representação dos Argumentos

Os argumentos podem ser representados das seguintes formas:

P_1

P_2

P_3

...

P_n

C

ou

$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow C$

ou

$P_1, P_2, P_3, \dots, P_n \vdash C$

Tipos de Argumentos

Existem vários tipos de argumento. Vejamos alguns:

Dedução:

O argumento dedutivo parte de situações gerais para chegar a conclusões particulares. Esta forma de argumento é válida quando suas premissas, sendo verdadeiras, fornecem uma conclusão também verdadeira.

Ex.:

p_r : Todo professor é aluno.

p_z : Daniel é professor.

c : Logo, Daniel é aluno.

Indução:

O argumento indutivo é o contrário do argumento dedutivo, pois parte de informações particulares para chegar a uma conclusão geral. Quanto mais informações nas premissas, maiores as chances da conclusão estar correta.

Ex.:

p_r : Cerveja embriaga.

p_z : Uísque embriaga.

p_s : Vodca embriaga.

c : Portanto, toda bebida alcoólica embriaga.

Analogia:

As analogias são comparações (nem sempre verdadeiras). Neste caso, partindo de uma situação já conhecida verificamos outras desconhecidas, mas semelhantes. Nas analogias, não temos certeza.

Ex.:

p_r : No Piauí faz calor.

p_2 : No Ceará faz calor.

p_3 : No Paraná faz calor.

c : Sendo assim, no Brasil faz calor.

Falácia:

As falácias são falsos argumentos, logicamente inconsistentes, inválidos ou que não provam o que dizem.

Ex.:

p_1 : Eu passei num concurso público.

p_2 : Você passou num concurso público.

c : Logo, todos vão passar num concurso público.

Silogismos:

Tipo de argumento formado por três proposições, sendo duas premissas e uma conclusão. São em sua maioria dedutivos.

Ex.:

p_1 : Todo estudioso passará no concurso.

p_2 : Beatriz é estudiosa.

c : Portanto, Beatriz passará no concurso.

Classificação dos argumentos

Os argumentos só podem ser classificados em, ou válidos, ou inválidos:

Válidos ou bem construídos:

Os argumentos são válidos sempre que as premissas garantirem a conclusão, ou seja, sempre que a conclusão for uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas.

Ex.:

p_1 : Toda mulher é bonita.

p_2 : Toda bonita é charmosa.

p_3 : Maria é mulher.

c : Portanto, Maria é bonita e charmosa.

Veja que, se Maria é mulher, e toda mulher é bonita, e toda bonita é charmosa, então Maria só pode ser bonita e charmosa.

Inválidos ou mal construídos:

Os argumentos são inválidos sempre que as premissas **não** garantirem a conclusão, ou seja, sempre que a conclusão **não** for uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas.

Ex.:

p_1 : Todo professor é aluno.

p_2 : Daniel é aluno.

c : Logo, Daniel é professor.

Note que, se Daniel é aluno, nada garante que ele seja professor, pois o que sabemos é que todo professor é aluno, não o contrário.

Alguns argumentos serão classificados apenas por meio desse conceito. Fique atento para não perder tempo.

Métodos para Classificar os Argumentos

Os argumentos nem sempre podem ser classificados da mesma forma, por isso existem os métodos para sua classi-

ficação, uma vez que dependendo do argumento, um método ou outro, sempre será mais fácil e principalmente mais rápido.

Falaremos dos métodos por ordem de facilidade:

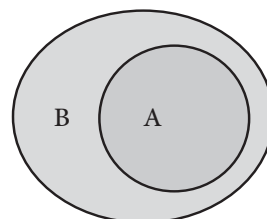
1º método: diagramas lógicos (ou método dos conjuntos).

Utilizado sempre que no argumento houver as expressões: **todo**, **algum** ou **nenhum**, e seus respectivos sinônimos.

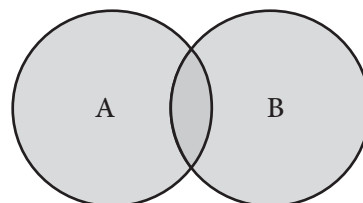
Representaremos o que for dito em forma de conjuntos e verificaremos se está correto ou não.

As representações genéricas são:

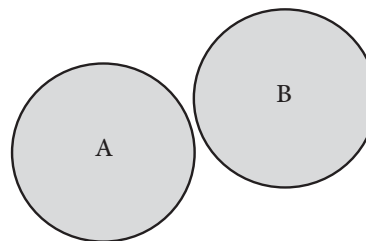
TODO A é B:



ALGUM A é B:



NENHUM A é B:



2º método: premissas verdadeiras (proposição simples ou conjunção).

Utilizado sempre que não for possível os diagramas lógicos e quando nas premissas houver uma proposição simples ou uma conjunção.

A proposição simples ou a conjunção serão os pontos de partida da resolução, já que teremos que considerar todas as premissas verdadeiras e elas – proposição simples ou conjunção – só admitem um jeito de serem verdadeiras.

O método consiste em, considerar todas as premissas como verdadeiras, dar valores às proposições simples que a compõem e no final avaliar a conclusão; se a conclusão também for verdadeira o argumento é válido, porém se a conclusão for falsa o argumento é inválido.

Premissas verdadeiras e conclusão verdadeiras = argumento válido.

Premissas verdadeiras e conclusão falsa = argumento inválido.

Esses dois métodos (1º e 2º) são os mais utilizados para a resolução das questões de argumento. Cerca de 70% a 80% das questões serão resolvidas por um desses dois métodos.

3º método: conclusão falsa (proposição simples, disjunção ou condicional).

Utilizado sempre que não for possível um dos “dois” métodos citados anteriormente e quando na conclusão

houver uma proposição simples, uma disjunção ou um condicional.

Pelo mesmo motivo do método anterior, a proposição simples, a disjunção ou o condicional serão os pontos de partida da resolução, já que teremos que considerar a conclusão como sendo falsa e elas – proposição simples, disjunção e condicional – só admitem um jeito de serem falsas.

O método consiste em: considerar a conclusão como falsa, dar valores às proposições simples, que a compõem, e supor as premissas como verdadeiras, a partir dos valores das proposições simples da conclusão. No final, se assim ficar – a conclusão falsa e as premissas verdadeiras – o argumento será inválido; porém se uma das premissas mudar de valor, então o argumento passa a ser válido.

Conclusão falsa e premissas verdadeiras = argumento inválido.

Conclusão falsa e pelo menos 1 (uma) premissa falsa = argumento válido.

Para esses dois métodos (2º método e 3º método), podemos definir a validade dos argumentos da seguinte forma:

PREMISSAS	CONCLUSÃO	ARGUMENTO
Verdadeiras	Verdadeira	Válido
Verdadeiras	Falsa	Inválido
Pelo menos 1 (uma) falsa	Falsa	Válido

4º método: tabela-verdade.

Método utilizado em último caso, quando não for possível usar qualquer um dos anteriores.

Dependendo da quantidade de proposições simples que tiver o argumento, esse método fica inviável, pois temos que desenhar a tabela-verdade. No entanto, esse método é um dos mais garantidos nas resoluções das questões de argumentos.

Consiste em desenhar a tabela-verdade do argumento em questão e avaliar se as linhas em que as premissas forem todas verdadeiras – ao mesmo tempo – a conclusão também será toda verdadeira. Caso isso ocorra, o argumento será válido, porém se em uma das linhas em que as premissas forem todas verdadeiras e a conclusão for falsa, o argumento será inválido.

Linhas da tabela – verdade em que as premissas são todas verdadeiras e conclusão, nessas linhas, também todas verdadeiras = argumento válido.

Linhas da tabela – verdade em que as premissas são todas verdadeiras e pelo menos uma conclusão falsa, nessas linhas = argumento inválido.

Algumas questões de argumento não poderão ser feitas por nenhum desses métodos apresentados anteriormente, porém a questão não ficará sem resposta uma vez que conhecemos os princípios das proposições. Atribuiremos valor para as proposições simples contidas nas premissas (considerando todas as premissas como verdadeiras).

3. Psicotécnicas

Questões psicotécnicas são todas as questões em que não precisamos de conhecimento adicional para resolvê-las. As questões podem ser de associações lógicas, verdades e mentiras, sequências lógicas, problemas com datas – calendários, sudoku, entre outras.

Neste capítulo, abordaremos inicialmente as questões mais simples do raciocínio lógico para uma melhor familiarização com a matéria.

Não existe teoria, somente prática e é com ela que vamos trabalhar e aprender.

4. Análise Combinatória

Neste capítulo você verá as técnicas dos Arranjos, das Combinações e saberá quando usar cada uma.

Definição

A análise combinatória é utilizada para descobrir o **número de maneiras possíveis** de realizar determinado evento, sem que seja necessário demonstrar todas essas maneiras.

Ex.: Quantos são os pares formados pelo lançamento de dois “dados” simultaneamente?

No primeiro dado, temos 6 possibilidades – do 1 ao 6 – e, no segundo dado, também temos 6 possibilidades – do 1 ao 6. Juntando todos os pares formados, temos 36 pares ($6 \cdot 6 = 36$).

(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6),
(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6),
(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6),
(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6),
(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6),
(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6);

Logo, temos **36 pares**.

Não há necessidade de expor todos os pares formados, basta que saibamos quantos pares são.

Imagine se fossem 4 dados e quiséssemos saber todas as quadras possíveis, o resultado seria 1296 quadras. Um número inviável de ser representado. Por isso utilizamos a Análise Combinatória.

Para resolver as questões de Análise Combinatória, utilizamos algumas técnicas, que veremos a partir de agora.

Fatorial

Fatorial de um número (natural e maior que 1) é a multiplicação desse número pelos seus antecessores em ordem decrescente (até o número 1).

Considerando um número “n” natural maior que 1, definiremos o fatorial de “n” (indicado pelo símbolo **n!**) como sendo:

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1; \text{ para } n \geq 2$$

Ex.: $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$
 $6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$
 $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40320$

Observe que:

$$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4!$$

$$8! = 8 \cdot 7 \cdot 6!$$

Para $n = 0$, teremos: $0! = 1$.

Para $n = 1$, teremos: $1! = 1$.

Princípio Fundamental da Contagem (PFC)

É uma das técnicas mais importantes e uma das mais utilizadas nas questões de Análise Combinatória.

O PFC é utilizado nas questões em que os elementos podem ser repetidos **ou** quando a ordem dos elementos fizer diferença no resultado.

Esses “elementos” são os dados das questões, os valores envolvidos.

Consiste de dois princípios: o **multiplicativo** e o **aditivo**. A diferença dos dois consiste nos termos utilizados durante a resolução das questões.

Multiplicativo: usado sempre que na resolução das questões utilizarmos o termo “e”. Como o próprio nome já diz, faremos multiplicações.

Aditivo: usado quando utilizarmos o termo “ou”. Aqui realizaremos somas.

Ex.: Quantas senhas são possíveis com os algarismos 1, 3, 5 e 7?

Como nas senhas os algarismos podem ser repetidos, para formar senhas de 3 algarismos temos a seguinte possibilidade:

SENHA = Algarismo E Algarismo E Algarismo

Nº de SENHAS = $4 \cdot 4 \cdot 4$ (já que são 4 os algarismos que temos na questão, e observe o princípio multiplicativo no uso do “e”). Nº de SENHAS = 64.

Arranjo e Combinação

Duas outras técnicas usadas para resolução de problemas de análise combinatória, sendo importante saber quando usa cada uma delas.

Arranjo: usado quando os elementos (envolvidos no cálculo) não podem ser repetidos e quando a ordem dos elementos faz diferença no resultado

A fórmula do arranjo é:

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Sendo:

n = a todos os elementos do conjunto;

p = os elementos utilizados.

Ex.: pódio de competição.

Combinação: usado quando os elementos (envolvidos no cálculo) não podem ser repetidos e quando a ordem dos elementos não faz diferença no resultado.

A fórmula da combinação é:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p! \cdot (n-p)!}$$

Sendo:

n = a todos os elementos do conjunto;

p = os elementos utilizados.

Ex.: salada de fruta.

Permutação

Permutação Simples

Usado quando os elementos (envolvidos no cálculo) não podem ser repetidos **e** quando a ordem dos elementos faz diferença no resultado **e** quando são utilizados todos os elementos do conjunto.

Nada mais é do que um caso particular de arranjo cujo $p = n$.

Logo:

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

$$A_{n,n} = \frac{n!}{(n-n)!}$$

$$A_{n,n} = \frac{n!}{(0)!}$$

$$A_{n,n} = \frac{n!}{1}$$

$$A_{n,n} = n!$$

Assim, a fórmula da permutação é:

$$P_n = n!$$

As permutações são muito usadas nas questões de anagramas.

Anagramas: todas as palavras formadas com todas as letras de uma palavra, quer essas novas palavras tenham sentido ou não na linguagem comum.

Ex.: Quantos anagramas têm a palavra prova?

A palavra **prova** tem 5 letras, e nenhuma repetida, sendo assim $n = 5$, e:

$$P_5 = 5!$$

$$P_5 = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$P_5 = 120 \text{ anagramas}$$

Permutação com Elementos Repetidos

Na permutação com elementos repetidos, usa-se a seguinte fórmula:

$$P_n^{k,y,\dots,w} = \frac{n!}{k! \cdot y! \cdot \dots \cdot w!}$$

Sendo:

n = o número total de elementos do conjunto;

k, y, w = as quantidades de elementos repetidos.

Ex.: Quantos anagramas têm a palavra concurso?

Observe que na palavra **CONCURSO** existem duas letras repetidas, o “C” e o “O”, e cada uma duas vezes, portanto $n = 8$, $k = 2$ e $y = 2$, agora:

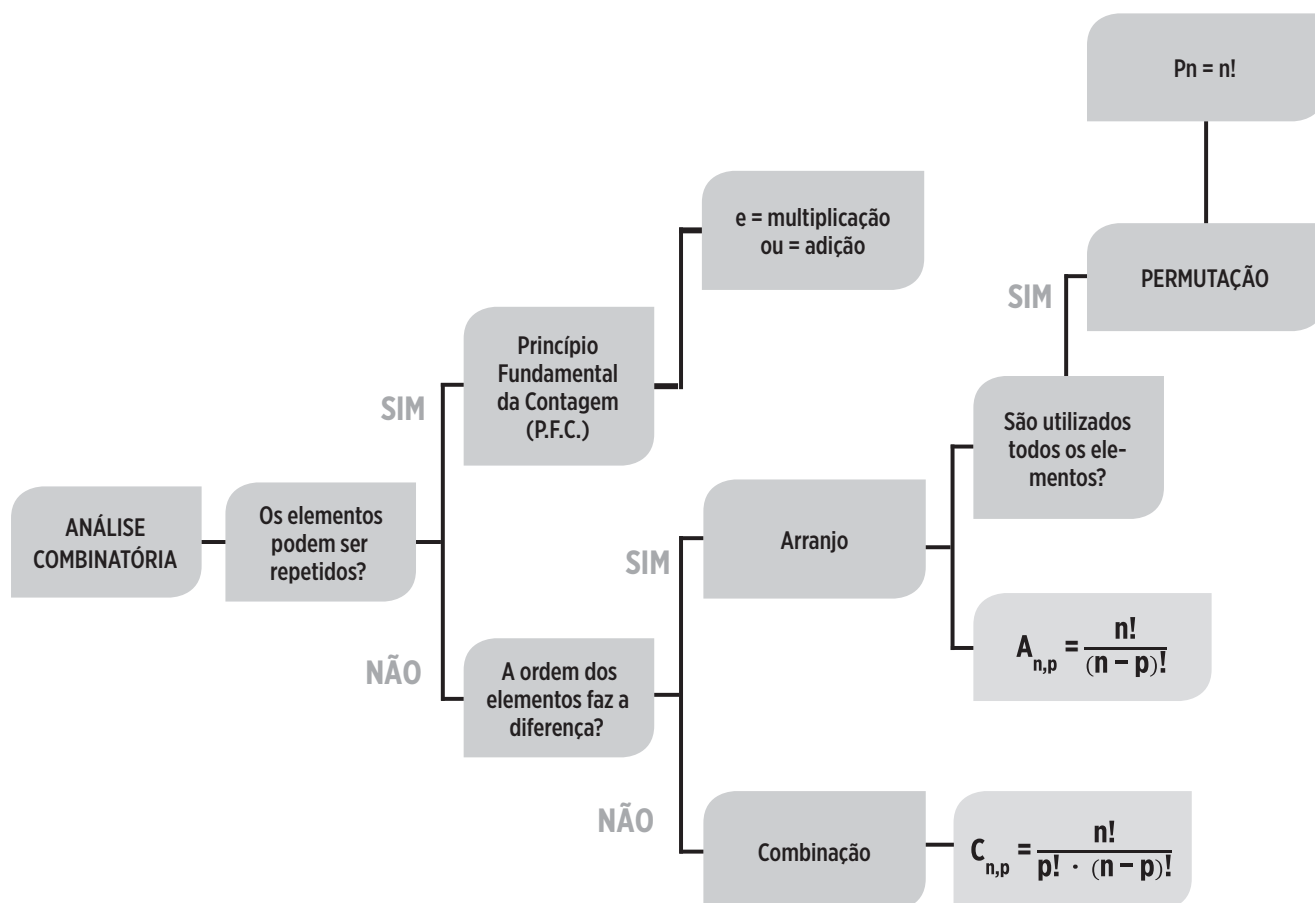
$$P_8^{2,2} = \frac{8!}{2! \cdot 2!}$$

$$P_8^{2,2} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2!}{2 \cdot 1 \cdot 2!} \text{ (Simplificando o } 2!\text{)}$$

$$P_8^{2,2} = \frac{20.160}{2}$$

$$P_8^{2,2} = 10.080 \text{ anagramas}$$

Resumo:



Para saber qual das técnicas utilizar basta fazer duas, no máximo, três perguntas para a questão, veja:

Os elementos podem ser repetidos?

Se a resposta for sim, deve-se trabalhar com o PFC; se a resposta for não, passe para a próxima pergunta;

A ordem dos elementos faz diferença no resultado da questão?

Se a resposta for sim, trabalha-se com arranjo; se a resposta for não, trabalha-se com as combinações (todas as questões de arranjo podem ser feitas por PFC).

(Opcional): vou utilizar todos os elementos para resolver a questão?

Para fazer a 3ª pergunta, depende, se a resposta da 1ª for não e a 2ª for sim; se a resposta da 3ª for sim, trabalha-se com as permutações.

Permutações Circulares e Combinações com Repetição

Casos especiais dentro da Análise Combinatória.

Permutação Circular: usada quando houver giro horário ou anti-horário.

$$P_c(n) = (n - 1)!$$

Sendo:

n = o número total de elementos do conjunto;

P_c = permutação circular.

Combinação com Repetição: usada quando $p > n$ ou quando a questão informar que pode haver repetição.

$$C_{r(n,p)} = C_{(n+p-1,p)} = \frac{(n+p-1)!}{p! \cdot (n-1)!}$$

Sendo:

n = o número total de elementos do conjunto;

p = o número de elementos utilizados;

Cr = combinação com repetição.

5. Probabilidade

Neste capítulo, veremos como é fácil e interessante calcular probabilidade.

Definições

Disciplina que serve para calcular as **chances** de determinado evento ocorrer.

Para o cálculo das probabilidades, temos que saber primeiro 3 (três) conceitos básicos acerca do tema:

Experimento Aleatório: é o experimento em que não é possível garantir o resultado, mesmo que esse seja feito diversas vezes nas mesmas condições.

Ex.: Lançamento de uma moeda: ao lançarmos uma moeda os resultados possíveis são o de cara e o de coroa, mas não tem como garantir qual será o resultado desse lançamento.

Ex.: Lançamento de um dado: da mesma forma que a moeda, não temos como garantir qual o resultado (1, 2, 3, 4, 5 e 6) desse lançamento.

Espaço Amostral - (Ω) ou (U): é o conjunto de todos os resultados possíveis para um experimento aleatório.

Ex.: Na moeda: o espaço amostral na moeda é $\Omega = 2$, pois só temos dois resultados possíveis para esse experimento, que é ou CARA ou COROA.

Ex.: No “dado”: o espaço amostral no “dado” é $U = 6$, pois temos do 1 (um) ao 6 (seis), como resultados possíveis para esse experimento.

Evento: é o acontecimento – dentro do experimento aleatório – que se quer determinar a chance de ocorrer. É uma parte do espaço amostral.

Fórmula da Probabilidade

A fórmula da probabilidade nada mais é do que uma razão entre o evento e o espaço amostral.

$$P = \frac{\text{evento}}{\text{espaço amostral}}$$

Os valores da probabilidade variam de 0 (0%) a 1 (100%).

Quando a probabilidade é de 0 (0%), diz-se que o evento é impossível.

Ex.: Chance de você não passar num concurso.

Quando a probabilidade é de 1 (100%), diz-se que o evento é certo.

Ex.: Chance de você passar num concurso.

Qualquer outro valor entre 0 e 1, caracteriza-se como a probabilidade de um evento.

Na probabilidade também se usa o PFC, ou seja sempre que houver duas ou mais probabilidades ligadas pelo conec-

tivo “e” elas serão multiplicadas, e quando for pelo “ou”, elas serão somadas.

Eventos Complementares

Dois eventos são ditos **complementares** quando a chance do evento ocorrer somado à chance de ele não ocorrer sempre dá 1 (um).

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

Sendo:

P(A) = a probabilidade do evento ocorrer;

P($\bar{A}$) = a probabilidade do evento não ocorrer.

Casos Especiais de Probabilidade

A partir de agora veremos algumas situações típicas da probabilidade, que servem para não perdermos tempo na resolução das questões.

Eventos Independentes

Dois ou mais eventos são independentes quando não dependem uns dos outros para acontecer, porém ocorrem simultaneamente. Para calcular a probabilidade de dois ou mais eventos independentes, basta multiplicar a probabilidade de cada um deles.

Ex.: Uma urna tem 30 bolas, sendo 10 vermelhas e 20 azuis. Se sortearmos 2 bolas, 1 de cada vez e repondo a sorteada na urna, qual será a probabilidade de a primeira ser vermelha e a segunda ser azul?

Sortear uma bola vermelha da urna não depende de uma bola azul ser sorteada e vice-versa, então a probabilidade

da bola ser vermelha é $\frac{10}{30}$, e para a bola ser azul a pro-

babilidade é $\frac{20}{30}$. Dessa forma, a probabilidade de a pri-

meira bola ser vermelha e a segunda azul é:

$$P = \frac{20}{30} \cdot \frac{10}{30}$$

$$P = \frac{200}{900}$$

$$P = \frac{2}{9}$$

Probabilidade Condicional

É a probabilidade de um evento ocorrer sabendo que já ocorreu outro, relacionado a esse.

A fórmula para o cálculo dessa probabilidade é:

$$P_{\frac{A}{B}} = \frac{P_{(A \cap B)}}{P_B}$$

P = $\frac{\text{probabilidade dos eventos simultâneos}}{\text{probabilidade do evento condicional}}$



ANOTAÇÕES

Probabilidade da União de Dois Eventos

Assim como na teoria de conjuntos, faremos a relação com a fórmula do número de elementos da união de dois conjuntos. É importante lembrar que “ou” significa união.

A fórmula para o cálculo dessa probabilidade é:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Ex.: Ao lançarmos um dado, qual é a probabilidade de obtermos um número primo ou um número ímpar?

Os números primos no dado são 2, 3 e 5, já os números ímpares no dado são 1, 3 e 5, então os números primos e ímpares são 3 e 5. Aplicando a fórmula para o cálculo da probabilidade fica:

$$P_{(A \cup B)} = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6}$$

$$P_{(A \cup B)} = \frac{4}{6}$$

$$P_{(A \cup B)} = \frac{2}{3}$$

Probabilidade Binomial

Essa probabilidade será tratada aqui de forma direta e com o uso da fórmula.

A fórmula para o cálculo dessa probabilidade é:

$$P = C_{n,s} \cdot P_{\text{sucesso}}^s \cdot P_{\text{fracasso}}^f$$

Sendo:

C = o combinação;

n = o número de repetições do evento;

s = o números de “sucessos” desejados;

f = o número de “fracassos”.

6. Noções de Estatística

Definições

Este conteúdo utiliza técnicas para organizar, descrever, analisar, interpretar e apresentar dados, por meio de tabelas, gráficos e medidas descritivas.

População: conjunto de elementos com pelo menos uma característica em comum.

Amostra: subconjunto da população, que deve representar a população.

Variável: característica que vai ser observada ou medida ou contada na população.

Censo: é um conjunto de dados obtidos de todos os membros da população.

Experimento Aleatório: fenômenos que, quando repetidos inúmeras vezes em processos semelhantes, possuem resultados imprevisíveis.

As variáveis podem ser quantitativas (discreta ou contínua) ou qualitativas (nominal ou ordinal).

Quantitativa Discreta: podem assumir apenas alguns valores.

Ex.: Número de filhos.

Quantitativa Contínua: podem assumir infinitos valores.

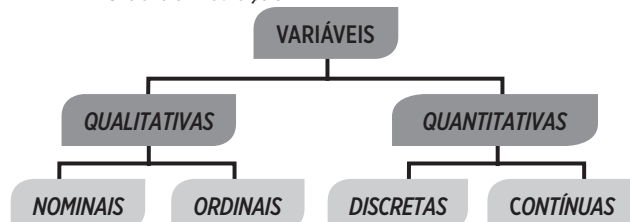
Ex.: Peso, altura.

Qualitativa Nominal: apenas identifica as categorias.

Ex.: Gênero (feminino e masculino).

Qualitativa Ordinal: podem-se ordenar as categorias.

Ex.: Grau de instrução.



Apresentação dos Dados

Dados Isolados: representam os dados na forma bruta.

Dados Ponderados: consiste uma tabela que contém, para cada valor observado, o número de vezes que ele ocorre (frequência), mas não sabemos a quem corresponde cada valor.

Dados Agrupados: apenas para dados quantitativos. É uma tabela que contém divisões da variável em estudo (intervalos) em que é observado o número de vezes que ocorrem os valores contidos nestes intervalos.

Tabelas

Servem para organizar e apresentar os dados coletados, por meio das variáveis, e facilitar a interpretação dos mesmos.

Os dados obtidos por meio das variáveis também podem ser organizados no ROL, que nada mais é do que colocar os dados em ordem crescentes, mesmo que esses sejam ou estejam repetidos.

Ex.: Quantidade de alunos matriculados na Empresa X.

Tabela 01
Quantidade de alunos matriculados por curso na Empresa X

Curso	Número de Alunos
Polícia Federal	250
DEPEN	150
INSS	350
Receita Federal	250

ROL: 150, 250, 250, 350.

Tabela de Frequência

A tabela de frequência serve para organizar dados. A frequência Absoluta (F.A.) é o valor real do dado e a frequência Relativa (F.R.) é o valor em porcentagem quando comparado ao total.

Ex.: As idades dos alunos de uma sala são: 12, 13, 13, 14, 11, 12, 15, 14, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 12, 12, 13. Organizando no ROL e na tabela de frequência como fica?

No ROL fica: 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15.

Na tabela fica:

Tabela 02			
Idade	F.A	F.R (%)	Frequência Acumulada
11	2	10	2
12	5	25	7
13	7	35	14
14	3	15	17
15	3	15	20
TOTAL	20	100	

Tipos de Frequência

Geralmente, dados isolados são agrupados na forma de tabelas de frequência, que nada mais são do que dados ponderados ou agrupados. Existem quatro tipos de frequências:

Frequência Absoluta Simples (f_i)

Frequência Relativa Simples (f_{ri})

Frequência Acumulada (F_i)

Frequência Acumulada Relativa (F_{ri})

Ex.: 0, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4

x	f_i	f_{ri}	F_i	F_{ri}
0	1	1/10 = 10%	1	10%
1	2	2/10 = 20%	3	30%
2	4	4/10 = 40%	7	70%
3	2	2/10 = 20%	9	90%
4	1	1/10 = 10%	10	100%
Σ	10	1 = 100%	-	-

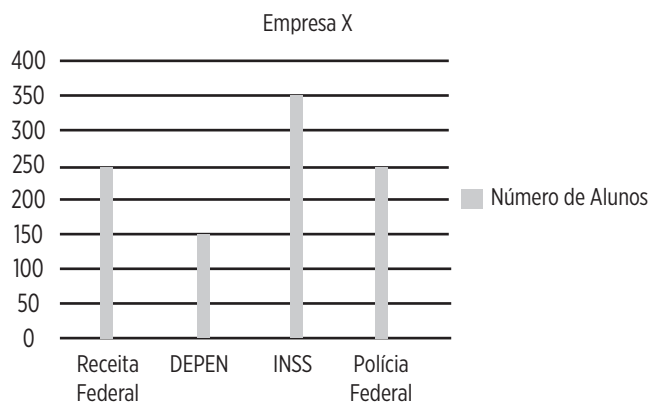
Gráficos

Servem para representar e apresentar os dados coletados. Os gráficos podem ser em barra, coluna, setores (pizzas), linhas, dentre outros.

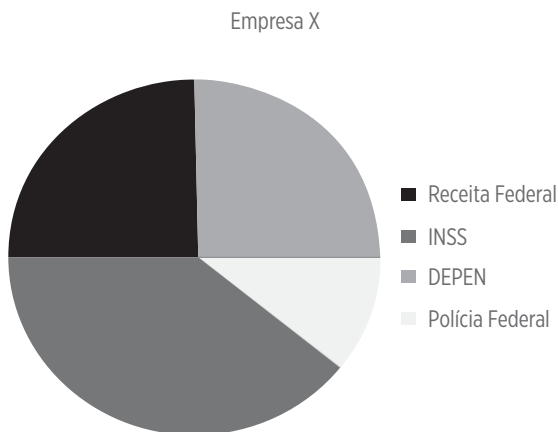
Barras



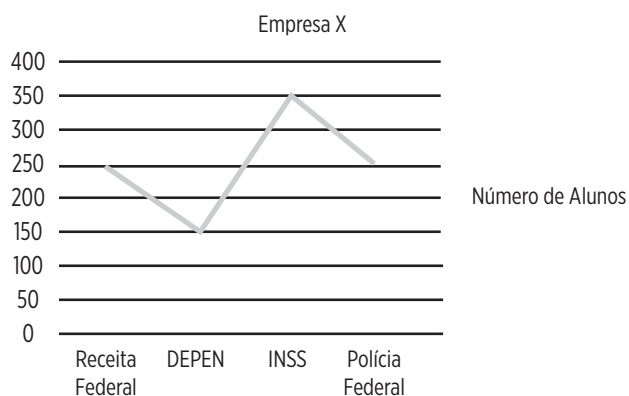
Colunas



Setores



Linhas



Medidas Descritivas

Servem para analisar e interpretar os dados coletados. São separadas em medidas de tendência central e em medidas de dispersão.

Medidas de Tendência Central

São assim chamadas por mostrarem um valor ao redor do qual se concentram os dados.

Média Aritmética

É a soma de todos os valores observados divididos pela quantidade de valores.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Ex.: Calcule a média de alunos, por curso, da Empresa X.

ROL: 150, 250, 250, 350.

$$\bar{x} = \frac{150 + 250 + 250 + 350}{4}$$

$$\bar{x} = \frac{1000}{4}$$

$$\bar{x} = 250$$

A média aritmética ponderada é calculada por meio do somatório das multiplicações entre valores e as frequências desses valores divididas pelo somatório dessas frequências.

Ex.: Calcule a nota final de um aluno cujas notas no 1º, 2º, 3º e 4º bimestres foram, respectivamente, 7,0; 6,0; 8,0; 8,0; sabendo que o peso de cada bimestre ímpar vale 2 e de cada bimestre par vale 3.

$$\bar{x} = \frac{7 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 8 \cdot 2 + 8 \cdot 3}{2 + 3 + 2 + 3}$$

$$\bar{x} = \frac{14 + 18 + 16 + 24}{10}$$

$$\bar{x} = \frac{72}{10}$$

$$\bar{x} = 7,2$$

Médias:

Aritmética Simples (X)

Ex.: 2 e 8.

$$x = \frac{2 + 8}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

Propriedades:

Se a cada x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) adicionarmos uma constante real k , a média aritmética fica adicionada de k unidades;

Se multiplicarmos cada x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) por uma constante real k , a média aritmética fica multiplicada por k .

Aritmética Ponderada (X_p)**Ex.:** Notas de um aluno.

Notas	Peso
7,0	1
6,0	2
8,0	3
7,5	4

$$\text{Média Ponderada:} \quad \frac{7,0 \cdot 1 + 6,0 \cdot 2 + 8,0 \cdot 3 + 7,5 \cdot 4}{1 + 2 + 3 + 4} = \frac{73}{10} = 7,3$$

Geométrica (G)**Ex.:** 2 e 8.

$$G = \sqrt{2 \cdot 8} = \sqrt{16} = 4$$

Harmônica (H)**Ex.:** 2 e 8.

$$H = \frac{2}{\frac{1}{2} + \frac{1}{8}} = \frac{2}{\frac{5}{8}} = 2 \cdot \frac{8}{5} = \frac{16}{5} = 3,2$$

Moda (M_o)

É o valor que mais aparece nos dados observados.

Ex.: Determine a moda dos alunos, por curso, da Empresa X.

ROL: 150, 250, 250, 350

 $M_o = 250$ **Moda** é a medida de tendência central que consiste no valor observado com mais frequência em um conjunto de dados.**Ex.:** 6 - 9 - 12 - 9 - 4 - 5 - 9 $M_o = 9$

12 - 13 - 19 - 13 - 14 - 12 - 16

 $M_o = 12 \text{ e } 13 \text{ (Bimodal)}$

4 - 29 - 15 - 13 - 18

 $M_o = \text{Não há moda (Amodal)}$ **Mediana (M_d)**

É o valor que ocupa a posição central (divide os dados ao meio) dos dados observados.

Numa sequência cuja quantidade de valores é ímpar, a mediana será o valor do meio (no ROL), já na sequência, cuja quantidade de valores é par, a mediana será a média dos dois valores centrais.

Ex.: Calcule a mediana dos alunos, por curso, da Empresa X.

ROL: 150, 250, 250, 350.

$$M_d = \frac{250 + 250}{2}$$

$$M_d = \frac{500}{2}$$

$$M_d = 250$$

Mediana é uma medida de tendência central que indica exatamente o valor central de uma amostra de dados.

Os valores da amostra devem ser colocados em ordem crescente;

Se a quantidade de valores da amostra for ímpar, a mediana é o valor central da amostra;

Se a quantidade de valores da amostra for par, é preciso tirar a média dos valores centrais para calcular a mediana.

Ex.: 3 - 4 - 9 - 6 - 3 - 8 - 2 - 4 - 5 - 6

$$M_e = 2 - 3 - 3 - 4 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 9$$

$$M_e = \frac{4 + 5}{2}$$

$$M_e = \frac{9}{2}$$

$$M_e = 4,5$$

$$4 - 5 - 7 - 2 - 9$$

$$M_e = 2 - 4 - 5 - 7 - 9$$

$$M_e = 5$$

Ex.: Calcule a moda e a mediana:

40 - 44 - 42 - 23 - 36 - 40

23 - 36 - 40 - 40 - 42 - 44

$$M_o = 40$$

$$M_e = \frac{40 + 40}{10}$$

$$M_e = \frac{80}{10}$$

$$M_e = 40$$

Medidas de Tendência Central com Dados Agrupados na Tabela de Frequência

São assim chamadas, por mostrarem um valor ao redor do qual se concentram os dados.

Média Aritmética ($\bar{x}$)

É a soma de todos os valores observados divididos pela quantidade de valores.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Ex.: De acordo com os dados da tabela 2, será:

$$\bar{x} = (11 + 11 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 14 + 14 + 14 + 15 + 15 + 15) / 20$$

$$\bar{x} = 260 / 20$$

$$\bar{x} = 13$$

A média aritmética ponderada é calculada por meio do somatório das multiplicações entre valores e as frequências desses valores divididas pelo somatório dessas frequências.

De acordo com os dados da tabela é:

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 11 + 5 \cdot 12 + 7 \cdot 13 + 3 \cdot 14 + 3 \cdot 15}{2 + 5 + 7 + 3 + 3}$$

$$\bar{x} = \frac{22 + 60 + 91 + 42 + 45}{20}$$

$$\bar{x} = \frac{260}{20}$$

$$\bar{x} = 13$$

Moda (M_o): é o valor que mais aparece nos dados observados (o que tem maior F.A).

Ex.: De acordo com os dados já apresentados, a moda é o 13.

Mediana (M_d): é o valor que ocupa a posição central nos dados observados.

Ex.: A mediana no exemplo já visto é o 13 também, visto que ele ocupa a 10ª e a 11ª posições (sequência com uma quantidade par de elementos)

Obs.: Na tabela, olhe pela frequência acumulada.

Medidas de Dispersão

As medidas de dispersão ajudam as medidas de tendência central (média) a descrever o conjunto de dados apropriadamente. Mostram-se os dados que estão perto ou longe uns dos outros.

Amplitude

É a diferença entre o maior e menor valor observados nos dados.

$$A_t = X_{\max} - X_{\min}$$

Ex.: Calcule a amplitude dos alunos, por curso, da Empresa X.

ROL: 150, 250, 250, 350.

$$A_t = 350 - 150$$

$$A_t = 200$$

Variância

É a média do quadrado dos desvios (desvio = diferença entre cada valor e a média).

Populacional

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - x_m)^2}{N}$$

Amostral

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - x_m)^2}{n-1}$$

Ex.: Calcule a variância dos alunos, por curso, da Empresa X.

ROL: 150, 250, 250, 350.

$$x_m = \bar{x} = 250$$

Nesse caso, estamos trabalhando com a população,

$$\text{logo: } \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - x_m)^2}{n}$$

$$\sigma^2 = \frac{(150-250)^2 + (250-250)^2 + (250-250)^2 + (350-250)^2}{4}$$

$$\sigma^2 = \frac{(-100)^2 + (0)^2 + (0)^2 + (100)^2}{4}$$

$$\sigma^2 = \frac{10000 + 10000}{4}$$

$$\sigma^2 = \frac{20000}{4}$$

$$\sigma^2 = 5000$$

Propriedades

Se a cada x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) for adicionada uma constante real k , a variância não se altera.

Se cada x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) for multiplicado por uma constante real k , a variância fica multiplicada por k^2 .

Desvio Padrão

É a raiz quadrada da variância.

Populacional

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - x_m)^2}{N}}$$

Amostral

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - x_m)^2}{n-1}}$$

Ex.: Calcule o desvio padrão dos alunos, por curso, da Empresa X.

$$\sigma = \sqrt{5000}$$

$$\sigma = 70,71$$

Propriedades

Quando adicionamos uma constante a cada elemento de um conjunto de valores, o desvio padrão não se altera.

Quando multiplicamos cada elemento de um conjunto de valores por uma constante real k , o desvio padrão fica multiplicado por k .

Coefficiente de Variação

O coeficiente de variação é definido como a razão entre o desvio padrão e a média. É uma medida de dispersão relativa que indica a variabilidade da amostra em relação à média.

Populacional

$$CV = \frac{\sigma}{x_m} \times 100$$

Amostral

$$CV = \frac{s}{x_m} \times 100$$

Ex.: Calcule o coeficiente de variação dos alunos, por curso, da Empresa X.

$$CV = \frac{70,71}{250} \cdot 100$$

$$CV = \frac{7071}{250}$$

$$CV = 28,28\%$$

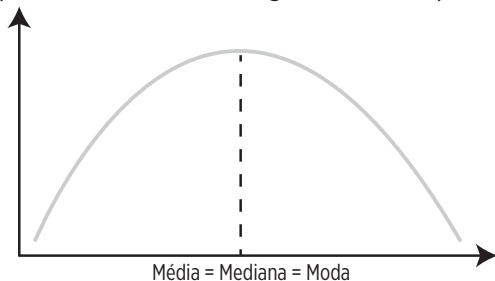
Medidas de Forma

Assimetria

A medida de assimetria indica o grau de distorção da distribuição em relação a uma distribuição simétrica.

Simetria

Existe um eixo de simetria no gráfico gerado pela tabela de frequência. Esse eixo divide o gráfico em duas partes iguais.

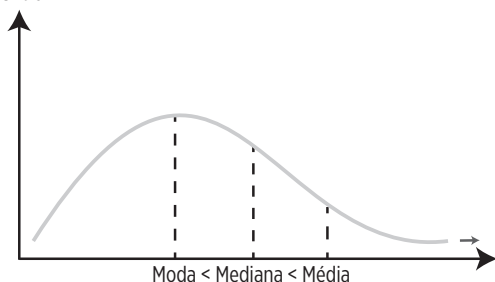


$$X = M_e = M_o$$

Sempre que os dados tiverem média, mediana e moda iguais, a distribuição será simétrica.

Assimétrica à Direita (ou de Assimetria Positiva)

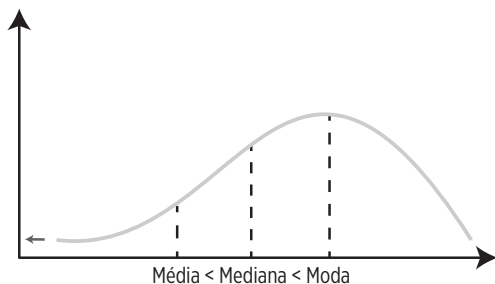
Nesse caso, a cauda à direita é mais alongada que a cauda à esquerda.



$$X > M_e > M_o$$

Assimétrica à Esquerda (ou de Assimetria Negativa)

Nesse caso, a cauda à esquerda é mais alongada que a cauda à direita.



$$X < M_e < M_o$$

QUADRO RESUMO
(Tipos de Assimetria)

Simétrica	$X = Me = Mo$
Assimetria Positiva	$X > Me > Mo$
Assimetria Negativa	$X < Me < Mo$

Cujo:

X = Média;

M_e = Mediana;

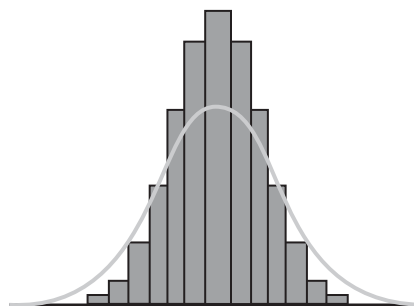
M_o = Moda.

Curtose

A medida de curtose nos indica a forma da curva de distribuição em relação ao seu achatamento.

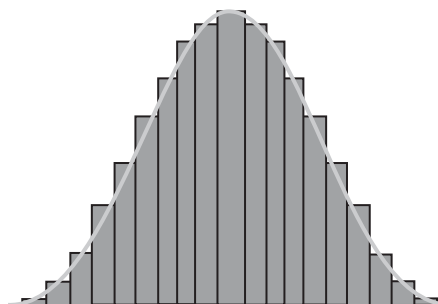
Leptocúrtica

Quando a distribuição apresenta uma curva de frequência mais fechada que a normal (ou mais aguda em sua parte superior).



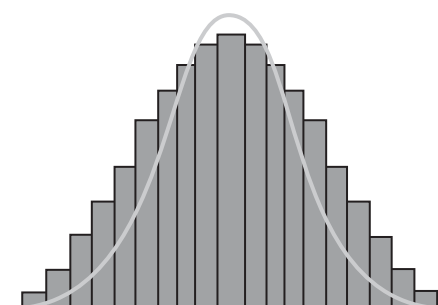
Mesocúrtica

A curva normal que é a referencial.



Platicúrtica

Quando a distribuição apresenta uma curva de frequência mais aberta que a normal (ou mais achatada na sua parte superior).



Teoria dos Conjuntos

Nesta seção, estão os principais conceitos sobre conjuntos e suas operações. Um assunto importante e de fácil aprendizagem.

Definições

O conceito de conjunto é redundante visto que se trata de um agrupamento ou reunião de coisas, que serão chamadas de **elementos** do conjunto.

Ex.: Se quisermos montar o conjunto das vogais do alfabeto, os **elementos** serão a, e, i, o, u.

A nomenclatura dos conjuntos é formada pelas letras maiúsculas do alfabeto.

Ex.: Conjunto dos estados da região sul do Brasil: $A = \{\text{Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul}\}$.

Representação dos Conjuntos

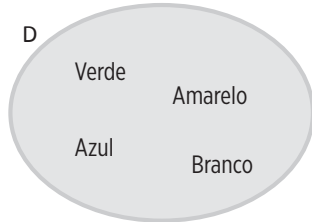
Os conjuntos podem ser representados tanto em **chaves** como em **diagramas**.

Representação em Chaves

Ex.: Conjuntos dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Paraguai:
 $B = \{\text{Paraná, Mato Grosso do Sul}\}$.

Representação em Diagramas

Ex.: Conjuntos das cores da bandeira do Brasil:



Elementos e Relação de Pertinência

Quando um elemento está em um conjunto, dizemos que ele pertence a esse conjunto. A relação de pertinência é representada pelo símbolo $\in$ (pertence).

Ex.: Conjunto dos Algarismos pares: $G = \{2, 4, 6, 8, 0\}$.

Observe que:

$4 \in G$

$7 \notin G$

Conjunto Unitário e Conjunto Vazio

Conjunto unitário: possui um só elemento.

Ex.: Conjunto da capital do Brasil: $K = \{\text{Brasília}\}$

Conjunto vazio: simbolizado por $\emptyset$ ou $\{\}$, é o conjunto que não possui elemento.

Ex.: Conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Chile: $M = \emptyset$.

Subconjuntos

Subconjuntos são partes de um conjunto.

Ex.: Conjunto dos Algarismos: $F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0\}$.

Ex.: Conjunto dos Algarismos ímpares: $H = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

Observe que o conjunto **H** está dentro do conjunto **F** sendo, então, o conjunto **H** um subconjunto de **F**.

As relações entre subconjunto e conjunto são de: "está contido = $\subset$ " e "contém = $\supset$ ".

Os subconjuntos **estão contidos** nos conjuntos e os conjuntos **contêm** os subconjuntos. Veja:

$$H \subset F$$

$$F \supset H$$

Todo conjunto é subconjunto de si próprio. ($D \subset D$);

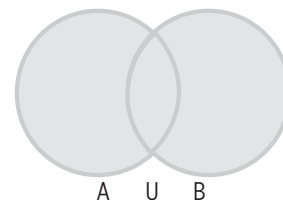
O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. ($\emptyset \subset D$);

Se um conjunto **A** possui "**p**" elementos, então ele possui **2p** subconjuntos;

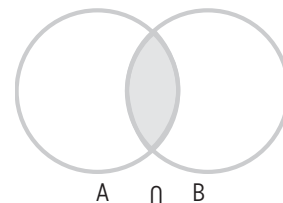
O conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto **A**, é denominado conjunto das partes de **A**. Assim, se $A = \{4, 7\}$, o conjunto das partes de **A**, é dado por $\{\emptyset, \{4\}, \{7\}, \{4, 7\}\}$.

Operações com Conjuntos

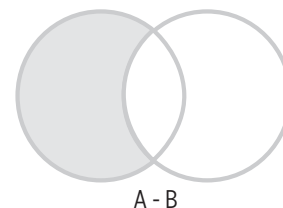
União de conjuntos: a união de dois conjuntos quaisquer será representada por " $A \cup B$ " e terá os elementos que pertencem a **A** "ou" a **B**, ou seja, todos os elementos.



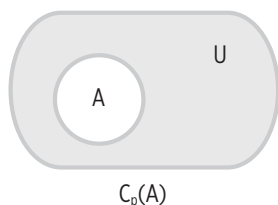
Interseção de conjuntos: a interseção de dois conjuntos quaisquer será representada por " $A \cap B$ ". Os elementos que fazem parte do conjunto interseção são os elementos comuns aos dois conjuntos.



Diferença de conjuntos: a diferença de dois conjuntos quaisquer será representada por " $A - B$ " e terá os elementos que pertencem somente a **A**, mas não pertencem a **B**, ou seja, que são exclusivos de **A**.



Complementar de um conjunto: se **A** está contido no conjunto universo **U**, o complementar de **A** é a diferença entre o conjunto universo e o conjunto **A**, será representado por " $CU(A) = U - A$ " e terá todos os elementos que pertencem ao conjunto universo, menos os que pertencem ao conjunto **A**.



7. Conjuntos Numéricos

Os números surgiram da necessidade de contar ou quantificar coisas ou objetos. Com o passar do tempo, foram adquirindo características próprias.

Números Naturais

É o primeiro dos conjuntos numéricos. Representado pelo símbolo $\mathbb{N}$. É formado pelos seguintes elementos:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, \dots + \infty\}$$

O símbolo ∞ significa infinito, o $+$ quer dizer positivo, então $+\infty$ quer dizer infinito positivo.

Números Inteiros

Esse conjunto surgiu da necessidade de alguns cálculos não possuírem resultados, pois esses resultados eram negativos.

Representado pelo símbolo $\mathbb{Z}$, é formado pelos seguintes elementos:

$$\mathbb{Z} = \{-\infty, \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots, +\infty\}$$

Operações e Propriedades dos Números Naturais e Inteiros

As principais operações com os números naturais e inteiros são: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação (as quatro primeiras são também chamadas operações fundamentais).

Adição

Na adição, a soma dos termos ou parcelas resulta naquilo que se chama **total**.

$$\text{Ex.: } 2 + 2 = 4$$

As propriedades da adição são:

Elemento Neutro: qualquer número somado ao zero tem como total o próprio número.

$$\text{Ex.: } 2 + 0 = 2$$

Comutativa: a ordem dos termos não altera o total.

$$\text{Ex.: } 2 + 3 = 3 + 2 = 5$$

Associativa: o ajuntamento de parcelas não altera o total.

$$\text{Ex.: } 2 + 0 = 2$$

Subtração

Operação contrária à adição, também conhecida como diferença.

Os termos ou parcelas da subtração, assim como o total, têm nomes próprios:

$M - N = P$; em que M = minuendo, N = subtraendo e P = diferença ou resto.

$$\text{Ex.: } 7 - 2 = 5$$

Quando o subtraendo for maior que o minuendo, a diferença será negativa.

Multiplicação

Nada mais é do que a soma de uma quantidade de parcelas fixas. Ao resultado da multiplicação chama-se produto. Os símbolos que indicam a multiplicação são o “ $\times$ ” (sinal de vezes) ou o “ $\cdot$ ” (ponto).

$$\text{Ex.: } 4 \times 7 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28$$

$$7 \cdot 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28$$

As propriedades da multiplicação são:

Elemento Neutro: qualquer número multiplicado por 1 terá como produto o próprio número.

$$\text{Ex.: } 5 \cdot 1 = 5$$

Comutativa: ordem dos fatores não altera o produto.

$$\text{Ex.: } 3 \cdot 4 = 4 \cdot 3 = 12$$

Associativa: o ajuntamento dos fatores não altera o resultado.

$$\text{Ex.: } 2 \cdot (3 \cdot 4) = (2 \cdot 3) \cdot 4 = 24$$

Distributiva: um fator em evidência multiplica todas as parcelas dentro dos parênteses.

$$\text{Ex.: } 2 \cdot (3 + 4) = (2 \cdot 3) + (2 \cdot 4) = 6 + 8 = 14$$

Na multiplicação existe “jogo de sinais”, que fica assim:

Parcela	Parcela	Produto
+	+	+
+	-	-
-	+	-
-	-	+

$$\text{Ex.: } 2 \cdot -3 = -6$$

$$-3 \cdot -7 = 21$$

Divisão

É o inverso da multiplicação. Os sinais que a representam são: “ $\div$ ”, “ $:$ ”, “ $/$ ” ou a fração.

$$\text{Ex.: } 14 \div 7 = 2$$

$$25 : 5 = 5$$

$$36 / 12 = 3$$

Por ser o inverso da multiplicação, a divisão também possui o “jogo de sinal”.

Números Racionais

Com o passar do tempo alguns cálculos não possuíam resultados inteiros, a partir daí surgiram os números racionais, que são representados pela letra $\mathbb{Q}$ e são os números que podem ser escritos sob forma de frações.

$\mathbb{Q} = \frac{a}{b}$ (com “ b ” diferente de zero $\rightarrow b \neq 0$); em que “ a ” é o numerador e “ b ” é o denominador.

Fazem parte desse conjunto também as dízimas periódicas (números que apresentam uma série infinita de algarismos decimais, após a vírgula) e os números decimais (aqueles que são escritos com a vírgula e cujo denominador são as potências de 10).

Operações com os Números Racionais

Adição e Subtração

Para somar frações deve-se estar atento se os denominadores das frações são os mesmos. Caso sejam iguais, basta repetir o denominador e somar (ou subtrair) os numeradores, porém se os denominadores forem diferentes é preciso fazer o M.M.C. (assunto que será visto adiante) dos denominadores, constituir novas frações equivalentes às frações originais e, assim, proceder com o cálculo.

$$\frac{2}{7} + \frac{4}{7} = \frac{6}{7}$$

$$\frac{2}{3} + \frac{4}{5} = \frac{10}{15} + \frac{12}{15} = \frac{22}{15}$$

Multiplicação

Para multiplicar frações basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador.

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{28}$$

Divisão

Para dividir frações basta fazer uma multiplicação da primeira fração com o inverso da segunda fração.

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6} \text{ (Simplificando por 2)}$$

Toda vez que for possível deve-se simplificar a fração até sua fração irredutível (aquela que não pode mais ser simplificada).

Potenciação

Se a multiplicação é soma de uma quantidade de parcelas fixas, a potenciação é a multiplicação de uma quantidade de fatores fixos, tal quantidade indicada no expoente que acompanha a base da potência.

A potenciação é expressa por: a^n , cujo “a” é a base da potência e o “n” é o expoente.

Ex.: $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$

As propriedades das potências são:

$$a^0 = 1$$

$$3^0 = 1$$

$$a^1 = a$$

$$5^1 = 5$$

$$a^{-n} = 1/a^n$$

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = 1/8$$

$$a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$$

$$3^2 \cdot 3^3 = 3^{(2+3)} = 3^5 = 243$$

$$a^m : a^n = a^{(m-n)}$$

$$4^5 : 4^3 = 4^{(5-3)} = 4^2 = 16$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(2^2)^4 = 2^{2 \cdot 4} = 2^8 = 256$$

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$7^{2/3} = \sqrt[3]{7^2} = \sqrt[3]{49}$$

Radiciação

É a expressão da potenciação com expoente fracionário.

A representação genérica da radiciação é: $\sqrt[n]{a}$; cujo “n” é o índice da raiz, o “a” é o radicando e “ $\sqrt{}$ ” é o radical.

Quando o índice da raiz for o 2 ele não precisa aparecer e essa raiz será uma raiz quadrada.

As propriedades das “raízes” são:

$$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m = a^{m/n}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

$$\sqrt[m]{a^m} = a = a^{m/m} = a^1 = a$$

Racionalização: se uma fração tem em seu denominador um radical, faz-se o seguinte:

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a^2}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

Transformando Dízima Periódica em Fração

Para transformar dízimas periódicas em fração, é preciso atentar-se para algumas situações:

Verifique se depois da vírgula só há a parte periódica, ou se há uma parte não periódica e uma periódica.

Observe quantas são as “casas” periódicas e, caso haja, as não periódicas. Lembrado sempre que essa observação só será para os números que estão depois da vírgula.

Em relação à fração, o denominador será tantos “9” quantos forem as casas do período, seguido de tantos “0” quantos forem as casas não periódicas (caso haja e depois da vírgula). Já o numerador será o número sem a vírgula até o primeiro período “menos” toda a parte não periódica (caso haja).

Ex.: $0,6666... = \frac{6}{9}$

$$0,36363636... = \frac{36}{99}$$

$$0,123333... = \frac{123 - 12}{900} = \frac{111}{900}$$

$$2,8888... = \frac{28 - 2}{9} = \frac{26}{9}$$

$$3,754545454... = \frac{3754 - 37}{990} = \frac{3717}{990}$$

Transformando Número Decimal em Fração

Para transformar número decimal em fração, basta contar quantas “casas” existem depois da vírgula; então o denominador da fração será o número 1 acompanhado de tantos zeros quantos forem o número de “casas”, já o numerador será o número sem a “vírgula”.

Ex.: $0,3 = \frac{3}{10}$

$$2,45 = \frac{245}{100}$$

$$49,586 = \frac{49586}{1000}$$

Números Irracionais

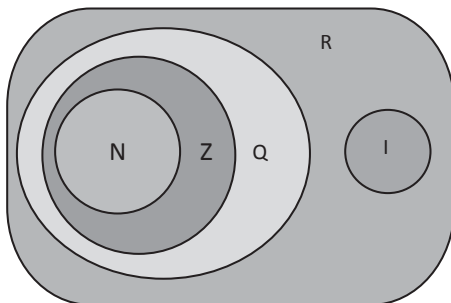
São os números que não podem ser escritos na forma de fração.

O conjunto é representado pela letra $\mathbb{I}$ e tem como elementos as dízimas não periódicas e as raízes não exatas.

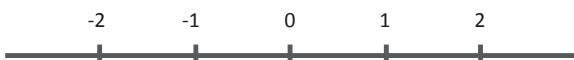
Números Reais

Simbolizado pela letra $\mathbb{R}$, é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais.

Representado, tem-se:



Colocando todos os números em uma reta, tem-se:



As desigualdades ocorrem em razão de os números serem maiores ou menores uns dos outros.

Os símbolos das desigualdades são:

- $\geq$ maior igual a;
- $\leq$ menor igual a;
- $>$ maior que;
- $<$ menor que.

Dessas desigualdades surgem os intervalos, que nada mais são do que um espaço dessa reta, entre dois números.

Os intervalos podem ser abertos ou fechados, depende dos símbolos de desigualdade utilizados.

Intervalo aberto ocorre quando os números não fazem parte do intervalo e os sinais de desigualdade são:

- $>$ maior que;
- $<$ menor que.

Intervalo fechado ocorre quando os números fazem parte do intervalo e os sinais de desigualdade são:

- $\geq$ maior igual a;
- $\leq$ menor igual a.

Intervalos

Os intervalos numéricos podem ser representados das seguintes formas:

Com os símbolos $<$, $>$, $\leq$, $\geq$

Quando forem usados os símbolos $<$ ou $>$, os números que os acompanham não fazem parte do intervalo real. Já quando forem usados os símbolos $\leq$ ou $\geq$ os números farão parte do intervalo real.

Ex.:

$2 < x < 5$: o 2 e o 5 não fazem parte do intervalo.

$2 \leq x < 5$: o 2 faz parte do intervalo, mas o 5 não.

$2 \leq x \leq 5$: o 2 e o 5 fazem parte do intervalo.

Com os colchetes

Quando os colchetes estiverem voltados para os números, significa que farão parte do intervalo. Porém, quando os colchetes estiverem invertidos, significa que os números não farão parte do intervalo.

Ex.:

$]2;5[$: o 2 e o 5 não fazem parte do intervalo.

$[2;5[$: o 2 faz parte do intervalo, mas o 5 não faz.

$[2;5]$: o 2 e o 5 fazem parte do intervalo.

Sobre uma reta numérica

Intervalo aberto $2 < x < 5$:



Em que 2 e 5 não fazem parte do intervalo numérico, representado pela marcação aberta (sem preenchimento - O).

Intervalo fechado e aberto $2 \leq x < 5$:



Em que 2 faz parte do intervalo, representado pela marcação fechada (preenchida - ●) em que 5 não faz parte do intervalo, representado pela marcação aberta (O).

Intervalo fechado $2 \leq x \leq 5$:



Em que 2 e 5 fazem parte do intervalo numérico, representado pela marcação fechada (●).

Múltiplos e Divisores

Os múltiplos são resultados de uma multiplicação de dois números naturais.

Ex.: Os múltiplos de 3 são: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30... (os múltiplos são infinitos).

Números quadrados perfeitos são aqueles que resultam da multiplicação de um número por ele mesmo.

Ex.: $4 = 2 \cdot 2$

Ex.: $25 = 5 \cdot 5$

Os divisores de um "número" são os números cuja divisão desse "número" por eles será exata.

Ex.: Os divisores de 12 são: 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Números Primos

São os números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo (alguns autores consideram os números primos aqueles que tem 4 divisores, sendo o 1, o -1, ele mesmo e o seu oposto - simétrico).

Veja alguns números primos:

2 (único primo par), 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, ...

Os números primos servem para decompor outros números.

A decomposição de um número em fatores primos serve para fazer o MMC (mínimo múltiplo comum) e o MDC (máximo divisor comum).

MMC e MDC

O MMC de um, dois ou mais números é o menor número que, ao mesmo tempo, é múltiplo de todos esses números.

O MDC de dois ou mais números é o maior número que pode dividir todos esses números ao mesmo tempo.

Para calcular, após decompor os números, o MMC de dois ou mais números será o produto de todos os fatores primos, comuns e não comuns, elevados aos maiores expoentes. Já o MDC será apenas os fatores comuns a todos os números elevados aos menores expoentes.

Ex.: $6 = 2 \cdot 3$

$18 = 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 3^2$

$35 = 5 \cdot 7$

$144 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2^4 \cdot 3^2$

$225 = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 = 3^2 \cdot 5^2$

$490 = 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 = 2 \cdot 5 \cdot 7^2$

$640 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 = 2^7 \cdot 5$

MMC de 18 e 225 = $2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 2 \cdot 9 \cdot 25 = 450$

MDC de 225 e 490 = 5

Para saber a quantidade de divisores de um número basta, depois da decomposição do número, pegar os expoentes dos fatores primos, somar "+1" e multiplicar os valores obtidos.

Ex.: $225 = 3^2 \cdot 5^2 = 3^{2+1} \cdot 5^{2+1} = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 = 9$

Nº de divisores = $(2 + 1) \cdot (2 + 1) = 3 \cdot 3 = 9$ divisores. Que são: 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225.

Divisibilidade

As regras de divisibilidade servem para facilitar a resolução de contas, para ajudar a descobrir se um número é ou não divisível por outro. Veja algumas dessas regras.

Divisibilidade por 2: para um número ser divisível por 2 basta que o mesmo seja par.

Ex.: 14 é divisível por 2.

17 não é divisível por 2.

Divisibilidade por 3: para um número ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3.

Ex.: 174 é divisível por 3, pois $1 + 7 + 4 = 12$

188 não é divisível por 3, pois $1 + 8 + 8 = 17$

Divisibilidade por 4: para um número ser divisível por 4, ele tem que terminar em 00 ou os seus dois últimos números devem ser múltiplos de 4.

Ex.: 300 é divisível por 4.

532 é divisível por 4.

766 não é divisível por 4.

Divisibilidade por 5: para um número ser divisível por 5, ele deve terminar em 0 ou em 5.

Ex.: 35 é divisível por 5.

370 é divisível por 5.

548 não é divisível por 5.

Divisibilidade por 6: para um número ser divisível por 6, ele deve ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo.

Ex.: 78 é divisível por 6.

576 é divisível por 6.

652 não é divisível por 6.

Divisibilidade por 9: para um número ser divisível por 9, a soma dos seus algarismos deve ser divisível por 9.

Ex.: 75 é não divisível por 9.

684 é divisível por 9.

Divisibilidade por 10: para um número ser divisível por 10, basta que ele termine em 0.

Ex.: 90 é divisível por 10.

364 não é divisível por 10.

Expressões Numéricas

Para resolver expressões numéricas, deve-se sempre seguir a ordem:

Resolva os (parênteses), depois os [colchetes], depois as {chaves}, nessa ordem;

Dentre as operações resolva primeiro as potenciações e raízes (o que vier primeiro), depois as multiplicações e divisões (o que vier primeiro) e por último as somas e subtrações (o que vier primeiro).

Calcule o valor da expressão:

Ex.: $8 - \{5 - [10 - (7 - 3 \cdot 2)] \div 3\}$

Resolução:

$8 - \{5 - [10 - (7 - 6)] \div 3\}$

$8 - \{5 - [10 - (7)] \div 3\}$

$8 - \{5 - [9] \div 3\}$

$8 - \{5 - 3\}$

$8 - \{2\}$

6

8. Sistema Legal de Medidas

Medidas de Tempo

A unidade padrão do tempo é o segundo (s), mas devemos saber as seguintes relações:

1 min. = 60 s

1h = 60 min = 3600 s

1 dia = 24 h = 1440 min = 86400 s

30 dias = 1 mês

2 meses = 1 bimestre

6 meses = 1 semestre

12 meses = 1 ano

10 anos = 1 década

100 anos = 1 século

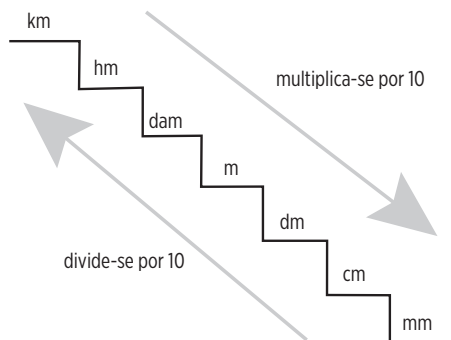
Cuidado com as transformações de tempo, pois elas não seguem o mesmo padrão das outras medidas.

Ex.: $15h47min18seg + 11h39min59s = 26h86min77s = 26h87min17s = 27h27min17s = 1dia3h27min17s;$

Ex.: $8h23min - 3h49min51seg = 7h83min - 3h49min51seg = 7h82min60seg - 3h49min51seg = 4h33min9seg.$

Sistema Métrico Decimal

Serve para medir comprimentos, distâncias, áreas e volumes. Tem como unidade padrão o metro (m). Veremos agora seus múltiplos, variações e algumas transformações.

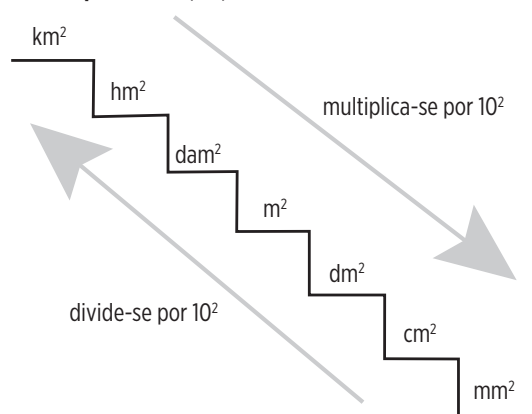
Metro (m):

Para cada degrau descido da escada, multiplica-se por 10, e para cada degrau subido, divide-se por 10.

Ex.: Transformar 2,98km em cm = $2,98 \cdot 100.000 = 298.000\text{cm}$ (na multiplicação por 10 ou suas potências, basta deslocar a “vírgula” para a direita);

Ex.: Transformar 74m em km = $74 \div 1000 = 0,074\text{km}$ (na divisão por 10 ou suas potências, basta deslocar a “vírgula” para a esquerda).

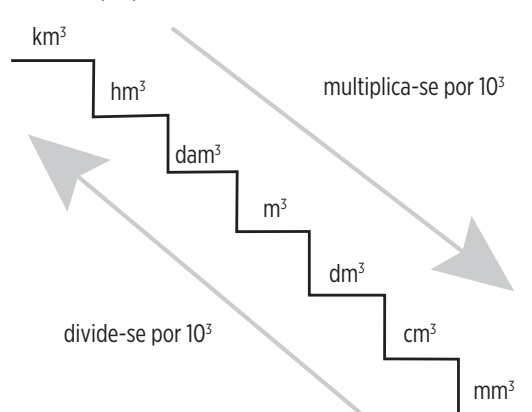
O grama (g) e o litro (l) seguem o mesmo padrão do metro (m).

Metro quadrado (m²):

Para cada degrau descido da escada multiplica por 10^2 ou 100, e para cada degrau subido divide por 10^2 ou 100.

Ex.: Transformar 79,11m² em cm² = $79,11 \cdot 10.000 = 791.100\text{cm}^2$;

Ex.: Transformar 135m² em km² = $135 \div 1.000.000 = 0,000135\text{km}^2$.

Metro cúbico (m³):

Para cada degrau descido da escada, multiplica-se por 10^3 ou 1000, e para cada degrau subido, divide-se por 10^3 ou 1000.

Ex.: Transformar 269dm³ em cm³ = $269 \cdot 1.000 = 269.000\text{cm}^3$

Ex.: Transformar 4.831cm³ em m³ = $4.831 \div 1.000.000 = 0,004831\text{m}^3$

O metro cúbico, por ser uma medida de volume, tem relação com o litro (l), e essa relação é:

$$1\text{m}^3 = 1000 \text{ litros}$$

$$1\text{dm}^3 = 1 \text{ litro}$$

$$1\text{cm}^3 = 1 \text{ mililitro}$$

9. Razões e Proporções

Neste capítulo, estão presentes alguns assuntos muito incidentes em provas: razões e proporções. É preciso que haja atenção no estudo desse conteúdo.

Grandeza

É tudo aquilo que pode ser contado, medido ou enumerado.

Ex.: Comprimento (distância), tempo, quantidade de pessoas e/ou coisas, etc.

Grandezas diretamente proporcionais: são aquelas em que o aumento de uma implica o aumento da outra.

Ex.: Quantidade e preço.

Grandezas inversamente proporcionais: são aquelas em que o aumento de uma implica a diminuição da outra.

Ex.: Velocidade e tempo.

Razão

É a comparação de duas grandezas. Essas grandezas podem ser de mesma espécie (com a mesma unidade) ou de espécies diferentes (unidades diferentes). Nada mais é do que uma fração do tipo $\frac{a}{b}$, com $b \neq 0$.

Nas razões, os numeradores são também chamados de antecedentes e os denominadores de consequentes.

Ex.: Escala: comprimento no desenho comparado ao tamanho real.

Velocidade: distância comparada ao tempo.

Proporção

Pode ser definida como a igualdade de razões.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Dessa igualdade, tiramos a propriedade fundamental das proporções: “o produto dos meios igual ao produto dos extremos” (a chamada “multiplicação cruzada”).

$$b \cdot c = a \cdot d$$

É basicamente essa propriedade que ajuda resolver a maioria das questões desse assunto.

Dados três números racionais a, b e c, não nulos, denomina-se quarta proporcional desses números um número x tal que:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$$

Proporção contínua é toda proporção que apresenta os meios iguais.

De um modo geral, uma proporção contínua pode ser representada por:

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$$

As outras propriedades das proporções são:

Numa proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o 2º (ou 1º) termo, assim como a soma dos dois últimos está para o 4º (ou 3º).

$$\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d} \text{ ou } \frac{a+b}{a} = \frac{c+d}{c}$$

Numa proporção, a diferença dos dois primeiros termos está para o 2º (ou 1º) termo, assim como a diferença dos dois últimos está para o 4º (ou 3º).

$$\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d} \text{ ou } \frac{a-b}{a} = \frac{c-d}{c}$$

Numa proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente.

$$\frac{a+c}{b+d} = \frac{c}{d} = \frac{a}{b}$$

Numa proporção, a diferença dos antecedentes está para a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente.

$$\frac{a-c}{b-d} = \frac{c}{d} = \frac{a}{b}$$

Numa proporção, o produto dos antecedentes está para o produto dos consequentes, assim como o quadrado de cada antecedente está para o quadrado do seu consequente.

$$\frac{a \cdot c}{b \cdot d} = \frac{a^2}{b^2} = \frac{c^2}{d^2}$$

A última propriedade pode ser estendida para qualquer número de razões.

$$\frac{a \cdot c \cdot e}{b \cdot d \cdot f} = \frac{a^3}{b^3} = \frac{c^3}{d^3} = \frac{e^3}{f^3}$$

Divisão em Partes Proporcionais

Para dividir um número em partes direta ou inversamente proporcionais, basta seguir algumas regras:

Divisão em partes diretamente proporcionais.

Divida o número 50 em partes diretamente proporcionais a 4 e a 6.

$$\text{Ex.: } 4x + 6x = 50$$

$$10x = 50$$

$$x = \frac{50}{10}$$

$$x = 5$$

$$x = \text{constante proporcional}$$

$$\text{Então, } 4x = 4 \cdot 5 = 20 \text{ e } 6x = 6 \cdot 5 = 30$$

Logo, a parte proporcional a 4 é o 20 e a parte proporcional ao 6 é o 30.

Divisão em partes inversamente proporcionais.

Divida o número 60 em partes inversamente proporcionais a 2 e a 3.

Ex.:

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 60$$

$$\frac{3x}{6} + \frac{2x}{6} =$$

$$60$$

$$5x = 60 \cdot 6$$

$$5x = 360$$

$$x = \frac{360}{5}$$

$$x = 72$$

$$X = \text{constante proporcional}$$

$$\text{Então, } \frac{x}{2} = \frac{72}{2} = 36 \text{ e } \frac{x}{3} = \frac{72}{3} = 24$$

Logo, a parte proporcional a 2 é o 36 e a parte proporcional ao 3 é o 24.

Perceba que, na divisão diretamente proporcional, quem tiver a maior parte ficará com o maior valor. Já na divisão inversamente proporcional, quem tiver a maior parte ficará com o menor valor.

Regra das Torneiras

Sempre que uma questão envolver uma “situação” que pode ser feita de um jeito em determinado tempo (ou por uma pessoa) e, em outro tempo, de outro jeito (ou por outra pessoa), e quiser saber em quanto tempo seria se fosse feito tudo ao mesmo tempo, usa-se a regra da torneira, que consiste na aplicação da seguinte fórmula:

$$t_T = \frac{t_1 \cdot t_2}{t_1 + t_2}$$

Em que “t” é o tempo.

Quando houver mais de duas “situações”, é melhor usar a fórmula:

$$\frac{1}{t_T} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \dots + \frac{1}{t_n}$$

Em que “n” é a quantidade de situações.

Uma torneira enche um tanque em 6h. Uma segunda torneira enche o mesmo tanque em 8h. Se as duas torneiras forem abertas juntas quanto tempo vão levar para encher o mesmo tanque?

$$t_T = \frac{t_1 \cdot t_2}{t_1 + t_2}$$

$$t_T = \frac{6 \cdot 8}{6 + 8} = \frac{48}{14} = 3h \ 25min \ e \ 43s$$

Regra de Três

Mecanismo prático e/ou método utilizado para resolver questões que envolvem razão e proporção (grandezas).

Regra de Três Simples

Aquela que só envolve duas grandezas.

Ex.: Durante uma viagem um carro consome 20 litros de combustível para percorrer 240km, quantos litros são necessários para percorrer 450km?

Primeiro, verifique se as grandezas envolvidas na questão são direta ou inversamente proporcionais, e monte uma estrutura para visualizar melhor a questão.

Distância	Litro
240	20
450	x

Ao aumentar a distância, a quantidade de litros de combustível necessária para percorrer essa distância também vai aumentar, então, as grandezas são diretamente proporcionais.

$$\frac{20}{x} = \frac{240}{450}$$

Aplicando a propriedade fundamental das proporções:

$$240x = 9000$$

$$x = \frac{9000}{240} = 37,5 \text{ litros}$$

Regra de Três Composta

Aquela que envolve mais de duas grandezas.

Ex.: Dois pedreiros levam nove dias para construir um muro com 2m de altura. Trabalhando três pedreiros e aumentando a altura para 4m, qual será o tempo necessário para completar esse muro?

Neste caso, deve-se comparar uma grandeza de cada vez com a variável.

Dias	Pedreiros	Altura
9	2	2
x	3	4

Note que, ao aumentar a quantidade de pedreiros, o número de dias necessários para construir um muro diminui, então as grandezas pedreiros e dias são inversamente proporcionais. No entanto, se aumentar a altura do muro, será necessário mais dias para construí-lo. Dessa forma as grandezas muro e dias são diretamente proporcionais. Para finalizar, basta montar a proporção e resolver, lembrando que quando uma grandeza for inversamente proporcional à variável sua fração será invertida.

$$\frac{9}{x} = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{4}$$

$$\frac{9}{x} = \frac{6}{8}$$

Ex.: Aplicando a propriedade fundamental das proporções:

$$6x = 72$$

$$x = \frac{72}{6} = 12 \text{ dias}$$

10. Porcentagem e Juros

O presente capítulo trata de uma pequena parte da matemática financeira, e também do uso das porcentagens, assuntos presentes no dia a dia de todos.

Porcentagem

É a aplicação da taxa percentual a determinado valor.

Taxa percentual: é o valor que vem acompanhado do símbolo %.

Para fins de cálculo, usa-se a taxa percentual em forma de fração ou em números decimais.

$$\text{Ex.: } 3\% = \frac{3}{100} = 0,03$$

$$15\% = \frac{15}{100} = 0,15$$

$$34\% \text{ de } 1200 = \frac{34}{100} \cdot 1200 = \frac{40800}{100} = 408$$

$$65\% \text{ de } 140 = 0,65 \cdot 140 = 91$$

Lucro e Prejuízo

Lucro e prejuízo são resultados de movimentações financeiras.

Custo (C): "Gasto".

Venda (V): "Ganho".

Lucro (L): Quando se ganha mais do que se gasta.

$$L = V - C$$

Prejuízo (P): Quando se gasta mais do que se ganha.

$$P = C - V$$

Ex.: Um computador foi comprado por R\$ 3.000,00 e revendido com lucro de 25% sobre a venda. Qual o preço de venda?

Como o lucro foi na venda, então $L = 0,25V$:

$$L = V - C$$

$$0,25V = V - 3.000$$

$$0,25V - V = -3.000$$

$$-0,75V = -3.000 \quad (-1)$$

$$0,75V = 3.000$$

$$V = \frac{3000}{0,75} = \frac{300000}{75} = 4.000$$

Logo, a venda se deu por R\$ 4.000,00 reais.

Juros Simples

Juros: atributos (ganhos) de uma operação financeira.

Juros Simples: os valores são somados ao capital apenas no final da aplicação. Somente o capital rende juros.

Para o cálculo de juros simples, usa-se a seguinte fórmula:

$$J = C \cdot i \cdot t$$

Cujo:

J = juros;

C = capital;

i = taxa de juros;

t = tempo da aplicação.

Ex.: Um capital de R\$ 2.500,00 foi aplicado a juros de 2% ao trimestre durante um ano. Quais os juros produzidos? Em 1 ano há exatamente 4 trimestres, como a taxa está em trimestre, agora é só calcular:

$$J = C \cdot i \cdot t$$

$$J = 2.500 \cdot 0,02 \cdot 4$$

$$J = 200$$

Juros Compostos

Juros Compostos: os valores são somados ao capital no final de cada período de aplicação, formando um novo capital, para incidência dos juros novamente. É o famoso caso de juros sobre juros.

Para o cálculo de juros compostos, usa-se a seguinte fórmula:

$$M = C \cdot (1 + i)^t$$

Cujo:

M = montante;

C = capital;

i = taxa de juros;

t = tempo da aplicação.

Um investidor aplicou a quantia de R\$ 10.000,00 à taxa de juros de 2% a.m. durante 4 meses. Qual o montante desse investimento?

Aplicando a fórmula, já que a taxa e o tempo estão na mesma unidade:

$$\text{Ex.: } M = C \cdot (1 + i)^t$$

$$M = 10.000 \cdot (1 + 0,02)^4$$

$$M = 10.000 \cdot (1,02)^4$$

$$M = 10.000 \cdot 1,08243216$$

$$M = 10.824,32$$

Capitalização

Capitalização: acúmulo de capitais (capital + juros).

Nos **juros simples**, calcula-se por: $M = C + J$.

Nos **juros compostos**, calcula-se por: $J = M - C$.

Em algumas questões terão que ser calculados os montantes do juro simples ou os juros do juro composto.

11. Sequências Numéricas

Neste capítulo, será possível **verificar a formação de uma sequência** e também do que trata a P.A. (Progressão Aritmética) e a P.G. (Progressão Geométrica).

Conceitos

Sequências: conjuntos de elementos organizados de acordo com certo padrão, ou seguindo determinada regra. O conhecimento das sequências é fundamental para a compreensão das progressões.

Progressões: as progressões são sequências numéricas com algumas características exclusivas.

Cada elemento das sequências e/ou progressões são denominados termos.

Sequência dos números quadrados perfeitos: (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100...);

Sequência dos números primos: (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53...).

Veja que na sequência dos números quadrados perfeitos a lei que determina sua formação é: $a_n = n^2$.

Lei de Formação de uma Sequência

Para determinarmos uma sequência numérica, precisamos de uma lei de formação. A lei que define a sequência pode ser a mais variada possível.

Ex.: A sequência definida pela lei $a_n = n^2 + 1$, com " n " $\in \mathbb{N}$, cujo a_n é o termo que ocupa a n -ésima posição na sequência é: 0, 2, 5, 10, 17, 26... Por esse motivo, a_n é chamado de termo geral da sequência.

Progressão Aritmética (P.A.)

Toda sequência na qual, a partir do segundo termo, a subtração de um termo por seu antecessor tem como resultado um valor fixo, que chamaremos de razão e representaremos pela letra " r ", é chamada de progressão aritmética.

Ex.: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...); $r = 2$

(5, 2, -1, -4, -7, -10, -13, ...); $r = -3$

Uma P.A. pode ser crescente, decrescente ou constante:

Crescente: é aquela que tem a razão positiva, $r > 0$;

Decrescente: é aquela que tem a razão negativa, $r < 0$;

Constante: é aquela que tem a razão nula, $r = 0$.

Termo Geral da P.A.

Sabendo-se o primeiro termo de uma P.A. e sua razão, podemos determinar qualquer termo que quisermos, bastando para isso fazer uso da fórmula do termo geral, que é:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

Sendo:

a_1 = o primeiro termo da P.A.;

a_n = o termo que se quer determinar;

n = o número do termo;

r = a razão da P.A.

Ex.: Determine o 8º termo da P.A. (3, 7, 11, 15, ...)

Resolução:

Sendo $a_1 = 3$, e $r = 4$ ($7 - 3 = 4$), aplicando a fórmula do termo geral, temos:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$a_8 = 3 + (8 - 1) \cdot 4$$

$$a_8 = 3 + 7 \cdot 4$$

$$a_8 = 3 + 28$$

$$a_8 = 31$$

Portanto, o 8º termo da P.A. é 31.

Propriedades das P.A.

1ª propriedade: qualquer termo da P.A., a partir do segundo, é a média aritmética entre seu antecessor e seu sucessor.

$$a_p = \frac{a_{p-1} + a_{p+1}}{2}; p \geq 2$$

Ex.: P.A. (3, 7, ?, 15, ...)

$$a_1 = 3; a_2 = 7; a_3 = ?; a_4 = 15$$

$$a_p = \frac{a_{p-1} + a_{p+1}}{2}$$

$$a_3 = \frac{a_2 + a_4}{2}$$

$$a_3 = \frac{7 + 15}{2}$$

$$a_3 = \frac{22}{2}$$

$$a_3 = 11$$

2ª propriedade: a soma dos termos equidistantes aos extremos é igual à soma dos extremos.

$$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \dots = a_{1+p} + a_{n-p}$$

Ex.: P.A. (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31)

$$a_1 = 3; a_2 = 7; a_3 = 11; a_4 = 15; a_5 = 19; a_6 = 23; a_7 = 27; a_8 = 31$$

$$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = a_{1+p} + a_{n-p}$$

$$a_1 + a_8 = a_2 + a_7 = a_3 + a_6 = a_4 + a_5$$

$$3 + 31 = 7 + 27 = 11 + 23 = 15 + 19$$

$$34 = 34 = 34 = 34$$

Interpolação Aritmética

Interpolar significa inserir termos, ou seja, interpolação aritmética é a colocação de termos entre os extremos de uma P.A. Consiste basicamente em descobrir o valor da razão da P.A. e, com, isso inserir esses termos.

Utiliza-se a fórmula do termo geral para a resolução das questões, em que “n” será igual a “k + 2”, cujo “k” é a quantidade de termos que se quer interpolar.

Ex.: Insira 5 termos em uma P.A. que começa com 3 e termina com 15.

Resolução:

$$a_1 = 3; a_n = 15; k = 5 \text{ e } n = 5 + 2 = 7$$

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$15 = 3 + (7 - 1) \cdot r$$

$$15 = 3 + 6r$$

$$6r = 15 - 3$$

$$6r = 12$$

$$r = \frac{12}{6}$$

$$r = 2$$

Então, P.A. (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)

Soma dos Termos de uma P.A.

Para somar os termos de uma P.A. basta utilizar a seguinte fórmula.

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Sendo:

a_1 = o primeiro termo da P.A.;

a_n = o último termo da P.A.;

n = o total de termos da P.A.

Ex.: Calcule a soma dos termos da P.A. (1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25).

Resolução:

$$a_1 = 1; a_n = 25; n = 9$$

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

$$S_n = \frac{(1 + 25) \cdot 9}{2}$$

$$S_n = \frac{(26) \cdot 9}{2}$$

$$S_n = \frac{234}{2}$$

$$S_n = 117$$

Progressão Geométrica (P.G.)

Toda sequência na qual, a partir do segundo termo, a divisão de um termo por seu antecessor tem como resultado um valor fixo, que chamaremos de **razão** e representaremos pela letra “q”, é chamada de progressão geométrica.

Observe que os conceitos de P.A. e P.G. são muito parecidos, mas não iguais. Enquanto a P.A. usamos a adição na P.G. utilizamos a multiplicação.

Ex.: (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...); $q = 2$

(5, -25, 125, -625, 3125, ...); $q = -5$

Uma P.G. pode ser crescente, decrescente, constante ou oscilante:

Crescente (3, 9, 27, 81, 243, ...)

Decrescente (1296, 216, 36, 6, 1, ...)

Constante (7, 7, 7, 7, ...)

Oscilante (3, -12, 48, -192, ...)

Termo Geral da P.G.

Sabendo o primeiro termo de uma P.G. e sua razão, podemos determinar qualquer termo que quisermos, bastando para isso fazer uso da fórmula do termo geral:

$$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$$

Sendo:

a_1 = o primeiro termo da P.G.;

a_n = o termo que se quer determinar;

n = o número do termo;

q = a razão da P.G.

Ex.: Determine o 5º termo da P.G. (3, 15, 75, ...)

Resolução:

Sendo $a_1 = 3$, e $q = 5$ ($15/3 = 5$), aplicando a fórmula do termo geral, temos:

$$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$$

$$a_5 = 3 \cdot 5^{(5-1)}$$

$$a_5 = 3 \cdot 5^4$$

$$a_5 = 3 \cdot 625$$

$$a_5 = 1875$$

Propriedades das P.G.

1ª propriedade: qualquer termo da P.G., a partir do segundo, é a média geométrica entre seu antecessor e seu sucessor.

$$a_k^2 = a_{k-1} \cdot a_{k+1}; k \geq 2$$

2ª propriedade: o produto dos termos equidistantes aos extremos é igual ao produto dos extremos.

$$a_1 \cdot a_n = a_2 \cdot a_{n-1} = a_3 \cdot a_{n-2} = a_{1+k} \cdot a_{n-k}$$

Interpolação Geométrica

Interpolar significa inserir termos, ou seja, interpolação geométrica é a colocação de termos entre os extremos de uma P.G. Consiste basicamente em descobrir o valor da razão da P.G. e, com isso, inserir esses termos.

Utiliza-se a fórmula do termo geral para a resolução das questões, em que “n” será igual a “p + 2”, cujo “p” é a quantidade de termos que se quer interpolar.

Ex.: Insira 4 termos em uma P.G. que começa com 2 e termina com 2048.

Resolução:

$$a_1 = 2; a_n = 2048; p = 4 \text{ e } n = 4 + 2 = 6$$

$$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$$

$$2048 = 2 \cdot q^{(6-1)}$$

$$2048 = 2 \cdot q^5$$

$$q^5 = \frac{2048}{2}$$

$$q^5 = 1024 \quad (1024 = 4^5)$$

$$q^5 = 4^5$$

$$q = 4$$

$$P.G. (2, 8, 32, 128, 512, 2048).$$

Soma dos Termos de uma P.G.

Aqui temos duas situações: P.G. finita e infinita. Devemos ficar atentos, pois para cada tipo de P.G. temos uma fórmula correspondente.

P.G. finita:

$$S_n = \frac{a_n \cdot q - a_1}{q - 1} \text{ ou } S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

P.G. infinita:

$$S_n = \frac{a_1}{1 - q}$$

P.G. infinita é aquela que tem a razão: $-1 < q < 1$.

Sendo:

a_1 = o primeiro termo da P.G.;

a_n = o último termo da P.G.;

q = a razão da P.G.

Ex.: Calcule a soma da P.G.: $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27}, \dots)$

Resolução:

Como $q = -1/3$, ou seja, $-1 < q < 1$, então:

$$S_n = \frac{a_1}{1 - q} \text{ e } a_1 = 1$$

$$S_n = \frac{a_1}{1 - q}; \text{ e } a_1 = 1$$

$$S_n = \frac{1}{1 - (-1/3)}$$

$$S_n = \frac{1}{1 + 1/3}$$

$$S_n = \frac{1}{4/3}$$

$$S_n = \frac{3}{4}$$

Produto dos Termos de uma P.G.

Para o cálculo do produto dos termos de uma P.G., basta usar a seguinte fórmula:

$$P_n = \sqrt{(a_1 \cdot a_n)^n}$$

Ex.: Qual o produto dos termos da P.G. (5, 10, 20, 40, 80, 160).

Resolução:

$$a_1 = 5; a_n = 160; n = 6$$

$$P_n = \sqrt{(a_1 \cdot a_n)^n}$$

$$P_n = \sqrt{(5 \cdot 160)^6}$$

$$P_n = (5 \cdot 160)^3$$

$$P_n = (800)^3$$

$$P_n = 512000000$$

12. Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares

Matrizes

Matriz: é uma tabela que serve para organizar dados numéricos em linhas e colunas.

Nas matrizes, cada número é chamado de elemento da matriz, as filas horizontais são chamadas **linhas** e as filas verticais são chamadas **colunas**.

Ex.:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 13 & -1 & 18 \end{bmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \text{Linha} \\ \downarrow \\ \text{Coluna} \end{matrix}$$

No exemplo, a matriz apresenta 2 linhas e 3 colunas. Dizemos que essa matriz é do tipo 2x3 (2 linhas e 3 colunas). Lê-se dois por três.

Representação de uma Matriz

Uma matriz pode ser representada por parênteses () ou colchetes [], com seus dados numéricos inseridos dentro desses símbolos matemáticos. Cada um desses dados, ocupam uma posição definida por uma linha e coluna.

A nomenclatura da matriz se dá por uma letra maiúscula. De modo geral, uma matriz A de m linhas e n colunas (m x n) pode ser representada da seguinte forma:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ com } m, n \in \mathbb{N}^+ \quad m \times n$$

Abreviadamente:

$$A_{m \times n} = [a_{ij}]_{m \times n}$$

Com:

"i" $\in \{1, 2, 3, \dots, m\}$ e "j" $\in \{1, 2, 3, \dots, n\}$

No qual, " a_{ij} " é o elemento da "i" linha com a "j" coluna.

$$B_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 6 & 8 \\ 18 & 10 \end{pmatrix} \text{ matriz de ordem } 3 \times 2$$

$$C_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 2 & 13 \\ 18 & 28 \end{pmatrix} \text{ matriz quadrada de ordem } 2 \times 2, \text{ ou somente } 2$$

Lei de Formação de uma Matriz

As matrizes possuem uma lei de formação que define seus elementos a partir da posição (linha e coluna) de cada um deles na matriz, e podemos assim representar:

$$D = (d_{ij})_{3 \times 3} \text{ em que } d_{ij} = 2 \cdot i - j$$

$$D = \begin{pmatrix} d_{11} = 2 \cdot (1) - 1 = 1 & d_{12} = 2 \cdot (1) - 2 = 0 & d_{13} = 2 \cdot (1) - 3 = -1 \\ d_{21} = 2 \cdot (2) - 1 = 3 & d_{22} = 2 \cdot (2) - 2 = 2 & d_{23} = 2 \cdot (2) - 3 = 1 \\ d_{31} = 2 \cdot (3) - 1 = 5 & d_{32} = 2 \cdot (3) - 2 = 4 & d_{33} = 2 \cdot (3) - 3 = 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Logo:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Tipos de Matrizes

Existem alguns tipos de matrizes mais comuns e usados nas questões de concursos:

Matriz Linha

É aquela que possui somente uma linha.

$$A_{1 \times 3} = [4 \quad 7 \quad 10]$$

Matriz Coluna

É aquela que possui somente uma coluna.

$$B_{3 \times 1} = \begin{bmatrix} 6 \\ 13 \\ 22 \end{bmatrix}$$

Matriz Nula

É aquela que possui todos os elementos nulos, ou zero.

$$C_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz Quadrada

É aquela que possui o número de linhas **igual** ao número de colunas.

$$D_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 13 & 10 & 18 \\ 32 & 29 & 1 \end{bmatrix}$$

Características das Matrizes Quadradas:

Possuem diagonal principal e secundária.

$$A_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix} \text{ diagonal principal}$$

$$A_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix} \text{ diagonal secundária}$$

Matriz Identidade

É toda a matriz quadrada que os elementos da diagonal principal são iguais a um e os demais são zeros:

$$A_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz Diagonal

É toda a matriz quadrada que os elementos da diagonal principal são diferentes de zero e os de mais são zeros:

$$A_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Matriz Triangular

Aquela cujos elementos de um dos triângulos formados pela diagonal principal são zeros.

$$A_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 0 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

Matriz Transposta (A^t)

É aquela em que ocorre a troca ordenada das linhas por colunas.

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} = A^t = [a_{ji}^t]_{n \times m}$$

$$A_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 6 & 8 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow A^t_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 8 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}$$

Perceba que a linha 1 de A corresponde à coluna 1 de A^t e a coluna 2 de A corresponde à coluna 2 de A^t .

Matriz Oposta

É toda matriz obtida trocando o sinal de cada um dos elementos de uma matriz dada.

$$A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -6 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow -A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 6 & -7 \end{bmatrix}$$

Matriz simétrica: é toda a matriz quadrada que a

$$A^t = A:$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \\ 11 & 3 \\ 33 & 2 \end{bmatrix} \quad A^t = A$$

Operações com Matrizes

Vamos ver agora as principais operações com as matrizes; fique atento para a multiplicação de duas matrizes.

Igualdade de Matrizes

Duas matrizes são iguais quando possuem o mesmo número de linhas e colunas (mesma ordem), e os elementos correspondentes são iguais.

$$X = Y \rightarrow X_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ e } Y_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Soma de Matrizes

Só é possível somar matrizes de mesma ordem. Para fazer o cálculo, basta somar os elementos correspondentes.

$$\text{Ex.: } S = X + Y \text{ (S = matriz soma de X e Y)}$$

$$X_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 6 & 8 & 9 \\ 10 & 13 & 4 \end{bmatrix} \text{ e } Y_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 18 & 22 & 30 \\ 9 & 14 & 28 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 6+18 & 8+22 & 9+30 \\ 10+9 & 13+14 & 4+28 \end{bmatrix}$$

$$S_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 24 & 30 & 39 \\ 19 & 27 & 32 \end{bmatrix}$$

Produto de uma Constante por uma Matriz

Basta multiplicar a constante por todos os elementos da matriz.

$$\text{Ex.: } P = 2Y$$

$$Y_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 13 & 25 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 2 \cdot 7 & 2 \cdot 4 \\ 2 \cdot 13 & 2 \cdot 25 \end{pmatrix}$$

$$P_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 14 & 8 \\ 26 & 50 \end{pmatrix}$$

Para multiplicar matrizes, devemos “multiplicar linhas por colunas”, ou seja, multiplica o 1º número da linha pelo 1º número da coluna, o 2º número da linha pelo 2º número da coluna e assim sucessivamente para todos os elementos das linhas e colunas.

Esse procedimento de cálculo só poderá ser feito se o número de colunas da 1ª matriz for igual ao número de linhas da 2ª matriz.

$$(A_{m \times n}) \cdot (B_{n \times p}) = C_{m \times p}$$

$$\text{Ex.: } M = A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 2}$$

$$A_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 5 & 7 & 6 \end{bmatrix} \text{ e } B_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 1 \\ 4 & 9 \end{bmatrix}$$

$$M_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix}$$

$$M_{2 \times 2} =$$

$$\begin{bmatrix} m_{11} = (1 \cdot 2 + 2 \cdot 8 + 4 \cdot 4) & m_{12} = (1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 4 \cdot 9) \\ m_{21} = (5 \cdot 2 + 7 \cdot 8 + 6 \cdot 4) & m_{22} = (5 \cdot 3 + 7 \cdot 1 + 6 \cdot 9) \end{bmatrix}$$

$$M_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} m_{11} = 34 & m_{12} = 41 \\ m_{21} = 90 & m_{22} = 76 \end{bmatrix}$$

$$M_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 34 & 41 \\ 90 & 76 \end{bmatrix}$$

Matriz Inversa (A^{-1})

Se existe uma matriz B, quadrada de ordem n, tal que $A \cdot B = B \cdot A = I_n$, dizemos que a matriz B é a inversa de A. Costumamos indicar a matriz inversa por A^{-1} . Assim $B = A^{-1}$.

$$\text{Logo: } A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$$

Para melhor compreender essa definição, observe o exemplo:

$$\text{Ex.: } A \cdot A^{-1} = I_n$$

$$A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } A^{-1}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Logo:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1a - 2c & 1b - 2d \\ 3a + 1c & 3b + 1d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 1a - 2c = 1 \\ 1b - 2d = 0 \\ 3a + 1c = 0 \\ 3b + 1d = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I \begin{cases} 1a - 2c = 1 \\ 3a + 1c = 0 \end{cases} \\ II \begin{cases} 1b - 2d = 0 \\ 3b + 1d = 1 \end{cases} \end{cases}$$

Resolvendo o sistema I:

$$I \begin{cases} 1a - 2c = 1 \\ 3a + 1c = 0 \quad (\cdot 2) \end{cases}$$

$$I \begin{cases} 1a - 2c = 1 \\ 6a + 2c = 0 \end{cases} + (\text{somando as equações})$$

$$7a = 1$$

$$a = \frac{1}{7}$$

Substituindo-se "a" em uma das duas equações, temos:

$$3 \left(\frac{1}{7} \right) + 1c = 0$$

$$\frac{3}{7} + 1c = 0$$

$$c = -\frac{3}{7}$$

Resolvendo o sistema II:

$$II \begin{cases} 1b - 2d = 0 \quad (\cdot -3) \\ 3b + 1d = 1 \end{cases}$$

$$II \begin{cases} -3b + 6d = 0 \\ 3b + 1d = 1 \end{cases} + (\text{somando as equações})$$

$$7d = 1$$

$$d = \frac{1}{7}$$

Substituindo-se "d" em uma das duas equações, temos:

$$1b - 2 \left(\frac{1}{7} \right) = 0$$

$$b - \frac{2}{7} = 0$$

$$b = \frac{2}{7}$$

$$a = 1/7; b = 2/7; c = -3/7; d = 1/7$$

Logo:

$$A^{-1}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1/7 & 2/7 \\ -3/7 & 1/7 \end{pmatrix}$$

Determinantes

Determinante é um número real associado à matriz.

Só há determinante de matriz quadrada. Cada matriz apresenta um único determinante.

Cálculo dos Determinantes

Determinante de uma Matriz de Ordem 1 ou de 1ª ordem:

Se a matriz é de 1ª ordem, significa que ela tem apenas uma linha e uma coluna, portanto, só um elemento, que é o próprio determinante da matriz.

$$\text{Ex.: } A_{1 \times 1} = [13]$$

$$\text{Det } A = 13$$

$$B_{1 \times 1} = [-7]$$

$$\text{Det } B = -7$$

Determinante de uma Matriz de Ordem 2 ou de 2ª ordem:

Será calculado pela **subtração** do produto dos elementos da diagonal principal pelo produto dos elementos da diagonal secundária.

$$\text{Ex.: } A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det } A = (2 \cdot 7) - (4 \cdot 3)$$

$$\text{Det } A = (14) - (12)$$

$$\text{Det } A = 2$$

$$B_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\text{Ex.: } \text{Det } B = (6 \cdot 9) - (-1 \cdot 8)$$

$$\text{Det } B = (54) - (-8)$$

$$\text{Det } B = 54 + 8$$

$$\text{Det } B = 62$$

Determinante de uma Matriz de Ordem 3 ou de 3ª ordem:

Será calculado pela **Regra de Sarrus**, que consiste em:

1º passo: repetir as duas primeiras colunas ao lado da matriz.

2º passo: multiplicar os elementos da diagonal principal e das outras duas diagonais que seguem a mesma direção, e somá-los.

3º passo: multiplicar os elementos da diagonal secundária e das outras duas diagonais que seguem a mesma direção, e somá-los.

4º passo: o valor do determinante será dado pela subtração do resultado do 2º com o 3º passo.

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 8 \\ 1 & 9 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \\ 1 & 9 \end{matrix}$$

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 8 \\ 1 & 9 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \\ 1 & 9 \end{matrix}$$

$$\text{Ex.: } \text{Det } A = (2 \cdot 5 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \cdot 1 + 7 \cdot 3 \cdot 9) - (7 \cdot 5 \cdot 1 + 2 \cdot 8 \cdot 9 + 4 \cdot 3 \cdot 6)$$

$$\text{Ex.: } \text{Det } A = (60 + 32 + 189) - (35 + 144 + 72)$$

$$\text{Det } A = (281) - (251)$$

$$\text{Det } A = 30$$

Se estivermos diante de uma matriz triangular ou matriz diagonal, o seu determinante será calculado, pelo produto dos elementos da diagonal principal, somente.

Matriz triangular

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 0 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 & 4 \\ 0 & 5 \\ 0 & 0 \end{matrix}$$

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 0 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 & 4 \\ 0 & 5 \\ 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\text{Det } A = (2 \cdot 5 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \cdot 0 + 7 \cdot 0 \cdot 0) - (7 \cdot 5 \cdot 0 + 2 \cdot 8 \cdot 0 + 4 \cdot 0 \cdot 6)$$

$$\text{Det } A = (60 + 0 + 0) - (0 + 0 + 0)$$

$$\text{Det } A = 60 \text{ (produto da diagonal principal} = 2 \times 5 \times 6)$$

Matriz diagonal

$$B_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \\ 0 & 0 \end{matrix}$$

$$B_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \\ 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\text{Det } B = (2 \cdot 5 \cdot 6 + 0 \cdot 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 0) - (0 \cdot 5 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 6)$$

$$\text{Det } B = (60 + 0 + 0) - (0 + 0 + 0)$$

$$\text{Det } B = 60 \text{ (produto da diagonal principal} = 2 \cdot 5 \cdot 6)$$

Determinante de uma Matriz de Ordem superior a 3:

Será calculado pela **Regra de Chió** ou **Teorema de Laplace**.

Regra de Chió:

Escolha um elemento $a_{ij} = 1$.

Retirando a linha (i) e a coluna (j) do elemento $a_{ij} = 1$, obtenha o menor complementar (D_{ij}) do referido elemento – uma nova matriz com uma ordem a menos.

Subtraia de cada elemento dessa nova matriz menor complementar (D_{ij}) o produto dos elementos que pertenciam a sua linha e coluna e que foram retirados, formado outra matriz.

Ex.: Calcule o determinante dessa última matriz e multiplique por $(-1)^{i+j}$, sendo que i e j pertencem ao elemento $a_{ij} = 1$.

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 8 \\ 1 & 9 & 6 \end{pmatrix} (I)$$

$$\text{Det. } A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 8 \\ 1 & 9 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} (II)$$

$$\text{Det. } A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 8 \\ 1 & 9 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - (2 \cdot 9) & 7 - (2 \cdot 6) \\ 5 - (3 \cdot 9) & 8 - (3 \cdot 6) \end{pmatrix} (III)$$

$$\text{Det. } A_{3 \times 3} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{pmatrix} -14 & -5 \\ -22 & -10 \end{pmatrix} (IV)$$

$$\text{Det. } A_{3 \times 3} = (1) \cdot (140 - 110)$$

$$\text{Det. } A = 30$$

O Teorema de Laplace:

Primeiramente, precisamos saber o que é um cofator. O cofator de um elemento a_{ij} de uma matriz é: $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot D_{ij}$.

Agora, vamos ao teorema:

Escolha uma linha ou coluna qualquer do determinante:

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 8 \\ 1 & 9 & 6 \end{pmatrix}$$

Calcule o cofator de cada elemento dessa fila:

$$a_{11} = A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 9 & 6 \end{pmatrix} = (1) \cdot (-42)$$

$$a_{21} = A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 9 & 6 \end{pmatrix} = (-1) \cdot (-39)$$

$$a_{31} = A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} = (1) \cdot (-3)$$

Multiplique cada elemento da fila selecionada pelo seu respectivo cofator. O determinante da matriz será a soma desses produtos.

$$\text{Det. } A_{3 \times 3} = a_{11} \cdot A_{11} + a_{21} \cdot A_{21} + a_{31} \cdot A_{31}$$

$$\text{Det. } A_{3 \times 3} = 2 \cdot (-42) + 3 \cdot 39 + 1 \cdot (-3)$$

$$\text{Det. } A_{3 \times 3} = (-84) + 117 + (-3)$$

$$\text{Det. } A_{3 \times 3} = 117 - 87$$

$$\text{Det } A = 30$$

Propriedade dos Determinantes

As propriedades dos determinantes servem para facilitar o cálculo do determinante, uma vez que, com elas, diminuimos nosso trabalho nas resoluções das questões de concursos.

Determinante de Matriz Transposta

Se **A** é uma matriz de ordem “n” e **A^t** sua transposta, então: $\text{Det. } A^t = \text{Det. } A$

$$A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det. } A = 2 \cdot 4 - 3 \cdot 1$$

$$\text{Det. } A = 8 - 3$$

$$\text{Det. } A = 5$$

$$A^t_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det. } A^t = 2 \cdot 4 - 1 \cdot 3$$

$$\text{Det. } A^t = 8 - 3$$

$$\text{Det. } A^t = 5$$

Determinante de uma Matriz com Fila Nula

Se uma das filas (linha ou coluna) da matriz A for toda nula, então: $\text{Det. } A = 0$

$$\text{Ex.: } A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det. } A = 2 \cdot 0 - 3 \cdot 0$$

$$\text{Det. } A = 0 - 0$$

$$\text{Det. } A = 0$$

Determinante de uma Matriz cuja Fila foi Multiplicada por uma Constante

Se multiplicarmos uma fila (linha ou coluna) qualquer da matriz A por um número k, o determinante da nova matriz será k vezes o determinante de A.

$$\text{Det. } A' (k \text{ vezes uma fila de } A) = k \cdot \text{Det. } A$$

$$\text{Ex.: } A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det. } A = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 3$$

$$\text{Det. } A = 4 - 3$$

$$\text{Det. } A = 1$$

$$A'_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot 2 (k = 2)$$

$$\text{Det. } A' = 4 \cdot 2 - 2 \cdot 3$$

$$\text{Det. } A' = 8 - 6$$

$$\text{Det. } A' = 2$$

$$\text{Det. } A' = k \cdot \text{Det. } A$$

$$\text{Det. } A' = 2 \cdot 1$$

$$\text{Det. } A' = 2$$

Determinante de uma Matriz Multiplicada por uma Constante

Se multiplicarmos toda uma matriz A de ordem "n" por um número k, o determinante da nova matriz será o produto (multiplicação) de k^n pelo determinante de A.

$$\text{Det. } (k \cdot A) = k^n \cdot \text{Det. } A$$

$$\text{Ex.: } A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det. } A = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4$$

$$\text{Det. } A = 6 - 4$$

$$\text{Det. } A = 2$$

$$3 \cdot A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 12 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det. } 3A = 6 \cdot 9 - 3 \cdot 12$$

$$\text{Det. } 3A = 54 - 36$$

$$\text{Det. } 3A = 18$$

$$\text{Det. } (k \cdot A) = k^n \cdot \text{Det. } A$$

$$\text{Det. } (3 \cdot A) = 3^2 \cdot 2$$

$$\text{Det. } (3 \cdot A) = 9 \cdot 2$$

$$\text{Det. } (3 \cdot A) = 18$$

Determinante de uma Matriz com Filas Paralelas Iguais

Se uma matriz A de ordem $n \geq 2$ tem duas filas paralelas com os elementos respectivamente iguais, então: $\text{Det. } A = 0$

$$\text{Ex.: } A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det. } A = 2 \cdot 3 - 3 \cdot 2$$

$$\text{Det. } A = 6 - 6$$

$$\text{Det. } A = 0$$

Determinante de uma Matriz com Filas Paralelas Proporcionais

Se uma matriz A de ordem $n \geq 2$ tem duas filas paralelas com os elementos respectivamente proporcionais, então: $\text{Det. } A = 0$.

$$\text{Ex.: } A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det. } A = 3 \cdot 8 - 6 \cdot 4$$

$$\text{Det. } A = 24 - 24$$

$$\text{Det. } A = 0$$

Determinante de uma Matriz com Troca de Filas Paralelas

Se em uma matriz A de ordem $n \geq 2$ trocarmos de posição duas filas paralelas, obteremos uma nova matriz B, tal que:

$$\text{Det. } A = -\text{Det. } B$$

$$\text{Ex.: } A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det. } A = 5 \cdot 3 - 2 \cdot 4$$

$$\text{Det. } A = 15 - 8$$

$$\text{Det. } A = 7$$

$$B_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det. } B = 4 \cdot 2 - 5 \cdot 3$$

$$\text{Det. } B = 8 - 15$$

$$\text{Det. } B = -7$$

$$\text{Det. } A = -\text{Det. } B$$

$$\text{Det. } A = -(-7)$$

$$\text{Det. } A = 7$$

Determinante do Produto de Matrizes

Se A e B são matrizes quadradas de ordem n, então:

$$\text{Det. } (A \cdot B) = \text{Det. } A \cdot \text{Det. } B$$

Ex.: $A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

Det. A = $1 \cdot 3 - 2 \cdot 2$

Det. A = $3 - 4$

Det. A = -1

$B_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

Det. B = $2 \cdot 4 - 5 \cdot 3$

Det. B = $8 - 15$

Det. B = -7

$A \cdot B_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 8 & 13 \\ 13 & 22 \end{bmatrix}$

Det. (A · B) = $8 \cdot 22 - 13 \cdot 13$

Det. (A · B) = $176 - 169$

Det. (A · B) = 7

Det. (A · B) = $\text{Det. A} \cdot \text{Det. B}$

Det. (A · B) = $(-1) \cdot (-7)$

Det. (A · B) = 7

Determinante de uma Matriz Triangular

O determinante é igual ao produto dos elementos da diagonal principal.

Determinante de uma Matriz Inversa

Seja B a matriz inversa de A, então, a relação entre os determinantes de B e A é dado por:

$$\text{Det (B)} = \frac{1}{\text{Det (A)}}$$

Ex.: $A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

Det. A = $1 \cdot 1 - (-2 \cdot 3)$

Ex.: **Det. A =** $1 + 6$

Det. A = 7

$B = A^{-1}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1/7 & 2/7 \\ -3/7 & 1/7 \end{pmatrix}$

Det. B = $(1/7 \cdot 1/7) - (2/7 \cdot -3/7)$

Det. B = $1/49 + 6/49$

Det. B = $7/49$

Det. B = $1/7$

Det. B = $\frac{1}{\text{Det (A)}}$

Det. B = $\frac{1}{7}$

Det. B = $\frac{1}{7}$

Sistemas Lineares

Equações Lineares: é toda equação do 1º grau com uma ou mais incógnitas.

Sistemas Lineares: é o conjunto de equações lineares.

Ex.: **Equação:** $2x + 3y = 7$

Sistema: $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 4x - 5y = 3 \end{cases}$

Equação: $x + 2y + z = 8$

Sistema: $\begin{cases} x + y - z = 4 \\ 2x - y + z = 5 \\ x + 2y + z = 8 \end{cases}$

Representação de um Sistema Linear em Forma de Matriz

Todo sistema linear pode ser escrito na forma de uma matriz.

Esse conteúdo será importante mais adiante para a resolução dos sistemas.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 4x - 5y = 3 \end{cases}$$

Forma de Matriz:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix}$$

termos independentes

Matriz Incompleta:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$$

Matriz de x

$$\begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$$

Substituem-se os coeficientes de x pelos termos independentes.

Matriz de Y

$$\begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Substituem-se os coeficientes de y pelos termos independentes.

Resolução de um Sistema Linear

Resolvem-se os sistemas pelo método dos determinantes, também conhecido como **Regra de Cramer**.

A regra consiste em: o valor das variáveis será calculado dividindo-se o **determinante da matriz da variável** pelo **determinante da matriz incompleta**, do sistema.

Então:

O valor de x é dado por:

$$x = \frac{\text{determinante da matriz de X}}{\text{determinante da matriz incompleta}}$$

O valor de y é dado por:

$$y = \frac{\text{determinante da matriz de } Y}{\text{determinante da matriz incompleta}}$$

O valor de z é dado por:

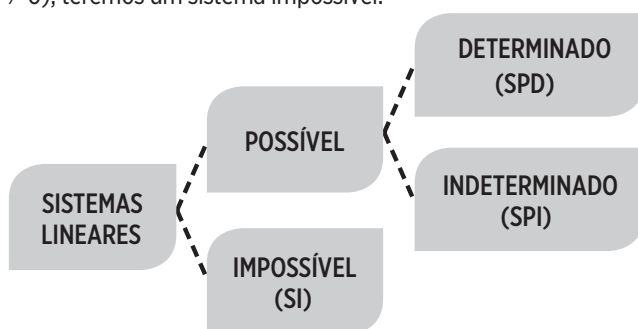
$$z = \frac{\text{determinante da matriz de } Z}{\text{determinante da matriz incompleta}}$$

Se o determinante da matriz incompleta for diferente de zero ($\text{Det. In.} \neq 0$), teremos sempre um sistema possível e determinado;

Se o determinante da matriz incompleta for igual a zero ($\text{Det. In.} = 0$), temos duas situações:

1ª: Se os determinantes de todas as matrizes das variáveis também forem iguais a zero ($\text{Det. X} = 0$ e $\text{Det. Y} = 0$ e $\text{Det. Z} = 0$), teremos um sistema possível e indeterminado;

2ª: Se o determinante de, pelo menos, uma das matrizes das variáveis for diferente de zero ($\text{Det. X} \neq 0$ ou $\text{Det. Y} \neq 0$ ou $\text{Det. Z} \neq 0$), teremos um sistema impossível.



Ex.: SPD: sistema possível e determinado (quando $\text{Det. In.} \neq 0$).

SPI: sistema possível e indeterminado (quando $\text{Det. In.} = 0$, e $\text{Det. X} = 0$ e $\text{Det. Y} = 0$ e $\text{Det. Z} = 0$).

SI: sistema impossível (quando $\text{Det. In.} = 0$, e $\text{Det. X} \neq 0$ ou $\text{Det. Y} \neq 0$ ou $\text{Det. Z} \neq 0$).

$$\text{Ex.:} \begin{cases} x + y - z = 4 \\ 2x - y + z = 5 \\ x + 2y + z = 8 \end{cases}$$

$$\text{Matriz incompleta:} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{det. In.} = -9$$

$$\text{Matriz de X:} \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 5 & -1 & 1 \\ 8 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{det. X} = -27$$

$$\text{Matriz de Y:} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 8 & 1 \end{bmatrix} \text{det. Y} = -18$$

$$\text{Matriz de Z:} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & 8 \end{bmatrix} \text{det. Z} = -9$$

$$\text{Valor de x é: } x = \frac{-27}{-9} = 3 = 3$$

$$\text{Valor de y é: } y = \frac{-18}{-9} = 2 = 2$$

$$\text{Valor de z é: } z = \frac{-9}{-9} = 1 = 1$$

$$\text{Solução: } x = 3, y = 2 \text{ e } z = 1$$

13. Funções, Função Afim e Função Quadrática

Neste capítulo será abordado um assunto de grande importância para a matemática: as funções.

Definições, Domínio, Contradomínio e Imagem

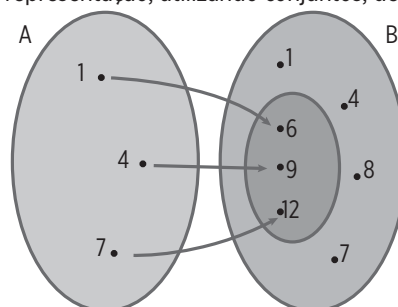
A função é uma relação estabelecida entre dois conjuntos A e B, em que exista uma associação entre cada elemento de A com um único de B por meio de uma lei de formação.

Matematicamente, podemos dizer que função é uma relação de dois valores, por exemplo: $f(x) = y$, sendo que x e y são valores, nos quais x é o domínio da função (a função está dependendo dele) e y é um valor que depende do valor de x , sendo a imagem da função.

As funções possuem um conjunto chamado domínio e outro chamado de imagem da função, além do contradomínio. No plano cartesiano, que o eixo x representa o domínio da função, enquanto no eixo y apresentam-se os valores obtidos em função de x , constituindo a imagem da função (o eixo y seria o contradomínio da função).

Demonstração:

Com os conjuntos $A = \{1, 4, 7\}$ e $B = \{1, 4, 6, 7, 8, 9, 12\}$ cria-se a função $f: A \rightarrow B$ definida por $f(x) = x + 5$, que também pode ser representada por $y = x + 5$. A representação, utilizando conjuntos, desta função é:



O conjunto A é o conjunto de saída e o B é o conjunto de chegada.

Domínio é um sinônimo para conjunto de saída, ou seja, para esta função o domínio é o próprio conjunto $A = \{1, 4, 7\}$.

Como, em uma função, o conjunto de saída (domínio) deve ter todos os seus elementos relacionados, não precisa ter subdivisões para o domínio.

O domínio de uma função também é chamado de campo de definição ou campo de existência da função, e é representado pela letra "D".

O conjunto de chegada "B", também possui um sinônimo, é chamado de contradomínio, representado por "CD".

Note que se pode fazer uma subdivisão dentro do contradomínio. Podemos ter elementos do contradomínio que não são relacionados com algum elemento do Domínio e outros que são. Por isso, deve-se levar em consideração esta subdivisão.

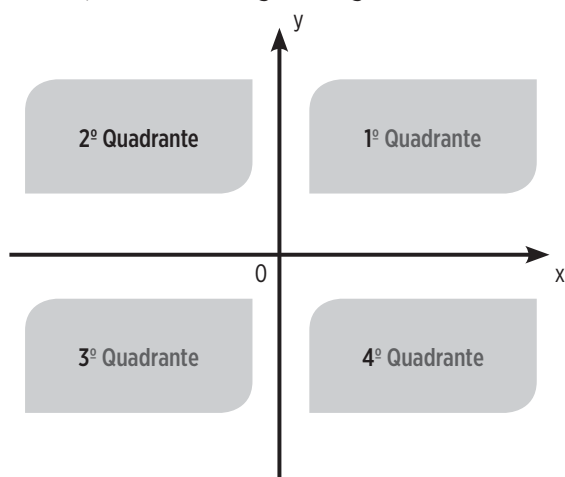
Este subconjunto é chamado de conjunto imagem, e é composto por todos os elementos em que as flechas de relacionamento chegam.

O conjunto Imagem é representado por “Im”, e cada ponto que a flecha chega é chamado de imagem.

Plano Cartesiano

Criado por René Descartes, o plano cartesiano consiste em dois eixos perpendiculares, sendo o horizontal chamado de eixo das abscissas e o vertical de eixo das ordenadas. O plano cartesiano foi desenvolvido por Descartes no intuito de localizar pontos num determinado espaço.

As disposições dos eixos no plano formam quatro quadrantes, mostrados na figura a seguir:



O encontro dos eixos é chamado de origem. Cada ponto do plano cartesiano é formado por um par ordenado (x, y) , em que x : abscissa e y : ordenada.

Raízes

Em matemática, uma raiz ou “zero” da função consiste em determinar os pontos de interseção da função com o eixo das abscissas no plano cartesiano. A função f é um elemento no domínio de f tal que $f(x) = 0$.

Ex.: Considere a função:

$$f(x) = x^2 - 6x + 9$$

3 é uma raiz de f , porque:

$$f(3) = 3^2 - 6 \cdot 3 + 9 = 0$$

Funções Injetoras, Sobrejetoras e Bijetoras

Função Injetora

É toda a função em que cada x encontra um único y , ou seja, os elementos distintos têm imagens distintas.

Função Sobrejetora

Toda a função em que o conjunto imagem é exatamente igual ao contradomínio (y) .

Função Bijetora

Toda a função que for Injetora e Sobrejetora ao mesmo tempo.

Funções Crescentes, Decrescentes e Constantes

Função Crescente

À medida que x “aumenta”, as imagens vão “aumentando”.

Com $x_1 > x_2$ a função é crescente para $f(x_1) > f(x_2)$, isto é, aumentando valor de x , aumenta o valor de y .

Função Decrescente

À medida que x “aumenta”, as imagens vão “diminuindo” (decrescendo).

Com $x_1 > x_2$ a função é decrescente para $f(x_1) < f(x_2)$, isto é, aumentando x , diminui o valor de y .

Função Constante

Em uma função constante qualquer que seja o elemento do domínio, eles sempre terão a mesma imagem, ao variar x encontra-se sempre o mesmo valor y .

Funções Inversas e Compostas

Função Inversa

Dada uma função $f: A \rightarrow B$, se f é bijetora, se define a função inversa f^{-1} como sendo a função de B em A , tal que $f^{-1}(y) = x$.

Ex.: Determine a **inversa** da função definida por:

$$y = 2x + 3$$

Trocando as variáveis x e y :

$$x = 2y + 3$$

Colocando y em função de x :

$$2y = x - 3$$

$$y = \frac{x - 3}{2}, \text{ que define a função inversa da função dada.}$$

Função Composta

Chama-se função composta (ou função de função) a função obtida substituindo-se a variável independente x por uma função.

Simbolicamente fica:

$$f \circ g(x) = f(g(x)) \text{ ou } g \circ f(x) = g(f(x))$$

Ex.: Dadas as funções $f(x) = 2x + 3$ e $g(x) = 5x$, determine $g \circ f(x)$ e $f \circ g(x)$.

$$g \circ f(x) = g[f(x)] = g(2x + 3) = 5(2x + 3) = 10x + 15$$

$$f \circ g(x) = f[g(x)] = f(5x) = 2(5x) + 3 = 10x + 3$$

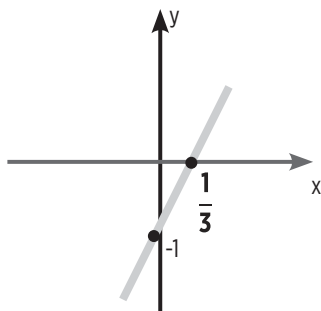
Função Afim

Chama-se função polinomial do 1º grau, ou função afim, a qualquer função f dada por uma lei da forma $f(x) = ax + b$, cujo a e b são números reais dados e $a \neq 0$.

Na função $f(x) = ax + b$, o número a é chamado de coeficiente de x e o número b é chamado termo constante.

Gráfico

O gráfico de uma função polinomial do 1º grau, $y = ax + b$, com $a \neq 0$, é uma reta oblíqua aos eixos x e y .



Zero e Equação do 1º Grau

Chama-se zero ou raiz da função polinomial do 1º grau $f(x) = ax + b$, $a \neq 0$, o número real x tal que $f(x) = 0$.

$$\text{Assim: } f(x) = 0 \Rightarrow ax + b = 0 \Rightarrow x = \frac{-b}{a}$$

Crescimento e Decrescimento

A função do 1º grau $f(x) = ax + b$ é crescente quando o coeficiente de x é positivo ($a > 0$).

A função do 1º grau $f(x) = ax + b$ é decrescente quando o coeficiente de x é negativo ($a < 0$).

Sinal

Estudar o sinal de qualquer $y = f(x)$ é determinar os valores de x para os quais y é positivo, os valores de x para os quais y é zero e os valores de x para os quais y é negativo.

Considere uma função afim $y = f(x) = ax + b$, essa função se anula para a raiz $x = \frac{-b}{a}$.

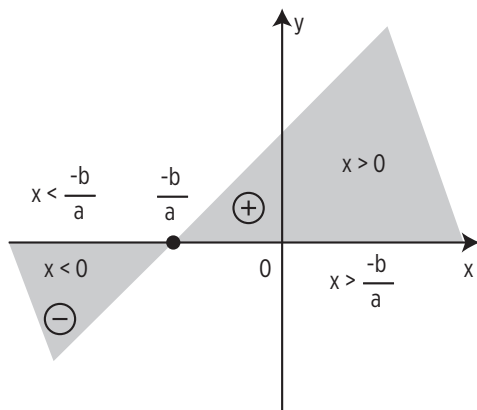
Há então, dois casos possíveis:

$a > 0$ (a função é crescente)

$$y > 0 \Rightarrow ax + b > 0 \Rightarrow x > \frac{-b}{a}$$

$$y < 0 \Rightarrow ax + b < 0 \Rightarrow x < \frac{-b}{a}$$

Logo, y é positivo para valores de x maiores que a raiz; y é negativo para valores de x menores que a raiz.

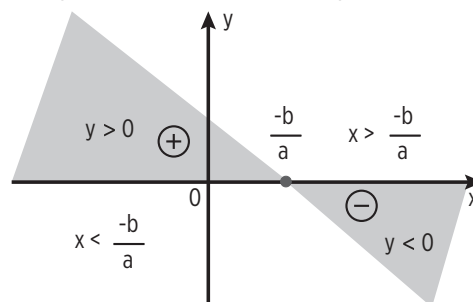


$a < 0$ (a função é decrescente)

$$y > 0 \Rightarrow ax + b > 0 \Rightarrow x < \frac{-b}{a}$$

$$y < 0 \Rightarrow ax + b < 0 \Rightarrow x > \frac{-b}{a}$$

Portanto, y é positivo para valores de x menores que a raiz; y é negativo para valores de x maiores que a raiz.



Equações e Inequações do 1º Grau

Equação

Uma **equação do 1º grau** na incógnita x é qualquer expressão do 1º grau que pode ser escrita numa das seguintes formas:

$$ax + b = 0$$

Para resolver uma equação, basta achar o valor de " x ".

Sistema de Equação

Um sistema de equação de 1º grau com duas incógnitas é formado por: duas equações de 1º grau com duas incógnitas diferentes em cada equação.

Ex.:

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 3x + 4y = 72 \end{cases}$$

Para encontramos o par ordenado solução desse sistema, é preciso utilizar dois métodos para a sua solução. Esses dois métodos são: Substituição e Adição.

Método da substituição:

Esse método consiste em escolher uma das duas equações, isolar uma das incógnitas e substituir na outra equação.

Dado o sistema $\begin{cases} x + y = 20 \\ 3x + 4y = 72 \end{cases}$ enumeramos as equações.

$$\begin{cases} x + y = 20 & \textcircled{1} \\ 3x + 4y = 72 & \textcircled{2} \end{cases}$$

Escolhemos a equação 1 e isolamos o x :

$$x + y = 20$$

$$x = 20 - y$$

Equação 2 substituímos o valor de $x = 20 - y$.

$$3x + 4y = 72$$

$$3(20 - y) + 4y = 72$$

$$60 - 3y + 4y = 72$$

$$-3y + 4y = 72 - 60$$

$$y = 12$$

Para descobrir o valor de x , basta substituir y por 12 na equação:

$$x = 20 - y.$$

$$x = 20 - y$$

$$x = 20 - 12$$

$$x = 8$$

Portanto, a solução do sistema é $S = (8, 12)$

Método da adição:

Este método consiste em adicionar as duas equações de tal forma que a soma de uma das incógnitas seja zero. Para que isso aconteça, será preciso que multipliquemos algumas vezes as duas equações ou apenas uma equação por números inteiros para que a soma de uma das incógnitas seja zero.

Dado o sistema:

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 3x + 4y = 72 \end{cases}$$

Para adicionarmos as duas equações e a soma de uma das incógnitas de zero, teremos que multiplicar a primeira equação por -3 .

$$\begin{cases} x + y = 20 \quad (-3) \\ 3x + 4y = 72 \end{cases}$$

Agora, o sistema fica assim:

$$\begin{cases} -3x - 3y = -60 \\ 3x + 4y = 72 \end{cases}$$

Adicionando as duas equações:

$$-3x - 3y = -60$$

$$+ 3x + 4y = 72$$

$$y = 12$$

Para descobrir o valor de x , basta escolher uma das duas equações e substituir o valor de y encontrado:

$$x + y = 20$$

$$x + 12 = 20$$

$$x = 20 - 12$$

$$x = 8$$

Portanto, a solução desse sistema é: $S = (8, 12)$

Inequação

Uma **inequação do 1º grau** na incógnita x é qualquer expressão do 1º grau que pode ser escrita numa das seguintes formas:

$$ax + b > 0;$$

$$ax + b < 0;$$

$$ax + b \geq 0;$$

$$ax + b \leq 0.$$

Cujo a, b são números reais com $a \neq 0$.

Ex.: $-2x + 7 > 0$

$$x - 10 \leq 0$$

$$2x + 5 \leq 0$$

$$12 - x < 0$$

Resolvendo uma Inequação de 1º Grau

Uma maneira simples de resolver uma equação do 1º grau é isolarmos a incógnita x em um dos membros da igualdade. Observe dois exemplos:

Ex.: Resolva a inequação $-2x + 7 > 0$:

$$-2x > -7 \cdot (-1)$$

$$2x < 7$$

$$x < 7/2$$

Logo, a solução da inequação é $x < 7/2$.

Resolva a inequação $2x - 6 < 0$.

$$2x < 6$$

$$x < 6/2$$

$$x < 3$$

Portanto, a solução da inequação é $x < 3$.

Pode-se resolver qualquer inequação do 1º grau por meio do estudo do sinal de uma função do 1º grau, com o seguinte procedimento:

Iguala-se a expressão $ax + b$ a zero;

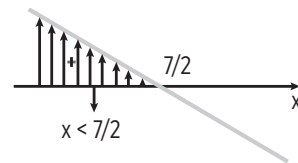
Localiza-se a raiz no eixo x ;

Estuda-se o sinal conforme o caso.

Ex.: $-2x + 7 > 0$

$$-2x + 7 = 0$$

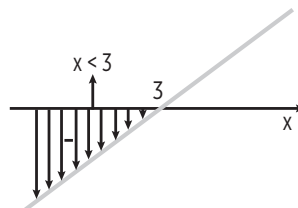
$$x = 7/2$$



Ex.: $2x - 6 < 0$

$$2x - 6 = 0$$

$$x = 3$$

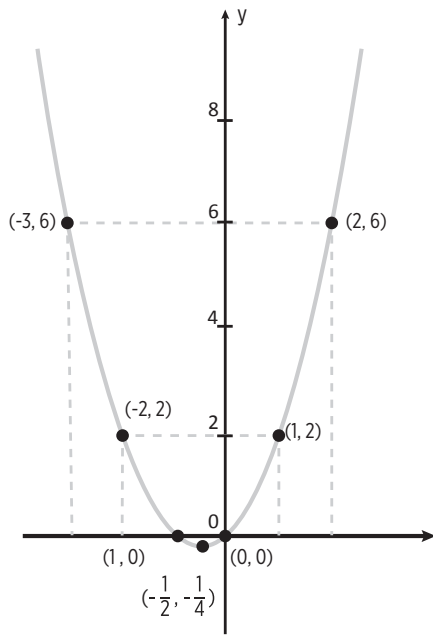


Função Quadrática

Chama-se função quadrática, ou função polinomial do 2º grau, qualquer função f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ dada por uma lei da forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, em que a, b e c são números reais e $a \neq 0$.

Gráfico

O gráfico de uma função polinomial do 2º grau, $y = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$, é uma curva chamada parábola.



Ao construir o gráfico de uma função quadrática $y = ax^2 + bx + c$, note sempre que:

- Se $a > 0$, a parábola tem a concavidade voltada para cima;
- Se $a < 0$, a parábola tem a concavidade voltada para baixo.

Zero e Equação do 2º Grau

Chama-se zeros ou raízes da função polinomial do 2º grau $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ os números reais x tais que $f(x) = 0$.

As raízes da função $f(x) = ax^2 + bx + c$ são as soluções da equação do 2º grau $ax^2 + bx + c = 0$, as quais são dadas pela chamada fórmula de Bhaskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

Temos:

$$f(x) = 0 \Rightarrow ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

A quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido para o radicando $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$, chamado discriminante, a saber:

- Quando Δ é positivo, há duas raízes reais e distintas;
- Quando Δ é zero, há só uma raiz real (para ser mais preciso, há duas raízes iguais);
- Quando Δ é negativo, não há raiz real.

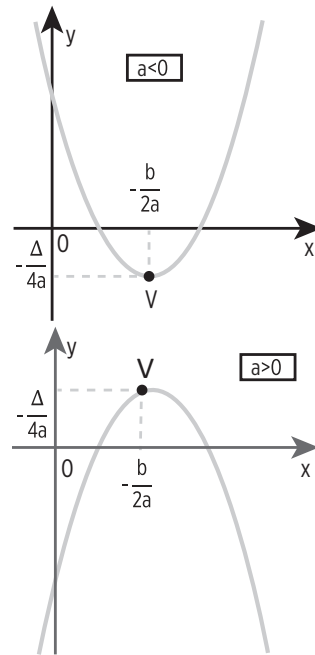
Coordenadas do Vértice da Parábola

Quando $a > 0$, a parábola tem concavidade voltada para cima e um ponto de mínimo V ; quando $a < 0$, a parábola tem concavidade voltada para baixo e um ponto de máximo V .

Em qualquer caso, as coordenadas de V são:

$$(x_v, y_v) = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{\Delta}{4a} \right)$$

Veja os gráficos:

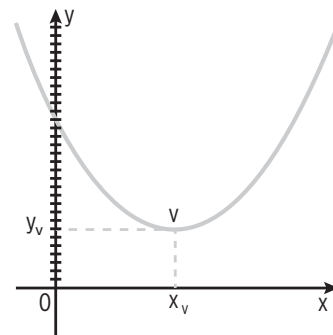


Imagem

O conjunto-imagem “Im” da função $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, é o conjunto dos valores que y pode assumir. Há duas possibilidades:

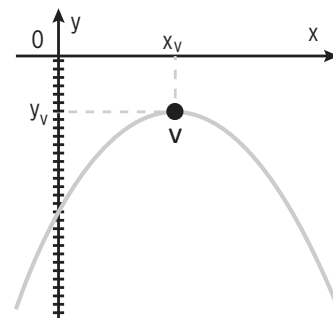
Quando $a > 0$

$$\text{Im} = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq y_v = -\frac{\Delta}{4a} \right\}$$



Quando $a < 0$,

$$\text{Im} = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid y \leq y_v = -\frac{\Delta}{4a} \right\}$$



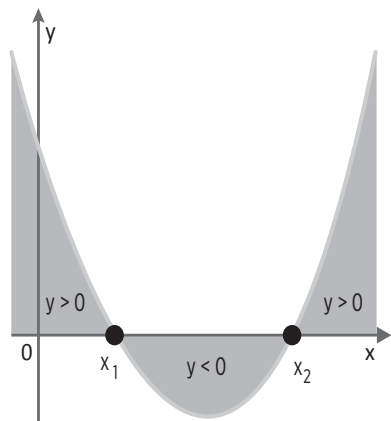
Sinal

Considerando uma função quadrática $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ e determinando os valores de x para os quais y é negativo e os valores de x para os quais y é positivo.

Conforme o sinal do discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ podemos ocorrer os seguintes casos:

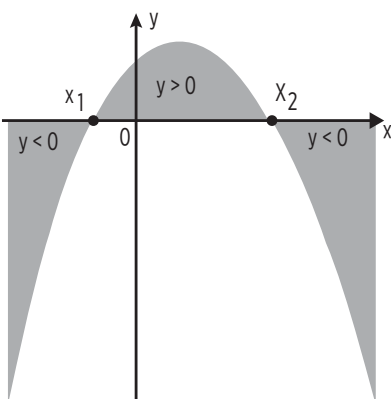
$$\Delta > 0$$

Nesse caso, a função quadrática admite dois zeros reais distintos ($x_1 \neq x_2$). A parábola intercepta o eixo x em dois pontos e o sinal da função é o indicado nos gráficos abaixo:



Quando $a > 0$

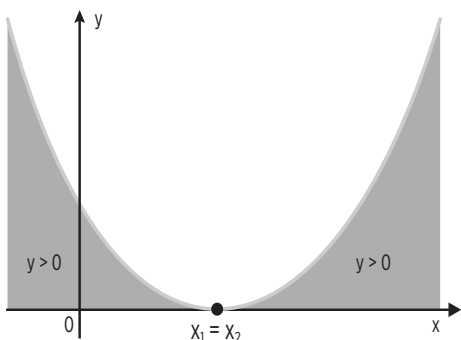
$$y > 0 \Leftrightarrow (x < x_1 \text{ ou } x > x_2); y < 0 \Leftrightarrow x_1 < x < x_2$$



Quando $a < 0$

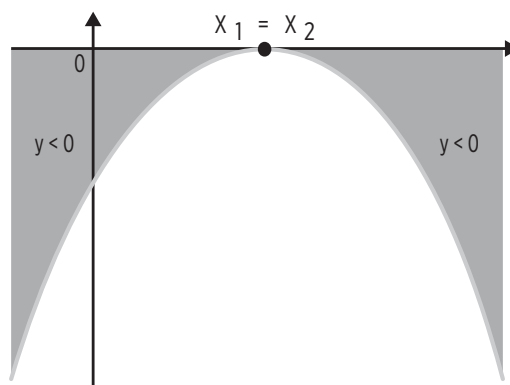
$$y > 0 \Leftrightarrow x_1 < x < x_2; y < 0 \Leftrightarrow (x < x_1 \text{ ou } x > x_2)$$

$$\Delta = 0$$



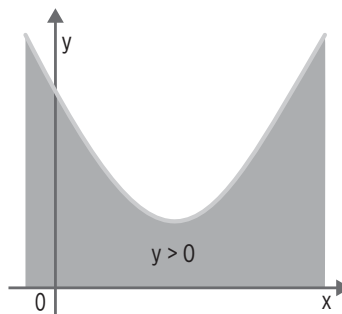
Quando $a > 0$

$$y > 0, \forall x \neq x_1 \\ \nexists x \text{ tal que } y < 0$$



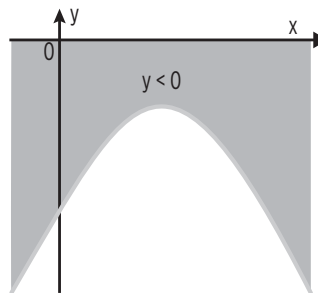
Quando $a < 0$

$$y < 0, \forall x \neq x_1 \\ \nexists x \text{ tal que } y > 0 \\ \Delta < 0$$



Quando $a > 0$

$$y > 0, \forall x \\ \nexists x \text{ tal que } y < 0$$



Quando $a < 0$

$$y < 0, \forall x \\ \nexists x \text{ tal que } y > 0$$

Equações e Inequações do 2º Grau

Equação

Uma **equação do 2º grau** na incógnita x é uma expressão do 2º grau que pode ser escrita numa das seguintes formas:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Para resolver uma equação basta achar os valores de " x ".

Inequação

Uma **inequação do 2º grau** na incógnita x é uma expressão do 2º grau que pode ser escrita numa das seguintes formas:

$$ax^2 + bx + c > 0;$$

$$ax^2 + bx + c < 0;$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0;$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0.$$

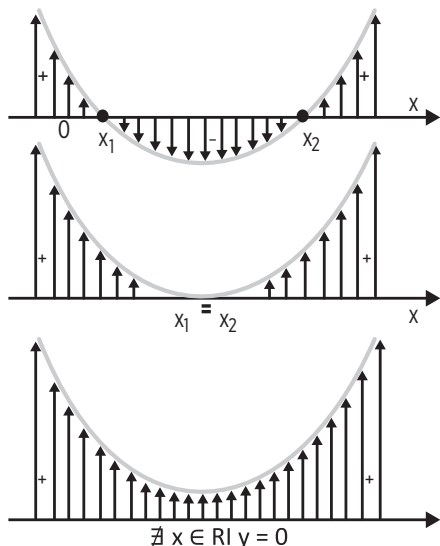
Para resolver uma inequação do 2º grau deve-se estudar o sinal da função correspondente à equação.

Igualar a sentença do 2º grau a zero;

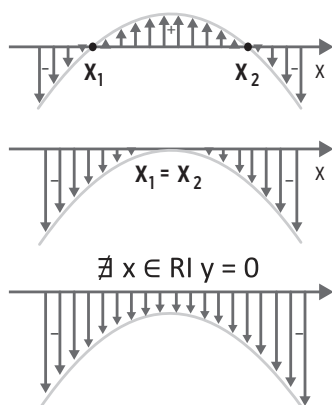
Localizar as raízes da equação no eixo x, se existir;

Estudar o sinal da função correspondente, tendo-se como possibilidades:

a > 0



a < 0



Ex.: Resolva a inequação $-x^2 + 4 \geq 0$.

$$-x^2 + 4 = 0$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x_1 = 2 \text{ e } x_2 = -2$$



Inequação Produto

Resolver uma inequação produto consiste em encontrar os valores de x que satisfaçam a condição estabelecida pela inequação. Para isso, utilizamos o estudo do sinal de uma função. Observe a resolução da seguinte equação produto: $(2x + 6) \cdot (-3x + 12) > 0$.

Estabeleça as seguintes funções: $y_1 = 2x + 6$ e $y_2 = -3x + 12$

Determinando a raiz da função ($y = 0$) e a posição da reta ($a > 0$ crescente e $a < 0$ decrescente).

$$y_1 = 2x + 6$$

$$2x + 6 = 0$$

$$2x = -6$$

$$x = -3$$

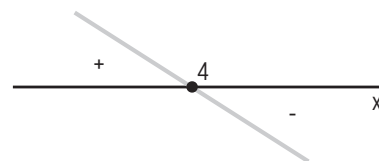


$$y_2 = -3x + 12$$

$$-3x + 12 = 0$$

$$-3x = -12$$

$$x = 4$$



Verificando o sinal da inequação produto $(2x + 6) \cdot (-3x + 12) > 0$. Observe que a inequação produto exige a seguinte condição: os possíveis valores devem ser maiores que zero, isto é, positivos.

	-3	4	
y_1	-	+	+
y_2	+	+	-
$y_1 \cdot y_2$	-	+	-

Por meio do esquema que demonstra os sinais da inequação produto $y_1 \cdot y_2$, pode-se chegar à seguinte conclusão quanto aos valores de $x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 4$.

Inequação Quociente

Na resolução da inequação quociente, utilizam-se os mesmos recursos da inequação produto, o que difere é que, ao calcularmos a função do denominador, precisamos adotar valores maiores ou menores que zero e nunca igual a zero. Observe a resolução da seguinte inequação quociente:

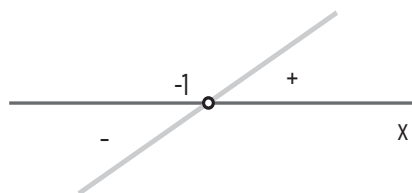
$$\frac{x+1}{2x-1} \leq 0$$

Resolver as funções $y_1 = x + 1$ e $y_2 = 2x - 1$, determinando a raiz da função ($y = 0$) e a posição da reta ($a > 0$ crescente e $a < 0$ decrescente).

$$y_1 = x + 1$$

$$x + 1 = 0$$

$$x = -1$$

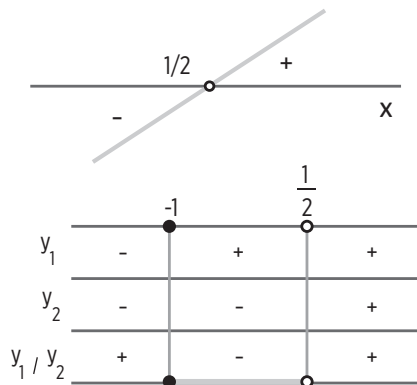


$$y_2 = 2x - 1$$

$$2x - 1 = 0$$

$$2x = 1$$

$$x = 1/2$$



Com base no jogo de sinal, conclui-se que x assume os seguintes valores na inequação quociente: $x \in \mathbb{R} / -1 \leq x < 1/2$.

14. Função Exponencial e Função Logarítmica

Equação e Função Exponencial

Chama-se de equação exponencial toda equação na qual a incógnita aparece em expoente.

Para resolver equações exponenciais, devem-se realizar dois passos importantes:

Redução dos dois membros da equação a potências de mesma base;

Aplicação da propriedade:

$$a^m = a^n \Rightarrow m = n \quad (a \neq 1 \text{ e } a > 0)$$

Função Exponencial

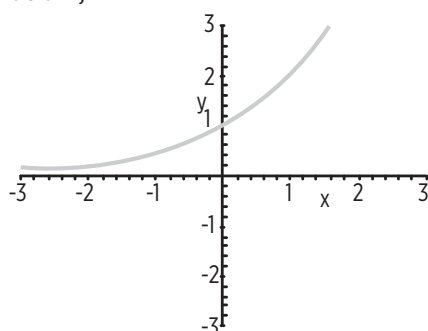
Chamam-se de funções exponenciais aquelas nas quais temos a variável aparecendo em expoente.

A função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, definida por $f(x) = a^x$, com $a \in \mathbb{R}_+$ e $a \neq 1$, é chamada função exponencial de base a . O domínio dessa função é o conjunto $\mathbb{R}$ (reais) e o contradomínio é $\mathbb{R}_+$ (reais positivos, maiores que zero).

Gráfico Cartesiano da Função Exponencial

Há 2 casos a considerar:

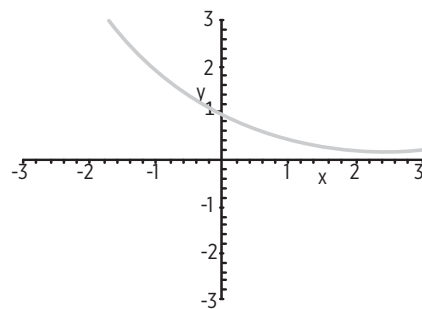
Quando $a > 1$;



$f(x)$ é crescente e $\text{Im} = \mathbb{R}_+$.

Para quaisquer x_1 e x_2 do domínio: $x_2 > x_1 \Rightarrow y_2 > y_1$ (as desigualdades têm mesmo sentido).

Quando $0 < a < 1$.



$f(x)$ é decrescente e $\text{Im} = \mathbb{R}_+$.

Para quaisquer x_1 e x_2 do domínio: $x_2 > x_1 \Rightarrow y_2 < y_1$ (as desigualdades têm sentidos diferentes).

Nas duas situações, pode-se observar que:

O gráfico nunca intercepta o eixo horizontal; a função não tem raízes; o gráfico corta o eixo vertical no ponto $(0, 1)$; os valores de y são sempre positivos (potência de base positiva é positiva), portanto, o conjunto imagem é $\text{Im} = \mathbb{R}_+$.

Inequações Exponenciais

Chama-se de inequação exponencial toda inequação na qual a incógnita aparece em expoente.

Para resolver inequações exponenciais, deve-se realizar dois passos:

Redução dos dois membros da inequação a potências de mesma base;

Aplicação da propriedade:

$a > 1$

$$a^m > a^n \Rightarrow m > n$$

(as desigualdades têm mesmo sentido)

$0 < a < 1$

$$a^m > a^n \Rightarrow m < n$$

(as desigualdades têm sentidos diferentes)

Equação e Função Logarítmica

Logaritmo

$$a^x = b \Leftrightarrow \log_a b = x$$

Sendo $b > 0$, $a > 0$ e $a \neq 1$

Na igualdade $x = \log_a b$ tem:

a = base do logaritmo

b = logaritmando ou antilogaritmo

x = logaritmo

Consequências da Definição

Sendo $b > 0$, $a > 0$ e $a \neq 1$ e m um número real qualquer, há, a seguir, algumas consequências da definição de logaritmo:

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a a^m = m$$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a b = \log_a c \Leftrightarrow b = c$$

Propriedades Operatórias dos Logaritmos

$$\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a x^m = m \cdot \log_a x$$

$$\log_a \sqrt[n]{x^m} = \log_a x^{\frac{m}{n}} = \frac{m}{n} \cdot \log_a x$$

Cologaritmo

$$\text{colog}_a b = \log_a \frac{1}{b}$$

$$\text{colog}_a b = -\log_a b$$

Mudança de Base

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

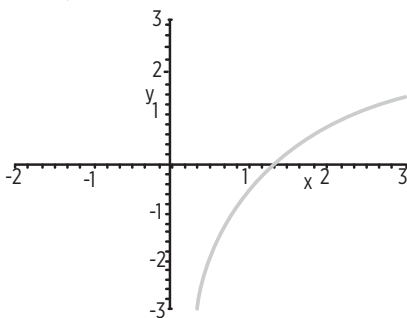
Função Logarítmica

A função $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = \log_a x$, com $a \neq 1$ e $a > 0$, é chamada função logarítmica de base a . O domínio dessa função é o conjunto $\mathbb{R}^+$ (reais positivos, maiores que zero) e o contradomínio é $\mathbb{R}$ (reais).

Gráfico Cartesiano da Função Logarítmica

Há dois casos a se considerar:

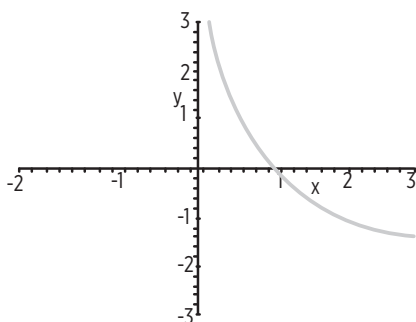
Quando $a > 1$;



$f(x)$ é crescente e $\text{Im} = \mathbb{R}$

Para quaisquer x_1 e x_2 do domínio: $x_2 > x_1 \Rightarrow y_2 > y_1$ (as desigualdades têm mesmo sentido)

Quando $0 < a < 1$.



$f(x)$ é decrescente e $\text{Im} = \mathbb{R}$

Para quaisquer x_1 e x_2 do domínio: $x_2 > x_1 \Rightarrow y_2 < y_1$ (as desigualdades têm sentidos diferentes).

Nas duas situações, pode-se observar que:

- ▷ O gráfico nunca intercepta o eixo vertical;
- ▷ O gráfico corta o eixo horizontal no ponto (1,0);
- ▷ A raiz da função é $x = 1$;
- ▷ Y assume todos os valores reais, portanto, o conjunto imagem é $\text{Im} = \mathbb{R}$.

Equações Logarítmicas

Chama-se de equações logarítmicas toda equação que envolve logaritmos com a incógnita aparecendo no logaritmando, na base ou em ambos.

Inequações Logarítmicas

Chama-se de inequações logarítmicas toda inequação que envolve logaritmos com a incógnita aparecendo no logaritmando, na base ou em ambos.

Para resolver inequações logarítmicas, deve-se realizar dois passos:

Redução dos dois membros da inequação a logaritmos de mesma base;

Aplicação da propriedade:

$$a > 1$$

$$\log_a m > \log_a n \Rightarrow m > n > 0$$

(as desigualdades têm mesmo sentido)

$$0 < a < 1$$

$$\log_a m > \log_a n \Rightarrow 0 < m < n$$

(as desigualdades têm sentidos diferentes)

15. Trigonometria

Neste capítulo estudaremos sobre os triângulos e as relações que os envolvem.

Triângulos

O triângulo é uma das figuras mais simples e também uma das mais importantes da Geometria. O triângulo possui propriedades e definições de acordo com o tamanho de seus lados e medida dos ângulos internos.

Quanto aos lados, o triângulo pode ser classificado da seguinte forma:

Equilátero: possui os lados com medidas iguais.

Isósceles: possui dois lados com medidas iguais.

Escaleno: possui todos os lados com medidas diferentes.

Quanto aos ângulos, os triângulos podem ser denominados:

Acutângulo: possui os ângulos internos com medidas menores que 90° .

Obtusângulo: possui um dos ângulos com medida maior que 90° .

Retângulo: possui um ângulo com medida de 90° , chamado ângulo reto.

No triângulo retângulo existem importantes relações, uma delas é o **Teorema de Pitágoras**, que diz o seguinte: “A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa”.

$$a^2 = b^2 + c^2$$

A condição de existência de um triângulo é: um lado do triângulo seja sempre menor do que a soma dos outros dois lados e seja sempre maior do que a diferença desses dois lados.

Trigonometria no Triângulo Retângulo

As razões trigonométricas básicas são relações entre as medidas dos lados do triângulo retângulo e seus ângulos. As três funções básicas mais importantes da trigonometria são: seno, cosseno e tangente. O ângulo é indicado pela **letra x**.

Função	Notação	Definição
seno	$\text{sen}(x)$	$\frac{\text{medida do cateto oposto a } x}{\text{medida da hipotenusa}}$
cosseno	$\text{cos}(x)$	$\frac{\text{medida do cateto adjacente a } x}{\text{medida da hipotenusa}}$
tangente	$\text{tan}(x)$	$\frac{\text{medida do cateto oposto a } x}{\text{medida do cateto adjacente a } x}$

Relação fundamental: para todo ângulo x (medido em radianos), vale a importante relação:

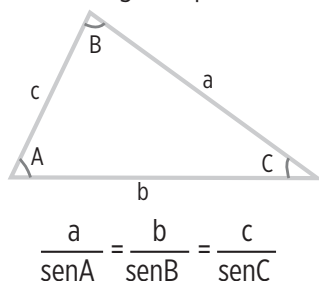
$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

Trigonometria num Triângulo Qualquer

Os problemas envolvendo trigonometria são resolvidos em sua maioria por meio da comparação com triângulos retângulos. Mas no cotidiano algumas situações envolvem triângulos acutângulos ou triângulos obtusângulos. Nesses casos, necessitamos do auxílio da Lei dos Senos ou dos Cossenos.

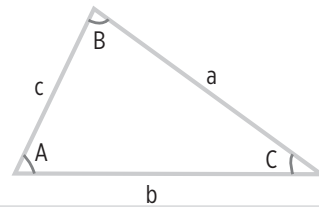
Lei dos Senos

A Lei dos Senos estabelece relações entre as medidas dos lados com os senos dos ângulos opostos aos lados. Observe:



Lei dos Cossenos

Nos casos em que não pode aplicar a Lei dos Senos, existe o recurso da Lei dos Cossenos. Ela permite trabalhar com a medida de dois segmentos e a medida de um ângulo. Dessa forma, se dado um triângulo ABC de lados medindo a , b e c , temos:



$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos A \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos B \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos C \end{aligned}$$

Medidas dos Ângulos

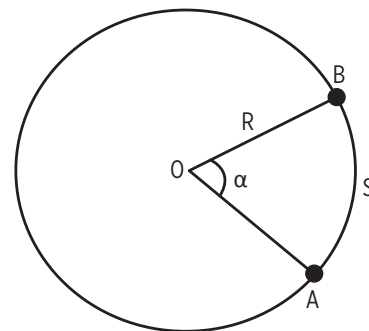
Medidas em Grau

Sabe-se que uma volta completa na circunferência corresponde a 360° ; se dividir em 360 arcos, haverá arcos unitários medindo 1° grau. Dessa forma, diz-se que a circunferência é simplesmente um arco de 360° com o ângulo central medindo uma volta completa ou 360° .

Também se pode dividir o arco de 1° grau em 60 arcos de medidas unitárias iguais a $1'$ (arco de um minuto). Da mesma forma podemos dividir o arco de $1'$ em 60 arcos de medidas unitárias iguais a $1''$ (arco de um segundo).

Medidas em Radianos

Dada uma circunferência de centro O e raio R , com um arco de comprimento s e α o ângulo central do arco, vamos determinar a medida do arco em radianos de acordo com a figura a seguir:



Diz-se que o arco mede um radiano se o comprimento do arco for igual à medida do raio da circunferência. Assim, para saber a medida de um arco em radianos, deve-se calcular quantos raios da circunferência são precisos para se ter o comprimento do arco. Portanto:

$$\alpha = \frac{s}{R}$$

Com base nessa fórmula, podemos expressar outra expressão para determinar o comprimento de um arco de circunferência:

$$s = \alpha \cdot R$$

De acordo com as relações entre as medidas em grau e radiano de arcos, vamos destacar uma regra de três capaz de converter as medidas dos arcos.

$360^\circ \rightarrow 2\pi$ radianos (aproximadamente 6,28)

$180^\circ \rightarrow \pi$ radiano (aproximadamente 3,14)

$90^\circ \rightarrow \pi/2$ radiano (aproximadamente 1,57)

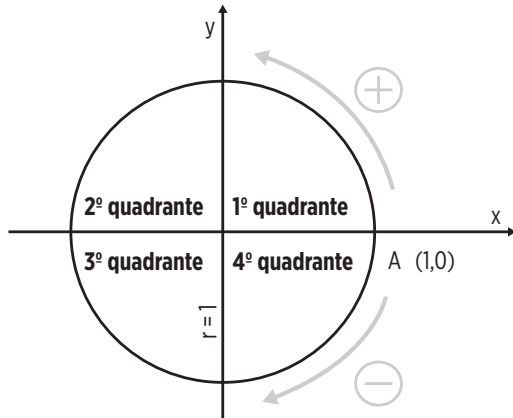
$45^\circ \rightarrow \pi/4$ radiano (aproximadamente 0,785)

Medida em graus	Medida em radianos
180	π
x	a

Ciclo Trigonométrico

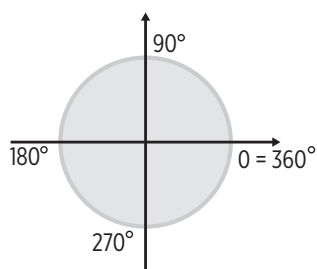
Considerando um plano cartesiano, representados nele um círculo com centro na origem dos eixos e raios.

Divide-se o ciclo trigonométrico em quatro arcos, obtendo quatro quadrantes.

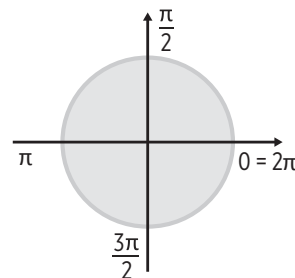


Dessa forma, obtêm-se as relações:

Em graus :

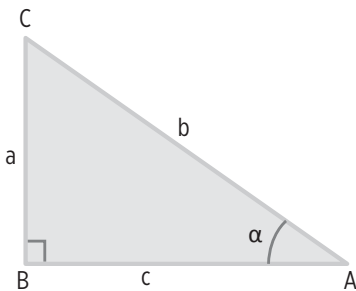


Em radianos :



Razões Trigonométricas

As principais razões trigonométricas são:



$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{\text{comprimento do cateto oposto}}{\text{comprimento da hipotenusa}} = \frac{a}{b}$$

$$\operatorname{cos} \alpha = \frac{\text{comprimento do cateto adjacente}}{\text{comprimento da hipotenusa}} = \frac{c}{b}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{comprimento do cateto oposto}}{\text{comprimento do cateto adjacente}} = \frac{a}{c}$$

Outras razões decorrentes dessas são:

$$\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{cos} x}$$

$$\operatorname{cotg} x = \frac{1}{\operatorname{tg} x} = \frac{\operatorname{cos} x}{\operatorname{sen} x}$$

$$\operatorname{sec} x = \frac{1}{\operatorname{cos} x}$$

$$\operatorname{cossec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$$

A partir da relação fundamental, encontram-se ainda as seguintes relações:

$$(\operatorname{sen} x)^2 + (\operatorname{cos} x)^2 = 1 \text{ [relação fundamental da trigonometria]}$$

$$1 + (\operatorname{cotg} x)^2 = (\operatorname{cossec} x)^2$$

$$1 + (\operatorname{tg} x)^2 = (\operatorname{sec} x)^2$$

Redução ao 1º Quadrante

$$\operatorname{sen}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{cos} \alpha$$

$$\operatorname{cos}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{sen}(90^\circ + \alpha) = \operatorname{cos} \alpha$$

$$\operatorname{cos}(90^\circ + \alpha) = -\operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{sen}(180^\circ - \alpha) = \operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{cos}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{cos} \alpha$$

$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{sen}(180^\circ + \alpha) = -\operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{cos}(180^\circ + \alpha) = -\operatorname{cos} \alpha$$

$$\operatorname{sen}(270^\circ - \alpha) = -\operatorname{cos} \alpha$$

$$\operatorname{cos}(270^\circ - \alpha) = -\operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{sen}(270^\circ + \alpha) = -\operatorname{cos} \alpha$$

$$\operatorname{cos}(270^\circ + \alpha) = \operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{sen}(-\alpha) = -\operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{cos}(-\alpha) = \operatorname{cos} \alpha$$

$$\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

Funções Trigonométricas

Função Seno

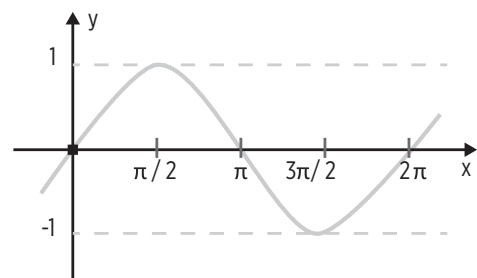
Chama-se função seno a função **$f(x) = \operatorname{sen} x$** .

O domínio dessa função é $\mathbb{R}$ e a imagem é $\operatorname{Im} [-1,1]$; visto que, na circunferência trigonométrica, o raio é unitário.

Então:

$$\text{Domínio de } f(x) = \operatorname{sen} x; D(\operatorname{sen} x) = \mathbb{R}.$$

$$\text{Imagem de } f(x) = \operatorname{sen} x; \operatorname{Im}(\operatorname{sen} x) = [-1,1].$$



Sinal da Função

$f(x) = \operatorname{sen} x$ é positiva no 1º e 2º quadrantes (ordenada positiva);

$f(x) = \text{sen } x$ é negativa no 3º e 4º quadrantes (ordenada negativa).

Quando $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 1º quadrante, o valor de $\text{sen } x$ cresce de 0 a 1.

Quando $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$, 2º quadrante, o valor de $\text{sen } x$ decresce de 1 a 0.

Quando $x \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$, 3º quadrante, o valor de $\text{sen } x$ decresce de 0 a -1.

Quando $x \in [\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$, 4º quadrante, o valor de $\text{sen } x$ cresce de -1 a 0.

Função Cosseno

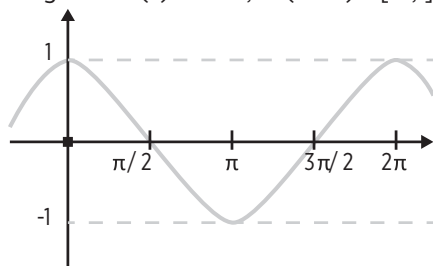
Chama-se função cosseno a função $f(x) = \cos x$.

O domínio dessa função também é $\mathbb{R}$ e a imagem é $\text{Im} [-1, 1]$; visto que, na circunferência trigonométrica, o raio é unitário.

Então:

Domínio de $f(x) = \cos x$; $D(\cos x) = \mathbb{R}$.

Imagem de $f(x) = \cos x$; $\text{Im}(\cos x) = [-1, 1]$.



Sinal da Função

$f(x) = \cos x$ é positiva no 1º e 4º quadrantes (abscissa positiva);

$f(x) = \cos x$ é negativa no 2º e 3º quadrantes (abscissa negativa).

Quando $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 1º quadrante, o valor do $\cos x$ decresce de 1 a 0.

Quando $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$, 2º quadrante, o valor do $\cos x$ decresce de 0 a -1.

Quando $x \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$, 3º quadrante, o valor do $\cos x$ cresce de -1 a 0.

Quando, $x \in [\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$ 4º quadrante, o valor do $\cos x$ cresce de 0 a 1.

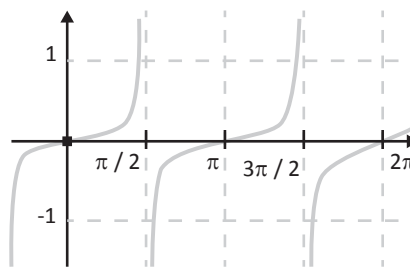
Função Tangente

Chama-se função tangente a função $f(x) = \text{tg } x$.

Então:

Domínio de $f(x)$: o domínio dessa função são todos os números reais, exceto os que zeram o cosseno, pois não existe $\cos x = 0$

Imagem de $f(x) = \text{Im} =] -\infty, \infty[$



Sinal da Função

$f(x) = \text{tg } x$ é positiva no 1º e 3º quadrantes (produto da ordenada pela abscissa positiva);

$f(x) = \text{tg } x$ é negativa no 2º e 4º quadrantes (produto da ordenada pela abscissa negativa).

Outras Funções

Função Secante:

Denomina-se função secante a função:

$$f(x) = \frac{1}{\cos x}$$

Função Cossecante:

Denomina-se função cossecante a função:

$$f(x) = \frac{1}{\sin x}$$

Função Cotangente:

Denomina-se função cotangente a função:

$$f(x) = \frac{1}{\text{tg } x}$$

Identidades e Operações Trigonômicas

As mais comuns são as seguintes:

$$\sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b + \sin b \cdot \cos a$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cdot \cos b - \sin b \cdot \cos a$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b$$

$$\text{tg}(a + b) = \frac{\text{tga} + \text{tgb}}{1 - \text{tga} \cdot \text{tgb}}$$

$$\text{tg}(a - b) = \frac{\text{tga} - \text{tgb}}{1 + \text{tga} \cdot \text{tgb}}$$

$$\sin(2x) = 2 \cdot \sin(x) \cdot \cos(x)$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$\text{tg}(2x) = \left(\frac{2 \cdot \text{tg}(x)}{1 - \text{tg}^2(x)} \right)$$

$$\sin(x) + \sin(y) = 2 \cdot \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin(x) - \sin(y) = 2 \cdot \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cdot \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos(x) - \cos(y) = -2 \cdot \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

16. Geometria Plana

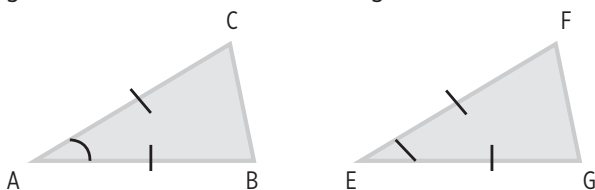
Neste capítulo serão abordados os principais conceitos de geometria plana e suas aplicações.

Semelhanças de Figuras

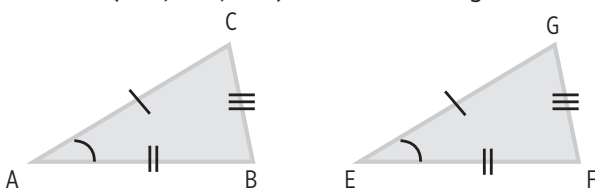
Duas figuras (formas geométricas) são semelhantes quando satisfazem a duas condições: os seus ângulos têm o mesmo tamanho e os lados correspondentes são proporcionais.

Nos triângulos existem alguns casos de semelhanças bem conhecidos;

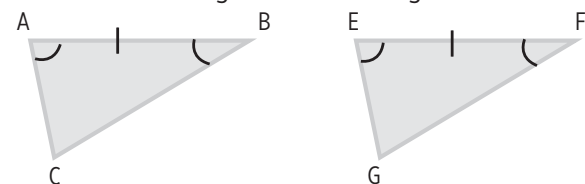
1º caso: LAL (lado, ângulo, lado): dois lados congruentes e o ângulo entre esses lados também congruentes.



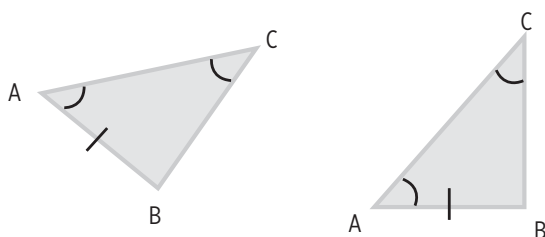
2º caso: LLL (lado, lado, lado): os três lados congruentes.



3º caso: ALA (ângulo, lado, ângulo): dois ângulos congruentes e o lado entre esses ângulos também congruente.



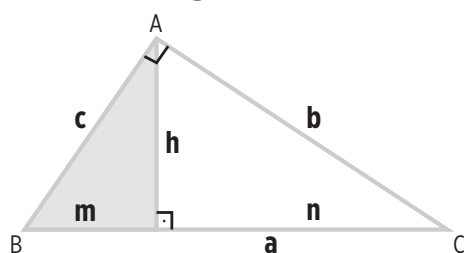
4º caso: LAA_o (lado, ângulo, ângulo oposto): congruência do ângulo adjacente ao lado, e congruência do ângulo oposto ao lado.



Relações Métricas nos Triângulos

As principais relações métricas nos triângulos são:

Teorema de Pitágoras



O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos.

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Além das relações que decorrem do teorema de Pitágoras, o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa.

$$b^2 = a \cdot n$$

$$c^2 = a \cdot m$$

O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa.

$$b \cdot c = a \cdot h$$

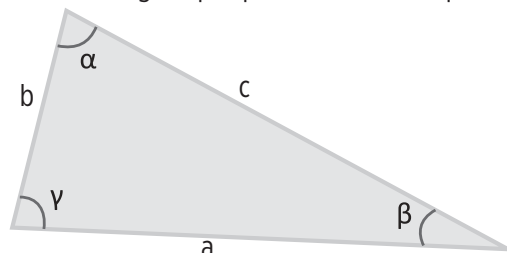
O quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa.

$$h^2 = m \cdot n$$

Outras relações que não estão nos triângulos retângulos são:

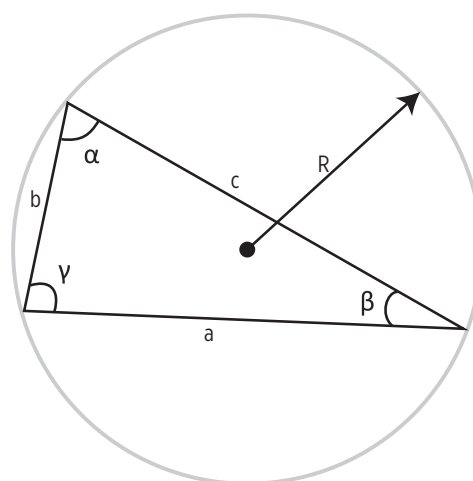
Lei dos Cossenos

Para um triângulo qualquer demonstra-se que:



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \alpha$$

Lei dos Senos



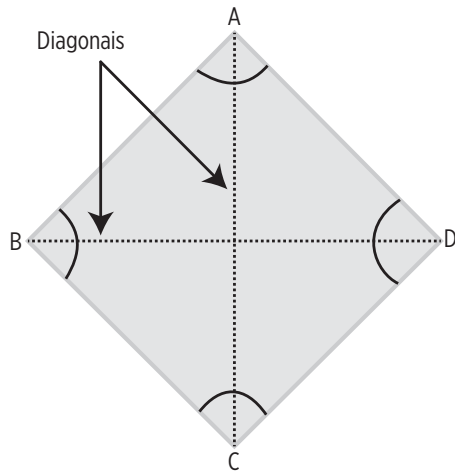
R é o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo.

Neste caso, valem as seguintes relações, conforme a lei dos senos:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

Quadriláteros

Quadrilátero é um polígono de quatro lados. Eles possuem os seguintes elementos:



Vértices: A, B, C, e D.

Lados: AB, BC, CD, DA.

Diagonais: AC e BD.

Ângulos internos ou ângulos do quadrilátero ABCD: $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$ e $\hat{D}$.

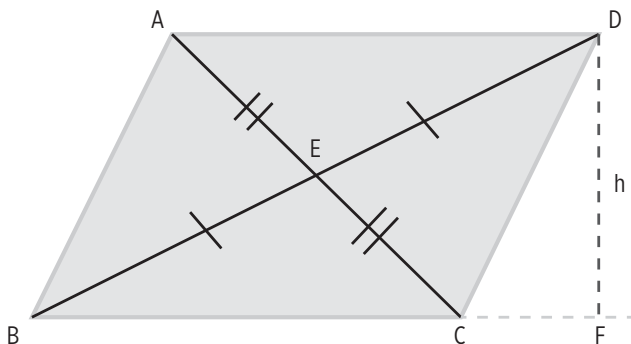
Todo quadrilátero tem duas diagonais.

O **perímetro** de um quadrilátero ABCD é a soma das medidas de seus lados, ou seja: $AB + BC + CD + DA$.

Quadriláteros Importantes

Paralelogramo

Paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos.



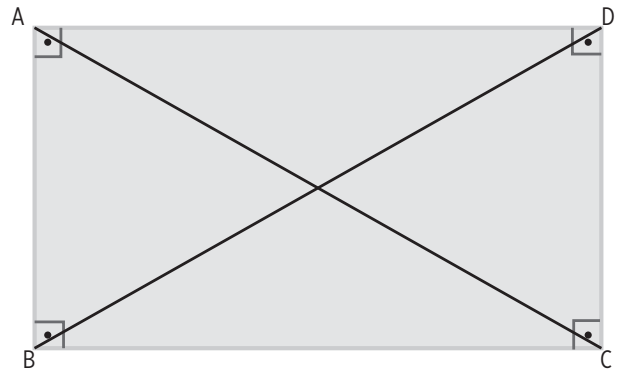
h é a altura do paralelogramo.

Num paralelogramo:

- Os lados opostos são congruentes;
- Cada diagonal o divide em dois triângulos congruentes;
- Os ângulos opostos são congruentes;
- As diagonais interceptam-se em seu ponto médio.

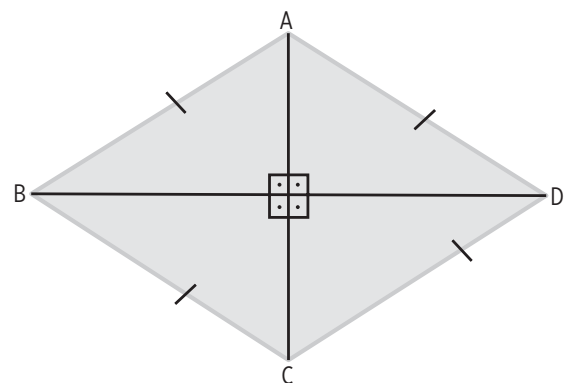
Retângulo

Retângulo é o paralelogramo em que os quatro ângulos são congruentes (retos).



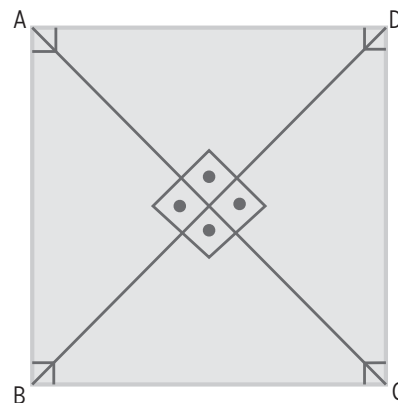
Losango

Losango é o paralelogramo em que os quatro lados são congruentes.



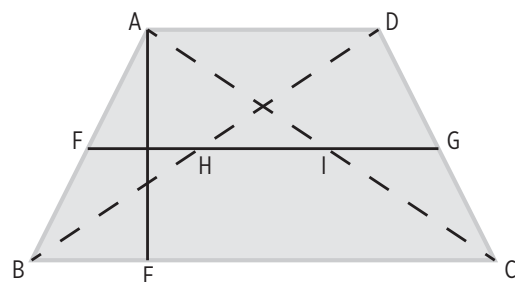
Quadrado

Quadrado é o paralelogramo em que os quatro lados e os quatro ângulos são congruentes.



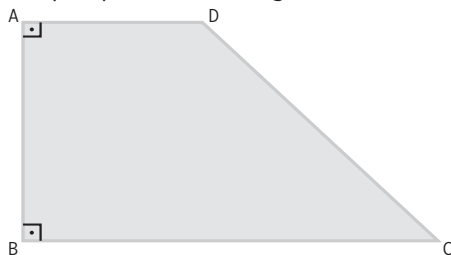
Trapézios

É o quadrilátero que apresenta somente dois lados paralelos chamados bases.



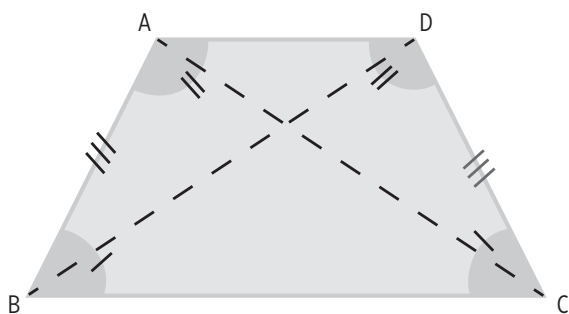
Trapézio Retângulo

É aquele que apresenta dois ângulos retos.



Trapézio Isósceles

É aquele em que os lados não paralelos são congruentes.



Polígonos Regulares

Um polígono é regular se todos os seus lados e todos os seus ângulos forem congruentes.

Os nomes dos polígonos dependem do critério que se utiliza para classificá-los. Usando o **número de ângulos** ou o **número de lados**, tem-se a seguinte nomenclatura:

Número de lados (ou ângulos)	Nome do Polígono	
	Em função do número de ângulos	Em função do número de lados
3	triângulo	trilátero
4	quadrângulo	quadrilátero
5	pentágono	pentalátero
6	hexágono	hexalátero
7	heptágono	heptalátero
8	octógono	octolátero
9	eneágono	enealátero
10	decágono	decalátero
11	undecágono	undecalátero
12	dodecágono	dodecalátero
15	pentadecágono	pentadecalátero
20	icoságono	icosalátero

Nos polígonos regulares cada ângulo externo é dado por:

$$e = \frac{360^\circ}{n}$$

A soma dos ângulos internos é dada por:

$$S_i = 180 \cdot (n - 2)$$

E cada ângulo interno é dado por:

$$i = \frac{180(n - 2)}{n}$$

Diagonais de um Polígono

O segmento que liga dois vértices não consecutivos de polígono é chamado de diagonal.

O número de diagonais de um polígono é dado pela fórmula:

$$d = \frac{n \cdot (n - 3)}{2}$$

Círculos e Circunferências

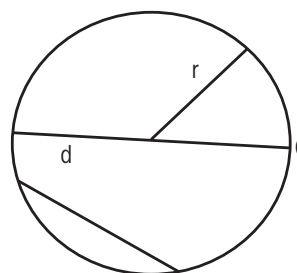
Círculo

É a área interna a uma circunferência.

Circunferência

É o contorno do círculo. Por definição, é o lugar geométrico dos pontos equidistantes ao centro.

A distância entre o centro e o lado é o raio.



Corda:

É o seguimento que liga dois pontos da circunferência.

A maior corda, ou corda maior de uma circunferência, é o diâmetro. Também dizemos que a corda que passa pelo centro é o diâmetro.

Posição relativa entre reta e circunferência



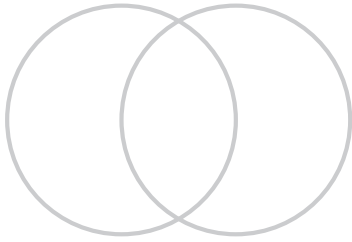
Uma reta é:

- ▷ **Secante:** distância entre a reta e o centro da circunferência é menor que o raio.
- ▷ **Tangente:** a distância entre a reta e o centro da circunferência é igual ao raio.
- ▷ **Externa:** a distância entre a reta e o centro da circunferência é maior que o raio.

Posição Relativa entre Circunferência

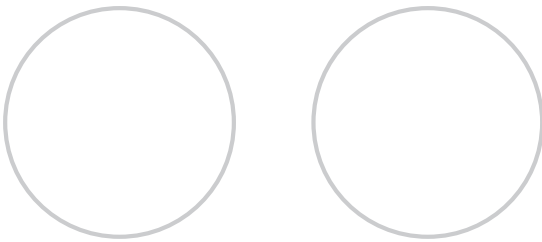
As posições relativas entre circunferência são basicamente 4.

Circunferência Secante



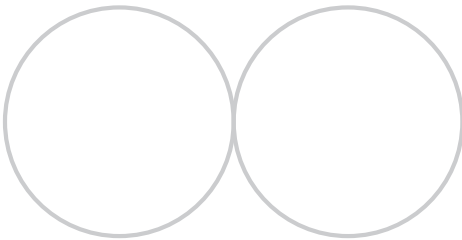
Característica: a distância entre os centros é menor que a soma dos raios das duas, porém, é maior que o raio de cada uma.

Externo



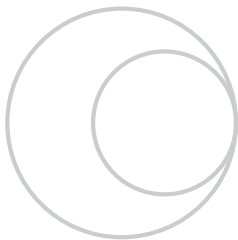
Característica: a distância entre os centros é maior que a soma do raio.

Tangente



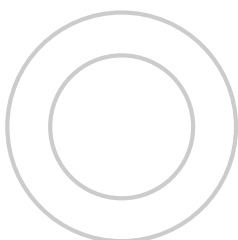
Característica: distância entre centro é igual à soma dos raios.

Interna



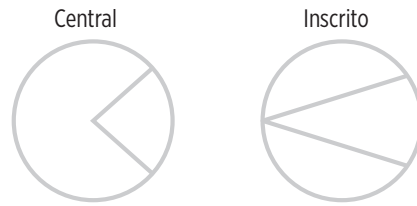
Característica: distância entre os centros mais o raio da menor é igual ao raio da maior.

Interior



Característica: distância entre os centros menos o raio da menor é menor que o raio da maior.

Ângulo Central e Ângulo Inscrito



Um ângulo central sempre é o dobro do ângulo inscrito de um mesmo arco.

As áreas de círculos e partes do círculo são:

$$\text{Área do círculo} = \pi \cdot r^2 = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot D^2$$

$$\text{Área do setor circular} = \pi \cdot r^2 \cdot \frac{\alpha}{360^\circ} = \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot r^2$$

Área da coroa = área do círculo maior – área do círculo menor

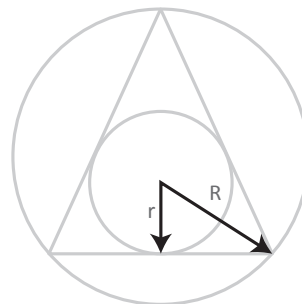
Os ângulos podem ser expressos em graus ($360^\circ = 1$ volta) ou em radianos ($2\pi = 1$ volta)

Polígonos Regulares Inscritos e Circunscritos

As principais relações entre a circunferência e os polígonos são:

Qualquer polígono regular é inscritível em uma circunferência.

Qualquer polígono regular é circunscritível a uma circunferência.

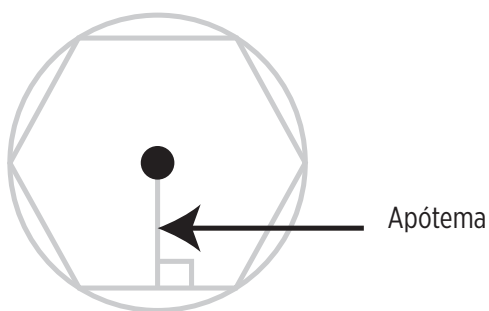


Polígono circunscrito a uma circunferência é o que possui seus lados tangentes à circunferência. Ao mesmo tempo, dizemos que esta circunferência está inscrita no polígono.

Já um polígono é inscrito em uma circunferência se cada vértice do polígono for um ponto da circunferência, e neste caso dizemos que a circunferência é circunscrita ao polígono.

Da inscrição e circunscrição dos polígonos nas circunferências podem-se ter as seguintes relações:

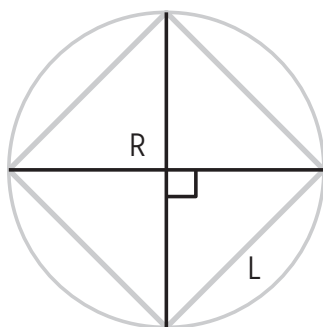
Apótema de um polígono regular é a distância do centro a qualquer lado. Ele é sempre perpendicular ao lado.



Nos polígonos inscritos:

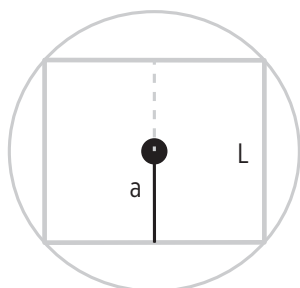
No Quadrado:

Cálculo da medida do lado (L):



$$L = R\sqrt{2}$$

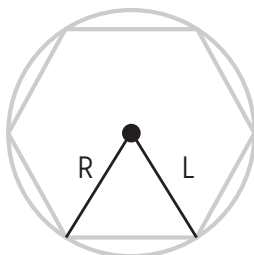
Cálculo da medida do apótema (a):



$$a = \frac{R\sqrt{2}}{2}$$

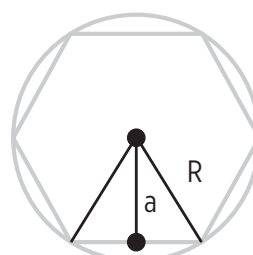
No Hexágono:

Cálculo da medida do lado (L):



$$L = R$$

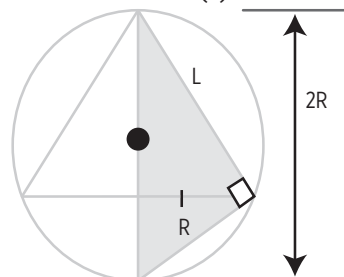
Cálculo da medida do apótema (a):



$$a = \frac{R\sqrt{3}}{2}$$

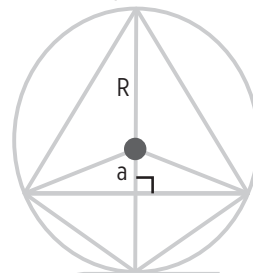
No Triângulo Equilátero:

Cálculo da medida do lado (L):



$$L = R\sqrt{3}$$

Cálculo da medida do apótema (a):



$$a = \frac{R}{2}$$

Nos polígonos circunscritos:

No Quadrado:

Cálculo da medida do lado (L):

$$L = 2R$$

Cálculo da medida do apótema (a):

$$a = R$$

No Hexágono:

Cálculo da medida do lado (L):

$$L = \frac{2R\sqrt{3}}{3}$$

Cálculo da medida do apótema (a):

a = R

- **No Triângulo Equilátero:**

Cálculo da medida do lado (L):

$$L = 2R\sqrt{3}$$

Cálculo da medida do apótema (a):

a = R

Perímetros e Áreas dos Polígonos e Círculos

Perímetro

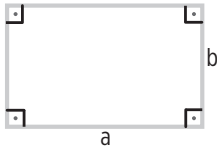
Perímetro: É o contorno da figura ou seja, a soma dos lados da figura.

Área

É o espaço interno, ou seja, a extensão que ela ocupa dentro do perímetro.

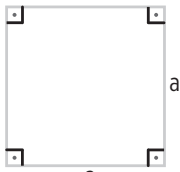
As principais áreas (S) de polígonos são:

Retângulo



$$S = a \cdot b$$

Quadrado



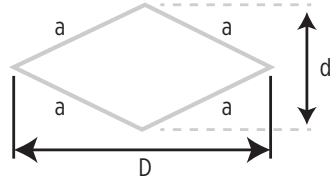
$$S = a^2$$

Paralelogramo



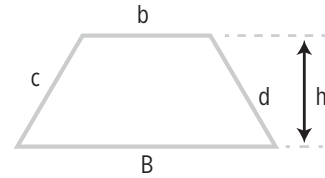
$$S = a \cdot h$$

Losango



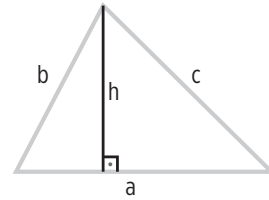
$$S = \frac{D \cdot d}{2}$$

Trapézio



$$S = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

Triângulo



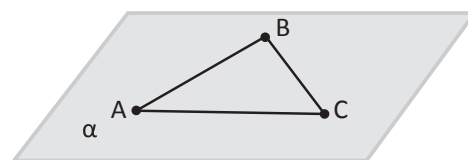
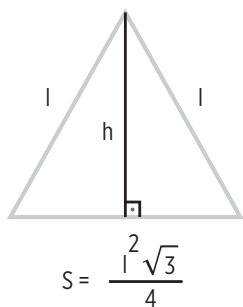
$$S = \frac{a \cdot h}{2}$$



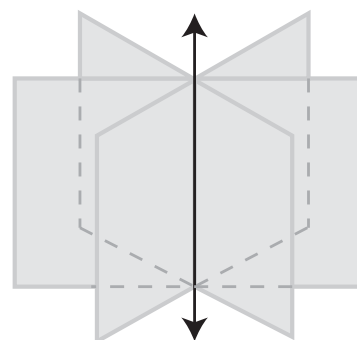
ANOTAÇÕES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

Triângulo Equilátero



Por uma reta, pode ser traçada uma infinidade de planos.



17. Geometria Espacial

Neste capítulo, serão abordados os principais conceitos de geometria espacial e suas aplicações.

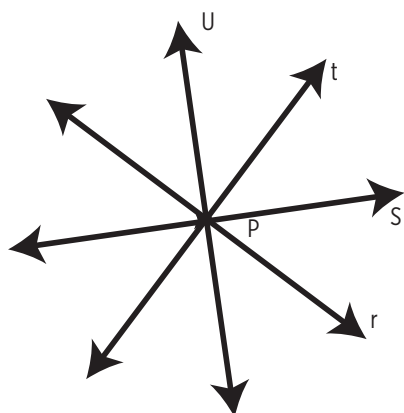
Retas e Planos

Veja alguns conceitos:

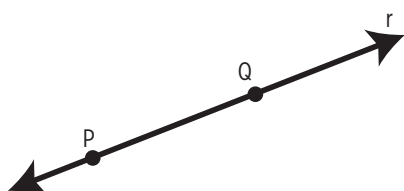
A reta é infinita, ou seja, contém infinitos pontos.



Por um ponto, podem ser traçadas infinitas retas.



Por dois pontos distintos, passa uma única reta.



Um ponto qualquer de uma reta divide-a em duas semirretas.



Por três pontos não colineares, passa um único plano.

Posições Relativas de Duas Retas

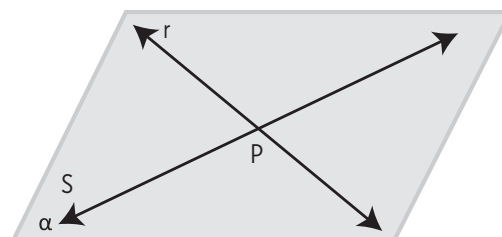
No espaço, duas retas distintas podem ser concorrentes, paralelas ou reversas:

Concorrentes

$$r \cap s = \{P\}$$

$$r \subset \alpha$$

$$s \subset \alpha$$

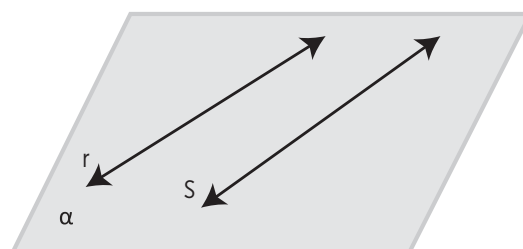


Paralelas

$$r \cap s = \{ \}$$

$$r \subset \alpha$$

$$s \subset \alpha$$

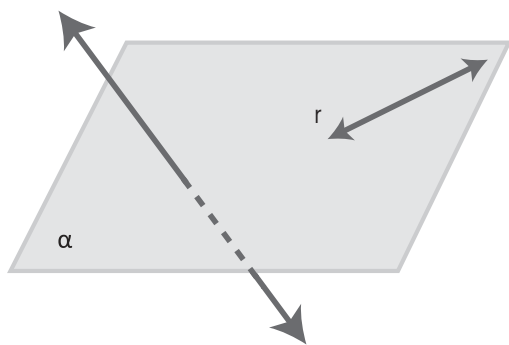


Concorrentes

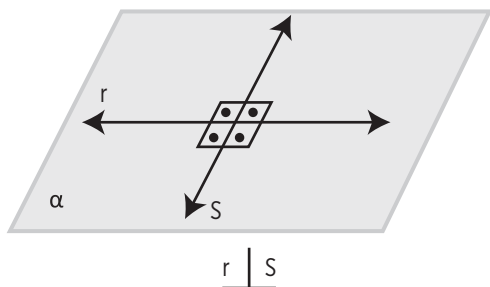
$$r \cap s = \{ \}$$

Não existe plano que contenha

r e s simultaneamente



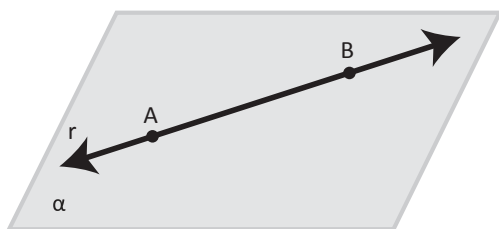
Em particular nas retas concorrentes, há aquelas que são perpendiculares.



Posições Relativas entre Reta e Plano

Reta Contida no Plano

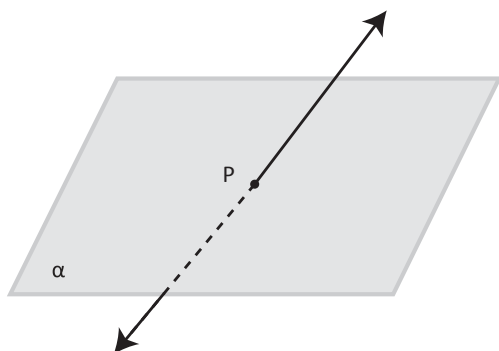
Se uma reta r tem dois pontos distintos num plano α , então, r está contida nesse plano:



$$\begin{array}{l} A \in \alpha \text{ e } B \in \alpha \\ A \in r \text{ e } B \in r \end{array} \Rightarrow r \subset \alpha$$

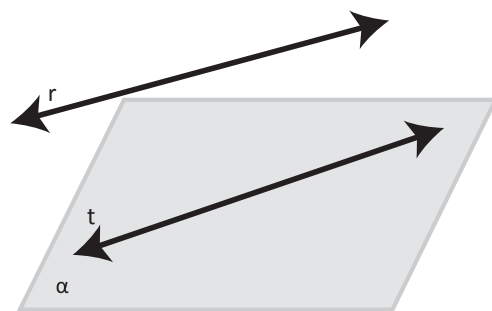
Reta Concorrente ou Incidente ao Plano

Dizemos que a reta r “fura” o plano α ou que r e α são concorrentes em P quando $r \cap \alpha = \{P\}$.



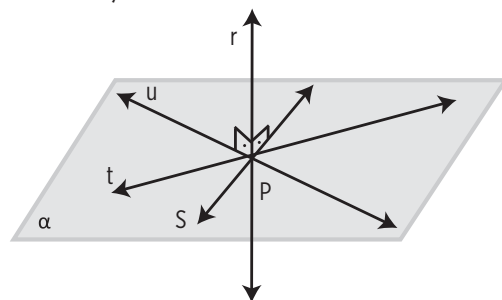
Reta Paralela ao Plano

Se uma reta r e um plano α não tem ponto em comum, então, a reta r é paralela a uma reta t contida no plano α ; portanto, $r \parallel \alpha, r \parallel t \text{ e } t \subset \alpha \Rightarrow r \parallel \alpha$



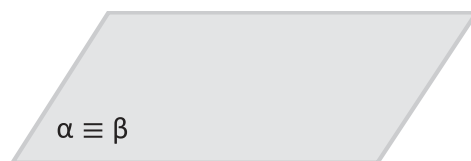
Perpendicularismo entre Reta e Plano

Uma reta r é perpendicular a um plano α se, e somente se, r for perpendicular a todas as retas de α que passam pelo ponto de interseção de r e α .



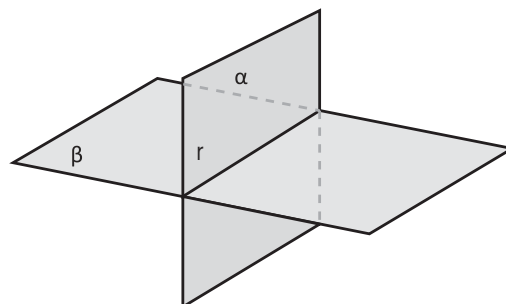
Posições Relativas de Dois Planos

Planos Coincidentes ou Iguais



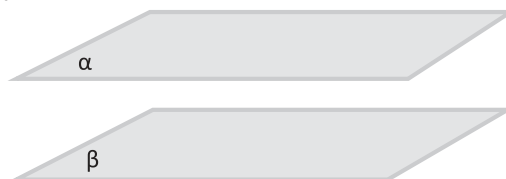
Planos Concorrentes ou Secantes

Dois planos, α e β , são concorrentes quando sua interseção é uma única reta:



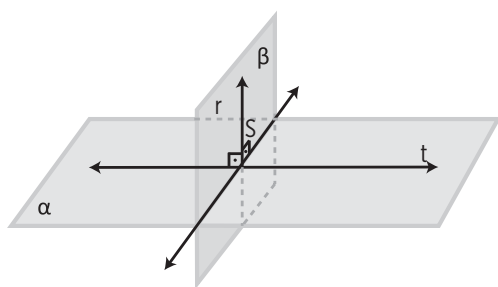
Planos Paralelos

Dois planos, α e β , são paralelos quando sua interseção é vazia:



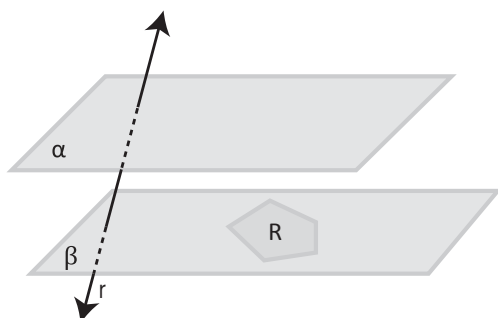
Perpendicularismo entre planos

Dois planos, α e β , são perpendiculares se, e somente se, exista uma reta de um deles que seja perpendicular ao outro:

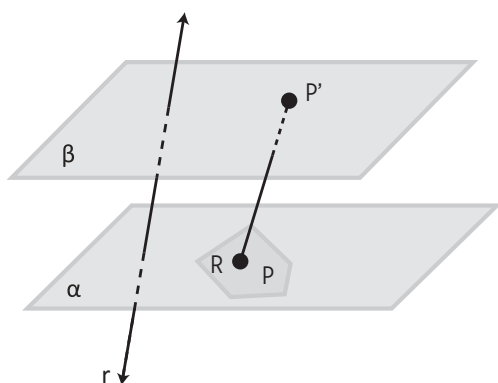


Prismas

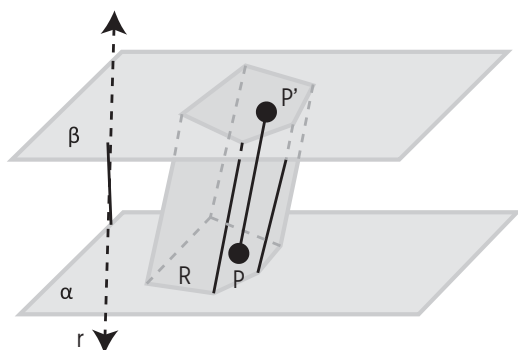
Na figura abaixo, temos dois planos paralelos e distintos, α e β , um polígono convexo R contido em α e uma reta r que intercepta α e β , mas não R :



Para cada ponto P da região R , vamos considerar o segmento $\overline{PP'}$, paralelo à reta r (P linha, pertence a Beta.)



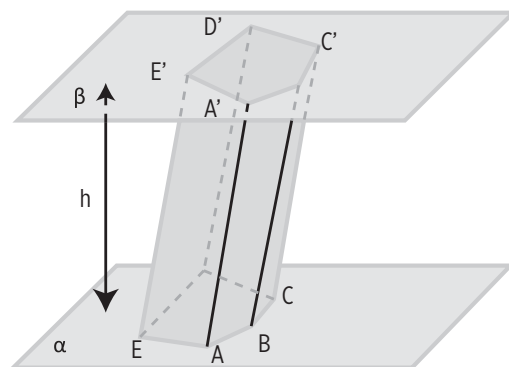
Assim, temos:



Chama-se de prisma ou prisma limitado o conjunto de todos os segmentos congruentes $\overline{PP'}$ paralelos a r .

Elementos do Prisma

Dado o prisma a seguir, considere os seguintes elementos:



Bases: as regiões poligonais R e S

Altura: a distância h entre os planos α e β

Arestas das bases:

Lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DE}$, $\overline{EA}$, $\overline{A'B'}$, $\overline{B'C'}$, $\overline{D'E'}$, $\overline{E'A'}$ (dos polígonos)

Arestas laterais:

Os segmentos $\overline{AA'}$, $\overline{BB'}$, $\overline{CC'}$, $\overline{DD'}$, $\overline{EE'}$

Faces laterais: os paralelogramos $AA'B'B'$, $BB'C'C'$, $CC'D'D'$, $DD'E'E'$, $EE'A'A'$

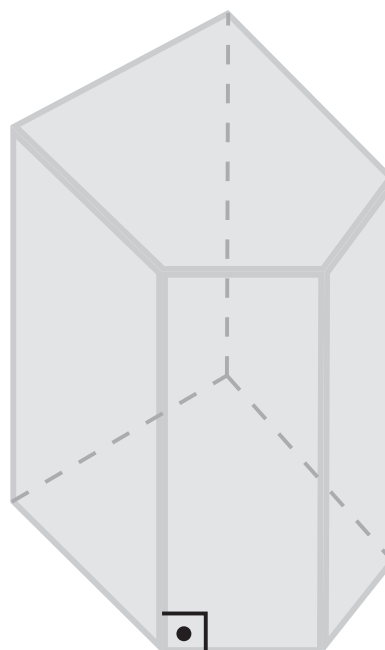
Classificação

Um prisma pode ser:

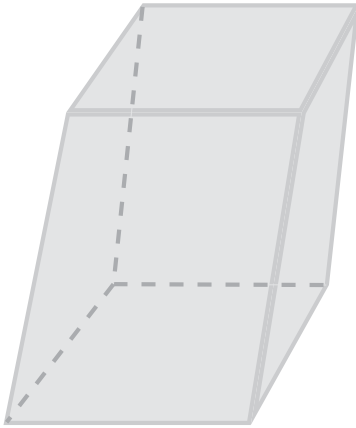
Reto: quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases;

Oblíquo: quando as arestas laterais são oblíquas aos planos das bases.

Prisma reto

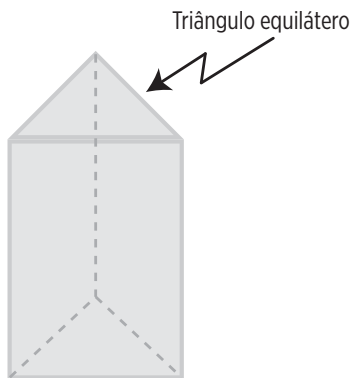


Prisma oblíquo

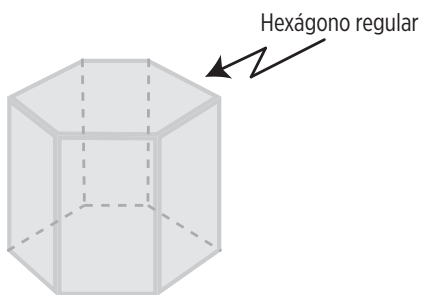


Prisma regular triangular

Chama-se de prisma regular todo prisma reto cujas bases são polígonos regulares:



Prisma regular hexagonal



Áreas

Num prisma, distinguimos dois tipos de superfície: as faces e as bases. Assim, temos de considerar as seguintes áreas:

Área de uma face (A_f): área de um dos paralelogramos que constituem as faces.

Área lateral (A_L): soma das áreas dos paralelogramos que formam as faces do prisma.

Área da base (A_B): área de um dos polígonos das bases.

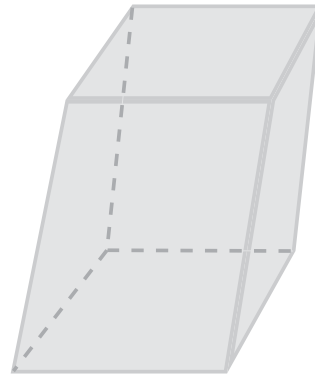
Área total (A_T): soma da área lateral com a área das bases:

$$A_T = A_L + 2A_B$$

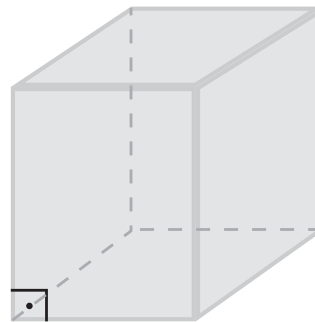
Paralelepípedo

Todo prisma cujas bases são paralelogramos recebe o nome de paralelepípedo. Assim, podemos ter:

Paralelepípedo oblíquo



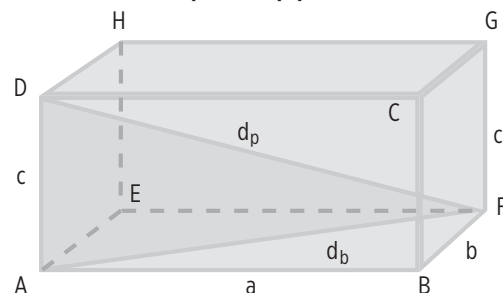
Paralelepípedo reto



Se o paralelepípedo reto tem bases retangulares, ele é chamado de paralelepípedo reto-retângulo, ortoedro ou paralelepípedo retângulo.

Paralelepípedo Retângulo

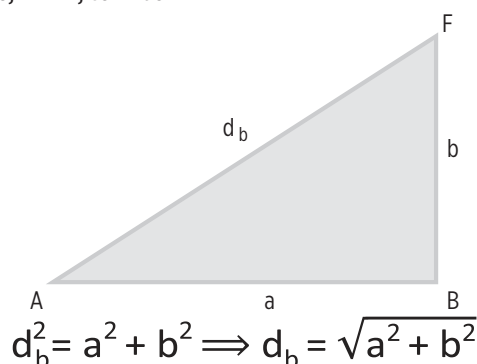
Diagonais da base e do paralelepípedo:



d_b = diagonal da base

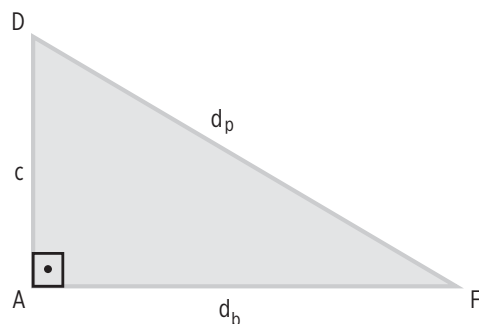
d_p = diagonal do paralelepípedo

Na base, ABFE, tem-se:



$$d_b^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow d_b = \sqrt{a^2 + b^2}$$

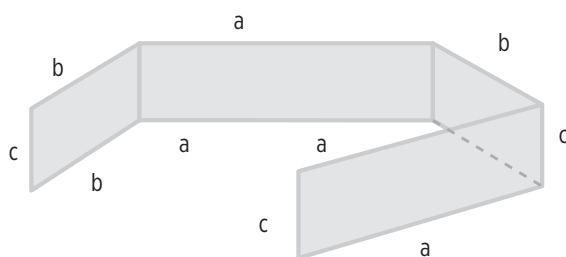
No triângulo AFD, tem-se:



$$d_p^2 = d_b^2 + c^2 = a^2 + b^2 + c^2 \Rightarrow d_p = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Área Lateral

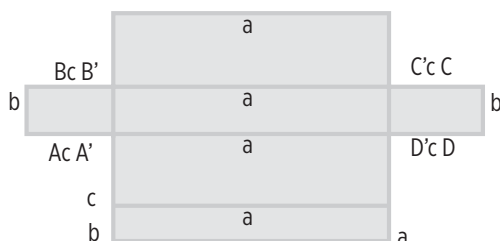
Sendo A_L a área lateral de um paralelepípedo retângulo, tem-se:



$$A_L = ac + bc + ac + bc = 2ac + 2bc = A_L = 2(ac + bc)$$

Área Total

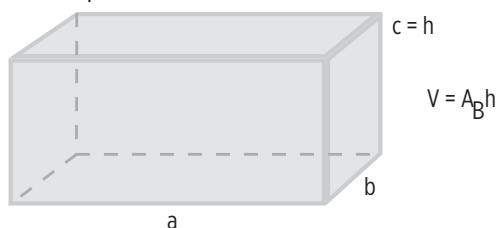
Planificando o paralelepípedo, verificamos que a área total é a soma das áreas de cada par de faces opostas:



$$A_T = 2(ab + ac + bc)$$

Volume

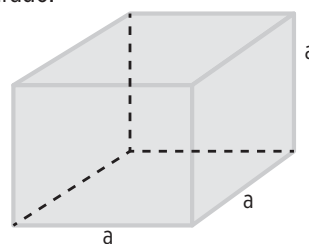
O volume de um paralelepípedo retângulo de dimensões a, b e c é dado por:



$$V = a.b.c$$

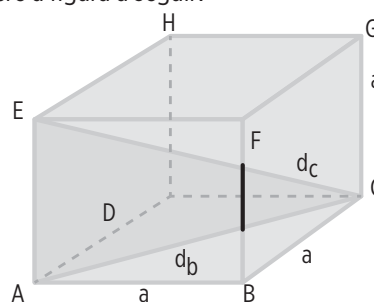
Cubo

Um paralelepípedo retângulo com todas as arestas congruentes ($a = b = c$) recebe o nome de cubo. Dessa forma, cada face é um quadrado.



Diagonais da base e do cubo

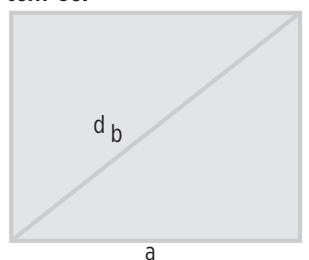
Considere a figura a seguir:



d_c = diagonal do cubo

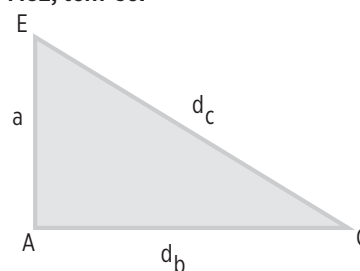
d_b = diagonal da base

Na base ABCD, tem-se:



$$d_b^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 \Rightarrow d_b = a\sqrt{2}$$

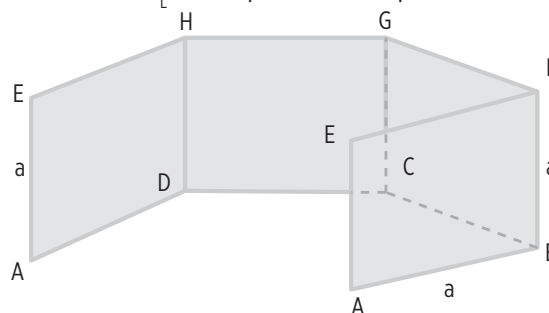
No triângulo ACE, tem-se:



$$d_c^2 = a^2 + d_b^2 = a^2 + 2a^2 = 3a^2 \Rightarrow d_c = a\sqrt{3}$$

Área lateral

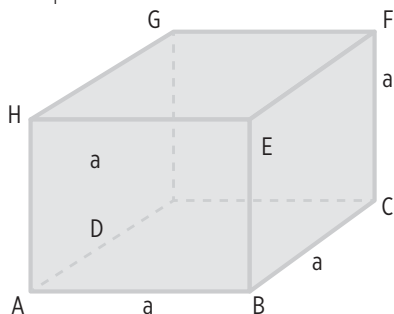
A área lateral A_L é dada pela área dos quadrados de lado a:



$$A_L = 4a^2$$

Área total

A área total A_T é dada pela área dos seis quadrados de lado a :



$$A_T = 6a^2$$

• Volume

De forma semelhante ao paralelepípedo retângulo, o volume de um cubo de aresta a é dado por:

$$V = a \cdot a \cdot a = a^3$$

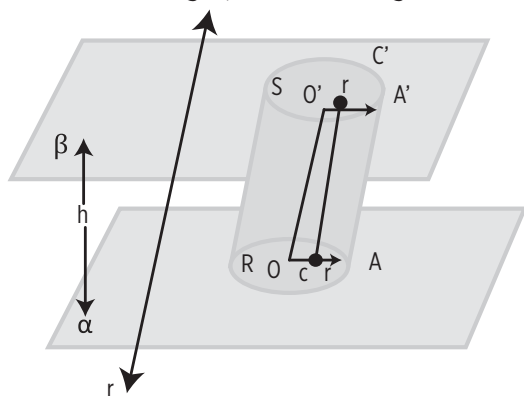
Generalização do volume de um prisma:

$$V_{\text{prisma}} = A_B \cdot h$$

Cilindro

Elementos do Cilindro

Dado o cilindro a seguir, considere os seguintes elementos:



Bases: os círculos de centro O e O' e raios r .

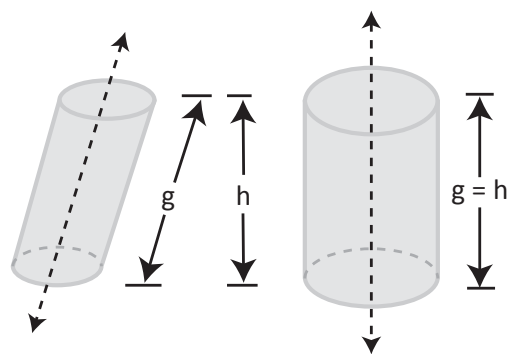
Altura: a distância h entre os planos α e β .

Geratriz: qualquer segmento de extremidades nos pontos das circunferências das bases (por exemplo, $\overline{AA'}$) e paralelo à reta r .

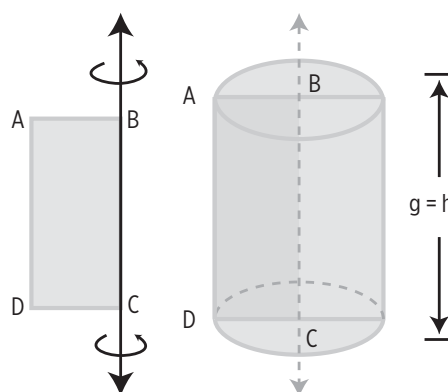
Classificação do Cilindro

Um cilindro pode ser:

- ▷ **Circular oblíquo:** quando as geratrizes são oblíquas às bases;
- ▷ **Circular reto:** quando as geratrizes são perpendiculares às bases.



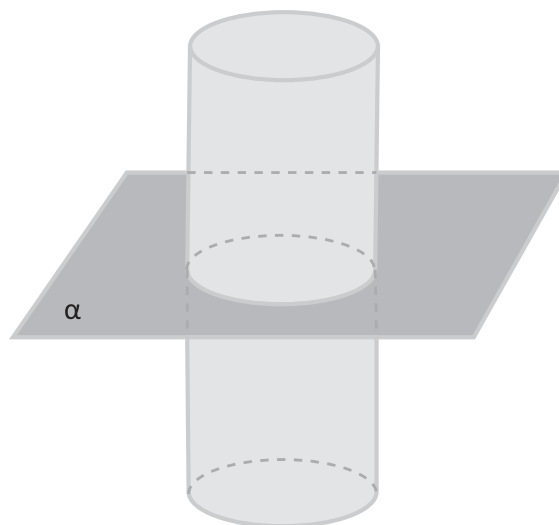
O cilindro circular reto é também chamado de cilindro de revolução, por ser gerado pela rotação completa de um retângulo por um de seus lados. Assim, a rotação do retângulo $ABCD$ pelo lado $\overline{BC}$ gera o cilindro a seguir:



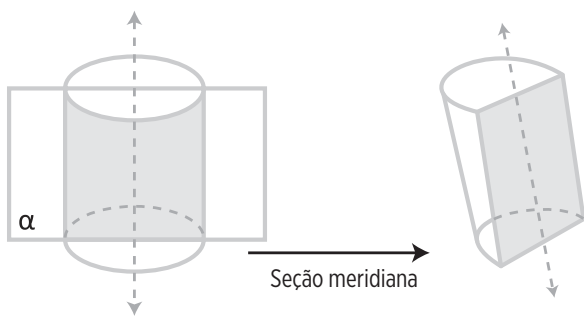
A reta $\overline{BC}$ contém os centros das bases e é o eixo do cilindro.

Seção

Seção transversal é a região determinada pela interseção do cilindro com um plano paralelo às bases. Todas as seções transversais são congruentes.



Seção meridiana é a região determinada pela interseção do cilindro com um plano que contém o eixo.

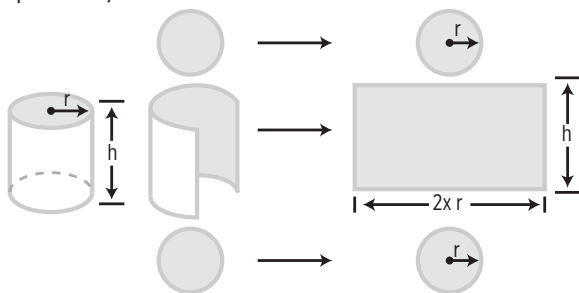


Áreas

Num cilindro, consideramos as seguintes áreas:

Área Lateral (A_L)

Pode-se observar a área lateral de um cilindro fazendo a sua planificação:



Assim, a área lateral do cilindro reto cuja altura é h e cujos raios dos círculos das bases são r é um retângulo de dimensões $2\pi r$ e h :

$$A_L = 2\pi r h$$

Área da base (A_B): área do círculo de raio r

$$A_B = \pi r^2$$

Área total (A_T): soma da área lateral com as áreas das bases

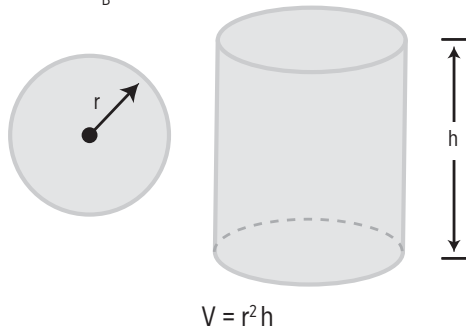
$$A_T = A_L + 2A_B = 2\pi r h + 2\pi r^2 = 2\pi r(h + r)$$

Volume

O volume de todo paralelepípedo retângulo e de todo cilindro é o produto da área da base pela medida de sua altura:

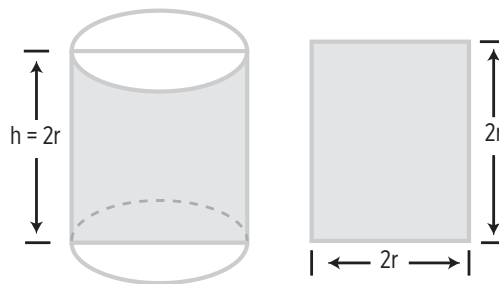
$$V_{\text{cilindro}} = A_B \cdot h$$

No caso do cilindro circular reto, a área da base é a área do círculo de raio r , $A_B = \pi r^2$; portanto, seu volume é:



Cilindro equilátero

Todo cilindro cuja seção meridiana é um quadrado (altura igual ao diâmetro da base) é chamado cilindro equilátero.

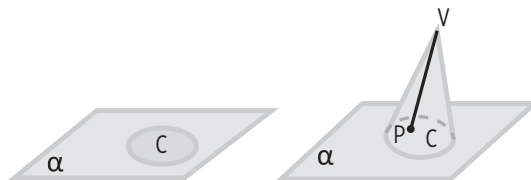


$$A_L = 2r \cdot 2\pi r = 4\pi r^2$$

$$A_T = A_L + A_B = 4\pi r^2 + 2\pi r^2 = 6\pi r^2$$

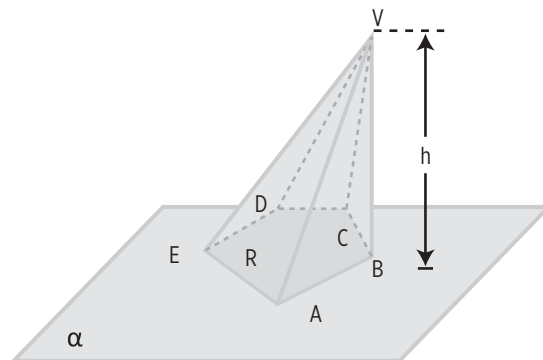
Cone Circular

Dado um círculo C , contido num plano α , e um ponto V (vértice) fora de α , chamamos de cone circular o conjunto de todos os segmentos $\overline{VP}$, $P \in C$.



Elementos do cone circular

Dado o cone a seguir, consideramos os seguintes elementos:



Altura: distância h do vértice V ao plano α .

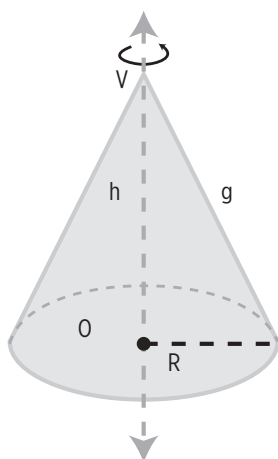
Geratriz (g): segmento com uma extremidade no ponto V e outra num ponto da circunferência.

Raio da base: raio R do círculo.

Eixo de rotação: reta $\overline{VO}$ determinada pelo centro do círculo e pelo vértice do cone.

Cone Reto

Todo cone cujo eixo de rotação é perpendicular à base é chamado cone reto, também denominado cone de revolução. Ele pode ser gerado pela rotação completa de um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos.

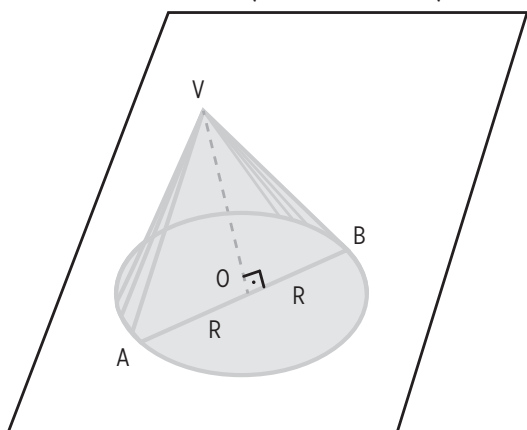


Da figura, e pelo Teorema de Pitágoras, temos a seguinte relação:

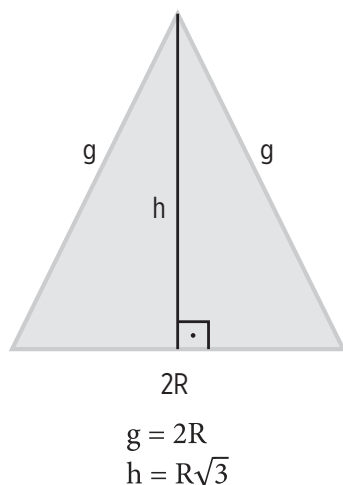
$$g^2 = h^2 + R^2$$

Seção meridiana

A seção determinada, num cone de revolução, por um plano que contém o eixo de rotação é chamada seção meridiana.

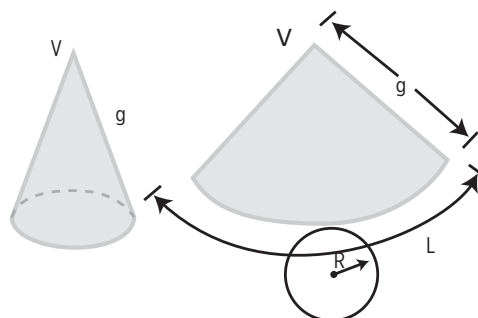


Se o triângulo AVB for equilátero, o cone também será equilátero:



Áreas

Desenvolvendo a superfície lateral de um cone circular reto, obtemos um setor circular de raio g e comprimento $L = 2\pi R$



Assim, há de se considerar as seguintes áreas:

Área lateral (AL): área do setor circular

$$A_L = \frac{gl}{2} = \frac{g \cdot 2\pi R}{2} \Rightarrow A_L = \pi Rg$$

Área da base (AB): área do círculo do raio R

$$A_B = \pi R^2$$

Área total (AT): soma da área lateral com a área da base

$$A_T = A_L + A_B = \pi Rg + \pi R^2 \rightarrow A_T \pi R (g+R)$$

Volume

$$V_{\text{cone}} = 2\pi dS = 2\pi \cdot \frac{r}{3} \cdot \frac{rh}{2} \Rightarrow V_{\text{cone}} = \frac{1}{3} \cdot \pi r^2 h$$

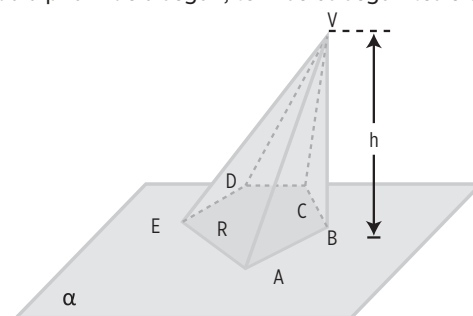
Pirâmides

Dado um polígono convexo R, contido em um plano α , e um ponto V (vértice) fora de α , chamamos de pirâmide o conjunto de todos os segmentos $\overline{VP}$, $P \in R$.



Elementos da pirâmide

Dada a pirâmide a seguir, tem-se os seguintes elementos:



Base: o polígono convexo R.

Arestas da base: os lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DE}$, $\overline{EA}$ do polígono.

Arestas laterais: os segmentos $\overline{VA}$, $\overline{VB}$, $\overline{VC}$, $\overline{VD}$, $\overline{VE}$.

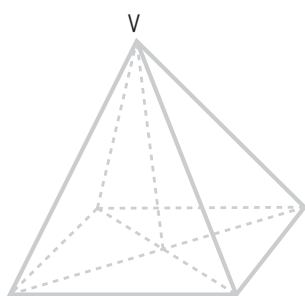
Faces laterais: os triângulos VAB, VBC, VCD, VDE, VEA.

Altura: distância h do ponto V ao plano.

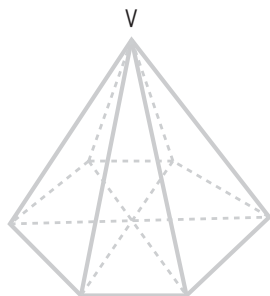
Classificação

Uma pirâmide é reta quando a projeção ortogonal do vértice coincide com o centro do polígono da base.

Toda pirâmide reta, cujo polígono da base é regular, recebe o nome de pirâmide regular. Ela pode ser triangular, quadrangular, pentagonal, etc., conforme sua base, seja, respectivamente, um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, etc.



Pirâmide regular quadrangular



Pirâmide regular hexagonal

Áreas

Numa pirâmide, temos as seguintes áreas:

Área lateral (A_L): reunião das áreas das faces laterais.

Área da base (A_B): área do polígono convexo (base da pirâmide).

Área total (A_T): união da área lateral com a área da base.

$$A_T = A_L + A_B$$

Para uma pirâmide regular, temos:

$$A_L = n \cdot \frac{bg}{2} \quad A_B = pa$$

Em que:

b é a aresta;

g é o apótema;

n é o número de arestas laterais;

p é o semiperímetro da base;

a é o apótema do polígono da base.

Volume

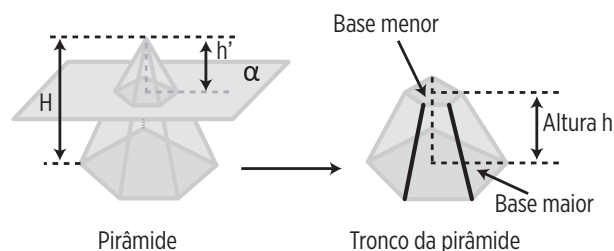
$$V_{\text{cone}} = \frac{1}{3} \cdot \underbrace{\pi \cdot R^2}_{\text{Área da base}} \cdot h \rightarrow \boxed{V_{\text{pirâmide}} = \frac{1}{3} \cdot ABh}$$

Troncos

Se um plano interceptar todas as arestas de uma pirâmide ou de um cone, paralelamente às suas bases, o plano dividirá cada um desses sólidos em dois outros: uma nova pirâmide e um tronco de pirâmide; e um novo cone e um tronco de cone.

Tronco da Pirâmide

Dado o tronco de pirâmide regular a seguir, tem-se:



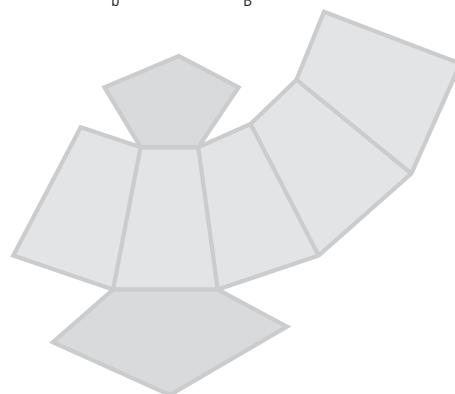
As bases são polígonos regulares paralelos e semelhantes;

As faces laterais são trapézios isósceles congruentes.

Áreas

Área lateral (A_L): soma das áreas dos trapézios isósceles congruentes que formam as faces laterais.

Área total (A_T): soma da área lateral com a soma das áreas da base menor (A_b) e maior (A_B).



$$A_T = A_L + A_B + A_b$$

Volume

O volume de um tronco de pirâmide regular é dado por:

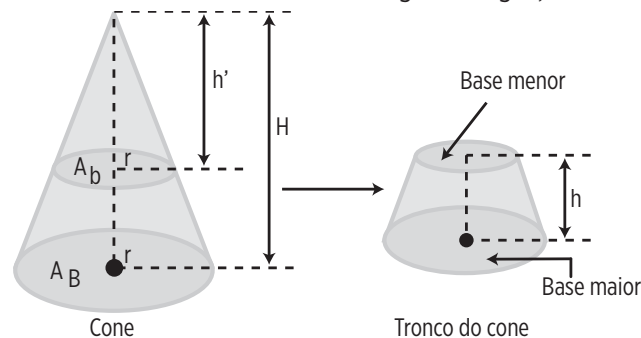
$$V_r = \frac{h}{3} (A_B + A_b + \sqrt{A_B A_b})$$

Sendo V o volume da pirâmide e V' o volume da pirâmide obtida pela seção, é válida a relação:

$$\frac{V'}{V} = \left(\frac{h'}{H}\right)^3$$

Tronco do cone

Sendo o tronco do cone circular regular a seguir, tem-se:

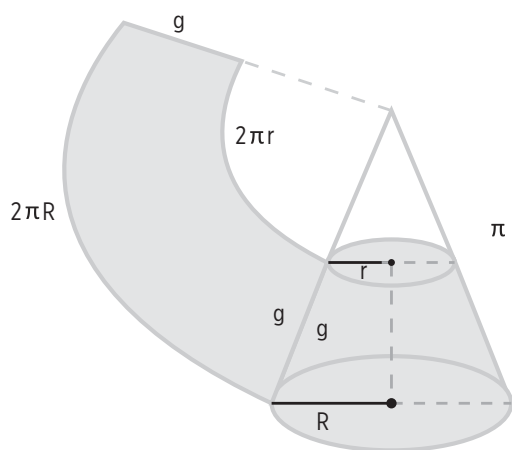


As bases maior e menor são paralelas;

A altura do tronco é dada pela distância entre os planos que contêm as bases.

Áreas

Tem-se: área lateral



$$A_L = \pi(R + r)g$$

• Área total

$$A_T = A_L + A_B + A_b = \pi(R + r)g + \pi R^2 + \pi r^2$$

$$\Downarrow$$

$$A_T = \pi[(R + r)g + R^2 + r^2]$$

• Volume

$$V = \frac{h}{3} (A_B + A_b + \sqrt{A_B A_b}) = \frac{h}{3} (\pi R^2 + \pi r^2 + \sqrt{\pi R^2 \cdot \pi r^2})$$

$$\Downarrow$$

$$V = \frac{\pi h}{3} (R^2 + r^2 + Rr)$$

Sendo V o volume do cone e V' o volume do cone obtido pela seção, são válidas as relações:

$$\frac{r}{r'} = \frac{H}{h'}$$

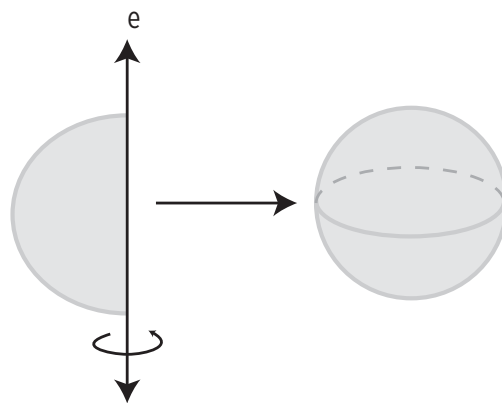
$$\frac{A_B}{A_b} = \left(\frac{H}{h'}\right)^2$$

$$\frac{V}{V'} = \left(\frac{H}{h'}\right)^3$$

Esfera

Chama-se de esfera de centro O e raio R o conjunto de pontos do espaço cuja distância ao centro é menor ou igual ao raio R.

Considerando a rotação completa de um semicírculo em torno de um eixo e, a esfera é o sólido gerado por essa rotação. Assim, ela é limitada por uma superfície esférica e formada por todos os pontos pertencentes a essa superfície e ao seu interior.



• Volume

O volume da esfera de raio R é dado por:

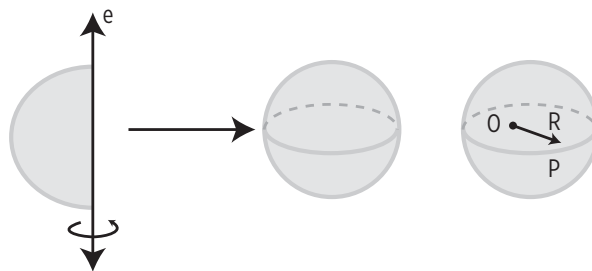
$$V_e = \frac{4}{3} \cdot \pi R^3$$

Partes da Esfera

Superfície Esférica

A superfície esférica de centro O e raio R é o conjunto de pontos do espaço cuja distância ao ponto O é igual ao raio R.

Se considerar a rotação completa de uma semicircunferência em torno de seu diâmetro, a superfície esférica é o resultado dessa rotação.

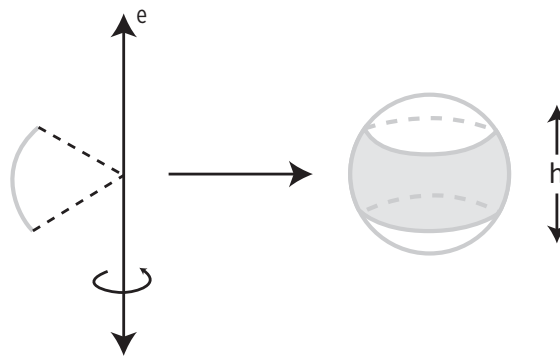


A área da superfície esférica é dada por:

$$A_s = 4 \pi R^2$$

Zona esférica

É a parte da esfera gerada do seguinte modo:



A área da zona esférica é dada por:

$$S = 2 \pi R h$$

ÍNDICE

1. Hardware	128
Classificação dos Dispositivos quanto à Finalidade	128
Classificação dos Dispositivos quanto ao Tipo de Tecnologia	128
Arquitetura	128
Processador	129
Unidades de Medida	129
2. Software	130
Licenças de Software	130
Tipos de Software	130
3. Software.....	131
Licenças de Software	131
Tipos de Software	131
4. Linux	135
Conceitos Básicos	135
5. Windows.....	137
Componentes.....	137
6. Sistema Windows 10.....	140
Requisitos Mínimos.....	140
Novidades.....	140
Ferramentas Administrativas	148
Configurações.....	149
Explorador de Arquivos.....	152
7. BrOffice Writer – Editor de Texto	153
Formatos de Arquivos	153
Formatação de Texto.....	153
Ferramentas.....	156
Barra de Menus	157
8. BrOffice Calc – Editor de Planilhas	163
Planilha	163
9. BrOffice Impress – Editor de Apresentação	169
Janela do Programa.....	169
Formatos de Arquivos	171
Modos de Exibição	171
Inserir Slide	172
Menu Apresentação de Slides.....	172
Impressão	173
10. Microsoft Outlook 2013	174
Configuração de Contas no Outlook 2013	174
E-mail	174
Guias do Microsoft Outlook 2013.....	175
Principais Clientes de E-mail	175
Webmail	175
E-mails Maliciosos	176

11. Microsoft Word 2013	177
Pacote Microsoft Office (Versões antigas)	177
Pacote Microsoft Office (Versões Atuais)	177
Pacote BrOffice - LibreOffice	177
Compatibilidade entre os Pacotes	177
Estrutura do Microsoft Word 2013	178
Inserindo Planilhas do Excel no Microsoft Word	179
12. Microsoft Excel 2013	180
Estrutura do Excel	180
Funções e Fórmulas	180
Funções HOJE e AGORA	182
13. Microsoft PowerPoint 2013	183
Guias e Menu do PowerPoint	184
Configuração Padrão do PowerPoint	184
14. Redes de Computadores	185
Paradigma de Comunicação	185
Dispositivos de Rede	185
Topologia de Rede	185
Pilhas de Protocolos	186
Firewall	187
Tipos de Redes	187
Padrões de Infraestrutura	187
Correio Eletrônico	187
Spam	188
URL (<i>Uniform Resource Locator</i>)	188
Navegadores	189
Conceitos Relacionados à Internet	189
15. Cloud Computing	190
Características	190
16. Segurança da Informação	191
Princípios Básicos da Segurança da Informação	191
Criptografia	192
Ataques	193
18. Arquitetura de Redes	194
Modelo OSI	194
Modelo TCP/IP	195
Endereços	196
Endereçamento IPv4	196
17. Glossário	200
A - D	200
F - P	200
S - V	201
W	202

1. Hardware

O Hardware consiste da parte física de um computador, ou seja, são as peças que o compõem. As questões comumente cobradas nos concursos relacionam os tipos de periféricos e a sua classificação.

Classificação dos Dispositivos quanto à Finalidade

Os periféricos do computador são classificados de acordo com sua finalidade e uso. Assim, como classificações principais, temos as que se seguem.

Entrada

Dispositivos de Entrada são aqueles por meio dos quais o usuário entra com alguma informação para o computador. Muito cuidado: para ser classificado como de entrada, os dispositivos têm de ser apenas de entrada. A seguir os exemplos de dispositivos de entrada de dados:

- ▷ Teclado;
- ▷ Mouse;
- ▷ Webcam;
- ▷ Microfone;
- ▷ Scanner de mesa;
- ▷ Scanner de mão;
- ▷ Scanner Biométrico;
- ▷ Tablets¹;
- ▷ Kinect².

Saída

Classificamos como dispositivos de saída aqueles que têm por finalidade informar ao usuário o resultado de algum processamento. São exemplos de dispositivos de saída:

- Monitor;
- Impressora;
- Caixa de som.

Entrada/Saída

Os periféricos classificados nesta categoria são os que devemos tomar mais cuidado durante as provas, porque aqui se encaixam aqueles dispositivos que podemos chamar de dispositivos híbridos devido a sua capacidade de realizar tanto a tarefa de entrada como a de saída de dados. São exemplos desses dispositivos:

- ▷ Impressoras Multifuncionais;
- ▷ Telas sensíveis ao toque (TouchScreen);
- ▷ Kits multimídias³.

Armazenamento

Os dispositivos de armazenamento são aqueles que nos permitem armazenar os dados e os mantêm armazenados mesmo quando não são alimentados por uma fonte de energia. A seguir temos exemplos de dispositivos de armazenamento:

- ▷ Disquete;
- ▷ CD-Rom;
- ▷ DVD-Rom;
- ▷ BD-Rom (BlueRay Disk);
- ▷ HD (Hard Disk – Disco Rígido);
- ▷ HD Externo;
- ▷ PenDrive;
- ▷ Fita Magnética;
- ▷ HD SSD;
- ▷ Cartão de Memória.

Classificação dos Dispositivos quanto ao Tipo de Tecnologia

Podemos ainda classificar os dispositivos de acordo com a tecnologia que eles utilizam para ler as informações ou escrevê-las.

Óticos

Um dispositivo ótico é aquele que se utiliza de sinais luminosos para, principalmente, ler informações, como por exemplo:

- ▷ Scanner;
- ▷ CD;
- ▷ DVD;
- ▷ BD;
- ▷ Webcam;
- ▷ Alguns mouses.

Magnéticos

Enquanto outros dispositivos utilizam o magnetismo como forma de operação, tomamos certos cuidados com os disquetes. Atualmente as pessoas se descuidam e esquecem que os computadores usam dispositivos magnéticos como principal forma de armazenamento e acabam passando por portas magnéticas com seus notebooks, o que pode vir a danificar partes do HD.

Assim, vemos que ainda hoje é muito comum, entre os servidores de backup, o uso de fitas magnéticas, como a fita cassete, para armazenar os dados.

Elétricos

Atualmente os dispositivos elétricos são os que mais vêm sendo utilizados, principalmente pela sua velocidade de operação e praticidade de uso, como, por exemplo, o pendrive e os cartões de memória. Ainda é uma tecnologia emergente entre os usuários o HD Sólido (HD SSD), devido ao alto valor aquisitivo, porém, é um dispositivo de altíssima velocidade que resolve o maior gargalo hoje dos computadores, ou seja, substitui os HDs convencionais, que são as peças mais lentas do computador.

Arquitetura

Podemos dividir as tecnologias de hardware em arquiteturas de x86 de 32bits e a arquitetura de 64bit. Essa divisão se baseia na forma como o sistema processa as informações, quer dizer, a quantidade de informações simultâneas que o processador opera.

¹ Tablets: aqueles utilizados para desejar ou digitalizar assinaturas.

² Kinect: é o dispositivo usado no vídeo game Xbox para entrada de movimentos do usuário, a Microsoft também o disponibilizou para ser utilizado como entrada para o computador.

³ Kit multimídia: é composto em geral por dispositivos de entrada e de saída, por isso é classificado como de Entrada/Saída.

Processador

O termo CPU significa Unidade Central de Processamento; muitas vezes as pessoas chamam o gabinete de CPU, o que está errado, pois o processador é apenas uma das peças que compõe o gabinete. Também podemos comparar a CPU como sendo o cérebro do computador, porque ela é responsável por processar as informações e gerar um resultado.

Um processador é composto por vários registradores que possuem finalidades específicas; os principais são a ULA (Unidade Lógico-Aritmética), responsável pelos cálculos e comparações lógicas; e a UC (Unidade de Controle), que tem como responsabilidade controlar o que está sendo feito no processador.

Também faz parte do processador a memória Cache. Ela é uma pequena memória, em relação à principal, porém muito mais rápida, operando quase na mesma velocidade que o processador; alguns modelos operam na mesma velocidade que o processador.

Em um processador, podemos encontrar vários níveis de cache, nos atuais normalmente encontramos 2 níveis (level), sendo que os mais modernos já possuem 3 níveis. Em alguns modelos a cache de nível 3 é interna ao processador, junto às demais, enquanto que em outros ela fica externa a ele.

A finalidade da cache é fornecer informações mais rapidamente ao processador, a fim de minimizar o tempo em que ele fica ocioso.

Memórias

Existem diversos tipos de memórias, quando tratamos de um computador. Elas podem ser classificadas de diversas formas de acordo com suas características, o que ilustra a tabela a seguir.

Tipo de memória	Categoria	Mecanismo de apagamento	Mecanismo de escrita	Volatilidade
Memória de acesso aleatório (RAM)	Memória de leitura e escrita	Eletricamente, em nível de Bytes	Eletricamente	Volátil
Memória apenas de leitura (ROM)	memória apenas de leitura	Não é possível	Máscaras	Não Volátil
ROM programável (PROM)				
PROM apagável (EPROM)	Memória principalmente de leitura	Luz UV, em nível de pastilha.	Elétrico	
Memória flash		Eletricamente, em níveis de blocos.		
PROM eletricamente apagável (EEPROM)		Eletricamente, em nível de bytes.		

A memória RAM é a Principal do computador, também conhecida como memória de trabalho. É uma memória de leitura e escrita, porém possui natureza volátil, ou seja, quando

desconectada da energia, perde todas as informações que estavam nela, por isso que, quando não salvamos um documento e o fornecimento de energia acaba, desligando o computador, perdemos parte desse trabalho. Já o HD pode ser chamado de memória secundária por ser uma memória de armazenamento não volátil.

A memória RAM é expansível, ao contrário da memória ROM.

Unidades de Medida

Na Informática, a menor unidade de medida é o bit, que consiste em um sinal verdadeiro ou falso para o computador, que, por questões de facilidade, transcreve-se na forma de 0 (zeros) e 1 (uns).

Porém, o bit apenas é uma informação pequena, então foi criado o conceito de “palavra”, que passou a ser chamada de Byte. Um Byte é composto por 8 bits.

A partir disso temos as unidades K, M, G, T, P, e assim por diante, para designar tamanhos de arquivos e capacidades de armazenamentos. A cada letra multiplicamos por 1024 a quantidade da anterior. A tabela abaixo ilustra as equivalências de valores.

1 Peta (PB)	1 Tera (TB)	1 Giga (GB)	1 Mega (MB)	1 Kilo (KB)	1 Byte	bit
1024 (TB)	1024 GB	1024 MB	1024 KB	1024 Bytes	8 bits	0 ou 1



ANOTAÇÕES

2. Software

Cerca de 90% das questões de Informática abordam conceitos relacionados aos softwares, na forma de definições e de modos de operação, tanto em provas de nível médio como de nível superior. Por esse motivo, ele será abordado em nosso primeiro tópico.

O software é a parte **abstrata** de um computador, também conhecido como a parte **lógica**. É um programa instalado em um dispositivo, que pode ser um computador ou mesmo um celular.

Os Programas são a aplicação de regras de maneira digital, para que, dada uma situação, ocorra uma reação pré-programada. Assim, temos que um programa é uma representação de tarefas manuais; com eles podemos automatizar processos, o que torna as tarefas mais dinâmicas.

Licenças de Software

Uma licença de software define o que um usuário pode ou não fazer com ele, ela se baseia essencialmente no direito autoral. Existem vários tipos de licenças de software, mas, no que tange ao concurso público, apenas duas são de valor significativo: a licença de software livre e a licença de software proprietário.

Software Proprietário

A licença de software proprietário procura reservar o direito de autor do programa.

Um software proprietário é também conhecido como software não livre, pois uma de suas principais características é manter o **Código Fonte**¹ **fechado**.

Há vários softwares proprietários gratuitos. Por outro lado, existem aqueles que, para o usuário adquirir o direito de uso, exigem a compra de uma licença de uso, a qual não lhe dá direito de propriedade sobre o programa, apenas concede a ele o direito de utilizá-lo, além de impor algumas regras quanto ao seu uso.

São exemplos de softwares proprietários: Windows, Microsoft Office, Mac OS, aplicativos da Adobe, Corel Draw, WinRAR, WinZip, MSN entre outros tantos.

Software Livre

Em contrapartida ao software proprietário, um grupo criou o software livre. Como princípio atribuem-se às leis que regem a definição de **liberdades** como forma de protesto em relação ao software proprietário.

O software livre tem como primordial característica o **Código Fonte Aberto**.

A principal organização que mantém e promove o software livre é a Free Software Foundation (FSF).

Para que um software seja classificado como Software Livre, ele deve obedecer a quatro **liberdades de software** do projeto **GNU - General Public License** (Licença Pública Geral) - idealizado por Richard Matthew Stallman, ativista e fundador do movimento software livre:

Liberdade 0: a liberdade para executar o programa, para qualquer propósito;

Liberdade 1: a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades;

Liberdade 2: a liberdade de redistribuir cópias do programa de modo que você possa ajudar ao seu próximo;

Liberdade 3: a liberdade de modificar o programa e distribuir essas modificações, de modo que toda a comunidade se beneficie.

A GPL (*CopyLeft*) é um reforço a essas quatro liberdades, garantindo que o código fonte de um programa software livre não possa ser apropriado por outra pessoa ou empresa, principalmente para que não seja transformado em software proprietário.

A GPL só possui versão em inglês devido a possíveis erros de tradução que possam vir a ser inseridos em sua descrição.

O Linux é um dos principais projetos desenvolvidos sob a licença de software livre, assim como o BrOffice, mas o principal responsável por alavancar o software livre, assim como o próprio Linux, foi o projeto Apache² que no início só rodava em servidores Linux e hoje é multiplataforma.

São exemplos de softwares livres: Apache, Linux, BrOffice, LibreOffice, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, entre outros.

Shareware

A Licença do tipo Shareware é comumente usada quando se deseja permitir ao usuário uma degustação do programa, é uma licença que oferece funcionalidades reduzidas ou mesmo em sua totalidade, porém, com um prazo para esse uso que, depois de encerrado, o programa limita as funcionalidades ou pode deixar de funcionar.

Um exemplo de software popular que utiliza essa licença é o WinRAR, que, após os 40 dias, começa a exibir uma mensagem toda vez que é aberto, contudo, continua funcionando mesmo que o usuário não adquira a licença.

Esta permite a cópia e redistribuição do software, porém, não permite a alteração, pois o código fonte não é público.

Tipos de Software

Existem diversos tipos de software, mas somente alguns nos interessam durante a prova. Dessa forma, iremos focar o estudo no que nos é pertinente.

Podemos classificar os softwares de acordo com os itens a seguir:

Firmwares;
Sistemas Operacionais;
Escritório;
Utilitários;
Entretenimento;
Malwares.

Firmwares

Um Firmware é normalmente um software embarcado, ou seja, ele é um software desenvolvido para operar sobre um hardware específico. De forma geral, um Firmware é incor

¹ Código Fonte: conjunto de instruções feitas em uma linguagem de programação, que definem o funcionamento e o comportamento do programa.

² Apache: servidor responsável pelo processamento da maior parte das páginas disponibilizadas atualmente na Internet, cerca de 51%.

3. Software

Cerca de 90% das questões de Informática abordam conceitos relacionados aos softwares, na forma de definições e de modos de operação, tanto em provas de nível médio como de nível superior. Por esse motivo, ele será abordado em nosso primeiro tópico.

O software é a parte **abstrata** de um computador, também conhecido como a parte **lógica**. É um programa instalado em um dispositivo, que pode ser um computador ou mesmo um celular.

Os Programas são a aplicação de regras de maneira digital, para que, dada uma situação, ocorra uma reação pré-programada. Assim, temos que um programa é uma representação de tarefas manuais; com eles podemos automatizar processos, o que torna as tarefas mais dinâmicas.

Licenças de Software

Uma licença de software define o que um usuário pode ou não fazer com ele, ela se baseia essencialmente no direito autoral. Existem vários tipos de licenças de software, mas, no que tange ao concurso público, apenas duas são de valor significativo: a licença de software livre e a licença de software proprietário.

Software Proprietário

A licença de software proprietário procura reservar o direito de autor do programa.

Um software proprietário é também conhecido como software não livre, pois uma de suas principais características é manter o **Código Fonte**¹ **fechado**.

Há vários softwares proprietários gratuitos. Por outro lado, existem aqueles que, para o usuário adquirir o direito de uso, exigem a compra de uma licença de uso, a qual não lhe dá direito de propriedade sobre o programa, apenas concede a ele o direito de utilizá-lo, além de impor algumas regras quanto ao seu uso.

São exemplos de softwares proprietários: Windows, Microsoft Office, Mac OS, aplicativos da Adobe, Corel Draw, WinRAR, WinZip, MSN entre outros tantos.

Software Livre

Em contrapartida ao software proprietário, um grupo criou o software livre. Como princípio atribuem-se às leis que regem a definição de **liberdades** como forma de protesto em relação ao software proprietário.

O software livre tem como primordial característica o **Código Fonte Aberto**.

A principal organização que mantém e promove o software livre é a Free Software Foundation (FSF).

Para que um software seja classificado como Software Livre, ele deve obedecer a quatro **liberdades de software** do projeto **GNU - General Public License** (Licença Pública Geral) - idealizado por Richard Matthew Stallman, ativista e fundador do movimento software livre:

Liberdade 0: a liberdade para executar o programa, para qualquer propósito;

Liberdade 1: a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades;

Liberdade 2: a liberdade de redistribuir cópias do programa de modo que você possa ajudar ao seu próximo;

Liberdade 3: a liberdade de modificar o programa e distribuir essas modificações, de modo que toda a comunidade se beneficie.

A GPL (*CopyLeft*) é um reforço a essas quatro liberdades, garantindo que o código fonte de um programa software livre não possa ser apropriado por outra pessoa ou empresa, principalmente para que não seja transformado em software proprietário.

A GPL só possui versão em inglês devido a possíveis erros de tradução que possam vir a ser inseridos em sua descrição.

O Linux é um dos principais projetos desenvolvidos sob a licença de software livre, assim como o BrOffice, mas o principal responsável por alavancar o software livre, assim como o próprio Linux, foi o projeto Apache² que no início só rodava em servidores Linux e hoje é multiplataforma.

São exemplos de softwares livres: Apache, Linux, BrOffice, LibreOffice, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, entre outros.

Shareware

A Licença do tipo Shareware é comumente usada quando se deseja permitir ao usuário uma degustação do programa, é uma licença que oferece funcionalidades reduzidas ou mesmo em sua totalidade, porém, com um prazo para esse uso que, depois de encerrado, o programa limita as funcionalidades ou pode deixar de funcionar.

Um exemplo de software popular que utiliza essa licença é o WinRAR, que, após os 40 dias, começa a exibir uma mensagem toda vez que é aberto, contudo, continua funcionando mesmo que o usuário não adquira a licença.

Esta permite a cópia e redistribuição do software, porém, não permite a alteração, pois o código fonte não é público.

Tipos de Software

Existem diversos tipos de software, mas somente alguns nos interessam durante a prova. Dessa forma, iremos focar o estudo no que nos é pertinente.

Podemos classificar os softwares de acordo com os itens a seguir:

Firmwares;
Sistemas Operacionais;
Escritório;
Utilitários;
Entretenimento;
Malwares.

Firmwares

Um Firmware é normalmente um software embarcado, ou seja, ele é um software desenvolvido para operar sobre um hardware específico. De forma geral, um Firmware é incor-

¹ Código Fonte: conjunto de instruções feitas em uma linguagem de programação, que definem o funcionamento e o comportamento do programa.

² Apache: servidor responsável pelo processamento da maior parte das páginas disponibilizadas atualmente na Internet, cerca de 51%.

porado ao hardware já no momento de sua fabricação, mas, dependendo do tipo de memória em que é armazenado, ele pode ser atualizado ou não. O software do tipo Firmware que interessa ao nosso estudo é o BIOS.

BIOS (Basic Input/Output System)

O Sistema Básico de Entrada e Saída é um software embarcado em uma **memória do tipo ROM**, nos computadores atuais é mais comum em memórias do tipo **Flash ROM**.

O BIOS é o primeiro programa que roda quando ligamos o computador. Ele é composto pelo **SETUP**, que são suas configurações, e pelo **POST**, responsável por realizar os testes de hardware.

Durante o processo de boot³, o BIOS aciona a memória CMOS⁴, onde ficam armazenadas as últimas informações sobre o hardware do computador e sobre a posição de início do sistema operacional no disco. Em posse dessas informações, o BIOS executa o POST, a etapa que verifica se todos os dispositivos necessários estão conectados e operantes.

Após as verificações de compatibilidade, o BIOS inicia o processo de leitura do disco indicado como primário a partir do ponto onde se encontra o sistema operacional, que é carregado para a memória principal do computador.

Quando há apenas um sistema operacional instalado no computador, este é iniciado diretamente pelo BIOS, porém, se houver dois ou mais se faz necessário optar por qual dos sistemas se deseja utilizar.

Em uma situação em que existem dois sistemas operacionais atribui-se a caracterização de Dual boot.

Um computador que possua uma distribuição Linux instalada e uma versão Windows, por exemplo, ao ser concluído o processo do BIOS, inicia um gerenciador de boot. Em geral é citado nas provas ou o **GRUB** ou o **LILO**, que são associados ao Linux.

Sistemas Operacionais (SO)

O conteúdo de sistemas operacionais é cobrado de duas formas nas provas: prática e conceitual. Questões de caráter conceitual são colocadas de forma comparativa entre os sistemas, enquanto que as práticas estão associadas às ferramentas e modos de operação de cada sistema. O conteúdo referente à parte prática é abordado em específico nos tópicos Windows e Linux.

O sistema operacional é o **principal programa do computador**. Ele é o responsável por facilitar a interação do usuário com a máquina, além de ter sido criado para realizar as tarefas de controle do hardware, livrando assim os aplicativos de conhecer o funcionamento de cada peça existente no mundo.

As tarefas de responsabilidade do SO são, principalmente, de níveis gerenciais. O sistema operacional é o responsável por administrar a Entrada e a Saída de dados de forma que, quando um usuário seleciona uma janela, ele está trazendo-a para o primeiro plano de execução. Assim, sempre que o usuário digita um texto, por exemplo, o SO tem de gerenciar qual a janela, ou seja, qual aplicativo irá receber as informações entradas pelo te-

clado, mas ao mesmo tempo o SO irá receber uma solicitação do aplicativo para que exiba na tela as informações recebidas.

É de responsabilidade do SO gerenciar o uso da memória RAM e do processador. O controle estabelecido pelo sistema operacional dita que programa será executado naquele instante e quais espaços de memória estão sendo usados por ele e pelos demais aplicativos em execução.

Para que o sistema operacional consiga se comunicar com cada dispositivo, aquele precisa saber antes como estes funcionam, para tanto, é necessário instalar o **driver**⁵ do dispositivo. Atualmente, a maioria dos drivers são identificados automaticamente pelo SO, mas o sistema nem sempre possui as informações sobre hardwares recém-lançados. Nesse caso, o sistema, ao não conseguir o driver específico, solicita ao usuário que informe o local onde ele possa encontrar o driver necessário.

Aplicativos	
Hardware	Gerenciamento de Entrada/Saída
	Gerenciamento de Drivers de dispositivos
	Gerenciamento de Memória
	Gerenciamento de CPU
Hardware	

Dentre os sistemas operacionais modernos, o Windows ainda é o que mais se destaca em termos de número de usuários em computadores pessoais. Por outro lado, quando se questiona em relação ao universo de servidores na Internet, nos deparamos com o Linux como mais utilizado; o principal motivo relaciona-se à segurança mais robusta oferecida pelo Linux.

Os exemplos de SO para computadores pessoais (PC) que podem ser citados em provas são:

Windows;
Linux;
Mac OS;
Chrome OS;
Solaris.

Porém, esses sistemas derivaram de duas vertentes principais o **DOS** e o **UNIX**. É de interesse da prova saber que o DOS foi o precursor do Windows e que a plataforma UNIX foi a base do Linux e também do Mac OS.

Contudo, não encontramos SO apenas em PCs. Celulares, smartphones e tablets também utilizam sistemas operacionais. Atualmente, fala-se muito no sistema do Google para esses dispositivos, o Google Android, no entanto, a Microsoft lançou em 2012 o Windows 8, inclusive para o mercado de dispositivos móveis.

Os Sistemas Operacionais podem ser divididos em duas partes principais: Núcleo e Interface.

O **Núcleo de um Sistema Operacional** é chamado de **Kernel**. Ele é a parte responsável pelo gerenciamento do hardware, como já explanado, enquanto que a **interface** é parte de interação com o usuário, seja ela uma interface apenas textual ou uma interface com recursos gráficos.

³ boot: processo de inicialização do sistema operacional.

⁴ CMOS: uma pequena memória RAM alimentada por uma pilha de 9V.

⁵ Driver: Conjunto de informações sobre como funciona um dispositivo de hardware.

A interface com recursos gráficos é comumente chamada de **GUI (Graphic User Interface)**, Interface Gráfica do Usuário, também citada como gerenciador de interface gráfica. O nome Windows foi baseado, justamente, nessa característica de trabalhar com janelas gráficas como forma de comunicação com o usuário.

Sistema Operacional	Kernel
Windows XP	NT 5.2
Windows Vista	NT 6.0
Windows 7	NT 6.1
Windows 8	NT 6.2
Linux	Linux 3.10

Em relação às **GUIs**, cada versão do Windows utiliza e trabalha com apenas uma única interface gráfica, que só passou a ter um nome específico a partir do Windows Vista.

Windows	GUI
XP	Sem nomenclatura
Vista	Aero
7	Aero
8	Metro

Por outro lado, existem diversas GUIs para o Linux, algumas Distribuições Linux⁶ trabalham com apenas um gerenciador de interface gráfica, enquanto que outras trabalham com múltiplas. As principais GUIs do Linux são:

Gnome;
KDE;
Unity;
XFCE;
FluxBox;
BlackBox;
Mate;
Cinnamon.

Características de um Sistema Operacional

Os Sistemas Operacionais podem ser classificados de acordo com suas características comportamentais.

Multitarefa

Um Sistema Operacional é dito multitarefa quando consegue executar mais de uma tarefa simultânea, como: tocar uma música enquanto o usuário navega na Internet e escreve um texto no Word.

Contudo, há duas formas de multitarefa empregadas pelos SO modernos: Multitarefa Preemptiva e Multitarefa Real.

Ex.: Windows, Linux e Mac OS.

Monotarefa

Sistema Monotarefa é o sistema que, para executar uma tarefa, deve aguardar a que está em execução terminar ou mesmo forçar o seu término para que possa executar. Trabalha com um item de cada vez.

Ex.: DOS e algumas versões UNIX.

Multiusuário

É quando o Sistema Operacional permite mais de uma **sessão** de usuário ativa simultaneamente.

⁶ Distribuição Linux: uma cópia do Linux desenvolvida, geralmente, com base em outra cópia, mas com algumas adaptações.

Se dois ou mais usuários estiverem com sessões iniciadas, elas são de certa maneira tratadas independentemente, ou seja, um usuário não vê o que o outro estava fazendo, como também, em um uso normal, não interfere nas atividades que estavam sendo executadas pelo outro usuário.

O sistema multiusuário geralmente possui a opção trocar de usuário, que permite bloquear a sessão ativa e iniciar outra sessão simultânea.

Monousuário

Em um Sistema Monousuário, para que outro usuário inicie sessão, é necessário finalizar a do usuário ativo, também conhecido como efetuar *Logoff*.

Softwares de Escritório

São aplicativos com utilização mais genérica, de forma a possibilitarem as diversas demandas de um escritório como também suprirem muitas necessidades acadêmicas em relação à criação de trabalhos.

Nesta seção apenas é apresentado um comparativo entre as suítes de escritório que são cobradas na prova.

Editor	Microsoft Office	BrOffice
Texto	Word	Writer
Planilha	Excel	Calc
Apresentação de Slides	PowerPoint	Impress
Desenho	Publisher	Draw
Banco de Dados	Access	Base
Fórmula	Equation	Math

Os editores de Texto, Planilha e Apresentação são os mais cobrados em provas de concursos. Sobre esses programas podem aparecer perguntas a respeito do seu funcionamento, ainda que sobre editores de apresentação sejam bem menos frequentes.

Outro ponto importante a se ressaltar é que o **Microsoft Outlook** é componente da suíte de aplicativos Microsoft Office. Não foi destacado na tabela acima por não existir programa equivalente no BrOffice.

Por vezes o concursando pode se deparar na prova com o nome **LibreOffice**, o que está correto, pois o BrOffice é utilizado no Brasil apenas, mas ele é baseado no Libre Office. Até a versão 3.2, o BrOffice era fundamentado no OpenOffice e, após a compra da Sun pela Oracle a comunidade decidiu mudar para o Libre por questões burocráticas.

Softwares Utilitários

Alguns programas ganharam tamanho espaço no dia a dia do usuário que, sem eles, podemos por vezes ficar sem acesso às informações contidas em arquivo, por exemplo.

São classificados como utilitários os programas compactadores de arquivos e leitores de PDF. Esses programas assumiram tal patamar por consolidarem seus formatos de arquivos. Entre os compactadores temos os responsáveis pelo formato de arquivos ZIP, apesar de que, desde sua versão XP, o Windows já dispunha de recurso nativo para compactar e

⁶ Distribuição Linux: uma cópia do Linux desenvolvida, geralmente, com base em outra cópia, mas com algumas adaptações.

descompactar arquivos nesse formato, muitos aplicativos se destacavam por oferecer o serviço de forma mais eficiente ou prática. Os compactadores mais conhecidos são: WinZip, BraZip e 7-Zip. Outro compactador que ganhou espaço no mercado foi o WinRar com o formato .RAR, que permite uma maior compactação do que o ZIP.

Softwares de Entretenimento

Nesta categoria, entram os aplicativos multimídias como players de áudio e vídeo, como o Windows Media Player, o Winamp, o iTunes, VLC player e BS player, dentre inúmeros outros, assim como também os jogos como Campo Minado, Paciência, Pinball e outros tantos de mais alto nível.

Malwares (Malicious Softwares)

Os Malwares são programas que têm finalidade mal intencionada, na maioria das vezes ilícita. Grande parte das bancas cita-os como pragas cibernéticas que infectam o computador do usuário e trazem algum prejuízo; por outro lado, há bancas que especulam sobre os diferentes tipos de malwares. A seguir são destacados os principais tipos de malwares.

Vírus

O Vírus é apenas um dos tipos de malware, ou seja, ao contrário do que a maioria das pessoas fala, nem tudo que ataca o computador é um vírus. As questões que tangem ao que é um vírus, em geral, são cobradas em prova como forma de saber se o concursando conhece as diferenças entre os malwares.

- **Um Vírus Tem Por Características**

Infectar os arquivos do computador do usuário, principalmente arquivos do sistema.

Depender de ação do usuário, como executar o arquivo ou programa que está contaminado com o vírus.

Ter finalidades diversas, dentre as quais **danificar** tanto arquivos e o sistema operacional, como também as peças.

- **Vírus Mutante**

É um vírus mais evoluído, que tem a capacidade de alterar algumas de suas características a fim de burlar o antivírus.

- **Vírus de Macro**

O Vírus de Macro⁷ explora falhas de segurança das suítes de escritório, principalmente da Microsoft. Uma macro, ao ser criada de certa forma, anexa ao documento uma programação (comandos geralmente em Visual Basic⁸), ele pode inserir seu código dentro deste código em VB.

O Vírus de Macro geralmente danifica a suíte de escritório, inutilizando-a, além de poder apagar documentos do computador.

Para que seja executado esse vírus, é necessário que o usuário execute o arquivo contaminado.

Worm

O Worm é por vezes citado nas provas em português, “ver-me”, como forma de confundir o concursando. Ao contrário do vírus, ele **não depende de ação do usuário** para executar; ele

executa automaticamente: no momento em que um pendrive é conectado a um computador, ele é contaminado ou contamina este.

Um Worm tem como finalidade se replicar, porém, não infecta outros arquivos, apenas **cria cópias de si** em vários locais, o que pode encher o HD do usuário. Outra forma utilizada de se replicar é através da exploração de falhas dos programas, principalmente os clientes de e-mail, enviando por correio eletrônico cópias de si para os contatos do usuário armazenados no cliente de e-mail.

Um Worm, muitas vezes, instala no computador do usuário um bot, transformando aquele em um robô controlado à distância. Os indivíduos que criam um Worm fazem-no com a finalidade de infectar o maior número possível de computadores, para que possam utilizá-los em um ataque de DDoS⁹, ou como forma de elevar a estatística de acessos a determinados sites. Também pode ser utilizado para realizar um ataque a algum computador ou servidor na Internet a partir do computador infectado.

Trojan Horse (Cavalo de Troia)

O Cavalo de Troia foi batizado com esse nome, pois suas características se assemelham muito às da guerra da Grécia com Troia. Na História, os gregos deram aos troianos um grande cavalo feito de madeira e coberto de palha para disfarçar que era oco, dentro do cavalo foram colocados vários soldados gregos que deveriam abrir os gigantes e fortes portões da cidade de Troia para que o exército grego pudesse invadir a fortaleza.

Um Cavalo de Troia é recebido pelo usuário como um **presente**, “presente de grego”, de forma a levar o usuário a abri-lo, ou seja, ele **depende de ação do usuário**. Os “presentes” geralmente podem parecer um cartão virtual, uma mensagem, álbuns de fotos, e-mails com indicações de prêmios, falsas respostas de orçamentos, folhas de pagamento, sempre alguma forma de chamar a atenção do usuário para que ele abra o Trojan.

Podemos tratá-lo em essência como um **meio** para que outro malware seja instalado no computador. Da mesma forma como o cavalo da história serviu como meio para infiltrar soldados e como os soldados abriram os portões da cidade, o malware também pode abrir as portas do computador para que outros malwares o infectem, o que acontece na maioria dos casos, portanto, pode trazer em seu interior qualquer tipo de malware.

Esse malware executa as ações para as quais, aparentemente, fora criado; como exibir uma mensagem, ou crackear¹⁰ um programa. Essa tarefa é realizada com o intuito de distrair o usuário enquanto que os malwares são instalados.

Spyware

Também conhecido como **software espião**, o Spyware tem por finalidade capturar dados do usuário e enviá-los para terceiros: nº de cartões de crédito, CPF, RG, nomes, data de nascimento e tudo mais que for pertinente para que transações eletrônicas possam ser feitas utilizando seus dados.

7 Macro: é um conjunto de regras criadas para automatizar tarefas repetitivas

8 Visual Basic (VB): é uma linguagem de programação criada pela Microsoft.

9 DDoS: Ataque de negação de serviço distribuído, veja mais no tópico segurança desse material.

10 Crackear: é uma quebra de licença de um software para que não seja necessário adquirir a licença de uso, caracterizando pirataria.

Existem dois tipos de spywares: os **KeyLoggers** e os **ScreenLoggers**.

- **KeyLogger**

Key = chave, *Log* = registro de ações.

O KeyLogger é um spyware cuja característica é capturar os dados digitados pelo usuário. Na maioria das situações o KeyLogger não captura o que é digitado a todo instante, mas o que é teclado após alguma ação prévia do usuário, como por exemplo abrir uma página de um banco ou de uma mídia social - alguns keyloggers são desenvolvidos para capturar conversas em programas de **messenger**.

- **ScreenLogger**

Screen = Tela

O ScreenLogger é uma evolução do KeyLogger na tentativa de capturar, principalmente, as senhas de bancos, pois o ScreenLogger captura fotos avançadas da tela do computador a cada clique do mouse. Essa foto avançada, na verdade, é uma foto de uma pequena área que circunda o mouse, mas grande o suficiente para que seja possível ver em que número o usuário clicou.

Muitos serviços de Internet Banking¹¹ utilizam um **teclado virtual**, no qual o usuário clica nos dígitos de sua senha ao invés de digitar. Assim, ao forçar que o usuário não utilize o teclado, essa ferramenta de segurança ajuda a evitar roubos de senhas por KeyLoggers. Por outro lado, foi criado o ScreenLogger, que captura imagens; então, como forma de oferecer segurança maior, alguns bancos utilizam um dispositivo chamado de **Token**.

O Token é um dispositivo que gera uma chave de segurança aleatória, a qual uma vez utilizada para acessar a conta, se torna inválida para novos acessos. Assim, mesmo sendo capturada, ela se torna inútil ao invasor.

Hijacker

O Hijacker é um malware que tem por finalidade **capturar** o **navegador** do usuário, principalmente o Internet Explorer. Esse programa **fixa uma página inicial** no navegador, que pode ser uma página de propaganda ou um site de venda de produtos, ou mesmo um site de pornografia, como os mais perigosos que fixam páginas falsas de bancos (veja mais na seção Segurança no tópico ataques).

As alterações realizadas por ele no navegador dificilmente são reversíveis. Na maioria dos casos, é necessário reinstalar o navegador várias vezes até formatar o computador. Existem, no mercado, alguns programas que tentam restaurar as configurações padrões dos navegadores, são conhecidos por Hijacker This, porém, esses programas não são ferramentas de segurança, mas apenas uma tentativa de consertar o estrago feito.

Adware

Adware (Advertising Software) é um software especializado em apresentar propagandas.

O Adware é tratado como malware, quando apresenta algumas características de spywares, além de, na maioria dos casos, se instalar no computador explorando falhas do usuário,

por exemplo, durante a instalação de um programa em que o indivíduo não nota que em uma das etapas estava instalando outro programa diferente do desejado.

Um exemplo clássico é o Nero gratuito, que é patrocinado pelo ASK¹². Durante a instalação, uma das telas apresenta algumas opções: deseja instalar a barra de ferramenta do ASK; deseja tornar o motor de busca do ASK como seu buscador padrão; deseja tornar a página do ASK como sua página inicial, que, por padrão, aparecem marcadas esperando que o usuário clique indiscriminadamente na opção “avançar”.

Muitos Adwares monitoram o comportamento do usuário durante a navegação na Internet e vendem essas informações para as empresas interessadas.

Backdoors

Backdoor, basicamente, é uma **porta dos fundos** para um ataque futuro ao computador do usuário.

Um Backdoor pode ser inserido no computador por meio de Trojan Horse, como também pode ser um programa adulterado recebido de fonte pouco confiável. Por exemplo, um usuário baixa em um site qualquer, diferente do oficial, o BrOffice, nada impede que o programa tenha sido ligeiramente alterado com a inserção de brechas para ataques futuros.

Rootkits

RootKit vem de Root = administrador do ambiente Linux. Kit = conjunto de ferramentas e ações.

Um Rootkit altera aplicativos do Sistema, como gerenciadores de arquivos, com o intuito de **esconder arquivos maliciosos** que estejam presentes no computador. Por meio dele também o invasor pode criar Backdoors no computador, para que possa voltar a atacar o micro sem se preocupar em ter de contaminá-lo novamente.

4. Linux

Linux é um Sistema Operacional criado por Linus Torvald, com base na plataforma UNIX. Muitas bancas de concurso apenas o citam no edital de conteúdo programático. Uma parte dos conceitos cobrados relacionados ao Linux já foram vistos na seção Sistemas Operacionais, onde são apontadas características baseadas no seu funcionamento.

Conceitos Básicos

Nesta seção são abordados os demais conceitos relacionados diretamente a algumas funcionalidades e definições do Linux.

Dual Boot

É possível instalar em um mesmo computador múltiplos sistemas operacionais, de forma que, ao ligar o computador, o usuário escolhe qual sistema deseja utilizar. A etapa de escolha do sistema é controlada por gerenciadores de boot; quando se instala o Linux, ele instala automaticamente um gerenciador de boot. Os gerenciadores de boot mais populares são o GRUB e o LILO.

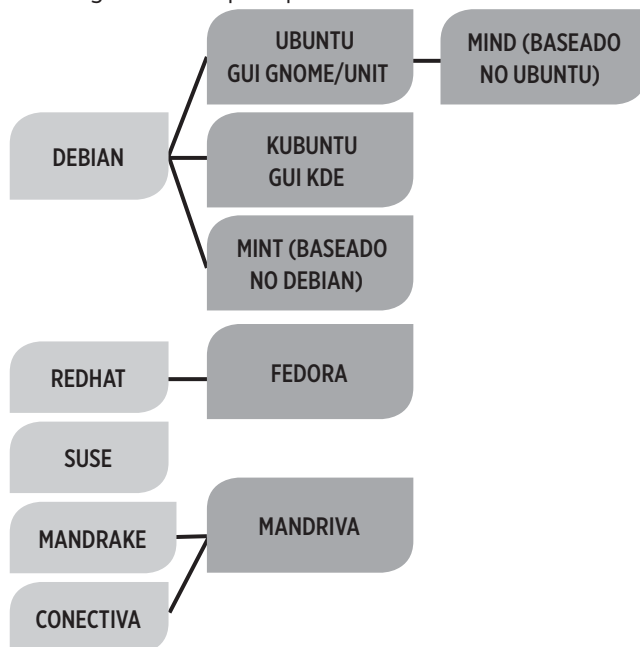
¹¹ Internet Banking: acesso à conta bancária pela Internet, para realizar algumas movimentações e consultas.

¹² Ask: Motor de buscas na Internet.

Distribuições

Uma Distribuição é uma cópia modificada e compartilhada com a comunidade; o Linux possui várias distribuições diferentes. Isso se deve ao fato de ele ser um software livre e, assim, é permitido alterar uma distribuição e repassar a outras pessoas que, por sua vez, também podem efetuar as suas alterações.

No site da [distrowatch](http://distrowatch.com) existem mais de 300 distribuições Linux registradas. As principais são:



Estrutura de Diretórios

A estrutura de diretórios define quais são as pastas do Sistema e quais as suas finalidades perante os programas e o próprio sistema operacional.

As questões sobre a estrutura de diretórios do Linux assumem um formato relacional, cabendo ao concursando associar as pastas às suas finalidades.

A estrutura de diretório do Linux, assim como a do Windows, possui caráter hierárquico que toma como partida a raiz do Sistema - no caso do Linux, a raiz do SO é o diretório / (barra). O termo raiz é atribuído, pois a estrutura de diretórios observada de forma inversa apresenta características de uma árvore que, a partir da Raiz, possui seus galhos, as pastas e por fim, suas folhas, os arquivos.

/dev	(devices): Armazena os drivers /dev dos dispositivos.
/bin	(binaries): Armazena os binários essenciais para o funcionamento do sistema. Como também comandos básicos do SO como: rm, pwd, su, tar entre outros.
/sbin	(binaries): Armazena os binários essenciais para o funcionamento do sistema que sejam vinculados ao Super Usuário (administrador).
/mnt	(Mount): Conhecido como ponto de montagem padrão, é o local através do qual se tem acesso às unidades de armazenamento, CD-Roms e Pendrives conectados no computador.
/etc	Armazena os arquivos de configuração do Sistema /etc Operacional.

/boot	Arquivos necessários para o boot do Sistema.
/tmp	Arquivos Temporários
/home	Armazena as pastas dos Usuários.
/root	Diretório do Administrador

Gerenciadores de Arquivos

Gerenciador de Arquivo é o programa que permite navegar entre as pastas do computador, como também realizar tarefas do tipo copiar, recortar, colar, renomear e mover arquivos e pastas.

O Nautilus é o gerenciador de arquivos utilizado nas distribuições Linux que trabalham com a interface gráfica Gnome, enquanto que as distribuições que utilizam o KDE têm como gerenciador de arquivos o Konqueror. O Konqueror também pode ser utilizado como navegador de Internet, já no Nautilus essa opção foi desabilitada por segurança.

Terminal Linux

O Shell é o aplicativo que permite operar com o Sistema Operacional Linux através de linhas de comandos, ou seja, é o responsável por ler e interpretar um comando do usuário. Ele é similar ao Prompt de comandos no Windows (DOS).

Comandos Linux

Embora o Linux possua várias interfaces gráficas que podem ser utilizadas, a boa e velha linha de comando ainda é o caminho mais prático e rápido para a execução de muitas tarefas.

Os comandos são cobrados no concurso justamente porque é a parte similar entre as diversas distribuições Linux. Mas você não precisa se desesperar, pois o que é pedido são apenas os comandos básicos e para que servem, ou seja, não é pedido a linha de comando e suas opções, mas apenas o comando. Assim, vejamos os principais comandos cobrados e suas ações:

cd	Permite navegar entre as pastas.
ls	Listar arquivos e pastas do diretório atual.
clear	Limpa a Tela.
exit	Sair do terminal.
cp	Copiar um arquivo ou pasta especificado.
rm	Remover um arquivo ou pasta especificado.
init 0	Desliga o Computador (é necessário ser administrador para executar este comando).
init 6	Reinicia o Computador (é necessário ser administrador para executar este comando)
chmod	Permite alterar as permissões de arquivos e pastas
mv	Mover arquivos e pastas. Também pode ser utilizado para renomear um arquivo ou pasta
pwd	Mostra o diretório em que você está
mkdir	Criar um diretório
reboot	Reinicia o Sistema Operacional
tar	Empacota os arquivos e pastas em um único arquivo. (Não compacta)
gzip	Compacta os arquivos e/ou pastas em um mesmo arquivo

5. Windows

O Windows é o sistema operacional mais cobrado sobre ações e tarefas executadas pelo usuário. Nesta seção, serão abordadas algumas de suas ferramentas e características.



Componentes

Neste tópico, são apresentadas as principais opções do Windows que são cobradas nas provas dos concursos.

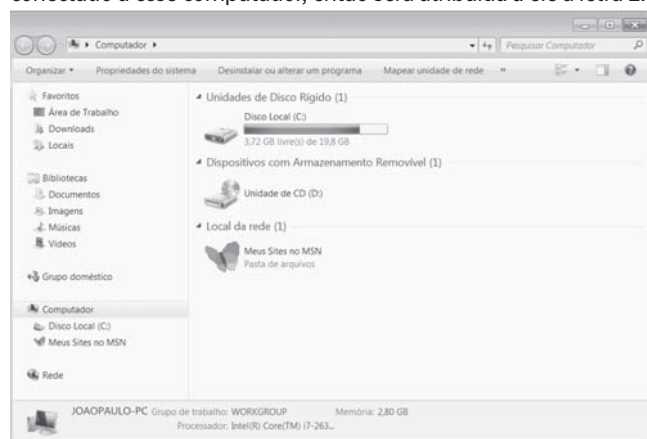
Área de Trabalho

A Área de Trabalho do Windows é composta pela Barra de Tarefas, Menu ou Botão Iniciar, ícones e papel de parede. A figura acima ilustra a área de trabalho do Windows 7.

Meu Computador

Na janela Computador são disponibilizadas informações sobre as unidades de disco e armazenamento que estão conectadas ao computador. Por meio dessa janela podemos obter a informação do tamanho das unidades e o quanto estão ocupadas.

A cada novo dispositivo que conectamos, observamos que uma nova letra é usada, por exemplo, a figura a seguir ilustrando a janela Computador do Windows 7. Ela indica a presença do HD primário C: e de uma unidade de CD no D:; se um pendrive for conectado a esse computador, então será atribuída a ele a letra E:.

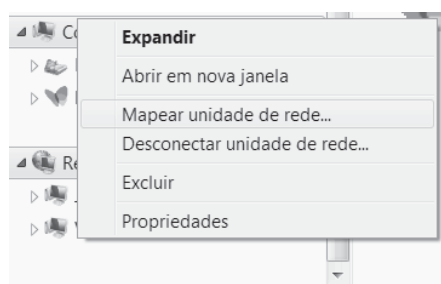


A opção Computador ou Meu Computador usa a janela do Windows Explorer.

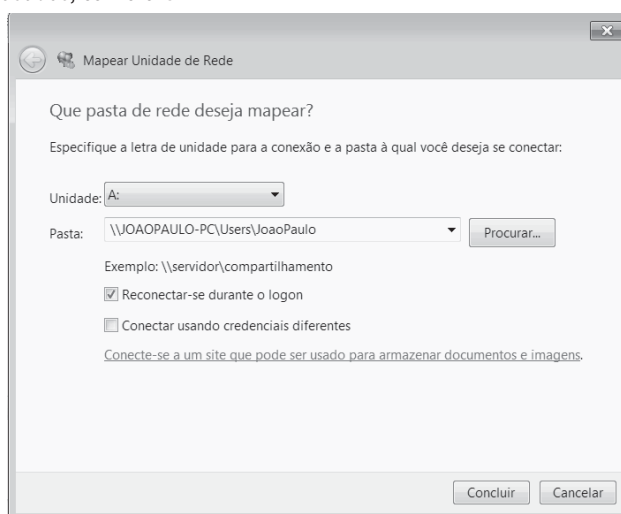
Mapear Unidade de Rede

O recurso Mapear Unidade de Rede auxilia o acesso a uma pasta compartilhada na rede, criando uma espécie de atalho para ela na janela Computador, como se fosse mais uma unidade.

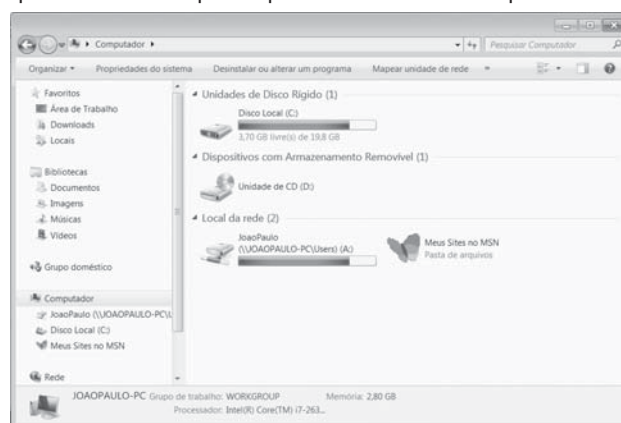
Para realizar esse procedimento, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a opção Computador ou sobre a opção Rede e escolher a opção Mapear Unidade de Rede, como ilustra a figura a seguir:



Após realizado esse passo, uma janela será aberta como a ilustrada a seguir, na qual o usuário pode navegar pela rede e escolher a pasta que deseja mapear e a letra que quer atribuir a esta unidade que será criada. Letras em uso não podem ser usadas, como o C:.



Findos esses passos, na janela Computador encontrar-se-á a pasta da rede mapeada para um acesso mais rápido a ela.



Windows Explorer

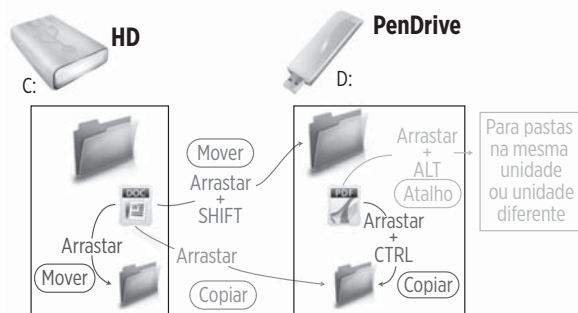
O Windows Explorer é um programa responsável por possibilitar a navegação entre as pastas e arquivos armazenados no computador. Por definição, ele é um Gerenciador de arquivos, mas por meio dele é possível acessar páginas na Internet, basta digitar o endereço desejado na barra de endereços do programa. Ao detectar que é o endereço de um site, ele abre o navegador com o site digitado.

Para abrir a janela Windows Explorer, podemos ir por meio do botão iniciar - Todos os Programas - Acessórios - e, por fim, Windows Explorer, ou podemos lançar mão do conjunto de teclas de atalho Windows + E.

Operação com Arquivos e Pastas

Quando estamos em um gerenciador de arquivos, tanto no Windows quanto no Linux, podemos realizar algumas ações com os arquivos e pastas, como Copiar, Colar e Recortar. Contudo, esses procedimentos podem ser feitos com maior agilidade, utilizando o mouse combinado com o teclado.

Vamos tratar das situações em que o usuário clica, mantém clicado e arrasta um arquivo ou pasta.



Na figura anterior temos duas unidades: **C: (HD)** e **D: (pen-drive)**. Quando tratamos de clicar e arrastar, a regra é de acordo com as unidades. Se for clicado e arrastado um arquivo ou pasta de uma pasta para outra da mesma unidade, os arquivos ou pastas selecionados serão movidos. Porém, se a ação tivesse como destino outra unidade de armazenamento, então a ação padrão seria criar uma cópia dos arquivos ou pastas selecionados na pasta de destino.

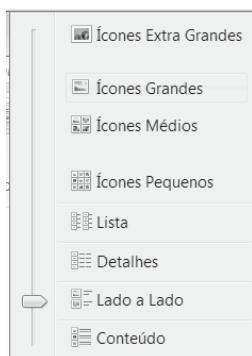
Por outro lado, podemos inverter essas ações com o uso simultâneo de teclas de atalho. Quando formos arrastar um arquivo ou pasta dentro da mesma unidade com o intuito de criar apenas uma cópia, em vez de mover, devemos segurar pressionada a tecla CTRL. Já ao arrastarmos para uma pasta de unidade diferente sem que seja criada uma cópia, mas seja movido para a pasta de destino, devemos realizar o procedimento com a tecla SHIFT pressionada.

Outra situação é quando arrastamos com a tecla ALT pressionada. Neste caso, independentemente se for para uma pasta da mesma unidade ou de unidade diferente, o resultado será o mesmo: será criado um atalho.

Modos de Exibição

Por meio da janela do Windows Explorer também podemos optar entre alguns modos de exibição diferentes para visualizar os arquivos e pastas dispostos em uma pasta.

Para alterar entre os modos de exibição, podemos usar a tecla CTRL pressionada enquanto rolamos o Scroll do mouse (rodinha); e a barra à esquerda da figura abaixo é alterada de acordo com o zoom.



Ou podemos clicar no botão Modos de Exibição, que pode assumir a forma de qualquer um dos botões ilustrados nesta seção de acordo com o modo que estiver em exibição.

No Windows 7, está disponível o modo de exibição Conteúdo, que não existia no Windows XP.

O modo de exibição mais importante é o modo Detalhes, pois, por meio dele, podemos visualizar diversas informações sobre um arquivo sem abri-lo, além de permitir a organização dos dados por diversos critérios.

Lixeira

Por padrão, a Lixeira no Windows pode ocupar até 10% da capacidade da unidade, mas é possível alterar esse tamanho por meio das propriedades dela.

Nem todo arquivo que é deletado é enviado para a lixeira. Por exemplo, um arquivo apagado de um disquete ou pendrive não são enviados para a lixeira do computador, no caso dos pendrives é criada uma espécie de lixeira dentro do próprio pendrive, mas isto depende do driver do dispositivo.

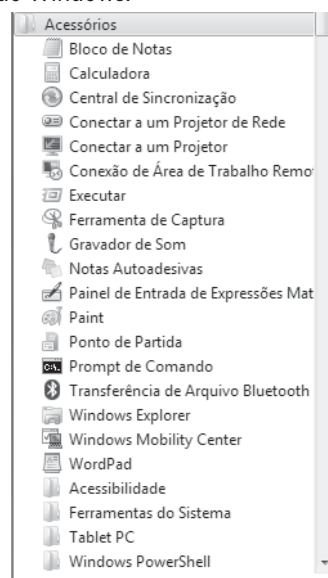
Por outro lado, toda forma de remoção de um arquivo, quando combinada com a tecla SHIFT pressionada, remove o arquivo ou pasta sem enviar para a lixeira, ou seja, é uma remoção permanente.

Painel de Controle

O Painel de Controle é o local onde são concentradas as opções de configuração do sistema Windows.

Acessórios

O Windows conta com um conjunto de acessórios que são programas de uso geral que auxiliam tarefas do usuário. São os acessórios do Windows:



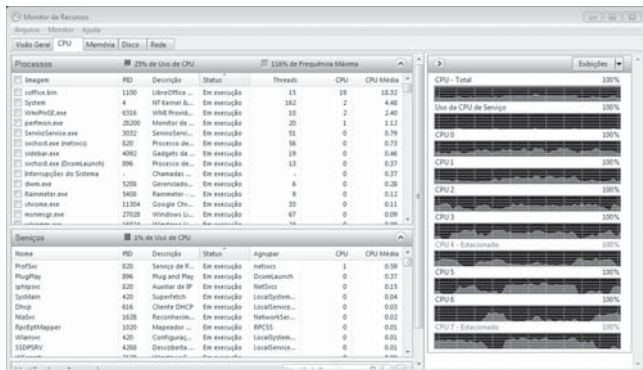
Ferramentas de Sistema

As Ferramentas de Sistema do Windows 7 têm sido muito cobradas nas últimas provas de concursos, por fornecerem um conjunto de opções e conceitos diferentes.

Nesta seção, faremos breves comentários sobre essas ferramentas e suas finalidades.

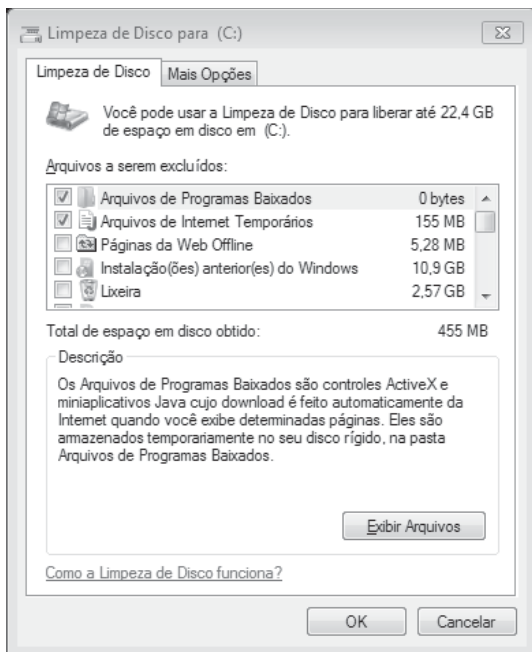
Monitor de Recursos

O Monitor de Recursos é uma ferramenta que nos permite verificar o desempenho do computador, visualizando o uso da memória e do processador, a banda de rede e o espaço em disco. A figura a seguir ilustra a visão do consumo do processador do meu computador no momento em que estava escrevendo este material. Na imagem são ilustrados até o CPU7, porque se trata de um processador i7 com 8 núcleos.



Limpeza de Disco

A Limpeza de Disco é uma ferramenta que permite limpar (apagar) os arquivos temporários do computador como forma de obter mais espaço livre. A figura a seguir ilustra a janela da Limpeza de Disco.



No Windows 7, além de se poder esvaziar a lixeira e apagar os arquivos temporários de navegação da Internet, existe a opção de apagar as miniaturas criadas quando arquivos de imagem são visualizados no Windows Explorer no modo de miniaturas (ícones grandes).

Desfragmentador

O Desfragmentador de Disco é a ferramenta de Sistema responsável por organizar os arquivos no disco, pois, com o tempo, usando o computador, copiamos, colamos, recorramos e movemos muitos arquivos criando fragmentos no HD. Um HD muito fragmentado se torna mais lento para ser lido.

O processo de Desfragmentação, por realizar uma leitura e escrita intensa no disco, torna-se um processo lento, portanto não se recomenda seu uso muito frequentemente. Deve-se obedecer a uma regularidade, mas nada exagerado.

Para que o desfragmentador seja executado, é necessário possuir espaço em disco. Caso não haja, será sugerido ao usuário que realize uma Limpeza de Disco a fim de liberar mais espaço.

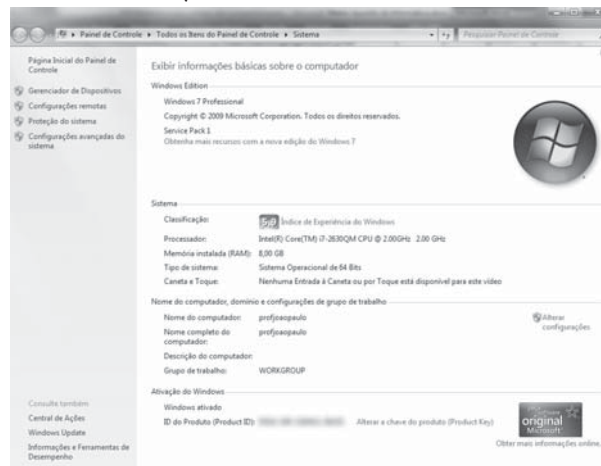
Ao final do processo, os dados estarão organizados, a maioria, de maneira contígua para serem acessados mais rapidamente, bem como será organizado o espaço livre em disco de forma que fique contínuo também para minimizar futuras fragmentações.

O Desfragmentador não corrige falhas de disco muito menos a Limpeza de Disco, essa tarefa é responsabilidade do ScanDisk.

Informações do Sistema

O recurso Informações do Sistema também pode ser acessado por meio das teclas de atalho (Windows) + Pause.

A janela de Informações do Sistema exibe dados sobre o usuário e sobre a chave de ativação do Windows. No caso do Windows 7, também é exibida uma avaliação do hardware por parte do sistema, além de informação do tamanho da memória RAM e do nome do processador. A figura a seguir mostra a janela das Informações sobre o Sistema.



Agendador de Tarefas

O Agendador de Tarefas permite que você agende tarefas automatizadas para que realizem ações em um horário específico ou quando um determinado evento ocorrer.

Transferência Fácil do Windows

O recurso de Transferência Fácil do Windows é uma ferramenta criada para copiar as configurações e preferências de um usuário em um computador e passá-las para outro, não necessitando ao usuário reconfigurar todas as suas preferências novamente quando trocar de computador.

Restauração do Sistema

A Restauração do Sistema permite retornar o estado do sistema a um ponto anterior no tempo, chamado de ponto de restauração, que é criado automaticamente pelo Windows quando um novo programa é instalado no sistema. Ele também pode ser criado manualmente pelo usuário.

A ferramenta restaura somente o sistema e a instalação dos programas. Os arquivos criados, alterados ou excluídos entre os pontos de restauração não são afetados, ou seja, a restauração do Sistema não recupera arquivos.

Tipos de Backup

Um backup, algumas vezes descrito como becape, nada mais é do que uma **cópia de segurança** dos dados. Essa cópia tem por finalidade manter os dados mais atuais salvos, de maneira que se porventura os dados originais sejam perdidos por falha ou exclusão, a perda não tenha um grande impacto, pois é possível restaurar a partir das versões salvas, minimizando assim a perda. Um backup não impede que os dados sejam acessados por terceiros.

Em um backup devem ser salvos os **dados do usuário**, ou seja, não é necessário, muito menos indicado, salvar os arquivos dos sistemas, como os que ficam na pasta Arquivos de Programas. Os dados devem ser salvos, preferencialmente, em outras unidades de armazenamento, diferentes de onde estão os dados originais como CD, DVD, BluRay, Pendrive, outro HD, disquetes e até mesmo fitas magnéticas.

A **frequência** de realização de uma cópia de segurança depende da importância dos dados, bem como da sua alteração, ou melhor, se os dados sofrem constante alteração, o backup deve ser realizado com maior regularidade. Já, se raramente sofrem alteração, a frequência de backup também cai.

Existem diversos tipos de backup, dos quais podemos destacar o **Backup Completo**, o **Backup Incremental** e o **Backup Diferencial**.

Backup Completo

Também chamado de Backup Total, é aquele em que todos os dados são salvos em uma única cópia de segurança. Ele é indicado para ser feito com menor frequência, pois é o mais demorado para ser processado como também para ser recuperado. Contudo, localizar um arquivo fica mais fácil, já que se tem apenas uma cópia dos dados.

Backup Incremental

Neste tipo de backup, são salvos apenas os dados que foram alterados após a última cópia de segurança realizada. Esse procedimento é mais rápido de ser processado, porém, leva mais tempo para ser restaurado, pois envolve restaurar todos os backups anteriores. Os arquivos criados são menores do que os gerados pelo backup diferencial.

Backup Diferencial

Este procedimento de backup grava os dados alterados desde o último backup completo; assim, no próximo backup diferencial, somente são salvos os dados modificados desde o último backup completo. No entanto, esse becape é mais lento de ser processado do que o incremental, porém é mais rápido de ser restaurado, pois é necessário apenas restaurar o último backup completo e o último backup diferencial.

6. Sistema Windows 10

O Windows 10 é um sistema operacional da Microsoft lançado em 29 de julho de 2015. Essa versão trouxe inúmeras no-

vidades, principalmente, por conta da sua portabilidade para celulares e também tablets.

Requisitos Mínimos

Para instalar o Windows 10, o computador deve possuir no mínimo 1 GB de memória RAM para computadores com processador 32 bits de 1GHz, e 2GB de RAM para processadores de 32bits de 1GHz. Todavia, recomenda-se um mínimo de 4GB.

A versão 32 bits do Windows necessita, inicialmente, de 16GB de espaço livre em disco, enquanto o Windows 64 bits utiliza 20GB. A resolução mínima recomendada para o monitor é de 1024x768.

Novidades

O Windows 10 nasce com a promessa de ser o último Windows lançado pela Microsoft. Isso não significa que não será atualizado. A proposta da Microsoft é não lançar mais versões, a fim de tornar as atualizações mais constantes, sem a necessidade de aguardar para atualizar junto de uma versão enumerada. Com isso, ao passar dos anos, a empresa espera não usar mais a referência Windows 10, mas apenas Windows.

O novo sistema trouxe inúmeras novidades como também alguns retrocessos.

O objetivo do projeto do novo Windows foi baseado na interoperabilidade entre os diversos dispositivos como tablets, smartphones e computadores, de modo que a integração seja transparente, sem que o usuário precise, a cada momento, indicar o que deseja sincronizar.

A barra Charms, presente no Windows 8 e 8.1, foi removida, e a tela inicial foi fundida ao botão (menu) Iniciar.

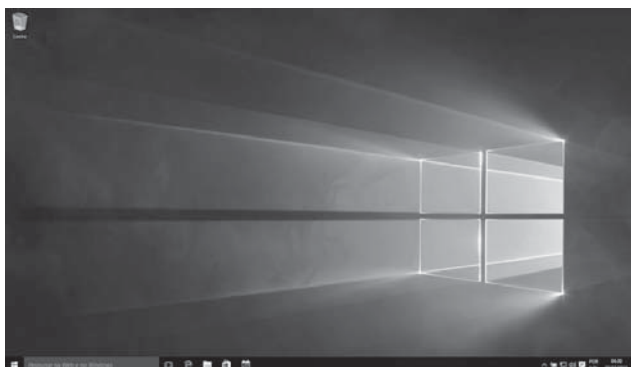
Algumas outras novidades apresentadas pela Microsoft são:

- Xbox Live e o novo Xbox app que proporcionam novas experiências de jogo no Windows 10. O Xbox, no Windows 10, permite que jogadores e desenvolvedores acessem à rede de jogos do Xbox Live, tanto nos computadores Windows 10 quanto no Xbox One. Os jogadores podem capturar, editar e compartilhar seus melhores momentos no jogo com Game DVR, e disputar novos jogos com os amigos nos dispositivos, conectando a outros usuários do mundo todo. Os jogadores também podem disputar jogos no seu computador, transmitidos por stream diretamente do console Xbox One para o tablet ou computador Windows 10, dentro de casa.
- Sequential Mode: em dispositivos 2 em 1, o Windows 10 alterna facilmente entre teclado, mouse, toque e tablet. À medida que detecta a transição, muda convenientemente para o novo modo.
- Novos apps universais: o Windows 10 oferece novos aplicativos de experiência, consistentes na sequência de dispositivos, para fotos, vídeos, música, mapas, pessoas e mensagens, correspondência e calendário. Esses apps integrados têm design atualizado e uniformidade de app para app e de dispositivo para dispositivo. O conteúdo é armazenado e sincroniza-

do por meio do OneDrive, e isso permite iniciar uma tarefa em um dispositivo e continuá-la em outro.

Área de Trabalho

A barra de tarefas do Windows 10 apresenta como novidade a busca integrada.



Cortana

Tal recurso opera junto ao campo de pesquisa localizado na barra de tarefas do Windows.

Está é uma ferramenta de execução de comandos por voz. Porém, ainda não conta com versão para o Português do Brasil. Outro ponto importante é a privacidade, pois tal ferramenta guarda os dados.

Continue de onde Parou

Tal característica, presente no Windows 10, permite uma troca entre computador – tablet – celular, sem que o usuário tenha de salvar os arquivos e os enviar para os aparelhos; o próprio Windows se encarrega da sincronização.

Ao abrir um arquivo, por exemplo, em um computador e editá-lo, basta abri-lo em outro dispositivo, de modo que as alterações já estarão acessíveis (a velocidade e disponibilidade dependem da velocidade da conexão à Internet).

Desbloqueio Imediato de Usuário

Trata-se de um recurso disponível, após a atualização do Windows, que permite ao usuário que possua *webcam*, devidamente instalada, usar uma forma de reconhecimento facial para *logar* no sistema, sem a necessidade de digitar senha.

Múltiplas Áreas de Trabalho

Uma das novidades do Windows 10 é a possibilidade de manipular “múltiplas Áreas de Trabalho”, uma característica que já estava há tempos presente no Linux e no MacOS. Ao usar o atalho Windows + Tab, é possível criar uma nova Área de Trabalho e arrastar as janelas desejadas para ela.

Botão Iniciar

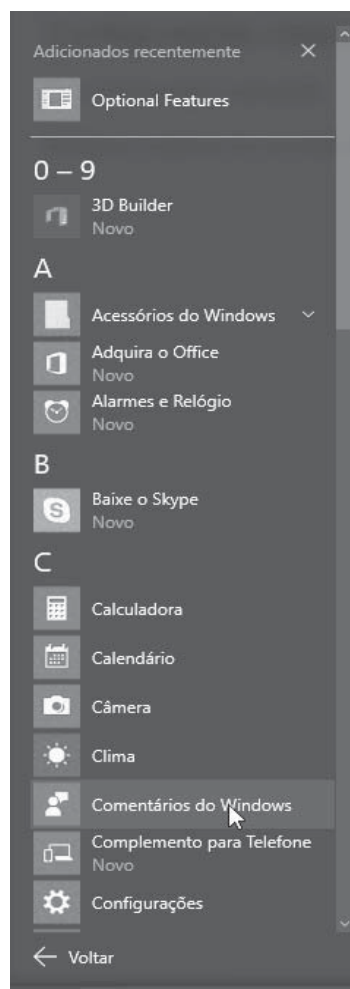
Com essa opção em exibição, ao arrastar o mouse ligeiramente para baixo, são listados os programas abertos pela tela inicial. Programas abertos dentro do desktop não aparecem na lista, conforme ilustrado a seguir:



Aplicativos

Os aplicativos podem ser listados clicando-se no botão

 Todos os aplicativos presente na parte inferior do Botão Iniciar, mais à esquerda.



Acessórios

O Windows 10 reorganizou seus acessórios ao remover algumas aplicações para outro grupo (sistema do Windows).

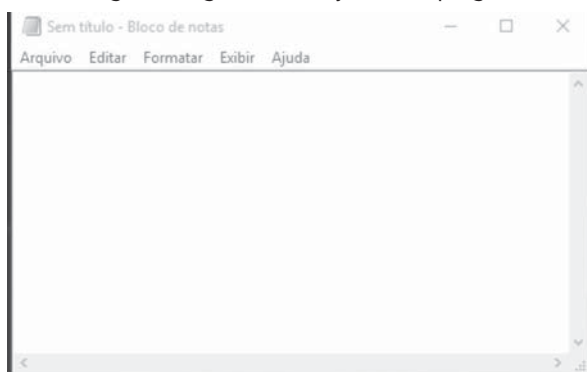


Os aplicativos listados como acessórios são, efetivamente:

- ▶ Bloco de Notas.
- ▶ Conexão de Área de Trabalho Remota.
- ▶ Diário do Windows.
- ▶ Ferramenta de Captura.
- ▶ Gravador de Passos.
- ▶ Internet Explorer.
- ▶ Mapa de Caracteres.
- ▶ Notas Autoadesivas.
- ▶ Painel de Entrada de Expressões Matemáticas.
- ▶ Paint.
- ▶ Visualizador XPS.
- ▶ Windows Fax and Scan.
- ▶ Windows Media Player.
- ▶ Wordpad.

Bloco de Notas

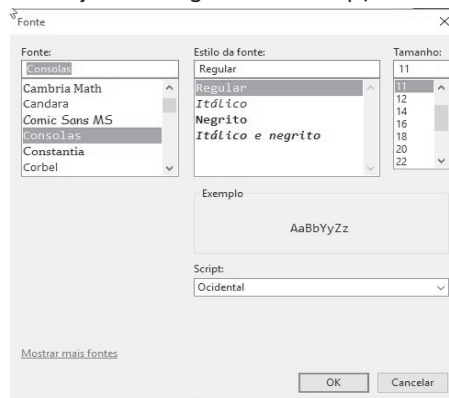
O Bloco de Notas é um editor de texto simples, e apenas texto, ou seja, não aceita imagens ou formatações muito avançadas. A imagem a seguir ilustra a janela do programa.



Contudo, são possíveis algumas formatações de fonte:

- ▶ Tipo/nome da fonte;
- ▶ Estilo de fonte (Negrito Itálico);
- ▶ Tamanho da fonte.

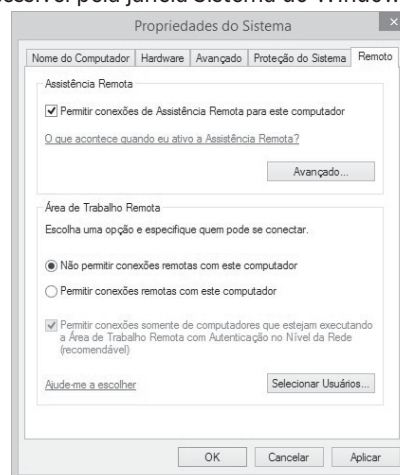
Atenção, pois a cor da fonte não é uma opção de formatação presente. A janela a seguir ilustra as opções.



Conexão de Área de Trabalho Remota

A conexão remota do Windows não fica ativa por padrão, por questões de segurança.

Para habilitar a conexão, é necessário abrir a janela de configuração das Propriedades do Sistema, ilustrada a seguir. Tal opção é acessível pela janela Sistema do Windows.



A conexão pode ser limitada à rede por restrição de autenticação em nível de rede, ou pela Internet usando contas de e-mail da Microsoft.

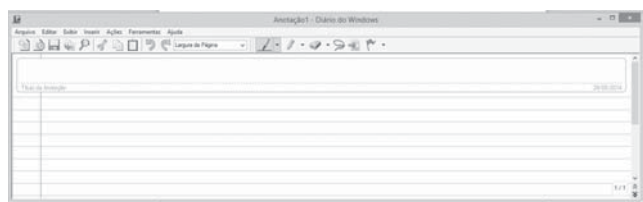
A figura a seguir ilustra a janela da Conexão de Área de Trabalho Remota.



Diário do Windows

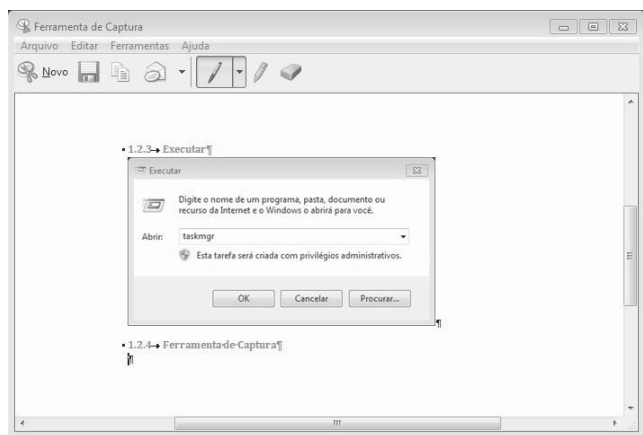
A ferramenta Diário do Windows é uma novidade no Windows 8. Ela permite que o usuário realize anotações como em um caderno.

Os recursos de formatação são limitados, de modo que o usuário pode escrever manuscritamente ou por meio de caixas de texto.



Ferramenta de Captura

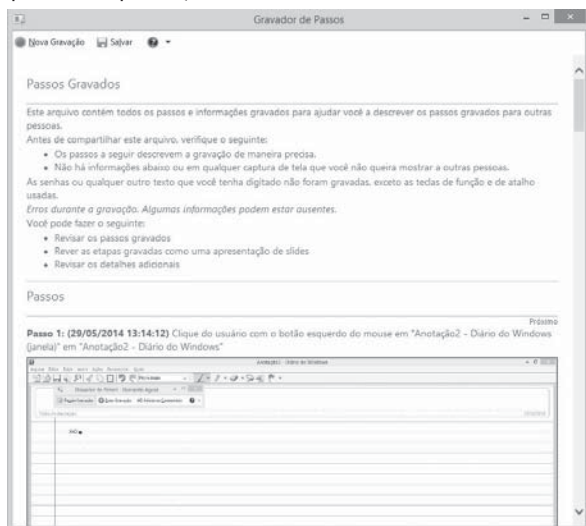
A ferramenta de captura, presente desde o Windows 7, permite a captura de partes da tela do computador. Para tanto, basta selecionar a parte desejada usando o aplicativo.



Gravador de Passos

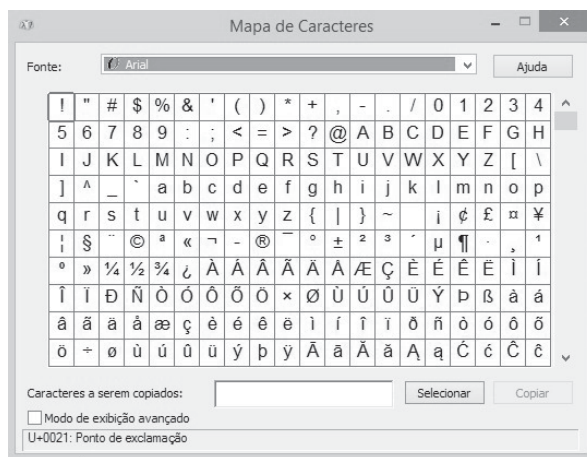
O Gravador de Passos é um recurso novo do Windows 8, muito útil para atendentes de suporte que precisam apresentar o *passo a passo* das ações que um usuário precisa executar para obter o resultado esperado.

A figura a seguir ilustra a ferramenta com um passo gravado para exemplificação.



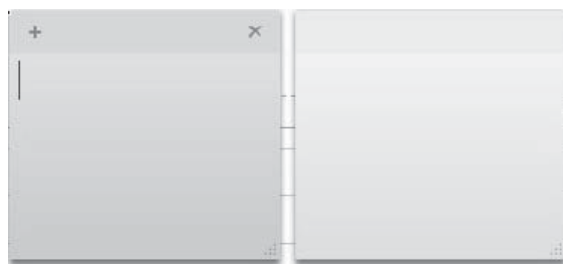
Mapa de Caracteres

Frequentemente, faz-se necessário utilizar alguns símbolos diferenciados. Esses símbolos são chamados de caracteres especiais. O Mapa de Caracteres permite listar os caracteres não presentes no teclado para cada fonte instalada no computador e copiá-los para a área de transferência do Windows.



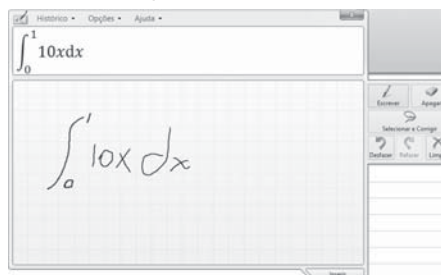
Notas Autoadesivas

Por padrão, as notas autoadesivas são visíveis na Área de Trabalho, elas se parecem com Post its.



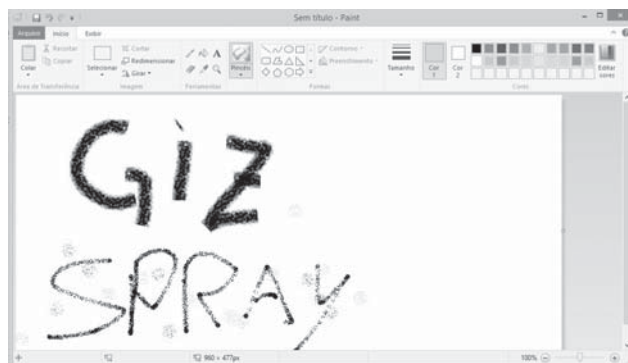
Painel de Entrada de Expressões Matemáticas

Esta ferramenta possibilita o usuário de desenhar, utilizando o mouse ou outro dispositivo de inserção como *tablet canetas*, fórmulas matemáticas como integrais e somatórios, e ainda colar o resultado produzido em documentos.



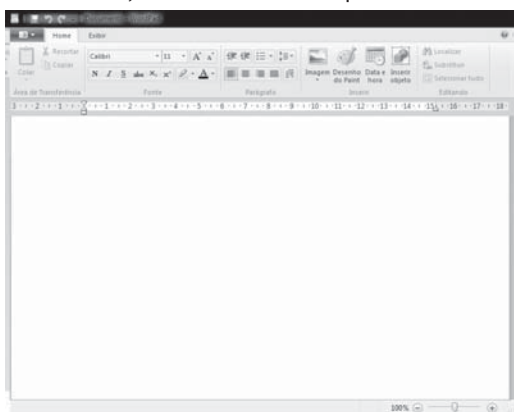
Paint

O tradicional editor de desenho do Windows, que salva seus arquivos no formato PNG, JPEG, JPG, GIF, TIFF e BMP (Bitmap), não sofreu mudanças em comparação com a versão presente no Windows 7.



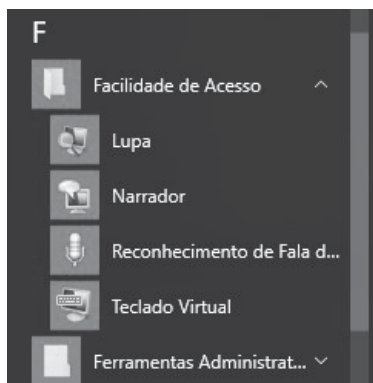
WordPad

É um editor de texto que faz parte do Windows, ao contrário do MS Word, com mais recursos que o Bloco de Notas.



Facilidade de Acesso

Anteriormente conhecida como **ferramentas de acessibilidade**, são recursos que têm por finalidade auxiliar pessoas com dificuldades para utilizar os métodos tradicionais de interação com o computador.



Lupa

Ao utilizar a lupa, pode-se ampliar a tela ao redor do ponteiro do mouse, como também é possível usar metade da tela do computador exibindo a imagem ampliada da área próxima ao ponteiro.

Narrador

O narrador é uma forma de leitor de tela que lê o texto das áreas selecionadas com o mouse.

Teclado Virtual

É preciso ter muito cuidado para não confundir o teclado virtual do Windows com o teclado virtual usado nas páginas de Internet Banking.



Outras ferramentas

O Windows 10 separou algumas ferramentas a mais que o Windows 8, tais como a calculadora e o calendário.

Calculadora

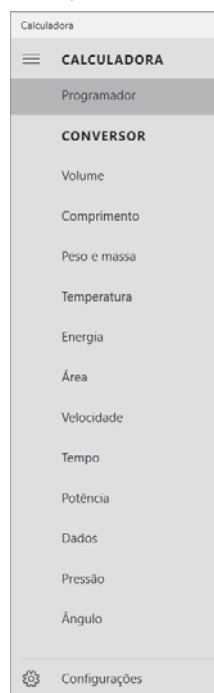
A calculadora do Windows 10 deixa de ser associada aos acessórios. Outra grande mudança é o fato de que sua janela pode ser redimensionada, bem como perde um modo de exibição, sendo eles:

- ▷ Padrão;
- ▷ Científica;
- ▷ Programador;

Respectivamente ilustradas a seguir.



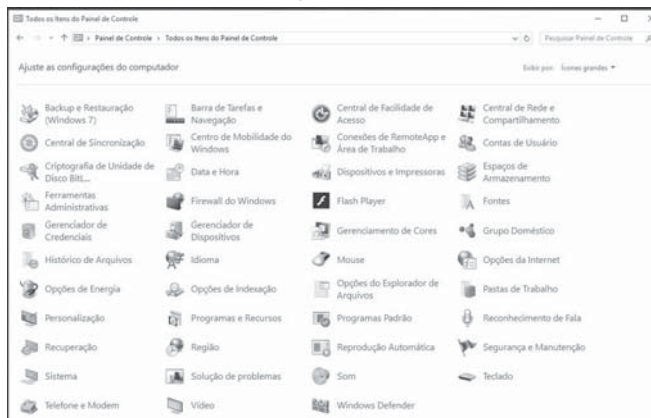
A calculadora do Windows 10 apresenta inúmeras opções de conversões de medidas, conforme ilustrado a seguir.



Painel de Controle

O Painel de Controle do Windows é o local onde se encontram as configurações do sistema operacional Windows.

Ele pode ser visualizado em dois modos: ícones ou categorias. As imagens a seguir representam, respectivamente, o modo ícones e o modo categorias.



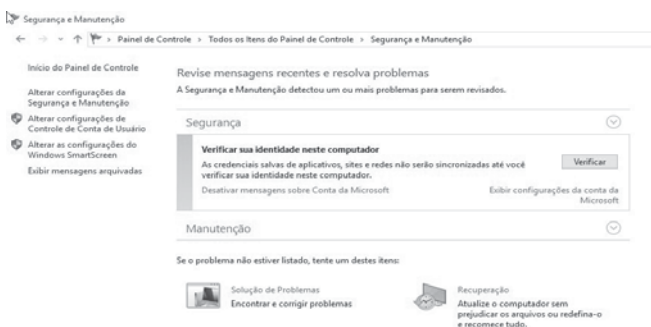
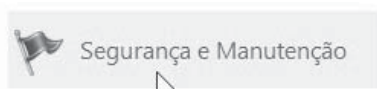
No modo **Categorias**, as ferramentas são agrupadas de acordo com sua similaridade, como na categoria Sistema e Segurança, que envolve o Histórico de Arquivos e a opção Corrigir Problemas.

A opção para remover um programa possui uma categoria exclusiva chamada de Programas.

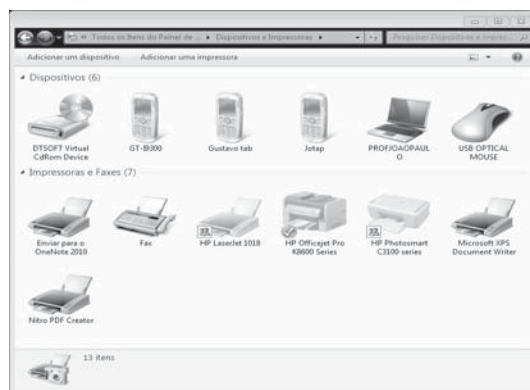
Na categoria Relógio, Idioma e Região, temos acesso às opções de configuração do idioma padrão do sistema. Por consequência, é possível também o acesso às unidades métricas e monetárias, como também alterar o *layout* do teclado ou botões do mouse.

Algumas das configurações também podem ser realizadas pela janela de configurações acessível pelo botão Iniciar.

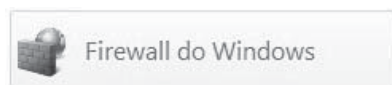
Segurança e Manutenção



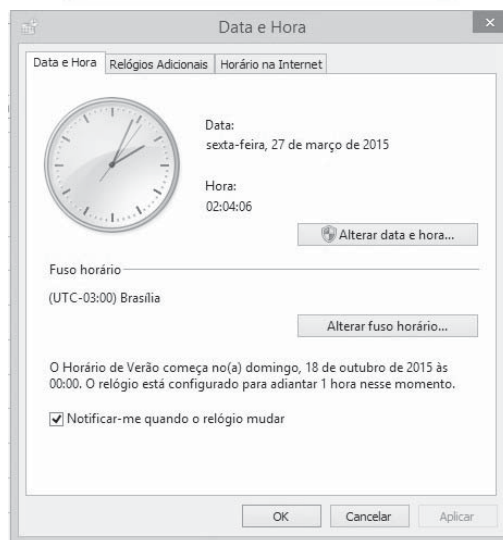
Dispositivos e Impressoras



Firewall do Windows



Data e Hora

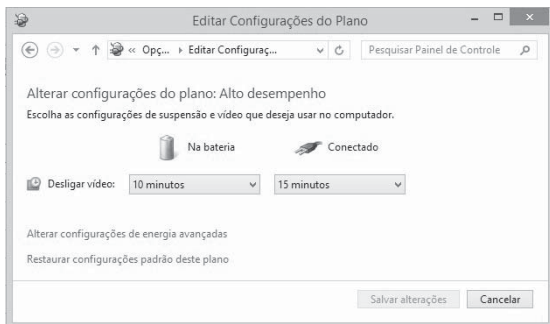
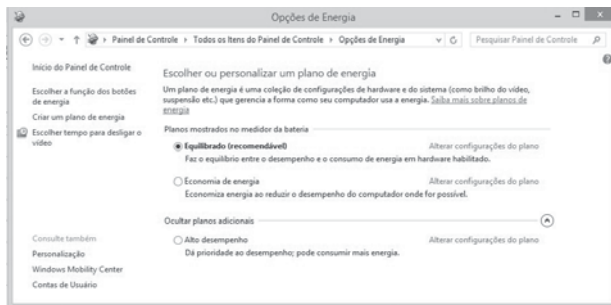


Contas de Usuário

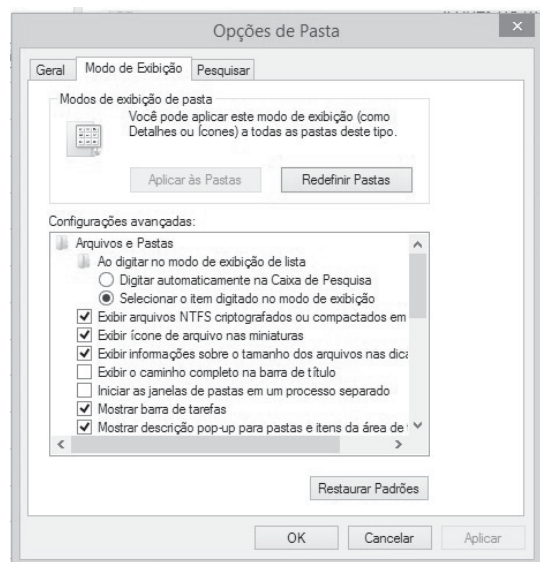
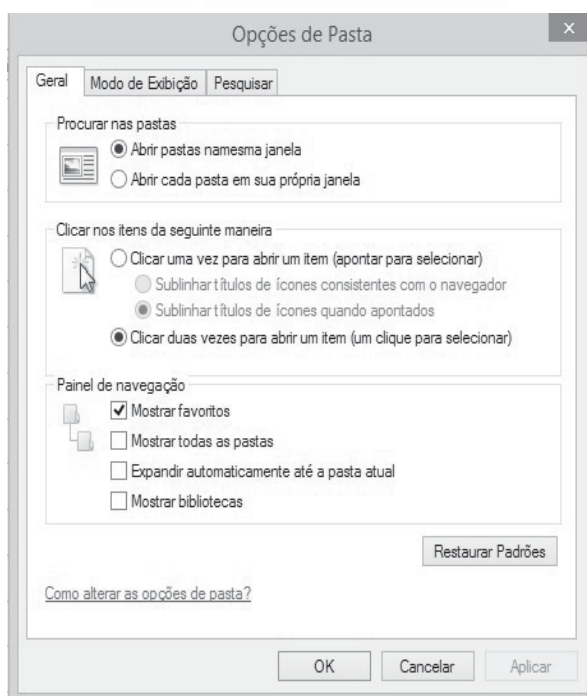




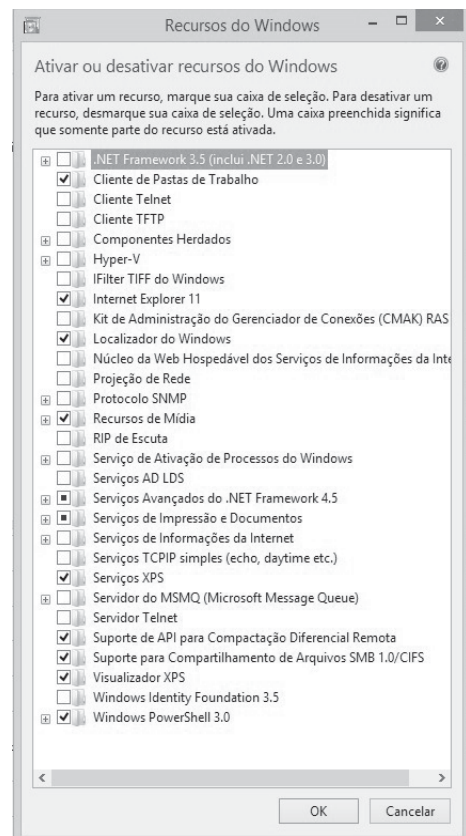
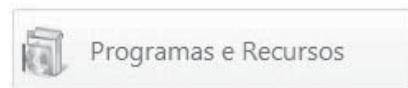
Opções de Energia



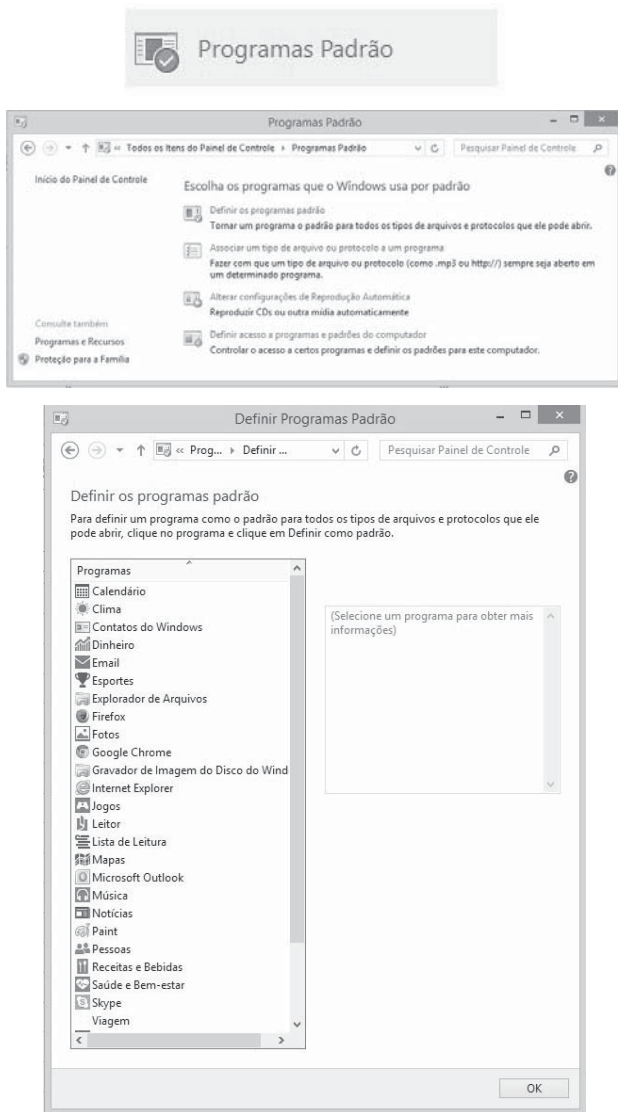
Opções do Explorador de Arquivos



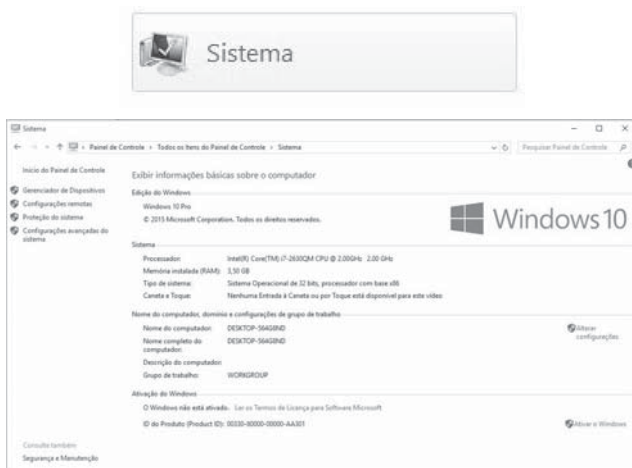
Programas e Recursos



Programas Padrão

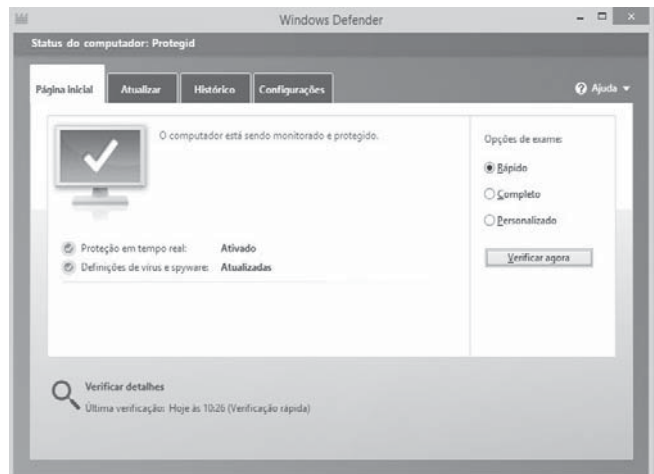
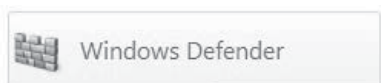


Sistema



Windows Defender

No Windows 8, o Windows Defender passou a ser também antivírus além de ser antispware.



Estrutura de Diretórios

Uma estrutura de diretórios é como o Sistema Operacional organiza os arquivos, separando-os de acordo com sua finalidade.

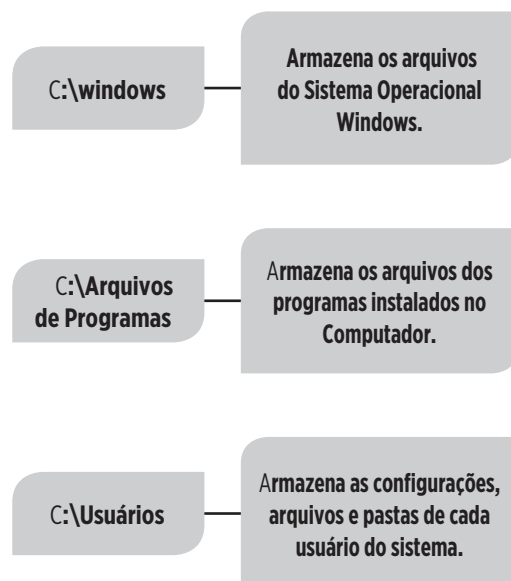
O termo **diretório** é um sinônimo para **pasta**, que se diferencia apenas por ser utilizado, em geral, quando se cita alguma pasta **Raiz** de um dispositivo de armazenamento ou partição.

Quando citamos o termo Raiz, estamos fazendo uma alusão a uma estrutura que se parece com uma árvore que parte de uma raiz e cria vários galhos, que são as pastas, e as folhas dessa árvore são os arquivos.

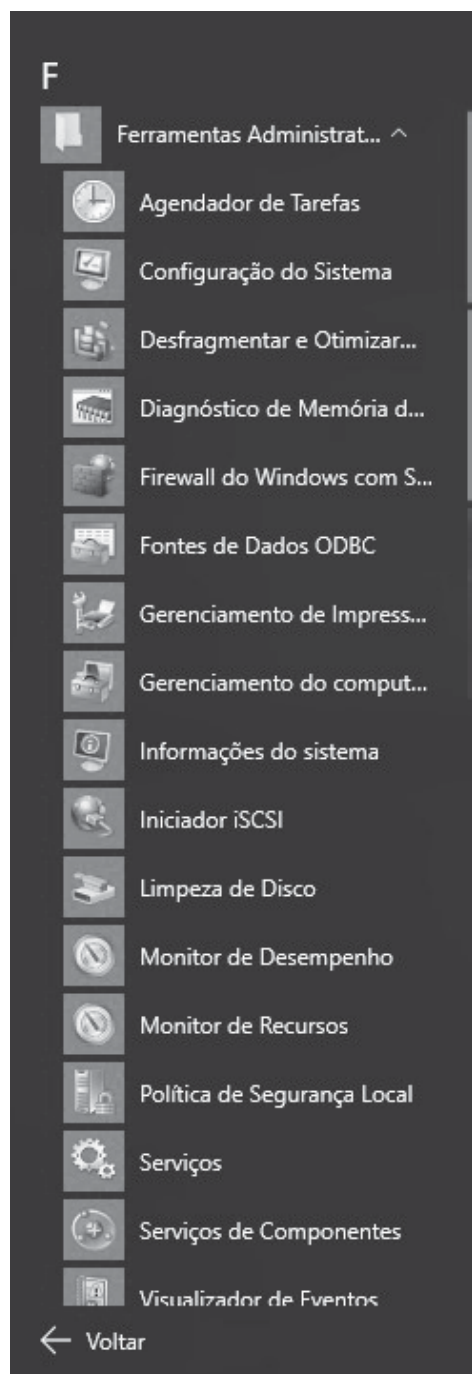
Dessa maneira, observamos que o **diretório Raiz do Windows** é o diretório **C:** ou **C:** enquanto que o **diretório Raiz do Linux** é o **/**.

Podemos ser questionados com relação à equivalência dos diretórios do Windows em relação ao Linux.

Principais Diretórios Windows

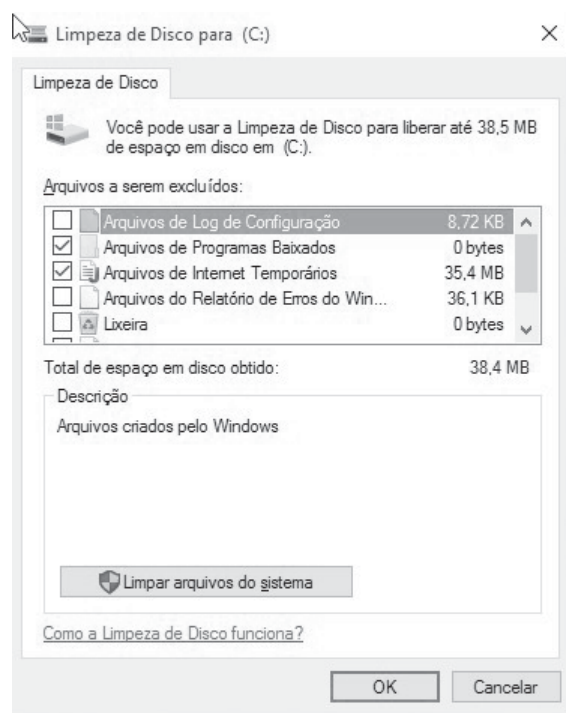
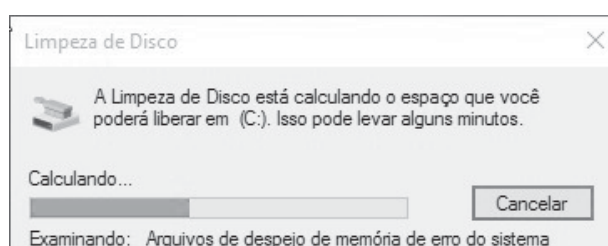


Ferramentas Administrativas



Limpeza de Disco

Apaga os arquivos temporários, como, por exemplo, arquivos da Lixeira, da pasta Temporários da Internet e, no caso do Windows, a partir da versão Vista, as miniaturas.



Lixeira

A capacidade da Lixeira do Windows é calculada. Assim, para HDs de até 40GB, a capacidade é de 10%. Todavia, para discos rígidos maiores que 40GB, o cálculo não é tão direto. Vamos a um exemplo: caso um HD possua o tamanho de 200GB, então é necessário descontar 40GB, pois até 40GB a lixeira possui capacidade de 10%; assim, sobram 160GB. A partir desse valor, deve-se calcular mais 5%, ou seja, 8GB. Com isso, a capacidade total da lixeira do HD de 200GB fica com $4GB + 8GB = 12GB$.

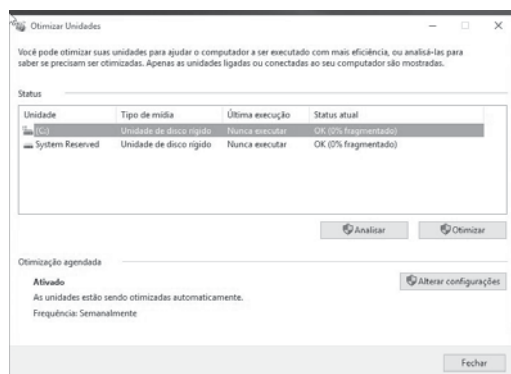
É importante, ainda, destacar que a capacidade da lixeira é calculada para cada unidade de armazenamento. Desse modo, se um HD físico de 500GB estiver particionado, é necessário calcular separadamente a capacidade da lixeira para cada unidade.

A Lixeira é um local, e não uma pasta. Ela lista os arquivos que foram excluídos, porém nem todos arquivos excluídos vão para a Lixeira. Vejamos a lista de situações em que um arquivo não será movido para a lixeira:

- arquivos maiores do que a capacidade da Lixeira;
- arquivos que estão compartilhados na rede;
- arquivos de unidades removíveis;
- arquivos que foram removidos de forma permanente pelo usuário.

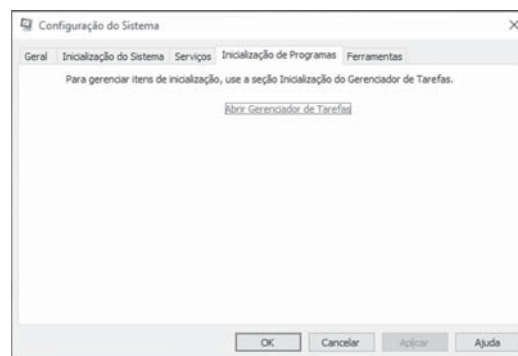
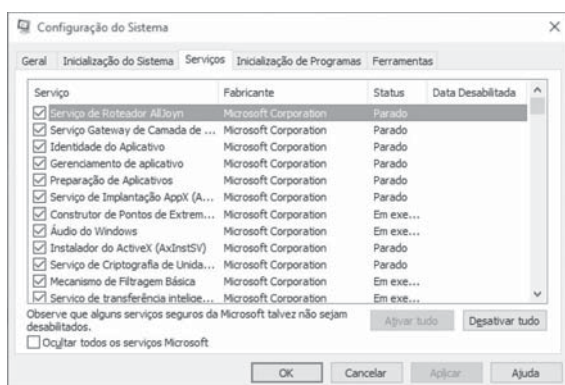
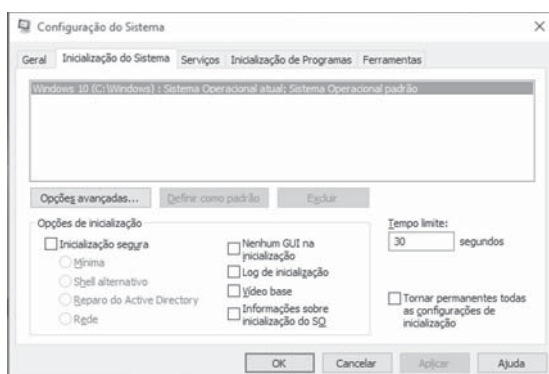
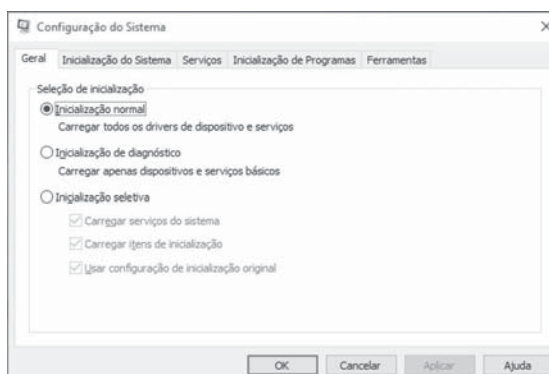
Desfragmentar e Otimizar Unidades

É responsabilidade do Desfragmentador organizar os dados dentro do HD de forma contínua/contígua para que o acesso às informações em disco seja realizado mais rapidamente.



Configuração do Sistema

A Configuração do Sistema é também acessível ao ser digitado o comando **msconfig** na janela Executar. Permite configurar quais serviços serão carregados com o Sistema. No entanto, para configurar quais programas serão carregados junto com o sistema operacional, deve-se proceder ao acesso pelo Gerenciador de Tarefas.

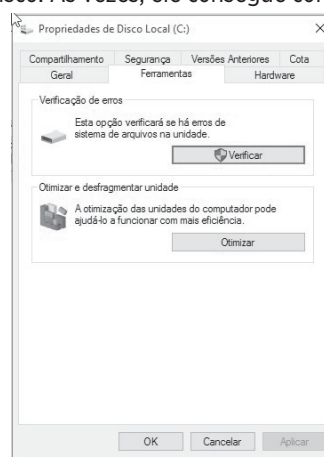


Monitor de Recursos

Permite monitorar os recursos do computador e qual o uso que está sendo realizado.

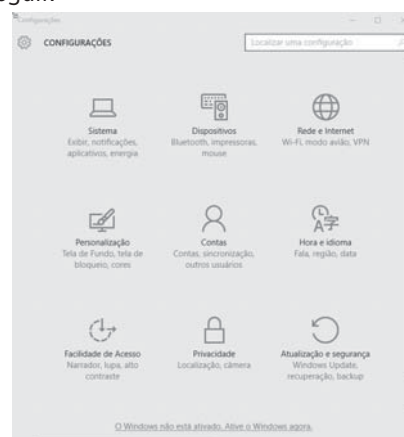
ScanDisk

O ScanDisk é o responsável por verificar o HD em busca de falhas de disco. Às vezes, ele consegue corrigi-las.



Configurações

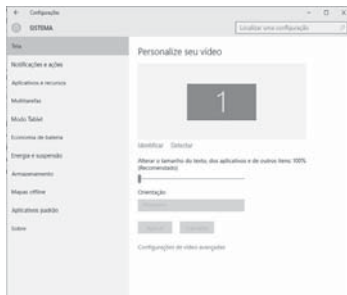
Uma novidade do Windows 10 é a opção Configurações, presente no Botão Iniciar, que apresenta uma estrutura similar ao Painel de Controle, inclusive realizando a separação por categorias de ferramentas, conforme ilustra a figura a seguir.



Opção Sistema

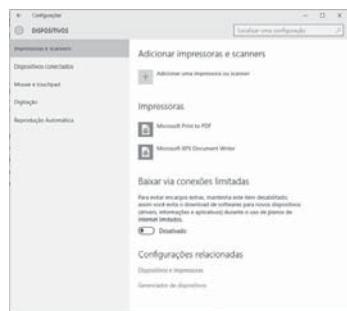
Nesta opção, são apresentadas as ferramentas de configuração de resolução de tela, definição de monitor principal (caso possua mais de um), modos de gestão de energia (mais utilizados em notebooks).

Também é possível encontrar a opção Mapas Offline, que permite o download de mapas para a pesquisa e o uso por GPS, principalmente usado em dispositivos móveis ou dotados de GPS.



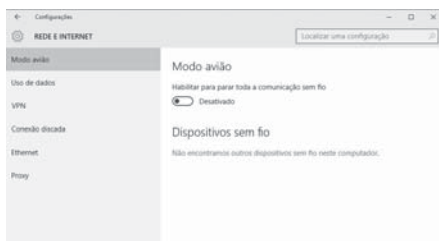
Opção Dispositivos

A opção Dispositivos lista os dispositivos que foram instalados em algum momento no sistema, como as impressoras.



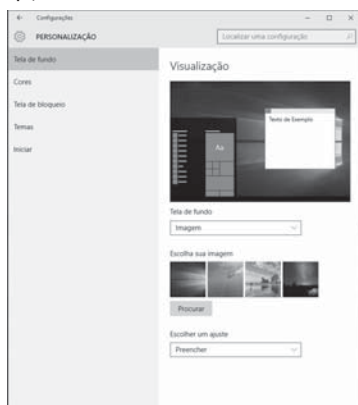
Opção Rede e Internet

Para configurar rapidamente o proxy de uma rede, ou ativar/desativar a wi-fi, a opção Rede e Internet oferece tais opções com facilidade, inclusive a opção para configurar uma VPN.

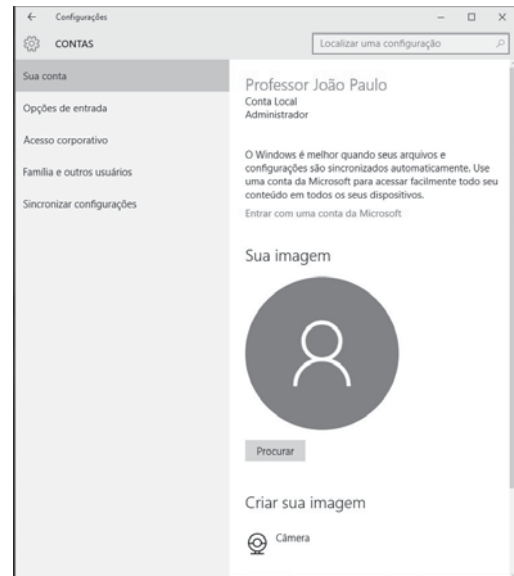


Opção Personalização

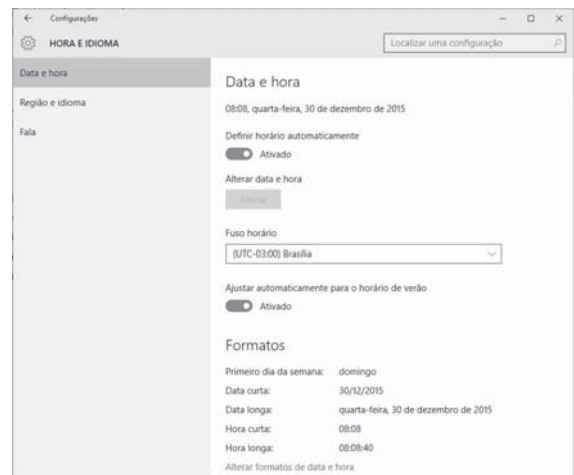
Para personalizar os temas de cores da Área de Trabalho do Windows e os papéis de parede, a opção de personalização pode ser acessada pelas Configurações. Também é possível clicar com o botão direito do mouse sobre uma área vazia da Área de Trabalho e selecionar a opção Personalizar.



Opção Contas

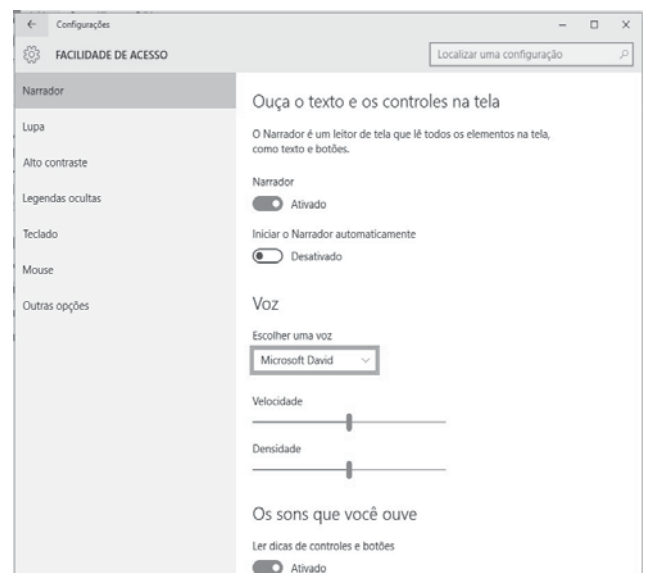


Opção Hora e Idioma

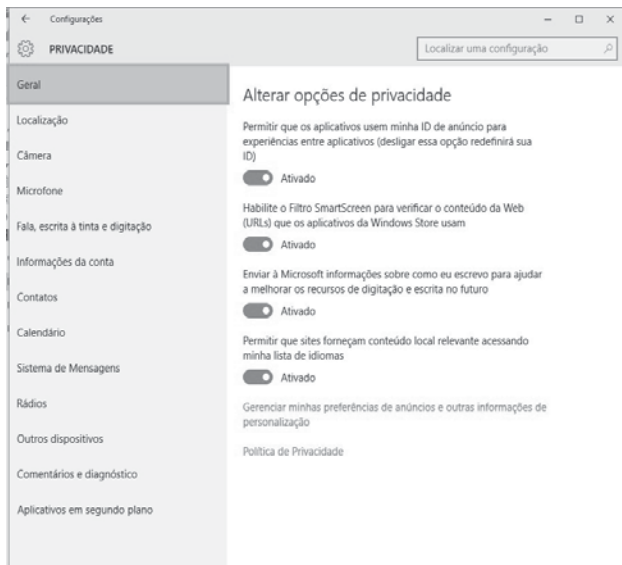


Opção Facilidade de Acesso

Além de contar com as ferramentas para acessibilidade, é possível configurar algumas características com Alto Contraste para melhorar o acesso ao uso do computador.



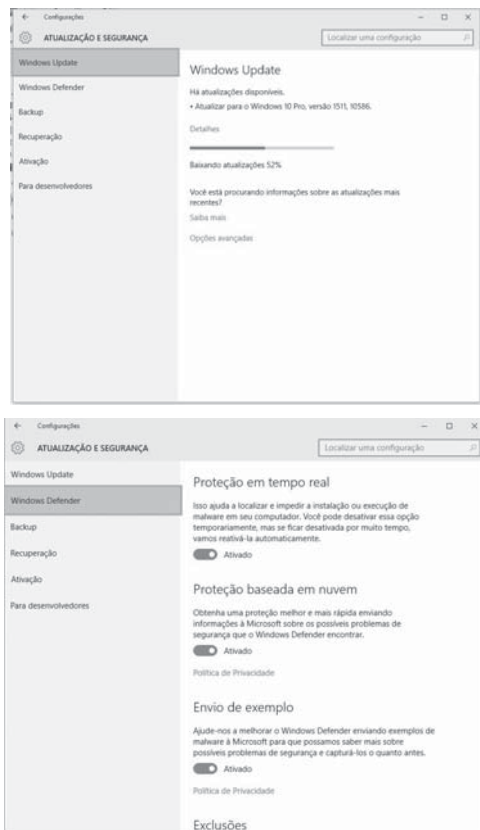
Opção Privacidade



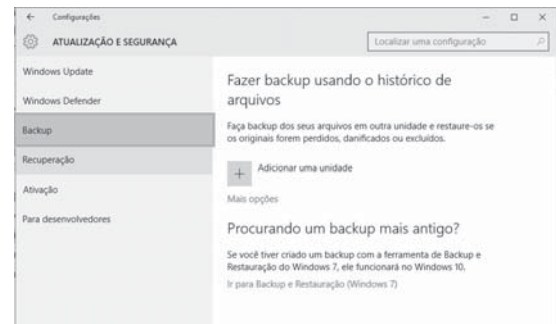
Opção Atualização e Segurança

A opção Atualização e Segurança talvez seja uma das principais opções da janela de configurações, pois, como necessidade mínima para a segurança, o Sistema Operacional deve estar sempre atualizado, assim como precisa possuir um programa antivírus que também esteja atualizado.

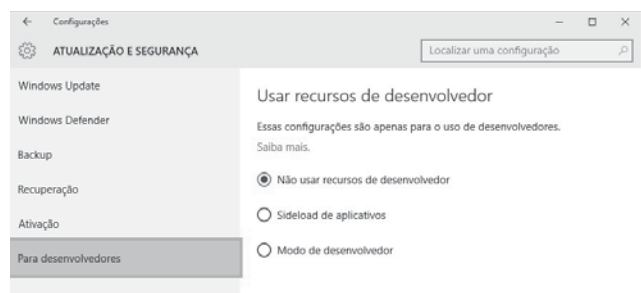
Vale lembrar que a realização periódica de backups também é considerada como um procedimento de segurança.



O Windows 10 realiza o backup dos arquivos usando a ferramenta Histórico de Arquivos (conforme ilustra a figura a seguir), embora ainda permita realizar backups como no Windows 7.



A opção **Para desenvolvedores** é uma novidade do Windows que assusta alguns usuários desavisados, pois, ao tentarem instalar algum aplicativo que não seja originário da Loja da Microsoft, não logram êxito. Esse impedimento ocorre por segurança. De qualquer forma, para poder instalar aplicativos “externos”, basta selecionar a opção **Sideload** ou **Modo Desenvolvedor**.

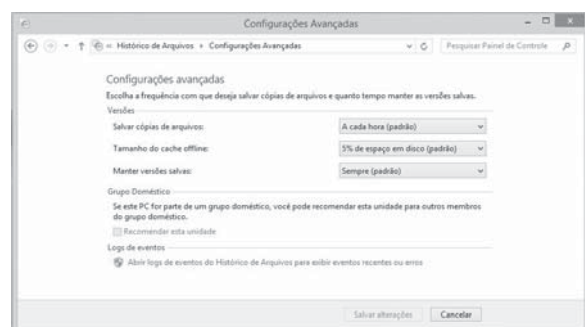


Backup no Windows 10

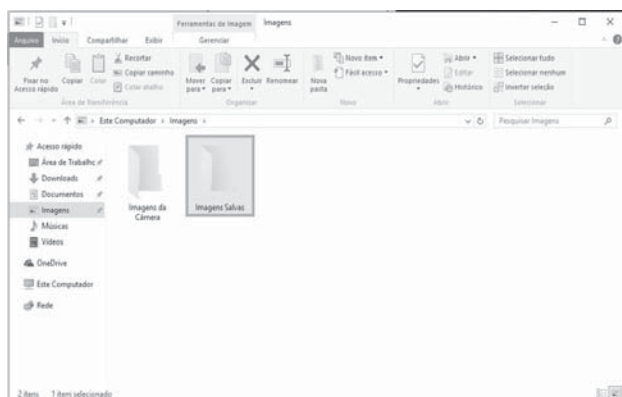
Um backup consiste em uma cópia de segurança dos **Arquivos**, que deve ser feita periodicamente, preferencialmente em uma unidade de armazenamento separada do computador.

Apesar do nome **cópia de segurança**, um backup não impede que os dados sejam acessados por outros usuários. Ele é apenas uma salvaguarda dos dados para amenizar os danos de uma perda.

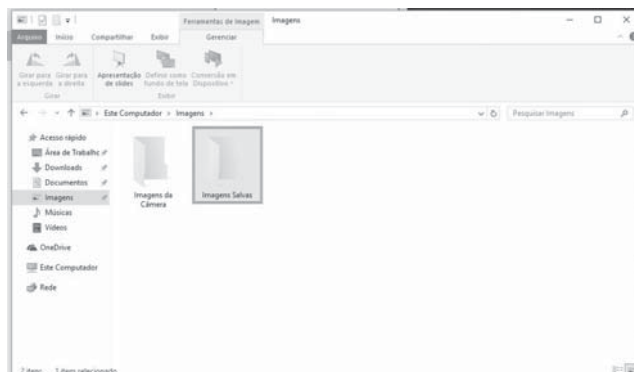
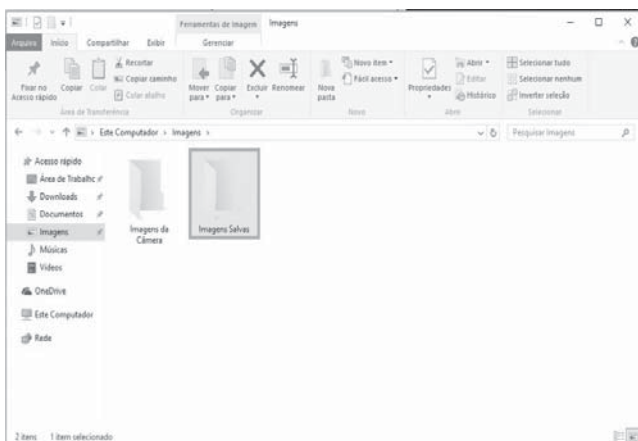
No Windows 8 e Windows 10, o backup é gerenciado pelo Histórico de Arquivos, ilustrado a seguir.



Ao selecionar arquivos ou pastas de determinados tipos, como imagens, algumas guias são exibidas como ilustra a série de figuras a seguir.



É possível notar que há opções específicas para facilitar o compartilhamento dos arquivos e pastas.



7. BrOffice Writer — Editor de Texto

Formatos de Arquivos

Quando se fala nos editores do BrOffice (Libre Office), devemos conhecer seus formatos de arquivos padrões, ou seja, o formato com o qual será salvo um arquivo ao acionar a opção **Salvar Como**.

A suíte de aplicativos como um todo possui um formato genérico ODF (Open Document File – Formato de Documento Aberto). Assim, é possível no editor de texto, salvar neste formato, bem como no Calc e Impress.

No entanto, o formato específico do Writer é o ODT (*Open Document Text*). As provas costumam relacionar os formatos com as versões dos editores. Então, vale lembrar que o Word

2003 não consegue trabalhar com esse formato de arquivo. Mas, pelo Writer, é possível salvar um documento de modo que ele possa ser aberto pelo Word 2003, ou seja, é possível salvar nos formatos DOC e DOCX. Em relação ao Word 2007 e 2010, por padrão, esses programas conseguem abrir e salvar arquivos no formato ODT.

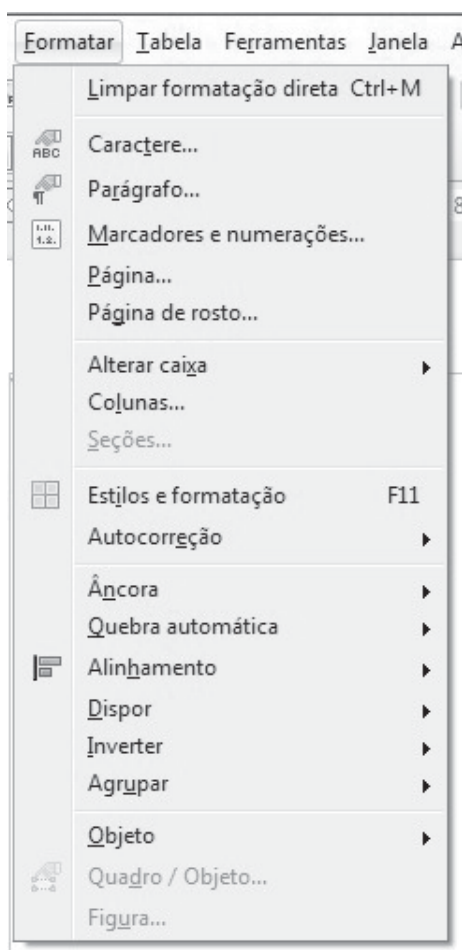
Formatação de Texto

A principal finalidade do Writer é editar textos. Portanto, suas principais ferramentas são para a formatação de documentos. Podemos encontrar essas opções de formatação por meio de quatro caminhos:

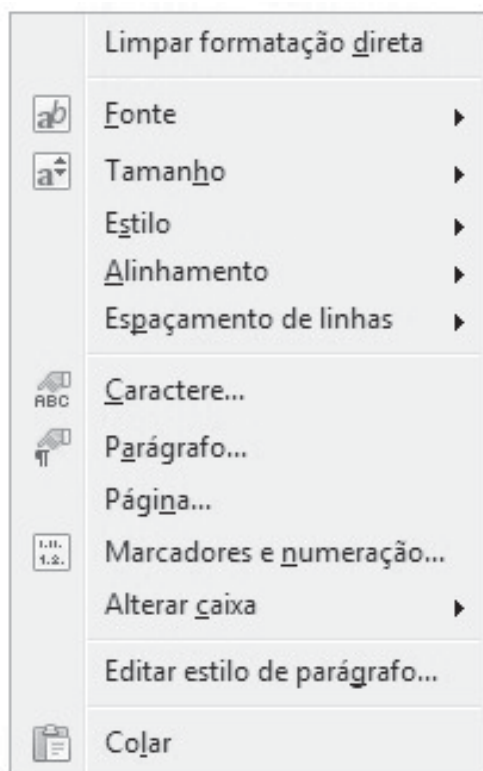
- **Barra de Ferramentas de Formatação**



- Menu Formatar



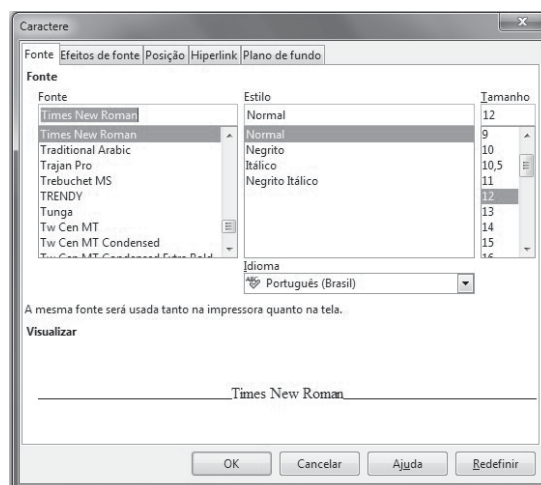
- Atalhos
- Botão Direito do Mouse



Menu Formatar

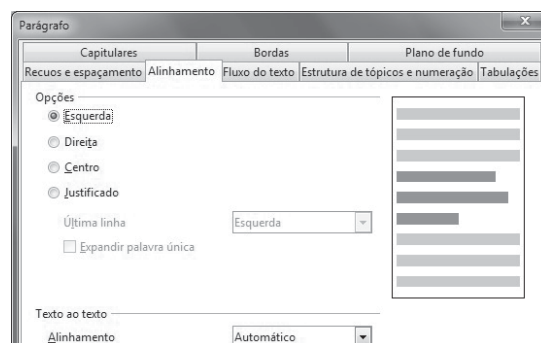
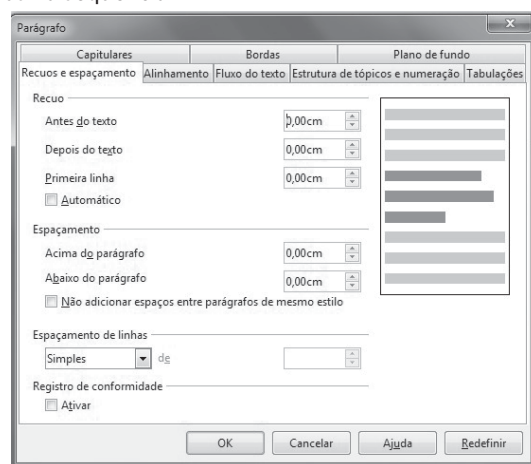
Caractere

Ao acionar esta opção, será aberta a janela ilustrada a seguir, por meio da qual podemos formatar as propriedades de fonte, como tipo/nome, estilo e tamanho e, pela aba Efeitos de Fonte, alterar a cor da fonte.



Parágrafo

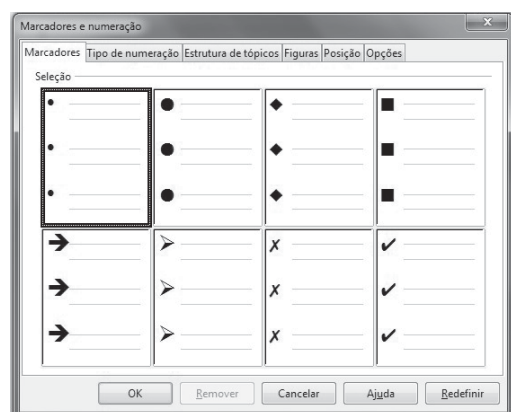
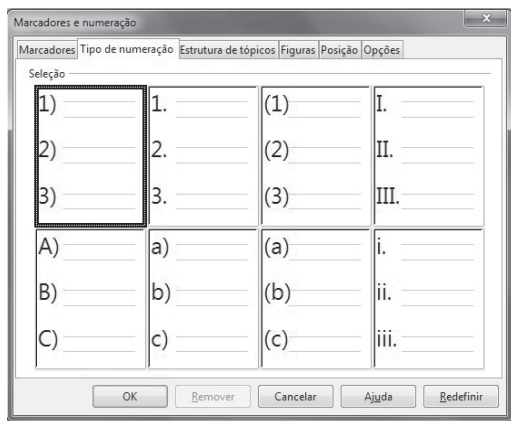
As propriedades de Parágrafo englobam opções como recuos, espaçamento e alinhamentos, conforme ilustrado nas figuras na sequência:



Marcadores e Numeração

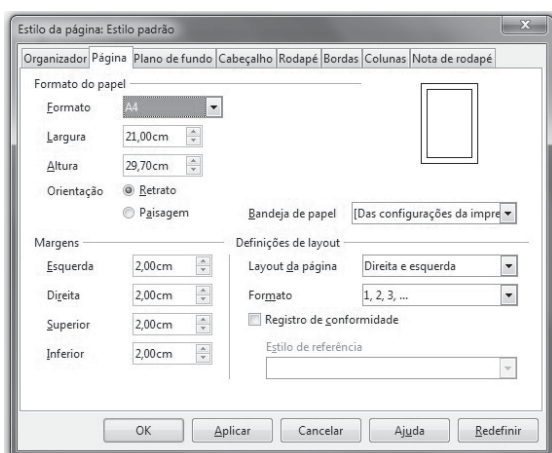
Fique atento à identificação de uso deste recurso, pois, pelo menu Formatar, elas estão descritas em conjunto. Porém, na barra de Ferramentas padrão elas são apresentadas em dois botões separados.

Ao acionar a opção pelo menu Formatar, a janela aberta apresenta os Marcadores em uma guia e a numeração em outra, conforme ilustram as duas figuras da sequência:



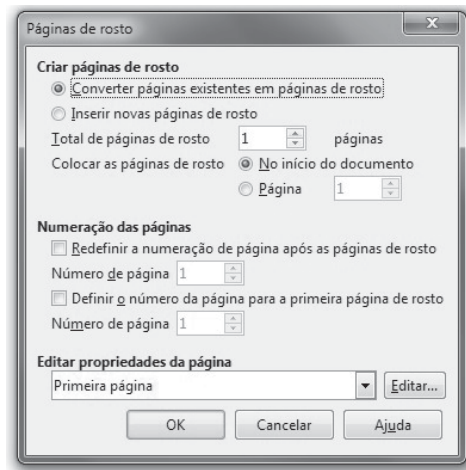
Página

Nesta opção, encontramos os recursos equivalentes aos encontrados na opção Configurar Página do Word, como dimensões das margens, dimensões de cabeçalho e rodapé, tamanho do papel e orientação da página. A imagem a seguir ilustra parte dessa janela:



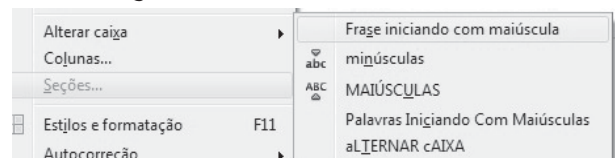
Página de Rosto

Por meio deste recurso, é possível inserir páginas em uma seção separada, para que, de uma forma mais simples, sejam trabalhadas com cabeçalhos e rodapés diferentes em um mesmo documento, mais especificamente, no que tange à numeração de páginas.



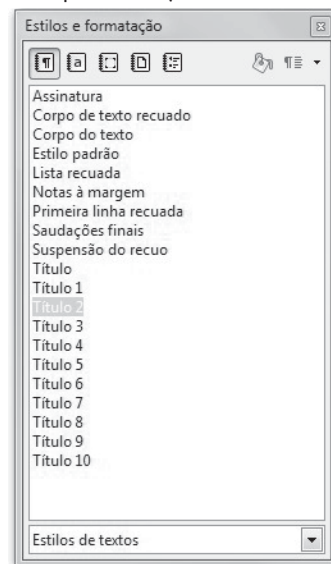
Alterar Caixa ►

Equivalente à opção Maiúsculas e Minúsculas do Word, essa opção permite alterar a forma do caractere de texto. É importante conhecer as cinco opções desse recurso, conforme ilustrado a seguir:



Estilos de Formatação (F11)

Por essa opção, podemos definir estilos de formatação para o texto selecionado, como título 1, título 2, título 3, entre outros, para que a edição do documento seja mais prática, além de favorecer a padronização.



Ferramentas de Formatação

- Caractere



O campo descrito por Times New Roman define a grafia com que o texto será escrito, a exemplo:

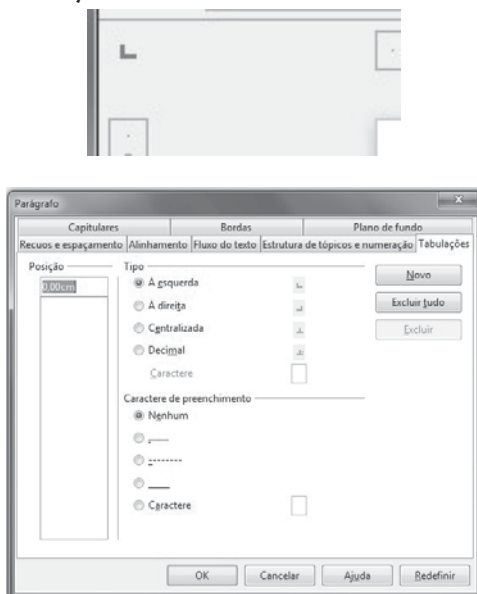
ARIAL, TIMES, *O'valdi*. Este campo também é conhecido como Tipo/Nome da Fonte.

-  **Negrito (CTRL + B)**
-  **Itálico (CTRL + I)**
-  **Sublinhado (CTRL + U)**
-  **Cor da Fonte**
-  **Realçar (exemplo do efeito)**

• **Parágrafo**

-  **Alinhamento à Esquerda (CTRL + L)**
-  **Alinhamento Centralizado (CTRL + E)**
-  **Alinhamento à Direita (CTRL + R)**
-  **Alinhamento Justificado (CTRL + J)**
-  **Ativar/Desativar Numeração (F12)**
-  **Ativar/Desativar Marcadores (Shift + F12)**
-  **Diminuir o Recuo**
-  **Aumentar o Recuo**

• **Tabulações**



• **Caracteres Não Imprimíveis (CTRL + F10)**

Exibe as marcas de edição, que, como o próprio nome já informa, não aparecem na impressão. Essas marcações são úteis para um maior controle do documento em edição, como ilustrado a seguir. Os pontos à meia altura da linha representam um espaço e o mesmo símbolo do botão indica o final de um parágrafo. Assim, no exemplo a seguir, existem dois parágrafos.

Exemplo de exibição de caracteres não imprimíveis no Writer

• **Cor do Plano de Fundo**

Atenção para não confundir a cor do fundo do parágrafo com a ferramenta Realçar, pois a função Realçar aplica uma cor ao fundo do texto selecionado, enquanto que a opção do Plano de Fundo aplica ao parágrafo, mesmo que tenha sido selecionada apenas uma palavra.

Pincel de Estilo

A ferramenta de Pincel de Estilo serve para copiar apenas a formatação. Ela não copia textos, apenas as suas características, como cor da fonte, tamanho, tipo de fonte entre outras, com o intuito de aplicar em outro trecho de texto.

O funcionamento da ferramenta parte de uma seleção prévia do trecho de texto que possui a formatação desejada, clicar no botão pincel de estilo, na sequência selecionar o trecho de texto ao qual se deseja aplicar as mesmas formatações, como que pintando a formatação. Ao terminar a seleção o texto selecionado já estará formatado tal qual o selecionado inicialmente, e o mouse volta ao normal para a edição.

Ferramentas

Exportar Diretamente como PDF

O BrOffice como um todo possui este recurso que permite gerar um arquivo PDF a partir do documento em edição. A janela aberta por este botão é muito similar à janela de Salvar Como, em que se deve apontar o local onde o arquivo será salvo e com qual nome se deseja salvá-lo.

Imprimir Arquivo Diretamente

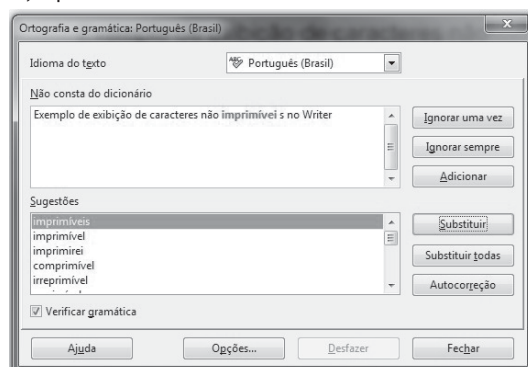
Este é um recurso diferente da impressão habitual pelo atalho CTRL+P. Essa ferramenta de impressão direta manda o arquivo diretamente para a impressora que estiver definida, pelo painel de controle, como padrão, usando as propriedades padrão de impressão.

Visualizar Página

Este é simplesmente o recurso de visualizar o que será impresso, útil para ter uma maior noção de como ficarão distribuídas as informações no papel.

Ortografia e Gramática (F7)

Essa ferramenta exibe uma janela, ilustrada a seguir, por meio da qual é possível corrigir as palavras “erradas” no texto. Erradas porque na verdade, são indicadas as palavras não conhecidas pelo dicionário do programa. Uma vez que ela esteja correta, é possível acrescentá-la ao dicionário.

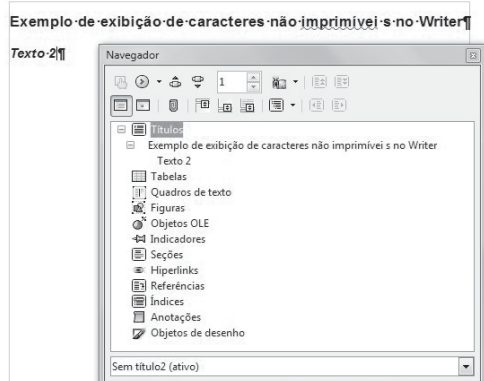


Autoverificação Ortográfica

A Autoverificação é uma ferramenta presente apenas no BrOffice, cuja finalidade é apenas habilitar ou desabilitar a exibição do sublinhado vermelho das palavras desconhecidas.

Navegador (F5)

O Navegador tem aparecido nas provas apenas a título de conhecimento de seu nome, associado ao símbolo e atalho. Essa ferramenta é um recurso para navegar no texto, a partir das suas estruturas, como títulos, tabelas, figuras e outros itens que podem ser visualizados na figura a seguir:



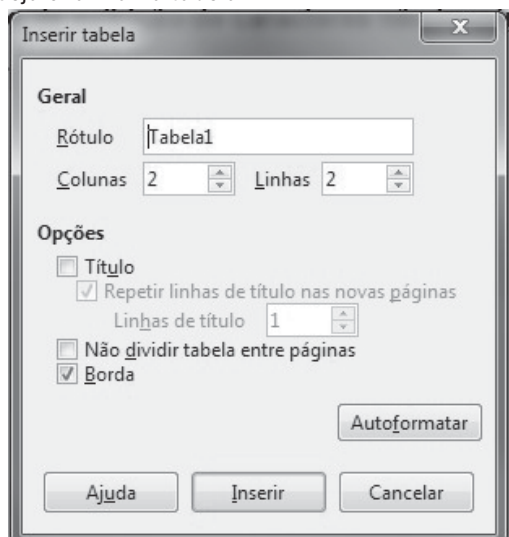
Galeria

O recurso Galeria tem peso similar ao Navegador nas provas. Acionar essa ferramenta resulta na exibição do painel ilustrado a seguir, por meio do qual é possível inserir, em meio ao documento, estruturas de navegação Web, como botões, sons e outros itens.



Tabela (CTRL + F12)

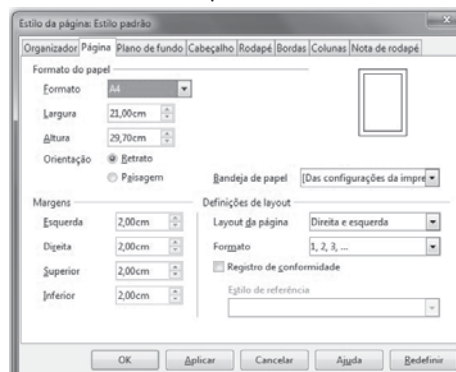
O botão Tabela pode ser usado de duas maneiras. Clicando no desenho da tabela, é aberta a janela ilustrada a seguir. Caso seja clicado na flecha, é exibido um reticulado, pelo qual é possível selecionar a quantidade de células que se deseja criar numa tabela.



Formatar → Página

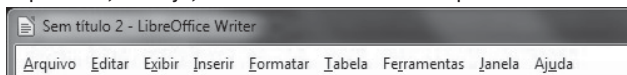
Aba Página

A aba Página é a principal da janela de formatação de página. A figura a seguir ilustra essa aba. Observe que as margens estão definidas por padrão em 2cm, e que o tamanho do papel padrão é o A4. Também é possível determinar a orientação da página. Vale lembrar que, em um mesmo documento, é possível intercalar páginas com orientações diferentes. Para isso, devem ser utilizadas seções.

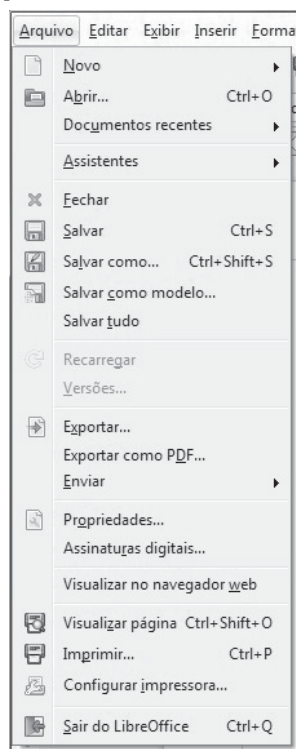


Barra de Menus

A seguir, é ilustrada a Barra de Menus e, por meio dela, temos acesso a quase todas as funcionalidades do programa. Observe que cada menu possui uma letra sublinhada. Por exemplo, o menu Arquivo possui a letra A sublinhada, essa letra sublinhada é a letra que pode ser utilizada após pressionar a tecla ALT, com o intuito de abrir o devido menu. Não é uma combinação necessariamente simultânea. Ela pode ser sequencial, ou seja, teclar ALT soltar e então pressionar a letra.



Menu Arquivo



Novo ►

Dentre as opções do menu Arquivo, damos destaque para a opção **Novo**. Ela aponta a característica do BrOffice de ser uma suíte de aplicativos integrada, pois, mesmo estando no Writer, é possível criar uma planilha do Calc. No entanto, ao escolher na opção Novo, uma planilha será criada no Calc. Porém, ao realizar o acesso por meio deste caminho, o Calc é carregado mais rapidamente do que se o BrOffice estivesse fechado.

Para criar um Novo Documento em Branco podemos também utilizar a opção do atalho CTRL + N.

Abrir (Ctrl + O)

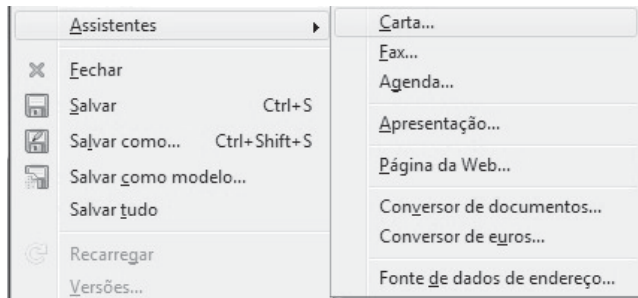
Permite abrir um arquivo existente em uma unidade de armazenamento, navegando entre os arquivos e pastas.

Documentos Recentes ►

Exibe a lista com os últimos documentos abertos, como também aqueles salvos, no Writer, com o intuito de fornecer um acesso mais rápido a eles.

Assistentes ►

Conforme ilustrado a seguir, existem vários assistentes no BrOffice. Eles são nada mais do que procedimentos realizados em etapas, a fim de auxiliar na criação ou estruturação de informações.



Fechar

A opção Fechar serve para fechar apenas o documento em edição, mantendo o programa aberto. Tem como teclas de atalho CTRL+W ou CTRL + F4.

Salvar

A opção Salvar apenas se preocupa em salvar as últimas alterações realizadas em um documento em edição. Seu atalho é CTRL + S no Writer. Mas essa opção possui uma situação de exceção, quando o arquivo em edição é novo, ou seja, que nunca tenha sido salvo. Essa opção salvar corresponde à opção Salvar Como.

Salvar Como

Esse recurso tem como princípio gerar um novo arquivo. Assim, se um arquivo for aberto e sejam realizadas várias alterações, sem salvar, e utilizar o comando Salvar Como, será

aberta uma janela em que se solicita o local desejado e o nome do arquivo. Também é possível alterar o tipo de documento, após salvá-lo. O documento que fica em edição é o que acabou de ser salvo. O arquivo aberto inicialmente é apenas fechado, sem nenhuma alteração.

Salvar como Modelo

Podemos criar um documento-base para outros documentos, utilizando formatações específicas. Assim, essa opção é a utilizada para salvar este arquivo, de modo que possa ser utilizado para esse fim.

Salvar Tudo

Essa ferramenta aplica o comando salvar todos os documentos em edição no BrOffice, até mesmo os que estiverem em edição no Calc.

Recarregar

Ao acionar essa opção, a última versão salva do documento é restaurada. Com isso, as alterações não salvas serão perdidas.

Exportar

É possível pelo BrOffice exportar o documento de texto para outros formatos utilizados por outros programas como: XML, HTML, HTM, ou mesmo o PDF.

Exportar como PDF

A opção Exportar como PDF é basicamente um caminho mais curto e explícito para gerar um arquivo PDF, a partir do documento em edição.

Assinaturas Digitais

Assim como o Microsoft Office no BrOffice, é possível assinar um documento digitalmente. Claro que, para utilizar a funcionalidade por completo, é necessário possuir um certificado digital. Contudo, mesmo não possuindo um, é possível utilizar esse recurso para assinar um documento. Porém, apenas será garantida a integridade do mesmo e apenas no próprio computador do usuário.

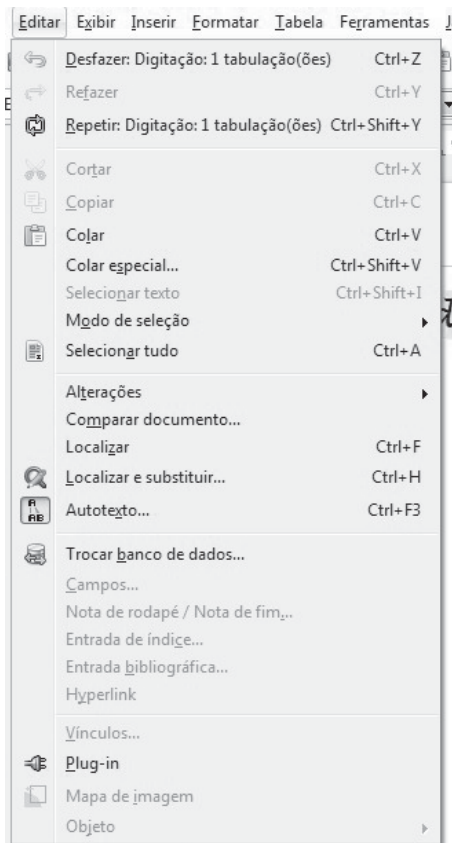
Visualizar no Navegador Web

Já que podemos criar páginas da Internet, é interessante que, no mínimo, possamos visualizar como ela ficaria no navegador. Diante disso, ao acionar essa ferramenta, será aberto o navegador de Internet (Browser) padrão exibindo como página o documento em edição.

Sair

Em comparação com a opção Fechar, a opção Sair fecha o programa inteiro, podendo utilizar, para isso, os atalhos ALT+F4 ou CTRL + Q.

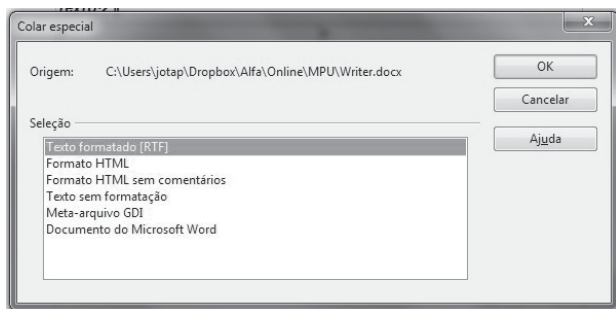
Menu Editar



Do menu Editar anteriormente ilustrado, podemos destacar duas opções principais:

Colar Especial

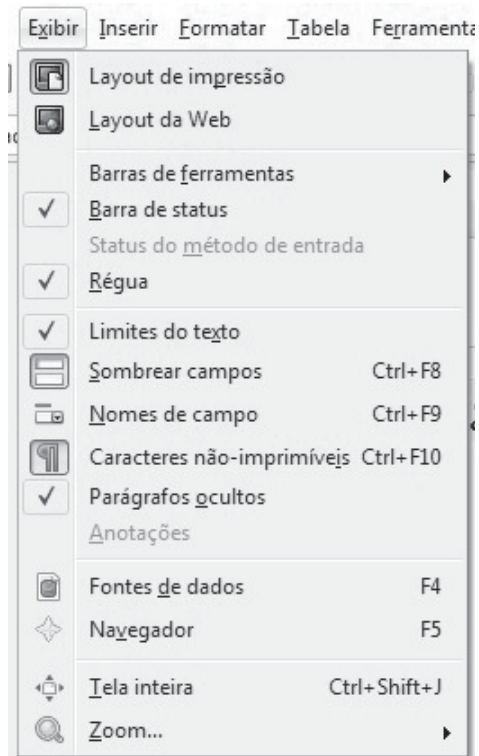
Esse recurso permite colar um determinado dado de acordo com a necessidade de formatação, ou seja, é possível manter a formatação igual à do local de onde foi copiado ou não utilizar formatação.



Selecionar Tudo

A opção Selecionar Tudo tem como observação a sua tecla de atalho CTRL + A, que é a mesma utilizada para selecionar todos os arquivos e pastas de um diretório por meio dos gerenciadores de arquivos.

Menu Exibir



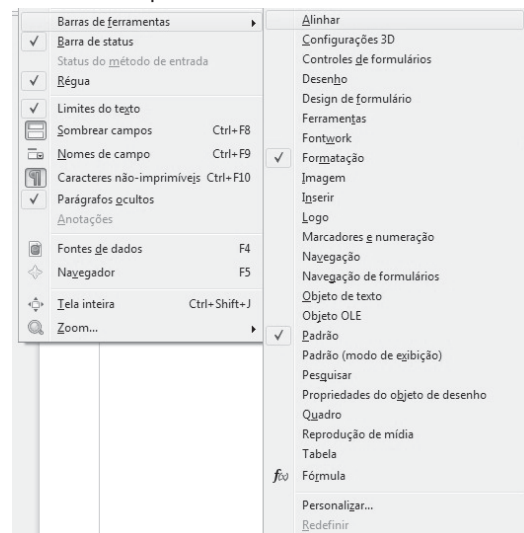
Do menu Exibir devemos conhecer os modos de exibição, bem como alguns itens importantes, listados a seguir. Mas, de modo geral, podemos pensar que as opções que normalmente encontramos nesse menu são coisas que não vemos e gostaríamos de ver, ou que estamos vendo, mas não desejamos mais ver.

Modos de Exibição

São dois os Modos de Exibição: Layout de Impressão (Padrão) e Layout da Web. Contudo, poderíamos até considerar, dependendo da situação, a opção Tela Inteira como um modo de exibição.

Barra de Ferramentas

A principal Barra de Ferramentas questionada nas provas é a barra de Desenho, que existe também no Writer e Calc, mas que é exibida por padrão apenas no Impress. A figura a seguir ilustra as barras disponíveis:



Barra de Status

Essa é a barra que aparece por padrão nos editores. Ela fica localizada no fim da janela, ou seja, é a última barra dentro do programa. Nela encontramos informações como número da página atual e total de páginas do documento, idioma em uso e a ferramenta de zoom à direita.

Régua

Para ocultar a régua, basta desabilitar essa opção.

Limites de Texto

Os Limites de Texto que são exibidos por padrão são, na verdade, as linhas que indicam as margens da página, ou seja, a área útil do documento.

Caracteres Não Imprimíveis (CTRL + F10)

Os caracteres não imprimíveis também podem ser ativados pelo menu Exibir, como pelas teclas de atalho.

Navegador (F5)

O Navegador, anteriormente citado, também é encontrado no menu Exibir.

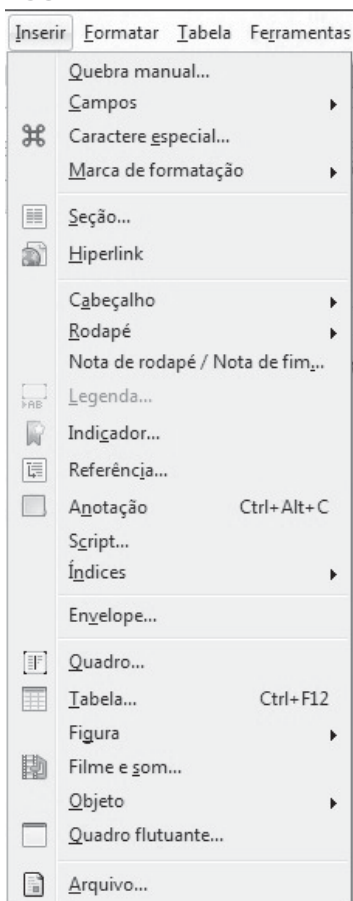
Tela Inteira (CTRL + SHIFT + J)

Modo de exibição que oculta as barras e ferramentas, objetivando a leitura do documento.

Zoom

Também podemos alterar o zoom utilizando o scroll do mouse, combinado com a tecla CTRL.

Menu Inserir



Quebra Manual

Este recurso permite utilizar estruturas que sejam auto-organizadas, como as quebras de página. Existem três quebras de texto possíveis, além das quebras de seção.

Quebra de Linha (SHIFT + ENTER)

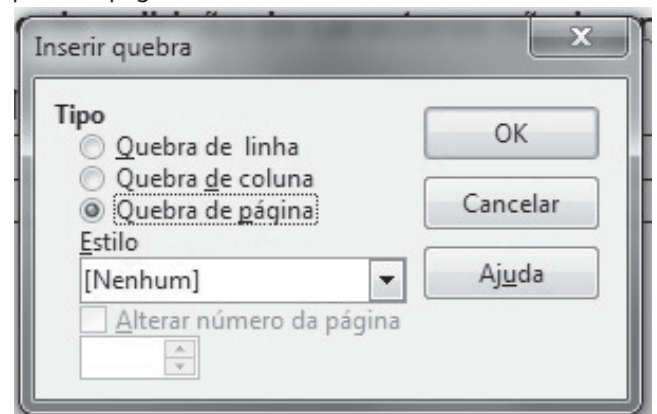
Faz com que o conteúdo, após a quebra, seja iniciado na próxima linha.

Quebra de Coluna (CTRL + SHIFT + ENTER)

Faz com que o conteúdo, após a quebra, seja iniciado na próxima coluna.

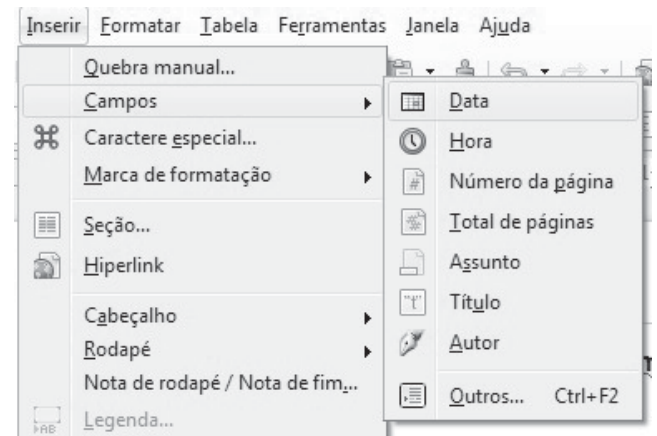
Quebra de Página (CTRL + ENTER)

Faz com que o conteúdo, após a quebra, seja iniciado na próxima página.



Campos ►

Os Campos são estruturas de dados que utilizam propriedades do arquivo como nome do autor, título, dentre outras como Data e Hora do sistema.



Caractere Especial

A opção Caractere Especial pode ser utilizada para inserir símbolos como este ► entre inúmeros outros possíveis.

Seção

Uma Seção é o recurso-base para poder, em um mesmo documento, trabalhar com páginas com cabeçalhos e rodapés distintos, ou mesmo configurações de páginas distintas, como intercalar páginas em retrato e paisagem.

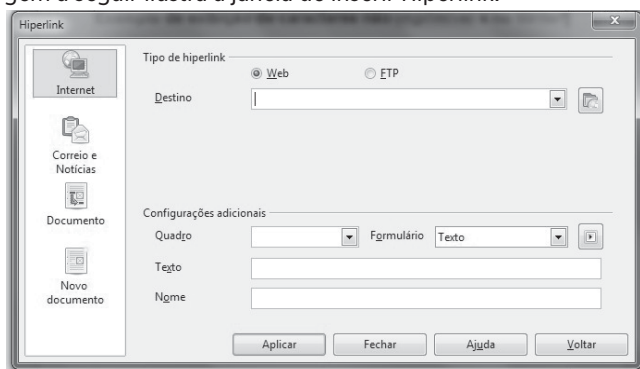
Cabeçalho ►

As estruturas de cabeçalhos e rodapés têm por princípio poupar trabalho durante a edição, de modo que o que for inserido nestas estruturas se repete nas demais páginas, não necessariamente do documento como um todo, mas em todas as páginas da mesma Seção.

Rodapé ►

Hiperlink

Um link nada mais é do que um caminho, um atalho para algum lugar. Esse lugar pode ser uma página na Internet, ou computador, como um arquivo que esteja na Internet ou mesmo no computador local. Também é possível fazer com que um link aponte para algum ponto do mesmo documento, criando uma espécie de navegação. Contudo, para realizar esse procedimento, deve-se antes inserir Indicadores. A imagem a seguir ilustra a janela de inserir Hiperlink:



Nota de Rodapé/Nota de Fim

Notas de Rodapé e Notas de Fim são observações que, por vezes, utilizamos para explicar algo que fugiria ao contexto de uma frase¹³. A identificação ao lado da palavra/frase serve para que, no rodapé da mesma página ou ao final do documento, o leitor busque a devida explicação para a observação.

Legenda

Uma Legenda é um recurso que poderia ser utilizado neste documento para identificar as figuras e referenciá-las em meio ao texto, mas como a estrutura de apresentação do conteúdo é linear e procura ser direta, não utilizamos esse recurso.

Indicador

Um Indicador é um ponto de referência para ser apontado por um hiperlink.

Referência

Uma Referência é uma citação pela qual utilizamos a ideia de informar algo do tipo, “conforme **Figura 1**”. Em vez de escrever a palavra figura 1, estaria utilizando uma referência a ela, para que caso seja inserida uma nova figura antes da 1 no documento, os locais em que havia sido citado como figura 1 sejam refatorados para 2.

Anotação

É o recurso de comentário que pode ser inserido em um documento como uma anotação do que deve ser feito.

Índices ►

Os Índices são os sumários e listas automáticas que podem ser inseridas em um documento, desde que se tenha utilizado os estilos de título e o recurso de legenda.

Quadro

Um quadro, basicamente, é uma caixa de texto para que seja inserido em seu interior uma estrutura qualquer.

Tabela

É mais um caminho possível para inserir uma tabela dentro do editor, dentre as quatro formas possíveis, como o atalho CTRL + F12.

Figura ►

O recurso Figura permite inserir imagens de diferentes formatos (PNG, GIF, JPG) em um documento.

Filme e Som

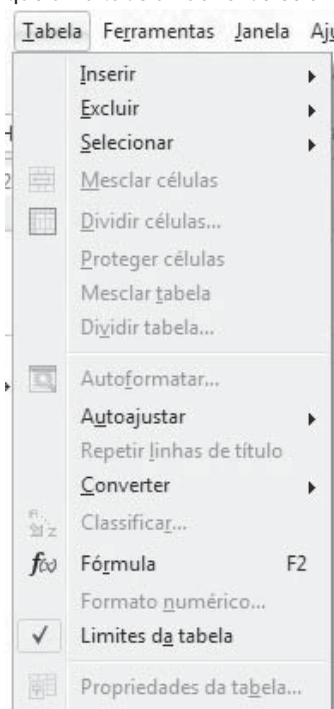
É possível inserir uma música ou um vídeo em meio a um documento de texto.

Objeto ►

Destaque para a opção Objeto OLE (*Object Linked Embedded*) pela qual podemos inserir uma Planilha do Calc dentro de um documento de texto e ainda utilizá-la com suas características de planilha.

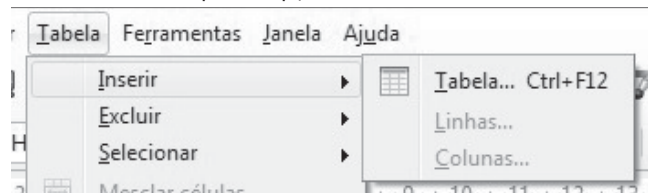
Menu Tabela

O menu Tabela apresenta as opções próprias de trabalho com uma tabela, como inicialmente inserir uma tabela no documento em edição. Várias opções aparecem desabilitadas, isso ocorre porque uma tabela não foi selecionada.



¹³ Por exemplo, aqui falaria sobre o que é uma frase.

Outro caminho para se inserir uma tabela, além do menu Inserir e do atalho, dá-se por meio do menu Tabela opção Inserir e somente depois a opção Tabela.



Mesclar Células

Essa ferramenta só fica habilitada quando duas ou mais células de uma tabela estão selecionadas. Ao acioná-las, as células se tornam uma, ou seja, são mescladas.

Dividir Células

Atente-se para esse recurso, pois somente em uma tabela é possível dividir células, ou seja, esse recurso não existe para planilhas.

Proteger Células

É um recurso que pode ser utilizado para bloquear as alterações em uma determinada célula e em uma tabela.

Dividir Tabela

Assim como é possível dividir uma célula, também podemos dividir uma tabela em duas ou mais, mas apenas tabelas.

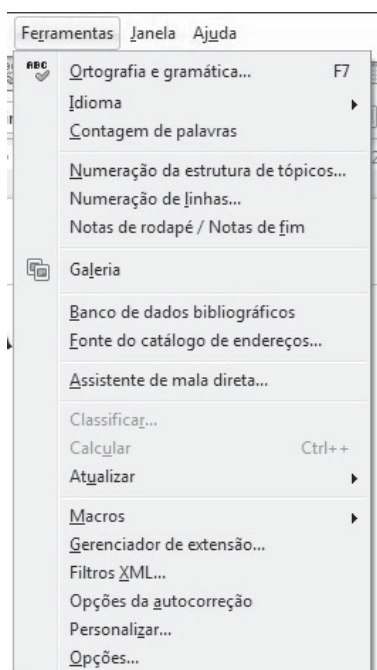
Repetir Linhas de Título

Quando se trabalha com tabelas muito extensas, que se distribuem em várias páginas, é difícil manter a relação do que se tem em cada coluna e linha. Para não ter que copiar manualmente os títulos, podemos utilizar o recurso repetir linhas de título.

Converter ►

É possível converter tanto um texto em tabela como uma tabela em texto, utilizando, para isso, alguns critérios como espaços entre palavras ou tabulações, entre outros.

Menu Ferramentas



Ortografia e Gramática (F7)

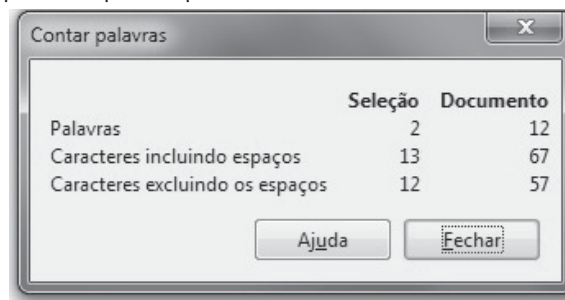
Abre uma janela para verificar o documento em busca de palavras desconhecidas ao dicionário do programa.

Idioma ►

No BrOffice Writer, podemos definir o idioma que está sendo trabalhado no texto selecionado, como no parágrafo e até para o documento de modo geral.

Contagem de Palavras

O Writer também possui recurso de contabilização de total de palavras que compõem o texto.



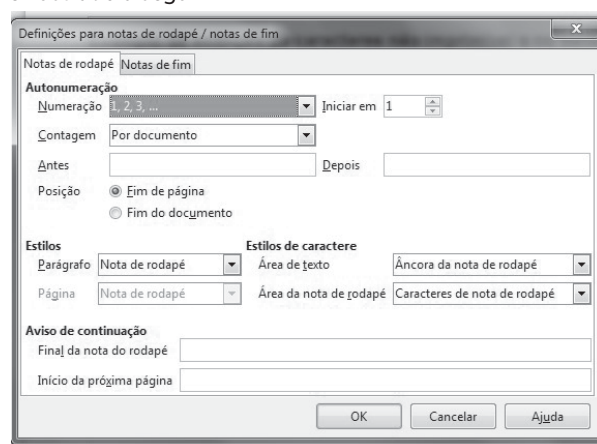
Numeração de Linhas

Este recurso é bastante utilizado nas provas de Língua Portuguesa, em que ao lado das linhas, nos textos apresentados, aparece uma numeração, que não necessita ser exibida em todas as linhas. Atenção às questões que o comparam com o recurso Numeração, usado para numerar parágrafos.

Uma forma de identificar a diferença é pela presença dos indicadores de fim de parágrafo, visíveis quando a ferramenta “caracteres não imprimíveis” está ativa.

Notas de Rodapé/Notas de Fim

Já vimos esse nome no menu Inserir. No entanto, são ferramentas distintas, mas relacionadas, pois esse recurso do menu Ferramentas abre a janela de configuração das notas, conforme ilustrado a seguir:



Galeria

A ferramenta que exibe a galeria também é encontrada no menu Ferramentas, além da barra de ferramentas padrão.

Assistente de Mala Direta

Uma ferramenta interessante para quem quer começar a entender o recurso de mala direta. Por meio dela, é possível criar uma mala direta passo a passo.

Macros ►

De uma forma geral, as Macros são regras criadas para automatizar tarefas repetitivas. Por meio dessa ferramenta é possível executar as macros existentes.

Opções de Autocorreção

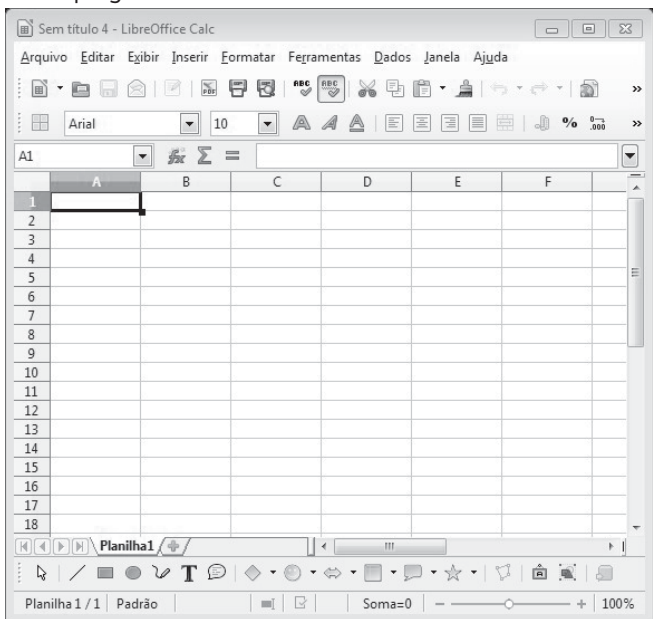
O recurso de Autocorreção é o responsável por corrigir palavras logo após a sua inserção, como colocar acento na palavra, caso digitada sem.

Opções

Esse recurso concentra as opções do programa como dados do usuário e recursos.

8. BrOffice Calc – Editor de Planilhas

O BrOffice Calc é um editor de planilhas eletrônicas pelo qual pode-se estruturar um controle de livro-caixa ou estoque, dentre inúmeras outras estruturas para atender a necessidades básicas de um escritório, por exemplo, que deseja controlar suas atividades. A figura a seguir ilustra a janela principal desse programa.



Para utilizar adequadamente esse programa, devemos entender as suas estruturas, com as quais iremos operar, como o formato de arquivo gerado.

Por padrão, um arquivo salvo no Calc é salvo no formato ODS (*Open Document Spreadsheet*), no entanto é possível por meio deste editor também salvar nos formatos padrões do Microsoft Office Excel, XLS (2003) e XLSX (2007 e 2010).

Vale lembrar que o formato ODF é o formato genérico do BrOffice, conhecido como *Open Document Format*, ou seja, Formato de Documento Aberto. Fique atento, pois o PDF (Formato de Documento Portátil) também é possível de ser gerado pelo Calc, porém por meio da opção Exportar como PDF.

Planilha

Uma planilha nada mais é do que um reticulado de linhas e colunas, as quais são preenchidas com dados e fórmulas com o intuito de se obter algum resultado ou estruturar alguma in-

formação.

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Por padrão, as linhas são identificadas por números enquanto que as colunas são identificadas por letras, conforme ilustrado na figura acima. Vale lembrar que, uma vez que existe um padrão, que existe também outra forma de se trabalhar, neste caso, é possível utilizar números para as colunas, mas é necessário alterar as opções do programa.

Uma planilha já possui um total de 1.048.576 linhas por 1024 colunas, contudo, como o alfabeto vai apenas até a letra Z, a próxima coluna é dada pela combinação AA, seguida por AB até chegar a AZ, seguida por BA, BB e assim por diante até completar as 1024 colunas, sendo a última representada pela combinação AMJ.

O mais importante a ser observado sobre essa característica é que esses valores são fixos, ou seja, uma planilha sempre terá essa estrutura, mas quando usado o recurso inserir Linhas ou Colunas, ocorre um deslocamento de conteúdo para baixo, no caso de linhas, e para a direita, no caso de colunas.

Célula

Uma célula é a menor unidade estrutural de um editor de planilhas, elas são dadas pelo encontro de uma coluna com uma linha. Assim são identificadas pelos títulos das colunas e das linhas que são exibidas.

A célula A1 é a primeira célula de uma planilha, ou seja, é a célula que se encontra na coluna A e na linha 1.

Células de Absorção

Dentre as características das células podemos citar as de Absorção, também conhecidas como células de resultado. Basicamente são aquelas que apresentam o resultado de algum cálculo.

Os indicadores de Células de Absorção são símbolos usados para identificar para o programa quais células devem ser calculadas. No Calc, são três os indicadores de células de absorção:

=	=5+5	10
+	+5+5	10
-	-5+5	0

Modos de Endereçamento

Os modos de endereçamento são formas de identificar o endereço de uma célula, contudo para fins de identificação os três modos de endereçamento não possuem diferença, sua aplicação é apenas para os procedimentos de copiar e colar uma célula cujo conteúdo é uma fórmula, por vezes citado pelo clicar e arrastar.

Relativo: no modo de endereçamento relativo apenas precisamos indicar a coluna e a linha de uma célula. Como o exemplo: B2, ou seja, a célula que se encontra na junção da linha 2 com a coluna B.

Misto: no modo de endereçamento misto é utilizado o símbolo \$ (cifrão) para indicar que o dado que estiver imediatamente à sua direita será sempre o mesmo, ou seja, não poderá ser alterado.

Existem duas formas de endereçamento misto, em uma bloqueamos a coluna, enquanto que na outra a linha é que é bloqueada.

Quando desejamos travar a coluna, escrevemos o endereço da célula, =\$B2, assim a linha pode ser alterada quando houver deslocamento, porém a coluna será sempre a coluna B.

Por outro lado, quando desejamos fixar uma linha, devemos escrever o \$ antes da linha, exemplo, =B\$2, dessa forma, a coluna pode ser alterada quando houver deslocamento em relação à coluna, contudo a linha será sempre a linha 2.

Absoluto: no endereçamento absoluto tanto a coluna quanto a linha são fixadas, assim podemos dizer que a célula será sempre a mesma.

• Endereço da Planilha

<nome da Planilha>.<endereço da célula>
=Planilha1.B4+Planilha2.B4

Operadores

No BrOffice Calc existem quatro tipos de operadores básicos: aritméticos, texto, referência e comparação, cada qual com suas peculiaridades.

Operadores Aritméticos

Sobre Operadores Aritméticos, assim como sobre Células de Absorção, a maioria das perguntas é direta, mas as ques-

tões são colocadas na matemática destes operadores, ou seja, as regras de prioridade de operadores devem ser observadas para que não seja realizado um cálculo errado.

Operador	Símbolo	Exemplo de uso	Resultado
Adição	+	=5+5	10
Subtração	-	=5-5	0
Multiplicação	*	=5*5	25
Divisão	/	=5/5	1
Potenciação	^	=5^2	25
Porcentagem	%	=200*10%	20

Operador de Texto

Os editores também contam com um operador que permite atuar com texto. O operador de concatenação & tem a função de reunir o conteúdo das células na célula resultado. Atenção, nesse caso a ordem dos operadores altera o resultado.

A figura a seguir ilustra as células com operações de concatenação.

	A	B	C	D
1	3		=B1&A1	=C1+8
2	ab	cd	=A2&B2	
3	=A1&A2&A4	=CONCATENAR(A1;A2;A4)		
4	=A2&A1			
5				

A figura a seguir mostra os resultados obtidos pelas fórmulas inseridas, atente aos resultados e perceba que a ordem dos fatores muda o resultado. Também observe que, por ter sido utilizado um operador de texto, o resultado por padrão fica alinhado à esquerda.

	A	B	C	D
1	3		443	51
2	ab	cd	abcd	
3	3abab3	3abab3		
4	ab3			
5				

Referência

Os operadores de referência são aqueles utilizados para definir o intervalo de dados que uma função deve utilizar.

;	E	União
:	Até	Intervalo
!		Interseção

Considere o seguinte conjunto de dados em uma planilha em edição no Calc:

	A
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
6	
7	
8	

=SOMA(A1 : A4)

A função é lida como Soma de A1 até A4, ou seja, todas as células que estão no intervalo de A1 até A4 inclusive. No caso de exemplo o resultado = 100.

De forma equivalente pode-se escrever a função como se segue:

=SOMA(A1 ; A2 ; A3 ; A4)

A qual se lê Soma de A1 e A2 e A3 e A4, assim é possível especificar células aleatórias de uma planilha para realizar um cálculo.

=SOMA(A1 ; A4)

Neste caso fique atento pois, a leitura é Soma de A4 e A1, ou seja, apenas estão sendo somadas as células A1 com A4 as demais não entram no conjunto especificado. Sendo assim, o resultado seria 50.

=SOMA(A1 : A4 ! A3 : A5)

Já nesta última situação apresentada, deseja-se somar apenas as células que são comuns ao intervalo de A1 até A4 com A3 até A5, que no caso são as células A3 e A4, assim a soma destas células resulta em 70.

Elemento Fixador

O \$ (cifrão) é um símbolo usado para travar alguma informação, via de regra o que estiver vinculado à direita.

As questões normalmente descrevem uma planilha e citam que uma determinada fórmula foi inserida em uma célula. Na sequência, a célula é selecionada, copiada e colada em outra célula, ou mesmo clicado pela alça de preenchimento e arrastado para outra célula.

No caso a seguir, foi inserida na célula C1 a fórmula =A1+\$A2+A\$2, após foi arrastada pela alça de preenchimento desta célula para a célula C2, assim a fórmula presente em C2 será:

1º de C1 para C2 foi acrescido apenas uma linha, sem alterar a coluna, assim as letras não são alteradas, mas existem modos de endereçamento misto, em que aparece \$2 significa que a linha será sempre a linha 2, não podendo modificá-la.

	A	B	C	D
1	10	100	=A1+\$A2+A\$2	
2	50	200	=A2+\$A3+A\$2	
3	=A\$1+A1			
4		=A\$1+B2		
5				=B5+\$A6+B\$2
6				

	A	B	C	D
1	10	100	110	
2	50	200	120	
3	20			
4		210		
5				200
6				

C1	→	C2
Origem		Destino

	Destino		Origem	Deslocamento
Linha	2	-	1	1

Coluna	C 3ª	-	C 3ª	0
--------	---------	---	---------	---

C1	→	D5
Origem		Destino

	Destino		Origem	Deslocamento
Linha	5	-	1	4
Coluna	D 4ª	-	C 3ª	1

A3	→	B4
Origem		Destino

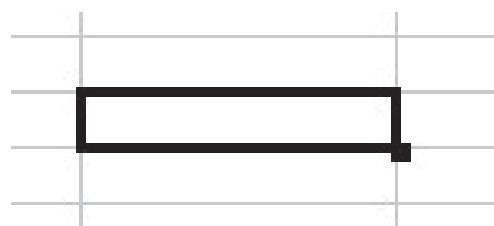
	Destino		Origem	Deslocamento
Linha	4	-	3	1
Coluna	B 2ª	-	A 1ª	1

	→	
Origem		Destino

	Destino		Origem	Deslocamento
Linha		-		
Coluna		-		

Alça de Preenchimento

A Alça de Preenchimento é um dos recursos que mais possui possibilidades de uso e por consequência respostas diferentes.



Observe que, quando uma ou mais células estão selecionadas, sempre no canto direito inferior é ilustrado um quadrado um pouco mais destacado, essa é a alça de preenchimento.

Ela possui esse nome porque é utilizada para facilitar o preenchimento de dados que obedeçam a uma regra ou padrão.

Quando uma única célula está selecionada e o seu conteúdo é um valor numérico. Ao clicar sobre a alça de preenchimento e arrastar seja na horizontal ou vertical, em qualquer sentido, exceto diagonal, será preenchido com uma Progressão Aritmética (PA) de razão 1, caso seja arrastado para esquerda ou para cima a razão é -1. A figura a seguir ilustra o comportamento.

A	B	C	D	E
		3		
		4		
3	4	5		
		6		7
		7		
		8		

Já na situação em que existem duas células adjacentes selecionadas contendo valores numéricos diferentes entre si, ao se arrastar pela alça de preenchimento as células serão preenchidas com uma PA cuja razão é a diferença entre os dois valores selecionados. A figura a seguir ilustra esse comportamento. Podemos observar que o valor que irá ser exibido na célula B6 será o número 30, com isso a célula B4 receberá o valor 20, enquanto que a B5 receberá 25, conforme vemos na figura da direita.

	A	B	C
1			
2		10	
3		15	
4			
5			
6		30	

	A	B	C
1			
2		10	
3		15	
4		20	
5		25	
6		30	

Quando o conteúdo de uma única célula selecionada for um texto esse, será copiado para as demais células. Mas se o conteúdo, mesmo sendo um texto, fizer parte de uma série conhecida pelo programa às células serão preenchidas com o próximo valor da série. Por exemplo, se Janeiro for o conteúdo inserido na célula então ao arrastar pela alça de preenchimento para a direita ou para baixo a célula adjacente será preenchida com Fevereiro, por outro lado se for arrastado para cima ou para a esquerda a célula adjacente será preenchida com Dezembro. O mesmo vale para as sequências Jan, Seg e Segunda-feira. Atenção: A, B, C não são conhecidos como série nos programas, mas o usuário pode criá-las.

Já na situação em que haja duas células que contenham textos diferentes selecionadas, ao arrastar será preenchido com o padrão encontrado, veja o exemplo abaixo.

Quando o conteúdo da célula for uma fórmula ao arrastar pela alça de preenchimento o resultado é o mesmo, ou seja, deverá ser calculada a nova fórmula de acordo com o deslocamento.

	A	B	C
1			
2		Joao	
3		ABC	
4			
5			ABC
6			

	A	B	C
1			
2		Joao	
3		ABC	
4		Joao	
5		ABC	
6			

Funções

As Funções são estruturas prontas criadas para que o usuário não se preocupe em como elas funcionam, mas apenas com que informações devem descrever para obter o resultado. Contudo, para as provas de concurso precisamos saber como elas funcionam.



A figura acima ilustra a barra de fórmulas e funções do Calc, por meio dela podemos inserir as funções, além de poder digitá-las diretamente. Essa barra também tem importante informação, pois é nela que é exibido o real conteúdo de uma célula, ou seja, se o que foi inserido foi uma fórmula ou um dado (valor) direto.

Caso ainda não conheça muito bem as funções é possível contar com o assistente de funções, que pode ser acessado pelo ícone presente nessa mesma barra. À direita dele encontra-se o botão SOMA, que pode ser usado para inserir a função =SOMA() já o sinal de igual presente na sequência é o mesmo que digitar o símbolo na célula selecionada a fim de inserir uma fórmula ou função, tanto que seu nome é Função.

Principais Funções

=SOMA()
 =MÉDIA()
 =MED()
 =MÁXIMO()
 =MAIOR(;)
 =MÍNIMO()
 =MENOR(;)
 =MOD()

	A	B	C	D
1	3	7	10	
2	7	3	20	
3		7	30	
4	3	3	40	
5	7	5	10	
6				
7				

=MÉDIA(A1:A5)

Calcula-se a Média de A1 até A5. O cálculo da média é a soma de um conjunto de valores dividido pelo total de valores **somados**, assim para o caso apresentado na figura acima o resultado da média de A1 até A5 é 20/4 totalizando 5, ou seja, as células vazias são ignoradas. Caso a célula A3 possua o valor 0, o resultado seria 4, pois 0 (zero) é número.

=MÉDIA(A1;A2;A3;A4;A5)

Nesta segunda forma, apenas se mudou os operadores de referência, mas o resultado será o mesmo, pois o conjunto de dados é o mesmo.

=MÉDIA(B1:B5)

O conjunto apresentado também resulta em 5.

=SOMA(B1:B5)/5

Muito comum de ser usado nas provas as estruturas de funções combinadas com expressões aritméticas como somar o conjunto de B1 até B5 e na sequência dividir o resultado por 5. Atente-se, pois para o caso em questão a expressão acima calcula a média, porém não se pode dizer o mesmo para a frase, **a função =SOMA(B1:B5)/5 calcula a média dos valores de B1 até B5 qualquer que seja o valor nas células**, pois se alguma célula estiver vazia não será dividido por 5 o total somado, a fim de calcular a média.

=B1+B2+B3+B4+B5/5

Cuidado com a expressão acima, porque ela não calcula a média, mas é bastante usada nas provas para induzir o candidato ao erro, lembre-se que os cálculos devem ser realizados respeitando as precedências de operadores. Assim, a expressão para calcular a média seria **=(B1+B2+B3+B4+B5)/5** usando os parênteses para mudar a precedência indicando que o que está entre eles é que deve ser calculado por primeiro.

=MED(B1:B5)

Atenção a essa função, pois as provas induzem o candidato a pensar que se trata da função que calcula a média, contudo o que ela calcula é a **Mediana**, que é o elemento central de um conjunto de elementos. Porém, outra questão recorrente pode ser apresentada: ocorre quando o conjunto de dados é similar ao apresentado, ou seja, com números repetidos e fora de ordem, devemos lembrar que a mediada leva em consideração os valores em ordem e que estes se repetem. Desse modo, na mediana de B1 até B5 devemos observar os valores (3, 3, 5, 7, 7), com base nesse conjunto tem-se que a mediana é 5, pois é o elemento central.

=MED(A1:A5)

Contudo, quando o conjunto possui uma quantidade par de elementos, a mediana é a média dos elementos centrais. Dado do conjunto (3, 3, 7, 7) a mediana é a média de 3 e 7, ou seja, 5.

=MÁXIMO(B1:B5)

Essa função retorna o valor mais alto do conjunto de dados especificado.

=MAIOR(B1:B5;3)

Em comparação com a função Máximo, é comum aparecer a função Maior que permite identificar o enésimo termo de um conjunto.

No exemplo anterior podemos ler como o terceiro maior número do intervalo de B1 a B5.

Neste caso, como se deseja o maior valor o conjunto, deve ser considerado em ordem decrescente (7, 7, 5, 3, 3), assim o terceiro maior número é 5.

=MÍNIMO(B1:B5)

Enquanto que o máximo traz como resposta o valor mais alto, o mínimo retorna o mais baixo.

Para o exemplo acima a resposta é 3.

=MENOR(B1:B5;1)

A função Menor exibe o enésimo menor número de um conjunto, desta forma, no exemplo dado, pede-se o primeiro menor número do intervalo de B1 a B5 (3, 3, 5, 7, 7), na função menor o conjunto de dados deve ser considerado em ordem crescente, assim o primeiro menor é 3, o mesmo que o mínimo de B1 até B5.

=MODO(A1:A5)

Esta função retorna o valor que aparece com maior frequência no conjunto especificado. No caso do exemplo, a resposta é 3.

=MODO(B1:B5)

Observe que o resultado será sempre o valor mais baixo que mais se repete, mesmo que outro valor apareça com a mesma frequência, como no segundo exemplo a resposta também é 3.

Outras Funções Comuns

	A	B	C	D	E
1	3	7	10	A	
2	7	3	20	B	
3		7	30	A	
4	3	3	40	A	
5	7	5	10	B	
6					

=SE(; ;)

A função SE é também conhecida como condicional, por meio dela é possível definir ações a serem executadas diante de determinadas situações (condições).

Sua sintaxe é composta por três campos sendo que no primeiro é colocado um teste lógico, após o ponto e vírgula temos o campo que contém a ação a ser executada, caso o teste lógico seja verdadeiro e na sequência. No último campo, contém a ação caso o teste lógico seja falso.

=CONT.NÚM()

Esta função exibe o total de células de um intervalo que possui como conteúdo um valor numérico.

=CONT.SE(; ;)

Enquanto que a função CONT.SE retorna a quantidade de células que atendem ao critério estabelecido no segundo campo.

=SOMASE(; ; ;)

Já a função SOMASE, permite somar apenas o conteúdo das células de interesse ao montante.

Assim se aplicada a função **=SOMASE(D1:D5;"=A";C1:C5)** a resposta será o montante da soma das células da coluna C que estiverem na mesma linha das células da coluna D que possuírem a letra A como conteúdo. Assim a resposta é 80.

Exemplos:

=SE(C1>=10;"maior ou igual";"Menor")

Se o valor contido na célula C1 for maior ou igual a 10, então será escrito na célula o texto expresso no segundo campo da função. Por ser um texto, a ação desejada ele obrigatoriamente deve ser expresso entre aspas, contudo as aspas não serão exibidas na resposta.

Mas se o valor da célula C1 for menor do que então será escrito como resposta o texto **Menor**.

=CONT.NÚM(A1:A5)

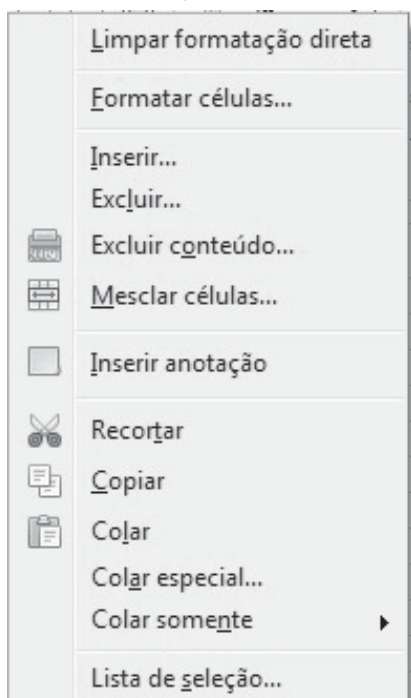
Como a célula A3 está vazia, a resposta desta função é 4, pois existem apenas 4 células cujo conteúdo é um número.

=CONT.SE(D1:D5; "A")

Ao se aplicar a função acima, ela irá contar quantas células possuem o texto A, neste caso a resposta é 3.

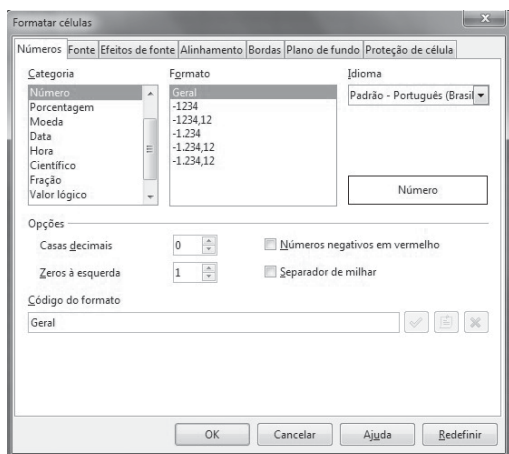
Formatos de Células

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma ou mais células selecionadas é aberto o menu suspenso, ilustrado a seguir. Neste momento nos interessa a opção Formatar Células que, ao ser acionada, abre a janela de formatação de células.



Guia Números

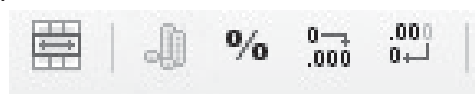
A figura a seguir ilustra a janela Formatar Células exibindo as opções da aba Números, as principais abas são as guias Número e Alinhamento.



Na figura abaixo estão listados os formatos de células e exibidas as células formatadas.

	A	B
1	Número	5,70
2	Porcentagem	500,00%
3	Moeda	R\$ 50,00
4	Data	09/04/13
5	Hora	23:20:00
6	Científico	5,00E+000
7	Fração	3/4
8	Valor Lógico	VERDADEIRO
9	Texto	teste
10		

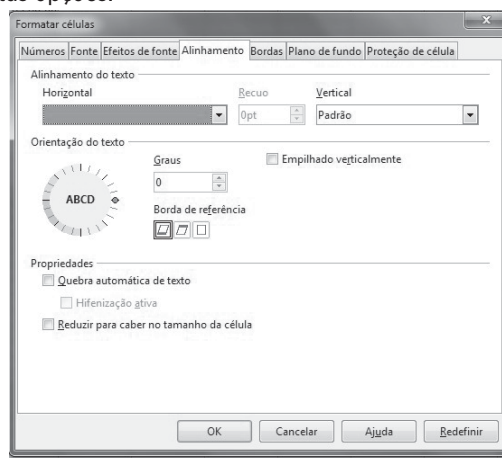
Os formatos Moeda e Porcentagem também podem ser definidos pelas opções da barra de Ferramentas de Formatação. A figura a seguir ilustra parte desta barra com as opções citadas.



Guia Alinhamento

Por meio desta guia, podemos formatar o alinhamento vertical e/ou horizontal de uma célula bem como a orientação do texto, ou seja, sua direção aplicando um grau de inclinação.

Também encontramos a opção Quebra Automática de texto que permite distribuir o conteúdo de uma célula em várias linhas de texto dentro da mesma célula. A figura a seguir ilustra estas opções.



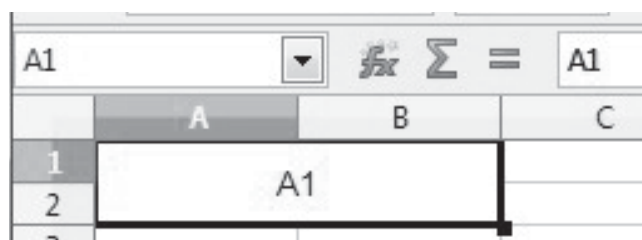
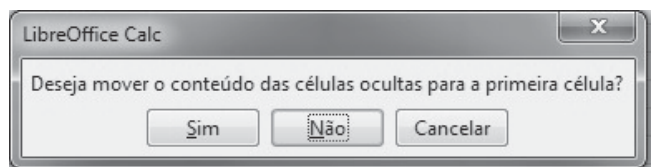
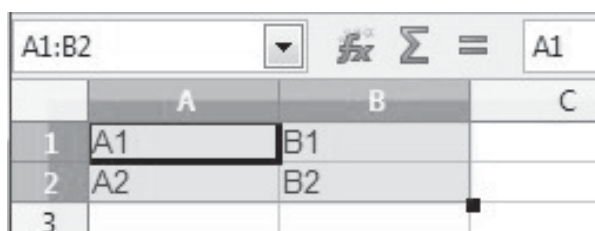
Outras Ferramentas

• Mesclar e Centralizar

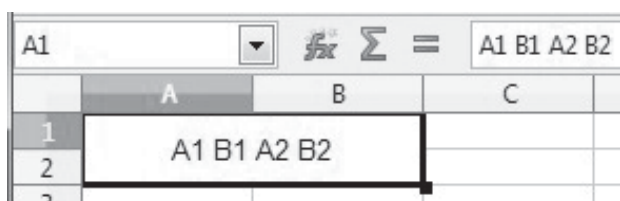
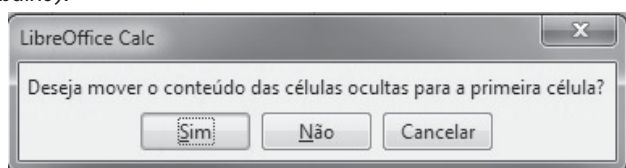


A opção Mesclar e Centralizar do Calc centraliza tanto na horizontal como na vertical. Porém, é possível exibir apenas o conteúdo da célula superior esquerda, como também se pode mover o conteúdo das células selecionadas que serão ocultas para a célula superior esquerda.

A sequência de imagens a seguir ilustra a operação de mesclar em que se opta por exibir apenas a célula superior esquerda, observe que as demais células são apenas ocultas, assim seus valores são mantidos e podem ser referenciados.

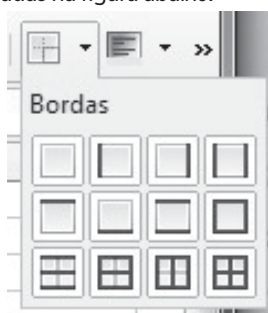


Nessa próxima sequência foi optado por mover o conteúdo para a célula superior esquerda, atente que a ordem dos dados é a mesma de leitura (esquerda para a direita e de cima para baixo).



• Bordas

Por padrão, em uma planilha, o que vemos são as linhas de grade e não as bordas das células, tanto que se realizarmos a impressão nenhuma divisão aparece. As bordas devem ser aplicadas manualmente de acordo com a necessidade, para isso, pode-se usar o botão Bordas presente na barra de ferramentas de formatação que, ao ser acionado, exibe as opções de bordas, como: bordas externas, internas, esquerda, direita, dentre as demais que podem ser visualizadas na figura abaixo.



• Classificar

Outra opção que podemos destacar é a de classificação de dados, pela qual podemos ordenar um conjunto de dados selecionados em ordem crescente ou mesmo decrescente, por meio dos ícones acima representados, respectivamente.

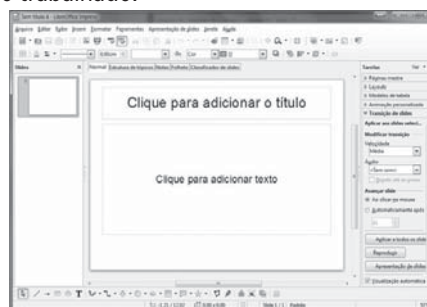
9. BrOffice Impress - Editor de Apresentação

É também conhecido como editor de slides. Fique atento com as palavras expressas em português como **eslaide**, que aparenta ser errada, pelo fato de não ser empregada com frequência, comumente usada para induzir o candidato ao erro.

Janela do Programa

Devemos, primeiramente, conhecer algumas funções da Janela do Editor para melhor entender seus recursos.

A primeira barra ao topo, onde encontramos os botões Fechar, Maximizar/Restaurar e Minimizar é a chamada Barra de Título, pois expressa o nome do arquivo e o programa no qual está sendo trabalhado.



A barra logo abaixo é a Barra de Menu, onde se encontram as ferramentas do programa. Observe, à direita do menu Ferramentas, a existência de um menu diferente dos encontrados no Writer e Calc, o **menu Apresentação de Slides**. Nele, são encontradas as opções específicas das operações com slides como **Cronometrar**, **Transição** e **Apresentação de Slides**.

Na sequência, são exibidas as duas barras de ferramentas (Padrão e de Formatação). Fique atento às divisões da janela. Na lateral esquerda, está o painel Slides, nele são exibidas as miniaturas dos slides a fim de navegação na apresentação, bem como de organização. Uma vez que, para deslocar o slide, basta clicar e arrastá-lo para o local desejado.

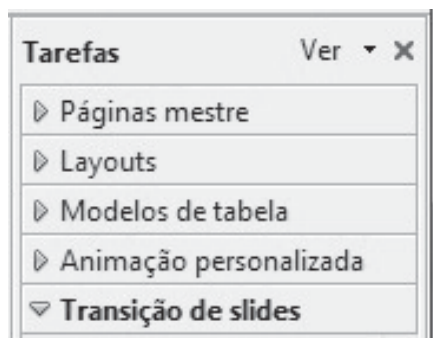
A última é a barra de Status, por meio dela podemos visualizar em qual **slide** estamos, além de poder alterar o zoom do slide em edição.

Acima da barra de Status está a barra de Desenhos, ilustrada a seguir. Essa barra é comum aos demais editores (Calc e Writer). Porém, ela só aparece por padrão no Impress. Para ocultá-la ou exibi-la, basta selecionar a barra no menu Exibir → Barras de Ferramentas → Desenho.

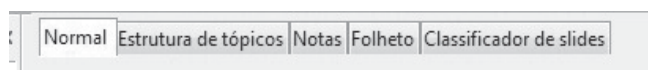


A área central da tela é onde fica o slide em edição, também conhecida como palco, quem sabe uma associação ao espaço onde o artista expõe a sua obra.

Já à direita, é exibido o Painel de Tarefas. Essa estrutura oferece diversas opções, conforme ilustrado a seguir:

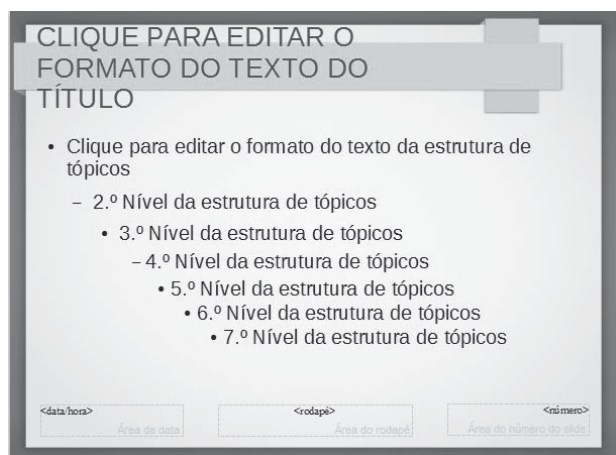


Acima do **slide** em edição, podem-se encontrar cinco opções, elas são modos de exibição que podem ser alterados.



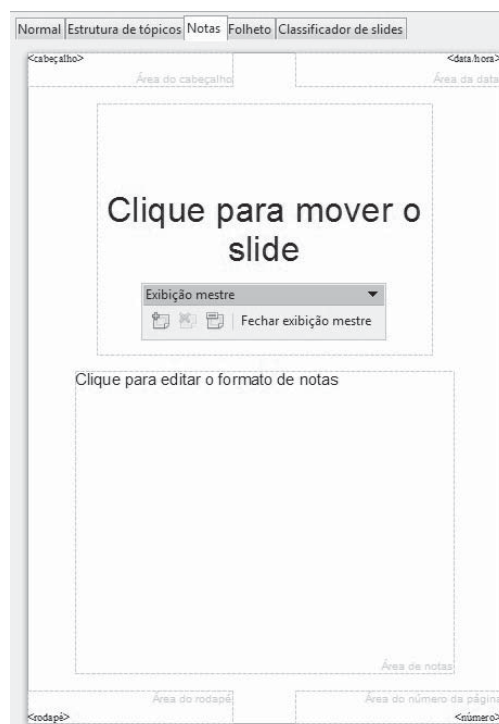
Mestre

Um mestre é aquele que deve ser seguido, ou seja, uma estrutura base para a criação de um conjunto de **slides**. Por meio dele podemos criar um modelo no qual se definem estilos de título, parágrafo, tópicos, planos de fundo e os campos de data/hora, rodapé e número do slide, conforme pode ser visualizado na imagem a seguir:



Para acionar o modo exibido, basta clicar no menu Exibir → Mestre → Slide Mestre.

A Nota Mestre serve para formatar as características das anotações (notas) que podem ser associadas a cada **slide**, conforme ilustrado a seguir:



Já o item Elementos do Slide Mestre, serve para indicar quais elementos devem aparecer nos slides ou notas.

No painel de Tarefas, a opção Páginas Mestre apresenta alguns modelos de Slides Mestres que podem ser utilizados pelo usuário.

Layouts

Também podendo ser citado como Leiaute, são as estruturas que um slide pode possuir, como slides de título, título e subtítulo, slide em branco entre outros.

A figura a seguir ilustra os diversos layouts disponíveis no Impress. Esses podem ser definidos a qualquer momento da edição, inclusive após o slide já ter sido inserido.



Por meio do botão Inserir Slide , presente na barra

de ferramentas padrão, é possível escolher no momento da inserção o layout do slide. Após este já ter sido inserido, basta selecioná-lo no painel de slides, à esquerda, e escolher o novo layout desejado pelo botão de Layout do Slide  ou pelo painel de Tarefas.

Formatos de Arquivos

O Formato de Arquivo salvo por padrão no BrOffice (LibreOffice) Impress é o ODP (Open Document Presentation). Contudo, é possível salvar uma apresentação no formato PPT do PowerPoint (2003) ou PPTX do PowerPoint 2007 e 2010.

Existe também um formato de arquivo PPS (2003) e PPSX (2007e2010). Ele é um formato de **autoplay**, ou seja, ao ser acionado o arquivo com esse formato ele automaticamente é exibido no modo de exibição de slides.

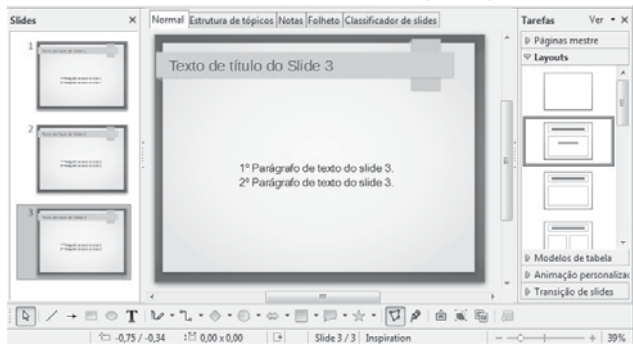
Modos de Exibição

Os Modos de Exibição refletem em diferentes estruturas e não apenas formas de visualizar os **slides**. No Impress existem cinco modos de exibição principais, mas pode-se acrescentar também o modo de Apresentação de Slides como sendo um modo de exibição.

Para alternar entre os modos de exibição, pode-se escolher o modo desejado pelo Menu Exibir ou pelas opções presentes no topo do palco de edição.

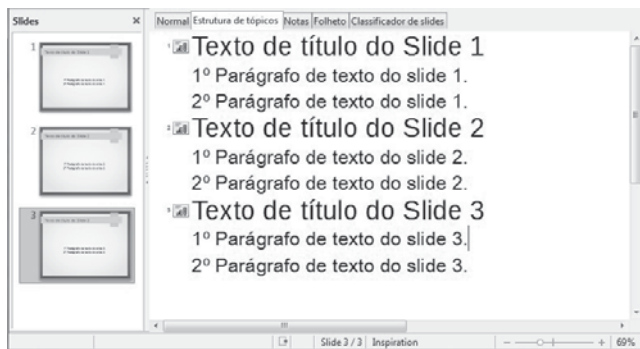
Normal

Este é o modo de exibição padrão para a edição dos slides, conforme ilustrado a seguir. Com esse modo, é possível alterar os textos do slide, bem como suas formatações de texto, layout e plano de fundo.



Estrutura de Tópicos

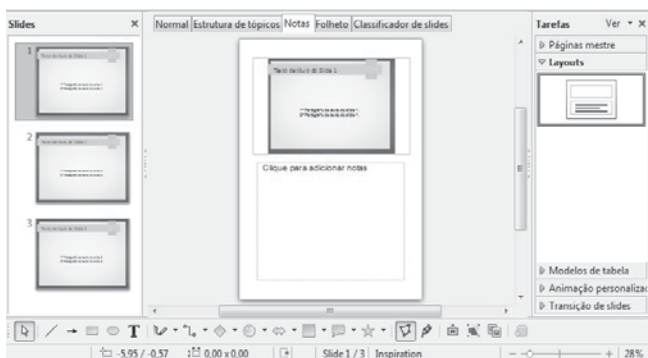
Já no modo de Estruturas de Tópicos, as características de formatação do slide não são exibidas, mas apenas o conteúdo do slide. Cada slide é indicado, bem como cada parágrafo de conteúdo, conforme ilustrado a seguir. Propriedades como o tamanho e o tipo da fonte, bem como negrito, sublinhado e itálico são aparentes neste modo de exibição, ao contrário da cor da fonte.



Notas

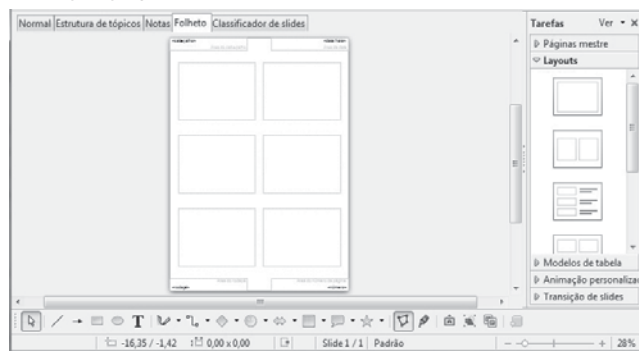
Este modo de exibição serve para que se possa inserir as anotações sobre um slide, muitas vezes usadas para descrever

o assunto, ou conteúdo do slide, ou seja, são os tópicos a serem seguidos e apontados. Assim, as notas servem como um lembrete.

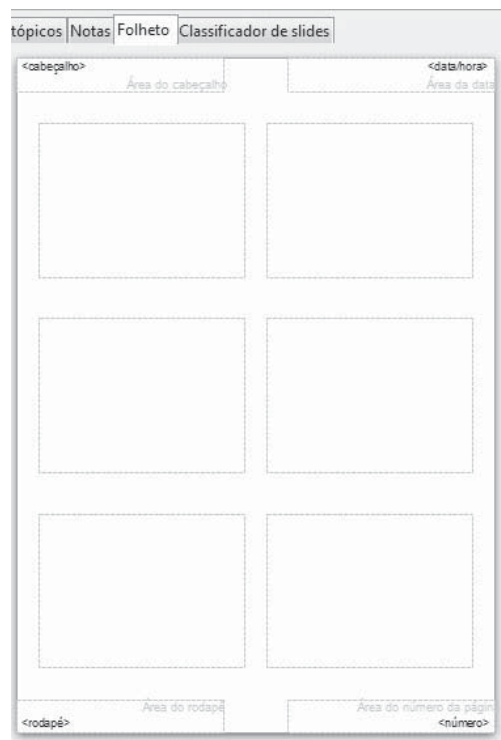


Folhetos

O modo de exibição de Folhetos, ilustrado a seguir, tem por objetivo as estruturas de cabeçalho e rodapé do modo de impressão de folhetos, ou seja, aquele em que são impressos vários slides por página.

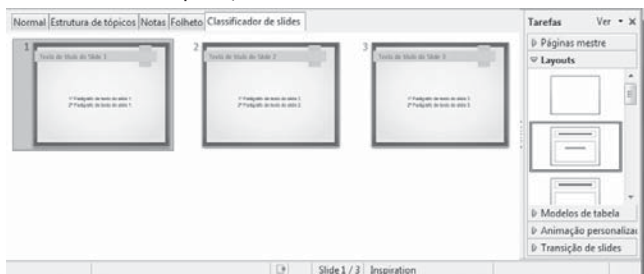


Também é possível dimensionar como ficaram os slides. Além do conteúdo do cabeçalho e rodapé, é possível inserir dados como data, hora e números de páginas. A figura a seguir ilustra com maior precisão os detalhes deste modo de exibição:



Classificador de Slides

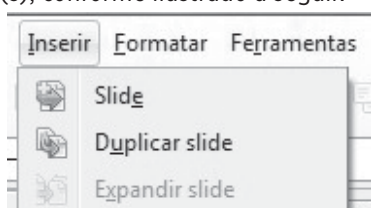
O modo Classificador de Slides serve para organizar a sequência dos slides na apresentação, oferecendo uma interface onde são exibidas as miniaturas das telas para que, ao clicar e arrastar os slides, seja possível movê-los para às posições desejadas. Na imagem a seguir, pode-se observar sua disposição:



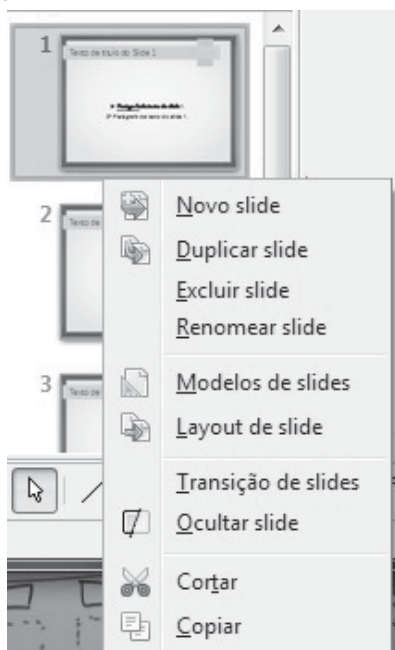
Inserir Slide

Para inserir um slide em uma apresentação, podemos contar com o recurso Inserir Slide, que pode ser acionado a partir de três locais, dentro do editor de apresentação Impress: Menu Inserir, Botão direito do mouse e Barra de Ferramentas.

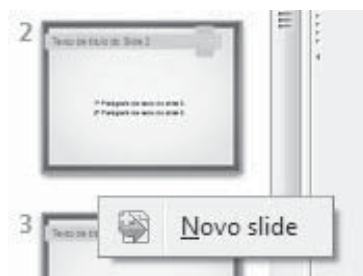
Além de poder inserir um novo slide pelo Menu Inserir, é possível duplicá-lo, ou seja, criar uma cópia do(s) slide(s) selecionado(s), conforme ilustrado a seguir.



Com o clique do botão direito do mouse sobre um slide, é exibida a lista suspensa ilustrada a seguir, que possui tanto a opção de inserir novo slide, como duplicar o slide selecionado.



Caso o clique com o botão direito seja feito no espaço vazio, entre os slides é exibida apenas a opção Novo Slide, conforme ilustrado a seguir.



Já na barra de Ferramentas padrão, encontramos o ícone  que permite a inserção de um slide. Caso seja clicado na seta à sua direita, é possível ainda escolher o layout do slide que está sendo inserido.

Menu Apresentação de Slides

Neste menu é que se encontram as opções específicas de uma edição de apresentação de slides, como os efeitos de animação e transição de slides. Assim, se a prova citar alguma opção solicitando o menu em que ela é apresentada, se a opção tiver relação à apresentação de slides, então provavelmente estará no menu Apresentação de Slides.

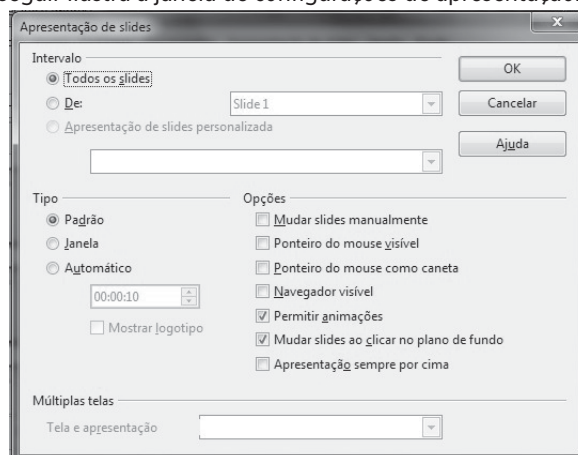
Dentre os itens deste menu, podem-se destacar:

Apresentação de Slides

É a opção que permite exibir a apresentação de slides em tela cheia, de forma a poder visualizá-la. Também é possível encontrar essa opção no Menu Exibir, assim como acioná-la por meio da tecla de atalho F5 que, no caso do Impress, sempre inicia a partir do slide selecionado.

Configuração da Apresentação de Slides

Por meio desta opção é possível configurar características da exibição da apresentação como tempo de transição de slides automática e também a possibilidade padrão de trocar de slide a cada clique do mouse ou com tecla do teclado. A figura a seguir ilustra a janela de configurações de apresentação:



Cronometrar

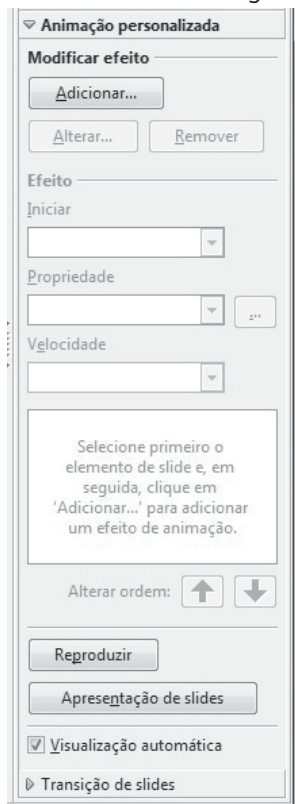
A opção Cronometrar do Impress é muito inferior ao mesmo recurso no PowerPoint, se comparados. Em teoria, essa ferramenta deveria permitir marcar o tempo que seria gasto para explanar sobre uma apresentação. Contudo, o tempo é marcado por slide e exibido apenas enquanto este está sendo exibido, após, no próximo slide, o contador é novamente zerado.

Interação

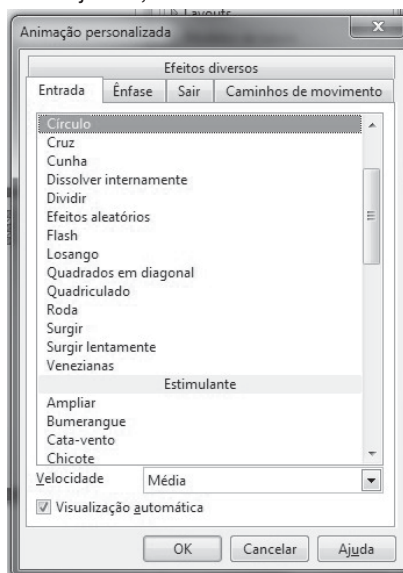
Por meio deste recurso é possível modificar a sequência de exibição de uma apresentação, atribuindo a elementos do slide, como figuras e textos, ações como ir para determinado slide da apresentação, como que criando botões de navegação. Para isso, no entanto, faz-se necessário que algum elemento esteja selecionado.

Animação Personalizada

Esse recurso permite atribuir um efeito a um elemento no slide. Ao ser acionado, exibe suas opções no Painel de Tarefas à direita da tela, conforme ilustrado a seguir.

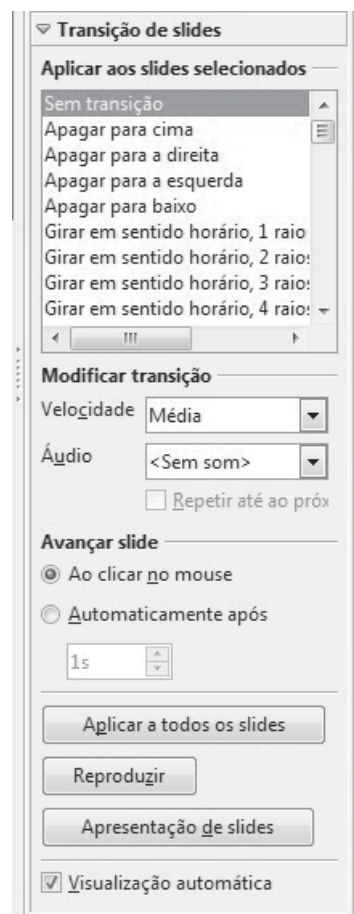


Para adicionar um efeito, é necessário selecionar algum elemento do slide, como texto ou figura e, na janela que se abre ao clicar em Adicionar (ilustrada a seguir), selecionar o efeito desejado, de acordo com categorias pré-definidas na forma de guias da janela, conforme ilustrado:



Transição de Slides

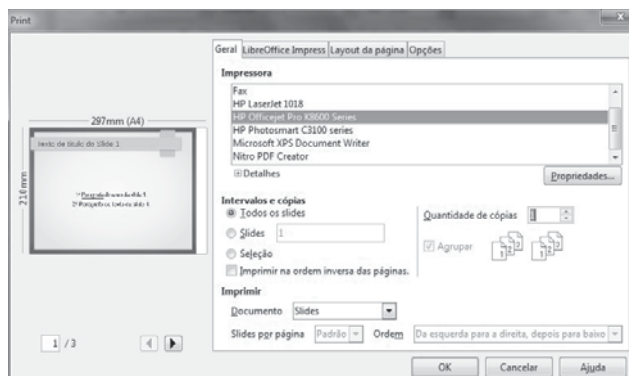
Já a opção de Transição de Slides serve para aplicar um efeito a ser executado durante a troca de slide para outro. Permite, ainda, definir tempos específicos para cada slide em uma exibição automática.



Impressão

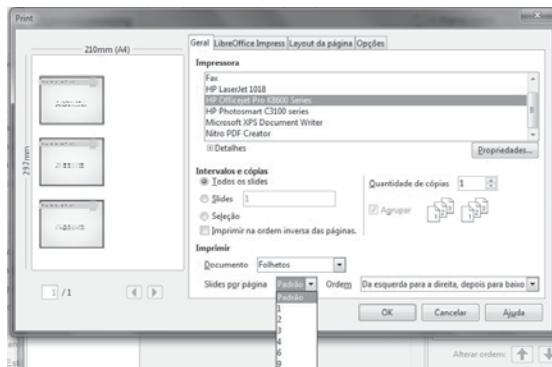
É possível também imprimir a apresentação de slides de acordo com a necessidade, como imprimir um slide em cada página, como ilustrado na sequência, no modo **Slide**:

Slide

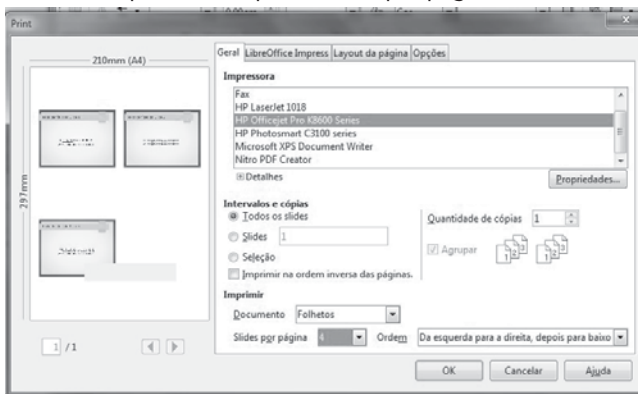


Folhetos

Caso necessário, para imprimir mais de um slide por página, pode-se escolher a opção Folheto, no campo Documento:

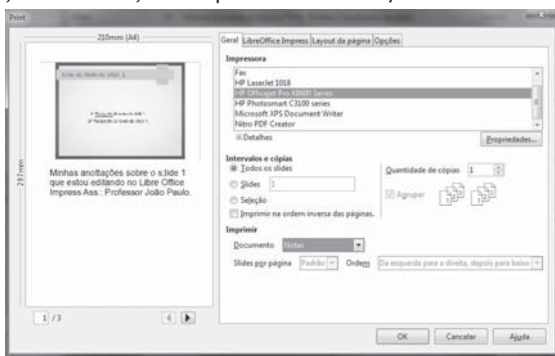


É importante observar que a janela anterior está com o número de três Slides por página, notando-se, assim, na pré-visualização à esquerda, que os slides ficam um abaixo do outro, nesta opção de impressão, enquanto que nas demais quantas os slides são distribuídos como representado a seguir, no modo de impressão de quatro slides por página:



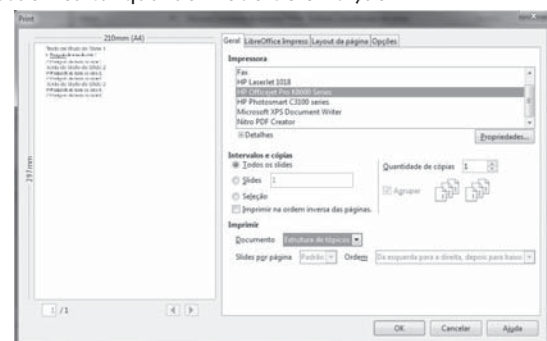
Notas

No modo de impressão de Notas, cada folha recebe um slide e, abaixo dele, são impressas as anotações referentes a ele.

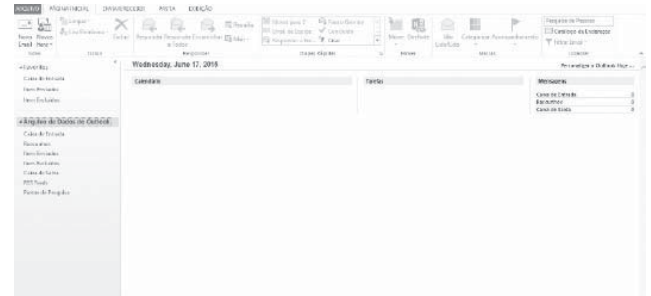


Estrutura de Tópicos

Já na forma de impressão de Estrutura de Tópicos, a impressão fica tal qual ao modo de exibição.

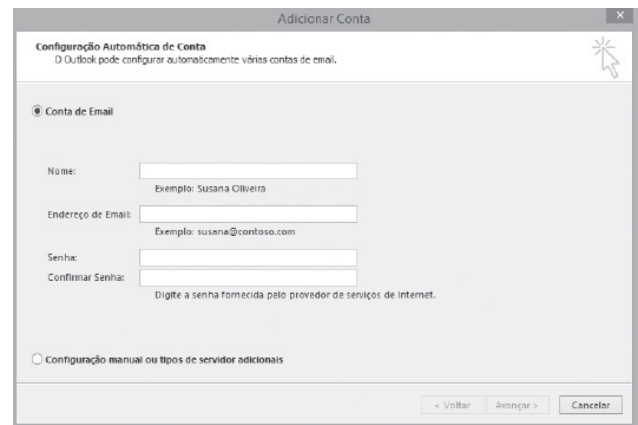


10. Microsoft Outlook 2013



Configuração de Contas no Outlook 2013

O primeiro passo para que o usuário possa utilizar o cliente de e-mails, presente no pacote Microsoft Office 2013, é a configuração de uma conta de e-mail válida. Este procedimento segue a sequência de telas a seguir:



E-mail

Tema presente na maioria dos concursos públicos, tão relevante quanto o serviço de hipertexto, o e-mail (correio eletrônico) representa um endereçamento que é vinculado a uma pessoa física ou jurídica e que é único, não existindo na internet dois endereços de e-mail idênticos.

Pode-se afirmar que o serviço de e-mail é mais antigo que a própria massificação da internet. Desde os anos 70 do século passado, ele manteve basicamente a mesma estrutura de endereço e de campos de uma mensagem.

A estrutura do endereço de e-mail define-se da seguinte maneira: login @ provedor de e-mail. É possível existirem múltiplos endereços com o mesmo login, porém, com o provedor diferente. Do mesmo modo, é possível existirem múltiplos

e-mails com o mesmo provedor, porém, com login diferente. A combinação “login+provedor” é única.

Estrutura do E-mail

Desde que foi concebida, nos anos 70, a estrutura do e-mail continua praticamente a mesma, e os campos atendem a funções muito claras e definidas.

A seguir, apresenta-se a listagem dos campos que formam a estrutura de um e-mail:

Cabeçalho (header) - O cabeçalho é composto pelo remetente (único), pelo destinatário (único ou múltiplos nos campos Para, Cc e Cco), e demais informações sobre a mensagem, como o título do e-mail.

Corpo (body) - O corpo é a mensagem propriamente dita, que contém o texto da mensagem a ser enviada.

Campos de um E-mail

Remetente – Único e envia a mensagem.

Destinatário, Para – Único ou múltiplo e recebe a mensagem.

Destinatário Cc – Único ou múltiplo e recebe a mensagem “com cópia”.

Destinatário Cco – Único ou múltiplo e recebe a mensagem “com cópia oculta”.

Protocolos de E-mail

Como todos os demais serviços da internet, o serviço de e-mail tem as próprias formas de envio e recebimento de conteúdo, denominadas de protocolos.

Seguem os principais protocolos de e-mail:

Protocolo de Envio – SMTP.

Protocolos de Recebimento – POP3 e IMAP4.

Formas de Acesso

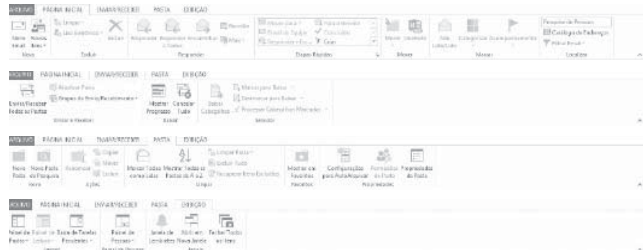
Existem basicamente duas formas de acesso a um e-mail:

Webmail - Utilizando os servidores existentes na internet.

Cliente de e-mail – São programas instalados no computador para gerenciar o e-mail.

Guias do Microsoft Outlook 2013

Por padrão, o Outlook tem as seguintes guias e ferramentas internas, as quais estarão apresentadas a seguir:



Principais Clientes de E-mail

- Outlook Express.
- Windows Mail.
- Mozilla Thunderbird.
- Gmail.
- Microsoft Outlook 2013.

Características dos Clientes de E-mail

Vantagens

- Edição e leitura de e-mails, sem acesso à internet.
- Armazenamento das mensagens enviadas e recebidas no HD do computador.
- Cadastro simultâneo de múltiplas contas de e-mail.
- Melhor gerenciamento da lista de contatos.
- Melhor confidencialidade, através da criptografia de mensagens.
- Filtro *anti-spam*.
- Melhor configuração de grupos de discussão.
- Editar e enviar e-mail em diversos formatos.

Desvantagens

- Comprometimento de espaço no HD.
- Mensagens recebidas também ocupam espaço no disco.
- Cobrança de determinados serviços.
- Indisponibilidade de configuração em clientes de alguns provedores de serviço de e-mail.

Webmail

O acesso à conta de e-mail através do webmail consiste na utilização de *browsers para a visualização e edição de e-mails*, de modo que as mensagens recebidas e enviadas são armazenadas nos servidores da internet e, não, nos computadores dos usuários.

O webmail traz vantagens e desvantagens para o usuário. Dentre as vantagens, destaca-se a possibilidade de acesso de múltiplos pontos, pois basta um ponto com acesso à internet para visualizar os e-mails. Como desvantagem, pode-se citar o fato da total dependência da internet. Devido ao fato de as mensagens ficarem armazenadas nos servidores da internet, se estes servidores não estiverem disponíveis, ou mesmo se o usuário tiver interrompido o serviço de internet, não terá acesso ao serviço de webmail.

Na atualidade, verificam-se tarefas cotidianas cada vez mais aceleradas, bem como há o hábito de as pessoas de acessarem a internet e o e-mail de vários pontos, como computadores, tablets, smartphones etc. Por tais motivos, o webmail é a forma padronizada de as pessoas acessarem suas contas de e-mail. Por esta razão, esse assunto tem considerável incidência em concursos públicos.



Serviços mais Comuns de Webmail

Existe, na internet, uma lista considerável de empresas que oferecem o serviço de e-mail, que são provedores deste serviço. Tal serviço geralmente é gratuito, em sua configuração básica, e cobrado quando o usuário tem a necessidade de *upgrade de recursos, como espaço para armazenamento ou capacidade de tamanho de arquivos anexos em uma mensagem*.

A seguir, apresenta-se a lista dos principais provedores de serviço de e-mail:

- ▷ Gmail.
- ▷ Outlook.com (antigo Hotmail).
- ▷ Terra.
- ▷ Bol.
- ▷ Zipmail.

Vantagens e Desvantagens do Webmail

Existem características que trazem vantagens e desvantagens no uso do webmail. Algumas delas podem representar tanto aspectos positivos, como negativos, dependendo do ponto de vista analisado, das condições de uso do e-mail e das necessidades do usuário.

A seguir, será possível verificar a listagem das principais vantagens e desvantagens no serviço de e-mail utilizando browser, através do webmail.

Vantagens

- ▷ Possibilidade de acesso de múltiplos pontos.
- ▷ Existência de níveis de segurança corporativos.
- ▷ Possibilidade de aumento de espaço para armazenamento.
- ▷ Existência de recursos como *anti-malwares* ou *anti-phishing*.
- ▷ Ausência da necessidade de o usuário dispor de espaço físico de armazenamento.

Desvantagens

- ▷ Possível custo para utilização do serviço.
- ▷ Espaço pré-definido para armazenamento.
- ▷ Presença do nome do provedor no endereço de e-mail.
- ▷ Anúncios comerciais na página de acesso.
- ▷ Possibilita o recebimento de mais spams.
- ▷ Não permite acesso off-line.

E-mails Maliciosos

O uso de e-mail, atualmente, é fundamental para uma organização pública. Por este motivo, existe preocupação quanto ao uso indevido de e-mail. Isso porque o procedimento de abrir um e-mail e executar um arquivo anexo, de fonte desconhecida, pode não apenas comprometer o computador em que tal procedimento foi realizado, como comprometer também toda a rede de computadores de uma organização, a ponto de afetar os níveis de segurança da informação.

Neste sentido, o e-mail é uma das principais fontes de ataque aos usuários, uma vez que faz uso da engenharia social (aproveitando-se da confiança das pessoas) para atacar os computadores, assim como as redes de uma organização.

Categorias de E-mails Maliciosos

Existem diversas formas de montar um e-mail malicioso para induzir o usuário a cair em uma fraude e ter, de alguma maneira, seus dados e privacidade comprometidos.

As categorias de e-mails maliciosos se dividem sob a base de alguns critérios que estão listados a seguir:

- ▷ Conteúdo do e-mail.
- ▷ Remetente.
- ▷ Destinatário.
- ▷ Tipo de ataque.

O spam é o mais comum e-mail malicioso e se caracteriza por apresentar uma propaganda ou oferta de algum produto ou serviço. Não tem o objetivo de furar dados do usuário, mas, sim, de realizar uma oferta comercial. O recebimento massivo de spams pode comprometer a caixa de entrada do e-mail e, com isso, gerar a quebra da disponibilidade do serviço.

Seguem as principais características do *spam*:

- ▷ Mensagem com conteúdo indesejado e comercial.- Remetente desconhecido.
- ▷ Envio massivo para destinatários individuais.- Pode atacar o critério da disponibilidade.

O *scam* se caracteriza por ser um dos mais perigosos, pois sua forma de propagação está baseada na confiabilidade que as pessoas têm nas outras. Geralmente, caracteriza-se pelo envio de um tema de interesse coletivo e que induz o destinatário a abrir a mensagem e executar o arquivo anexo, supostamente uma foto ou vídeo, e que contém uma ação maliciosa oculta.

Seguem as principais características do *scam*:

- ▷ Mensagem de interesse coletivo (sazonal).
- ▷ Remetente conhecido (passivo / pessoa física).
- ▷ Destinatário coletivo.
- ▷ Instala um *malware* e *reenvia o e-mail*.
- ▷ Pode atacar o critério da integridade.

É muito comum recebermos e-mails que se passam por organizações públicas ou privadas, como bancos ou a Receita Federal. O *phishing* se utiliza da credibilidade destas instituições para induzir o usuário a fornecer dados pessoais e, com isso, ter sua privacidade atacada. É comum os serviços de webmail oferecerem filtros *anti-phishing*, com o objetivo de encontrar estas mensagens e bloquear sua ação maliciosa.

- ▷ Seguem as principais características do phishing:
- ▷ Mensagem de interesse coletivo.
- ▷ Remetente que se passa por empresa.
- ▷ Destinatário individual.
- ▷ Pode atacar o critério da confidencialidade.

Dos menos onerosos, o *hoax* é o e-mail malicioso que é enviado sem alguma intenção maliciosa, mas seu envio massivo pode comprometer a capacidade da caixa de entrada do usuário. Geralmente, são as famosas “correntes” compartilhadas por e-mail, mensagens de autoajuda ou mesmo os virais e boatos transmitidos por internet.

Seguem as principais características do *hoax*:

- ▷ Mensagem boato ou viral.
- ▷ Remetente conhecido.

- ▷ Destinatário coletivo.
- ▷ Pode atacar o critério da disponibilidade.

11. Microsoft Word 2013

Um dos temas mais comuns em concursos públicos é a abordagem de aplicativos que são utilizados em atividades administrativas para produção de textos, ou planilhas de cálculos, apresentações multimídia e criação de banco de dados.

Como no Brasil o uso de softwares difere de um órgão público para outro, dependendo da política desenvolvida e atividade-fim de cada organização, tanto podemos ter a abordagem do pacote Microsoft Office, utilizada no sistema operacional Windows, quanto do pacote BrOffice (LibreOffice), utilizada majoritariamente em sistemas operacionais Windows.

Como estes aplicativos são complexos e cada um é composto de centenas de ferramentas, a abordagem se diferencia, dependendo da banca organizadora. Porém, existem ferramentas prioritárias em cada aplicativo, que são recorrentes em questões de concursos públicos.

Seguem os principais programas do Pacote Microsoft Office:

Word: Editor de textos

Excel: Editor de planilhas

PowerPoint: Editor de apresentações

Access: Editor de banco de dados

E os principais programas do Pacote BrOffice (LibreOffice):

Writer: Editor de textos

Calc: Editor de planilhas

Impress: Editor de apresentações

Base: Editor de banco de dados

Pacote Microsoft Office (Versões antigas)

Os programas do pacote Office até a versão 2003 não sofreram mudanças drásticas em sua estrutura, mantendo suas operações através de menus verticais, e com a mesma lista de extensões de arquivos para cada aplicativo.

MICROSOFT OFFICE (Até 2003)			
Aplicativo	Descrição	Padrão	Modelo
WORD	Editor de textos	.DOC	.DOT
EXCEL	Planilha de cálculos	.MLS	.MLT
POWEPOINT	Editor de Apresentações	.PPT	.PDT
ACCESS	Banco de dados	.MDB	

Pacote Microsoft Office (Versões Atuais)

Quando a Microsoft lançou o pacote Microsoft Office 2007, houve importantes mudanças estruturais, como a inclusão de guias horizontais em substituição aos antigos menus e alterações nas extensões de arquivos para cada aplicativo.

Estas mudanças seguiram nas versões posteriores do pacote (2010, 2013 etc.)

MICROSOFT OFFICE (2007 - 2010)			
Aplicativo	Descrição	Padrão	Modelo
WORD	Editor de textos	.DOCX	.DOTX
EXCEL	Planilha de cálculos	.XLSX	.XLTX
POWERPOINT	Editor de Apresentações	.PPTX	.POTX
ACCESS	Banco de dados	.ACCDB	

Pacote BrOffice - LibreOffice

Como o pacote Microsoft Office não possui uma versão para ser instalado em computadores com o sistema operacional Linux, os órgãos públicos que trabalham com este sistema operacional utilizam majoritariamente um pacote criado para atender as mesmas necessidades, mas que pode ser instalado tanto em computadores com Windows, quanto naqueles com Linux.

Inicialmente, foi criado o pacote OpenOffice, que está na linha inglesa. Porém, como ele é um pacote baseado na licença de livre distribuição, foi desenvolvida uma versão traduzida para o português, denominada BrOffice. Mais recentemente, outra distribuição deste pacote, agora com o nome LibreOffice, começou a ser utilizada nas organizações.

A estrutura dos programas do pacote BrOffice/LibreOffice funciona através de menus, como as antigas versões do pacote Microsoft Office, e trabalha com um conjunto de extensões de arquivos distinto em cada aplicativo.

O conjunto de extensões de arquivos utilizado nos aplicativos dos pacotes BrOffice e LibreOffice é denominado ODP (Formato de Documento Aberto).

LIBREOFFICE			
Aplicativo	Descrição	Padrão	Modelo
WRITER	Editor de textos	.ODT	.OTT
CALC	Planilha de cálculos	.ODS	.OTS
IMPRESS	Editor de Apresentações	.ODP	.OTP
BASE	Banco de dados	.ODB	

Compatibilidade entre os Pacotes

Pode existir compatibilidade ou não entre os aplicativos distintos de cada pacote, quanto à leitura, à edição etc. Seguem as regras de compatibilidade:

Pacote Microsoft Office (versões antigas): não é possível ler e editar as novas extensões do pacote Microsoft Office e nem as extensões dos pacotes BrOffice/LibreOffice.

Pacote Microsoft Office (versões atuais): possibilita ler e editar as extensões das versões antigas do pacote Microsoft Office.

Pacote Microsoft Office (versões atuais): dependendo da versão e da configuração do pacote, permite ou não ler e editar as extensões dos pacotes BrOffice e LibreOffice, conforme as regras a seguir:

Regra 1 - versão 2007 (em sua configuração padrão): não lê e não edita as extensões no formato ODP.

Regra 2 - versão 2007 com a atualização "SP1": realiza leitura e edição das extensões no formato ODP.

Regra 3 - versões 2010 e 2013, em sua configuração padrão: realiza leitura e edição das extensões no formato ODP.

Estrutura do Microsoft Word 2013

MICROSOFT OFFICE (Até 2003)			
Aplicativo	Descrição	Padrão	Modelo
WORD	Editor de textos	.DOC	.DOT
EXCEL	Planilha de cálculos	.XLS	.XLT
POWERPOINT	Editor de Apresentações	.PPT	.POT
ACCESS	Banco de dados	.MDB	

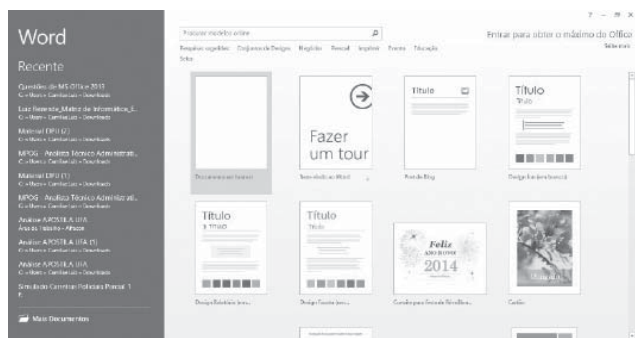
Aplicativos de edição de texto são visados praticamente em todos os concursos públicos, pois, independentemente das funções vinculadas ao cargo ou emprego pretendido, a geração de documentos é algo inerente ao cargo público.

Dependendo do edital, pode ser abordado o editor de textos do pacote Microsoft Office, o Word, ou o editor de textos do pacote BrOffice/LibreOffice, o Writer. Porém, o mais comum, particularmente em concursos federais, é que sejam abordados os dois programas.

Uma importante diferença entre o Word e o Writer é a regra para extensões de arquivos. Enquanto o Word tem a extensão padrão “.docx” (padrão com macros “.docm”) e de modelos “.dotx” (modelo com macros “.dotm”), o Writer tem como extensão padrão “.odt” e de modelos “.ott”.

No Microsoft Word, alguns atalhos de teclado, em particular para edição de textos, foram traduzidos para a língua portuguesa, como Selecionar Tudo (Ctrl+T) e Negrito (Ctrl+N). Porém, no Writer, mesmo nas versões em português, os atalhos de teclado não foram traduzidos e estão na língua inglesa, como Selecionar Tudo “All” (Ctrl+A) e Negrito “Bold” (Ctrl+B).

O Microsoft Word 2013, em sua configuração padrão, possibilita utilizar modelos preestabelecidos, como mostra a figura a seguir:



Guias e Menu do Word

O editor de textos Microsoft Word tem uma configuração padrão pré-definida e possui sua estrutura básica de menus e guias disposta a seguir:

Menu: Arquivo.

Guias: Página Inicial, Inserir, Design, Layout de Página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição.

Existem guias que são comuns aos demais programas do pacote Microsoft Office, e existem guias que são exclusivas. As guias exclusivas do Word, que não existem em outros aplicativos, são aquelas que estão no plural, e são as guias Referências e Correspondências. Para trabalhar com cabeçalho e rodapé, é necessário estar no modo de Exibição Layout de Impressão, que é a exibição padrão do Word.



As guias existentes no Microsoft Word 2013 podem ser fixas (aquelas visualizadas na configuração padrão do aplicativo) e dinâmicas, que surgem apenas quando determinado elemento é inserido no documento de texto em edição, como no uso de tabelas, por exemplo, quando surgem as guias exclusivas para trabalho em edição de tabelas Design e Layout.

Configuração Padrão do Word

As últimas versões do Word mantiveram as mesmas definições de configuração padrão, e este tema é extremamente explorado em concursos públicos.

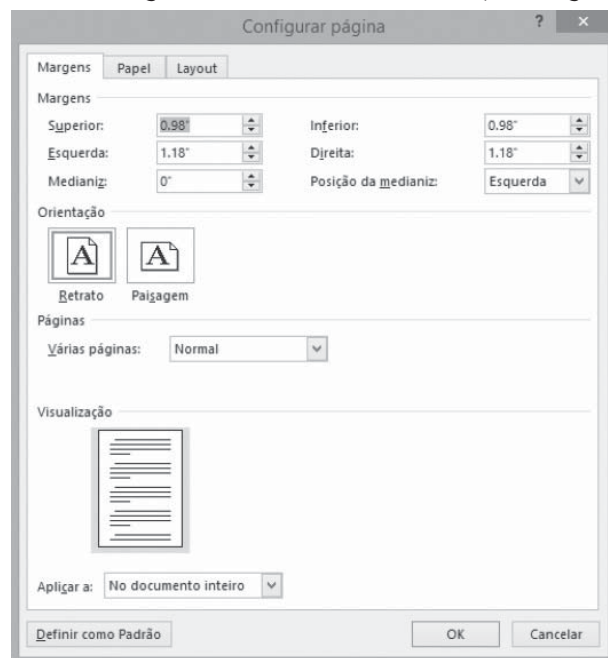
Fonte: tipo Calibri, tamanho 11, cor preta.

Alinhamento da fonte - alinhar à Esquerda.

Papel: uma página em branco, na orientação retrato, papel A4.

Margens: inferior e superior 2,5cm, esquerda e direita 3cm.

Medianiz: é a área reservada para encadernação, definida em 0cm à esquerda. A medianiz pode ser configurada tanto no tamanho quanto em sua orientação, e sua área não é vinculada à área das margens. Ao final da medianiz começa a margem.



Hiperlink

É possível incluir hiperlinks no Word, que são atalhos tanto externos (para um site, por exemplo), quanto internos (para outra página do mesmo documento). Por padrão, um hiperlink inserido e ainda não habilitado é exibido na cor azul e sublinhado simples, já um hiperlink habilitado é exibido na cor roxa e sublinhado simples.

O caminho para se inserir um hiperlink em um texto ou imagem inserida em um documento em formatação no Word, é selecionar o elemento e na guia Inserir escolher no grupo “links” a ferramenta Hiperlink, abrindo a janela de formatação do hiperlink é escolhido o endereço do atalho interno ou externo.

Para habilitar um hiperlink, através do cursor do mouse, é necessário manter pressionada a tecla Ctrl.

Pincel de Formatação

Uma das ferramentas mais importantes do Microsoft Word é o pincel de formatação, que possibilita copiar e aplicar a formatação de um texto em outras partes do texto. Existem duas formas de trabalho com o pincel de formatação que seguem abaixo.

Clique simples no pincel de formatação: copia, aplica e desabilita a ferramenta.

Clique duplo no pincel de formatação: copia, aplica e mantém habilitada a ferramenta para aplicação em outras áreas do texto.

Estilos e Efeitos

No Microsoft Word, é possível inserir estilos e efeitos ao texto em edição. Eles estão dispostos a seguir:

Regular

Negrito

Itálico

Negrito Itálico

Tachado

Subscrito

Sobrescrito

Não é possível vincular ao mesmo caractere subscrito e sobrescrito, simultaneamente.

Seleção de Textos no Microsoft Word

Como se trata de um editor de textos, a seleção de texto é uma importante ferramenta do Microsoft Word e muito abordada em provas de concursos.

Existem basicamente duas formas de seleção de textos no Word, por meio do cursor do mouse e através da seta de seleção, que é habilitada quando o cursor do mouse é levado para a margem esquerda do documento em edição.

Regras de seleção através do cursor do mouse:

Clique simples: define a posição do cursor.

Clique duplo: seleciona a palavra e os espaços existentes até o próximo caractere, caso existam.

Clique duplo no espaço simples entre duas palavras: seleciona a palavra que estiver mais próxima do cursor do mouse.

Clique triplo: Seleciona o parágrafo.

Clique quádruplo: Desfaz o clique triplo, retornando ao duplo.

Regras de seleção através da seta de seleção:

Clique simples: seleciona a linha.

Clique duplo: seleciona o parágrafo.

Clique triplo: seleciona tudo o que estiver inserido no documento.

Clique quádruplo: desfaz o clique triplo, retornando ao clique duplo.

Tabelas no Word

Apesar de o Word trabalhar com edição de textos, é possível inserir tabelas. Elas têm regras próprias que se diferem, por exemplo, da forma de trabalho com planilhas do Excel.

A forma de inserir uma tabela no Word se dá por meio da guia “Inserir” e, no grupo “Tabelas”, selecionar a ferramenta “Inserir Tabela”. Após esta ação, o usuário deve escolher a quantidade de colunas e linhas que a tabela terá. As células, que representam a intercessão de colunas e linhas é a consequência desta ação.

A tabela a seguir apresenta as bases para tais diferenças.

5	6	2	3	
7	2	1		
6	3	9		
3	8			

Enquanto o Excel trabalha com referências absolutas, com todas as células tendo um nome definido (A1, F7...), a tabela do Word trabalha com referências relativas ao local em que se trabalha.

Ex.: Não podemos afirmar que o número 5 se encontra na célula A1, e, sim, na primeira coluna e na primeira linha, acima do 7 e à esquerda do 6.

É possível trabalhar com a inserção de funções em uma tabela do Word. Como as guias são dinâmicas, quando se trabalha com tabela, surgem as guias Design e Layout. O caminho para inserir fórmulas na tabela do Word é na guia Layout, e no grupo Dados, selecionar a ferramenta “Fórmula”.

Ao contrário da planilha do Excel, que trabalha com as funções e fórmulas em português, a tabelas do Word, mesmo em português (como é a abordagem em concursos públicos) está baseada na língua inglesa. A função padrão da tabela do Word é a função “SUM” (Soma), e as referências são relativas ao local em que a fórmula foi inserida.

Ex.: 1: Considerando o exemplo da tabela anterior:

Caso o cursor do mouse esteja na primeira linha e na última coluna, a fórmula inserida será =SUM(LEFT), somando os valores que se encontram à esquerda e retornando o resultado “16”.

Ex.: 2: Considerando o exemplo da tabela anterior:

Caso o cursor do mouse esteja na quarta linha e na terceira coluna, a função inserida será =SUM(ABOVE), somando os valores que se encontram acima e retornando o resultado “12”, pois a prioridade são os dados acima e depois a esquerda.

Ao contrário da planilha do Excel, que tem fórmulas dinâmicas, e ao se alterar um dos elementos, o resultado da fórmula é alterado. Na tabela do Word, a fórmula inserida é fixa, ou seja, ao se alterar um dos elementos, o resultado permanece o mesmo.

Inserindo Planilhas do Excel no Microsoft Word

Devido à compatibilidade existente entre os diferentes aplicativos do pacote Microsoft Office, é possível inserir elementos do Excel em um documento que está sendo editado no Microsoft Word, como planilhas de cálculos.

O caminho para inserir uma planilha do Excel em um documento em edição no Word ocorre por meio da guia Inserir, selecionar o grupo Tabelas e a ferramenta Planilha do Excel.

Seguem as regras de trabalho com uma planilha de Excel no Word:

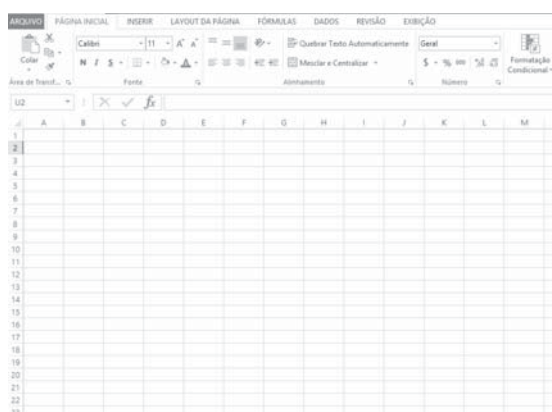
A planilha inserida segue todas as regras do Excel e não de tabela do Word.

Quando o usuário clica fora da área de edição da planilha, ela se transforma em uma imagem e nunca em uma tabela.

Caso o usuário clique novamente na área de edição, ela volta a ser uma planilha editável do Excel.

Caso o usuário selecione a imagem e copie, colando em outro documento de qualquer aplicativo do pacote Microsoft Office, será colada como imagem, porém poderá ser editada no Microsoft Word.

12. Microsoft Excel 2013

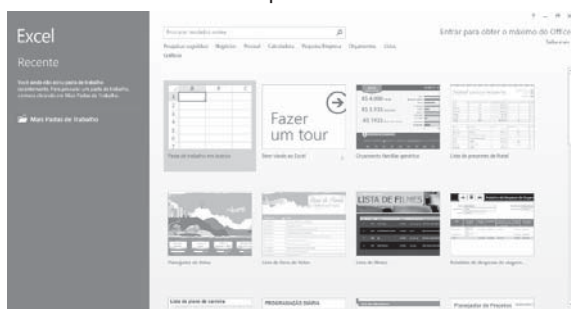


Os assuntos relacionados aos aplicativos de edição de planilhas são abordados em praticamente todos os concursos públicos. A explicação para isso é que, independentemente das funções vinculadas ao cargo ou emprego pretendido, a geração de tabelas e de planilhas é inerente ao cargo público.

Dependendo do edital, pode ser abordado o editor de planilhas do pacote Microsoft Office, o Excel, ou o editor de textos do pacote BrOffice/LibreOffice, o Calc. Todavia, particularmente em concursos federais, o comum é serem abordados os dois programas.

A maior parte das ferramentas, funções e fórmulas é comum entre o Excel e o Calc. Porém, uma importante diferença entre os dois aplicativos de planilhas é a regra para extensões de arquivos, pois enquanto o Calc tem a extensão padrão “.xlsx” (padrão com macros “.xltm”) e de modelos “.xltx” (modelo com macro “.xltn”), o Calc tem como extensão padrão “.ods” e de modelos “.ots”.

Atualmente, as principais bancas organizadoras migraram para a versão 2013 do Excel, e é sobre a base deste aplicativo que iremos trabalhar neste capítulo.



Estrutura do Excel

As últimas versões do Excel possuem uma estrutura de guias, e as guias exclusivas, que não existem em outros aplicativos, como o Word e PowerPoint. Tais guias exclusivas são Fórmulas e Dados.

O Microsoft Excel 2010 tem a seguinte estrutura: Arquivo > Pasta de Trabalho > Planilhas Visíveis > Linhas e Colunas > Células (sendo a célula o menor elemento do Excel, portanto, indivisível).

Caso sejam excluídas as Plan2 e Plan3, e exista apenas a Plan1, em uma pasta de trabalho, ao inserir uma nova planilha, ela receberá o nome de Plan4, pois o Excel nunca repete um nome de Planilha. Caso o usuário renomeie a Plan1 para Plan5, o Excel irá reconhecer esta inserção e irá incluir a Plan6.

As células são sempre definidas pela intercessão das colunas com as linhas, sendo que a célula F7 é a intercessão da coluna F com a linha 7.

A coluna que se encontra à direita da Z é a AA; à direita da AZ é a BA e, assim, sucessivamente.

No Excel 2013, houve uma mudança estrutural, e a pasta de trabalho possui apenas uma planilha, denominada A1.

Funções e Fórmulas

Funções são comandos que o Excel reconhece e estão em português. Por exemplo: SE, SOMA, MÉDIA e fórmulas são estruturas lógicas que contêm, no mínimo, uma função, como, por exemplo =MÉDIA(A5:D6).

Tanto no Excel quanto no Calc, é possível inserir fórmulas na mesma planilha, em outra planilha da mesma pasta de trabalho ou mesmo em planilhas de outros arquivos. Porém, as referências e os sinais são distintos.

Inserindo fórmulas com células da mesma planilha:

Excel =A1+D5

Calc =A1+D5

Inserindo fórmulas com células de outra planilha:

Excel =A1+Plan2!D3

Calc =A1+Plan2.D3

Inserindo fórmulas com células de outro arquivo:

Excel =A1+[listagem.xlsx]Plan2!F4

Calc =A1+“salaries.ods”#Plan1.G4

Lógica e Aritmética

Tanto o Excel quanto o Calc apenas traduzem para a Informática a Lógica e a Aritmética. Desse modo, é importante saber da ordem da resolução de uma fórmula =10/2*3+2-4+9^(1/2). Neste caso, primeiro é resolvida a potência, depois a multiplicação e a divisão e, por último, a soma e a subtração.

Mensagens de Erros

O Excel, quando encontra um erro de alguma natureza, devolve uma mensagem de erro, e são três as mais comuns.

NOME: quando o Excel não reconhece o nome da função.

Ex.: =SOME(A1;F5).

REF: quando o Excel não reconhece alguma célula da fórmula.

Ex.: =SOMA(A1;Plan6!\$5).

VALOR: quando uma valoração não pode ser estabelecida pelo Excel.

Ex.: =SOMA(A1;Plan2!G5).

Ferramentas do Excel

No Excel as guias exclusivas são denominadas fórmulas e dados.

A caixa de nome do Excel, localizada no canto superior esquerdo da janela, tem a função de localização, navegação e criação de nomes para áreas específicas da Planilha.



Alça de Preenchimento

A Alça de Preenchimento do Excel gera seqüências lógicas e, na ausência da seqüência lógica, gera repetição do termo ou do intervalo lógico.

	A	B	C	D	E
1	Janeiro	The Clash	1º	1ª	A
2					B
3	Jan	1			
4					Janeiro
5	Segunda-feira	4			Abril
6		5			
7	Seg				Janeiro
8		Fase 1	Fase 1 PF		Dezembro
9	Segunda				
10		1 Fase			29/02/2014
11					

Exemplos de trabalho com a alça de preenchimento:

Selecionando a célula A1 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “Fevereiro” na célula A2;

Selecionando a célula A3 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “Fev” na célula A4;

Selecionando a célula A7 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “Ter” na célula A8;

Selecionando a célula A9 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “Segunda” na célula A10;

Selecionando a célula B1 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “The Clash” na célula B2;

Selecionando a célula B3 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “1” na célula B4;

Selecionando conjuntamente as células B5 e B6 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “6” na célula B7;

Selecionando a célula B8 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “Fase 2” na célula B9;

Selecionando a célula B10 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “2 Fase” na célula B11;

Selecionando a célula C1 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “2º” na célula C2;

Selecionando a célula C8 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “Fase 1 PF” na célula C9;

Selecionando a célula D1 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “1ª” na célula D2;

Selecionando conjuntamente as células E1 e E2 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “A” na célula E3;

Selecionando conjuntamente as células E4 e E5 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “Julho” na célula E6;

Selecionando conjuntamente as células E7 e E8 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “Novembro” na célula E9;

Selecionando a célula E10 pela alça e arrastando para baixo, retornará o conteúdo “29/02/2015” na célula E11.

Correção Automática de Erros

O Excel corrige alguns erros gerados na estruturação de fórmulas, entendendo a intenção do usuário e interpretando o erro gerado.

Caso o usuário insira a fórmula =SOMA(A1:G5, ela estará incompleta, pois não foi fechado o parêntese, e o Excel irá devolver o resultado e corrigir para =SOMA(A1:G5).

Caso o usuário insira a seguinte fórmula =SOMAA1:G5), o Excel não irá corrigir, pois não está claro o local onde deveriam ser abertos os parênteses e, neste caso, será gerada uma mensagem de erro.

Caso o usuário insira a fórmula =SOMA(A1..G5), ela estará errada, pois .. não é a mesma coisa do que ;, porém, o Excel irá corrigir, irá devolver um resultado e corrigir a fórmula para =SOMA(A1:G5).

Caso o usuário insira a fórmula =SOMA(A1..G5), ela estará errada, pois .. não é a mesma coisa do que ;, porém, o Excel irá corrigir, irá devolver um resultado e corrigir a fórmula para =SOMA(A1:G5).

Caso o usuário insira a fórmula =SOMA(A1.,G5) ou =SOMA(A1., G5), ela estará errada, pois ., e ., não é a mesma coisa do que ;, porém, neste caso, o Excel não devolverá um resultado e, sim, uma mensagem de erro.

Caso o usuário insira a fórmula =2+ 3 o Excel devolverá um resultado, pois espaço não configura erro.

Função Concatenação (&)

A função concatenação, que é representada pelo símbolo “&”, faz a junção dos elementos que são concatenados.

O resultado da concatenação dos números é alinhada, dentro da célula, à esquerda, ou seja, é considerado um valor não numérico.

Ex.:

=4&5, retorna o resultado 45;

=5&0, retorna o resultado 50;

Ex.: =5&00, retorna o resultado 50 (exclui o zero à esquerda);

Ex.: 5&0&0, retorna o resultado 500.

Uma aplicação prática da concatenação é, por exemplo, ter a lista de **logins** de clientes em uma coluna, e os respectivos provedores do serviço em outra, e concatenar estas informações com o "@" ao meio, para que seja gerado o endereço de e-mail, como o exemplo que segue:

	A	B
16	ana	gmail.com
17	rui	terra.com.br
18	pedro	hotmail.com

Ex.: Ex.: =A16&"@"&B16

• Funções MÉDIA, MEDIANA e MODO

Das funções do Excel, dentre as mais abordadas, estão as funções MÉDIA, MEDIANA e MODO, de forma direta ou sendo parte de outra função, mais complexa, como Se, PROCV, etc.

	A
1	9
2	4
3	2
4	3
5	6
6	2
7	9
8	8

Função Média - Retorna como resultado a média aritmética dos dados analisados.

Ex.: =MÉDIA(A1:A3), retorna o resultado 5.

Função Mediana - Retorna como resultado a mediana dos dados analisados.

Ex.: =MED(A1:A3), retorna o resultado 4.

Função Modo - Retorna como resultado a MODA dos dados analisados.

Ex.:

=MODO(A1:A6), retorna o resultado 2.

=MODO(A1:A8), retorna o resultado 9.

=MODO(1;2;3;4;5;5;5), retorna o resultado 4.

Funções HOJE e AGORA

Existem funções no Excel que não realizam, necessariamente, cálculos matemáticos, e sim apresentam informações do sistema, como as funções DATA e HORA.

Ao inserir estas funções em um arquivo do Excel, a respectiva data e/ou hora serão atualizados.

HOJE - (Retorna a data) = HOJE()

AGORA - (Retorna a data e hora) =AGORA()

Funções de contagem:

	A
1	9
2	4
3	
4	3
5	6
6	@
7	9
8	8

Possuem certa incidência em concursos as funções que geram contagem de células que atendem a determinado critério. Estas funções podem tanto ser abordadas de forma direta nas provas, como parte constituinte de outra função.

A função de contagem sempre vem acompanhada de um critério, para que o Excel receba o comando daquilo que deve ser contado.

CONT.NÚM (Retorna às células com valores numéricos);

CONTRIBUTE (Retorna às células com qualquer valor);

CONTAR.VAZIO (Retorna às células vazias);

CONT.SE (Retorna às células que atenderem a algum critério).

Funções Lógicas do Excel

O tema mais abordado em provas de concursos públicos refere-se às funções lógicas do Excel, em particular às funções "SE", "E" e "OU". Estas funções são exatamente as funções que são estudadas em Raciocínio Lógico - Matemático, sendo o SE, o E e o OU da lógica, quando, por exemplo, é montada uma Tabela Verdade. Convém ressaltar que o Excel é apenas uma ferramenta para trabalhar com a Lógica e a Matemática e, portanto, segue as regras destas.

	A	B	C	D
1	Funcionário	Salário Bruto	Faltas	Salário Líquido
2	Ana	2458	1	
3	Pedro	6875	2	
4	Rui	9587	0	
5	Fernando	4545	5	
6	Amarildo	22458	22	

Função E

A função E dá a ideia de simultaneidade ou testes lógicos concomitantes, ou seja, todos os testes devem ser confirmados para o resultado ser verdadeiro. Podemos definir a função E como "Somente todos".

Devolvendo o resultado VERDADEIRO OU FALSO. No caso de todos os testes lógicos serem confirmados, devolve VERDADEIRO; no caso de apenas um teste lógico for negado, devolve o resultado FALSO.

Ex.:

=E(20<30) VERDADEIRO.

=E(20=30) FALSO.

=E(20<30;20=30) FALSO.

Função OU

A função OU dá a ideia de pelo menos um, sem simultaneidade ou testes lógicos não concomitantes, ou seja, pelo menos um teste deve ser confirmado para o resultado ser verdadeiro. Podemos definir a função OU como “Pelo menos um”.

Devolve o resultado VERDADEIRO OU FALSO. No caso de apenas um teste lógico ser confirmado, devolve VERDADEIRO, no caso de todos os testes lógicos forem negados, devolve o resultado FALSO.

Ex.:

=OU(20<30) VERDADEIRO

=OU(20=30) FALSO

=OU(20<30;20=30) VERDADEIRO

Função NÃO

A função NÃO nega a lógica interna, sempre analisando o resultado que está condicionado a ele, se este resultado interno for VERDADEIRO, devolve o resultado falso, e se for FALSO, e se o resultado interno for FALSO, devolve o resultado VERDADEIRO.

Ex.:

NÃO(E(20<30)) FALSO

=NÃO(E(20=30)) VERDADEIRO

=NÃO(E(20<30;20=30)) VERDADEIRO

Função SE

A função SE é a mais importante função de Excel para concursos, pois é a que tem maior incidência em provas de concursos. A diferença da função SE para as funções E e OU é que, na função SE, os valores são definidos pelo usuário, que pode inserir, nos campos VERDADEIRO e FALSO, uma outra fórmula, um texto ou uma referência qualquer.

A função SE devolve o resultado VERDADEIRO OU FALSO. Dependendo do teste lógico, será definido um valor para verdadeiro e outro valor para falso, definidos pelo usuário.

Sintaxe =SE(TESTE LÓGICO;VERDADEIRO;FALSO)

Exs.: =SE(20<30;20+30;40-60), retornará ao resultado 50
 =E(20=30;20+30;40-60), retornará ao resultado -20
 =E(20<30;"procede";"não procede"), retornará ao resultado "procede".

Função PROCV

A função PROCV procura um item na Vertical, a partir de um valor, e a partir de um intervalo determinado. Sua sintaxe é =PROCV(VALOR PROCURADO;INTERVALO;COLUNA DE RESULTADO). O valor procurado, sendo numérico, deve estar na primeira linha, dentro do intervalo concernido. Isolada a linha do valor encontrado, define-se a coluna que o resultado será devolvido.

	A	B	C	D
1	Faltas	Funcionários	RF	Vínculo
2	3	Ana	25785	Efetivo
3	2	Pedro	96854	Contratado
4	0	Raul	47852	Efetivo
5	2	Eraldo	32458	Efeitov
6	7	Renata	96569	Contratado
7	2	Júlio	74589	Contratado

No campo “COLUNA DE RESULTADO”, existe uma exceção. Ela é indicada por números e, não, por letras.

Exs.: =PROCV(7;A2:D7;2) retornará ao resultado “Renata”
 =PROCV(MÁXIMO(A2:A7;A2:D7;2), retornará ao resultado “Renata”

Função SOMASE

A função SOMASE soma um conjunto de células, tendo por base outras células de colunas distintas, vinculando os elementos. Sua sintaxe é =SOMASE(INTERVALO DE TESTE;TESTE LÓGICO;INTERVALO DE SOMA)

Ex.: =SOMASE(D2:D7;"Efetivo";A2:A7).

Função SOMASES

A função SOMASES soma um conjunto de células, tendo por base outras células de colunas distintas, com a diferença que há a possibilidade de vincular, nesta busca, mais de uma coluna para teste, vinculando os elementos. Sua sintaxe é =SOMASES(INTERVALO DE SOMA;INTERVALO DE TESTE;TESTE LÓGICO)

=SOMASES(A2:A7;D2:D7;"Efetivo";C2:C7;"<50000")

Funções PAR e ÍMPAR

As funções PAR e ÍMPAR devolvem resultados inteiros, pares ou ímpares dependendo do valor analisado.

Exs.:

=PAR(2), retornará o resultado 2;

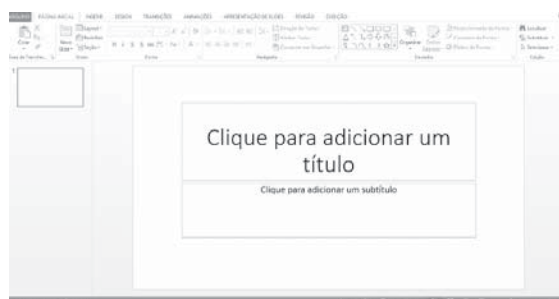
=PAR(3), retornará o resultado 4;

=PAR(2,3), retornará o resultado 4;

=PAR(0), retornará o resultado 0;

=PAR(-3), retornará o resultado -1.

13. Microsoft PowerPoint 2013



Os aplicativos de edição de apresentações possuem uma abordagem tão recorrente quanto o enfoque que se verifica em edição de textos e planilhas. Por isso, estão praticamente em todos os concursos públicos.

Dependendo do edital, pode ser abordado o editor de apresentações do pacote Microsoft Office, o Powerpoint, ou o editor de apresentações do pacote BrOffice – LibreOffice, Impress. Porém, o mais comum, particularmente, em concursos federais, é serem abordados os dois programas.

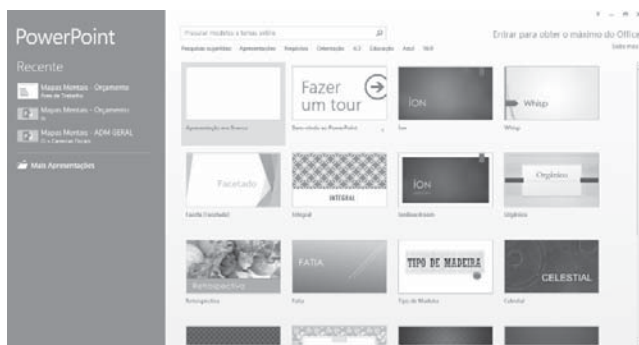
Uma importante diferença entre o PowerPoint e o Impress é a regra para extensões de arquivos. Enquanto o PowerPoint tem duas extensões padrão “.pptx” e “.ppsx” (padrão com macros, “.pptm” e “.ppsm”) e de modelos “.potx” (modelo com macros “.potm”), o Impress tem como extensão padrão “.odp” e de modelos “.otp”.

O fato de o PowerPoint ter duas extensões que são consideradas padrão, faz com que sejam abordadas nas provas suas diferenças, que estão elencadas a seguir:

Arquivos salvos com a extensão “.pptx”: são abertos diretamente no PowerPoint e não são visualizados no Visualizador de Slides do Windows. Esta extensão é considerada automática no PowerPoint.

Arquivos salvos com a extensão “.ppsx”: são abertos diretamente no Visualizador de Slides do Windows, e não trazem a necessidade do PowerPoint no computador.

O PowerPoint 2013 apresenta, em sua configuração padrão, modelos pré-estabelecidos, como mostra a figura a seguir:



Guias e Menu do PowerPoint

O editor de apresentações Microsoft PowerPoint tem uma configuração padrão pré-definida. Ele possui sua estrutura básica de menus e guias, a qual está listada a seguir:

Menu: Arquivo.

Guias: Página Inicial, Inserir, Design, Transições, Animações, Apresentação de slides, Revisão e Exibição.

Existem guias que são comuns aos demais programas do pacote Microsoft Office, e existem guias que são exclusivas. As guias exclusivas do Powerpoint, que não existem em outros aplicativos, são aquelas que estão no plural, e são as guias Transições, Animações e Apresentação de slides.

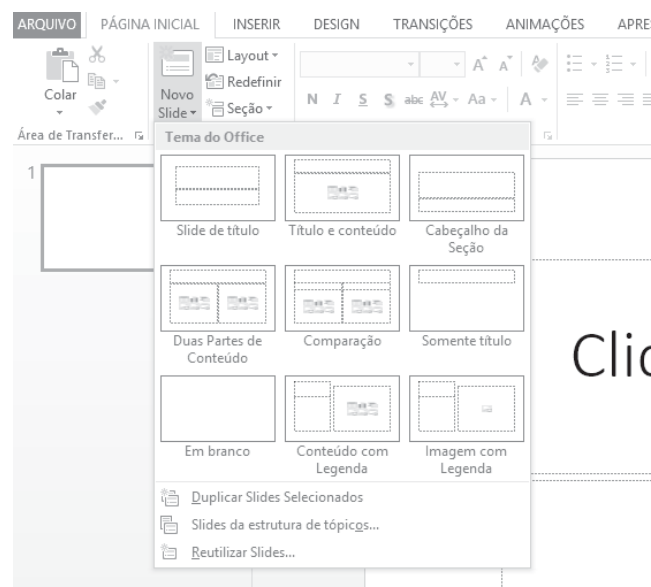


Configuração Padrão do PowerPoint

O editor de apresentações PowerPoint tem, em sua configuração padrão, um slide em branco, na orientação Paisagem, contendo duas caixas de texto.

Ao contrário dos outros programas do pacote Microsoft Office, só é possível inserir textos em uma caixa. Além disso, diferentemente dos outros programas, é possível inserir elementos fora da área de trabalho, ou seja, fora do slide.

Na configuração padrão do PowerPoint, o usuário pode inserir os elementos que quiser, de modo que o segundo slide não será inserido automaticamente. Isso ocorrerá apenas com uma ação do usuário, através da guia “Página Inicial”, grupo “Slides”, selecionando-se a ferramenta “Novo slide”.



Hiperlink

É possível incluir, no PowerPoint, hiperlinks, que são atalhos tanto externos (para um site, por exemplo), quanto internos (para outro slide do mesmo documento, por exemplo). Por padrão, um hiperlink inserido e ainda não habilitado é indicado na cor azul e sublinhado simples. Já um hiperlink habilitado é indicado na cor roxa e sublinhado simples.

O caminho para se inserir um hiperlink em um texto ou imagem inserida em um documento, em formatação no PowerPoint, é selecionar o elemento e, na guia Inserir, escolher, no grupo “links”, a ferramenta Hiperlink. Ao abrir a janela de formatação do hiperlink, é escolhido o endereço do atalho interno ou externo.

Para habilitar um hiperlink no PowerPoint, basta estar no modo Apresentação e passar o cursor do mouse sobre o elemento que teve o hiperlink inserido. Um elemento com hiperlink que se encontra fora do slide, apesar de ter hiperlink vinculado, por não ser visualizado, não poderá ter este hiperlink habilitado.

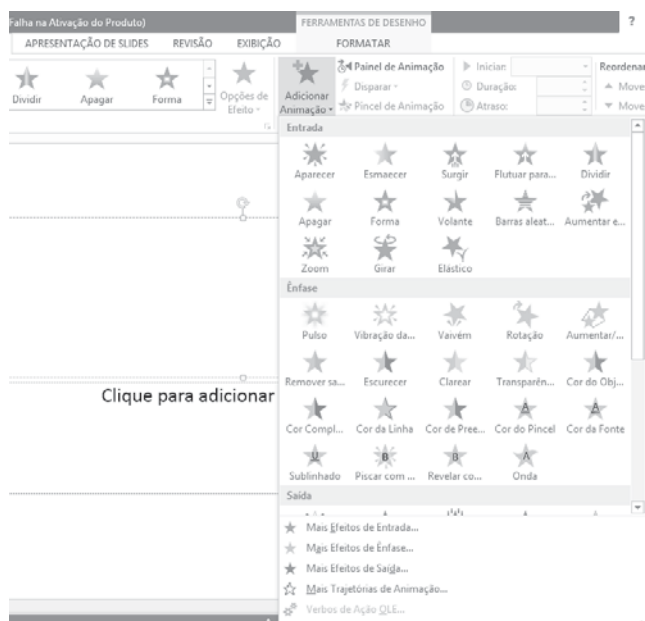
No caso supracitado, o hiperlink de um elemento que não está dentro do slide só terá o hiperlink habilitado se for inserida uma animação que tenha uma trajetória que torne o elemento visível, estático ou em movimento.

Animações

A guia Animações possibilita que o usuário vincule uma ou mais animações aos objetivos inseridos em um slide, como caixas de texto, tabelas, imagens etc.

As animações podem ser de execução automática, após a anterior ou mesmo manualmente.

A guia Animações está vinculada aos objetos inseridos a um slide e não ao slide. Sendo assim, um slide em branco, sem objetos inseridos, não pode ter animações vinculadas.



As animações que são vinculadas aos elementos inseridos em um slide, como textos, tabelas, imagens etc., podem ser editadas quanto ao momento da execução, seu início automático ou através de comando do usuário, como clique do mouse e outros elementos editáveis.

Transições

A guia Transições possibilita vincular transições aos slides. Ela está vinculada ao slide e, não, ao objeto do slide. Por esta razão, é possível inserir transições, mesmo em um slide em branco, ou ainda, em um arquivo que contenha apenas um slide.

Ao contrário do que a própria nomenclatura indica, a transição de slides não representa a mudança de um slide para outro. Se fosse assim, seriam necessários dois slides para inserir transições de um para outro. Na verdade, a transição é a “entrada de um slide”.

Slide Mestre

Existe a possibilidade, no editor de apresentações PowerPoint, de criar slides mestres, que consistem em ser um slide com um layout pré-definido para auxiliar nos trabalhos desenvolvidos.

O caminho para inserir slides mestres encontra-se na guia Exibição. No grupo Modos de Exibição mestre, deve-se escolher a ferramenta Slide Mestre. Neste momento, será criada a nova guia Slide Mestre. No grupo Editar Mestre, deve-se escolher a ferramenta Inserir Slide Mestre.



14. Redes de Computadores

Dois computadores conectados entre si já caracterizam uma rede. Contudo, ela normalmente é composta por diversos dispositivos como: celulares, smartphones, tablets, computadores, servidores, impressoras, roteadores, switches, hubs, modems, etc. Devido a essa grande variedade de dispositivos, o nome genérico HOST é atribuído aos dispositivos conectados na rede.

Todo Host possui um endereço que o identifica na rede, o qual é o endereço IP. Mas também cada peça possui um número único de fábrica que o identifica, o MAC Address.

Paradigma de Comunicação

Paradigma é um padrão a ser seguido e, no caso das redes, é o modelo Cliente/Servidor. Nesse modelo, o usuário é o cliente que envia uma solicitação ao servidor; ao receber a solicitação, o servidor a analisa e, se é de sua competência, provê a informação/dado.

Dispositivos de Rede

Os Dispositivos de Rede são citados até mesmo em provas cujo conteúdo programático não cita a matéria de Hardware. E na maioria das vezes em que aparecem questões sobre o assunto, se questiona em relação à finalidade de cada dispositivo na rede, portanto, nesta seção são descritos alguns dos principais dispositivos de rede:

Modem	Modulador/Demulador Responsável por converter o sinal analógico da linha telefônica em um sinal digital para o computador e vice-versa.
Hub	Conecta vários dispositivos em rede, mas não oferece muita segurança, pois envia as informações para todos na rede.
Switch	É um dispositivo que permite interligar vários dispositivos de forma mais inteligente que o Hub, pois no switch os dados são direcionados aos destinos corretos.
Roteador	Um roteador já trabalha no nível de rede; em um mesmo roteador podemos definir várias redes diferentes. Ele também cria uma rota para os dados.
Access Point	Um Ponto de Acesso opera de forma similar a um Switch, só que em redes sem fio.
Backbone	É a estrutura principal dentro de uma rede, na Internet é a espinha dorsal que a suporta, ou seja, as principais ligações internacionais.

Topologia de Rede

Topologia diz respeito à estrutura de organização dos dispositivos em uma rede.

Barramento

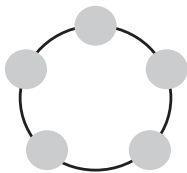
Na Topologia de Barramento, todos os dispositivos estão conectados no mesmo canal de comunicação, o que torna o tráfego de dados mais lento e, se o barramento se rompe, pode isolar parte da rede.



Anel

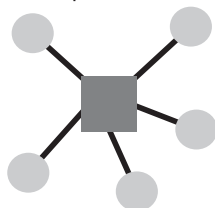
A estrutura em Anel conecta um dispositivo no outro; para que todos os computadores estejam conectados, é necessário

que estejam ligados. Se o anel for simples, ou seja, de única via de dados, um computador desligado já é suficiente para tornar a rede inoperante para algum outro computador; o problema pode ser resolvido em partes, utilizando o anel duplo, trafegando dados em duas direções da rede, porém, se dois pontos forem desconectados, pode-se chegar à situação de duas redes isoladas.



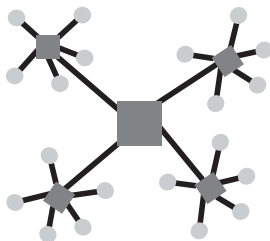
Estrela

Uma rede organizada em forma de estrela possui um nó centralizador. Esse modelo é um dos mais utilizados, pois um nó pode estar desconectado sem interferir no resto da rede, porém, o centro é o ponto crítico.



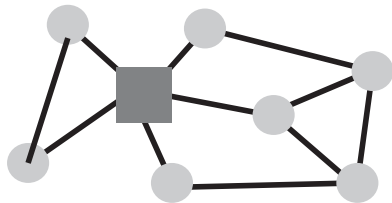
Estrela Estendida

A Estrela Estendida é utilizada em situações como, por exemplo, em uma universidade multicampi, em que um nó central é a conexão principal, a partir da qual se conecta com a Internet, enquanto que os outros campi possuem centrais secundárias como conexão entre seus computadores. A estrutura entre o nó principal e as centrais secundárias é o que chamamos de Backbone dessa rede.



Malha

A conexão em malha é o modelo da Internet, em que encontramos vários nós principais, mas também várias ligações entre diversos nós.



Pilhas de Protocolos

Também colocadas pelas bancas examinadoras como modelos, as pilhas de protocolos definem um conjunto de protocolos e em quais camadas de rede devem operar.

Neste tópico temos dois tipos de questões que podem ser associados na prova. Questões que fazem relação com os tipos de redes e questões que tratam da finalidade dos principais protocolos utilizados em uma navegação na Internet.

As pilhas de protocolos são:

TCP/IP	OSI
--------	-----

O modelo TCP/IP é o **padrão utilizado nas redes**. Mas, em redes privadas, mesmo o TCP/IP sendo padrão, pode ser implantado o modelo OSI.

Como o modelo TCP/IP é o padrão na seção seguinte são destacados os principais protocolos de navegação.

Principais Protocolos

Um protocolo é uma regra de comunicação em redes, portanto, a transferência de arquivos, mesmo entre computadores de uma mesma rede, utiliza um protocolo como forma de padronizar o entendimento entre os dois.

HTTP

HTTP (Hyper Text Transport Protocol) é o protocolo de transferência de hipertexto. É o mais utilizado pelo usuário em uma navegação pela Internet. Hipertexto **consiste em um arquivo no formato HTML** (HyperText Markup Language) - Linguagem de Marcação de Hipertexto.

HTML é um arquivo que pode ser gerado por qualquer editor de texto, pois, quando é aberto no bloco de notas ou wordpad, ele apresenta apenas informações de texto. No entanto, quando é aberto pelo navegador, este interpreta o código em HTML e monta o conteúdo **Multimídia** na página. Entende-se por conteúdo multimídia: textos, áudio, vídeos e imagens.

HTTPS

HTTPS (Hyper Text Transport Protocol Secure), também conhecido como HTTP Seguro, é um protocolo que tem como diferença entre o HTTP apenas a segurança que oferece, pois, assim como o HTTP, serve para visualizar o conteúdo multimídia.

O que se questiona em relação a sua segurança é como ela é feita. O protocolo HTTPS utiliza o processo de **Criptografia** para manter sigilo sobre os dados transferidos entre o usuário e o servidor, para isso, são utilizados os protocolos **TLS** ou **SSL**.

Um detalhe muito importante é o de saber identificar se a navegação está sendo realizada por meio do protocolo HTTP ou pelo protocolo HTTPS. A forma mais confiável é observar a barra de endereços do navegador:

Firefox 10.02

google.com https://mail.google.com/

IE 9

https://mail.google.com/mail/html/pt-BR/noactivex.html

Google Chrome

https://mail.google.com/

Logo no início da barra, observamos a indicação do protocolo HTTPS, que, sempre que estiver em uso, deverá aparecer. Porém, deve-se ter muita atenção, pois, quando é utilizado o HTTP, alguns navegadores atuais têm omitido a informação no começo da barra de endereços.

Outra informação que nos ajuda a verificar se o acesso é por meio de uma conexão segura é o símbolo do cadeado fechado.

FTP

FTP (File Transport Protocol) é o protocolo de transferência de arquivos utilizado quando um usuário realiza download ou upload de um arquivo na rede.

O protocolo FTP tem como diferencial o fato de operar sobre duas portas: uma para tráfego dos dados e outra para autenticação e controle.

Firewall

O Firewall pode ser Software, Hardware, ou ambos. Ele é o responsável por **monitorar as portas da rede/computador**, permitindo ou negando a passagem dos dados na rede, seja na entrada ou saída.

O Firewall é o monitor que fica na porta olhando para uma lista na qual contém as regras que um dado tem de cumprir para passar por ela. Essa lista são os protocolos, por exemplo, o Firewall monitorando a porta 80, relativa ao protocolo HTTP, o qual só trabalha com conteúdo multimídia. Então, se um arquivo .EXE tentar passar pela porta 80, ele deve ser barrado; essa é a função do Firewall.

Tipos de Redes

Podemos classificar as redes de acordo com sua finalidade; neste tópico expõe-se a diferença entre as redes: Internet vs Intranet vs Extranet.

Internet

É a rede das redes, também conhecida como rede mundial de computadores.

Muitas provas citam o sinônimo WWW (World Wide Web) para internet, ou por vezes apenas Web. Ela é definida como uma rede **Pública** a qual todos com computador e servidor de acesso podem conectar-se.

Intranet

É uma rede empresarial, também chamada de rede corporativa. Tem como principal característica ser uma rede **Privada**, portanto, possui controle de acesso, o qual é restrito somente a pessoas autorizadas.

Uma Intranet geralmente é constituída com o intuito de compartilhar recursos entre os funcionários de uma empresa, de maneira que pessoas externas não tenham acesso a eles. Os recursos compartilhados podem ser: impressoras, arquivos, sistemas, entre outros.

Extranet

É quando parte de uma Intranet é disponibilizada por meio da Internet.

Também dizemos que Extranet é quando duas empresas com suas distintas Intranets possuem um sistema comum que acessam apenas parte de cada uma das Intranets.

VPN

VPN é uma forma de criar uma Intranet entre localizações geograficamente distantes, com um custo mais baixo do que ligar cabos entre os pontos. Para isso, emprega-se o processo de criptografia nos dados antes de enviá-los por meio da Internet e, quando o dado chega na outra sede, passa pelo processo de descryptografia. Dessa maneira, quem está nave-

gando na Internet não tem acesso às informações da empresa, que continuam restritas; esse processo também é chamado de tunelamento.

Padrões de Infraestrutura

São padrões que definem como deve ser organizada e quais critérios precisam ser seguidos para montar uma estrutura de rede de acordo com os padrões estabelecidos pelo IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos).

O padrão Ethernet define as regras para uma infraestrutura cabeada, como tipos de cabos que devem ser utilizados, distância máxima, tipos e quantidade de dispositivos, entre outras. Já o padrão 802.11 define as regras para uma estrutura Wi-Fi, ou seja, para a rede sem fio.

Correio Eletrônico

O serviço de e-mail é outro ponto bastante cobrado nos concursos públicos. Em essência, o que se pede é se o concursando sabe sobre as diferentes formas de se trabalhar com ele.

O e-mail é uma forma de comunicação assíncrona, ou seja, no momento do envio apenas o emissor precisa estar conectado.

Formas de Acesso

Podemos ler e escrever e-mail utilizando duas formas diferentes. Na última década, o webmail ganhou mais espaço no mercado e se tornou majoritário no ramo de e-mails, mas muitas empresas utilizam ainda os clientes de e-mail:

Webmail

O Webmail é uma interface de acesso para o e-mail via Browser (navegador de Internet), ou seja, uma forma de visualizar o e-mail via uma página de web. Diante disso, é possível destacar que usamos os protocolos HTTP ou HTTPS para visualizar páginas da Internet. Dessa forma, ao acessar sites de e-mail como gmail.com, hotmail.com, yahoo.com.br e outlook.com, fazemos uso desses protocolos, sendo o HTTPS o mais usado atualmente pelos grandes serviços de e-mail, pois confere ao usuário maior segurança no acesso.

Dizemos que o webmail é uma forma de ler e escrever e-mails, dificilmente citado como forma de enviar e receber, uma vez que quem realmente envia é o servidor e não o computador do usuário.

Quando um e-mail é enviado, ele parte diretamente do servidor no qual o remetente possui conta para o servidor do serviço de e-mail do destinatário.

Cliente de e-mail

Um Cliente de E-mail é um programa específico para enviar e receber mensagens de e-mail e que é, necessariamente, instalado no computador do usuário.

Exs.:

Outlook;
Mozilla Thunderbird;
Eudora;
IncredMail;
Outlook Express;
Windows Live Mail.

Os programas clientes de e-mail usam protocolos específicos para envio e recebimento das mensagens de e-mail.

15 IP fictício.

DNS (Domain Name System)

O Sistema de Nomes de Domínios é o responsável por traduzir (resolver por meio de consultas aos servidores Raiz da Internet) um Domínio para o endereço IP do servidor que hospeda (armazena) o site desejado. Esse processo ocorre em questão de segundos e obedece uma estrutura hierárquica.

Navegadores

Navegadores são programas que permitem acesso às páginas da Internet, são muitas vezes citados em provas pelo termo em inglês Browser.

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Google Chrome

Safari

Também são cobrados os conceitos dos tipos de dados de navegação que estão relacionados aos navegadores.

Cache

É um armazenamento temporário. No caso dos navegadores, trata-se de uma pasta onde são armazenados os conteúdos multimídias como imagens, vídeos, áudio e inclusive textos, para que, no segundo momento em que o mesmo conteúdo for acessado, ele possa ser mostrado ao usuário mais rapidamente.

Cookies

São pequenas informações que alguns sites armazenam no computador do usuário. Exemplos de informações armazenadas nos Cookies: Senhas, obviamente que são armazenadas criptografadas; também são muito utilizados em sites de compras, para armazenar o carrinho de compras.

Dados de Formulários

Quando preenchemos um formulário, os navegadores oferecem opção para armazenar os dados digitados em cada campo, assim, quando necessário preencher o mesmo formulário ou ainda outro formulário com campos de mesmo nome, o navegador sugere os dados já usados a fim de autocompletar o preenchimento do campo.

Conceitos Relacionados à Internet

Nesta seção são apresentados alguns conceitos, tecnologias e ferramentas relacionadas à Internet que são cobrados nas provas dos concursos.

Motores de Busca

Os Motores de Busca são normalmente conhecidos por buscadores e têm como representante mor o Google. Dentre os principais estão:

Google;

Yahoo;

Cadê? - O primeiro buscador nacional (comprado pelo Yahoo), pode ser chamado de Yahoo! Cadê?;

Aonde;

Altavista;

MSN transformado em Bing.

É importante observar que, nos navegadores atuais, os motores de busca são integrados, com isso podemos definir qual se deseja utilizar, por exemplo: o Google Chrome e o Mozilla Firefox utilizam como motor de busca padrão o Google, já o Internet Explorer utiliza o Bing. Essa informação é relevante, pois é possível nesses navegadores digitar os termos buscados diretamente na barra de endereços, ao invés de acessar previamente o site do motor de busca.

Busca Avançada

Os motores de busca oferecem alguns recursos para otimizar a busca, como operadores lógicos, também conhecidos como operadores booleanos¹⁶. Dentre eles podemos destacar a negação (-). Ao realizar uma busca na qual se deseja encontrar resultados que sejam relacionados a determinado assunto, porém os termos usados são comuns a outro, podemos utilizar o sinal de menos precedendo o termo do assunto irrelevante, como o exemplo de uma questão que já caiu em prova: realizar a busca por leite e cão, contudo, se for inserido apenas estes termos na busca, muitos resultados serão relacionados a gatos e leite. Para que as páginas que contenham a palavra gato não sejam exibidas na lista de páginas encontradas, basta digitar o sinal de menos (-) antes da palavra gato (sem espaço entre o sinal e a palavra), assim a pesquisa a ser inserida no buscador fica **Cão Leite -Gato**.

Também é possível realizar a busca por uma frase exata, assim, somente serão listados os sites que contenham exatamente a mesma expressão. Para isso, basta digitar a frase desejada entre aspas duplas.

Busca por/em Domínio Específico: para buscar sites que possuam determinado termo em seu nome de domínio, basta inserir o texto **site:** seguido da palavra desejada, lembrando que não deve haver espaço entre site: e o termo desejado. De forma similar, também pode-se utilizar **inurl: termo** para buscar sites que possuam o termo na URL.

Quando o domínio já é conhecido, é possível realizar a busca por determinado termo apenas nas páginas do domínio. Para tanto, deve-se digitar **site:Dominiodosite termo**.

Calculadora: é possível, ainda, utilizar o Google como uma calculadora, bastando digitar a expressão algébrica que se deseja resolver como 2+2 e, como resultado da “pesquisa”, é apresentado o resultado da operação.

Operador: quando não se sabe exatamente qual é a palavra para completar uma expressão, pode-se completar a lacuna com um asterisco, assim o motor de busca irá entender que naquele espaço pode ser qualquer palavra.

Busca por tipo de arquivo: podemos refinar as buscas a resultados que consistam apenas em determinado formato de arquivo. Para tanto, podemos utilizar o operador **filetype:** assim, para buscar determinado tema, mas que seja em PDF, por exemplo, pode-se digitar **filetype: pdf tema**.

¹⁶ Em referência à lógica de Boole, ou seja, a lógica que você estuda para o concurso.

Tipos de Busca

Os principais motores de busca permitem realizar as buscas de forma orientada a conteúdos gerais da web, como refinar a busca para exibir apenas imagens, vídeos ou mapas relacionados aos termos digitados.

Chat

Um chat é normalmente citado como um bate-papo em tempo real; é a forma de comunicação em que ambos os interlocutores estão conectados (on-line) simultaneamente. Muitos chats operam com salas de bate-papo. Um chat pode ser em um site específico como o chat do Uol. Conversas pelo MSN ou Facebook podem ser consideradas como Chat, desde que ambos interlocutores estejam conectados.

Fórum

Também conhecidos como Listas de Discussão, os fóruns funcionam como debates sobre determinados assuntos. Em um fórum não é necessário que os envolvidos estejam conectados para receberem os comentários, pois estes ficam disponíveis para acesso futuro pelo usuário ou mesmo por pessoas que não estejam cadastradas no fórum, contudo, existem muitos fóruns fechados, nos quais só se entra por convite ou mediante aquisição. A maioria deles vincula o e-mail dos envolvidos a uma discussão, alertando-os assim, caso um novo comentário seja acrescentado.

Moodle

O Moodle é uma ferramenta fortemente utilizada pelo setor público, e também privado, para dar suporte ao Ensino a Distância (EAD).

15. Cloud Computing

Em português, Computação na Nuvem é o nome usual para identificar o paradigma de computação em que as infraestruturas, serviços e aplicações ficam nas redes, principalmente na Internet. No entanto, também pode ser empregado para distinguir serviços de processamento dos serviços de armazenamento.

Pode-se dizer que a computação na nuvem é uma forma de evolução do conceito de Mainframes.

Os Mainframes são supercomputadores normalmente usados em redes privadas (intranets), os quais são responsáveis pelo trabalho pesado de processamento de informações. De forma geral, quando se emprega o uso de mainframes, associa-se o uso de thin clients pelos usuários, ou seja, terminais burros, apenas pontas para interação do usuário, pois os dados coletados e apresentados a ele são processados e armazenados nos mainframes.

A computação na nuvem é uma ideia similar a ser feito uso de computadores (servidores) localizados na Internet, otimizando assim seu uso, em vez de manter supercomputadores internamente na empresa.

A Figura 1 ilustra um serviço em que os dados são processados na nuvem e os resultados são exibidos no computador do usuário.

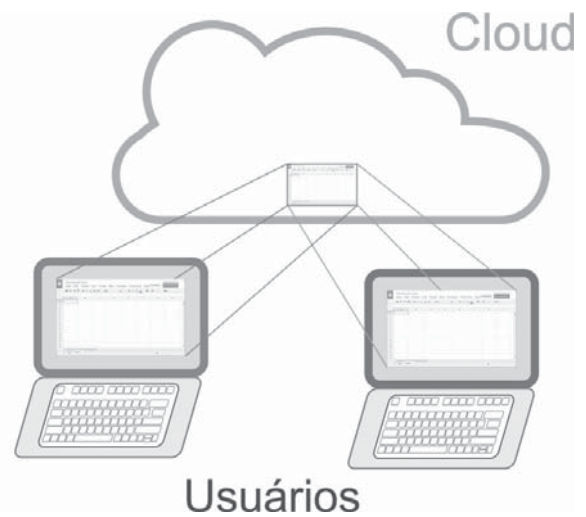


Figura 1: Cloud Computing

Características

Estuda-se, nesta seção, as características comuns tanto ao armazenamento quanto ao processamento de dados em nuvem.

Ao utilizar os serviços da nuvem não é preciso instalar aplicativos, porém, é possível. Ou seja, a instalação de aplicações relacionadas aos serviços da nuvem é apenas de caráter opcional.

Com isso, os serviços da nuvem se tornam uma prática alternativa, pois o usuário precisa do básico em seu computador para acessar aos serviços. Assim, basta ter um computador conectado à Internet e que seja dotado de um browser para utilizar os serviços da nuvem.

Contudo, uma característica negativa do serviço é a dependência frente aos servidores e provedores de serviço, pois, uma vez que não se tenha acesso à Internet ou o serviço esteja fora do ar, o usuário não tem condições de utilizar os serviços da nuvem, salvo exceção do modelo on premise.

É importante observar que, dentre os pré-requisitos básicos, o sistema operacional não foi citado, porque os serviços da nuvem independem do sistema instalado, pois normalmente são serviços que utilizam protocolos de navegação como HTTP e HTTPS, dentre outros.

Assim, como também não dependem de hardware específico para funcionar, podem inclusive ser citadas como multi-plataforma, tanto no sentido de diferentes hardwares como no de diferentes sistemas operacionais. É comum usar serviços da nuvem também em tablets e smartphones, além dos computadores pessoais.

Outra característica dos serviços em nuvem diz respeito à segurança dos dados, em que o usuário não precisa se preocupar em fazer backups, controlar a segurança ou ter que realizar manutenção, pois essas são atribuições do fornecedor do serviço contratado.

A computação em nuvem também oferece praticidade no compartilhamento de informações, além de eximir o usuário de ter conhecimento sobre como funciona o serviço, possibilitando utilizá-lo sem preocupações.

Com todos esses detalhes, pode-se ainda destacar que a nuvem possibilita iniciar um trabalho em um computador e dar continuidade a ele por meio de outro computador.

Processamento na Nuvem

É o processamento realmente dito nos termos de Cloud Computing, em que os dados são processados na nuvem.

É bastante comum hoje nos aparelhos celulares, smartphones e tablets, em aplicações como o talk to text (fale para escrever). Lembre-se de que a instalação não é obrigatória, mas pode ser feita. Nos aparelhos em que o usuário pode simplesmente pronunciar próximo a eles o texto que deseja escrever, o recurso usado precisa que o aparelho esteja conectado à Internet para poder funcionar.

Isso ocorre porque os aparelhos atuais, por mais que possuam alta tecnologia e capacidade de processamento, ainda não são suficientes para processar dados como identificação de texto em falas. Com isso, a alternativa é usar servidores localizados na Internet (nuvem) que recebem o áudio que os aparelhos gravam e processam a informação, oferecendo ao usuário o resultado na forma de texto.

Outro exemplo são os serviços do Google e da Microsoft, conhecidos respectivamente como Google Docs e Microsoft WebApps. Mas atenção às nomeclaturas, pois Google Drive/Disco ou Skydrive/OneDrive são serviços de outra natureza.

No Google Docs WebApps, o usuário encontra recursos como editores de texto, planilhas, apresentação, formulários e desenhos on-line usando a computação em nuvem. Ao utilizar esses serviços, o usuário não precisa possuir em seu computador editores similares, uma vez que basta executar o navegador de internet e nele acessar o site do serviço; ao logar, terá acesso aos recursos.

Armazenamento na Nuvem

Já o armazenamento na nuvem, em inglês Cloud Storage, identifica os serviços que têm por característica armazenar os dados do usuário, de modo que, para acessá-los, seja necessário apenas um dispositivo (computador, smartphone ou tablet) conectado à Internet e que possua um browser. Com a ascensão desse tipo de serviço, pode-se apostar na queda da venda de dispositivos para transporte de dados como os Pendrives.

São exemplos citados nas provas o Google Drive/Disco, o Microsoft Skydrive, atualmente chamado de OneDrive, o Dropbox, Mega, Minus e Copy. A maioria deles oferece contas gratuitas com limite de armazenamento, a fim de demonstrar seus serviços. Mas, caso o usuário deseje e/ou precise, ele pode adquirir mais espaço de armazenamento.

A grande maioria dos serviços de Storage possui uma aplicação (opcional) que o usuário pode instalar em vários dispositivos, com o intuito de manter seus dados sincronizados. Ao instalar o aplicativo, ele criará uma pasta no dispositivo que estará em sincronia com a pasta on-line do usuário. Desse modo, todo arquivo salvo na referida pasta automaticamente (quando conectado à Internet) será enviado para a pasta on-line.

Pode-se então afirmar que possuir a pasta com os arquivos locais (no dispositivo) e on-line, simultaneamente, é uma forma de backup dos dados.

O Google Drive oferece gratuitamente aos usuários 15GB de espaço, no entanto, ele é compartilhado com a caixa de entrada de e-mails.

O One Drive também oferece 15GB, mas inicialmente são 7GB; para ganhar mais, o usuário deve enviar convites.

O Dropbox inicialmente oferece 2GB gratuitos, mas, por meio de convites, o usuário pode ter até 18GB; recebendo um convite, o usuário ganha 500MB.

Já o Copy oferece inicialmente 20GB gratuitos e, a cada convite enviado e recebido, o usuário ganha mais 5GB de espaço.

16. Segurança da Informação

A Segurança da Informação é um ponto crucial para o concurso público para muitas bancas examinadoras e também de interesse da instituição que irá receber os aprovados. Afinal, ao ser aprovado, o candidato estará compondo o quadro de uma instituição pública que possui uma Intranet e sistemas sobre os quais há necessidade de se manter uma boa política de segurança.

Segundo o CGI¹⁷, para um sistema ser classificado como seguro, ele deve atender a três requisitos básicos: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses conceitos são abordados neste material no tópico de princípios básicos da segurança da informação.

Faz-se necessário que sejam atendidos alguns requisitos mínimos para uma segurança do microcomputador, que dependem tanto de recursos tecnológicos como de bom senso e discernimento por parte dos usuários.

Para manter um computador com o mínimo de segurança deve-se:

Manter o **Sistema Operacional sempre atualizado**, pois a maioria dos malwares exploram as vulnerabilidades do SO.

Possuir um sistema **Antivírus** e manter tanto o aplicativo quanto as assinaturas¹⁸ de vírus atualizadas.

Manter o Firewall sempre ativo.

Para se proteger contra os spywares também é indicada a instalação de um antispysware. Atualmente a maioria dos antivírus já possuem esse recurso integrado a eles.

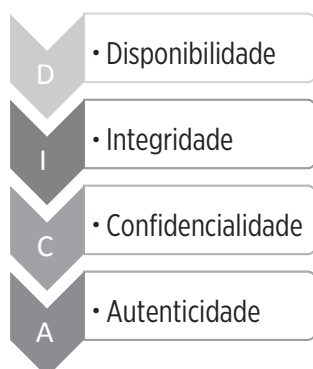
Princípios Básicos da Segurança da Informação

Os Princípios Básicos de Segurança em TI¹⁹ incluem os processos que devem ser garantidos para manter um sistema de informações seguro. Podemos destacar quatro conceitos como principais:

¹⁷ Comitê Gestor de Internet no Brasil.

¹⁸ Assinatura de vírus: é uma sequência de caracteres que identifica a presença do vírus em um arquivo.

¹⁹ TI: Tecnologia da Informação.



Disponibilidade

O Princípio da Disponibilidade deve garantir que os serviços ou recursos que forem necessários para uma tarefa, principalmente relacionados ao próprio processo de segurança, estejam sempre disponíveis.

Podemos estreitar esse princípio sobre a garantia de que as chaves públicas do processo de Certificação Digital (estes conceitos são abordados na seção sobre Certificados Digitais) estejam sempre disponíveis para quem precisar delas.

Também é aplicado, por exemplo, na situação de entrega da declaração de imposto de renda, em que o serviço deve suportar a alta demanda que possa surgir sem afetar o usuário.

Integridade

A Integridade garante a **não alteração** de uma informação/dado tanto no armazenamento quanto durante a troca dessas informações por algum meio. Por meio da integridade, verificamos se, durante o tráfego de uma informação, ela não foi alterada por alguém ou mesmo por falhas do processo de transmissão. No armazenamento ela garante que o dado não foi corrompido.

O processo que protege a integridade consiste na geração de um código de cerca de 20 caracteres, o **código HASH**, também conhecido como **resumo** de um dado; um exemplo é o MD5. O processo é realizado em uma via única, em que, a partir de um dado, gera-se o resumo dele. Porém, a partir do resumo, não é possível gerar o dado novamente. Para verificar se houve alteração em um arquivo, deve-se comparar dois códigos HASH, um gerado por quem disponibiliza o dado e outro por quem o recebe. Se uma vírgula for diferente, os códigos gerados ficam completamente diferentes, é possível que dois dados diferentes gerem o mesmo HASH, mas é uma possibilidade ínfima.

Confidencialidade

O Princípio da Confidencialidade é a garantia de que há sigilo sobre uma informação, de forma que o processo deve garantir que um dado não seja acessado por pessoas diferentes daquelas às quais ele se destina.

Para garantir a confidencialidade, utilizamos algum processo de criptografia de informações.

Autenticidade

A Autenticidade garante o autor de uma informação, ou seja, por meio dela podemos confirmar se uma mensagem é de autoria de quem diz.

Assim como a confidencialidade, a autenticidade é garantida por meio de criptografia.

Criptografia

A Criptografia é a arte ou ciência de escrever em códigos, quer dizer, transformar um texto em algo ilegível de forma que este possa ser armazenado ou enviado por um canal de comunicação; sendo assim, se alguém interceptá-lo, não conseguirá entender o que está escrito e o destinatário, ao receber a informação, deve fazer o processo inverso: decifrar o dado, para que consiga lê-lo.

Temos dois principais métodos de criptografia: a de chave simétrica e a de chaves assimétricas.

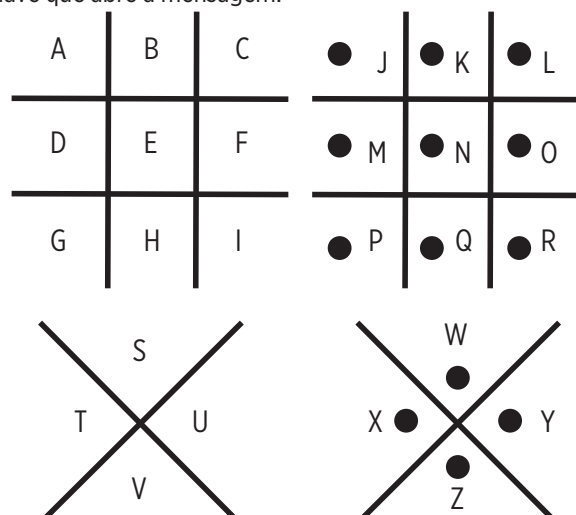
Criptografia de Chave Simétrica

Uma chave de criptografia é uma informação a partir da qual seja possível transcrever uma mensagem criptografada.

A de chave simétrica é também conhecida como criptografia de chave única, em que a mesma chave é usada tanto para codificar uma mensagem quanto para decifrá-la. Um bom exemplo desse modelo é a criptografia maçônica.



A informação acima está criptografada. Para decifrar o que ela diz, precisamos da chave de criptografia que, na simétrica, é a mesma usada para gerar a mensagem. A seguir temos a chave que abre a mensagem.



Ao substituímos os símbolos pelas letras correspondentes, obtemos a palavra ALFA.

Criptografia de Chaves Assimétricas

Na Criptografia de Chaves Assimétricas, em vez de uma chave como na simétrica, são usadas duas chaves que são diferentes entre si. Elas são chamadas de **Chave Pública** e a outra de **Chave Privada**, por conta da característica de cada uma.

A Chave Pública é uma informação (código) que fica disponível em um servidor de Chaves Públicas na Internet, para quem precisar dela; enquanto que a Chave Privada é um código que somente o dono deve conhecer.

O par de Chaves é único e correspondente, ou seja, uma mensagem/dado cifrada pela chave pública de um usuário só pode ser aberta pela chave privada do mesmo usuário. E o inverso também, uma mensagem cifrada com a chave privada de um usuário só pode ser descryptografada pela chave pública dele próprio.

Certificado Digital

Um Certificado Digital é um documento eletrônico assinado digitalmente e cumpre o papel de associar um usuário a uma chave pública, pode ser comparado ao CPF ou CNPJ para empresas.

Ele também apresenta junto com a chave pública algumas informações essenciais como:

Nome do dono da chave pública;

Prazo de validade do certificado, que varia de 1 a 3 anos dependendo da classe contratada;

Um número de série, critério de correspondência para identificar o usuário;

E, juntamente, o certificado possui a assinatura da entidade de certificação, para comprovar sua validade.

Para adquirir um certificado digital, o usuário ou entidade deve procurar uma Autoridade Certificadora (AC) ou uma Autoridade de Registro (AR). Aquela é a responsável por criar o par de Chaves de um usuário, enquanto que esta é um intermediário entre o usuário e uma AC. Cabe a AR a responsabilidade de verificar os dados do usuário e encaminhar o pedido do certificado para a AC, entretanto, o usuário também pode se dirigir direto à AC. A Caixa Econômica Federal é a única instituição financeira que é uma AC.

Assinatura Digital

Uma Assinatura Digital é um procedimento similar a uma assinatura de um documento impresso. Quando assinamos um contrato, normalmente ele possui mais de uma página, rubricamos²⁰ todas elas exceto a última, pois a assinatura precisa ser completa. Mas qual o intuito de rubricar todas as páginas? A rubrica não prova que o documento foi lido, mas sim para que aquela folha não seja substituída. Além disso, é preciso recorrer a um cartório para reconhecer e certificar a assinatura na última página.

Esse procedimento realizado no papel, juntamente com as garantias, foi adaptado para o mundo digital, afinal, papel ocupa espaço.

Quando falamos sobre a rubrica garantir a não alteração de um documento, citamos o princípio da Integridade. Portanto, uma assinatura digital deve garantir também esse princípio, enquanto que a certificação de quem assinou é o princípio da Autenticidade, que também deve ser garantido pela assinatura digital.

Assim temos que a assinatura digital garante os princípios da Autenticidade e da Integridade.

Ataques

Nem todos os ataques são realizados por malwares, atualmente existem duas práticas muito comuns utilizadas pelos criminosos cibernéticos para obter dados do usuário e realizar invasões.

Phishing

Phishing é uma expressão derivada do termo “pescar” em inglês, pois o que esse tipo de ataque faz é induzir o usuário a informar seus dados pessoais por meio de páginas da Internet ou e-mails falsos.

Podemos identificar a página do tipo Phishing pelo endereço do site na barra de endereços do navegador, porque a página de phishing possui um endereço parecido, mas diferente do que o endereço desejado. Por exemplo, você certamente já deve ter visto ou ouvido falar de alguém que teve sua conta do facebook²¹ hackeada²²; esse ataque procede a partir de um recado que o usuário recebe em sua conta.

Imagine o seguinte cenário: um usuário está navegando no site www.facebook.com.br, conectado em sua conta e clica no recado que normalmente traz um anúncio chamativo como “veja as fotos/vídeos do fim de semana passado”, “cara, olha o que vc aprontou no fds”, entre outros tantos. Quando clicado, uma nova aba ou janela é carregada no navegador, apenas como uma distração para o usuário, pois, enquanto ele fica vendo a nova aba carregar, a anterior muda, ligeiramente, para um endereço do gênero www.facebooks.com.br ou www.facebooki.com.br e mostra uma página idêntica à página de login de usuário do Facebook. Sem perceber, pensa que, ao clicar no recado, acabou saindo de sua conta e redigita seu usuário e senha novamente e é redirecionado novamente para sua conta, porém, o usuário em nenhum momento havia saído. A página de login que lhe foi mostrada era uma página falsa que capturou o seu usuário e senha; cerca de dois dias depois o perfil dele começa a enviar propagandas para os amigos e o mesmo recado e logo mais, em uma ou duas semanas, o usuário já não consegue mais entrar em sua conta.

Pharming

O Pharming é uma evolução do Phishing, uma forma de deixar este mais difícil de ser identificado. O Pharming, na maioria das questões, é cobrado com relação ao seus sinônimos: DNS Poisoning, Cache Poisoning, sequestro de DNS, sequestro de Cache, Envenenamento de DNS e Envenenamento de Cache.

Negação de Serviço (DoS e DDoS)

Um ataque de negação de serviço se dá quando um servidor ou serviço recebe mais solicitações do que é capaz de suprir.

DoS (*Denial of Service*) é um ataque individual, geralmente com o intuito de tornar um serviço inoperante para o usuário.

DDoS (*Distributed Denial of Service*) é um ataque realizado em massa; utiliza-se de vários computadores contaminados com um malware que dispara solicitações de acesso a determinados serviços ou sites, derrubando o serviço. Muitas vezes, enquanto o servidor tenta suprir a demanda, ele se torna vulnerável a inserções de códigos maliciosos. Um grupo intitulado Anonymous realizou vários ataques de DDoS em sites de governos em protesto às suas ações como, por exemplo, em retaliação à censura do portal WikiLeaks e também do WikiLeaks²³ e The Pirate Bay²⁴.

²¹ facebook: Mídia Social, definida erroneamente como rede social, assim como as demais.

²² Hackear: termo utilizado como sinônimo para invasão ou roubo.

²³ WikiLeaks: portal com postagens de fontes anônimas com documentos, fotos e informações confidenciais, vazadas de governos ou empresas, sobre assuntos sensíveis.

²⁴ The Pirate Bay: um dos maiores portais de compartilhamento Peer to peer.

²⁰ Rubrica: assinatura abreviada.

18. Arquitetura de Redes

Uma rede consiste em uma forma de ligação e comunicação de dispositivos que utilizam regras, denominadas de protocolos, para estabelecer a organização e padronização da comunicação.

Existem vários protocolos em diferentes níveis de organização de comunicação. Estes protocolos são organizados em grupos denominados suítes de protocolos. Embora existam duas principais suítes de protocolos, foi preciso eleger uma como padrão para a comunicação de dados entre os dispositivos em rede.

Apesar de usarmos apenas uma suíte na prática, faz-se necessário conhecer as duas, pois cada uma das coleções organiza os protocolos em quantidades de camadas diferentes. As suítes são: TCP/IP, proposto pela empresa RAND Co, em 1964, e OSI (Open Systems Interconnection), proposto pela ISO (*International Organization for Standardization*), em 1984. O modelo TCP/IP, também conhecido como Pilha TCP/IP, é o adotado como padrão atualmente, após padronização e implementação pela ARPAnet entre 1980 e 1985, enquanto o OSI é utilizado como modelo de referência para a criação de novos protocolos.

Antes de abordar as estruturas, é necessário entender alguns conceitos:

- Camada: é a forma encontrada para dividir os problemas de comunicação em redes, segmentando em níveis distintos de responsabilidade. Assim, os dados trafegam entre os equipamentos de rede sem que, necessariamente, tenham de acessar os dados transmitidos. Uma camada presta serviços para a camada superior a ela e usa serviços da camada inferior a ela; não é possível pular camadas.
- Interface: é parte que realiza a comunicação direta entre duas máquinas; dentre os níveis de camada, é uma das mais inferiores.

Modelo OSI

O modelo OSI foi proposto como um sistema aberto de regras. Para atender a objetivos como: Portabilidade da aplicação; Interoperabilidade; Interconectividade e Estabilidade. Assim, diferentes equipamentos, com sistemas operacionais distintos, podem se comunicar.

A organização do modelo OSI se divide entre 7 camadas:

7	Aplicação	Manipulação de conteúdo específico (conteúdo multimídia, acesso remoto, e-mail, transferência de Arquivos).
6	Apresentação	Formatar os dados e converter códigos e caracteres.
5	Sessão	Estabelecer uma sessão de comunicação com outros dispositivos, ou seja, gerencia a <i>conversa</i> entre os equipamentos.
4	Transporte	Estabelecer conectividade fim a fim entre as aplicações, além de oferecer métodos de entrega de dados com ou sem controle de entrega.

3	Rede	Realizar o endereçamento dos dados e roteamento das informações na rede.
2	Enlace de dados	Verificar se os dados trafegados estão livres de erros de comunicação antes de entregá-los à camada de rede.
1	Física	Especificação das interfaces físicas; responsável pela transmissão dos bits através do meio físico.

As três camadas de nível mais alto, 7, 6 e 5, representadas na tabela 1, não se preocupam em como os dados serão transmitidos pela rede, pois seu objetivo é manipular a informação para atender às necessidades do usuário e dos aplicativos. Além dos conceitos gerais apresentados na tabela 1, as provas de concursos costumam cobrar alguns conceitos mais específicos das principais camadas.

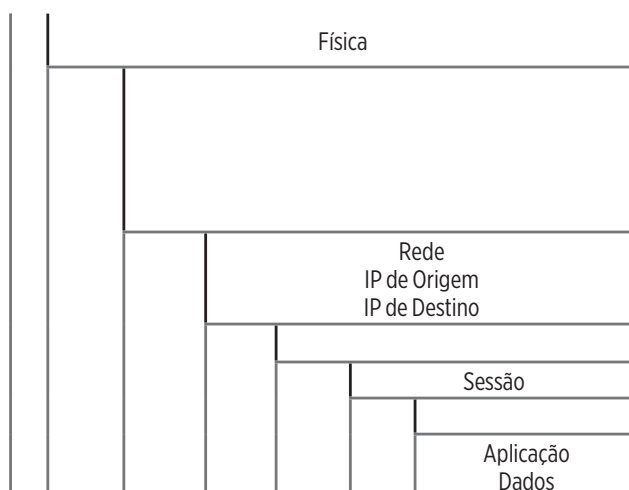
A camada de Aplicação é a de nível mais alto na organização de camadas, pois é a camada que, em níveis de abstração, mais se aproxima do usuário. Nesta camada encontram-se os protocolos que manipulam diretamente os dados das aplicações (programas). Pode-se dizer que ela usa os serviços prestados pela camada de Apresentação.

Os principais protocolos da camada de aplicação são: HTTP, RTP, SMTP, FTP, SSH, Telnet, IRC, SNMP, NNTP, POP3, IMAP, BitTorrent, DNS, Ping. O detalhamento dos protocolos é apresentado em outra seção deste material.

Na camada de transporte, podem-se destacar dentre os protocolos desta camada o **TCP** e o **UDP**, enquanto na **camada de Rede** destacam-se IP, IPsec, ICMP, NAT e ARP. **A camada de Enlace**, presente entre a camada de rede e física, é responsável, também, pela preparação dos dados para que sejam enviados para o meio físico. Para tanto, utiliza protocolos como: Ethernet, IEEE 802.1Q, Token Ring, PPP, Frame relay.

Já a **camada Física** é a de mais baixo nível por estar mais próxima ao *hardware*, sendo em alguns casos o próprio *hardware* de transmissão de dados. Ela é conhecida como camada 1, conforme classificado na tabela anterior.

Pode-se dizer que uma camada encapsula outra. Deste modo, a camada de nível inferior conterá os dados da superior a ela e ainda acrescentará alguns dados de cabeçalho, conforme ilustra o quadro a seguir.



Os protocolos são divididos em camadas para que cada uma seja responsável por ações isoladas, que são utilizadas por vários protocolos da camada superior. Assim, a tabela a seguir, representa quais recursos conseguem acessar as camadas.

Camada	Usada por
Aplicação	Programas e aplicativos em nível do usuário
Apresentação	
Sessão	
Transporte	Sistema Operacional de Rede
Rede	
Enlace de dados	
Física	Hardware

Modelo TCP/IP

A arquitetura TCP/IP surge com os primórdios da Internet, ainda quando estava no *ventre acadêmico*, para interligar os centros de computação das universidades dos Estados Unidos. Seu nome origina-se dos principais protocolos usados na comunicação de redes o TCP (*Transport Control Protocol* – Protocolo de Controle de Transporte) e o IP (*Internet Protocol* – Protocolo de Internet).

Este modelo permite a interconexão de redes e sistemas heterogêneos, ou seja, redes em que existam diferentes tecnologias, equipamentos e softwares desenvolvidos por fabricantes diferentes.

Embora tenha uma origem comercial, a suíte TCP/IP pode ser (e é) utilizada livremente, tanto que é o atual modelo de organização de protocolos aplicados nas redes. Mesmo uma rede isolada da Internet utiliza por padrão o conjunto TCP/IP.

A arquitetura TCP/IP se divide em 4 camadas:

4	Aplicação	Manipulação de conteúdo específico (conteúdo multimídia, acesso remoto, e-mail, transferência de Arquivos)
3	Transporte	Estabelecer conectividade fim a fim entre as aplicações, além de oferecer métodos de entrega de dados com ou sem controle de entrega.
2	Rede (Rede Lógica)	Realizar o endereçamento dos dados e roteamento das informações na rede.
1	Interface de Rede (Rede Física)	Preparar e transmitir os dados.

Embora na prática o modelo TCP/IP seja o empregado, ele possui algumas relações e similaridades com a suíte OSI. A tabela 4 representada a seguir ilustra as camadas do modelo TCP/IP que agregam funcionalidades de diferentes camadas do modelo OSI.

7	Aplicação	Aplicação	4
6	Apresentação		
5	Sessão		
4	Transporte	Transporte	3
3	Rede	Rede	2
2	Enlace de dados	Interface de Rede	1
1	Física		

O modelo TCP/IP proposto inicialmente apresenta 4 camadas, conforme ilustra a tabela 3. Entretanto, na prática e nas provas, ele é considerado com 5 camadas (também conhecido como TCP/IP híbrido), conforme ilustrado na tabela anterior.

5	Aplicação
4	Transporte
3	Rede (Rede Lógica)
2	Enlace
1	Física

Para memorizar as camadas, podemos usar a mnemônica **OFERTA**:

O TCP/IP é dividido nas camadas:

Física

Enlace

Rede

Transporte

Aplicação

Convém notar que no modelo TCP/IP de 5 camadas, a camada de Interface de Rede se divide em camadas Física e de Enlace, como no modelo de referência OSI. Para o TCP/IP a camada física consiste no meio físico por onde são trafegados os dados.

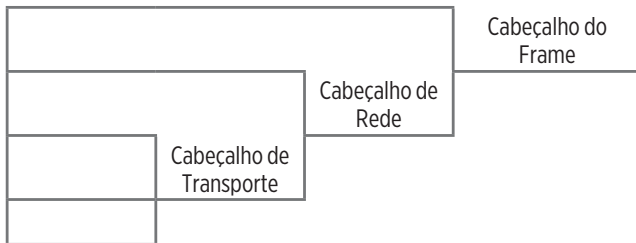
Os principais protocolos do conjunto TCP/IP que devem ser estudados são listados a seguir.

Camada de Aplicação: DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, Ping, POP, SMTP, SNMP, SSH, Telnet, BitTorrent e TLS/SSL.

- > Camada de Transporte: TCP e UDP.
- > Camada de Rede: ARP, ICMP, NAT, IPv4 e IPv6.
- > Camada de Enlace: MAC, Ethernet.
- > Camada Física: Modem, Bluetooth, Cabos, Wi-fi.

Encapsulamento

Como já visto, o protocolo da camada de aplicação é que manipula os dados diretamente. Contudo, muitas vezes, os dados são grandes e é necessário segmentá-los para transmiti-los pela rede. Assim, as camadas dividem os dados em outros tipos de informação, além de acrescentar um pedaço, chamado de cabeçalho.



Na divisão classful foram apresentadas cinco classes distintas, sendo as mais usadas as classes A, B e C, pois D e E são classes de endereços reservados. Assim, na primeira concepção as classes eram tomadas pelo endereço IP, conforme ilustra a tabela a seguir.

	0.0.0.0 até 127.255.255.255
	128.0.0.0 até 191.255.255.255
	192.0.0.0 até 223.255.255.255
	224.0.0.0 até 239.255.255.255
	240.0.0.0 até 255.255.255.254

A	16.777.216
B	65.536
C	256

Como identificado anteriormente, tal proposta logo se tornou obsoleta, e o emprego de máscaras foi utilizado para identificar as classes de rede. Na anterior são identificados quantos endereços cada classe (classful) suporta por rede. Contudo, destas quantias é necessário reduzir dois endereços (de rede e de broadcast) para saber quantos endereços poderão ser usados por dispositivos de rede. Desse modo, uma rede classe C suporta 256 endereços por rede dos quais 254 podem ser usados por Hosts, uma vez que dois são reservados.

Uma máscara é um número de estrutura similar ao endereço IP. Porém, relaciona-se a este por cálculos lógicos bit a bit para identificar o endereço que representa a rede e o endereço de broadcast.

Portanto, como o IP, cada grupo pode ter o valor máximo 255. Porém, no caso das máscaras, o mais comum é usar estes valores máximos, como identifica a tabela a seguir.

	255.0.0.0	/8
	255.255.0.0	/16
	255.255.255.0	/24

Máscaras

O número que expressa uma máscara normalmente é alto, pois ele representa os bits mais à esquerda de um octeto marcados como 1 e os demais zeros. Com isso, as máscaras podem assumir apenas valores, como apresenta a tabela a seguir.

1000 0000	128
1100 0000	192
1110 0000	224
1111 0000	240
1111 1000	248
1111 1100	252
1111 1110	254
1111 1111	255

É importante lembrar que o IPv4 é composto por 4 grupos, chamados octetos quando trabalhados em binário. Por isso, cada grupo pode assumir valor máximo 255, pois é o maior valor possível de ser representado com 8 bits.

Uma máscara assumirá apenas os valores apresentados, postos à esquerda. No exemplo a seguir, a máscara é 255.0.0.0. Cumpre observar os respectivos octetos: os números identificados com 1 representam uma rede. Assim, se algum número deles for alterado no endereço IP de um Host, significa que este se encontra em uma rede diferente.

1111 1111	0000 0000	0000 0000	0000 0000
-----------	-----------	-----------	-----------

Caso 1:

Se um Host X possui endereço IP 10.0.0.0, um Host Y possui endereço IP 10.12.14.0 e um Host Z possui endereço IP 15.0.3.1 e os três pertençam ao classful A, ou seja, possuem a máscara 255.0.0.0, anteriormente representada, pode-se concluir que X e Y pertencem à mesma rede, uma vez que o primeiro grupo não tem seu valor alterado. Já o Host Z apresenta um número diferente para o primeiro grupo, indicando não pertencer à mesma rede que X e Y. Na prática, o computador realiza um AND bit a bit com o IP binário e a máscara para verificar se pertencem à mesma rede.

	0	0	0	Máscara
	0000 0000	0000 0000	0000 0000	Classe A
	0000 0000	0000 0000	0000 0000	IP X
	0	0	0	
	0000 0000	0000 0000	0000 0000	Endereço Rede

	0	0	0	Máscara
	0000 0000	0000 0000	0000 0000	Classe A
	0000 1100	0000 1110	0000 0000	IP Y
	12	14	0	
	0000 0000	0000 0000	0000 0000	Endereço Rede

	0	0	0	Máscara
	0000 0000	0000 0000	0000 0000	Classe A
	0000 0000	0000 0011	0000 0001	IP Z
	0	3	1	
	0000 0000	0000 0000	0000 0000	Endereço Rede

Caso 2: Um exemplo Classful C

Se um Host X possui endereço IP 192.168.0.100, um Host Y possui endereço IP 192.168.0.250 e um Host Z possui endereço IP 192.168.5.120, sendo classful C possuem a máscara 255.255.255.0, pode-se concluir que X e Y pertencem à mesma rede, uma vez que o primeiro, o segundo e o terceiro octetos não têm seus valores alterados. Já o Host Z apresenta um número diferente para o terceiro grupo, assim o Host Z não pertence à mesma rede que X e Y.

	255	255	0	Máscara
	1111 1111	1111 1111	0000 0000	Classe C
	1010 1000	0000 0000	0110 0100	IP X
	168	0	100	
	1010 1000	0000 0000	0000 0000	Endereço Rede

	255	255	0	Máscara
	1111 1111	1111 1111	0000 0000	Classe C
	1010 1000	0000 0000	1111 1010	IP Y
	168	0	250	
	1010 1000	0000 0000	0000 0000	Endereço Rede

	255	255	0	Máscara
	1111 1111	1111 1111	0000 0000	Classe C
	1010 1000	0000 0101	0111 1000	IP Z
	168	5	120	
	1010 1000	0000 0101	0000 0000	Endereço Rede

Observa-se que o endereço de rede obtido para X e Y é o mesmo, mas para Z é outro.

Para saber quantos são os endereços por rede, a máscara é de fundamental ajuda, principalmente se for dada pela questão na forma CIDR, como apresenta a tabela 8. Este é um dos tópicos mais cobrados nas provas.

Sabe-se que o endereço IPv4 possui 32 bits e que uma máscara identifica os bits à esquerda que serão usados para identificar a rede. Assim, os bits que sobram à direita (zerados) são usados para identificar endereços por rede. Um CIDR representa exatamente o total de bits da máscara que são marcados como 1, ou seja, o total de bits que representam redes.

Portanto, ao calcular pelo complemento, temos:

32 (tamanho do IPv4, portanto sempre será 32) – CIDR (normalmente informado pela questão) = X

Para calcular quantos são os endereços por rede, deve-se elevar 2 por X, ou seja, $2^X=Y$.

Já para identificar a quantidade de Host utilizáveis, basta calcular $Y-2$.

Deste modo, dado o exemplo:

Em uma rede classe C, quantos endereços IPs podem ser usados por Hosts?

Classe C = 255.255.255.0, ou seja, CIDR /24.

$32-24=8$

$28=256$ endereços por rede.

$256-2 = 254$ endereços para Hosts.

Classless

Como a proposta de divisão em classful também se mostrou limitada, surge a proposta classless, agora permitindo uma maior subdivisão, além de apresentar melhor aproveitamento das faixas de endereços IPs.

A lógica de trabalho e cálculo é similar ao classful, com a diferença de que agora parte de um octeto pode ser usada como máscara. Assim, os valores apresentados na tabela a seguir são mais presentes.

No exemplo a seguir, dado o endereço IP 192.168.1.0 e a máscara 255.255.255.240, quantos são os endereços por rede?

1100 0000	1010 1000	0000 0001	0000 0000	
192	168	1	0	
1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 0000	
255	255	255	240	

A forma mais simples vista até aqui é utilizar o CIDR. Mas é possível notar que nem sempre a questão o irá informar. Se o candidato possuir habilidades em converter decimais para binários ou mesmo se tiver decorado a tabela 9, então só resta contar os números 1, ou neste caso, usar o menor esforço e contar os zeros da máscara, que afinal é o que se deseja. Portanto, a máscara apresentada corresponde ao CIDR /28, ou seja, os 4 últimos dígitos são os endereços por rede. Calculando, temos:

$256 - 240 = 16$ endereços por rede

Ou

$32 - 28 = 4$

$2^4=16$ endereços por rede

Para a quantidade de Hosts utilizáveis, é importante lembrar-se de subtrair destes 16 os 2 endereços reservados.

Nota-se que as máscaras 255.255.255.254 e 255.255.255.255 não fazem muito sentido: a primeira por não existirem endereços para Hosts; e a segunda, além de não possuir endereços por rede, é um endereço reservado, utilizado para broadcast.

Vejamos, a seguir, as diferentes redes que podem ser criadas com o endereço 192.168.1.0/27, lembrando que o /27 é o CIDR, ou seja, os 27 bits à esquerda serão para rede, e os 5 bits que sobram são para cada rede. Verifica-se que ao mudar um dos três bits à esquerda do último octeto (em destaque) se tem uma rede distinta. À direita os valores indicam o primeiro endereço IP de cada rede, que é o endereço que a identifica.

0	23	27	31	
1100 0000	1010 1000	0000 0001	000	0 0000 192.168.1.0/27
1100 0000	1010 1000	0000 0001	001	0 0000 192.168.1.32/27
1100 0000	1010 1000	0000 0001	010	0 0000 192.168.1.64/27
1100 0000	1010 1000	0000 0001	011	0 0000 192.168.1.96/27
1100 0000	1010 1000	0000 0001	100	0 0000 192.168.1.128/27
1100 0000	1010 1000	0000 0001	101	0 0000 192.168.1.160/27
1100 0000	1010 1000	0000 0001	110	0 0000 192.168.1.192/27
1100 0000	1010 1000	0000 0001	111	0 0000 192.168.1.224/27

Assim, podemos concluir que a primeira rede/sub-rede que pode ser composta vai de 192.168.1.0/27 até 192.168.1.31/27, o endereço 192.168.1.32/27 marca o início da segunda rede/sub-rede. A tabela a seguir, destaca os intervalos de endereços e os respectivos endereços reservados.

192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.30	192.168.1.31	0
192.168.1.32	192.168.1.33	192.168.1.62	192.168.1.63	1
192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.92	192.168.1.93	2
192.168.1.94	192.168.1.95	192.168.1.126	192.168.1.127	3
192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.158	192.168.1.159	4
192.168.1.160	192.168.1.161	192.168.1.190	192.168.1.191	5
192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.222	192.168.1.223	6
192.168.1.224	192.168.1.225	192.168.1.254	192.168.1.255	7

Conversão Binário → Decimal

A conversão de número binários para decimais é obtida somando-se potências de base 2, conforme ilustra a figura a seguir.

1001

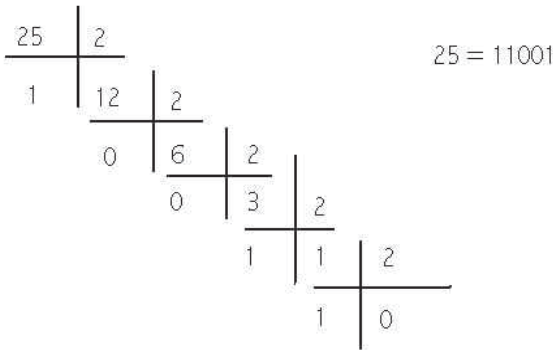
1001

x x x x

2³ + 2² + 2¹ + 2⁰ = 9

Conversão Decimal → Binário

Para converter um número decimal para um número binário, devemos realizar divisões inteiras sucessivas por 2, ou seja, mantendo o resto. Ao final deve-se pegar do último resto ao primeiro. Vejamos o exemplo.



ANOTAÇÕES

17. Glossário

A - D

Adware

Adwares são programas feitos para mostrar anúncios e propagandas de vários produtos. Geralmente são instalados no computador de uma forma injusta.

Android

É o sistema operacional do google para celulares, smartphones e tablets.

Backdoor (Porta dos Fundos)

Qualquer malware que possua um backdoor permite que o computador infectado seja controlado totalmente ou parcialmente via conexão com uma porta.

Bluetooth

Bluetooth é uma forma de conexão que constitui uma rede do tipo PAN (rede pessoal), utilizado para conexões de dispositivos como mouses, teclados, celulares, smartphones, entre outros dispositivos.

Bug

O termo bug (“inseto”) é usado para definir defeitos inexplicáveis em engenharia e também em informática. Softwares bugados costumam travar mais. Outros bugs podem fazer com que worms se propaguem pela Internet.

Existe uma história verídica que conta que, em 1947, o computador Mark II estava com problemas no funcionamento e era por causa de um inseto que estava dentro das placas do computador. É considerado um caso “real” de um “computador que não funcionava por um bug”, mas não é o primeiro registro histórico do uso do termo.

BIOS

Sigla para “Basic Input/Output System”, que pode ser traduzido para “Sistema Básico de Entrada/Saída”. A BIOS é um pequeno software armazenado em um componente da placa-mãe que é responsável pelo boot do computador.

Boot

Chama-se boot o processo que seu computador executa quando é ligado.

Cache

É uma memória de armazenamento temporário, com finalidade de fornecer um acesso mais rápido às informações.

Atualmente encontramos a cache em navegadores de internet, nos processadores, bem como nos HDs.

Cracker

Pessoas que usam seus conhecimentos de informática para destruir computadores ou ganhar dinheiro, roubando e burlando sistemas bancários e de cartão de crédito.

A maioria das pessoas chama, erroneamente, os crackers de hackers.

Cookie

Um cookie é uma informação que pode ser armazenada pelo navegador se um website requisitar. A informação não pode ter um tamanho muito grande. Cookies possuem uma validade e, ao expirarem, são automaticamente deletados pelo navegador.

Domínio

Um domínio é um endereço na internet. Por exemplo, example.com, assim como superdownloads.com.br ou globo.com; todos são domínios. No Brasil, o Registro.br gerencia os domínios, qualquer fora dos definidos por essa organização é considerado inválido. Os nomes dos domínios são transformados para endereços IP através do DNS.

DNS

Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínio. O DNS é o processo que resolve o domínio de um site, de forma que, quando você acessar www.site.com, o seu computador possa transformar isso no endereço IP do servidor de destino.

Driver

São informações sobre o funcionamento das peças de Hardware. Um driver é usado para que o sistema operacional se comunique com o hardware. Existem também drivers de software para software, por exemplo, sua placa de vídeo precisa de um driver, assim como a placa de som e alguns monitores.

F - P

Firewall

O Firewall monitora as conexões feitas pelo seu computador para garantir que nenhum recurso dele esteja sendo usado indevidamente. São úteis na prevenção de worms, trojans e outros malwares que tentem explorar comunicações de rede.

Gateway

É um ponto de junção, composto de hardware e software, que funciona como um “portão de entrada” ou acesso intermediário entre duas redes de formatos diferentes.

Hash

Um hash é uma sequência de letras/números gerada por um algoritmo de hashing, que busca identificar um arquivo ou informação unicamente. Hashs podem ser usados para saber se os arquivos que você baixa através da Internet são idênticos aos distribuídos pelo desenvolvedor.

A sequência do hash é limitada (dificilmente passa dos 512 bytes).

Hijack

Chama-se hijack (sequestro) quando o navegador web do computador tem sua página inicial alterada ou pop-ups aparecem enquanto navega um site que, normalmente, estaria limpo.

HTTP

O HyperText Transfer Protocol foi criado para que os navegadores e servidores web pudessem se comunicar de uma forma padronizada. É um dos protocolos mais comuns da web.

IRC

O Internet Relay Chat é um sistema para bate-papo muito conhecido na internet.

Kernel

O kernel é o coração do Sistema Operacional, pois faz a comunicação mais básica entre o software e o hardware.

Um erro no kernel pode causar uma falha grave no sistema operacional. Muitas vezes, erros diretos no boot do sistema são causados por falhas no kernel.

Keylogger

[Key = chave; log = registro de ações] Software que captura as teclas digitadas no computador. Atualmente, o termo foi expandido para incluir vários softwares de monitoração completa do sistema, tais como o Perfect Keylogger (BPK).

Log

Um Log (to log - registrar) é um arquivo que guarda informações passadas (registros). Existem registros/logs de erros, páginas visitadas ("Histórico"), entre outros, que podem ajudar na identificação e solução de problemas.

Malware

Malware é software que tem objetivos maliciosos, nele, se incluem todos os trojans, vírus e spywares.

Na maioria das vezes, "malware" será apenas tratado como um grupo que engloba spywares e adware.

MS-DOS

Sistema operacional base do Windows. Atualmente ele não é mais usado como sistema operacional, mas é possível encontrá-lo no Windows; é o prompt de comando.

Phishing

É uma página ou mesmo um e-mail falso que tentam induzir o usuário a informar seus dados pessoais e confidenciais como senhas.

POP3

O Post Office Protocol é um protocolo que trabalha no ciclo das mensagens eletrônicas. Serve para que os usuários possam facilmente baixar as suas mensagens de e-mail do servidor.

Porta de Conexão

O protocolo TCP/IP define 65535 "portas" lógicas para a conexão. As portas são apenas um recurso criado pelo protocolo para facilitar a conexão entre dois computadores que ainda não possuem uma conexão ativa.

Várias portas possuem tarefas padrão. A porta 80, por exemplo, é responsável por conexões do HTTP, que é o protocolo utilizado pela maioria dos sites na web.

Protocolo

Protocolos são regras que definem o modo pelo qual diferentes sistemas se comunicam. Seu navegador e servidor web precisam entender um ao outro, por isso os dois se utilizam do HTTP para interpretar as informações que recebem e formular as mensagens que irão mandar.

S - V

Scam

Fraudes que buscam estritamente ganhos financeiros. Nas fraudes do tipo scam, diferente do phishing, o usuário contrata um serviço, mas nunca o recebe. Existem outros scams em que o usuário é induzido a realizar um pagamento para a transferência de valores, mas a transação nunca é efetuada, fazendo com que o usuário perca o dinheiro. Podemos assimilar esse tipo de ataque ao golpe do bilhete premiado.

Script

Scripts são "roteiros" utilizados principalmente para automatizar tarefas administrativas. São também conhecidos como arquivos de lotes.

Servidor

A Internet funciona com uma base de Servidor-Cliente.

Os servidores geralmente esperam para atender um cliente, como um caixa no banco (servidor) que atende as pessoas (clientes) que usam os serviços do banco. Invasões só ocorrem quando o computador da vítima tiver um servidor para que o cliente (o atacante) possa se conectar.

SMTP

O Simple Mail Transfer Protocol é um protocolo de envio de mensagens de correio eletrônico associado aos clientes de e-mail, é também para a troca de mensagens entre os servidores de e-mail.

Smartphone

São os telefones Inteligentes.

Software

Software é a parte lógica do computador, aquela que você não pode ver nem tocar, mas opera constantemente.

Spam

E-mail não solicitado. Geralmente contém propagandas absurdas com fórmulas mágicas para ganhar dinheiro e produtos farmacêuticos.

Spoofing

Referente ao que é forjado/falsificado. Um ataque de "IP Spoof" é aquele no qual o endereço IP do remetente é forjado. Um e-mail "spoofed" é um e-mail em que o cabeçalho da mensagem ("De:" ou "From:") foi falsificado.

Spyware

Spywares são programas que capturam os dados do usuário ao fazer uso de algum serviço específico, como acessar de-

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ÍNDICE

1. Introdução ao Direito Constitucional.....	205
Noções Gerais	205
Metodologia de Estudo.....	205
Classificações.....	205
2. Princípios Fundamentais.....	207
Princípio da Tripartição dos Poderes.....	207
Princípio Federativo	208
Princípio Republicano.....	209
Presidencialismo.....	209
Democracia	209
Fundamentos da República Federativa do Brasil.....	209
Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil.....	210
3. Direitos Fundamentais - Regras Gerais	212
Conceito.....	212
Amplitude Horizontal e Vertical	212
Classificação	212
Características	212
Dimensões dos Direitos Fundamentais	213
Titulares dos Direitos Fundamentais	213
Cláusulas Pétreas e os Direitos Fundamentais	213
Eficácia dos Direitos Fundamentais.....	214
Força Normativa dos Tratados Internacionais.....	215
Tribunal Penal Internacional - TPI	215
Direitos X Garantias	215
4. Direitos Fundamentais - Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.....	216
Direito à Vida	216
Direito à Igualdade	216
Direito à Liberdade	217
5. Direitos Fundamentais - Direitos e Deveres Individuais e Coletivos	221
Direito à Propriedade	221
Direito à Segurança	222
Remédios Constitucionais	230
6. Direitos Fundamentais - Direitos Sociais e Nacionalidade	233
Direitos Sociais	233
Direitos de Nacionalidade	235

7. Direitos Fundamentais – Direitos Políticos e Partidos Políticos.....	239
Direitos Políticos.....	239
Partidos Políticos.....	242
8. Da Organização Político-Administrativa	243
Princípio Federativo	243
Vedações Constitucionais	244
Características dos Entes Federativos.....	244
Competências dos Entes Federativos.....	248
Intervenção.....	252
9. Administração Pública.....	255
Conceito.....	255
Princípios Expressos da Administração Pública	255
Princípios Implícitos da Administração Pública	257
Regras Aplicáveis aos Servidores Públicos	259
Direitos Trabalhistas.....	261
Liberdade de Associação Sindical	261
10. Organização dos Poderes - Poder Legislativo	269
Princípios	269
Poder Legislativo.....	270
11. Organização dos Poderes – Poder Executivo.....	282
Princípios.....	282
12. Organização dos Poderes – Poder Judiciário	289
Disposições Gerais.....	289
Composição dos Órgãos do Poder Judiciário.....	291
Análise das Competências dos Órgãos do Poder Judiciário.....	298
13. Funções Essenciais à Justiça	303
Ministério Público	303
Advocacia Pública.....	309
Defensoria Pública.....	310
Advocacia	312
14. Defesa do Estado e das Instituições Democráticas.....	313
Sistema Constitucional de Crises.....	313
Forças Armadas	316
Segurança Pública	317
15. Ordem Social	321
Seguridade Social	321
Da Educação, da Cultura e do Desporto	323
Ciência e Tecnologia	325
Comunicação Social.....	325
Meio Ambiente.....	326
Família, Criança, Adolescente, Jovem e Idoso	327
Índios	329

1. Introdução ao Direito Constitucional

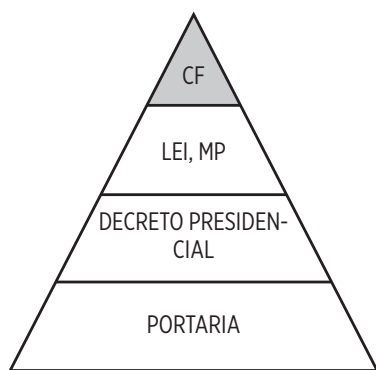
Noções Gerais

Para iniciarmos o estudo do Direito Constitucional, alguns conceitos precisam ser esclarecidos, principalmente para aqueles que nunca tiveram contato com a matéria.

Primeiramente, faz-se necessário conhecer qual será o objeto de estudo desta disciplina jurídica: **Constituição Federal**.

A Constituição Federal é simplesmente a norma mais importante de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Ela é a norma principal, a norma fundamental.

Se pudéssemos posicionar as espécies normativas na forma de uma pirâmide hierárquica, a Constituição Federal apareceria no topo desta pirâmide, ao passo que as outras espécies normativas estariam todas abaixo dela, como na ilustração:



Para que sua preparação seja adequada, é necessário que se tenha em vista uma Constituição atualizada. Isso por conta de que a Constituição Federal foi promulgada em 1988, mas já foi alterada várias vezes. Significa dizer, numa linguagem mais jurídica, que ela foi **emendada**.

As Emendas Constitucionais são a única forma de alteração do Texto Constitucional. Portanto, jamais uma lei, ou outra espécie normativa hierarquicamente inferior à Constituição, poderá alterar o seu texto.

Neste ponto caberia a pergunta: o que torna a Constituição Federal a norma mais importante do Direito Brasileiro? A resposta é muito simples: a Constituição possui alguns elementos que a distinguem das outras espécies normativas, por exemplo:

Os Princípios Constitucionais;

Os Direitos Fundamentais;

A Organização do Estado;

A Organização dos Poderes.

De nada adiantaria possuir uma Constituição Federal com tantos elementos essenciais ao Estado se não existisse alguém para protegê-la. O próprio texto constitucional previu um Guardião para a Constituição, o **Supremo Tribunal Federal (STF)**.

O STF é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e possui como atribuição principal a guarda da Constituição. Ele é tão poderoso que se alguém editar uma norma que contrarie o disposto no texto constitucional, o Supremo a declarará inconstitucional. Uma norma declarada inconstitucional pelo STF não produzirá efeitos na sociedade.

Além de Guardião da Constituição, o STF possui outra atribuição Constitucional, qual seja, a de intérprete do texto fundamental. É o Supremo quem define a melhor interpretação para esta ou aquela norma Constitucional. Quando um Tribunal manifesta sua interpretação, dizemos que ele revelou sua **jurisprudência (o pensamento dos tribunais)**, sendo a do STF a que mais interessa para o estudo do Direito Constitucional. E é exatamente neste ponto que se encontra a maior importância do STF para o objetivo que aqui se tem em vista: é essencial conhecer sua jurisprudência, pois costuma cair em prova. Para se ter ideia da importância dessa matéria, é possível que alguma jurisprudência do STF seja contrária ao próprio texto constitucional. Dessa forma, o aluno precisa ter uma dupla percepção: conhecer o texto da Constituição e conhecer a jurisprudência do STF.

Contudo, ainda existe outra fonte de conhecimento essencial para o aprendizado em Direito Constitucional: a **doutrina**.

A doutrina é o pensamento produzido pelos estudiosos do Direito Constitucional. Conhecer a doutrina também faz parte de sua preparação.

Em suma, para estudar Direito Constitucional é necessário estudar:

A Constituição Federal;

A Jurisprudência do STF;

Doutrina de Direito Constitucional.

Neste trabalho, apresentar-se-á o conteúdo de Direito Constitucional atualizado, objetivo e necessário para prova de forma que se tenha à mão um material suficiente ao estudo para concurso público.

Metodologia de Estudo

Aproveitam-se essas considerações iniciais para passar uma dica de estudo que pode ser útil na preparação para concurso público. A preparação em Direito Constitucional precisa observar três passos:

Leitura da Constituição Federal;

Leitura da apostila;

Resolução de exercícios.

O aluno que seguir esses passos certamente chegará à aprovação em concurso público. Essa é a melhor orientação para quem está iniciando os estudos.

Classificações

A partir de algumas **características** que possuem as Constituições, é possível classificá-las, agrupá-las. As classificações abaixo não são as únicas possíveis, realçando apenas aqueles elementos mais comumente cobrados nos concursos públicos.

Quanto à **origem**, a Constituição pode ser Promulgada ou Outorgada. A **Constituição Promulgada** é aquela decorrente de um verdadeiro processo democrático para a sua elaboração, fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte. A **Outorgada** é aquela imposta, unilateralmente, por um governante ou por um grupo de pessoas, ao povo.

2. Princípios Fundamentais

Os Princípios Fundamentais, também chamados de Princípios Constitucionais, formam a base de toda a organização do Estado Brasileiro. Como bem citado pelo Professor José Afonso da Silva, “os Princípios Fundamentais visam essencialmente definir e caracterizar a coletividade política e o Estado e enumerar as principais opções político-constitucionais”¹.

Exatamente em razão de sua importância, a Constituição Federal os colocou logo no início, pois eles são a base de todo o texto. O que se segue a partir desses princípios é mero desdobramento de seu conteúdo.

Quem se prepara para concurso público deve saber que, quando esse tema é abordado, costuma-se trabalhar questões com o conteúdo previsto nos Arts. 1º ao 4º do texto constitucional. Geralmente, aparece apenas texto constitucional puro, mas, dependendo do concurso, as bancas costumam cobrar questões doutrinárias mais difíceis.

Quais princípios serão abordados?

- ▷ Princípio da Tripartição dos Poderes;
- ▷ Princípio Federativo;
- ▷ Princípio Republicano;
- ▷ Presidencialismo;
- ▷ Princípio Democrático;
- ▷ Fundamentos da República Federativa do Brasil;
- ▷ Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil;
- ▷ Princípios que Regem as Relações Internacionais do Brasil.

Princípio da Tripartição dos Poderes

Esse princípio, também chamado de Princípio da Separação dos Poderes, originou-se, historicamente, numa tentativa de limitar os poderes do Estado. Alguns filósofos perceberam que, se o Poder do Estado estivesse dividido entre três entidades diferentes, seria possível que a sociedade exercesse um maior controle de sua utilização.

Na verdade, a divisão não é do Poder Estatal, haja vista ser ele uno, indivisível e indelegável, mas apenas uma divisão das suas funções. Nos dizeres de José Afonso da Silva: “O poder político, uno, indivisível e indelegável, se desdobra e se compõe de várias funções, fato que permite falar em distinções das funções, que fundamentalmente são três: a legislativa, a executiva e a jurisdicional”².

A previsão constitucional desse princípio encontra-se no Art. 2º, que diz:

Art. 2º. *São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.*

Esses são os três poderes, cada qual responsável pelo desenvolvimento de uma função principal do Estado:

1 CANOTILHO, J. J. Gomes, e MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. In: SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 94.

2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 108.

Poder Executivo

Função principal (típica) de administrar o Estado;

Poder Legislativo

Função principal (típica) de legislar e fiscalizar as contas públicas;

Poder Judiciário

Função principal (típica) jurisdicional.

Além da sua própria função, a Constituição criou uma sistemática que permite a cada um dos poderes o exercício da função do outro poder. Essa função acessória chamamos de **função atípica**:

Poder Executivo

Função atípica de legislar e julgar;

Poder Legislativo

Função atípica de administrar e julgar;

Poder Judiciário

Função atípica de administrar e legislar.

Dessa forma, pode-se dizer que além da própria função, cada poder exerce de forma acessória a função do outro poder.

Uma pergunta sempre surge na cabeça dos candidatos: qual dos três poderes é mais importante?

A única resposta possível é a inexistência de poder mais importante. Cada poder possui sua própria função de forma que não se pode afirmar que exista hierarquia entre os poderes do Estado.

Eles são independentes e harmônicos entre si, e para se garantir essa harmonia, a doutrina norte-americana desenvolveu um sistema que mantém a igualdade entre os poderes:

Sistema de Freios e Contrapesos (*checks and balances*).

O sistema de freios e contrapesos adotado pela nossa Constituição, revela-se nas inúmeras medidas previstas no texto constitucional que condicionam a competência de um poder à apreciação de outro poder de forma a garantir o equilíbrio entre os três poderes. Abaixo estão alguns exemplos delas:

Exs.:

A necessidade de sanção do Chefe do Poder Executivo para que um Projeto de Lei aprovado pelo Poder Legislativo possa entrar em vigor;

O processo do Chefe do Poder Executivo por crime de responsabilidade a ser realizado no Senado Federal, cuja sessão de julgamento é presidida pelo Presidente do STF;

A necessidade de apreciação pelo Poder Legislativo das Medidas Provisórias editadas pelo Chefe do Poder Executivo;

A nomeação dos ministros do STF é feita pelo Presidente da República depois de aprovada pelo Senado Federal.

Em todas as hipóteses acima apresentadas, faz-se necessária a participação de mais de um Poder para a consecução de um ato administrativo. Isso cria uma verdadeira relação de interdependência entre os poderes, o que garante o equilíbrio entre eles.

Por último, não se pode esquecer que a separação dos poderes é uma das cláusulas pétreas por força do Art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal.

Significa dizer que a separação dos poderes não pode ser abolida do texto constitucional por meio de emenda:

Art. 60, § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

III. A separação dos Poderes.

Princípio Federativo

Esse princípio apresenta a Forma de Estado adotada no Brasil: federação. A forma de Estado reflete o modo de exercício do poder político em função do território. É uma forma composta ou complexa³, visto que prevalece a pluralidade de poderes políticos internos. Está baseada na descentralização política do Estado, cuja representação se dá por meio de quatro entes federativos:

União;

Estados;

Distrito Federal;

Municípios.

Cada ente federativo possui sua **própria autonomia política**, o que **não** pode ser confundido com o atributo da soberania, pertencente ao Estado Federal.

A autonomia de cada ente confere-lhe a capacidade política de, inclusive, criar sua própria Constituição. Apesar de cada ente federativo possuir essa independência, não se pode esquecer que a existência do pacto federativo pressupõe a existência de uma Constituição Federal e da impossibilidade de separação (Princípio da Indissolubilidade do Vínculo Federativo). Havendo quebra do pacto federativo, a Constituição Federal prevê como instrumento de manutenção da forma de Estado a chamada Intervenção Federal, a qual será estudada em momento oportuno.

Não existe hierarquia entre os entes federativos. O que os distingue é a competência que cada um recebeu da Constituição Federal. Deve-se ressaltar que os estados e o Distrito Federal possuem direito de participação na formação da vontade nacional ao possuírem representantes no Senado Federal. Os municípios não possuem representantes no Senado Federal. Caracteriza-se, ainda, pela existência de um guardião da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal. A doutrina tem apontado para algumas características da forma federativa brasileira:

Tricotômica

Federação constituída em três níveis: federal, estadual e municipal. O Distrito Federal não é considerado nessa classificação, haja vista possuir competência híbrida, ou seja, ora age como estado ora como município.

Centrífuga

Essa característica reflete a formação da federação brasileira. É a formação “de dentro para fora”. O movimento é de centrifugadora. A força de criação do estado federal brasileiro surgiu a partir de um Estado Unitário para a criação de um estado federado, ou seja, o poder centralizado que se torna descentralizado. O poder político era concentrado nas mãos de um só ente e, depois, passa a fazer parte de vários entes federativos.

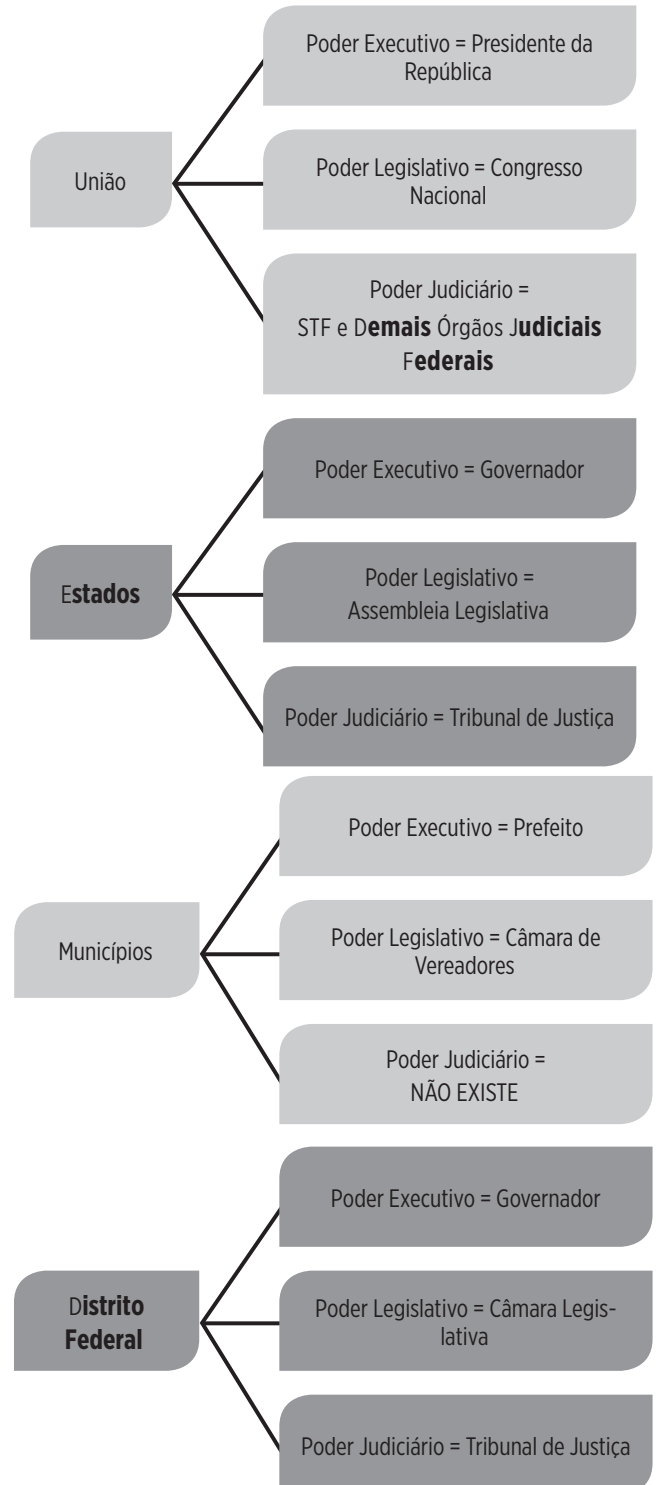
³ A doutrina classifica as formas de Estado em Compostas ou Unitárias. Os Estados Compostos ou Complexos possuem como base a descentralização política enquanto que os Estados Unitários ou simples possuem uma única entidade política a qual exerce de forma centralizada o poder político (CUNHA, 2011, p. 872). Estado Federal é espécie de Estado Composto, portanto, não se confunde com Estado Unitário.

Por Desagregação

Ocorre quando um estado unitário resolve se descentralizar politicamente, desagregando o poder central em favor de vários entes titulares de poder político.

Como última observação, não menos importante, a **Forma Federativa de Estado** também é uma cláusula **pétrea**.

Depois de estudar os Princípios da Tripartição dos Poderes e o Federativo, passa-se a ver como eles estão estruturados dentro da República Federativa do Brasil. Uma informação importante antes disso: a autonomia política existente em cada ente federativo pode ser percebida por meio de existência dos poderes em cada um.



Princípio Republicano

O princípio Republicano representa a **Forma de Governo** adotada no Brasil. A forma de governo reflete o modo de aquisição e exercício do poder político, além de medir a relação existente entre o governante e o governado.

A melhor forma de entender esse instituto é conhecendo suas características. A primeira característica decorre da análise etimológica da expressão *res publica*. Essa expressão, que dá origem ao Princípio ora estudado, significa coisa pública, ou seja, em um Estado Republicano o governante cuida da coisa pública, governa para o povo.

Outra característica importante é a Temporariedade. Esse atributo revela o caráter temporário do exercício do poder político. Por causa desse princípio, em nosso Estado, o governante permanece no poder por tempo determinado.

Em uma República, o governante é escolhido pelo povo. Essa é a chamada Eletividade. O poder político é adquirido pelas eleições, sendo que a vontade popular se concretiza nas urnas.

Por fim, em um Estado Republicano o governante pode ser responsabilizado por seus atos.

A forma de governo republicana se contrapõe à monarquia, cujas características são opostas às estudadas aqui.

Presidencialismo

O Presidencialismo é o sistema de governo adotado no Brasil. O sistema de governo rege a relação entre o Poder Executivo e o Legislativo medindo o grau de dependência entre eles. No Presidencialismo, prevalece a separação entre os Poderes Executivo e Legislativo, os quais são independentes e harmônicos entre si.

A Constituição declara, em seu Art. 76, que:

O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.

O Presidencialismo possui uma característica muito importante, que é a concentração das funções executivas em uma só pessoa, o Presidente, o qual é eleito pelo povo, e exerce ao mesmo tempo três funções: Chefe de Estado, Chefe de Governo, e Chefe da Administração Pública.

A função de Chefe de Estado diz respeito a todas as atribuições do Presidente nas relações externas do País. Como Chefe de Governo, o Presidente possui inúmeras atribuições internas no que tange à governabilidade do país. Já como Chefe da Administração Pública, o Presidente exercerá as funções relacionadas com a chefia da Administração Pública Federal.

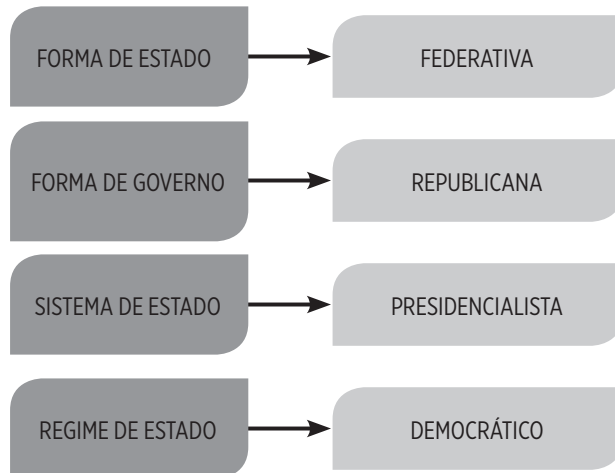
Democracia

Este princípio revela o Regime de Governo adotado no Brasil. Caracteriza-se pela existência do Estado Democrático de Direito e pela preservação da dignidade da pessoa humana.

A democracia significa o governo do povo, pelo povo e para o povo. É a chamada soberania popular. Sua fundamentação constitucional encontra-se no Art. 1º da CF:

Art. 1º, Parágrafo único. *Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.*

Esse princípio também é conhecido como princípio sensível e, no Brasil, caracteriza-se por seu exercício se dar de forma direta e indireta. Por esse motivo, a democracia brasileira é conhecida como semidireta ou participativa. Esse tema, porém, será abordado na seção sobre **Direitos Políticos**.



Fundamentos da República Federativa do Brasil

Entre os Princípios Constitucionais mais importantes, destacam-se os Fundamentos da República Federativa do Brasil, os quais estão elencados no Art. 1º da Constituição Federal:

Art. 1º. *A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:*

- I.** *A soberania;*
- II.** *A cidadania;*
- III.** *A dignidade da pessoa humana;*
- IV.** *Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;*
- V.** *O pluralismo político.*

A soberania é um fundamento que possui estreita relação com o Poder do Estado. É a capacidade que o Estado tem de impor sua vontade. Esse princípio possui uma dupla acepção: soberania interna e externa.

A soberania interna é a capacidade de impor o poder estatal no âmbito interno, perante os administrados, sem se sujeitar a qualquer outro poder.

A soberania externa é percebida pelo reconhecimento dos outros Estados soberanos de que o Estado Brasileiro possui sua própria autonomia no âmbito internacional.

A cidadania como princípio revela a condição jurídica de quem é titular de Direitos Políticos. Ela permite ao indivíduo que possui vínculo jurídico com o Estado participar de suas decisões e escolher seus representantes. O exercício da cidadania guarda estreita relação com a Democracia, pois essa autoriza a participação popular na formação da vontade estatal.

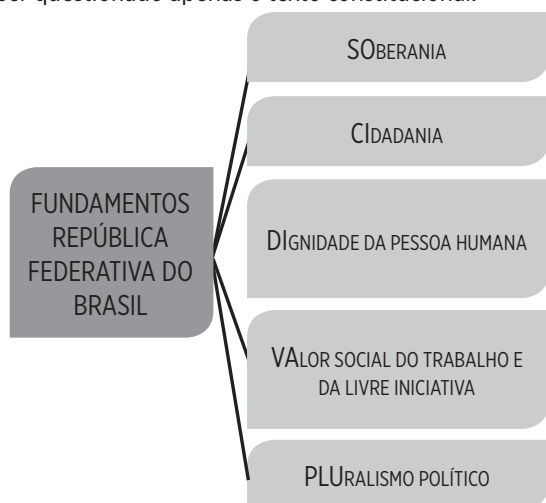
A dignidade da pessoa humana é considerada o princípio com maior hierarquia axiológica da Constituição. Sua importância se traduz na medida em que deve ser assegurada, primordialmente, pelo Estado, mas também deve ser observada nas relações particulares. Como fundamento,

embasa toda a gama de direitos fundamentais, os quais estão ligados em sua origem a esse princípio. A dignidade da pessoa humana representa o núcleo mínimo de direitos e garantias que devem ser assegurados aos seres humanos.

O **valor social do trabalho e da livre iniciativa** revela a adoção de uma economia capitalista ao mesmo tempo em que elege o trabalho como elemento responsável pela valorização social. Ao mesmo tempo em que a Constituição garante uma liberdade econômica, protege o trabalho como elemento relacionado à dignidade do indivíduo como membro da sociedade.

O **Pluralismo Político**, ao contrário do que parece, não está relacionado apenas com a pluralidade de partidos políticos, devendo ser entendido sob um sentido mais amplo, pois revela uma sociedade em que pluralidade de ideias se torna um ideal a ser preservado. Liberdades, como de expressão, religiosa ou política estão entre as formas de manifestação desse princípio.

Geralmente, quando esse tema é cobrado em prova, costuma ser questionado apenas o texto constitucional.



Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil

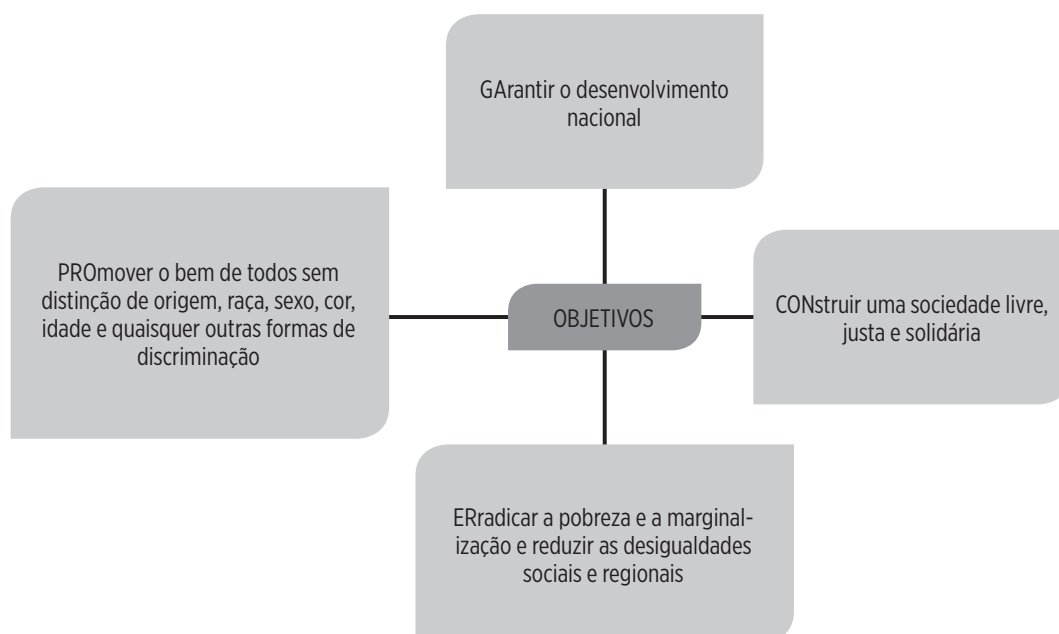
Outro grupo de Princípios Constitucionais que costuma ser cobrado em prova é o dos Objetivos da República Federativa do Brasil, os quais estão previstos no Art. 3º da Constituição Federal:

Art. 3º. *Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:*

- I. *Construir uma sociedade livre, justa e solidária;*
- II. *Garantir o desenvolvimento nacional;*
- III. *Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;*
- IV. *Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.*

Os objetivos são verdadeiras metas a serem perseguidas pelo Estado com o fim de garantir os ditames constitucionais. Deve-se ter muita atenção em relação a esses dispositivos, pois eles costumam ser cobrados em prova fazendo-se alterações dos termos constitucionais.

Outra característica que distingue os fundamentos dos objetivos é o fato de os fundamentos serem nominados com substantivos ao passo que os objetivos se iniciam com verbos. Essa diferença pode ajudar a perceber qual a resposta correta na prova.



Princípios que Regem as Relações Internacionais do Brasil

E, por fim, têm-se os Princípios que regem as relações internacionais, os quais estão previstos no Art. 4º da CF:

Art. 4º. *A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:*

- I.** *Independência nacional;*
- II.** *Prevalência dos direitos humanos;*
- III.** *Autodeterminação dos povos;*
- IV.** *Não intervenção;*
- V.** *Igualdade entre os Estados;*
- VI.** *Defesa da paz;*
- VII.** *Solução pacífica dos conflitos;*
- VIII.** *Repúdio ao terrorismo e ao racismo;*
- IX.** *Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;*
- X.** *Concessão de asilo político.*

Parágrafo único. *A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.*

Esses princípios revelam características muito interessantes do Brasil, ressaltando sua soberania e independência em relação aos outros Estados do mundo.

A independência nacional destaca, no âmbito da soberania externa, a relação do país com os demais estados, uma relação de igualdade, sem estar subjugado a outro Estado.

A prevalência dos direitos humanos vai ao encontro do fundamento da dignidade da pessoa humana, característica muito importante que se revela por meio do grande rol de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal.

O Brasil **defende a autodeterminação dos povos**. Por esse princípio, respeitam-se as decisões e escolhas de cada povo. Entende-se que cada povo é capaz de escolher o seu próprio caminho político e de resolver suas crises internas sem necessidade de intervenção externa de outros países. Esse princípio se completa ao da **não intervenção** no mesmo sentido de preservação e respeito à soberania dos demais Estados.

Esses princípios se completam juntamente com o da **igualdade entre os Estados**, sendo que cada país é reconhecido como titular de soberania na mesma proporção que os demais, sem hierarquia entre eles.

Com uma ampla gama de garantias constitucionais, não poderia ficar de lado a **defesa da paz** como princípio fundamental, ao mesmo tempo que funciona como bandeira defendida pelo Brasil em suas relações internacionais. No mesmo sentido, a **solução pacífica dos conflitos** revela o lado conciliador do governo brasileiro, que por vezes intermedeia relações conturbadas entre outros chefes de estado.

O **repúdio ao terrorismo e ao racismo** é princípio decorrente da dignidade da pessoa humana; terrorismo e racismo são tomados como inaceitáveis em sociedades modernas.

O Estado Brasileiro tem-se destacado na **cooperação entre os povos para o progresso da humanidade**, envolvendo-se

em pesquisas científicas para cura de doenças, bem como na defesa e preservação do meio ambiente, entre outros.

A **concessão de asilo político** como princípio constitucional fundamenta a decisão brasileira de amparar estrangeiros que estejam sendo perseguidos em seus países por questões políticas ou de opinião.

Destaca-se, entre os princípios que regem as relações internacionais, um mandamento para que a República Federativa do Brasil busque a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. Repare que o texto constitucional mencionou América Latina, não América do Sul. Parece não haver muita diferença, mas esse tema já foi cobrado em prova e a troca dos termos é considerada errada.



ANOTAÇÕES

3. Direitos Fundamentais - Regras Gerais

Os direitos e garantias fundamentais estão entre os temas mais cobrados em provas. Além de questões envolvendo a literalidade do texto constitucional, encontramos aqui muitas discussões doutrinárias e jurisprudências que tornam essa matéria uma fonte inesgotável de questões.

Procura-se nas próximas páginas apresentar as principais questões levantadas na doutrina e nos tribunais, sempre privilegiando as posições adotadas pelas bancas organizadoras de concurso público.

Inicia-se o estudo pelas Regras Gerais aplicáveis aos direitos fundamentais, tema que tem sido priorizado pelas maiores organizadoras de concursos do país.

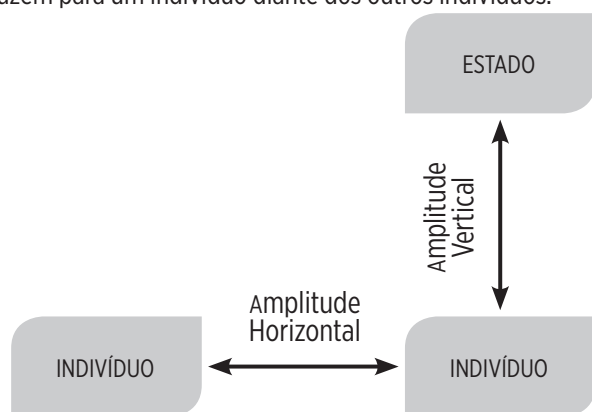
Conceito

Os direitos e garantias fundamentais são institutos jurídicos que foram criados no decorrer do desenvolvimento da humanidade e se constituem de normas protetivas que formam um núcleo mínimo de prerrogativas inerentes à condição humana.

Amplitude Horizontal e Vertical

Possuem como objetivo principal a proteção do indivíduo diante do poder do Estado. Mas não só do Estado. Os direitos e garantias fundamentais também constituem normas de proteção do indivíduo em relação aos outros indivíduos da sociedade.

É exatamente nesse ponto que surgem os conceitos de **Amplitude Horizontal e Amplitude Vertical**. Amplitude vertical é o efeito protetor que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais produzem para um indivíduo diante do Estado. Já a amplitude horizontal é o efeito protetor que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais produzem para um indivíduo diante dos outros indivíduos.



Classificação

A Constituição Federal, quando se refere aos direitos fundamentais, classifica-os em cinco grupos:

- ▷ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
- ▷ Direitos Sociais;
- ▷ Direitos de Nacionalidade;
- ▷ Direitos Políticos;
- ▷ Partidos Políticos.

Essa classificação encontra-se distribuída entre os Arts. 5º e 17 do texto constitucional e é normalmente chamada pela doutrina de Conceito Formal dos Direitos Fundamentais. O Conceito Formal é o que a Constituição Federal resolveu classificar como sendo Direito Fundamental. É o rol de direitos fundamentais previstos expressamente no texto constitucional.

Costuma-se perguntar nas provas: “O rol de direitos fundamentais é um rol exaustivo? Ou melhor, taxativo?” O que se quer saber é se o rol de direitos fundamentais é só aquele que está expresso na Constituição ou não.

Responde-se a essa questão com o § 2º do Art. 5º, que diz:

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Isso significa que o rol não é taxativo, mas exemplificativo. A doutrina costuma chamar esse parágrafo de Cláusula de Abertura Material, que é exatamente a possibilidade de existirem outros direitos fundamentais, ainda que fora do texto constitucional. Esse seria o Conceito Material dos direitos fundamentais, ou seja, todos os direitos fundamentais que possuem a essência fundamental, ainda que não estejam expressos no texto constitucional.

Características

O elemento jurídico acima abordado, além de explicar a possibilidade de se inserirem novos direitos fundamentais no rol dos que já existem expressamente na Constituição Federal, também constitui uma das características que serão abordadas a seguir:

Historicidade

Essa característica revela que os Direitos Fundamentais são frutos da evolução histórica da humanidade. Significa que eles evoluem com o passar do tempo.

Inalienabilidade

Os direitos fundamentais não podem ser alienados, não podem ser negociados, não podem ser transigidos.

Irrenunciabilidade

Os direitos fundamentais não podem ser renunciados.

Imprescritibilidade

Os direitos fundamentais não se sujeitam aos prazos prescricionais. Não se perde um direito fundamental pelo decorrer do tempo.

Universalidade

Os direitos fundamentais pertencem a todas as pessoas, independentemente da sua condição.

Máxima Efetividade

Essa característica é mais uma imposição ao Estado, que está coagido a garantir a máxima efetividade dos direitos fundamentais. Esses direitos não podem ser ofertados de qualquer forma. É necessário que eles sejam garantidos da melhor forma possível.

Concorrência

Os direitos fundamentais podem ser utilizados em conjunto com outros direitos. Não é necessário abandonar um para usufruir outro direito.

Complementariedade

Um direito fundamental não pode ser interpretado sozinho. Cada direito deve ser analisado juntamente com outros direitos fundamentais, bem como com outros institutos jurídicos.

Proibição do Retrocesso

Essa característica proíbe que os direitos já conquistados sejam perdidos.

Limitabilidade

Não existe direito fundamental absoluto. São direitos relativos.

Não Taxatividade

Essa característica, já tratada anteriormente, diz que o rol de direitos fundamentais é apenas exemplificativo, tendo em vista a possibilidade de inserção de novos direitos.

Veja como esse tema costuma ser abordado em prova:

Dimensões dos Direitos Fundamentais

As dimensões, também conhecidas por Gerações de direitos fundamentais, são uma classificação adotada pela doutrina que leva em conta a ordem cronológica de reconhecimento desses direitos. São cinco as dimensões atualmente reconhecidas:

1ª Dimensão – foram os primeiros direitos conquistados pela humanidade. São direitos relacionados à liberdade, em todas as suas formas. Possuem um caráter negativo diante do Estado, tendo em vista ser utilizado como uma verdadeira limitação ao poder estatal, ou seja, o Estado, diante dos direitos de primeira dimensão, fica impedido de agir ou interferir na sociedade. São verdadeiros direitos de defesa com caráter individual. Estão entre estes direitos as liberdades públicas, civis e políticas.

2ª Dimensão – estes direitos surgem na tentativa de reduzir as desigualdades sociais provocadas pela primeira dimensão. Por isso, são conhecidos como direitos de igualdade. Para reduzir as diferenças sociais, o Estado precisa interferir na sociedade: essa interferência reflete a conduta positiva adotada por meio de prestações sociais. São exemplos de direitos de segunda dimensão: os direitos sociais, econômicos e culturais.

3ª Dimensão – aqui estão os conhecidos direitos de fraternidade. São direitos que refletem um sentimento de solidariedade entre os povos na tentativa de preservarem os direitos de toda a coletividade. São de terceira geração o direito ao meio ambiente saudável, o direito ao progresso da humanidade, ao patrimônio comum, entre outros.

4ª Dimensão – esses direitos ainda não possuem um posicionamento pacífico na doutrina, mas costuma-se dizer que nesta dimensão ocorre a chamada globalização dos direitos fundamentais. São direitos que rompem com as fronteiras entre os Estados. São direitos de todos os seres humanos, independentemente de sua condição, como o direito à democracia, ao pluralismo político. São também considerados direitos de 4ª geração os direitos mais novos, que estão em construção, como o direito genético ou espacial.

5ª Dimensão – essa é a mais nova dimensão defendida por alguns doutrinadores. É formado basicamente pelo direito à

paz. Esse seria o direito mais almejado pelo homem e que substancia a reunião de todos os outros direitos.

Deve-se ressaltar que esses direitos, à medida que foram sendo conquistados, complementavam os direitos anteriores, de forma que não se pode falar em substituição ou superação de uma geração sobre a outra, mas em cumulação, de forma que hoje podemos usufruir de todos os direitos pertencentes a todas as dimensões.

Para não se esquecer das três primeiras dimensões é só lembrar-se do Lema da Revolução Francesa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

1ª DIMENSÃO	2ª DIMENSÃO	3ª DIMENSÃO
LIBERDADE	IGUALDADE	FRATERNIDADE

Titulares dos Direitos Fundamentais

Quem são os Titulares dos Direitos Fundamentais?

A própria Constituição Federal responde a essa pergunta quando diz no *caput* do Art. 5º que são titulares “os brasileiros e estrangeiros residentes no país”. Mas será que é necessário residir no país para que o estrangeiro tenha direitos fundamentais?

Imaginemos um avião cheio de alemães que está fazendo uma escala no Aeroporto Municipal de Cascavel-PR.

Nenhum dos alemães reside no país. Seria possível entrar no avião e matar todas aquelas pessoas, haja vista não serem titulares de direitos fundamentais por não residirem no país? É claro que não. Para melhor se compreender o termo “residente”, o STF o tem interpretado de forma mais ampla no sentido de abarcar todos aqueles que estão no país. Ou seja, todos os que estão no território brasileiro, independentemente de residirem no país, são titulares de direitos fundamentais.

Mas será que, para ser titular de direitos fundamentais, é necessário ter a condição humana? Ao contrário do que parece, não é necessário. Tem-se reconhecido como titulares de direitos fundamentais as pessoas jurídicas. Ressalta-se que não só as pessoas jurídicas de direito privado, mas também as pessoas jurídicas de direito público.

Cláusulas Pétreas e os Direitos Fundamentais

O Art. 60, § 4º da Constituição Federal, traz o rol das chamadas **Cláusulas Pétreas**:

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

- I. A forma federativa de Estado;
- II. O voto direto, secreto, universal e periódico;
- III. A separação dos Poderes;
- IV. Os direitos e garantias individuais.

As Cláusulas Pétreas são núcleos temáticos formados por institutos jurídicos de grande importância, os quais não podem ser retirados da Constituição. Observe-se que o tex-

to proíbe a abolição desses princípios, mas não impede que os mesmos sejam modificados, no caso, para melhor. Isso já foi cobrado em prova. É importante notar que o texto constitucional prevê no inciso IV como sendo Cláusulas Pétreas apenas os direitos e garantias individuais. Pela literalidade da Constituição, não são todos os direitos fundamentais que são protegidos por esse instituto, mas apenas os de caráter individual. Parte da doutrina e da jurisprudência entende que essa proteção deve ser ampliada, abrangendo os demais direitos fundamentais. Deve-se ter atenção com esse tema em prova, pois já foram cobrados os dois posicionamentos.

Eficácia dos Direitos Fundamentais

O § 1º do Art. 5º da Constituição Federal prevê que:

§ 1º - *As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.*

Quando a Constituição Federal se refere à aplicação de uma norma, na verdade está falando da sua eficácia.

Esse tema é sempre cobrado em provas de concurso. Com o intuito de obter uma melhor compreensão, é necessário conceituar, classificar e diferenciar os vários níveis de eficácia das normas constitucionais.

Para que uma norma constitucional seja aplicada é indispensável que a ela possua eficácia.

Se os efeitos produzidos se restringem ao âmbito normativo, tem-se a chamada **eficácia jurídica**, ao passo que, se os efeitos são concretos, reais, tem-se a chamada **eficácia social**. Eficácia jurídica, portanto, é a capacidade que uma norma constitucional tem de revogar todas as outras normas que com ela apresentem divergência. Já a eficácia social, também conhecida como efetividade, é a aplicabilidade na prática, concreta, da norma. Todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica, mas nem todas possuem eficácia social. Logo, é possível afirmar que todas as normas constitucionais possuem eficácia. O problema surge quando uma norma constitucional não pode ser aplicada na prática, ou seja, não possui eficácia social.

Para explicar esse fenômeno, foram desenvolvidas várias classificações acerca do grau de eficácia de uma norma constitucional. A classificação mais adotada pela doutrina e mais cobrada em prova é a adotada pelo professor José Afonso da Silva¹. Para esse estudioso, a eficácia social se classifica em:

Eficácia Plena;

Eficácia Contida;

Eficácia Limitada.

As normas de **eficácia plena** são aquelas **autoaplicáveis**. São normas que possuem aplicabilidade direta, imediata e integral. Seus efeitos práticos são plenos. É uma norma que não depende de complementação legislativa para produzir efeitos. Veja os exemplos:

Ex.: Art. 1º; Art. 5º, *caput* e incisos XXXV e XXXVI; Art. 19; Art. 21; Art. 53; Art. 60, § 1º e 4º; Art. 69; Art. 128, § 5º, I e II; Art. 145, § 2º; *entre outros*.

As normas de **eficácia contida** também são **autoaplicáveis**. Assim como as normas de eficácia plena, elas possuem **aplicabilidade direta e imediata**. Contudo, sua aplicação não é integral. É neste ponto que a eficácia contida se diferencia da eficácia plena. A norma de eficácia contida nasce plena, mas pode ser restringida por outra norma.

¹ Silva, José Afonso da. "Curso de Direito Constitucional Positivo". 27ª edição. São Paulo: Malheiros, 2005.

Daí a doutrina chamá-la de norma contível, restringível ou redutível. Essas espécies permitem que outra norma reduza a sua aplicabilidade. São normas que produzem efeitos imediatos, mas esses efeitos podem ser restringidos.

Ex.: Art. 5º, VII, XII, XIII, XV, XXVII, XXXIII; Art. 9º; Art. 37, I; Art. 170, *parágrafo único*; *entre outros*.

Já as normas de **eficácia limitada** são desprovidas de eficácia social. Diz-se que as normas de eficácia limitada não são autoaplicáveis, possuem aplicabilidade indireta, mediata e reduzida ou diferida.

São normas que dependem de outra para produzirem efeitos. O que as difere das normas de eficácia contida é a dependência de outra norma para que produza efeitos sociais. Enquanto as de eficácia contida produzem efeitos imediatos, os quais poderão ser restringidos posteriormente, as de eficácia limitada dependem de outra norma para produzirem efeitos. Deve-se ter cuidado para não pensar que essas espécies normativas não possuem eficácia. Como se afirmou anteriormente, elas possuem eficácia jurídica, mas não possuem eficácia social. As normas de eficácia limitada são classificadas, ainda, em:

- Normas de eficácia limitada de princípio institutivo (organizativo ou organizatório);
- Normas de eficácia limitada de princípio programático.

As normas de eficácia limitada de **princípio institutivo** são aquelas que dependem de outra norma para organizar ou instituir estruturas, entidades ou órgãos.

Ex.: Art. 18, § 2º; Art. 22, *Parágrafo único*; Art. 25, § 3º; Art. 33; Art. 88; Art. 90, § 2º; Art. 102, § 1º; Art. 107, § 1º; Art. 113; Art. 121; Art. 125, § 3º; 128, § 5º; Art. 131; *entre outros*.

As normas de eficácia limitada de **princípio programático** são aquelas que apresentam verdadeiros objetivos a serem perseguidos pelo Estado, programas a serem implementados. Em regra, possuem fins sociais.

Ex.: Art. 7º, XI, XX, XXVII; Art. 173, § 4º; Art. 196; Art. 205; Art. 215; Art. 218; Art. 227; *entre outros*.

O Supremo Tribunal Federal (STF) possui algumas decisões que conferiram o grau de eficácia limitada aos seguintes dispositivos:

Ex.: Art. 5º, LI; Art. 37, I; Art. 37, VII; Art. 40, § 4º; Art. 18, § 4º.

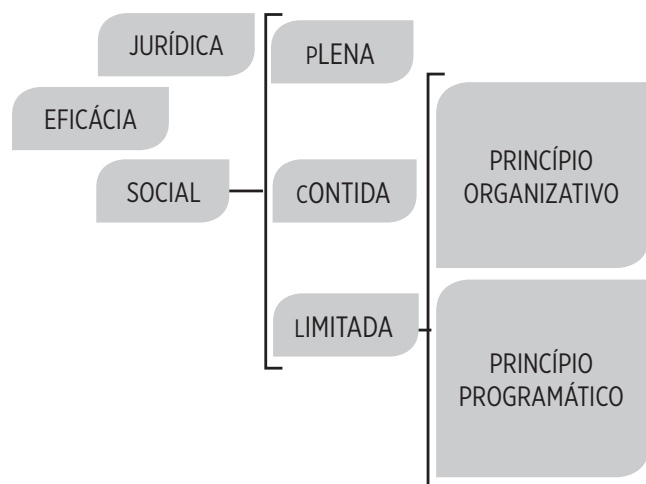
Feitas as considerações iniciais sobre esse tema, resta saber o que o § 1º do Art. 5º da CF quis dizer com "aplicação imediata". Para traduzir essa expressão, basta analisar a explicação apresentada anteriormente. Segundo a doutrina, as normas que possuem aplicação imediata ou são de eficácia plena ou contida. Ao que parece, o texto constitucional quis restringir a eficácia dos direitos fundamentais em plena ou contida, não existindo, em regra, normas definidoras de direitos fundamentais com eficácia limitada. Entretanto, pelos próprios exemplos aqui apresentados, não é essa a realidade do texto constitucional. Certamente, existem normas de eficácia limitada entre os direitos fundamentais (7º, XI, XX, XXVII). A dúvida que surge então é: como responder na prova?

A doutrina e o STF têm entendido que, apesar do texto expresso na Constituição Federal, existem normas definidoras de direitos fundamentais que não possuem aplicabilidade imediata, as quais são de eficácia limitada. Diante dessa con-

tradição, a doutrina tem orientado no sentido de se conferir a maior eficácia possível aos direitos fundamentais. Em prova, pode ser cobrada tanto uma questão abordando o texto puro da Constituição Federal quanto o posicionamento da doutrina. Deve-se responder conforme for perguntado.

A Constituição previu dois instrumentos para garantir a efetividade das normas de eficácia limitada: **Ação Direta de Inconstitucionalidade** por omissão e o **Mandado de Injunção**.

Todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica, mas nem todas possuem eficácia social.



Força Normativa dos Tratados Internacionais

Uma regra muito importante para a prova é a que está prevista no § 3º do Art. 5º:

§3º - Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Esse dispositivo constitucional apresenta a chamada Força Normativa dos Tratados Internacionais.

Segundo o texto constitucional, é possível que um tratado internacional possua força normativa de emenda constitucional, desde que preencha os seguintes requisitos:

Tem que falar de direitos humanos;

- ▷ Tem que ser aprovado nas duas casas legislativas do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal;
- ▷ Tem que ser aprovado em dois turnos em cada casa;
- ▷ Tem que ser aprovado por 3/5 dos membros em cada turno de votação, em cada casa.

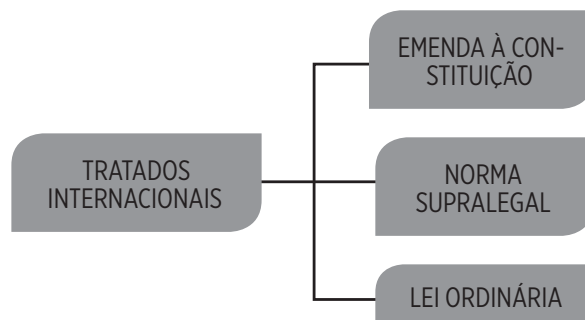
Preenchidos esses requisitos, o Tratado Internacional terá força normativa de **Emenda à Constituição**.

Mas surge a seguinte questão: e se o Tratado Internacional for de Direitos Humanos e não preencher os requisitos constitucionais previstos no § 3º do Art. 5º da Constituição? Qual será sua força normativa? Segundo o STF, caso o Tratado Internacional fale de direitos humanos, mas não preencha os requisitos do § 3º do Art. 5º da CF, ele terá força normativa de **Norma Supralegal**.

Ainda há os tratados internacionais que não falam de direitos humanos. São tratados que falam de outros temas, por exemplo, o comércio. Esses tratados possuem força normativa de **Lei Ordinária**.

Para o tratado ser equivalente à emenda constitucional, tem que ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, em dois turnos, pelo voto de 3/5 dos membros.

Em suma, são três as forças normativas dos Tratados Internacionais:



Tribunal Penal Internacional - TPI

Há outra regra muito interessante prevista no § 4º do Art. 5º da Constituição:

§ 4º - O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.

É o chamado **Tribunal Penal Internacional**. Mas o que é o Tribunal Penal Internacional? É uma corte permanente, localizada em Haia, na Holanda, com competência de julgamento dos crimes contra a humanidade.

É um Tribunal, pois tem função jurisdicional; é Penal porque só julga crimes; é Internacional, haja vista sua competência não estar restrita à fronteira de um só Estado.

Mas uma coisa deve ser esclarecida. O TPI não julga qualquer tipo de crime. Só os crimes que tenham repercussão para toda a humanidade. Geralmente, são crimes de guerra, agressão estrangeira, genocídio, dentre outros.

Apesar de ser um tribunal com atribuições jurisdicionais, o TPI não faz parte do Poder Judiciário brasileiro. Sua competência é complementar à jurisdição nacional, não ofendendo, portanto, a soberania do Estado brasileiro. Isso significa que o TPI só age quando a Justiça Brasileira se omite ou é ineficaz.

Direitos X Garantias

Muitos questionam se direitos e garantias são a mesma coisa, mas a melhor doutrina tem diferenciado esses dois institutos.

Os direitos são os próprios direitos previstos na Constituição Federal. São os bens jurídicos tutelados pela Constituição. Eles representam por si só esses bens.

As garantias são instrumentos de proteção dos direitos. São ferramentas disponibilizadas pela Constituição para a fruição dos direitos.

Apesar da diferença entre os dois institutos é possível afirmar que **toda garantia é um direito**.

4. Direitos Fundamentais - Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

A Constituição Federal, ao disciplinar os direitos individuais, os coloca basicamente no Art. 5º. Logo no *caput* desse artigo, já aparece uma classificação didática dos direitos ali previstos:

Art. 5º. *Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*

Para estudarmos os direitos individuais, utilizaremos os cinco grupos de direitos previstos no *caput* do Art. 5º:

Direito à vida;

Direito à igualdade;

Direito à liberdade;

Direito à propriedade;

Direito à segurança.

Percebe-se que os 78 incisos do Art. 5º, de certa forma, decorrem de um desses direitos que podem ser chamados de “direitos raízes”. Utilizando essa divisão, a seguir serão abordados os incisos mais importantes desse artigo, tendo em vista a preparação para a prova. Logicamente, não conseguiremos abordar todos os incisos, o que não tira a responsabilidade de lê-los.

Direito à Vida

Ao falar desse direito, que é considerado pela doutrina como o **direito mais fundamental de todos**, por ser um pressuposto para o exercício dos demais direitos, enfrenta-se um primeiro desafio: esse direito é absoluto?

Assim como os demais direitos, o direito à vida não é absoluto. São várias as justificativas existentes para considerá-lo um direito passível de flexibilização:

Pena de Morte

Uma que já apareceu em prova: existe pena de morte no Brasil?

A sua resposta tem que ser “SIM”. A alínea “a” do inciso XLVII do Art. 5º traz essa previsão expressamente:

XLVII. *Não haverá penas:*

a) *de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do Art. 84, XIX;*

Todas as vezes que a Constituição traz uma negação acompanhada de uma exceção, estamos diante de uma possibilidade.

Aborto

A prática de aborto no Brasil é permitida? O Art. 128 do Código Penal Brasileiro apresenta duas possibilidades de prática de aborto que são verdadeiras excludentes de ilicitude:

Art. 128. *Não se pune o aborto praticado por médico:*

Aborto necessário

I. *Se não há outro meio de salvar a vida da gestante;*

Aborto sentimental

II. *Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.*

São os **abortos necessário e sentimental**. Aborto necessário é aquele praticado para salvar a vida da gestante e o aborto sentimental é utilizado nos casos de estupro. Essas duas exceções à prática do crime de aborto são hipóteses em que se permite a sua prática no direito brasileiro. Além dessas duas hipóteses previstas expressamente na legislação brasileira, o STF também reconhece a possibilidade da prática de aborto do feto anencéfalo (feto sem cérebro)¹. Mais uma vez, o direito à vida encontra-se flexibilizado.

Legítima Defesa e Estado de Necessidade

Esses dois institutos, também excludentes de ilicitude do crime, são outras possibilidades de limitação do direito à vida, conforme disposto no Art. 23 do Código Penal Brasileiro:

Art. 23. *Não há crime quando o agente pratica o fato:*

I. *Em estado de necessidade;*

II. *Em legítima defesa;*

Em linhas gerais e de forma exemplificativa, o estado de necessidade permite que, diante de uma situação de perigo, uma pessoa possa, para salvar uma vida, tirar a vida de outra pessoa. Na legítima defesa, caso sua vida seja ameaçada por alguém, existe legitimidade em retirar a vida de quem o ameaçou.

Outro ponto que deve ser ressaltado é que o direito à vida não está adstrito apenas ao fato de se estar vivo. Quando a constituição protege o direito à vida, a faz em suas diversas acepções. Existem dispositivos constitucionais que protegem o direito à vida no que tange a sua preservação da integridade física e moral (Art. 5º, III, V, XLVII, XLIX; Art. 199, §4º. A Constituição também protege o direito à vida no que tange à garantia de uma vida com qualidade (Arts. 6º; 7º, IV; 196; 205; 215).

Direito à Igualdade

Igualdade Formal X Igualdade Material

Possui como sinônimo o termo Isonomia. A doutrina classifica esse direito em:

Igualdade Formal

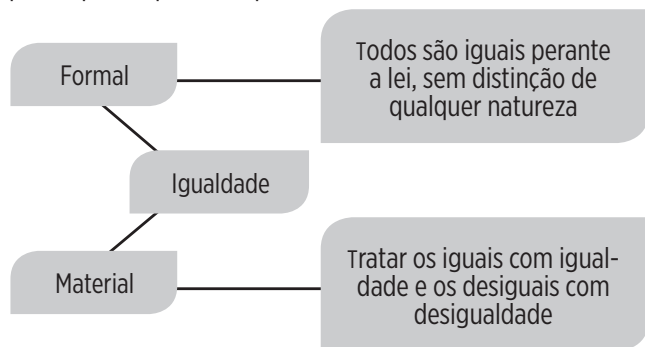
Traduz-se no termo “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. É o previsto no *caput* do Art. 5º. É uma igualdade jurídica, que não se preocupa com a realidade, mas apenas evita que alguém seja tratado de forma discriminatória.

Igualdade Material

Também chamada de igualdade efetiva ou substancial. É a igualdade que se preocupa com a realidade. Traduz-se na seguinte expressão: “tratar os iguais com igualdade e os desi-

¹ O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos I e II, todos do Código Penal, contra os votos dos Senhores Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello que, julgando-a procedente, acrescentavam condições de diagnóstico de anencefalia especificadas pelo Ministro Celso de Mello; e contra os votos dos Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e Cezar Peluso (Presidente), que a julgavam improcedente. Impedido o Senhor Ministro Dias Toffi. Plenário, 12.04.2012. ADPF 54 – Relator Min. Marco Aurélio.

iguais com desigualdade, na medida das suas desigualdades”. Esse tipo de igualdade confere um tratamento com justiça para aqueles que não a possuem.



A igualdade formal é a regra utilizada pelo Estado para conferir um tratamento isonômico entre as pessoas. Contudo, por diversas vezes, um tratamento igualitário não consegue atender a todas as necessidades práticas. Faz-se necessária a utilização da igualdade em seu aspecto material para que se consiga produzir um verdadeiro tratamento isonômico.

Imaginem as relações entre homens e mulheres. A regra é que homem e mulher são tratados da mesma forma conforme previsto no inciso I do Art. 5º:

I. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

Contudo, em diversas situações, homens e mulheres serão tratados de forma diferente:

Licença-Maternidade

Tem duração de 120 dias para a mulher. Para o homem, apenas 5 dias de licença-paternidade;

Aposentadoria

A mulher se aposenta 5 anos mais cedo que o homem;

Serviço Militar Obrigatório

Só o homem está obrigado.

Essas são algumas das situações em que são permitidos tratamentos desiguais entre as pessoas. As razões que justificam essa discriminação são as diferenças efetivas que existem entre os homens e as mulheres em cada uma das hipóteses. Exemplificando, a mulher tem mais tempo para se recuperar em razão da nítida distinção do desgaste feminino para o masculino no que tange ao parto. É indiscutível que, por mais desgastante que seja o nascimento de um filho para o pai, nada se compara ao sofrimento suportado pela mãe. Por essa razão, a licença-maternidade é maior que a licença-paternidade.

Igualdade nos Concursos Públicos

O tema diz respeito à igualdade nos concursos públicos. Será possível restringir o acesso a um cargo público em razão do sexo de uma pessoa? Ou por causa de sua altura? Ou ainda, pela idade que possui?

Essas questões encontram a mesma resposta: sim! É possível, desde que os critérios discriminatórios preencham alguns requisitos:

Deve ser Fixado em Lei

Não basta que os critérios estejam previstos no edital, precisam estar previstos em lei, no seu sentido formal.

Deve ser Necessário ao Exercício do Cargo

O critério discriminatório deve ser necessário ao exercício do cargo. A título de exemplo: seria razoável exigir para um cargo de policial militar, altura mínima ou mesmo, idade máxima, que representam vigor físico, tendo em vista a natureza do cargo que exige tal condição. As mesmas condições não poderiam ser exigidas para um cargo de técnico judiciário, por não serem necessárias ao exercício do cargo.

Em suma, podem ser exigidos critérios discriminatórios desde que previstos em lei e que sejam necessários ao exercício do cargo, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Esse tema sempre tem sido alvo de questões em prova, principalmente sob o aspecto jurisprudencial. Veja este exemplo de questão:

Ações Afirmativas

Como formas de concretização da igualdade material foram desenvolvidas políticas públicas de compensação dirigidas às minorias sociais chamadas de **Ações Afirmativas ou Discriminações Positivas**. São verdadeiras ações de cunho social que visam a compensar possíveis perdas que determinados grupos sociais tiveram ao longo da história de suas vidas. Quem nunca ouviu falar nas “quotas para os pobres nas Universidades” ou ainda, “reserva de vagas para deficientes em concursos públicos”? Essas são algumas das espécies de ações afirmativas desenvolvidas no Brasil.

Mas por que reservar vagas para deficientes em concursos públicos? Ora, é óbvio que o deficiente, qualquer que seja sua deficiência, quando se prepara para um concurso público possui muito mais dificuldade que uma pessoa que tem a plenitude de seu vigor físico. Em razão dessa diferença, o Estado, na tentativa de reduzir a desigualdade existente entre os concorrentes, resolveu compensar a limitação de um portador de necessidades especiais reservando-lhe vagas especiais.

Perceba que, ao contrário do que parece, quando se reservam vagas num concurso público para deficientes estamos diante de um nítido tratamento discriminatório, que nesse caso é justificável pelas diferenças naturais entre o concorrente sadio e o concorrente deficiente. Lembre-se de que igualdade material é tratar iguais com igualdade e desiguais com desigualdade. O que se faz por meio dessas políticas de compensação é tratar os desiguais com desigualdade, na medida de suas desigualdades. Só dessa forma é possível alcançar um verdadeiro tratamento isonômico entre os candidatos.

Por fim, destaca-se o fato de o STF ter declarado constitucional a política de cotas étnico-raciais para seleção de estudantes em universidades públicas pacificando uma discussão antiga sobre esse tipo de ação afirmativa.

Direito à Liberdade

O direito à liberdade pertence à primeira geração de direitos fundamentais por expressarem os direitos mais ansiados pelos indivíduos como forma de defesa diante do Estado. O que se verá a seguir são algumas das acepções desse direito que podem ser cobradas em prova.

Liberdade de Ação

O inciso II do Art. 5º apresenta aquilo que a doutrina chama de liberdade de ação:

II. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Essa é a liberdade por excelência. Segundo o texto constitucional, a liberdade só pode ser restringida por lei. Por isso, dizemos que esse inciso também apresenta o **Princípio da Legalidade**.

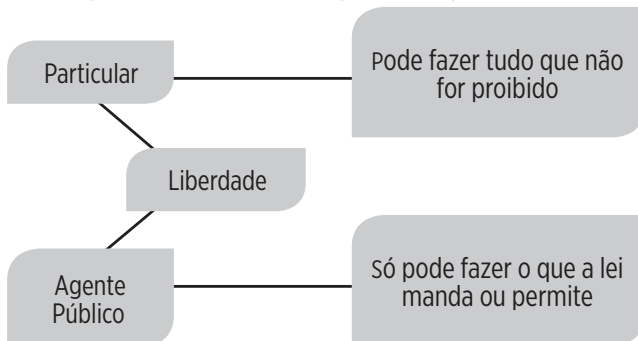
A liberdade pode ser entendida de duas formas, a depender do destinatário da mensagem:

Para o particular

Para o particular, liberdade significa “fazer tudo que não for proibido”.

Para o agente público

Para o agente público, liberdade significa “poder fazer tudo o que for determinado ou permitido pela lei”.



Liberdade de Locomoção

Uma das liberdades mais almejadas pelos indivíduos durante as lutas sociais é o grande carro-chefe na limitação dos poderes do Estado. O inciso XV do Art. 5º já diz:

XV. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

Perceba-se que o direito explanado nesse inciso não possui caráter absoluto, haja vista ter sido garantido em tempo de paz. Isso significa que em momentos sem paz seriam possíveis restrições às liberdades de locomoção. Destaca-se o Estado de Sítio que pode ser decretado nos casos previstos no Art. 137 da Constituição Federal. Nessas circunstâncias, seriam possíveis maiores restrições à chamada liberdade de locomoção por meio de medidas autorizadas pela própria Constituição Federal:

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:

I. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;

II. Declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no Art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:

I. Obrigação de permanência em localidade determinada;

II. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;

Outro ponto interessante refere-se à possibilidade de qualquer pessoa entrar, permanecer ou sair do país com seus bens. Esse direito também não pode ser encarado de forma absoluta, haja vista a possibilidade de se exigir declaração de bens ou pagamento de imposto quando da entrada no país com bens. Nesse caso, liberdade de locomoção não se confunde com imunidade tributária.

Caso a liberdade de locomoção seja restringida por ilegalidade ou abuso de poder, a Constituição reservou um poderoso instrumento garantidor, o chamado **Habeas Corpus**.

Art. 5º, LXVIII. conceder-se-á “Habeas Corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Liberdade de Pensamento

Essa liberdade serve de amparo para uma série de possibilidades no que tange ao pensamento. Assim como os demais direitos fundamentais, a manifestação do pensamento não possui caráter absoluto, sendo restringido pela própria Constituição Federal, que proíbe seu exercício de forma anônima:

Art. 5º, IV. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

A vedação ao anonimato, além de ser uma garantia ao exercício da manifestação do pensamento, possibilita o exercício do direito de resposta caso alguém seja ofendido.

Sobre Denúncia Anônima, é importante fazer uma observação. Diante da vedação constitucional ao anonimato, poder-se-ia imaginar que essa ferramenta de combate ao crime fosse considerada inconstitucional. Contudo, não tem sido esse o entendimento do STF. A denúncia anônima pode até ser utilizada como ferramenta de comunicação do crime, mas não pode servir como amparo para a instauração do Inquérito Policial, muito menos como fundamento para condenação de quem quer que seja.

Liberdade de Consciência e Crença Religiosa

Uma primeira pergunta deve ser feita acerca da liberdade religiosa em nosso país: qual a religião oficial do Brasil? A única resposta possível: é nenhuma. A liberdade religiosa do Estado brasileiro é incompatível com a existência de uma religião oficial. É o que apresenta o inciso VI do Art. 5º:

VI. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

Esse inciso marca a liberdade religiosa existente no Brasil. Por esse motivo, dizemos que o Brasil é um Estado laico, leigo ou não confessional. Isso significa, basicamente, que no Brasil existe uma relação de separação entre Estado e Igreja. Essa relação entre o Estado e a Igreja encontra, inclusive, vedação expressa no texto constitucional:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

Por causa da liberdade religiosa, é possível exercer qualquer tipo de crença no país. É possível ser católico, protestante, mulçumano, ateu ou satanista. Isso é liberdade de crença ou consciência. Liberdade de crer ou não crer. Perceba que o inciso VI, além de proteger as crenças e cultos, também protege as suas liturgias. Apesar do amparo constitucional, não se pode utilizar esse direito para praticar atos contrários às demais normas do direito brasileiro como, por exemplo, sacrificar seres humanos como forma de prestar culto a determinada divindade. Isso a liberdade religiosa não ampara.

Outro dispositivo importante é o previsto no inciso VII:

VII. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;

Nesse inciso, a Constituição Federal garantiu a assistência religiosa nas entidades de internação coletivas, sejam elas civis ou militares. Entidades de internação coletivas são quartéis, hospitais ou hospícios. Em razão dessa garantia constitucional, é comum encontrarmos nesses estabelecimentos capelas para que o direito seja exercido.

Apesar da importância dos dispositivos analisados anteriormente, nenhum é mais cobrado em prova que o inciso VIII:

VIII. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

Estamos diante do instituto da **Escusa de Consciência**. Esse direito permite a qualquer pessoa que, em razão de sua crença ou consciência, deixe de cumprir uma obrigação imposta sem que com isso sofra alguma consequência em seus direitos. Tal permissivo constitucional encontra uma limitação prevista expressamente no texto em análise. No caso de uma obrigação imposta a todos, se o indivíduo recusar-se ao seu cumprimento, ser-lhe-á oferecida uma prestação alternativa. Não a cumprindo também, a Constituição permite que direitos sejam restringidos. O Art. 15 prescreve que os direitos restringidos serão os direitos políticos:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

IV. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do Art. 5º, VIII;

Liberdade de Reunião

Acerca dessa liberdade, é importante ressaltar as condições estabelecidas pelo texto constitucional:

XVI. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

Enumerando-as, de forma a facilitar o estudo, tem-se que as condições estabelecidas para o exercício do direito à reunião são:

Reunião Pacífica

Não se legitima uma reunião que tenha fins não pacíficos;

Sem Armas

Para evitar a violência ou coação por meio de armas;

Locais Abertos ao Público

Encontra-se subentendida a reunião em local fechado;

Independente de Autorização

Não precisa de autorização;

Necessidade de Prévio Aviso

Precisa de prévio aviso;

Não Frustrar outra Reunião convocada Anteriormente para o Mesmo Local

Garantia de isonomia no exercício do direito prevalecendo o de quem exerceu primeiro.

Sobre o exercício da liberdade de reunião é importante saber que ele não depende de autorização, mas necessita de prévio aviso.



Outro ponto que já foi alvo de questão de prova é a possibilidade de restrição desse direito no Estado de Sítio e no Estado de Defesa. O problema está na distinção entre as limitações que podem ser adotadas em cada uma das medidas:

Art. 136, § 1º - O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorem, dentre as seguintes:

I. Restrições aos direitos de:

a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no Art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:

IV. Suspensão da liberdade de reunião;

Ao passo que no Estado de Defesa ocorrerão restrições ao direito de reunião, no Estado de Sítio ocorrerá a suspensão desse direito.



Liberdade de Associação

São vários os dispositivos constitucionais que regulam a liberdade de associação:

XVII. *É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;*

XVIII. *A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;*

XIX. *As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;*

XX. *Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;*

XXI. *As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;*

O primeiro ponto que dever ser lembrado é que a liberdade de associação só poderá ser usufruída para fins lícitos sendo proibida a criação de associação paramilitar.

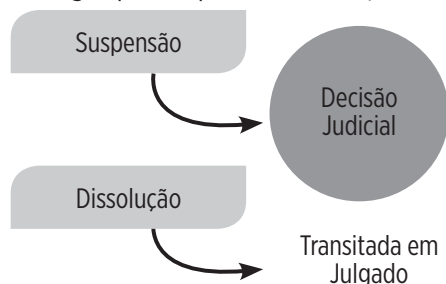
Entende-se como associação de caráter paramilitar toda organização paralela ao Estado, sem legitimidade, com estrutura e organização tipicamente militar. São as facções criminosas, milícias ou qualquer outra organização que possua fins ilícitos e alheios aos do Estado.

Destaca-se, com a mesma importância para sua prova, a dispensa de autorização e interferência estatal no funcionamento e criação das associações.

Maior destaque deve ser dado ao inciso XIX, que condiciona qualquer limitação às atividades associativas a uma decisão judicial. As associações podem ter suas atividades suspensas ou dissolvidas. Em qualquer um dos casos deve haver decisão judicial. No caso da dissolução, por ser uma medida mais grave, não basta qualquer decisão judicial, tem que ser transitada em julgado. Isso significa uma decisão definitiva, à qual não caiba mais recurso.

O inciso XX tutela a chamada Liberdade Associativa, pela qual ninguém será obrigado a se associar ou mesmo a permanecer associado a qualquer entidade associativa.

Por fim, temos o inciso XXI, que permite às associações que representem seus associados tanto na esfera judicial quanto na administrativa desde que possuam expressa autorização. Expressa autorização significa por escrito, por meio de instrumento legal que comprove a autorização.



ANOTAÇÕES

5. Direitos Fundamentais - Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Direito à Propriedade

Quando se fala em direito à propriedade, alguns atributos que lhe são inerentes aparecem imediatamente. Propriedade é a faculdade que uma pessoa tem de usar, gozar e dispor de um bem. O texto constitucional garante esse direito de forma expressa:

Art. 5º, XXII. *É garantido o direito de propriedade.*

Apesar de esse direito aparentar possuir um caráter absoluto, quando se investiga mais a fundo esse tema, percebe-se que ele possui vários limitadores no próprio texto constitucional. E é isso que se passa a analisar agora.

Limitações

Dentre as limitações existentes na Constituição, estão:

Função Social

A Constituição exige em seu Art. 5º que a propriedade atenda a sua função social:

XXIII. *A propriedade atenderá a sua função social;*

Isso significa que a propriedade não é tão individual quanto pensamos. A necessidade de observância da função social demonstra que a propriedade é muito mais que uma titularidade privada. Esse direito possui reflexos em toda a sociedade. É só imaginar uma propriedade imóvel, um terreno urbano, que, apesar de possuir um proprietário, fica abandonado. Cresce o mato, as pessoas começam a jogar lixo naquele lugar, alguns criminosos começam a utilizar aquele ambiente para prática de atividades ilícitas. Veja quantas coisas podem acontecer numa propriedade e que importarão em consequências gravosas para o meio social mais próximo. É por isso que a propriedade tem que atender a sua função social.

Requisição Administrativa

Consta no inciso XXV do Art. 5º:

XXV. *No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;*

Essa é a chamada Requisição Administrativa. Esse instituto permite que a propriedade seja limitada pela necessidade de se solucionar situação de perigo público. Não se trata de uma forma de desapropriação, pois o dono da propriedade requisitada não a perde, apenas a empresta para uso público, sendo garantido, posteriormente, havendo dano, direito a indenização. Esse instituto limita o caráter absoluto da propriedade.

Veja um exemplo de como esse tema pode ser cobrado em prova:

Desapropriação

É a perda da propriedade. Esse é o limitador por excelência do direito, restringindo o caráter perpétuo da propriedade. A seguir, estão exemplificadas as três modalidades de desapropriação:

- **Desapropriação pelo Mero Interesse Público**

Essa modalidade é utilizada pelo Estado quando o interesse social ou a utilidade pública prevalecem sobre o direito individual. Nesse tipo de desapropriação, destaca-se que o proprietário nada fez para merecê-la, contudo, o interesse público exige que determinada área seja desapropriada. É o caso de construção de uma rodovia que exige a desapropriação de várias propriedades para o asfaltamento da via. Conforme o texto da Constituição:

XXIV. *A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;*

Deve ser destacado que essa modalidade de desapropriação gera direito à indenização, que deve ser paga em dinheiro, previamente e com valor justo.

- **Desapropriação-Sanção**

Nesta modalidade, o proprietário, por algum motivo, não observou a função social da propriedade. Por esse motivo, é chamada de Desapropriação-sanção, haja vista ser uma verdadeira punição. Segundo a CF, essa desapropriação gera direito à indenização, que deverá ser paga em títulos da dívida pública ou agrária. Segundo os Art. 182, § 4º, III e 184 da Constituição:

Art. 182, § 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

- Parcelamento ou edificação compulsórios;*
- Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;*
- Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.*

Art. 184. *Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.*

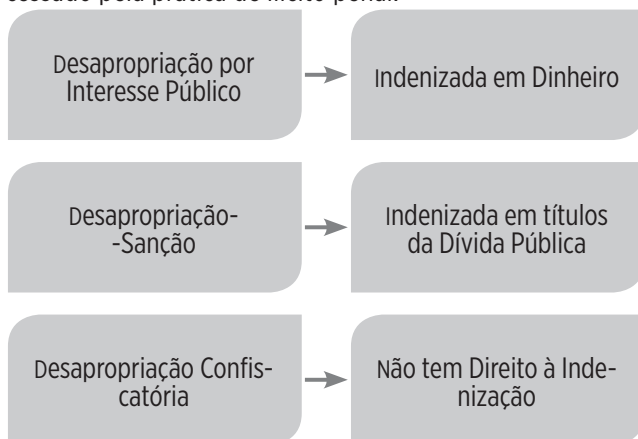
- **Desapropriação Confiscatória**

Por último, tem-se essa modalidade prevista no Art. 243 da Constituição:

Art. 243. *As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no Art. 5º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014)*

Parágrafo único. *Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014)*

É a desapropriação que ocorre com a propriedade utilizada para cultivo de plantas psicotrópicas. Nesse caso, não haverá indenização, mas o proprietário poderá ser processado pela prática de ilícito penal.



Bem de Família

A Constituição consagra uma forma de proteção às pequenas propriedades rurais chamada de Bem de Família:

XXVI. *A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;*

O mais importante para prova é atentar para os requisitos estabelecidos no inciso, quais sejam:

Pequena Propriedade Rural

Não se trata de qualquer propriedade.

Definida em Lei

Não em outra espécie normativa.

Trabalhada pela Família

Não por qualquer pessoa.

Débitos Decorrentes da Atividade Produtiva

Não por qualquer débito.

Propriedade Imaterial

Além das propriedades sobre bens materiais, a Constituição também consagra normas de proteção sobre a propriedade de bens imateriais. São duas as propriedades consagradas: autoral e industrial.

A propriedade autoral encontra-se protegida nos incisos XXVII e XXVIII do Art. 5º:

XXVII. *Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;*

XXVIII. *São assegurados, nos termos da lei:*

a) *a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;*

b) *o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;*

Já a propriedade industrial encontra-se protegida no inciso XXIX:

XXIX. *A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;*

Uma relação muito interessante entre a propriedade autoral e a industrial está no tempo de proteção previsto na Constituição. Observe-se que na propriedade autoral o direito do autor é vitalício, tendo em vista a previsão de possibilidade de transmissão desses direitos aos herdeiros. Contudo, quando nas mãos dos sucessores, a proteção será pelo tempo que a lei fixar, ou seja, temporário.

Já na propriedade industrial, a proteção do próprio autor já possui caráter temporário.



De nada adiantaria tanta proteção à propriedade se esse bem jurídico não pudesse ser transmitido por meio da sucessão de bens aos herdeiros após a morte. O direito à herança, consagrado expressamente na Constituição, traduz-se no coroamento do direito de propriedade. É a grande força motriz desse direito. Só faz sentido ter direito à propriedade se esse direito possa ser transferido aos herdeiros.

XXX. *É garantido o direito de herança;*

XXXI. *A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus;*

Destaque especial deve ser dado ao inciso XXXI, que prevê a possibilidade de aplicação de lei estrangeira no país em casos de sucessão de bens de pessoa estrangeira desde que esses bens estejam situados no Brasil. A Constituição Federal permite que seja aplicada a legislação mais favorável aos herdeiros, quer seja a lei brasileira, quer seja a lei estrangeira.

Direito à Segurança

Ao se referir à segurança como direito individual, o Art. 5º pretende significar “segurança jurídica” que trata de normas de

pacificação social e que produzem uma maior segurança nas relações sociais. Esse é o ponto alto dos direitos individuais. Sem dúvida, aqui está a maior quantidade de questões cobradas em prova.

Princípio da Segurança nas Relações Jurídicas

Este princípio tem como objetivo garantir a estabilidade das relações jurídicas. Veja o que diz a Constituição:

XXXVI. *A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;*

Os três institutos aqui protegidos encontram seu conceito formalizado na **Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro**.

Art. 6º, § 1º - *Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.*

§ 2º - *Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbitrio de outrem.*

§ 3º - *Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.*

Em linhas gerais, pode-se assim conceituá-los:

Direito Adquirido

Direito já incorporado ao patrimônio do titular;

Ato Jurídico Perfeito

Ato jurídico que já atingiu seu fim. Ato jurídico acabado, aperfeiçoado, consumado;

Coisa Julgada

Sentença judicial transitada em julgado. Aquela sentença em relação à qual não cabe mais recurso.

De uma coisa não se pode esquecer: a proibição de retroatividade da lei nos casos aqui estudados não se aplica às leis mais benéficas, ou seja, uma lei mais benéfica poderá produzir efeitos em relação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.

Devido Processo Legal

O devido processo legal possui como objetivo principal limitar o poder do Estado. Esse princípio condiciona a restrição da liberdade ou dos bens de um indivíduo à existência de um procedimento estatal que respeite todos os direitos e garantias processuais previstos na lei. É o que diz o inciso LIV do Art. 5º:

LIV. *Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;*

A exigência constitucional de existência de processo aplica-se tanto aos processos judiciais quanto aos procedimentos administrativos.

Desse princípio, surge a garantia constitucional à **proporcionalidade** e **razoabilidade**. Da mesma forma, é durante o devido processo legal que poderão ser exercidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, que serão analisados a seguir.

Contraditório e Ampla Defesa

Essas garantias constitucionais, conforme já salientado, decorrem do Devido Processo Legal. São utilizadas como ferramenta de defesa diante das acusações impostas pelo Estado ou por um particular nos processos judiciais e administrativos:

LV. *Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;*

Mas o que significam o contraditório e a ampla defesa?

Contraditório é o direito de contradizer, contrariar, contraditar. Se alguém diz que você é ou fez alguma coisa, o contraditório lhe permite dizer que não é e que não fez o que lhe foi imputado. É simplesmente o direito de contrariar. Já a ampla defesa é a possibilidade de utilização de todos os meios admitidos em direito para se defender de uma acusação.

Em regra, o contraditório e a ampla defesa são garantidos em todos os processos judiciais ou administrativos, contudo, a legislação brasileira previu alguns procedimentos administrativos incompatíveis com o exercício desse direito:

- ▷ Inquérito Policial;
- ▷ Sindicância Investigativa;
- ▷ Inquérito Civil.

Em suma, nos procedimentos investigatórios que não possuem o condão de punir o investigado não serão garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Observem-se as Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal que versam sobre esse tema:

SV 3. *Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.*

SV 5. *A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.*

SV 14. *É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.*

SV 21. *É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.*

Proporcionalidade e Razoabilidade

Eis uma garantia fundamental que não está expressa no texto constitucional apesar de ser um dos institutos mais utilizados pelo Supremo em suas decisões atuais. Trata-se de um princípio implícito, cuja fonte é o Princípio do Devido Processo Legal. Esses dois institutos jurídicos são utilizados como parâmetro de ponderação quando adotadas medidas pelo Estado, principalmente no que tange à restrição de bens e direitos dos indivíduos. Duas palavras esclarecem o sentido dessas garantias: necessidade e adequação.

Para saber se um ato administrativo observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve-se questionar se o ato foi necessário e se foi adequado à situação.

Para exemplificar, imaginemos que um determinado fiscal sanitário, ao inspecionar um supermercado, depara-se com um pote de iogurte com a data de validade vencida há um dia. Imediatamente, ele prende o dono do mercado, dá dois tiros para cima, realiza revista manual em todos os clientes e funcionários do mercado e aplica uma multa de dois bilhões de reais. Pergunta-se: será que a medida adotada pelo fiscal foi necessária? Foi adequada? Certamente que não. Logo, a medida não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inadmissibilidade das Provas Ilícitas

Uma das garantias mais importantes do direito brasileiro é a inadmissibilidade das provas ilícitas. Encontra-se previsto expressamente no inciso LVI do Art. 5º:

LVI. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.

Em razão dessa garantia, é proibida a produção de provas ilícitas num processo sob pena de nulidade processual. Em regra, a prova ilícita produz nulidade de tudo o que a ela estiver relacionado. Esse efeito decorre da chamada Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Segundo a teoria, se a árvore está envenenada, os frutos também o serão. Se uma prova foi produzida de forma ilícita, as demais provas dela decorrentes também serão ilícitas (ilicitude por derivação). Contudo, deve-se ressaltar que essa teoria é aplicada de forma restrita no direito brasileiro, ou seja, encontrada uma prova ilícita num processo, não significa que todo o processo será anulado, mas apenas os atos e demais provas que decorreram direta ou indiretamente daquela produzida de forma ilícita.

Caso existam provas autônomas produzidas em conformidade com a lei, o processo deve prosseguir ainda que tenham sido encontradas e retiradas as provas ilícitas. Logo, é possível afirmar que a existência de uma prova ilícita no processo não anula de pronto todo o processo.

Deve-se destacar, ainda, a única possibilidade já admitida de prova ilícita nos tribunais brasileiros: a produzida em legítima defesa.

Inviolabilidade Domiciliar

Essa garantia protege o indivíduo em seu recinto mais íntimo: a casa. A Constituição diz:

XI. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Como regra, só se pode entrar na casa de uma pessoa com o seu consentimento. Excepcionalmente, a Constituição Federal admite a entrada sem consentimento do morador nos casos de:

- ▷ Flagrante delito;
- ▷ Desastre;
- ▷ Prestar socorro ;
- ▷ Determinação Judicial – só durante o dia.

Alguns conceitos importantes: o que é casa? O que pode ser entendido como casa para efeito de inviolabilidade? A juris-

prudência tem interpretado o conceito de casa de forma ampla, em consonância com o disposto nos Arts. 245 e 246 do Código de Processo Penal:

Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

Art. 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade.

O STF já considerou como casa, para efeitos de inviolabilidade, oficina mecânica, quarto de hotel ou escritório profissional.

Outra questão relevante é saber o que é dia? Dois são os posicionamentos adotados na doutrina:

Das 6h às 18h;

Da aurora ao crepúsculo.

Segundo a jurisprudência, isso deve ser resolvido no caso concreto, tendo em vista variação de fusos horários existentes em nosso país, bem como a ocorrência do “Horário de Verão”. Na prática, é possível entrar na casa independentemente do horário, desde que seja durante o dia.

Em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, pode-se entrar a qualquer momento



Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição

Esse princípio, também conhecido como Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário ou Direito de Ação, garante, nos casos de necessidade, o acesso direto ao poder judiciário. Também, decorre desse princípio a ideia de que não é necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com uma demanda no Poder Judiciário. Assim prevê a Constituição Federal:

XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Perceba que a proteção possui sentido duplo: lesão ou ameaça à lesão. Significa dizer que a garantia pode ser utilizada tanto de forma preventiva como de forma repressiva. Tanto para prevenir a ofensa a direito como para reprimir a ofensa já cometida.

Quanto ao acesso ao Judiciário independentemente do esgotamento das vias administrativas, há algumas peculiaridades previstas na legislação brasileira:

Justiça Desportiva

A Constituição Federal prevê no Art. 217:

Art. 217, § 1º - *O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.*

Ou seja, o acesso ao Poder Judiciário está condicionado ao esgotamento das vias administrativas.

Compromisso Arbitral

A Lei 9.307/96 prevê que as partes, quando em discussão patrimonial, poderão optar pela arbitragem como forma de resolução de conflito.

Não se trata de uma instância administrativa de curso forçado, mas de uma opção facultada às partes.

Habeas Data

O Art. 8º da Lei 9.507/97 exige, para impetração do *Habeas Data*, a comprovação da recusa ao acesso a informação. Parte da doutrina não considera isso como exigência de prévio esgotamento da via administrativa, mas condição da ação. Veja-se a súmula nº 2 do STJ:

Súm. 2. *Não cabe “Habeas Data” se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa.*

Reclamação Constitucional

O Art. 7º, § 1º da Lei 11.417/2006, que regula a edição de Súmulas Vinculantes, prevê que só será possível a Reclamação Constitucional nos casos de omissão ou ato da administração pública que contrarie ou negue vigência à Súmula Vinculante, após o esgotamento das vias administrativas.

Gratuidade das Certidões de Nascimento e de Óbito

A Constituição traz expressamente que:

LXXVI. *São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:*

- a) *o registro civil de nascimento;*
- b) *a certidão de óbito;*

Observe-se que o texto Constitucional condiciona o benefício da gratuidade do registro de nascimento e da certidão de óbito apenas para os reconhecidamente pobres. Entretanto, a Lei nº 6.015/73 prevê que:

Art. 30. *Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva.*

§ 1º - *Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil.*

Perceba que essa lei amplia o benefício garantido na Constituição para todas as pessoas no que tange ao registro e à aquisição da primeira certidão de nascimento e de óbito. Quanto às demais vias, só serão garantidas aos reconhecidamente pobres. Deve-se ter cuidado com essa questão em prova, pois deve ser levado em conta se a pergunta tem como referência a Constituição ou não.

Celeridade Processual

Traz o texto constitucional:

LXXVIII. *A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.*

Essa é a garantia da celeridade processual. Decorre do Princípio da Eficiência que obriga o Estado a prestar assistência em tempo razoável. Celeridade quer dizer rapidez, mas uma rapidez com qualidade. Esse princípio é aplicável nos processos judiciais e administrativos, visa dar maior efetividade a prestação estatal. Deve-se garantir o direito antes que o seu beneficiário deixe de precisar. Após a inclusão desse dispositivo entre os direitos fundamentais, várias medidas para acelerar a prestação jurisdicional foram adotadas, dentre as quais destacam-se:

- ▷ Juizados Especiais;
- ▷ Súmula Vinculante;
- ▷ Realização de Inventários e Partilhas por Vias Administrativas;
- ▷ Informatização do Processo.

Essas são algumas das medidas que foram adotadas para trazer mais celeridade ao processo.

Erro Judiciário

Dispositivo de grande utilidade social que funciona como limitador da arbitrariedade estatal. O Estado, no que tange à liberdade do indivíduo, não pode cometer erros sob pena de ter que indenizar o injustiçado. Isso é o que prevê o inciso LXXV do Art. 5º:

LXXV. *O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;*

Publicidade dos Atos Processuais

Em regra, os atos processuais são públicos. Essa publicidade visa a garantir maior transparência aos atos administrativos bem como permite a fiscalização popular. Além disso, atos públicos possibilitam um exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, essa publicidade comporta algumas exceções:

LX. *A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;*

Nos casos em que a intimidade ou o interesse social exigirem, a publicidade poderá ser restringida apenas aos interessados. Imaginemos uma audiência em que estejam envolvidas crianças; nesse caso, como forma de preservação da intimidade, o juiz poderá restringir a participação na audiência apenas aos membros da família e demais interessados.

Sigilo das Comunicações

Uma das normas mais importantes da Constituição Federal que versa sobre segurança jurídica é esta:

XII. *É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;*

Esse dispositivo prevê quatro formas de comunicação que possuem proteção constitucional:

- ▷ Sigilo da Correspondência;
- ▷ Comunicação Telegráfica;
- ▷ Comunicação de Dados;
- ▷ Comunicações Telefônicas.

Dessas quatro formas de comunicação, apenas uma obteve autorização de violação do sigilo pelo texto constitucional: as comunicações telefônicas. Deve-se tomar cuidado com esse tema em prova. Segundo o texto expresso, só as comunicações telefônicas poderão ter o seu sigilo violado. E mais, só o juiz poderá fazê-lo, com fins definidos também pela Constituição, os quais são para investigação criminal e instrução processual penal.

Entretanto, considerando a inexistência de direito fundamental absoluto, a jurisprudência tem considerado a possibilidade de quebra dos demais sigilos, desde que seja determinada por ordem judicial.

No que tange ao sigilo dos dados bancários, fiscais, informáticos e telefônicos, a jurisprudência tem permitido sua quebra por determinação judicial, determinação de Comissão Parlamentar de Inquérito, requisição do Ministério Público, solicitação da autoridade fazendária.

Tribunal do Júri

O Tribunal do Júri é uma instituição pertencente ao poder judiciário, que possui competência específica para julgar determinados tipos de crime. O Júri é formado pelo Conselho de Sentença, que é presidido por um Juiz Togado e por sete jurados que efetivamente farão o julgamento do acusado. A ideia do Tribunal do Júri é que o acusado seja julgado por seus pares.

A Constituição Federal apresenta alguns princípios que regem esse tribunal:

Art. 5º, XXXVIII. *É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:*

- a) a plenitude de defesa;
- b) o sigilo das votações;
- c) a soberania dos veredictos;
- d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Segundo esse texto, o Tribunal do Júri é regido pelos seguintes princípios:

Plenitude de Defesa

Esse princípio permite que no júri sejam utilizadas todas as provas permitidas em direito. Aqui, o momento probatório é bastante explorado haja vista a necessidade de se convencer os jurados que são pessoas comuns da sociedade.

Sigilo das Votações

O voto é sigiloso. Durante o julgamento não é permitido que um jurado converse com o outro sobre o julgamento sob pena de nulidade;

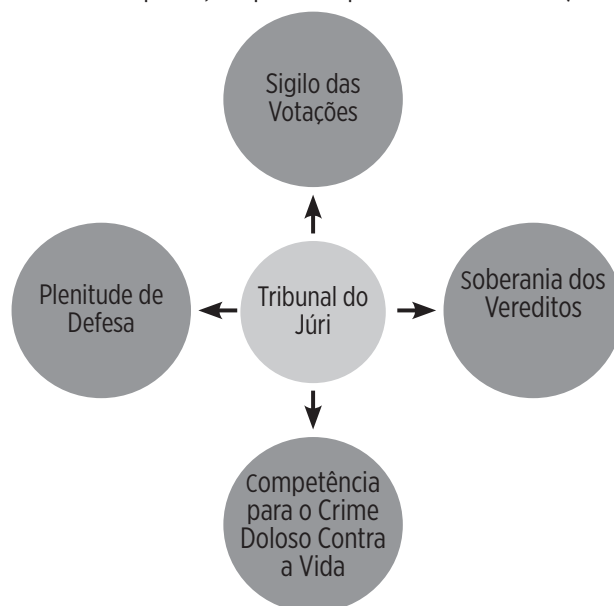
Soberania dos Veredictos

O que for decidido pelos jurados será considerado soberano. Nem o Juiz presidente poderá modificar o julgamento. Aqui quem decide são os jurados;

Competência para Julgar os Crimes Dolosos Contra a Vida

O júri não julga qualquer tipo de crime, mas apenas os dolosos contra a vida. Crimes dolosos, em simples palavras, são

aqueles praticados com intenção, com vontade. São diferentes dos crimes culposos, os quais são praticados sem intenção.



Princípio da Anterioridade

O inciso XXXIX do Art. 5º da CF apresenta o chamado Princípio da Anterioridade Penal:

XXXIX. *Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.*

Esse princípio decorre na necessidade de se prever antes da aplicação da pena, a conduta que é considerada como crime e a pena que deverá ser cominada. Mais uma regra de segurança jurídica.

Princípio da Irretroatividade

Esse princípio também possui sua importância ao prever que a lei penal não poderá retroagir, salvo se for para beneficiar o réu.

Art. 5º, XL. *A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.*

Crimes Imprescritíveis, Inafiançáveis e Insuscetíveis de Graça e Anistia

Os dispositivos a seguir estão entre os mais cobrados em prova. O ideal é que sejam memorizados na ordem proposta no quadro abaixo:

Art. 5º, XLII. *A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;*

Art. 5º, XLIII. *A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;*

Art. 5º, XLIV. *Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.*

Crimes Imprescritíveis	Crimes Inafiançáveis	Crimes Insuscetíveis de Graça e Anistia
Racismo	Racismo	Tráfico
Ação de Grupos Armados	Ação de Grupos Armados	Terrorismo
	Tráfico	Tortura
	Terrorismo	Crimes Hediondos
	Tortura	
	Crimes Hediondos	

Princípio da Personalidade da Pena

Assim diz o inciso XLV, do Art. 5º da CF:

XLV. *Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.*

Esse inciso diz que a pena é pessoal, quem comete o crime responde pelo crime, de forma que não é possível que uma pessoa cometa um crime e outra responda pelo crime em seu lugar; pode até ocorrer, mas seria algum erro, não como regra, porque a pena é pessoal.

É necessário prestar atenção ao tema, pois já apareceu em prova tanto na forma de um problema quanto com a modificação do próprio texto constitucional. Esse princípio da personalidade da pena diz que a pena é pessoal, isto é, a pena não pode passar para outra pessoa, mas permite que a responsabilidade pelos danos civis possa passar para seus herdeiros. Para exemplificar, imaginemos que uma determinada pessoa assalta uma padaria e consegue roubar uns R\$ 50.000,00.

Em seguida, a polícia prende o ladrão por ter roubado a padaria. Em regra, todo crime cometido gera uma responsabilidade penal prevista no Código Penal brasileiro. Ainda, deve-se ressarcir os danos causados à vítima. Se ele roubou R\$50.000,00, tem que devolver, no mínimo, esse valor à vítima.

É muito difícil conseguir o montante voluntariamente, por isso, é necessário entrar com uma ação civil *ex delicto* para reaver o dinheiro referente ao crime cometido. O dono da padaria entra com a ação contra o bandido pedindo os R\$50.000,00 acrescidos juros e danos morais. Enquanto ele cumpre a pena, a ação está tramitando. Ocorre que o preso se envolve numa confusão dentro da penitenciária e acaba morrendo.

O preso possui alguns filhos, os quais são seus herdeiros. Quando os bens passam aos herdeiros, chamamos isso de sucessão. Quando foram contabilizar os bens que o bandido tinha, perceberam que sobraram apenas R\$30.000,00, valor que deve ser dividido entre os herdeiros. Pergunta:

01. O homem que cometeu o crime estava cumprindo pena, mas ele morreu. Qual filho assume o lugar dele? O mais velho ou o mais novo?

Nenhum dos dois, porque a pena é personalíssima. Só cumpre a pena quem praticou o crime.

02. É possível que a responsabilidade de reparar os danos materiais exigidos pelo dono da padaria recaia sobre seus herdeiros?

Sim. A Constituição diz que os herdeiros respondem com o valor do montante recebido, até o limite da herança recebida.

03. O dono da padaria pediu R\$50.000,00, mas só sobraram R\$30.000,00. Os filhos terão que inteirar esse valor até completar os R\$50.000,00?

Não, pois a Constituição diz que os sucessores respondem até o limite do patrimônio transferido. Ou seja, se só são transferidos R\$30.000,00, então os herdeiros só vão responder pela indenização com esses R\$30.000,00. E o os outros R\$20.000,00, quem vai pagar? Ninguém. O dono da padaria fica com esse prejuízo.

Penas Proibidas e Permitidas

Vejam agora dois incisos do Art. 5º da CF, que sempre caem em prova juntos: incisos XLVI e XLVII. Há no inciso XLVI as penas permitidas e no XLVII as penas proibidas. Mas como isso cai em prova? O examinador pega uma pena permitida e diz que é proibida ou pega uma proibida e diz que é permitida. Conforme os incisos:

XLVI. *A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:*

- a) *privação ou restrição da liberdade;*
- b) *perda de bens;*
- c) *multa;*
- d) *prestação social alternativa;*
- e) *suspensão ou interdição de direitos.*

Aqui há o rol de penas permitidas. Memorize essa lista para lembrar quais são as penas permitidas. Atenção para uma pena que é pouco comum e que geralmente em prova é colocada como pena proibida, que é a pena de perda de bens.

Veja o próximo inciso com o rol de penas proibidas:

XLVII. *Não haverá penas:*

- a) *de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do Art. 84, XIX;*
- b) *de caráter perpétuo;*
- c) *de trabalhos forçados;*
- d) *de banimento;*
- e) *cruéis.*

Essas são as penas que não podem ser aplicadas no Brasil. E, na prova, é cobrado da seguinte forma: existe pena de morte no Brasil? Deve-se ter muita atenção com esse tema, pois apesar de a Constituição ter dito que é proibida, existe uma exceção no caso de guerra declarada. Essa exceção é uma verdadeira possibilidade, de forma que deve-se afirmar que existe pena de morte no Brasil. Apesar de a regra ser a proibição, existe a possibilidade de sua aplicação. Só como curiosidade, a pena de morte no Brasil é regulada pelo Código Penal Militar, a qual será executada por meio de fuzilamento.

A próxima pena proibida é a de caráter perpétuo. Não existe esse tipo de pena no Brasil, pois as penas aqui são temporárias. No Brasil, uma pessoa só fica presa até, no máximo, 30 anos.

A outra pena é a de trabalhos forçados. É aquela pena em que o sujeito é obrigado a trabalhar de forma a denegrir a sua condição como ser humano. Esse tipo de pena não é permitida no Brasil.

Há ainda a pena de banimento, que é a expulsão do brasileiro, tanto nato como naturalizado.

Por fim, a Constituição veda a aplicação de penas cruéis. Pena cruel é aquela que denigre a condição humana, expõe o indivíduo a situações desumanas, vexatórias, que provoquem intenso sofrimento.

Princípio da Individualização da Pena

Nos termos do Art. 5º, inciso XLVIII, da CF:

XLVIII. *A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;*

Esse dispositivo traz uma regra muito interessante, o princípio da individualização da pena. Significa que a pessoa quando cumprir sua pena deve cumpri-la em estabelecimento e condições compatíveis com a sua situação. Se mulher, deve cumprir com mulheres; se homem, cumprirá com homens; se reincidente, com reincidentes; se réu primário, com réus primários; e assim por diante. O ideal é que cada situação possua um cumprimento de pena adequado que propicie um melhor acompanhamento do poder público e melhores condições para a ressocialização.

Regras sobre Prisões

São vários os dispositivos constitucionais previstos no Art. 5º, da CF, que se referem às prisões:

LXI. *Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;*

LXII. *A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;*

LXIII. *O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;*

LXIV. *O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;*

LXV. *A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;*

LXVI. *Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;*

LXVII. *Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.*

Como destaque para prova, é importante enfatizar o disposto no inciso LXVII, o qual prevê duas formas de prisão civil por dívida:

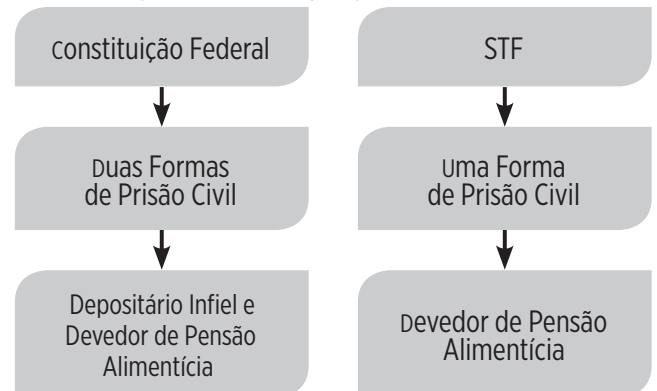
Devedor de Pensão Alimentícia;

Depositário Infiel.

Apesar de a Constituição Federal apresentar essas duas possibilidades de prisão civil por dívida, o STF tem entendido que só existe uma: a prisão do devedor de pensão alimentícia. Isso significa que o depositário infiel não poderá ser preso. Essa é a inteligência da Súmula Vinculante nº 25:

Súmula Vinculante 25. *É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.*

Em relação a esse assunto, deve-se ter muita atenção ao resolver a questão. Se a Banca perguntar conforme a Constituição Federal, responde-se segundo a Constituição Federal. Mas se perguntar à luz da jurisprudência, responde-se conforme o entendimento do STF. Vejamos como o CESPE abordou o tema utilizando o posicionamento jurisprudencial:



Extradicação

Fruto de acordo internacional de cooperação, a extradicação permite que determinada pessoa seja entregue a outro país para que seja responsabilizada pelo cometimento de algum crime. Existem duas formas de extradicação:

Extradicação Ativa

Quando o Brasil pede para outro país a extradicação de alguém.

Extradicação Passiva

Quando algum país pede para o Brasil a extradicação de alguém.

A Constituição Federal preocupou-se em regular apenas a extradicação passiva por meios dos incisos LI e LII do Art. 5º:

LI. *Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;*

LII. *Não será concedida extradicação de estrangeiro por crime político ou de opinião.*

De acordo com a inteligência desses dispositivos, três regras podem ser adotadas em relação à extradicação passiva:

Brasileiro Nato

Nunca será extraditado.

Brasileiro Naturalizado

Será extraditado em duas hipóteses: crime comum cometido antes da naturalização comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, antes ou depois da naturalização.

Estrangeiro

Poderá ser extraditado salvo em dois casos:

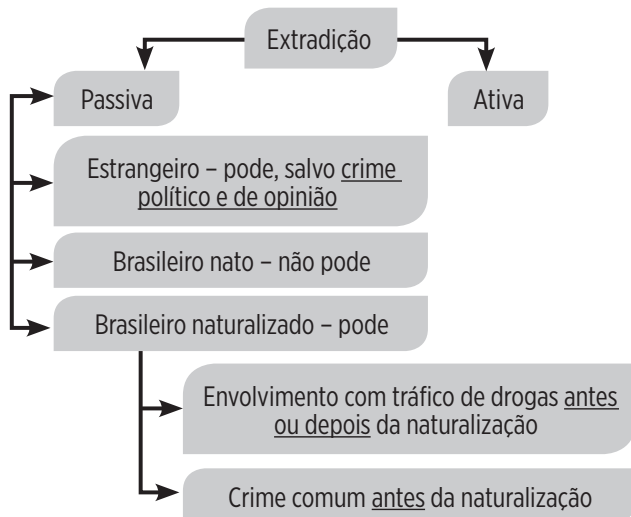
Crime Político;

Crime de Opinião.

E na extradição ativa, quem poderá ser extraditado?

Qualquer pessoa pode ser extraditada na extradição ativa, inclusive o brasileiro nato. Deve-se ter muito cuidado com essa questão em prova. Lembre-se que a extradição ativa ocorre quando o Brasil pede a extradição de um criminoso para outro país. Isso pode ser feito pedindo a extradição de qualquer pessoa que o Brasil queira punir.

Princípios que Regem a Extradição no País



Princípio da Reciprocidade

O Brasil só extradita ao país que extradita para o Brasil. Deve haver acordo ou tratado de extradição entre os países requerente e o Brasil.

Princípio da Especialidade

O extraditando só poderá ser processado e julgado pelo crime informado no pedido de extradição.

Comutação da Pena

O país requerente deverá firmar um compromisso de comutar a pena prevista em seu país quando a pena a ser aplicada for proibida no Brasil.

Dupla Tipicidade ou Dupla Incriminação

Só se extradita se a conduta praticada for considerada crime no Brasil e no país requerente.

Deve-se ter muito cuidado para não confundir extradição com entrega, deportação, expulsão ou banimento. A extradição, como se viu, é instituto de cooperação internacional entre países soberanos para a punição de criminosos.

Pela extradição, um país entrega o criminoso a outro país para que ele seja punido pelo crime praticado.

A entrega é o ato por meio do qual o país entrega uma pessoa para ser julgada no Tribunal Penal Internacional.

Deportação é a retirada do estrangeiro que tenha entrado de forma irregular no território nacional.

Expulsão é a retirada do estrangeiro que tenha praticado um ato ofensivo ao interesse nacional conforme as regras estabelecidas no Estatuto do Estrangeiro (Art. 65, Lei 6.815/80).

Banimento é uma das penas proibidas no direito brasileiro que consiste na expulsão de brasileiros para fora do território nacional.

Princípio da Presunção da Inocência

Também conhecido como princípio da não culpabilidade, essa regra de segurança jurídica garante que ninguém poderá ser condenado sem antes haver uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, uma sentença judicial condenatória definitiva:

Art. 5º, LVII. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Identificação Criminal

Art. 5º, LVIII. O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.

A Constituição garante que não será identificado criminalmente quem possuir identificação pública capaz de identificá-lo. Contudo, a Lei 12.037/2009 prevê hipóteses nas quais será possível a identificação criminal mesmo de quem apresentar outra identificação:

Art. 3º. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando:

- I. O documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;
- II. O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;
- III. O indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si;
- IV. A identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa;
- V. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;
- VI. O estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais.

Ação Penal Privada Subsidiária da Pública

Art. 5º LIX. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal.

Em regra, nos crimes de ação penal pública, o titular da ação penal é o Ministério Público. Contudo, havendo omissão ou mesmo desídia por parte do órgão ministerial, o ofendido poderá promover a chamada Ação Penal Privada Subsidiária da Pública. Esse tema encontra-se disciplinado no Art. 29 do Código de Processo Penal:

Art. 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repu-

diá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

Remédios Constitucionais

Inicia-se agora o estudo dos chamados Remédios Constitucionais, tema muito cobrado em prova de concurso. Os remédios constitucionais são espécies de garantias constitucionais que visam a proteger determinados direitos e até outras garantias fundamentais. São poderosas ações constitucionais que estão disciplinadas no texto da Constituição.

Habeas Corpus

Sem dúvida, esse remédio constitucional é o mais importante para prova, haja vista a sua utilização para proteger um dos direitos mais ameaçados do indivíduo: a liberdade de locomoção. Vejamos o que diz o texto constitucional:

Art. 5º LXVIII. *Conceder-se-á “Habeas Corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.*

É essencial, conhecer os elementos necessários para a utilização dessa ferramenta.

Deve-se compreender que o *Habeas Corpus* é utilizado para proteger a liberdade de locomoção. Em relação a isso, é preciso estar atento, pois ele não tutela qualquer liberdade, mas apenas a liberdade de locomoção.

Outro ponto fundamental é que ele poderá ser utilizado tanto de forma preventiva quanto de forma repressiva. *Habeas Corpus preventivo* é aquele utilizado para prevenir a violência ou coação à liberdade de locomoção. *Habeas Corpus repressivo* é utilizado para reprimir à violência ou coação a liberdade de locomoção, ou seja, é utilizado quando a restrição da liberdade de locomoção já ocorreu.

Percebe-se que não é a qualquer tipo de restrição à liberdade de locomoção que caberá o remédio, mas apenas àquelas cometidas com ilegalidade ou abuso de poder.

Nas relações processuais que envolvem a utilização do *Habeas Corpus*, é possível identificar a participação de três figurantes:

Impetrante

O impetrante é a pessoa que impetra a ação. Quem entra com a ação. A titularidade dessa ferramenta é Universal, pois qualquer pessoa pode impetrar o HC. Não precisa sequer de advogado. Sua possibilidade é tão ampla que não precisa possuir capacidade civil ou mesmo qualquer formalidade. Esse remédio é desprovido de condições que impeçam sua utilização da forma mais ampla possível. Poderá impetrar essa ação tanto uma pessoa física quanto jurídica.

Paciente

O paciente é quem teve a liberdade de locomoção restringida. Ele será o beneficiário do *Habeas Corpus*. Pessoa jurídica não pode ser paciente de *Habeas Corpus*, pois a liberdade de locomoção é um direito incompatível com sua natureza jurídica.

Autoridade Coatora

É quem restringiu a liberdade de locomoção com ilegalidade ou abuso de poder. Poderá ser tanto uma autoridade privada quanto uma autoridade pública.

Outra questão interessante que está prevista na Constituição é a gratuidade dessa ação:

Art. 5º LXXVII. *São gratuitas as ações de Habeas Corpus e Habeas Data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.*

A Constituição proíbe a utilização desse remédio constitucional em relação às punições disciplinares militares. É o que prevê o Art. 142, § 2º:

§ 2º - *Não caberá “Habeas Corpus” em relação a punições disciplinares militares.*

Contudo, o STF tem admitido o remédio quando impetrado por razões de ilegalidade da prisão militar. Quanto ao mérito da prisão, deve-se aceitar a vedação Constitucional, mas em relação à legalidade da prisão, prevalece o entendimento de que o remédio seria possível.

Também não cabe *Habeas Corpus* em relação às penas pecuniárias, multas, advertências ou, ainda, nos processos administrativos disciplinares e no processo de *Impeachment*. Nesses casos, o não cabimento deve-se ao fato de que as medidas não visam restringir a liberdade de locomoção.

Por outro lado, a jurisprudência tem admitido o cabimento para impugnar inserção de provas ilícitas no processo ou quando houver excesso de prazo na instrução processual penal.

Por último, cabe ressaltar que o magistrado poderá concedê-lo de ofício.

Habeas Data

O *Habeas Data* cuja previsão está no inciso LXXII do Art. 5º tem como objetivo proteger a liberdade de informação:

LXXII. *conceder-se-á “Habeas Data”:*

- a)** *para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;*
- b)** *para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.*

Duas são as formas previstas na Constituição para utilização desse remédio:

Para Conhecer a Informação.

Para Retificar a Informação.

É importante ressaltar que só caberá o remédio em relação às informações do próprio impetrante.

As informações precisam estar em um banco de dados governamental ou de caráter público, o que significa que seria possível entrar com um *Habeas Data* contra um banco de dados privado desde que tenha caráter público.

Da mesma forma que o *Habeas Corpus*, o *Habeas Data* também é gratuito:

Art. 5º, LXXVII. *São gratuitas as ações de “Habeas Corpus” e “Habeas Data”, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.*

Não cabe “Habeas Data” para conhecer informações de terceiros. Cabe apenas para conhecer informações do próprio impetrante.

Mandado de Segurança

O mandado de segurança é um remédio muito cobrado em prova em razão dos seus requisitos:

Art. 5º, LXIX. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “Habeas Corpus” ou “Habeas Data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se pode ver, o mandado de segurança será cabível proteger direito líquido e certo desde que não amparado por *Habeas Corpus* ou *Habeas Data*. O que significa dizer que será cabível desde que não seja para proteger a liberdade de locomoção e a liberdade de informação. Esse é o chamado caráter subsidiário do mandado de segurança.

O texto constitucional exigiu também para a utilização dessa ferramenta a ilegalidade e o abuso de poder praticado por autoridade pública ou privada, desde que esteja no exercício de atribuições do poder público.

O mandado de segurança possui prazo decadencial para ser utilizado: 120 dias.

Existe também o mandado de segurança coletivo:

Art. 5º, LXX. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

- partido político com representação no Congresso Nacional;
- organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

Observadas as regras do mandado de segurança individual, o mandado de segurança coletivo possui alguns requisitos que lhe são peculiares: os legitimados para propositura.

São legitimados para propor o mandado de segurança coletivo:

Partidos políticos com representação no Congresso Nacional.

Para se ter representação no Congresso Nacional, basta um membro em qualquer uma das casas.

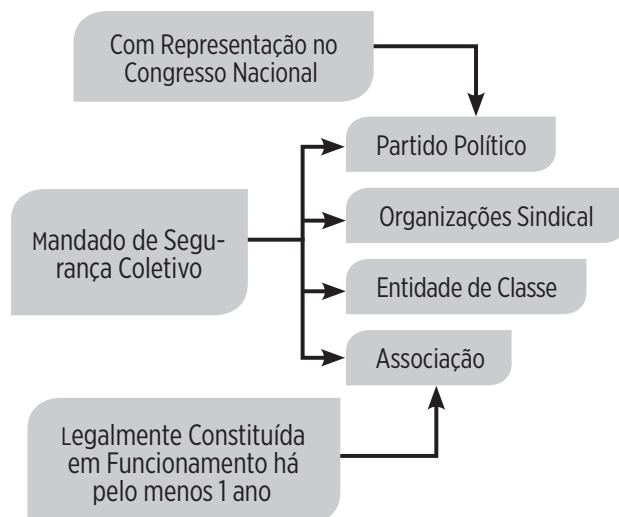
Organização Sindical.

Entidade de Classe.

Associação.

Desde que legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, um ano.

Sobre o tema, existe uma questão de prova trabalhando com a diferença entre a aplicação do Mandado de Segurança e do *Habeas Data*:



Mandado de Injunção

O mandado de injunção é uma ferramenta mais complexa para se entender. Vejamos o que diz a Constituição:

Art. 5º, LXXI. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

O seu objetivo é suprir a omissão legislativa que impede o exercício de direitos fundamentais. Algumas normas constitucionais para que produzam efeitos dependem da edição de outras normas infraconstitucionais. Essas normas são conhecidas por sua eficácia como normas de eficácia limitada. O mandado de injunção visa a corrigir a ineficácia das normas com eficácia limitada.

Todas as vezes que um direito deixar de ser exercido pela ausência de norma regulamentadora, será cabível esse remédio.

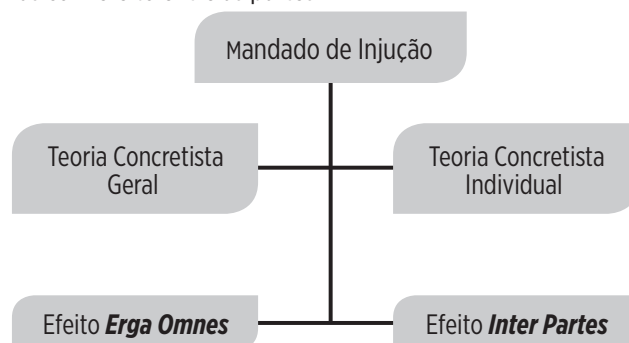
No que tange à efetividade da decisão, deve-se esclarecer a possibilidade de adoção por parte do STF de duas correntes doutrinárias:

Teoria Concretista Geral

O Poder Judiciário concretiza o direito no caso concreto aplicando seu dispositivo com efeito *erga omnes*, para todos os casos iguais;

Teoria Concretista Individual

O Poder Judiciário concretiza o direito no caso concreto aplicando seu dispositivo com efeito *inter partes*, ou seja, apenas com efeito entre as partes.



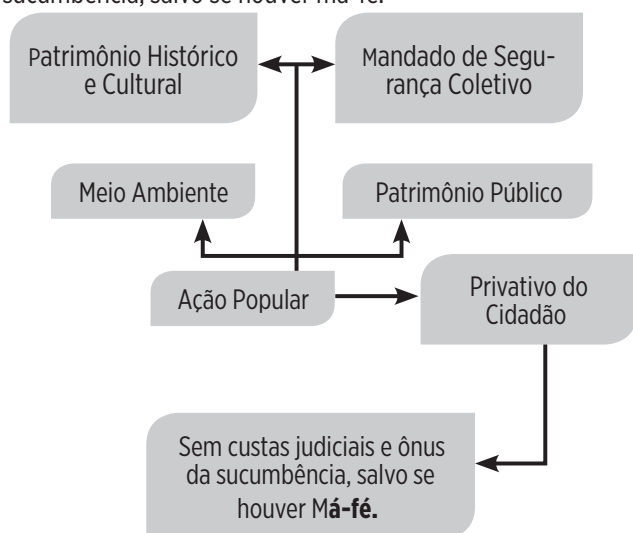
Ação Popular

A ação popular é uma ferramenta fiscalizadora utilizada como espécie de exercício direto dos direitos políticos. Por isso, só poderá ser utilizada por cidadãos. Segundo o inciso LXXIII do Art. 5º:

LXXIII. *Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.*

Além da previsão constitucional, essa ação encontra-se regulamentada pela Lei nº 4.717/65. Percebe-se que seu objetivo consiste em proteger o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural.

O autor não precisa pagar custas judiciais ou ônus da sucumbência, salvo se houver má-fé.



ANOTAÇÕES

6. Direitos Fundamentais - Direitos Sociais e Nacionalidade

Direitos Sociais

Prestações Positivas

Os direitos sociais encontram-se previstos a partir do Art. 6º até o Art. 11 da Constituição Federal. São normas que se concretizam por meio de prestações positivas por parte do Estado, haja vista objetivarem reduzir as desigualdades sociais.

Deve-se dar destaque para o Art. 6º, que foi alterado pela EC 64/2010 e que possivelmente será objeto de questionamento em concurso público:

Art. 6º. *São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)*

Boa parte dos direitos aqui previstos necessita de recursos financeiros para serem implementados, o que acaba por dificultar sua plena eficácia.

Mas, antes de avançar nessa parte do conteúdo, faz-se necessário dizer que costumam ser cobradas questões de provas que abordam apenas o texto puro da Constituição Federal. A principal orientação, portanto, é que se dedique tempo à leitura da Constituição Federal, mais precisamente, do Art. 7º, que possui vários dispositivos que podem ser trabalhados em prova.

Reserva do Possível

Seria possível exigir do Estado a concessão de um direito social quando tal direito não fosse assegurado de forma condizente com sua previsão constitucional? A título de exemplo, veremos um dispositivo dos direitos sociais dos trabalhadores:

IV. *Salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.*

Observe-se que a Constituição garante que o salário-mínimo deve atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Entendendo que os direitos sociais são espécies de direitos fundamentais e, analisando-os sob o dispositivo previsto no § 1º do Art. 5º, segundo o qual “as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, pergunta-se: seria possível entrar com uma ação visando a garantir o disposto no inciso IV, que está sendo analisado?

Certamente não. Para se garantir tudo o que está previsto no referido inciso, seria necessário que o salário-mínimo valesse, em média, por volta de R\$ 3.000,00. Agora, imagine se algum trabalhador conseguisse esse benefício por meio de uma decisão judicial, o que não fariam todos os demais trabalhadores do país.

Se o Estado fosse obrigado a pagar esse valor para todos os trabalhadores, os cofres públicos rapidamente quebrariam. Para se garantir essa estabilidade, foi desenvolvida a teoria da **Reserva do Possível**, por meio da qual o Estado pode alegar essa impossibilidade financeira para atender algumas demandas, como o aumento do salário-mínimo. Quando o poder público for demandado para garantir algum benefício de ordem social, poderá ser alegada, previamente, a impossibilidade financeira para concretização do direito sob o argumento da reserva do possível.

Mínimo Existencial

Por causa da Reserva do Possível, o Estado passou a se esconder atrás dessa teoria, eximindo-se da sua obrigação social de garantia dos direitos tutelados na Constituição Federal. Tudo o que era pedido para o Estado era negado sob o argumento de que “não era possível”. Para trazer um pouco de equilíbrio a essa relação, foi desenvolvida outra teoria chamada de Mínimo Existencial. Essa teoria permite que os poderes públicos deixem de atender algumas demandas em razão da reserva do possível, mas exige que seja garantido o Mínimo Existencial.

Proibição de Retrocesso

Uma regra que funciona com caráter de segurança jurídica é a Proibição do Retrocesso. Esse dispositivo proíbe que os direitos sociais já conquistados sejam esvaziados ou perdidos sob pena de desestruturação social do País.

Salário-Mínimo

Feitas algumas considerações iniciais sobre a doutrina social, segue-se à análise de alguns dispositivos constitucionais que se encontram no Art. 7º:

IV. *Salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.*

Vários pontos são relevantes nesse inciso. Primeiramente, é importante comentar o trecho “fixado em lei”. Segundo o texto constitucional, o salário-mínimo só poderá ser fixado em Lei; entretanto, no dia 25 de fevereiro de 2011 foi publicada a Lei nº 12.382, que prevê a possibilidade de fixação do salário-mínimo por meio de Decreto do Poder Executivo. Questionado no STF¹, o guardião da Constituição considerou constitucional a fixação de salário-mínimo por meio de Decreto Presidencial.

Outro ponto interessante diz respeito ao salário-mínimo ser nacionalmente unificado. Muitos acham que alguns estados da federação fixam valores referentes ao salário-mínimo maiores do que o fixado nacionalmente. O STF já afirmou que os Estados não podem fixar salário-mínimo diferente do nacionalmente unificado. O que cada Estado pode fixar é o piso salarial da categoria de trabalhadores com valor maior que o salário-mínimo.

Temos ainda a proibição de vinculação do salário-mínimo para qualquer fim. Em fevereiro de 2011, esse tema foi

¹ Ver no STF, ADI 4.568, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 3-11-2011, Plenário, Informativo 646.

enfrentado pelo STF, que determinou a desvinculação do salários dos técnicos em radiologia do salário-mínimo, como estava previsto na Lei 7.394/85.

Algumas Súmulas Vinculantes do STF são importantes, pois se referem ao salário-mínimo:

Súmula Vinculante 4

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Súmula Vinculante 6

Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário-mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.

Súmula Vinculante 15

O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo.

Súmula Vinculante 16

Os Arts. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98) da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

Prescrição Trabalhista

Um dos dispositivos previstos no Art. 7º mais cobrados em prova é o inciso XXIX:

XXIX. Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que tenha exercido sua função no período noturno, em uma empresa, durante 20 anos. Contudo, em todos esses anos de trabalho, ela não recebeu nenhum adicional noturno. Ora, ao ter seu contrato de trabalho rescindido, ela poderá ingressar em juízo pleiteando as verbas trabalhistas não pagas. Tendo em vista a existência de prazo prescricional para reaver seus direitos, o trabalhador terá o prazo de 2 anos para entrar com a ação, e só terá direito aos últimos 5 anos de adicional noturno.

Se o trabalhador entra com a ação no dia da rescisão do contrato de trabalho

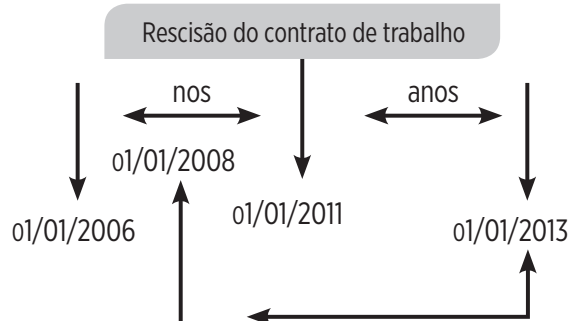


Ressalta-se que esses 5 anos contam-se a partir do dia em que entrou com a ação. Se ele entrar com a ação no último dia do prazo de 2 anos, só terá direito a 3 anos de adicional noturno.

Nesse exemplo, se o trabalhador entrar com a ação no dia 01/01/2011, receberá os últimos 5 anos de adicional noturno, ou seja, até o dia 01/01/2006. Mas se o trabalhador entrar com a ação no dia 01/01/2013, último dia do prazo prescricional de 2 anos, ele terá direito aos últimos 5 anos

de adicional noturno a contar do dia em que entrou com a ação. Isso significa que se depare o adicional noturno até o dia 01/01/2008. Perceba que, se o trabalhador demorar a entrar com a ação, ele perde os direitos trabalhistas anteriores ao prazo dos últimos 5 anos.

Se o trabalhador entra com a ação no último dia do prazo prescricional de 2 anos



Proibição do Trabalho Noturno, Perigoso e Insalubre

Este inciso também é muito cotado para ser cobrado em prova. É importante lê-lo para que, em seguida, se possa responder a uma pergunta que fará entender o motivo de ele ser tão abordado em testes:

Art. 7º, XXXIII. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

A pergunta é muito simples: a partir de qual idade pode se trabalhar no Brasil? Você deve estar em dúvida: entre 16 e 14 anos. Isso é o que acontece com a maioria dos candidatos. Por isso, nunca esqueça: se temos uma regra e essa regra está acompanhada de uma exceção; temos, então, uma possibilidade.

Ora, se a Constituição diz que é proibido o trabalho para os menores de 16 e, em seguida, excepciona essa regra dizendo que é possível a partir dos 14, na condição de aprendiz, ela quis dizer que o trabalho no Brasil se inicia aos 14 anos. Esse entendimento se fortalece à luz do Art. 227, § 3º, I:

Art. 227, § 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

I. Idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no Art. 7º, XXXIII.

Direitos dos Empregados Domésticos

O parágrafo único, do Art. 7º, da CF assegurava ao trabalhador doméstico um número reduzido de direitos, se comparado com os demais empregados, urbanos ou rurais.

Nos termos daquele dispositivo, seriam garantidos à categoria dos trabalhadores domésticos apenas os direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, do Art. 7º, bem como a sua integração à previdência social.

Com a promulgação da EC nº 72, de 2 de abril de 2013, aquele parágrafo foi alterado para estender aos empregados domésticos praticamente todos os demais direitos constantes nos incisos, do Art. 7º, da CF.

A nova redação do parágrafo único, do Art. 7º, da CF dispõe:

Art. 7º, Parágrafo único. *São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.*

Direitos Coletivos dos Trabalhadores

São basicamente os direitos relacionados à criação e organização das associações e sindicatos que estão previstos no Art. 8º.

Princípio da Unicidade Sindical

O primeiro direito coletivo refere-se ao princípio da unicidade sindical. Esse dispositivo proíbe a criação de mais de uma organização sindical, representativa de categoria profissional ou econômica, em uma mesma base territorial:

II. *É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.*

Em cada base territorial (federal, estadual, municipal ou distrital) só pode existir um sindicato representante da mesma categoria, lembrando que a base territorial mínima refere-se à área de um município.

Exemplificando: só pode existir **um** sindicato municipal de pescadores no município de Cascavel. Só pode existir **um** sindicato estadual de pescadores no estado do Paraná. Só pode existir **um** sindicato federal de pescadores no Brasil. Contudo, é possível existirem vários sindicatos municipais de pescadores no Estado do Paraná.

Contribuição Confederativa e Sindical

Essa questão costuma enganar até mesmo os mais preparados. Vejamos o que diz a Constituição Federal no Art. 8º, IV:

IV. *A assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei.*

A primeira coisa que se deve perceber é a existência de duas contribuições nesse inciso. Uma chamada de Contribuição Confederativa a outra de Contribuição Sindical.

A Contribuição Confederativa é a prevista nesse inciso, fixada pela assembleia geral, descontada em folha para custear o sistema confederativo. Essa contribuição é aquela paga às organizações sindicais e que só é obrigada aos filiados e aos sindicatos. Não possui natureza tributária, por isso obriga apenas as pessoas que voluntariamente se filiam a uma entidade sindical.

A Contribuição Sindical, que é a contribuição prevista em lei, mais precisamente na Consolidação das Leis Trabalhis-

tas (Decreto-Lei 5.452/43), deve ser paga por todos os trabalhadores ainda que profissionais liberais. Sua natureza é tributária, não possuindo caráter facultativo.

Contribuição	
Confederativa	Sindical
Fixada pela Assembleia	Fixada pela CLT
Natureza não tributária	Natureza tributária
Obrigada apenas aos filiados a sindicatos	Obrigada a todos os trabalhadores

Liberdade de Associação

Esse inciso costuma ser cobrado em prova devido às inúmeras possibilidades de se modificar o seu texto:

V. *Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.*

É a liberdade de associação que permite aos trabalhadores escolherem se desejam ou não se filiar a um determinado sindicato. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado.

Participação do Aposentado no Sindicato

Esse inciso também possui aplicação semelhante ao anterior, portanto deve haver uma leitura atenta aos detalhes que podem ser modificados em prova:

VII. *O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.*

Estabilidade Sindical

A estabilidade sindical constitui norma de proteção aos dirigentes sindicais que possui grande utilidade ao evitar o cometimento de arbitrariedades por partes das empresas em retaliação aos representantes dos empregados:

VIII. *É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.*

O importante aqui é entender o período de proteção que a Constituição garantiu aos dirigentes sindicais. A estabilidade se inicia com o registro da candidatura e permanece, com o candidato eleito, até um ano após o término do seu mandato. Ressalte-se que essa proteção contra despedida arbitrária não prospera diante do cometimento de falta grave.

Direitos de Nacionalidade

A nacionalidade é um vínculo jurídico existente entre um indivíduo e um Estado. Esse vínculo jurídico é a ligação existente capaz de gerar direitos e obrigações entre a pessoa e o Estado.

A aquisição da nacionalidade decorre do nascimento ou da manifestação de vontade. Quando a nacionalidade é adquirida pelo nascimento, estamos diante da chamada **Nacionalidade Originária**. Mas, se for adquirida por meio da manifestação de vontade, estamos diante de uma **Nacionalidade Secundária**.

A Nacionalidade Originária, também chamada de aquisição de nacionalidade primária, é aquela involuntária. Decorre do nascimento desde que preenchidos os requisitos previstos

na legislação. Um brasileiro que adquire nacionalidade originária é chamado de nato.

Dois critérios foram utilizados em nossa Constituição para se conferir a nacionalidade originária:

Jus Solis

Esse é critério do solo, critério territorial. Serão considerados brasileiros natos as pessoas que nascerem no território nacional. Esse é o critério adotado como regra no texto constitucional.

Jus Sanguinis

Esse é o critério do sangue. Serão considerados brasileiros natos os descendentes de brasileiros, ou seja, aqueles que possuem o sangue brasileiro.

A nacionalidade secundária ou adquirida é a aquisição que depende de uma manifestação de vontade. É voluntária e, quem a adquire, possui a qualificação de naturalizado.

Conflito de Nacionalidade

Alguns países adotavam apenas o critério *jus sanguinis*, outros somente o critério *jus solis*, e isso gerou alguns problemas que a doutrina nominou de Conflito de Nacionalidade. O Conflito de Nacionalidade pode ser de duas formas:

Conflito Positivo

Ocorre quando o indivíduo adquire várias nacionalidades. Ele será chamado de polipátrida.

Conflito Negativo

Ocorre quando o indivíduo não adquire qualquer nacionalidade. Esse será chamado de apátrida (*heimatlos*).

Para evitar a ocorrência desses tipos de conflito, os países têm adotado critérios mistos de aquisição de nacionalidade originária, a exemplo do próprio Brasil.

A seguir, serão analisadas várias hipóteses previstas no Art. 12 da Constituição Federal de aquisição de nacionalidade tanto originária quanto secundária.

Nacionalidade Originária

As hipóteses de aquisição da nacionalidade originária estão previstas no Art. 12, I da Constituição Federal, e são:

Art. 12. São brasileiros:

I. Natos:

- a)** os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;
- b)** os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;
- c)** os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

A primeira hipótese, prevista na alínea “a”, adotou para aquisição o critério *jus solis*, ou seja, serão considerados brasileiros natos aqueles que nascerem no país ainda que de pais estrangeiros, desde que, os pais não estejam a serviço do seu país. Para que os filhos de pais estrangeiros fiquem impedidos

de adquirirem a nacionalidade brasileira, é preciso que ambos os pais sejam estrangeiros, mas basta que apenas um deles esteja a serviço do seu país. Se os pais estrangeiros estiverem a serviço de outro país, a doutrina tem entendido que não se aplicará a vedação.

Já a segunda hipótese, adotada na alínea “b”, utilizou o critério *jus sanguinis* para fixação da nacionalidade originária. Serão brasileiros natos os nascidos fora do país, filho de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Estar a serviço do país significa estar a serviço de qualquer ente federativo (União, Estados, Distrito Federal ou Município) incluídos os órgãos e entidades da administração indireta (fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista).

A terceira hipótese, prevista na alínea “c”, apresenta, na verdade, duas possibilidades: uma depende do registro a outra depende da opção confirmativa.

Primeiro, temos a regra aplicada aos nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, condicionada à aquisição da nacionalidade ao registro em repartição brasileira competente. Nessa hipótese, adota-se o critério *jus sanguinis* acompanhado do registro em repartição brasileira.

Em seguida, temos a segunda possibilidade destinada aos nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem (opção confirmativa), em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Essa é a chamada nacionalidade protestativa, pois depende da manifestação de vontade por parte do interessado. Deve-se ter cuidado com a condição para a manifestação da vontade que só poder ser exercida depois de atingida a maioridade, apesar de não existir tempo limite para o exercício desse direito.

Nacionalidade Secundária

A seguir, serão apresentadas as hipóteses de aquisição de nacionalidade secundária:

Art. 12, II. Naturalizados:

- a)** Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;
- b)** os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

A primeira hipótese de naturalização, prevista na alínea “a” do inciso II, é a chamada naturalização ordinária. Essa naturalização apresenta uma forma de aquisição prevista em lei. Esta Lei é a 6.815/80, que traz algumas regras para aquisição de nacionalidade, as quais não serão estudadas neste momento. O que interessa agora para a prova é a segunda parte da alínea, que confere um tratamento diferenciado para os originários de países de língua portuguesa, para quem será exigida apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Entende-se país de língua portuguesa qualquer país que possua a língua portuguesa como

língua oficial (Angola, Portugal, Timor Leste, entre outros). Essa forma de naturalização não gera direito subjetivo ao estrangeiro, o que significa que ele poderá pleitear sua naturalização e essa poderá ser indeferida pelo Chefe do Poder Executivo, haja vista se tratar de um ato discricionário.

A alínea “b” do inciso II apresenta a chamada naturalização extraordinária ou quinquenária. Essa hipótese é destinada a qualquer estrangeiro e será exigida residência ininterrupta pelo prazo de 15 anos e não existência de condenação penal. Nessa espécie, não há discricionariedade em conceder a naturalização, pois ela gera direito subjetivo ao estrangeiro que tenha preenchido os requisitos.

O melhor é não esquecer que a ausência temporária da residência não quebra o vínculo ininterrupto exigido para a naturalização no país. Também deve ser ressaltado que não existe naturalização tácita ou automática, sendo exigido requerimento de quem desejar se naturalizar no Brasil.

Português Equiparado

Art. 12. § 1º. *Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.*

Trata-se do chamado português equiparado ou quase nacional. Segundo o dispositivo, a Constituição assegura aos portugueses tratamento diferenciado, como se fossem brasileiros. Não se trata de uma hipótese de naturalização, nesse caso são atribuídos os mesmos direitos inerentes ao brasileiro.

Essa condição depende de reciprocidade por parte de Portugal. O Brasil possui um acordo internacional com Portugal por meio do Decreto nº 3.927/2001 que promulgou o Tratado de Cooperação, Amizade e Consulta Brasil/Portugal. Havendo o mesmo tratamento a um brasileiro quando estiver no país português, serão garantidos tratamentos diferenciados aos portugueses que aqui estiverem desde que manifestem interesse no recebimento desse tratamento diferenciado. Ressalta-se que para requerer esse tipo de tratamento será necessária, além do requerimento, a constituição de residência permanente no Brasil.

Por fim, não se pode esquecer de que o tratamento dado aos portugueses os equipara aos brasileiros naturalizados.

Tratamento Diferenciado entre Brasileiros

O § 2º do Art. 12 proíbe o tratamento diferenciado entre brasileiros natos e naturalizados:

§ 2º - *A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.*

O próprio dispositivo excepciona a regra permitindo que a Constituição Federal estabeleça tratamento diferenciado entre brasileiros natos e naturalizados. São quatro os tratamentos diferenciados estabelecidos pelo texto constitucional:

Cargos privativos de brasileiros natos;

Funções privativas de brasileiros natos;

Regras de extradição;

Propriedade de empresas de jornalística ou de radiodifusão.

O § 3º apresenta a primeira hipótese de distinção dentre brasileiros natos e naturalizados:

§ 3º - *São privativos de brasileiro nato os cargos:*

I. *De Presidente e Vice-Presidente da República;*

II. *De Presidente da Câmara dos Deputados;*

III. *De Presidente do Senado Federal;*

IV. *De Ministro do Supremo Tribunal Federal;*

V. *Da carreira diplomática;*

VI. *de oficial das Forças Armadas;*

VII. *De Ministro de Estado da Defesa.*

Os cargos privativos aos brasileiros natos são muito incidentes em provas. Por esse motivo, sugere-se que sejam memorizados. Dois critérios foram utilizados para escolha desses cargos. O primeiro está relacionado com os cargos que sucedem o Presidente da República (Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal e Ministro do Supremo Tribunal Federal). O segundo critério diz respeito à segurança nacional (carreira diplomática, oficial das forças armadas e Ministro do Estado da Defesa).

As funções privativas de brasileiros natos estão prevista no Art. 89, VII da Constituição:

Art. 89. *O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:*

I. *O Vice-Presidente da República;*

II. *O Presidente da Câmara dos Deputados;*

III. *O Presidente do Senado Federal;*

IV. *Os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;*

V. *Os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;*

VI. *O Ministro da Justiça;*

VII. *Seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.*

A terceira possibilidade de tratamento diferenciado diz respeito às regras de extradição previstas no inciso LI do Art. 5º:

LI. *Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.*

A quarta previsão está no Art. 222 da Constituição:

Art. 222. *A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.*

Perda da Nacionalidade

A seguir serão trabalhadas as hipóteses de perda da nacionalidade. Uma pergunta: brasileiro nato pode perder a nacionalidade?

Apesar da divergência doutrinária, prevalece o entendimento de que o brasileiro, após a reaquisição, volta à condição anterior, ou seja, se era brasileiro nato, volta a ser nato, se era naturalizado, volta como naturalizado.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

7. Direitos Fundamentais — Direitos Políticos e Partidos Políticos

Direitos Políticos

Os direitos políticos são um conjunto de direitos fundamentais que permitem ao indivíduo participar da vontade política do Estado. Para se falar de direitos políticos, alguns conceitos são indispensáveis.

Cidadania, Democracia e Soberania Popular

A Cidadania é a condição conferida ao indivíduo que possui direito político. É o exercício desse direito. Essa condição só é possível em nosso país por causa do regime de governo adotado, a Democracia. A democracia parte do pressuposto de que o poder do Estado decorre da vontade popular, da Soberania Popular. Conforme o parágrafo único do Art. 1º da Constituição:

Art. 1º, Parágrafo único. *Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.*

A democracia brasileira é classificada como semidireta ou participativa, haja vista poder ser exercida tanto de forma direta como de forma indireta. Como forma de exercício direto temos o previsto no Art. 14 da CF:

Art. 14. *A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:*

- I. *Plebiscito;*
- II. *Referendo;*
- III. *Iniciativa popular.*

Mas ainda há a ação popular que também é forma de exercício direto dos direitos políticos:

Art. 5º, LXXIII. *Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.*

Entendamos o que significa cada uma das formas de exercício direto dos direitos políticos:

Plebiscito

Consulta popular realizada antes da tomada de decisão. O representante do poder público quer tomar uma decisão, mas, antes de tomá-la, ele pergunta para os cidadãos quem concorda. O que os cidadãos decidirem será feito.

Referendo

Consulta popular realizada depois da tomada de decisão. O representante do poder público toma uma decisão e depois pergunta o que os cidadãos acharam.

Iniciativa Popular

Essa é uma das formas de se iniciar o processo legislativo no Brasil. A legitimidade para propor criação de lei pelo eleitorado encontra amparo no Art. 61, § 2º da CF:

Art. 61, § 2º - *A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.*

Ação Popular

Remédio constitucional previsto no inciso LXXIII que funciona como instrumento de fiscalização dos poderes públicos nos termos do inciso citado.

Quando se fala em exercício indireto, significa exercício por meio dos representantes eleitos que representarão a vontade popular.

Todas essas ferramentas disponibilizadas acima constituem formas de exercício dos direitos políticos no Brasil.

A doutrina costuma classificar os direitos políticos em:

Direitos políticos positivos.

Direitos políticos negativos.

Direitos Políticos Positivos

Os direitos políticos positivos se mostram pela possibilidade de participação na vontade política do Estado. Esses direitos políticos se materializam por meio da Capacidade Eleitoral Ativa e da Capacidade Eleitoral Passiva. O primeiro é a possibilidade de votar. O segundo, de ser votado.

Para que se possa exercer a capacidade eleitoral ativa, faz-se necessário o chamado alistamento eleitoral. É, simplesmente, inscrever-se como eleitor, o que acontece quando obtemos o título de eleitor. A Constituição apresenta três regras para o alistamento e o voto:

Voto Obrigatório

Maiores de 18 anos;

Voto Facultativo

Maiores de 16 e menores de 18; analfabetos e maiores de 70 anos;

Voto Proibido

Estrangeiros e conscritos.

Vejamos estas regras previstas no texto constitucional:

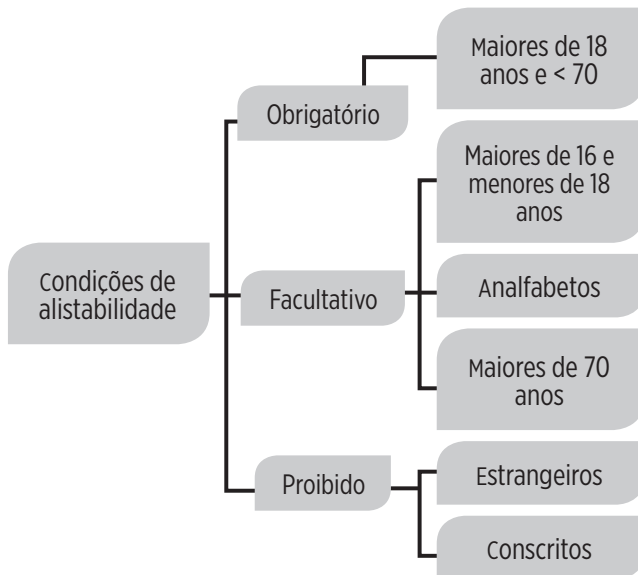
Art. 14, § 1º. *O alistamento eleitoral e o voto são:*

I. *Obrigatórios para os maiores de dezoito anos;*

II. *Facultativos para:*

- a) *os analfabetos;*
- b) *os maiores de setenta anos;*
- c) *os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.*

§ 2º - *Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.*



A **capacidade eleitoral passiva** é a capacidade de ser eleito.

É uma das formas de participação política em que o cidadão aceita a incumbência de representar os interesses dos seus eleitores. Para que alguém possa ser eleito se faz necessário o preenchimento das Condições de Elegibilidade. São condições de elegibilidade as previstas no Art. 14, § 3º da Constituição:

Art. 14, § 3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:

- I. a nacionalidade brasileira;
- II. o pleno exercício dos direitos políticos;
- III. o alistamento eleitoral;
- IV. o domicílio eleitoral na circunscrição;
- V. a filiação partidária;
- VI. a idade mínima de:
 - a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
 - b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
 - c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
 - d) dezoito anos para Vereador.



Direitos Políticos Negativos

Os direitos políticos negativos são verdadeiras vedações ao exercício da cidadania. São inelegibilidades, hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos que se encontram previstos expressamente no texto constitucional. Só não se pode esquecer a possibilidade prevista no § 9º do Art. 14 da Constituição, que admite que sejam criadas outras inelegibilidades por Lei Complementar, desde possuam caráter relativo. Inelegibilidade absoluta, segundo a doutrina, só na Constituição Federal.

A primeira inelegibilidade está prevista no Art. 14, § 4º:

Art. 14, § 4º - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Trata-se de uma inelegibilidade absoluta que impede os inalistáveis e analfabetos a concorrerem a qualquer cargo eletivo. Nota-se primeiramente que a Constituição se refere aos inalistáveis como “inelegíveis”. Todas as vezes que se encontrar o termo inalistável, deve-se pensar automaticamente em estrangeiros e conscritos. Logo, são inelegíveis os estrangeiros, conscritos e analfabetos.

Em seguida, tem-se o § 5º, que traz a chamada regra da Reelegição. Trata-se de uma espécie de inelegibilidade relativa por meio do qual alguns titulares de cargos políticos ficam impedidos de se reelegerem por mais de duas eleições consecutivas, ou seja, é permitida apenas uma reeleição:

Art. 14, § 5º - O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.

O primeiro ponto interessante desse parágrafo está na restrição que só ocorre para os membros do poder executivo (Presidente, Governador e Prefeito). Logo, um membro do

Poder Legislativo poderá se reeleger quantas vezes ele quiser, enquanto o membro do Poder Executivo só poderá se reeleger uma única vez. Ressalte-se que o impedimento se aplica também a quem suceder ou substituir o titular dos cargos supracitados.

Mais uma regra de inelegibilidade relativa encontra-se no § 6º:

Art. 14, § 6º - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

Estamos diante da chamada regra de **Desincompatibilização**. Da mesma forma que o dispositivo anterior só se aplica aos membros do Poder Executivo, e essa norma exige que os representantes desse Poder, para que possam concorrer a outro cargo, devem renunciar os respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

Ainda há a chamada Inelegibilidade Reflexa, ou em razão do parentesco. Essa hipótese gera um impedimento, não ao titular do cargo político, mas aos seus parentes até segundo grau. Também se aplica apenas aos membros do Poder Executivo:

Art. 14, § 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

O impedimento gerado está relacionado ao território de jurisdição do titular da seguinte forma:

- O Prefeito gera inelegibilidade aos cargos de Prefeito e Vereador do mesmo município;
- O Governador gera inelegibilidade aos cargos de Prefeito, Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador da República e Governador do mesmo Estado Federativo;
- O Presidente gera inelegibilidade a todos os cargos eletivos do país.

São parentes de 1º grau: pai, mãe, filho, sogro. São parentes de 2º grau: avô, irmão, neto, cunhado.

O STF editou a Súmula Vinculante nº 18, que diz:

Súmula Vinculante nº 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do Art. 14 da Constituição Federal.

Lei complementar pode estabelecer novas hipóteses de inelegibilidade relativa. É o que dispõe o § 9º do Art. 14:

Art. 14, § 9º - Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

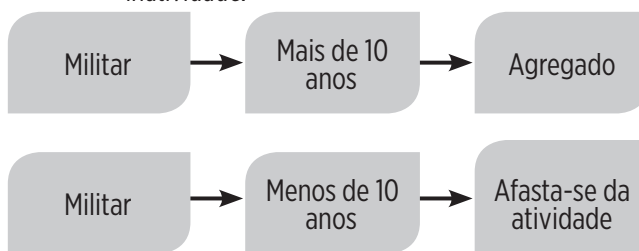
Com base no texto, é possível concluir que o rol de inelegibilidades relativas previstas na Constituição Federal é meramente exemplificativo. Há ainda a Lei Complementar nº 64/90 que traz várias hipóteses de inelegibilidade.

Condições para Eleição do Militar

O militar pode se candidatar a cargo político eletivo desde que observadas as regras estabelecidas no § 8º do Art. 14:

Art. 14, § 8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

- I. se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
- II. se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.



Primeiramente, deve-se ressaltar que a Constituição veda a filiação partidária aos militares:

Art. 142, § 3º, V. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos.

Recordando as condições de elegibilidade, tem-se que é necessária a filiação partidária para ser elegível, contudo, no caso do militar, o TSE tem entendido que o registro da candidatura supre a falta de prévia filiação partidária.

Um segundo ponto interessante decorre da própria interpretação do § 8º, que prevê duas regras para eleição dos militares em razão do tempo de serviço:

Militar com menos de dez anos: deve se afastar da atividade;

Militar com mais de dez anos: deve ficar agregado pela autoridade superior e se eleito, passado para inatividade.

Esse prazo de dez anos escolhido pela Constituição decorre da garantia de estabilidade para os militares.

Impugnação de Mandato Eletivo

Estes parágrafos dispensam explicação e, quando aparecem em prova, costumam cobrar o próprio texto constitucional. Deve-se ter cuidado com o prazo de 15 dias para impugnação:

Art. 14, § 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

Cassação, Suspensão e Perda dos Direitos Políticos

Uma coisa é certa: não existe cassação de direitos políticos no Brasil. Isso não pode ser esquecido, pois sempre é cobrado em prova. Apesar dessa norma protetiva, são permitidas a perda e a suspensão desses direitos, conforme disposto no Art. 15 da Constituição:

Art. 15. *É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:*

- I.** *Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;*
- II.** *Incapacidade civil absoluta;*
- III.** *Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;*
- IV.** *Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do Art. 5º, VIII;*
- V.** *Improbidade administrativa, nos termos do Art. 37, § 4º.*

Observe-se que o texto constitucional não esclareceu muito bem quais são as hipóteses de perda ou suspensão, trabalho esse que ficou a cargo da doutrina fazer. Seguem abaixo as hipóteses de perda ou suspensão:

Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado – trata-se de perda dos direitos políticos. Ora, se o indivíduo teve cancelado seu vínculo com o Estado Brasileiro, não há sentido em lhe garantir os direitos políticos;

Incapacidade civil absoluta – apesar de ser absoluta, essa incapacidade civil pode cessar dependendo da situação. Logo, é hipótese de suspensão dos direitos políticos;

Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos – condenação criminal é suspensão, pois dura enquanto durar a pena. Deve-se ter cuidado com essa questão em prova. O efeito da suspensão sobre os direitos políticos independe do tipo de pena aplicada ao cidadão.

Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do Art. 5º, VIII – essa é a famosa hipótese da escusa de consciência. Em relação a esse tema, existe divergência na doutrina. Parte da doutrina Constitucional entende que é hipótese de perda, outra parte da doutrina, principalmente eleitoral, entende que seja hipótese de suspensão.

Improbidade administrativa, nos termos do Art. 37, § 4º – essa é mais uma hipótese de suspensão dos direitos políticos.

Princípio da Anterioridade Eleitoral

Este princípio exige o prazo de um ano para aplicação de lei que altere processo eleitoral. Isso visa a evitar que os candidatos sejam pegos de surpresa com as regras eleitorais. O Art. 16 diz:

Art. 16. *A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.*

O STF decidiu que essa lei não se aplica às eleições de 2010 por não ter respeitado esse princípio que requer o prazo de 1 ano para aplicação da lei que alterar o processo eleitoral.

A lei havia sido publicada em junho de 2010 e queriam que valesse para as eleições do mesmo ano. O STF disse que sua aplicação para 2010 era inconstitucional.

Partidos Políticos

Natureza Jurídica dos Partidos Políticos

Os partidos políticos, segundo previsão expressa da Constituição, possuem natureza jurídica de direito privado. Segundo o disposto no Art. 17, § 2º:

§ 2º - *Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.*

Quando a Constituição determina que os partidos devem adquirir sua personalidade jurídica na forma da lei civil, praticamente, afirma que é uma pessoa jurídica de direito privado apesar de ser exigido seu registro no TSE.

Direitos dos Partidos

Os partidos possuem vários direitos previstos expressamente na Constituição, dentre os quais destacam-se:

Recursos do fundo partidário;

Acesso gratuito ao rádio e à televisão (Lei 9.096/95).

Limitações aos Partidos

Apesar da liberdade estampada no *caput* do Art. 17, é possível perceber que a criação dos partidos políticos possui algumas limitações:

Art. 17. *É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:*

- I.** *Caráter nacional;*
- II.** *Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;*
- III.** *Prestação de contas à Justiça Eleitoral;*
- IV.** *Funcionamento parlamentar de acordo com a lei.*

§ 4º - *É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.*

Verticalização

Antes da Emenda Constitucional nº 52/2006, era utilizada a chamada Verticalização, que significava a necessidade de vinculação das candidaturas do nível nacional, estadual, distrital ou municipal. Vejamos como está escrito agora:

§ 1º - *É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.*

Significa dizer que não é mais preciso haver vinculação das candidaturas nos diversos níveis federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

8. Da Organização Político-Administrativa

Para que se possa compreender a Organização Político-Administrativa do Estado Brasileiro, faz-se necessário, primeiramente, entender como se deu essa formação. Para isso, será abordado o Princípio Federativo.

Princípio Federativo

A Forma de Estado adotada no Brasil é a Federativa. Quando se afirma que o nosso Estado é uma Federação, quer-se dizer como se dá o exercício do poder político em função do território. Em um Estado Federal, existe pluralidade de poderes políticos internos, os quais se organizam de forma descentralizada. No Brasil, são quatro poderes políticos, também chamados de entes federativos:

União;

Estados;

Distrito Federal;

Municípios.

Essa organização é baseada na autonomia política de cada ente federativo. Deve-se estar atento a esse tema em prova, pois as bancas gostam de trocar autonomia por soberania. Cada ente possui sua própria autonomia, enquanto que o Estado Federal possui a soberania. A autonomia de cada ente federativo se dá no âmbito político, financeiro, orçamentário, administrativo e em qualquer outra área permitida pela Constituição Federal:

Art. 18. *A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.*

Deve-se destacar, inclusive, que o pacto federativo sobrevive em torno da Constituição Federal, que impede sua dissolução sob pena de se decretar Intervenção Federal:

Art. 34. *A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:*

I. *Manter a integridade nacional.*

A proibição de secessão, que impede a separação de um ente federativo, também é conhecida como Princípio da Indissolubilidade.

Outro ponto muito cobrado em prova diz respeito à inexistência de hierarquia entre os entes federativos. O que distingue um ente federativo do outro não é a superioridade, mas a distribuição de competências feita pela própria Constituição Federal. Não se deve esquecer também que as Unidades da Federação possuem representação junto ao Poder Legislativo da União, mais precisamente, no Senado Federal.

Em razão dessa organização completamente diferenciada, a doutrina classifica a federação brasileira de várias formas:

Tricotômica

Federação constituída em três níveis: federal, estadual e municipal. O Distrito Federal não é considerado nessa classificação, haja vista possuir competência híbrida, agindo tanto como um Estado quanto como Município;

Centrífuga

Característica que reflete a formação da federação brasileira. É a formação “de dentro para fora”. O movimento é de centrifugadora. A força de criação do estado federal brasileiro surgiu a partir de um Estado Unitário para a criação de um estado federado, ou seja, o poder centralizado que se torna descentralizado. O poder político era concentrado nas mãos de um só ente e depois passa a fazer parte de vários entes federativos;

Por Desagregação

Ocorre quando um Estado Unitário resolve se descentralizar politicamente, desagregando o poder central em favor de vários entes titulares de poder político.

Mais uma característica que não pode ser ignorada em prova: a Forma Federativa de Estado é uma cláusula pétrea, conforme dispõe o Art. 60, § 4º, I:

Art. 60, § 4º - *Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:*

I. *A forma federativa de Estado.*

Cumprir lembrar de que a Capital do Brasil é Brasília. Deve-se ter cuidado: há questão de prova que diz que a Capital é o Distrito Federal. O Distrito Federal é um ente federativo, ao passo que Brasília é uma Região Administrativa dentro do Distrito Federal:

Art. 18, § 1º - *Brasília é a Capital Federal.*

Outra coisa com a qual se deve ter cuidado diz respeito aos Territórios Federais:

§ 2º - *Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.*

Esses não são entes federativos, pois não possuem autonomia política. São pessoas jurídicas de direito público que possuem apenas capacidade administrativa. Sua natureza jurídica é de autarquia federal e só podem ser criados por lei federal. Para sua criação se faz necessária a aprovação das populações diretamente envolvidas, por meio de plebiscito, parecer da Assembleia Legislativa e lei complementar federal. Os territórios são administrados por governadores escolhidos pelo Presidente da República e podem ser divididos em municípios. Cada território elegerá quatro deputados federais, mas não poderá eleger Senador da República. Seguem abaixo vários dispositivos constitucionais que regulamentam os Territórios:

Art. 18, § 3º - *Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.*

Art. 45, § 2º - *Cada Território elegerá quatro Deputados.*

Art. 48. *Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos Arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:*

VI. *Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas.*

Art. 84. *Compete privativamente ao Presidente da República:*

XIV. *Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei.*

A Constituição Federal autoriza a divisão dos Territórios em Municípios. Os Territórios com mais de 100.000 habitantes possuirão Poder Judiciário próprio, bem como membros do Ministério Público e Defensores Públicos Federais. Poderão ainda eleger membros para Câmara Territorial:

Art. 33, § 1º - *Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no Capítulo IV deste Título.*

§ 3º - *Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do Governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa.*

Vedações Constitucionais

A Constituição Federal fez questão de estabelecer algumas vedações expressas aos entes federativos, as quais estão previstas no Art. 19:

Art. 19. *É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:*

- I.** *Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;*
- II.** *Recusar fé aos documentos públicos;*
- III.** *Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.*

A primeira vedação decorre da laicidade do Estado brasileiro, ou seja, não possuímos religião oficial no Brasil, em razão da situação de separação entre Estado e Igreja. A segunda vedação decorre da presunção de veracidade dos documentos públicos. E, por último, contemplando o Princípio da Isonomia, o qual será tratado em momento oportuno, fica vedado estabelecer distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Atente-se a esta questão:

Características dos Entes Federativos

União

Muitos sentem dificuldade em visualizar a União, tendo em vista ser um ente meio abstrato. O que se precisa saber é que a União é uma pessoa jurídica de direito público interno ao mesmo tempo em que é pessoa jurídica de direito público externo. É o Poder Central responsável por assuntos de interesse geral do Estado e que representa os demais entes federativos. Apesar de não possuir o atributo Soberania, a União exerce essa soberania em nome do Estado Federal. É só pensar na representação internacional do Estado. Quem celebra tratados internacionais? É o Chefe do Executivo da União, o Presidente da República.

Um dos temas mais cobrados em prova são os Bens da União. Os Bens da União estão previstos no Art. 20 da Constituição Federal:

Art. 20. *São bens da União:*

- I.** *Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;*
- II.** *As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;*
- III.** *Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;*
- IV.** *As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;*
- V.** *Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;*
- VI.** *O mar territorial;*
- VII.** *Os terrenos de marinha e seus acrescidos;*
- VIII.** *os potenciais de energia hidráulica;*
- IX.** *Os recursos minerais, inclusive os do subsolo;*
- X.** *As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;*
- XI.** *As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.*

§ 1º - *É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.*

§ 2º - *A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.*

Esse artigo, quando cobrado em prova, costuma ser trabalhado apenas com o texto literal da Constituição. A dica de estudo é a memorização dos bens que são considerados da União. Contudo, alguns bens necessitam de uma explicação maior para que sejam compreendidos.

Terras Devolutas

O inciso II fala das chamadas terras devolutas, mas o que significa terras devolutas? São terras que estão sob o domínio da União sem qualquer destinação, nem pública nem privada. Serão da União apenas as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental,

conforme definição em lei. As demais terras devolutas serão de propriedade dos Estados Membros nos termos do Art. 26, IV:

Art. 26. *Incluem-se entre os bens dos Estados:*

IV. *As terras devolutas não compreendidas entre as da União.*

Mar Territorial, Plataforma Continental e Zona Econômica Exclusiva

Os incisos IV e V apresentam três bens que são muito interessantes e que se confundem nas cabeças dos alunos: mar territorial, plataforma continental e Zona Econômica Exclusiva. A Lei 8.617/93 esclarece as diferenças entre esses institutos.

O mar territorial é formado por uma faixa de água marítima ao longo da costa brasileira, com uma dimensão de 12 milhas marítimas, contadas a partir da linha base. A plataforma continental é o prolongamento natural do território terrestre, compreendidos o leito e o subsolo do mar até a distância de 200 milhas marítimas ou até o bordo exterior da margem continental.

A zona econômica exclusiva é a extensão situada além do mar territorial até o limite das 200 milhas marítimas.

Acerca desse tema sempre há confusão. O mar territorial é extensão do território nacional sobre qual o Estado exerce sua soberania. Já a plataforma continental e a zona econômica exclusiva são águas internacionais onde o direito à soberania do Estado se limita à exploração e ao aproveitamento, à conservação e a gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo, e no que se refere a outras atividades com vistas à exploração e ao aproveitamento da zona para fins econômicos.

Estados

Os Estados são pessoas jurídicas de direito público interno, entes federativos detentores de autonomia própria. Essa autonomia se percebe pela sua capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração. Destaca-se, ainda, o seu poder de criação da própria Constituição Estadual, bem como das demais normas de sua competência:

Art. 25. *Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.*

Percebe-se, ainda, o seu autogoverno à medida que cada Estado organiza seus próprios Poderes: Poder Legislativo (Assembleia Legislativa), Poder Executivo (Governador) e Poder Judiciário (Tribunal de Justiça). Destacam-se também suas autonomias administrativa, tributária e financeira.

Segundo o Art. 18, § 3º:

Art. 18, § 3º - *Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.*

O que se precisa lembrar para a prova é que, para se criar outro Estado, faz-se necessária a aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e que essa criação depende de lei complementar federal. A Constituição prevê ainda a oitiva das Assembleias Legislativas envolvidas na modificação:

Art. 48. *Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos Arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:*

IV. *Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas.*

Em razão de sua autonomia, a Constituição apresentou um rol de bens que pertencem aos Estados:

Art. 26. *Incluem-se entre os bens dos Estados:*

I. *As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;*

II. *As áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;*

III. *As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;*

IV. *As terras devolutas não compreendidas entre as da União.*

Algumas regras em relação à Organização dos Poderes Legislativo e Executivo no âmbito dos Estados também aparecem na Constituição Federal. Quando cobradas em prova, a leitura e memorização dos artigos abaixo se tornam essenciais:

Art. 27. *O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.*

§ 1º - *Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.*

§ 2º - *O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os Arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.*

§ 3º - *Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.*

§ 4º - *A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.*

Art. 28. *A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no Art. 77.*

§ 1º - *Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no Art. 38, I, IV e V.*

§ 2º - Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõem os Arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Municípios

Os municípios são elencados pela Constituição Federal como entes federativos dotados de autonomia, a qual se percebe pela sua capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração. São regidos por Lei Orgânica e possui Executivo e Legislativo próprio, os quais são representados, respectivamente, pela Prefeitura e pela Câmara Municipal e que são regulamentados pelos Arts. 29 e 29-A da Constituição. O examinador pode explorar, em prova de concurso público, questões que requeiram a memorização desses artigos. Para entender por que ele faria isso, recomenda-se a leitura:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

I. Eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;

II. Eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do Art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores;

III. Posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição;

IV. Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de:

a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes;

b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta mil) habitantes;

c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes;

d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes;

e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes;

f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes e de até 160.000 (cento sessenta mil) habitantes;

g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes;

h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes;

i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes;

j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000 (seiscentos mil) habitantes e de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes;

k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) habitantes e de até 900.000 (novecentos mil) habitantes;

l) 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 900.000 (novecentos mil) habitantes e de até 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes;

m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes e de até 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes;

n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes e de até 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes;

o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes e de até 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes;

p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes e de até 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes;

q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes e de até 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes;

r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes e de até 3.000.000 (três milhões) de habitantes;

s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 3.000.000 (três milhões) de habitantes e de até 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes;

t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes e de até 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes;

u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes e de até 6.000.000 (seis milhões) de habitantes;

v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 6.000.000 (seis milhões) de habitantes e de até 7.000.000 (sete milhões) de habitantes;

w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 7.000.000 (sete milhões) de habitantes;

habitantes e de até 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; e

x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;

V. Subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os Arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VI. O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

b) em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

c) em Municípios de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

VII. O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município;

VIII. Inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;

IX. Proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa;

X. Julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;

XI. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal;

XII. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal;

XIII. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros,

através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;

XIV. Perda do mandato do Prefeito, nos termos do Art. 28, parágrafo único.

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

IX. 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

X. 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;

XI. 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;

XII. 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;

XIII. 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;

XIV. 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.

§1º - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

§2º - Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

I. Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;

II. Não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou

III. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

§3º - Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao § 1º deste artigo.

Alguns alunos acham que a banca jamais questionaria isso em prova. Não é o que se tem visto. As questões de prova que abordam esses artigos exigem do candidato uma grande capacidade de memorização, como no exemplo a seguir:

Mesmo sendo dotada de autonomia federativa, sua organização possui algumas limitações impostas pela própria Constituição. Entre essas limitações, deve-se destacar a ausência de Poder Judiciário no âmbito municipal, cuja função jurisdicional é exercida pelos órgãos do Judiciário Federal e Estadual. É importante lembrar que não existe representante municipal no Congresso Nacional.

A Constituição permite que sejam criados novos municípios, conforme as regras estabelecidas no Art. 18, § 4º:

Art. 18, § 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei es-

tadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Perceba que as regras são um pouco diferentes das necessárias para a criação de Estados. A primeira coisa que deve ser lembrada é que a criação será por Lei Ordinária Estadual, desde que haja autorização emanada de Lei Complementar Federal. As populações diretamente envolvidas na modificação devem ser consultadas por meio de plebiscito. E, por último, não se pode esquecer a exigência de Estudo de Viabilidade Municipal. Para prova, memorize essas condições.

Um fato curioso é que apesar de não existir ainda uma Lei Complementar Federal autorizando o período de criação de Municípios, vários Municípios foram criados na vigência de Constituição Federal, o que obrigou o Congresso Nacional a aprovar a Emenda Constitucional nº 57/2008, que acrescentou o Art. 96 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), convalidando a criação dos Municípios até 31 de dezembro de 2006:

Art. 96. *Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação.*

Distrito Federal

Se questionarem se o Distrito Federal é um Estado ou é um Município, a resposta será: “O Distrito Federal não é Estado nem Município, é Distrito Federal.”

A Constituição Federal afirma que o Distrito Federal é ente federativo assim como a União, os Estados e os Municípios. Esse ente federativo é conhecido pela sua autonomia e por sua competência híbrida. Quando se fala em competência híbrida, quer-se dizer que o DF pode exercer competências tanto de Estado quanto de Município:

Art. 32, § 1º - *Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.*

Caracteriza a sua autonomia o fato de poder criar a sua própria Lei Orgânica, bem como a existência do Poder Executivo (Governador), Legislativo (Câmara Legislativa) e Judiciário (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios):

Art. 32. *O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.*

§ 2º - *A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do Art. 77, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.*

§ 3º - *Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no Art. 27.*

Como se pode depreender da leitura do artigo, a autonomia do DF possui algumas limitações, por exemplo, a vedação da sua divisão em Municípios. Nesse mesmo sentido, deve-se

lembrar que o DF não possui competência para organizar e manter as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Nesses casos, a competência foi conferida à União:

Art. 32, § 4º - *Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar.*

Art. 21. *Compete à União:*

XIII. *Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios;*

XIV. *Organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio.*

Por fim, é importante lembrar que o Distrito Federal não se confunde com Brasília. Isso é facilmente percebido pela leitura do Art. 18:

Art. 18. *A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.*

§ 1º - *Brasília é a Capital Federal.*

O Distrito Federal é ente federativo, ao passo que Brasília é a Capital Federal. Sob a ótica da organização administrativa do DF, pode-se afirmar que Brasília é uma das Regiões Administrativas do Distrito Federal, haja vista não poder o DF ser dividido em municípios.

Competências dos Entes Federativos

Como já foi visto, entre os entes federativos não existe hierarquia. Mas o que diferencia um ente federativo do outro? A diferença está na distribuição das competências pela Constituição. Cada ente federativo possui sua parcela de responsabilidades estabelecidas dentro da Constituição Federal.

Para a fixação dessas competências, a Constituição fez uso do Princípio da Predominância de Interesse. Esse princípio define a abrangência das competências de cada ente com base na predominância de interesse. Para a União, em regra, foram previstas competências de interesse geral, de toda a coletividade. Para os Estados, a Constituição reservou competências de interesse regional. Aos Municípios, competências de interesse local. E, por fim, ao Distrito Federal, foram reservadas competências de interesse local e regional, razão pela qual a doutrina chama de competência híbrida.

As competências são classificadas em dois tipos:

Competências Materiais ou Administrativas; Competências Legislativas.

As competências materiais ou administrativas são aquelas que preveem ações a serem desempenhadas pelos entes federativos.

As competências legislativas estão relacionadas com a capacidade que um ente federativo possui de criar leis, inovar o ordenamento jurídico. Primeiramente, serão analisadas as competências administrativas de todos os entes federativos. De início, será abordada a União.

Competências Administrativas

A União possui duas formas de competências materiais: Exclusiva e Comum. As competências exclusivas estão previstas no Art. 21 da Constituição Federal:

Art. 21. Compete à União:

- I.** Manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;
- II.** Declarar a guerra e celebrar a paz;
- III.** Assegurar a defesa nacional;
- IV.** Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
- V.** Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;
- VI.** Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
- VII.** Emitir moeda;
- VIII.** Administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;
- IX.** Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
- X.** Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
- XI.** Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;
- XII.** Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
 - a)** os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;
 - b)** os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
 - c)** a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;
 - d)** os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;
 - e)** os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
 - f)** os portos marítimos, fluviais e lacustres;
- XIII.** Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios.
- XIV.** Organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito

Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;

- XV.** Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;
- XVI.** Exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão;
- XVII.** Conceder anistia;
- XVIII.** Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;
- XIX.** Instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;
- XX.** Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;
- XXI.** Estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;
- XXII.** Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
- XXIII.** Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:

Essas competências são exclusivas, pois a União exclui a possibilidade de outro ente federativo realizá-la. Por isso, diz-se que são indelegáveis. Só a União pode fazer.

A outra competência material da União é a comum. Ela é comum a todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Vejamos o que diz o Art. 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

- I.** Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
- II.** Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
- III.** Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
- IV.** Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
- V.** Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

VI. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII. Preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

X. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Agora vejamos as competências materiais dos Estados. A primeira de que já se falou, é a competência comum prevista no Art. 23, analisada anteriormente.

Os Estados também possuem a chamada competência residual, reservada ou remanescente. Está prevista no Art. 25, § 1º, o qual cita que estão reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Significa dizer que os Estados poderão fazer tudo aquilo que não for competência da União ou do Município:

Art. 25, § 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

Em relação às competências administrativas dos Municípios, a Constituição previu duas espécies: Comum e Exclusiva. A competência comum está prevista no Art. 23 e já foi vista anteriormente. A competência exclusiva está no Art. 30, III a IX da Constituição:

Art. 30. Compete aos Municípios:

III. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balanços nos prazos fixados em lei;

IV. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental;

VII. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

VIII. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

No âmbito das competências administrativas, temos as competências do Distrito Federal que são chamadas de híbridas. O DF pode fazer tudo o que for de competência dos Estados ou dos Municípios.

Competências Legislativas

Vejamos agora as competências legislativas de cada ente federativo. Primeiramente, no que diz respeito às competências legislativas da União, elas podem ser privativas ou concorrentes.

As competências privativas da União estão previstas no Art. 22 da Constituição Federal e possuem como característica principal a possibilidade de delegação mediante Lei Complementar aos Estados:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

II. Desapropriação;

III. Requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;

IV. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

V. Serviço postal;

VI. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;

VII. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;

VIII. Comércio exterior e interestadual;

IX. Diretrizes da política nacional de transportes;

X. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;

XI. Trânsito e transporte;

XII. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;

XIII. Nacionalidade, cidadania e naturalização;

XIV. Populações indígenas;

XV. Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;

XVI. Organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

XVII. Organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;

XVIII. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;

XIX. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;

- XX.** *Sistemas de consórcios e sorteios;*
- XXI.** *Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;*
- XXII.** *Competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;*
- XXIII.** *Seguridade social;*
- XXIV.** *Diretrizes e bases da educação nacional;*
- XXV.** *Registros públicos;*
- XXVI.** *Atividades nucleares de qualquer natureza;*
- XXVII.** *Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no Art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do Art. 173, § 1º, III;*
- XXVIII.** *Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;*
- XXIX.** *Propaganda comercial.*

Parágrafo único. *Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.*

As competências concorrentes, previstas no Art. 24 da Constituição, podem ser exercidas de forma concorrentes pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal. Atenção: Município não possui competência concorrente. Vejamos o que diz o citado artigo:

Art. 24. *Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:*

- I.** *Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;*
- II.** *Orçamento;*
- III.** *Juntas comerciais;*
- IV.** *Custas dos serviços forenses;*
- V.** *Produção e consumo;*
- VI.** *Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;*
- VII.** *Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;*
- VIII.** *Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;*
- IX.** *Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;* (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)
- X.** *Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;*
- XI.** *Procedimentos em matéria processual;*
- XII.** *Previdência social, proteção e defesa da saúde;*
- XIII.** *Assistência jurídica e Defensoria pública;*
- XIV.** *Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;*
- XV.** *Proteção à infância e à juventude;*

XVI. *Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.*

§ 1º - *No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.*

§ 2º - *A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.*

§ 3º - *Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.*

§ 4º - *A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.*

No âmbito das competências concorrentes, algumas regras são fundamentais para a prova. Aqui, a participação da União é no sentido de fixar normas gerais, ficando os Estados com a competência de suplementar a legislação federal. Caso a União não legisle sobre determinada matéria de competência concorrente, nasce para o Estado o direito de legislar de forma plena sobre a matéria. Contudo, resolvendo a União legislar sobre matéria já regulada pelo Estado, a lei estadual ficará com sua eficácia suspensa pela lei federal nos pontos discordantes. Deve-se ter cuidado com esse último ponto. Não ocorre revogação da lei estadual pela lei federal, haja vista não existir hierarquia entre leis de entes federativos distintos. O que ocorre, como bem explicitou a Constituição Federal, é a suspensão da eficácia.

Quanto às competências dos Estados, há as seguintes espécies: residual, por delegação da União, concorrente suplementar e expressa.

A competência residual dos Estados é também chamada de competência remanescente ou reservada. Está prevista no Art. 25, § 1º, o qual prevê que aos Estados serão reservadas todas as competências que não sejam previstas a União ou aos Municípios. Deve-se lembrar que esse dispositivo fundamenta tanto as competências materiais quanto as legislativas:

Art. 25, § 1º - *São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.*

Outra competência dos Estados é a por delegação da União, que decorre da possibilidade de serem delegadas as competências privativas da União mediante Lei Complementar. Encontra-se prevista no Art. 22, parágrafo único:

Art. 22, Parágrafo único. *Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.*

Temos ainda as competências concorrentes suplementares previstas no Art. 24, § 2º da CF. Essas suplementam a competência legislativa da União no âmbito das competências concorrentes permitindo, inclusive, que os Estados legislem de forma plena quando não existir lei federal sobre o assunto:

Art. 24, § 2º - *A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.*

§ 3º - *Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.*

Há também as competências expressas dos Estados, as quais podem ser encontradas nos Art. 18, § 4º e 25, §§ 2º e 3º da Constituição Federal:

Art. 18, § 4º - *A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.*

Art. 25, § 2º - *Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.*

§ 3º - *Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.*

Para os Municípios, a Constituição previu dois tipos de competência legislativa: exclusiva e suplementar. A legislativa exclusiva dos Municípios está prevista no Art. 30, I, o qual menciona que os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I. Legislar sobre assuntos de interesse local.

A competência legislativa suplementar está prevista no Art. 30, II, o qual permite aos Municípios legislar de forma suplementar a Legislação Federal e Estadual:

Art. 30. Compete aos Municípios:

II. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

Por fim, nós há a competência legislativa do Distrito Federal que, conforme já dito, é híbrida, permitindo ao DF legislar sobre as matérias de competência dos Estados e dos Municípios. Apesar dessa competência ampla, a Constituição resolveu estabelecer algumas limitações a sua autonomia legislativa excluindo algumas matérias de sua competência. Segundo o Art. 21, XIII e XIV da CF, o Distrito Federal não possui competência para organizar e legislar sobre alguns dos seus órgãos: Poder Judiciário, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil.

Art. 21. Compete à União:

XIII. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios.

XIV. Organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;

Diante deste estudo, algumas conclusões são muito úteis para a prova:

Não se deve confundir as competências exclusivas com as privativas da União. Competência exclusiva é administrativa e indelegável. Competência privativa é legislativa e delegável.

Não se deve confundir as competências comuns com as concorrentes. Competência comum é comum a todos os entes e é administrativa. Competência concorrente é só para União, Estados e o DF além de ser legislativa. Município tem competência comum, mas não tem concorrente.

Competências Administrativas (Materiais)
União
Exclusiva (Art. 21) Comum (Art. 23)
Estados
Comum (Art. 23) Residual, reservada, remanescente (Art. 25 § 1º)
Municípios
Comum (Art. 23) Exclusiva (Art. 30, III-IX)
Distrito Federal
Competência híbrida
Competências Legislativas
União
Privativa (Art. 22) Concorrente (Art. 24)
Estados
Concorrente suplementar (Art. 24) Residual, reservada, remanescente (Art. 25, § 1º) Por delegação da União (Art. 22, § Único) Expressos (Art. 25, § 2º e 3º)
Municípios
Exclusiva (Art. 30, I) Suplementar ao Estado (Art. 30, II)
Distrito Federal
Competência híbrida (Estados e Municípios)

Intervenção

A Constituição Federal está assentada no princípio federativo como forma de Estado adotada no Brasil. O fato de sermos uma federação reflete inúmeras características, dentre as quais se destaca a autonomia de cada ente federativo. A autonomia é atributo inerente aos entes federativos que exclui a possibilidade de hierarquia entre os mesmos bem como a possibilidade de intervenção de um ente federativo no outro.

A regra constitucional é a da não intervenção. Contudo, excepcionalmente, a Constituição Federal previu hipóteses taxativas que permitem a um ente federativo intervir em outro ente em situações que visem à preservação da unidade do pacto federativo, a garantia da soberania nacional e de princípios fundamentais.

A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal e os Estados poderão intervir em seus Municípios. A União não pode intervir em município, salvo se for um município pertencente a Território Federal. Destaca-se, novamente, que a possi-

bilidade de intervenção é uma exceção e só poderá ocorrer nas hipóteses taxativamente elencadas na Constituição Federal.

Outra regra comum às intervenções é que a competência para decretá-las é exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Se a intervenção é federal, a competência para decretar é do Presidente da República. Se a intervenção é estadual, a competência é do Governador de Estado.

A seguir serão abordados as espécies de intervenção.

Intervenção Federal

A intervenção federal é a intervenção da União nos Estados ou nos Municípios pertencentes aos Territórios Federais e será decretada pelo Presidente da República.

Como dito anteriormente, a possibilidade de intervenção federal constitui exceção prevista em rol taxativo, conforme disposto no Art. 34:

Art. 34. *A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:*

- I.** *Manter a integridade nacional;*
- II.** *Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;*
- III.** *Pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;*
- IV.** *Garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;*
- V.** *Reorganizar as finanças da unidade da Federação que:*
 - a)** *suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;*
 - b)** *deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;*
- VI.** *Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;*
- VII.** *Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:*
 - a)** *forma republicana, sistema representativo e regime democrático;*
 - b)** *direitos da pessoa humana;*
 - c)** *autonomia municipal;*
 - d)** *prestação de contas da administração pública, direta e indireta;*
 - e)** *aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.*

A partir desse artigo, a doutrina classificou a intervenção federal em dois tipos:

- Intervenção Federal Espontânea;**
- Intervenção Federal Provocada.**

A intervenção Federal espontânea, ou de ofício, é aquela em que o Chefe do Poder Executivo, de forma discricionária, decreta a intervenção independentemente de provocação de outros órgãos. A decretação de ofício ocorrerá nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e do Art. 34:

Art. 34. *A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:*

- I.** *Manter a integridade nacional;*
- II.** *Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;*
- III.** *Pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.*

A intervenção federal provocada é aquela que depende da provocação dos órgãos legitimados pela Constituição Federal, conforme o Art. 36:

Art. 36. *A decretação da intervenção dependerá:*

- I.** *No caso do Art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;*
- II.** *No caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral;*
- III.** *De provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do Art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal.*

A provocação se dá por meio de solicitação ou requisição. A solicitação não obriga o Presidente da República a decretar a medida, ao contrário da requisição, que está revestida de obrigatoriedade na qual caberá ao Presidente apenas executá-la.

A decretação de intervenção federal por solicitação ocorrerá na hipótese do Art. 34, IV, a qual compete ao Poder Executivo ou Legislativo das Unidades da Federação solicitar a execução da medida quando se acharem coagidos ou impedidos de executarem suas atribuições constitucionais.

A decretação de intervenção federal por requisição ocorrerá nas hipóteses previstas no Art. 34, IV, VI e VII. No inciso IV, a requisição caberá ao Supremo Tribunal Federal quando a coação for exercida contra o Poder Judiciário. No inciso VI, a requisição virá do STF, STJ ou do TSE quando houver desobediência de ordem judicial. E no inciso VI e VII a requisição será do Supremo quando houver representação interventiva feita pelo Procurador Geral da República nos casos de recusa de execução de lei federal ou ofensa aos princípios sensíveis.

O decreto interventivo especificará todas as condições em que ocorrerá a medida e terá eficácia imediata após a sua decretação pelo Presidente da República. Após sua decretação, a medida será submetida a apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas:

Art. 36, § 1º - *O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.*

1 Súmula 637 do STF: não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município.

9. Administração Pública

Antes de iniciar este estudo sobre a Administração Pública, definida nos Art. 37 ao 43 da Constituição Federal, é importante esclarecer que o tema analisado aqui é devidamente estudado de forma mais aprofundada na disciplina de Direito Administrativo. A missão deste estudo é apresentar os mais importantes temas acerca da Administração Pública, sob a ótica do texto constitucional.

Conceito

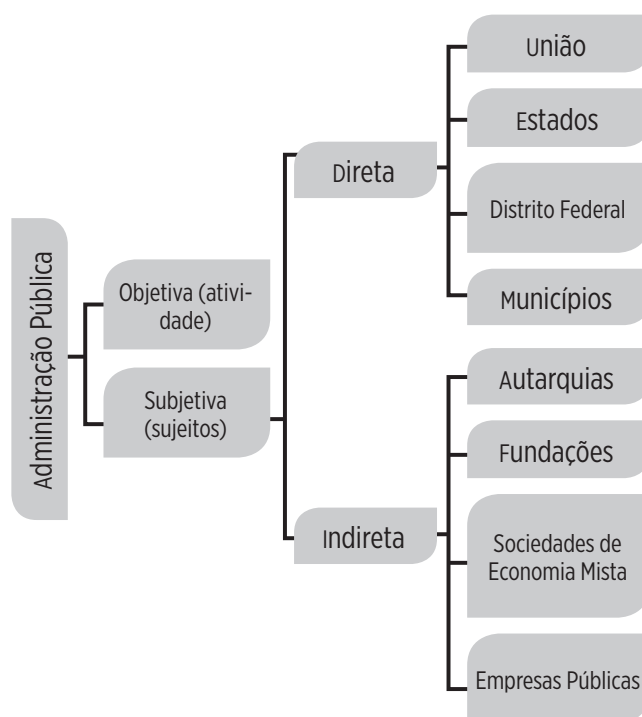
Primeiramente, faz-se necessário conceituar a Administração Pública, remetendo ao *caput* do Art. 37, CF.

Art. 37. *A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

Neste primeiro momento, deve-se entender que alguns termos que aparecem no Art. 37. O conceito da Administração Pública deve ser visto sob dois aspectos. Sob a perspectiva objetiva, a Administração Pública constitui a atividade desenvolvida pelo poder público, que tem como função a satisfação do interesse público. Sob a perspectiva subjetiva, Administração Pública é o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas que desempenham a atividade administrativa. Interessa aqui conhecer a Administração Pública sob essa última perspectiva, a qual se classifica em Administração Direta e Indireta.

A Administração Pública Direta é formada por pessoas jurídicas de direito público, ou pessoas políticas, entes que possuem personalidade jurídica e autonomia própria. São entes da Administração Pública Direta a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Esses entes são pessoas jurídicas de Direito Público que exercem as atividades administrativas por meio dos órgãos e agentes pertencentes aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Os órgãos não são dotados de personalidade jurídica própria, pois agem em nome da pessoa jurídica a qual estão vinculados.

A Administração Pública Indireta é formada por pessoas jurídicas próprias, de direito público ou privado, que executam atividades do Estado por meio da descentralização administrativa. São os entes da Administração Indireta as Autarquias, Fundações Públicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas.



Segundo a Constituição Federal, a Administração Pública, seja ela direta ou indireta, pertencente a qualquer dos Poderes, deverá obedecer aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, os quais serão estudados agora.

Princípios Expressos da Administração Pública

Os princípios que regem a Administração Pública são verdadeiros parâmetros que orientam o desenvolvimento da atividade administrativa, os quais são de observância obrigatória. A Administração é regida por princípios expressos e princípios implícitos. Primeiramente vamos analisar os princípios expressos no texto constitucional, que são: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

Legalidade

Esse é o primeiro princípio expresso na Constituição Federal para a Administração Pública. Para se entender o Princípio da Legalidade, é preciso analisar suas duas acepções: a legalidade em relação aos particulares e a legalidade em relação à Administração Pública.

Para os particulares, a legalidade remete ao Art. 5º da Constituição: significa que ele poderá fazer tudo o que não for proibido por lei, conforme já previa o Art. 5º, II da Constituição Federal:

II. ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Já em relação à Administração Pública, a legalidade impõe uma conduta mais rigorosa exigindo que se faça apenas o que estiver determinado por lei ou que seja permitido pela lei: quando se fala em lei, trata-se daquela em sentido estrito, ou em sentido formal, porque há exceções à aplicação do Princípio da Legalidade que já apareceram em prova, como a Medida Provisória, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio; por isso, esse princípio não deve ser encarado de forma absoluta.

A Medida Provisória é exceção, pois é ato emitido pelo chefe do Poder Executivo, porque com sua publicação já produz efeitos na sociedade; em seguida, temos os sistemas constitucionais de crises, sendo exceções, porque o decreto que rege essas medidas prevê algumas situações excepcionais, com amparo constitucional, então são exceções à legalidade, mas com fundamento constitucional. O agente público, ao agir, deverá pautar sua conduta segundo a lei.

Impessoalidade

Esse princípio exige do administrador uma postura isenta de interesses pessoais. Ele não poderá agir com o fim de atender suas próprias vontades. Agir de forma impessoal é agir visando a atender o interesse público. A impessoalidade deve ser enxergada sob duas perspectivas: finalidade da atuação administrativa e proibição da promoção pessoal. A impessoalidade deve ser vista sob duas perspectivas: primeiro, a impessoalidade se confunde com o interesse público; segundo, a impessoalidade é a proibição da autopromoção, ou seja, vedação à promoção pessoal.

A título exemplificativo, para a finalidade da atuação administrativa, que será sempre a satisfação do interesse público em benefício da coletividade, é que se realizam os concursos públicos para contratação de pessoal e licitação para contratação dos serviços pela Administração Pública, são formas exigidas por lei que garantem o referido princípio. Isso impede que o administrador atue satisfazendo seus interesses pessoais.

Nesse sentido, fica proibida a vinculação da imagem do administrador a obras e propagandas não se permitindo também a vinculação da sigla do partido. Ressalte-se ainda o teor da Súmula Vinculante nº 13 do STF, que veda a prática de nepotismo:

Súmula Vinculante 13. *A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.*

A impessoalidade também proíbe a promoção pessoal. O administrador público não poderá se utilizar da máquina administrativa para promover sua própria imagem. Veja o que diz o Art. 37, § 1º diz:

§1º - *A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.*

Notemos que esse parágrafo tem como objetivo trazer de forma expressa a proibição da vinculação da imagem do agente público com as obras e serviços realizadas durante seu mandato, nesse sentido, já existe proibição da utilização inclusive da sigla do partido.

Moralidade

Não é possível se definir o que é, mas é possível compreender por meio da interpretação das normas. Esse princípio prevê que o administrador deve agir conforme os fins públicos. Por esse princípio, ao administrador não basta fazer tudo conforme a lei. É importante o faça de boa-fé, respeitando os preceitos éticos, com probidade e justiça. E aqui não se fala em moral comum, mas em uma moral jurídica ou política.

A não observância do referido princípio poderá ser combatida por meio da Ação Popular, conforme prevê o Art. 5º, LXXIII da CF:

LXXIII. *Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.*

Ressalte-se também que, se o agente público agir em desconformidade com o princípio de moralidade, sua conduta poderá ensejar a ação de improbidade administrativa, a qual é punida nos termos do Art. 37, § 4º:

§ 4º - *Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.*

Publicidade

A publicidade como princípio também poderá ser analisada sob duas acepções: a primeira delas é a publicidade como condição de eficácia do ato administrativo; a segunda, como forma de se garantir a transparência destes mesmos atos.

Como condição de eficácia do ato administrativo, a publicidade muito aparece em prova; o examinador costuma dizer que a publicidade é requisito de validade do ato administrativo, mas isso é errado, porque validade e eficácia são diferentes. A publicidade é necessária, pois é a forma de tornar conhecido o conteúdo do ato, principalmente se esse ato for capaz de produzir efeitos externos ou que ensejem ônus para o patrimônio público. Em regra, a publicidade se dá pelos meios de comunicação oficiais, como o Diário Oficial da União.

A publicidade também tem a função de garantir a transparência do ato administrativo. É uma forma dos administrados fiscalizarem a atuação do poder público. Apesar de sua importância, nesse aspecto a publicidade encontra limitação na própria Constituição que prevê a possibilidade de sigilo dos atos administrativos todas as vezes que for necessário para preservar a segurança da sociedade e do Estado:

XXXIII. *Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.*

Eficiência

O Princípio da Eficiência foi o último incluído no rol dos princípios, em razão da reforma administrativa promovida pela Emenda Constitucional nº 19/98. A sua inserção como princípio expresso está relacionada a necessidade de produção de resultados satisfatórios a sociedade. A Administração Pública deve ter produtividade em suas atividades como se fosse iniciativa privada.

Como forma de garantir uma nova postura na prestação dos seus serviços, esse princípio exige que as ações sejam praticadas com celeridade, perfeição, visando a atingir ótimos resultados, sempre tendo como destinatário o bem-estar do administrado. A celeridade dos processos encontra-se prevista no Art. 5º, LXXVIII da CF:

LXXVIII. *A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.*

Em respeito ao princípio da eficiência, a Constituição Federal previu formas de participação do administrado como fiscal da Administração Pública:

Art. 37, § 3º - *A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:*

I. *As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;*

II. *O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no Art. 5º, X e XXXIII;*

III. *A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.*

Decorre desse princípio, ainda, a necessidade de avaliação de desempenho para concessão da estabilidade ao servidor público em estágio probatório, bem como a existência da avaliação periódica de desempenho como uma das condições para perda do cargo nos termos do Art. 41 da CF:

Art. 41. *São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.*

§ 1º - *O servidor público estável só perderá o cargo:*

I. *Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;*

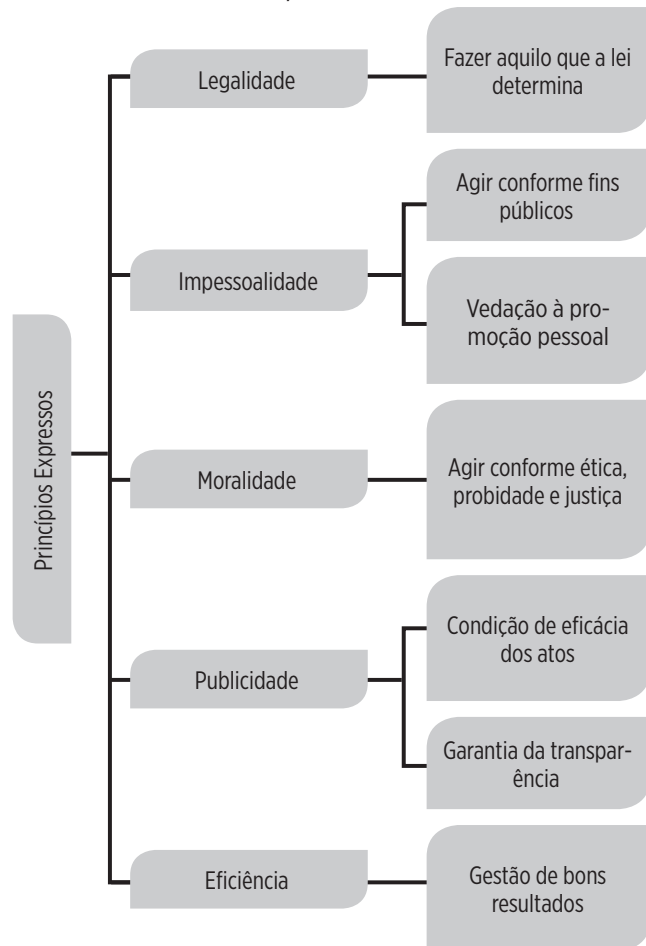
II. *Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;*

III. *Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.*

§ 2º - *Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.*

§ 3º - *Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.*

§ 4º - *Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.*



Princípios Implícitos da Administração Pública

Além dos princípios expressamente previstos no *caput* do Art. 37 da Constituição Federal (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência), a doutrina elenca outros como princípios gerais de direito que decorrem da interpretação constitucional:

Supremacia do Interesse Público

Esse princípio é tido pela doutrina como um dos pilares do regime jurídico administrativo. Nesse sentido, o Estado representa o interesse público ou da coletividade, e a coletividade, em regra, deve prevalecer sobre o interesse privado. A Administração Pública, em sua relação com os administrados tem prevalência sobre o interesse privado.

O Regime Democrático adotado no Estado brasileiro confere à Administração Pública o poder de representar os interesses da sociedade, é nessa relação que vamos desenvolver a supremacia do interesse público, que decorre da relação de verticalidade entre o Estado e os particulares.

Esse princípio não goza de caráter absoluto, pois o Estado também age como se fosse particular em suas relações jurídicas, geralmente econômicas, por exemplo, o Estado não pode

abusar da autoridade estatal sobre os direitos e princípios fundamentais dos administrados, já que esses são os limites da supremacia do interesse público.

Decorre desse princípio o poder de império exercido pela Administração Pública, a qual poderá impor sua vontade ao particular de forma coercitiva, podendo inclusive restringir seus direitos e impor obrigações, como ocorre no caso da desapropriação e requisição administrativa. Logicamente, esse princípio não goza de caráter absoluto, não tendo aplicabilidade nos atos praticados de mera gestão administrativa ou quando o poder público atua como particular nas relações econômicas.

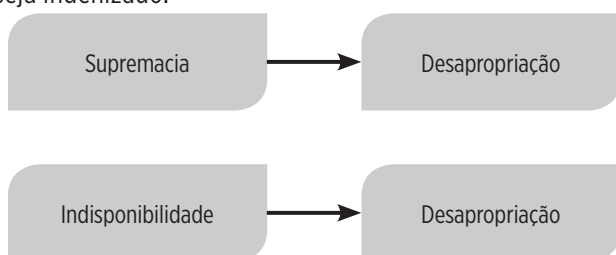
Indisponibilidade do Interesse Público

Juntamente com a Supremacia do Interesse Público, o princípio da Indisponibilidade do Interesse Público forma a base do regime jurídico-administrativo. Por esse princípio, a Administração Pública não pode ser vista como dona da coisa pública, mas apenas gestora. A coisa pública pertence ao povo, e o Estado é o responsável pelo cuidado ou gestão da coisa pública.

Como limitação a esse princípio, existe o princípio da legalidade, que determina os passos e em que condições a Administração Pública pode se utilizar dos bens públicos, sempre respeitando a indisponibilidade do interesse público. Destaca-se ainda o papel que esse princípio exerce como limitador do princípio da supremacia do interesse público.

Um ponto importante a respeito desse princípio é que os bens públicos são indisponíveis, não pertencendo aos seus administradores ou aos seus agentes os quais estão proibidos, inclusive de renunciar a qualquer direito ou prerrogativa inerente ao Poder Público.

Na desapropriação, a Administração Pública pode retirar o bem de uma pessoa pelo fundamento da Supremacia do interesse público, por outro lado, em razão da Indisponibilidade do interesse público, há vedação à Administração Pública no sentido de não se apropriar de tal bem sem que o particular seja indenizado.



Razoabilidade e Proporcionalidade

Esses princípios são, por vezes, vistos em separado pela doutrina; eles servem para a limitação da atuação administrativa, e devem ser vistos em conjunto, como unidade. A Razoabilidade e a Proporcionalidade decorrem do princípio do devido processo legal e são utilizados, principalmente, como limitador da discricionariedade administrativa, ainda mais quando o ato limitado restringe os direitos do administrado. Trata-se, portanto, de uma ferramenta para controle de legalidade que pode gerar a nulidade do ato administrativo. Ao pensar em Razoabilidade e Proporcionalidade, deve-se pensar em dois elementos que os identificam: adequação e necessidade.

A melhor forma de verificar a sua utilização prática é no caso concreto. Imagine uma fiscalização sanitária realizada pelo poder público em que o administrado é flagrado cometendo um ilícito sanitário, ou seja, encontra um produto com o prazo de validade vencido. Dependendo da infração cometida, será aplicada uma penalidade administrativa maior ou não. Com a aplicação dos princípios em tela, a penalidade deve ser necessária, adequada e equivalente à infração cometida. Os princípios garantem que a sanção aplicada não seja maior que a necessária para atingir o fim proposto pelo poder público. O que se busca é uma adequação entre os meios e os fins necessários, proibindo o excesso na aplicação das medidas.

Sem dúvida, esses princípios gerais de direito estão entre os mais utilizados atualmente nas decisões do Supremo Tribunal Federal, pois esses princípios são utilizados nas decisões para se adequar a lei ao caso concreto.

Em suma, esses princípios são a adequação dos meios com a finalidade proposta pela Administração Pública, com o fim de evitar os excessos cometidos pelo agente público. Em razão disso, também são conhecidos como a proibição do excesso, por isso trabalhar a razoabilidade e a proporcionalidade como unidade.

Continuidade dos Serviços Públicos

Esse princípio se traduz pelo próprio nome. Ele exige que a atividade administrativa seja contínua, não sofra interrupções e seja adequada, com qualidade, para que não ocorram prejuízos tanto para a Administração quanto para os administrados. Apesar disso, há situações excepcionais, em que se permite a interrupção do serviço público. Existem limitações a esse princípio, tanto para a Administração, quanto para o particular que está incumbido de executar o serviço público, e sua atuação pode ser percebida no próprio direito de greve do servidor público que se encontra condicionado à observância da lei para ser exercido.

O poder de vinculação desse princípio é tão grande que o particular, ao prestar o serviço público por delegação, não poderá interrompê-lo ainda que a administração pública não cumpra sua parte no contrato. Significa dizer que o particular prejudicado no contrato administrativo **não poderá opor a exceção do contrato não cumprido**, ficando desobrigado apenas por decisão judicial transitada em julgado, ou seja, o particular não pode deixar de cumprir sua obrigação pelo não cumprimento por parte da administração, mas o particular pode deixar de prestar o serviço público quando determinado por decisão judicial.

O responsável pela prestação do serviço público só ficaria desobrigado da sua prestação em caso de emergência e desde que haja aviso prévio em situações de **segurança**, de **ordem técnica** ou mesmo por **inadimplência do usuário**.

Autotutela

Esse princípio permite que a Administração avalie e reveja seus próprios atos, tanto em relação à legalidade do ato, quanto ao aspecto do mérito. Essa possibilidade não impede o ato de ser apreciado pelo Poder Judiciário, limitando a verificação da legalidade, nunca o mérito. Quando o ato for revisto em razão de vício de legalidade, ocorre a anulação do ato, se a questão é de mérito (discricionariedade e oportunidade), a administração revoga seus atos.

Este princípio foi consagrado pelo Supremo por meio da Súmula 473:

Súm. 473, STF. *A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.*

A autotutela dos atos administrativos não depende de provocação, podendo a administração analisar de ofício seus próprios atos. Essa é a ideia primordial da autotutela.

Segurança Jurídica

Esse princípio tem fundamento inicial já no Art. 5º da CF, que decorre da própria garantia fundamental à Segurança Jurídica; no que tange a sua aplicabilidade na Administração Pública, esse princípio evoca a impossibilidade da lei nova prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ou seja, esse princípio veda a aplicação retroativa de nova interpretação da norma administrativa, para que o administrado não seja surpreendido com inovações jurídicas.

Por se tratar de um direito fundamental, a administração pública fica obrigada a assegurar o seu cumprimento sob pena de ser responsabilizada.

Regras Aplicáveis aos Servidores Públicos

Passamos agora a analisar as regras aplicáveis aos servidores públicos, as quais estão previstas nos Arts. 37 a 41 da Constituição Federal.

Cargos, Empregos e Funções

Os primeiros dispositivos relacionados aos servidores públicos e que foram apresentados pela Constituição Federal regulamentam o acesso a cargos, empregos e funções públicos. Vejamos o que diz o Art. 37, I e II da CF:

I. *Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;*

II. *A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.*

Ao iniciarmos este estudo, uma distinção se faz necessária antes de tudo: qual a diferença entre cargo, emprego e função pública?

Cargo público é a unidade de competência ofertada por uma pessoa jurídica de direito público e ocupada por um agente público que tenha sido criado por lei com denominação específica e quantidade certa. Quem ocupa um cargo público fez concurso público e é submetido a um regime estatutário e pode ser de provimento efetivo ou em comissão.

Emprego público, por sua vez, seria a unidade de competência desempenhada por agentes contratados sob regime

celetista, ou seja, quem ocupa um emprego público possui uma relação trabalhista com a Administração Pública.

Função pública é a atribuição ocupada por quem não possui cargo ou emprego público. Ocorre em duas situações: nas contratações temporárias e nas atividades de confiança.

Os cargos, empregos e funções são acessíveis a todos os brasileiros e estrangeiros que preencherem os requisitos previstos em lei. Aos estrangeiros, o acesso é limitado, essa é norma de eficácia limitada, pois depende de regulamentação, como professores ou pesquisadores em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica. Destaca-se ainda que existem cargos privativos de brasileiros natos, os quais estão previstos no Art. 12, § 3º da CF: Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministro do STF, oficial das forças armadas, carreira diplomática e Ministro do Estado da Defesa.

O acesso aos cargos e empregos públicos depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos dependendo do cargo a ser ocupado. A realização do concurso não será necessária para o preenchimento de cargos em comissão, haja vista serem de livre nomeação e exoneração. Estão obrigados a contratar por meio de concurso toda a Administração Pública direta e indireta, seja do Poder Executivo, Legislativo, ou Judiciário, seja da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

É importante ressaltar, neste momento, que a função pública aqui tratada não pode ser confundida com a função que todo agente da Administração Pública detém, que é aquele conjunto de atribuições inerentes ao cargo ou emprego; neste momento a função pública foi tratada como diferenciação do cargo e do emprego públicos. Em seguida, é necessário ressaltar que os cargos em comissão dispensam o concurso público, que é meio exigido para que se ocupe um cargo ou emprego públicos.

Validade do Concurso Público

A Constituição Federal previu prazo de validade para os concursos públicos. Vejamos o que diz o Art. 37, III e IV:

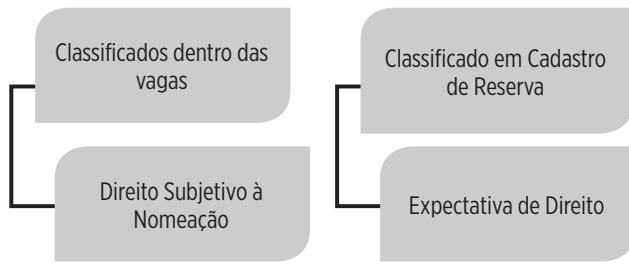
Art. 37, III. *O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;*

IV. *Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.*

O prazo de validade será de **até 2 anos**, podendo ser prorrogado apenas uma vez, por igual período. O prazo de validade passa a ser contado a partir da homologação do resultado. Este é o prazo que a Administração Pública terá para contratar ou nomear os aprovados para o preenchimento do emprego ou do cargo público, respectivamente.

Segundo posicionamento do STF, quem é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do concurso. Uma forma de burlar esse sistema encontrado pela Administração Pública tem sido a publicação de edital com cadastro de reser-

va, que gera apenas uma expectativa de direito para quem foi classificado no concurso público.



Segundo a Constituição, durante o prazo improrrogável do concurso, os aprovados terão prioridade na convocação diante dos novos concursados, o que não impede a abertura de novos certames apesar de a Lei 8.112/90 proibir a abertura de novo concurso enquanto houver candidato aprovado no concurso anterior e desde que esteja dentro do prazo de validade. Na prova, deve-se responder conforme for perguntado. Se for segundo a Constituição Federal, não há proibição de realização de novo concurso enquanto existir outro com prazo de validade aberto. Se perguntar segundo a Lei 8.112/90, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado.

Reserva de Vaga para Deficiente

Essa regra sobre concurso público é uma das mais importantes de inclusão social previstas no texto constitucional; é regra de ação afirmativa que visa à inserção social dos portadores de necessidades especiais, e compensar a perda social que alguns grupos têm. Possuindo valor social relevante, diz respeito à reserva de vagas para pessoas com necessidades especiais, que não podem ser tratados da mesma forma que as pessoas que estão em pleno vigor físico. Aqui, a isonomia deve ser material observando a nítida diferença entre os deficientes e os que não são. Vejamos o que dispõe a Constituição a respeito desse tema:

Art. 37, VIII. *A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.*

Por se tratar de norma de eficácia limitada, a Constituição exigiu regulamentação para este dispositivo o que foi feito, no âmbito federal, pela Lei 8.112/90:

Art. 5, § 2º - *Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.*

Esse dispositivo garante a reserva de até 20% das vagas oferecidas no concurso para os deficientes. Complementando esta norma, foi publicado o Decreto Federal 3.298/99 que fixou o mínimo de 5% das vagas para deficientes, exigindo nos casos em que esse percentual gerasse número fracionado, que fosse arredondado para o próximo número inteiro. Essa proteção gerou um inconveniente nos concursos com poucas vagas, fazendo com que o STF interviesse e decidisse no sentido de que se a observância do mínimo de 5% ultrapassar o máximo de 20% não será necessário fazer a reserva da vaga. Isso é perfeitamente visível em concursos com duas vagas. Se fosse reservado

o mínimo, ter-se-ia pelo menos 1 vaga para deficiente, o que corresponderia a 50% das vagas, ultrapassando assim o limite de 20% estabelecido em lei.

Funções de Confiança e Cargos em Comissão

A Constituição prevê a existência das funções de confiança e os cargos em comissão:

Art. 37, V. *As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.*

Existem algumas peculiaridades entre esses dois institutos que sempre são cobrados em prova. As funções de confiança são privativas de ocupantes de cargo efetivo, ou seja, para aquele que fez concurso público; já os cargos em comissão podem ser ocupados por qualquer pessoa, apesar de a Constituição estabelecer que deve se reservar um percentual mínimo para os ocupantes de cargo efetivo. Tanto as funções de confiança como os cargos em comissão destinam-se às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**.

As funções de confiança – livre designação e livre dispensa – são apenas para servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, os quais serão designados para seu exercício podendo ser dispensados a critério da administração pública. Já os **cargos em comissão** são de livre nomeação e livre exoneração, podendo ser ocupados por qualquer pessoa, servidor público ou não. A ocupação de um cargo em comissão por pessoa não detentora de cargo de provimento efetivo não gera direito de ser efetivado, muito menos de adquirir a estabilidade.

Contratação por Tempo Determinado

Outra forma de ingresso no serviço público é por meio de contratação por tempo determinado. A Constituição prevê:

Art. 37, IX. *A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.*

Nesse caso, temos uma norma de eficácia limitada, pois a Constituição não regulamenta, apenas prevê que uma lei vai regulamentar. Na contratação por tempo determinado, o contratado não ocupa cargo público nem possui vínculo trabalhista. Ele exercerá função pública de caráter temporário. Essa contratação tem que ser embasada em excepcional interesse público, questão emergencial. Em regra, faz-se o Processo Seletivo Simplificado, podendo ser feito por meio de provas, entrevista ou até mesmo entrega de currículo; esse processo simplificado não pode ser confundido com o concurso público.

O seu contrato com a Administração Pública é regido por norma específica de regime especial que, no caso da esfera federal, será a Lei 8.745/93. A referida lei traz várias hipóteses de contratação temporária para atender a essa necessidade excepcional.

Direitos Sociais dos Servidores Públicos

Quando se fala em direitos sociais aplicáveis aos servidores públicos, significa dizer uma parcela dos direitos de natureza trabalhista prevista no Art. 7º da Constituição Federal. Vejamos

quais direitos sociais trabalhistas foram destinados a esses trabalhadores ocupantes de cargos públicos.

Direitos Trabalhistas

A Constituição Federal não concedeu todos os direitos trabalhistas aos servidores públicos, mas apenas os previstos expressamente no texto constitucional no Art. 39, § 3º:

Art. 39, § 3º - *Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no Art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.*

Segundo esse dispositivo, foram garantidos os seguintes direitos sociais aos servidores públicos:

VI. Salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

VII. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

XII. Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XIII. Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XV. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

XVII. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX. Licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXII. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXX. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

A experiência de ler os incisos destinados aos servidores públicos é muito importante para que você acerte em prova. O fato de outros direitos trabalhistas do Art. 7º não terem sido previstos no Art. 39 não significa que tais direitos não sejam concedidos aos servidores públicos. Ocorre que alguns direitos trabalhistas conferidos aos servidores públicos estão disciplinados em out-

ros lugares na própria Constituição ou em leis esparsas. A título de exemplo, pode-se citar o direito à aposentadoria, que apesar de não ter sido referido no Art. 39, § 3º, encontra-se previsto expressamente no Art. 40 da Constituição Federal.

O § 3º, que contém parte dos direitos do servidor público, é uma boa oportunidade de questão de prova como nesta questão comentada abaixo:

Liberdade de Associação Sindical

A Constituição Federal garante aos servidores públicos o direito à associação sindical:

VI. *É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.*

A Constituição concede ao servidor público civil o direito à associação sindical. Dessa forma, a livre associação profissional ou sindical não é garantida aos militares em razão da peculiaridade do seu regime jurídico, cuja vedação está prevista na própria Constituição Federal:

Art. 142, IV. *Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.*

Segundo a doutrina, trata-se de uma norma autoaplicável, a qual não depende de regulamentação para ser exercida, pois o servidor pode prontamente usufruir desse direito.

Direito de Greve

Segundo o Art. 37, VII:

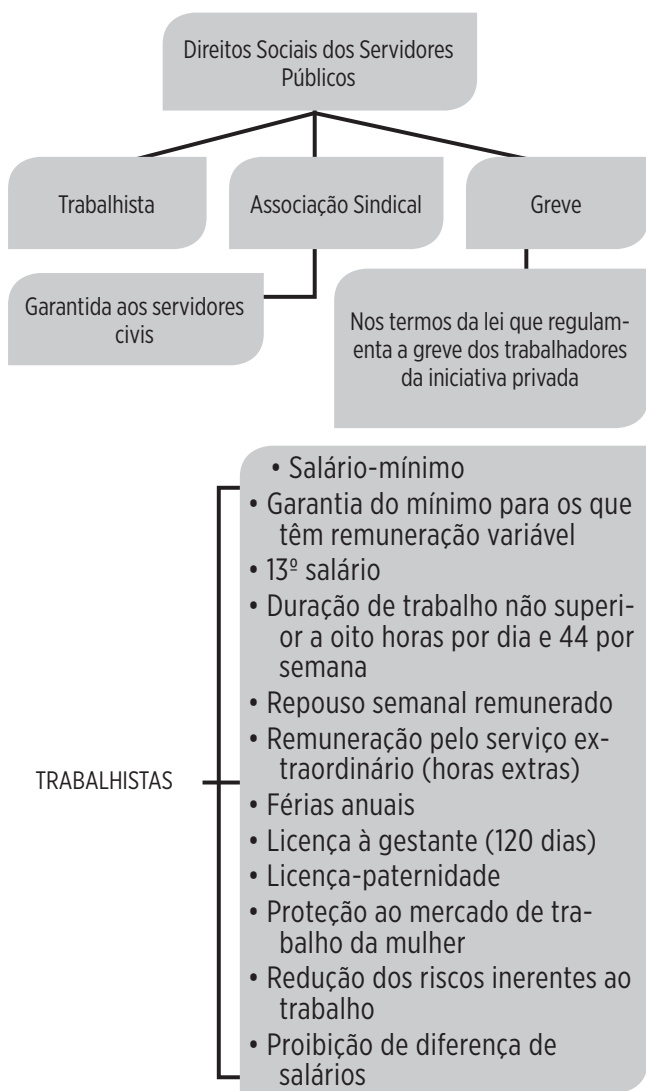
VII. *O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;*

O direito de greve, previsto na Constituição Federal aos servidores públicos, condiciona o seu exercício a uma norma regulamentadora, por isso é uma norma de eficácia limitada.

Como até o presente momento a necessária lei não foi publicada, o Supremo Tribunal Federal adotou a Teoria Concretista Geral, a partir da análise do Mandado de Injunção, e fez com que o direito de greve tivesse efetividade e conferiu efeito *erga omnes* à decisão, ou seja, os seus efeitos atingem todos os servidores públicos, ainda que aquele não tenha ingressado com ação judicial para exercer seu direito de greve.

A partir disso, segundo o STF, os servidores públicos de todo o país poderão se utilizar do seu direito de greve nos termos da Lei 7.783/89, a qual regulamenta o direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada.

Ressalte-se que o direito de greve, juntamente com o de associação sindical, não se aplica aos militares pelos mesmos motivos já apresentados ao analisarmos o direito de liberdade de associação sindical.



Vedação à Acumulação de Cargos, Empregos e Funções Públicas

A Constituição achou por bem regular a acumulação de cargos públicos no Art. 37, XVI e XVII:

XVI. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

- a) a de dois cargos de professor;
- b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
- c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XVII. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Segundo o texto constitucional, em regra, é vedada a acumulação de cargos públicos, ressalvadas as hipóteses previstas na própria Constituição Federal e quando houver compatibilidade de horário.

Além dessas hipóteses, a Constituição Federal também previu a acumulação lícita em outros casos, observemos:

Magistrado + Magistério – é permitida a acumulação de um cargo de juiz com um de professor:

Art. 95, Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

I. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério.

Membro do Ministério Público + Magistério – é permitida a acumulação de um cargo de Membro do Ministério Público com um de professor:

Art. 128, § 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

II. As seguintes vedações:

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério.

Cargo Eletivo + cargo, emprego ou função pública – é permitida a acumulação de um cargo eletivo com um cargo emprego ou função pública:

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II. Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III. Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

A proibição de acumular se estende à percepção de remuneração e aposentadoria. Vejamos o que diz o §10º do Art. 37:

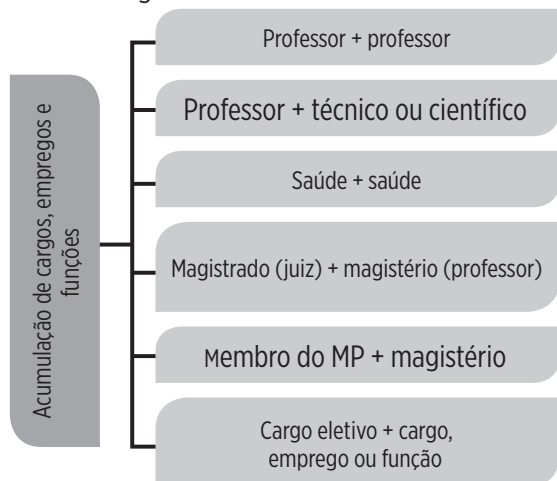
§ 10 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do Art. 40 ou dos Arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Aqui a acumulação dos proventos da aposentadoria com a remuneração será permitida nos casos em que são autorizadas a acumulação dos cargos, ou, ainda, quando acumular com cargo em comissão e cargo eletivo. Significa dizer ser possível

a acumulação dos proventos da aposentadoria de um cargo, emprego ou função pública com a remuneração de cargo, emprego ou função pública.

A Constituição também vedou a percepção de mais de uma aposentadoria, ressalvados os casos de acumulação de cargos permitida, ou seja, o indivíduo pode acumular as aposentadorias dos cargos que podem ser acumulados:

Art. 40, § 6º - *Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo.*



Estabilidade

Um dos maiores desejos de quem faz concurso público é alcançar a Estabilidade. Essa é a garantia que se dá aos titulares de cargo público, ou seja, ao servidor público. Essa garantia faz que o servidor tenha certa tranquilidade para usufruir do seu cargo com maior tranquilidade; o servidor passa exercer suas atividades sem a preocupação de perder seu cargo por qualquer simples motivo. Vejamos o que diz a Constituição Federal:

Art. 41. *São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.*

§ 1º - *O servidor público estável só perderá o cargo:*

- I. *Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;*
- II. *Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;*
- III. *Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.*

§ 2º - *Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.*

§ 3º - *Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.*

§ 4º - *Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.*

O primeiro ponto relevante é que a estabilidade se adquire após três anos de efetivo exercício. Só adquire estabilidade quem ocupa um cargo público de provimento efetivo, após a aprovação em concurso público. Essa garantia não se estende aos titulares de emprego público nem aos que ocupam cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.

Não confunda a estabilidade com estágio probatório. Esse é o período de avaliação inicial dentro do novo cargo a que o servidor concursado se sujeita antes de adquirir sua estabilidade. A Constituição não fala nada de estágio probatório, mas, para os servidores públicos federais, aplica-se o prazo previsto na Lei 8.112/90. Aqui temos um problema. O referido estatuto dos servidores públicos federais prevê o prazo de 24 meses para o estágio probatório.

Contudo, tem prevalecido, na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que não tem como se dissociar o prazo do estágio probatório da aquisição da estabilidade, de forma que até o próprio STF e o STJ reconhecem que o prazo do estágio probatório foi revogado tacitamente pela EC 19/98 que alterou o prazo de aquisição da estabilidade para 3 anos. Reforça esse entendimento o fato de que a Advocacia-Geral da União já emitiu parecer vinculante determinando a aplicação do prazo de **3 anos para o estágio probatório** em todo o Poder Executivo Federal, o que de fato acontece. Dessa forma, para prova o prazo do estágio probatório é de 3 anos.

Segundo o texto constitucional, é condição para a aquisição da estabilidade a avaliação especial de desempenhos aplicada por comissão instituída para essa finalidade.

O servidor estável só perderá o cargo nas hipóteses previstas na Constituição, as quais são:

- Sentença judicial transitada em julgado;**
- Procedimento Administrativo Disciplinar;**
- Insuficiência de desempenho comprovada na Avaliação Periódica;**
- Excesso de despesas com pessoal nos termos do Art. 169, § 3º.**

Servidores em Exercício de Mandato Eletivo

Para os servidores públicos que estão no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes regras:

Art. 38. *Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:*

- I. *Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;*
- II. *Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;*
- III. *Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;*
- IV. *Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de*

serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

Em suma:

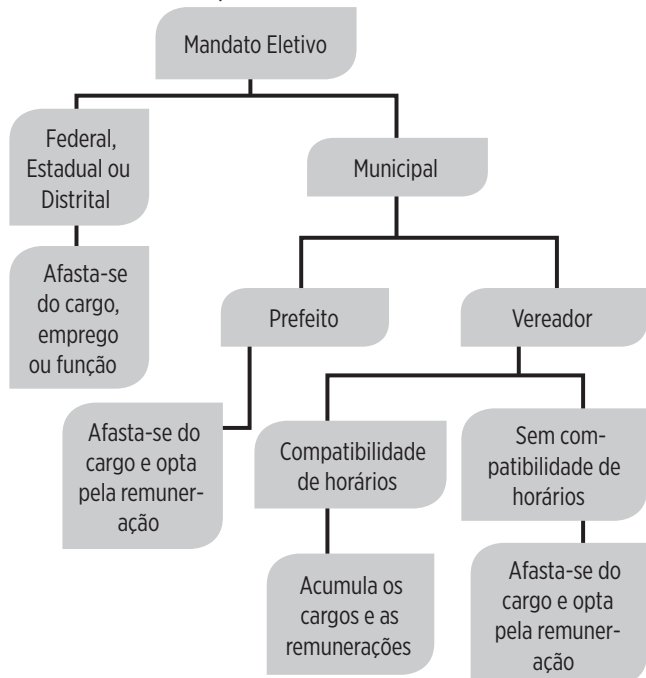
Mandato Eletivo Federal, Estadual ou Distrital: afasta-se do cargo, emprego ou função;

Mandato Eletivo Municipal:

Prefeito: Afasta-se do cargo, mas pode optar pela remuneração;

Vereador: Havendo compatibilidade de horário, pode exercer os dois cargos e cumular as duas remunerações respeitando os limites legais. Não havendo compatibilidade de horário, deverá afastar-se do cargo podendo optar pela remuneração de um dos dois.

Havendo o afastamento, a Constituição determinou ainda que esse período seja contabilizado como tempo de serviço gerando todos seus efeitos legais, com exceção da promoção de merecimento, além de ser contabilizado para efeito de benefício previdenciário.



Regras de Remuneração dos Servidores Públicos

A Constituição Federal previu várias regras referentes a remuneração dos servidores públicos, que consta no Art. 37, da CF, as quais são bem interessantes para serem cobradas em sua prova:

X. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do Art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

O primeiro ponto importante sobre a remuneração dos servidores é que ela só pode ser fixada por meio de lei específica, se a Constituição não estabelece qualquer outro critério, essa lei é ordinária. Além disso, a iniciativa da lei também é específica, ou seja, cada poder tem competência

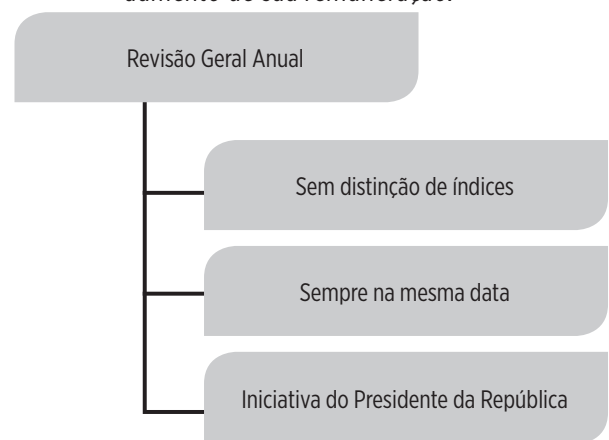
para propor a lei que altere o quadro remuneratório dos seus servidores. Por exemplo, no âmbito do Poder Executivo Federal o Presidente da República é quem tem a iniciativa para propor o projeto de lei.

Ainda há que se fazer a revisão geral anual, sem distinção de índices e sempre na mesma data, que serve para suprir as perdas inflacionárias que ocorrem com a remuneração dos servidores. No que tange à revisão geral anual, o STF entende que a competência para a iniciativa é privativa do Presidente da República, com base no Art. 61, § 1º, II, “a” da CF:

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II. Disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.



Outro ponto importante é o teto constitucional, que é o limite imposto para fixação das tabelas remuneratórias dos servidores; conforme o inciso XI do Art. 37, CF:

XI. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.

Vamos entender essa regra, analisando os diversos tipos de limites previstos no texto constitucional.

O primeiro limite é o Teto Geral, que, segundo a Constituição, corresponde ao subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso significa que nenhum servidor público no Brasil pode receber remuneração maior que o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse limite se aplica a todos os poderes em todos os entes federativos. Ressalte-se que a iniciativa de proposta legislativa para fixação da remuneração dos Ministros pertence aos próprios membros do STF.

Em seguida, nós temos os subtetos, que são limites aplicáveis a cada poder e em cada ente federativo. Vejamos de forma sistematizada as regras previstas na Constituição Federal:

Estados e DF

Poder Executivo: subsídio do Governador.

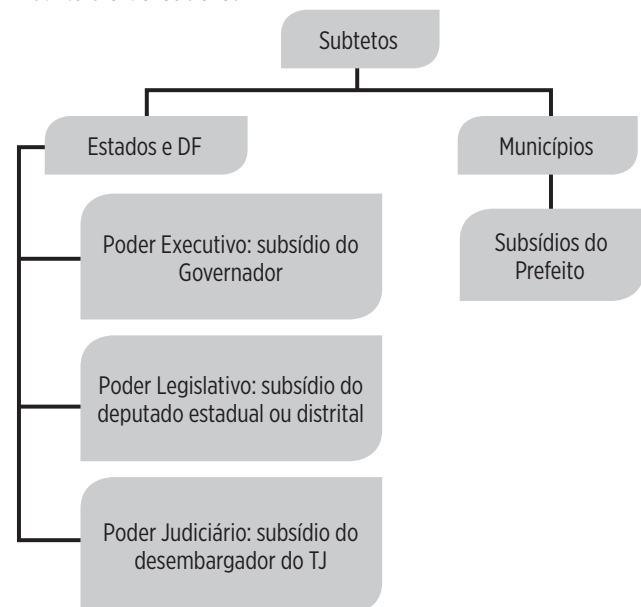
Poder Legislativo: subsídio do Deputado Estadual ou Distrital.

Poder Judiciário: subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça. Aplica-se este limite aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados e Distrito Federal.

Municípios

Poder Executivo: subsídio do Prefeito.

A Constituição permite que os Estados e o Distrito Federal possam, por iniciativa do governador, adotar limite único nos termos do Art. 37, § 12, mediante emenda a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica do DF, o qual não poderá ultrapassar 90,25% do subsídio do ministro do STF. Ressalte-se que se porventura for criado este limite único ele não será aplicado a alguns membros do Poder Legislativo, como aos Deputados Distritais e Vereadores.



A seguir, são abordados alguns limites específicos que também estão previstos no texto constitucional, mas em outros artigos, pois são determinados a algumas autoridades:

Governador e Prefeito: subsídio do ministro do STF;

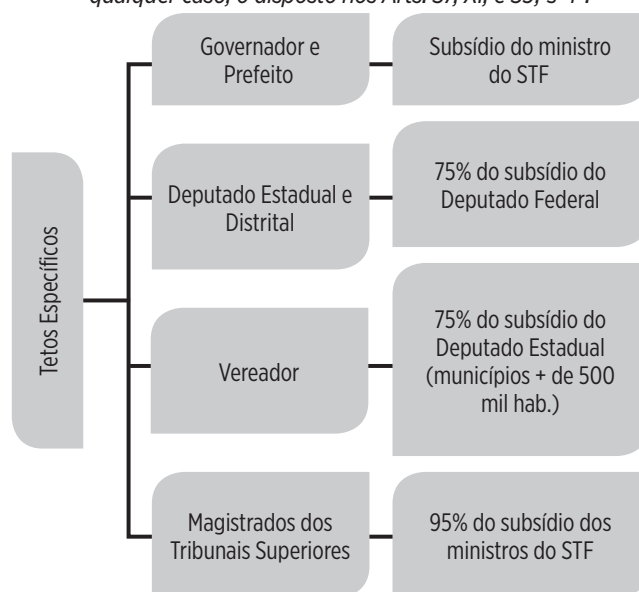
Deputado Estadual e Distrital¹: 75% do subsídio do Deputado Federal;

Vereador: 75% do subsídio do Deputado Estadual para os municípios com mais de 500.000 habitantes. Nos municípios com menos habitantes, aplica-se a regra proporcional a popu-

lação conforme o Art. 29, VI da Constituição Federal².

Magistrados dos Tribunais Superiores: 95% do subsídio dos ministros do STF. Dos demais magistrados, o subteto é 95% do subsídio dos ministros dos Tribunais Superiores.

Art. 93, V. O subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos Arts. 37, XI, e 39, § 4º.



Lembre-se de que esses limites aplicam-se quando for possível a acumulação de cargos prevista no texto constitucional, ressalvados os seguintes casos:

Magistratura + Magistério: a Resolução nº 14/2006 do Conselho Nacional de Justiça prevê que não se sujeita ao teto a remuneração oriunda no magistério exercido pelos juízes;

Exercício cumulativo de funções no Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral.

2 Art. 29, VI. O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; b) em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; c) em Municípios de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

1 Arts. 27, §2º e 32, §3º da Constituição Federal

Casos em que se pode ultrapassar o teto constitucional



Os limites aplicam-se às empresas públicas e sociedades de economia mista desde que recebam recursos da União dos Estados e do Distrito Federal para pagamento do pessoal e custeio em geral:

§ 9º - O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

A Constituição Federal também trouxe previsão expressa vedando qualquer equiparação ou vinculação de remuneração de servidor público:

XIII. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Antes da EC 19/1998, muitos servidores incorporavam vantagens pecuniárias calculadas sobre outras vantagens, gerando aumento desproporcional da remuneração. Isso acabou com a alteração do texto constitucional:

XIV. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Destaque-se, ainda, a regra constitucional que prevê a irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos:

XV. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos Arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

A irredutibilidade aqui é meramente nominal, não existindo direito à preservação do valor real em proteção a perda do poder aquisitivo. A irredutibilidade também não impede a alteração da composição remuneratória; significa dizer que podem ser retiradas as gratificações, mantendo-se o valor nominal da remuneração, nem mesmo a supressão de parcelas ou gratificações; é preciso considerar que o STF entende não haver direito adquirido a regime jurídico.

Regras de Aposentadoria

Esse tema costuma ser trabalhado em Direito Previdenciário devido às inúmeras regras de transição que foram editadas, além das previstas no texto constitucional. Para as provas de Direito Constitucional, é importante a leitura atenta dos dispositivos abaixo:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

§ 1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17 (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

I. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003);

II. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015)

III. Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98);

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98);

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

§ 3º - Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o Art. 201, na forma da lei (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005):

I. Portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005);

II. Que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005);

III. Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005).

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

I. Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003);

II. Ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

§ 8º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efe-

tivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituíam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

§ 15 - O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no Art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

§ 17 - Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3º serão devidamente atualizados, na forma da lei (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

§ 18 - Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

§ 19 - O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

§ 20 - Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no Art. 142, § 3º, X (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

§ 21 - A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005).

Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

A Constituição Federal distingue duas espécies de servidores, os civis e os militares, sendo que a estes reserva um regime jurídico diferenciado, previsto especialmente no Art. 42 (Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares) e no Art. 142, § 3º (Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica).

As Polícias Militares, os Corpos de Bombeiros Militares e as Forças Armadas são instituições organizadas com base na **hierarquia** e na **disciplina**.

Tomando de empréstimo o conceito constante do Art. 14, § 1º e 2º, da Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos Militares das Forças Armadas), temos que a **hierarquia** militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura militar e a **disciplina** é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desses organismos.

É claro que a hierarquia e a disciplina estão presentes em todo o serviço público. No entanto, no seio militar, elas são muito mais rígidas, objetivando garantir pronta e irrestrita obediência de seus membros, o que é imprescindível para o exercício das suas atividades.

As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são **órgãos de Segurança Pública** (Art. 144, da CF), organizados e mantidos pelos Estados.

Às Polícias Militares cabem as atribuições de polícia administrativa, ostensiva e a preservação da ordem pública. Aos Corpos de Bombeiros Militares cabe, além das atribuições definidas em lei (atividades de combate a incêndio, busca e resgate de pessoas, etc.), a execução de atividades de defesa civil (Art. 144, § 5º, da CF).

Segundo o § 6º, do Art. 144, da CF, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são forças auxiliares e reserva do Exército e subordinam-se aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

No Art. 42, a Constituição Federal estende aos policiais militares e aos bombeiros militares praticamente as mesmas **disposições** aplicáveis aos integrantes das Forças Armadas, militares da União, previstas no Art. 142, § 2º e 3º, da CF. Assim, entre outros:

- ▷ **O militar que seja alistável é elegível.** No entanto, se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; se contar mais de dez anos de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade;

- ▷ Não cabe **Habeas Corpus** em relação a punições disciplinares militares;
- ▷ **Ao militar são proibidas** a sindicalização e a greve;
- ▷ O militar, **enquanto em serviço ativo**, não pode estar filiado a partidos políticos.



ANOTAÇÕES

[illegible]

10. Organização dos Poderes - Poder Legislativo

Com o objetivo de limitar o poder do Estado, alguns filósofos desenvolveram a tese de que, se o poder estivesse nas mãos de várias pessoas, seria possível controlá-lo de uma forma melhor. Essa necessidade se deu em razão dos grandes abusos cometidos pelos imperadores que agiam arbitrariamente com seus súditos. A partir de então, surgiu a teoria da **Separação dos Poderes**, também chamada de Tripartição dos Poderes. Antes de analisar cada um dos Poderes do Estado, são explorados a seguir dois princípios constitucionais essenciais para entender essa organização: Tripartição dos Poderes e Federativo.

Princípios

Princípio da Tripartição dos Poderes

O primeiro princípio constitucional importante para o estudo da Organização dos Poderes é o Princípio da Tripartição dos Poderes, também chamado de Princípio da Separação dos Poderes. Sua origem histórica tem como fundamento a necessidade de se limitar os poderes do Estado. Alguns filósofos perceberam que se o Poder do Estado estivesse dividido entre três entidades diferentes, seria possível que a sociedade exercesse um maior controle sobre sua utilização.

Foi aí que surgiu a ideia de se dividir o Poder do Estado em três poderes, cada qual responsável pelo desenvolvimento de uma função principal do Estado:

Poder Executivo

Função principal (típica) de administrar o Estado;

Poder Legislativo

Função principal (típica) de legislar e fiscalizar as contas públicas;

Poder Judiciário

Função principal (típica) jurisdicional.

Além da sua própria função, a Constituição criou uma sistemática que permite a cada um dos poderes o exercício da função do outro poder. É a função atípica:

Poder Executivo

Função atípica de legislar e julgar;

Poder Legislativo

Função atípica de administrar e julgar;

Poder Judiciário

Função atípica de administrar e legislar.

Dessa forma, pode-se dizer que além da própria função, cada poder exercerá de forma acessória a função do outro poder.

Uma pergunta sempre surge na cabeça dos estudantes e poderá aparecer em prova: qual dos três poderes é mais importante?

A única resposta possível é a inexistência de poder mais importante. Cada poder possui sua própria função de forma que não se pode afirmar que exista hierarquia entre os poderes do Estado. Como diz a Constituição no Art. 2º:

Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

A seguir, será tratado de outro princípio que, juntamente com a Separação dos Poderes, é responsável pela organização do Estado: Princípio Federativo.

Princípio Federativo

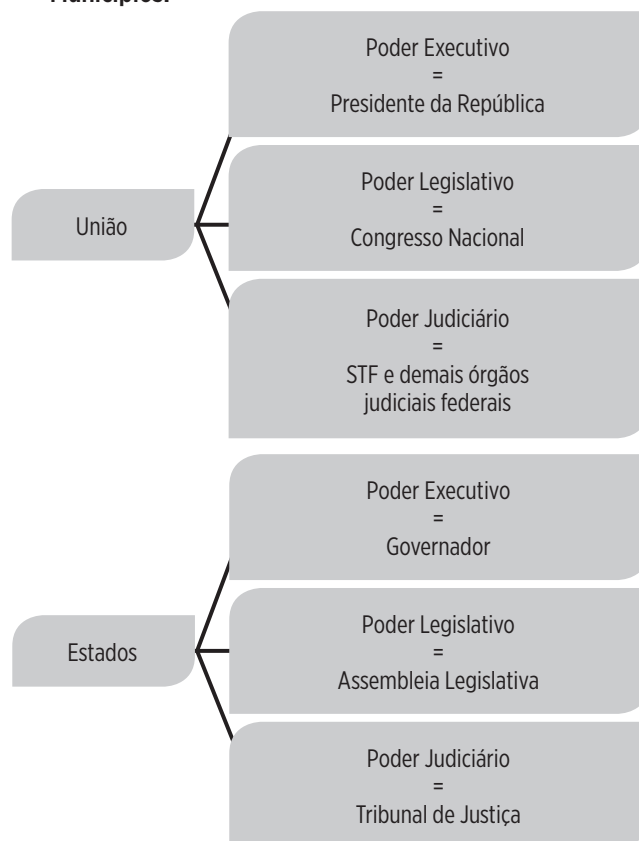
Quando se fala em Federação, está-se falando da Forma de Estado adotada no Brasil. A forma de Estado reflete o modo de exercício do poder político em função do território, ou seja, como o poder político está distribuído dentro do território. Para compreender esta forma de Estado precisa-se ter em mente sua principal característica: descentralização política. Dizemos então que, numa federação, o poder político está distribuído entre os vários entes federativos, ou melhor, entre quatro entes federativos:

União;

Estados;

Distrito Federal;

Municípios.





Cada um dos entes federativos possui sua própria autonomia política, a qual pode ser percebida pela capacidade de auto-organização, de criação de leis e, inclusive, de criação da sua própria Constituição. Apesar de cada ente federativo possuir essa independência, não se pode esquecer que a existência do pacto federativo pressupõe a existência de uma Constituição Federal e da impossibilidade de separação.

Uma coisa deve ficar bem clara: não existe hierarquia entre os entes federativos. O que os diferencia é a competência que cada um recebeu da Constituição Federal.

Após analisar estes dois princípios constitucionais, será feita a junção entre eles para se ver como se estruturam dentro da República Federativa do Brasil. Dessa forma, foi visto na imagem anterior.

Agora que ficou esclarecido como o Estado Brasileiro está organizado, serão estudados os três Poderes em espécie. Começaremos pelo Poder Legislativo, sempre muito cobrado em prova.

Poder Legislativo

Funções Típicas e Atípicas

Esse Poder possui como função típica duas atribuições: legislar e fiscalizar.

Legislar significa criar leis, inovar o ordenamento jurídico. A função fiscalizatória diz respeito ao controle externo das contas públicas. É a fiscalização financeira, contábil e orçamentária.

Informações Gerais

O Poder Legislativo da União é representado pelo Congresso Nacional, cuja estrutura é bicameral, ou seja, é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Essa previsão encontra-se na Constituição Federal:

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

A **Câmara dos Deputados** é composta pelos Deputados Federais que são **representantes do povo** eleitos segundo o **sistema proporcional**, devendo cada ente (Estado e Distrito Federal) eleger no mínimo 8 e no máximo 70 Deputados Federais. A proporcionalidade está relacionada com a quantidade da população dos entes federativos. Quanto maior for a população, mais deputados serão eleitos. Os territórios podem eleger quatro deputados. O mandato do Deputado é de quatro anos. Atualmente, existem na Câmara 513 membros. Sua organização é assim expressa na Constituição:

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

§ 1º - O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.

§ 2º. Cada Território elegerá quatro Deputados.

O **Senado Federal** é composto por Senadores da República que são **representantes dos Estados e do Distrito Federal** eleitos segundo o **sistema majoritário simples ou puro**, devendo cada ente eleger três senadores. Aqui o sistema é majoritário, haja vista serem eleitos os candidatos mais votados.

O mandato do Senador é de oito anos cuja eleição de quatro em quatro anos ocorre de forma alternada. Numa eleição, elegem-se 2 e na outra 1. Cada Senador será eleito com dois suplentes. Atualmente, existem 81 Senadores. Conforme o Art. 46 do texto constitucional:

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

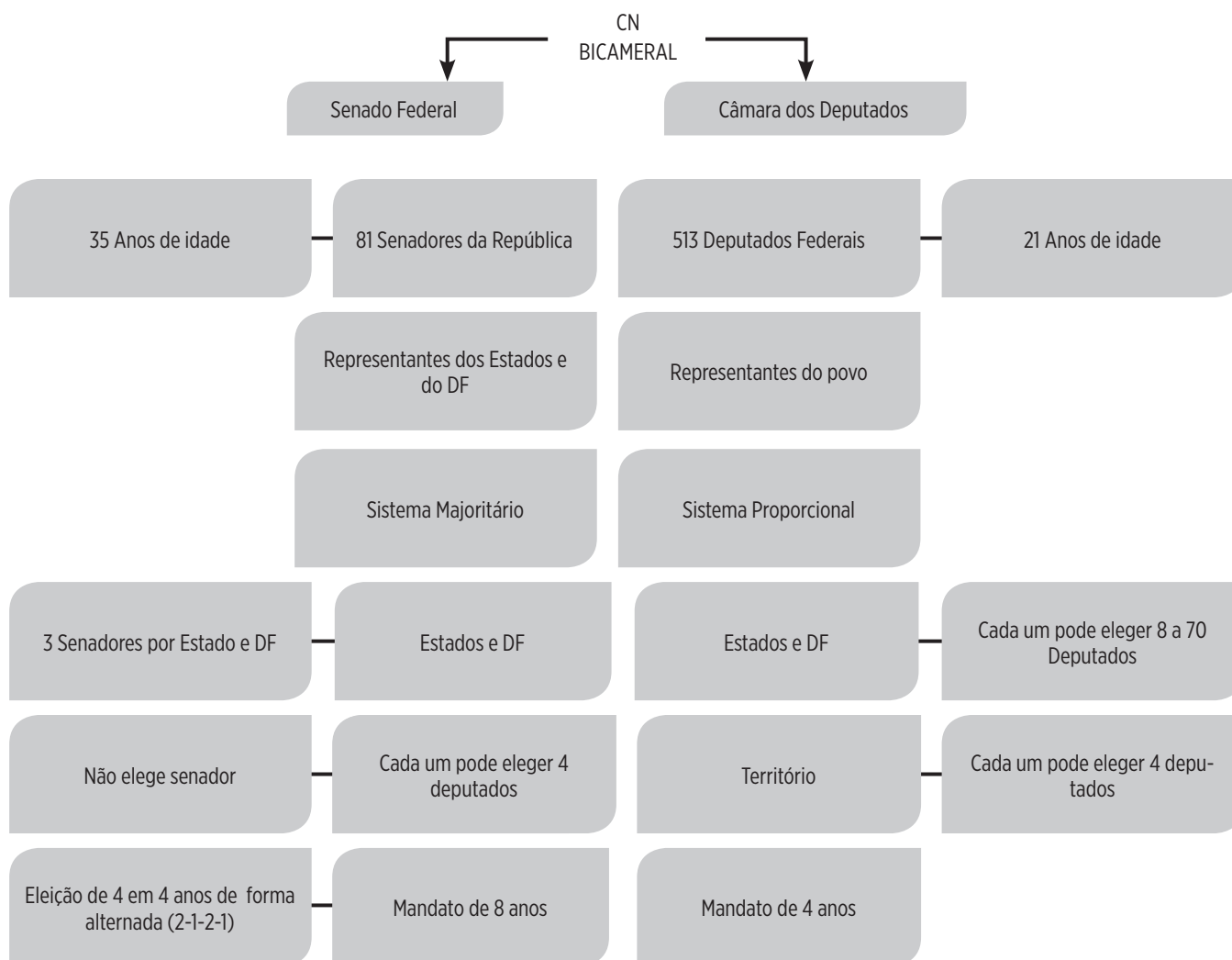
§ 1º - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.

§ 2º - A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

§ 3º - Cada Senador será eleito com dois suplentes.

Competências

Este é um dos temas mais cobrados em prova, razão pela qual precisa ser estudado com estratégia para que no momento em que o candidato enfrentar a questão, consiga resolvê-la. A melhor forma de acertar essas questões é memorizando os artigos sobre as competências, pois é dessa forma que será cobrado em prova. Uma sugestão para facilitar a memorização é fazer muitos exercícios sobre o tema.



A seguir apresentam-se as competências de cada órgão.

Competência do Congresso Nacional

Uma coisa que se deve entender é que o Congresso Nacional, apesar de ser formado pela Câmara e pelo Senado, possui suas próprias competências, as quais estão previstas nos Arts. 48 e 49. Um detalhe que sempre cai em prova diz respeito à diferença entre as competências desses dois artigos.

No Art. 48, encontram-se as competências do Congresso que dependem de sanção presidencial, as quais serão desempenhadas mediante lei (lei ordinária ou complementar) que disponham sobre matérias de competência da União. Segue abaixo o rol dessas competências:

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos Arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

- I. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
- II. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
- III. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
- IV. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
- V. Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;
- VI. Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;

- VII. Transferência temporária da sede do Governo Federal;
- VIII. Concessão de anistia;
- IX. organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal;
- X. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o Art. 84, VI, b;
- XI. Criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública;
- XII. Telecomunicações e radiodifusão;

XIII. *Matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;*

XIV. *Moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal;*

XV. *Fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os Arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I.*

No Art. 49, têm-se as Competências Exclusivas do Congresso Nacional. Essas não dependem de sanção presidencial e serão formalizadas por meio de Decreto Legislativo:

Art. 49. *É da competência exclusiva do Congresso Nacional:*

I. *Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;*

II. *Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;*

III. *Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;*

IV. *Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;*

V. *Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;*

VI. *Mudar temporariamente sua sede;*

VII. *Fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os Arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;*

VIII. *Fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os Arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;*

IX. *Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;*

X. *Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;*

XI. *Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;*

XII. *Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;*

XIII. *Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;*

XIV. *Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;*

XV. *Autorizar referendo e convocar plebiscito;*

XVI. *Autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;*

XVII. *Aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.*

Competência da Câmara de Deputados

As competências da Câmara dos Deputados estão previstas no Art. 51, as quais serão exercidas, em regra, por meio de Resolução da Câmara. Apesar de o texto constitucional prever essas competências como privativas, elas não podem ser delegadas:

Art. 51. *Compete privativamente à Câmara dos Deputados:*

I. *Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;*

II. *Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;*

III. *Elaborar seu regimento interno;*

IV. *Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;*

V. *Eleger membros do Conselho da República, nos termos do Art. 89, VII.*

Competência do Senado Federal

As competências do Senado Federal estão previstas no Art. 52, as quais serão exercidas, em regra, por meio de Resolução do Senado. Apesar de o texto constitucional prever essas competências como privativas, elas não podem ser delegadas:

Art. 52. *Compete privativamente ao Senado Federal:*

I. *Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;*

II. *Processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;*

III. *Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:*

a) *Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;*

b) *Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;*

c) *Governador de Território;*

d) *Presidente e diretores do banco central;*

e) *Procurador-Geral da República;*

f) *Titulares de outros cargos que a lei determinar;*

IV. *Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;*

V. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VII. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

VIII. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;

IX. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

X. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

XI. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;

XII. Elaborar seu regimento interno;

XIII. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

XIV. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do Art. 89, VII;

XV. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

As questões sobre as competências dos órgãos parlamentares são muito cobradas em prova e exigem do candidato uma nítida capacidade de memorização. Às vezes, é possível encontrar uma questão que trabalhe a competência associada com questões doutrinárias ou mesmo jurisprudencial. Vejamos o exemplo:

Imunidade Parlamentar

Os parlamentares, por ocuparem uma função essencial na organização política do Estado, possuem Imunidades. As imunidades são prerrogativas inerentes à sua função que têm como objetivo garantir a sua independência durante o exercício do seu mandato. Um ponto que deve ser lembrado é que

a imunidade não pertence à pessoa, e sim ao cargo, motivo pelo qual é irrenunciável. Isso significa que o parlamentar só a detém enquanto estiver no exercício de sua função.

São dois os tipos de imunidade:

Imunidade material;

Imunidade formal.

A imunidade material é uma verdadeira irresponsabilidade absoluta. Também conhecida como inviolabilidade parlamentar, ela isenta o seu titular de qualquer responsabilidade civil, penal, administrativa ou mesmo política, no que tange às suas opiniões, palavras e votos. Vejamos o que diz o *caput* do Art. 53:

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

Mas deve-se ter atenção: essa prerrogativa diz respeito apenas às opiniões, palavras e votos proferidos no exercício da função parlamentar durante o seu mandato, ainda que a busca pela responsabilização ocorra após o término do seu mandato. Não importa se está dentro do recinto parlamentar ou fora dele. O que importa é que seja praticado na função ou em razão da função parlamentar.

As imunidades formais são prerrogativas de ordem processual e ocorrem em relação:

Ao foro de julgamento;

À prisão;

Ao processo.

A **prerrogativa de foro** decorre do previsto no Art. 53, § 1º da CF, que prevê:

§ 1º - Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

Como pode se depreender do texto constitucional, a partir da expedição do diploma o parlamentar será julgado perante o STF nas ações de natureza penal sem necessidade de autorização da Casa legislativa à qual pertence. Ressalte-se que o parlamentar será julgado no STF por infrações cometidas antes ou depois da diplomação, contudo, finalizado o seu mandato, perde-se com ele a imunidade, fazendo com que os seus processos saiam da competência do STF e passem para os demais órgãos do Judiciário, a depender da matéria em questão. Não estão incluídas nessa prerrogativa as ações de natureza cível.

Em relação **à prisão**, o parlamentar só poderá ser preso em flagrante delito de crime inafiançável conforme previsão do § 2º do Art. 53:

§ 2º - Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

Essa prerrogativa inicia sua abrangência a partir da diplomação e alcança qualquer forma de prisão, seja de natureza penal ou civil. A manutenção dessa prisão depende de manifestação da maioria absoluta dos membros da Casa.

Apesar de o texto constitucional não prever, interpreta-se de forma lógica que o Parlamentar será preso no caso de uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Há também a imunidade em relação ao processo prevista no Art. 53, §§ 3º ao 5º:

§ 3º - Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

§ 4º - O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.

§ 5º - A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.

A imunidade em relação ao processo prevista na Constituição possibilita a Casa a qual pertence o parlamentar, pelo voto da maioria absoluta, sustar o andamento da ação penal desde que a faça antes da decisão definitiva e desde que seja em relação aos crimes cometidos após a diplomação. Não é necessária autorização da respectiva casa para processar o parlamentar.

A Casa Legislativa possui 45 dias para apreciar o pedido que, se aprovado, suspenderá o prazo prescricional da infração até o final do mandato.

Função Fiscalizadora

Essa é a segunda função típica do Poder Legislativo. Além de criar normas, o Congresso Nacional também possui como função principal a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União e de suas Entidades da Administração direta e Indireta. Vejamos o Art. 70 da Constituição:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Vea que o Art. 70 fala em Controle Externo e Controle Interno. São as duas formas de fiscalização vislumbrada pelo texto constitucional. O Controle Interno é aquele realizado por cada Poder. Cada um fiscaliza suas próprias contas. Já o Controle Externo é o realizado pelo Congresso Nacional, com apoio do Tribunal de Contas da União.

O Art. 71 ainda apresenta as atribuições do Tribunal de Contas da União no que tange à fiscalização exercida:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

- I. *Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;*
- II. *Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públi-*

cos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

III. *Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;*

IV. *Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;*

V. *Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;*

VI. *Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;*

VII. *Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;*

VIII. *Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;*

IX. *Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;*

X. *Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;*

XI. *Representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.*

Uma questão sempre cobrada em prova diz respeito às regras do Tribunal de Contas da União. A primeira coisa a ser estabelecida é a situação jurídica do TCU. A qual dos três poderes pertence o TCU?

A única resposta possível: o TCU não está subordinado a nenhum Poder. Ele é um órgão autônomo que está vinculado funcionalmente ao Poder Legislativo. Não se trata de subordinação, mas de ligação funcional. Apesar da previsão de função jurisdicional, o TCU também não pertence ao Poder Judiciário. O termo utilizado no Art. 73 é equivocado quando comparado à natureza do órgão:

Art. 73. *O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no Art. 96.*

Apesar de ser chamado de “tribunal” e de a Constituição Federal ter dito que possuía “jurisdição”, o TCU não é órgão do Poder Judiciário. As suas ações possuem natureza meramente administrativa.

Vencido esse tema, passa-se à análise da composição do TCU:

§ 1º - *Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:*

- I.** *Mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;*
- II.** *Idoneidade moral e reputação ilibada;*
- III.** *Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;*
- IV.** *Mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.*

§ 2º - *Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:*

- I.** *Um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento;*
- II.** *Dois terços pelo Congresso Nacional.*

Como se pode perceber, ser Ministro do TCU não é para qualquer pessoa. Faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

- ▷ Ser brasileiro;
- ▷ Possuir mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
- ▷ Possuir idoneidade moral e reputação ilibada;
- ▷ Possuir notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;
- ▷ Ter mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

A Constituição também regulou a forma de escolha desses membros por meio das seguintes regras:

- ▷ Um terço será escolhido pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento;
- ▷ Dois terços pelo Congresso Nacional.

Quanto à escolha feita pelo Presidente uma observação é pertinente. Dos três membros que poderão ser escolhidos pelo Presidente dois serão, obrigatoriamente, auditores e membros

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Já o terceiro membro escolhido pelo Presidente, será de sua livre escolha desde que preenchidos os demais requisitos já mencionados.

Outra observação importantíssima e sempre cobrada em prova: a Constituição equipara os Ministros do TCU aos Ministros do STJ ao passo que os auditores estão equiparados aos Juizes do TRF. Logicamente, se o auditor estiver substituindo o Ministro, a ele serão asseguradas as garantias próprias dos Ministros. Esta é a leitura dos § 3º e 4º:

§ 3º - *Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do Art. 40.*

§ 4º - *O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.*

Processo Legislativo

Agora será estudada outra função típica do Poder Legislativo: o Processo Legislativo. O Processo Legislativo é um conjunto de procedimentos necessários para criação das normas. A Constituição, no Art. 59, apresenta algumas normas que podem ser criadas segundo essas regras:

Art. 59. *O processo legislativo compreende a elaboração de:*

- I.** *Emendas à Constituição;*
- II.** *Leis complementares;*
- III.** *Leis ordinárias;*
- IV.** *Leis delegadas;*
- V.** *Medidas provisórias;*
- VI.** *Decretos legislativos;*
- VII.** *Resoluções.*

Parágrafo único. *Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.*

Essas são as chamadas normas primárias, pois a sua fonte de validade é a própria constituição. Nem de longe são as únicas normas existentes no direito brasileiro. O candidato deve ter ouvido falar em uma portaria ou instrução normativa. Essas outras normas que não estão no Art. 59, mas que também regulam nossas vidas, são chamadas de normas secundárias as quais, retiram a validade das normas primárias.

Uma pergunta que sempre é feita em prova: existe hierarquia entre as normas primárias previstas no Art. 59?

Em um primeiro momento, é possível verificar hierarquia entre essas normas, haja vista as emendas constitucionais possuírem o mesmo *status* da Constituição Federal. Fora as emendas que são hierarquicamente superiores às demais, pode-se afirmar, com amparo no próprio STF, que não existe hierarquia entre demais normas primárias. Isso significa dizer que as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções estão na mesma posição jurídica. O que as distingue é a competência para edição e para a utilização. Cada uma dessas normas possui uma utilização específica prevista na própria Constituição e é isso que será

estudado a partir de agora. Inicia-se com o chamado Processo Legislativo Ordinário.

Não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária.

Processo Legislativo Ordinário

Esse é o processo legislativo destinado a elaboração das leis ordinárias e complementares. É composto por três fases: **introdutória, constitutiva e complementar.**

Fase introdutória

A fase introdutória é composta basicamente pela iniciativa, ou seja, pela deflagração do processo de criação de uma lei.

Mas quem pode iniciar esse processo legislativo?

Qualquer membro ou comissão do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado; o Presidente da República; o Supremo Tribunal Federal; os Tribunais Superiores; o Procurador-Geral da República; e os cidadãos. Isso está previsto no *caput* do Art. 61:

Art. 61. *A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.*

Algumas considerações precisam ser feitas acerca da iniciativa. Primeiramente, no que tange à iniciativa do Presidente da República: existem algumas matérias em que a iniciativa da lei é privativa do Presidente, as quais estão previstas no § 1º do Art. 61:

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

- I. *Fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;*
- II. *Disponham sobre:*
 - a) *criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;*
 - b) *organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;*
 - c) *servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;*
 - d) *organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;*
 - e) *criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no Art. 84, VI;*
 - f) *militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.*

Quer dizer que só o Presidente da República tem iniciativa para propor projetos de lei sobre esses temas.

Outra consideração importante se refere à iniciativa popular, ou seja, os projetos de lei propostos por cidadãos. A Constituição no § 2º do Art. 61 condiciona o exercício desta iniciativa ao preenchimento de alguns requisitos:

§ 2º - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

Também é relevante anotar a competência do STF e dos Tribunais Superiores que estão previstos no Art. 93 e 96, II:

Art. 93. *Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios.*

Art. 96. *Compete privativamente:*

II. *Ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no Art. 169.*

E ainda há a iniciativa do Procurador Geral da República, chefe do Ministério Público da União, e que está prevista no Art. 127, § 2º:

Art. 127, § 2º - Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no Art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.

Todo Processo Legislativo precisa ser iniciado em uma das Casas do Poder Legislativo da União, as quais possuem atribuição principal para legislar. A Casa Legislativa, onde o projeto de lei é apresentado inicialmente, é chamada de Casa Iniciadora. Sempre o projeto se inicia em uma Casa, enquanto a outra fica responsável pela revisão. Quem revisa é chamada de Casa Revisora. Se o projeto se iniciar na Câmara dos Deputados, essa será a Casa Iniciadora, enquanto o Senado Federal será a Casa Revisora. Se ao contrário, o projeto se inicia no Senado, a Câmara será a Casa Revisora.

Em regra, a Casa Iniciadora será a Câmara dos Deputados, ou seja, é nessa casa que os processos legislativos costumam ser iniciados. Excepcionalmente, o Processo Legislativo se iniciará no Senado Federal. O Senado só será Casa Iniciadora quando a iniciativa for de um membro ou de uma comissão do Senado bem como nos casos em que for proposta por comissão mista do Congresso Nacional. No último caso, o processo iniciar-se-á alternadamente em cada casa, iniciando-se uma vez na Câmara outra vez no Senado¹.

¹ Regimento Comum: Resolução nº 1, de 1970-CN, (texto consolidado até 2010) e normas conexas. Brasília: Congresso Nacional, 2011, Art. 142: Os projetos elab-

Fase Constitutiva

Apresentado o projeto de lei à Casa Iniciadora, iniciar-se-á a Fase Constitutiva. Essa fase é formada por três momentos: discussão, votação e sanção.

• Discussão

A discussão, também chamada de debate, é o momento destinado à discussão dos projetos de lei. A discussão ocorre em três locais: na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), nas Comissões Temáticas (CT) e no Plenário.

A CCJ realiza uma análise formal do projeto e emite um parecer terminativo quanto à constitucionalidade. Isso significa dizer que aquilo que for decidido por essa comissão definirá o rumo do projeto de lei analisado.

Já as Comissões Temáticas realizam um exame material e emitem pareceres meramente opinativos, ou seja, essas comissões emitem apenas uma opinião que poderá ser seguida ou não.

Após o debate nas comissões, o projeto de lei é enviado ao plenário, onde ocorre a votação.

• Votação

Neste momento se faz necessário compreender os quóruns necessários para votação. Existem três tipos de quórum:

Quórum para Deliberação:

Para a deliberação em plenário de qualquer projeto de lei é necessária a presença da maioria absoluta dos membros, conforme disposto no Art. 47:

Art. 47. *Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.*

Quórum para Aprovação de Lei Ordinária:

Para aprovação de lei ordinária, é necessário o voto de maioria simples ou relativa dos presentes com fundamento no Art. 47 acima apresentado.

Quórum para Aprovação de Lei Complementar:

Para aprovação de lei complementar é necessário o voto da maioria absoluta dos membros. Vejamos o Art. 69 da Constituição:

Art. 69. *As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.*

Mas o que é **maioria absoluta**? Calcula-se a maioria absoluta de forma muito simples. É o primeiro número inteiro após a metade.

Ex.: *No caso do Senado Federal, que possui 81 membros, para se calcular a maioria absoluta primeiramente se busca a metade, que é 40,5. O primeiro número inteiro após a metade é 41. Logo, esse número representa a maioria absoluta do Senado. Esse raciocínio deve ser feito também com a Câmara para se chegar a sua maioria absoluta, que é 257. Lembre-se de que a maioria absoluta é um número fixo. Sempre será a mesma quantidade. Lembre-se também de que esse quórum serve tanto para iniciar as deliberações nas Casas quanto para aprovar a lei complementar.*

orados por Comissão Mista serão encaminhados, alternadamente, ao Senado e à Câmara dos Deputados.

A **maioria relativa** é a maioria dos presentes. Sua lógica é parecida com a utilizada para descobrir a maioria absoluta, com apenas uma distinção: o parâmetro aqui é a quantidade de presentes. Logo, para se calcular a maioria relativa, deve-se contar os presentes, descobrir quanto é a metade e chegar ao primeiro número inteiro após a metade. Supondo que estejam presentes 41 Senadores, o que já bastaria para se iniciar qualquer deliberação, a maioria relativa dos presentes estaria representada por 21 membros. Essa quantidade já seria suficiente para aprovar uma lei ordinária.

Entendidos esses **quóruns**, pode-se votar o projeto de lei. Duas são as consequências possíveis de um projeto de lei na Casa Iniciadora:

Rejeição

Projeto de lei rejeitado deve ser arquivado;

Aprovação

Projeto de lei aprovado segue para Casa Revisora.

Após a aprovação do projeto de lei na Casa Iniciadora, o projeto será encaminhado para a Casa Revisora conforme disposição do Art. 65:

Art. 65. *O projeto de lei aprovado por uma Casa será re-visto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.*

Parágrafo único. *Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.*

Na Casa Revisora o projeto também precisa passar pelas mesmas comissões que passou na Casa Iniciadora até chegar ao plenário. A partir da votação, o projeto pode ter três destinos:

Rejeição

Caso o projeto seja rejeitado, o mesmo será arquivado;

Aprovação sem Emendas

Se aprovado sem emendas, o projeto segue para o Presidente da República sancionar ou vetar;

Aprovação com Emendas

Se aprovado com emendas, o projeto retorna à Casa Iniciadora, que analisará as emendas. Caso aprove as emendas, encaminhará o projeto para sanção do Presidente. Se as emendas não forem aprovadas, a Casa Iniciadora retira as emendas e, do mesmo jeito, encaminha o Projeto de Lei para sanção. Essa situação revela uma nítida prevalência da Casa Iniciadora sobre a Casa Revisora.

Uma observação deve ser feita nos casos dos Projetos de Lei rejeitados: segundo o Art. 67, projeto de lei rejeitado só poderá ser apresentado novamente na mesma sessão legislativa se for apresentado pelo voto de maioria absoluta dos membros de qualquer das casas (**Princípio da Irrepetibilidade Relativa**):

Art. 67. *A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.*

Esse tema sempre é cobrado em prova, bem como os aspectos relacionados aos **quóruns** exigidos para as deliberações no parlamento. Memorize as regras e tenha cuidado para não confundi-las.

Sanção ou Veto

Inicia-se agora a tratar do terceiro momento da fase constitutiva: a sanção ou veto. A sanção é a concordância do Presidente com o projeto de lei, enquanto o veto é a sua discordância. Tanto a sanção quanto o veto estão regulados no Art. 66:

Art. 66. *A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.*

§ 1º - *Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.*

Primeiramente, serão analisados alguns aspectos importantes da sanção. O § 1º do Art. 66 afirma que o Presidente possui 15 dias úteis para manifestar-se sobre o projeto de lei. Esse parágrafo apresenta a modalidade de Sanção Expressa. Sanção Expressa é aquela em que o Presidente expressamente manifesta sua concordância com o projeto de lei. Ele deixa clara sua opinião a favor do projeto de lei.

Outra forma de sanção é a chamada Sanção Tácita. Vejamos o § 3º do mesmo artigo:

Art. 66, § 3º - *Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.*

A Sanção Tácita ocorre quando o Presidente, durante o prazo que possui de 15 dias, não manifesta sua vontade quanto ao projeto de lei. Simplesmente fica em silêncio.

O silêncio do Presidente significa concordância com o projeto de lei. Note que com a sanção o projeto de lei se transforma em lei.

Quanto ao veto, algumas considerações também precisam ser feitas. Utilizando a mesma fundamentação do Art. 66, pode-se afirmar que o Presidente possui o prazo de 15 dias úteis para concordar ou discordar do projeto de lei. Agora, havendo discordância de forma expressa tem-se o chamado Veto Expresso. Uma pergunta surge diante dessa afirmação: será que existe veto tácito?

Ora, se durante o prazo de 15 dias úteis, o Presidente não falar nada, tem-se a Sanção Tácita. Seria possível o silêncio do Presidente provocar duas consequências jurídicas diferentes? Não. Logo, pode-se afirmar que não existe Veto Tácito. O veto será sempre expresso.

O veto pode ser jurídico ou político. O Veto Jurídico ocorre quando o Presidente considera o projeto de lei inconstitucional. É uma espécie de controle de constitucionalidade prévio, pois ocorre antes da criação da lei. Já o Veto Político ocorre quando o Presidente veta o projeto de lei por considerá-lo contrário ao interesse público.

A doutrina afirma ainda que o veto poderá ser total ou parcial. O Veto Total ocorre quando o Presidente veta todo o projeto de lei. O Veto Parcial é aquele em que o Presidente veta parte do projeto de lei. No que tange ao veto parcial, a Constituição estabeleceu alguns limites no § 2º:

Art. 66, § 2º - *O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.*

Ou seja, não existe veto de palavras ou letras isoladas. O veto só pode abranger o texto integral de um artigo, parágrafo, inciso ou de alínea.

O veto tem que ser motivado, pois, conforme prevê o § 1º do Art. 61 o Presidente deverá informar a sua justificativa ao Presidente do Senado Federal em 48 horas. Isso se faz necessário em razão do veto ser superável, ou seja, o Congresso, em 30 dias, analisará o veto e poderá, pelo voto de maioria absoluta dos Deputados e Senadores, rejeitá-lo. É o que dispõe o § 4º do Art. 66:

§ 4º - *O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013)*

Derrubado o veto, o projeto será enviado ao Presidente da República para que o promulgue:

§ 5º - *Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República.*

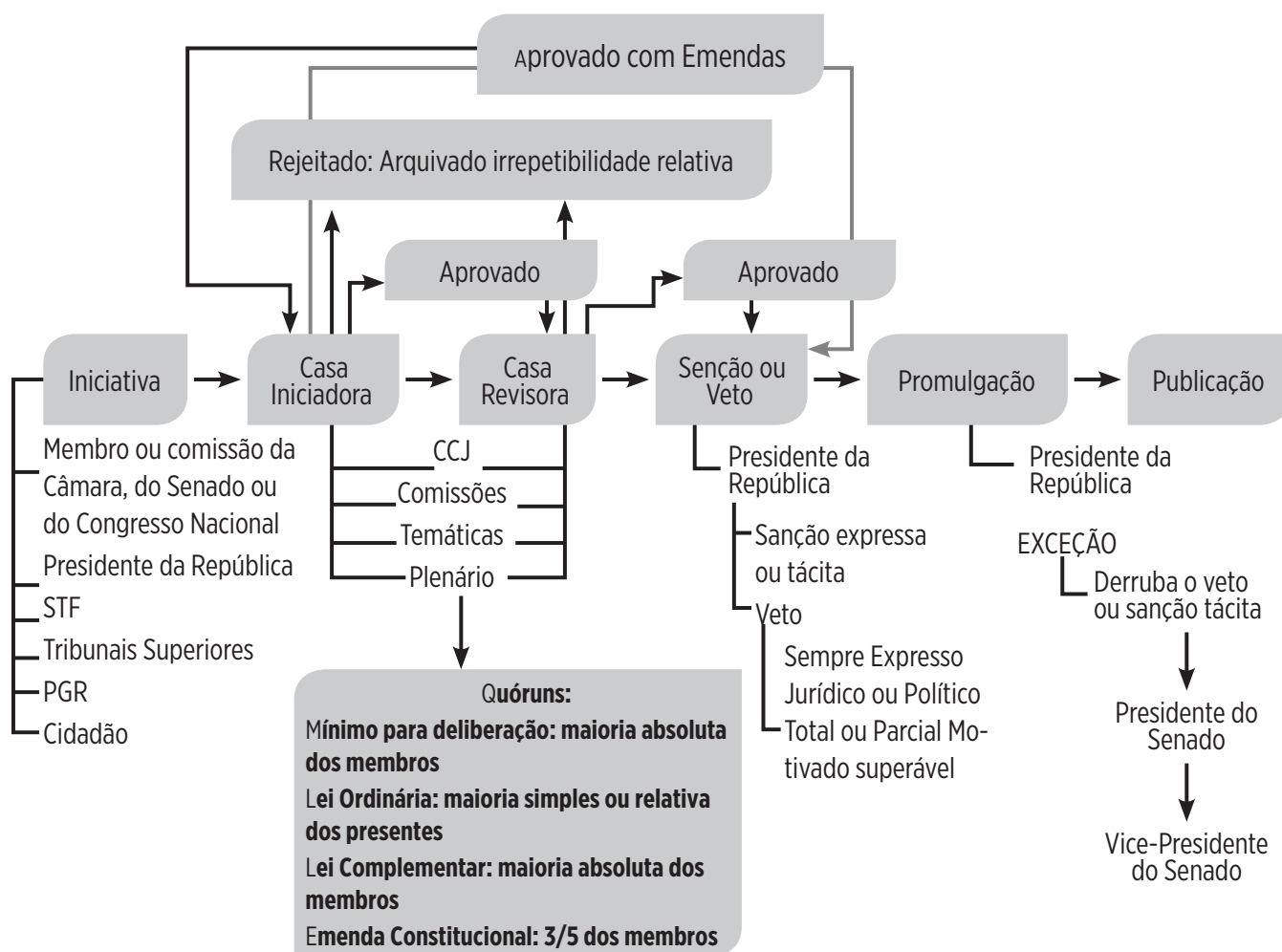
Finalizado o terceiro momento da fase constitutiva, inicia-se agora a fase complementar.

Fase Complementar

A fase complementar consiste em dois momentos: a promulgação e a publicação.

A promulgação é um atestado de que a lei existe. Em regra, é feita pelo Presidente da República; contudo, nos casos de sanção tácita ou rejeição do veto, em que o Presidente não promulgue a lei em 48 horas, a competência para fazê-la será do Presidente do Senado Federal e, se esse não a fizer, será competente o Vice-Presidente do Senado. A publicação marca o início da exigência da lei.

§ 7º - *Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.*



Após a promulgação, há a **publicação**. A publicação marca o momento em que a norma se torna conhecida da sociedade, pois passa a ser pública. Essa publicidade é feita em jornais oficiais como o Diário Oficial da União. A partir da publicação, se não houver outro prazo para o início da vigência, a lei poderá ser exigida.

Esse é o Processo Legislativo das leis ordinárias e complementares. A diferença entre o Processo Legislativo das leis ordinárias e o das leis complementares está no quórum de aprovação. Além dessa diferença, a doutrina tem salientado que, para uma matéria ser regulada por lei complementar, deve haver exigência expressa do texto constitucional.

Passa-se para outra espécie de processo legislativo: o Processo Legislativo Sumário.

Processo Legislativo Sumário

O Processo Legislativo Sumário é o Processo Legislativo Ordinário com prazo. Regulado no Art. 64, o Processo Legislativo Sumário é caracterizado pelo pedido de urgência solicitado pelo Presidente da República nos projetos de Lei de sua iniciativa, ainda que não seja de iniciativa privativa.

Art. 64, § 1º - O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Pedida a urgência, o Congresso Nacional deverá analisar o projeto de lei no prazo de 100 dias os quais são destinados:

45 dias para análise da Câmara dos Deputados (Casa Iniciadora);

45 dias para análise do Senado (Casa Revisora);

10 dias para a Casa Iniciadora analisar as emendas se existirem.

Esta é a leitura dos § 2º e 3º do Art. 64:

§ 2º - Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação.

§ 3º - A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior.

O § 2º apresentado também prevê que se qualquer uma das Casas Legislativas não votar o Projeto de Lei no prazo de 45 dias, a votação das demais proposições ficará sobrestada até que se realize a votação. É o chamado sobrestamento ou trancamento de pauta.

A Constituição também deixou clara sua vedação de pedido de urgência para projetos de códigos bem como a suspensão do prazo nos recessos parlamentares:

§ 4º - Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.

É possível afirmar que todos os processos legislativos em regime de urgência se iniciam na Câmara dos Deputados?

Certamente que sim, visto que só pode ser pedido pelo Presidente da República e este, quando inicia o processo legislativo, o faz na Câmara dos Deputados conforme disposição expressa no *caput* do Art. 64:

Art. 64. *A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.*

Processo Legislativo Especial

O Processo Legislativo Especial é o processo de criação das demais espécies normativas previstas no Art. 59: emendas constitucionais, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. As leis ordinárias e complementares são criadas segundo o Processo Legislativo Ordinário. Nesta apostila não serão estudados todos os processos legislativos especiais. Focalizam-se as duas principais, mais cobradas em prova: emendas constitucionais e medidas provisórias.

Emendas à Constituição

A aprovação de Emendas à Constituição decorre do Poder Constituinte Derivado Reformador, que é o único legitimado para alterar o texto constitucional. As emendas são as únicas espécies normativas responsáveis pela alteração da Constituição Federal.

O Processo Legislativo das Emendas é diferenciado, tendo em vista seu poder normativo ser muito grande, pois é o da própria Constituição. Logo, é um processo mais dificultado, mais rigoroso. A Constituição Federal regula esse processo no seu Art. 60.

Primeiramente, será analisada a iniciativa, que é o rol de legitimados para propor a alteração do Texto Constitucional. Vejamos o *caput* do Art. 60, que possui um rol de legitimados para propor emendas, o qual é diferente do rol de legitimados para propor projetos de lei:

Art. 60. *A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*

- I.** *De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;*
- II.** *Do Presidente da República;*
- III.** *De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.*

Atente-se para alguns detalhes que são muito importantes. Um deputado ou senador não pode propor emenda à Constituição, só se estiverem representados por 1/3, no mínimo, dos membros. Outro ponto relevante é saber que o Presidente da República é legitimado para propor tanto lei quanto emenda. E, por último, deve-se ter cuidado com o último legitimado, que é um pouco diferente: mais da metade das Assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Deve-se ter muito cuidado, principalmente, com o **quórum** exigido aqui, que é a maioria relativa dos membros, e não maioria absoluta.

A aprovação de Emendas depende de um **quórum** bem qualificado: aprovação nas duas Casas, em dois turnos em cada Casa, por três quintos dos membros em cada votação. É o que prevê o § 2º do Art. 60:

§ 2º - *A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.*

Não depende de sanção presidencial que, após aprovada, vai direto para promulgação, que fica a cargo das Mesas da Câmara e do Senado. Caso a proposta seja rejeitada por qualquer uma das Casas, deverá ser arquivada aplicando-se o Princípio da Irrepetibilidade Absoluta, o qual significa que a mesma proposta, uma vez rejeitada, não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, conforme estabelecido no Art. 60:

§ 3º - *A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.*

§ 5º - *A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.*

A edição de Emendas Constitucionais obedece a alguns limites constitucionais chamados de limites circunstanciais e limites materiais.

Os limites circunstanciais são momentos em que não se podem apresentar propostas de emendas constitucionais. São três os momentos: intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Assim, dispõe o § 1º do Art. 60:

§ 1º - *A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.*

Os **limites materiais** são temas que não podem ser retirados da Constituição Federal, pois compõem seu núcleo imutável. São as chamadas cláusulas pétreas previstas no § 4º do Art. 60:

§ 4º - *Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:*

- I.** *A forma federativa de Estado;*
- II.** *O voto direto, secreto, universal e periódico;*
- III.** *A separação dos Poderes;*
- IV.** *Os direitos e garantias individuais.*

Medidas Provisórias

O Art. 62 é destinado à regulação das Medidas Provisórias. A edição dessa espécie normativa é de competência privativa do Presidente da República e só pode ser elaborada em situação de relevância e urgência. É uma função atípica desempenhada pelo Chefe do Executivo. Veja o *caput* do Art. 62:

Art. 62. *Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.*

A Medida Provisória não é uma lei, mas tem força de lei. Depois de editada, produz efeitos imediatos, mas precisa ser submetida à apreciação do Congresso Nacional.

Primeiramente, passa por uma comissão mista do Congresso para verificação dos requisitos constitucionais, seguindo posteriormente para o plenário de cada Casa Legislativa. A Casa Iniciadora obrigatória é a Câmara dos Deputados, tendo em vista a competência ser do Presidente da República:

§ 5º - A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.

§ 8º - As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.

§ 9º - Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

O Congresso tem um prazo de 60 dias para manifestar-se sobre a Medida Provisória, o qual poderá ser prorrogado por mais 60 dias se necessário. Esse prazo ficará suspenso durante os recessos parlamentares. Se, por ventura, nos primeiros 45 dias a MP não for analisada, a pauta da Casa onde se encontrar entrará em regime de urgência sobrestando as demais deliberações. O sobrestamento da pauta, também conhecido como trancamento de pauta, impede a Casa Legislativa de votar outra proposição que não possua prazo enquanto a Medida Provisória não for votada:

§ 3º - As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.

§ 4º - O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

§ 6º - Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.

§ 7º - Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

A apreciação da Medida Provisória pelo Congresso Nacional pode gerar três consequências:

Conversão em Lei sem Emendas

Havendo conversão integral da MP em lei, ela seguirá para promulgação pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

Conversão em Lei com Emendas

Havendo conversão parcial a MP se transformará em Projeto de Lei, seguindo todos os trâmites normais, inclusive em relação a sanção presidencial:

§ 12 - Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.

Rejeição

A rejeição pode ser tácita ou expressa. Em ambos os casos, se rejeitada, a MP perde sua eficácia desde a origem (*ex tunc*). Nesse caso o Congresso Nacional terá 60 dias para disciplinar as relações jurídicas decorrentes do período em que estava em vigor mediante Decreto Legislativo. Caso não o faça, os atos praticados durante a vigência da MP permanecerão regulados pela própria Medida Provisória:

§ 11 - Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

A Medida Provisória rejeitada ou que tenha perdido a eficácia não poderá ser reeditada na mesma Sessão Legislativa aplicando-se nesse caso o Princípio da Irrepetibilidade Absoluta:

§ 10 - É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

Não poderão ser editadas Medidas Provisórias que versem sobre os limites materiais estabelecidos no Art. 62, § 1º e no Art. 25, § 2º da Constituição Federal:

§ 1º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I. Relativa a:

- a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
- b) direito penal, processual penal e processual civil;
- c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
- d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no Art. 167, § 3º;

I. Que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

II. Reservada a lei complementar;

III. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

Projeto de lei rejeitado pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa pelo voto da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas. Projetos de Emenda e Medidas Provisórias rejeitadas não podem ser reapresentadas na mesma sessão legislativa.

11. Organização dos Poderes – Poder Executivo

O Poder Executivo, tem como função principal administrar o Estado. Para entender como o Poder Executivo Brasileiro está organizado, a seguir serão analisados alguns princípios constitucionais que o influenciam.

Princípios

Princípio Republicano

O primeiro princípio que será estudado é o Republicano que representa a Forma de Governo adotada no Brasil. A forma de governo reflete o modo de aquisição e exercício do poder político, além de medir a relação existente entre o governante e o governado.

A melhor forma de entender esse instituto é conhecendo suas características. A primeira característica decorre da análise etimológica da expressão *res publica*. Essa expressão, que dá origem ao princípio ora estudado, significa coisa pública, ou seja, em um Estado republicano o governante governa a coisa pública, governa para o povo.

Na república, o governante é escolhido pelo povo. Essa é a chamada eletividade. O poder político é adquirido pelas eleições, cuja vontade popular se concretiza nas urnas.

Outra característica importante é a Temporariedade. Esse atributo revela o caráter temporário do exercício do poder político. Por causa desse princípio, em nosso Estado, o governante permanece por quatro anos no poder, sendo permitida apenas uma reeleição.

Por fim, num Estado Republicano o governante pode ser responsabilizado por seus atos.

Quando se fala dessas características da forma de governo republicana, remete-se imediatamente ao regime político adotado no Brasil, que permite a participação popular nas decisões estatais: **democracia**.

Princípio Democrático

Esse princípio revela o **Regime de Governo** adotado no Brasil, também chamado de **Regime Político**. Caracteriza-se por um governo do povo, pelo povo e para o povo.

Presidencialismo

O Presidencialismo é o **Sistema de Governo** adotado no Brasil. O sistema de governo rege a relação entre o Poder Executivo e o Legislativo, medindo o grau de dependência entre eles. No Presidencialismo, prevalece a separação entre os Poderes Executivo e Legislativo os quais são independentes e harmônicos entre si.

A Constituição declara que o Poder Executivo da União é exercido pelo Presidente da República, auxiliado por seus Ministros de Estado:

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.

O Presidencialismo possui uma característica muito importante para prova: o presidente, que é eleito pelo povo, exerce ao mesmo tempo três funções: Chefe de Estado, Chefe de Governo e Chefe da Administração Pública.

A função de Chefe de Estado diz respeito a todas as atribuições do Presidente nas relações externas do País. Como Chefe de Governo, o Presidente possui inúmeras atribuições internas, no que tange à governabilidade do país. Já como Chefe da Administração Pública, o Presidente exercerá as funções relacionadas com a chefia da Administração Pública Federal, ou seja, apenas da União.

Esses princípios que regem o Poder Executivo costumam ser cobrados em prova. Vejamos esta questão sobre o princípio republicano:



Partindo de discussões sobre o presidencialismo, que caracteriza as funções exercidas pelo Presidente da República, a seguir serão estudados suas atribuições, que aparecem praticamente em todos os editais que contêm Poder Executivo.

Atribuições do Presidente

As atribuições do Presidente da República encontram-se arroladas no Art. 84 da Constituição Federal:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

- I. Nomear e exonerar os Ministros de Estado;
- II. Exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;
- III. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;
- IV. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
- V. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
- VI. Dispor, mediante decreto, sobre:
 - a) Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
 - b) Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
- VII. Manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;
- VIII. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
- IX. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio;
- X. Decretar e executar a intervenção federal;

XI. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;

XII. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XIII. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;

XIV. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;

XV. Nomear, observado o disposto no Art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI. Nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII. Nomear membros do Conselho da República, nos termos do Art. 89, VII;

XVIII. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX. Celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;

XXI. Conferir condecorações e distinções honoríficas;

XXII. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

XXIII. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;

XXIV. Prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

XXV. Prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;

XXVI. Editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do Art. 62;

XXVII. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.

Parágrafo único: O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral

da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

Esse tema, quando cobrado em prova, costuma trabalhar com a memorização do texto constitucional. A dica é memorizar o Art. 84 da Constituição. Ele sempre está contemplado em prova.

Como já se falou na análise do Presidencialismo, as atribuições do Presidente são de Chefe de Estado, Chefe de Governo ou Chefe da Administração Pública. Procurou-se, abaixo, adequar, conforme a melhor doutrina, as atribuições do Art. 84 às funções desenvolvidas pelo Presidente no exercício de seu mandato:

Como **Chefe de Estado:**

O Presidente representa o Estado nas suas relações internacionais. São funções de Chefe de Estado as previstas nos incisos VII, VIII, XIX, XX, XXII e XXVII do Art. 84;

Como **Chefe de Governo:**

O Presidente exerce sua liderança política representando e gerindo os negócios internos nacionais. São funções de Chefe de Governo as previstas nos incisos I, III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XXVI e XXVII;

Como **Chefe da Administração Pública:**

O Presidente gerencia os negócios internos administrativos da administração pública federal. São funções de Chefe da Administração Pública as previstas nos incisos II, VI, XXV e XXVII.

Uma característica interessante é que esse rol de competências é meramente exemplificativo, por força do inciso XXVII, que abre a possibilidade de o Presidente exercer outras atribuições além das previstas expressamente no texto constitucional.

Outra questão amplamente trabalhada em prova é a possibilidade de delegação de algumas de suas atribuições, conforme prescrição do parágrafo único do Art. 84. Nem todas as atribuições do Presidente são delegáveis, apenas as previstas nos incisos **VI, XII e XXV, primeira parte:**

VI. Dispor, mediante decreto, sobre:

a) Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

XII. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XXV. Prover os cargos públicos federais, na forma da lei.

São três competências que podem ser delegadas para três pessoas: Ministro de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União.

Ministro de Estado é qualquer ministro que auxilie o Presidente da República na administração do Estado. São exemplos: Ministro da Justiça, Ministro da Fazenda e Ministro da Agricultura.

Processo Eleitoral

O processo de eleição do Presidente da República também encontra regulação expressa no texto constitucional:

Art. 77. *A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.*

§ 1º - *A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.*

§ 2º - *Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.*

§ 3º - *Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.*

§ 4º - *Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.*

§ 5º - *Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.*

Algumas considerações são importantes acerca desse tema. Primeiramente, deve-se registrar que a Constituição regulou até o dia em que deve ocorrer a eleição:

Primeiro Turno:

Primeiro Domingo de Outubro;

Segundo Turno:

Último Domingo de Outubro.

Uma coisa chama a atenção no *caput* do Art. 77. É que a Constituição diz que as eleições ocorrem no ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Pergunta-se: será que essa regra é aplicável no direito brasileiro?

É claro que esse dispositivo é aplicado nos dias de hoje. A eleição ocorre no ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente, pois o mandato acaba no dia 1º de janeiro, conforme dispõe o Art. 82:

Art. 82. *O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.*

Ora, se o novo mandato tem início em primeiro de janeiro, significa que o mandato antigo acaba no dia primeiro de janeiro. Logo, está corretíssimo afirmar que as eleições ocorrem no ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.

Quando votamos para Presidente, só votamos no Presidente. O Vice é eleito como consequência da eleição do Presidente. Esse será eleito se tiver a maioria absoluta dos votos, não computados os votos brancos e nulos, ou seja, será eleito aquele que possuir a maioria absoluta dos votos válidos. Maioria absoluta dos votos significa dizer que o eleito obteve o primeiro número inteiro após a metade dos votos válidos. Se ninguém obtiver maioria absoluta, deve-se convocar nova eleição – segundo turno. Para o segundo turno, são chamados os dois candidatos mais votados. Se, porventura, ocorrer empate no segundo lugar, a Constituição determina que seja convocado o mais idoso.

O critério de idade é para a situação de desempate. Ocorrendo morte, desistência ou impedimento de algum candidato do segundo turno, deverá ser convocado o próximo mais votado.

Finalizada a eleição, o Presidente e o Vice terão prazo de dez dias a contar da posse, para assumir o cargo. Caso não seja assumido, o cargo será declarado vago. Se o Presidente assume e o Vice não, o cargo do Vice é declarado vago, ficando o Presidente sem Vice até o fim do mandato. Caso o Vice assuma e o Presidente não, o cargo de Presidente será declarado vago, assumindo o Vice a função de Presidente e permanecendo durante o seu mandato sem Vice.

Art. 78. *O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.*

Parágrafo único. *Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.*

Impedimento e Vacância

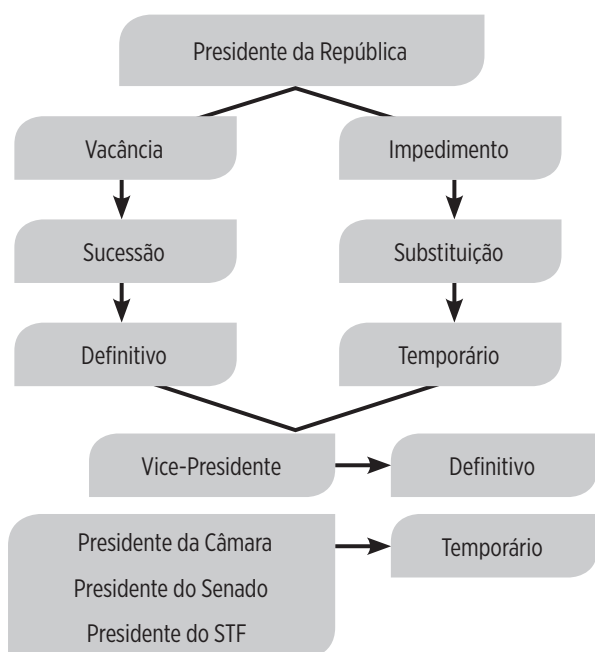
O Impedimento e a Vacância são espécies de ausência do Presidente da República. São circunstâncias em que o Presidente não está no exercício de sua função. A diferença entre os dois institutos está no fato de que, na vacância a ausência é definitiva, enquanto no impedimento a ausência é temporária. São exemplos de vacância: morte, perda do cargo, renúncia. São exemplos de impedimento: doença, viagem, férias. Na vacância, ocorre sucessão; no impedimento, ocorre substituição. Tanto no caso de impedimento como no de vacância, a Constituição Federal determina que o Vice-Presidente ficará no lugar do Presidente, pois essa é a sua função precípua:

Art. 79. *Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.*

Parágrafo único. *O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais.*

O problema maior surge quando o Presidente e o Vice se ausentam ao mesmo tempo. Nesse caso, a Constituição determina que se convoquem outros sucessores: Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal e Presidente do Supremo Tribunal Federal. Esses são os legitimados a sucederem o Presidente da República e o Vice-Presidente de forma sucessiva e temporária quando ocorrer a ausência dos dois ao mesmo tempo:

Art. 80. *Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.*



Agora, se ocorrer vacância dos cargos de Presidente e de Vice ao mesmo tempo, a Constituição determina que sejam realizadas novas eleições:

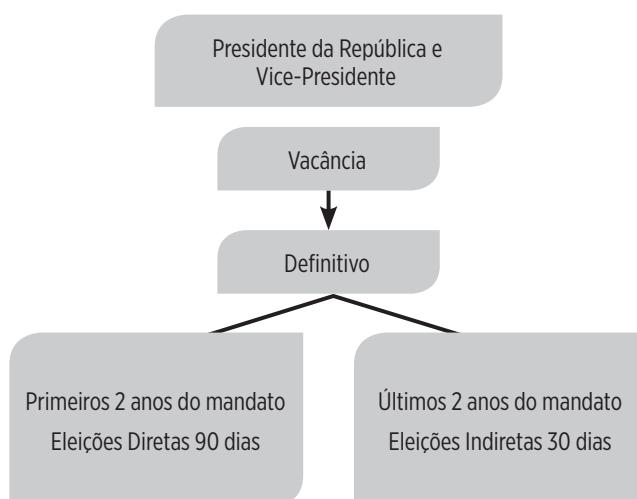
Art. 81. *Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.*

§ 1º - *Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.*

§ 2º - *Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.*

Caso a vacância se dê nos dois primeiros anos de mandato, a eleição será direta, ou seja, com a participação do povo e deverá ocorrer no prazo de 90 dias a contar da última vacância. Mas, se a vacância se der nos dois últimos anos do mandato, a eleição será indireta (realizada pelo Congresso Nacional) no prazo de 30 dias a contar da última vacância. Quem for eleito permanecerá no cargo até o fim do mandato de quem ele sucedeu. Não se inicia um novo mandato. Esse mandato é chamado pela doutrina de Mandato-Tampão.

Em qualquer uma das duas situações, enquanto não forem eleitos os novos Presidente e Vice-Presidente, quem permanece no cargo é um dos sucessores temporários: Presidente da Câmara, do Senado ou do STF.



Perda do Cargo no Caso de Saída do País sem Autorização do Congresso Nacional

Esse artigo prevê a possibilidade de perda do cargo do Presidente e Vice-Presidente nos casos de ausência do País por período superior a 15 dias sem licença do Congresso Nacional:

Art. 83. *O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.*

Vejam os que a Constituição não proíbe que o Presidente ou o Vice se ausentem do país sem licença do Congresso Nacional. Mas se a ausência se der por mais de 15 dias, nesse caso será indispensável a autorização da Casa Legislativa.

Órgãos Auxiliares do Presidente da República

A Constituição nos apresenta três órgãos auxiliares do Presidente da República: Ministros de Estado, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Os Ministros de Estados são os auxiliares diretos do Presidente da República. Os Arts. 87 e 88 trazem várias regras que podem ser trabalhadas em prova:

Art. 87. *Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.*

Parágrafo único. *Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:*

- I.** *Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República;*
- II.** *Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;*
- III.** *Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério;*
- IV.** *Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.*

Art. 88. *A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública.*

O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional também são órgãos auxiliares do Presidente da República, mas que possuem atribuição consultiva. Em situações determinadas pela Constituição, o Presidente, antes de tomar alguma decisão, precisa consultar esses dois órgãos.

Abaixo, seguem os Arts. 89, 90 e 91, cujas regras também podem ser cobradas em prova. Destacam-se as composições e as competências desses órgãos:

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:

- I. O Vice-Presidente da República;
- II. O Presidente da Câmara dos Deputados;
- III. O Presidente do Senado Federal;
- IV. Os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;
- V. Os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;
- VI. O Ministro da Justiça;
- VII. Seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre:

- I. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;
- II. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

§ 1º - O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.

§ 2º - A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República.

Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam como membros natos:

- I. O Vice-Presidente da República;
- II. O Presidente da Câmara dos Deputados;
- III. O Presidente do Senado Federal;
- IV. Ministro da Justiça;
- V. O Ministro de Estado da Defesa;
- VI. O Ministro das Relações Exteriores;
- VII. O Ministro do Planejamento;
- VIII. Os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

§ 1º - Compete ao Conselho de Defesa Nacional:

- I. Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição;
- II. Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;
- III. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território

nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;

IV. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

§ 2º - A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional.

Responsabilidades

A forma de governo adotada no País é a República e, por essa razão, é possível responsabilizar o Presidente da República por seus atos. A Constituição tratou de regular a responsabilização por Crime de Responsabilidade e por Infrações Penais Comuns.

Antes de trabalhar com cada uma das responsabilidades, serão analisadas as chamadas Imunidades.

Imunidades são prerrogativas inerentes aos cargos mais importantes do Estado. Cargos que são estratégicos e essenciais à manutenção da ordem constitucional. Entre vários, se destaca o de Presidente da República.

A imunidade pode ser:

Material

É a conhecida irresponsabilidade penal absoluta. Essa imunidade protege o titular contra a responsabilização penal.

Formal

São Prerrogativas de Cunha Processual

Um primeiro ponto essencial que precisa ser estabelecido: o Presidente não possui imunidade material, contudo, em razão da importância do seu cargo, possui imunidades formais. Apesar de o Presidente não possuir imunidade material, outros cargos a possuem, por exemplo, os Parlamentares.

Ao todo, pode-se elencar **quatro prerrogativas processuais** garantidas pela Constituição Federal ao Chefe do Executivo da União:

• Processo

A Constituição exige juízo de admissibilidade emitido pela Câmara para que o Presidente possa ser processado durante o seu mandato. Isso significa que o Presidente da República só poderá ser processado se a Câmara dos Deputados autorizar pelo voto de 2/3 dos membros:

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

Prerrogativa de Foro

O Presidente não pode ser julgado por qualquer juiz, haja vista a importância da função que exerce no Estado.

Diante disso, a Constituição estabeleceu dois foros competentes para julgar o Presidente:

Supremo Tribunal Federal

Será julgado pelas infrações penais comuns;

Senado Federal

Será julgado pelos Crimes de Responsabilidade.

Analisando essas duas primeiras prerrogativas, não se pode esquecer o previsto no Art. 86, § 1º:

§ 1º - O Presidente ficará suspenso de suas funções:

I. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;

II. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

§ 2º - Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

A Constituição determina que, após iniciado o processo, tanto por infração penal comum quanto por crime de responsabilidade, o Presidente fique suspenso de suas funções pelo prazo de 180 dias, tempo necessário para que se finalize o processo. Caso o Presidente não seja julgado nesse período, ele poderá retornar ao exercício de suas funções sem prejuízo de continuidade do processo. Deve-se ter muito cuidado em prova com o início do prazo de suspensão:

Infração Penal Comum

O prazo de suspensão inicia-se **a partir do recebimento da denúncia ou queixa;**

Crime de Responsabilidade

O prazo de suspensão inicia-se **a partir da instauração do processo.**

Caso a Câmara autorize o processo do Presidente por crime de responsabilidade, o Senado deverá processá-lo, pois não assiste discricionariedade ao Senado em processar ou não. Sua decisão é vinculada à decisão da Câmara, pelo fato de as duas Casas serem políticas. Contudo, nos casos de infração penal comum, o STF não está obrigado a processar o Presidente em respeito à Separação dos Poderes.

Vamos aproveitar o momento para entender o que são infração penal comum e crime de responsabilidade.

Infração Penal Comum:

É qualquer crime ou contravenção penal cometida pelo Presidente da República na função ou em razão da sua função de Presidente. Seu processamento se dará no Supremo Tribunal Federal.

Crime de Responsabilidade:

A primeira coisa que se precisa saber sobre o crime de responsabilidade é que ele não é um crime. O crime de responsabilidade é uma infração de natureza **político-administrativa**. O nome crime é impróprio para esse instituto. O processo que visa a esse tipo de responsabilização é o **Impeachment**.

O Presidente responderá por esse tipo de infração caso sua conduta se amolde ao previsto no Art. 85 da Constituição Federal:

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

I. A existência da União;

II. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;

III. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

IV. A segurança interna do País;

V. A probidade na administração;

VI. A lei orçamentária;

VII. O cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Parágrafo único. *Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.*

Esse rol de condutas, consideradas como Crime de Responsabilidade estabelecido na Constituição, é meramente exemplificativo, já que é a Lei 1.079/50 o dispositivo regulador do Crime de Responsabilidade. Deve-se destacar sua relevância na fixação de outras autoridades que respondem por esse crime, novos crimes além dos procedimentos adotados nesse processo, principalmente na competência exclusiva do cidadão para denunciar o Presidente. Destaca-se ainda que, para haver condenação, o Senado deve proferi-la pelo voto de 2/3 dos seus membros.

Considerando que não se trata de um crime, essa infração não pode resultar numa pena privativa de liberdade. Quem pratica crime de responsabilidade não pode ser preso. A consequência estabelecida no Art. 52, parágrafo único, é a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de oito anos:

Art. 52, Parágrafo único. *Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.*

Prisão

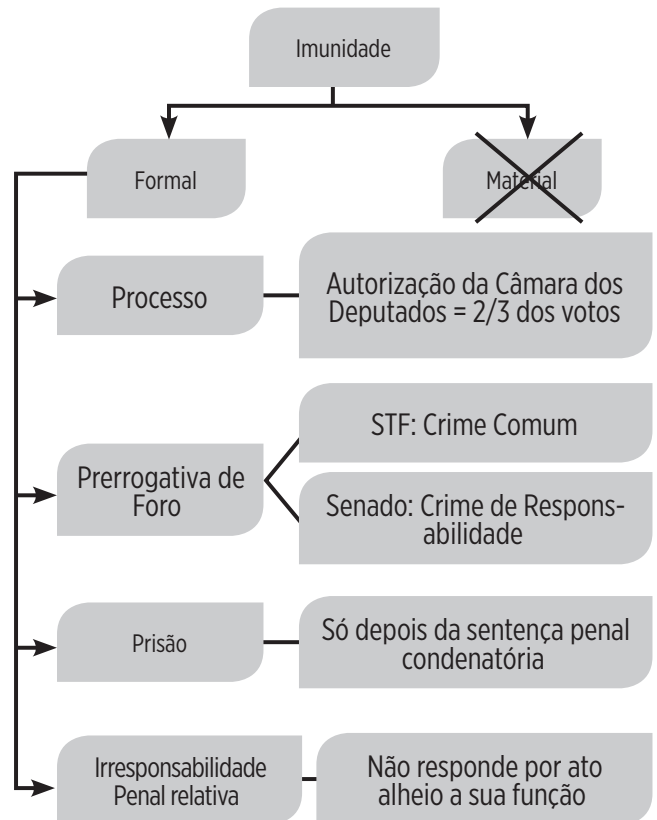
O Presidente só pode ser preso pela prática de infração penal comum e somente se sobrevier sentença condenatória:

Art. 86, § 3º - Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.

Irresponsabilidade Penal Relativa

Também conhecida na doutrina como Imunidade Formal Temporária, essa prerrogativa afirma que o Presidente não poderá ser responsabilizado por atos alheios aos exercícios de suas funções:

Já em relação a outras esferas do direito, como cíveis, administrativas, trabalhistas ou qualquer outra área, o presidente não possui prerrogativa. Isso significa que o Presidente responderá normalmente, sem nenhum privilégio, nas outras esferas do Direito. O tema das Responsabilidades do Presidente tem sido alvo de inúmeras questões de prova. As questões podem ser trabalhadas a partir da literalidade do texto constitucional ou mesmo invocando caso concreto para verificação das regras e prerrogativas do Presidente.



ANOTAÇÕES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

12. Organização dos Poderes – Poder Judiciário

Disposições Gerais

Organograma

O Poder Judiciário é o titular da chamada função jurisdicional. Ele possui a atribuição principal de “dizer o direito”, “aplicar o direito ao caso concreto”. Além de desempenhar esta função típica, o Judiciário também exerce de forma atípica a função dos demais poderes. Quando realiza concursos públicos ou contrata uma empresa prestadora de serviços, ele o faz no exercício da função administrativa (Poder Executivo). O Judiciário também exerce de forma atípica a função do Poder Legislativo quando edita instrumentos normativos que regulam as atividades dos tribunais.

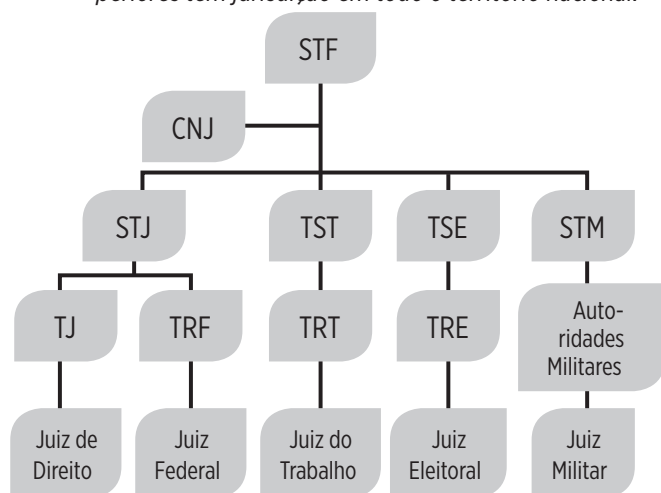
Para desempenhar suas funções, o Poder Judiciário se utiliza de diversos órgãos os quais estão previstos no Art. 92:

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

- I. O Supremo Tribunal Federal;
 - I-A. O Conselho Nacional de Justiça;
- II. O Superior Tribunal de Justiça;
 - II-A. O Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)
- III. Os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
- IV. Os Tribunais e Juízes do Trabalho;
- V. Os Tribunais e Juízes Eleitorais;
- VI. Os Tribunais e Juízes Militares;
- VII. Os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

§ 1º - O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal.

§ 2º - O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.



Para que se tenha ideia de como esse esquema dos órgãos do Poder Judiciário pode ser útil em uma prova, vejamos esta questão:

CrITÉRIOS para Ingresso na Carreira

Conforme o que diz o Art. 93, I, da Constituição Federal:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

I. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação.

Esse inciso apresenta regras para o ingresso na carreira da Magistratura. O ingresso dar-se-á no cargo de juiz substituto e depende de aprovação em concurso público de provas e títulos.

Como foi possível perceber, é um tipo de concurso que é bem seletivo, sendo que aprovação depende de intensa dedicação do candidato. Além de a prova ser difícilíssima, o candidato precisa comprovar no mínimo três anos de atividade jurídica, que só pode ser realizada após a conclusão do curso. Deve-se estar atento a esse prazo de atividade jurídica exigido, as bancas costumam trocar o três por outro numeral.

O conceito de atividade jurídica é definido na Resolução nº 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça que prevê, entre outros, o exercício da advocacia ou de cargo público privativo de bacharel em direito como forma de se comprovar o tempo exigido.

Quinto Constitucional

O quinto permite que uma pessoa se torne magistrado sem necessidade de realização de concurso público para a magistratura. É uma porta de entrada destinada a quem não é membro do Poder Judiciário. A regra do quinto decorre do fato de que 1/5 das vagas em alguns tribunais são destinadas aos membros do Ministério Público ou da Advocacia. Vejamos o que dispõe o Art. 94 da Constituição Federal:

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista triplíce, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

Um detalhe que não pode ser esquecido é: para concorrer às vagas pelo quinto constitucional, faz-se necessário que os membros do Ministério Público e da Advocacia possuam mais de dez anos de experiência.

Outra questão muito importante é saber quais são os tribunais que permitem o ingresso pelo quinto. Segundo o Art. 94, podem ingressar pelo quinto os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios.

Ainda possuem um quinto das vagas para os Membros do MP e da Advocacia os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. Assim preveem os Arts. 111-A e 115 da Constituição:

Art. 111-A. *O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)*

I. *Um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no Art. 94.*

Art. 115. *Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, sendo:*

I. *Um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no Art. 94.*

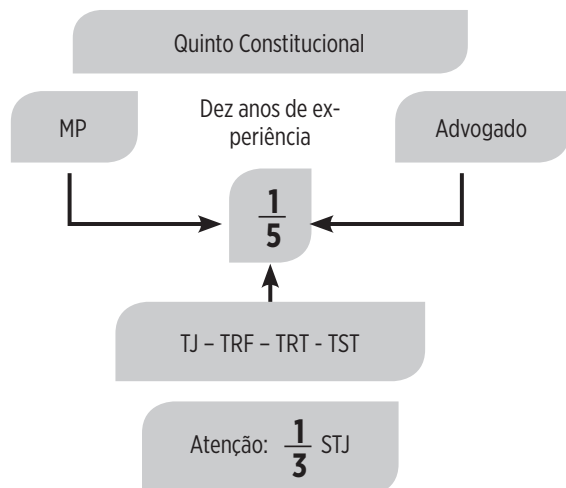
O Superior Tribunal de Justiça também permite que membros do Ministério Público ou da Advocacia nele ingressem, contudo não são destinadas 1/5 das vagas, mas 1/3 das vagas:

Art. 104. *O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.*

Parágrafo único. *Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo:*

I. *Um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal;*

II. *Um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do Art. 94.*



Garantias dos Membros

As garantias são um conjunto de proteções que os membros do Poder Judiciário possuem e que são inerentes ao exercício de suas funções. Uma observação se faz necessária: quando se fala “membro do poder judiciário”, refere-se ao titular da Função Jurisdicional, ou seja, ao magistrado, ao juiz. Os demais servidores auxiliares do Poder Judiciário não possuem as mesmas garantias dos juízes.

A doutrina classifica as garantias dos magistrados em duas espécies:

Garantias de Independência;

Garantias de Imparcialidade.

As Garantias de Independência são proteções que garantem ao magistrado uma maior tranquilidade para desempenhar suas funções. O objetivo é permitir ao juiz segurança no desempenhar de suas funções. Elas estão previstas no Art. 95, as quais são:

Art. 95. *Os juízes gozam das seguintes garantias:*

I. *Vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;*

II. *Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do Art. 93, VIII;*

III. *Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos Arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.*

A **vitaliciedade** é como se fosse a estabilidade do servidor público, com uma diferença: ela é bem mais vantajosa que a simples estabilidade. A vitaliciedade garante ao magistrado perder o seu cargo apenas por sentença judicial transitada em julgado. Como se pode ver, é bem mais vantajosa que a estabilidade. Atente-se para alguns detalhes: a vitaliciedade só será adquirida após dois anos de exercício no cargo; durante o estágio probatório do juiz, que dura dois anos, ele poderá perder o cargo por deliberação do próprio tribunal do qual faz parte.

Um detalhe quase nunca percebido é que a exigência dos dois anos de exercício para se adquirir a vitaliciedade só se aplica aos juízes do primeiro grau, ou seja, aos juízes que ingressaram na carreira por meio de concurso público. Os juízes que ingressam diretamente no Tribunal, por meio do Quinto Constitucional, ou mesmo no STJ pelo 1/3 das vagas, não precisam esperar os dois anos para adquirir a garantia. Para estes, a vitaliciedade é imediata, sendo adquirida no momento em que ele pisa no Tribunal.

A **inamovibilidade** prevê que o magistrado não poderá ser removido do local onde exerce a sua função sem sua vontade. Ele poderá julgar qualquer pessoa, conforme sua convicção, sem medo de ser obrigado a deixar o local onde exerce sua jurisdição. Essa garantia não é absoluta, pois poderá ser removido de ofício por interesse público conforme preleciona o Art. 93, VIII:

Art. 93, VIII. *O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.*

A **irredutibilidade dos subsídios** representa a garantia de que o magistrado não poderá ter redução em sua remuneração. A forma de retribuição pecuniária do magistrado é por meio de subsídio, que equivale a uma parcela única. Por isso, fala-se em irredutibilidade dos subsídios.

O parágrafo único do mesmo artigo apresenta o rol de **garantias de imparcialidade**. Essas normas são verdadeiras vedações aplicadas aos magistrados. São impedimentos que visam a garantir um julgamento imparcial, sem vícios ou privilégios. Por isso, são chamadas de garantias de imparcialidade. São elas:

Art. 95, Parágrafo único. *Aos juízes é vedado:*

- I.** *Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;*
- II.** *Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;*
- III.** *Dedicar-se à atividade político-partidária.*
- IV.** *Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;*
- V.** *Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.*

Geralmente as bancas cobram a memorização dessas vedações. O **inciso I** é bem cobrado em razão da exceção prevista na Constituição para a acumulação de cargos ou funções. Segundo esse inciso, o magistrado, além de exercer sua função de juiz, também pode exercer uma função no magistério.

O **inciso II** proíbe o magistrado de receber custas ou participação em processos. O juiz já recebe sua remuneração para desempenhar sua função independente dos valores que estão em jogo nos processos.

O **inciso III** proíbe o juiz de se dedicar à atividade político-partidária exatamente para evitar que seus julgamentos sejam influenciados por correntes políticas ou convicções partidárias. O juiz precisa ficar alheio a tais situações.

O **inciso IV** proíbe o magistrado de receber ajudas financeiras de terceiros ressalvados os casos previstos em lei. Por exemplo, um juiz não pode receber um carro como agradecimento por um julgamento favorável, mas poderia receber os valores decorrentes da venda de livros que tenha escrito ou mesmo, receber valores pela ministração de palestras.

Composição dos Órgãos do Poder Judiciário

A composição dos tribunais é tema recorrente em prova e requer um alto poder de memorização do candidato, principalmente pela composição diferenciada entre um e outro tribunal. A seguir descreve-se, então, a composição de cada um dos órgãos do Poder Judiciário.

Supremo Tribunal Federal

Art. 101. *O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação.*

Parágrafo único. *Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.*

O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e é formado por 11 ministros escolhidos pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, dentre os cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Existe mais um requisito que não está escrito nesse artigo, mas está previsto no Art. 12, § 3º, IV, da Constituição. Para ser Ministro do STF deve ser brasileiro nato:

Art. 12, § 3º - *São privativos de brasileiro nato os cargos:*

IV. *De Ministro do Supremo Tribunal Federal.*

A Constituição não exige do candidato a Ministro do STF que tenha formação superior em Direito, apesar de exigir notório saber jurídico.

Conselho Nacional de Justiça

Vejam agora a composição do Conselho Nacional de Justiça:

Art. 103-B. *O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:*

- I.** *O Presidente do Supremo Tribunal Federal;*
- II.** *Um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;*
- III.** *Um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;*
- IV.** *Um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;*
- V.** *Um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;*
- VI.** *Um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;*
- VII.** *Um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;*
- VIII.** *Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;*
- IX.** *Um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;*
- X.** *Um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República;*
- XI.** *Um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;*
- XII.** *Dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;*
- XIII.** *Dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.*

§ 1º - *O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.*

§ 2º - Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

§ 3º - Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal.

A composição do CNJ possui uma dificuldade peculiar para a memorização. Percebamos a leitura do artigo, que os membros do Conselho são indicados por algum órgão. Além de memorizar os membros, o candidato tem de memorizar o órgão que indicou o membro. Para isso, deve-se fazer uma análise lógica na construção dessa composição:

A primeira coisa que se tem que fazer é identificar os órgãos que escolhem:

STF;
STJ;
TST;
PGR;
CFOAB;
Câmara dos Deputados;
Senado Federal.

A partir dessa primeira análise, parte-se para a identificação dos membros que são indicados por cada um dos órgãos, que deve ser construída de forma lógica.

Entre os membros do CNJ existem dois advogados: quem poderia indicar dois advogados? O STF, o STJ, o TST ou o **Conselho Federal dos Advogados do Brasil**? Que quem indica os dois advogados é o CFOAB. Entre os membros do CNJ, existe um membro do Ministério Público da União e um membro do Ministério Público estadual. Quem indica esses dois membros do Ministério Público? Será o STF? Ou seria o STJ? Não é mais lógico que a escolha dos membros do Ministério Público seja do **Procurador Geral da República**, que é o chefe do Ministério Público da União? Certamente.

Com base nessa lógica, fica fácil identificar os membros do CNJ. Continuemos a análise. Agora existem membros da justiça trabalhista: um Ministro do TST, um Juiz do TRT e um Juiz do Trabalho. Quem escolhe esses juízes? STF, STJ ou TST? Mais uma resposta bem lógica. Só pode ser o **Tribunal Superior do Trabalho** o responsável pela escolha desses três membros pertencentes à justiça trabalhista.

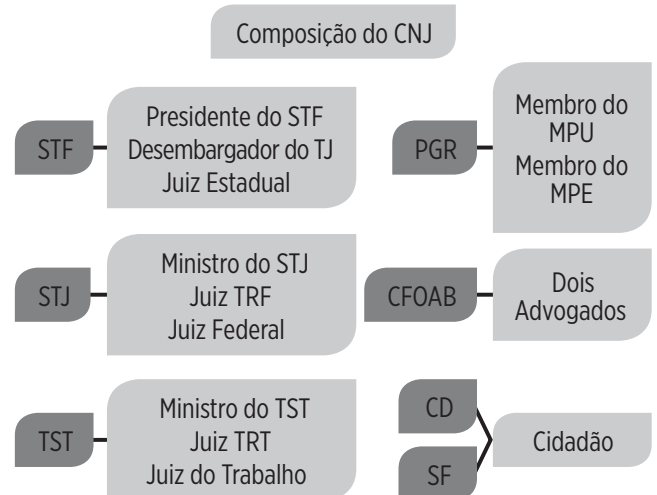
Ainda há alguns membros a serem escolhidos. Quem escolhe os membros da Justiça Federal (Juiz do TRF e Juiz Federal)? Tem de ser o Tribunal guardião da Legislação Federal: **Superior Tribunal de Justiça**. Ele também escolherá um membro do seu próprio tribunal para fazer parte do CNJ.

Ao **Supremo Tribunal Federal** fica a responsabilidade pela escolha dos membros da Justiça Estadual, ou seja, um Juiz Estadual e um Desembargador de Tribunal de Justiça. Aqui cabe uma observação importantíssima. O STF não escolhe um de seus ministros para fazer parte do CNJ, pois o Presidente do STF é membro nato. Ele não é escolhido, ele faz parte do CNJ desde sua nomeação como Presidente do STF. Ao mesmo tempo em que é indicado como Presidente do STF, ele também cumulará a função de Presidente do CNJ.

Por último, resta saber quem o **Senado Federal** e a **Câmara dos Deputados** indicará para ser membro do CNJ. Cada um deles indicará um cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Como se pode perceber, nem todos os membros do Conselho Nacional de Justiça são membros do Poder Judiciário. Essa é uma característica já cobrada em prova, com exceção do Presidente do STF, que é membro nato do CNJ; os demais serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria do Senado Federal. Caso as indicações acima listadas não sejam efetuadas, caberá ao Supremo Tribunal Federal fazê-las. Lembre-se de que os membros do CNJ exercem um mandato de dois anos, sendo admitida uma recondução.

Abaixo, segue um esquema de memorização para a composição desse órgão do poder judiciário.



Superior Tribunal de Justiça

O texto constitucional prevê no Art. 104:

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.

Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo:

I. Um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista triplíce elaborada pelo próprio Tribunal;

II. Um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do Art. 94.

O Superior Tribunal de Justiça é composto por, no mínimo, 33 ministros. Deve-se ter cuidado com isso em prova: não são 33, mas, no mínimo 33. Esse dispositivo permite que o Tribunal possua mais de 33 membros.

Seus membros serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal. Aqui se aplica uma regra comum nos tribunais superiores: nomeação pelo Presidente mediante aprovação do Senado. Outro requisito é a idade: no mínimo 35 e no máximo 65 anos.

Questão sempre cobrada em prova é a composição. A escolha dos Ministros não é livre, estando vinculada ao texto constitucional que prevê:

- ▷ 1/3 das vagas para os membros dos Tribunais Regionais Federais;
- ▷ 1/3 das vagas para os Desembargadores dos Tribunais de Justiça;
- ▷ 1/3 das vagas, dividida em partes iguais, para membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal e advogados com mais de 10 anos de experiência.

No que tange às vagas para os membros do Ministério Público e advogados, uma coisa chama a atenção: a divisão em partes iguais. Se houver isso em uma prova, é muito provável que o candidato marque essa afirmação como sendo incorreta, tendo em vista 1/3 de 33 ser igual a 11, valor esse impossível de se dividir em partes iguais, quando a divisão se trata de pessoas. Contudo, essa é a previsão expressa da Constituição, que não é de toda absurda. Considerando que o STJ pode ser composto por mais de 33 membros, havendo, por exemplo, 36, seria possível efetivar essa divisão em partes iguais. Enquanto o órgão for formado por 33 membros, a vaga remanescente é alternada entre membros do MPF e MPDFT e da advocacia.

Tribunal Regional Federal

O Art. 107 apresenta as regras de composição dos Tribunais Regionais Federais:

Art. 107. *Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:*

- I.** *Um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira;*
- II.** *Os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.*

Os TRFs possuem a mesma peculiaridade do STJ no que diz respeito à composição baseada em um mínimo, sendo, nesse caso, no mínimo sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região. Atualmente, são cinco regiões jurisdicionais, cada uma sob a responsabilidade de um TRF.

Para fazer parte dos TRFs o juiz precisa ter no mínimo 30 e no máximo 65 anos de idade. Quando comparada aos Tribunais Superiores, a idade mínima sofre uma atenuação de 35 para 30 anos; deve-se ter atenção em relação a isso.

Os membros dos TRFs são nomeados pelo Presidente da República sem necessidade de aprovação do Senado Federal. Essa é outra distinção importante.

Nos TRFs adota-se a regra do Quinto Constitucional, por meio do qual, 1/5 das vagas são destinadas a advogados e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de experiência. As demais vagas são destinadas a promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, que pode ocorrer ou por merecimento ou por antiguidade, de forma alternada.

Justiça do Trabalho

A Justiça do Trabalho encontra-se prevista no Art. 111 da Constituição, sendo competente para julgar as causas cuja matéria possua natureza trabalhista. São órgãos da Justiça do Trabalho:

Art. 111. *São órgãos da Justiça do Trabalho:*

- I.** *O Tribunal Superior do Trabalho;*
- II.** *Os Tribunais Regionais do Trabalho;*
- III.** *Juízes do Trabalho.*

§ 1º a 3º - Vejamos a composição dos órgãos da Justiça trabalhista.

Tribunal Superior de Trabalho

O Tribunal Superior do Trabalho é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. Segundo a Constituição Federal, o TST é composto por 27 membros, conforme previsão do Art. 111-A:

Art. 111-A. *O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)*

- I.** *Um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no Art. 94;*
- II.** *Os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior.*

O Texto Constitucional exige para ser Ministro do TST a condição de brasileiro, maior de 35 anos e menor de 65 anos. A nomeação dos Ministros se dá por ato do Presidente da República após a aprovação do Senado Federal pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Os 27 ministros são divididos da seguinte forma:

- ▷ 1/5 – advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício;
- ▷ 4/5 – juízes dos TRTs, oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo próprio tribunal.
- ▷ **Como se pode perceber, no TST adota-se o critério de ingresso pela regra do Quinto Constitucional. Além disso, é importante ressaltar a exigência de que juiz do TRT que deseje concorrer a uma vaga no TST seja membro do Poder Judiciário de carreira, isto é, que tenha ingressado nos quadros do tribunal por meio de concurso público nos termos do Art. 93, I da CF. Essa última regra exclui a possibilidade daqueles que são oriundos do quinto constitucional nos TRTs de ingressarem no TST na vaga destinada aos membros da magistratura trabalhista (4/5 das vagas).**

A Constituição prevê, ainda, o funcionamento junto ao TST da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, conforme o Art. 111-A, § 2º:

Art. 111-A, § 2º - *Funcionário junto ao Tribunal Superior do Trabalho:*

I. *A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;*

II. *O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.*

§ 3º *Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)*

Tribunal Regional do Trabalho

O ingresso no Tribunal Regional do Trabalho se dá conforme as regras previstas no Art. 115 da CF:

Art. 115. *Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:*

I. *Um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no Art. 94;*

II. *Os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente.*

§ 1º - *Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.*

§ 2º - *Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.*

Art. 116. *Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular.*

São no mínimo sete juízes recrutados, quando possível, na respectiva região os quais serão nomeados pelo Presidente da República entre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos de idade. Para ser um juiz do TRT, é necessária a observação dos seguintes critérios:

- 1/5 – advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício;

- 4/5 – juízes do trabalho promovidos por antiguidade e merecimento, alternadamente.

A Constituição prevê, dentro da estrutura dos TRTs, como forma de democratizar o acesso à Justiça do Trabalho, a possibilidade de instalação da justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Não se deve esquecer de que os TRTs poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo, garantindo-se, dessa forma, uma maior celeridade processual. Ainda dentro da estrutura da Justiça do Trabalho, a Constituição prevê a possibilidade de juízes de direito exercerem as atribuições da jurisdição trabalhista nas comarcas não abrangidas pela Justiça do Trabalho, garantindo-se, nesse caso, recurso para o TRT:

Art. 112. *A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho.*

Por fim, a Constituição determinou que a jurisdição nas Varas do Trabalho seja exercida por um juiz singular:

Art. 116. *Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular.*

Competências

Quanto às competências da Justiça do Trabalho, a Constituição encarregou-se de defini-las expressamente no Art. 114:

Art. 114. *Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:*

I. *As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;*

II. *As ações que envolvam exercício do direito de greve;*

III. *As ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;*

IV. *Os mandados de segurança, “Habeas Corpus” e “Habeas Ddata”, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;*

V. *Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no Art. 102, I, o;*

VI. *As ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;*

VII. *As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;*

VIII. *A execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no Art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;*

IX. *Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.*

§ 1º - *Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.*

§ 2º - Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

§ 3º - Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral é a justiça especializada em questões de natureza eleitoral. Seus órgãos estão previstos no Art. 118 da Constituição:

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral:

- I. O Tribunal Superior Eleitoral;
- II. Os Tribunais Regionais Eleitorais;
- III. Os Juízes Eleitorais;
- IV. As Juntas Eleitorais.

Uma peculiaridade distingue os órgãos da Justiça Eleitoral dos demais órgãos do Poder Judiciário. Apesar de seus membros possuírem as mesmas garantias dos demais membros do Poder Judiciário, eles não possuem a vitaliciedade, haja vista serem eleitos para um mandato de dois anos, no mínimo, não podendo exercê-lo por mais de dois biênios consecutivos:

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.

§ 1º - Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.

§ 2º - Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria.

Analisa-se, a seguir, a composição de cada um dos órgãos da Justiça Eleitoral:

Tribunal Superior Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral é o tribunal superior da Justiça Eleitoral. Sua composição está prevista no Art. 119 da Constituição Federal:

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros, escolhidos:

- I. Mediante eleição, pelo voto secreto:
 - a) Três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;
 - b) Dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça;
- II. Por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

Como se pode depreender do texto constitucional, o TSE é composto de no mínimo sete membros os quais serão eleitos ou nomeados segundo as seguintes regras:

Escolhidos mediante eleição: três juízes dentre os Ministros STF e dois juízes dentre os Ministros do STJ;

Por nomeação do Presidente da República: dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.

O Presidente e o Vice-Presidente do TSE serão escolhidos dentre os Ministros do STF e o Corregedor Eleitoral será escolhido dentre os Ministros do STJ.

Tribunal Regional Eleitoral

Os Tribunais Regionais Eleitorais serão distribuídos em todo território nacional sendo um em cada Capital de cada Estado e no Distrito Federal os quais se comporão de **sete membros**, conforme dispõe o Art. 120 da Constituição Federal:

Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito Federal.

§ 1º - Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:

- I. Mediante eleição, pelo voto secreto:
 - a) De dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;
 - b) De dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;
- II. De um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo;
- III. Por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.

§ 2º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os desembargadores.

Os membros do TRE serão escolhidos conforme os seguintes critérios:

Mediante eleição: dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça e dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça.

Por nomeação do Presidente da República: dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.

Cada TRE elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente entre os seus desembargadores.

I. TSE - mínimo 7 membros:

3 STF
2 STJ
2 Advogados

II. TRE - 7 membros :

2 Desembargadores TJ
2 Juízes TJ
1 Juiz TRF
2 Advogados

Juizes e Juntas Eleitorais

No que tange aos juizes e juntas eleitorais previstos no Art. 121 da Constituição, sua regulação está prevista no Código Eleitoral entre os Arts. 32 e 41, a qual deve ser analisada em disciplina oportuna. Isto é o que prevê o texto constitucional:

Art. 121. *Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juizes de direito e das juntas eleitorais.*

§ 1º - *Os membros dos tribunais, os juizes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.*

• Competência

Quanto às atribuições da Justiça Eleitoral, não existe dúvida sobre a sua competência especializada em matéria eleitoral. O Art. 121, em seu § 3º, estabelece algumas regras que podem ser cobradas em prova:

Art. 121, § 3º - *São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de **Habeas Corpus** ou mandado de segurança.*

§ 4º - *Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:*

- I.** *Forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;*
- II.** *Ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;*
- III.** *Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais;*
- IV.** *Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;*
- V.** *Denegarem **Habeas Corpus**, mandado de segurança, **Habeas Data** ou mandado de injunção.*

Justiça Militar

A Justiça Militar compõe a chamada justiça especializada, nesse caso, em direito militar. A sua existência se deve à subordinação dos militares a um regime especial com direitos e deveres distintos quando comparados aos servidores civis.

A Constituição Federal definiu como órgãos da Justiça Militar os seguintes:

Art. 122. *São órgãos da Justiça Militar:*

- I.** *O Superior Tribunal Militar;*
- II.** *Os Tribunais e Juizes Militares instituídos por lei.*

Na sequência, pode-se ver a composição de cada um dos órgãos:

Superior Tribunal Militar

O Superior Tribunal Militar é o órgão de cúpula da Justiça Militar, o qual é composto segundo as regras estabelecidas no Art. 123 da CF:

Art. 123. *O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis.*

Parágrafo único. *Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo:*

I. *Três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional;*

II. *Dois, por escolha paritária, dentre juizes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar.*

O STM é composto por quinze ministros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal. Esses ministros ocuparão os cargos de forma vitalícia e serão escolhidos entre militares da ativa e do posto mais elevado da carreira, bem como entre civis escolhidos pelo Presidente da República com mais de 35 anos de idade, observadas as seguintes regras:

10 Militares

Três – oficiais-generais da Marinha;

Quatro – oficiais-generais do Exército;

Três – oficiais-generais da Aeronáutica;

5 Civis

Três – civis entre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional;

Dois – civis escolhidos de forma paritária, entre juizes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar.

• Competências

Segundo a Constituição Federal, a Justiça Militar é competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei:

Art. 124. *À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.*

Parágrafo único. *A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.*

É importante lembrar que essa competência é da Justiça Militar da União, a qual só julgará crimes militares praticados por militares das Forças Armadas. A Constituição também previu a criação da Justiça Militar nos Estados com competência para julgar os militares dos estados (policiais e bombeiros militares) em seu Art. 125, § 3º ao 5º:

Art. 125. *Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.*

§ 3º - *A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juizes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.*

§ 4º - *Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.*

§ 5º - *Compete aos juizes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos*

disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

Tribunais e Juízes Estaduais

Em relação aos Tribunais e Juízes estaduais, a Constituição Federal fixou regras gerais e deixou a cargo de cada Estado organizar a sua justiça, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal:

Art. 125. *Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.*

§ 1º - *A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.*

§ 2º - *Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.*

§ 3º - *A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.*

§ 4º - *Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.*

§ 5º - *Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.*

§ 6º - *O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.*

§ 7º - *O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.*

Art. 126. *Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.*

Parágrafo único. *Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.*

ÓRGÃO	MEMBROS	IDADE
STF	11	35 - 65
COMPOSIÇÃO		
Brasileiros natos. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Nomeado pelo Presidente da República mediante aprovação do Senado pela maioria absoluta.		
ÓRGÃO	MEMBROS	IDADE
CNJ	15	
COMPOSIÇÃO		
Presidente do STF. Indicados pelo STF: 1 desembargador do TJ, 1 juiz estadual. Indicados pelo STJ: 1 ministro do STJ, 1 juiz do TRF, 1 juiz federal. Indicados pelo TST: 1 ministro do TST, 1 juiz do TRT, 1 juiz do trabalho. Indicados pelo PGR: 1 membro do MPE, 1 membro do MPU. Indicados pelo CFOAB: 2 advogados. Indicado pela Câmara: 1 cidadão. Indicado pelo Senado: 1 cidadão.		
ÓRGÃO	MEMBROS	IDADE
STJ	Mínimo de 33	35-65
COMPOSIÇÃO		
Brasileiro. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Nomeado pelo Presidente da República mediante aprovação do Senado. 1/3 juízes do TRF. 1/3 desembargadores do TJ. 1/3 advogados e membros do MPF, MPE e MPDFT.		
ÓRGÃO	MEMBROS	IDADE
TRF	Mínimo de 7	30-65
COMPOSIÇÃO		
Nomeados pelo Presidente da República. 1/5 advogados e membros do MPF (os advogados e membros do Ministério Público quando são nomeados para algum cargo do Poder Judiciário pelo Quinto Constitucional precisam comprovar 10 anos de experiência). 4/5 juízes federais.		
ÓRGÃO	MEMBROS	IDADE
TST	27	35-65
COMPOSIÇÃO		
Nomeado pelo Presidente da República mediante aprovação do Senado. 1/5 advogados e membros do MPT. 4/5 juízes do TRT da magistratura de carreira.		
ÓRGÃO	MEMBROS	IDADE
TRT	Mínimo de 7	30-65
COMPOSIÇÃO		
Nomeados pelo Presidente da República. 1/5 advogados e membros do MPT. 4/5 juízes do trabalho.		
ÓRGÃO	MEMBROS	IDADE
TSE	Mínimo de 7	

COMPOSIÇÃO		
Eleição: 3 ministros do STF; 2 ministros do STJ. Nomeação pelo Presidente da República: 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo STF.		
ÓRGÃO	MEMBROS	IDADE
TRE	7	
COMPOSIÇÃO		
Eleição: 2 desembargadores do TJ, 2 juízes de direito do TJ. 1 juiz do TRF ou juiz federal. Nomeação pelo Presidente da República: 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo TJ.		
ÓRGÃO	MEMBROS	IDADE
STM	15	
COMPOSIÇÃO		
Ministros vitalícios. Nomeados pelo Presidente da República mediante aprovação do Senado. 3 oficiais-gerais da Marinha. 4 oficiais-gerais do Exército. 3 oficiais-gerais da Aeronáutica. 5 civis escolhidos pelo Presidente entre brasileiros com mais de trinta e cinco anos sendo três dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e dois entre juízes auditores e membros do MPJM.		

Análise das Competências dos Órgãos do Poder Judiciário

O sucesso nesta parte da matéria depende de intensa leitura e memorização das competências que serão cobradas em prova. As mais cobradas são, sem dúvida, as do STF e do STJ. Também há grande ocorrência de questões sobre o CNJ. Passa-se à análise de cada um dos órgãos do Poder Judiciário.

Supremo Tribunal Federal

O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Também é conhecido como Tribunal Constitucional, pois possui como atribuição precípua a guarda da Constituição Federal. Como protetor do texto constitucional, ele realiza o chamado Controle de Constitucionalidade Concentrado. Nota-se que as competências do STF compõem um rol taxativo e estão distribuídas em três espécies: originária, recursal ordinária e recursal extraordinária.

Originárias – as causas previstas no inciso I do Art. 102 têm início no próprio STF, a quem compete julgar originariamente.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I. Processar e julgar, originariamente:

- a) A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
- b) Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
- c) Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e

os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no Art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;

d) O **Habeas Corpus**, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o **Habeas Data** contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

e) O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;

f) As causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;

g) A extradição solicitada por Estado estrangeiro;

h) (Revogado Emenda Constitucional nº 45, de 2004);

i) O **Habeas Corpus**, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;

j) A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;

l) A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

m) A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;

n) A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;

o) Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;

p) O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;

q) O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;

r) As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.

Recurso Ordinário

Analisa matéria já debatida em instância anterior atuando como tribunal de 2º grau de jurisdição. O Art. 102, II prevê como competência em sede de recurso ordinário:

II. Julgar, em recurso ordinário:

- a) *O Habeas Corpus, o mandado de segurança, o Habeas Data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;*
- b) *O crime político.*

Recurso Extraordinário

Atua na defesa da norma constitucional. O Art. 102, III, prevê que compete ao STF o julgamento das causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida:

III. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

- a) *Contrariar dispositivo desta Constituição;*
- b) *Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;*
- c) *Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.*
- d) *Julgar válida lei local contestada em face de lei federal.*

As questões sobre competências costumam ser bem complicadas, pois exigem do candidato a memorização de vários dispositivos, sem contar que se costuma complicar colocando a competência de um tribunal como se fosse de outro tribunal.

Controle de Constitucionalidade

O STF, em sede de controle de constitucionalidade concentrado, tem competência para apreciar originariamente a Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Ação Declaratória de Constitucionalidade. Essas ações têm como objetivo questionar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo diante da Constituição. Quando esse questionamento se dá diretamente no STF, é necessário que seja apresentado por um dos legitimados que estão previstos no Art. 103:

Art. 103. *Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:*

- I.** *O Presidente da República;*
- II.** *A Mesa do Senado Federal;*
- III.** *A Mesa da Câmara dos Deputados;*
- IV.** *A Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;*
- V.** *O Governador de Estado ou do Distrito Federal;*
- VI.** *O Procurador-Geral da República;*
- VII.** *O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;*
- VIII.** *Partido político com representação no Congresso Nacional;*
- IX.** *Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.*

§1º - *O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.*

§2º - *Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.*

§ 3º - *Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.*

Deve-se memorizar o rol de legitimados. Observe que os membros do Poder Executivo e Legislativo da União, dos Estados e do Distrito Federal possuem legitimidade para ingressar com essas ações de Controle de Constitucionalidade, contudo as mesmas autoridades no âmbito dos Municípios não possuem tal poder, e isso aparece muito em prova. Prefeito e Mesa da Câmara de Vereadores não possuem legitimidade para propor as ações de controle de constitucionalidade citadas acima.

Observam-se também outros detalhes. No que tange às Casas Legislativas, a competência é da Mesa e não do membro. Mesa da Câmara ou da Assembleia é órgão de direção em que encontram o Presidente da Casa, os Secretários e demais membros de direção.

Quanto aos partidos políticos, não é qualquer partido político que tem legitimidade; tem de ser partido com representação no Congresso Nacional. E representação no Congresso Nacional significa pelo menos um membro em qualquer uma das Casas.

Em relação à confederação sindical ou entidade de classe, não será qualquer uma que possui legitimidade. Deve ser de âmbito nacional.

Súmulas Vinculantes

As súmulas vinculantes são ferramentas jurídicas criadas para garantir maior efetividade ao inciso LXXVIII do Art. 5º da Constituição Federal de 1988 (celeridade processual). Introduzida no direito brasileiro por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004, essas súmulas refletem o pensamento do Supremo Tribunal Federal acerca da validade, interpretação e eficácia de algumas normas que já foram analisadas em reiteradas decisões.

A competência para edição dessas súmulas é exclusiva do STF. Após a edição da súmula, ela produz efeitos vinculantes para todos os órgãos do Poder Judiciário e para a Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. É importante ressaltar que os efeitos das súmulas vinculantes não atingem o STF nem o Poder Legislativo: o STF, por poder rever ou cancelar a súmula conforme a evolução jurisprudencial; e o Legislativo, por ser o Poder responsável pela inovação legislativa no Brasil.

O seu principal objetivo é diminuir a quantidade de processos com temas idênticos que se acumulam nas diversas instâncias do Judiciário. Ao editar uma súmula vinculante, o STF produz segurança jurídica e evita a multiplicação de processos sobre as questões sumuladas. Esse tema está regulado pelo Art. 103-A da Constituição Federal e a Lei 11.417/2006.

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 1º - A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.

§ 2º - Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade.

§ 3º - Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

As súmulas vinculantes não vinculam o Supremo Tribunal Federal nem o Poder Legislativo.

Superior Tribunal de Justiça

O Superior Tribunal de Justiça é o conhecido protetor da legislação federal. Suas competências estão arroladas no Art. 105 da Constituição e estão divididas em: originária, recursal ordinária e recursal especial.

Originária

As causas previstas no inciso I do Art. 105 têm início no próprio STJ, a quem compete julgar originariamente:

a) Nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

b) Os mandados de segurança e os **Habeas Data** contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;

c) Os **Habeas Corpus**, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

d) Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no Art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;

e) As revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

f) A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

g) Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;

h) O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;

i) A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias.

• Recurso Ordinário

Analisa matéria já debatida em instância anterior atuando como tribunal de 2º grau de jurisdição. O Art. 105, II prevê como competência em sede de recurso ordinário:

a) Os "**Habeas Corpus**" decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória;

b) Os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;

c) As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.

• Recurso Especial

Atua na defesa das normas infraconstitucionais federais. O Art. 105, III prevê que compete ao STJ o julgamento das causas decididas em única ou última instância pelos TRFs e TJs que:

a) Contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhe vigência;

b) Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;

c) Der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Conselho Nacional de Justiça

O Conselho Nacional de Justiça é órgão do poder judiciário, mas não possui função jurisdicional. Sua função é de caráter administrativo.

O CNJ é responsável pela fiscalização administrativa e financeira do Poder Judiciário. Possui também atribuição para fiscalizar os seus membros quanto a observância dos deveres funcionais.

Por fim, deve-se lembrar que o CNJ não possui competência sobre o STF, haja vista este ser o órgão de cúpula de todo o poder judiciário.

§ 4º - Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

I. Zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

II. Zelar pela observância do Art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;

III. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

IV. Representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;

V. Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;

VI. Elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;

VII. Elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.

§ 5º - O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes:

I. Receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários;

II. Exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral;

III. Requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.

§ 6º - Junto ao Conselho oficializarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 7º - A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça.

Justiça Federal

Estes são os órgãos da chamada Justiça Federal:

Art. 106. São órgãos da Justiça Federal:

I. Os Tribunais Regionais Federais;

II. Os Juízes Federais.

Tribunal Regional Federal e Juízes Federais

As competências da Justiça Federal, em regra, estão relacionadas com causas de interesse da União. Atente para esse tema, pois há competências que são dos Tribunais Regionais Federais e outras que são dos Juízes Federais. As provas costumam trocar essas competências umas pelas outras. As primeiras encontram-se definidas no Art. 108 e as dos Juízes Federais estão previstas no Art. 109:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

I. Processar e julgar, originariamente:

a) Os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

b) As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região;

c) Os mandados de segurança e os **Habeas Data** contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;

d) Os **Habeas Corpus**, quando a autoridade coatora for juiz federal;

e) Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;

II. Julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Art. 109. *Aos juízes federais compete processar e julgar:*

I. *As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;*

II. *As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;*

III. *As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;*

IV. *Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;*

V. *Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;*

V-A. *As causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;*

VI. *Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;*

VII. *Os **Habeas Corpus**, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;*

VIII. *Os mandados de segurança e os **Habeas Data** contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;*

IX. *Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;*

X. *Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o “exequatur”, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;*

XI. *A disputa sobre direitos indígenas.*



ANOTAÇÕES

13. Funções Essenciais à Justiça

As funções essenciais à justiça estão previstas expressamente do Art. 127 ao 135 da Constituição Federal, elas são representadas pelas seguintes instituições:

Ministério Público;
Advocacia Pública;
Defensoria Pública;
Advocacia.

Ao contrário do que muitos pensam, essas instituições não fazem parte do Poder Judiciário, mas desempenham suas funções junto a esse poder. Sua atuação é essencial ao exercício jurisdicional, razão pela qual foram classificadas como funções essenciais. Essa necessidade se justifica em razão da impossibilidade de o Judiciário agir de ofício, ou seja, toda a atuação jurisdicional demanda provocação, a qual será titularizada por uma dessas instituições.

Esses organismos são representados por agentes públicos ou privados cuja função principal é provocar a atuação do Poder Judiciário, o qual se mantém inerte e imparcial, aguardando o momento certo para agir. São em sua essência “advogados”.

O Ministério Público é o advogado da Sociedade, pois, conforme prevê o *caput* do Art. 127, incumbe-lhe a tarefa de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis:

Art. 127. *O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.*

A Advocacia Pública advoga para o Estado representando os entes públicos judicial e extrajudicialmente ou mesmo desempenhando atividades de assessoria e consultoria jurídica.

A Defensoria Pública tem como atribuição principal advogar para os necessitados. São os defensores públicos responsáveis pela defesa dos hipossuficientes, aqueles que não possuem recursos financeiros para contratarem advogados privados.

E, por último, há a Advocacia, que, pela lógica, é privada, formada por advogados particulares, os quais são inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e atuam de forma autônoma e independente dentro dos limites estabelecidos em lei.

O objetivo desta breve introdução é apresentar a diferença funcional básica entre as instituições de forma a facilitar o estudo que, a partir de agora, será mais aprofundado, visando a possíveis questões em provas de concursos públicos. Então, analisaremos, a partir de agora, as Funções Essenciais à Justiça.

Ministério Público

A compreensão dessa instituição inicia-se pela leitura do próprio texto constitucional, que prevê:

O Ministério Público é uma instituição permanente, de natureza política, cujas atribuições possuem natureza administrativa, sem que com isso esteja subordinada ao Poder Executivo.

Fala-se em uma instituição independente e autônoma aos demais Poderes, motivo pelo qual está posicionada con-

stitucionalmente em capítulo à parte na organização dos poderes como uma função essencial à justiça. Como função essencial à justiça, o Ministério Público é responsável pela provocação do Poder Judiciário em defesa da sociedade, quando se tratar de direitos sociais e individuais indisponíveis.

O Ministério Público no Brasil, além de obedecer às regras constitucionais, também é regido por duas normas: Lei Complementar nº 75/93 e a Lei nº 8.625/93. Essa regula o Ministério Público Nacional e é aplicável aos Ministérios Públicos dos Estados. Aquela é específica para o Ministério Público da União. Cada Estado da Federação poderá organizar o seu órgão ministerial editando sua própria Lei Orgânica Estadual.

A seguir, será feita uma leitura da instituição sob a ótica constitucional sem aprofundar nas estruturas lançadas nas referidas leis orgânicas, o que será feito em momento oportuno.

Estrutura Orgânica

Para viabilizar o exercício de suas funções, a Constituição Federal organizou o Ministério Público no Art. 128:

Art. 128. *O Ministério Público abrange:*

- I.** *o Ministério Público da União, que compreende:*
 - a)** *o Ministério Público Federal;*
 - b)** *o Ministério Público do Trabalho;*
 - c)** *o Ministério Público Militar;*
 - d)** *o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;*

II. *os Ministérios Públicos dos Estados.*

Como se pode perceber, o Ministério Público está dividido em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados, cada um com sua própria autonomia organizacional e chefia própria. O Ministério Público da União, por sua vez, abrange:

Ministério Público Federal;
Ministério Público do Trabalho;
Ministério Público Militar;
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Existe ainda o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o qual possui natureza diversa do Ministério Público aqui estudado. Sua organização está atrelada ao Tribunal de Contas do qual faz parte, mas aos seus membros são estendidas as disposições aplicáveis aos Membros do Ministério Público:

Art. 130. *Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.*

Não existe Ministério Público Eleitoral.

Atribuições

Suas atribuições se apoiam na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. É um verdadeiro defensor da sociedade e fiscal dos poderes públicos. Em rol meramente exemplificativo, a Constituição previu como funções institucionais o Art. 129:

Art. 129. *São funções institucionais do Ministério Público:*

I. *promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;*

II. *zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;*

III. *promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;*

IV. *promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;*

V. *defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;*

VI. *expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;*

VII. *exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;*

VIII. *requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;*

IX. *exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.*

§ 1º. *A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.*

§ 2º. *As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).*

§ 3º. *O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).*

§ 4º. *Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no Art. 93 (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).*

§ 5º. *A distribuição de processos no Ministério Público será imediata (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).*

No desempenho das suas funções institucionais, algumas características foram previstas pela Constituição, as quais são muito importantes para a prova.

Os §§ 2º e § 3º afirmam que as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, ou

seja, por Membros aprovados em concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da OAB durante a sua realização, entre os quais são exigidos os seguintes requisitos:

Ser bacharel em direito;

Possuir, no mínimo, três anos de atividade jurídica.

Em relação à atividade jurídica, deve-se salientar a regulamentação feita pela Resolução nº 40 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual prevê, entre outras atividades, o exercício da advocacia ou de cargo, função e emprego que exija a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos, ou até mesmo a realização de cursos de pós-graduação dentro dos parâmetros estabelecidos pela referida resolução. É importante lembrar que esse requisito deverá ser comprovado no momento da investidura no cargo, ou seja, na posse¹, depois de finalizadas todas as fases do concurso.

A Constituição exige ainda que o Membro do Ministério Público resida na comarca de lotação, salvo quando houver autorização do chefe da Instituição. Em razão da semelhança e importância com a carreira da magistratura, a Constituição previu expressamente a aplicação do Art. 93 aos membros do Ministério Público, no que for compatível com a carreira. E, por fim, determina que a distribuição dos processos aos órgãos ministeriais seja feita de forma imediata.

No âmbito de suas atribuições, algumas funções merecem destaque:

Titular da Ação Penal Pública

Segundo o inciso I do Art. 129, compete ao Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. A doutrina classifica esse dispositivo como espécie de norma de eficácia contida possuindo aplicabilidade direta e imediata, permitida a regulamentação por lei.

Essa competência é corroborada pela possibilidade de requisição de diligências investigatórias e da instauração de inquérito policial, para que o órgão ministerial formule sua convicção sobre o ilícito penal, o que está previsto no inciso VIII do Art. 129.

Essa exclusividade conferida pela Constituição Federal encontra limitação no próprio texto constitucional, ao permitir o cabimento de ação penal privada subsidiária da pública nos casos em que o Ministério Público fique inerte e não cumpra com sua obrigação².

Dessa competência decorre o poder de investigação do Ministério Público, o qual tem sido alvo de muita discussão nos tribunais. Quem não concorda com esse poder sustenta ser a atividade de investigação criminal uma atividade exclusiva da autoridade policial nos termos do Art. 144 da CF.

O posicionamento que tem prevalecido na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para promover a investigação criminal, haja vista ser ele o destinatário das informações sobre o fato delituoso produzido no inquérito policial. Ademais, por ter caráter administrativo, o inquérito policial é dispensável, não dependendo o MP da sua existência para promover a persecução penal.

¹ Resolução do CNMP nº 87, de 27 de junho de 2012.

² Ações Diretas de Inconstitucionalidade, Ações Declaratórias de Constitucionalidade, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

Para a solução desse caso, tem-se aplicado a Teoria dos Poderes Implícitos. Segundo a teoria, as competências expressamente previstas no texto constitucional carregam consigo os meios necessários para sua execução, ou seja, a existência de uma competência explícita implica existência de competências implicitamente previstas e necessárias para execução da atribuição principal. Em suma, se ao Ministério Público compete o oferecimento exclusivo da Ação Penal Pública, por consequência da aplicação dessa teoria, compete também a execução das atividades necessárias à formação da sua opinião sobre o delito. Significa dizer que o poder de investigação criminal está implicitamente previsto no poder de oferecimento da ação penal pública.

Legitimidade para Promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública

O Ministério Público também é competente para promover o inquérito civil e a ação civil pública nos termos do inciso III do Art. 129. Essas ferramentas são utilizadas para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

Entendem-se como interesses difusos aqueles de natureza indivisível, cujos titulares não se podem determinar apesar de estarem ligados uns aos outros pelas circunstâncias fáticas. Interesses coletivos se diferenciam dos difusos na medida em que é possível determinar quem são os titulares do direito.

Segundo a Constituição Federal, a ação civil pública não é medida exclusiva a ser adotada pelo Ministério Público:

Art. 129, § 1º. *A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.*

A lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) prevê que são legitimados para propor tal ação, além do MP:

A Defensoria Pública;

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

A autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;

A associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil e inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Já o inquérito civil é procedimento investigatório de caráter administrativo, que poderá ser instaurado pelo Ministério Público com o fim de colher os elementos de prova necessários para a sua convicção sobre o ilícito e, posteriormente, instrução da Ação Civil Pública.

Controle de Constitucionalidade

Função das mais relevantes desempenhada pelos órgãos ministeriais ocorre no Controle da Constitucionalidade das leis e atos normativos. Essa atribuição é inerente à sua função de guardião da ordem jurídica. Como protetor da ordem jurídica, compete ao Ministério Público oferecer as ações de controle abstrato de constitucionalidade³, bem como a Representação

3 Art. 5º, LIX, da CF. *Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal.*

Interventiva para fins de intervenção da União e dos Estados nas hipóteses previstas na Constituição Federal.

Controle Externo da Atividade Policial

A Constituição Federal determina que o Ministério Público realize o controle externo da atividade policial. Fala-se em controle externo haja vista o Ministério Público não pertencer à mesma estrutura das forças policiais. É uma instituição totalmente autônoma a qualquer órgão policial, razão pela qual não se pode falar em subordinação dos organismos policiais ao *Parquet*. A justificativa para essa atribuição decorre do fato de ser ele o destinatário final da atividade policial.

Se, por um lado, o controle externo objetiva a fiscalização das atividades policiais para que elas não sejam desenvolvidas além dos limites legais, preservando os direitos e garantias fundamentais dos investigados, por outro, garante o seu perfeito desenvolvimento, prevenindo e corrigindo a produção probatória, visando ao adequado oferecimento da ação penal.

O controle externo da atividade policial desenvolvido pelo Ministério Público, além de regulamentado nas respectivas leis orgânicas, está normatizado na Resolução nº 20 do CNMP. Ressalte-se que o controle externo não exime a instituição policial de realizar o seu próprio controle interno por meio das corregedorias e órgãos de fiscalização.

Sujeitam-se ao citado controle externo todas as instituições previstas no Art. 144 da Constituição Federal⁴, bem como as demais instituições que possuam parcela do poder de polícia desde que estejam relacionadas com a segurança pública e a persecução criminal.

Conselho Nacional do Ministério Público

O Conselho Nacional do Ministério Público, a exemplo do Conselho Nacional de Justiça, foi criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004 com o objetivo de efetuar a fiscalização administrativa e financeira do Ministério Público, bem como o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.

Composição

Segundo o texto constitucional, o CNMP é composto de 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, sendo permitida apenas uma recondução. Veja-se a composição prevista pela Constituição Federal no Art. 130-A:

Art. 130-A. *O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:*

I. *o Procurador-Geral da República, que o preside;*

II. *quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras;*

4 Art. 144. *A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.*

- III. três membros do Ministério Público dos Estados;
- IV. dois juizes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;
- V. dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VI. dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

§ 1º. Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.

Atribuições

Vejamos as atribuições previstas constitucionalmente para o CNMP:

§ 2º. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:

- I. zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
- II. zelar pela observância do Art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;
- III. receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;
- IV. rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;
- V. elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no Art. 84, XI.

§ 3º. O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes:

- I. receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;
- II. exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral;

III. requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.

§ 4º. O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho.

§ 5º. Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público.

Princípios Institucionais

A Constituição Federal prevê expressamente no § 1º do Art. 127 os chamados Princípios Institucionais, os quais norteiam o desenvolvimento das atividades dos Órgãos Ministeriais:

§ 1º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

O **Princípio da Unidade** revela que os membros do Ministério Público integram um órgão único chefiado por um Procurador-Geral. Essa unidade é percebida dentro de cada ramo do Ministério Público, não existindo unidade entre o Ministério Público estadual e da União, ou entre os diversos Ministérios Públicos estaduais, ou ainda entre os ramos do Ministério Público da União. Qualquer divisão que exista dentro de um dos Órgãos Ministeriais possui caráter meramente funcional.

Já o **Princípio da Indivisibilidade**, que decorre do Princípio da Unidade, revela a possibilidade de os membros se substituírem sem qualquer prejuízo ao processo, pois o Ministério Público é uno e indivisível. Os membros agem em nome da instituição e nunca em nome próprio, pois pertencem a um só corpo. Esse princípio veda a vinculação de um membro a um processo permitindo, inclusive, a delegação da denúncia a outro membro. Ressalte-se que, como no Princípio da Unidade, a Indivisibilidade só ocorre dentro de um mesmo ramo do Ministério Público.

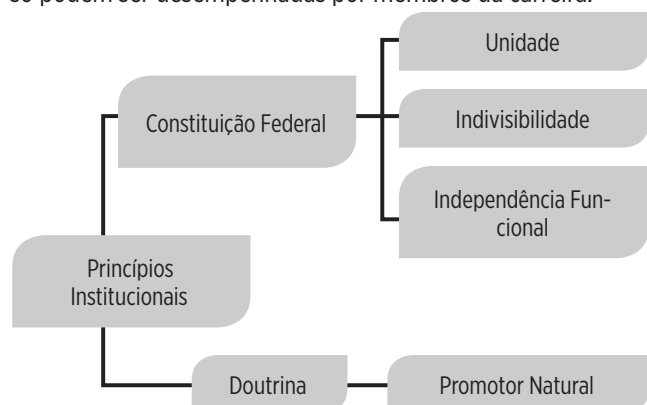
E, por fim, há o **Princípio da Independência Funcional**, com uma dupla acepção: em relação aos membros e em relação à instituição. No que tange aos membros, o referido Princípio garante uma atuação independente no exercício das suas atribuições sujeitando-se apenas às determinações constitucionais, legais e de sua consciência jurídica, não havendo qualquer hierarquia ou subordinação intelectual entre os membros. Sob a perspectiva da instituição, o Princípio da Independência Funcional elimina qualquer subordinação do Ministério Público a outro Poder. Apesar da Independência Funcional, verifica-se a existência de uma mera hierarquia administrativa.

Além desses princípios expressos na Constituição Federal, a doutrina e a Jurisprudência reconhecem a existência de um princípio implícito no texto constitucional: **Princípio do Promotor Natural**. Esse princípio decorre da interpretação do Art. 129, § 2º, da Constituição, que afirma:

§ 2º. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.

O Princípio do Promotor Natural veda a designação de membros do Ministério Público fora das hipóteses constitucio-

nais e legais, exigindo que sua atuação seja predeterminada por critérios objetivos aplicáveis a todos os membros da carreira, evitando, assim, que haja designações arbitrárias. O princípio também impede a nomeação de promotor *ad hoc* ou de exceção considerando que as funções do Ministério Público só podem ser desempenhadas por membros da carreira.



Garantias

O Ministério Público, em razão da importância de sua função, recebeu da Constituição Federal algumas garantias que lhe asseguram a independência necessária para bem desempenhar suas atribuições. E não é só a instituição que possui garantias, mas os membros também. Vejamos o que diz a Constituição sobre as garantias institucionais e dos membros:

Art. 127, § 2º. *Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no Art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.*

§ 3º. *O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.*

§ 4º *Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º.*

§ 5º. *Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.*

§ 6º. *Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.*

O Art. 127, §§ 2º a 6º, trata das chamadas **Garantias Institucionais**. Essas garantias visam a conceder maior autonomia à instituição, além de proteger sua independência no exercício de suas atribuições constitucionais. As Garantias Institucionais são de três espécies:

Autonomia Funcional: ao desempenhar sua função, o Ministério Público não se subordina a qualquer outra autoridade ou poder, sujeitando-se apenas às determinações constitucionais, legais e de sua consciência jurídica.

Autonomia Administrativa: é a capacidade de autogestão, autoadministração e autogoverno. O Ministério Público tem competência para propor ao Legislativo a criação, extinção e organização de seus cargos e carreiras bem como demais atos de gestão.

Autonomia Financeira: o Ministério Público pode elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo liberdade para administrar esses recursos.

Um dos temas mais importantes e que revelam a autonomia administrativa do Ministério Público é a possibilidade que a instituição tem de escolher os seus próprios chefes. Vejamos a literalidade do texto constitucional:

Art. 128, § 1º. *O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.*

§ 2º. *A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.*

No âmbito dessa autonomia, a Constituição previu expressamente que o Procurador-Geral será escolhido pela própria instituição dentre os membros da carreira. No caso do Ministério Público da União, a chefia ficará a cargo do Procurador-Geral da República, o qual será nomeado pelo Presidente da República dentre os membros da carreira com mais de 35 anos de idade, desde que sua escolha seja aprovada pelo voto da maioria absoluta do Senado Federal. O Procurador-Geral da República exercerá seu mandato por dois anos, permitida a recondução. Ao permitir a recondução, a Constituição não estabeleceu limites, de forma que o Procurador-Geral da República poderá ser reconduzido por quantas vezes o Presidente considerar conveniente. Se o Presidente pode nomear o Chefe do MPU, ele também poderá destituí-lo do cargo, desde que autorizado pelo Senado pela mesma quantidade de votos, qual seja, maioria absoluta.

Já em relação à Chefia dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios a regra é um pouco diferente:

Art. 128, § 3º. *Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tripla dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.*

§ 4º. *Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.*

A escolha dos Procuradores-Gerais de Justiça dependerá de nomeação pelo Chefe do Poder Executivo⁵, com base

⁵ No caso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a nomeação do seu chefe será feita pelo Presidente da República e sua destituição dependerá do voto da maioria absoluta do Senado Federal mediante provocação do Presidente

em lista tríplice formada dentre os integrantes da carreira, sendo permitida uma recondução. Diferentemente do Procurador-Geral da República, que poderá ser reconduzido várias vezes, o Procurador-Geral de Justiça só poderá ser reconduzido uma única vez. A destituição desses Procuradores-Gerais dependerá da deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo.

Já o Art. 128, § 5º, apresenta as **Garantias dos Membros**.

Art. 128, § 5º. *Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:*

I. as seguintes garantias:

- a)** *vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;*
- b)** *inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa;*
- c)** *irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do Art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos Arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I;*

São duas espécies de garantias dos membros: **Garantias de Independência e Garantias de Imparcialidade**.

As **Garantias de Independência** são prerrogativas inerentes ao cargo e estão previstas no inciso I do referido artigo, as quais visam a garantir aos membros maior liberdade, independência e autonomia no exercício de sua função ministerial. Tais garantias são indisponíveis, proibindo o titular do cargo de dispensar qualquer das prerrogativas. São as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios.

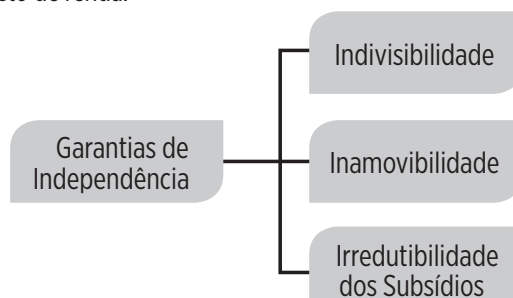
A **Vitaliciedade** é como se fosse uma estabilidade só que muito mais vantajosa. O membro, ao ingressar na carreira mediante concurso público, torna-se vitalício após o efetivo exercício no cargo pelo prazo de dois anos. Uma vez vitalício só perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Após passar pelo estágio probatório de dois anos, um Membro do Ministério Público só perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado.

A **Inamovibilidade** impede a movimentação do **membro ex-offício contra a sua vontade**. Em regra, o Membro do Ministério Público só poderá ser removido ou promovido por sua própria iniciativa, ressalvados os casos em que houver interesse público. E mesmo quando o interesse público exigir, a remoção dependerá de decisão do órgão colegiado competente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurando-se o direito à ampla defesa.

A **Irredutibilidade dos Subsídios** diz respeito à proteção da remuneração do membro ministerial. Subsídio é a forma de retribuição pecuniária paga ao membro do Ministério Público a qual se caracteriza por ser uma parcela única. Com essa garantia, o Membro do Ministério Público poderá trabalhar sem medo de perder sua remuneração.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já entendeu tratar-se esta irredutibilidade como meramente nominal, não da República.

protegendo o subsídio da desvalorização provocada por perdas inflacionárias. Lembre-se também de que essa garantia não é absoluta, pois comporta exceções previstas nos Arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, da Constituição Federal. Em suma, a irredutibilidade não impedirá a redução do subsídio quando ultrapassar o teto constitucional ou em razão da cobrança do imposto de renda.



As **Garantias de Imparcialidade** são verdadeiras vedações e visam a garantir uma atuação isenta de qualquer interferência política ou pessoal.

Art. 128, § 5º, II. as seguintes vedações:

- a)** *receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;*
- b)** *exercer a advocacia;*
- c)** *participar de sociedade comercial, na forma da lei;*
- d)** *exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;*
- e)** *exercer atividade político-partidária (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004);*
- f)** *receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).*

§ 6º. *Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no Art. 95, parágrafo único, V (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).*

Antes de explorar essas regras, faz-se necessária a menção ao Art. 29, § 3º, da ADCT:

§ 3º. *Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, o membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se, quanto às vedações, a situação jurídica na data desta.*

Esse dispositivo retrata uma peculiaridade interessante a respeito dos Membros do Ministério Público. Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o regime jurídico a que estavam sujeitos era diferente. A ADCT permitiu aos membros que ingressaram antes de 1988 a escolha do regime jurídico a que estariam sujeitos a partir de então. Os membros que ingressaram na carreira antes de 1988 e que possuíam inscrição na OAB podem advogar desde que tenham optado pelo regime jurídico anterior a 1988. Para os membros que ingressaram na carreira depois da promulgação da Constituição Federal, essa escolha não é permitida, pois estão sujeitos apenas ao regime

constitucional atual. Feita essa consideração, passa-se à análise das garantias vigentes.

Deve-se compreender a abrangência das vedações do inciso II do § 5º do Art. 128 da Constituição Federal.

É vedado aos membros do Ministério Público receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, bem como receber auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Tais vedações visam a impedir que membros sejam motivados indevidamente a exercer suas funções sob a expectativa de receberem maiores valores pela sua atuação. Percebe-se que a vedação encontra exceção quando a contribuição está prevista em lei. Dessa forma, não ofende a Constituição Federal o recebimento de valores em razão da venda de livros, do exercício do magistério ou mesmo da ministração de palestra.

Outra vedação aplicável aos membros do *Parquet* é em relação ao exercício da advocacia. Acerca desse impedimento, deve-se ressaltar a situação dos membros do Ministério Público da União que ingressaram na carreira antes de 1988 e que tenham optado pelo regime jurídico anterior, nos termos do § 3º do Art. 29 da ADCT, os quais poderão exercer a advocacia nos termos da Resolução nº 8 do CNMP, com a nova redação dada pela Resolução nº 16.

Ademais, o texto constitucional estendeu aos Membros do Ministério Público a mesma vedação aplicável aos Magistrados no Art. 95, parágrafo único, V, qual seja, a de exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. A doutrina tem chamado essa vedação de quarentena.

Os membros do Ministério Público não podem participar de sociedade comercial, na forma da lei. Essa vedação encontra regulamentação na Lei nº 8.625/93, a qual prevê a possibilidade de participação como cotista ou acionista⁶.

Também não podem exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Ressalta-se que o CNMP regulamentou o exercício do magistério, que poderá ser público ou privado, por no máximo 20 horas aula por semana, desde que o horário seja compatível com as atribuições ministeriais e o seu exercício se dê inteiramente em sala de aula⁷.

Para evitar que sua atuação seja influenciada por pressões políticas, a Constituição vedou o exercício de atividade político-partidária aos Membros do Ministério Público. Isso significa que, se um membro quiser se filiar ou mesmo exercer um cargo político, deverá se afastar do cargo no Ministério Público. Essa vedação tem caráter absoluto desde a Emenda Constitucional nº 45/2004, a qual foi regulamentada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que determinou a aplicação da vedação apenas aos membros que tenham ingressado na carreira após a promulgação da emenda⁸.

Advocacia Pública

A Advocacia Pública é a função essencial à justiça responsável pela defesa dos interesses dos entes estatais, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, bem como as ativi-

dades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

No âmbito da União, essa atividade é exercida pela Advocacia-Geral da União, enquanto nos Estados, Distrito Federal e nos Municípios, a Advocacia Pública será exercida pelas Procuradorias.

Apesar de não haver previsão constitucional para as Procuradorias Municipais, elas são perfeitamente possíveis desde que previstas na Lei Orgânica do Município ou permitidas sua criação pela Constituição Estadual.

São vistas, a seguir, quais instituições compõem a Advocacia Pública no Brasil.

Advocacia-Geral da União - AGU

A AGU é responsável pela assistência jurídica da União, conforme prevê o texto constitucional:

Art. 131. *A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.*

§ 1º. *A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.*

A chefia desse órgão fica a cargo do Advogado-Geral da União, o qual é nomeado livremente pelo Presidente da República, entre os cidadãos maiores de trinta e cinco anos, com notável saber jurídico e reputação ilibada. Segundo a Lei nº 10.683/03, em seu Art. 25, o Advogado-Geral da União é considerado Ministro de Estado, sendo-lhe aplicadas todas as prerrogativas inerentes ao *status*. Atente-se para isso em prova, visto que, para ser o Chefe dessa Instituição, não é necessário ser membro da carreira nem depende de aprovação do Senado Federal. É um cargo de livre nomeação e exoneração cuja confiança do Presidente da República se torna o principal critério para a escolha do seu titular.

Um detalhe muito importante e que pode ser cobrado em prova é que a Constituição Federal, ao apontar as competências dessa instituição, afirmou que a AGU representa judicial e extrajudicialmente a União e em relação a consultoria e assessoramento jurídico apenas ao Poder Executivo. Essas competências foram confirmadas na Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União (Lei Complementar nº 73/93):

Art. 1º. *A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União judicial e extrajudicialmente.*

Parágrafo único. *À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos desta Lei Complementar.*

Enquanto a atividade de consultoria e assessoramento jurídico restringe-se apenas ao Poder Executivo, a representação judicial e extrajudicial abrangerá todos os Poderes da União (Executivo, Legislativo e Judiciário), bem como suas autarquias e fundações públicas, conforme esclarece a Lei nº 9.028/95:

Art. 22. *A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de atuação, ficam*

6 Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei nº 8.625/93, Art. 44, III.

7 Resolução nº 3/2005 - CNMP.

8 Resolução nº 5/2006 - CNMP.

*autorizados a representar judicialmente os titulares e os membros dos Poderes da República, das Instituições Federais referidas no Título IV, Capítulo IV, da Constituição, bem como os titulares dos Ministérios e demais órgãos da Presidência da República, de autarquias e fundações públicas federais, e de cargos de natureza especial, de direção e assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar **Habeas Corpus** e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata este artigo.*

A AGU representa judicialmente e extrajudicialmente a União, mas presta consultoria e assessoria juridicamente apenas ao Poder Executivo.

É importante lembrar também que o ingresso na carreira da AGU depende de aprovação em concurso público de provas e títulos nos termos do Art. 131, § 2º:

§ 2º. *O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.*

Destaca-se ainda a atuação da AGU na defesa da República Federativa do Brasil em demandas instauradas perante Cortes Internacionais.

Além das diversas carreiras que serão vistas, não se pode esquecer dos Advogados da União, os quais são responsáveis pela defesa da União quando esta se encontra em juízo.

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN

A PGFN é órgão vinculado a AGU responsável pelas ações de natureza tributária, cujo objetivo principal é garantir o recebimento de recursos de origem fiscal. A Constituição assim define sua competência no Art. 131:

Art. 131, § 3º. *Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.*

Procuradoria-Geral Federal

A Procuradoria-Geral Federal, órgão vinculado à AGU, é responsável pela representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas da União por meio dos Procuradores Federais. Sua previsão não é constitucional, mas está descrita na Lei nº 10.480/2002:

Art. 10. *À Procuradoria-Geral Federal compete a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.*

Em relação ao Banco Central, autarquia vinculada a União, foi prevista carreira própria regulamentada na Lei nº 9.650/98,

a qual localizou o Procurador do Banco Central como membro de carreira da própria instituição. Apesar disso, o Procurador do Banco Central está vinculado à AGU.

Procuradoria-Geral dos Estados e do Distrito Federal

No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, a consultoria jurídica e a representação judicial serão realizadas pelos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, conforme preleciona o Art. 132 da Constituição Federal:

Art. 132. *Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.*

Parágrafo único. *Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.*

Segundo a Constituição, o ingresso na carreira depende de concurso público de provas e títulos, cuja participação da OAB é obrigatória em todas as suas fases, não sendo admitido, portanto, que as atividades de representação judicial e de consultoria jurídica sejam realizadas por ocupantes de cargos em comissão.

Apesar de não haver previsão constitucional, o STF já decidiu que devem ser aplicadas simetricamente as mesmas regras da União para a nomeação do Procurador-Geral das Unidades Federadas. Dessa forma, o Governador detém a competência de nomear e exonerar livremente o chefe da Instituição, não se exigindo que o titular do referido cargo seja membro da carreira.

Por fim, a Constituição Federal garantiu aos procuradores estaduais e do Distrito Federal, estabilidade após três anos de efetivo exercício mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.

Procuradoria dos Municípios

Conforme já estudado, não existe previsão constitucional para a criação das procuradorias municipais, não havendo da mesma forma qualquer impedimento para sua criação. Logo, cada município poderá criar sua própria procuradoria, desde que prevista essa possibilidade na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Município.

Defensoria Pública

Como instituição essencial ao funcionamento da Justiça, a Defensoria Pública é responsável, em primeiro plano, pela assistência jurídica e gratuita dos hipossuficientes, os quais não possuem recursos financeiros para contratar um advogado. Essa função tipicamente realizada pela Defensoria concretiza o direito fundamental expresso no Art. 5º, LXXIV, da Constituição:

Art. 5º, LXXIV. *O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.*

Complementando esse dispositivo, a Constituição previu no Art. 134 algumas regras sobre a Defensoria:

Art. 134. *A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbendo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do Art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)*

§ 1º. *Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.*

§ 2º. *Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no Art. 99, § 2º.*

§ 3º *Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)*

§ 4º *São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no Art. 93 e no inciso II do Art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)*

Atualmente, cada Unidade Federativa é responsável pela organização da sua Defensoria Pública, havendo ainda uma Defensoria no âmbito da União e no Distrito Federal.

As Defensorias Estaduais possuem autonomia funcional e administrativa não se admitindo sua subordinação a nenhum dos poderes. Sua autonomia avança ainda nas questões orçamentárias permitindo que tenha iniciativa própria para apresentação de proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

A Emenda Constitucional nº 74, de 06 de agosto de 2013, introduziu o § 3º ao Art. 134, da CF para conferir autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de proposta orçamentária também às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.

Segundo a Lei Complementar nº 80/94 que organiza a Defensoria Pública:

Art. 2º. *A Defensoria Pública abrange:*

- I. a Defensoria Pública da União;*
- II. a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios;*
- III. as Defensorias Públicas dos Estados.*

Cabe aos Defensores Públicos a assistência jurídica integral dos hipossuficientes, não se limitando apenas à defesa judicial. A Lei Complementar nº 80/94 traz extenso rol de atribuições:

Art. 4º. *São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:*

- I. prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009);*
- II. promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos;*
- III. promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico;*
- IV. prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de suas Carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições;*
- V. exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses;*
- VI. representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos;*
- VII. promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes;*
- VIII. exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso LXXIV do Art. 5º da Constituição Federal;*
- IX. impetrar Habeas Corpus, mandado de injunção, Habeas Data e mandado de segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativas de seus órgãos de execução;*
- X. promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela;*
- XI. exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado;*
- XIV. acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009);*
- XV. patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009);*

XVI. exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009);

XVII. atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009);

XVIII. atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009);

XIX. atuar nos Juizados Especiais (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009);

XX. participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e municipais afetos às funções institucionais da Defensoria Pública, respeitadas as atribuições de seus ramos (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009);

XXI. executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009);

XXII. convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções institucionais (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Em relação às suas atribuições, vejamos esta questão de prova:

Por fim, cabe destacar que, assim como os Advogados Públicos, os Defensores Públicos são remunerados por meio de subsídio:

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do Art. 39, § 4º.

Advocacia

Quando a Constituição Federal se refere à Advocacia, fala-se do advogado privado, profissional autônomo, indispensável à função jurisdicional. Os advogados estão vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, entidade de classe de natureza especial, não vinculada aos Poderes do Estado e que tem como atribuições controlar, fiscalizar e selecionar novos profissionais para o exercício da Carreira.

Segundo a Constituição Federal:

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Esse dispositivo revela dois princípios que regem a advocacia no Brasil: o princípio da indispensabilidade e o da inviolabilidade.

Segundo o princípio da indispensabilidade, o advogado é indispensável à administração da Justiça, pois só ele possui a chamada capacidade postulatória. Logicamente, esse princípio não goza de caráter absoluto, sendo permitida a capacidade de postular ao próprio interessado em situações expressamente previstas na Constituição Federal como no **Ha-beas Corpus** e nos juizados especiais.

Destaca-se ainda que nos processos administrativos disciplinares a ausência de defesa técnica por meio de advogado não gera nulidade ao procedimento⁹.

Já o princípio da inviolabilidade constitui norma que visa a garantir ao advogado o exercício das suas atribuições de forma independente e autônoma às demais instituições do Estado. Da mesma forma, esse princípio não goza de caráter absoluto, sendo possível a limitação quando seus atos e atribuições não estiverem ligados ao exercício da profissão nos termos do Estatuto da Advocacia¹⁰.

Como condição para o exercício dessa profissão, o STF já declarou que é constitucional a necessidade de aprovação do Exame de Ordem aplicado pela OAB aos bacharéis em direito.

A amplitude desse tema requer análise aprofundada, a qual é feita em disciplina própria. Aqui foi feita uma breve análise constitucional do instituto.



ANOTAÇÕES

⁹ Súmula Vinculante nº 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

¹⁰ Lei nº 8.906/94.

14. Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

No título V, Arts. 136 a 144, a Constituição Federal apresenta instrumentos eficazes na proteção do Estado e de toda estrutura democrática. Os instrumentos disponibilizados são o Sistema Constitucional de Crises que compreende o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, Forças Armadas e Segurança Pública, os quais serão analisados a partir de agora.

Sistema Constitucional de Crises

O Sistema Constitucional de Crises é um conjunto de medidas criadas pela Constituição Federal para restabelecer a ordem constitucional em momentos de crises político-institucionais. Antes de tratar das espécies em si, deve-se ressaltar algumas características essenciais desses institutos.

É necessário partir do pressuposto de que o **Estado de sítio é mais grave que o estado de defesa**. Essa compreensão permite entender que as medidas adotadas no Estado de Sítio serão mais gravosas que no Estado de Defesa.

Outro ponto interessante são os princípios que regem o Sistema Constitucional de Crises. As duas medidas devem observar os seguintes princípios:

Necessidade

Só podem ser decretadas em último caso.

Proporcionalidade

As medidas adotadas devem ser proporcionais aos problemas existentes.

Temporalidade

As medidas do Sistema Constitucional de Crises devem ser temporárias. Devem durar apenas o tempo necessário para resolver a crise.

Legalidade

As medidas devem guardar respeito à lei. E aqui é possível vislumbrar duas perspectivas acerca da legalidade:

Stricto sensu - As medidas devem respeitar os limites estabelecidos nos Decretos Presidenciais que autorizam a execução. É uma perspectiva mais restrita da legalidade;

Lato sensu - As medidas precisam respeitar a lei em sentido amplo, ou seja, toda a legislação brasileira, incluindo a Constituição Federal.

Trabalhados esses conceitos iniciais, agora será abordado cada um dos institutos do Sistema Constitucional de Crises em espécie. Inicia-se pelo Estado de Defesa.

Estado de Defesa

O Estado de Defesa está regulamentado no Art. 136 da Constituição e o seu *caput* apresenta algumas informações importantíssimas:

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

Esse dispositivo enumera as **hipóteses de cabimento da medida ou quais são os seus objetivos**: preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Qualquer circunstância dessas autoriza a decretação de Estado de Defesa. Lembre-se de que esse rol é taxativo. Só essas situações podem autorizar a medida.

Um detalhe interessante e que pode funcionar como ponto de distinção entre o Estado de Sítio e de Defesa é a área abrangida. O texto constitucional apresentado determina que as áreas abrangidas pela medida sejam locais restritos e determinados.

Outro ponto importante e que é frequente cobrado em prova diz respeito ao tempo de duração do Estado de Defesa. Segundo Art. 136, § 2º, essa medida de contenção de crises poderá durar 30 dias, podendo prorrogar mais uma vez por igual período:

§ 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

Não se esqueça de que o prazo só poderá ser prorrogado uma única vez.

Como característica principal da execução do Estado de Defesa está a possibilidade de se restringirem alguns direitos, os quais estão previamente definidos nos §§ 1º a 3º do Art. 136:

§ 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I. restrições aos direitos de:

- a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;
- b) sigilo de correspondência;
- c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;

II. ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.

§ 3º. Na vigência do estado de defesa:

- I. a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial;
- II. a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação;
- III. a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário;
- IV. é vedada a incomunicabilidade do preso.

Alguns pontos merecem um destaque especial. Devido à gravidade da situação e à excepcionalidade das medidas, a Constituição autoriza a restrição de vários direitos fundamentais, por exemplo, o direito de reunião, o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas e telefônicas.

Essas medidas restritivas dispensam autorização judicial, inclusive a decretação de prisão que será determinada pela própria autoridade executora do Estado de Defesa e poderá durar até dez dias. A prisão deverá ser comunicada imediatamente ao juiz o qual poderá prorrogá-la por período superior.

Não se deve esquecer que, mesmo em um momento de crise, como esse em que muitos direitos constitucionais são flexibilizados, é vedada pela Constituição Federal a incomunicabilidade do preso. A ele deverá ser garantido o direito de falar com seu familiar ou advogado, além do direito de ter preservada sua integridade.

Para que seja decretado o Estado de Defesa, a Constituição previu alguns procedimentos. Primeiramente, deve-se lembrar que a decretação é competência do Presidente da República. Antes de executar a medida, ele deverá consultar o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República os quais emitirão um parecer acerca da situação. Apesar da obrigatoriedade em ouvir os Conselhos, o Presidente não está vinculado aos seus pareceres. Significa dizer que os pareceres emitidos pelos conselhos são meramente opinativos.

Ouvidos os Conselhos, o Presidente decreta a medida e imediatamente submete o decreto ao Congresso Nacional para aprovação. A decisão do Congresso Nacional é definitiva. Caso o decreto seja rejeitado, o Estado de Defesa cessa imediatamente.

§ 4º. *Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.*

§ 5º. *Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias.*

§ 6º. *O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa.*

§ 7º. *Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa.*

Apesar de ser caracterizado por medidas excepcionais, que restringem sobremaneira os direitos e garantias fundamentais, o Controle Constitucional de Crises não está imune à fiscalização por parte dos poderes públicos. Havendo excessos nas medidas adotadas, a Constituição prevê a possibilidade de responsabilização dos agentes por seus atos. A doutrina constitucional prevê duas formas de controle: Controle Político e Controle Jurisdicional.

O Controle Político é realizado basicamente pelo Congresso Nacional, que o efetuará de três formas:

Imediato: ocorre logo após a decretação da medida conforme o § 4º do Art. 136.

Concomitante: ocorre durante a execução do Estado de Defesa conforme § 6º do Art. 136 e Art. 140.

Art. 140. *A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.*

Sucessivo (posterior): ocorre após a execução da medida nos termos do Art. 141:

Art. 141. *Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.*

Parágrafo único. *Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.*

O Controle Jurisdicional é o realizado pelo Poder Judiciário, e ocorrerá de duas formas:

Concomitante - durante a execução da medida. Veja-se o disposto no Art. 136, § 3º;

Sucessivo (Posterior) - após a execução da medida nos termos do Art. 141.

Estado de Sítio

O Estado de Sítio é mais gravoso que o Estado de Defesa. Por consequência, as medidas adotadas nesse caso terão maior efeito restritivo aos direitos fundamentais.

Primeiramente são abordadas às hipóteses de cabimento do Estado de Sítio, que estão previstas no Art. 137, I e II:

I. *comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;*

II. *declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.*

A doutrina faz uma distinção interessante entre os dois incisos, classificando-os em Repressivo e Defensivo. O Estado de Sítio Repressivo está previsto no inciso I, haja vista ser necessária a atuação dos poderes públicos para conter a situação de crise. Já o inciso II, é chamado de Estado de Sítio Defensivo, pois o poder público utiliza a medida como forma de se defender de agressões externas.

Um ponto distintivo entre o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, muito cobrado em prova, refere-se à área abrangida. Segundo o inciso I do Art. 137, será decretada a medida quando a crise tiver repercussão nacional. Quando o candidato encontrar na prova o termo “repercussão nacional”, deve associar com o Estado de Sítio. Diferentemente, se estiver escrito “local restrito e determinado”, relacionar o dispositivo com Estado de Defesa.

Um tema muito cobrado em prova é o tempo de duração do Estado de Sítio. Vejamos o que diz o §1º do Art. 137:

§ 1º. *O estado de sítio, no caso do Art. 137, I, não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior; no do inciso II, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira.*

Qual o prazo de duração do Estado de Sítio? *Depende da hipótese de cabimento.*

Segundo o § 1º, se a hipótese for a do inciso I do Art. 137, o prazo será de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias enquanto for necessário para conter a situação. Cuidado com este prazo, pois a Constituição deixou transparecer que ele não pode ser prorrogado, contudo, o que ela quis dizer é que não pode ser prorrogado por mais de 30 dias todas as vezes que for prorrogado. Dessa forma, ele poderá ser prorrogado indefinidamente, enquanto for necessário.

Já no caso do inciso II, a Constituição regula o Estado de Sítio em caso de guerra ou agressão estrangeira e prevê que a medida durará enquanto for necessária para repelir a agressão estrangeira ou acabar com a guerra. Logo, o Estado de Sítio nestes casos não possuem prazo certo para terminar.

No que tange às medidas coercitivas que podem ser adotadas no Estado de Sítio, a Constituição prevê no Art. 139:

Art. 139. *Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no Art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:*

- I.** *obrigação de permanência em localidade determinada;*
- II.** *detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;*
- III.** *restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;*
- IV.** *suspensão da liberdade de reunião;*
- V.** *busca e apreensão em domicílio;*
- VI.** *intervenção nas empresas de serviços públicos;*
- VII.** *requisição de bens.*

Parágrafo único. *Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa.*

O dispositivo só regulamentou as restrições adotadas na hipótese do inciso I do Art. 137, qual seja: comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o Estado de Defesa. Esse rol de medidas é taxativo, restringindo a atuação do poder público durante sua aplicação. No caso do Art. 137, II, a Constituição nada disse, o que levou a doutrina a concluir a possibilidade de adoção de qualquer medida necessária para conter a situação, desde que compatíveis com a Ordem Constitucional e com as leis brasileiras.

Como se pode perceber, as medidas aqui são mais gravosas que as adotadas no Estado de Defesa, e isso pode ser muito bem notado pela distinção feita entre o Estado de Defesa e de Sítio no que se refere à liberdade de reunião. Enquanto no Estado de Defesa a liberdade de reunião sofre restrições, aqui ela será suspensa.

Outro dispositivo importante é o previsto no parágrafo único, que isenta os pronunciamentos dos parlamentares efetuados em suas Casas das restrições impostas no inciso III do artigo em análise, desde que liberadas pelas respectivas Mesas. As demais restrições devem ser lidas e memorizadas, pois podem ser cobradas em prova.

Vejamos agora como é o procedimento de decretação do Estado de Sítio:

Art. 137. *O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:*

Parágrafo único. *O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta.*

Art. 138. *O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.*

§ 2º. *Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato.*

§ 3º. *O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas.*

Conforme estudado no Estado de Defesa, a decretação do Estado de Sítio fica a cargo do Presidente da República após ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. A consulta é obrigatória, mas os pareceres dos Conselhos não vinculam o Presidente. Apesar da similaridade de procedimentos, aqui o Presidente tem que solicitar autorização do Congresso Nacional antes de decretar o Estado de Sítio. Essa diferença é bastante cobrada em prova.

Ao passo que no Estado de Defesa o Presidente Decreta a medida e depois apresenta para o Congresso avaliar. No Estado de Sítio, antes de decretar, o Presidente deve sujeitar a medida à apreciação do Congresso Nacional.

Essa característica demonstra que, assim como no Estado de Defesa, a medida está sujeita a controle dos outros Poderes. Sendo assim, verifica-se que a fiscalização será feita tanto pelos órgãos políticos quanto pelos órgãos jurisdicionais.

Tem-se controle político quando realizado pelo Congresso Nacional, o qual se dará de forma:

Prévio - ocorre quando o Congresso Nacional autoriza a execução da medida;

Concomitante - ocorre durante a execução da medida;

Art. 140. *A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.*

Sucessivo (posterior): ocorre após a execução da medida;

Art. 141. *Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.*

Parágrafo único. *Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justi-*

fixação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.

Também existe o controle Jurisdicional executado pelos órgãos do Poder Judiciário, o qual se dará de forma:

Concomitante - durante a execução da medida. Apesar de não haver previsão constitucional expressa, qualquer lesão ou ameaça a direito poderá ser apreciada pelo Poder Judiciário;

Sucessivo (Posterior) - após a execução da medida nos termos do Art. 141.

Forças Armadas

Instituições

As Forças Armadas são formadas por instituições que compõem a estrutura de defesa do Estado, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Possuem como funções principais a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Apesar de sua vinculação à União, suas atribuições têm caráter nacional e podem ser exercidas em todo o território brasileiro:

Art. 142. *As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.*

Segundo o *caput* do Art. 142, são classificadas como instituições permanentes e regulares. Estão sempre prontas para agir. São regulares, pois desempenham funções sistemáticas e dependem de um efetivo de servidores para realizá-las.

Ainda, destaca-se a base de sua organização na hierarquia e na disciplina. Esses atributos típicos da Administração Pública são ressaltados nessas instituições devido ao caráter militar que possuem. As Forças Armadas valorizam demasiadamente essa estrutura hierárquica, com regulamentos que garantem uma distribuição do efetivo em diversos níveis de escalonamento, cujo comando supremo está nas mãos do Presidente da República.

Em linhas gerais, a Constituição previu algumas regras para o funcionamento das instituições militares:

§ 1º. *Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.*

§ 3º. *Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:*

I. *as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas;*

II. *o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no Art. 37, inciso XVI, alínea "c", será transferido para a reserva, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)*

III. *o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014);*

IV. *ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;*

V. *o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;*

VI. *o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;*

VII. *o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;*

VIII. *aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no Art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no Art. 37, inciso XVI, alínea "c"; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)*

IX. *(Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003).*

X. *a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.*

Habeas Corpus

A Constituição declarou expressamente o não cabimento de *Habeas Corpus* nas punições disciplinares militares:

§ 2º. *Não caberá Habeas Corpus em relação a punições disciplinares militares.*

Essa vedação decorre do regime construtivo rigoroso existente nas instituições castrenses, o qual permite como sanção administrativa a prisão. Deve-se ter muito cuidado com isso em prova. Segundo o STF, se o *Habeas Corpus* versar sobre a ilegalidade da prisão, ele será admitido, ficando a vedação adstrita apenas ao seu mérito.

Vedações

Como foi dito anteriormente, o regime militar é bem rigoroso e a Constituição apresentou algumas vedações que sempre caem em prova:

IV. *ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;*

V. o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;

A sindicalização e a greve são medidas que dificultam o trabalho do militar, pois o influencia a questionar as ordens recebidas de seus superiores. As atribuições dos militares dependem de uma obediência irrestrita, por essa razão a Constituição os impediu de se organizarem em sindicatos e de realizarem movimentos paredistas.

Quanto à vedação de filiação a partido político, deve-se destacar que o militar, para que desenvolva suas atividades com eficiência, não pode se sujeitar às correntes político-partidárias. O militar deve obedecer apenas à Constituição Federal e executar suas atividades com determinação. Essa vedação não o impede de se candidatar a cargo eletivo, desde que não seja conscrito. Aqui cabe citar o Art. 14, § 8º da CF:

§ 8º. *O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:*

I. *se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;*

II. *se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.*

Serviço Militar Obrigatório

Outro tema importante acerca das Forças Armadas é a existência do serviço militar obrigatório, previsto no Art. 143:

Art. 143. *O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.*

§ 1º. *As Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.*

§ 2º. *as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.*

A Lei que regula o serviço militar obrigatório é a 4.375/64, a qual obriga todos os brasileiros a se alistarem. Destaca-se que essa obrigatoriedade não se aplica aos eclesiásticos (líderes religiosos) e às mulheres, em tempos de paz, o que nos conduz à conclusão de que eles poderiam ser convocados em momentos de guerra ou mobilização nacional.

O § 1º apresenta um tema que já foi cobrado em prova: a dispensa do serviço obrigatório pela escusa de consciência. Isso ocorre quando o indivíduo se recusa a cumprir a obrigação essencialmente militar que é imposta pela Constituição Federal em razão da sua convicção filosófica, religiosa ou política. O referido parágrafo, em consonância com o inciso VIII do Art. 5º, permite que nesses casos o interessado tenha respeitado o seu direito de escolha e de livre consciência desde que cumpra a prestação alternativa regulamentada na Lei 8.239/91, a qual consiste no desempenho de atribuições de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou produtivo, em substituição às atividades de caráter essencialmente militar. Não havendo o cumprimento da atividade obrigatória ou da prestação alternativa fixada em lei, o Art. 15 prevê como consequência a restrição dos direitos políticos:

Art. 15. *É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:*

IV. recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do Art. 5º, VIII.

Acerca desse tema, um problema surge na doutrina. A Constituição não estabelece de forma clara qual consequência deverá ser aplicada ao indivíduo que se recusa a cumprir a obrigação ou a prestação alternativa. A Lei 8.239/91, que regula a prestação alternativa ao serviço militar obrigatório, prevê que será declarada a suspensão dos direitos políticos de quem se recusar a cumprir a obrigação e a prestação alternativa. A doutrina tem se dividido entre as duas possibilidades: perda ou suspensão dos direitos políticos.

Em tese, esse tema não deveria ser cobrado em prova de concurso, considerando sua divergência doutrinária; entretanto, recentemente, para o concurso de juiz do TRF da 5ª região, a banca CESPE trouxe essa questão e sustentou em seu gabarito definitivo a posição de perda dos direitos políticos. Diante desse último posicionamento da CESPE, caso o candidato faça alguma prova desta banca, em que seja cobrada esse conteúdo, deve-se responder perda. O mesmo se aplica para FCC, que também entende que ocorre perda dos direitos políticos.

Segurança Pública

Órgãos

Conforme prescrito no *caput* do Art. 144, a Segurança Pública é dever do Estado e tem como objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Esse tema é certo em concursos públicos da área de Segurança Pública e deve ser estudado com o foco na memorização de todo o artigo. Um dos pontos mais importantes está na definição de quais órgãos compõem a chamada segurança pública, os quais estão listados de forma taxativa no Art. 144:

Art. 144. *A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:*

I. *polícia federal;*

II. *polícia rodoviária federal;*

III. *polícia ferroviária federal;*

IV. *polícias civis;*

V. *polícias militares e corpos de bombeiros militares.*

O STF já decidiu que esse rol é taxativo e que os demais entes federativos estão vinculados à classificação proposta pela Constituição. Diante disso, conclui-se que os Estados, Distrito Federal e Municípios estão proibidos de criar outros órgãos de segurança pública diferentes dos estabelecidos na Constituição Federal. Vejamos esta questão de prova:

Ainda, como fruto dessa taxatividade, deve-se afirmar que nenhum outro órgão além dos estabelecidos nesse artigo poderá ser considerado como sendo de Segurança Pública. Isso se aplica às Guardas Municipais, aos Agentes Penitenciários, aos Agentes de Trânsito e aos Seguranças Privados.

Há ainda a chamada Força Nacional de Segurança, instituição criada como fruto de um acordo de cooperação entre os Estados e o Distrito Federal que possui o objetivo de apoiar ações de segurança pública nesses locais. Apesar de ser for-

mado por membros dos órgãos de segurança pública de todo o país, não se pode afirmar, principalmente numa prova de concurso, que essa instituição faça parte dos Órgãos de Segurança Pública.

Não se pode esquecer das Polícias Legislativas criadas no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, previstas nos Arts. 51, IV e 52, XIII. Também não entram na classificação de Órgãos de Segurança Pública para a prova, pois não estão no rol do Art. 144:

Art. 51. *Compete privativamente à Câmara dos Deputados:*

IV. *dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.*

Art. 52. *Compete privativamente ao Senado Federal:*

XIII. *dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.*

Cada um dos órgãos será organizado em estatuto próprio, conforme preleciona o § 7º do Art. 144:

§ 7º. *A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.*

Polícia Administrativa x Polícia Judiciária

Antes de iniciar uma análise mais detida do artigo em questão, uma importante distinção doutrinária deve ser feita em relação às polícias de segurança pública: Polícia Administrativa e Polícia Judiciária.

Polícia Administrativa é a polícia preventiva. Sua atividade ocorre antes do cometimento da infração penal com o intuito de impedir a sua ocorrência. Sua atuação é ostensiva, ou seja, visível pelos membros da sociedade. É aquela polícia a que recorremos quando temos um problema. Uma característica marcante das polícias ostensivas é o seu uniforme. É a vestimenta que identifica um policial ostensivo. O maior exemplo de polícia administrativa é a Polícia Militar. Também são consideradas como polícia preventiva: Polícia Federal (em situações específicas), Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e Corpo de Bombeiros Militar.

Polícia Judiciária é a polícia repressiva. Sua atividade ocorre após o cometimento da infração penal, quando a atuação da polícia preventiva não surtiu efeito. Sua atividade é investigativa com o fim de encontrar os elementos comprobatórios do ilícito penal cometido. O resultado do trabalho das polícias judiciárias é utilizado posteriormente pelo Ministério Público para subsidiar sua atuação junto ao Poder Judiciário. Daí a razão do nome ser Polícia Judiciária. O resultado de seu trabalho é utilizado pelo Poder Judiciário em seus julgamentos. Atente-se para a seguinte diferença, pois já caiu em prova de concurso: a Polícia Judiciária não faz parte do Poder Judiciário, mas do Poder Executivo. São consideradas como Polícia Judiciária a Polícia Civil e a Polícia Federal. A Polícia Militar

também possui atribuições repressivas quando atua na investigação de crimes cometidos por policiais militares.

Além dessa classificação, pode-se distinguir os órgãos do Art. 144 em federais e estaduais, a depender da sua vinculação federativa:

Federais

Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal;

Estaduais

Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar.

Feitas essas considerações iniciais, prossegue-se agora com a análise de cada um dos órgãos de segurança pública do Art. 144.

Polícia Federal

A Polícia Federal é o órgão de segurança pública com maior quantidade de atribuições previstas na Constituição Federal, razão pela qual é a mais cobrada em prova:

§ 1º. *A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:*

I. *apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;*

II. *prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;*

III. *exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;*

IV. *exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.*

Deve-se destacar, como característica principal, a sua atuação como Polícia Judiciária exclusiva da União. É ela quem atuará na repressão dos crimes cometidos contra a União e suas entidades autárquicas e empresas públicas. Apesar de mencionar algumas entidades da administração indireta, não se mencionou as Sociedades de Economia Mista. Isso força uma conclusão de que a Polícia Federal não tem atribuição nos crimes que envolvam interesses de Sociedades de Economia Mista.

As demais atribuições serão exercidas concomitantemente com outros órgãos, limitando a exclusividade de sua atuação apenas à função investigativa no âmbito da União.

Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal é órgão da União responsável pelo patrulhamento das rodovias federais:

§ 2º. *A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.*

Eventualmente, sua atuação se estenderá às rodovias estaduais ou distritais mediante convênio firmado entre os entes federativos. Não havendo esse convênio, o patrulhamento das rodovias estaduais e distritais fica a cargo das Polícias Militares. É comum no âmbito das Polícias Militares a criação de batalhões ou companhias com essa atribuição específica, as chamadas Polícias Rodoviárias.

Polícia Ferroviária Federal

A Polícia Ferroviária Federal é o órgão da União responsável pelo patrulhamento das ferrovias federais:

§ 3º. *A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.*

Diante da pouca relevância das ferrovias no Brasil, esse órgão ficou no esquecimento durante vários anos. No dia 5 agosto de 2011, a Presidente Dilma sancionou a Lei 12.462, que cria no âmbito do Ministério da Justiça a Polícia Ferroviária Federal. O efetivo que comporá essa nova estrutura se originará das instituições que anteriormente cuidavam das ferrovias:

Art. 48. *A Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações:*

Art. 29. *XIV. Do Ministério da Justiça: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, o Conselho Nacional de Arquivos, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o Departamento de Polícia Ferroviária Federal, a Defensoria Pública da União, o Arquivo Nacional e até 6 (seis) Secretarias;*

§ 8º. *Os profissionais da Segurança Pública Ferroviária oriundos do grupo Rede, Rede Ferroviária Federal (RFFSA), da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) que estavam em exercício em 11 de dezembro de 1990, passam a integrar o Departamento de Polícia Ferroviária Federal do Ministério da Justiça (NR).*

Polícia Civil

Essa é a Polícia Judiciária no âmbito dos Estados e do Distrito Federal. É dirigida por delegados de polícia de carreira e possui atribuição subsidiária à da Polícia Federal e à da Polícia Militar. Significa dizer que o que não for atribuição da Polícia Federal ou da Polícia Militar será da Polícia Civil:

§ 4º - *às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.*

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar

Essas duas instituições possuem caráter essencialmente ostensivo dentro das atribuições próprias. A Polícia Militar é responsável pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública.

É a PM quem exerce a função principal de prevenção do crime. Quando se pensa em polícia, certamente é a primeira que vem à mente, pois é vista pela sociedade. Já o Corpo de Bombeiros Militar, apesar de não ser órgão policial, possui atribuição de segurança pública à medida que executa atividades de defesa civil. São responsáveis por uma atuação voltada para a proteção da sociedade, prestação de socorro, atuação em incêndios e acidentes. Destaca-se pela agilidade no atendimento, o que muitas vezes acaba por coibir maiores tragédias:

§ 5º. *às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.*

§ 6º. *As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.*

Por serem corporações militares, a eles se aplicam as mesmas regras que são aplicadas às Forças Armadas, como a proibição de greve, filiação partidária e sindicalização.

São ainda consideradas forças auxiliares e reserva do Exército. Significa que num momento de necessidade de efetivo seria possível a convocação de Policiais e Bombeiros Militares como força reserva e de apoio.

Estão subordinados aos Governadores dos Estados, a Distrito Federal e dos Territórios a quem compete a gestão da Segurança Pública em cada ente federativo.

No que tange à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militares e à Polícia Civil do Distrito Federal, há um detalhe que não pode ser esquecido, pois já foi cobrado em prova. Apesar da subordinação destas forças ao Governador do Distrito Federal, a competência para legislar e manter estas corporações é da União.

Aqui há uma exceção na autonomia federativa do Distrito Federal, que está prevista expressamente na Constituição no Art. 21, XIV:

Art. 21. *Compete à União:*

XIV. *organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio.*

Guarda Municipal

Apesar de desempenharem atividades semelhantes aos dos órgãos do Art. 144, as Guardas Municipais não são consideradas órgãos de Segurança Pública. Suas atribuições funcionais estão relacionadas a preservação patrimonial dos Municípios onde forem criadas:

§ 8º. *Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.*

Destaca-se ainda a possibilidade de utilização de armas quando em serviço por Guardas Municipais em municípios com mais de 50.000 habitantes e em municípios que fazem parte de regiões metropolitanas. Nas capitais e nos municípios com mais de 500.000 habitantes, o porte de arma poderá ser concedido ainda que fora do serviço.

Remuneração

A remuneração dos servidores das carreiras de segurança pública será em forma de subsídio. O subsídio é uma das formas de retribuição pecuniária paga a alguns servidores públicos, composto por uma parcela única sem acréscimos, como gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outro tipo de verba remuneratória:

Art. 144, § 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do Art. 39.

Art. 39, § 4º. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no Art. 37, X e XI.



ANOTAÇÕES

15. Ordem Social

A Ordem Social é um conjunto de ações desencadeadas por meio de prestações positivas do Estado que visam a reduzir as desigualdades sociais e a garantir um tratamento mínimo, com o fim de tornar efetivo o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. Perceba este sentimento expresso no Art. 193 da Constituição Federal:

Art. 193. *A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.*

O trabalho é considerado como a base de toda a teia social. É ele que garante a dignidade para as pessoas. Além disso, o citado artigo deixa claro o objetivo da Ordem Social, qual seja, garantir o bem-estar e a justiça sociais.

Esses direitos decorrem dos direitos sociais trabalhados anteriormente no Art. 6º da Constituição. São direitos implementados por meio de políticas públicas.

A Constituição Federal estabeleceu alguns grupos de direitos que serão trabalhados na Ordem Social:

Seguridade Social;
Educação, Cultura e Desporto;
Ciência e Tecnologia;
Comunicação Social;
Meio Ambiente;
Família, Criança, Adolescente, Jovem e Idoso; e
Índios.

Esse tema, quando cobrado em prova, costuma ter uma abordagem próxima da literalidade da Constituição. Significa dizer que, para o candidato acertar questões sobre Ordem Social, será necessária a leitura repetida dos artigos que compõem essa parte da Constituição Federal. Apesar de o mais cobrado ser o próprio texto, tratar-se-á de cada um desses temas sob uma abordagem doutrinária e jurisprudencial.

Seguridade Social

A Seguridade Social está prevista no Art. 194 e constitui um conjunto de ações que visam a garantir o mínimo existencial para a população, objetivando melhores condições de vida. É composta de três ações: a saúde, a Previdência Social e a Assistência Social.

A implementação dessas ações são obrigação não só do Estado, mas também da sociedade, conforme estabelece o Art. 194:

Art. 194. *A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.*

Apesar da ação conjunta, a obrigação de organizar a Seguridade Social é do Estado, que deve fazer amparada nos seguintes objetivos:

Universalidade da cobertura e do atendimento;
 Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
 Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
 Irredutibilidade do valor dos benefícios;

Equidade na forma de participação no custeio;

Diversidade da base de financiamento;

Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

A universalidade de cobertura representa a cobertura sobre qualquer situação de risco social enquanto que a universalidade de atendimento está relacionada com a cobertura para todos os que necessitarem.

A uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais deixa claro que não existe tratamento diferenciado entre os trabalhadores urbanos e rurais. Ambos são tratados da mesma forma.

A seletividade e a distributividade visa a redistribuir os benefícios sociais na tentativa de atender a quem mais dele necessitar. Em tese, esses princípios permitem um tratamento desigual sob o enfoque da igualdade material.

A irredutibilidade do valor dos benefícios garante ao beneficiário a manutenção do valor nominal dos benefícios.

A equidade na forma de participação no custeio apresenta a ideia de distribuição justa levando em consideração a capacidade de contribuição e a isonomia entre os contribuintes. A ideia aqui para a manutenção da Seguridade é que o custeio seja distribuído de forma justa entre os vários agentes contributivos. Esse princípio nos conduz ao seguinte, que é a **diversidade da base de financiamento**, o qual conta com a participação de vários agentes responsáveis pela manutenção financeira da Seguridade Social, especialmente, os trabalhadores, as empresas e os entes estatais.

Por fim, há o último objetivo, que é o **caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite**, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. Aqui, há uma questão que já apareceu várias vezes em prova, principalmente por causa da palavra quadripartite, que significa a participação na gestão de forma democrática, envolvendo quatro atores sociais: trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo.

Agora serão analisados os três serviços que compõem a Seguridade Social: Saúde, Previdência Social e Assistência Social. Aqui se propõe analisar apenas os pontos mais importantes, envolvendo esses temas. Como já sinalizado anteriormente, na Ordem Social o mais cobrado em prova é o próprio texto constitucional.

Saúde

Acerca desse tema, várias questões costumam ser cobradas em prova. Segue a análise de algumas delas:

Caráter não Contributivo

O direito à saúde é uma norma de proteção do direito à vida destinada a todas as pessoas, independentemente de contribuição à Previdência Social. Por isso, dizemos que não possui caráter contributivo, ou seja, quem quiser ser beneficiado pela saúde pública poderá utilizar dos seus serviços independentemente de filiação ou contribuição à Previdência Social. Observando a leitura do *caput* do Art. 196 se pode perceber que esse direito de caráter social é garantido a todos:

Art. 196. *A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

Vinculação ao Direito à Vida

O direito à saúde decorre do próprio direito à vida, como forma de garantir qualidade à vida em sua modalidade de existência humana. De nada adianta garantir ao indivíduo o direito de viver se essa vida não possuir o mínimo de dignidade. Garantir saúde é cumprir os ditames constitucionais que protegem o indivíduo em sua existência, em perfeita consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Remoção de Órgãos, Tecidos e Substâncias Humanas

Outra norma muito interessante e que pode cair em prova é a proteção constitucional à remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas. A Constituição Federal, em seu Art. 199, § 4º, traz expressamente a vedação para a comercialização de órgãos, apesar de não regulamentar as formas de remoção, pesquisa, coleta e processamento de sangue. A falta de regulamentação ocorre porque a Constituição deixou para a legislação infraconstitucional o dever de fazê-la.

O dispositivo em questão é um exemplo de norma de eficácia limitada, o qual foi regulamentado pelas Leis 10.205/01, 9.434/97 e 11.105/05:

Art. 199, § 4º. *A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.*

Previdência Social

Caráter Contributivo e Filiação Obrigatória

Sem dúvida, uma das questões mais cobradas em prova está no próprio *caput* do Art. 201, que afirma ser a Previdência Social de caráter contributivo e filiação obrigatória:

Art. 201. *A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:*

- I.** *cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;*
- II.** *proteção à maternidade, especialmente à gestante;*
- III.** *proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;*
- IV.** *salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;*
- V.** *pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.*

Ter caráter contributivo significa dizer que só poderá ser beneficiado pela Previdência Social quem contribuir previamente com o sistema de previdência pública. Além da contribuição, a Constituição exige a filiação ao Sistema,

na qualidade de segurado. Esse tema está regulamentado na Lei 8.213/91 e será melhor estudado na disciplina de Direito Previdenciário.

Regras para Aposentadoria

As regras de aposentadoria são o ponto forte desse tema; serão tratadas junto à disciplina de Direito Previdenciário.

Art. 201, §7º. *É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecendo às seguintes condições:*

I. *trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;*

II. *sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.*

Art. 201, §8º. *Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.*

O destaque fica para a redução do período de contribuição para quem exerce a função de magistério. Observe-se que a Constituição Federal reduziu em cinco anos a o tempo de contribuição necessário para aposentadoria para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Com relação a esse tema, algumas observações se fazem necessárias. Primeiramente, deve-se destacar que exclusividade do tempo de efetivo exercício das funções de magistério compreende não apenas as funções exercidas em sala de aula, mas também as exercidas nos cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos por professores. Em segundo lugar, deve-se atentar para os professores que possuem esses benefícios, os quais estão expressamente previstos na Constituição.

Só terão direito à aposentadoria especial os professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio.

Previdência Privada

Outra regra que já foi cobrada em prova diz respeito à possibilidade de o regime de previdência ser organizado pela iniciativa privada. Algumas palavras-chave definem essa relação de previdência privada: complementar, autonomia e facultativo. Vejamos o que diz o Art. 202 da CF:

Art. 202. *O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.*

§1º. *A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos.*

2º. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.

§ 3º. É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.

§ 4º. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada.

§ 5º. A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada.

§ 6º. A lei complementar a que se refere o § 4º deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

Quando se diz complementar, quer se dizer que complementa o regime geral de previdência. A autonomia representa a não vinculação do regime privado ao público. E, por fim, a faculdade de se aderir, haja vista não constituir obrigação a nenhum trabalhador.

Assistência Social

O Art. 203 prevê os benefícios e serviços da Assistência Social. São várias as prestações oferecidas a quem precisa de assistência, geralmente aos hipossuficientes. A Assistência Social não depende de contribuição à previdência social:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

- I. a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
- II. o amparo às crianças e adolescentes carentes;
- III. a promoção da integração ao mercado de trabalho;
- IV. a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

V. a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Da Educação, da Cultura e do Desporto

Educação

O acesso à educação é um dos grandes serviços de ordem social e deverá ser garantido segundo os princípios previstos no Art. 206, que costuma ser muito cobrado em prova:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

- I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
- II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
- III. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
- IV. gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
- V. valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;
- VI. gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
- VII. garantia de padrão de qualidade;
- VIII. piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Gratuidade do Ensino Público

Como consequência da regra constitucional, que prevê gratuidade do ensino público, o STF editou a Súmula Vinculante nº 12, proibindo a cobrança de taxa de matrícula nas Universidades Públicas:

Súmula Vinculante 12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no Art. 206, IV, da Constituição Federal.

Igualdade de Condições e Acesso Meritocrático

Outros dois princípios que se destacam nos Arts. 206 e 208, da CF, são a igualdade de condições de acesso e permanência na escola e o acesso meritocrático aos níveis mais elevados de ensino:

Art. 206, I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

Art. 208, V. acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

Entende-se por acesso meritocrático aquele que privilegia o mérito de cada estudante na obtenção da vaga para universidades e demais cursos de pós-graduação, o que justifica a utilização de vestibulares para seleção dos candidatos.

O STF entende que quando o servidor é removido **ex-ofício** de uma localidade de trabalho, o direito a transferências de uma universidade para outra só vale se a transferência for para universidade congênere. Ou seja, de privada para privada e de pública para pública. Segundo esse entendimento, o direito à matrícula na universidade não contempla a transferência de um aluno de universidade privada para a pública.

Direito Público Subjetivo à Educação

Quando a Constituição prevê que o acesso ao ensino obrigatório é gratuito como Direito Público Subjetivo, ela quer dizer que se você precisar, poderá exigir na Justiça o fornecimento desse direito social sob pena de responsabilização do Poder Público pelo descaso, se houver. Vejamos os **§ 1º** e **2º** do Art. 208:

Art. 208, § 1º. *O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.*

§ 2º. *O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.*

Estrangeiro

Um tema bastante cobrado em prova é a possibilidade de contratação de servidores estrangeiros por universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica em decorrência da sua autonomia:

Art. 207. *As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.*

§ 1º. *É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.*

§ 2º. *O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.*

Ensino Religioso

Este tema invoca a laicidade do Estado, isto é, a relação de separação entre Estado e Igreja. Diante dessa separação, a Constituição considerou a matrícula na matéria de Ensino Religioso como sendo facultativa:

Art. 210, § 1º. *O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.*

Em algumas questões, as bancas testam os candidatos inserindo porcentagens de investimento em educação dos Entes Federativos. Vejamos esta questão:

Cultura

Um dos direitos de Ordem Social com maior impacto sobre a sociedade é o direito cultural. Historicamente, o acesso à cultura sempre se mostrou uma grande ferramenta de satisfação social e a garantia do seu acesso a todos os grupos sociais é um dos grandes desafios do Estado:

Art. 215. *O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.*

Direito à Manifestação Popular

Um dos princípios constitucionais que protegem esse direito social é a pluralidade política. Pluralidade política é pluralidade de ideias, multiplicidade de percepções. Esse princípio garante à sociedade o acesso a diversas manifestações culturais de todos os grupos participantes da formação cultural nacional:

Art. 215, § 1º. *O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.*

Datas Comemorativas

Esse dispositivo constitui uma justificativa para a existência de feriados religiosos no Brasil. Apesar de o Estado viver uma relação de separação com a Religião, tem-se permitido a criação, por meio de lei, dos feriados religiosos sob o argumento de garantia das manifestações culturais:

Art. 215, § 2º. *A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.*

Patrimônio Cultural Brasileiro

Questão para prova é o rol de elementos culturais que constituem o patrimônio cultural brasileiro, o qual abrange a manifestação cultural sob várias perspectivas:

Art. 216. *Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:*

- I.** *as formas de expressão;*
- II.** *os modos de criar, fazer e viver;*
- III.** *as criações científicas, artísticas e tecnológicas;*
- IV.** *as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;*
- V.** *os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.*

Desportos

Aqui também existem algumas questões que podem ser trabalhadas em prova. Por exemplo, a diferença entre práticas desportivas formais e não formais. Práticas desportivas formais são aqueles esportes clássicos, olímpicos, como o futebol, vôlei, basquete, atletismo, entre outros. Já os esportes não formais são aqueles que crianças praticam, como pique-esconde, pique-bandeirinha, queimada, entre outros que, na prática, possuem o mesmo fim dos esportes formais: o desenvolvimento físico e mental do indivíduo. Ambas as atividades desportivas são amparadas pela Constituição:

Art. 217. *É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados:*

Outra questão importantíssima está no regramento da chamada Justiça Desportiva. Apesar do nome “justiça”, trata-se de uma instância de natureza jurídico-administrativa.

A Constituição Federal exige o esgotamento dessa instância quando houver questões desportivas a serem resolvidas. Aqui temos uma exceção ao princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, sendo que o esgotamento das vias administrativas é de curso forçado:

Art. 217, § 1º. *O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.*

É preciso ressaltar ainda que, segundo o STF, os membros do Poder Judiciário não podem exercer suas funções na Justiça Desportiva. E, ainda, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça Desportiva não tem competência para processar e julgar questões trabalhistas envolvendo os atletas e suas entidades profissionais desportivas.

Ciência e Tecnologia

Acerca desse tema, é importante ressaltar a diferença apresentada pela Constituição para Pesquisa Científica Básica e a Pesquisa Tecnológica, conforme se depreende dos §§1º e §2º do Art. 218:

Art. 218. *O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)*

§ 1º - *A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)*

§ 2º. *A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.*

Destaca-se no Art. 218, da CF, também, o apoio que deve ser fornecido pelo Estado na formação e capacitação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, bem como no estímulo às empresas para que invistam nessas áreas:

§3º - *O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho;*

§ 4º. *A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.*

Vinculação da Receita dos Estados e DF

Há aqui tema pertinente à prova. O previsto no § 5º do Art. 218, da CF, que faculta aos Estados e ao Distrito Federal a possibilidade de vinculação de parte de sua receita orçamentária a entidades públicas de pesquisa científica e tecnológica. Não estão incluídos nessa possibilidade a União e os municípios:

§ 5º. *É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.*

Patrimônio Nacional

E, ainda, não se deve esquecer que o Mercado Interno integra o chamado patrimônio nacional:

Art. 219. *O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.*

Comunicação Social

A Comunicação Social decorre do direito fundamental à liberdade e acaba por concretizar o princípio da pluralidade, ao prever a manifestação do pensamento como um direito não sujeito a restrições abusivas por parte do Estado. O Art. 220 trata desse direito, aparentemente, de forma absoluta, entretanto, não é demais lembrar que não existe direito fundamental absoluto. Caso a manifestação ao pensamento ofenda outro direito fundamental, é possível a sua restrição diante de um conflito de interesses. Não se pode esquecer também que a Constituição foi promulgada em 1988, momento histórico de transição da ditadura para o regime democrático. Era de se esperar que a Constituição Federal se preocupasse demasiadamente com a garantia da manifestação do pensamento:

Art. 220. *A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.*

§ 1º. *Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no Art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.*

§ 2º. *É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.*

Com base nessa liberdade de informação, o STF entendeu que para a profissão de jornalista não seria necessária a obtenção de grau superior de Jornalismo, sob pena de limitar-se esse direito que, como dito, não é absoluto, mas goza de ampla proteção constitucional.

Competência Legislativa

Segundo o § 3º e o Art. 21, XVI, a competência para legislar sobre esta matéria é da União, questão essa já cobrada em prova:

§ 3º. *Compete à lei federal:*

I. *regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;*

II. *estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no Art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.*

Art. 21. *Compete à União:*

XVI. *exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão.*

Propriedade de Empresa Jornalística, Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagens

Aqui tem-se uma questão que eventualmente aparece em provas.

Art. 222. *A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.*

§ 1º. *Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação.*

§ 2º. *A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social.*

§ 3º. *Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no Art. 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais.*

§ 4º. *Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o § 1º.*

§ 5º. *As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional.*

O Art. 222 exige, para ser proprietário de empresa jornalística, que o titular seja brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Essa regra não impede que estrangeiros sejam proprietários de empresas de comunicação no Brasil, haja vista a possibilidade desses estrangeiros integrarem uma pessoa jurídica desde que a administração seja feita por brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos e a pessoa jurídica seja constituída sobre as leis brasileiras.

A Constituição limita em 30 % a possibilidade de capital votante estrangeiro.

Seguem abaixo alguns outros artigos que já foram alvos de questões de prova:

Art. 223. *Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.*

§ 1º. *O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do Art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.*

§ 2º. *A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.*

§ 3º. *O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.*

§ 4º. *O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.*

§ 5º. *O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão.*

Art. 224. *Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei.*

Meio Ambiente

Nossa Constituição é uma das normas mais garantistas do Meio Ambiente. Essa postura tem colocado o país à frente de muitos outros nas questões de preservação ambiental. É muito interessante a forma como esse direito social é apresentado sendo bem de uso comum do povo cuja preservação visa a garantir um meio ambiente sadio para as presentes e futuras gerações:

Art. 225. *Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.*

Atribuições do Poder Público

Para que esse ideal de preservação seja garantido, a Constituição exigiu uma série de condutas dos Poderes Públicos, as quais estão previstas no § 1º do Art. 225 da CF:

§ 1º. *Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:*

I. *preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;*

II. *preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;*

III. *definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;*

IV. *exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;*

V. *controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;*

VI. *promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;*

VII. *proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.*

Responsabilização pela Atividade Lesiva ao Meio Ambiente

Os dois parágrafos que se seguem ambos do Art. 225 da CF, são muito importantes, pois trazem a possibilidade de responsabilização pelo dano ambiental tanto na esfera administrativa quanto na esfera penal. Ou seja, quem polui o meio ambiente pode ser responsabilizado penalmente, incluindo a Pessoa Jurídica. Aqui fica claro que Pessoa Jurídica pode praticar crime:

§ 2º. *Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.*

§ 3º. *As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.*

Patrimônio Nacional

Esse parágrafo já foi abordado várias vezes em prova e requer a memorização do candidato dos ecossistemas que são considerados patrimônio nacional. Os examinadores costumam incluir outro tipo de ecossistema não previsto nesse parágrafo. Por exemplo, em 2010 afirmou-se numa prova da banca CESPE que os “pampas gaúchos” também integravam o patrimônio nacional. Estes elementos devem ser memorizados:

Art. 225, § 4º. *A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.*

Limitação para Utilização do Meio Ambiente

Como forma de limitar a utilização do Meio Ambiente, a Constituição instituiu algumas restrições à utilização das terras devolutas ou arrecadadas. Essas terras são consideradas bens dos Estados e, por esse motivo, indisponíveis:

Art. 225, § 5º. *São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.*

Outro dispositivo limitador é o § 6º, que restringe a instalação de reatores nucleares, os quais, antes de serem instalados, terão sua localização definida em legislação federal:

Art. 225 § 6º. *As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.*



Família, Criança, Adolescente, Jovem e Idoso

Família

Esse é um dos temas sobre a Ordem Social que aparecem em abundância em provas, em razão das recentes mudanças promovidas pelas Emendas Constitucionais nºs 65 e 66 de 2010, bem como o atual posicionamento jurisprudencial do STF:

Art. 226. *A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.*

§ 1º. *O casamento é civil e gratuita a celebração.*

§ 2º. *O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.*

§ 3º. *Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.*

§ 4º. *Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.*

§ 5º. *Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.*

§ 6º. *O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.*

§ 7º. *Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.*

§ 8º. *O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.*

O primeiro destaque é o fim da separação judicial. De acordo com a nova redação do § 6º, a partir de agora o casamento se dissolve com o divórcio, sem a necessidade de efetivar-se primeiro a separação judicial.

Outro destaque é a recente decisão do STF¹ que reconheceu a possibilidade de União Estável entre casais homoafetivos, ampliando a compreensão do § 3º. Sobre esse tema deve-se ter muito cuidado. A Constituição Federal entende

¹ Vide ADI 4.277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 5-5-2011, Plenário, DJE de 14-10-2011.

que União Estável ocorre entre homem e mulher, enquanto o STF entende que pode ocorrer entre casais do mesmo sexo. Diante dessa pluralidade de entendimentos, caso em prova haja uma pergunta que tenha como base a Constituição Federal, deve-se responder que é só entre homem e mulher. Mas se a questão perguntar segundo o STF, nesse caso a União Estável poderá ocorrer entre pessoas do mesmo sexo. É bom lembrar também das entidades familiares reconhecidas pela Constituição Federal:

Casamento civil ou religioso - quando ocorre a formalização da união entre um homem e mulher segundo as leis civis ou religiosas;

União Estável - união informal entre pessoas (do mesmo sexo ou não) com efeitos jurídicos iguais aos do casamento;

Monoparental - quando a família é formada por qualquer um dos pais e seus descendentes.

O STF não liberou o casamento entre casais homoafetivos, apenas reconheceu a União Estável entre eles. Não se deve confundir casamento com união estável.

Criança, Adolescente e Jovem

O Art. 227 possui várias normas de proteção para a criança, o adolescente e jovem, que podem ser cobradas em prova. A Constituição também sofreu alterações nesse artigo por meio da Emenda Constitucional nº 65, que inseriu o Jovem entre os indivíduos que possuem proteção especial da Constituição Federal. Merece destaque especial no § 3º, I, que prevê como idade mínima para o trabalho da criança 14 anos:

Art. 227. *É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.*

§ 1º. *O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:*

- I. *aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;*
- II. *criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.*

§ 2º. *A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.*

§ 3º. *O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:*

- I. *idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no Art. 7º, XXXIII;*
- II. *garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;*
- III. *garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;*
- IV. *garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;*
- V. *obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;*
- VI. *estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;*
- VII. *programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.*

§ 4º. *A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.*

§ 5º. *A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.*

§ 6º. *Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.*

§ 7º. *No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no Art. 204.*

§ 8º. *A lei estabelecerá:*

- I. *o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;*
- II. *o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.*

Imputabilidade Penal

Art. 228. *São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.*

Dizer que são inimputáveis os menores de 18 anos significa dizer que a eles não podem ser imputada a prática de crime e nem podem ser punidos segundo o Código Penal. Por isso, o próprio dispositivo determina que a conduta ilícita dos menores de 18 anos seja regulada por legislação especial, a qual já existe: Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente.

Responsabilidade dos Pais para com os Filhos e dos Filhos para com os Pais

Art. 229. *Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.*

Atente-se nesse dispositivo para o dever recíproco de cuidado que a Constituição impõe tanto aos pais quanto aos filhos. Uma verdadeira lição de moral que não necessitaria sequer estar prevista na Constituição Federal. Contudo, as práticas abusivas de violência e desrespeito registradas em nosso país são tantas que o Legislador Originário não se excedeu em prever tais normas de proteção.

Idoso

Quanto à proteção constitucional ao idoso, veja-se o disposto no Art. 230, o qual contém várias informações que podem se tornar questões de prova:

Art. 230. *A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.*

§ 1º. *Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.*

§ 2º. *Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.*

Índios

Os artigos que falam sobre os índios estão entre os mais cobrados da Ordem Social. Primeiramente, serão abordadas as Terras tradicionalmente ocupadas. É importante que memorize os elementos que caracterizam as terras tradicionalmente ocupadas, que estão previstas no § 1º do Art. 231:

Art. 231. *São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.*

§ 1º. *São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.*

Não se deve esquecer de que os índios não possuem a propriedade das terras tradicionalmente por eles habitadas, mas apenas a posse, conforme o § 2º do Art. 231. Não se confunde a propriedade com a posse. A propriedade dessas terras é da União, conforme previsto no Art. 20, XI:

§ 2º. *As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.*

Art. 20. *São bens da União:*

XI. *as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.*

Várias regras constitucionais objetivam a proteção dessas terras:

§ 3º. *O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.*

§ 4º. *As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.*

§ 6º. *São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.*

§ 7º. *Não se aplica às terras indígenas o disposto no Art. 174, § 3º e § 4º.*

Remoção dos Índios

Uma norma de proteção e que demonstra a preocupação do Constituinte Originário com a preservação da cultura indígena é a que proíbe a remoção obrigatória dos índios sem que seja referendada pelo Congresso Nacional. O STF², em uma interpretação ampliadora desse instituto, entende que o índio não pode ser intimado por Comissão Parlamentar de Inquérito na condição de testemunha para prestar depoimento fora do seu habitat:

§ 5º. *É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, **ad referendum** do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.*

Defesa dos Direitos Indígenas

O Art. 232 delega ao Ministério Público como função institucional o dever de acompanhar os processos que tenham como partes os índios, suas comunidades e organização, os quais possuem legitimidade para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses. A atribuição Ministerial encontra reforço no Art. 129, V da CF:

Art. 232. *Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.*

Art. 129. *São funções institucionais do Ministério Público:*

V. *defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.*



ANOTAÇÕES

² Vide HC 80.240, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 20-6-2001, Primeira Turma, DJ de 14-10-2005.

ÍNDICE

1. Introdução ao Direito Administrativo	334
Ramos do Direito	334
Conceito de Direito Administrativo	334
Objeto do Direito Administrativo	334
Fontes do Direito Administrativo	335
Sistemas Administrativos	335
Regime Jurídico Administrativo	335
Noções de Estado	336
Noções de Governo.....	336
2. Administração Pública	337
Classificação de Administração Pública	337
Organização da Administração.....	337
Administração Direta.....	338
Noção de Centralização, Descentralização e Desconcentração	338
Administração Indireta	339
3. Órgão Público	343
Teorias	343
Características	343
Classificação	343
Estrutura	344
Atuação Funcional/Composição	344
4. Agentes Públicos.....	344
Conceito.....	344
Classificação	344
5. Princípios Fundamentais da Administração Pública	345
Classificação	345
6. Poderes e Deveres Administrativos.....	349
Deveres.....	349
Poderes Administrativos	350
Abuso de Poder	355
7. Ato Administrativo	355
Conceito de Ato Administrativo	355
Elementos de Validade do Ato	355
Motivação	355
Atributos do Ato	356
Classificação dos Atos Administrativos.....	356

Espécies de Atos Administrativos	356
Extinção dos Atos Administrativos.....	358
Convalidação	359
8. Improbidade Administrativa	359
Sujeitos	359
Regras Gerais.....	360
Modalidades	360
Efeitos da Lei	362
Das Sanções.....	362
Declaração de Bens.....	363
Prescrição	363
9. Serviços Públicos	363
Base Constitucional	363
Elementos Definidores de uma Atividade Sendo Serviço Público	364
Classificação dos Serviços Públicos.....	364
Princípios dos Serviços Públicos.....	365
Formas de Prestação dos Serviços Públicos.....	365
Concessão e Permissão de Serviço Público	365
Competência para a Edição de Normas.....	365
Autorização de Serviço Público	366
Diferenças entre Concessão, Permissão e Autorização de Serviços Públicos	367
Parcerias Público-Privadas.....	367
Contratos de Parceria Público-Privada	368
10. Controle da Administração Pública	373
Classificação	373
Controle Administrativo	375
Controle Legislativo.....	375
Controle Judiciário	378
11. Responsabilidade Civil do Estado	378
Teoria do Risco Administrativo	378
Teoria da Culpa Administrativa	379
Teoria do Risco Integral.....	379
Danos Decorrentes de Obras Públicas.....	379
Responsabilidade Civil Decorrente de Atos Legislativos	379
Responsabilidade Civil Decorrente de Atos Jurisdicionais.....	379
Ação de Reparação de Danos	379
Ação Regressiva	379

12. Processo Administrativo Federal	380
Abrangência da Lei	380
Princípios	380
Direitos e Deveres dos Administrados	381
Início do Processo e Legitimação Ativa	381
Impedimento e Suspeição	382
Da Forma, Tempo e Lugar dos Atos do Processo	382
Do Recurso Administrativo e da Revisão	382
Prazos da Lei nº 9.784/99	383
13. Lei nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990	384
Disposições Gerais	384
Do Provimento	385
13. 1. Provimento e Vacância	387
Provimento	387
Vacância	389
13. 2. Formas de Deslocamento	389
Remoção	389
Redistribuição	390
13. 3. Direitos e Vantagens	390
Vencimento e Remuneração	390
Vantagens	391
13. 4. Licenças, Afastamentos e Concessões	394
Licenças	394
Afastamentos	397
Concessões	398
Suspensão do Estágio Probatório	398
13. 5. Do Tempo de Serviço	398
Apuração do Tempo de Serviço	398
13. 6. Direito de Petição	399
13. 7. Lei nº 8.112/90 - Regime Disciplinar	399
Deveres	399
Proibições	400
Da Acumulação	400
Responsabilidade do Servidor	401
Penalidades Disciplinares	401
Competência para Aplicação das Penalidades	403
Prescrição da Ação Disciplinar	403

13. 8. Processo Administrativo Disciplinar	404
Regras Gerais.....	404
Sindicância.....	404
Processo Administrativo Disciplinar (PAD).....	404
Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário	406
13. 9. Seguridade Social.....	408
Disposições Gerais	408
Dos Benefícios	408
Da Assistência à Saúde	412
14. Licitação	413
Conceito de Licitação.....	413
Princípios Explícitos.....	413
Princípios Implícitos	415
Modalidades de Licitação	415
Obrigatoriedade de Licitação e Casos de Exceções	418

1. Introdução ao Direito Administrativo

Neste capítulo, vamos conhecer algumas características do Direito Administrativo, seu conceito, sua finalidade, seu regime jurídico peculiar que orienta toda a sua atividade administrativa, seja ela exercida pelo próprio Estado-administrador, ou por particular. Para entendermos melhor tudo isso, é preciso dar início ao nosso estudo pela compreensão adequada do papel do Direito na vida social.

O Direito é um conjunto de normas (regras e princípios) impostas coativamente pelo Estado que regularão a vida em sociedade, possibilitando a coexistência pacífica das pessoas.

Ramos do Direito

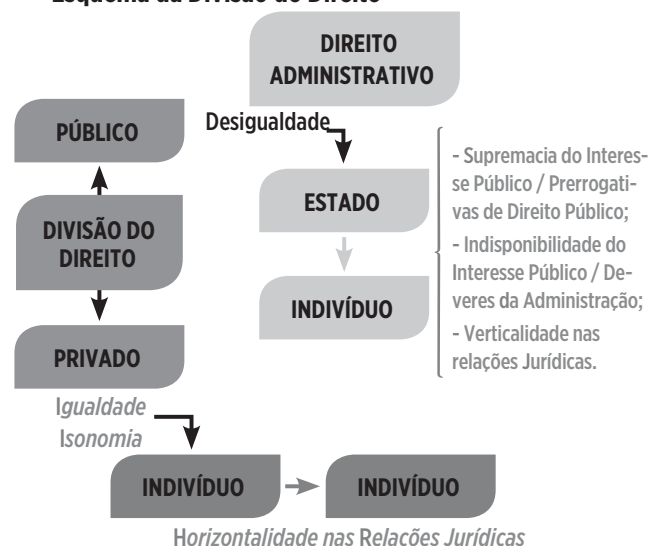
O Direito é historicamente dividido em dois grandes ramos: o Direito Público e o Direito Privado. Em relação ao Direito Privado, vale o princípio da igualdade (isonomia) entre as partes; aqui não há que se falar em superioridade de uma parte sobre a outra. Por esse motivo, dizemos que estamos em uma relação jurídica horizontal ou uma horizontalidade nas relações jurídicas.

O Direito Privado é regulado pelo princípio da autonomia da vontade, o que traduz a regra a qual diz que o particular pode fazer tudo que não é proibido (Art. 5º, II, da Constituição Federal).

No Direito Público, temos o Estado em um dos polos, representando os interesses da coletividade, e um particular desempenhando seus próprios interesses. Sendo assim, o Estado é tratado com superioridade ante ao particular, pois o Estado é o procurador da vontade da coletividade e, representada pelo próprio Estado, deve ser tratada de forma prevalente ante a vontade do particular.

O fundamento dessa relação jurídica vertical é encontrado no Princípio da Supremacia do Interesse Público, que estudaremos com mais detalhes no tópico referente aos princípios. Mas já podemos adiantar que, como o próprio nome o interesse público é supremo. Desse modo, são disponibilizadas ao Estado prerrogativas especiais para que possa atingir os seus objetivos. Essas prerrogativas são os poderes da administração pública.

Esquema da Divisão do Direito



Os dois princípios norteadores do Direito Administrativo são: Supremacia do Interesse Público (gera os poderes) e Indisponibilidade do Interesse Público (gera os deveres da administração).

Conceito de Direito Administrativo

Vários são os conceitos que podem ser encontrados na doutrina para o Direito Administrativo. Descreveremos dois deles trazidos pela doutrina contemporânea e citados a seguir:

O Direito Administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública. A atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública¹.

O Direito Administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes e atividades públicas que tendem a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado².

Objeto do Direito Administrativo

Os conceitos de Direito Administrativo foram desenvolvidos de forma que se desdobram em uma sequência natural de tópicos que devem ser estudados ponto a ponto para que a matéria seja corretamente entendida.

Por meio desses conceitos, podemos constatar que o objeto do Direito Administrativo são as relações da administração pública, sejam elas de natureza interna entre as entidades que a compõe, seus órgãos e agentes, ou de natureza externa entre a administração e os administrados.

Além de ter por objeto a atuação da administração pública, também é foco do Direito Administrativo o desempenho das atividades públicas quando exercidas por algum particular, como no caso das concessões, permissões e autorizações de serviços públicos.

Resumidamente, podemos dizer que o Direito Administrativo tem por objeto a administração pública e também as atividades administrativas, independentemente de quem as exerçam.

1 Direito Administrativo, Maria Sylvia Zanella di Pietro, 23ª edição.

2 Conceito de Direito Administrativo do professor Hely Lopes Meirelles.

Fontes do Direito Administrativo

É o lugar de onde provém algo, no nosso caso, no qual emanam as regras do Direito Administrativo. Esse não está codificado em um único livro. Dessa forma, para o estudarmos de maneira completa, temos que recorrer às fontes, ou seja, a institutos esparsos. Por esse motivo, dizemos que o Direito Administrativo está tipificado (escrito), mas não está codificado em um único instituto.

Lei: fonte principal do Direito Administrativo. A lei deve ser compreendida em seu sentido amplo, o que inclui a Constituição Federal, as normas supra legais, as leis e também os atos normativos da própria administração pública. Temos como exemplo os Arts. 37 ao 41 da Constituição Federal, a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 8.112/90, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99), etc.

Jurisprudência: gênero que se divide entre jurisprudência e doutrina. Jurisprudência são decisões quais são editadas pelos tribunais e não possuem efeito vinculante; são resumos numerados que servem de fonte de pesquisa do direito materializados em livros, artigos e pareceres.

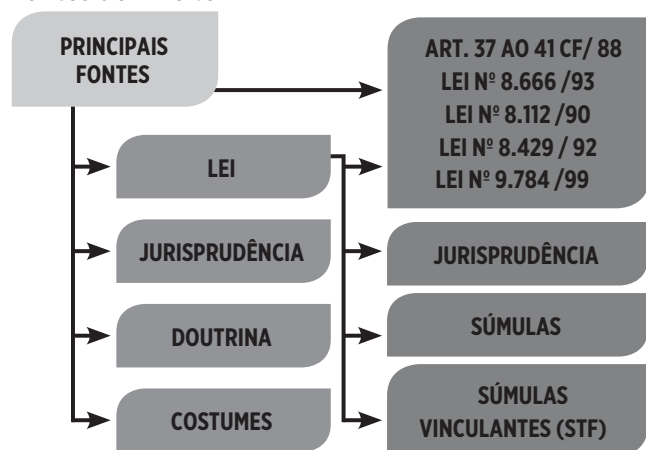
Doutrina tem a finalidade de tentar sistematizar e melhor explicar o conteúdo das normas de Direito Administrativo; doutrina pode ser utilizada como critério de interpretação de normas, bem como auxiliar a produção normativa.

Costumes: conjunto de regras não escritas, porém, observadas de maneira uniforme, as quais suprem a omissão legislativa acerca de regras internas da Administração Pública.

Segundo o doutrinador do Direito Administrativo, Hely Lopes Meirelles, em razão da deficiência da legislação, a prática administrativa vem suprimindo o texto escrito e, sedimentada na consciência dos administradores e administrados, a praxe burocrática passa a saciar a lei e atuar como elemento informativo da doutrina.

Lei e Súmulas Vinculantes são consideradas fontes principais do Direito Administrativo. Jurisprudência, súmulas, doutrina e costumes são considerados fontes secundárias.

Fontes do Direito



Sistemas Administrativos

É o regime que o Estado adota para o controle dos atos administrativos ilegais praticados pelo poder público nas diversas esferas e em todos os poderes. Existem dois sistemas que são globalmente utilizados.

O Sistema Francês (do contencioso administrativo), não utilizado no Brasil, determina que as lides administrativas podem transitar em julgado, ou seja, as decisões administrativas têm força de definibilidade. Nesse sentido, falamos em dualidade de jurisdição, já que existem tribunais administrativos e judiciais, cada qual com suas competências.

O Sistema Inglês, também chamado de jurisdicional único ou unicidade da jurisdição, é o sistema que atribui somente ao poder judiciário a capacidade de tomar decisões sobre a legalidade administrativa com caráter de coisa julgada ou definitividade.

O Direito Administrativo, no nosso sistema, não pode fazer coisa julgada e todas as decisões administrativas podem ser revistas pelo poder judiciário, pois somente ele pode dar resolução em caráter definitivo. Ou seja, não cabem mais recursos, por isso, falamos em trânsito em julgado das decisões judiciais e nunca das decisões administrativas.

A Constituição Federal de 1988 adotou o sistema Inglês ou, o do não contencioso administrativo.

Via Administrativa de Curso Forçado

São situações em que o particular é obrigado a seguir todas as vias administrativas até o fim, antes de socorrer ao poder judiciário. Isso é exceção, pois a regra é que, ao particular, é facultado socorrer ao poder judiciário, por força do Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (ver CF/88).

Exemplos de via administrativa de curso forçado:

Aqui, o indivíduo deve esgotar as esferas administrativas obrigatoriamente antes de ingressar com ação no poder judiciário.

Justiça Desportiva: só são admitidas pelo poder judiciário ações relativas à disciplina e as competições desportivas depois de esgotadas as instâncias da Justiça Desportiva. Art. 217, § 1º, CF.

Ato administrativo ou a omissão da administração pública que contrarie súmula vinculante: só pode ser alvo de reclamação ao STF depois de esgotadas as vias administrativas. Lei nº 11.417/2006, Art. 7º, §1º.

Habeas Data: é indispensável para caracterizar o interesse de agir no *Habeas Data* a prova anterior do indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo sem que se confirme situação prévia de pretensão. STF, HD, 22-DF Min. Celso de Mello.

Regime Jurídico Administrativo

É o conjunto de normas e princípios de direito público que regulam a atuação da administração pública. Tais regras se fundamentam nos princípios da Supremacia e da Indisponibilidade do Interesse Público, conforme estudaremos adiante.

O Princípio da Supremacia do Interesse Público é o fundamento dos poderes da Administração Pública, afinal de contas, qualquer pessoa que tenha como fim máximo da sua atuação o interesse da coletividade, somente conseguirá atingir esses objetivos se dotadas de poderes especiais.

O Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público é o fundamento dos deveres da Administração Pública, pois essa tem o dever de nunca abandonar o interesse público e de usar os seus poderes com a finalidade de satisfazê-lo.

Desses dois princípios decorrem todos os outros princípios e regras que se desdobram no regime jurídico administrativo.

Noções de Estado

Conceito de Estado

Estado é a pessoa jurídica territorial soberana.

Pessoa: capacidade para contrair direitos e obrigações.

Jurídica: é constituída por meio de uma formalidade documental e não por uma mulher, tal como a pessoa física.

Territorial Soberana: quer dizer que, dentro do território do Estado, esse detém a soberania, ou seja, sua vontade prevalece ante a das demais pessoas (sejam elas físicas ou jurídicas). Podemos definir soberania da seguinte forma: soberania é a independência na ordem internacional (lá fora ninguém manda no Estado) e supremacia na ordem interna (aqui dentro quem manda é o Estado).

Elementos do Estado

Território: é a base fixa do Estado (solo, subsolo, mar, espaço aéreo).

Povo: é o componente humano do Estado.

Governo Soberano: é o responsável pela condução do Estado. Por ser tal governo soberano, ele não se submete a nenhuma vontade externa, pois, lembrando, lá fora o Estado é independente e aqui dentro sua vontade é suprema, afinal, a vontade do Estado é a vontade do povo.

Formas de Estado

Temos duas formas de Estado:

Estado Unitário: é caracterizado pela centralização política; não existe divisão em estados membros ou municípios, há somente uma esfera política central que emana sua vontade para todo o país. É o caso do Uruguai.

Estado Federado: caracteriza-se pela descentralização política; existem diferentes entidades políticas autônomas que são distribuídas regionalmente e cada uma exerce o poder político dentro de sua área de competência. É o caso do Brasil.

Poderes do Estado

Os poderes do Estado estão previstos no texto Constitucional.

Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Os poderes podem exercer as funções para que foram investidos pela Constituição Federal (funções típicas) ou executar cargos diversas das suas competências constitucionais (funções atípicas). Por esse motivo, não há uma divisão absoluta entre os poderes, e sim relativa, pois o poder Executivo pode executar suas funções típicas (administrar) e pode também iniciar o processo legislativo em alguns casos (pedido de vagas para novos cargos). Além disso, é possível até mesmo legislar no caso de medidas provisórias com força de lei.

Poderes	Funções Típicas	Funções Atípicas
Legislativo	Criar Leis Fiscalizar (Tribunal de Contas)	Administrar Julgar Conflitos
Executivo	Administrar	Criar Leis Julgar Conflitos
Judiciário	Julgar Conflitos	Administrar Criar Leis

É importante notar que a atividade administrativa está presente nos três poderes, por isso, o Direito Administrativo, por ser um dos ramos do Direito Público, disciplina não somente a atividade administrativa do Poder Executivo, mas também a do Poder Legislativo e do Judiciário.

Noções de Governo

O governo é atividade política e discricionária, tendo conduta independente. Governar está relacionado com a função política do Estado, a de comandar, de coordenar, de direcionar e de fixar planos e diretrizes de atuação do Estado. O governo é o conjunto de Poderes e órgãos constitucionais responsáveis pela função política do Estado.

O governo está diretamente ligado com as decisões tomadas pelo Estado. Exerce a direção suprema e geral, ao fazer uma analogia, podemos dizer que o governo é o cérebro do Estado.

Função de Governo e Função Administrativa

É comum aparecer em provas de concursos públicos questões que confundem as ideias de governo e de administração pública. Para evitar esse erro, analisaremos as diferenças entre as expressões:

Segundo o jurista brasileiro, Hely Lopes Meirelles, o governo é uma atividade política e discricionária e tem conduta independente.

De acordo com ele, a administração é uma atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica, e exercida mediante conduta hierarquizada.

Não podemos confundir Governo com Administração Pública, pois governo se encarrega de definir os objetivos do Estado e definir as políticas para o alcance desses objetivos; a Administração Pública se encarrega simplesmente em atingir os objetivos traçados pelo governo.

O governo atua mediante atos de soberania ou, pelo menos, de autonomia política na condução dos negócios públicos. A Administração é atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica. Governo é conduta independente, enquanto a Administração é hierarquizada.

O Governo deve comandar com responsabilidade constitucional e política, mas sem responsabilidade técnica e legal pela execução. A administração age sem responsabilidade política, mas com responsabilidade técnica e legal pela execução dos serviços públicos.

Sistemas de Governo

Sistema de governo se refere ao grau de dependência entre o poder legislativo e executivo.

Parlamentarismo

É caracterizado por uma grande relação de dependência entre o poder legislativo e o executivo.

A chefia do Estado e a do Governo são desempenhadas por pessoas distintas.

Chefe de Estado: responsável pelas relações internacionais.

Chefe de Governo: responsável pelas relações internas, o chefe de governo é o da Administração pública.

Presidencialismo

É caracterizado por não existir dependência, ou quase nenhuma, entre o Poder Legislativo e o Executivo.

A chefia do Estado e a do Governo são representadas pela mesma pessoa.

O Brasil adota o presidencialismo.

Formas de Governo

Conforme Hely Meirelles, a forma de governo se refere à relação entre governantes e governados.

Monarquia

Hereditariedade: o poder é passado de pai para filho.

Vitaliciedade: o detentor do poder fica no cargo até a morte.

Ausência de prestação de contas.

República

Eletividade: o governante precisa ser eleito para chegar ao poder.

Temporalidade: ao chegar ao poder, o governante ficará no cargo por tempo determinado.

Dever de prestar contas.

O Brasil adota a república como forma de governo.

2. Administração Pública

Antes de fazermos qualquer conceituação doutrinária sobre Administração Pública, podemos entendê-la como a ferramenta utilizada pelo Estado para atingir os seus objetivos. O Estado possui objetivos, e quem escolhe quais são eles é o seu governo, pois a esse é que cabe a função política (atividade eminentemente discricionária) do Estado e que determina as suas vontades, ou seja, o Governo é o cérebro do Estado. Para poder atingir esses objetivos, o Estado precisa fazer algo, e o faz por meio de sua Administração Pública. Sendo assim, essa é a responsável pelo exercício das atividades públicas do Estado.



Classificação de Administração Pública

Sentido Material/Objetivo

Em sentido material ou objetivo, a Administração Pública compreende o exercício de atividades pelas quais se manifesta a função administrativa do Estado.

Compõe a Administração Pública material qualquer pessoa jurídica, seus órgãos e agentes que exercem as **atividades** administrativas do Estado. Como exemplo de tais atividades, há a prestação de serviços públicos, o exercício do poder de polícia, o fomento, a intervenção e as atividades da Administração Pública.

Essas são as chamadas atividades típicas do Estado e, pelo critério formal, qualquer pessoa que exerce alguma dessas é Administração Pública, não importa quem seja. Por esse critério, teríamos, por exemplo, as seguintes pessoas na Administração Pública:

União, Estados, Municípios, DF, Autarquias, Fundações Públicas prestadoras de serviços públicos, Empresa Pública prestadora de serviço público, Sociedade de Economia Mista prestadora de serviços públicos e, ainda, as concessionárias, autorizatárias e permissionárias de serviço público.

Esse critério não é o adotado pelo Brasil. Assim sendo, a classificação feita acima não descreve a Administração Pública Brasileira, que, conforme veremos a seguir, adota o modelo formal de classificação.

Sentido Formal/Subjetivo

Em sentido formal ou subjetivo, a Administração Pública compreende o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas encarregadas, por determinação legal, do exercício da função administrativa do Estado.

Pelo modelo formal, segundo Meirelles, a Administração Pública é o conjunto de entidades (pessoas jurídicas, seus órgãos e agentes) que o nosso ordenamento jurídico identifica como Administração Pública, pouco interessa a sua área de atuação, ou seja, pouco importa a atividade mas, sim, quem a desempenha. A Administração Pública Brasileira que adota o modelo formal é classificada em Administração Direta e Indireta.

Organização da Administração

A Administração Pública foi definida pela Constituição Federal no Art. 37.

Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

O Decreto-Lei nº 200/67 determina quem é Administração Pública Direta e Indireta.

Art. 4º. A Administração Federal compreende:

- I. A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.
- II. A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:
 - a) Autarquias;
 - b) Empresas Públicas;
 - c) Sociedades de Economia Mista.
 - d) Fundações públicas.

Dessa forma, temos somente quatro pessoas que representam a Administração Direta e nenhuma outra. São consideradas pessoas jurídicas de direito público e possuem várias características. As pessoas da Administração Direta recebem o nome de pessoas políticas do estado.

A Administração Indireta também representa um rol taxativo e não cabe ampliação. Existem quatro pessoas da Administração Indireta e nenhuma outra; elas possuem características marcantes. Contudo, não possuem a mais importante e que diferencia as pessoas políticas do Estado, ou seja, a capacidade de legislar (capacidade política).

Administração Direta

A Administração Direta é representada pelas entidades políticas. São elas: União, Estados, DF e os Municípios.

A definição no Brasil foi feita pelo Decreto-Lei nº 200/67, que dispõe sobre a organização da Administração Federal e estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa.

É importante observar que esse decreto dispõe somente sobre a Administração Pública Federal, todavia, pela aplicação do princípio da simetria, tal regra é aplicada uniformemente por todo o território nacional. Assim sendo, tal classificação utilizada nesse decreto define expressamente a Administração Pública Federal e também, implicitamente, a Administração Pública dos demais entes da federação.

Os Entes Políticos possuem autonomia política (capacidade de legislar), administrativa (capacidade de auto-organizar-se) e capacidade financeira (capacidade de julgar as próprias contas). Não podemos falar aqui em hierarquia entre os entes, mas sim em cooperação, pois um não dá ordens aos outros, visto que eles são autônomos.

Características

São pessoas jurídicas de direito público interno – tem autonomia.

- Unidas formam a República Federativa do Brasil: pessoa jurídica de direito público externo –tem soberania (independência na ordem externa e supremacia na interna).
- Regime jurídico de direito público.
- Autonomia Política: Administrativa e Financeira.
- Sem subordinação: atuam por cooperação.
- Competências: hauridas da CF.
- Responsabilidade civil - regra - objetiva.
- Bens: públicos, não pode ser objeto de sequestro, arresto, penhora etc.
- Débitos judiciais: são pagos por precatórios.
- Regime de pessoal: regime jurídico único.
- Competência para julgamento de ações judiciais.

União = Justiça Federal.

Demais Entes Políticos = Justiça Estadual.

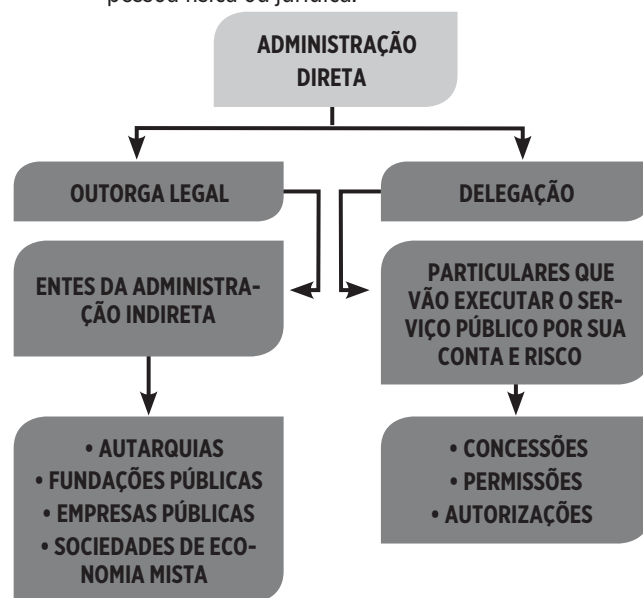
Noção de Centralização, Descentralização e Desconcentração

Centralização Administrativa: órgãos e agentes trabalhando para a Administração Direta.

Descentralização Administrativa: técnica administrativa em que a Administração direta passa a atividade administrativa, serviço ou obra pública para outras pessoas jurídicas ou físicas (para pessoa física somente por delegação por colaboração). A descentralização pode ser feita por outorga legal (titularidade + execução) ou diante delegação por colaboração (somente execução). A outorga legal cria as pessoas da Administração Indireta (FASE). A Delegação por colaboração gera os concessionários, permissionários e Autorizatórios de serviços públicos:

Descentralização por Outorga Legal (também chamada de descentralização técnica, por serviços, ou funcional): é feita por lei e transfere a titularidade e a execução da atividade administrativa por prazo indeterminado para uma pessoa jurídica integrante da administração indireta.

Descentralização por Delegação (também chamada de descentralização por colaboração): é feita em regra por um contrato administrativo e, nesses casos, depende de licitação; também pode acontecer descentralização por delegação por meio de um ato administrativo. Transfere somente a execução da atividade administrativa, e não a sua titularidade, por prazo determinado para um particular, pessoa física ou jurídica.



Outorga Legal

- Feita por lei;
- Transfere a titularidade e a execução do serviço público;
- Não tem prazo.

Delegação

- Feita por contrato, exceto as autorizações;
- Os contratos dependem de licitação;
- Transfere somente a execução do serviço público e não a titularidade;
- Há fiscalização do Poder Público. Tal fiscalização decorre do exercício do poder disciplinar;
- Tem prazo.

Desconcentração Administrativa: técnica de subdivisão de órgãos públicos para que melhor desempenhem o serviço público ou atividade administrativa.

Em outras palavras, na desconcentração, a Pessoa Jurídica distribui competências no âmbito de sua própria estrutura. É a distribuição de competências entre os diversos órgãos integrantes da estrutura de uma pessoa jurídica da Administração Pública. Somente ocorre na Administração Direta ou Indireta, jamais para particulares, uma vez que não existem órgãos públicos entre particulares.

Administração Indireta

Pessoas / Entes / Entidades Administrativas

- ▷ Fundações Públicas;
- ▷ Autarquias;
- ▷ Sociedades de Economia Mista;
- ▷ Empresas Públicas.

Características

- ▷ Tem personalidade jurídica própria;
- ▷ Tem patrimônio e receita próprios;
- ▷ Tem autonomia:
 - Administrativa;
 - Técnica;
 - Financeira.

Obs.:

Não tem autonomia política;
Finalidade definida em lei;
Controle do Estado.

Não há subordinação nem hierarquia entre os entes da administração direta e indireta, mas sim, vinculação que se manifesta por meio da **supervisão ministerial** realizada pelo ministério ou secretaria da pessoa política responsável pela área de atuação da entidade administrativa. Tal supervisão tem por finalidade o exercício do denominado **controle finalístico** ou **poder de tutela**.

Em alguns casos, a entidade administrativa pode estar diretamente vinculada à chefia do poder executivo e, nesse contexto, caberá a essa chefia o exercício do controle finalístico de tal entidade.

- ▷ São frutos da descentralização por outorga legal.
- ▷ Nomeação de Dirigentes.

Os dirigentes das entidades administrativas são nomeados pelo chefe do poder a que está vinculada a respectiva entidade, ou seja, as entidades administrativas ligadas ao poder executivo federal têm seus dirigentes nomeados pelo chefe de tal poder, que, nesse caso, é o(a) Presidente(a) da República.

É válido lembrar que, em todos os poderes, existe a função administrativa no executivo, de forma típica, e nos demais poderes, de forma atípica. Além disso, a função administrativa de todos os poderes é exercida pela sua Administração Pública (Administração Direta e Indireta), assim sendo, existe Administração Pública Direta e Indireta nos três poderes e, caso uma entidade administrativa seja vinculada ao Poder Legislativo ou Judiciário, caberá ao chefe do respectivo poder a nomeação de tal dirigente.

Excepcionalmente, a nomeação de um dirigente pode depender ainda de aprovação do Poder Legislativo. Na esfera

federal, temos como exemplo a nomeação dos dirigentes das agências reguladoras. Tais nomeações são feitas pelo Presidente da República e, para terem efeito, dependem de aprovação do Senado Federal.

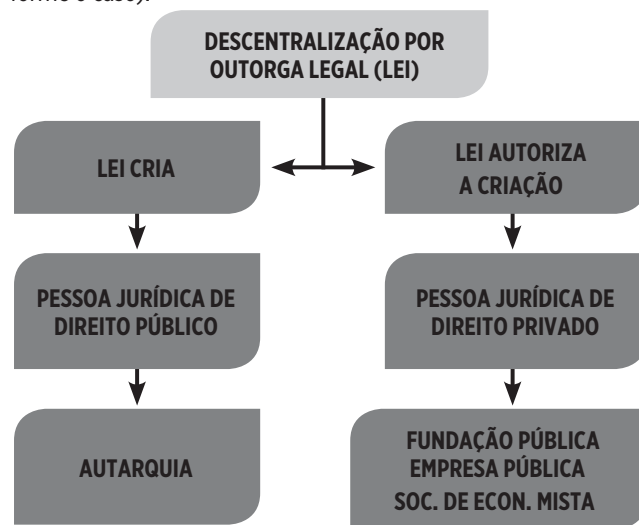
Via de regra, lembraremos que a nomeação do dirigente de uma entidade administrativa é feita pelo chefe do Poder Executivo, sendo que, em alguns casos, é necessária a prévia aprovação de outro poder. Excepcionalmente, o Judiciário e o Legislativo poderão nomear dirigentes para essas entidades, desde que vinculadas ao respectivo poder.

Criação dos Entes da Administração Indireta

A instituição das entidades administrativas depende sempre de uma lei ordinária específica. Essa lei pode criar a entidade administrativa. Nesse caso, nasce uma pessoa jurídica de direito público, as autarquias. A lei também pode autorizar a criação das entidades administrativas. Nessa circunstância, nascem as demais entidades da administração indireta: fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Pelo fato dessas entidades serem autorizadas por lei, elas são pessoas jurídicas de Direito Privado.

A lei que cria ou que autoriza a criação de uma entidade administrativa é uma **lei ordinária específica**.

Quando a lei autoriza a criação de uma entidade da Administração Indireta, a sua construção será consumada após o registro na serventia registral pertinente (cartório ou junta comercial, conforme o caso).



Extinção dos entes da administração indireta:

- ▷ Só lei revoga lei.
- ▷ Se a lei cria, a lei extingue.
- ▷ Se a lei autoriza a criação, autoriza também a extinção.

Relação da Administração Pública Direta com a Indireta

As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Dessa forma, não há que se falar em hierarquia ou subordinação, mas, sim vinculação.

A vinculação entre a Administração Direta e a Administração Indireta gera o chamado controle finalístico ou supervisão ministerial. Assim, a Administração Direta não pode intervir nas decisões da Indireta, salvo se ocorrer a chamada fuga de finalidade.



Autarquias

Autarquia é a pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração, para o desempenho de serviço público descentralizado (atividade típica do Estado). É o próprio serviço público personificado.

Vejamos a seguir as suas características:

Personalidade Jurídica: Direito Público.

- Recebem todas as prerrogativas do Direito Público.

Finalidade: atividade típica do Estado.

Regime Jurídico: público.

Responsabilidade Civil: objetiva.

Bens: públicos (não podem ser objeto de penhora, arresto, sequestro).

- Ao serem constituídas, recebem patrimônio do Ente Instituidor e, a partir desse momento, seguem com sua autonomia.

Débitos Judiciais: pagamento por precatórios.

Regime de Pessoal: regime jurídico único.

Competência para o julgamento de suas ações judiciais:

- Autarquia Federal = Justiça Federal.
- Outras Esferas = Justiça Estadual.

Ex.: INSS, Banco Central do Brasil.

Espécies de Autarquias

- **Comum ou Ordinária (de acordo com Decreto--Lei nº 200/67)**

São as autarquias que recebem as características principais, ou seja, criadas diretamente por lei, pessoas jurídicas de direito público e que desempenham um serviço público especializado; seu ato constitutivo é a própria lei.

Sob Regime Especial

As autarquias em regime especial são submetidas a um regime jurídico peculiar, diferente do jurídico relativo às autarquias comuns.

Por autarquia comum deve-se entender as ordinárias, aquelas que se submetem a regime jurídico comum das autarquias. Na esfera federal, o regime jurídico comum das autarquias é o Decreto-Lei nº 200/67.

Se a autarquia além das regras do regime jurídico comum ainda é alcançada por alguma regra especial, peculiar às suas atividades, será considerada uma autarquia em regime especial.

• Agências Reguladoras

São responsáveis por regular, normatizar e fiscalizar determinados serviços públicos que foram delegados ao particular. Em razão dessa característica, elas têm mais liberdade e maior autonomia, se comparadas com as Autarquias comuns.

Ex.: ANCINE, ANA, ANAC, ANTAQ, ANATEL, ANEEL, ANP, ANTT.

• Autarquia Territorial

É classificado como Autarquia Territorial, o espaço que faça parte do território da União, mas que não se enquadre na definição de Estado membro, DF ou município. No Brasil atual, não existem exemplos de Autarquias Territoriais, mas elas podem vir a ser criadas. Nesse caso, esses Territórios fazem parte da Administração Direta e são Autarquias Territoriais, pois são criados por lei e assumem personalidade jurídica de direito público.

• Associações Públicas (Autarquias Interfederativas ou Multifederativas)

Também chamada de consórcio público de Direito Público.

O consórcio público é a pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos.

Sendo assim, não é todo consórcio público que representa uma Autarquia Interfederativa, mas somente os públicos de Direito Público.

• Autarquia Fundacional ou Fundação Autárquica

As Fundações Públicas de Direito Público (exceção) são consideradas, na verdade, uma espécie de autarquia.

• Agências Executivas

As agências executivas não se configuram como pessoas jurídicas, menos ainda outra classificação qualquer. Representam, na prática, um título que é dado às autarquias e fundações públicas que assinam contrato de gestão com a Administração Pública. Art. 37, §8º.

Conselhos fiscalizadores de profissões são considerados autarquias. Contudo, comportam uma exceção muito importante:

ADI 3.026-DF Min. Eros Graus. 08/06/2006. OAB: Considerada entidade *sui generis*, um serviço independente não sujeita ao controle finalístico da Administração Direta.

Fundação Pública

A Fundação Pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

Regra

- ▷ Autorizada por lei;
- ▷ Pessoa jurídica de Direito Privado;
- ▷ Depende de registro dos atos constitutivos na junta comercial;
- ▷ Depende de lei complementar que especifique o campo de atuação.

Exceção

- ▷ Criada diretamente por lei;
- ▷ Pessoa jurídica de direito público;
- ▷ Possui um capital personalizado (diferença meramente conceitual);
- ▷ Considerada pela doutrina como autarquia fundacional.

As fundações públicas de Direito Público, são espécie de autarquia, sendo chamadas pela doutrina como autarquias fundacionais.

Características

Personalidade Jurídica: Direito Privado.

Finalidade: Lei complementar definirá – Sem fins lucrativos.

Regime Jurídico: Híbrido (regras de Direito Público + Direito Privado) incontroverso.

Responsabilidade Civil: se for prestadora de serviço público é objetiva, caso contrário é subjetiva.

Bens Privados, com exceção: bens diretamente ligados à prestação de serviço público são bens públicos.

Débitos Judiciais: são pagos por meio do seu patrimônio, com exceção dos bens diretamente ligados à prestação de serviços públicos, que são bens públicos e não se submetem a pagamento de débitos judiciais.

Regime de Pessoal: Regime Jurídico Único.

Competência para o julgamento de suas ações judiciais:

Justiça Federal.

Outras esferas = Justiça Estadual.

Ex.: IBGE, Biblioteca Nacional, FUNAI.

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

São pessoas jurídicas de Direito Privado, criadas pela Administração Direta por meio de autorização da lei, com o respectivo registro, para a prestação de serviços públicos ou a exploração da atividade econômica.

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Exploradoras da Atividade Econômica

Segundo o Art. 173 da Constituição Federal:

Art. 173. *Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.*

§ 1º - *A lei estabelecerá o estatuto jurídico da Empresa Pública, da sociedade de economia mista e de suas*

subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

I. Sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;

II. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

III. Licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da Administração Pública;

IV. A constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;

V. Os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

§ 2º - *As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.*

§ 3º - *A lei regulamentará as relações da Empresa Pública com o Estado e a sociedade.*

§ 4º - *A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.*

§ 5º - *A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.*

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Prestadoras de Serviço Público

Essas entidades são criadas para a exploração da atividade econômica em sentido amplo, o que inclui o exercício delas em sentido estrito e também a prestação de serviços públicos que podem ser explorados com o intuito de lucro.

Segundo o Art. 175 da Constituição Federal:

Art. 175. *Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.*

Parágrafo único. *A lei disporá sobre:*

I. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II. Os direitos dos usuários;

III. Política tarifária;

IV. A obrigação de manter serviço adequado.

Não se inclui nessa categoria os serviços públicos relativos aos direitos sociais, pois esses não podem ser prestados com o intuito de lucro pelo Estado e, também, não são de titularidade exclusiva do Estado, podendo ser livremente explorados por particulares.

Características Comuns das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

Personalidade Jurídica: Direito Privado.

Finalidade: prestação de serviço público ou a exploração da atividade econômica.

Regime Jurídico Híbrido: se for prestadora de serviço público, o regime jurídico é mais público; se for exploradora da atividade econômica, o regime jurídico é mais privado.

Responsabilidade Civil: se for prestadora de serviço público, a responsabilidade civil é objetiva, se for exploradora da atividade econômica, a civil é subjetiva.

Bens Privados, com exceção: bens diretamente ligados à prestação de serviço público são bens públicos. **Débitos Judiciais:** são pagos por meio do seu patrimônio, com exceção dos bens diretamente ligados à prestação de serviços públicos, que são bens públicos e não se submetem a pagamento de débitos judiciais.

Regime de Pessoal: CLT – Emprego Público.

Exemplo de Empresa Pública: *Caixa Econômica Federal, Correios.*

Exemplo de Sociedade de Economia Mista: *Banco do Brasil e Petrobras.*

Sociedade de Economia Mista

A Sociedade de Economia Mista é uma entidade dotada de personalidade jurídica de Direito Privado, autorizada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da

PSP: Prestação de serviço público.

Administração Indireta:

- ▷ Autorizada por lei;
- ▷ Pessoa jurídica de Direito Privado;
- ▷ Capital 50% + 1 ação no controle da Administração Pública;
- ▷ onstituição obrigatória por sociedade anônima (S.A.);
- ▷ Competência da Justiça Estadual.

Empresa Pública

Entidade dotada de personalidade jurídica de Direito Privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, autorizado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

- ▷ Autorizado por lei;
- ▷ Pessoa jurídica de Direito Privado;
- ▷ 100% na constituição de capital público;
- ▷ Constituído de qualquer forma admitido em direito;
- ▷ Competência da Justiça Federal.

Esse quadro foi desenvolvido para memorização das características mais importantes das pessoas da Administração Pública indireta.

Tabela Comparativa das Características dos Entes da Administração Pública

EAE: Exploração da atividade econômica.

CARACTERÍSTICA	ENTIDADES POLÍTICAS	AUTARQUIA	FUNDAÇÃO PÚBLICA	EMPRESA PÚBLICA	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
PERSONALIDADE JURÍDICA	Direito Público	Direito Público	Direito Privado	Direito Privado	Direito Privado
FINALIDADE	Competências constitucionais	Atividade típica do Estado	Lei Complementar definirá	Exploração da atividade econômica OU prestação de serviço público	Exploração da atividade econômica OU prestação de serviço público
REGIME JURÍDICO	Direito Público	Direito Público	Híbrido: se PSP + público. Caso desenvolva outra atividade, mais privado.	Híbrido: se EAE + privado; se PSP + público	Híbrido: se EAE + privado; se PSP + público
RESPONSABILIDADE CIVIL	Objetiva: ação Subjetiva: omissão	Objetiva: ação Subjetiva: omissão	PSP = Objetiva, nos demais casos, subjetiva	PSP = Objetiva, EAE = Subjetiva	PSP = Objetiva, EAE = Subjetiva
BENS	Públicos	Públicos	Privados, exceção: bens diretamente ligados à prestação de serviços públicos são bens públicos.	Privados, exceção: bens diretamente ligados à prestação de serviços públicos são bens públicos.	Privados, exceção: bens diretamente ligados à prestação de serviços públicos são bens públicos.
DÉBITOS JUDICIAIS	Precatórios	Precatórios	Patrimônio	Patrimônio	Patrimônio
REGIME DE PESSOAL	Regime Jurídico Único	Regime Jurídico Único	Regime Jurídico Único	CLT	CLT
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO	União: Justiça Federal; Demais: Justiça Estadual.	Federal: Justiça Federal; Demais: Justiça Estadual.	Federal: Justiça Federal; Demais: Justiça Estadual.	Federal: Justiça Federal; Demais: Justiça Estadual.	Todas: Justiça Estadual.

3. Órgão Público

Neste capítulo, aprenderemos a respeito dos órgãos públicos, sua finalidade, seu papel na estrutura da Administração Pública, bem como as diversas teorias e classificações relativas ao tema. Começaremos a partir das teorias que buscam explicar o que é o órgão público.

Teorias

São três as teorias criadas para caracterizar e conceituar a ideia de órgão público: a Teoria do Mandato, Teoria da Representação e Teoria Geral do Órgão.

Teoria do Mandato

Essa teoria preceitua que o agente, pessoa física, funcionária como o mandatário da pessoa jurídica, agindo sob seu nome e com a responsabilidade dela, em razão de outorga específica de poderes (não adotado).

Teoria da Representação

O agente funcionária como um tutor ou curador do Estado, que representaria nos atos que necessita participar (não adotado).

Teoria Geral do Órgão

Tem-se presunção de que a pessoa jurídica exteriora sua vontade por meio dos órgãos, os quais são parte integrante da própria estrutura da pessoa jurídica, de tal modo que, quando os agentes que atuam nesses órgãos manifestam sua vontade, considera-se que essa foi manifestada pelo próprio Estado. Falamos em imputação da atuação do agente, pessoa natural, à pessoa jurídica (adotado pela CF/88).

Alguns órgãos possuem uma pequena capacidade, que é impetrar mandado de segurança para garantir prerrogativas próprias. Contudo, somente os órgãos independentes e autônomos têm essa capacidade.

Segundo o doutrinador Hely Lopes Meirelles, os órgãos não possuem personalidade jurídica, tampouco vontade própria, agem em nome da entidade a que pertencem, mantendo relações entre si e com terceiros, e não possuem patrimônio próprio. Os órgãos manifestam a vontade da Pessoa Jurídica à qual pertencem; os agentes, quando atuam para o Estado, dizemos que estão em imputação à pessoa jurídica a qual estão efetivamente ligados. Assim, falamos em imputação à pessoa jurídica.

Constatamos que órgãos são meros centros de competência, e os agentes que trabalham nesses órgãos estão em imputação à pessoa jurídica a que estão ligados; suas ações são imputadas ao ente federativo. Assim, quando um servidor público federal atua, suas ações são imputadas (como se o próprio Estado estivesse agindo) à União, pois o agente é ligado a um órgão que pertence a esse ente.

Ex.: Quando um Policial Federal está trabalhando, ele é um agente público que atua dentro de um órgão (Departamento de Polícia Federal) e suas ações, quando feitas, são consideradas como se a União estivesse agindo. Por esse motivo, os atos que gerem prejuízo a terceiros são imputados a União, ou seja, é a União que paga o prejuízo e, depois, entra com ação regressiva contra o agente público.

Características

Não possui personalidade jurídica

Muitas pessoas se assustam com essa regra devido ao fato de o órgão público ter CNPJ, realizar licitações e também por celebrar contratos públicos. Todavia, essas situações não devem ser levadas em consideração nesse momento.

O CNPJ não é suficiente para conferir personalidade jurídica para o órgão público, a sua instituição está ligada ao direito tributário, e realmente o órgão faz licitação, celebra contratos, mas ele não possui direitos, não é responsável pela conduta dos seus agentes e tudo isso por que ele não possui personalidade jurídica, órgão público não é pessoa.

Integram a estrutura da pessoa jurídica que pertencem

O órgão público é simplesmente o integrante da estrutura corporal (orgânica) da pessoa jurídica a que está ligado. O órgão público é para a pessoa jurídica a que está ligado, o que o coração, os rins, o fígado, o estômago e o pulmão, dentre tantos outros órgãos do corpo humano são para nós, essenciais.

- Não possui capacidade processual, salvo os órgãos independentes e autônomos que podem impetrar Mandado de Segurança em defesa de suas prerrogativas constitucionais, quando violadas por outro órgão.
- Não possui patrimônio próprio.
- São hierarquizados.
- São frutos da desconcentração.
- Estão presentes na Administração Direta e Indireta.
- Criação e extinção: por meio de Lei.
- Estruturação: pode ser feita por meio de decreto autônomo, desde que não impliquem em aumento de despesas.
- Os agentes que trabalham nos órgãos estão em imputação à pessoa jurídica que estão ligados.

Classificação

Dentre as diversas classificações pertinentes ao tema, a partir de agora, abordaremos as classificações quanto à posição estatal que leva em consideração a relação de subordinação e hierarquia, a estrutura que se relaciona com a desconcentração e a composição ou atuação funcional que se relaciona com a quantidade de agentes que agem e manifestam vontade em nome do órgão.

Posição Estatal

Quanto à posição estatal, os órgãos são classificados em independentes, autônomos, superiores e subalternos:

Órgãos Independentes

- São considerados o mais alto escalão do Governo.
- Não exercem subordinação.
- Seus agentes são inseridos por eleição.
- Têm suas competências determinadas pelo texto constitucional.
- Possuem alguma capacidade processual.

Órgãos Autônomos

- ▷ São classificados como órgãos diretivos.
- ▷ Possuem capacidade administrativa, financeira e técnica.
- ▷ São exemplos os Ministérios e as Secretarias.
- ▷ Possuem alguma capacidade processual.

Órgãos Superiores

- ▷ São órgãos de direção, controle e decisão.
- ▷ Não possuem autonomia administrativa ou financeira.
- ▷ Exemplos são as coordenadorias, gabinetes, etc.

Subalternos

- ▷ Exercem atribuições de mera execução.
- ▷ Exercem reduzido poder decisório.
- ▷ São exemplos as seções de expediente ou de materiais.

Estrutura

A classificação quanto à estrutura leva em consideração, a partir do órgão analisado, se existe ou não um processo de desconcentração, se há ramificações que levam a órgãos subordinados ao órgão analisado.

Simples: são aqueles que representam um só centro de competências, sem ramificações, independentemente do número de cargos.

Composto: são aqueles que reúnem em sua estrutura diversos órgãos, ou seja, existem ramificações.

A Presidência da República é um órgão composto, pois dela se origina outros órgãos de menor hierarquia, dentre esses o Ministério da Justiça, por exemplo, que também é órgão composto, pois, a partir dele, tem-se novas ramificações, tais como o Departamento Penitenciário Nacional, o Departamento de Polícia Federal, entre outros.

A partir da Presidência da República, tem-se também um órgão chamado de gabinete, e esse é considerado simples, pois a partir dele não há novos órgãos, ou seja, não nasce nenhuma ramificação a partir do gabinete da Presidência da República.

Atuação Funcional/Composição

Os órgãos públicos podem ser classificados em singulares ou colegiados:

Órgãos Singulares ou Unipessoais: a sua atuação ou decisões são atribuições de um único agente.

Ex.: *Presidência da República.*

Órgão Colegiado ou Pluripessoal: a atuação e as decisões dos órgãos colegiados acontecem mediante obrigatória manifestação conjunta de seus membros.

Ex.: *Congresso Nacional, Tribunais de Justiça.*

4. Agentes Públicos

Neste capítulo estudaremos a respeito dos agentes públicos, sua finalidade, seu papel na estrutura da administração pública, bem como as diversas classificações relativas ao tema.

Conceito

Considera-se agente público toda pessoa física que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública.

Classificação

- ▷ Agentes políticos.
- ▷ Agentes administrativos.
- ▷ Particulares em colaboração com o poder público.

Agentes Políticos

Estão nos mais altos escalões do Poder Público. São responsáveis pela elaboração das diretrizes governamentais e pelas funções de direção, orientação e supervisão geral da Administração Pública.

Características

- ▷ Sua competência é haurida da Constituição Federal.
- ▷ Não se sujeitam às regras comuns aplicáveis aos servidores públicos em geral.
- ▷ Normalmente são investidos em seus cargos por meio de eleição, nomeação ou designação.
- ▷ Não são hierarquizados, subordinando-se tão somente à Constituição Federal.

Exceção: auxiliares imediatos dos chefes do Executivo são, hierarquizados, pois se subordinam ao líder desse poder.

Ex.: *Ministros de Estado; Secretários estaduais e municipais.*

Poder	Federal	Estadual	Municipal
Executivo	Presidente da República; Ministros de Estados.	Governadores; Secretários Estaduais.	Prefeitos; Secretários Municipais.
Legislativo	Deputados Federais; Senadores.	Deputados Estaduais.	Vereadores
Judiciário	Membros do Poder Judiciário Federal.	Membros do Poder Judiciário Estadual.	Não há
Ministério Público	Membros do Ministério Público Federal.	Membros do Ministério Público Estadual.	Não há

Agentes Administrativos

São as pessoas que exercem atividade pública de natureza profissional, permanente e remunerada, estão sujeitos à hierarquia funcional e ao regime jurídico estabelecido pelo ente ao qual pertencem. O vínculo entre esses agentes e o ente ao qual estão ligados é um vínculo de natureza permanente.

Servidores Públicos (estrito): são os titulares de cargos públicos³ (efetivos e comissionados), são vinculados ao seu cargo por meio de um estatuto estabelecido pelo ente contratante.

Empregados Públicos: são os ocupantes de Emprego Público⁴; são vinculados ao seu emprego por meio da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

³ Os cargos públicos estão presentes na Administração Direta da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, e também nas suas autarquias e fundações públicas.

⁴ Os empregos públicos estão presentes nas empresas públicas e sociedades de economia mista.

Temporários: são contratados por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Exercem função pública temporária e remunerada, estão vinculados à administração pública por meio de um contrato de direito público e não de natureza trabalhista. O meio utilizado pelo Estado para selecionar os temporários é o processo seletivo simplificado e não o concurso público.

Algumas doutrinas dividem a classificação dos servidores públicos em sentido amplo e em estrito. Nesse último caso, servidor público é o que consta acima, ou seja, somente os titulares de cargos públicos; já em sentido amplo, adota-se a seguinte regra: servidor público é um gênero que comporta três espécies: os servidores estatutários, os empregados públicos e os servidores temporários. Então, caso se adote o conceito de servidor público em sentido amplo, este será sinônimo de agente administrativo.

Servidor Público (Amplio):

- ▷ Servidor Estatutário = servidor público (estrito)
- ▷ Empregado Público = empregado público
- ▷ Servidor Temporário = temporário

Particulares em Colaboração com o Poder Público

Agentes Honoríficos: são cidadãos que transitoriamente são requisitados ou designados para prestar certos serviços públicos específicos em razão da sua honra, da sua conduta cívica ou de sua notória capacidade profissional. Geralmente atuam sem remuneração. São os mesários, jurados, entre outros.

Agentes Delegados: são particulares que recebem a incumbência de exercer determinada atividade, obra ou serviço, por sua conta e risco e em nome próprio, sob permanente fiscalização do poder contratante, ou seja, são aquelas pessoas que recebem a incumbência de prestar certas atividades do Estado por meio da descentralização por delegação. São elas:

- ▷ Autorizatórias de serviços públicos;
- ▷ Concessionárias de serviços públicos;
- ▷ Permissionárias de serviços públicos.

Agentes Credenciados: são os particulares que recebem a incumbência de representar a administração em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante remuneração do Poder Público credenciante.

5. Princípios Fundamentais da Administração Pública

Neste capítulo, o objetivo é conhecer o rol de princípios fundamentais que norteiam e orientam toda a atividade administrativa do Estado, bem como toda a atuação da Administração Pública direta e indireta.

Tais princípios são de observância obrigatória para toda a Administração Pública, quer da União, dos Estados, do Distrito Federal, quer dos Municípios. São considerados expressos, pois estão descritos expressamente no *caput* do Art. 37 da Constituição Federal de 1988.

Art. 37. *A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Dis-*

trito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (Ver CF/88).

Classificação

Os princípios da Administração Pública são classificados como princípios explícitos (expressos) e implícitos.

É importante apontar que não existe relação de subordinação e de hierarquia entre os princípios expressos e os implícitos; na verdade, essa relação não existe entre nenhum princípio.

Isso quer dizer que, em um aparente conflito entre os princípios, um não exclui o outro, pois deve o administrador público observar ambos ao mesmo tempo, devendo nortear sua decisão na obediência de todos os princípios fundamentais pertinentes ao caso em concreto.

Como exemplo, não pode o administrador público deixar de observar o princípio da legalidade para buscar uma atuação mais eficiente (de acordo com o Princípio da Eficiência), devendo ele, na colisão entre os dois princípios, observar a lei e ainda buscar a eficiência conforme os meios que lhes seja possível.

Os princípios explícitos ou expressos são aqueles que estão descritos no *caput* do Art. 37 da CF. São eles:

LEGALIDADE
IMPESSOALIDADE
MORALIDADE
PUBLICIDADE
EFICIÊNCIA

Os princípios implícitos são aqueles que não estão descritos no *caput* do Art. 37 da CF. São eles:

- ▷ Supremacia do Interesse Público;
- ▷ Indisponibilidade do Interesse Público;
- ▷ Motivação;
- ▷ Razoabilidade;
- ▷ Proporcionalidade;
- ▷ Autotutela;
- ▷ Continuidade dos Serviços Públicos;
- ▷ Segurança Jurídica, entre outros.

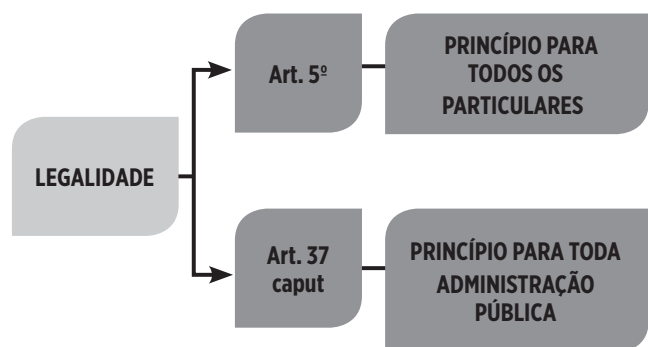
A seguir, analisaremos as características dos princípios fundamentais da administração pública que mais aparecem nas provas de concurso público.

Princípio da Legalidade

O Princípio da Legalidade está previsto em dois lugares distintos na Constituição Federal. Em primeiro plano, no Art. 5º, II: ***ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.*** O Princípio da Legalidade regula a vida dos particulares e, ao particular, é facultado fazer tudo que a lei não proíbe; é o chamado princípio da Autonomia da Vontade. Essa regra não deve ser aplicada à administração pública.

Em segundo plano, o Art. 37, *caput* do texto Constitucional, determina que a Administração Pública somente pode fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. Assim, em caso de omissão legislativa (falta de lei), a Administração Pública está proibida de agir.

Nesse segundo caso, a lei deve ser entendida em sentido amplo, o que significa que a administração pública deve obedecer aos mandamentos constitucionais, às leis formais e materiais (leis complementares, leis delegadas, leis ordinárias, Medidas Provisórias) e também às normas infra legais (decretos, resoluções, portarias, entre outros), e não somente a lei em sentido estrito.



Princípio da Impessoalidade

O Princípio da Impessoalidade determina que todas as ações da administração pública devem ser revestidas de finalidade pública. Além disso, como segunda vertente, proíbe a promoção pessoal do agente público, como determina o Art. 37, § 1º da CF/88:

Art. 37, § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos (Ver CF/88).

O Princípio da Impessoalidade é tratado sob dois prismas, a saber:

- Como determinante da finalidade de toda atuação administrativa (também chamado de princípio da **finalidade**, considerado constitucional implícito, inserido no princípio expresso da impessoalidade).
- Como vedação a que o agente público se promova à custa das realizações da administração pública (vedação à promoção pessoal do administrador público pelos serviços, obras e outras realizações efetuadas pela administração pública).

É pelo Princípio da Impessoalidade que dizemos que o agente público age em imputação à pessoa jurídica a que está ligado, ou seja, pelo princípio da impessoalidade as ações do agente público são determinadas como se o próprio Estado estivesse agindo.



Princípio da Moralidade

O Princípio da Moralidade é um complemento ao da legalidade, pois nem tudo que é legal é moral. Dessa forma, o Estado impõe a sua administração a atuação segundo a lei e também segundo a moral administrativa. Tal princípio traz para o agente público o dever de probidade. Esse dever é sinônimo de atuação com ética, decoro, honestidade e boa-fé.

O Princípio da Moralidade determina que o agente deva sempre trabalhar com ética e em respeito aos princípios morais da administração pública. O princípio está intimamente ligado ao dever de probidade (honestidade) e sua não observação acarreta a aplicação do Art. 37, §4º da CF/88 e a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); (Ver CF/88).

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. (Ver CF/88)

O desrespeito ao Princípio da Moralidade afeta a própria legalidade do ato administrativo, ou seja, leva a anulação do ato, e ainda pode acarretar a responsabilização dos agentes por improbidade administrativa.

O Princípio da Moralidade não se refere ao senso comum de moral, que é formado por meio das instituições que passam pela vida da pessoa, tais como família, escola, igreja, entre outras. Para a administração pública, esse princípio refere-se à moralidade administrativa, que está inserida no corpo das normas de Direito Administrativo.

Princípio da Publicidade

Esse princípio deve ser entendido como aquele que determina que os atos da Administração sejam claros quanto à sua procedência. Por esse motivo, em regra, os atos devem ser publicados em diário oficial e, além disso, a Administração deve tornar o fato acessível (público). Tornar público é, além de publicar em diário oficial, apresentar os atos na Internet, pois esse meio hoje é o que deixa todas as informações acessíveis.

O Princípio da Publicidade apresenta dupla acepção em face do sistema constitucional vigente:

- Exigência de publicação em órgão oficial como requisito de eficácia dos atos administrativos que devam produzir efeitos externos e dos atos que impliquem ônus para o patrimônio público.

Essa regra não é absoluta, pois, em defesa da intimidade e também do Estado, alguns atos públicos não precisam ser publicados:

Art. 5º, X, CF. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Art. 5º, XXXIII, CF. *Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.*

Sendo assim, o ato que tiver em seu conteúdo uma informação sigilosa ou relativa à intimidade da pessoa tem que resguardar o devido sigilo.

- ▷ Exigência de transparência da atuação administrativa:

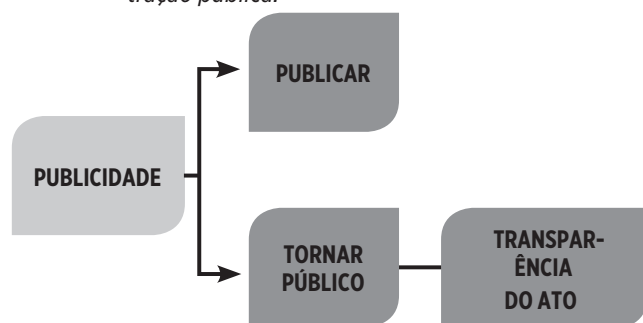
Art. 5º, XXXIII, CF. *Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Ver CF/88).*

O Princípio da Publicidade orientou o poder legislativo nacional a editar a Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o dispositivo do Art. 5º, XXXIII, da CF. Dispõe sobre o acesso à informação pública, sobre a informação sigilosa, sua classificação, bem como a informação pessoal, entre outras providências. Tal dispositivo merece ser lido, pois essa lei transpassa toda a essência do Princípio da Publicidade.

Podemos inclusive afirmar que esse princípio foi materializado em lei após a edição da Lei nº 12.527/2011. Veja a seguir a redação do Art. 3º dessa Lei:

Art. 3º. *Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:*

- I. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;*
- II. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;*
- III. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;*
- IV. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;*
- V. Desenvolvimento do controle social da administração pública.*



Princípio da Eficiência

O Princípio da Eficiência foi o último a ser inserido no bojo do texto constitucional (o Princípio da Eficiência foi incluído

com a Emenda Constitucional nº 19/98), e apresenta dois aspectos principais:

- ▷ Relativamente à forma de atuação do agente público, espera-se o melhor desempenho possível de suas atribuições, a fim de obter os melhores resultados.
- ▷ Quanto ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a Administração Pública, exigiu-se que esse seja o mais racional possível, no intuito de alcançar melhores resultados na prestação dos serviços públicos.

Art. 37, § 8º - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre (Ver CF/88).

O Princípio da Eficiência orienta a atuação da administração pública de forma que essa busque o melhor custo benefício no exercício de suas atividades, ou seja, os serviços públicos devem ser prestados com adequação às necessidades da sociedade que o custeia.

A atuação da Administração Pública tem que ser eficiente, o que acarreta ao agente público o dever de agir com presteza, esforço, rapidez e rendimento funcional. O seu descumprimento poderá acarretar a perda do seu cargo por baixa produtividade apurada em procedimento de avaliação periódica de desempenho, tanto antes da aquisição da estabilidade, como também após.

Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado

Esse princípio é também considerado o norteador do Direito Administrativo. Ele determina que o Estado, quando trabalhando com o interesse público, se sobrepõe ao particular. Devemos lembrar que esse princípio deve ser utilizado pelo administrador público de forma razoável e proporcional para que o ato não se transforme em arbitrário e, consequentemente, ilegal.

É o fundamento das prerrogativas do Estado, ou seja, da relação jurídica desigual ou vertical entre o Estado e o particular. A exemplo, temos o poder de império do Estado (também chamado de poder extroverso), que se manifesta por meio da imposição da lei ao administrado, admitindo até o uso da força coercitiva para o cumprimento da norma. Assim sendo, a administração pública pode criar obrigações, restringir ou condicionar os direitos dos administrados.

Limitações:

- ▷ Respeito aos demais princípios;
- ▷ Não está presente diretamente nos atos de gestão⁵.

Exemplos de Incidência:

Intervenção na propriedade privada;

Exercício do poder de polícia, limitando ou condicionando o exercício de direito em prol do interesse público;

Presunção de legitimidade dos atos administrativos.

⁵ Atos de gestão são praticados pela administração na qualidade de gestora de seus bens e serviços, sem exercício de supremacia sobre os particulares, assemelhando-se aos atos praticados pelas pessoas privadas. São exemplos de atos de gestão a alienação ou a aquisição de bens pela administração pública, o aluguel a um particular de um imóvel de propriedade de uma autarquia, entre outros.

Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público

Conforme dito anteriormente, o princípio da indisponibilidade do interesse público juntamente com o da supremacia do interesse público, formam os pilares do regime jurídico administrativo.

Esse princípio é o fundamento das **restrições** do Estado. Assim sendo, apesar de o Princípio da Supremacia do Interesse Público prever prerrogativas especiais para a Administração Pública em determinadas relações jurídicas com o administrado, tais poderes são ferramentas que a ordem jurídica confere ao agentes públicos para alcançar os objetivos do Estado. E o uso desses poderes, então, deve ser balizado pelo interesse público, o que impõe restrições legais a sua atuação, garantindo que a utilização do poder tenha por finalidade o interesse público e não o do administrador.

Sendo assim, é vedada a renúncia do exercício de competência pelo agente público, pois a atuação desse não é balizada por sua vontade pessoal, mas, sim, pelo interesse público, também chamado de interesse da lei. Os poderes conferidos aos agentes públicos têm a finalidade de auxiliá-los a atingir tal interesse. Com base nessa regra, concluímos que esses agentes não podem dispor do interesse público, por não ser o seu proprietário, e sim o povo. Ao agente público cabe a gestão da Administração Pública em prol da coletividade.

Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade

Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade não se encontram expressos no texto constitucional. Esses são classificados como princípios gerais do Direito e são aplicáveis a vários ramos da ciência jurídica. São chamados de princípios da proibição de excesso do agente público.

A razoabilidade diz que toda atuação da Administração tem que seguir a teoria do homem médio, ou seja, as decisões devem ser tomadas segundo o critério da maioria das pessoas “racional”, sem exageros ou deturpações.

Razoabilidade: adequação entre meios e fins. O Princípio da Proporcionalidade diz que o agente público deve ser proporcional no uso da força para o cumprimento do bem público, ou seja, nas aplicações de penalidades pela Administração deve ser levada em conta sempre a gravidade da falta cometida.

Proporcionalidade: vedação de imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao interesse público.

Podemos dar como exemplo a atuação de um fiscal sanitário, que esteja vistoriando dois estabelecimentos e, em um deles, encontre um quilo de carne estragada e, no outro, encontre uma tonelada.

Na aplicação da penalidade, deve ser respeitada tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade, ou seja, aplica-se, no primeiro, uma penalidade pequena, uma multa, por exemplo, e, no segundo, uma penalidade grande, suspensão de 90 dias.

Veja que o administrador não pode fazer menos ou mais do que a lei determina, isso em obediência ao Princípio da Legalidade, senão cometerá abuso de poder.

Princípio da Autotutela

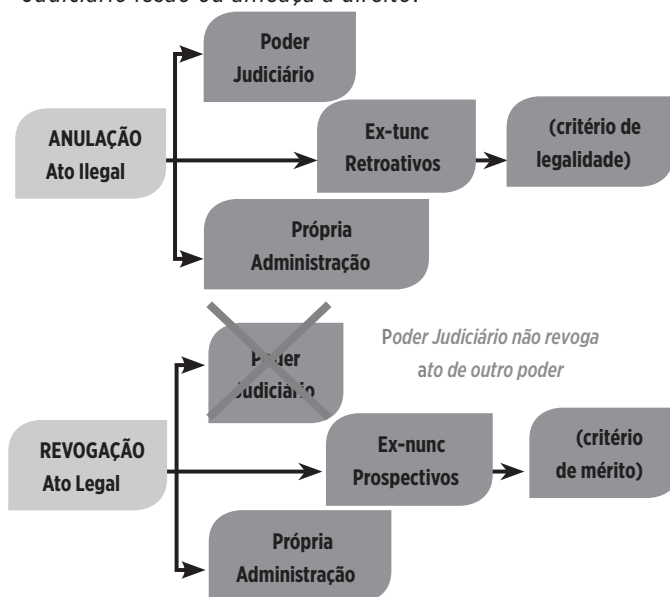
O Princípio da Autotutela propicia o controle da Administração Pública sob seus próprios atos em dois pontos específicos:

De legalidade: em que a Administração pode controlar seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade, sendo provocado ou de ofício.

De mérito: a Administração Pública pode revogar seus atos por conveniência e oportunidade.

Súmula 473 do STF. *A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.*

O Princípio da Autotutela não exclui a possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo previsto no Art. 5º, XXXV, da CF: *a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.*



Princípio da Ampla Defesa

A ampla defesa determina que todos que sofrerem medidas de caráter de pena terão direito a se defender de todos os meios disponíveis legais em direito. Está previsto nos processos administrativos disciplinares:

Art. 5º, LV, CF. *Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;*

Princípio da Continuidade do Serviço Público

O Princípio da Continuidade do Serviço Público tem como escopo (objetivo) não prejudicar o atendimento dos serviços

essenciais à população. Assim, evitam que esses sejam interrompidos.

O professor Celso Ribeiro Bastos⁶ é um dos doutrinadores que defende a não interrupção do serviço público essencial: O serviço público deve ser prestado de maneira contínua, o que significa dizer que não é passível de interrupção. Isso ocorre pela própria importância de que tal serviço se reveste, o que implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade, assim como com eficiência e oportunidade... Essa continuidade afigura-se em alguns casos de maneira absoluta, quer dizer, sem qualquer abrandamento, como ocorre com serviços que atendem necessidades permanentes, como é o caso de fornecimento de água, gás, eletricidade. Diante, pois, da recusa de um serviço público, ou do seu fornecimento, ou mesmo da cessação indevida desse, pode o usuário utilizar-se das ações judiciais cabíveis, até as de rito mais célere, como o mandado de segurança e a própria ação cominatória.

Regra:

- ▷ Os serviços públicos devem ser adequados e ininterruptos.

Exceção:

- ▷ Aviso prévio;
- ▷ Situações de emergência.

Alcance:

- ▷ Todos os prestadores de serviços públicos;
- ▷ Administração Direta;
- ▷ Administração Indireta;
- ▷ Concessionárias, Autorizatórias e Permissionárias de serviços públicos.

Efeitos:

- ▷ Restrição de direitos das prestadoras de serviços públicos, bem como dos agentes envolvidos na prestação desses serviços, a exemplo do direito de greve.

Dessa forma, quem realiza o serviço público se submete a algumas restrições:

- ▷ Restrição ao direito de greve, Art. 37, VII CF/88;
- ▷ Suplência, delegação e substituição – casos de funções vagas temporariamente;
- ▷ Impossibilidade de alegar a exceção do contrato não cumprido, somente em casos em que se configure uma impossibilidade de realização das atividades;
- ▷ Possibilidade da encampação da concessão do serviço, retomada da administração do serviço público concedido no prazo na concessão, quando o serviço não é prestado de forma adequada.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu Art. 22, assegura ao consumidor que os serviços essenciais devem ser contínuos, caso contrário, aos responsáveis, caberá indenização. O referido código não diz quais seriam esses serviços essenciais. Podemos usar, como analogia, o Art. 10 da Lei nº 7.783/89, que enumera os que seriam considerados fundamentais:

Art. 10. São considerados serviços ou atividades essenciais:

- I. Tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

- II. Assistência médica e hospitalar;
- III. Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;
- IV. Funerários;
- V. Transporte coletivo;
- VI. Captação e tratamento de esgoto e lixo;
- VII. Telecomunicações;
- VIII. Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;
- IX. Processamento de dados ligados a serviços essenciais;
- X. Controle de tráfego aéreo;
- XI. Compensação bancária.

Princípio da Segurança Jurídica

Esse princípio veda a aplicação retroativa da nova interpretação da norma.

Caso uma regra seja revogada ou alterada a sua redação ou interpretação, os atos praticados durante a vigência da norma antiga continuam valendo, pois tal princípio visa resguardar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Assim, temos que a nova interpretação da norma, via de regra, somente terá efeitos prospectivos, ou seja, da data em que for revogada para frente, não atingindo os atos praticados na vigência da norma antiga.

6. Poderes e Deveres Administrativos

Para um desempenho adequado do papel que compete à administração pública, o ordenamento jurídico confere a ela poderes e deveres especiais. Nesse capítulo, conheceremos seus deveres e poderes de modo a diferenciar a aplicabilidade de um ou de outro poder ou dever na análise de casos concretos, bem como apresentado nas questões de concurso público.

Deveres

Os deveres da administração pública são um conjunto de obrigações de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes públicos com o objetivo de permitir que o Estado alcance seus fins.

O fundamento desses deveres é o Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, pois, como a administração pública é uma ferramenta do Estado para alcançar seus objetivos, não é permitido ao agente público usar dos seus poderes para satisfazer interesses pessoais ou de terceiros. Com base nessa regra, concluímos que esses agentes não podem dispor do interesse público, por não ser o seu proprietário, e sim o povo. A ele cabe a gestão da administração pública em prol da coletividade.

A doutrina, de um modo geral, enumera, como alguns dos principais deveres impostos aos agentes administrativos pelo ordenamento jurídico, quatro obrigações administrativas, a saber:

- ▷ Poder-Dever de Agir;
- ▷ Dever de Eficiência;
- ▷ Dever de Probidade;
- ▷ Dever de Prestar Contas.

⁶ Curso de direito administrativo, 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 1996, p. 165.

Poder-Dever de Agir

O poder-dever de agir determina que toda a Administração Pública tem que agir em caso de determinação legal. Contudo, essa é temperada, uma vez que o administrador precisa ter possibilidade real de atuar.

Art. 37, § 6º, CF. *Políciais em serviço que presenciam um cidadão ser assaltado e morto e nada fazem. Nessa situação, além do dever imposto por lei, havia a possibilidade de agir. Nesse caso concreto, gera-se a possibilidade de indenização por parte do Estado, com base na responsabilidade civil do Estado.*

Enquanto no direito privado agir é uma faculdade do administrador, no direito público, agir é um dever legal do agente público.

Em decorrência dessa regra temos que os **poderes** administrativos são **irrenunciáveis**, devendo ser **obrigatoriamente exercidos** por seus titulares nas situações cabíveis.

A inércia do agente público acarreta responsabilização a ela por abuso de poder na modalidade omissão. A Administração Pública também responderá pelos danos patrimoniais ou morais decorrentes da omissão na esfera cível.

Dever de Eficiência

A Constituição implementou o dever de eficiência com a introdução da Emenda Constitucional nº 19 de 1998, a chamada reforma administrativa. Esse novo modelo instituiu a denominada “administração gerencial”, tendo vários exemplos dispostos no corpo do texto constitucional, como:

- ▷ Possibilidade de perda do cargo de servidor estável em razão de insuficiência de desempenho (Art. 41, § 1º, III);
- ▷ O estabelecimento como condição para o ganho da estabilidade de avaliação de desempenho (Art. 41, § 4º);
- ▷ A possibilidade da celebração de contratos de gestão (Art. 37, § 8º);
- ▷ A exigência de participação do servidor público em cursos de aperfeiçoamento profissional como um dos requisitos para a promoção na carreira (Art. 39, § 2º).

Dever de Probidade

O dever de probidade determina que todo administrador público, no desempenho de suas atividades, atue sempre com ética, honestidade e boa-fé, em consonância com o Princípio da Moralidade Administrativa.

Art. 37, § 4º, CF. *Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.*

Efeitos:

- ▷ A suspensão dos direitos políticos;
- ▷ Perda da função pública;
- ▷ Ressarcimento ao erário;
- ▷ Indisponibilidade dos bens.

Dever de Prestar Contas

O dever de prestar contas decorre diretamente do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, sendo pertinente à função do agente público, que é simples gestão da coisa pública.

Art. 70, Parágrafo único, CF. *Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome dessa, assuma obrigações de natureza pecuniária.*

Poderes Administrativos

São mecanismos que, utilizados isoladamente ou em conjunto, permitem que a administração pública possa cumprir suas finalidades. Dessa forma, os poderes administrativos **representam um conjunto de prerrogativas de direito Público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance os seus fins**, assim leciona o professor José dos Santos Carvalho Filho.

O fundamento desses poderes é o princípio da supremacia do interesse público, pois, como a administração pública é uma ferramenta do Estado para alcançar seus objetivos, e tais objetivos são de interesse de toda coletividade, é necessário que o Estado possa ter prerrogativas especiais na busca de seus objetivos. Como exemplo, podemos citar a aplicação de uma multa de trânsito. Imagine que a lei fale que ultrapassar o sinal vermelho é errado, mas que o Estado não tenha o poder de aplicar a multa. De nada vale a previsão da infração na lei.

São Poderes Administrativos descritos pela doutrina pátria:

- ▷ Poder Vinculado;
- ▷ Poder Discricionário;
- ▷ Poder Hierárquico;
- ▷ Poder Disciplinar;
- ▷ Poder Regulamentar;
- ▷ Poder de Polícia.

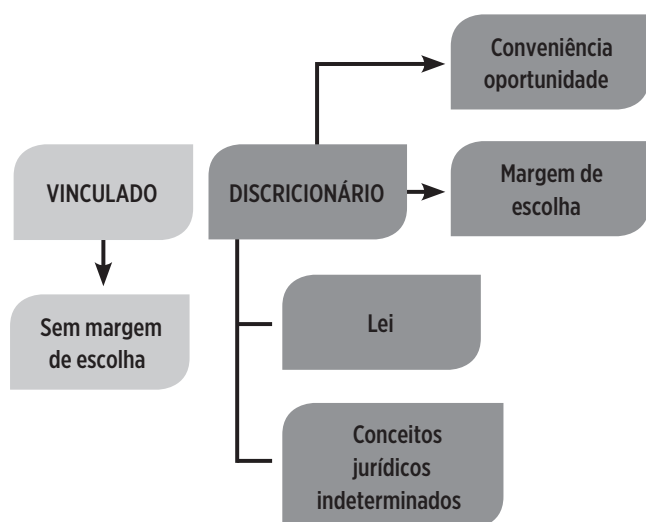
Poder Vinculado

O poder vinculado determina que o administrador somente pode fazer o que a lei determina; aqui não se gera poder de escolha, ou seja, está o administrador preso (vinculado) aos ditames da lei.

O agente público não pode fazer considerações de conveniência e oportunidade. Caso descumpra a única hipótese prevista na lei para orientar a sua conduta, praticará um ato ilegal, sendo assim, deve o ato ser anulado.

Poder Discricionário

O poder discricionário gera a margem de escolha, que é a conveniência e a oportunidade, o mérito administrativo. Diz-se que o agente público pode agir com liberdade de escolha, mas sempre respeitando os parâmetros da lei.



Duas são as vertentes que autorizam o poder discricionário: a lei e os conceitos jurídicos indeterminados. Esses últimos são determinações da própria lei, por exemplo: quando a Lei prevê a boa-fé, quem decide se o administrado está de boa ou má-fé é o agente público, sempre sendo razoável e proporcional.

Poder Hierárquico

Manifesta a noção de um escalonamento vertical da Administração Pública, já que temos a subordinação entre órgãos e agentes, sempre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica.

Observação

Não há subordinação nem hierarquia:

- ▷ Entre pessoas distintas;
- ▷ Entre os poderes da república;
- ▷ Entre a administração e o administrado.

Prerrogativas

Dar ordens: cabe ao subordinado o dever de obediência, salvo nos casos de ordens manifestamente ilegais.

Fiscalizar a atuação dos subordinados.

Revisar os atos dos subordinados e, nessa atribuição:

- ▷ Manter os atos vinculados legais e os atos discricionários legais convenientes e oportunos.
- ▷ Convalidar os atos com defeitos sanáveis.
- ▷ Anular os atos ilegais.
- ▷ Revogar os atos discricionários legais inconvenientes e inoportunos.

A característica marcante é o grau de subordinação entre órgãos e agentes, sempre dentro da estrutura da mesma pessoa jurídica. O controle hierárquico permite que o superior aprecie todos os aspectos dos atos de seus subordinados (quanto à legalidade e quanto ao mérito administrativo) e pode ocorrer de ofício ou a pedido, quando for interesse de terceiros, por meio de recurso hierárquico.

Aplicar sanções aos servidores que praticarem infrações funcionais.

Delegar Competência

Delegação é o ato discricionário, revogável a qualquer tempo, mediante o qual o superior hierárquico confere o exercício temporário de algumas de suas atribuições, originariamente pertencentes ao seu cargo, a um subordinado.

É importante alertar que, excepcionalmente, a lei admite a delegação para outro órgão que não seja hierarquicamente subordinado ao delegante, conforme podemos constatar da redação do Art. 12 da Lei nº 9.784/99:

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Características da Delegação

Não podem ser delegados

- Edição de atos de caráter normativo;
- A decisão de recursos administrativos;
- As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

Consequências

- Não acarreta renúncia de competências;
- Transfere o exercício da atribuição e não a titularidade, pois pode ser revogada a delegação a qualquer tempo pela autoridade delegante;
- O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados em meio oficial.

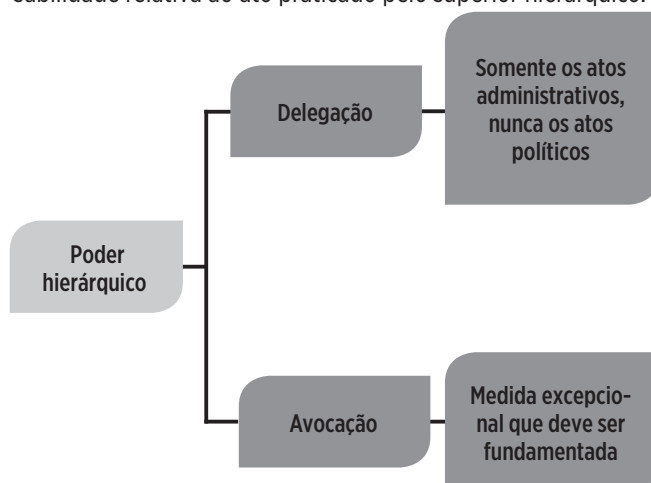
Avocação Competência

Avocar é o ato discricionário mediante o qual o superior hierárquico traz para si o exercício temporário de determinada competência, atribuída por lei a um subordinado.

Cabimento: é uma medida excepcional e deve ser fundamentada.

Restrições: não podem ser avocadas competências exclusivas do subordinado.

Consequências: desonera o agente de qualquer responsabilidade relativa ao ato praticado pelo superior hierárquico.



Segundo a Lei nº 9.784/99, que trata do processo administrativo federal:

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

- I. a edição de atos de caráter normativo;
- II. a decisão de recursos administrativos;

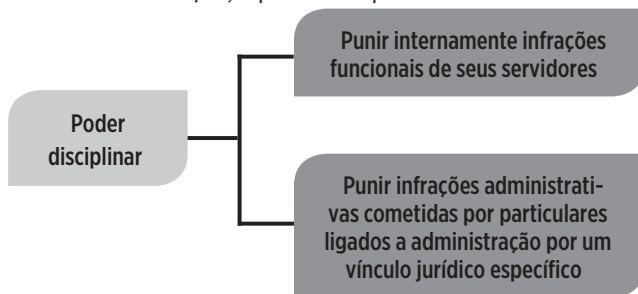
III. as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

Poder Disciplinar

O poder disciplinar é uma espécie de poder-dever de agir da Administração Pública. Dessa forma, o administrador público atua de forma a punir internamente as infrações cometidas por seus agentes e, em exceção, atua de forma a punir particulares que mantenham um vínculo jurídico específico com a Administração.

O poder disciplinar não pode ser confundido com o *jus puniendi* do Estado, ou seja, com o poder do Estado de aplicar a lei penal a quem comete uma infração penal.

Em regra, o poder disciplinar é discricionário, algumas vezes, é vinculado. Essa discricionariedade se encontra na escolha da quantidade de sanção a ser aplicada dentro das hipóteses previstas na lei, e não na faculdade de punir ou não o infrator, pois puni-lo é um dever, sendo assim, a punição não é discricionária, quantidade de punição que em regra é. Porém, é importante lembrar que, quando a lei apontar precisamente a penalidade ou a quantidade dela que deve ser aplicada para determinada infração, o poder disciplinar será vinculado.



Quando a Administração atua punindo particulares (comuns) que cometeram falta, ela está usando o poder de polícia. Contudo, quando atua penalizando particulares que mantenham um vínculo jurídico específico (plus), estará utilizando o poder disciplinar.

Poder Regulamentar

Existem duas formas de manifestação do poder regulamentar: o decreto regulamentar e o autônomo, sendo que o primeiro é a regra e o segundo é a exceção.

Decreto Regulamentar

Também denominado decreto executivo ou regulamento executivo.

O decreto regulamentar é uma prerrogativa dos chefes do poder executivo de regulamentar a lei para garantir a sua fiel aplicação.

Restrições

- Não inova o ordenamento jurídico;
- Não pode alterar a lei;
- Não pode criar direitos e obrigações;
- Caso o decreto regulamentar extrapole os limites da lei, haverá quebra do princípio da legalidade. Nessa situação, se do decreto regulamentar for federal, ca-

berá ao Congresso Nacional sustar os seus dispositivos violadores da lei.

Exercício

Somente por decretos dos chefes do poder Executivo (Presidente da República, Governadores e Prefeitos), sendo uma competência exclusiva, indelegável a qualquer outra autoridade.

Natureza

Decreto: Natureza secundária ou derivada;

Lei: Natureza primária ou originária.

Prazo para regulamentação

- A lei a ser regulamentada deve apontar;
- A ausência do prazo é inconstitucional;
- Enquanto não regulamentada, a lei é inexecutável (não pode ser executada);
- Se o chefe do executivo descumprir o prazo, a lei se torna exequível (pode ser executada);
- A competência para editar decreto regulamentar não pode ser objeto de delegação.

Decreto Autônomo

A Emenda Constitucional nº 32, alterou o Art. 84 da Constituição Federal e deu ao seu inciso VI a seguinte redação:

Art. 84. *Compete privativamente ao Presidente da República:*

VI. dispor, mediante decreto, sobre:

- a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;*
- b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;*

Essa previsão se refere ao que a doutrina chama de decreto autônomo, pois se refere à predição para o presidente da república tratar mediante decreto de determinados assuntos, sem lei anterior, balizando a sua atuação, pois a baliza foi a própria Constituição Federal. O decreto é autônomo porque não depende de lei.

Características

- Inova o ordenamento jurídico;
- O decreto autônomo tem natureza primária ou originária;
- Somente pode tratar das matérias descritas no Art. 84, VI, da Constituição Federal;
- O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas para edição de decretos autônomos aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações, conforme prevê o inciso único do Art. 84.

As regras relativas às competências do Presidente da República no uso do decreto regulamentar e do autônomo são estendidas aos demais chefes do executivo nacional dentro das suas respectivas administrações públicas. Sendo assim, governadores e prefeitos podem tratar, mediante decreto au-

tônomo, dos temas estaduais e municipais de suas respectivas administrações que o Presidente da República pode resolver, mediante decreto autônomo, na esfera da administração pública federal.

DECRETO DE EXECUÇÃO
É a regra;
Pode ser editado pelos chefes do Executivo;
Não inova o ordenamento jurídico e necessita de amparo de uma lei;
É de competência exclusiva, não pode ser delegável.
DECRETO AUTÔNOMO
É a exceção;
Somente pode ser editado pelo Presidente da República;
Inova lei nos casos do Art. 84, IV, a e b do texto constitucional;
É de competência privativa e pode ser delegável de acordo com o Art. 84, parágrafo único.

Poder de Polícia

O Código Tributário Nacional, em seu Art. 78, ao tratar dos fatos geradores das taxas, assim conceitua poder de polícia:

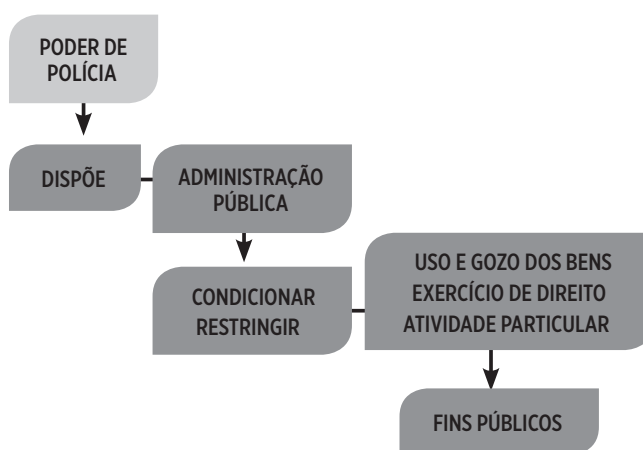
Art. 78. *Considera-se poder de polícia atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos (vide Código Tributário nacional).*

Hely Lopes Meirelles conceitua poder de polícia como a *faculdade que dispõe a Administração Pública para condicionar, restringir o uso, o gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.*

É competente para exercer o poder de polícia administrativa sobre uma dada atividade o ente federado, ao qual a Constituição da República atribui competência para legislar sobre essa mesma atividade, para regular a prática dessa.

Assim, podemos dizer que o poder de polícia é discricionário em regra, podendo ser vinculado nos casos em que a lei determinar. Ele dispõe que toda a Administração Pública pode condicionar ou restringir os direitos dos administrados em caso de não cumprimento das determinações legais.

O poder de polícia **fundamenta-se** no de **império** do Estado (Poder **Extroverso**), que decorre do Princípio da Supremacia do Interesse Público, pois, por meio de imposições limitando ou restringindo a esfera jurídica dos administrados, visa à Administração Pública à defesa de um bem maior, que é proteção dos direitos da coletividade, pois o interesse público prevalece sobre os particulares.



Atributos do Poder de Polícia

Discricionariedade: o poder de polícia, em regra, é discricionário, pois dá margem de liberdade dentro dos parâmetros legais ao administrador público para agir; contudo, se a lei exigir, tal poder pode ser vinculado.

O Estado escolhe as atividades que sofrerão as fiscalizações da polícia administrativa. Essa escolha é manifestação da discricionariedade do poder de polícia do Estado. Também é manifestação da discricionariedade do poder de polícia a majoração da quantidade de pena aplicada a quem cometer uma infração sujeita à disciplina do poder de polícia.

Nos casos em que a lei prever uma pena que tenha duração no tempo e não fixar exatamente a quantidade, dando uma margem de escolha de quantidade ao julgador, temos o exercício do poder discricionário na atuação de polícia e, como limite desse poder de punir, temos a própria lei que traz a ordem de polícia e ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que vedam a aplicação da pena em proporção superior à gravidade do fato ilícito praticado.

Autoexecutoriedade: é a prerrogativa da Administração Pública de executar diretamente as decisões decorrentes do poder de polícia, por seus próprios meios, sem precisar recorrer ao judiciário.

Cabimento

Autorização da Lei;
Medida Urgente.

A **autoexecutoriedade** no uso do poder de polícia não é absoluta, tendo natureza relativa, ou seja, não são todos os atos decorrentes do poder de polícia que são autoexecutórios. Para que um ato assim ocorra, é necessário que ele seja exigível e executório ao mesmo tempo:

Exigibilidade: exigível é aquela conduta prevista na norma que, caso seja infringida, pode ser aplicada uma **coerção indireta**, ou seja, caso a pessoa venha a sofrer uma penalidade e se recuse a aceitar a aplicação da sanção, a aplicação dessa somente poderá ser executada por decisão judicial. É o caso das multas, por exemplo, que podem ser lançadas a quem comete uma infração de trânsito, a administração não pode receber o valor devido por meio da coerção, caso a pessoa penalizada se recuse a pagar a multa, o seu recebimento dependerá de execução judicial pela Administração Pública. A exigibilidade é uma característica de todos os atos praticados no exercício do poder de polícia.

Executoriedade: executória é a norma que, caso seja desrespeitada, permite a aplicação de uma **coerção direta**, ou seja, a administração pode utilizar da força coercitiva para garantir a aplicação da penalidade, sem precisar recorrer ao judiciário.

É o caso das sanções de interdição de estabelecimentos comerciais, suspensão de direitos, entre outras. Não são todas as medidas decorrentes do poder de polícia executórias.

O ato de polícia para ser autoexecutório precisa ser ao mesmo tempo exigível e executório, ou seja, nem todos os atos decorrentes do poder de polícia são autoexecutórios.

Coercibilidade: esse atributo informa que as determinações da Administração podem ser impostas coercitivamente ao administrado, ou seja, o particular é obrigado a observar os ditames da administração. Caso ocorra resistência por parte desse, a administração pública estará autorizada a usar força, independentemente de autorização judicial, para fazer com que seja cumprida a regra de polícia. Todavia, os meios utilizados pela administração devem ser legítimos, humanos e compatíveis com a urgência e a necessidade da medida adotada.

Classificação

O poder de polícia pode ser originário, no caso da Administração Pública direta e derivada. Quando diz respeito as autarquias, a doutrina orienta que fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas não possuem o poder de polícia em suas ações. Classificação:

Poder de Polícia Originário:

Dado à Administração Pública Direta.

Poder de Polícia Delegado:

Dado às pessoas da Administração Pública Indireta que possuem personalidade jurídica de direito público. Esse poder somente é proporcionado para as autarquias ligadas à Administração Indireta.

O poder de polícia não pode ser exercido por particulares ou por pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, entretanto, o STJ em uma recente decisão entendeu que os atos de consentimento de polícia e de fiscalização dessa, que por si só não têm natureza coercitiva, podem ser delegados às pessoas jurídicas de direito privado da Administração Indireta.

Meios de Atuação

O poder de polícia pode ser exercido tanto preventivamente quanto repressivamente.

Prevenção: manifesta-se por meio da edição de atos normativos de alcance geral, tais como leis, decretos, resoluções, entre outros, e também por meio de várias medidas administrativas, tais como a fiscalização, a vistoria, a notificação, a licença, a autorização, entre outros.

Repressão: manifesta-se por meio da aplicação de punições, tais como multas, interdição de direitos, destruição de mercadorias etc.

Ciclo de Polícia

O ciclo de polícia se refere às fases de atuação desse poder, ordem de polícia, consentimento, fiscalização e san-

ção de polícia, sendo assim, esse ciclo, para se completar, pode passar por quatro fases distintas:

Ordem de Polícia: é a Lei inovadora que tem trazido limites ou condições ao exercício de atividades privadas ou uso de bens.

Consentimento: é a autorização prévia fornecida pela Administração para a prática de determinada atividade privada ou para usar um bem.

Fiscalização: é a verificação, por parte da administração pública, para certificar-se de que o administrado está cumprindo as exigências contidas na ordem de polícia para a prática de determinada atividade privada ou uso de bem.

Sanção de Polícia: é a coerção imposta pela administração ao particular que pratica alguma atividade regulada por ordem de polícia em descumprimento com as exigências contidas.

É importante destacar que o ciclo de polícia não precisa necessariamente comportar essas quatro fases, pois as de ordem e fiscalização devem sempre estar presentes em qualquer atuação de polícia administrativa, todavia, as fases de consentimento e de sanção não estarão presentes em todos os ciclos de polícia.

Prescrição

O prazo de prescrição das ações punitivas decorrentes do exercício do poder de polícia é de **5 anos** para a esfera federal, conforme constata-se na redação do Art. 1º da Lei nº 9.873/99:

Art. 1º. *Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração a legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.*

Polícia Administrativa X Polícia Judiciária

Polícia Administrativa: atua visando evitar a prática de infrações administrativas, tem natureza preventiva, entretanto, em alguns casos ela pode ser repressiva. A polícia administrativa atua sobre atividades privadas, bens ou direitos.

Polícia Judiciária: atua com o objetivo de reprimir a infração criminal, tem natureza repressiva, mas, em alguns casos, pode ser preventiva. Ao contrário da polícia administrativa que atua sobre atividades privadas, bens ou direitos, a atuação da judiciária recai sobre as pessoas.

Poder de Polícia X Prestação de Serviços Públicos

Não podemos confundir toda atuação estatal com a prestação de serviços públicos, pois, dentre as diversas atividades desempenhadas pela Administração Pública, temos, além da prestação de serviços públicos, o exercício do poder de polícia, o fomento, a intervenção na propriedade privada, entre outras.

Distingue-se o poder de polícia da prestação de serviços públicos, pois essa é uma atividade positiva, que se manifesta numa obrigação de fazer.

Poder de Polícia: atividade negativa, que traz a noção de não fazer, proibição, excepcionalmente pode trazer uma obrigação de fazer. Seu exercício sofre tributação mediante taxa e é indelegável a particulares.

Serviço Público: atividade positiva, que traz a noção de fazer algo. A sua remuneração se dá por meio da tarifa, que não é um tributo, mas sim, uma espécie de preço público, e o serviço público, mesmo sendo de titularidade exclusiva do Estado, é delegável a particulares.

Abuso de Poder

O administrador público tem que agir obrigatoriamente em obediência aos princípios constitucionais, do contrário, sua ação pode ser arbitrária e, conseqüentemente, ilegal, o que gerará o chamado abuso de poder.

Excesso de Poder: quando o agente público atua fora dos limites de sua esfera de competência.

Desvio de Poder: quando a atuação do agente, embora dentro de sua órbita de competência, contraria a finalidade explícita ou implícita na lei que determinou ou autorizou a sua atuação, tanto é desvio de poder a conduta contrária à finalidade geral (ou mediata) do ato – o interesse público –, quanto a que discrepe de sua finalidade específica (ou imediata).

Omissão de Poder: ocorre quando o agente público fica inerte diante de uma situação em que a lei impõe o uso do poder.

Todos os atos que forem praticados com abuso de poder são ilegais e devem ser anulados; essa anulação pode acontecer tanto pela via administrativa quanto pela via judicial.

O remédio constitucional para combater o abuso de poder é o Mandado de Segurança.

7. Ato Administrativo

Conceito de Ato Administrativo

Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.

Da prática dos atos administrativos gera-se:

- **Superioridade**
- **Efeitos jurídicos**

Elementos de Validade do Ato

Competência

Poderes que a lei confere aos agentes públicos para exercer funções com o mínimo de eficácia. A competência tem caráter instrumental, ou seja, é um instrumento outorgado para satisfazer interesses públicos – finalidade pública.

Características da competência:

Obrigatoriedade: ela é obrigatória para todos os agentes e órgãos públicos.

Irrenunciabilidade: a competência é um poder-dever de agir e não pode ser renunciada pelo detentor do poder-dever. Contudo, tem caráter relativo uma vez que a competência pode ser delegada ou pode ocorrer a avocação.

Intransferível: mesmo após a delegação, a competência pode ser retomada a qualquer tempo pelo titular do poder-dever, por meio da figura da revogação.

Imodificável: pela vontade do agente, pois somente a lei determina competências.

Imprescritível: a competência pode ser executada a qualquer tempo. Somente a lei pode exercer a função de determinar prazos prescricionais. Ex.: o Art. 54 da Lei nº 9.784/99 determina o prazo decadência de cinco anos para anular atos benéficos para o administrado de boa-fé.

Finalidade

Visa sempre ao interesse público e à finalidade específica prevista em lei. Ex.: remoção de ofício.

Forma

O ato administrativo é, em regra, formal e escrito.

A Lei nº 9.784/99, que trata dos processos administrativos no âmbito da União, reza pelo Princípio do Informalismo, admitindo que existam atos verbais ou por meio de sinais (de acordo com o contexto).

Motivo

O motivo é a causa imediata do ato administrativo. É a situação de fato e de direito que determina ou autoriza a prática do ato, ou, em outras palavras, o pressuposto fático e jurídico (ou normativo) que enseja a prática do ato.

Ex.: Art. 40, § 1º, II, “a”, CF. Trata da aposentadoria por tempo de contribuição.

Objeto

É o ato em si, ou seja, no caso da remoção o ato administrativo é o próprio instituto da remoção.

Exemplo dos elementos em um ato administrativo:

Demissão: quanto ao ato de demissão deve ter o agente competente para determiná-lo (competência), depois disso, deve ser revertido de forma escrita (forma), a finalidade deve ser o interesse público (finalidade), o motivo deve ser embasado em lei, ou seja, os casos do Art. 132 da Lei nº 8.112/90, o objeto é o próprio instituto da demissão que está prescrito em lei.

Motivação

É a exteriorização por escrito dos motivos que levaram a produção do ato.

- Faz parte do elemento forma e não do motivo.
- Teoria dos Motivos Determinantes.

A motivação é elemento de controle de validade dos atos administrativos. Se ela for falsa, o ato é ilegal, independentemente da sua qualidade (discricionário ou vinculado).

Devem ser motivados:

- Todos os atos administrativos vinculados;
- Alguns atos administrativos discricionários (atos punitivos, que geram despesas, dentre outros).

A Lei nº 9.784/99, em seu Art. 50, traz um rol dos atos que devem ser motivados. Veja a seguir:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

- I. Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
- II. Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III. Decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV. Dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V. Decidam recursos administrativos;

VI. Decorram de reexame de ofício;

VII. Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII. Importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1º - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, nesse caso, serão parte integrante do ato.

§ 2º - Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.

§ 3º - A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.

Atributos do Ato

Qualidades especiais dos atos administrativos que lhes asseguram uma qualidade jurídica superior a dos atos de direito privado.

Presunção de Legitimidade e Veracidade

Presume-se, em caráter relativo, que os atos da administração foram produzidos em conformidade com a lei e os fatos deles. Para os administrados são obrigatórios. Ocorre aqui, a inversão do ônus da prova (cabe ao administrado provar que o ato é vicioso).

Consequências

Imediata executoriedade do ato administrativo, mesmo impugnado pelo administrado. Até decisão que reconhece o vício ou susta os efeitos do ato.

Impossibilidade de o Poder Judiciário analisar, de ofício, elementos de validade do ato não expressamente impugnados pelo administrado.

Imperatividade

Imperativo, ou seja, é impositivo e independe da anuência do administrado.

Exceção

Atos Negociais: a Administração concorda com uma pretensão do Administrado ou reconhece que ela satisfaz os requisitos para o exercício de certo direito (autorização e permissão – discricionário; licença - vinculado).

Atos Enunciativos: declaram um fato ou emitem uma opinião sem que tal manifestação produza por si só efeitos jurídicos.

Relacionado ao poder extroverso do Estado (expressão italiana do autor Renato Aless), esse poder é usado como sinônimo para imperatividade nas provas de concurso.

Autoexecutoriedade

O ato administrativo, uma vez produzido pela Administração, é passível de execução imediata, independentemente de manifestação do Poder Judiciário.

Para Hely Lopes Meirelles, deve haver previsão legal, a exceção existe em casos de emergência. Esse atributo incide em todos os atos, com exceção dos enunciativos e negociais. A administração não goza de autoexecutoriedade na cobrança de débito, quando o administrado resiste ao pagamento.

Tipicidade

O ato deve observar a forma e o tipo previsto em lei para sua produção.

Classificação dos Atos Administrativos

Atos Vinculados: são os que a Administração pratica sem margem alguma de liberdade de decisão, pois a lei previamente determinou o único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado sempre que se configure a situação objetiva descrita na lei. Não cabe ao agente público apreciar a situação objetiva descrita nela.

Atos Discricionários: a Administração pode praticar, com certa liberdade de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativa.

Atos Gerais: caracterizam-se por não possuir destinatários determinados. Os Atos Gerais são sempre determinados e prevalecem sobre os individuais. Podem ser revogados a qualquer tempo. **Ex.: são os decretos regulamentares. Esses atos necessitam ser publicados em meio oficial.**

Atos Individuais: são aqueles que possuem destinatários certos (determinados), produzindo diretamente efeitos concretos, constituindo ou declarando situação jurídicas subjetivas. **Ex.: nomeação em concurso público e exoneração. Os atos podem ser discricionários ou vinculados e sua revogação somente é passível caso não tenha gerado direito adquirido.**

Atos Simples: decorrem de uma única manifestação de vontade, de um único órgão.

Atos Complexos: necessitam, para formação de seu conteúdo, da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos.

Atos Compostos: o seu conteúdo depende de manifestação de vontade de um único órgão, contudo, para funcionar, necessita de outro ato que o aprove.

Diferenças entre ato complexo e ato composto:

Ato Complexo	Ato Composto
1 ato	2 atos
2 vontades	2 vontades
2 ou + órgãos	1 órgão com a aprovação de outro

Espécies de Atos Administrativos

- ▷ Normativo;
- ▷ Ordinatórios;
- ▷ Negociais;
- ▷ Enunciativos;
- ▷ Punitivos.

Atos Normativos

São atos caracterizados pela generalidade e pela abstração, isto é, um ato normativo não é prescrito para uma situação determinada, mas para todos os eventos assemelhados; a abstração deriva do fato desse ato não representar um caso concreto, determinado, mas, sim, um caso abstrato, descrito na norma e possível de acontecer no mundo real. A regra abstrata deve ser aplicada no caso concreto.

Finalidade: regulamentar as leis e uniformizar procedimentos administrativos.

Características:

- ▷ Não possuem destinatários determinados;
- ▷ Correspondem aos atos gerais;
- ▷ Não pode inovar o ordenamento jurídico;
- ▷ Controle.

Regra: os atos administrativos normativos não podem ser atacados mediante recursos administrativos ou judiciais.

Exceção: atos normativos que gerarem efeitos concretos para determinado destinatário podem ser impugnados pelo administrado na via judicial ou administrativa.

Ex.: *Decretos regulamentares, instruções normativas, atos declaratórios normativos.*

Atos Ordinatórios

São atos administrativos endereçados aos servidores públicos em geral.

Finalidade: divulgar determinações aplicáveis ao adequado desempenho de suas funções.

Características:

- ▷ Atos internos;
- ▷ Decorrem do exercício do poder hierárquico;
- ▷ Vinculam os servidores subordinados ao órgão que o expediu;
- ▷ Não atingem os administrados;
- ▷ Estão hierarquicamente abaixo dos atos normativos;
- ▷ Devem obediência aos atos normativos que tratem da mesma matéria relacionada ao ato ordinatório.

Ex.: *Instruções, circulares internas, portarias, ordens de serviço.*

Atos Negociais

São atos administrativos editados quando o ordenamento jurídico exige que o particular obtenha anuência prévia da Administração para realizar determinada atividade de interesse dele ou exercer determinado direito.

Finalidade: satisfação do interesse público, ainda que essa possa coincidir com o interesse do particular que requereu o ato.

Características:

- ▷ Os atos negociais não são imperativos, coercitivos e autoexecutórios;
- ▷ Os atos negociais não podem ser confundidos com contratos, pois, nesses existe manifestação de vontade bilateral e, nos atos negociais, nós temos uma manifestação de vontade unilateral da Administração Pública, que é provocada mediante requerimento do particular;

- ▷ Podem ser vinculados, discricionários, definitivos e precários.

Atos Negociais Vinculados: reconhecem um direito subjetivo do particular, mediante um requerimento, desse particular, comprovando preencher os requisitos que a lei exige para a anuência do direito, a Administração obrigatoriamente deve praticar o ato.

Atos Negociais Discricionários: não reconhecem um direito subjetivo do particular, pois, mesmo que esse atenda às exigências necessárias para a obtenção do ato, a Administração poderá não praticá-lo, decidindo se executa ou não o ato por juízo de conveniência e oportunidade.

Atos negociais definitivos: não comportam revogação, são atos vinculados, mas podem ser anulados ou cassados. Sendo assim, esses atos geram, ao particular, apenas uma expectativa de definitividade.

Atos negociais precários: podem ser revogados a qualquer tempo, são atos discricionários; via de regra, a revogação do ato negocial não gera direito de indenização ao particular.

Espécies de Atos Negociais

Licença: fundamenta-se no poder de polícia da Administração. É ato vinculado e definitivo, pois reconhece um direito subjetivo do particular, mediante um requerimento desse, comprovando preencher os requisitos que a lei exige. Para a anuência do direito, a Administração, obrigatoriamente, deve praticar o ato. A licença não comporta revogação, mas ela pode ser anulada ou cassada, sendo assim, esses atos geram, ao particular, apenas uma expectativa de definitividade.

Ex.: *Alvará para a realização de uma obra, alvará para o funcionamento de um estabelecimento comercial, licença para dirigir, licença para exercer uma profissão.*

Admissão: é o ato unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta a alguém a inclusão em estabelecimento governamental para o gozo de um serviço público. O ato de admissão não pode ser negado aos que preencham as condições normativas requeridas.

Ex.: *Ingresso em estabelecimento oficial de ensino na qualidade de aluno; o desfrute dos serviços de uma biblioteca pública como inscrito entre seus usuários.*

Aprovação: é o ato unilateral e discricionário pelo qual a Administração faculta a prática de ato jurídico (aprovação prévia) ou manifesta sua concordância com ato jurídico já praticado (aprovação a *posteriori*).

Homologação: é o ato unilateral e vinculado de controle pelo qual a Administração concorda com um ato jurídico ou série de atos (procedimento) já praticados, verificando a consonância deles com os requisitos legais condicionadores de sua válida emissão.

Autorização: na maior parte das vezes em que é praticado, fundamenta-se no poder de polícia do Estado quando a lei exige a autorização como condicionante para prática de uma determinada atividade privada ou para o uso de bem público. Todavia, a autorização também pode representar uma forma de descentralizar, por delegação, serviços públicos para o particular.

A autorização é caracterizada por uma predominância do interesse do particular que solicita o ato, todavia, também existe interesse público na prática desse ato.

É um ato discricionário, pois não reconhece um direito subjetivo do particular; mesmo que esse atenda às exigências necessárias para a obtenção do ato, a Administração poderá não praticá-lo, decidindo se desempenha ou não o ato por juízo de conveniência e oportunidade.

É um ato precário, pois pode ser revogado a qualquer tempo. Via de regra, a revogação da autorização não gera direito de indenização ao particular, mas, caso a autorização tenha sido concedida por prazo certo, pode haver o direito de indenização para o particular.

Prazo: a autorização é concedida sem prazo determinado, todavia, pode havê-la outorgada por prazo certo.

Exs.:

Atividades potencialmente perigosas e que podem colocar em risco a coletividade, por isso, a necessidade de regulação do Estado;

Autorização para porte de arma de fogo;

Autorização para a prestação de serviços privados de educação e saúde;

Autorização de uso de bem público;

Autorização de serviço público: prestação de serviço de táxi.

Permissão: é o ato administrativo discricionário e precário, pelo qual a Administração Pública consente ao particular o exercício de uma atividade de interesse predominantemente da coletividade.

Características:

- Pode ser concedida por prazo certo;
- Pode ser imposta condições ao particular.

A Permissão é um ato precário, pois pode ser revogada a qualquer tempo. Via de regra, a revogação da permissão não gera direito de indenização ao particular, mas, caso a autorização tenha sido concedida por prazo certo ou sob condições, pode haver o direito de indenização para o particular.

A permissão concedida ao particular, por meio de um ato administrativo, não se confunde com a permissão para a prestação de serviços públicos. Nesse último caso, representa uma espécie de descentralização por delegação realizada por meio de contrato.

Ex.: *Permissão de uso de bem público.*

Atos Enunciativos

São atos administrativos enunciativos aqueles que têm por finalidade declarar um juízo de valor, uma opinião ou um fato.

Características:

- Não produzem efeitos jurídicos por si só;
- Não contêm uma manifestação de vontade da administração.

Ex.: *Certidão, atestado, parecer e apostila.*

Certidão: é uma cópia de informações registradas em banco de dados da Administração. Geralmente, é concedida ao particular mediante requerimento da informação registrada pela Administração.

Atestado: declara uma situação de que a Administração tomou conhecimento em virtude da atuação de seus agentes.

O atestado não se assemelha à certidão, pois essa declara uma informação constante em banco de dados e aquele declara um fato que não corresponde a um registro de um arquivo da Administração.

Parecer: é um documento técnico, confeccionado por órgão especializado na respectiva matéria tema do parecer, em que o órgão emite sua opinião relativa ao assunto.

Apostila: apostilar significa corrigir, emendar, complementar um documento. É o aditamento de um contrato administrativo ou de um ato administrativo. É um ato de natureza aditiva, pois sua finalidade é adicionar informações a um registro já existente.

Ex.: *Anotar alterações na situação funcional de um servidor.*

Atos Punitivos

São os atos administrativos por meio dos quais a Administração Pública impõe sanções a seus servidores ou aos administrados.

Fundamento

Poder Disciplinar: quando o ato punitivo atinge servidores públicos e particulares ligados à Administração por algum vínculo jurídico específico.

Poder de Polícia: quando o ato punitivo atinge a particulares não ligados à Administração Pública por um vínculo jurídico específico.

Os atos punitivos podem ser internos e externos:

Atos Punitivos Internos: têm como destinatários os servidores públicos e aplicam penalidades disciplinares, ou seja, os atos punitivos internos decorrem sempre do poder disciplinar.

Atos Punitivos Externos: têm como destinatários os particulares. Podem ter fundamento decorrente do poder disciplinar, quando punem particulares sujeitos à disciplina administrativa, ou podem ter fundamento no poder de polícia, quando punem particulares não ligados à Administração Pública.

Todo ato punitivo interno decorre do poder disciplinar, mas nem todo ato que decorre do poder punitivo que surge do poder disciplinar é um ato punitivo interno, pois, quando a Administração aplica punição aos particulares ligados à administração, essa punição decorre do poder disciplinar, mas também representa um ato punitivo externo.

Todo ato punitivo decorrente do poder de polícia é um ato punitivo externo, pois, nesse caso, temos a Administração punindo sempre o particular.

Extinção dos Atos Administrativos

Anulação ou Controle de Legalidade

É o desfazimento do ato administrativo que decorre de vício de legalidade ou de legitimidade na prática do ato.

Cabimento

- Ato discricionário;
- Ato vinculado.

Competência para Anular

- Entidade da Administração Pública que praticou o ato: pode anular o ato a pedido do interessado ou de ofício em razão do princípio da autotutela.

- ▷ Poder Judiciário: pode anular somente por provocação do interessado.

Efeitos da Anulação: *Ex tunc*, retroagem desde a data da prática do ato, impugnando a validade do ato.

Prazo: 5 (cinco) anos

- ▷ Contagem;
- ▷ Prática do ato.

No caso de efeitos patrimoniais contínuos, a partir do primeiro pagamento.

Revogação ou Controle de Mérito

É o desfazimento do ato administrativo por motivos de conveniência e oportunidade.

Cabimento

- ▷ Ato discricionário legal, inconveniente e inoportuno;
- ▷ Não é cabível a revogação de ato vinculado.

Competência para Revogar

Apenas a entidade da Administração Pública que praticou o ato.

Não pode o controle de mérito ser feito pelo Poder Judiciário na sua função típica de julgar. Todavia, a Administração Pública está presente nos três poderes da União e, caso uma entidade dos Poderes Judiciário, Legislativo ou Executivo pratique um ato discricionário legal, que com o passar do tempo, se mostre inconveniente e inoportuno, somente a entidade que criou o ato tem competência para revogá-lo.

Assim, o poder judiciário não tem competência para exercer o controle de mérito dos atos da Administração Pública, mas a essa do Poder Judiciário pratica atos administrativos e cabe somente a ela a revogação dos atos praticados por ela mesma.

Efeitos da Revogação: *Ex nunc*, não retroagem, ou seja, a revogação gera efeitos prospectivos, para frente.

Cassação

É o desfazimento do ato administrativo decorrente do descumprimento dos requisitos que permitem a manutenção do ato. Na maioria das vezes, a cassação representa uma sanção aplicada ao particular que deixou de atender às condições exigidas para a manutenção do ato.

Como exemplo, temos a cassação da carteira de motorista, que nada mais é do que a cassação de um ato administrativo classificado como licença. A cassação da licença para dirigir decorre da prática de infrações de trânsito praticadas pelo particular, sendo assim, nesse caso, essa cassação é uma punição.

Convalidação

Convalidação é a correção com efeitos retroativos do ato administrativo com defeito sanável, o qual pode ser considerado:

Vício de Competência Relativo à Pessoa

Exceção: competência exclusiva (não cabe convalidação).

O vício de competência relativo à matéria não é considerado um defeito sanável e também não cabe convalidação.

Vício de Forma

Exceção: a lei determina que a forma seja elemento essencial de validade de determinado ato (também não cabe convalidação).

Convalidação Tácita

O Art. 54 da Lei nº 9.784/99 prevê que a Administração tem o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários. O prazo é de cinco anos, contados da data em que forem praticados, salvo comprovada má-fé. Transcorrido esse prazo, o ato foi convalidado, pois não pode ser mais anulado pela Administração.

Convalidação Expressa

Art. 55, Lei nº 9.784/99. *Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.*

8. Improbidade Administrativa

A improbidade administrativa está prevista no texto constitucional em seu Art. 37, § 4º, que prevê:

Art. 37, § 4º - *Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.*

A norma constitucional determinou que os atos de improbidade administrativa deveriam ser regulamentados para a sua execução, o que ocorreu com a edição da Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

Sujeitos

Sujeito Passivo (Vítima)

A administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual.

Entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

Sujeito Ativo (Pessoa que Pratica o Ato de Improbidade Administrativa)

Agente público (exceção agente político sujeito a crime de responsabilidade STF), servidores ou não, com algum tipo de vínculo nas entidades que podem ser vítimas de improbidade administrativa.

Conceito de Agente Público para Aplicação da Lei

Reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Qualquer pessoa que induza ou concorra com o agente público ou que se beneficie do ato.

As disposições dessa lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Regras Gerais

Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.

Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

A indisponibilidade, a que se refere o *caput* desse artigo, recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações dessa lei até o limite do valor da herança.

Modalidades

As modalidades estão previstas do Art. 9º ao 11, da Lei nº 8.429/92, e constituem um rol exemplificativo, ou seja, no caso concreto, podem existir outras situações capituladas como improbidade que não estão expressamente previstas no texto da lei.

Enriquecimento Ilícito

Art. 9º. *Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no Art. 1º desta lei, e notadamente:*

I. Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

II. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no Art. 1º por preço superior ao valor de mercado;

III. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;

IV. Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no Art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;

V. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;

VI. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no Art. 1º desta lei;

VII. Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;

VIII. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;

IX. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza;

X. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;

XI. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no Art. 1º dessa lei;

XII. Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no Art. 1º dessa lei.

Prejuízo ao Erário

Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário:

Art. 10. *Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão,*

dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no Art. 1º desta lei, e notadamente:

I. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no Art. 1º desta lei;

II. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no Art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

III. Doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no Art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

IV. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no Art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;

V. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;

VI. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;

VII. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

VIII. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

IX. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

X. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

XI. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

XIII. Permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no Art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

XIV. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;

XV. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.

XVI. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)

XVII. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)

XVIII. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)

XIX. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)

XX. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)

XXI. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)

Atos que Atentem aos Princípios da Administração Pública

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I. Praticar ato visando ao fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;

IV. Negar publicidade aos atos oficiais;

V. Frustrar a licitude de concurso público;

VI. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

VII. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

IX. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)

Efeitos da Lei

A lei de improbidade administrativa gera quatro efeitos. A suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública somente se dão depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. A indisponibilidade dos bens não constitui penalidade, mas, sim medida cautelar e pode se dar mesmo antes do início da ação.

O ressarcimento ao erário, por sua vez, constitui a responsabilidade civil do agente, ou seja, a obrigação de reparar o dano.

- ▷ Suspensão dos Direitos Políticos;
- ▷ Perda da Função Pública;
- ▷ Indisponibilidade dos Bens;
- ▷ Ressarcimento ao Erário.

Das Sanções

Natureza das Sanções

Administrativa

- ▷ Perda da função pública;
- ▷ Proibição de contratar com o poder público;
- ▷ Proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais do poder público.

Civil

- ▷ Ressarcimento ao erário;
- ▷ Perda dos bens;
- ▷ Multa.

Política: suspensão dos direitos políticos.

Medida Cautelar: a indisponibilidade dos bens visa à garantia da aplicação das penalidades civis.

Não estabelece sanções penais, mas, se o fato também for tipificado como crime, haverá tal responsabilidade.

Penalidades

Enriquecimento Ilícito: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; ressarcimento integral do dano, quando houver; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos; pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Prejuízo ao Erário: ressarcimento integral do dano; perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer essa circunstância; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Atos que Atentem contra os Princípios da Administração

Pública: ressarcimento integral do dano, se houver; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Punições

	Suspensão dos Direitos Políticos	Multa	Proibição de Contratar
Enriquecimento Ilícito	08 a 10 anos	03 vezes o valor do enriquecimento	10 anos
Prejuízo ao Erário	05 a 08 anos	02 vezes o valor do prejuízo causado	05 anos
Atos que Atentem contra os Princípios da Administração Pública	03 a 05 anos	100 vezes o valor da remuneração	03 anos

Aplicação das Sanções

Na fixação das penas previstas, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Independente da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto ao ressarcimento.

Independente de aprovação ou rejeição de contas pelos órgãos de controle.

Características

- ▷ Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
- ▷ No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.
- ▷ Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
- ▷ O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações dessa lei até o limite do valor da herança.
- ▷ Nos processos de improbidade administrativa, é vedada transação, acordo ou conciliação.
- ▷ A aplicação das seguintes penalidades: perda da função pública e suspensão dos direitos políticos depende do trânsito em julgado da sentença condenatória.
- ▷ A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

- ▷ Não existe foro por prerrogativa de função para processos que apuram atos de improbidade administrativa.

Declaração de Bens

A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de que essa seja arquivada no serviço de pessoal competente.

A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no país ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.

Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.

O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida na lei.

Prescrição

Os atos de improbidade administrativa prescrevem, segundo o Art. 23 da Lei nº 8.429/92:

I. Até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III. Até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do Art. 1º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)

As ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis.

9. Serviços Públicos

Base Constitucional

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II. Os direitos dos usuários;

III. Política tarifária;

IV. A obrigação de manter serviço adequado.

Conforme a redação desse artigo, vemos que incumbe ao Poder Público a prestação direta dos serviços públicos ou, sob delegação (concessão ou permissão), a prestação indireta.

Poder Público a que o artigo se refere são as entidades da Administração Direta e Indireta. Assim, a prestação direta dos serviços públicos é a realizada pelas entidades direta e da Administração Indireta, e a prestação indireta é a prestação executada por delegação por um particular, seja por meio de concessão ou permissão.

Os serviços públicos são, conceituados em sentido estrito, se referem aos serviços que têm a possibilidade de serem explorados com o intuito de lucro, relaciona-se com a atividade econômica em sentido amplo. É importante ressaltar que o Art. 175 da Constituição Federal se enquadra no título VI (Da Ordem Econômica e Financeira).

Características dos serviços públicos (estrito):

Referem-se às atividades econômicas em sentido amplo.

Têm a possibilidade de serem explorados com o intuito de lucro.

Não perde a natureza de serviço público:

Titularidade exclusiva do Poder Público.

Pode ser prestado por particular mediante delegação:

- ▷ Quando prestado por delegação pelo particular, tal atividade é fiscalizada pelo poder público por meio do exercício do poder disciplinar.
- ▷ Atividades prestadas pelo Estado como serviço público e que, ao mesmo tempo, são abertas à livre iniciativa.

Atividades relacionadas aos direitos fundamentais sociais (Art. 6º CF):

São atividades de natureza essencial à sobrevivência e ao desenvolvimento da sociedade.

A prestação dessas atividades é um dever do Estado, por isso, não podem ser exploradas pelo Poder Público com o intuito de lucro.

Não existe delegação dessas atividades a particulares.

Os particulares têm o direito de explorar tais atividades, sem delegação do poder público, sob fiscalização decorrente do exercício do poder de Polícia.

Ex.: *Serviços de educação, saúde, assistência social.*

Se prestado pelo Estado, é um serviço público, caso seja oferecido por particular, não se enquadra como serviço público e sim como privado. Todavia, o foco desse capítulo são os serviços públicos de titularidade exclusiva do Estado, possíveis de serem explorados economicamente com o intuito de lucro e que podem ser prestados por particular mediante delegação. Assim sendo, quando nos referirmos aos serviços públicos, em regra, não estaremos nos reportando às atividades prestadas pelo Estado como serviço público e que ao mesmo tempo podem ser oferecidas livremente pelo particular sob fiscalização do poder de polícia.

Elementos Definidores de uma Atividade Sendo Serviço Público

Material

O elemento material se refere a uma atividade administrativa que visa à prestação de utilidade ou comodidade material, que possa ser fruível, individual ou coletivamente, pelos administrados, sejam elas vitais ou secundárias às necessidades da sociedade.

Esse elemento exclui da noção de serviço público várias atividades estatais, como:

- ▷ Atividade legislativa.
- ▷ Atividade jurisdicional.
- ▷ Poder de polícia.
- ▷ Fomento.
- ▷ Intervenção.
- ▷ Atividades internas (atividade-meio da Administração Pública).
- ▷ Obras públicas.

Subjetivo/Orgânico

A titularidade do serviço é exclusiva do estado.

Formal

A prestação do serviço público é submetida a Regime Jurídico de Direito Público.

Conceito

Serviço público é atividade administrativa concreta traduzida em prestações que diretamente representem, em si mesmas, utilidades ou comodidades materiais para a população em geral, executada sob regime jurídico de direito público pela Administração Pública, ou, se for o caso, por particulares delegatários (concessionários e permissionários ou, ainda, em restritas hipóteses, detentores de autorização de serviço público⁷).

Observem que tal conceito tenta satisfazer a necessidade da presença dos elementos caracterizadores dos serviços públicos.

Classificação dos Serviços Públicos

Essenciais e Úteis

Serviços Públicos Essenciais

São serviços essenciais à própria sobrevivência da sociedade; Devem ser garantidos pelo Estado.

Ex.: *Serviços públicos que estejam relacionados aos direitos fundamentais sociais, como o saneamento básico.*

Serviços Públicos de Utilidade Pública

Não são essenciais à sobrevivência da sociedade, mas sua prestação é útil ou conveniente a ela, pois proporciona maior bem estar.

Ex.: *Telefonia.*

Serviços Públicos Gerais e Individuais

Serviços Públicos Gerais (*Uti Universi*)

- ▷ STF: Serviço Público indivisível.
- ▷ Prestado à coletividade.
- ▷ Usuários indeterminados e indetermináveis.

Serviços Públicos Individuais/Específicos/Singulares (*Uti Singuli*)

- ▷ STF: Serviço Público divisível.
- ▷ Prestados a beneficiários determinados.
- ▷ Podem ser remunerados mediante a cobrança de tarifas.

Serviços Públicos Delegáveis e Indelegáveis

Serviços Públicos Delegáveis

- ▷ São prestados pelo Estado centralizadamente.
- ▷ São oferecidos também por meio de descentralização.
 - Serviços ou outorga legal: Administração Indireta.
 - Colaboração ou delegação: particulares.

Serviços Públicos Indelegáveis

- ▷ Somente podem ser prestados pelo Estado centralizadamente ou por entidade da administração indireta de direito público.
- ▷ Exige para a sua prestação o exercício do poder de império do Estado.

Serviços Administrativos, Sociais e Econômicos

Serviços Administrativos

- ▷ São atividades internas da Administração (atividade-meio).
- ▷ Não são diretamente fruível pela população.
- ▷ O benefício gerado à coletividade é indireto.

Serviços Públicos Sociais

- ▷ Todos os serviços públicos que correspondem às atividades do Art. 6º (Direitos fundamentais sociais).
- ▷ Prestação obrigatória pelo Estado sob regime jurídico de direito público.
- ▷ Podem ser livremente prestados por particular sob regime jurídico de direito privado (nesse caso não é serviço público, mas, sim, serviço privado).

Serviços Públicos Econômicos

- ▷ Descritos no Art. 175 da CF.
- ▷ Atividade econômica em sentido amplo.
- ▷ Podem ser explorados com o intuito de lucro.
- ▷ Titularidade exclusiva do Estado.
- ▷ Pode ser delegado a particulares.

Serviço Público Adequado

A definição de serviço público adequado é feita pelo Art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95:

Art. 6º, §1º. *Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.*

⁷ ALEXANDRINO, Marcelo & PAULO Vicente – Direito Administrativo Descomplicado, pg. 685 – 20ª Edição – Editora Método.

Princípios dos Serviços Públicos

Com base no conceito acima exposto de serviço público adequado, constatamos que são princípios da boa prestação dos serviços públicos, além dos princípios fundamentais da Administração Pública, o exposto na redação de tal conceito, sendo assim, vamos analisar os princípios descritos no Art. 6º, §1º.

Regularidade: o padrão de qualidade da prestação do serviço deve ser sempre o mesmo e suficiente para atender com adequação as necessidades dos usuários.

Continuidade dos serviços públicos: os serviços públicos não podem ser interrompidos, salvo em situações de emergência ou mediante aviso prévio do prestador, tais como ocorre em casos de inadimplência ou quando o prestador pretende realizar manutenção nos equipamentos necessários à boa prestação do serviço.

Eficiência: na prestação dos serviços públicos, devem ser observados o custo e o benefício.

Segurança: os serviços devem ser prestados sem riscos aos usuários e esses não podem expor sua saúde em perigos na utilização do serviço.

Atualidade: busca constante de atualizações de tecnologia e técnicas empregadas, bem como da qualificação de pessoal. A adequação na prestação às novas tecnologias tem como finalidade melhorar o alcance e a eficiência da prestação.

Generalidade: a prestação de serviços públicos não distingue usuários, ou seja, é igual para todos.

Cortesia na prestação: os prestadores dos serviços públicos devem tratar bem os usuários.

Modicidade das tarifas: as tarifas oriundas da prestação dos serviços públicos devem ter valores razoáveis para os usuários. A finalidade dessa regra é garantir o acesso aos serviços públicos ao maior número de usufruidores possíveis. Quanto mais essencial for o serviço, mais barata será a tarifa e, em alguns casos, pode até mesmo chegar à zero.

Formas de Prestação dos Serviços Públicos

Prestação Centralizada: a pessoa política titular do serviço público faz a prestação por meio dos seus próprios órgãos.

Prestação Descentralizada: a pessoa política transfere a execução do serviço público para outra pessoa.

Modalidades

Prestação descentralizada por serviços/outorga legal: a pessoa política titular do serviço público transfere a sua titularidade e a sua execução para uma entidade integrante da administração indireta.

Prestação descentralizada por colaboração/delegação: a pessoa política transfere somente a execução do serviço público, por delegação a um particular, que vai executá-lo por sua conta e risco. **Ex.:** *Concessões, Permissões e Autorizações de Serviços Públicos.*

Prestação desconcentrada: o serviço é executado por um órgão, com competência específica para prestá-lo, integrante da estrutura da pessoa jurídica que detém a titularidade do serviço⁸.

Prestação desconcentrada centralizada: o órgão competente para prestar o serviço integra a estrutura de uma entidade da Administração Direta.

Prestação desconcentrada descentralizada: o órgão competente para prestar o serviço integra a estrutura de uma entidade da Administração Indireta.

A prestação feita por delegação não caracteriza prestação desconcentrada descentralizada, pois, para isso, seria necessário que o particular delegado tivesse a titularidade do serviço público, o que não acontece na delegação, que transfere somente a execução do serviço e mantém a titularidade com o poder concedente.

Prestação direta: é a prestação feita pelo Poder Público, que é sinônimo de Administração Direta e Indireta, sendo assim, prestação direta é a do serviço público feita pelas entidades da Administração Direta e também pelas Indiretas.

Prestação indireta: é a prestação do serviço público feita por particulares mediante delegação da execução.

Concessão e Permissão de Serviço Público

Base Constitucional

Art. 22, XXVII, CF. *Compete privativamente à União legislar sobre: normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no Art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do Art. 173, § 1º, III;*

Art. 175, Parágrafo único: *A lei disporá sobre:*

- I. *O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;*
- II. *Os direitos dos usuários;*
- III. *Política tarifária;*
- IV. *A obrigação de manter serviço adequado.*

Competência para a Edição de Normas

Normas Gerais

Competência privativa da União (Art. 22, XXVII, CF).

Lei nº 8.987/95: institui normas gerais sobre o regime de concessão ou permissão de serviço público.

Lei nº 11.079/04: institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da Administração Pública.

As duas leis acima descritas são nacionais, ou seja, são leis criadas pela União e que devem obrigatoriamente ser observadas pela União, Estados, DF e Municípios. Todavia, a Lei nº 11.079/04 tem um núcleo que é aplicável somente à Administração Pública Federal, em outras palavras, ela traça normas gerais para todos os entes federados e ainda traz algumas específicas que são aplicadas somente à Administração Pública Federal.

⁸ ALEXANDRINO, Marcelo & PAULO Vicente – Direito Administrativo Descomplicado, pg. 696 – 20ª Edição – Editora Método.

Normas Específicas

Cada ente federal cria as suas próprias normas específicas.

Lei nº 8.987/95: institui normas gerais sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.

É importante observar que, com base no Art. 1º da Lei nº 8.987/95, é aplicável aos contratos de concessão e permissão de serviços públicos, naquilo que lhes couber, as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 (licitação e contratos administrativos). Tal lei visa regulamentar as regras contidas no parágrafo único do Art. 175 da CF.

Conceito de Concessão e Permissão de Serviço Público

Poder Concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão (Art. 2º, I).

Concessão de Serviço Público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado (Art. 2º, II).

Concessão de Serviço Público Precedida da Execução de Obra Pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou a consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado (Art. 2º, III).

Permissão de Serviço Público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco (Art. 2º, IV).

Características Comuns das Concessões e Permissões

- ▷ São delegações de prestação de serviço público;
- ▷ Transferem somente a execução do serviço público, ficando a titularidade com o poder público concedente;
- ▷ A prestação do serviço é por conta e risco do particular;
- ▷ O poder concedente fiscaliza a prestação feita pelo particular em decorrência do exercício do poder disciplinar;
- ▷ O particular tem o dever de prestar um serviço público adequado:
 - » Descumprimento.
 - » Intervenção.
 - » Aplicação de penalidade administrativa.
 - » Extinção por caducidade.
- ▷ Duração por prazo determinado, podendo o contrato prever sua prorrogação, estipulando as condições;

- ▷ A execução indireta por delegação (concessão ou permissão) depende de lei autorizativa;
- ▷ São sempre precedidos de licitação.

Diferenças entre a Concessão e Permissão de Serviços Públicos

Art. 2º da Lei nº 9.074/95: *É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em qualquer caso, os termos da Lei nº 8.987, de 1995.*

Concessão	Permissão
Sempre licitação na modalidade concorrência.	Sempre licitação, todavia, admite outras modalidades e não somente concorrência.
Natureza contratual.	Natureza contratual: contrato de adesão (Art. 40).
Celebração do contrato: pessoa jurídica ou Consórcio de empresas.	Celebração do contrato: pessoa jurídica ou pessoa física.
Não há precariedade.	Delegação a título precário.
Não é cabível revogação do contrato.	Revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.

Autorização de Serviço Público

Autorização de serviço público é o ato discricionário, mediante o qual o Poder Público delega ao particular, a título precário, a prestação de serviço público que não exija alto investimento de capital ou alto grau de especialização técnica.

Características do termo de autorização

- ▷ Tem natureza precária/discricionária:
 - » É discricionária a autorização.
 - » Pode ser revogada unilateralmente pela Administração Pública por razões de conveniência e oportunidade.
- ▷ Em regra, não tem prazo determinado.
- ▷ A revogação não acarreta direito à indenização.

Exceção: nos casos de autorização por prazo certo, ou seja, com tempo determinado no ato de autorização, a revogação antes do término do prazo pode ensejar ao particular o direito à indenização.

Cabimento da autorização de serviços públicos

- ▷ Casos em que o serviço seja prestado a um grupo restrito de usuários, sendo o seu beneficiário exclusivo ou principal o próprio particular autorizado.

Ex.: *Exploração de serviços de telecomunicação em regime privado, que é autorizada a prestação por usuário restrito que é o seu único beneficiário: operador privado de rádioamador.*

- ▷ Situações de emergência, transitórias e eventuais.

Diferença entre autorização de serviços públicos e a autorização do poder de polícia

Autorização de Serviço Público	Autorização do poder de Polícia
Concede ao particular o exercício de atividade cuja titularidade é exclusiva do poder público.	Concede ao particular o exercício de atividades regidas pelo direito privado, livre à iniciativa privada.

Características comuns entre Concessão, Autorização e Permissão de Serviços Públicos

São formas de delegação da prestação de serviços públicos.

- Transferem somente a execução da atividade e não a sua titularidade.

As delegações de serviço público são fiscalizadas em decorrência do Poder Disciplinar da Administração Pública.

Diferenças entre Concessão, Permissão e Autorização de Serviços Públicos

Concessão	Permissão	Autorização
Sempre licitação na modalidade concorrência.	Sempre licitação, todavia, admite outras modalidades e não somente concorrência.	Não há licitação.
Natureza contratual.	Natureza contratual: contrato de adesão (Art. 40).	Ato administrativo.
Celebração do contrato: pessoa jurídica ou consórcio de empresas.	Celebração do contrato: pessoa jurídica ou pessoa física.	Concessão da Autorização pode ser feita para pessoa física, jurídica ou consórcio de empresas.
Não há precariedade.	Delegação a título precário.	Ato administrativo precário.
Não é cabível revogação do contrato.	Revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.	Revogável unilateralmente pelo Poder Concedente.

Parcerias Público-Privadas

A Parceria Público-Privada (PPP), cujas normas gerais encontram-se traçadas na Lei nº 11.079/2004, é um contrato de prestação de obras ou serviços com valor não inferior a R\$ 20 milhões firmado entre empresa privada e o governo federal, estadual ou municipal, com duração mínima de cinco e no máximo 35 anos.

Disposições Preliminares

A Lei nº 11.079/2004 institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos Poderes:

- Da União.
- Dos Estados.
- Do Distrito Federal.
- Dos Municípios.

Da mesma forma, essa lei também é aplicada para:

- Órgãos da Administração Pública **Direita**;
- Administração Pública **Indireta** (autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista);
- **Fundos Especiais**;
- **Entidades Controladas** (direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

A parceria público-privada é um **Contrato administrativo de concessão**, podendo adotar duas modalidades:

Concessão Patrocinada

É a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários **contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado**.

As concessões patrocinadas regem-se Lei nº 11.079/2004, aplicando subsidiariamente o disposto na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis que lhe são correlatas.

Concessão Administrativa

É o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

As concessões administrativas regem-se pela Lei nº 11.079/2004, aplicado adicionalmente o disposto nos Arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e Art. 31 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

Concessão Patrocinada → contraprestação paga pela Administração + tarifa paga pelo usuário.

Concessão Administrativa → contraprestação paga pela Administração.

A concessão comum não constitui parceria público-privada – assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987/1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Os contratos administrativos de concessão comum continuam sendo regidos exclusivamente pela Lei nº 8.987/1995 demais legislação correlata.

Os contratos administrativos **que não caracterizem concessão** comum, patrocinada ou administrativa continuam regidos exclusivamente pela Lei nº 8.666/1993 e pelas leis que lhe são correlatas.

É **vedada a celebração** de contrato de parceria público-privada:

- Cujo valor do contrato seja **inferior a R\$ 20.000.000,00** (vinte milhões de reais).
- Cujo período de prestação do serviço seja **inferior a cinco anos**.
- Que tenha como **objeto único** o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.

Diretrizes que devem ser observadas na contratação de parceria público-privada:

- Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade.

- ▷ Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução.
- ▷ Indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado.
- ▷ Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias.
- ▷ Transparência dos procedimentos e das decisões.
- ▷ Repartição objetiva de riscos entre as partes.
- ▷ Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria.

Contratos de Parceria Público-Privada

As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no Art. 23 da Lei nº 8.987/1995, no que couber, devendo também prever:

- ▷ O **prazo de vigência** do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a cinco, nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação.
- ▷ As **penalidades aplicáveis** à Administração Pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida, e às obrigações assumidas.
- ▷ A **repartição de riscos** entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária.
- ▷ As formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais.
- ▷ Os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços.
- ▷ Os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia.
- ▷ Os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado.
- ▷ A prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos §§ 3º e 5º do Art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do Art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
- ▷ O compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado.
- ▷ A realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao privado, no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas.
- ▷ O cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos, na fase de investimentos do projeto e/ou após a disponibilização dos serviços, sempre que verificada a hipótese do § 2º do Art. 6º da Lei 11.079/2004.

As cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseadas em índices e fórmulas matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem necessidade de homologação pela Administração Pública, exceto se essa publicar na imprensa oficial, onde houver, até o prazo de 15 dias após apresentação da fatura, razões fundamentadas nesta Lei ou no contrato para a rejeição da atualização.

Os contratos poderão prever adicionalmente:

- ▷ Os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle da sociedade de propósito específico para os seus financiadores, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para esse efeito o previsto no inciso I do parágrafo único do Art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
- ▷ A possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às obrigações pecuniárias da Administração Pública.
- ▷ A legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias público-privadas.

A **contraprestação da administração pública** nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por:

- ▷ Ordem bancária.
- ▷ Cessão de créditos não tributários.
- ▷ Outorga de direitos em face da Administração Pública.
- ▷ Outorga de direitos sobre bens públicos dominicais.
- ▷ Outros meios admitidos em lei.

O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de **remuneração variável** vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato.

O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos dos incisos X e XI do *caput* do Art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos, ou em lei específica, se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012.

O valor desse aporte de poderá ser excluído da determinação:

- ▷ Do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
- ▷ Da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

Essa parcela excluída deverá ser computada na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na proporção em que o custo para a realização de obras e aquisição de bens a que se refere o § 2º deste artigo for realizado, inclusive mediante depreciação ou extinção da concessão, nos termos do Art. 35 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Por ocasião da extinção do contrato, o parceiro privado não receberá indenização pelas parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizadas ou depreciadas, quando tais investimentos houverem sido realizados com valores provenientes do aporte de recursos acima tratado.

A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-privada.

É facultado à Administração Pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa a parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada.

O aporte de recursos acima tratado, quando realizado durante a fase dos investimentos a cargo do parceiro privado, deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas.

Garantias

As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante:

- ▷ Vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do Art. 167 da Constituição Federal.
- ▷ Instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei.
- ▷ Contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público.
- ▷ Garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público.
- ▷ Garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade.
- ▷ Outros mecanismos admitidos em lei.

Sociedade de Propósito Específico

Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria.

A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da Administração Pública, nos termos do edital e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do Art. 27 da Lei nº 8.987/1995.

A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos a negociação no mercado. Tal sociedade também deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento.

Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital votante dessas sociedades. Entretanto, essa vedação não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo Poder Público em caso de inadimplimento de contratos de financiamento.

Licitação

De acordo com o Art. 10 da Lei 11.079/04, contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a:

I. Autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre:

a) A conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada.

b) Que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas no Anexo referido no § 1º do Art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

c) Quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do Art. 25 desta Lei, a observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos Arts. 29, 30 e 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pelas obrigações contraídas pela Administração Pública relativas ao objeto do contrato.

A comprovação referida nas alíneas b e c acima citadas conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas as normas gerais para consolidação das contas públicas, sem prejuízo do exame de compatibilidade das despesas com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

II. Elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada;

III. Declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela Administração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual;

IV. Estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela Administração Pública;

V. Seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado;

VI. Submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se tempo mínimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a publicação do edital; e

VIII. Licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir.

Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele em que for publicado o edital, deverá ser precedida da atualização dos estudos e demonstrações a que se referem os itens I a IV acima citados.

As concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública dependerão de autorização legislativa específica.

Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto, e o valor dos investimentos para definição do preço de referência para a licitação será calculado com base em preços de mercado considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica.

O **instrumento convocatório** conterá minuta do contrato, indicará expressamente a submissão da licitação às normas da Lei 11.079/2004 e observará, no que couber, os §§ 3º e 4º do Art. 15, os Arts. 18, 19 e 21 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, **podendo ainda prever:**

- ▷ Exigência de garantia de proposta do licitante, observado o limite do inciso III do Art. 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- ▷ O emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato.

O edital deverá especificar, quando houver, as garantias da contraprestação do parceiro público a serem concedidas ao privado.

Art. 12. *O certame para a contratação de parcerias público-privadas obedecerá ao procedimento previsto na legislação vigente sobre licitações e contratos administrativos e também ao seguinte:*

I. *O julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se os licitantes que não alcançarem a pontuação mínima, os quais não participarão das etapas seguintes;*

II. *O julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos I e V do Art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes:*

a) *menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública;*

b) *melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea a com o de melhor técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital;*

III. *O edital definirá a forma de apresentação das propostas econômicas, admitindo-se:*

a) *propostas escritas em envelopes lacrados; ou*

b) *propostas escritas, seguidas de lances em viva voz;*

IV. *O edital poderá prever a possibilidade de saneamento de falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que o licitante possa*

satisfazer as exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório.

No caso de **propostas escritas, seguidas de lances em viva voz** (verbais):

- ▷ Os lances em viva-voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das propostas escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade de propostas.
- ▷ O edital poderá restringir a apresentação de lances em viva-voz aos licitantes cuja proposta escrita for no máximo **20% maior que o valor da melhor proposta.**

O exame de propostas técnicas, para fins de qualificação ou julgamento, será feito por ato motivado, com base em exigências, parâmetros e indicadores de resultado pertinentes ao objeto, definidos com clareza e objetividade no edital. Este poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que:

I. *Encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;*

II. *Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor;*

III. *Inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em 2º (segundo) lugar, e assim, sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital;*

IV. *Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas.*

Disposições Aplicáveis à União

Apesar de traçar normas gerais aplicáveis no âmbito Federal, Estadual, Distrital e Municipal, a Lei 11.079/2004 traz algumas regras específicas para a União.

Órgão Gestor de Parcerias Público-privadas Federais

Será instituído por **decreto** e com **competência** para:

- ▷ Definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-privada.
- ▷ Disciplinar os procedimentos para celebração desses contratos.
- ▷ Autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital.
- ▷ Apreciar os relatórios de execução dos contratos.

Esse órgão será composto por indicação nominal de um representante titular e respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos:

- ▷ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação das respectivas atividades.
- ▷ Ministério da Fazenda.
- ▷ Casa Civil da Presidência da República.

Das reuniões desse órgão para examinar projetos de parceria público-privada participará um representante do órgão da Administração Pública direta cuja área de competência seja pertinente ao objeto do contrato em análise.

Para deliberação do órgão gestor sobre a contratação de parceria público-privada, o expediente deverá estar instruído com pronunciamento prévio e fundamentado:

- Do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre o mérito do projeto.
- Do Ministério da Fazenda, quanto à viabilidade da concessão da garantia e à sua forma, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento do limite de que trata o Art. 22 da Lei nº 11.079/2004.

Para o desempenho de suas funções, o órgão gestor de parcerias público-privadas federais poderá criar estrutura de apoio técnico com a presença de representantes de instituições públicas.

O órgão gestor de parcerias público-privadas federais remeterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, com periodicidade anual, relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-privada (esse relatórios, salvo informações classificadas como sigilosas, serão disponibilizados ao público, por meio de rede pública de transmissão de dados).

Compete aos **Ministérios e às Agências Reguladoras**, nas suas respectivas áreas de competência, submeter o edital de licitação ao órgão gestor, proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os contratos de parceria público-privada.

Os Ministérios e Agências Reguladoras encaminharão ao órgão gestor de parcerias público-privadas federais, com **periodicidade semestral**, relatórios circunstanciados acerca da execução dos contratos de parceria público-privada, na forma definida em regulamento.

Ficam a União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas estatais dependentes autorizadas a participar, no **limite global de R\$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais)**, em Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FGP) que terá por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, estaduais ou municipais em virtude das parcerias de que trata a Lei nº 11.079/2004.

O FGP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas, e será sujeito a direitos e obrigações próprios.

O patrimônio do Fundo será formado pelo aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, por meio da integralização de cotas e pelos rendimentos obtidos com sua administração.

Os bens e direitos transferidos ao Fundo serão avaliados por empresa especializada, que deverá apresentar laudo fundamentado, com indicação dos critérios de avaliação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens julgados.

A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista federal excedentes ao necessário para manutenção de seu controle pela União, ou outros direitos com valor patrimonial.

O FGP responderá por suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, não respondendo os cotistas por qualquer obrigação do Fundo, salvo pela integralização das cotas que subscreverem.

A integralização com bens acima referido será feita independentemente de licitação, mediante prévia avaliação e autorização específica do Presidente da República, por proposta do Ministro da Fazenda.

O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será condicionado a sua desafetação de forma individualizada.

A capitalização do FGP, quando realizada por meio de recursos orçamentários, dar-se-á por ação orçamentária específica para essa finalidade, no âmbito de Encargos Financeiros da União.

O FGP será criado, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente por instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União, com observância das normas a que se refere o inciso XXII do Art. 4º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

O estatuto e o regulamento do FGP serão aprovados em assembleia dos cotistas. A representação da União na referida assembleia dar-se-á na forma do inciso V do Art. 10 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967.

Caberá à instituição financeira deliberar sobre a gestão e alienação dos bens e direitos do FGP, zelando pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez.

O estatuto e o regulamento do FGP devem deliberar sobre a política de concessão de garantias, inclusive no que se refere à relação entre ativos e passivos do Fundo.

A garantia será prestada na forma aprovada pela assembleia dos cotistas, nas seguintes modalidades:

- Fiança, sem benefício de ordem para o fiador.
- Penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do FGP, sem transferência da posse da coisa empenhada antes da execução da garantia.
- Hipoteca de bens imóveis do patrimônio do FGP.
- Alienação fiduciária, permanecendo a posse direta dos bens com o FGP ou com agente fiduciário por ele contratado antes da execução da garantia.
- Outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que não transfiram a titularidade ou posse direta dos bens ao parceiro privado antes da execução da garantia.
- Garantia, real ou pessoal, vinculada a um patrimônio de afetação Constituído em decorrência da separação de bens e direitos pertencentes ao FGP.

O FGP poderá prestar contra-garantias a seguradoras, instituições financeiras e organismos internacionais que assegurarem o cumprimento das obrigações pecuniárias dos cotistas em contratos de parceria público-privadas.

A quitação pelo parceiro público de cada parcela de débito garantido pelo FGP importará exoneração proporcional da garantia.

O FGP poderá prestar garantia mediante contratação de instrumentos disponíveis em mercado, inclusive para complementação das modalidades acima previstas.

O parceiro privado poderá acionar o FGP nos casos de:

- ▷ Crédito líquido e certo, constante de título exigível aceito e não pago pelo parceiro público após 15 dias contados da data de vencimento; e
- ▷ Débitos constantes de faturas emitidas e não aceitas pelo parceiro público após 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de vencimento, desde que não tenha havido rejeição expressa por ato motivado.

A quitação de débito pelo FGP importará sua sub-rogação nos direitos do parceiro privado. Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do Fundo poderão ser objeto de constrição judicial e alienação para satisfazer as obrigações garantidas.

O FGP poderá usar parcela da cota da União para prestar garantia aos seus fundos especiais, às suas autarquias, às suas fundações públicas e às suas empresas estatais dependentes.

O FGP é obrigado a honrar faturas aceitas e não pagas pelo parceiro público. O FGP é proibido de pagar faturas rejeitadas expressamente por ato motivado.

O parceiro público deverá informar o FGP sobre qualquer fatura rejeitada e sobre os motivos da rejeição no prazo de 40 (quarenta) dias contado da data de vencimento.

A ausência de aceite ou rejeição expressa de fatura por parte do parceiro público no prazo de 40 (quarenta) dias contado da data de vencimento implicará aceitação tácita. O agente público que contribuir por ação ou omissão para essa aceitação tácita ou que rejeitar fatura sem motivação será responsabilizado pelos danos que causar, em conformidade com a legislação civil, administrativa e penal em vigor.

O FGP não pagará rendimentos a seus cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, correspondente ao patrimônio ainda não utilizado para a concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com base na situação patrimonial do Fundo.

A dissolução do FGP, deliberada pela assembleia dos cotistas, ficará condicionada à prévia quitação da totalidade dos débitos garantidos ou liberação das garantias pelos credores.

Dissolvido o FGP, o seu patrimônio será rateado entre os cotistas, com base na situação patrimonial à data da dissolução.

É facultada a constituição de patrimônio de afetação que não se comunicará com o restante da herança do FGP, ficando vinculado exclusivamente à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, não podendo ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição judicial decorrente de outras obrigações do FGP.

A constituição do patrimônio de afetação será feita por registro em Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou, no caso de bem imóvel, no Cartório de Registro Imobiliário correspondente.

A União somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas **não tiver excedido, no ano anterior, a 1% da receita corrente líquida** do exercício, e as despesas anuais dos contratos vigentes, **nos 10 anos subsequentes, não excedam a 1% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.**

Disposições Finais

Fica a União autorizada a conceder incentivo, nos termos do Programa de Incentivo à Implementação de Projetos de Interesse Social (PIPS), instituído pela Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, às aplicações em fundos de investimento, criados por instituições financeiras, em direitos creditórios provenientes dos contratos de parcerias público-privadas.

O Conselho Monetário Nacional estabelecerá, na forma da legislação pertinente, as diretrizes para a concessão de crédito destinado ao financiamento de contratos de parcerias público-privadas, bem como para participação de entidades fechadas de previdência complementar.

A Secretaria do Tesouro Nacional editará, na forma da legislação pertinente, normas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos contratos de parceria público-privada.

O inciso I do § 1º do Art. 56 da Lei nº 8.666/1993, foi alterado pela Lei 11.079/2004, passando a vigorar com a seguinte redação:

Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

As operações de crédito efetuadas por empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela União não poderão exceder a 70% do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de propósito específico, sendo que para as áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) seja inferior à média nacional, essa participação não poderá exceder a 80%.

Não poderão exceder a 80% do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de propósito específico ou 90% nas áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o IDH seja inferior à média nacional, as operações de crédito ou contribuições de capital realizadas cumulativamente por:

- ▷ Entidades fechadas de previdência complementar.
- ▷ Empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela União.

Para esses fins, financeiros as operações de crédito e contribuições de capital à sociedade entende-se por fonte de recursos de propósito específico.

A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter continuado, derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes, tiver excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos subsequentes excederem a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem empreendimentos por intermédio de parcerias público-privadas deverão encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à contratação, as informações necessárias para cumprimento dessa determinação.

Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as despesas derivadas de contratos de parceria ce-

lebrados pela administração pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo respectivo ente, excluídas as instituições estatais não dependentes.

Serão aplicáveis, no que couber, as penalidades previstas no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 - Lei de Improbidade Administrativa; na Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000 - Lei dos Crimes Fiscais; no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967; e na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, sem prejuízo das penalidades financeiras previstas contratualmente.

10. Controle da Administração Pública

É um conjunto de instrumentos que o ordenamento jurídico estabelece a fim de que a própria administração Pública, os três poderes, e, ainda, o povo, diretamente ou por meio de órgãos especializados, possam exercer o poder de fiscalização, orientação e revisão da atuação de todos os órgãos, entidades e agentes públicos, em todas as esferas do poder.

Classificação

Quanto à Origem

Controle Interno

Acontece dentro do próprio poder, decorrente do princípio da autotutela.

Finalidade:

Art. 74, CF. *Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*

- I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;*
- II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;*
- III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;*
- IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.*

§ 1º - *Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.*

Exs.:

*Pode ser exercido no âmbito hierárquico ou por órgãos especializados (sem hierarquia);
O controle finalístico (controvérsia doutrinária, alguns autores falam que é modalidade de controle externo);
A fiscalização realizada por um órgão da Administração Pública do Legislativo sobre a atuação dela própria;
O controle realizado pela Administração Pública do poder judiciário nos atos administrativos praticados pela própria Administração Pública desse poder.*

Controle Externo

É exercido por um poder sobre os atos administrativos de outro poder.

A exemplo, temos o controle judicial dos atos administrativos, que analisa aspectos de legalidade dos atos da Administração Pública dos demais poderes; ou o controle legislativo realizado pelo poder legislativo, nos atos da Administração Pública dos outros poderes.

Controle Popular

É o controle exercido pelos administrados na atuação da Administração Pública dos três poderes, seja por meio da ação popular, do direito de petição ou de outros.

É importante lembrar que os atos administrativos devem ser publicados, salvo os sigilosos. Todavia, uma outra finalidade da publicidade dos atos administrativos é o desenvolvimento do controle social da Administração Pública⁹.

Quanto ao Momento de Exercício

Controle Prévio

É exercido antes da prática ou antes da conclusão do ato administrativo.

Finalidade:

É um requisito de validade do ato administrativo.

Ex.: *A aprovação do Senado Federal da escolha de ministros do STF ou de dirigente de uma agência reguladora federal. Em tais situações, a referida aprovação antecede a nomeação de tais agentes.*

Controle Concomitante

É exercido durante a prática do ato.

Finalidade:

Possibilitar a aferição do cumprimento das formalidades exigidas para a formação do ato administrativo.

Ex.: *Fiscalização da execução de um contrato administrativo; acompanhamento de uma licitação pelos órgãos de controle.*

Controle Subsequente/Corretivo/Posterior

É exercido após a conclusão do ato.

Finalidade:

- Correção dos defeitos sanáveis do ato;
- Declaração de nulidade do ato;
Revogação do ato discricionário legal inconveniente e inoportuno.
Cassação do ato pelo descumprimento dos requisitos que são exigidos para a sua manutenção.
Conferir eficácia ao ato.

Ex.: *Homologação de um concurso público.*

⁹ Lei de Acesso à Informação Pública - Lei nº 12.527/Art. 3º. Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública e com as seguintes diretrizes:

- I. observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
- II. divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
- III. utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
- IV. fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na Administração Pública;
- V. desenvolvimento do controle social da Administração Pública.

Quanto ao Aspecto Controlado

Controle de Legalidade

Sua finalidade é verificar se o ato foi praticado em conformidade com o ordenamento jurídico, e, por esse, entendemos que o ato tem que ser praticado de acordo com as leis e também com os princípios fundamentais da administração pública.

Lei deve ser entendida, nessa situação, em sentido amplo, ou seja, a Constituição Federal, as leis ordinárias, complementares, delegadas, medidas provisórias e as normas infralegais.

Exercício:

Própria Administração Pública: pode realizar o controle de legalidade a pedido ou de ofício. Em decorrência do princípio da autotutela, é espécie de controle interno.

Poder Judiciário: no exercício da função jurisdicional, pode exercer o controle de legalidade somente por provocação. Nesse caso, é uma espécie de inspeção externo.

Poder Legislativo: somente pode exercer controle de legalidade nos casos previstos na Constituição Federal. É forma de controle externo.

Consequências:

Confirmação da validade do ato.

Anulação do ato com vício de validade (ilegal).

Um ato administrativo pode ser anulado pela própria Administração¹⁰ que o praticou, por provocação ou de ofício (controle interno) ou pelo poder judiciário. Nesse caso, somente por provocação (controle externo). A anulação gera efeitos retroativos (*ex tunc*), desfazendo todas as relações do ato resultadas, salvo, entretanto, os efeitos produzidos para os terceiros de boa-fé.

Prazo para anulação na via administrativa: cinco anos, contados a partir da prática do ato, salvo comprovada má-fé.

Segundo o STF, quando o controle interno acarretar o desfazimento de um ato administrativo que implique em prejuízo à situação jurídica do administrado, a administração deve antes instaurar um procedimento que garanta a ele o contraditório e a ampla-defesa, para que, dessa forma, possa defender os seus interesses.

Convalidação do ato é a correção com efeitos retroativos do ato administrativo com defeito sanável. Considera-se problema reparável:

I. Vício de competência relativo à pessoa.

Exceção: Competência exclusiva (também não cabe convalidação).

O vício de competência relativo à matéria não é caracterizado como um defeito sanável.

II. Vício de Forma

Exceção: Lei determina que a forma seja elemento essencial de validade de determinado ato (também não cabe convalidação).

Sendo assim, somente os vícios nos elementos forma e competência podem ser convalidados. Em todos os demais casos, a administração somente pode anular o ato.

¹⁰ Súmula 473, STF. A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Mesmo quando o defeito admite convalidação, a administração pública tem a possibilidade de anular, pois a regra é a anulação e a convalidação uma faculdade disponível ao agente público em hipóteses excepcionais.

Convalidação Tácita:

O Art. 54 da Lei nº 9.784 prevê que a administração tem o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis; para os destinatários, decai em cinco anos, contados da data em que forem praticados, salvo comprovada má-fé. Transcorrido esse prazo, o ato foi convalidado, pois não pode ser mais anulado pela administração.

Convalidação Expressa:

Art. 55, Lei nº 9.784/99. *Em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.*

O prazo que a Administração Pública tem para convalidar um ato é o mesmo que ela tem para anular, ou seja, cinco anos contados a partir da data da prática do feito. Como analisamos, a convalidação, se trata de um controle de legalidade que verificou que o ato foi praticado com vício, todavia, na hipótese descrita no Art. 55 da Lei nº 9.784/99, a autoridade com competência para anular tal ato, pode optar pela sua convalidação.

Controle de Mérito

Sua finalidade é verificar a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos discricionários.

Exercício:

Em regra, é exercido discricionariamente pelo próprio poder que praticou o feito.

Excepcionalmente, o poder legislativo tem competência para verificar o mérito de atos administrativos dos outros poderes, esse é um controle de mérito de natureza política.

Não pode ser exercido pelo poder judiciário na sua função típica, mas pode ser executado pela Administração Pública do poder judiciário nos atos dela própria.

Consequências:

Manutenção do ato discricionário legal, conveniente e oportuno;

Revogação do ato discricionário legal, inconveniente e inoportuno.

Nas hipóteses em que o Poder Legislativo exerce controle de mérito da atuação administrativa dos outros poderes, não lhe é permitida a revogação de tais atos.

Quanto à Amplitude

Controle Hierárquico

Decorre da hierarquia presente na Administração Pública, que se manifesta na subordinação entre órgãos e agentes, sempre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Acontece na Administração Pública dos três poderes.

Consequências:

É um controle interno permanente (antes/durante/após a prática do ato) e irrestrito, pois verifica aspectos de legalidade e de mérito de um ato administrativo praticado pelos agentes e órgãos subordinados.

Esse controle está relacionado às atividades de supervisão, coordenação, orientação, fiscalização, aprovação, revisão, avoacação e aplicação de meios corretivos dos desvios e irregularidades verificados.

Controle Finalístico/Tutela Administrativa/ Supervisão Ministerial

É exercido pela administração direta sobre as pessoas jurídicas da administração indireta.

Efeitos:

Depende de norma legal que o estabeleça, não se enquadrando como um controle específico, e sua finalidade é verificar se a entidade está atingindo as suas intenções estatutárias.

Controle Administrativo

É um controle interno, fundado no poder de autotutela, exercido pelo poder executivo e pelos órgãos administrativos dos poderes legislativo e judiciário sobre suas próprias condutas, tendo em vista aspectos de legalidade e de mérito administrativo¹¹.

Súmula 473, STF: *A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.*

O controle administrativo é sempre interno. Pode ser hierárquico, quando é feito entre órgãos verticalmente escalonados integrantes de uma mesma pessoa jurídica, seja da Administração Direta ou Indireta; ou não hierárquico, quando exercido entre órgãos que, embora integrem uma só pessoa jurídica, não estão na mesma linha de escalonamento vertical e também no controle finalístico exercido entre a Administração Direta e a Indireta.

O controle administrativo é um controle permanente, pois acontece antes, durante e depois da prática do ato; também é irrestrito, pois como já foi dito, analisa aspectos de legalidade e de mérito.

Ainda é importante apontar que o controle administrativo pode acontecer de ofício ou a pedido do administrado.

Quando interessado em provocar a atuação da Administração Pública, o administrado pode se valer da reclamação administrativa, que é uma expressão genérica para englobar um conjunto de instrumentos, tais como o direito de petição, a representação, a denúncia, o recurso, o pedido de reconsideração, a revisão, dentre outros meios.

O meio utilizado pela Administração Pública para processar o pedido do interessado é o processo administrativo, que, na esfera federal, é regulado pela Lei nº 9.784/99.

Controle Legislativo

É a fiscalização realizada pelo Poder Legislativo, na sua função típica de fiscalizar, na atuação da Administração Pública dos três poderes.

Quando exercido na atuação administrativa dos outros poderes, é espécie de controle externo; quando realizado na Administração Pública do próprio poder legislativo, é espécie de controle interno.

¹¹ ALEXANDRINO, Marcelo & PAULO Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 19ª edição. São Paulo - 2011.

Hipóteses de Controle

O controle legislativo na atuação da Administração Pública somente pode ocorrer nas hipóteses previstas na Constituição Federal, não sendo permitidas às Constituições Estaduais ou às leis orgânicas criarem novas modalidades de controle legislativo no respectivo território de sua competência. Caso se crie nova forma de controle legislativo por instrumento legal diverso da Constituição Federal, tal norma será inconstitucional.

Como as normas estaduais e municipais não podem criar novas modalidades de controle legislativo, nessas esferas, pelo princípio da simetria, são aplicadas as hipóteses de controle legislativo previstas na Constituição Federal para os estados e municípios. Todavia, vale ressaltar que como o sistema legislativo federal adota o bicameralismo, as hipóteses de controle do Congresso Nacional, do Senado, das comissões e do Tribunal de Contas da União são aplicadas às assembleias legislativas na esfera estadual e às câmaras de vereadores nas esferas municipais.

Modalidades

Controle de Legalidade

Quando se analisa aspectos de legalidade da atuação da Administração Pública dos três poderes, tais como dos atos e contratos administrativos.

Controle de Mérito (Político)

É um controle de natureza política, que possibilita ao Poder Legislativo, nas hipóteses previstas na Constituição Federal, a intervir na atuação da Administração Pública do Poder Executivo, controlando aspectos de eficiência da atuação e também de conveniência da tomada de determinadas decisões do poder executivo.

Ex.: *Quando o Senado tem que aprovar o ato do Presidente da República, que nomeia um dirigente de uma agência reguladora.*

Efeitos:

Não acarreta revogação do ato, pois esse ainda não conclui o seu processo de formação enquanto não for aprovado pelo poder legislativo, ou seja, tal ato não gera efeitos até a aprovação, por isso, não há o que se falar em revogação.

Controle Exercido pelo Congresso Nacional

A competência exclusiva do Congresso Nacional vem descrita no Art. 40 da Constituição Federal:

V. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

Tal situação acontece quando, no exercício do poder regulamentar, o presidente da república edite um decreto para complementar determinada lei e, nesse decreto, ele venha a inovar o ordenamento jurídico, ultrapassando os limites da lei. Todavia, a sustação do ato normativo pelo Congresso Nacional não invalida todo o decreto mas somente o trecho dele que esteja exorbitando do exercício do poder regulamentar.

IX. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

X. Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

Controle Exercido Privativamente pelo Senado Federal

As competências privativas do Senado Federal vêm descritas no Art. 52 da Constituição Federal, dentre essas, algumas se referem ao exercício de atividades de controle:

I. Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

II. Processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;

Nesses dois primeiros casos, o julgamento será presidido pelo presidente do STF, limitando-se este à condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal.

III. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:

- a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;*
- b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;*
- c) Governador de Território;*
- d) Presidente e diretores do Banco Central;*
- e) Procurador-Geral da República;*
- f) titulares de outros cargos que a lei determinar.*

IV. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;

V. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VII. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal;

VIII. dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;

IX. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

X. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;

XI. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

Controle Exercido pela Câmara dos Deputados

A competência da Câmara dos Deputados vem descrita no Art. 51 da Constituição Federal, e nesse momento analisaremos as competências relativas à área de controle da administração:

Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

I. Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;

II. Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;

Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária na Constituição Federal

Também chamado de controle financeiro, em sentido amplo, vem descrito no Art. 70 da CF, que traz as seguintes regras:

Art. 70, CF. *A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.*

Como podemos observar, segundo os ditames do Art. 70 da Constituição Federal, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária é realizada tanto por meio de controle interno como de externo.

Áreas alcançadas pelo controle financeiro (amplo):

Contábil: controla o cumprimento das formalidades no registro de receitas e despesas.

Financeira: controla a entrada e a saída de capital, sua destinação.

Orçamentária: fiscaliza e acompanha a execução do orçamento anual, plurianual.

Operacional: controla a atuação administrativa, observando se estão sendo respeitadas as diretrizes legais que orientam a atuação da Administração Pública, bem como avaliando aspectos de eficiência e economicidade.

Patrimonial: controle do patrimônio público, seja ele móvel ou imóvel.

Aspectos Controlados:

As áreas alcançadas pelo controle financeiro (sentido amplo) abrangem os seguintes aspectos:

Legalidade: atuação conforme a lei.

Legitimidade: atuação conforme os princípios orientadores da atuação da Administração Pública.

O controle financeiro realizado pelo Congresso Nacional não analisa aspectos de mérito.

Para que o controle financeiro seja eficiente, é necessária a prestação de contas por parte das pessoas físicas ou jurídicas que, de qualquer forma, administrem dinheiro ou direito patrimonial público; tal regra vem descrita no parágrafo único do Art. 70:

Art. 70, Parágrafo único. *Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.*

Controle Exercido pelos Tribunais de Contas

Os Tribunais de Contas são órgãos de controle vinculados ao Poder Legislativo. A finalidade que possuem é auxiliar na função de exercer o controle externo da Administração Pública.

Apesar da expressão órgãos auxiliares, os tribunais de contas não se submetem ao poder legislativo, ou seja, não existe hierarquia nem subordinação entre os tribunais de contas e o poder legislativo.

A Constituição Federal, no Art. 71, estabelece as competências do Tribunal de Contas da União (TCU), e, pelo princípio da simetria, os tribunais de contas estaduais e municipais detêm as mesmas competências nas suas esferas de fiscalização, não sendo permitidas às Constituições Estaduais e às leis orgânicas municipais criar novas hipóteses de controle. Veja as competências dos Tribunais de Contas a seguir.

- **Hipóteses de Controle:**

Art. 71. *O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:*

I. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

III. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

IV. Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

V. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

XI. Representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1º - *No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.*

§ 2º - *Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.*

§ 3º - *As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.*

§ 4º - *O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.*

- **Pontos relevantes:**

A partir dessas regras, analisaremos alguns aspectos relevantes referentes ao controle da Administração Pública quando feito pelos tribunais de contas, nas suas respectivas áreas de competências:

Apreciação e julgamento das contas públicas

O TCU tem a competência de apreciar e julgar as contas dos administradores públicos.

Contas do Presidente da República são somente apreciadas mediante parecer prévio do tribunal de contas, a competência para julgá-las é do Congresso Nacional.

O julgamento das contas feito pelo TCU não depende de homologação ou parecer do Poder Legislativo, pois, lembrando, os Tribunais de Contas não são subordinados ao Poder Legislativo.

Julgamento das Contas do Próprio Tribunal de Contas

Como a Constituição Federal não se preocupou em estabelecer quem é que detém a competência para julgar as contas dos Tribunais de Contas, o STF entendeu que podem as Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais submeterem as contas dos Tribunais de Contas a julgamentos das suas respectivas casas legislativas.

Controle dos Atos Administrativos

O TCU tem o poder de sustar a execução do ato e, nesse caso, deve dar ciência dessa decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

Súmula Vinculante nº 3. *Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.*

Controle dos Contratos Administrativos

Regra: o TCU não pode sustar os contratos administrativos, pois tal competência é do Congresso Nacional, que deve solicitar de imediato ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis.

Exceção: caso o Congresso Nacional ou o Poder Executivo não tomem as medidas necessárias para a sustação do contrato em 90 dias, o TCU terá competência para efetuar a sua sustação.

Declaração de inconstitucionalidade das Leis

Segundo o STF, os tribunais de contas, no exercício de suas competências, podem declarar uma norma inconstitucional e afastar a sua aplicação nos processos de sua apreciação. Todavia, tal declaração de inconstitucionalidade deve ser feita pela maioria absoluta dos membros dos tribunais de contas.

Súmula 347, STF. *O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.*

Controle Judiciário

É um controle de legalidade (nunca de mérito) realizado pelo poder judiciário, na sua função típica de julgar, nos atos praticados pelas Administração Pública de qualquer poder.

Esse controle por abranger somente aspectos de legalidade, fica restrito à possibilidade de anulação dos atos administrativos ilegais, não podendo o poder judiciário realizar o controle de mérito dos atos administrativos e, em consequência, não podendo revogar os atos administrativos praticados pela Administração Pública.

O controle judiciário somente será exercido por meio da provocação do interessado, não podendo o poder judiciário apreciar um ato administrativo de ofício, em decorrência do atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

É importante lembrar que a própria Administração Pública faz o controle de legalidade da sua própria atuação, todavia as decisões administrativas não fazem coisa julgada. Assim sendo, a decisão administrativa pode ser reformada pelo poder judiciário, pois somente as decisões desse poder é que tem o efeito de coisa julgada.

Os meios para provocar a atuação do poder judiciário são vários, dentre eles, encontramos:

- Mandado de Segurança.
- Ação Popular.
- Ação Civil Pública.
- Dentre outros.

11. Responsabilidade Civil do Estado

A responsabilidade civil consubstancia-se na obrigação de indenizar um dano patrimonial decorrente de um fato lesivo voluntário. É modalidade de obrigação extracontratual e, para que ocorra, são necessários alguns elementos previstos no Art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

§6º - *As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Teoria do Risco Administrativo

É a responsabilidade objetiva do Estado, que paga o terceiro lesado, desde que ocorra o dano por ação praticada pelo agente público, mesmo o agente não agindo com dolo ou culpa.

Enquanto para a Administração a responsabilidade independe da culpa, para o servidor, ela depende: aquela é objetiva, esta é subjetiva e se apura pelos critérios gerais do Código Civil.

Requisitos

O fato lesivo causado pelo agente em decorrência de culpa em sentido amplo, a qual abrange o dolo (intenção), e a culpa em sentido estrito, que engloba a negligência, a imprudência e a imperícia.

A ocorrência de um dano patrimonial ou moral.

O nexo de causalidade entre o dano havido e o comportamento do agente, o que significa ser necessário que o dano efetivamente haja decorrido diretamente, da ação ou omissão indevida do agente.

As Pessoas Jurídicas de Direito Privado prestadoras de serviço público estão também sob a responsabilidade na modalidade risco administrativo.

Situações de quebra do nexo causal da Administração Pública (Rompimento do Nexo Causal).

Caso I

Culpa exclusiva de terceiros ou da vítima.

Ex.: *Marco, Agente Federal, dirigindo regularmente via-tura oficial em escolta, atropela Sérgio, um suicida. Nessa situação, a Administração Pública não está obrigada a indenizar, pois o prejuízo foi causado exclusivamente pela vítima.*

Caso II

Caso fortuito, evento da natureza imprevisível e inevitável.

Ex.: *A PRF apreende um veículo em depósito. No local, cai um raio e destrói por completo o veículo apreendido. Nessa situação, a Administração não estará obrigada a indenizar o prejuízo sofrido, uma vez que não ocorreu culpa.*

Caso III

Motivo de força maior, evento humano imprevisível e inevitável.

Ex.: *A PRF apreende um veículo em depósito. Uma manifestação popular intensa invade-o e depreda todo o veículo, inutilizando-o. Nessa situação, a Administração não estará obrigada a indenizar o prejuízo sofrido, uma vez que não ocorreu culpa.*

Estão incluídas todas as pessoas jurídicas de Direito Público, ou seja, a Administração Direta, as autarquias e as fundações públicas de direito público, independentemente de suas atividades.

Teoria da Culpa Administrativa

Segundo a Teoria da Culpa Administrativa, também conhecida como Teoria da Culpa Anônima ou Falta de Serviço, o dever do Estado de indenizar o dano sofrido pelo particular somente existe caso seja comprovada a existência de falta de serviço. É possível ainda ocorrer a responsabilização do Estado aos danos causados por fenômenos da natureza quando ficar comprovado que o Estado concorreu de alguma maneira para que se produzisse o evento danoso, seja por dolo ou culpa. Nessa situação, vigora a responsabilidade subjetiva, pois temos a condição de ter ocorrido com dolo ou culpa. A culpa administrativa pode decorrer de uma das três formas possíveis de falta do serviço:

- Inexistência do serviço.
- Mau funcionamento do serviço.
- Retardamento do serviço.

Cabe sempre ao particular prejudicado pela falta comprovar sua ocorrência para fazer justa indenização.

Para os casos de omissão, a regra geral é a responsabilidade subjetiva. No entanto, há casos em que mesmo na omissão a responsabilidade do Estado será objetiva como, por exemplo, no caso de atendimento hospitalar deficiente e de pessoas sob a custódia do Estado, ou seja, o preso, pois, nesse caso, o Estado tem o dever de assegurar integridade física e mental do custodiado.

Teoria do Risco Integral

A Teoria do Risco Integral representa uma exacerbação da responsabilidade civil da Administração. Segundo essa teoria, basta a existência de evento danoso e do nexo causal para que surja a obrigação de indenizar para a administração, mesmo que o dano decorra de culpa exclusiva do particular.

Alguns autores consideram essa teoria para o caso de acidente nuclear.

Danos Decorrentes de Obras Públicas

Só Fato da Obra: sem qualquer irregularidade na sua execução.

Responsabilidade Civil **Objetiva** da Administração Pública ou particular (tanto faz quem execute a obra).

Má Execução da Obra

- **Administração Pública:** Responsabilidade Civil Objetiva, com direito de ação regressiva.
- **Particular:** Responsabilidade Civil Subjetiva.

Responsabilidade Civil Decorrente de Atos Legislativos

Regra: irresponsabilidade do Estado.

Exceção:

Leis Inconstitucionais

- Depende de declaração de inconstitucionalidade do STF;

- Depende de ajuizamento de ação de reparação de danos.

Leis de Efeitos Concretos

Responsabilidade Civil Decorrente de Atos Jurisdicionais

Regra: irresponsabilidade do Estado.

Exceção:

Erro judiciário – Esfera Penal, ou seja, erro do judiciário que acarretou na prisão de um inocente ou na manutenção do preso no cárcere por tempo superior ao prolatado na sentença, Art. 5º, LXXV, da CF. Segundo o STF, essa responsabilidade não alcança outras esferas.

Caso seja aplicada uma prisão cautelar a um acusado criminal e ele venha a ser absolvido, o Estado não responderá pelo erro judiciário, pois se entende que a aplicação da medida não constitui erro do judiciário, mas sim, uma medida cautelar pertinente ao processo.

Ação de Reparação de Danos

Administração Pública X Particular:

Pode ser amigável ou judicial.

- Não pode ser intentada contra o agente público cuja ação acarretou o dano.

Ônus da Prova:

Particular: nexo de causalidade direto e imediato entre o fato lesivo e o dano.

Administração Pública:

- Culpa exclusiva da vítima.
- Força Maior.
- Culpa concorrente da vítima.

Valor da Indenização destina-se à cobertura das seguintes despesas:

- O que a vítima perdeu;
- O que a vítima gastou (advogados);
- O que a vítima deixou de ganhar.

Em caso de morte:

- Sepultamento;
- Pensão alimentícia para os dependentes com base na expectativa de vida da vítima.

Prescrição:

Art. 1º da Lei nº 9.494/97: 5 anos.

Tal prazo aplica-se inclusive às delegatárias de serviço público.

Ação Regressiva

Administração Pública X Agente Público:

O Art. 37, § 6º, da CF permite à Administração Pública ou delegatária (Concessionárias, Autorizatárias e Permissionárias) de serviço público a ingressar com uma ação regressiva contra o agente cuja atuação acarretou o dano, desde que comprovado dolo ou culpa.

Requisitos:

- ▷ Trânsito em julgado da sentença que condenou a Administração ou Delegatária a indenizar.
- ▷ Culpa ou dolo do agente público (responsabilidade civil subjetiva).

Regras Especiais:

- ▷ O dever de reparação se estende aos sucessores até o limite da herança recebida.
- ▷ Pode acontecer após a quebra do vínculo entre o agente público e a Administração Pública.
- ▷ A ação de ressarcimento ao erário é imprescritível.

O agente ainda pode ser responsabilizado nas esferas administrativa e criminal se a conduta que gerou o prejuízo ainda incorrer em crime ou em falta administrativa, conforme o caso, podendo as penalidades serem aplicadas de forma cumulativa.

12. Processo Administrativo Federal

Passaremos a analisar o Processo Administrativo Federal, ou seja, a Lei nº 9.784/99 que estabelece as regras gerais de tal processo no âmbito federal. Essa lei tem, em primeiro plano, a função de regulamentar o processo administrativo federal. Contudo, ela contém as normas aplicáveis a todos os atos administrativos.

Aqui, complementaremos o conteúdo da lei voltado, especificamente, para a resolução de questões.

Abrangência da Lei

O Art. 1º da Lei nº 9.784/99 determina a abrangência e a aplicação da referida lei. Devemos lembrar que esta é uma lei administrativa Federal e não nacional, ou seja, vale para toda Administração Pública Direta e Indireta da União. Dessa forma, passaremos a analisá-la:

Art. 1º. *Essa Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.*

§ 1º - *Os preceitos dessa Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa.*

§ 2º - *Para os fins dessa Lei, consideram-se:*

- I. Órgão** - *a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta;*
- II. Entidade** - *a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;*
- III. Autoridade** - *o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.*

Como mencionado acima, a lei tem natureza Federal, dessa forma, é aplicável à União, autarquias federais, fundações públicas federais, sociedade de economia mista federais e empresas públicas federais. Vale ressaltar que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário exercem funções típicas e atípicas.

Nas funções empregada dos poderes Legislativo e Judiciário, aplicam-se, no que couber, as normas determinadas na referida lei.

A Lei nº 9.784/99 será aplicada sempre de forma subsidiária, acessória, ou seja, a regra geral é que as leis específicas que já tratam dos processos administrativos continuarão em vigor. Dessa forma, a Lei nº 9.784/99 não revogou nenhuma outra que trate sobre o mesmo assunto:

Art. 69. *Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-lhes apenas subsidiariamente os preceitos dessa Lei.*

Assim, por exemplo, se o servidor está respondendo a processo administrativo disciplinar, usam-se as normas da Lei nº 8.112/90, em falta de regulamentação dessa, em algum aspecto, usa-se a Lei nº 9.784/99.

Princípios

O Art. 2º da lei traz vários princípios expressos, alguns norteadores de forma geral dos atos administrativos, inclusive expressamente previstos no texto constitucional; outros, que na Constituição Federal são tidos como implícitos, aqui são tratados como expressos.

A maioria das questões de concursos pede somente se o candidato sabe que tais princípios são expressos na Lei nº 9.784/99, pois, por exemplo, as questões perguntam se a razoabilidade é princípio expresso da Lei nº 9.784/99. Essa questão está correta sob a perspectiva do texto do Art. 2º segundo da lei, pois a razoabilidade realmente está expressamente prevista como princípio. Já no texto constitucional, o mesmo princípio é tido como implícito.

Dessa forma, passamos a analisar o texto do Art. 2º:

Art. 2º. *A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.*

Ao lado dos princípios transcritos acima, que são tidos como expressos, temos os chamados princípios implícitos, ou seja, não estão expressamente descritos no bojo do texto da Lei nº 9.784/99, mas são de observância obrigatória por parte de quem está sob a tutela da lei.

São considerados princípios implícitos:

Informalismo: somente existe forma determinada quando expressamente prescrita em lei.

Oficialidade: o chamado de impulso oficial, significa que depois de iniciado o processo, a Administração tem a obrigação de conduzi-lo até a decisão final.

Verdade material: deve-se permitir que sejam trazidos aos autos as provas determinantes para o processo, mesmo depois de transcorridos os prazos legais.

Gratuidade: em regra, não existe ônus no processo administrativo, o que é característico nos judiciais.

Outra forma de ser cobrado nas questões está relacionada a transcrever o conteúdo dos incisos do Art. 2º e perguntar a qual princípio está diretamente ligado. Para tanto, passaremos a determinar em cada inciso os princípios relacionados entre parênteses.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

- I. Atuação conforme a lei e o Direito (legalidade);*
- II. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei (impessoalidade/indisponibilidade do interesse público);*
- III. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades (impessoalidade);*
- IV. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé (moralidade);*
- V. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição (publicidade);*
- VI. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público (razoabilidade/proporcionalidade);*
- VII. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão (motivação);*
- VIII. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados (segurança Jurídica);*
- IX. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (segurança jurídica e informalismo);*
- X. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio (ampla defesa e contraditório);*
- XI. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei (gratuidade nos processos administrativos);*
- XII. Impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados (oficialidade);*
- XIII. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação (Segurança Jurídica).*

Direitos e Deveres dos Administrados

O Art. 3º da Lei nº 9.784/99 trata de uma lista exemplificativa de direitos dos administrados para com a Administração Pública. É muito importante frisar o inciso IV que discorre sobre a presença do advogado no processo administrativo.

Art. 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:

- I. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;*

- II. Ser ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;*
- III. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente;*
- IV. Fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei.*

A faculdade de atuar com advogado no processo administrativo é decorrência direta do princípio do informalismo. Contudo, pode a lei expressamente exigir a presença do advogado no procedimento. Nesse caso, a inobservância acarretaria nulidade do processo.

É de extrema importância notar o teor da Súmula Vinculante 5, em que sua redação determina o seguinte:

Súm. Vinculante 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

O Art. 4º determina alguns deveres que devem ser observados no âmbito do processo administrativo.

Art. 4º. São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:

- I. Expor os fatos conforme a verdade;*
- II. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;*
- III. Não agir de modo temerário;*
- IV. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.*

Início do Processo e Legitimação Ativa

O Art. 5º da Lei nº 9.784/99 traz que o processo pode ser iniciado pela própria Administração Pública (de ofício) – decorrência do princípio da oficialidade, ou ainda mediante provocação do interessado por meio de representação aos órgãos públicos responsáveis (a pedido).

O Art. 6º determina que caso falem elementos essenciais ao pedido, a Administração deverá orientar o interessado a supri-los, sendo vedada a simples recusa imotivada de receber o requerimento ou outros documentos. Segue o teor dos artigos:

Art. 5º. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado.

Art. 6º. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

- I. Órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;*
- II. Identificação do interessado ou de quem o representa;*
- III. Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;*
- IV. Formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;*
- V. Data e assinatura do requerente ou de seu representante.*

Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

Art. 7º. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.

Art. 8º. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.

Dos Interessados e da Competência

O Art. 9º trata dos interessados no processo administrativo. Na maioria das vezes, as questões cobradas em concursos são meramente texto de lei, em que uma simples leitura resolve o problema.

Dessa forma, passamos a transcrever o texto legal:

Art. 9º. São legitimados como interessados no processo administrativo:

I. Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;

II. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;

III. As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;

IV. As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

O Art. 11 trata da irrenunciabilidade da competência, ou seja, os órgãos da administração, por meio de seus agentes, não podem renunciar as competências determinadas por lei. Merece especial atenção, e por ser matéria certa em provas de concursos, o Art. 13 trata da impossibilidade legal de delegação, sendo um rol taxativo descrito na lei, que passamos a transcrever abaixo:

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

I. A edição de atos de caráter normativo;

II. A decisão de recursos administrativos;

III. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

Impedimento e Suspeição

Os Arts. 18 e 20 cuidam do impedimento e suspeição no processo administrativo. Nessa situação, a lei visa a preservar a atuação imparcial do agente público, com vistas à moralidade administrativa.

Dessa forma, o Art. 18 prevê que é impedido de atuar no processo administrativo o servidor ou autoridade que:

I. Tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;

III. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

O Art. 20 determina que pode ser arguida suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade ou inimizade notória com algum interessado ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.

Da Forma, Tempo e Lugar dos Atos do Processo

O Art. 22 tem como fundamento o princípio do informalismo e prevê o seguinte:

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão, quando a lei expressamente a exigir.

§ 1º - Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.

§ 2º - Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade.

§ 3º - A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo.

§ 4º - O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas.

O Art. 23 estabelece, como regra geral, a realização dos atos do processo em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. No entanto, poderão ser concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração (Art. 23, parágrafo único).

Estabelece o Art. 25 que os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, certificando-se o interessado se outro for o local de realização, ou seja, devem ser executados, de preferência, na sede do órgão, mas poderão ser realizados em outro local, após regular cientificação.

Do Recurso Administrativo e da Revisão

Um dos temas mais cobrados nas provas de concursos é o que tange ao recurso administrativo e à revisão do processo. O Art. 56 estabelece direito do administrado ao recurso das decisões administrativas, isso em razões de legalidade e mérito administrativo.

O § 3º prevê que o administrado, se entender que houve violação a enunciado de súmula vinculante, poderá ajuizar reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, desde que, antes, tenha esgotado as vias administrativas.

O § 2º estabelece, como regra geral, a inexistência de garantia de instância (caução) para a interposição de recurso administrativo. Nesse sentido, passamos a transcrever a Súmula Vinculante 21, que proíbe a exigência de depósito para admissibilidade de recurso.

Súm. Vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.

§ 1º - O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.

§ 2º - Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução.

§ 3º - Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.

Legitimidade para Interpor Recurso

Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo:

- I. Os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo;
- II. Aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida;
- III. As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;
- IV. Os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos.

Do Não Reconhecimento do Recurso

Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:

- I. Fora do prazo;
- II. Perante órgão incompetente;
- III. Por quem não seja legitimado;
- IV. Após exaurida a esfera administrativa.

O Art. 64 confere amplos poderes aos órgãos incumbidos da decisão administrativa, em que o setor competente para decidir o recurso, poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Aqui é possível, inclusive, a reforma em prejuízo do recorrente, chamada **reformatio in pejus**.

O Art. 65 focaliza os processos administrativos de que resultem sanções, que poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Devemos nos atentar, pois o Parágrafo Único prevê que da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.

Assim, é fácil notar que o legislador determinou regra distinta para o recurso administrativo e a revisão do processo. Esse recurso, é possível o agravamento da penalidade pela autoridade julgadora (chamada **reformatio in pejus**), contudo, isso não acontece na revisão do processo.

Prazos da Lei nº 9.784/99

A lei possui muitos prazos, dessa forma, sintetizaremos, em um único tópico, todos eles para melhor entendimento e, consequentemente, para acertar as questões nas provas de concursos públicos:

Prática dos Atos

Quantidade de dias: cinco dias.

Observações:

- Se não existir uma disposição específica, prazo será de cinco dias.
- O prazo total pode ser até de 10 dias (dilatado até o dobro).

Artigo na lei que consta o prazo:

Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificacão.

Intimação - Da Comunicação dos Atos

Quantidade de dias: três dias úteis;

Art. 26, § 2º - A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.

Intimação - da instrução

Quantidade de dias: três dias úteis;

Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

Parecer

Quantidade de dias: 15 dias.

Observação:

- Salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo.

Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo.

Direito de Manifestação - Da Instrução

Quantidade de dias: 10 dias.

Observação:

- Salvo se outro prazo for legalmente fixado.

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.

Prazo de decidir

Quantidade de dias: 30 dias.

Observações:

- Pode ser prorrogado por igual período se expressamente motivada.
- O prazo total pode ser até de 60 dias.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Prazo para Reconsiderar

Quantidade de dias: cinco dias.

Art. 56, § 1º - O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.

Recurso Administrativo

Quantidade de dias: 10 dias.

Observação:

- Se não existir disposição legal específica, o prazo será de 10 dias.

Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.

Prazo de Decidir Recurso Administrativo

Quantidade de dias: 30 dias.

Observações:

- Se a lei não fixar prazo diferente, o prazo será de 30 dias.
- O prazo total pode ser até de 60 dias, se houver justificativa explícita.

Art. 59, § 1º - Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente.

§ 2º - O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita.

Alegações Finais

Quantidade de dias: 5 dias úteis.

Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações.

Prazos da Lei nº 9.784/99

Tipo	Quantidade de Dias	Observações
Prática dos atos	5 dias	Se não existir disposição específica, o prazo será de 5 dias; O prazo total pode ser até de 10 dias (dilatado até o dobro).
Intimação de comunicação dos atos	3 dias úteis	
Intimação da Instrução	3 dias úteis	
Parecer	15 dias	Salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo.
Direito de manifestação da instrução	10 dias	Salvo se outro prazo for legalmente fixado.
Prazo de decidir	30 dias	Pode ser prorrogado por igual período se expressamente motivada; O prazo total pode ser até de 60 dias.

Prazo de reconsiderar	5 dias	
Recurso Administrativo	10 dias	Se não existir disposição legal específica, o prazo será de 10 dias.
Prazo de decidir RA	30 dias	Se a lei não fixar prazo diferente, o prazo será de 30 dias; O prazo total pode ser de até 60 dias, ante justificativa explícita.
Alegações Finais	5 dias úteis	

Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificativa.

Art. 26, § 2º - A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.

Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo.

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Art. 56, § 1º - O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.

Art. 59, § 1º - Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente.

§ 2º - O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita.

Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações.

13. Lei nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990**Disposições Gerais**

A Lei nº 8.112/90 instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.

A Lei nº 8.112/90 alcança:

- União;
- Autarquias federais;
- Fundações públicas federais.

As empresas públicas e as sociedades de economia mista não são regidas por essa lei. Além disso, não é qualquer autarquia ou fundação pública que a adota, são apenas as federais.

Conceitos Importantes

- **Servidor:** pessoa legalmente investida em cargo público (o que torna alguém um servidor público é a INVESTIDURA, sendo que ela é dada com a POSSE).
- **Cargo público:** conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.

Cargo Público

- Acessíveis a todos os brasileiros (estrangeiros excepcionalmente: universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos da Lei nº 8.112/90).
- Criados por lei.
- Com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos
- Provimento pode ser em:
 - » **caráter efetivo;**
 - » **em comissão.**

A Lei nº 8.112/90 veda a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos nela.

Diferenças entre cargo efetivo, cargo em comissão e função de confiança:

Cargo efetivo: nesse os servidores ingressam por meio de concurso público. Deverão passar pelo estágio probatório e podem adquirir estabilidade no serviço público.

Cargo em comissão e função de confiança: não estão sujeitos ao estágio probatório, mas jamais adquirem estabilidade. Tratam-se de atribuições de chefia, direção ou assessoramento.

Cargo em comissão: é de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*), isto é, a autoridade escolhe livremente e pode exonerar independente de motivo. Podem ser preenchidos tanto por particulares como por servidores (mas um percentual mínimo de servidores de carreira deve ser observado, de acordo com a CF).

Função de confiança: é de livre designação e dispensa. Apenas servidores efetivos podem ser designados.

Do Provimento

Concurso Público

Regras Gerais

O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas.

Os cargos públicos de provimento efetivo serão necessariamente preenchidos mediante prévia aprovação em concurso público.

Prazo de Validade

O prazo de validade do concurso público é de até dois anos e prorrogável uma única vez, por igual período (a administração prorroga apenas se quiser).

A Lei nº 8.112/90 estabelece que não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em seleção anterior com prazo de validade não expirado.

Art. 37, IV, CF. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.

Segundo a Lei nº 8.112/90, não poderia ser aberto novo concurso enquanto há algum vigente. Mas atenção, pois, conforme a regra constitucional, pode sim ser aberto novo concurso nesse caso, porém deve ser observada a prioridade na nomeação.

Para responder se é possível ou não abrir um novo concurso enquanto houver um não expirado com candidatos aprovados, fique de olho no comando da questão:

De acordo com a Lei nº 8.112/90: não pode.

De acordo com a Constituição Federal: pode, mas deve ser observada a prioridade na ordem de nomeação.

De acordo com o STF, os candidatos aprovados dentro das vagas têm direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do concurso.

Entretanto, o próprio STF reconhece que, em virtude do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ocorrendo situações excepcionais, relevantes, supervenientes, imprevisíveis e extraordinárias, nem mesmo os aprovados dentro das vagas teriam direito a nomeação. Seria o caso, por exemplo, de um concurso feito para um órgão novo, que na prática, por falta de verbas, jamais foi efetivamente instalado. Nessa situação a nomeação de candidatos que iriam receber, mas não iriam sequer trabalhar pela inexistência física do órgão, violaria o princípio supracitado.

Assim, no que se refere aos aprovados dentro das vagas:

Regra: Direito subjetivo à nomeação;

Exceção: Não tem direito à nomeação (ocorrendo situações excepcionais).

Reserva de Vagas para Deficiente

Nos termos da Lei nº 8.112/90, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso.

A Lei nº 8.112/90 não estabeleceu um patamar mínimo, mas a legislação específica diz que é de 5%. Neste caso, se o edital prever quatro vagas, não haverá nenhuma para portadores de deficiência, pois a reserva dessa caracterizaria 25% do total, o que extrapola o limite estabelecido.

Reserva de Vagas para Negros

A Lei nº 12.990/2014 reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

Requisitos para Investidura

Requisitos básicos para investidura em cargo público:

- ▷ Nacionalidade brasileira (nato ou naturalizado).
- ▷ Gozo dos direitos políticos.
- ▷ Quitação com as obrigações militares e eleitorais.
- ▷ Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
- ▷ Idade mínima de dezoito anos.
- ▷ Aptidão física e mental.

Esses são os requisitos básicos. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros, mas eles devem estar estabelecidos em lei.

A Súmula 683 do STF diz que:

O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do Art. 7º, XXX, da Constituição Federal quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Da Posse e do Exercício

Posse: dada com a assinatura do respectivo termo (na posse é que ocorre a investidura).

Nesse termo constarão as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

Exercício: efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento. É de quinze dias o tempo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.

Publicação do ato de provimento (nomeação) → 30 dias → POSSE → 15 dias → Exercício.

- ▷ **Não tomar posse:** o ato de provimento é tornado sem efeito.
- ▷ **Não entrar em exercício:** O servidor será **EXONERADO** (cargo) ou o ato de designação tornado sem efeito (função de confiança).

No caso de posse, em se tratando de **servidor**, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos I, III e V do Art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, VIII, alíneas “a”, “b”, “d”, “e” e “f”, IX e X do Art. 102, o prazo será contado do **término do impedimento**.

Nessa situação, se a pessoa **já for servidor** e estiver gozando de determinadas **licenças** ou **afastamentos**, o tempo para tomar posse será iniciado após o término desse impedimento.

O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.

O servidor pode (facultado) declinar desses prazos se estiver em licença ou afastado legalmente, esse período conta do término do impedimento.

Esses prazos (para tomar posse e entrar em exercício) são declináveis, isto é, não é necessário aguardar o último dia, pode tomar posse em um dia após a nomeação e já entrar em exercício no dia seguinte.

Regras referentes à posse:

- ▷ Pode ser dada mediante procuração específica.
- ▷ Existe posse apenas nos casos de provimento de cargo por nomeação (única forma de provimento originária).
- ▷ Apresenta declaração de bens e valores, bem como de estar ou não em exercício de outro cargo, emprego ou função pública.
- ▷ Depende de prévia inspeção médica oficial (só pode ser empossado se for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo).

À autoridade responsável do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício.

O início da atividade de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da divulgação.

O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.

Ao entrar em exercício, o mais novo concursado apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual.

A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor.

Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito diárias, respectivamente (pode haver disposição de jornada diversa em leis especiais).

Jornada do servidor (limites)

- ▷ Semanal - 40 horas
- ▷ Diária - mínimo seis horas e máximo oito.

O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no Art. 120 (regras de afastamento ou não do cargo efetivo para exercício do cargo em comissão), podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração.

Estabilidade e Estágio Probatório

O Art. 20 da Lei nº 8.112/90 diz que *ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo [...]*.

Entretanto, de acordo com o Art. 41 da CF o prazo para aquisição da estabilidade é de três anos, sendo esse também

o entendimento aplicado nas provas para o prazo do estágio probatório (isso está pacificado inclusive pela jurisprudência do STJ).

Tanto o prazo para o estágio probatório, como o período para adquirir estabilidade, é de três anos de efetivo exercício.

A estabilidade é dada no serviço público, após esse prazo e preenchido os requisitos, o servidor torna-se estável no serviço público naquela esfera (feita apenas uma vez nessa esfera). Para que seja adquirida, é necessária a aprovação em estágio probatório. Este diz respeito ao cargo. A cada nova função ele deve ser cumprido, independente de o servidor já ser estável ou não.

Na Lei nº 8.112/90 a avaliação de desempenho (estágio probatório) observará os seguintes fatores:

- Assiduidade.
- Disciplina.
- Capacidade de iniciativa.
- Produtividade.
- Responsabilidade.

Quatro meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores acima citados.

O servidor não habilitado em estágio probatório será exonerado desse cargo (e não demitido).

O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes.

Licenças e afastamentos permitidos:

Licenças

- Por motivo de doença em pessoa da família.
- Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.
- Para o serviço militar.
- Para atividade política.

Afastamentos

- Exercício de Mandato Eletivo (atenção para não confundir, o afastamento para mandato CLASSISTA não pode no estágio probatório).
- Estudo ou Missão no Exterior.
- Servir em organismo internacional.
- Curso de formação (outro cargo federal).

Servidor Estável e a Perda do Cargo

A Lei nº 8.112/90 diz que o servidor estável somente perderá o cargo em virtude de:

- Sentença judicial transitada em julgado.
- Processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

Já a Constituição Federal estabelece as seguintes hipóteses de perda do cargo pelo servidor estável:

- Sentença judicial transitada em julgado.
- Processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
- Procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
- Excesso de despesas com pessoal (Art. 169, §4º).

13. 1. Provimento e Vacância

Provimento

Provimento é o modo pelo qual um cargo público é preenchido. Essas formas, assim como as de vacância, configuram um rol taxativo, isto é, existem apenas essas hipóteses expressamente previstas em lei.

São Formas de provimento de cargo público (sete hipóteses - rol taxativo):

- Nomeação (única originária, as outras modalidades são formas derivadas de provimento - ou secundárias).
- Promoção (forma híbrida - é também forma de vacância).
- Readaptação (forma híbrida - é também forma de vacância).
- Reversão.
- Aproveitamento.
- Reintegração.
- Recondução.

Nomeação

Trata-se da única forma originária de provimento de cargo público, sendo feita:

Em caráter efetivo → quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira.

Em comissão (inclusive na condição de interino) → para cargos de confiança vagos.

O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outra função de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade.

A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de **provimento efetivo** depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade.

Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos.

Promoção

É uma forma híbrida, pois ela é tanto modalidade de provimento como de vacância de cargo público.

Ela é aplicada apenas nos cargos escalonados em carreira. Trata-se de progresso dentro da carreira e não da troca de cargo (lembre-se que a Constituição Federal não permite o ingresso em cargo público de provimento efetivo sem concurso).

Vale ressaltar que a promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor.

Readaptação

Aplicada no caso de o servidor (estável ou não) sofrer uma limitação (física ou mental) que seja incompatível com as atribuições do cargo que ocupa, mas que ainda pode exercer outro cujas atribuições não estejam impossibilitadas pela sua limitação sofrida.

Caso o readaptando seja julgado incapaz para o serviço público, ele será aposentado por invalidez (e não exonerado).

Seria o caso de um servidor que exerce atividades eminentemente externas (como um oficial de justiça) sofrer um acidente que o deixe paraplégico. Como cadeirante, ele não terá aptidão física para as atribuições do cargo, mas ele poderá exercer normalmente funções internas, sendo readaptado em um cargo dessa natureza.

Requisitos:

- ▷ Cargos de atribuições afins.
- ▷ Respeitada habilitação exigida.
- ▷ Mesmo nível de escolaridade.
- ▷ Equivalência de vencimentos (não pode reduzir o subsídio ou remuneração).

Se não existir cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

Reversão

Trata-se do retorno à atividade de servidor aposentado, podendo ocorrer de duas modalidades:

De Ofício: quando tiver sido aposentado por invalidez e junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria (no caso de o cargo estiver provido, ele exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga). Nessa situação a própria administração, verificando tal contexto, o reverterá ao cargo.

Mediante solicitação (no interesse da administração), desde que:

- ▷ Seja feita a pedido do servidor.
- ▷ A aposentadoria tenha sido voluntária.
- ▷ Ele seja estável enquanto na atividade.
- ▷ A aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação.
- ▷ Haja cargo vago.

A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Mas caso não haja cargo vago, a consequência depende da modalidade de reversão:

De ofício: exercerá suas funções como excedente.

A pedido: somente pode ser feita se houver cargo vago.

No caso de ser revertido, o servidor perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria.

Em nenhuma hipótese poderá ser revertido o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade (embora atualmente a idade para a aposentadoria compulsória seja de 75 anos, a idade máxima para a reversão permanece como 70 anos, de acordo com texto expresso da Lei nº 8.112/90).

Reintegração

A reintegração é a reinvestidura do servidor **estável** no cargo anteriormente ocupado, ou na função resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

Dessa forma, quando o servidor tiver sido demitido de maneira indevida e essa demissão for invalidada, ele voltará ao seu cargo, recebendo esse instituto o nome de reintegração.

Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade (poderá posteriormente ser aproveitado em outro cargo, obedecidas as regras do aproveitamento).

Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido à função de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade.

Se o cargo do servidor, que estiver sendo reintegrado, estiver ocupado, o atual ocupante é quem deverá deixar o cargo, ocorrendo para ele uma das seguintes hipóteses:

- ▷ Recondução ao cargo anterior (sem direito à indenização).
- ▷ Aproveitado em outro cargo.
- ▷ Colocado em disponibilidade.

Aproveitamento

Trata-se do retorno do servidor em disponibilidade.

Ex.: Servidor estável cujo órgão para o qual estava lotado foi extinto, fica em disponibilidade e recebe proporcionalmente ao tempo trabalhado.

O aproveitamento é feito em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com a função anteriormente ocupada.

A disponibilidade ocorre nas hipóteses de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, eliminação do cargo ou declaração de sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento.

Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.

Recondução

A recondução ocorre quando o servidor passa de um cargo para outro e acontece alguma das hipóteses previstas na lei, fazendo com que ele deixe a atividade atual, mas possa retornar ao seu cargo anterior. Entretanto, ele somente poderá utilizar a reversão caso seja estável na função para a qual deseja retornar e que antes de assumir a nova, tenha solicitado o POC (posse em outro cargo inacumulável).

A recondução é o retorno do servidor **estável** ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:

- ▷ Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo

Ex.: *Era técnico e estável, passou no concurso de analista, mas foi reprovado no estágio probatório. Ele será reconduzido ao cargo de técnico.*

- ▷ Reintegração do anterior ocupante.

Ao ser reconduzido, caso seu cargo de origem encontre-se ocupado, ele poderá ser aproveitado em outro (observadas as regras do aproveitamento).

A jurisprudência admite que a recondução também seja feita por opção do servidor, caso o mesmo não se adapte ao novo cargo.

Vacância

São as hipóteses em que o cargo do servidor é desocupado, ficando livre para ser preenchido por outro servidor. O rol taxativo (sete modalidades) previsto na Lei nº 8.112/90 diz que a vacância do cargo público decorrerá de:

- ▷ Exoneração.
- ▷ Falecimento.
- ▷ Demissão.
- ▷ Promoção.
- ▷ Aposentadoria.
- ▷ Readaptação.
- ▷ Posse em outro cargo inacumulável.

Exoneração

A exoneração não é forma de punição, trata-se apenas do desligamento do servidor por algum dos motivos previstos em lei. Ela pode ser feita:

- ▷ A pedido do servidor.
- ▷ De ofício (pela própria administração).

A exoneração de ofício será feita:

- ▷ Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório.
- ▷ Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido (15 dias).
- ▷ Cargos em comissão.

Essas hipóteses de exoneração de ofício, previstas na Lei nº 8.112/90, são direcionadas para o servidor não estável. Entretanto, a Constituição Federal prevê algumas situações de exoneração que alcançam o servidor estável:

- ▷ Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar e garantida a ampla defesa (Art. 41, § 1º, III).
- ▷ Corte de despesas com excesso de pessoal (Art. 169, § 3º).

Falecimento

Essa forma de vacância não enseja maiores explicações, pois com a morte do servidor, seu cargo será declarado vago e apto para ser provido por outra pessoa.

Demissão

A demissão é a penalidade aplicada para o servidor que cometer uma infração funcional grave. Os detalhes e regras da demissão são estudadas em tópico próprio (Regime Jurídico Disciplinar).

Promoção

A promoção já foi estudada no tópico de provimento. Vale lembrar que trata-se de uma maneira híbrida, pois ela caracteriza tanto forma de provimento, como de vacância de cargo público.

Aposentadoria

A aposentadoria pode ocorrer de três formas:

- ▷ Por invalidez permanente.
- ▷ Compulsória.
- ▷ Voluntária.

Entretanto, as regras atinentes à aposentadoria é estudada no tópico de Seguridade Social do Servidor.

Readaptação

A readaptação já foi estudada no tópico de provimento. Vale lembrar que trata-se de uma forma híbrida, pois ela caracteriza tanto forma de provimento, como de vacância de cargo público.

Posse em Outro Cargo Inacumulável (POC)

Essa forma de vacância é utilizada quando o servidor quer se afastar do cargo para assumir um outro, mas sem desligar-se definitivamente da Administração. Caso ele seja estável e seja inabilitado no estágio probatório do novo cargo, por exemplo, ele poderá ser reconduzido (se pedir exoneração corta o vínculo e não poderá ser eventualmente reconduzido).

A Constituição Federal dispõe ser vedada (proibida) a acumulação remunerada de cargos públicos. Entretanto, caso haja compatibilidade de horários, as seguintes hipóteses de acumulação são permitidas (mas deve ser observado o teto remuneratório):

- ▷ Dois cargos de professor.
- ▷ Um cargo de professor com outro técnico ou científico.
- ▷ Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Essa proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

13. 2. Formas de Deslocamento

Tanto a remoção, quanto a redistribuição, não são formas de provimento e também não geram vacância.

Remoção

A remoção é o deslocamento do servidor, no âmbito do mesmo quadro, para ter exercício em outra unidade (não existe nenhuma alteração no seu vínculo funcional, ele apenas exercerá suas funções em outra unidade). A remoção pode ser dada com ou sem mudança de sede.

Remoção:

Dentro do mesmo quadro.

Com ou sem mudança de sede.

Modalidades

A remoção pode ocorrer de ofício ou a pedido do servidor. No caso de **a pedido**, temos aquela que é feita no interesse da administração (ele apenas será removido se a administração achar conveniente e oportuno) e também hipóteses em que a administração será obrigada a remover o servidor (independente de interesse dela).

Remoção de Ofício

A remoção de ofício é realizada no interesse da Administração e, a princípio, independe de aceitação do servidor (ele será obrigado a deslocar-se para o local determinado).

Essa é a única modalidade de remoção em que o servidor faz jus à ajuda de custo (espécie de indenização, estudada no tópico de direitos e vantagens).

A Pedido, a Critério da Administração (discricionariedade)

Nesse caso o servidor solicita a remoção para a Administração Pública, porém, ele apenas será deslocado se a Administração achar conveniente.

A Pedido, para Outra Localidade, Independentemente do Interesse da Administração

Nessa modalidade de remoção, configurada alguma das hipóteses previstas na lei, o servidor tem direito a ser removido (não existe interesse da administração aqui, ela é obrigada a deslocar o servidor).

Hipóteses:

- Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração.

Nesse caso, o cônjuge ou companheiro (união estável) do servidor foi removido de ofício para outra localidade. Esse regido pela Lei nº 8.112/90 tem direito a acompanhar o cônjuge/companheiro removido.

O cônjuge ou companheiro que foi removido de ofício não precisa ser regido pela Lei 8.112/90, ele pode ser um servidor civil ou militar, de qualquer das esferas e de qualquer dos Poderes.

- Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial.
- Em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.

Redistribuição

A redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.

Ela será feita com prévia apreciação do órgão central do SIPEC (Sistema de Pessoal Civil), com observância de alguns preceitos:

- Interesse da administração.
- Equivalência de vencimentos.
- Manutenção da essência das atribuições do cargo.
- Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades.
- Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.
- Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.

A redistribuição ocorrerá **ex officio** para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.

A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do SIPEC e os órgãos e entidades da Administração Pública Federal envolvidos.

Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma definida na Lei nº 8.112/90.

Caso não ocorra nenhuma dessas situações poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do SIPEC, e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento.

- Redistribuição:
- Deslocamento do cargo de provimento efetivo.
- Ocupado ou vago.
- Para outro órgão ou entidade, do MESMO Poder.

13. 3. Direitos e Vantagens

Vencimento e Remuneração

Conceitos

Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei (vencimento é o básico).

Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei (não pode ser inferior ao salário-mínimo).

Remuneração = Vencimentos + Vantagens

Para fins de diferenciação, é importante saber que o **subsídio** difere da remuneração pois ele é pago em parcela única, sendo obrigatório para determinadas carreiras (hipóteses do Art. 144 da CF). O pagamento por subsídio pode ser aplicado facultativamente para outras carreiras de servidores (cargos escalonados em carreiras).

Proventos: retribuição pecuniária do inativo (aposentado ou servidor em disponibilidade remunerada).

Características

Irredutibilidade: o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.

Isonomia: é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

Teto: nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes (o teto varia de acordo com o Poder em que está o servidor):

Poder Executivo – Ministros de Estado.

Poder Legislativo – Membros do Congresso Nacional.

Poder Judiciário – Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Algumas vantagens **estão excluídas do teto** (não são levadas em conta nesse limite):

- ▷ Gratificação natalina.
- ▷ Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas.
- ▷ Adicional pela prestação de serviço extraordinário.
- ▷ Adicional noturno.
- ▷ Adicional de férias.

O teto remuneratório é encontrado também no Art. 37, XI, da Constituição Federal, sendo o teto geral o subsídio de Ministro do STF, mas ele também trouxe outros limites específicos:

Art. 37, XI, CF. *A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.*

Perda da Remuneração

O servidor perderá:

- ▷ A remuneração do **dia** em que **faltar** ao serviço, sem motivo justificado.
- ▷ A **parcela de remuneração** diária, proporcional aos **atrasos, ausências justificadas e saídas antecipadas** (mas admite-se a compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata, não perdendo, nesse caso a parcela).

As faltas justificadas decorrentes de **caso fortuito ou de força maior** poderão ser compensadas a **critério da chefia imediata**, sendo assim consideradas como efetivo exercício.

- ▷ O desconto somente poderá incidir na remuneração ou nos proventos nos seguintes casos:
- ▷ Imposição legal.
- ▷ Mandado judicial.
- ▷ Consignação em folha de pagamento (com autorização do servidor e à critério da administração, na forma definida em regulamento).

A Lei nº 8.112/90, em seu Art. 45, § 1º, define que mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

O total de consignações facultativas de que trata esse § 1º não excederá a 35% da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para:

- I. a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
- II. a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

Reposições e Indenizações ao erário serão realizadas com o pagamento, no **prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado** (cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da remuneração, provento ou pensão).

Quando o pagamento indevido houver ocorrido no **mês anterior** ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma **única parcela**.

O servidor que estiver em **débito com o erário** e for demitido, exonerado ou ter aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de **60 dias** para quitar (caso não pague nesse prazo, implicará sua inscrição em dívida ativa).

O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.

Vantagens

Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

Indenizações (não incorporam nunca).

Gratificações (pode incorporar - depende de lei).

Adicionais (pode incorporar - depende de lei).

As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

Indenizações

São indenizações:

- ▷ Ajuda de custo.
- ▷ Diárias.
- ▷ Transporte.
- ▷ Auxílio-moradia.

Os valores das indenizações, bem como as condições a serem preenchidas para sua concessão serão estabelecidas em regulamento. A Lei 8.112/90 traz apenas as regras gerais.

Ajuda de Custo

A ajuda de custo destina-se a **compensar as despesas de instalação** do servidor que, no interesse do serviço (remoção de ofício), passar a ter exercício em nova sede, **com mudança de domicílio** em caráter **permanente, vedado o duplo pagamento** de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede.

Além desse valor, também correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.

Ajuda de Custo:

- ▷ *Deslocamento permanente no interesse do serviço.*
- ▷ *Com mudança de domicílio.*
- ▷ *Vedado o duplo pagamento da indenização.*

Se o servidor falecer na nova sede, será assegurada à família dele ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do **prazo de um ano**, contado do óbito.

Disposições sobre a ajuda de custo:

- ▷ Calculada sobre a **remuneração** do servidor (**não pode exceder** a importância correspondente a **três meses**).
- ▷ Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo.
- ▷ Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, **com mudança de domicílio**.
- ▷ Não é devida nos casos de remoção a pedido (o servidor tem direito apenas no caso de ter sido removido de ofício, compulsoriamente).
- ▷ O servidor ficará obrigado a **restituir** a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de **30 dias**.

Diárias

Enquanto a ajuda de custo é feita para o deslocamento permanente, as diárias são para as hipóteses de **deslocamento temporário**.

Essa indenização é devida em caso de afastamento da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional ou para o exterior (por exemplo, uma missão para transporte de detento para outra cidade).

Nesse caso, o servidor fará jus a **passagens e diárias** destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária **com pousada, alimentação e locomoção urbana**, conforme dispuser em regulamento. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela **metade** quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.

Ela é concedida por dia de afastamento (caso não haja pernoite, ela é devida pela metade).

Se o deslocamento constituir **exigência permanente** do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Também não terá direito a diárias o que se deslocar **dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião**, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, **salvo se houver pernoite fora da sede**, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional.

O servidor que receber diárias e não se afastar da sede (por qualquer motivo) fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de **cinco dias**.

Também caso ele retorne à sede em prazo inferior ao previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas em excesso (também no prazo de cinco dias).

Indenização de Transporte

Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de **meio próprio de locomoção** para a execução de **serviços externos**, por força das **atribuições próprias do cargo**, conforme se dispuser em regulamento

Ex.: *Oficiais de justiça que trabalham com o próprio carro.*

Auxílio-Moradia

O auxílio-moradia é a indenização consistente no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com **aluguel de moradia** ou com **meio de hospedagem** administrado por empresa hoteleira, no prazo de **um mês após a comprovação da despesa** pelo servidor.

Ele é devido ao que tenha se mudado do **local de residência** para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 4, 5 e 6, de Natureza Especial, de Ministro de Estado ou equivalentes (apenas para deslocamentos ocorridos após 30 de junho de 2006).

Para concessão do auxílio-moradia, os seguintes **requisitos** devem ser observados:

- ▷ **Não exista imóvel funcional** disponível para uso pelo servidor (nem o cônjuge ou companheiro ocupe imóvel funcional).
- ▷ **O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário** de imóvel no Município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos **doze meses que antecederem a sua nomeação**.
- ▷ Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor **receba auxílio-moradia**.
- ▷ O Município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do Art. 58, § 3º, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor (**mesma região ou limítrofes**).
- ▷ O servidor **não tenha sido domiciliado ou tenha residido no Município, nos últimos doze meses**, onde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a sessenta dias dentro desse período.
- ▷ O deslocamento **não tenha sido** por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo.

O valor mensal do auxílio-moradia é **limitado a 25%** do valor da função em comissão, atividade comissionada ou cargo de Ministro de Estado ocupado. Ele também não pode exceder a 25% da remuneração do Ministro de Estado.

Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R\$ 1.800,00.

No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia **continuará sendo pago por um mês**.

Retribuições, Gratificações e Adicionais

A Lei nº 8.112/90 traz algumas espécies dessas vantagens a que fazem jus os servidores. Entretanto, esse rol não é taxativo, existem outras modalidades de gratificações e adicionais previstas em leis específicas.

Retribuição pelo Exercício de Função de Direção, Chefia e Assessoramento

Recebido pelo exercício de uma função de direção, chefia ou assessoramento (cargo em comissão ou função de confiança). Essa remuneração será estabelecida em lei específica.

Gratificação Natalina

A gratificação natalina é o equivalente ao “13º salário” para os servidores públicos (o décimo terceiro salário é para os celetistas, na Lei nº 8.112/90 utilizamos o termo gratificação natalina).

Essa gratificação corresponde a **1/12** (um doze avos) da **remuneração** a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. A fração igual ou superior a 15 dias é considerada como mês integral, para cálculo dessa gratificação. Ela é paga **até o dia 20 do mês de dezembro**.

No caso de exoneração o servidor receberá a gratificação **proporcionalmente** aos meses de exercício (calculada sobre a remuneração do mês da exoneração).

A gratificação natalina **não será considerada** para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso

Essa gratificação é devida ao servidor que, em caráter eventual:

- I. Atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal.*
- II. Participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos.*
- III. Participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes.*
- IV. Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades.*

2,2% (hipóteses I e II).

1,2% (III e IV).

§ 2. Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros:

- I. O valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida.*

II. A retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais, salvo situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais.

III. O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes sobre o maior vencimento básico da administração pública federal:

A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será paga se essas atividades forem exercidas **sem prejuízo das atribuições do cargo** de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho (compensadas até no prazo de um ano).

A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso **não se incorpora** ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões.

Adicional de Insalubridade, Periculosidade ou Atividades Penosas

Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o **vencimento** do cargo efetivo.

Insalubridade: contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas.

Periculosidade: atividade com risco de vida.

Penosidade: atividades em zona de fronteira ou em locais cujas condições de vida o justifiquem.

São adicionais de mesma natureza, dessa forma, não pode receber mais de um ao mesmo tempo (o servidor deve optar por um deles caso faça jus a mais de um).

O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade **cessa com a eliminação** das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Haverá um **controle permanente** da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. A **servidora gestante ou lactante será afastada**, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos nestas hipóteses, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso.

Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.

O adicional de **atividade penosa** será devido aos servidores em exercício em **zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem**, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.

Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Nesse caso serão submetidos a **exames médicos a cada seis meses**.

Adicional por Serviço Extraordinário

Esse adicional é devido quando o servidor trabalha **além da sua jornada regular**. Ele será remunerado com **acréscimo de 50%** em relação à hora normal do trabalho.

Somente será permitido serviço extraordinário para atender **a situações excepcionais e temporárias**, respeitando o limite **máximo de duas horas por jornada**.

Na Lei nº 8.112/90 a jornada é de 40h semanais (8h por dia), caso trabalhe 9h todos os dias, fará jus a cinco extras nessa semana.

Adicional Noturno

O adicional noturno é devido quando o servidor trabalhar no período compreendido **entre 22 horas de um dia e cinco do dia seguinte**.

Durante o serviço noturno, a cada 52 minutos e 30 segundos, computa-se uma hora (a hora noturna é reduzida). O valor desse adicional é de **25%** da hora trabalhada.

Caso o servidor trabalhe em jornada extraordinária no período noturno, esse adicional será calculado sobre a hora normal já acrescida de 50%.

Ex.: Servidor que receba R\$20 reais a hora normal. Se trabalhar em jornada extraordinária, terá direito a R\$30 cada extra. Se isso for feito no período noturno, calcularemos os 25% sobre esses R\$30 (ficaria então R\$ 37.50 cada hora extra noturna).

Adicional de Férias

O adicional de férias é pago, independentemente de solicitação, ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a **1/3 da remuneração** do período das férias.

No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, **a respectiva vantagem será considerada** no cálculo desse adicional.

Regras sobre as férias

O período de férias é de 30 dias, podendo ser acumuladas no **máximo até dois períodos**, no interesse do serviço, salvo legislação específica.

Para o primeiro período aquisitivo, exige-se do servidor **12 meses de exercício**. Ele deve ter pelo menos 12 meses de efetivo exercício, somente após esse período poderá tirar férias.

Caso o servidor tenha faltado ao serviço (injustificadamente), é **vedado** levar à conta de férias essas faltas. Assim, caso ele tenha dez faltas no período aquisitivo, esses dez dias não poderão ser retirados de suas férias (no caso de faltas injustificadas existem medidas apropriadas).

Parcelamento: pode ser feito o parcelamento das férias em até **três etapas**, desde que servidor **requeira** e no **interesse da administração** (nesse caso recebe o adicional de 1/3 logo na primeira parcela).

Pagamento das férias

- Até dois dias antes do início delas (inclusive do respectivo adicional de 1/3).
- No caso de **exoneração**, o servidor tem direito às férias, inclusive **proporcionais** (1/12 avos para cada mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias).

Raio X ou substâncias radioativas: 20 dias consecutivos por semestre (a acumulação nesse caso é vedada).

Interrupção das férias: apenas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela **autoridade máxima** do órgão ou entidade. Nesse caso, o restante do período interrompido será gozado de uma só vez.

13. 4. Licenças, Afastamentos e Concessões

Licenças

O Art. 81 da Lei nº 8.112/90 diz que será concedida licença ao servidor nos seguintes casos:

- Por motivo de doença em pessoa da família.
- Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.
- Para o serviço militar.
- Para atividade política.
- Para capacitação.
- Para tratar de interesses particulares.
- Para desempenho de mandato classista.

Além desses casos do Art. 81, a Lei nº 8.112/90 prevê outras hipóteses de licenças, estudadas, em seus aspectos mais relevantes, na sequência.

A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação.

Dessa forma, caso após o término de determinada licença, o servidor entre novamente nesse estado (na mesma modalidade) dentro de 60 dias, essa segunda licença será considerada prorrogação da primeira e não uma nova.

Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família

Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de **doença em pessoa da sua família** (do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional), mediante comprovação por **perícia médica oficial**.

Para que ela seja concedida, a **assistência** do servidor deve ser **indispensável e não possa ser prestada simultaneamente** com o exercício do cargo (ou mediante compensação de horários).

Dentro de cada período de 12 meses, essa licença pode ser concedida nas seguintes condições:

Com remuneração: até 60 dias (consecutivos ou não).

Sem remuneração: até 90 dias (consecutivos ou não). Esses 90 dias contam-se após o término dos 60 dias remunerados.

Dessa forma, essa licença pode ser concedida por até um prazo máximo de 150 dias, dentro de um período de 12 meses, sendo que, os primeiros sessenta dias são remunerados e o prazo restante da licença de 90 não são.

Ao servidor que estiver sob essa licença, é **vedado** o exercício de **atividade remunerada** durante a duração da mesma.

O período remunerado dessa licença que exceder a 30 dias será computado apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Já o tempo de licença não remunerado não é contado para quaisquer efeitos.

Motivo de Afastamento do Cônjuge

Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi **deslocado** para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de **mandato eletivo** dos Poderes Executivo e Legislativo, possuindo as seguintes características:

- ▷ Ela é concedida **sem remuneração**.
- ▷ Por prazo **indeterminado**.

O período em que o servidor usufruir dessa licença não será computado como tempo de serviço para qualquer efeito.

No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a Lei nº 8.112/90 prevê a possibilidade de **exercício provisório** em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de **atividade compatível** com o seu cargo.

Licença para o Serviço Militar

Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica.

A Lei nº 8.112/90, ao tratar dessa licença prevê que após a conclusão do serviço militar, o servidor terá um prazo de **30 dias** para reassumir seu cargo.

Esse período em que estiver em licença prestando o serviço militar obrigatório será considerado como de efetivo exercício.

Licença para Atividade Política

O servidor terá direito à licença para atividade política nas seguintes disposições:

Sem remuneração: durante o período que mediar entre a sua **escolha em convenção partidária**, como candidato a cargo eletivo, e a **véspera do registro** de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Esse período não será computado como tempo de efetivo exercício.

Com remuneração: a partir do **registro da candidatura** até o **décimo dia seguinte ao da eleição**. Entretanto, esse período **não poderá ultrapassar três meses** (após esse prazo a licença não será mais remunerada). Esse segundo momento da licença será considerado como tempo de serviço apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de **direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização**, dele será afastado, a partir do **dia imediato ao do registro** de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, **até o décimo dia seguinte ao do pleito**.

Licença para Capacitação

Ela entrou no lugar da antiga “licença-prêmio”, que foi extinta para os servidores regidos pela Lei nº 8.112/90.

É devida a cada quinquênio de efetivo exercício, sendo que, o servidor poderá, no **interesse da Administração** (trata-se de um ato discricionário, a Administração opta pela sua concessão ou não), afastar-se do exercício do cargo efetivo,

com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional.

Esse período não é acumulável, assim, caso tenha, por exemplo, 15 anos de efetivo exercício, terá direito aos mesmos três meses.

Essa licença é computada como tempo de efetivo exercício e não pode ser utilizada por servidores em estágio probatório por expressa vedação legal contida na Lei nº 8.112/90.

- ▷ **Regras para essa licença**
- ▷ Devida a cada cinco anos (quinquênio) de efetivo exercício.
- ▷ No interesse da Administração.
- ▷ Com remuneração.
- ▷ Até três meses (para participar de curso de capacitação).
- ▷ Não acumulável.

Não confundir com o **afastamento para o curso de formação**. Nesse caso deixa o cargo para participar do curso de formação exigido na nova função.

Ex.: Um servidor que é técnico de algum órgão federal e passou para o cargo de agente da polícia federal. Nesse caso, ele ficará afastado para fazer o curso, mesmo estando em estágio probatório, desde que seja também cargo na esfera federal.

Licença para Tratar de Interesses Particulares

Essa licença é concedida a critério da administração (ato discricionário) para os servidores ocupantes de cargo efetivo, que não estejam em estágio probatório, por um prazo de até três anos consecutivos.

Além da discricionariedade de sua concessão, essa licença pode ser **interrompida a qualquer tempo** (no interesse do serviço ou a pedido do servidor).

O período que o servidor gozar da licença para tratar de interesses particulares não será considerado como tempo de serviço para qualquer efeito.

Licença para tratar de interesses particulares:

- ▷ Não pode estar no estágio probatório.
- ▷ Prazo: até três anos consecutivos.
- ▷ Sem remuneração.
- ▷ Concedida no interesse da Administração.
- ▷ Interrompida a qualquer momento.
- ▷ Não computada como tempo de exercício.

Licença para o Desempenho de Mandato Classista

Essa licença é assegurada ao servidor, que **não esteja em estágio probatório**, sem direito à remuneração, para que possa desempenhar mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão.

Essa licença também pode ser concedida para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa cons-

tituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros.

A duração dessa licença é a mesma do mandado, admitindo prorrogação em caso de reeleição.

O tempo de fruição dela é considerada como período de efetivo exercício para todos os efeitos (exceto para promoção por merecimento).

Além do disposto em regulamento específico, devem ser observados os seguintes limites, de acordo o número de associados da entidade.

- Até 5.000 associados : dois servidores.
- De 5001 a 30.000 associados : quatro servidores.
- Mais de 30.000 associados: oito servidores.

Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de **direção ou de representação** nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente.

Licença para Tratamento da Própria Saúde

Será concedida ao servidor licença para tratamento de sua própria saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica oficial, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.

Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.

Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do Art. 230 (perícia médica e ausência de órgão oficial – utilização de convênios para tanto), será aceito atestado passado por médico particular.

Nesse caso, o referido atestado somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade.

A licença que **exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses** a contar do primeiro dia de afastamento será concedida mediante avaliação por **junta médica oficial**.

A perícia oficial para concessão da licença para tratamento de saúde, bem como nos demais casos previstos na Lei nº 8.112/90, será efetuada por cirurgiões-dentistas, nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia.

Essa licença tem o prazo **máximo de duração contínua de 24 meses**. Após esse período, se ainda não estiver em condições de voltar ao seu cargo, o servidor deverá ser readaptado (se possível) ou aposentado por invalidez.

Essa licença é também computada de **modo cumulativo**, no decorrer de toda a vida funcional do servidor. Quando ela ultrapassar 24 meses (e não forem 24 meses consecutivos, conforme visto acima), o período que ultrapassar esse limite será considerado como tempo de serviço apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade.

Antes de cumular os 24 meses, o período de licença será considerado como de efetivo exercício.

O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões

produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das enfermidades especificadas como graves, contagiosas ou incuráveis.

O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido a inspeção médica. Ele será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e condições definidos em regulamento. Para esses fins, a União e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão:

- Prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade a qual se encontra vinculado o servidor.
- Celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações.
- Celebrar convênios com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na modalidade de autogestão, que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, na forma do Art. 230.
- Ou prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes.

Principais Características:

- Com remuneração.
- Prazo máximo contínuo de 24 meses.
- Até 24 meses é considerada como tempo de efetivo exercício.
- Precisa de perícia médica oficial (se exceder 120 dias precisa de junta médica oficial).
- Se inferior a 15 dias (no período de 1 ano), pode dispensar perícia oficial (na forma de regulamento).

Da Licença à Gestante, à Adotante e da Licença-Paternidade

Licença à Gestante

Essa licença será concedida à servidora gestante por **120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração**.

O início da licença poderá se dar a partir do **primeiro dia do nono mês de gestação**, salvo antecipação por prescrição médica. Se ocorrer nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto.

Natimorto: decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.

Aborto: deve ser atestado por médico oficial, tendo a servidora direito a 30 dias de repouso remunerado.

A Lei nº 8.112/90 também prevê que para amamentar o próprio filho, **até a idade de seis meses**, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a **uma hora de descanso**, que poderá ser **dividida em dois** períodos de meia hora.

Vale ressaltar que a Lei nº 11.770/2008 criou o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade. Essa lei autorizou que a Administração Direta e Indireta possam aderir ao programa.

Dessa forma, o Decreto nº 6.690/2008 instituiu no âmbito da Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional, o Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante.

Agora as servidoras públicas federais, que venham a requerer o benefício até o final do primeiro mês após o parto, terão direito à **prorrogação** da licença gestante por mais **sessenta dias** (durante essa prorrogação é vedado o exercício de qualquer atividade remunerada e a criança não pode ser mantida em creche ou entidade similar).

Licença-Paternidade

Pelo **nascimento ou adoção** de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de **cinco dias consecutivos**.

Licença à Adotante

À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança terá direito a essa licença remunerada, cujo prazo de duração variará de acordo com a idade da criança:

- ▷ Até um ano: 90 dias.
- ▷ Mais de um ano: 30 dias.

O benefício da prorrogação prevista no Decreto nº 6.690/2008 também foi garantido à adotante, na seguinte proporção:

- Até um ano: prorrogação de 45 dias.
- Acima de um ano: prorrogação de 15 dias.

Esse decreto definiu que considera-se criança a pessoa de até doze anos de idade incompletos. Também dispondo que durante essa prorrogação é vedado o exercício de qualquer atividade remunerada e a criança não pode ser mantida em creche ou entidade similar.

Todas as licenças acima vistas (gestante, adotante e paternidade) são consideradas como tempo de efetivo exercício.

Afastamentos

A Lei nº 8.112/90 previu as seguintes modalidades de afastamentos:

- ▷ Para servir a outro órgão ou entidade.
- ▷ Para exercício de mandato eletivo.
- ▷ Para estudo ou missão no exterior.
- ▷ Para participação em programa de pós-graduação *stricto sensu* no país.

Afastamento para Servir a Outro Órgão ou Entidade

O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:

- ▷ Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança (se for cedido para entidades dos Estados, do DF ou Municípios - o cessionário que pagará a remuneração).
- ▷ Em casos previstos em leis específicas.

No caso de o servidor cedido, a empresa pública ou sociedade de economia mista, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem.

A cessão será feita mediante Portaria publicada no Diário Oficial da União.

Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo certo.

Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo

Essa modalidade de afastamento praticamente reproduz o disposto no Art. 38 da Constituição Federal e é bastante cobrada em provas.

Ela trata do afastamento do servidor para exercício de mandato eletivo.

Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

Mandato eletivo federal, estadual ou distrital: afastado do cargo.

Mandato de prefeito: afastado do cargo (ele pode optar pela sua remuneração).

Mandato de vereador:

Com compatibilidade de horários: nesse caso ele exercerá os dois cargos, perceberá as vantagens de seu cargo, **sem prejuízo** da remuneração do cargo eletivo.

Sem compatibilidade de horários: afastado do cargo (ele pode optar pela sua remuneração).

A única hipótese em que o servidor não será afastado do seu cargo é para exercer o mandato de vereador, mas desde que exista compatibilidade de horários.

Na hipótese de afastamento, o servidor contribui para a seguridade social como se estivesse em exercício.

Ele investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.

Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior

A concessão desse afastamento, para estudo ou missão oficial, somente será feita com **autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal**.

Essas disposições não se aplicam para os servidores da carreira diplomática.

Esse afastamento tem um **período máximo de quatro anos**. Após o término da missão ou estudo no exterior, somente poderá obter nova ausência após o decurso de igual tempo (quatro anos após ter retornado).

Ao servidor beneficiado por esse afastamento não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com tal afastamento.

As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata essa modalidade de afastamento, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento.

O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração.

Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* no País

Nessa modalidade o servidor poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo, **com a respectiva remuneração**, para participar em programa de pós-graduação *stricto sensu* em instituição de ensino superior no País.

A concessão será feita **no interesse da Administração** (ato discricionário) e desde que a participação **não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação** de horário.

Por meio de ato do dirigente máximo do órgão ou entidade, definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em pós-graduação no País, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para esse fim.

Concessões

A Lei nº 8.112/90 trouxe três modalidades de concessões:

Direito de Ausentar-se do Serviço

São hipóteses em que o servidor pode ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo:

- ▷ **Doar sangue:** um dia.

Pelo período comprovadamente necessário para **alistamento ou recadastramento eleitoral**: limitado, em qualquer caso, a dois dias.

Oito dias consecutivos:

- ▷ Casamento.
- ▷ Falecimento (cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos).

Direito a Horário Especial

Estudante: no caso de incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição (sem prejuízo do exercício do cargo, mas deve haver compensação).

Portador de deficiência: necessidade comprovada por junta médica oficial (independente de compensação de horário).

Servidor que possua cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física (nesse caso deve haver compensação).

Servidor que atue como instrutor ou esteja participando de banca examinadora (nas modalidades previstas que fazem jus à gratificação por encargo de curso ou concursos).

Direito à Matrícula em Instituição de Ensino

Ao servidor estudante que **mudar de sede no interesse da administração** é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. Esse direito estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial.

A respeito dessa concessão, o STF já se manifestou dizendo que se o servidor estudando vem de uma universidade pri-

vada, terá direito apenas a matricular-se em uma universidade (ou faculdade) também privada.

Suspensão do Estágio Probatório

A Lei nº 8.112/90 define que, durante a fruição as seguintes licenças e afastamentos, o estágio probatório ficará suspenso:

- ▷ Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família.
- ▷ Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge.
- ▷ Licença para Atividade Política.
- ▷ Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* no País.
- ▷ Curso de formação.

13. 5. Do Tempo de Serviço

A Lei nº 8.112/90 dispõe que é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal (inclusive o prestado às Forças Armadas).

Apuração do Tempo de Serviço

A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que depois serão convertidos em anos, considerando como ano cada 365 dias.

Além dos casos de concessões (doar sangue, alistamento eleitoral, casamento e falecimento) são considerados como de **efetivo exercício os afastamentos** em virtude de:

Férias.

- ▷ **Exercício de cargo em comissão ou equivalente**, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal.
- ▷ Exercício de **cargo ou função de governo ou administração**, em qualquer parte do território nacional, por **nomeação do Presidente da República**.
- ▷ Participação em **programa de treinamento regularmente** instituído ou em programa de pós-graduação *stricto sensu* no País, conforme dispuser o regulamento.
- ▷ Desempenho de **mandato eletivo** federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, (**exceto para promoção por merecimento**).
- ▷ Juri e outros serviços obrigatórios por lei.
- ▷ **Missão ou estudo no exterior**, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento.
- ▷ **Deslocamento para a nova sede** de que trata o Art. 18 (prazo de 10 a 30 dias para retomar os serviços em outro município quando removido, redistribuído etc.).
- ▷ **Participação em competição desportiva** nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica.
- ▷ Afastamento para **servir em organismo internacional** de que o Brasil participe ou com o qual coopere.

As seguintes licenças também são consideradas como tempo de efetivo exercício:

- ▷ A **gestante**, à **adotante** e à **paternidade**.

- Para **tratamento da própria saúde**, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo.
- Para o desempenho de **mandato classista** ou **participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa** constituída por servidores para prestar serviços a seus membros (**exceto para efeito de promoção por merecimento**).
- Por motivo de **acidente em serviço** ou **doença profissional**.
- Para **capacitação**, conforme dispuser o regulamento.
- Por convocação para o **serviço militar**.

São contados apenas para efeito de **aposentadoria e disponibilidade**:

- O tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal.
- A licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração, que exceder a 30 dias em período de 12 meses.
- A licença para atividade política, no caso do Art. 86, § 2º (a partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição).
- O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal.
- O tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social.
- O tempo de serviço relativo a tiro de guerra.
- O tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere a alínea "b" do inciso VIII do Art. 102 (24 meses).

O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para nova aposentadoria.

O tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra será contado em dobro.

É **vedada a contagem cumulativa** de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Caso o servidor tenha mais de um cargo, não serão computados cumulativamente.

Ex.: *Trabalhando um ano em dois cargos ao mesmo tempo, o servidor terá apenas um ano de tempo de serviço prestado.*

13. 6. Direito de Petição

A Lei nº 8.112/90 assegura ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.

O requerimento será dirigido à autoridade que tem competência para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

Pedido de Reconsideração: cabível à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão (não pode ser renovado).

Requerimento e Pedido de Revisão:

Despachados: cinco dias

Decididos: 30 dias

Hipóteses em que cabe recurso:

Indeferimento do pedido de reconsideração.

Decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.

O recurso é dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão (e sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades). Ele é encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

Prazos para interpor Pedido de Revisão e Recurso: 30 dias (da publicação ou da ciência da decisão recorrida).

Efeito suspensivo ao recurso: é concedido esse efeito a critério da autoridade competente.

Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.

Prescrição do direito de requerer:

Cinco anos: demissão, cassação (aposentadoria ou disponibilidade) e que afetem interesse patrimonial e créditos decorrentes das relações de trabalho.

120 dias: demais casos (salvo outro prazo fixado na lei).

Esses prazos são contados da publicação do ato ou da ciência do interessado (ato não publicado).

O pedido de reconsideração e o recurso, **quando cabíveis**, interrompem a prescrição. Essa é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração.

Para o exercício do direito de petição, é **assegurada** vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído (não pode retirar da repartição).

A administração deverá **rever** seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de **ilegalidade**.

São **fatais e improrrogáveis** os prazos estabelecidos nesse tópico da Lei nº 8.112/90 (sobre o direito de petição), salvo motivo de força maior.

13. 7. Lei nº 8.112/90 - Regime Disciplinar

Deveres

O Art. 116 da Lei nº 8.112/90 elenca um rol de deveres a que o servidor está obrigado a observar, sem prejuízos de outros previstos em outras leis e também em atos ou regulamentos.

Quando o servidor não observar algum dos deveres, será penalizado, em regra, com penalidade de advertência. No entanto, veremos em tópico oportuno que caso ele seja reincidente em relação a essa questão, será punido com suspensão.

São **DEVERES** do servidor:

- Exercer com **zelo** e **dedicação** as atribuições do cargo.
- Ser **leal** às instituições a que servir.
- Observar as **normas legais** e **regulamentares**.
- Cumprir as ordens superiores, **exceto quando manifestamente ilegais**.
- Atender com **presteza**:

- » Ao **público em geral**, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo.
- » À **expedição de certidões** requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.
- » Às requisições para a **defesa da Fazenda Pública**.
- ▷ Levar ao **conhecimento da autoridade** superior as **irregularidades** de que tiver ciência **em razão do cargo**.
- ▷ Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da **autoridade superior** ou, quando houver suspeita de envolvimento dessa, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração.
- ▷ Zelar pela **economia do material e a conservação do patrimônio público**.
- ▷ Guardar **sigilo** sobre assunto da repartição.
- ▷ Manter **conduta compatível** com a moralidade administrativa.
- ▷ Ser **assíduo e pontual** ao serviço.
- ▷ Tratar com urbanidade as pessoas.
- ▷ **Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder** (encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa).

Proibições

Já no Art. 117 dessa Lei encontramos algumas das interdições impostas ao servidor. Dependendo da proibição violada, ele poderá ser responsabilizado administrativamente com advertência, suspensão ou demissão.

Ao servidor é **proibido**:

- ▷ Ausentar-se do serviço durante o expediente, **sem prévia autorização** do chefe imediato.
- ▷ Retirar, **sem prévia anuência** da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
- ▷ **Recusar fé** a documentos públicos.
- ▷ Opor **resistência injustificada ao andamento** de documento e processo ou execução de serviço.
- ▷ Promover manifestação de **apreço ou desapreço** no recinto da repartição.
- ▷ Cometer a **pessoa estranha à repartição**, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de **atribuição** que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.
- ▷ **Coagir ou aliciar subordinados** no sentido de filiar-se a **associação profissional** ou **sindical**, ou a **partido político**.
- ▷ Manter sob sua **chefia imediata**, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o **segundo grau civil**.
- ▷ Valer-se do cargo para lograr **proveito pessoal** ou de outrem, em **detrimento da dignidade da função pública**.
- ▷ Participar de **gerência** ou **administração** de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o

comércio, **exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário** (existem alguns casos em que essa proibição não se aplica, serão vistos logo abaixo).

- ▷ Atuar, como **procurador ou intermediário**, junto a repartições públicas, **salvo** quando se tratar de **benefícios previdenciários** ou **assistenciais** de **parentes até o segundo grau**, e de **cônjuge** ou **companheiro**.
- ▷ Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, **em razão de suas atribuições**.
- ▷ Aceitar **comissão, emprego** ou **pensão** de **estado estrangeiro**.
- ▷ Praticar **usura** sob qualquer de suas formas.
- ▷ Proceder de forma **desidiosa**.
- ▷ Utilizar **pessoal** ou **recursos materiais** da repartição em serviços ou **atividades particulares**.
- ▷ Cometer a **outro servidor** atribuições estranhas ao cargo que ocupa, **exceto em situações de emergência e transitórias**.
- ▷ Exercer quaisquer **atividades** que sejam **incompatíveis** com o exercício do **cargo** ou **função** e com o **horário de trabalho**.
- ▷ **Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais** quando solicitado.

A vedação de que trata o inciso X (participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio) **não se aplica** nos seguintes casos:

- ▷ Participação nos **conselhos de administração** e **fiscal** de empresas ou entidades em que a **União detenha**, direta ou indiretamente, **colaboração no capital social** ou em **sociedade cooperativa** constituída para prestar serviços a seus membros.
- ▷ Quando estiver em gozo de licença para o trato de interesses particulares, observada a legislação sobre conflito de interesses.

Da Acumulação

A Constituição Federal, em seu Art. 37, XVI, trata da acumulação remunerada de cargos, dispondo o seguinte:

XVI. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

- a) a de dois cargos de professor;*
- b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;*
- c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;*

XVII. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Ressalvados os casos previstos na Constituição, é **vedada** a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa proibição estende-se a:

- ▷ Cargos
- ▷ Empregos
- ▷ Funções

E a proibição acima prevista também abrange:

- ▷ Autarquias.
- ▷ Fundações públicas.
- ▷ Empresas públicas.
- ▷ Sociedades de economia mista.
- ▷ Da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.

A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à **comprovação da compatibilidade de horários**.

Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.

O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do Art. 9º (caso em que tem exercício nos dois, mas deve optar pela remuneração de um deles), nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.

Essa disposição não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica.

O servidor vinculado ao regime dessa Lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em função de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos.

Nessa hipótese, o servidor acumulou licitamente dois cargos efetivos, mas caso ele seja investido em algum em comissão, ele fica afastado dos dois. Por outro lado, havendo **compatibilidade (horário e local)**, ele poderá exercer um desses cargos efetivos e o de comissão ao mesmo tempo (mas essa compatibilidade deve ser declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas).

Responsabilidade do Servidor

Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responderá nas esferas:

- ▷ **Administrativa.**
- ▷ **Civil** (obrigação de reparar o dano).
- ▷ **Penal** (abrange crime e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade).

Essas esferas são independentes, podendo cumular-se. Dessa forma, a absolvição ou condenação em uma delas, como regra geral, em nada influencia nas demais.

Pela mesma infração ele poderá responder nas três esferas, não havendo *bis in idem* (não será considerada dupla ou tripla condenação pelo mesmo fato, pois são diferentes, com consequências diferentes).

Apesar da independência das esferas, caso o servidor seja **absolvido criminalmente** (negada a existência do fato ou sua

autoria), a **responsabilidade administrativa será afastada**.

Se for absolvido por outro motivo, como falta de provas, por exemplo, a responsabilidade administrativa não será afetada.

A responsabilidade civil do servidor é **subjetiva** (somente será configurada se ele agiu com dolo ou culpa). Ela decorre de ato **omissivo ou comissivo** (ação ou omissão), doloso ou culposo, que **resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros**. Quem pode responder **objetivamente** (regra geral, que não exige a comprovação de dolo ou culpa, assunto aprofundado em tópico específico) é o Estado, nunca o servidor.

Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em **ação regressiva**.

A obrigação de reparar o dano estende-se aos **sucessores** e contra eles será executada, até o limite do valor da **herança** recebida.

Assim, quando o servidor causar um dano a terceiros, esse terceiro somente poderá acionar judicialmente, visando a uma indenização, a Administração, ele não pode ingressar com a ação diretamente contra o servidor.

Caso a Administração Pública seja condenada, ela poderá ajuizar ação regressiva contra esse servidor, para reaver os valores que houver pago ao particular em indenização. Entretanto, o servidor apenas será responsabilizado se tiver agido com dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva).

A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato **omissivo ou comissivo** praticado no desempenho do cargo ou função.

A **responsabilidade penal** abrange os **crimes e contravenções** imputadas ao servidor, nessa qualidade.

Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento dessa, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de **crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública**.

Penalidades Disciplinares

Assim como as formas de provimento e de vacância, as penalidades administrativas possuem um rol taxativo (7 modalidades):

- ▷ Advertência.
- ▷ Suspensão.
- ▷ Demissão.
- ▷ Cassação de aposentadoria.
- ▷ Cassação da disponibilidade.
- ▷ Destituição de cargo em comissão.
- ▷ Destituição de função comissionada.

Na aplicação das penalidades serão consideradas a **natureza** e a **gravidade** da infração cometida, os **danos** que dela provierem para o serviço público, as **circunstâncias agravantes** ou **atenuantes** e os **antecedentes funcionais**.

O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o **fundamento legal** e a **causa da sanção disciplinar**.

Advertência

Trata-se da penalidade utilizada em caso de infrações funcionais leves. Aplicada nas situações de violação de proibição constante do Art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de **dever funcional** (Art. 116) previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que **não justifique imposição de penalidade mais grave**.

Principais características da advertência:

- ▷ Feita sempre por escrito (não existe advertência verbal).
- ▷ Em caso de reincidência, será convertida em suspensão (se cometer nova falta punível com advertência na sequência de outra, antes do prazo do cancelamento, essa advertência se converte em suspensão).
- ▷ Cancelamento do registro: após três anos (caso não pratique outra falta, não possui efeitos retroativos).

Hipóteses:

- ▷ Não observar os **deveres do servidor** (Art. 116 da Lei nº 8.112/90).
- ▷ Ausentar-se do serviço durante o expediente, **sem prévia autorização** do chefe imediato.
- ▷ Retirar, **sem prévia anuência** da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
- ▷ Recusar fé a documentos públicos.
- ▷ Opor **resistência injustificada ao andamento** de documento e processo ou execução de serviço.
- ▷ Promover manifestação de **apreço ou desapreço** no recinto da repartição.
- ▷ Cometer a **pessoa estranha à repartição**, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de **atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado**.
- ▷ **Coagir ou aliciar subordinados** no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político.
- ▷ Manter sob **sua chefia** imediata, em **cargo ou função de confiança**, cônjuge, companheiro ou parente até o **segundo grau civil**.
- ▷ **Recusar-se** a atualizar seus **dados cadastrais** quando solicitado.

Suspensão

Durante o prazo em que estiver suspenso, o servidor não receberá sua remuneração e esse período também não será computado como tempo de serviço para qualquer efeito. A Lei nº 8.112/90 define que o prazo máximo de suspensão é de **90 dias**.

Essa penalidade será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão.

O servidor que injustificadamente, **recusar-se a ser submetido à inspeção médica** determinada pela autoridade competente, será suspenso pelo prazo de **até 15 dias, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação**.

Essa hipótese de suspensão é diferenciada das demais, pois além de prever um prazo menor, caso o servidor cumpra a determinação, a penalidade será encerrada.

Hipóteses de Suspensão:

- ▷ **Reincidência** das faltas punidas com **advertência**.
- ▷ Violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão.
- ▷ Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa (**exceto** em situações de emergência e transitórias).
- ▷ Exercer quaisquer **atividades** que sejam **incompatíveis** com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho.
- ▷ **Recusa injustificada** a realizar inspeção médica.

Durante o período de suspensão, o servidor perde a remuneração, entretanto, quando houver **conveniência para o serviço** (ato discricionário), a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em atividade.

A suspensão será cancelada dos registros no prazo de cinco anos, caso não pratique nova infração nesse período (mas esse cancelamento não opera efeitos retroativos, ele não receberá o período em que ficou afastado).

Demissão

É o desligamento do servidor ativo, em caráter de penalidade (é diferente de exoneração, pois exoneração não é penalidade).

Hipóteses:

- ▷ **Crime contra a administração pública**.
- ▷ **Abandono de cargo** (ausência intencional por +30 dias consecutivos).
- ▷ **Inassiduidade habitual** (falta injustificada ao serviço por 60 dias, interpoladamente, no período de 12 meses).
- ▷ **Improbidade administrativa**.
- ▷ **Incontinência pública e conduta escandalosa**, na repartição.
- ▷ **Insubordinação** grave em serviço.
- ▷ **Ofensa física**, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem.
- ▷ **Aplicação irregular de dinheiros públicos**.
- ▷ Revelação de **segredo** do qual se apropriou em razão do cargo.
- ▷ **Lesão** aos cofres públicos e **dilapidação** do patrimônio nacional.
- ▷ **Corrupção**.
- ▷ **Acumulação ilegal** de cargos, empregos ou funções públicas.
- ▷ Transgressão dos incisos IX a XVI do Art. 117:
 - » Valer-se do cargo para lograr **proveito pessoal** ou de **outrem**, em **detrimento da dignidade da função pública**.
 - » Participar de **gerência** ou **administração** de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, **exceto na qualidade** de acionista, cotista ou comanditário.
 - » Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, **salvo** quando se

tratar de **benefícios previdenciários** ou **assistenciais** de parentes até o **segundo grau**, e de **cônjuge** ou **companheiro**.

- » Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, **em razão de suas atribuições**.
- » Aceitar comissão, emprego ou pensão de **estado estrangeiro**.
- » Praticar **usura** sob qualquer de suas formas.
- » Proceder de forma **desidiosa**.
- » Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em **serviços ou atividades particulares**.

Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas o servidor será notificado para **apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias**, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata (será utilizado o processo administrativo disciplinar no **rito sumário**).

A opção pelo servidor até o **último dia de prazo para defesa** configurará sua **boa-fé**, hipótese em que se converterá automaticamente em **pedido de exoneração do outro cargo**.

Cassação da Aposentadoria ou Disponibilidade

Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, **na atividade**, falta **punível com a demissão**.

Ex.: Na atividade, servidor que já possuía tempo de serviço para aposentar-se voluntariamente pratica uma falta funcional (dia 10), em seguida, temendo a punição ele se aposenta (dia 15). No dia 20, um PAD é instaurado em virtude dessa infração. Se a consequência desse PAD for a penalidade de demissão, ele terá sua aposentadoria cassada.

Destituição da Função de Confiança e do Cargo em Comissão

A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de função efetiva será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de **suspensão e de demissão**.

Caso o servidor tenha sido exonerado e seja constatada penalidade punível com suspensão ou demissão, essa **exoneração será convertida em destituição**.

Disposições Gerais

A demissão ou a destituição do cargo em comissão, dependendo da infração praticada, também geram **outras consequências**:

Indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário (sem prejuízo da ação penal cabível):

- ▷ Improbidade administrativa.
- ▷ Aplicação irregular de dinheiros públicos.
- ▷ Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.
- ▷ Corrupção.

Incompatibilidade do servidor para nova investidura em cargo público federal (por cinco anos):

- ▷ **Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública.**
- ▷ Atuar, como **procurador ou intermediário**, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o **segundo grau**, e de cônjuge ou companheiro.

Não poderá retornar ao serviço público federal:

- ▷ Crime contra a administração pública.
- ▷ Improbidade administrativa.
- ▷ Aplicação irregular de dinheiros públicos.
- ▷ Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.
- ▷ Corrupção.

Competência para Aplicação das Penalidades

As penalidades disciplinares serão aplicadas:

- ▷ **Pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade.**
- ▷ **Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior quando se tratar de suspensão superior a 30 dias.**
- ▷ **Pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias.**
- ▷ **Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão.**

Competência				
	Executivo	Legislativo	Judiciário	MPU
Demissão e Cassação	Presidente da República	Presidente das Casas	Presidente do Tribunal	Procurador Geral da República
Suspensão por +30 dias	Autoridade imediatamente inferior das acima citadas			
Suspensão até 30 dias e advertência	Chefe imediato do servidor			
Destituição	Autoridade que nomeou ou designou			

Prescrição da Ação Disciplinar

Trata-se da perda do direito que o Estado possui de punir o servidor pela prática de alguma infração funcional. O prazo prescricional não começa na data da prática do ato, mas sim na que a administração teve ciência do mesmo.

Prazos	
Advertência	180 dias
Suspensão	2 anos
Demissão/Cassação/Destituição	5 anos

O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se **tornou conhecido**.

Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime (se-que o tempo prescricional do crime caso aquele ato também seja um crime).

A interrupção da prescrição: ocorre com a **abertura da sindicância** ou **instauração de processo**

administrativo disciplinar (interrompe até a decisão final proferida por autoridade competente).

Uma vez interrompida a prescrição, o prazo volta a correr (do zero) a partir do dia em que cessar a interrupção.

13. 8. Processo Administrativo Disciplinar

Processo Administrativo Disciplinar pode ser usado como um termo genérico, isto é, são as modalidades de instrumentos que a administração pública federal possui para apurar a prática de infrações disciplinares dos servidores. São elas:

- ▷ Sindicância.
- ▷ Processo Administrativo Disciplinar (PAD em sentido restrito).
- ▷ PAD de Rito Sumário.

Regras Gerais

A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é **obrigada a promover a sua apuração imediata**, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, **assegurada ao acusado ampla defesa** (ela é garantida em qualquer caso em que uma penalidade deva ser aplicada).

As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a **identificação e o endereço do denunciante** e sejam formuladas **por escrito**, confirmada a autenticidade.

Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será **arquivada** por falta de objeto.

Essa apuração, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, **delegada em caráter permanente ou temporário** pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração.

Uma penalidade só pode ser aplicada após passar por uma dessas três modalidades, não existe aplicação de pena sem uma delas de PAD (nem mesmo a advertência).

Dessa forma, a defesa técnica (advogado) não é requisito indispensável para o PAD (contrata advogado se quiser). Mas caso a lei específica do cargo preveja a obrigatoriedade de advogado, esse deve ser observado.

Todas as modalidades de PAD têm como pré-requisito indispensável a formação de uma comissão (a composição depende do aspecto de PAD, mas ela é sempre formada por **servidores estáveis**).

Afastamento Preventivo

Trata-se de uma medida cautelar cujo fim é evitar que o servidor venha a influir na apuração da irregularidade. Nesse caso, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de **até 60 dias, sem prejuízo da remuneração** (ele continua recebendo).

O afastamento poderá ser **prorrogado por igual período**, findo o qual **cessarão os seus efeitos**, ainda que não concluído o processo.

Essa medida é uma faculdade conferida à administração com objetivo de evitar que o servidor atrapalhe ou interfira no andamento do processo administrativo.

Sindicância

Trata-se da modalidade mais simples para apuração de irregularidades funcionais e, da sindicância, poderá resultar:

Arquivamento do processo.

Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até **30 dias**.

Instauração de processo disciplinar.

Dessa forma, a sindicância é a medida utilizada para apuração de infrações passíveis de penalidades de **advertência e suspensão por até 30 dias**.

O prazo para **conclusão** da sindicância **não excederá 30 dias**, podendo ser **prorrogado por igual período**, a critério da autoridade superior.

Se na sindicância for verificada a necessidade de aplicação de uma penalidade de suspensão superior a 30 dias, demissão, cassação da aposentadoria ou disponibilidade e de destituição de cargo em comissão, deverá ser **instaurado um PAD**.

Se a sindicância concluir pela necessidade de instauração de um PAD, os autos dela integrarão o processo disciplinar (como peça informativa da instrução). Mas ela não é uma etapa do PAD, o mesmo **pode ser instaurado diretamente**.

A comissão da sindicância pode ser composta de dois a três servidores estáveis e tem natureza transitória (após encerrada a sindicância, os servidores retornam para suas funções).

Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.

É a modalidade mais complexa para apuração de infração funcional. Ele é obrigatório para aplicação das seguintes penalidades:

Suspensão por mais de 30 dias.

Demissão.

Cassação e Destituição.

Eventualmente o PAD também pode ser utilizado para punir com advertência ou suspensão igual ou inferior a 30 dias.

Ex.: PAD instaurado para aplicar pena de suspensão de mais de 30 dias ou demissão, mas depois da apuração ficou configurada uma infração punível apenas com advertência ou suspensão de 15 dias. Nesse caso, essas penalidades podem ser aplicadas sem a necessidade de instaurar uma sindicância.

Por outro lado, a **sindicância não pode** aplicar penalidade superior a de suspensão de 30 dias, caso seja verificada no curso dela que a pena a ser aplicada é de demissão, por exemplo, deve ser instaurado um PAD.

Comissão do PAD

O processo disciplinar será conduzido por uma comissão, que é a responsável pela apuração da infração dos fatos supostamente praticados pelo denunciado.

A comissão realizará a função de **investigar** os fatos e apresentar um **relatório final** conclusivo (que disporá sobre a procedência ou não das acusações, que será acatado pela autoridade julgadora, a não ser que nos autos constem provas que disponham em contrário).

Composição da comissão: o processo disciplinar será conduzido por comissão composta de **três servidores estáveis** designados pela autoridade competente, que indicará, entre eles, o seu **presidente**.

O presidente da comissão deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

A Comissão terá como **secretário** servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.

Não podem participar da comissão (nem de sindicância, nem de inquérito de PAD): cônjuge, companheiro ou parente do **acusado**, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, **até o terceiro grau**.

A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração (as reuniões têm caráter reservado).

Fases do Processo Disciplinar

Instauração: com a publicação do ato que constituir a comissão.

Inquérito administrativo: que compreende instrução, defesa e relatório.

Julgamento

Sempre que for necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. As reuniões serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas.

Instauração

A instauração do processo administrativo é dada com a publicação da portaria que designar a comissão (cuja composição já foi vista no tópico anterior) encarregada de realizar a investigação.

Inquérito Administrativo

O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

- ▷ É dividido em três subfases:
- ▷ Instrução.
- ▷ Defesa.
- ▷ Relatório.

Instrução

Realizada pela comissão, a instrução tem por objetivo colher o maior número de elementos possíveis (fatos, evidências, depoimentos, etc.) para confirmar ou refutar as acusações elencadas contra o servidor.

Os **autos da sindicância** integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução, caso tenha havido uma sindicância que deu origem ao PAD, mas como vimos, ele também pode ser instaurado diretamente, sem a necessidade de uma sindicância.

Se o relatório da sindicância concluir que a infração configura também ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.

Durante a instrução, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

É **assegurado ao servidor** o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

Vale lembrar que a assistência por advogado é **facultativa**. Ele apenas traz advogado se quiser, não podendo ser obrigado ou proibido de constituir procurador.

O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados **impertinentes, meramente protelatórios**, ou de **nenhum interesse** para o esclarecimento dos fatos.

Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato não precisar de conhecimento especial de perito.

As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos.

Caso a testemunha seja servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.

O depoimento será prestado **oralmente e reduzido a termo**, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito, sendo que elas serão inquiridas separadamente.

Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.

Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado. Ele será intimado para depor e não poderá trazer seu depoimento escrito, assim como as testemunhas.

Havendo mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.

O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, mas é facultado a ele reinquirir as testemunhas, por intermédio do presidente da comissão.

A **indicação** do servidor será formulada após a infração disciplinar ser tipificada, devendo especificar os fatos imputados ao servidor e as respectivas provas.

O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar **defesa escrita, no prazo de dez dias**, sendo assegurado o direito de do processo na repartição. No caso de dois ou mais indiciados, o prazo será **comum e de 20 dias**.

O período de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis.

O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.

Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa.

Nesse caso de citação por edital, o prazo para defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital.

Defesa

O indicado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo será considerado revel. A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa.

Nesse caso, para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um **servidor como defensor dativo**, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

Observe que diferentemente de um processo judicial civil, a revelia no PAD não possui efeitos tão graves (como a presunção dos fatos narrados pela outra parte), pois no PAD prevalece o princípio da verdade material. Dessa forma, mesmo diante da revelia, continua sendo da Administração o ônus de provar o alegado contra o servidor.

Relatório

Após a apreciação da defesa, a comissão elaborará **relatório minucioso**, o qual resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.

O relatório será **sempre conclusivo** quanto à **inocência** ou à **responsabilidade** do servidor.

Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento.

Julgamento

Após o recebimento do processo, a autoridade julgadora deverá proferir sua decisão no prazo de **20 dias**. Caso ela não o faça no prazo, não haverá a nulidade do processo (apenas podendo ocorrer a prescrição pela demora e a responsabilização da autoridade julgadora).

Como regra geral, a competência para julgamento é da mesma autoridade que instaurou o processo. Entretanto, se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da administração instauradora do processo, esse será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo (também terá 20 dias para decidir).

No caso de haver **mais de um indiciado e diversidade de sanções**, o julgamento caberá à autoridade **competente para a imposição da pena mais grave**.

Se a penalidade prevista for a **demissão** ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso I do Art. 141 (Presidente da República; Presidentes das Casas do Poder Legislativo; Presidentes dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República).

Se a comissão tiver reconhecido a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, **salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos**.

O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

Quando o referido relatório contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, **motivadamente, agravar** a penalidade proposta, **abrandá-la** ou **isentar** o servidor de responsabilidade.

Dessa forma, tal autoridade fica vinculada ao relatório da comissão, salvo se a conclusão for contrária às provas dos autos.

Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no **mesmo ato**, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo.

Como vimos, o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o **registro do fato** nos assentamentos individuais do servidor.

Quando a infração estiver **capitulada como crime**, o processo disciplinar será **remetido ao Ministério Público** para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição.

O servidor que estiver respondendo a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, **após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade**, acaso aplicada.

Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário

O procedimento disciplinar de rito sumário tem como principal característica a tramitação mais rápida do que o processo administrativo comum.

Ele possui algumas regras próprias, diferentes do processo administrativo, mas no restante, ele segue as disposições aplicáveis ao rito comum (subsidiariamente).

Esse procedimento de rito sumário será utilizado no caso de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, abandono de cargo e inassiduidade habitual.

O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário **não excederá trinta dias**, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, podendo ser **prorrogado por até quinze**, quando as circunstâncias o exigirem.

Quando for constatada a acumulação ilegal, a autoridade responsável por instaurar a sindicância ou processo administrativo notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para **apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias**, contados da data da ciência.

Se o servidor não apresentar essa opção, será instaurado o procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata.

A Lei nº 8.112/90 define que caso o servidor faça a **opção até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé**, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.

- ▷ **Fases do PAD de Rito Sumário:**
- ▷ **Instauração** ocorre com a publicação do ato que **constituir a comissão**, a ser composta por **dois servidores estáveis**, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração.
- ▷ **Instrução sumária** compreende indicição, defesa e relatório.
- ▷ **Julgamento.**

A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que a constituiu, **termo de indicição** e promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata **para apresentar defesa escrita, no prazo de cinco dias**, sendo assegurado ao servidor vista do processo na repartição.

Após a apresentação da defesa, a comissão elaborará **relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor**, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento.

No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.

Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, será aplicada a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.

Conforme vimos, o processo administrativo disciplinar de rito sumário também é aplicado no caso de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, com algumas peculiaridades.

A indicação da materialidade na hipótese de **abandono de cargo** é feita pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a trinta dias. Já no caso de **inassiduidade habitual**, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a sessenta dias interpoladamente, durante o período de doze meses.

Após a apresentação da defesa, a comissão elaborará **relatório conclusivo** quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a trinta dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento.

Modalidades de PAD e Principais Diferenças

	Sindicância	PAD	PAD Sumário
Competência	Advertência. Suspensão até 30 dias.	Suspensão + 30 dias. Demissão. Cassação. Destituição.	Acúmulo ilegal de cargos. Abandono de cargo. Inassiduidade Habitual.
Prazo	30 + 30	60 + 60	30 + 15
Comissão	2 ou 3 servidores estáveis. Transitória.	3 servidores estáveis. Permanente.	2 servidores estáveis.

Revisão do Processo Administrativo

O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer momento, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.

Na revisão serão aduzidos **fatos novos** ou **circunstâncias** suscetíveis de justificar:

- ▷ A inocência do punido; ou
- ▷ A inadequação da penalidade aplicada.

Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo (incapacidade mental - o curador pode requerer).

Ônus da prova no processo revisional: requerente (deve provar esses fatos novos ou circunstâncias alegadas).

A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.

O requerimento de revisão do processo será dirigido ao **Ministro de Estado** ou autoridade equivalente, que, se **autorizar a revisão**, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Caso deferida, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão (três servidores estáveis).

A revisão correrá em apenso ao processo originário. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar.

Prazo para a comissão **concluir os trabalhos**: 60 dias.

Prazo para **julgamento**: 20 dias (contados do recebimento do processo).

Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar.

O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do Art. 141 da Lei nº 8.112/90.

Revisão julgada procedente: penalidade aplicada declarada **sem efeito** (todos os direitos do servidor serão restabelecidos).

Entretanto, tratando-se de destituição de cargo em comissão, ela será convertida em **exoneração**.

13. 9. Seguridade Social

Disposições Gerais

A União manterá plano de Seguridade Social para o servidor e sua família.

O servidor que for ocupante de **cargo em comissão que não seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo** na administração pública direta, autárquica e fundacional não terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde.

O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime do plano de Seguridade Social do Servidor Público enquanto durar o afastamento ou a licença, **não lhes assistindo, nesse período, os benefícios do mencionado regime de previdência**.

Será **assegurada** ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a **manutenção da vinculação ao regime** do plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o **recolhimento mensal** da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais.

Esse recolhimento deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais quando não recolhidas na data de vencimento.

O plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes **finalidades**:

- Garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão.
- Proteção à maternidade, à adoção e à paternidade.
- Assistência à saúde.

Esses benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições da Lei nº 8.112/90.

Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem:

Quanto ao Servidor:

- Aposentadoria.
- Auxílio-natalidade.
- Salário-família.
- Licença para tratamento de saúde.
- Licença à gestante, à adotante e licença-paternidade.
- Licença por acidente em serviço.
- Assistência à saúde.
- Garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias.

Quanto ao Dependente:

- Pensão vitalícia e temporária.
- Auxílio-funeral.
- Auxílio-reclusão.
- Assistência à saúde.

As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos Arts. 189 e 224 da Lei nº 8.112/90 (cálculo e revisão da aposentadoria; atualização das pensões).

O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé, **implicará devolução ao erário do total auferido**, sem prejuízo da ação penal cabível.

Dos Benefícios

Da Aposentadoria

A Constituição Federal sofreu alterações no que se refere ao tema aposentadoria do servidor, sendo que muitas disposições da Lei nº 8.112/90 ficaram sem aplicabilidade.

Os aposentados, assim como os servidores em disponibilidade, são inativos. Dessa forma não recebem remuneração e sim proventos.

Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter **contributivo e solidário**, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Modalidades de Aposentadoria

Por invalidez permanente

Nessa modalidade de aposentadoria os proventos serão **proporcionais** ao tempo de contribuição, **exceto** se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

Compulsória

Nesse caso o servidor titular de um cargo de provimento efetivo será compulsoriamente aposentado, aos **setenta anos** de idade, com **proventos proporcionais** ao tempo de contribuição.

Voluntária

Nessa modalidade o servidor que requer a sua aposentadoria, desde que cumprido o tempo mínimo de **dez anos** de efetivo exercício no serviço público e **cinco anos** no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

- **Sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher** (os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio).
- **Sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.**

Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam o Art. 40 e o Art. 201 da Constituição Federal, na forma da lei.

É **vedada** a adoção de **requisitos e critérios diferenciados** para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, **ressalvados**, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:

- Portadores de deficiência.
- Que exerçam atividades de risco.
- Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência acima estudado. Dessa forma, se a cumulação fosse lícita na atividade, o servidor também poderá cumular os proventos.

É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservá-los, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal **será contado** para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.

Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.

Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis (para efeitos dessas regras):

- Tuberculose ativa.
- Alienação mental.

- Esclerose Múltipla.
- Neoplasia Maligna.
- Cegueira posterior ao ingresso no serviço público.
- Hanseníase.
- Cardiopatia grave.
- Doença De Parkinson.
- Paralisia Irreversível E Incapacitante.
- Espondiloartrose Anquilosante.
- Nefropatia Grave.
- Estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante).
- Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
- Outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

Na hipótese de aposentadoria por invalidez, o servidor será submetido à **junta médica oficial**, que atestará tal questão quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no Art. 24 da Lei nº 8.112/90 (readaptação).

A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo.

A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

A aposentadoria por invalidez será **precedida** de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses. Nesse caso, serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas.

Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.

O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença.

A critério da Administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria.

O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no § 3º do Art. 41 (o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível) e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

São **estendidos** aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas acima especificadas e, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria.

Quando **proporcional ao tempo de serviço**, o provento não será inferior a 1/3 (um terço) da remuneração da atividade.

Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, até o dia vinte do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido.

Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas, durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida aposentadoria com provento integral, aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço efetivo.

Do Auxílio-Natalidade

O auxílio-natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto.

Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% (cinquenta por cento), por nascituro.

O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidora.

Do Salário-Família

O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por dependente econômico. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família:

O cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade ou, se estudante, até 24 anos ou, se inválido, de qualquer idade.

O menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo.

A mãe e o pai sem economia própria.

Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário-mínimo.

Quando o pai e a mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário-família será pago a um deles; quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes.

Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta desses, os representantes legais dos incapazes.

O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social.

O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário-família.

Da Licença à Gestante, à Adotante e da Licença-Paternidade

Será concedida licença à servidora gestante por **120 dias consecutivos**, sem prejuízo da remuneração.

A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.

No caso de **nascimento prematuro**, a licença terá início a partir do parto.

Na situação de **natimorto**, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.

No caso de **aborto** atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado.

Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à **licença-paternidade** de 5 dias consecutivos.

Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora.

À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade, a licença será de 30 dias.

Da Licença por Acidente em Serviço

Será licenciado, com **remuneração integral**, o servidor acidentado em serviço.

Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.

Equipara-se ao acidente em serviço o dano:

- Decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo.
- Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.

O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexisterem meios e recursos adequados em instituição pública.

A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.

Da Pensão

A Lei nº 8.112/90 estabelece que em caso de morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão a partir da data de óbito, observado o limite estabelecido no inciso XI do *caput* do Art. 37 da Constituição Federal (teto remuneratório) e no Art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Lei nº 10.887/2004, Art. 2º. *Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos aposentados de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a partir da data de publicação desta Lei, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:*

- I.** *à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite; ou*
- II.** *à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade.*

Parágrafo único. *Aplica-se ao valor das pensões o limite previsto no Art. 40, § 2º, da Constituição Federal”.*

São **BENEFICIÁRIOS** das pensões:

- I. o *cônjuge*;
- II. o *cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente*;
- III. o *companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar*;
- IV. o *filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos*:
 - a) *seja menor de 21 anos*;
 - b) *seja inválido*;
 - d) *tenha deficiência intelectual ou mental, nos termos do regulamento*;
- V. a *mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor*;
- VI. o *irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV*.

A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos I a IV acima tratados exclui os beneficiários referidos nos incisos V e VI. Assim, o cônjuge ou companheiros e os filhos excluem os pais e irmão, possuindo preferência.

A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso V acima tratado exclui o beneficiário referido no inciso VI. Desse modo, caso o servidor possua pais e irmãos, somente os pais irão receber a pensão, possuindo preferência.

O enteado e o menor **tutelado equiparam-se a filho** mediante **declaração** do servidor e desde que comprovada **dependência econômica**, na forma estabelecida em regulamento.

Caso ocorra habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em **partes iguais** entre os beneficiários habilitados.

O direito de requerer a pensão não prescreve, podendo ser requerida a qualquer tempo. Somente as prestações exigíveis há mais de 5 anos é que irão prescrever.

Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida.

Casos de perda do direito à pensão por morte:

- ▷ após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor;
- ▷ o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Será concedida **pensão provisória por morte presumida** do servidor, nos seguintes casos:

- ▷ declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente;
- ▷ desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço;

- ▷ desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança.

A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado.

Acarreta Perda da Qualidade de Beneficiário

- ▷ o seu falecimento;
- ▷ a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge;
- ▷ a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, ou o levantamento da interdição, em se tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, (respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “a” e “b” do inciso VII do Art. 222);
- ▷ o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho ou irmão;
- ▷ a acumulação de pensão na forma do Art. 225 (exercer a opção em caso de ter direito a duas ou mais pensões);
- ▷ a renúncia expressa.

O cônjuge e companheiro (ainda que divorciados, mas que recebam pensão alimentícia) também perdem a condição de beneficiário nas seguintes hipóteses:

- ▷ o decurso de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do servidor;
- ▷ o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável:

1. 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;
2. 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;
3. 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;
4. 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
5. 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;
6. vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

Caso o óbito do servidor decorra de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, é aplicada essa regra, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável.

A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições.

O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) será considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII do *caput* do Art. 222.

No caso de morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os cobeneficiários.

As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores.

Excepcionado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de 2 pensões.

Do Auxílio-Funeral

O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento.

No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração.

O auxílio será pago no prazo de 48 horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral. Se esse for custeado por terceiro, ele será indenizado, observado acima disposto.

Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública.

Do Auxílio-Reclusão

À família do servidor ativo é devido o auxílio-reclusão, nos seguintes valores:

Dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão (caso seja absolvido, o servidor terá direito à integralização da remuneração).

Metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo.

O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional.

Reservado o disposto neste artigo, o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão.

Emenda Constitucional nº 20

Art. 13. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.

Da Assistência à Saúde

A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende **auxílio médico, hospitalar, odontológico, psicológico e farmacêutico**. Terá como diretriz

básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento.

Nas hipóteses previstas na Lei 8.112/90 em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, **convênio com unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fins lucrativos** declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Na **impossibilidade**, devidamente justificada, da realização do convênio acima citado, o órgão ou entidade promoverá a **contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica**, que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão.

Para os fins do disposto acima, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a:

Celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da vigência desta Lei, normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006.

Contratar, mediante licitação, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador.

O valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde.



ANOTAÇÕES

14. Licitação

Conceito de Licitação

Art. 37, XXI. *Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.*

Procedimento administrativo, de observância obrigatória pelas entidades governamentais, em que, observada a igualdade entre os participantes, deve ser selecionada a melhor proposta entre as apresentadas pelos interessados e com elas travar determinadas relações de conteúdo patrimonial, uma vez preenchidos os requisitos mínimos necessários ao bom cumprimento das obrigações a que eles se propõem (preceito da Lei 8.666/93).

Regras Gerais sobre Licitações

As regras gerais de licitação são de suma importância para quem fará um concurso público, pois, de forma objetiva, conseguimos entender as questões propostas, dessa maneira, iniciaremos com indagações frequentes:

O que é licitação?

Licitação é o procedimento administrativo que autoriza a execução de obras, a prestação de serviços e o fornecimento de bens para atendimento de necessidades públicas; as alienações e locações devem ser contratadas mediante licitações públicas.

Por que licitar?

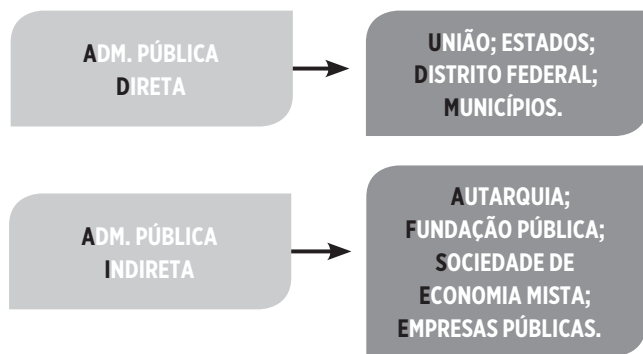
A Constituição Federal, Art. 37, XXI, prevê, para a Administração Pública, a obrigatoriedade de licitar.

O procedimento de licitação objetiva permite que a administração contrate aqueles que reúnem as condições necessárias para o atendimento do interesse público, levando em consideração aspectos relacionados à capacidade técnica e econômico-financeira do licitante, à qualidade do produto e ao valor do objeto, sempre procurando atender ao princípio da isonomia (igualdade) e objetivando a proposta mais vantajosa.

Quem deve licitar?

Estão sujeitos à regra de licitar, prevista na Lei nº 8.666, de 1993, além dos órgãos integrantes da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades da economia mista e demais entidades controladas direta e indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 175. *Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, a prestação de serviços públicos.*



Como licitar?

Em primeiro lugar, deve ser definido o objeto que se quer contratar. Depois disso, é necessário estimar o valor total da obra, do serviço ou do bem a ser licitado, mediante realização de pesquisa de mercado. É importante, ainda, verificar se há previsão de recursos orçamentários para o pagamento da despesa e se essa se encontrará em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, após apuração da estimativa, deve ser adotada a modalidade de licitação adequada, com prioridade especial para o pregão, quando o objeto pretendido referir-se a bens e serviços comuns listados no Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2002, que regulamenta essa modalidade. Lembrando que a modalidade pregão não está expressamente prevista na Lei nº 8.666/93.

Princípios Explícitos

- ▷ Legalidade;
- ▷ Impessoalidade;
- ▷ Moralidade e Probidade Administrativa;
- ▷ Igualdade;
- ▷ Publicidade;
- ▷ Vinculação ao Instrumento Convocatório;
- ▷ Julgamento Objetivo.

Estão previstos no Art. 3º da Lei nº 8.666/93:

Art. 3º. *A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta **mais vantajosa** para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo.*

O Art. 3º, que trata dos princípios da licitação, determina a estrita obediência a vários princípios básicos expressos. Contudo, dá relevância a um deles, ou seja, **o princípio da isonomia tem um tratamento diferenciado.**

A licitação, por si só, traz uma ideia de disputa isonômica e a finalidade é a de conseguir a proposta mais vantajosa para a Administração a fim da celebração do contrato administrativo. O propósito específico é a realização de obras, serviços, concessão, permissões, compras, alienações ou locações.

Devemos nos atentar, pois a competência para legislar acerca de licitação é privativa da União, sempre sobre normas gerais, e está prevista no Art. 22, XXVII, da Constituição Federal:

Art. 22. *Compete privativamente à União legislar sobre:*

XXVII. *Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecendo o disposto no Art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do Art. 173, § 1º, III;*

É de se notar que os Estados, Distrito Federal e municípios podem legislar sobre normas específicas acerca de licitação pública e contratos administrativos, mesmo sem autorização da União, desde que as leis promulgadas não ofendam a Constituição Federal e também não contrariem as normas gerais.

Dessa forma, é importante frisar que a Lei nº 8.666/93 é aplicável a toda Administração Pública, de acordo com os Arts. 1º e 2º da lei:

Art. 1º. *Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.*

Parágrafo único. *Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.*

Art. 2º. *As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.*

Parágrafo único. *Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.*

Princípios Explícitos em Espécie

Legalidade

Nos procedimentos de licitação, esse princípio vincula os licitantes e a Administração Pública às regras estabelecidas, nas normas e princípios em vigor, ou seja, o administrador fica vinculado aos ditames na lei, tendo alguma liberdade (discrecionalidade) somente quando a própria lei assim autorizar ou determinar, como é o caso da licitação dispensável e licitação dispensada.

Todos os atos de licitação devem estar estritamente na lei. Sendo assim, o administrador público não pode exigir do licitante condições de habilitação econômica com certa margem acima do necessário ao cumprimento das obrigações a serem contratadas. Assim, somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Impessoalidade

Esse princípio obriga a Administração a observar, nas suas decisões, critérios objetivos previamente estabelecidos, afastando a discricionariedade e o subjetivismo na condução dos procedimentos da licitação. Aqui, o princípio obedece aos ditames da Constituição Federal e tem por finalidade a obediência estrita aos fins coletivos, impedindo, de qualquer modo, a promoção pessoal do administrador e as chamadas “facilidades” para qualquer particular envolvido no procedimento.

Moralidade e Probidade Administrativa

Aqui devemos nos atentar, pois, de acordo com a Constituição Federal, a moralidade administrativa é tida como princípio e a probidade como dever. Contudo, o texto da Lei nº 8.666/93 traz insculpido os dois como sendo princípios norteadores da licitação, em que a conduta dos licitantes e dos agentes públicos tem que ser, além de lícita, compatível com a moral, ética, bons costumes e com as regras da boa administração.

Igualdade

É o mais relevante princípio da lei de licitação e significa dar tratamento igual a todos os interessados. É condição essencial para garantir em todas as fases da licitação. Também chamado de princípio da isonomia entre os licitantes. A igualdade aqui tem dois sentidos: primeiro, a administração deve dispensar tratamento isonômico entre os licitantes; segundo, deve a igualdade garantir que a concorrência seja viável entre os particulares.

O Art. 3º, § 2º, da Lei, reza que em igualdade de condições será assegurado à preferência sucessivamente a bens e serviços em caso de empate, seguindo o seguinte critério de desempate:

- ▷ Produzidos no país;
- ▷ Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
- ▷ Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.

Publicidade

O Princípio da Publicidade reza que qualquer interessado deve ter acesso às licitações públicas e seu controle, mediante divulgação dos atos praticados pelos administradores em todas as fases da licitação. No entanto, o conteúdo dos propostos são sigilosos, conforme prevê o Art. 3º, § 3º, Lei nº 8.666/93.

§ 3º. *A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.”*

Dessa forma, quanto maior o valor do contrato, maior será a publicidade de seus atos. Assim, no convite, a divulgação será mínima, devido ao reduzido valor do contrato, e, na concorrência, a divulgação será a maior possível.

Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preço, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, como dispõe o Art. 21 da Lei de Licitação:

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:

I. No Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais;

II. No Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal;

III. Em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição.

Dessa forma, os prazos do Art. 21 são os seguintes:

Prazo do edital	Modalidades
45 dias para	a) Concurso. b) Concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”.
30 dias para	a) Concorrência, nos casos não especificados na alínea “b” do inciso anterior. b) Tomada de preços, quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”.
15 dias para	a) Quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea “b” do inciso anterior, ou leilão.
5 dias úteis para	a) Convite.
8 dias úteis (no mínimo para)	a) Pregão.

Esses prazos começam a ser contados a partir:

- ▷ da última publicação do edital;
- ▷ da expedição do convite;
- ▷ da efetiva disponibilidade do edital ou do convite.

Prevalece a data que ocorrer mais tarde.

Vinculação ao Instrumento Convocatório

O instrumento convocatório, que pode ser edital ou carta convite, obriga a administração e o licitante a observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. Dessa forma, nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão em relação a esse ato.

Julgamento Objetivo

O princípio, em tela, determina que o administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato convo-

catório para o julgamento das propostas. Afasta a possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no ato referido, mesmo que em benefício da própria administração.

Princípios Implícitos

Competitividade

A lei e a própria Constituição Federal estabelecem a obrigatoriedade do caráter competitivo no procedimento licitatório. Isso se dá, pois na competição entre os licitantes não pode haver manipulações de preços. Dessa forma, a administração deve ser capaz de assegurar a obtenção da proposta mais vantajosa a execução dos fins públicos.

Nessa perspectiva, a lei veda a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável (Art. 7º, § 5º).

Sigilo das Propostas

Decorrencia lógica do Art. 3º da Lei de Licitações, uma vez que o princípio explícito é o da publicidade dos atos. Sigilo, somente na apresentação das propostas e, ainda assim, até a abertura das mesmas, que devem ser liberadas ao público após regular escolha do vencedor.

Adjudicação Compulsória

Esse princípio diz que a administração só poderá atribuir o objeto da licitação ao vencedor. Não pode tal objeto ser concedido a outro licitante. O vendedor, uma vez que preencheu todos os requisitos formais, tem prevalência na assinatura do contrato. Essa não garante direito adquirido, uma vez que o ato licitatório pode ser revogado pela administração antes da assinatura do contrato. O licitante também pode desistir do contrato caso consiga provar justo motivo.

Modalidades de Licitação

As licitações, segundo a Lei nº 8.666/93, serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público devidamente justificado. Essa regra, no entanto, não impede a habilitação de interessados que sejam residentes ou sediados em outros locais.

Modalidade de licitação é a forma específica de conduzir o procedimento licitatório, a partir de critérios definidos em lei. O valor estimado para contratação é o principal fator para escolha da modalidade de licitação, exceto quando se trata de pregão, que não está limitado a valores. Dessa forma, além do leilão e do concurso, as demais modalidades de licitação admitidas são exclusivamente as seguintes:

Concorrência

- ▷ Concorrência;
- ▷ Tomada de Preço;
- ▷ Convite;
- ▷ Concurso;
- ▷ Leilão;
- ▷ Pregão;
- ▷ Consulta.

Modalidade da qual podem participar quaisquer interessados que, na fase de habilitação preliminar, comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do objeto da licitação. Todas as licitações para bens imóveis devem ser feitas nessa modalidade, também as concessões de direito real de uso, para alienações internacionais e para as parcerias público privadas. Seja qual for o valor da licitação, em tese, a concorrência pode ser utilizada.

A concorrência está prevista no **Art. 22, § 1º, da Lei nº 8.666/93**:

Art. 22, §1º - Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

Esquema:

- ▷ Possui fase preliminar;
- ▷ É considerada mais complexa;
- ▷ Admite qualquer valor;
- ▷ É a mais competitiva;
- ▷ Contratações de maior valor;

A Concorrência é utilizada obrigatoriamente para:

- ▷ Compra ou alienação de imóveis;
- ▷ Concessão de direito real de uso;
- ▷ Licitações internacionais;
- ▷ Concessão de serviços públicos;
- ▷ Contrato de parcerias público privada.

Tomada de Preços

Modalidade realizada entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

A tomada de preço está prevista no **Art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666/93**:

Art. 22, § 2º - Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Esquema:

Interessados têm que estar devidamente cadastrados, contudo, pelo princípio da competitividade, podem inscrever-se até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

Contratação de valores intermediários.

Convite

A modalidade convite está prevista no **Art. 22, § 3º, da Lei nº 8.666/93**:

Art. 22, §3º - Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente

especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.

Modalidade realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto da licitação, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela administração.

O convite é a modalidade de licitação mais simples. A administração escolhe quem quer convidar, entre os possíveis interessados, cadastrados ou não. A divulgação deve ser feita mediante afixação de cópia do convite em quadro de avisos do órgão ou entidade, localizado em lugar de ampla divulgação, dispensando a publicação em Diário Oficial.

No convite, é possível a participação de interessados que não tenham sido formalmente convidados, mas que sejam do ramo do objeto licitado, desde que cadastrados no órgão ou entidade licitadora ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. Esses interessados devem solicitar o convite com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas.

Para que a contratação seja possível no convite, são necessárias pelo menos três propostas válidas, isto é, que atendam a todas as exigências do ato convocatório. Não é suficiente a obtenção de três propostas, é preciso que elas sejam válidas. Caso isso não ocorra, a administração deve repetir o convite e chamar mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações, ressalvadas as hipóteses de limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos incitados, circunstâncias essas que devem ser justificadas no processo de licitação.

A publicação na imprensa e em jornal de grande circulação confere ao convite divulgação idêntica à da concorrência e à tomada de preços, afastando a discricionariedade do agente público.

Quando for impossível a obtenção de três propostas válidas, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, essas circunstâncias deverão ser devidamente motivadas e justificadas no processo, sob pena de repetição de convite.

Limitações de mercado ou manifesto desinteresse das empresas convidadas não se caracterizam nem podem ser justificados quando são inseridas, na licitação, condições que só uma ou outra empresa pode atender.

Esquema:

- ▷ É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa;
- ▷ Contratação de menor valor;
- ▷ O procedimento é simples, permitindo, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas, a substituição da comissão por servidor formalmente designado pela autoridade competente.

Concurso

O **Art. 22, § 4º, da Lei nº 8.666/93** define a modalidade concurso como sendo a licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores do pro-

cedimento, sempre conforme previsto em edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias.

O julgamento da modalidade concurso é feita por uma comissão especial. Pode participar da comissão servidor ou não, de acordo com o Art. 51, § 5º.

A modalidade concurso está prevista no Art. 22, § 4º, da Lei nº 8.666/93:

Art. 22, §4º - Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

Esquema:

- ▷ Trabalho técnico;
- ▷ Científico;
- ▷ Artístico;
- ▷ Edital tem que ser publicado com antecedência mínima de 45 dias;
- ▷ O que determina a necessidade da realização da licitação é a natureza do seu objeto, não o valor do contrato;
- ▷ O procedimento é um tanto diverso, pois o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas de **reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame**, servidor público ou não.

Leilão

É a modalidade de licitação, entre quaisquer interessados, para venda, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação, dos seguintes bens:

- ▷ Bens móveis inservíveis para a Administração.
- ▷ Produtos legalmente apreendidos ou penhorados.
- ▷ Bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento (Art. 19, III).

O leilão, além dessas disposições, está previsto em dois lugares:

Primeiro, no Art. 22, § 5º, da Lei nº 8.666/93:

Art. 22, §5º - Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no Art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.

Segundo, no Art. 53, da Lei nº 8.666/93:

Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente.

§ 1º - Todo bem a ser leilado será previamente avaliado pela administração para fixação do preço mínimo de arrematação.

§ 2º - Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5% (cinco por cento) e, após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo estipulado no edital de convocação, sob pena de perder em favor da administração o valor já recolhido.

§ 3º - Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista poderá ser feito em até vinte e quatro horas.

§ 4º - O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se realizará.

Limitado a bens avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não superior a R\$ 650.000,00. Acima disso e para bens imóveis, deve ser utilizada a modalidade concorrência.

Consulta

A modalidade consulta não está prevista na Lei nº 8.666/93. Está prevista na Lei nº 9.472/97 (a mesma que criou a Anatel); é uma modalidade prevista **apenas para as agências reguladoras**.

A lei diz que a consulta é a modalidade de licitação adequada à contratação de bens e serviços não classificados como comuns e que não sejam obras e serviços de engenharia civil.

A consulta é modalidade de licitação **exclusiva de agências reguladoras**, para aquisição de bens e serviços não comuns, excetuados obras e serviços de engenharia civil, na qual as propostas são julgadas por um júri, segundo critério que leve em consideração, ponderadamente, custo e benefício.

Modalidade (Art. 22)	Valor (Art. 23)	Nº de Licitantes	Participação	Objeto	Forma de Divulgação (Art. 21)
Concorrência	Grandes valores	Independente	Sem restrição	Sem restrição	Edital publicado com 30 dias de antecedência em relação ao recebimento das propostas (ver Art. 21 § 2º, 45 dias).
Tomada de Preço	Valores médios	Independente	Cadastrado ou que atendam todos os requisitos até 3 dias antes do recebimento da proposta.	Sem restrição	Edital publicado com 15 dias de antecedência.
Convite	Valores pequenos	Pelo menos 3 licitantes	Cadastrado ou não (edital estendendo aos demais cadastrados - manifestação antes de 24 horas do recebimento da proposta).	Sem restrição	Carta-convite remetidas aos interessados com 5 dias de antecedência (fixação no mural).
Concurso	Não interessa o valor	Independente	Sem restrição	Trabalho técnico, científico ou artístico	Edital publicado com 45 dias de antecedência.
Leilão	Não interessa o valor	Independente	Sem restrição	Alienação de bens inservíveis, produtos apreendidos ou bens imóveis	Edital com ênfase na localidade em que se realizará o leilão.

Pregão

O pregão constitui a sexta modalidade de licitação e está previsto na Lei nº 10.520/2002, que expressamente o estendeu a todas as esferas da Federação.

É a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme disposto em regulamento, qualquer que seja o valor estimado da contratação, na qual a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública.

Os licitantes apresentam suas propostas de preço por escrito e por lances verbais, independentemente do valor estimado da contratação.

Ao contrário do que ocorre em outras modalidades, no pregão, a escolha da proposta é feita antes da análise da documentação, razão maior de sua celeridade.

O pregão é a modalidade alternativa ao convite, à tomada de preços e à concorrência para contratação de bens e serviços comuns. Não é obrigatória, mas deve ser prioritária e é aplicável a qualquer valor estimado de contratação.

Esquema:

- O pregão é a sexta modalidade de licitação;
- O pregão pode ser utilizado para qualquer valor de contrato;
- É considerado pouco complexo;
- Permite lances verbais;
- Não se leva em consideração o vulto do contrato (valor da contratação), mas sim a característica dos bens ou serviços, que devem ser comuns, simples e rotineiros;
- O tipo da licitação é sempre o de menor preço;
- Não se exige capacitação técnica especializada.

Obrigatoriedade de Licitação e Casos de Exceções

Licitação Obrigatória

A regra constitucional é, pela obrigatoriedade para toda a Administração Pública no que tange a licitar para compras e alienações de bens e serviços, mas a própria Constituição Federal informa que a lei pode prever algumas hipóteses de exceção à realização da licitação.

Todavia, a Constituição Federal informa que, quando o objeto da contratação é uma concessão ou permissão de serviço público, a realização da licitação é obrigatória.

• Exceções à obrigatoriedade das licitações

Apesar de a regra geral instituir a obrigatoriedade das licitações, a própria lei de licitação faz ressalvas acerca dela, ou seja, por determinação legal, pode haver a celebração do contrato administrativo sem a prevalência da obrigação de licitar, e isso ocorre nos casos de Dispensa de Licitação (Licitação Dispensada e Licitação Dispensável) e Inexigibilidade de Licitação.

A principal diferença entre dispensa e inexigibilidade é que, na dispensa de licitação, a competição é possível, mas a lei dispensa ou permite que a licitação seja dispensada e na licitação inexigível, a competição é impossível devido à falta de possíveis competidores.

Art. 17. Licitação dispensada (a lei declarou-a como tal; não se faz licitação).

Art. 24. Licitação dispensável (a administração pode dispensar se assim lhe convier).

Art. 25. Licitação inexigível (quando houver inviabilidade de competição).

Inexigibilidade de Licitação

Conforme o Art. 25 da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação se faz quando há inviabilidade de competição, em razão do bem ou serviço possuir singularidade de fornecimento; desde que devidamente comprovada sua exclusividade, a contratação direta poderá ser efetivada.

Devemos notar que o Art. 25 é um rol exemplificativo, ou seja, a administração no caso concreto pode prever outras situações em que ocorra impossibilidade jurídica de competição e que o serviço possua singularidade.

Art. 25. *É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:*

I. *Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita por meio de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;*

II. *Para a contratação de serviços técnicos enumerados no Art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;*

III. *Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.*

§ 1º - *Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.*

§ 2º - *Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.*

Os serviços técnicos profissionais especializados possibilitam a inexigibilidade, mas é fundamental atentar que não é o simples fato de um serviço enquadrar-se como técnico profissional especializante que acarreta a inexigibilidade. É necessário que o serviço tenha natureza singular, ou seja, não pode ser usual e corriqueiro, por essa razão, justifique, a fim de garantir a sua satisfatória prestação, a contratação de um profissional ou de uma empresa de notória especialidade.

A regra geral é que a contratação de serviços técnicos profissionais especializados seja precedida de licitação na modalidade concurso (Art. 13, § 1º). Somente quando for serviço singular, prestado por profissional ou empresa de notória especialização, é que a licitação será inexigível.

Dispensa de Licitação

A dispensa de licitação é um gênero que engloba duas espécies, são elas: a licitação dispensada e a licitação dispensável.

Licitação Dispensada

A licitação dispensada diferencia-se da dispensável, pois, nessa, o administrador pode fazer ou não o procedimento, já na dispensada, ele fica impedido de fazer pela própria lei. São os casos descritos no Art. 17.

As alíneas do inciso I do Art. 17 trazem a lista de hipóteses de dispensa de licitação em operações relativas a bens imóveis da Administração, enquanto as alíneas do inciso II do Art. 17 enumeram os casos de licitação dispensada para a alienação de bens móveis.

Art. 17. *A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:*

• Dispensa de Licitação de Bens Imóveis

I. *Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada está nos seguintes casos:*

a) *Dação em pagamento;*

b) *Doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h, e i;*

c) *Permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do Art. 24 dessa Lei;*

d) *Investidura;*

e) *Venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo;*

f) *Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública;*

g) *Procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição;*

h) *Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de manuseio de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública;*

i) Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500 (mil e quinhentos hectares), para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;

• **Dispensa de Licitação de Bens Móveis**

II. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:

- a) Doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação;**
- b) Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;**
- c) Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;**
- d) Venda de títulos, na forma da legislação pertinente;**
- e) Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;**
- f) Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe.**

Licitação Dispensável

Na licitação dispensável, a Administração tem a faculdade de não realizar o procedimento licitatório para algumas hipóteses determinadas na própria Lei nº 8.666/93.

As situações nas quais a licitação poderá ser dispensável se encontram indicadas no Art. 24, I, a XXVIII da Lei Federal nº 8.666/93.

Dessa forma, veremos cada uma das hipóteses de licitação dispensável, salientando que essa listagem também possui caráter taxativo, não cabendo ao administrador à criação de outras situações. Devemos nos atentar, pois as questões de concursos nesse tópico costumam ser texto de lei. Assim, ler e fazer a diferenciação entre licitação dispensável (Art. 24) e inexigibilidade de licitação (Art. 25) é de suma importância.

Art. 24. É dispensável a licitação:

- I. Para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;**
- II. Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;**
- III. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;**

IV. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

V. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas;

Vale ressaltar que temos a chamada licitação deserta, ou seja, quando essa é convocada e não aparece nenhum interessado. Nesse caso, torna-se inviável a licitação, e a administração pode contratar diretamente, contanto que, motivadamente, demonstre que não ocorrerá prejuízo para a administração.

Não existe limite de valor para esse tipo de licitação, e a única exigência é que as cláusulas do contrato original sejam respeitadas.

Faz-se necessário diferenciar licitação deserta de licitação fracassada. Temos essa quando aparecem interessados, mas nenhum é selecionado, em decorrência de inabilitação ou desclassificação das propostas.

§ 3º - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.

Devemos nos atentar que, em regra, a licitação fracassada não representa uma forma de licitação dispensável. Assim, devemos aplicar o disposto no Art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93.

VI. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento;

VII. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do Art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços;

VIII. Para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

IX. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional;

X. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

XI. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;

XII. Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia;

XIII. Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

XIV. Para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder Público;

XV. Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.

XVI. Para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;

XVII. Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

XVIII. Nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e des-

de que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea "a" do inciso II do Art. 23 desta Lei;

XIX. Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto;

XX. Na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

XXI. Para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;

XXII. Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessão, permissão ou autorização, segundo as normas da legislação específica;

XXIII. Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

XXIV. Para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.

XXV. Na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

XXVI. Na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação.

XXVII. Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública.

XXVIII. Para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica

§ 2º - O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a Administração Pública estabelecido no inciso VIII do caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que produzem produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS.

Licitação Deserta Art. 24 - V	Licitação Fracassada Art. 24 - VII
Não aparecem concorrentes	Aparecem interessados, mas nenhum é selecionado devido ao fato das propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes.
Licitação dispensável	Abertura de prazo para a apresentação de novas propostas: - 8 dias (regra); - 3 dias (convite).
	Se os preços apresentados forem superiores aos de mercado, podem levar à licitação dispensável.

Em casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, se houver superfaturamento da obra, haverá responsabilidade solidária do agente público responsável e também do fornecedor ou prestador de serviços.

[illegible]

ÍNDICE

1. Ética no Serviço Público	424
Ética e Moral	424
Ética: Princípios e Valores.....	425
Ética e Democracia: Exercício da Cidadania	426
Ética e Função Pública	426
Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994)	427
Decreto nº 6.029/2007	430
2. Resoluções 1 a 10 da Comissão de Ética Pública da Presidência da República	433
Resolução nº 01, de 13 de Setembro de 2000	433
Resolução nº 02, de 24 de Outubro de 2000	434
Resolução nº 03, de 23 de Novembro de 2000.....	435
Resolução nº 04, de 07 de Junho de 2001	437
Resolução nº 05, de 07 de Junho de 2001.....	439
Resolução nº 06, de 25 de Julho de 2001.....	439
Resolução nº 07, de 14 de Fevereiro de 2002	440
Comissão de Ética Pública	440
Resolução nº 08, de 25 de Setembro de 2003	441
Resolução nº 09, de 20 de Maio de 2005	442
Resolução nº 10, de 29 de Setembro de 2008.....	442

1. Ética no Serviço Público

Nesta unidade, trabalharemos o seguinte conteúdo: Ética e moral; Ética, princípios e valores; Ética e democracia: exercício da cidadania; Ética e função pública; Ética no setor público: Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994). Acrescentamos, ao final, o Decreto nº 6.029/2007, que revogou o Decreto nº 1.171/1994 em parte, e que, muito embora não seja mencionado no edital, tem sido cobrado.

O Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994) contempla essencialmente duas partes.

A primeira, dita de ordem substancial (fundamental), fala sobre os princípios morais e éticos a serem observados pelo servidor, e constitui o Capítulo I, que abrange as regras deontológicas (Seção I), os principais deveres do servidor público (Seção II), bem como as vedações (Seção III).

Já a segunda parte, de ordem formal, dispõe sobre a criação e funcionamento de Comissões de Ética, e constitui o Capítulo II, que trata das Comissões de Ética em todos os órgãos do Poder Executivo Federal (Exposição de Motivos nº 001/94-CE).

Este conteúdo, referente ao Código de Ética Profissional do Serviço Público, considerando os últimos conteúdos cobrados, é um dos mais relevantes e que mais deve ser estudado.

Ética e Moral

Ética

A palavra “ética” vem do grego *ethos*, que significa “modo de ser” ou “caráter” (indole).

Ética → do grego *ethos* → caráter

A ética é a parte da filosofia que estuda a moralidade das ações humanas, isto é, se são boas ou más. É uma reflexão crítica sobre a moralidade.

A ética faz parte do nosso dia a dia. Em todas as nossas ações e também relações, em algum grau, utilizamos nossos valores éticos. Isso não quer dizer que o homem já nasça com consciência plena do que é bom ou mau. Essa consciência existe, mas se desenvolve a partir do relacionamento com o meio e do autodescobrimento.

A ética pode ser definida como a teoria ou a ciência do comportamento moral, que busca explicar, compreender, justificar e criticar a moral ou as morais de

De acordo com o autor espanhol, Adolfo Vázquez, a ética representa uma abordagem científica sobre as constantes morais, ou seja, refere-se àquele conjunto de valores e costumes mais ou menos permanente no tempo e no espaço. Em outras palavras, a ética é a ciência da moral, isto é, de uma esfera do comportamento humano.

Mas a Ética não é puramente teoria; é um conjunto de princípios e disposições voltados para a ação, historicamente produzidos, cujo objetivo é balizar (limitar) as ações humanas.

Todavia, segundo Vázquez, não cabe à ética formular juízos de valor sobre a prática moral de outras sociedades, ou de outras épocas, em nome de uma moral absoluta e universal, mas deve antes explicar a razão de ser desta pluralidade e das mudanças de moral; isto é, deve esclarecer o fato de os homens terem recorrido a práticas morais diferentes e até opostas.

Em um sentido mais amplo, a ética engloba um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, que estão ligados à prática do bem e da justiça, aprovando ou desaprovando a ação dos homens de um grupo social ou de uma sociedade.

Em suma, a ética é um conjunto de normas que rege a boa conduta humana.

Para que uma conduta possa ser considerada ética, três elementos essenciais devem ser ponderados: a ação (ato moral), a intenção (finalidade), e as circunstâncias (consequências) do ato. Se um único desses três elementos não for bom, correto e certo, o comportamento não é ético.

A norma ética é aquela que prescreve como o homem deve agir. Possui, como uma de suas características, a possibilidade de ser violada, ao contrário da norma legal (lei).

A ética não deve ser confundida com a lei, embora, com certa frequência, a lei tenha como base princípios éticos. Ao contrário da lei, nenhum indivíduo pode ser compelido, pelo Estado ou por outros indivíduos, a cumprir as normas éticas, nem sofrer qualquer sanção pela desobediência a estas.

Para o autor Lázaro Lisboa, a ética tem por objeto o comportamento humano no interior de cada sociedade, e o estudo desse comportamento com o fim de estabelecer níveis aceitáveis que garantam a convivência pacífica dentro das sociedades e entre elas, constitui o objetivo da Ética. (LISBOA; MARTINS, 2011).

O estudo da ética demonstra que a consciência moral nos inclina para o caminho da virtude, que seria uma qualidade própria da natureza humana. Logo, um homem para ser ético precisa necessariamente ser virtuoso, ou seja, praticar o bem usando a liberdade com responsabilidade constantemente.

Segundo a classificação de Eduardo Garcia Maynez, são quatro as formas de manifestação do pensamento ético ocidental:

- ▷ Ética empírica.
- ▷ Ética dos bens.
- ▷ Ética formal.
- ▷ Ética de valores.

A Ética empírica está dividida em:

Ética Anarquista: só tem valor o que não contraria as tendências naturais.

Ética Utilitarista: é bom o que é útil.

Ética Ceticista: não se pode dizer com certeza o que é certo ou errado, bom ou mau, pois ninguém jamais será capaz de desvendar os mistérios da natureza.

Ética Subjetivista: “o homem é a medida de todas as coisas existentes ou inexistentes” (Protágoras).

Já a Ética dos bens divide-se em:

Ética Sócrática: para Sócrates (469 - 399 a.C.), o supremo bem, a virtude máxima é a sabedoria. As duas máximas de Sócrates são: “Só sei que nada sei” e “Conhece-te a ti mesmo”.

Ética Platônica: para Platão (427 - 347 a.C.), todos os fenômenos naturais são meros reflexos de formas eternas, imutáveis, sugerindo o “mundo das ideias”.

Ética Aristotélica: para Aristóteles (384 - 322 a.C.), a felicidade só pode ser conseguida com a integração de suas três formas: prazer, virtude (cidadania responsável), sabedoria (filosofia/ciência).

Ética Epicurista: para Epicuro (341 - 270 a.C.), o bem supremo é a felicidade, a ser atingido por meio dos prazeres (eudaimonismo hedonista) e os do espírito são mais elevados que os do corpo. Seu objetivo maior era afastar a dor e os sofrimentos.

Ética Estóica: Zenão (300 a.C.) fundou esta filosofia que ensina a ética da virtude como fim: o estóico não aspira ser feliz, mas ser bom.

Para a ética formal, segundo Kant, uma ação é boa, tem valor, deve ser feita, se obedece o “princípio categórico”, que está baseado na ideia do dever (vale sempre e é uma ordem).

Por fim, para a ética de valores, uma ação é boa (e consequentemente é um dever) se estiver fundamentada em um valor.

Moral

Os romanos traduziram o *ethos* grego para o latim *mos*, de onde vem a palavra “moral”.

O termo “moral”, portanto, deriva do latim “*mos*” ou “*more*”, que significa “costume” ou “costumes (VÁZQUEZ, 2011).

**Moral → do latim MOS ou MORES →
Costume ou Costumes**

A moral é definida como o conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social. A moral é normativa.

Em outras palavras, a moral é um conjunto de regras de conduta adotadas pelos indivíduos de um grupo social e tem a finalidade de organizar as relações interpessoais segundo os valores do bem e do mal.

A moral é a “ferramenta” de trabalho da ética. Sem os juízos de valor aplicados pela moral seria impossível determinar se a ação do homem é boa ou má.

A moral ocupa-se basicamente de questões subjetivas, abstratas e de interesses particulares do indivíduo e da sociedade, relacionando-se com valores ou condutas sociais.

A moral possui, portanto, um caráter subjetivo, que faz com que ela seja influenciada por vários fatores, alterando, assim, os conceitos morais de um grupo para outro. Esses fatores podem ser sociais, históricos, geográficos etc. Observa-se, então, que a moral é dinâmica, ou seja, ela pode mudar seus juízos de valor de acordo com o contexto em que esteja inserida.

Sendo assim, para Vázquez a moral é mutável e varia historicamente, de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade e, com ela, variam os seus princípios e as suas normas. Ela norteia os valores éticos na Administração Pública.

Aristóteles, em seu livro “A Política”, assevera que “os pais sempre parecerão antiquados para os seus filhos”. Essa afirmação demonstra que, na passagem de uma geração para outra, os valores morais mudam.

Para que um ato seja considerado moral, ou seja, bom, deve ser livre, consciente, intencional e solidário. O ato moral tem, em sua estrutura, dois importantes aspectos: o normativo e o factual. O normativo são as normas e imperativos que enunciam o “dever ser”. Ex.: cumpra suas obrigações, não minta, não roube etc. O factual são os atos humanos que se realizam efetivamente, ou seja, é a aplicação da norma no dia a dia, no convívio social.

Apesar de se assemelharem, e mesmo por vezes se confundirem, ética e moral são termos aplicados diferentemente. En-

quanto o primeiro trata o comportamento humano como objeto de estudo e normatização, procurando tomá-lo de forma mais abrangente possível, o segundo se ocupa de atribuir um valor à ação. Esse valor tem como referências as normas e conceitos do que vem a ser bom ou mau, baseados no senso comum.

No contexto da ação pública, ética e moral não são considerados termos sinônimos. Portanto, não devem ser confundidos.

Enquanto a ética é teórica e busca explicar e justificar os costumes de uma determinada sociedade, a moral é normativa. Enquanto a ética tem caráter científico, a moral tem caráter prático imediato, visto que é parte integrante da vida cotidiana das sociedades e dos indivíduos. A moral é a aplicação da ética no cotidiano, é a prática concreta. A moral, portanto, não é ciência, mas objeto da ciência; e, neste sentido, é por ela estudada e investigada.

Ética: Princípios e Valores

Princípios

Segundo o dicionário Houaiss, princípio pode ser considerado o primeiro momento da existência (de algo) ou de uma ação ou processo. Pode também ser definido como um conjunto de regras ou código de (boa) conduta, com base no qual se governa a própria vida e ações.

Dados esses conceitos, percebe-se que os princípios que regem a conduta em sociedade são aqueles conceitos ou regras que se aprendem por meio do convívio, passados de geração para geração.

Esses conhecimentos se originaram, em algum momento, no grupo social em que estão inseridos, convencendo-se que sua aplicação é boa, e assim aceita pelo grupo.

Quando uma pessoa afirma que determinada ação fere seus princípios, ela está se referindo a um conceito ou regra, que foi originado em algum momento em sua vida ou na vida do grupo social em que está inserida, e que foi aceito como ação moralmente boa.

Valores

O conceito de valor tem sido investigado e definido em diferentes áreas do conhecimento (filosofia, sociologia, ciências econômicas, “marketing” etc).

Os valores são as normas, princípios ou padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduos, classe ou sociedade. Dizem, portanto, respeito a princípios que merecem ser buscados.

O valor exprime uma relação entre as necessidades do indivíduo (respirar, comer, viver, posse, reproduzir, prazer, domínio, relacionar, comparar) e a capacidade das coisas, objetos ou serviços de satisfazê-las.

É na apreciação desta relação que se explica a existência de uma hierarquia de valores, segundo a urgência/prioridade das necessidades e a capacidade dos mesmos objetos para as satisfazerem, diferenciadas no espaço e no tempo.

Nas mais diversas sociedades, independentemente do nível cultural, econômico ou social em que estejam inseridas, os valores são fundamentais para se determinar quais são as pessoas que agem tendo por finalidade o bem.

O caráter dos seres, pelo qual são mais ou menos desejados ou estimados por uma pessoa ou grupo, é determinado pelo valor de suas ações.

Todos os termos que servem para qualificar uma ação ou o caráter de uma pessoa têm um peso bom e um peso ruim. Cite-se, como exemplo, os termos verdadeiro e falso, generoso e egoísta, honesto e desonesto, justo e injusto. Os valores dão “peso” à ação ou ao caráter de uma pessoa ou grupo.

Kant afirmava que toda ação considerada boa moralmente deveria ser universal, ou seja, ser boa em qualquer tempo e em qualquer lugar. Infelizmente o ideal kantiano de valor e moralidade está muito longe de ser alcançado, pois as diversidades culturais e sociais fazem com que o valor dado a determinadas ações mude de acordo com o contexto.

O complexo de normas éticas se alicerça em valores, normalmente designados valores do “bem”.

“Valores éticos são indicadores da relevância ou do grau de atendimento aos princípios éticos”. Por exemplo, a dignidade da pessoa sugere e exige que se valorize o respeito às pessoas.

Esses valores éticos só podem ser atribuídos a pessoas, pois elas são os únicos seres que agem com conhecimento de certo e errado, bem e mal, e com liberdade para agir. Algumas condutas podem ferir os valores éticos.

A prática constante de respeito aos valores éticos conduz as pessoas às virtudes morais.” ALONSO, Felix Ruiz; LÓPEZ, Francisco Granizo; CASTRUCCI, Plínio de Laura – Curso de Ética em Administração. São Paulo: Atlas, 2008. (Adaptado).

Ética e Democracia: Exercício da Cidadania

Ética e Democracia

O Brasil ainda caminha a passos muito lentos no que diz respeito à ética, principalmente no cenário político.

Vários são os fatores que contribuíram para esta realidade, dentre eles, principalmente, os golpes de Estado, a saber, o Golpe de 30 e o Golpe de 64.

Durante o período em que o país vivenciou a ditadura militar e em que a democracia foi colocada de lado, tivemos a suspensão do ensino da filosofia e, consequentemente, da ética, nas escolas e universidades, e além disso, os direitos políticos do cidadão suspensos, a liberdade de expressão caçada e o medo da repressão.

Como consequência dessa série de medidas autoritárias e também arbitrárias, nossos valores morais e sociais foram perdendo espaço para os valores que o Estado queria impor, levando a sociedade a uma espécie de “apatia” social.

Nos dias atuais, estamos presenciando uma nova fase em nosso país, no que tange à aplicabilidade das leis e da ética no poder.

Os crimes de corrupção envolvendo desvio de dinheiro estão sendo mais investigados e a polícia tem trabalhado com mais liberdade de atuação em prol da moralidade e do interesse público, o que tem levado os agentes públicos a refletir mais sobre seus atos antes ainda de praticá-los.

Essa nova fase se deve principalmente à democracia, implantada como regime político com a Constituição de 1988.

Etimologicamente, o termo democracia vem do grego *demokratía*, em que *kratía* significa governo e *demo*, povo. Logo, a democracia, por definição, é o “governo do povo”.

A democracia confere ao povo o poder de influenciar na administração do Estado. Por meio do voto, o povo é que determina quem vai ocupar os cargos de direção do Estado. Logo, insere-se nesse contexto a responsabilidade tanto do povo, que escolhe seus dirigentes, quanto dos escolhidos, que deverão prestar contas de seus atos no poder.

A ética exerce papel fundamental em todo esse processo, regulamentando e exigindo dos governantes comportamento adequado à função pública, que lhe foi confiada por meio do voto, e conferindo ao povo as noções e os valores necessários tanto para o exercício e cobrança dos seus direitos quanto para atendimento de seus deveres.

É por meio dos valores éticos e morais – determinados pela sociedade – que podemos perceber se os atos cometidos pelos ocupantes de cargos públicos estão visando ao bem comum e ao interesse público.

Exercício da Cidadania

Em se tratando do exercício da cidadania, podemos afirmar que todo cidadão tem direito a exercer a cidadania, isto é, seus direitos de cidadão; direitos esses garantidos constitucionalmente.

Direitos e deveres andam juntos no que tange ao exercício da cidadania. Não se pode conceber um direito que não seja precedido de um dever a ser cumprido; é uma via de mão dupla.

Os direitos garantidos constitucionalmente, individuais, coletivos, sociais ou políticos, são precedidos de responsabilidades que o cidadão deve ter perante a sociedade. Por exemplo, a Constituição garante o direito à propriedade privada, mas exige-se que o proprietário seja responsável pelos tributos que o exercício desse direito gera, como, por exemplo, o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Exercer a cidadania, por consequência, é ser probo (íntegro, honrado, justo, reto), agir com ética assumindo a responsabilidade que advém de seus deveres enquanto cidadão inserto no convívio social.

Ética e Função Pública

Função pública é a competência, atribuição ou encargo para o exercício de determinada função. Ressalta-se que essa função não é livre, devendo, portanto, estar o seu exercício sujeito ao interesse público, ou seja, da coletividade.

No exercício das mais diversas funções públicas, os servidores devem respeitar, além das normatizações vigentes nos órgãos e entidades públicas que regulamentam e determinam a forma de agir dos agentes públicos, os valores éticos e morais que a sociedade impõe para o convívio em grupo. A não observação desses valores acarreta uma série de erros e problemas no atendimento ao público e aos usuários do serviço, o que contribui de forma significativa para uma imagem negativa do órgão ou entidade e também do serviço público.

O padrão ético dos servidores públicos, no exercício da função pública, advém de sua natureza, ou seja, do caráter público e de sua relação com o público.

O servidor deve estar atento a esse padrão não apenas no exercício de suas funções, mas também na vida particular. O caráter público do seu serviço deve se incorporar à sua vida privada, a fim de que os valores morais e a boa-fé, amparados constitucionalmente como princípios básicos e essenciais a uma vida equilibrada, sejam inseridos e se tornem uma constante em seu relacionamento com os usuários do serviço bem como com os colegas.

Os princípios constitucionais devem ser observados para que a função pública se integre de forma indissociável ao direito. Os princípios são:

Legalidade: todo ato administrativo deve seguir fielmente os meandros da lei.

Impessoalidade: aplicado como sinônimo de igualdade – todos devem ser tratados de forma igualitária e respeitando o que a lei prevê.

Moralidade: respeito ao padrão moral para não comprometer os bons costumes da sociedade.

Publicidade: refere-se à transparência de todo ato público, salvo os casos previstos em lei.

Eficiência: ser o mais eficiente possível na utilização dos meios que são postos a sua disposição para a execução do seu mister (cargo ou função).

Ética no Setor Público

As questões éticas estão cada vez mais em voga na cena pública brasileira, dada à multiplicação de casos de corrupção e, sobretudo, à reação da sociedade frente a um tal grau de desmoralização das relações políticas e sociais.

Com os escândalos e denúncias de corrupção expostas pela mídia, refletir sobre essas questões traz à tona os conceitos éticos que envolvem a busca por melhores ações tanto na vida pessoal como na vida pública.

A ética é pautada na conduta responsável das pessoas. Daí a importância da escolha de um político com esse caráter, a fim de diminuir o mau uso da máquina pública e evitar que se venha auferir ganhos e vantagens pessoais.

Porém, as normas morais apenas fornecem orientações, cabendo ao político determinar quais são as exigências e limitações e decidir pela melhor alternativa de ação, que detém a responsabilidade em atender as demandas, no papel de representantes democráticos, com integridade e eficiência.

Durante as últimas décadas, o setor público foi alvo, tanto por parte da mídia quanto do senso comum vigente, de um processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua imagem no estereótipo de um setor muito burocrático, que não funciona e custa caro à população.

O cidadão, mesmo bem atendido por um servidor público, não consegue sustentar uma boa imagem do servidor e também do serviço público, pois o que faz a imagem de um órgão ou entidade pública parecer boa diante da população é o atendimento de seus funcionários, e por mais que os servidores sérios e responsáveis se esforcem, existe uma minoria que consegue facilmente acabar com todos os esforços levados a cabo por aqueles bons funcionários.

Nesse ponto, a ética se insere de maneira determinante para contribuir e melhorar a qualidade do atendimento, inserindo no âmbito do poder público os princípios e regras

necessários ao bom andamento do serviço e ao respeito aos usuários.

Os novos códigos de ética, além de regulamentar a qualidade e o trato dispensados aos usuários e ao serviço público e de trazer punições para os que descumprem as suas normas, também têm a função de proteger a imagem e a honra do servidor que trabalha seguindo fielmente as regras nele contidas, contribuindo, assim, para uma melhoria na imagem do servidor e do órgão ou entidade perante a população.

Em se tratando da ética no serviço público, destacamos o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que foi revogado em parte pelo Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, que institui Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal. Ambos os Decretos seguem na íntegra.

Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994)

DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994. Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, e ainda tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição, bem como nos arts. 116 e 117 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nos arts. 10, 11 e 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,

Decreta

Art. 1º Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que com este baixa.

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta implementarão, em sessenta dias, as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a Constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por três servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente.

Parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de junho de 1994, 173º da Independência e 106º da República.

ITAMAR FRANCO

Romildo Canhim

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.6.1994.

Anexo

Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal

Capítulo I

Seção I

→ Das Regras Deontológicas

I. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que

refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.

II. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4º, da Constituição Federal.

III. A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. (grifo da autora)

IV. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.

V. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.

VI. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão crescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. (grifo da autora)

VII. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.

VIII. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação.

IX. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa cau-

sar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los.

X. Deixar o servidor público ou qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.

XI. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública.

XII. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.

XIII. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da Nação.

Seção II

→ Dos Principais Deveres do Servidor Público

XIV. São deveres fundamentais do servidor público:

- a)** desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular;
- b)** exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário;
- c)** ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum;
- d)** jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo;
- e)** tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público;

- f)** ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos;
- g)** ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstenendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral;
- h)** ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal;
- i)** resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las; (grifo da autora)
- j)** zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva;
- l)** ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema;
- m)** comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis;
- n)** manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição;
- o)** participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum;
- p)** apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função;
- q)** manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções;
- r)** cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem;
- s)** facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito;
- t)** exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstenendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos;
- u)** abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que obser-

vando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei;

v) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento.

Seção III

→ Das Vedações ao Servidor Público

XV. É vedado ao servidor público:

- a)** o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem;
- b)** prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam;
- c)** ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;
- d)** usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material;
- e)** deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister; (grifo da autora)
- f)** permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores;
- g)** pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim;
- h)** alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências; (grifo da autora)
- i)** iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos;
- j)** desviar servidor público para atendimento a interesse particular;
- l)** retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público;
- m)** fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;
- n)** apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente;
- o)** dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana;
- p)** exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso.

Capítulo II

→ Das Comissões de Ética

XVI. Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.

XVII. (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

XVIII. À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público.

XIX. (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

XX. (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

XXI. (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

XXII. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.

XXIII. (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

XXIV. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado

XXV. (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

Decreto nº 6.029/2007

Considerando que os incisos XVII, XIX, XX, XXI, XXIII e XXV, do Decreto nº 1.171/1994 foram revogados pelo Decreto nº 6.029/2007, e que, muito embora este último não tenha sido mencionado expressamente no edital, seu conteúdo tem sido cobrado, transcrevemo-lo na íntegra a seguir.

Decreto Nº 6.029, De 1º de Fevereiro de 2007

Institui Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

Decreta

Art. 1º Fica instituído o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal, competindo-lhe:

I. integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública;

II. contribuir para a implementação de políticas públicas tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública;

III. promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública;

IV. articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro.

Art. 2º Integram o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal:

I. a Comissão de Ética Pública - CEP, instituída pelo Decreto de 26 de maio de 1999;

II. as Comissões de Ética de que trata o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994;

III. as demais Comissões de Ética e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal.

Art. 3º A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República, para mandatos de três anos, não coincidentes, permitida uma única recondução.

§ 1º A atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público.

§ 2º O Presidente terá o voto de qualidade nas deliberações da Comissão.

§ 3º Os mandatos dos primeiros membros serão de um, dois e três anos, estabelecidos no decreto de designação.

Art. 4º À CEP compete:

I. atuar como instância consultiva do Presidente da República e Ministros de Estado em matéria de ética pública;

II. administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, devendo:

a) submeter ao Presidente da República medidas para seu aprimoramento;

b) dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas normas, deliberando sobre casos omissos;

c) apurar, mediante denúncia, ou de ofício, condutas em desacordo com as normas nele previstas, quando praticadas pelas autoridades a ele submetidas;

III. dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto nº 1.171, de 1994;

- IV. coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder Executivo Federal;*
- V. aprovar o seu regimento interno; e*
- VI. escolher o seu Presidente.*

Parágrafo único. A CEP contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, à qual competirá prestar o apoio técnico e administrativo aos trabalhos da Comissão.

Art. 5º Cada Comissão de Ética de que trata o Decreto nº 1171, de 1994, será integrada por três membros titulares e três suplentes, escolhidos entre servidores e empregados do seu quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão, para mandatos não coincidentes de três anos.

Art. 6º É dever do titular de entidade ou órgão da Administração Pública Federal, direta e indireta:

- I. assegurar as condições de trabalho para que as Comissões de Ética cumpram suas funções, inclusive para que o exercício das atribuições de seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano;*
- II. conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública.*

Art. 7º Compete às Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º:

- I. atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seu respectivo órgão ou entidade;*
- II. aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1.171, de 1994, devendo:*
 - a) submeter à Comissão de Ética Pública propostas para seu aperfeiçoamento;*
 - b) dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre casos omissos;*
 - c) apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes;*
 - d) recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito do órgão ou entidade a que estiver vinculada, o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina;*
- III. representar a respectiva entidade ou órgão na Rede de Ética do Poder Executivo Federal a que se refere o art. 9º; e*
- IV. supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à CEP situações que possam configurar descumprimento de suas normas.*

§ 1º Cada Comissão de Ética contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada administrativamente à instância máxima da entidade ou órgão, para cumprir plano de trabalho por ela aprovado e prover o apoio técnico

e material necessário ao cumprimento das suas atribuições.

§ 2º As Secretarias-Executivas das Comissões de Ética serão chefiadas por servidor ou empregado do quadro permanente da entidade ou órgão, ocupante de cargo de direção compatível com sua estrutura, alocado sem aumento de despesas.

Art. 8º Compete às instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta:

- I. observar e fazer observar as normas de ética e disciplina;*
- II. constituir Comissão de Ética;*
- III. garantir os recursos humanos, materiais e financeiros para que a Comissão cumpra com suas atribuições; e*
- IV. atender com prioridade às solicitações da CEP.*

Art. 9º Fica constituída a Rede de Ética do Poder Executivo Federal, integrada pelos representantes das Comissões de Ética de que tratam os incisos I, II e III do art. 2º, com o objetivo de promover a cooperação técnica e a avaliação em gestão da ética.

Parágrafo único. Os integrantes da Rede de Ética se reunirão sob a coordenação da Comissão de Ética Pública, pelo menos uma vez por ano, em fórum específico, para avaliar o programa e as ações para a promoção da ética na administração pública.

Art. 10. Os trabalhos da CEP e das demais Comissões de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes princípios:

- I. proteção à honra e à imagem da pessoa investigada;*
- II. proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar; e*
- III. independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste Decreto.*

Art. 11. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação da CEP ou de Comissão de Ética, visando à apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal.

Parágrafo único. Entende-se por agente público, para os fins deste Decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta. (grifo da autora)

Art. 12. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se, sempre, as

garantias do contraditório e da ampla defesa, pela Comissão de Ética Pública ou Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º, conforme o caso, que notificará o investigado para manifestar-se, por escrito, no prazo de dez dias.

§ 1º O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa.

§ 2º As Comissões de Ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória e, também, promover diligências e solicitar parecer de especialista.

§ 3º Na hipótese de serem juntados aos autos da investigação, após a manifestação referida no caput deste artigo, novos elementos de prova, o investigado será notificado para nova manifestação, no prazo de dez dias.

§ 4º Concluída a instrução processual, as Comissões de Ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada.

§ 5º Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as Comissões de Ética tomarão as seguintes providências, no que couber:

I. encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso;

II. encaminhamento, conforme o caso, para a Controladoria-Geral da União ou unidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, para exame de eventuais transgressões disciplinares; e

III. recomendação de abertura de procedimento administrativo, se a gravidade da conduta assim o exigir.

Art. 13. Será mantido com a chancela de “reservado”, até que esteja concluído, qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas.

§ 1º Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados.

§ 2º Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento acobertado por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda.

§ 3º Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, as Comissões de Ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais documentos sejam desentranhados dos autos, lacrados e acautelados.

Art. 14. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está

sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, no recinto das Comissões de Ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório.

Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo inclui o de obter cópia dos autos e de certidão do seu teor.

Art. 15. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho, dos agentes públicos referidos no parágrafo único do art. 11, deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso.

Parágrafo único. A posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública, acerca de situação que possa suscitar conflito de interesses.

Art. 16. As Comissões de Ética não poderão escusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência alegando omissão do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou do Código de Ética do órgão ou entidade, que, se existente, será suprida pela analogia e invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 1º Havendo dúvida quanto à legalidade, a Comissão de Ética competente deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade.

§ 2º Cumpre à CEP responder a consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais Comissões de Ética e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal.

Art. 17. As Comissões de Ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência.

Art. 18. As decisões das Comissões de Ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos nomes dos investigados, divulgadas no sítio do próprio órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública.

Art. 19. Os trabalhos nas Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º são considerados re-

levantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na Comissão.

Art. 20. *Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas Comissões de Ética.*

§ 1º *Na hipótese de haver inobservância do dever funcional previsto no caput, a Comissão de Ética adotarà as providências previstas no inciso III do § 5º do art. 12.*

§ 2º *As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pelas Comissões de Ética.*

Art. 21. *A infração de natureza ética cometida por membro de Comissão de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º será apurada pela Comissão de Ética Pública.*

Art. 22. *A Comissão de Ética Pública manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º e de suas próprias sanções, para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da administração pública federal, em casos de nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância pública.*

Parágrafo único. *O banco de dados referido neste artigo engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionados no parágrafo único do art. 11 deste Decreto.*

Art. 23. *Os representantes das Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º atuarão como elementos de ligação com a CEP, que disporá em Resolução própria sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mister.*

Art. 24. *As normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade aplicam-se, no que couber, às autoridades e agentes públicos neles referidos, mesmo quando em gozo de licença.*

Art. 25. *Ficam revogados os incisos XVII, XIX, XX, XXI, XXIII e XXV do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, os arts. 2º e 3º do Decreto de 26 de maio de 1999, que cria a Comissão de Ética Pública, e os Decretos de 30 de agosto de 2000 e de 18 de maio de 2001, que dispõem sobre a Comissão de Ética Pública.*

Art. 26. *Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.*

Brasília, 1º de fevereiro de 2007; 186º da Independência e 119º da República
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dilma Rousseff Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.2.2007

2. Resoluções 1 a 10 da Comissão de Ética Pública da Presidência da República

Resolução nº 01, de 13 de Setembro de 2000

Estabelece procedimentos para apresentação de informações, sobre situação patrimonial, pelas autoridades submetidas ao Código de Conduta da Alta Administração Federal.

A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 4º do Código de Conduta da Alta Administração Federal,

Resolve

Art. 1º *O cumprimento do disposto no art. 4º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, que trata da apresentação de informações sobre a situação patrimonial das autoridades a ele submetidas, será atendido mediante o envio à Comissão de Ética Pública - CEP de:*

I. lista dos bens, com identificação dos respectivos valores estimados ou de aquisição, que poderá ser substituída pela remessa de cópia da última declaração de bens apresentada à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

II. informação sobre situação patrimonial específica que, a juízo da autoridade, suscite ou possa eventualmente suscitar conflito com o interesse público e, se for o caso, o modo pelo qual pretende evitá-lo.

Art. 2º *As informações prestadas na forma do artigo anterior são de caráter sigiloso e, uma vez conferidas por pessoa designada pela CEP, serão encerradas em envelope lacrado.*

Art. 3º *A autoridade deverá também comunicar à CEP as participações de que for titular em sociedades de economia mista, de instituição financeira ou de empresa que negocie com o Poder Público, conforme determina o art. 6º do Código de Conduta.*

Art. 4º *O prazo de apresentação de informações será de dez dias, contados:*

I. da data de publicação desta Resolução, para as autoridades que já se encontram no exercício do cargo;

II. da data da posse, para as autoridades que vierem a ser doravante nomeadas.

Art. 5º *As seguintes autoridades estão obrigadas a prestar informações (art. 2º do Código de Conduta):*

I. Ministros e Secretários de Estado;

II. titulares de cargos de natureza especial, secretários-executivos, secretários ou autoridades equivalentes ocupantes de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível seis;

III. presidentes e diretores de agências nacionais, autarquias, inclusive as especiais, fundações mantidas pelo Poder Público, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Art. 6º As informações prestadas serão mantidas em sigilo, como determina o § 2º do art. 5º do referido Código.

Art. 7º As informações de que trata esta Resolução deverão ser remetidas à CEP, em envelope lacrado, localizada no Anexo II do Palácio do Planalto, sala 250 - Brasília-DF.

João Geraldo Piquet Carneiro Presidente

Resolução nº 02, de 24 de Outubro de 2000

Regula a participação de autoridade pública abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal em seminários e outros eventos

A Comissão de Ética Pública, com fundamento no art. 2º, inciso V, do Decreto de 26 de maio de 1999, adota a presente resolução interpretativa do parágrafo único do art. 7º do Código de Conduta da Alta Administração Federal.

1. A participação de autoridade pública abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal em atividades externas, tais como seminários, congressos, palestras e eventos semelhantes, no Brasil ou no exterior, pode ser de interesse institucional ou pessoal.

2. Quando se tratar de participação em evento de interesse institucional, as despesas de transporte e estada, bem como as taxas de inscrição, se devidas, correrão por conta do órgão a que pertença a autoridade, observado o seguinte:

I. excepcionalmente, as despesas de transporte e estada, bem como as taxas de inscrição, poderão ser custeadas pelo patrocinador do evento, se este for:

- a) organismo internacional do qual o Brasil faça parte;*
- b) governo estrangeiro e suas instituições;*
- c) instituição acadêmica, científica e cultural;*
- d) empresa, entidade ou associação de classe que não esteja sob a jurisdição regulatória do órgão a que pertença a autoridade, nem que possa ser beneficiária de decisão da qual participe a referida autoridade, seja individualmente, seja em caráter coletivo.*

II. a autoridade poderá aceitar descontos de transporte, hospedagem e refeição, bem como de taxas de inscrição, desde que não se refira a benefício pessoal.

3. Quando se tratar de evento de interesse pessoal da autoridade, as despesas de remuneração, transporte e estada poderão ser custeadas pelo patrocinador, desde que:

I. a autoridade torne públicas as condições aplicáveis à sua participação, inclusive o valor da remuneração, se for o caso;

II. o promotor do evento não tenha interesse em decisão que possa ser tomada pela autoridade, seja individualmente, seja de caráter coletivo.

4. As atividades externas de interesse pessoal não poderão ser exercidas em prejuízo das atividades normais inerentes ao cargo.

5. A publicidade da remuneração e das despesas de transporte e estada será assegurada mediante registro do compromisso na respectiva agenda de trabalho da autoridade, com explicitação das condições de sua participação, a qual ficará disponível para consulta pelos interessados.

6. A autoridade não poderá aceitar o pagamento ou reembolso de despesa de transporte e estada, referentes à sua participação em evento de interesse institucional ou pessoal, por pessoa física ou jurídica com a qual o órgão a que pertença mantenha relação de negócio, salvo se o pagamento ou reembolso decorrer de obrigação contratual previamente assumida perante aquele órgão.

João Geraldo Piquet Carneiro
Presidente da Comissão de Ética Pública

Nota Explicativa

Participação de autoridades submetidas ao Código de Conduta da Alta Administração Federal em seminários, congressos e eventos semelhantes

O Código de Conduta da Alta Administração Federal estabeleceu os limites que devem ser observados para a participação de autoridades a ele submetidas em seminários, congressos e eventos semelhantes (art. 7º, parágrafo único).

A experiência anterior ao Código de Conduta revela um tratamento não uniforme nas condições relativas à participação das autoridades da alta administração federal nesses eventos. Com efeito, diante das conhecidas restrições de natureza orçamentária e financeira, passou-se a admitir que as despesas de viagem e estada da autoridade fossem custeadas pelo promotor do seminário ou congresso.

Tal prática, porém, não se coaduna com a necessidade de prevenir situações que possam comprometer a imagem do governo ou, até mesmo, colocar a autoridade em situação de constrangimento. É o que ocorre, por exemplo, quando o patrocinador tem interesse em decisão específica daquela autoridade.

Após o advento do Código de Conduta, diversas consultas sobre o tema chegaram à Comissão de Ética Pública, o que demonstrou a inequívoca necessidade de tornar mais clara e detalhada a aplicação da norma constante do Código de Conduta.

A presente Resolução, de caráter interpretativo, visa justamente afastar dúvidas sobre a maneira pela qual a autoridade pública poderá participar de determinados eventos externos, dentro dos limites éticos constantes do Código de Conduta. Os dois princípios básicos que orientam a resolução ora adotada são a transparência, assegurada pela publicidade, e a inexistência de interesse do patrocinador dos referidos eventos em decisão da autoridade pública convidada.

A Resolução, para fins práticos, distinguiu a participação da autoridade em dois tipos: a de interesse institucional e a de interesse pessoal. Entende-se por participação de interesse institucional aquela que resulte de necessidade e conveniência identificada do órgão ao qual pertença a autoridade e que possa concorrer para o cumprimento de suas atribuições legais.

Quando a participação for de interesse pessoal, a cobertura de custos pelos promotores do evento somente será admissível se: 1) a autoridade tornar pública as condições aplicáveis à sua participação; 2) o promotor do evento não tiver interesse em decisão da esfera de competência da autoridade; 3) a participação não resultar em prejuízo das atividades normais inerentes ao seu cargo.

Em se tratando de participação de autoridade em evento de interesse institucional, não é permitida a cobertura das despesas de transporte e estada pelo promotor do evento, exceto quando este for: 1) organismo internacional do qual o Brasil faça parte; 2) governo estrangeiro e suas instituições; 3) instituição acadêmica, científica ou cultural; 4) empresa, entidade ou associação de classe que não tenha interesse em decisão da autoridade. Da mesma forma, as despesas poderão ser cobertas pelo promotor do evento quando decorrente de obrigação contratual de empresa perante a instituição da autoridade.

Não será permitida, tampouco, a aceitação do pagamento ou reembolso de despesa de transporte e estada por empresa com a qual o órgão a que pertença a autoridade mantenha relação de negócio. É o caso, por exemplo, de empresa que forneça bens ou serviços ao referido órgão, a menos que tal pagamento ou reembolso decorra de obrigação contratual por ela assumida.

A publicidade relativa à participação das autoridades em eventos externos será assegurada mediante registro na agenda de trabalho da autoridade das condições de sua participação, inclusive remuneração, se for o caso. A agenda de trabalho ficará disponível para consulta por qualquer interessado. O acesso público à agenda deve ser facilitado.

Em síntese, por meio desta resolução interpretativa, a Comissão procurou fixar os balizamentos mínimos a serem observados pelas autoridades abrangidas pelo Código de Conduta, sem prejuízo de que cada órgão detalhe suas próprias normas internas sobre a participação de seus servidores em eventos externos

Resolução nº 03, de 23 de Novembro de 2000

Regras sobre o tratamento de presentes e brindes aplicáveis às autoridades públicas abrangidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal

A Comissão de Ética Pública, com fundamento no art. 2º, inciso V, do Decreto de 26 de maio de 1999, e considerando que:

- De acordo com o art. 9º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, é vedada a aceitação de presentes por autoridades públicas a ele submetidas;
 - A aplicação da mencionada norma e de suas exceções requer orientação de caráter prático às referidas autoridades.
- Resolve adotar a presente Resolução de caráter interpretativo:

Presentes

1. A proibição de que trata o Código de Conduta se refere ao recebimento de presentes de qualquer valor, em razão do cargo que ocupa a autoridade, quando o ofertante for pessoa, empresa ou entidade que:

- I. esteja sujeita à jurisdição regulatória do órgão a que pertença a autoridade;*
- II. tenha interesse pessoal, profissional ou empresarial em decisão que possa ser tomada pela autoridade, individualmente ou de caráter coletivo, em razão do cargo;*
- III. mantenha relação comercial com o órgão a que pertença a autoridade; ou*
- IV. represente interesse de terceiros, como procurador ou preposto, de pessoas, empresas ou entidades compreendidas nos incisos I, II e III.*

2. É permitida a aceitação de presentes:

- I. em razão de laços de parentesco ou amizade, desde que o seu custo seja arcado pelo próprio ofertante, e não por pessoa, empresa ou entidade que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no item anterior;*
- II. quando ofertados por autoridades estrangeiras, nos casos protocolares em que houver reciprocidade ou em razão do exercício de funções diplomáticas.*

3. Não sendo viável a recusa ou a devolução imediata de presente cuja aceitação é vedada, a autoridade deverá adotar uma das seguintes providências, em razão da natureza do bem:

- I. tratando-se de bem de valor histórico, cultural ou artístico, destiná-lo ao acervo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN para que este lhe dê o destino legal adequado;*
- II. promover a sua doação à entidade de caráter assistencial ou filantrópico reconhecida como de utilidade pública, desde que, tratando-se de bem não perecível, esta se comprometa a aplicar o bem ou o produto da sua alienação em suas atividades fim; ou*
- III. determinar a incorporação ao patrimônio da entidade ou do órgão público onde exerce a função.*

4. Não caracteriza presente, para os fins desta Resolução:

- I. prêmio em dinheiro ou bens concedido à autoridade por entidade acadêmica, científica ou cultural, em reconhecimento por sua contribuição de caráter intelectual;*
- II. prêmio concedido em razão de concurso de acesso público a trabalho de natureza acadêmica, científica, tecnológica ou cultural;*
- III. bolsa de estudos vinculada ao aperfeiçoamento profissional ou técnico da autoridade, desde que o patrocinador não tenha interesse em decisão que possa ser tomada pela autoridade, em razão do cargo que ocupa.*

Brindes

5. É permitida a aceitação de brindes, como tal entendidos aqueles:

- I. que não tenham valor comercial ou sejam distribuídos por entidade de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de caráter histórico ou cultural, desde que não ultrapassem o valor unitário de R\$ 100,00 (cem reais);
- II. cuja periodicidade de distribuição não seja inferior a 12 (doze) meses; e
- III. que sejam de caráter geral e, portanto, não se destinem a agraciar exclusivamente uma determinada autoridade.

6. Se o valor do brinde ultrapassar a R\$ 100,00 (cem reais), será ele tratado como presente, aplicando-se-lhe a norma prevista no item 3 acima.

7. Havendo dúvida se o brinde tem valor comercial de até R\$ 100,00 (cem reais), a autoridade determinará sua avaliação junto ao comércio, podendo ainda, se julgar conveniente, dar-lhe desde logo o tratamento de presente.

Divulgação e Solução de Dúvidas

8. A autoridade deverá transmitir a seus subordinados as normas constantes desta Resolução, de modo a que tenham ampla divulgação no ambiente de trabalho.

9. A incorporação de presentes ao patrimônio histórico cultural e artístico, assim como a sua doação à entidade de caráter assistencial ou filantrópico reconhecida como de utilidade pública, deverá constar da respectiva agenda de trabalho ou de registro específico da autoridade, para fins de eventual controle.

10. Dúvidas específicas a respeito da implementação das normas sobre presentes e brindes poderão ser submetidas à Comissão de Ética Pública, conforme o previsto no art. 19 do Código de Conduta.

Brasília, 23 de novembro de 2000

João Geraldo Piquet Carneiro

Presidente da Comissão de Ética Pública

Publicado no Diário Oficial de 01 de dezembro de 2000

Nota Explicativa

Regras sobre o tratamento de presentes e brindes aplicáveis às autoridades públicas abrangidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal.

A Resolução nº 3 da Comissão de Ética Pública (CEP) tem por objetivo dar efetividade ao art. 9º do Código de Conduta da Alta Administração Federal que veda à autoridade pública por ele abrangida, como regra geral, a aceitação de presentes.

A matéria é de inquestionável relevo tanto do ponto de vista da opinião pública quanto da própria Administração, pois tem a ver com a observância de regra ética fundamental, qual seja, a de que a capacidade decisória da autoridade pública seja livre de qualquer tipo de influência externa. Além disso, normas claras sobre presentes e brindes também darão mais segurança ao relacionamento de pessoas e empresas com autoridades gover-

namentais, posto que todos saberão, desde logo, o que podem e não podem dar como presente ou brinde a autoridades públicas.

A Resolução está dividida em três partes principais: na primeira (itens 1 a 4) cuida-se de presentes, das situações em que estes podem ser recebidos e da sua devolução, quando for o caso; na segunda (itens 5 a 7) trata-se de brindes e sua caracterização; e na terceira (itens 8 a 10), regula-se a divulgação das normas da resolução e a solução de dúvidas na sua implementação.

A regra geral é que as autoridades abrangidas pelo Código de Conduta estão proibidas de receber presentes, de qualquer valor, em razão do seu cargo (item 1). A vedação se configura quando o ofertante do presente seja pessoa, empresa ou entidade que se encontre numa das seguintes situações:

- Esteja sujeita à jurisdição regulatória do órgão a que pertença a autoridade;
- Tenha interesse pessoal, profissional ou empresarial em decisão que possa ser tomada pela autoridade, em razão do cargo, seja individualmente, seja de forma coletiva;
- Mantenha relação comercial de qualquer natureza com o órgão a que pertence a autoridade (fornecedores de bens e serviços, por exemplo);
- Represente interesse de terceiros, na qualidade de procurador ou preposto, de pessoas, empresas ou entidades conforme especificados anteriormente.

O recebimento de presente só é permitido em duas hipóteses: a) quando o ofertante for autoridade estrangeira, nos casos protocolares, ou em razão do exercício de funções diplomáticas (item 2, inciso II); b) por motivo de parentesco ou amizade (item 2, inciso I), desde que o respectivo custo seja coberto pelo próprio parente ou amigo, e não por pessoa física ou entidade que tenha interesse em decisão da autoridade.

Quando não for recomendável ou viável a devolução do presente, como, por exemplo, quando a autoridade tenha que incorrer em custos pessoais para fazê-lo, o bem deverá ser doado à entidade de caráter assistencial ou filantrópico reconhecida como de utilidade pública que se comprometa a utilizá-lo ou transformá-lo em receita a ser aplicada exclusivamente em suas atividades fim. Se se tratar de bem de valor histórico ou cultural, será ele transferido para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que lhe dará a destinação legal mais adequada (item 3, incisos I e II).

Não caracteriza presente (item 4) o recebimento de prêmio em dinheiro ou bens concedido por entidades acadêmicas, científicas ou culturais, em reconhecimento por contribuição intelectual. Da mesma forma, não se configura como presente o prêmio outorgado em razão de concurso para seleção de trabalho de natureza acadêmica, científica, tecnológica. Finalmente, podem ser aceitas bolsas de estudos vinculadas ao aperfeiçoamento acadêmico da autoridade, desde que a entidade promotora não tenha interesse em decisão de sua alçada. Está claro, portanto, que em nenhum caso prêmios ou bolsas de estudos poderão implicar qualquer forma de contra-prestação de serviço.

A Resolução esclarece que poderão ser aceitos brindes (item 5), como tais considerados os que não tenham valor comercial ou cujo valor unitário não ultrapasse R\$ 100,00. Na segunda hipótese, quando tiver valor inferior a R\$ 100,00, o

brinde deve ser distribuído estritamente a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de caráter histórico ou cultural (pode incluir, por exemplo, a distribuição de livros ou discos). Além disso, sua periodicidade não poderá ser inferior a um ano e o brinde deve ser de caráter geral, ou seja, não deve ser destinado exclusivamente a determinada autoridade.

Brindes que ultrapassem o valor de R\$ 100,00 devem ser considerados presentes de aceitação vedada (item 6), salvo as exceções elencadas. Brindes sobre os quais persistam dúvidas quanto ao valor – se supera ou não R\$ 100,00 – a recomendação constante do item 7 da Resolução é que sejam considerados presentes.

Tendo em vista o amplo interesse das normas sobre presentes e brindes, as autoridades deverão divulgá-las entre seus subordinados (item 8).

É importante observar que a destinação de presentes, que não possam ser recusados ou devolvidos, deve constar de registro a ser mantido pela autoridade, para fins de eventual controle (item 9).

É natural que possam surgir situações específicas que suscitem dúvidas quanto à correta conduta de autoridade, pois, afinal, as normas são sempre elaboradas para que tenham aplicação geral e nem sempre alcançam todos os casos particulares. Assim, é muito importante que, também nessa matéria, os abrangidos utilizem, sempre que necessário, o canal de consulta oferecido pela própria Comissão de Ética.

Finalmente, deve-se salientar que as normas da Resolução se aplicam tão somente às autoridades enumeradas no art. 2º do Código de Conduta. Caberá a cada órgão ou entidade da administração pública regular a matéria em relação a seus demais servidores e empregados.

Resolução nº 04, de 07 de Junho de 2001

Aprova o Regimento Interno da Comissão de Ética Pública: A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, com fundamento no art. 2º, inciso VII, do Decreto de 26 de maio de 1999

Resolve

Art. 1º Fica aprovado na forma desta Resolução o Regimento Interno da Comissão de Ética Pública.

Capítulo I

• Da Competência

Art. 2º Compete à Comissão de Ética Pública (CEP):

I. assegurar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal, aprovado pelo Presidente da República em 21 de agosto de 2000, pelas autoridades públicas federais por ele abrangidas;

II. submeter ao Presidente da República sugestões de aprimoramento do Código de Conduta e resoluções de caráter interpretativo de suas normas;

III. dar subsídios ao Presidente da República e aos Ministros de Estado na tomada de decisão concernente a atos de autoridade que possam implicar descumprimento das normas do Código de Conduta;

IV. apurar, de ofício ou em razão de denúncia, condutas que possam configurar violação do Código de Conduta, e, se for o caso, adotar as providências nele previstas;

V. dirimir dúvidas a respeito da aplicação do Código de Conduta e deliberar sobre os casos omissos;

VI. colaborar, quando solicitado, com órgãos e entidades da administração federal, estadual e municipal, ou dos Poderes Legislativo e Judiciário; e

VII. dar ampla divulgação ao Código de Conduta.

Capítulo II

Da Composição

Art. 3º A CEP é composta por seis membros designados pelo Presidente da República, com mandato de três anos, podendo ser reconduzidos.

§ 1º Os membros da CEP não terão remuneração e os trabalhos por eles desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público.

§ 2º As despesas com viagens e estada dos membros da CEP serão custeadas pela Presidência da República, quando relacionadas com suas atividades.

Capítulo III

• Do Funcionamento

Art. 4º Os membros da CEP escolherão o seu presidente, que terá mandato de um ano, permitida a recondução.

Art. 5º As deliberações da CEP serão tomadas por voto da maioria de seus membros, cabendo ao presidente o voto de qualidade.

Art. 6º A CEP terá um Secretário-Executivo, vinculado à Casa Civil da Presidência da República, que lhe prestará apoio técnico e administrativo.

§ 1º O Secretário-Executivo submeterá anualmente à CEP plano de trabalho que contemple suas principais atividades e proponha metas, indicadores e dimensione os recursos necessários.

§ 2º Nas reuniões ordinárias da CEP, o Secretário-Executivo prestará informações sobre o estágio de execução das atividades contempladas no plano de trabalho e seus resultados, ainda que parciais.

Art. 7º As reuniões da CEP ocorrerão, em caráter ordinário, mensalmente, e, extraordinariamente, sempre que necessário, por iniciativa de qualquer de seus membros.

§ 1º A pauta das reuniões da CEP será composta a partir de sugestões de qualquer de seus membros ou por iniciativa do Secretário-Executivo, admitindo-se no início de cada reunião a inclusão de novos assuntos na pauta.

§ 2º Assuntos específicos e urgentes poderão ser objeto de deliberação mediante comunicação entre os membros da CEP.

Capítulo IV

• Das Atribuições

Art. 8º Ao Presidente da CEP compete:

I. convocar e presidir as reuniões;

- II. orientar os trabalhos da Comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações;*
- III. orientar e supervisionar os trabalhos da Secretaria-Executiva;*
- IV. tomar os votos e proclamar os resultados;*
- V. autorizar a presença nas reuniões de pessoas que, por si ou por entidades que representem, possam contribuir para os trabalhos da CEP;*
- VI. proferir voto de qualidade;*
- VII. determinar o registro de seus atos enquanto membro da Comissão, inclusive reuniões com autoridades submetidas ao Código de Conduta;*
- VIII. determinar ao Secretário-Executivo, ouvida a CEP, a instauração de processos de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal, a execução de diligências e a expedição de comunicados à autoridade pública para que se manifeste na forma prevista no art. 12 deste Regimento; e*
- IX. decidir os casos de urgência, ad referendum da CEP.*

Art. 9º Aos membros da CEP compete:

- I. examinar as matérias que lhes forem submetidas, emitindo pareceres;*
- II. pedir vista de matéria em deliberação pela CEP;*
- III. solicitar informações a respeito de matérias sob exame da Comissão; e*
- IV. representar a CEP em atos públicos, por delegação de seu Presidente.*

Art. 10. Ao Secretário-Executivo compete:

- I. organizar a agenda das reuniões e assegurar o apoio logístico à CEP;*
- II. secretariar as reuniões;*
- III. proceder ao registro das reuniões e à elaboração de suas atas;*
- IV. dar apoio à CEP e aos seus integrantes no cumprimento das atividades que lhes sejam próprias;*
- V. instruir as matérias submetidas à deliberação;*
- VI. providenciar previamente à instrução de matéria para deliberação pela CEP, nos casos em que houver necessidade, parecer sobre a legalidade de ato a ser por ela baixado;*
- VII. desenvolver ou supervisionar a elaboração de estudos e pareceres como subsídios ao processo de tomada de decisão da CEP;*
- VIII. solicitar às autoridades submetidas ao Código de Conduta informações e subsídios para instruir assunto sob apreciação da CEP; e*
- IX. tomar as providências necessárias ao cumprimento do disposto nos arts. 8º, inciso VII, e 12 deste Regimento, bem como outras determinadas pelo Presidente da Comissão, no exercício de suas atribuições.*

Capítulo V

• Das Deliberações

Art. 11. As deliberações da CEP relativas ao Código de Conduta compreenderão:

- I. homologação das informações prestadas em cumprimento às obrigações nele previstas;*
- II. adoção de orientações complementares:

 - a) mediante resposta a consultas formuladas por autoridade a ele submetidas;*
 - b) de ofício, em caráter geral ou particular, mediante comunicação às autoridades abrangidas, por meio de resolução, ou, ainda, pela divulgação periódica de relação de perguntas e respostas aprovada pela CEP;**
- III. elaboração de sugestões ao Presidente da República de atos normativos complementares ao Código de Conduta, além de propostas para sua eventual alteração;*
- IV. instauração de procedimento para apuração de ato que possa configurar descumprimento ao Código de Conduta; e*
- V. adoção de uma das seguintes providências em caso de infração:

 - a) advertência, quando se tratar de autoridade no exercício do cargo;*
 - b) censura ética, na hipótese de autoridade que já tiver deixado o cargo; e*
 - c) encaminhamento de sugestão de exoneração à autoridade hierarquicamente superior, quando se tratar de infração grave ou de reincidência.**

Capítulo VI

• Das Normas de Procedimento

Art. 12. O procedimento de apuração de infração ao Código de Conduta será instaurado pela CEP, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes, observado o seguinte:

- I. a autoridade será oficiada para manifestar-se por escrito no prazo de cinco dias;*
- II. o eventual denunciante, a própria autoridade pública, bem assim a CEP, de ofício, poderão produzir prova documental;*
- III. a CEP poderá promover as diligências que considerar necessárias, assim como solicitar parecer de especialista quando julgar imprescindível;*
- IV. concluídas as diligências mencionadas no inciso anterior, a CEP oficiará à autoridade para nova manifestação, no prazo de três dias;*
- V. se a CEP concluir pela procedência da denúncia, adotará uma das providências previstas no inciso V do art. 11, com comunicação ao denunciado e ao seu superior hierárquico.*

Capítulo VII

• Dos Deveres e Responsabilidade dos Membros da Comissão

Art. 13. Os membros da CEP obrigam-se a apresentar e manter arquivadas na Secretaria-Executiva declarações prestadas nos termos do art. 4º do Código de Conduta.

Art. 14. Eventuais conflitos de interesse, efetivos ou potenciais, que possam surgir em função do exercício das atividades profissionais de membro da Comissão, deverão ser informados aos demais membros.

Parágrafo único. O membro da CEP que, em razão de sua atividade profissional, tiver relacionamento específico em matéria que envolva autoridade submetida ao Código de Conduta da Alta Administração, deverá abster-se de participar de deliberação que, de qualquer modo, a afete.

Art. 15. As matérias examinadas nas reuniões da CEP são consideradas de caráter sigiloso até sua deliberação final, quando a Comissão deverá decidir sua forma de encaminhamento.

Art. 16. Os membros da CEP não poderão se manifestar publicamente sobre situação específica que possa vir a ser objeto de deliberação formal do Colegiado.

Art. 17. Os membros da CEP deverão justificar eventual impossibilidade de comparecer às reuniões.

Capítulo VIII

• Das Disposições Gerais

Art. 18. O Presidente da CEP, em suas ausências, será substituído pelo membro mais antigo da Comissão.

Art. 19. Caberá à CEP dirimir qualquer dúvida relacionada a este Regimento Interno, bem como promover as modificações que julgar necessárias.

Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado.

Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

João Geraldo Piquet Carneiro
Presidente da Comissão

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.6.2001

Resolução nº 05, de 07 de Junho de 2001

Aprova o modelo de Declaração Confidencial de Informações a ser apresentada por autoridade submetida ao Código de Conduta da Alta Administração Federal, e dispõe sobre a atualização de informações patrimoniais para os fins do art. 4º do Código de Conduta da Alta Administração Federal.

A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, com fundamento no art. 2º, inciso V, do Decreto de 26 de maio de 1999, e nos termos do art. 4º do Código de Conduta da Alta Administração Federal,

Resolve

Art. 1º A autoridade pública nomeada para cargo abrangido pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, aprovado pelo Presidente da República em 21 de agosto de 2000, encaminhará à Comissão de Ética Pública, no prazo de dez dias da data de nomeação, Declaração Confidencial de Informações - DCI, conforme modelo anexo.

Art. 2º Estão obrigados à apresentação da DCI ministros, secretários de estado, titulares de cargos de natureza especial, secretários executivos, secretários ou autoridade equivalentes ocupantes de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível seis, presidentes e diretores de agências nacionais, autarquias, inclusive as especiais, fundações mantidas pelo Poder Público, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Art. 3º A autoridade pública comunicará à CEP, no mesmo prazo, quaisquer alterações relevantes nas informações prestadas, podendo, para esse fim, apresentar nova DCI.

Art. 4º Dúvidas específicas relativas ao preenchimento da DCI, assim como sobre situação patrimonial que, real ou potencialmente, possa suscitar conflito com o interesse público, serão submetidas à CEP e esclarecidas por sua Secretaria Executiva.

João Geraldo Piquet Carneiro
Presidente da Comissão

Publicado no Diário Oficial de 08 de junho de 2001

Resolução nº 06, de 25 de Julho de 2001

Dá nova redação ao item III da Resolução nº 3, de 23 de novembro de 2000.

A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso V, do Decreto de 26 de maio de 1999, que a instituiu, adotou a seguinte:

Resolução

Art. 1º O item 3 da Resolução nº 3, de 23 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação: “3. Não sendo viável a recusa ou a devolução imediata de presente cuja aceitação é vedada, a autoridade deverá adotar uma das seguintes providências:

II. promover a sua doação à entidade de caráter assistencial ou filantrópico reconhecida como de utilidade pública, desde que, tratando-se de bem não perecível, se comprometa a aplicar o bem ou o produto da sua alienação em suas atividades fim; ou

III. determinar a incorporação ao patrimônio da entidade ou do órgão público onde exerce a função.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

João Geraldo Piquet Carneiro
Presidente da Comissão

Resolução nº 07, de 14 de Fevereiro de 2002

Regula a participação de autoridade pública submetida ao Código de Conduta da Alta Administração Federal em atividades de natureza político-eleitoral.

A Comissão de Ética Pública, com fundamento no art. 2º, inciso V, do Decreto de 26 de maio de 1999, adota a presente resolução interpretativa do Código de Conduta da Alta Administração Federal, no que se refere à participação de autoridades públicas em eventos político-eleitorais.

Art. 1º *A autoridade pública vinculada ao Código de Conduta da Alta Administração Federal (CCAAF) poderá participar, na condição de cidadão-eleitor, de eventos de natureza político-eleitoral, tais como convenções e reuniões de partidos políticos, comícios e manifestações públicas autorizadas em lei.*

Art. 2º *A atividade político-eleitoral da autoridade não poderá resultar em prejuízo do exercício da função pública, nem implicar o uso de recursos, bens públicos de qualquer espécie ou de servidores a ela subordinados.*

Art. 3º *A autoridade deverá abster-se de:*

- I. se valer de viagens de trabalho para participar de eventos político-eleitorais;*
- II. expor publicamente divergências com outra autoridade administrativa federal ou criticar-lhe a honorabilidade e o desempenho funcional (artigos 11 e 12, inciso I, do CCAAF);*
- III. exercer, formal ou informalmente, função de administrador de campanha eleitoral.*

Art. 4º *Nos eventos político-eleitorais de que participar, a autoridade não poderá fazer promessa, ainda que de forma implícita, cujo cumprimento dependa do cargo público que esteja exercendo, tais como realização de obras, liberação de recursos e nomeação para cargos ou empregos.*

Art. 5º *A autoridade, a partir do momento em que manifestar de forma pública a intenção de candidatar-se a cargo eletivo, não poderá praticar ato de gestão do qual resulte privilégio para pessoa física ou entidade, pública ou privada, situada em sua base eleitoral ou de seus familiares.*

Art. 6º *Para prevenir-se de situação que possa suscitar dúvidas quanto à sua conduta ética e ao cumprimento das normas estabelecidas pelo CCAAF, a autoridade deverá consignar em agenda de trabalho de acesso público:*

- I. audiências concedidas, com informações sobre seus objetivos, participantes e resultados, as quais deverão ser registradas por servidor do órgão ou entidade por ela designado para acompanhar a reunião;*
- II. eventos político-eleitorais de que participe, informando as condições de logística e financeiras da sua participação.*

Art. 7º *Havendo possibilidade de conflito de interesse entre a atividade político-eleitoral e a função pública, a*

autoridade deverá abster-se de participar daquela atividade ou requerer seu afastamento do cargo.

Art. 8º *Em caso de dúvida, a autoridade poderá consultar a Comissão de Ética Pública.*

Brasília, 14 de fevereiro de 2002

João Geraldo Piquet Carneiro

Presidente da Comissão de Ética Pública

Comissão de Ética Pública

O Presidente da República aprovou recomendação no sentido de que se regule a participação de autoridades submetidas ao Código de Conduta da Alta Administração Federal em atividades de natureza político-eleitoral.

A Resolução CEP Nº 7, publicada no Diário Oficial da União de 25.2.2002, é interpretativa das normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal e tem duplo objetivo. Primeiro, reconhecer o direito de qualquer autoridade, na condição de cidadão-eleitor, de participar em atividades e eventos políticos e eleitorais; segundo, mediante explicitação de normas de conduta, permitir que as autoridades exerçam esse direito a salvo de críticas, desde que as cumpram adequadamente.

Para facilitar a compreensão do cumprimento das referidas normas, são prestados os esclarecimentos que seguem.

Art. 1º *O dispositivo enfatiza o direito da autoridade de participar de eventos eleitorais, tais como convenções partidárias, reuniões políticas e outras manifestações públicas que não contrariem a lei. O importante é que essa participação se enquadre nos princípios éticos inerentes ao cargo ou função da autoridade.*

Art. 2º *A norma reproduz dispositivo legal existente, aplicando-o de maneira específica à atividade político-eleitoral. Assim, a autoridade pública, que pretenda ou não candidatar a cargo eletivo, não poderá exercer tal atividade em prejuízo da função pública, como, por exemplo, durante o honorário normal de expediente ou em detrimento de qualquer de suas obrigações funcionais.*

Da mesma forma, não poderá utilizar bens e serviços públicos de qualquer espécie, assim como servidores a ela subordinados. É o caso do uso de veículos, recursos de informática, serviços de reprodução ou de publicação de documentos, material de escritório, entre outros. Especial atenção deve ser dada à vedação ao uso de funcionários subordinados, dentro ou fora do expediente oficial, em atividades político-eleitorais de interesse da autoridade. Cumpre esclarecer que esta norma não restringe a atividade político-eleitoral de interesse do próprio funcionário, nos limites da lei.

O dispositivo recomenda que a autoridade não se valha de viagem de trabalho para participar de eventos político-eleitorais. Trata-se de norma de ordem prática, pois seria muito difícil exercer algum controle sobre a segregação entre tais atividades e as inerentes ao cargo público.

Esta norma não impede que a autoridade que viajou por seus próprios meios para participar de evento político-eleitoral cumpra outros compromissos inerentes ao seu cargo ou função.

II. *A autoridade não deve expor publicamente suas divergências com outra autoridade admi-*

nistrativa federal, ou criticar-lhe a honorabilidade ou o desempenho funcional. Não se trata de censurar o direito de crítica, de modo geral, mas de adequá-lo ao fato de que, afinal, a autoridade exerce um cargo de livre nomeação na administração e está vinculada a deveres de fidelidade e confiança.

III. A autoridade não poderá aceitar encargo de administrador de campanha eleitoral, diante da dificuldade de compatibilizar essa atividade com suas atribuições funcionais. Não haverá restrição se a autoridade se licenciar do cargo, sem vencimentos.

Art. 4º É fundamental que a autoridade não faça promessa, de forma explícita ou implícita, cujo cumprimento dependa do uso do cargo público, como realização de obras, liberação de recursos e nomeação para cargo ou emprego. Essa restrição decorre da necessidade de se manter a dignidade da função pública e de se demonstrar respeito à sociedade e ao eleitor.

Art. 5º A lei já determina que a autoridade que pretenda se candidatar a cargo eletivo peça exoneração até seis meses antes da respectiva eleição. Porém, se ela antes disso manifestar publicamente sua pretensão eleitoral, não poderá mais praticar ato de gestão que resulte em algum tipo de privilégio para qualquer pessoa ou entidade que esteja em sua base eleitoral. É importante enfatizar que se trata apenas de ato que gere privilégio, e não atos normais de gestão.

Art. 6º Durante o período pré-eleitoral, a autoridade deve tomar cautelas específicas para que seus contatos funcionais com terceiros não se confundam com suas atividades político-eleitorais. A forma adequada é fazer-se acompanhar de outro servidor em audiências, o qual fará o registro dos participantes e dos assuntos tratados na agenda de trabalho da autoridade.

O mesmo procedimento de registro em agenda deve ser adotado com relação aos compromissos político-eleitorais da autoridade. E, ambos os casos os registros são de acesso público, sendo recomendável também que a agenda seja divulgada pela internet.

Art. 7º Se por qualquer motivo se verificar a possibilidade de conflito de interesse entre a atividade político-eleitoral e a função pública, a autoridade deverá escolher entre abster-se de participar daquela atividade ou requerer o seu afastamento do cargo.

Art. 8º A Comissão de Ética Pública esclarecerá as dúvidas que eventualmente surjam na efetiva aplicação das normas.

João Geral Piquet Carneiro - Presidente
Adhemar Palladini Ghisi
Celina Vargas do Amaral Peixoto
João Camilo Pena
Lourdes Sola
Miguel Reale Júnior

Resolução nº 08, de 25 de Setembro de 2003

Identifica situações que suscitem conflito de interesses e dispõe sobre o modo de preveni-los

A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, com o objetivo de orientar as autoridades submetidas ao Código de Conduta da Alta Administração Federal na identificação de situações que possam suscitar conflito de interesses, esclarece o seguinte:

1. *Suscita conflito de interesses o exercício de atividade que:*

a) em razão da sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou função pública da autoridade, como tal considerada, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias afins à competência funcional;

b) viole o princípio da integral dedicação pelo ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, que exige a precedência das atribuições do cargo ou função pública sobre quaisquer outras atividades;

c) implique a prestação de serviços à pessoa física ou jurídica ou a manutenção de vínculo de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão individual ou coletiva da autoridade;

d) possa, pela sua natureza, implicar o uso de informação à qual a autoridade tenha acesso em razão do cargo e não seja de conhecimento público;

e) possa transmitir à opinião pública dúvida a respeito da integridade, moralidade, clareza de posições e decore da autoridade.

2. A ocorrência de conflito de interesses independe do recebimento de qualquer ganho ou retribuição pela autoridade.

3. A autoridade poderá prevenir a ocorrência de conflito de interesses ao adotar, conforme o caso, uma ou mais das seguintes providências:

a) abrir mão da atividade ou licenciar-se do cargo, enquanto perdurar a situação passível de suscitar conflito de interesses;

b) alienar bens e direitos que integram o seu patrimônio e cuja manutenção possa suscitar conflito de interesses;

c) transferir a administração dos bens e direitos que possam suscitar conflito de interesses à instituição financeira ou à administradora de carteira de valores mobiliários autorizada a funcionar pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários, conforme o caso, mediante instrumento contratual que contenha cláusula que vede a participação da autoridade em qualquer decisão de investimento assim como o seu prévio conhecimento de decisões da instituição administradora quanto à gestão dos bens e direitos;

d) na hipótese de conflito de interesses específico e transitório, comunicar sua ocorrência ao superior hierárquico ou aos demais membros de órgão colegiado de que faça parte a autoridade, em se tratando de decisão coletiva, abstendo-se de votar ou participar da discussão do assunto;

e) divulgar publicamente sua agenda de compromissos, com identificação das atividades que não sejam decorrência do cargo ou função pública.

4. A Comissão de Ética Pública deverá ser informada pela autoridade e opinará, em cada caso concreto, sobre a suficiência da medida adotada para prevenir situação que possa suscitar conflito de interesses.

5. A participação de autoridade em conselhos de administração e fiscal de empresa privada, da qual a União seja acionista, somente será permitida quando resultar de indicação institucional da autoridade pública competente. Nestes casos, é-lhe vedado participar de deliberação que possa suscitar conflito de interesses com o Poder Público.

6. No trabalho voluntário em organizações do terceiro setor, sem finalidade de lucro, também deverá ser observado o disposto nesta Resolução.

7. As consultas dirigidas à Comissão de Ética Pública deverão estar acompanhadas dos elementos pertinentes à legalidade da situação exposta.

Brasília, 25 de setembro de 2003

João Geraldo Piquet Carneiro
Presidente

Resolução nº 09, de 20 de Maio de 2005

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso V, do Decreto de 26 de maio de 1999, que cria a Comissão de Ética Pública, e nos termos do art. 4º do Código de Conduta da Alta Administração Federal.

Resolve

Art. 1º Fica aprovado o modelo anexo da Declaração Confidencial de Informações de que trata a Resolução no 5, de 7 de junho de 2001.

Art. 2º A autoridade ocupante de cargo público vinculado ao Código de Conduta da Alta Administração Federal deverá apresentar a Declaração Confidencial de Informações, devidamente preenchida:

- I.** pela primeira vez, até dez dias após a posse; e
- II.** sempre que ocorrer alteração relevante nas informações prestadas, até trinta dias da ocorrência.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica revogado o Anexo à Resolução no 5, de 7 de junho de 2001.

FERNANDO NEVES DA SILVA
Presidente da Comissão de Ética Pública

Resolução nº 10, de 29 de Setembro de 2008

A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 1º do Decreto de 26 de maio de 1999 e pelos arts. 1º, inciso III, e 4º, inciso IV, do Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, nos termos do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002 e tendo em vista a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,

Resolve

Art. 1º Ficam aprovadas, na forma desta Resolução, as normas de funcionamento e de rito processual, delimitando competências, atribuições, procedimentos e outras providências no âmbito das Comissões de Ética instituídas pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, com as alterações estabelecidas pelo Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007.

Capítulo I

• Das Competências e Atribuições

Art. 2º Compete às Comissões de Ética:

I. atuar como instância consultiva do dirigente máximo e dos respectivos servidores de órgão ou de entidade federal;

II. aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 1994, devendo:

a) submeter à Comissão de Ética Pública - CEP propostas de aperfeiçoamento do Código de Ética Profissional;

b) apurar, de ofício ou mediante denúncia, fato ou conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes;

c) recomendar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina;

III. representar o órgão ou a entidade na Rede de Ética do Poder Executivo Federal a que se refere o art. 9º do Decreto nº 6.029, de 2007;

IV. supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à CEP situações que possam configurar descumprimento de suas normas;

V. aplicar o código de ética ou de conduta próprio, se couber;

VI. orientar e aconselhar sobre a conduta ética do servidor, inclusive no relacionamento com o cidadão e no resguardo do patrimônio público;

VII. responder consultas que lhes forem dirigidas;

VIII. receber denúncias e representações contra servidores por suposto descumprimento às normas éticas, procedendo à apuração;

IX. instaurar processo para apuração de fato ou conduta que possa configurar descumprimento ao padrão ético recomendado aos agentes públicos;

- X.** convocar servidor e convidar outras pessoas a prestar informação;
- XI.** requisitar às partes, aos agentes públicos e aos órgãos e entidades federais informações e documentos necessários à instrução de expedientes;
- XII.** requerer informações e documentos necessários à instrução de expedientes a agentes públicos e a órgãos e entidades de outros entes da federação ou de outros Poderes da República;
- XIII.** realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
- XIV.** esclarecer e julgar comportamentos com indícios de desvios éticos;
- XV.** aplicar a penalidade de censura ética ao servidor e encaminhar cópia do ato à unidade de gestão de pessoas, podendo também:
 - a)** sugerir ao dirigente máximo a exoneração de ocupante de cargo ou função de confiança;
 - b)** sugerir ao dirigente máximo o retorno do servidor ao órgão ou entidade de origem;
 - c)** sugerir ao dirigente máximo a remessa de expediente ao setor competente para exame de eventuais transgressões de naturezas diversas;
 - d)** adotar outras medidas para evitar ou sanar desvios éticos, lavrando, se for o caso, o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional - ACPF;
- XVI.** arquivar os processos ou remetê-los ao órgão competente quando, respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de órgão distinto;
- XVII.** notificar as partes sobre suas decisões;
- XVIII.** submeter ao dirigente máximo do órgão ou entidade sugestões de aprimoramento ao código de conduta ética da instituição;
- XIX.** dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas de conduta ética e deliberar sobre os casos omissos, observando as normas e orientações da CEP;
- XX.** elaborar e propor alterações ao código de ética ou de conduta próprio e ao regimento interno da respectiva Comissão de Ética;
- XXI.** dar ampla divulgação ao regramento ético;
- XXII.** dar publicidade de seus atos, observada a restrição do art. 14 desta Resolução;
- XXIII.** requisitar agente público para prestar serviços transitórios técnicos ou administrativos à Comissão de Ética, mediante prévia autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade;
- XXIV.** elaborar e executar o plano de trabalho de gestão da ética; e
- XXV.** indicar por meio de ato interno, representantes locais da Comissão de Ética, que serão designados pelos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades, para contribuir nos trabalhos de educação e de comunicação.

Capítulo II

• Da Composição

Art. 3º A Comissão de Ética do órgão ou entidade será composta por três membros titulares e respectivos suplentes, servidores públicos ocupantes de cargo efetivo ou emprego do seu quadro permanente, designados por ato do dirigente máximo do correspondente órgão ou entidade.

§ 1º Não havendo servidores públicos no órgão ou na entidade em número suficiente para instituir a Comissão de Ética, poderão ser escolhidos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo ou emprego do quadro permanente da Administração Pública.

§ 2º A atuação na Comissão de Ética é considerada prestação de relevante serviço público e não enseja qualquer remuneração, devendo ser registrada nos assentamentos funcionais do servidor.

§ 3º O dirigente máximo de órgão ou entidade não poderá ser membro da Comissão de Ética.

§ 4º O Presidente da Comissão será substituído pelo membro mais antigo, em caso de impedimento ou vacância.

§ 5º No caso de vacância, o cargo de Presidente da Comissão será preenchido mediante nova escolha efetuada pelos seus membros.

§ 6º Na ausência de membro titular, o respectivo suplente deve imediatamente assumir suas atribuições.

§ 7º Cessará a investidura de membros das Comissões de Ética com a extinção do mandato, a renúncia ou por desvio disciplinar ou ético reconhecido pela Comissão de Ética Pública.

Art. 4º A Comissão de Ética contará com uma Secretaria-Executiva, que terá como finalidade contribuir para a elaboração e o cumprimento do plano de trabalho da gestão da ética e prover apoio técnico e material necessário ao cumprimento das atribuições.

§ 1º O encargo de secretário-executivo recairá em detentor de cargo efetivo ou emprego permanente na administração pública, indicado pelos membros da Comissão de Ética e designado pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade.

§ 2º Fica vedado ao Secretário-Executivo ser membro da Comissão de Ética.

§ 3º A Comissão de Ética poderá designar representantes locais que auxiliarão nos trabalhos de educação e de comunicação.

§ 4º Outros servidores do órgão ou da entidade poderão ser requisitados, em caráter transitório, para realização de atividades administrativas junto à Secretaria-Executiva.

Capítulo III

• Do Funcionamento

Art. 5º As deliberações da Comissão de Ética serão tomadas por votos da maioria de seus membros.

Art. 6º As Comissões de Ética se reunirão ordinariamente pelo menos uma vez por mês e, em caráter extraordinário por iniciativa do Presidente, dos seus membros ou do Secretário-Executivo.

Art. 7º A pauta das reuniões da Comissão de Ética será composta a partir de sugestões do presidente, dos membros ou do Secretário-Executivo, sendo admitida a inclusão de novos assuntos no início da reunião.

Capítulo IV

• Das Atribuições

Art. 8º Compete ao presidente da Comissão de Ética:

- I. convocar e presidir as reuniões;
- II. determinar a instauração de processos para a apuração de prática contrária ao código de ética ou de conduta do órgão ou entidade, bem como as diligências e convocações;
- III. designar relator para os processos;
- IV. orientar os trabalhos da Comissão de Ética, ordenar os debates e concluir as deliberações;
- V. tomar os votos, proferindo voto de qualidade, e proclamar os resultados; e
- VI. delegar competências para tarefas específicas aos demais integrantes da Comissão de Ética.

Parágrafo único. O voto de qualidade de que trata o inciso V somente será adotado em caso de desempate.

Art. 9º Compete aos membros da Comissão de Ética:

- I. examinar matérias, emitindo parecer e voto;
- II. pedir vista de matéria em deliberação;
- III. fazer relatórios; e
- IV. solicitar informações a respeito de matérias sob exame da Comissão de Ética.

Art. 10. Compete ao Secretário-Executivo:

- I. organizar a agenda e a pauta das reuniões;
- II. proceder ao registro das reuniões e à elaboração de suas atas;
- III. instruir as matérias submetidas à deliberação da Comissão de Ética;
- IV. desenvolver ou supervisionar a elaboração de estudos e subsídios ao processo de tomada de decisão da Comissão de Ética;
- V. coordenar o trabalho da Secretaria-Executiva, bem como dos representantes locais;
- VI. fornecer apoio técnico e administrativo à Comissão de Ética;
- VII. executar e dar publicidade aos atos de competência da Secretaria-Executiva;

VIII. coordenar o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre ética no órgão ou entidade; e

IX. executar outras atividades determinadas pela Comissão de Ética.

§ 1º Compete aos demais integrantes da Secretaria-Executiva fornecer o suporte administrativo necessário ao desenvolvimento ou exercício de suas funções.

§ 2º Aos representantes locais compete contribuir com as atividades de educação e de comunicação.

Capítulo V

• Dos Mandatos

Art. 11. Os membros da Comissão de Ética cumprirão mandatos, não coincidentes, de três anos, permitida uma única recondução.

§ 1º Os mandatos dos primeiros membros e dos respectivos suplentes serão de um, dois e três anos, estabelecidos em portaria designatória.

§ 2º Poderá ser reconduzido uma única vez ao cargo de membro da Comissão de ética o servidor público que for designado para cumprir o mandato complementar, caso o mesmo tenha se iniciado antes do transcurso da metade do período estabelecido no mandato originário.

§ 3º Na hipótese de o mandato complementar ser exercido após o transcurso da metade do período estabelecido no mandato originário, o membro da Comissão de Ética que o exercer poderá ser conduzido imediatamente ao posterior mandato regular de 3 (três) anos, permitindo-lhe uma única recondução ao mandato regular.

Capítulo VI

• Das Normas Gerais do Procedimento

Art. 12. As fases processuais no âmbito das Comissões de Ética serão as seguintes:

I. Procedimento Preliminar, compreendendo:

- a) juízo de admissibilidade;
- b) instauração;
- c) provas documentais e, excepcionalmente, manifestação do investigado e realização de diligências urgentes e necessárias;
- d) relatório;
- e) proposta de ACP; e
- f) decisão preliminar determinando o arquivamento ou a conversão em Processo de Apuração Ética.

II. Processo de Apuração Ética, subdividindo-se em:

- a) instauração;
- b) instrução complementar, compreendendo:
 1. a realização de diligências;
 2. a manifestação do investigado; e
 3. a produção de provas;
- c) relatório; e

d) deliberação e decisão, que declarará improcedência, conterà sanção, recomendação a ser aplicada ou proposta de ACP.

Art. 13. *A apuração de infração ética será formalizada por procedimento preliminar, que deverá observar as regras de autuação, compreendendo numeração, rubrica da paginação, juntada de documentos em ordem cronológica e demais atos de expediente administrativo.*

Art. 14. *Até a conclusão final, todos os expedientes de apuração de infração ética terão a chancela de “reservado”, nos termos do Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro 2002, após, estarão acessíveis aos interessados conforme disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.*

Art. 15. *Ao denunciado é assegurado o direito de conhecer o teor da acusação e ter vista dos autos no recinto da Comissão de Ética, bem como de obter cópias de documentos.*

Parágrafo único. *As cópias deverão ser solicitadas formalmente à Comissão de Ética.*

Art. 16. *As Comissões de Ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminhará cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo da adoção das demais medidas de sua competência.*

Art. 17. *A decisão final sobre investigação de conduta ética que resultar em sanção, em recomendação ou em Acordo de Conduta Pessoal e Profissional será resumida e publicada em ementa, com a omissão dos nomes dos envolvidos e de quaisquer outros dados que permitam a identificação.*

Parágrafo único. *A decisão final contendo nome e identificação do agente público deverá ser remetida à Comissão de Ética Pública para formação de banco de dados de sanções, para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da administração pública federal, em casos de nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância pública.*

Art. 18. *Os setores competentes do órgão ou entidade darão tratamento prioritário às solicitações de documentos e informações necessárias à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pela Comissão de Ética, conforme determina o Decreto nº 6.029, de 2007.*

§ 1º *A inobservância da prioridade determinada neste artigo implicará a responsabilidade de quem lhe der causa.*

§ 2º *No âmbito do órgão ou da entidade e em relação aos respectivos agentes públicos a Comissão de Ética terá acesso a todos os documentos necessários aos trabalhos, dando tratamento específico àqueles protegidos por sigilo legal.*

Capítulo VII

• Do Rito Processual

Art. 19. *Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de*

classe poderá provocar a atuação da Comissão de Ética, visando a apuração de transgressão ética imputada ao agente público ou ocorrida em setores competentes do órgão ou entidade federal.

Parágrafo único. *Entende-se por agente público todo aquele que por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta e indireta.*

Art. 20. *O Procedimento Preliminar para apuração de conduta que, em tese, configure infração ao padrão ético será instaurado pela Comissão de Ética, de ofício ou mediante representação ou denúncia formulada por quaisquer das pessoas mencionadas no caput do art. 19.*

§ 1º *A instauração, de ofício, de expediente de investigação deve ser fundamentada pelos integrantes da Comissão de Ética e apoiada em notícia pública de conduta ou em indícios capazes de lhe dar sustentação.*

§ 2º *Se houver indícios de que a conduta configure, a um só tempo, falta ética e infração de outra natureza, inclusive disciplinar, a cópia dos autos deverá ser encaminhada imediatamente ao órgão competente.*

§ 3º *Na hipótese prevista no § 2º, o denunciado deverá ser notificado sobre a remessa do expediente ao órgão competente.*

§ 4º *Havendo dúvida quanto ao enquadramento da conduta, se desvio ético, infração disciplinar, ato de improbidade, crime de responsabilidade ou infração de natureza diversa, a Comissão de Ética, em caráter excepcional, poderá solicitar parecer reservado junto à unidade responsável pelo assessoramento jurídico do órgão ou da entidade.*

Art. 21. *A representação, a denúncia ou qualquer outra demanda deve conter os seguintes requisitos:*

I. descrição da conduta;

II. indicação da autoria, caso seja possível; e

III. apresentação dos elementos de prova ou indicação de onde podem ser encontrados.

Parágrafo único. *Quando o autor da demanda não se identificar, a Comissão de Ética poderá acolher os fatos narrados para fins de instauração, de ofício, de procedimento investigatório, desde que contenha indícios suficientes da ocorrência da infração ou, em caso contrário, determinar o arquivamento sumário.*

Art. 22. *A representação, denúncia ou qualquer outra demanda será dirigida à Comissão de Ética, podendo ser protocolada diretamente na sede da Comissão ou encaminhadas pela via postal, correio eletrônico ou fax.*

§ 1º *A Comissão de Ética expedirá comunicação oficial divulgando os endereços físico e eletrônico para atendimento e apresentação de demandas.*

§ 2º *Caso a pessoa interessada em denunciar ou representar compareça perante a Comissão de Ética, esta poderá reduzir a termo as declarações e colher a assinatura do denunciante, bem como receber eventuais provas.*

§ 3º Será assegurada ao denunciante a comprovação do recebimento da denúncia ou representação por ele encaminhada.

Art. 23. Oferecida a representação ou denúncia, a Comissão de Ética deliberará sobre sua admissibilidade, verificando o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos do art. 21.

§ 1º A Comissão de Ética poderá determinar a colheita de informações complementares ou de outros elementos de prova que julgar necessários.

§ 2º A Comissão de Ética, mediante decisão fundamentada, arquivará representação ou denúncia manifestamente improcedente, cientificando o denunciante.

§ 3º É facultado ao denunciado a interposição de pedido de reconsideração dirigido à própria Comissão de Ética, no prazo de dez dias, contados da ciência da decisão, com a competente fundamentação.

§ 4º A juízo da Comissão de Ética e mediante consentimento do denunciado, poderá ser lavrado Acordo de Conduta Pessoal e Profissional.

§ 5º Lavrado o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional, o Procedimento Preliminar será sobrestado, por até dois anos, a critério da Comissão de Ética, conforme o caso.

§ 6º Se, até o final do prazo de sobrestamento, o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional for cumprido, será determinado o arquivamento do feito.

§ 7º Se o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional for descumprido, a Comissão de Ética dará seguimento ao feito, convertendo o Procedimento Preliminar em Processo de Apuração Ética.

§ 8º Não será objeto de Acordo de Conduta Pessoal e Profissional o descumprimento ao disposto no inciso XV do Anexo ao Decreto nº 1.171, de 1994.

Art. 24. Ao final do Procedimento Preliminar, será proferida decisão pela Comissão de Ética do órgão ou entidade determinando o arquivamento ou sua conversão em Processo de Apuração Ética.

Art. 25. Instaurado o Processo de Apuração Ética, a Comissão de Ética notificará o investigado para, no prazo de dez dias, apresentar defesa prévia, por escrito, listando eventuais testemunhas, até o número de quatro, e apresentando ou indicando as provas que pretende produzir.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por igual período, a juízo da Comissão de Ética, mediante requerimento justificado do investigado.

Art. 26. O pedido de inquirição de testemunhas deverá ser justificado.

§ 1º Será indeferido o pedido de inquirição, quando:

I. formulado em desacordo com este artigo;

II. o fato já estiver suficientemente provado por documento ou confissão do investigado ou quaisquer outros meios de prova compatíveis com o rito descrito nesta Resolução; ou

III. o fato não possa ser provado por testemunha.

§ 2º As testemunhas poderão ser substituídas desde que o investigado formalize pedido à Comissão de Ética em tempo hábil e em momento anterior à audiência de inquirição.

Art. 27. O pedido de prova pericial deverá ser justificado, sendo lícito à Comissão de Ética indeferi-lo nas seguintes hipóteses:

I. a comprovação do fato não depender de conhecimento especial de perito; ou

II. revelar-se meramente protelatório ou de nenhum interesse para o esclarecimento do fato.

Art. 28. Na hipótese de o investigado não requerer a produção de outras provas, além dos documentos apresentados com a defesa prévia, a Comissão de Ética, salvo se entender necessária a inquirição de testemunhas, a realização de diligências ou de exame pericial, elaborará o relatório.

Parágrafo único. Na hipótese de o investigado, comprovadamente notificado ou citado por edital público, não se apresentar, nem enviar procurador legalmente constituído para exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Comissão de Ética designará um defensor dativo preferencialmente escolhido dentre os servidores do quadro permanente para acompanhar o processo, sendo-lhe vedada conduta contrária aos interesses do investigado.

Art. 29. Concluída a instrução processual e elaborado o relatório, o investigado será notificado para apresentar as alegações finais no prazo de dez dias.

Art. 30. Apresentadas ou não as alegações finais, a Comissão de Ética proferirá decisão.

§ 1º Se a conclusão for pela culpabilidade do investigado, a Comissão de Ética poderá aplicar a penalidade de censura ética prevista no Decreto nº 1.171, de 1994, e, cumulativamente, fazer recomendações, bem como lavrar o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional, sem prejuízo de outras medidas a seu cargo.

§ 2º Caso o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional seja descumprido, a Comissão de Ética dará seguimento ao Processo de Apuração Ética.

§ 3º É facultada ao investigado pedir a reconsideração acompanhada de fundamentação à própria Comissão de Ética, no prazo de dez dias, contado da ciência da respectiva decisão.

Art. 31. Cópia da decisão definitiva que resultar em penalidade a detentor de cargo efetivo ou de emprego permanente na Administração Pública, bem como a ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, será encaminhada à unidade de gestão de pessoas, para constar dos assentamentos do agente público, para fins exclusivamente éticos.

§ 1º O registro referido neste artigo será cancelado após o decurso do prazo de três anos de efetivo exercício, contados da data em que a decisão se tornou definitiva, desde que o servidor, nesse período, não tenha praticado nova infração ética.

§ 3º Em relação aos agentes públicos listados no § 2º, a Comissão de Ética expedirá decisão definitiva elencando as condutas infracionais, eximindo-se de aplicar ou de propor penalidades, recomendações ou Acordo de Conduta Pessoal e Profissional.

ÍNDICE

1. Arquivística: Princípios e Conceitos	449
Conceitos Fundamentais	449
Arquivologia ou Arquivística	449
Documento	450
Documentos de Arquivo	451
Princípios Arquivísticos	451
Função do Arquivo	452
Características dos Arquivos	452
Distinção entre Arquivo, Biblioteca e Museu	453
Classificação dos Arquivos	453
Classificação dos Documentos	456
Prazo de Guarda dos Documentos	458
Destinação Final dos Documentos	459
2. Gestão da Informação e de Documentos	459
Planejamento do Sistema de Arquivamento	460
Fases da Gestão de Documentos	460
Métodos de Arquivamento	463
3. Tipologias Documentais e Suportes Físicos	474
Introdução	474
Mudança de Suporte	475
Automação	477
Preservação e Conservação	479
4. Legislação Arquivística	480
CONARQ	480
SINAR	481
Arquivo Nacional	482
Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991	489
Lei nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011	491
Lei nº 5.433, de 8 de Maio de 1968	498
Decreto nº 1.799, de 30 de Janeiro de 1996	499
Decreto nº 4.073, de 3 de Janeiro de 2002	501
5. Documentos Eletrônicos e Digitais	505
Documentos Eletrônicos	505
Documentos Digitais	505
Gerenciamento Eletrônico de Documentos ou Gestão Eletrônica de Documentos - GED	505
Gerenciamento de Documentos Eletrônicos - GDE	506
Gerenciamento de Produtos Eletrônicos - GPE	506
Sistema de Informação	506

1. Arquivística: Princípios e Conceitos

Segundo o Dicionário Internacional de Terminologia Arquivística publicado pelo Conselho Internacional de Arquivos (CIA), um arquivo é “o conjunto de documentos, quaisquer que sejam suas datas, suas formas ou seus suportes materiais, produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, no desempenho de suas atividades”.

Para a Lei nº 8.159, de 8/1/1991 – que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados:

Art. 2º Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos.

Segundo a historiadora Heloísa Liberalli Bellotto, “a natureza dos arquivos é administrativa, é jurídica, é informacional, é probatória, é orgânica, é serial, é contínua, é cumulativa. A soma de todas essas características faz do arquivo uma instituição única e inconfundível”.

A Arquivologia ou Arquivística é uma das disciplinas que vem crescendo em importância nos últimos anos devido ao alto grau de especialização exigido nos concursos públicos atualmente.

Se fizermos uma análise superficial, facilmente perceberemos que matérias da área do Direito, há muito tempo, já não fazem a diferença em concursos. O nível de concorrência e competição entre os concurseiros tornou o conhecimento dessas disciplinas obrigatório.

Conceitos Fundamentais

Os conceitos arquivísticos englobam uma infinidade de nomenclaturas e termos próprios, muitos desses capazes de confundir pela similaridade. Dito isso, será esquematizado todo o conteúdo para uma fácil e rápida assimilação, dando ênfase naquilo que vem sendo mais cobrado pela banca nos últimos certames.

Arquivologia ou Arquivística

É a ciência que tem por objetivo o conhecimento dos arquivos e das teorias, métodos e técnicas a serem observadas na sua **constituição, organização, desenvolvimento e utilização**. As palavras destacadas constituem a chave para o entendimento dessa disciplina.

Pode ser entendida como um dos ramos da **Ciência da Informação**, que engloba também a **Biblioteconomia** e a **Museologia**. Posteriormente, veremos o que as diferencia.

Apresenta-se como ciência capaz de oferecer subsídios para a realização da **gestão da informação**. Essa característica faz da arquivologia uma ciência ímpar, pois sua principal função é auxiliar o gestor, nos diferentes níveis hierárquicos, a tomar decisões.

A disciplina de Arquivologia fornecerá subsídios para a Gestão da Informação com a função de auxiliar o gestor nos

diferentes níveis hierárquicos a tomar decisões e ter acesso rápido e fácil à documentação necessária.

Segundo o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) em seu glossário, versão 2010, encontramos as seguintes definições para Arquivo:

01. Um conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte;
02. Uma instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a documento arquivístico, salientando-se, ainda que, Arquivo Digital é o Conjunto de bits que formam uma unidade lógica interpretável por um programa de computador e armazenada em suporte apropriado.

Em suma: **Arquivologia = Arquivística = Estudo dos Arquivos**.

→ O termo “ARQUIVO” também é utilizado para:

- ▷ Órgão de documentação – Arquivo Nacional.
- ▷ Conjunto de documentos.
- ▷ Móvel para guarda de documentos.

Segundo o Arquivo Nacional, 2006, p. 27: conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte.

O arquivo não trata somente do armazenamento de documentos, pois se encontra muito associado à informação nele contida. Os documentos de arquivo são caracterizados por serem um conjunto orgânico, resultado das atividades de uma entidade pública, de uma pessoa física ou jurídica.

A informação não orgânica, existe muitas vezes nos setores de trabalho, mas, também, na biblioteca, no centro de documentação, sob a forma de publicações, de bancos de dados ou de dossiês temáticos, etc de acordo com Jean-Yves Rousseau e Carol Couture, em Os Fundamentos da Disciplina Arquivística, Capítulo 2: O Lugar da arquivística na gestão da informação, página 65, 1998.

A informação orgânica arquivística é utilizada pelos setores de trabalho da organização com o objetivo de decidir, de agir e de controlar as decisões e as ações empreendidas e, ainda, a fim de efetuar pesquisas sobre o passado que ponham em evidência decisões ou ações efetuadas anteriormente. Assim, reduzimos as incertezas e fazemos com que a tomada de decisões seja mais segura devido aos aprofundamentos do conhecimento da cultura institucional e do processo decisório.

No Setor de Recursos Humanos são armazenadas uma quantidade relativamente grande de informações. Temos o registro da frequência dos empregados, o registro do pagamento de salários, encargos sociais etc. Essas informações são mantidas, produzidas, revisadas a partir das atribuições regimentais do setor, que é de gerenciar os recursos humanos. Entretanto, é possível encontrar outras informações que são mantidas no setor para subsidiar as suas ações, tais como: Diário Oficial da União, Coleção IOB, Manual da RAIS, CLT, dentre outras. São, portanto, informações não orgânicas.

Fonte: <http://www.arquivoememoria.files.wordpress.com/RenatoTarcisoBarbosaDeSousa>.

A significação orgânica entre os documentos é característica fundamental dos arquivos, de modo que um documento destacado de seu conjunto pode perder valor, pois o Arquivo é um todo orgânico e origina-se das atividades de um órgão e reflete o dia a dia dessas atividades. É, portanto, um organismo vivo que nasce, cresce e sofre transformações. Cada Arquivo é um Arquivo, possuindo cada um, características próprias. Um documento fora de seu dossiê pode não ter significado.

Fonte: <http://www.senado.gov.br/senado>.

Para a melhor compreensão do que é Arquivo, devemos conhecer três conceitos básicos: Documento, Informação e Suporte.

Documento

É toda informação registrada em um suporte material, suscetível de consulta, estudo, prova e pesquisa, que comprova ou atesta os fatos, fenômenos, formas de vida e pensamento do gênero humano em determinada época ou lugar.

Atualmente, não devemos mais associar os arquivos ao mero armazenamento de papel. Temos um novo paradigma arquivístico, muito mais associado à informação do que necessariamente ao suporte em que essa informação é armazenada ou transmitida.

Informação

É uma ideia ou conhecimento, um elemento de referência ou uma mensagem contida no documento. De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística por informação temos um elemento referencial, noção, ideia ou mensagem contidos em um documento.

As práticas arquivísticas de acesso e suas normas e orientações no contexto informacional estabelecem que o documento de arquivo exerça sua função social somente ao ser divulgado e conhecido. É a descrição arquivística que torna possível ao cidadão e ao pesquisador o acesso às informações e aos testemunhos contidos nos documentos, situando-os em seu contexto de produção. O Programa de Assistência Técnica visa a alcançar, a curto e médio prazos, os seguintes resultados: i) conscientização da função social dos arquivos como instrumento de apoio ao Estado e ao cidadão, bem como à pesquisa histórica e ao desenvolvimento científico e cultural.

Fonte: Resolução nº 3, de 26 de dezembro de 1995. ARQUIVO NACIONAL. Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ.

Suporte

É o meio material no qual a informação é registrada. Meio físico.

Ex.: papel, CD, DVD, fotografia, filme.

Ao se tratar com de Documentos de Arquivo devemos considerar que:

- a) São produzidos ou recebidos;
- b) São recebidos por uma Instituição ou pessoa;
- c) São acumulados.

Documento = Informação + Suporte

Profissional da Informação

O Decreto nº 82.590/1978 regulamenta a profissão criada pela Lei 6.546, de 4 de julho de 1978, que, pela evolução em suas atribuições passou a ser denominada de “gestão de documentos” que é definida pela Lei 8.159/1991:

Art. 3º. *Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento do documento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.*

No livro Arquivística, Temas Contemporâneos, Vanderlei Batista dos Santos (org.), Editora Senac, 3ª edição, p. 188 afirma: (...) o arquivista, ou o profissional da informação de forma geral, seja atuante no ciclo decisório que envolve os objetivos institucionais. (...) atuar de forma pró-ativa significa antecipar demandas e elaborar instrumentos que permitam aos clientes de informação concatenarem fontes e chegarem às suas próprias decisões com base em insumos de alto valor agregado.

Atribuições do Arquivista

A Lei nº 6.546, de 04 de julho de 1978, regulamenta a profissão de arquivista e, em seu Art. 2º, determina quais são as atribuições do arquivista:

01. planejamento, organização e direção de serviços de arquivo;
02. planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e informativo;
03. planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das espécies documentais e participação no planejamento de documentos e controle de multicópias;
04. planejamento, organização e direção de serviços e centros de documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos e mistos;
05. planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem aplicada aos arquivos e orientação do planejamento da automação aplicada aos arquivos;
06. orientação quanto a classificação, arranjo e descrição de documentos e orientação da avaliação e seleção de documentos para fins de preservação;
07. adoção de medidas necessárias à conservação de documentos;
08. elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos arquivísticos e assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-administrativa;
09. desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente importantes.

Atribuições dos Técnicos de Arquivo

A mesma Lei, em seu Art. 3º, estabelece quais são as atribuições dos Técnicos de Arquivo:

01. recebimento, registro e distribuição dos documentos, bem como controle de sua movimentação;
02. classificação, arranjo, descrição e execução de demais tarefas necessárias à guarda e conservação dos documentos, assim como prestação de informações relativas aos mesmos;
03. preparação de documentos de arquivos para microfilmagem e conservação e utilização do microfilme;

04. preparação de documentos de arquivo para processamento eletrônico de dados.

No Art. 4º da referida lei temos, ainda: *O exercício das profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo depende de registro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho*, que foi regulamentado pelo Decreto nº 93.480, de 29 de outubro de 1986. E em seu Art. 5º a Lei nº 6.546/1978 diz: *Não será permitido o exercício das profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo aos concluintes de cursos resumidos, simplificados ou intensivos, de férias, por correspondência ou avulsos*.

Os arquivistas devem obedecer às naturezas dos documentos, pois documentos sigilosos não devem ter seu conteúdo divulgado enquanto permanecerem sob sigilo. De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, acesso significa a “possibilidade de consulta a documentos e informações ou a Função arquivística destinada a tornar acessíveis os documentos e a promover sua utilização”.

Documentos de Arquivo

Conceitualmente, são aqueles mantidos por uma instituição ou pessoa ao longo de suas atividades administrativas, com valor de prova. Os documentos de arquivo são produzidos ou recebidos. Isso significa que são acumulados dessa forma. Os documentos de arquivo apresentam as seguintes características:

- ▷ **Autenticidade:** está ligada ao processo de criação, manutenção e custódia; os documentos são produtos de rotinas processuais que visam ao cumprimento de determinada função ou consecução de alguma atividade; e são autênticos, quando são criados e conservados, de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados a partir dessas rotinas estabelecidas.
Os documentos devem possuir marcas, sinais ou símbolos que indicam sua origem. Não devemos confundir com veracidade da informação, pois esta pode ser falsa ou verdadeira.
- ▷ **Naturalidade:** os registros arquivísticos não são coletados artificialmente, mas acumulados de modo natural nas instituições, em função das atividades desenvolvidas por elas; os registros arquivísticos se acumulam de maneira contínua e progressiva. São como sedimentos sobrepostos e isso os dotam de um elemento de coesão natural, embora estruturada.
- ▷ **Inter-relacionamento:** os documentos estabelecem relações no decorrer do andamento das transações para as quais foram criados; eles estão ligados por um elo que é criado no momento em que são produzidos ou recebidos; os registros arquivísticos são um conjunto indivisível de relações.
- ▷ **Unicidade:** cada registro documental assume um lugar único na estrutura documental do grupo ao qual pertence.
- ▷ **Imparcialidade:** os documentos só servem à administração e são isentos de parcialidade. Os documentos são inerentemente verdadeiros, livres da suspeita de preconceito no que diz respeito aos interesses em nome dos quais são usados hoje. Os

arquivos não têm interesses, paixões, vontades ou ambições, eles simplesmente registram.

Princípios Arquivísticos

Como toda ciência, a Arquivologia é composta e regida por princípios e conceitos. Alguns são mais cobrados pelas bancas, outros nem tanto. Dentre os que mais aparecem em questões de concursos, destacam-se:

- ▷ **Proveniência ou respeito aos fundos:** respeitar que todos os documentos recebidos ou produzidos devem ser imediatamente anexados à pasta do funcionário. Visa fixar a identidade dos documentos relativa ao seu produtor. Os documentos devem ser observados e organizados segundo a competência e as atividades da instituição ou de uma pessoa; devem manter individualidade, não sendo misturados aos de origem diversa. Os documentos são arquivados respeitando-se a separação por pessoa, setor, divisão, departamento e instituição de origem. O Objetivo desta separação é facilitar o acesso, a consulta e o manuseio para acelerar a acessibilidade à informação contida no documento. Ao tratar documentação de uso não corrente deve-se obedecer ao princípio da proveniência, segundo o qual, devem ser mantidos reunidos, num mesmo fundo, todos os documentos provenientes de uma mesma fonte geradora de arquivo.
- ▷ **Organicidade:** também chamado de Respeito pela Estrutura. Este princípio reflete a estrutura, as funções e as atividades da instituição produtora ou acumuladora em suas relações internas e externas. Os documentos não devem ser misturados com de outras entidades produtivas. Para verificar a sua organicidade enquanto documento de arquivo, é necessário fazer a vinculação do documento com a estrutura da empresa e suas atividades, se o documento reflete essa estrutura ele é orgânico, se não refletir não é orgânico.

Relação orgânica são os vínculos que os documentos arquivísticos guardam entre si e que expressam as funções e atividades da pessoa ou organização que os produziu.

- ▷ **Unicidade:** qualidade pela qual os documentos de arquivo, a despeito de forma, espécie ou tipo, conservam caráter único em função de seu contexto de origem.
- ▷ **Integridade:** um fundo deve ser preservado sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou acréscimo indevido.
- ▷ **Cumulatividade:** os documentos possuem uma formação progressiva, natural e orgânica. Este princípio é fundamentado pelas ideias do italiano Elio Lodolini ao afirmar que o arquivo é uma informação espontânea, natural e sedimentar já que o documento de arquivo é aquele que foi produzido no transcurso de uma atividade administrativa.

O princípio da cumulatividade é um dos princípios fundamentais que rege a organização dos arquivos e serve de base à análise tipológica dos documentos arquivísticos. A análise

tipológica dos documentos pressupõe conhecimento dos princípios arquivísticos: a estrutura orgânico-funcional da instituição; as reorganizações; o fluxo de informação; as funções/atividades definidas por lei e as atípicas. O Princípio da Cumulatividade também pode ser conhecido por Naturalidade.

- ▷ **Ordem original:** levam-se em consideração as relações estruturais e funcionais que presidem a gênese dos arquivos.

Pelo Princípio do respeito à Ordem Original o arquivo deve conservar o arranjo dado pela entidade produtora, pois a aplicação deste princípio garante a manutenção da organicidade dos documentos de arquivo. Saliente-se que este princípio não faz referência à ordem material, ele faz referência à ordem intelectual de acumulação dos documentos.

- ▷ **Territorialidade:** jurisdição a que pertence cada documento de acordo com a área territorial, a esfera de poder e o âmbito administrativo em que foi produzido e recebido (nacional, regional e institucional).

O princípio da Territorialidade, portanto, tem entre seus objetivos a necessidade de manter os documentos no território em que foram produzidos, haja vista que, alguns postulados jurídicos de um Estado só são válidos e aplicáveis dentro dos limites territoriais em que esse Estado exerce a sua soberania.

- ▷ **Princípios da legalidade:** os registros arquivísticos são provas confiáveis das ações a que se referem e devem essa confiabilidade às circunstâncias de sua criação e às necessidades de prestar contas.
- ▷ **Imprescritibilidade:** princípio pelo qual é assegurado ao Estado o direito sobre os arquivos públicos, sem limitação de tempo, por serem estes considerados bens públicos inalienáveis.
- ▷ **Inalienabilidade:** princípio pelo qual é impedida a alienação de arquivos públicos a terceiros.
- ▷ **Pertinência Territorial:** é um princípio que possui um conceito oposto ao do princípio da proveniência e segundo o qual, documentos ou arquivos, deveriam ser transferidos para a custódia de arquivos com jurisdição arquivística sobre o território ao qual se reporta o seu conteúdo, sem levar em conta o lugar em que foram produzidos.
- ▷ **Princípio da Pertinência:** princípio segundo o qual os documentos deveriam ser reclassificados por assunto sem ter em conta a proveniência e a classificação original. Também pode aparecer em suas provas com o nome de princípio temático.
- ▷ **Princípio da Reversibilidade:** princípio segundo o qual todo procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode ser revertido, se necessário.

Função do Arquivo

- ▷ Guardar e organizar os documentos que circulam na instituição, tornando disponíveis as informações mantidas sob sua guarda, utilizando, para isso, técnicas que permitam um arquivamento ordenado e eficiente (**Valor Primário**).
- ▷ Garantir a preservação dos documentos, utilizando

formas adequadas de acondicionamento, levando em consideração temperatura, umidade e demais aspectos que possam danificá-los os mesmos.

- ▷ Atendimento aos pedidos de consulta e desarquivamento de documentos pelos diversos setores da instituição, de forma a atender rapidamente à demanda pelas informações ali depositadas.

Além dessas funções principais, podemos destacar outras de relativa importância, como a expedição da correspondência, criação dos modelos para documentos e criação das normas de gestão documental da instituição.

Características dos Arquivos

Os Arquivos possuem as seguintes características básicas:

- I. A exclusividade de criação e recepção por uma repartição, firma ou instituição.
- II. A origem no curso de suas atividades, devendo os documentos servir de prova de transações realizadas e o caráter orgânico que liga o documento aos outros do mesmo conjunto. Segundo Solon Buck, ex-arquivista dos Estados Unidos, no livro de Marilena Leite Paes, *Arquivo: Teoria e Prática, (...) Desse conceito, podemos deduzir três características básicas que distinguem os arquivos:*
 01. *Exclusividade de criação e recepção por uma repartição, firma ou instituição. Não se considera arquivo uma coleção de manuscritos históricos reunidos por uma pessoa.*
 02. *Origem no curso de suas atividades – os documentos devem servir de prova de transações realizadas.*
 03. *Caráter orgânico que liga o documento aos outros do mesmo conjunto. Um documento, destacado de seu conjunto, do todo a que pertence, significa muito menos do que quando em conjunto...*

Para alcançar esses objetivos, é necessário que o arquivo disponha dos seguintes requisitos:

- ▷ Contar com pessoal qualificado e em número suficiente.
- ▷ Estar instalado em local apropriado.
- ▷ Dispor de instalações e materiais adequados.
- ▷ Utilizar sistemas racionais de arquivamento, fundamentados na teoria arquivística moderna.
- ▷ Contar com normas de funcionamento.
- ▷ Contar com dirigente qualificado, preferencialmente formado em Arquivologia.

A importância do arquivo para a instituição está associada ao aumento expressivo do volume de documentos que ela se utiliza no exercício de suas atividades e a necessidade de se estabelecerem critérios de guarda e de eliminação de documentos quando estes já não são mais úteis para a organização.

A adoção de técnicas arquivísticas adequadas permite não apenas a localização eficiente da informação desejada, mas também a economia de recursos para a instituição.

Distinção entre Arquivo, Biblioteca e Museu

Embora arquivo, museu e biblioteca tenham a mesma finalidade (guardar documentos), seus objetivos são diferentes, tendo em vista os tipos documentais que cada instituição trata.

Objetivos Comuns
Guardar documentos
Preservar documentos
Dar acesso aos documentos

Arquivo

É o conjunto de documentos criados ou recebidos (acumulados) por uma instituição ou pessoa, no exercício de sua atividade, preservados para garantir a consecução de seus objetivos. Os documentos não são objetos de coleção (escolha artificial) e sim da acumulação natural, no decurso de atividades administrativas.

Relembrando: os documentos de Arquivo são **produzidos** ou **recebidos**. Isto significa que são **acumulados** dessa forma.

Sua função é guardar e organizar os documentos, tornando-os disponíveis as informações mantidas sob sua guarda. E sua finalidade é servir à Administração e **secundariamente** servir à História.

Os documentos de arquivos provêm de atividades públicas ou privadas, servidas pelo arquivo e são produzidos um único exemplar ou em número restrito de cópias. Há, assim, uma significação orgânica entre os documentos. Saliente-se que o Princípio da Cumulatividade afirma que os arquivos são uma formação progressiva, natural e orgânica.

Dentro de sua finalidade funcional, preservam as informações que evidenciam o funcionamento da instituição ao longo do tempo.

Biblioteca

É o conjunto de material, em sua maioria, impresso e não produzido pela instituição em que está inserida. Normalmente constituída de coleções temáticas.

A biblioteca tem finalidade essencialmente **cultural** – guardar informações para estudo. Seus documentos são acumulados por meio de **compra, doação ou permuta**.

Museu

É uma instituição de interesse público, criada com a finalidade de conservar, estudar e colocar à disposição do público conjuntos de peças e objetos de valor cultural.

Podemos verificar que, enquanto o arquivo tem finalidade funcional, a finalidade das bibliotecas e dos museus é essencialmente **histórica e cultural**, embora o arquivo também pos-

sa adquirir, com o tempo, caráter cultural, a partir do caráter histórico que alguns de seus documentos podem adquirir.

A presença de peças tridimensionais em um conjunto documental indica tratar-se de museu e os documentos de museus são peças e objetos de valor cultural, tendo os mais variados tipos e dimensões e, por serem objetos, são caracterizados como tridimensionais.

As finalidades da biblioteca e do museu são didáticas, culturais, técnicas ou científicas. A diferença entre os arquivos e as bibliotecas pode ser reconhecida na função administrativa que os arquivos têm para uma organização pública ou privada, diferentemente da função cultural das bibliotecas, pois o arquivo caracteriza-se por ser um conjunto orgânico, resultado das atividades de uma pessoa física ou jurídica, e não uma coleção de documentos de diversas fontes. O arquivo de um órgão é o conjunto de documentos recebidos ou expedidos por esse órgão no exercício de suas atividades. Esse conjunto de documentos pode ser formado por qualquer espécie documental. A biblioteca é um órgão colecionador, enquanto o arquivo é um órgão receptor. As finalidades da biblioteca e do museu são didáticas, culturais, técnicas ou científicas.

Quadro comparativo entre biblioteca, museu e arquivo:

Diferenças		
	Biblioteca e Museu	Arquivo
Objetivos	Objetivos Culturais	Objetivos Funcionais
	Provêm de várias fontes (coleccionadores, doações, compra)	Provêm somente das atividades públicas ou privadas
	Existem vários exemplares	Há um número de cópias restritas
Avaliar	Unidades isoladas	Conjunto (refere-se a uma atividade)
	Caráter revogável	Caráter irrevogável
	Questão de conveniência e não de preservação	Normalmente se encontra em uma única via
Classificar	Métodos determinados previamente	Métodos variáveis de acordo com o órgão
Descrição	Unidades discriminadas	Conjunto de documentos

Classificação dos Arquivos

→ Os arquivos podem ser classificados em 4 tipos:

- ▷ Quanto à entidade mantenedora
 - » Público ou privado.
- ▷ Quanto à natureza dos documentos
 - » Especial ou especializado.

- ▷ Quanto ao estágio de evolução
 - » Intermediário ou Corrente.
- ▷ Quanto à extensão de sua atuação
 - » Setorial ou central.

Quanto à Entidade Mantenedora

- ▷ Dividem-se em público e privado.

Público

Órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nas esferas Federal, Estadual, Municipal e do DF. Também são considerados públicos os arquivos das Fundações Públicas e Empresas Públicas.

Art. 7º, Lei 8.159/1991. Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do distrito federal e municipal em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias;

§ 1º. São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades.

Privado

São aqueles mantidos por instituição de caráter particular. Exemplos: arquivo de instituições financeiras, arquivo de grandes redes de lojas, arquivo de imprensa.

Existe, ainda, na doutrina, a seguinte divisão: públicos, institucionais, comerciais, pessoais ou familiares. Sobre isso, devemos lembrar que os institucionais, comerciais, pessoais ou familiares devem ser entendidos como arquivos privados.

Quanto à Natureza dos Documentos

Podem ser especiais ou especializados.

Arquivos Especiais

São arquivos cuja forma física (suporte) dos documentos exige cuidado especial, diferenciado, por causa da sua preservação ou manuseio. Exemplos: foto, filme, negativo, microfilme.

Especializados

São aqueles que mantêm em sua guarda documentos de determinada área do conhecimento, relacionados a assunto específico. Exemplo: arquivo médico, arquivo cartográfico, arquivos de engenharia.

Quanto ao Estágio de Evolução ou Teoria das Três Idades

Ciclo Vital Arquivístico			
Características	Corrente	Intermediário	Permanente
	Ainda em tramitação	Consultados esporadicamente	Aqueles que serão arquivados definitivamente
	Também chamado de arquivos ativos	Normalmente, por já terem cumprido seu objetivo administrativo, são transferidos para um arquivo central	Não serão jamais eliminados
	Possuem valor administrativo para a organização, valor primário	Cumprem prazos prescricionais e precaucionais antes de sua destinação final (guarda permanente ou destruição)	Valor secundário, ou seja, histórico-cultural
	Definido devido a sua frequente utilização e consulta	Arquivos chamados também de semiativos	Arquivo são abertos ao público
	Arquivos fechados ao público	Possuem também valor primário	São chamados de arquivos inativos
		Arquivos fechados ao público	
Exemplo	Protocolo, arquivamento, consulta, empréstimo, expedição		Documentos que contam a história da organização: sua origem, constituição, normas e regulamentos

Arquivos Correntes

São os arquivos que guardam os documentos mais novos e mais utilizados pela instituição. No arquivo corrente, os documentos possuem grande frequência de uso e possuem fim administrativo.

Segundo essa teoria, os documentos de arquivo passam por três estágios distintos de arquivamento, de acordo com a frequência de utilização, a utilidade administrativa para a instituição e o valor intrínseco do documento. Geralmente, as questões de prova podem ser facilmente respondidas observando-se as seguintes características:

1ª IDADE – Arquivo Corrente – valor primário – uso restrito aos produtores do documento. Estes arquivos também podem ser chamados de Arquivo Corrente, Arquivo Ativo ou Arquivo de Movimento. São consultados frequentemente pelos administradores ou gestores, assim, devem permanecer em locais de fácil acesso. Os documentos que fazem parte desse arquivo possuem elevado Valor Primário.

2ª IDADE – Arquivo Intermediário – documentos que aguardam destinação final – depósito temporário – valor primário – acesso com autorização do órgão produtor. Estes arquivos também podem ser chamados de Arquivo Semiativo, Arquivo Intermediário, “limbo” ou “purgatório” e deixaram de ser consultados com frequência, portanto, não é necessário conservá-lo próximo ao local de uso, todavia, ainda possuem Valor Primário. Um dos motivos que fazem com que esses ar-

quívos permaneçam distante do local de uso é em função dos custos de manutenção dos mesmos.

3ª IDADE – Arquivo Permanente – é o arquivo propriamente dito – valor secundário e histórico. Estes arquivos são chamados de Arquivo Inativo, Arquivo Permanente ou Arquivo de Custódia. Os documentos que estão neste arquivo perderam seu valor de natureza administrativa, no entanto, conservam seu valor histórico e documental, portanto, possuem Valor Secundário: histórico, probatório ou informativo. É o arquivo propriamente dito.

Arquivo Corrente – é onde se localizam os documentos mais utilizados, sendo esta, a fase em que são criados os documentos e sua tramitação é acentuada, bem como, o índice de consultas elevado, assim, sua localização deve ser de fácil acesso.

Os documentos com alta frequência de uso ou com grande possibilidade de uso fazem parte de um Arquivo Corrente e um documento de elevado valor primário deve permanecer próximo ao seu local de uso em função de constantes consultas por parte dos gestores ou administradores.

Arquivo corrente, para alguns autores, também pode ser denominado: arquivo de prosseguimento, arquivo imediato, arquivo de andamento, arquivo de vigilância ou arquivo “follow up”.

Os arquivos correntes localizam-se nos próprios setores que produzem/recebem os documentos (**arquivos setoriais**) ou em locais próximos a estes (**arquivo central/geral**).

As principais rotinas que envolvem o arquivamento na fase corrente são:

- **Inspecção:** verificação se realmente o arquivo destina-se ao arquivamento, pois pode ser apenas para anexar ou apensar ou simplesmente para ser fornecida uma informação.
- **Análise:** consiste em classificar e determinar como será codificado, caso não tenha sido feita a classificação no protocolo.
- **Ordenação:** dispor os documentos conforme a codificação.
- **Arquivamento:** inserir o documento na unidade pré-estabelecida.
- **Empréstimo ou consulta:** retirada para empréstimo ou consulta.

Arquivo Intermediário

São os arquivos que guardam os documentos utilizados com menor frequência pela instituição. No arquivo intermediário, os documentos possuem baixa frequência de uso, mas ainda possuem fim administrativo.

→ **Devemos lembrar que:**

- É a fase em que os documentos ainda têm valor administrativo, mas são pouco consultados.
- A sua transferência para o arquivo intermediário permite que os setores otimizem seu espaço.
- Não há necessidade de serem conservados próximos aos setores.
- Nesta fase, os documentos aguardam sua destinação final (**eliminação ou guarda permanente** – aqueles que possuem valor histórico para a instituição).

Saliente-se que a transferência e o recolhimento são feitos em razão da frequência de uso do documento e não do seu valor. Assim, a divisão em corrente, intermediário e permanente são gradações de frequência de uso e não de valor documento.

Observe, todavia, que as Bancas têm colocado em suas provas a existência de uma gradação de valor, ou seja, há uma diminuição do valor primário, assim, os documentos serão transferidos para o Arquivo Intermediário.

O arquivo intermediário também pode ser chamado de transitório, pois os documentos que estão no arquivo intermediário conservam a classificação que lhes foi dada no arquivo corrente. Aqueles que produziram o documento mantêm poder sobre o mesmo podendo dar autorização para que outros o consultem. O arquivo deve, portanto, ser dirigido por profissionais de arquivo conhecedores dos métodos tradicionais de classificação e elaboração de instrumentos de pesquisa.

De acordo com Marilena Leite Paes na obra Arquivo: Teoria e Prática, tratando-se do arquivo intermediário: *Sua função principal consiste em proceder a um arquivamento transitório, isto é, em assegurar a preservação de documentos que não são mais movimentados, utilizados pela administração e que devem ser guardados temporariamente, aguardando pelo cumprimento dos prazos estabelecidos pelas comissões de análise ou, em alguns casos, por um processo de triagem que decidirá pela eliminação ou arquivamento definitivo, para fins de prova ou de pesquisa.*

Arquivo Permanente

De acordo com a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991:

Art. 8º, § 3º. Consideram-se permanentes os documentos de valor histórico, probatório e informativo e devem ser definitivamente preservados.

Ou seja, são os documentos que possuem Valor Secundário. São os arquivos que guardam os documentos que, já tendo cumprido seu fim administrativo, sua função administrativa, agora são preservados e conservados pelo seu valor histórico para a Instituição (**valor secundário**).

→ **Dicas que ajudarão a identificá-lo:**

- É o arquivo em que os documentos já perderam seu valor administrativo e são guardados pelo seu valor histórico, probatório ou informativo.
- Permitem conhecer a História da Instituição.
- Revelam a origem e constituição da Instituição.
- Os documentos desta fase jamais serão eliminados.

→ **Processo mnemônico:**

1ª idade	Corrente	Valor primário
2ª idade	Intermediário	Valor primário
3ª idade	Permanente	Valor secundário

Valor do Documento

O documento só é guardado e preservado pela instituição porque possui algum valor. Esse valor pode ser **Administrativo** ou **Histórico**.

A Arquivologia denomina o valor administrativo como valor primário.

→ **Sobre o valor primário, é preciso lembrar-se de que:**

- ▷ Serve à Administração dando suporte/apoio às atividades da instituição.
- ▷ É um valor temporário – em determinado momento o valor administrativo irá acabar (quando ocorre a destinação final).
- ▷ Todo documento nasce com valor administrativo.
- ▷ Finalidade: servir à administração.

A Arquivologia denomina o valor histórico como valor secundário.

→ **Sobre o valor secundário, lembre-se de que:**

- ▷ Está presente no documento que perdeu seu valor administrativo, mas adquiriu valor histórico.
- ▷ Serve de fonte de pesquisa para terceiros e/ou para própria instituição.
- ▷ Finalidade: servir à História.
- ▷ O documento que possuir valor secundário será recolhido ao Arquivo Permanente.
- ▷ O documento de valor secundário jamais poderá ser eliminado.

Quanto à Extensão de sua Atuação

Classificação relativa ao local de instalação do arquivo.

Arquivos Setoriais

São aqueles instalados nos setores que utilizam os documentos de uso constante e cotidiano. Dicas:

- ▷ É um arquivo descentralizado.
- ▷ Cada setor de trabalho possui o seu.

Arquivos Centrais

São aqueles localizados fora do local de trabalho e acumulam, em um único local, documentos provenientes dos diversos setores da instituição, de forma centralizada.

Classificação dos Documentos

O Arranjo e a Classificação têm o mesmo significado, pois, segundo Schellenberg, classificação, em se tratando de documentos públicos, significa o arranjo dos mesmos segundo um plano destinado a facilitar o seu uso corrente.

Os documentos de arquivos possuem as seguintes classificações:

- ▷ Gênero.
- ▷ Espécie/tipologia documental.
- ▷ Forma.
- ▷ Formato.
- ▷ Natureza do assunto.

Gênero

Esta classificação está relacionada ao suporte no qual a informação é registrada; o gênero proporciona ao arquivista o devido tratamento ao documento, especialmente nas políticas de conservação e preservação. Existem sete tipos diferentes de gênero documental:

- ▷ Escritos ou textuais.
- ▷ Iconográficos.

- ▷ Sonoros.
- ▷ Filmográficos.
- ▷ Informáticos ou digitais.
- ▷ Cartográficos.
- ▷ Microográficos.

Escritos ou textuais

Documentos cuja informação esteja manuscrita ou impressa. Exemplos: contrato, atas, relatórios, certidões.

Iconográficos

Documentos cuja informação esteja em forma de imagem estática. Exemplos: fotografias, negativos, diapositivos (slides), desenho e gravuras.

Sonoros

Documentos cuja informação esteja em forma de som/áudio. Exemplos: escuta telefônica, gravador analógico.

Filmográficos

Documentos cuja informação esteja em forma de imagem em movimento (com ou sem som). Exemplos: películas filmográficas, filmagens, vídeos.

Informáticos ou Digitais

Documentos gravados em meio digital e que, por isso, necessitam de equipamentos eletrônicos para serem lidos. Exemplos: arquivo em MP3, arquivo do Word, etc.

Cartográficos

Documentos que representem, de forma reduzida, uma área maior. Exemplos: mapas e plantas de engenharia.

Microográficos

Documentos em microformas. Exemplos: microfilmes e microfichas.

Espécie/Tipologia Documental

Enquanto a **Espécie** é a denominação que se dá ao aspecto formal de um documento, a Tipologia Documental corresponde à denominação que se dá quando reunimos determinada espécie à função ou atividade que o documento irá exercer. A doutrina admite diversas espécies documentais. Exemplos: ofício, memorando, declaração, certidão.

Da mesma forma, dentre as diferentes espécies, encontramos tipos peculiares. Exemplos: declaração de imposto de renda, certidão de nascimento.

→ **Exemplos de Espécie e Tipo Documental:**

Espécie	Tipologia
Contrato	Contrato de locação
Alvará	Alvará de funcionamento
Certidão	Certidão de casamento
Declaração	Declaração de Imposto de Renda

Forma

É a classificação relacionada quanto à forma do estágio de preparação do documento. São as formas documentais: rascunho ou minuta; original e cópia. O original é o documento com o sinal de subscrição (ou assinatura), que lhe dá autenticidade jurídica e arquivística. O rascunho é o documento com rasuras ou anotações suplementares, anterior à elaboração do original. A minuta não é rascunho e sim um pré-original, com um aspecto limpo, elaborado, mas sem a assinatura da autoridade responsável. E a cópia é o teor documental reproduzido na íntegra.

Formato

Denomina-se formato de um documento o seu aspecto físico, independentemente da informação nele registrada. São formatos documentais: ficha, livro, caderno, pergaminho, apostila, etc.

Natureza do Assunto

Em relação à natureza dos assuntos, ou seja, o grau ou nível de acessibilidade às informações contidas nos documentos, eles são classificados como ostensivos ou sigilosos.

Ostensivos

É a classificação dada ao documento cuja divulgação não prejudica a segurança ou as atividades desenvolvidas pela instituição. O documento ostensivo pode ser de livre conhecimento do público em geral.

Sigilosos

Documento que, por sua natureza, deve ser de conhecimento restrito.

A Legislação brasileira prevê apenas três graus de sigilo – ultrassecreto, secreto e reservado – nos documentos, portanto, fique atento, quando questões fazem referência aos documentos confidenciais. Documentos Confidenciais NÃO possuem previsão em nossa legislação. Todavia, é bom ter conhecimento que documento confidencial não requer alto grau de segurança, mas seu conhecimento por pessoa não autorizada pode ser prejudicial ou criar embaraços administrativos.

01. Ultrassecreto

Excepcional grau de segurança. Conhecimento somente de pessoas intimamente ligadas ao seu estudo e manuseio. Possui prazo máximo de restrição de acesso à informação de 25 anos que entra em vigor a partir da data de sua produção.

02. Secreto

Alto grau de segurança. Acesso a pessoas autorizadas. Possui prazo máximo de restrição de acesso à informação de 15 anos que entra em vigor a partir da data de sua produção.

03. Reservado

Não deve ser do conhecimento do público em geral. Possui prazo máximo de restrição de acesso à informação de 5 anos que entra em vigor a partir da data de sua produção.

Não há impedimento legal para a reprodução de documento classificado como sigiloso, pois, de acordo com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011:

Art. 1º. (...), com o fim de garantir o acesso a informações (...).

Art. 3º, os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

- I. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
- II. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
- III. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.

Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012 regulamenta os procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento e sobre a Reprodução:

Art. 33: A reprodução do todo ou de parte de documento com informação classificada em qualquer grau de sigilo terá o mesmo grau de sigilo do documento;

§ 1º A reprodução total ou parcial de informação classificada em qualquer grau de sigilo condiciona-se à autorização expressa da autoridade classificadora ou autoridade hierarquicamente superior com igual prerrogativa;

§ 2º As cópias serão autenticadas pela autoridade classificadora ou autoridade hierarquicamente superior com igual prerrogativa.

Art. 34. Caso a preparação, impressão ou reprodução de informação classificada em qualquer grau de sigilo for efetuada em tipografia, impressora, oficina gráfica ou similar, essa operação será acompanhada por pessoa oficialmente designada, responsável pela garantia do sigilo durante a confecção do documento.

O recebimento de documento sigiloso deve ser informado ao remetente no menor prazo de tempo possível e de acordo com o Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012 em seu Art. 29: Cabe aos responsáveis pelo recebimento do documento com informação classificada em qualquer grau de sigilo, independente do meio e formato:

- I. Registrar o recebimento do documento;
- II. Verificar a integridade do meio de recebimento e registrar indícios de violação ou de irregularidade, comunicando ao destinatário, que informará imediatamente ao remetente; e
- III. Informar ao remetente o recebimento da informação, no prazo mais curto possível.

A Lei de Acesso à informação – Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011:

Art. 12: O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados.

Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.

Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011

Os documentos ditos sigilosos eram regulados pela Lei 8.159/1991, cujos artigos foram revogados pela Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, que, a partir de então, estabelece as regras para os diferentes graus de sigilo.

Vale destacar, ainda, em se tratando de graus de sigilo dos documentos, a mesma Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011:

Art. 7º, § 2º. *Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.*

O processo descrito é de responsabilidade da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, conforme o determinado pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, em seu Art. 35, inciso I.

Seção II**Da classificação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo**

Art. 24. *A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.*

§ 1º *os prazos máximos de restrição de acesso à informação, (...), a partir de sua produção (...):*

I. *ultrassecreta: 25 anos;*

II. *secreta: 15 anos;*

III. *reservada: 5 anos.*

§ 2º *as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da república e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.*

§ 3º *Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.*

§ 4º *Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.*

Seção V**Das informações pessoais**

Art. 31. *O tratamento das informações pessoais deve ser*

feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

§ 1º *as informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:*

I. *terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e*

II. *poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.*

§ 2º *aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.*

Não poderá ter acesso negado à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

O § 1º do Art. 24 Da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, dispõe que os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

I. *ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;*

II. *secreta: 15 (quinze) anos; e*

III. *reservada: 5 (cinco) anos.*

Você deve ter observado que a referida lei só traz três graus de sigilo, excetuando-se o grau confidencial.

Prazo de Guarda dos Documentos

O prazo de guarda dos documentos é o período em que o documento deve ser mantido nos arquivos corrente e intermediário, e vincula-se à determinação do valor do documento, de acordo com os seguintes fatores:

- Frequência do uso das informações contidas nos documentos.
- Existência de leis ou decretos que regulem a prescrição legal dos documentos (prazo prescricional).
- Existência de outras fontes com as mesmas informações (documentos repetitivos).

	Arquivo	Biblioteca	Museu	Centro de documentação
Tipo de Suporte	Manuscritos, impressos, audiovisuais, exemplar único	Impressos, manuscritos, audiovisuais, exemplares,	Objetos bi/tridimensionais, exemplar único	Audiovisuais (reproduções) Exemplar único ou múltiplo
Tipo de Conjunto	Fundos, documentos unidos pela origem	Coleção, documentos unidos pelo conteúdo	Coleção, documentos unidos pelo conteúdo ou pela função	Coleção, documentos unidos pelo conteúdo
Produtor	A máquina administrativa	Atividade humana individual e coletiva	Atividade humana, a natureza	Atividade humana
Fins de Produção	Administrativos, jurídicos, funcionais, legais	Culturais, científicos, técnicos, artísticos, educativos	Culturais, artísticos, funcionais	Científicos
Fins de Produção	Provar, testemunhar	Instruir, informar	Informar e Entreter	Informar
Entrada de documentos	Passagem natural de fonte geradora única	Compra, doação, permuta de fontes múltiplas	Compra, doação, permuta, de fontes múltiplas	Compra, doação, pesquisa

Processamento técnico	Registro, arranjo, descrição: guias, inventários, catálogos etc.	Tombamento, classificação, catalogação, fichários	Tombamento, catalogação, inventários, catálogos	Tombamento, classificação catalogação, fichários ou computador
Público	Administrador e pesquisador	Grande público e pesquisador	Grande público e pesquisador	Pesquisador

- Necessidade de guarda de documentos por precaução, em virtude das práticas administrativas (prazos precaucionais).

Destinação Final dos Documentos

Todo documento, seguindo o ciclo vital, deverá ser encaminhado à sua destinação final, que irá ocorrer no momento em que ele perder seu valor administrativo ou valor primário. Existem duas situações, a saber:

- Eliminação.
- Recolhimento.

Eliminação

Ocorre quando o documento perde o valor administrativo e não apresenta valor histórico.

A esse respeito, a Resolução nº 25, de 27 de abril de 2007 define que a Gestão Arquivística de Documentos tem como objetivo principal o recolhimento de documentos para guarda permanente ou, então, a sua eliminação, pois estabelece em seu Artigo 1º: **Recomendar aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR, a adoção do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil**: (aprovado na 43ª reunião plenária do CONARQ, realizada no dia 4 de dezembro de 2006, disponibilizada em www.conarq.arquivonacional.gov.br). e Temos no §1º: **Considera-se gestão arquivística de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente**.

As primeiras preocupações em relação à eliminação dos documentos arquivísticos surgem em meados do século XX e, assim, aparecem dois modelos para o processo de eliminação documental:

1. Modelo Inglês

Estabelece que a eliminação seria responsabilidade exclusiva da entidade produtora. Esta é a proposta defendida por Hilary Jenkinson para quem **“a eliminação de documentos não deveria fazer parte das atribuições dos arquivistas”**.

2. Modelo Alemão

Sustenta que a **“importância que da tarefa de eliminação exige a intervenção do arquivista”**.

Para o norte-americano Teodoro Roosevelt Schellenberg, **os documentos arquivísticos têm um valor primário, que, por estar ligado aos motivos da criação dos documentos, diz respeito à entidade produtora, e um valor secundário, que, por estar ligado ao seu conteúdo de caráter informativo, diz respeito à investigação científica**.

Guarda Permanente

Ocorre quando o documento perde o valor administrativo, mas apresenta valor histórico.

Transferência

É a passagem dos documentos da fase corrente para a intermediária.

Recolhimento

É a passagem dos documentos das fases corrente e intermediária para a fase permanente.

Ao longo do ciclo vital dos documentos, existem quatro possibilidades:

- O documento foi criado na fase corrente; cessada essa fase, ele será eliminado sem passar pela fase intermediária.
- O documento foi criado na fase corrente, cumpre seu prazo de guarda nessa fase, posteriormente será transferido para o arquivo intermediário, em que cumprirá seu prazo de guarda; cessada essa fase, ele será eliminado.
- O documento foi criado na fase corrente; cessada essa fase, ele será recolhido ao arquivo permanente.
- O documento foi criado na fase corrente; cessada essa fase, ele será transferido para o arquivo intermediário, no qual cumprirá seu prazo de guarda; cessada essa fase, ele será recolhido ao arquivo permanente.

2. Gestão da Informação e de Documentos

Segundo a Lei 8.159/1991, a Gestão de Documentos envolve o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de produção, tramitação e uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.

Ainda na mesma Lei: **“É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivo, como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação”**.

A gestão de documentos é atingida por meio do planejamento, organização, controle, coordenação dos recursos humanos, do espaço físico e dos equipamentos, com o objetivo de aperfeiçoar o ciclo documental.

É qualquer atividade que vise a controlar o fluxo de documentos existentes, de forma a assegurar a eficiência das atividades.

Objetivos

- Garantir, assegurar, de forma eficiente: produção, administração, manutenção e destinação de documentos.

- ▷ Garantir que a informação estará disponível no momento necessário ao usuário (instituição, estado, pessoa).
- ▷ Eliminação de documentos que não possuem valor administrativo, fiscal, legal ou para fins de pesquisa científica ou histórica.
- ▷ Assegurar uso adequado da Micrográfica, processamento automatizado de dados, e outras técnicas da gestão de informação.
- ▷ Contribuir para o acesso e a preservação dos documentos que deverão ser guardados e preservados por seus valores históricos, científicos, valores secundários.

Planejamento do Sistema de Arquivamento

Primeiramente, antes de se implantar um gerenciamento de informação, necessita-se de um planejamento. Assim, tem que se definir um importante aspecto: se há centralização ou descentralização dos arquivos correntes. Ou seja, no planejamento a organização deve definir se os arquivos ficaram centralizados - reunidos em um arquivo central — ou descentralizados - arquivados nos setores da organização.

Ao planejamento também cabe a função de definir a coordenação dos serviços arquivísticos organizacionais. Assim, recomenda-se que haja uma centralização referente às normas, controle e orientação para evitar que haja tratamento diferenciado aos arquivos de uma mesma instituição.

Como os arquivos correntes são aqueles que ainda estão em processo de tramitação, ou seja, são consultados de modo frequente, eles devem ficar armazenados junto aos setores organizacionais que os produziram. Assim, por meio de técnicas de gerenciamento de informação, também chamado de gestão de documentos, deve-se estabelecer padronização quanto ao tratamento dos arquivos, definindo-se um planejamento e implementando um programa de gerenciamento de informação na organização. Dessa forma, já deve ser implementado nos setores um Plano de Classificação de Documentos e uma Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos.

Os arquivos intermediários têm como sua principal função a econômica, pois se torna muito caro manter esse tipo de arquivo (semiativo, que possui baixo nível de consulta, ou seja, tem pouco interesse administrativo para a organização que o produziu) nos setores de trabalho em que foram produzidos, já que, para isso, seria necessário um espaço físico grande. Assim, é interessante guardar esses documentos em depósitos centralizados, pois sua guarda é devido principalmente a prazos prescricionais e precaucionais. Mesmo estando em um depósito central, vale ressaltar que os arquivos intermediários continuam sendo de propriedade do departamento que o gerou e que somente esse setor, ou alguém por ele autorizado, pode consultar os arquivos.

Fases da Gestão de Documentos

São três as fases básicas da gestão documental:

- ▷ Produção.
- ▷ Utilização.
- ▷ Destinação.

Produção

Elaboração de documentos em razão das atividades específicas de uma instituição ou setor.

Pode ser chamada de 1ª fase e possui as seguintes características:

- ▷ Otimização na criação de documentos, evitando a reprodução desnecessária de documentos.
- ▷ Acontece na fase corrente.

Utilização

Elaboração de documentos em razão das atividades específicas de uma instituição ou setor.

Essa fase refere-se ao fluxo percorrido pelos documentos, necessários ao cumprimento de sua função administrativa, assim como sua guarda após o trâmite. Pode ser chamada de 2ª fase e possui as seguintes características:

- ▷ Envolve as atividades de protocolo, classificação de documentos, controle de acesso e recuperação da informação, bem como a elaboração de instrumentos de recuperação.
- ▷ É desenvolvida na gestão de arquivos correntes e intermediários.

Observe nas questões a seguir como a gestão apareceu em alguns concursos públicos:

CESPE/MMA/AGENTE ADMINISTRATIVO/2009). Na gestão de documentos, as atividades de protocolo, a recuperação de informações e a elaboração de normas de acesso à documentação são desenvolvidas na fase de utilização de documentos. Gabarito: Certo.

(CESPE/AGU/AGENTE ADMINISTRATIVO/2010) A fase da gestão de documentos que inclui as atividades de protocolo, de expedição, de organização e de arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária é denominada fase de utilização de documentos. Gabarito: Certo.

Destinação

Envolve as atividades de análise, seleção e fixação de prazos de guarda dos documentos, ou seja, implica decidir quais documentos serão eliminados e quais serão preservados permanentemente. Acontece no arquivo corrente e intermediário.

Alguns documentos têm valor temporário, enquanto outros têm valor permanente. Além disso, alguns deles são frequentemente utilizados, enquanto outros nem tanto.

Deve-se avaliar e selecionar os documentos para determinar o prazo de vida dos mesmos de acordo com seus valores informativo e probatório e, caso não os tenha, a eliminação.

Schellenberg ressaltou que a gestão na fase corrente tem como objetivo *fazer com que os documentos sirvam aos propósitos de sua criação, tanto econômica quanto eficientemente possível, e realizar sua adequada destinação depois que tiverem atendido aos seus objetivos.*

Devido a essas diferenças relativas ao valor e à frequência de uso, surge a necessidade de avaliar, selecionar e eliminar os documentos.

Essas três atividades objetivam estabelecer o prazo de vida dos documentos, de acordo com seus valores informativo e probatório.

→ **Em relação ao seu valor, os documentos podem ser:**

- ▷ **Permanentes vitais:** devem ser conservados indefinidamente por serem de importância vital para a organização.
- ▷ **Permanentes:** devem ser conservados indefinidamente — apesar de não serem vitais, a informação que contém deve ser preservada em caráter permanente.
- ▷ **Temporários:** podem ser descartados, após determinado prazo, quando cessa o valor do documento.

Funções Arquivísticas

Segundo Jean-Yves Rousseau e Carol Couture, na obra *Os fundamentos da disciplina arquivística*, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1998, as funções arquivísticas são sete: Produção; Avaliação; Aquisição; Conservação; Classificação; Descrição e Difusão.

01. Produção

Criação ou recebimento de informações dentro da instituição, evitando a criação de documentos com informações desnecessárias e atentando para sua veracidade e autenticidade. É o momento que o documento passa a existir para a instituição.

Quando se trata da criação de documentos arquivísticos digitais é importante estar atento em tudo que possa alterar a veracidade ou autenticidade das informações contidas no documento, sendo extremamente importante a elaboração de normas e regras para a produção da documentação, assim como utilizar métodos como assinatura digital, marca d'água e procedimentos padrão.

02. Avaliação

Processo que consiste na atribuição de valores, primário ou secundário, para os documentos, assim como prazos de guarda e destinação final que pode ser a guarda permanente ou eliminação.

A avaliação também deve ser feita nos documentos em suporte digital, pois nem toda a documentação produzida possui a necessidade de ser preservada permanentemente, garantindo assim economia de recursos materiais e financeiros.

03. Aquisição

É a entrada dos documentos nos arquivos corrente, intermediário e permanente. Abrange o arquivamento corrente, assim como a transferência e recolhimento da documentação.

O processo de aquisição deverá ter uma atenção e cuidado especial nos documentos arquivísticos digitais, pois seu controle é mais difícil de ser realizado e não possuem métodos que assegurem questões como autenticidade e veracidade.

04. Conservação

É um conjunto de procedimentos que visa a manutenção da integridade física do documento, desacelerando o processo de degradação.

A principal questão a ser levantada em relação à conservação dos documentos digitais é sobre a constante mudança que ocorre nos aparelhos e softwares tecnológicos, tornando os equipamentos obsoletos e causando a perda de informações. O profissional responsável deve estar atento às novas tecnologias para evitar que a documentação, ou parte dela, seja perdida.

05. Classificação

É a forma como os documentos serão reagrupados de acordo com características comuns. A Classificação deverá ser feita dentro dos padrões estabelecidos pelos profissionais responsáveis pelo acervo, que conhecem a melhor maneira de agrupamento para realização de suas atividades.

Os documentos digitais devem, também, ser classificados e ordenados para evitar que a documentação fique desorganizada em meio digital e para que não perca seu contexto dentro da instituição.

06. Descrição

É o conjunto de elementos facilitadores na recuperação e localização dos documentos e abrange a elaboração de instrumentos de pesquisa e meios de busca, utilizando termos específicos, palavras-chave, indexadores, dentre outros.

A descrição será mais eficaz e precisa em meio digital, se realizada de forma correta, garantindo a recuperação e localização mais rápida da informação solicitada.

07. Difusão

Está relacionada à divulgação do acervo, bem como a acessibilidade dos documentos, aproximando o arquivo e o usuário da informação.

A difusão também será realizada de forma mais rápida, pois a maioria das pessoas possui acesso à internet e utilizam deste meio para suas pesquisas. Desta forma, o arquivo pode divulgar amplamente suas atividades, serviços e documentação, assim como disponibilizar informações com maior praticidade e eficácia.

É evidente que a eliminação de documentos não pode ser feita indiscriminadamente. Dessa forma, há pontos-chave que sempre devem ser observados:

- ▷ Importância do documento com relação aos valores administrativo, fiscal ou legal (=primário) ou informativo, probatório (=secundário).
- ▷ Possibilidade e custos de reprodução (e.g. microfilmagem).
- ▷ Espaço, equipamento utilizado e custos de arquivamento.
- ▷ Prazos de prescrição e decadência de direitos, de acordo com a legislação vigente.
- ▷ Número de cópias existentes.

Art. 9º da Lei nº 8.159/91: a eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência.

Níveis de Gestão de Documentos

Segundo a UNESCO, a aplicação de um programa de gestão de documentos públicos pode ser desenvolvida em quatro níveis:

1. Nível Mínimo:

Estabelece que os órgãos devam contar, ao menos, com programa de retenção e eliminação de documentos e estabelecer procedimentos para recolher à instituição arquivística pública aqueles de valor permanente.

2. Nível Mínimo Ampliado:

Complementa o primeiro, com a existência de um ou mais centros de arquivamento intermediário.

3. Nível Intermediário:

Compreende os dois primeiros, bem como a adoção de programas básicos de elaboração e gestão de formulários e correspondência e a implantação de sistemas de arquivos.

4. Nível Máximo:

Inclui todas as atividades já descritas, complementadas por gestão de diretrizes administrativas, de telecomunicações e o uso de recursos da automação.

Instrumentos de Destinação

Nas atividades de avaliação e destinação são utilizados os instrumentos de destinação, que são os atos normativos elaborados pela organização, nos quais são fixadas diretrizes quanto ao tempo e local de guarda dos documentos.

Os dois principais instrumentos de destinação são:

- Tabela de Temporalidade de Documentos.
- Lista de Eliminação.

• Tabela de Temporalidade de Documentos

É o instrumento resultante da etapa de avaliação dos documentos. É ela, a tabela de temporalidade, que determina o prazo de guarda dos documentos nas fases corrente e intermediária, bem como indica a destinação final (eliminação ou recolhimento para guarda permanente).

Em uma tabela de temporalidade de uma empresa, por exemplo, poderia estar definido que os cartões de ponto deveriam ser conservados por sete anos no Serviço de Pessoal e depois eliminados; ou que os contratos de prestação de serviços de limpeza deveriam ser conservados em caráter definitivo no arquivo permanente.

A tabela de temporalidade será elaborada pela CPAD — Comissão Permanente de Avaliação de Documentos ou Comissão de Análise de Documentos.

Estrutura da Tabela de Temporalidade

A Tabela de Temporalidade e Destinação deve apresentar em sua estrutura básica os seguintes elementos:

01. Código de classificação;
02. Prazos de guarda nas fases corrente e intermediária;
03. Destinação final (eliminação ou guarda permanente);
04. Observações necessárias à sua aplicação.

Deve-se elaborar um índice alfabético para agilizar a localização dos assuntos no plano ou código e na tabela.

Tabela de Temporalidade com exemplos hipotéticos.

Documentos	Prazos de guarda		Destinação final	Observação
	Corrente	Intermediário		
Legislação de pessoal	10 anos	10 anos	Guarda Perm.	-
Admissão de pessoal	5 anos	47 anos	Eliminação	-
Férias	7 anos	-	Eliminação	
Frequência	5 anos	47 anos	Eliminação	Microfilm após 5 anos

Aposentadoria	5 anos	95 anos	Eliminação	Microfilm após 5 anos
Greves	5 anos	5 anos	Guarda Perm.	-
Normas Internas	Enqto. Vig.	-	Guarda Perm.	-

• Lista de eliminação

Consiste em uma relação específica de documentos a serem eliminados de uma só vez e que necessita ser aprovada pela autoridade competente.

Agora, veremos as ações coordenadas pelos instrumentos de destinação dentro da rotina para a destinação de documentos na fase corrente:

- Verificar se os documentos a serem destinados estão organizados de acordo com os conjuntos definidos na tabela de temporalidade.
 - » A tabela de temporalidade organiza os documentos a serem destinados, a partir de prazos e critérios para recolhimento e eliminação.
- Verificar se cumpriram o prazo de guarda estabelecido.
 - » Para proceder com a destinação, é preciso verificar, na tabela de temporalidade, os prazos de guarda estabelecidos.
- Registrar os documentos a serem eliminados.
 - » As listas de eliminação, como vimos, relacionam os documentos a serem eliminados.
- Proceder à eliminação.
 - » O ato de eliminar os documentos também faz parte da fase de destinação.
- Elaborar termo de eliminação.
 - » O termo de eliminação é o instrumento do qual consta o registro de informações sobre documentos eliminados após terem cumprido o prazo de guarda.
- Elaborar lista de documentos destinados à fase intermediária.
 - » De forma semelhante à lista de eliminação, existem as listas de transferência (documentos destinados à fase intermediária) e as listas de recolhimento (documentos destinados à fase permanente).
- Operacionalizar a passagem ao arquivo intermediário.
 - » Permitir que os documentos passem ao arquivo intermediário também faz parte da fase de destinação.

→ Principais rotinas e procedimentos na destinação:

- **Análise** - são procedidos estudos dos documentos recebidos.
- **Seleção** - é feita a triagem dos documentos que devem permanecer no arquivo.
- **Avaliação** - procedimento mais importante da destinação, pois nela ocorre a verificação do valor probatório (de prova) ou informativo, de pesquisa dos documentos e estabelecimento de prazos de vida dos documentos.

Esse processo está vinculado à legislação, já que deve cumprir os prazos legais de armazenamento de alguns docu-

mentos, bem como a discricionariedade da organização, quando falamos dos prazos precaucionais.

Recomenda-se, de acordo com a doutrina, que a avaliação seja feita nos documentos no arquivo corrente para se evitar que documentos sejam transferidos para o arquivo intermediário de forma desnecessária, o que gera burocracia e dispêndio de recursos desnecessários.

Visando à garantia da eficiência administrativa, a avaliação deve ser precedida pela classificação dos documentos visando ao correto arquivamento em suas classes.

→ Benefícios da avaliação documental:

- ▷ Eficiência administrativa.
- ▷ Eliminação de documentos inúteis.
- ▷ Agilidade na hora de encontrar um documento ou informação, pois há redução do volume de documentos.
- ▷ Prévia identificação dos documentos de guarda permanente.

No fim da fase de destinação, há duas possibilidades para o documento que perdeu o seu valor administrativo:

- ▷ **Recolhimento:** que é o deslocamento de um documento do arquivo intermediário para o arquivo permanente, para aqueles documentos dotados de valor histórico ou secundário.
- ▷ **Eliminação:** destruição, doação ou venda de documentos julgados destituídos do valor permanente, feito por uma Comissão Permanente de Avaliação.

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos também é conhecida como Comissão de Análise de Documentos, ou simplesmente, CPAD. É esta Comissão quem elabora a Tabela de Temporalidade e que deverá ser aprovada por autoridade competente do órgão para que possa ser aplicada na instituição. Cada instituição cria sua Tabela de Temporalidade, uma vez que, concluída e aplicada, as eventuais alterações ou inclusões deverão ser submetidas à Comissão que a criou. Não há prazo de guarda padrão e nem prazo máximo para os documentos nas fases corrente e nem intermediária, pois cada documento terá seu próprio prazo de acordo com o estabelecido na Comissão.

De acordo com a legislação em vigor, a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação é pertinente à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de acordo com o Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002 em seu Capítulo IV, DA GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, Seção I: Das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos, Artigo 18: *Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal será constituída Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, que terá a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor.*

Nos órgãos públicos a garantia de acesso, pelo cidadão, aos documentos de arquivo e informações contidas nos mesmos, a

disseminação de normas relativas à gestão de documentos de arquivo, a racionalização da produção documental arquivística pública e a preservação do patrimônio documental arquivístico da administração pública federal são finalidades do SIGA - Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos.

→ Síntese dos pontos mais importantes da gestão de documentos:

Gestão de Documentos	Produção	Elaboração dos documentos em decorrência das atividades da instituição. Criação de documentos essenciais à administração, evitando duplicação e emissão de vias desnecessárias.
	Utilização	Protocolo, classificação, organização e arquivamento durante a idade corrente e intermediária. Normas de acesso à documentação e à recuperação de informações.
	Destinação	Análise e avaliação dos documentos (valor). Definição de quais serão objetos de arquivo permanente e quais serão eliminados.

- ▷ **Produção**
 - » Elaboração dos documentos em decorrência das atividades da instituição.
 - » Criação de documentos essenciais à administração, evitando duplicação e emissão de vias desnecessárias.
- ▷ **Utilização**
 - » Protocolo, classificação, organização e arquivamento durante a idade corrente e intermediária.
 - » Normas de acesso à documentação e à recuperação de informações.
- ▷ **Destinação**
 - » Análise e avaliação dos documentos (valor).
 - » Definição de quais serão objeto de arquivo permanente e quais serão eliminados.

Métodos de Arquivamento

Arquivamento é a técnica de como serão acondicionados e armazenados os documentos, ou seja, o arquivamento corresponde à forma como os documentos serão armazenados, visando obter precisamente a sua localização no futuro. O **método de arquivamento** é determinado pela **natureza dos documentos** a serem arquivados e pela **estrutura da entidade**.

Os sistemas de arquivamento apenas fornecem a estrutura mecânica em relação à qual os documentos devem ser arranjados. Os documentos podem ser eficazmente arranjados em quase todos os sistemas de arquivamento. Qualquer sistema de arquivamento, não importa qual seja, pode apresentar resultados satisfatórios se for adequadamente aplicado. A insuficiência do arquivamento deve-se, com mais frequência às falhas humanas do que a falhas do sistema. Na escolha de um método de arquivamento devem-se levar em consideração três premissas básicas: o sistema escolhido deve ser simples, flexível e deve admitir expansões.

São duas classes – métodos básicos e padronizados – e integram dois grandes sistemas – direto e indireto.

Existe, ainda, um método Semi-indireto que não pertence às classes de métodos básicos e padronizados, é o método alfa-numérico que consiste numa combinação de letras e números.

- **Direto:** ocorre quando a localização dos documentos é encontrada de forma direta, ou seja, é encontrado diretamente no local onde se encontra arquivado.
- **Indireto:** ocorre quando se necessita consultar antes em outro lugar para se encontrar a localização do documento, como exemplo, um índice ou código.

As principais classes utilizadas para organizar o arquivamento dos documentos estão divididas em dois grandes métodos: Básicos e Padronizados.

Básicos	Alfabético		
	Geográfico		
	Numéricos	Simples	
		Cronológico	
		Dígito-terminal	
	Ideográficos	Alfabéticos	Enciclopédico
			Dicionário
		Numéricos	Duplex
			Decimal
			Unitermo ou Indexação coordenada
Padronizados	Variadex		
	Automático		
	Soudex		
	Mneumônico		
	Rôneo		

Métodos Básicos

- a. Alfabético ou onomástico
- b. Geográfico – conforme o local de produção
- c. Numéricos
 - c.1 - Simples – é indireto. Para se encontrar os documentos é feito um índice alfabético no qual pode se descobrir qual número foi conferido ao documento.
 - c.2 - Cronológico – normalmente a data da produção (notas fiscais).
 - c.3 - Dígito-Terminal – conforme os dois últimos números do documento, grande volume e números longos.
- d. Ideográfico ou Temático

Conforme o assunto. Exige-se a interpretação e um vasto conhecimento da organização. Dividido em Alfabético – Enciclopédico ou Dicionário e Numérico – Duplex, Decimal e Unitermo ou Indexação Coordenada.

A. Método Alfabético (método básico)

Método alfabético é *o mais simples*. É um método direto. Nesse método, as fichas ou pastas são dispostas em ordem rigorosamente alfabética, respeitadas as normas gerais para alfabetação.

As notações nas guias podem ser abertas ou fechadas; simples ou compostas. Notações simples abertas: A, B, C, Ab, Ac etc; notações compostas e fechadas: Aa-Al, Am-Az etc.

Sua desvantagem é a alta incidência de erros de arquivamento quando o volume de documentos é muito grande, devido ao cansaço visual e à variedade de grafia dos nomes.

Esse método preza pelo ordenamento de pastas e fichas pela ordem alfabética divididas por guias divisórias (estas devem ser assinaladas com anotações que façam referência aos documentos ali arquivados), e também devem respeitar as normas gerais para a alfabetação.

Regras de Alfabetação

01. **Nos nomes de pessoas físicas, considera-se o último sobrenome e depois o prenome.**

Ex.: Renata Guimarães; José Carvalho; Maria Silva; Paulo Lima.

Arquivam-se:

Carvalho, José;

Guimarães, Renata;

Lima, Paulo;

Silva, Maria.

Ex.: Obs.: com sobrenomes iguais prevalece a ordem alfabética do prenome.

Ex.: Patrícia Melo, Jandira Melo, Inês Melo, José Melo.

Arquivam-se:

Melo, Inês;

Melo, Jandira;

Melo, José;

Melo, Patrícia.

02. Sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo ou ligados por hífen não se separam.

Ex.: Heitor Villa-Lobos; Eduardo Montes Altos; Sérgio Praia Vermelha.

Arquivam-se:

Montes Altos, Carlos;

Praia Vermelha, Sérgio;

Villa-Lobos, Heitor.

03. Os sobrenomes formados com as palavras Santa, Santo ou São seguem a regra dos sobrenomes compostos por um adjetivo e um substantivo.

Ex.: Wilmar Santo Cristo; Maria Santa Rita; Alexandre Santo Antonio.

Arquivam-se:

Santa Rita, Maria;

Santo Antonio, Alexandre;

Santo Cristo, Wilmar.

04. As iniciais abreviativas de pronomes têm precedência na classificação de sobrenomes iguais.

Ex.: R. Oliveira, Roberto Oliveira, Ricardo Oliveira.

Arquivam-se:

Oliveira, R.;

Oliveira, Ricardo;

Oliveira, Roberto.

05. Os artigos e preposições, tais como a, o, de, d, do, e, um, uma, não são considerados na alfabetação. (ver também regra nº 9)

- Ex.:** Paulo de Farias; Ricardo d’Ferreira; Roberto d’Albuquerque.
Arquivam-se:
Albuquerque, Roberto d’;
Farias, Paulo de;
Ferreira, Ricardo d’.
06. Os sobrenomes que exprimem grau de parentesco como Filho, Júnior, Neto, Sobrinho são considerados parte integrante do último sobrenome, mas não considerados na ordenação alfabética.
Ex.: Marco Antônio Neto, José Maria Sobrinho, Sílvio Martins Filho.
Arquivam-se:
Antônio Neto, Marco;
Maria Sobrinho, José;
Martins Filho, Sílvio.
Ex.: Obs.: os graus de parentesco da alfabetação só serão considerados quando servirem de elemento de descrição.
Ex.: César Oliveira Filho; César Oliveira Neto, César Oliveira Sobrinho.
Arquivam-se:
Filho, César Oliveira;
Neto, César Oliveira;
Sobrinho, César Oliveira.
07. Os títulos não são considerados na alfabetação. São colocados após o nome completo, entre parênteses.
Ex.: Doutora Maria Helena, Juiz Armando Marques, Capitão Silva Monteiro.
Arquivam-se:
Helena, Maria (Doutora);
Marques, Armando (Juiz);
Monteiro, Silva (Capitão).
08. Os nomes estrangeiros são considerados pelo último sobrenome, salvo nos casos de nomes espanhóis e orientais (ver também regras nº 10 e 11).
Ex.: Sigmund Freud; Carl Gustav Jung; Francis Coppola.
Arquivam-se:
Coppola, Francis;
Freud, Sigmund;
Jung, Carl Gustav.
09. As partículas dos nomes estrangeiros podem ou não ser consideradas. O mais comum é considerá-las como parte integrante do nome quando escritas com letra maiúscula.
Ex.: Guilio di Capri; Esteban De Penedo; Charles Du Pont.
Arquivam-se:
Capri, Guilio di;
De Penedo, Esteban;
Du Pont; Charles.
10. Os nomes espanhóis são registrados pelo penúltimo sobrenome, que corresponde ao sobrenome de família do pai.
Ex.: José de Oviedo y Baños, Francisco de Pina de Mello, Esteban Del Arco y Molinero.
Arquivam-se:
Arco y Molinero, Esteban Del;
Oviedo y Baños, José de;
Pina de Mello, Francisco de.
11. Os nomes orientais – japoneses, chineses e árabes – são registrados como se apresentam.
Ex.: Tetsuyuki Morita; Mao Tsé Tung; Xiang Lee Peng.
Arquivam-se:
Mao Tsé Tung;
Tetsuyuki Morita;
Xiang Lee Peng.
12. Os nomes de firmas, empresas, instituições e órgãos governamentais devem ser transcritos como se apresentam, não se considerando, porém, para fins de ordenação, os artigos e preposições que os constituem. Admite-se, para facilitar a ordenação, que os artigos sejam colocados entre parênteses após o nome.
Ex.: Embratel, A Colegial, Fundação Getúlio Vargas, The Library of Congress.
Arquivam-se:
Colegial (A);
Embratel;
Fundação Getúlio Vargas;
Library of Congress (The).
13. Nos títulos de congressos, conferência, reuniões, assembleias e assemelhados, os números arábicos, romanos ou escritos por extenso deverão aparecer no fim, entre parênteses.
Ex.: III Conferência de Cirurgia Cardíaca, Oitavo Congresso de Engenharia Civil; 1º Congresso de Odontologia.
Arquivam-se:
Conferência de Cirurgia Cardíaca (III);
Congresso de Engenharia Civil (Oitavo);
Congresso de Odontologia (1º).
14. As correspondências recebidas de uma unidade de uma empresa ou de uma instituição (setor, seção, gerência, departamento, superintendência) devem ser arquivadas pelo nome da empresa e não da unidade.
Ex.: Gerência de Atendimento da TELERJ, Superintendência Financeira da TELERJ.
Arquivam-se:
TELERJ – Gerência de Atendimento;
TELERJ – Superintendência Financeira
15. Os números que fazem parte dos nomes das empresas devem ser escritos por extenso.
Ex.: 3M do Brasil, Fábrica Estrela de 4 pontas, Madeiras Cachoeira dos 4.
Arquivam-se:
Fábrica Estrela de Quatro Pontas;
Madeiras Cachoeira dos Quatro;
Três M do Brasil.
- Essas regras podem ser alteradas para melhor servir à organização, desde que o arquivista observe sempre o mesmo critério e faça as remissivas necessárias para evitar dúvidas futuras. As regras de ordenação podem ser adotadas segundo

critério de letra por letra ou de palavra por palavra, considerando uma após a outra.

Ex.: Exemplo de critério letra por letra:

Canto dos Cisnes, Canto dos Frades, Cantoneira Alegre, Canto Raiado.

Ex.: Exemplo de critério palavra por palavra:

Canto dos Cisnes, Canto dos Frades, Canto Raiado, Cantoneira Alegre.

OBS: Como se pode observar, no critério letra por *letra* não se consideram os espaços entre palavras.

- **B. Método Geográfico (método básico)**

É um método direto com ordenação alfabética e de fácil arquivamento, a desvantagem é a utilização de mais de um dado para a pesquisa. Principais critérios utilizados:

01. Nome do Estado, Cidade e Correspondente.

Na ordenação por estados, as capitais têm preferência na classificação em relação aos demais municípios que seguem a ordem alfabética.

Exemplo:

Estado	Cidade	Correspondente
Paraná	Curitiba (Capital)	Oliveira, César
Paraná	Cascavel	Almeida, João
Paraná	Londrina	Fonseca, Luis
Rio Grande do Sul	Porto Alegre (Capital)	Teles, João
Rio Grande do Sul	Gramado	Xavier, Francisco
Rio Grande do Sul	Passo Fundo	Soares, Oliveira

02. Nome da Cidade, Estado, Correspondente.

O nome da própria cidade é a principal referência na ordenação, sem considerar as capitais e os estados. Segue ordenação alfabética.

Exemplo:

Cidade	Estado	Correspondente
Cascavel	Paraná	Almeida, João
Curitiba (Capital)	Paraná	Oliveira, César
Gramado	Rio Grande do Sul	Xavier, Francisco
Londrina	Paraná	Fonseca, Luis
Passo Fundo	Rio Grande do Sul	Soares, Oliveira
Porto Alegre (Capital)	Rio Grande do Sul	Teles, João

03. Nome do País, Cidade, Correspondente.

Na formatação por país, o nome da Capital é a principal referência na ordenação, seguida das demais cidades em ordem alfabética.

País	Cidade	Correspondente
Brasil	Brasília (Capital)	Oliveira, César
Brasil	Cascavel	Soares, Oli
Brasil	Uberlândia	Soares, César

Itália	Roma (Capital)	Macarrone, Pietra
Itália	Milão	Bernardotte, Nicola
França	Paris (Capital)	François, Paul
França	Toulouse	Pierre, Jean

- **C. MÉTODOS PADRONIZADOS**

- **C.1. Variadex**

Há uma associação de cores designadas às letras do alfabeto para facilitar a localização e arquivamento de documentos.

Exemplos: A, B, C e abreviações em verde. D, E, F e abreviações em amarelo, G, H, I e abreviações em azul. As cores são atribuídas à segunda letra do nome de entrada e não do nome inicial, assim sendo, César Oliveira deve constar na pasta de cor amarela. Não há uma tabela de cores fixas

- **C.2. Automático**

Os documentos são arquivados com guias em pastas que já indicam as divisões das letras do alfabeto.

- **C.3. Soundex**

Documentos são arquivados por semelhança de pronúncia (som/fonética) desconsiderando-se a grafia das palavras.

- **C.4. Mnemônico**

As letras são consideradas símbolos.

- **C.5. Rôneo**

Combina letras, números e cores.

Os métodos automático, soundex, mnemônico e rôneo estão praticamente em desuso.

Arquivamento é a sequência de operações intelectuais e físicas que visam à guarda ordenada de documentos, ou ainda, um método de arquivamento ou sistema de arquivamento. É, ainda, a ação pela qual uma autoridade determina a guarda de um documento quando cessada a sua tramitação. O arquivamento deve ser feito de acordo com um plano ou quadro previamente estabelecido. Arquivamento é a guarda do documento propriamente dito.

As etapas do arquivamento são:

- **A. Inspeção**

É quando o arquivista examina a documentação para verificar se os mesmos se destinam ao arquivamento.

- **B. Estudo**

É a leitura cuidadosa de cada documento para verificar a entrada que deverá ser atribuída.

- **C. Classificação**

Após o estudo do documento a classificação consiste na determinação da entrada e das referências cruzadas que lhe serão atribuídas, é a interpretação dos documentos e, para tanto, é indispensável conhecer o funcionamento e as atividades desenvolvidas pelos órgãos que recebem e produzem os documentos remetidos aos arquivos.

- **D. Codificação**

O arquivista apõe nos documentos os símbolos correspondentes ao método de arquivamento adotado, nesta etapa podem ser feitas correções, quando necessárias.

• E. Ordenação

É a disposição dos documentos de acordo com a classificação e a codificação dadas. Os documentos podem ser dispostos em pilhas, escaninhos ou classificadores. Seus objetivos principais são agilizar o arquivamento e racionalizar o trabalho reunindo documentos de uma mesma pessoa ou assunto. Algumas bancas tem considerado tal atividade como intelectual e não atividade mecânica.

• F. Guarda do documento

É o arquivamento propriamente dito, ou seja, a colocação do documento em sua respectiva pasta, caixa ou arquivo.

O processo descrito no texto consiste na classificação e registro que ocorrem no protocolo.

Tipos de Arquivamento

Diz respeito à posição em que são colocados os documentos e não ao tipo de modelo mobiliário utilizado.

Tipo Horizontal:

Os documentos são colocados uns sobre os outros (sobrepostos).

Tipo Vertical:

Os documentos são colocados uns atrás dos outros, facilitando o manuseio durante a consulta.

Acondicionamento e Armazenamento de Documentos de Arquivo

O armazenamento é a guarda de documentos em depósitos destinados para esse fim. Já o acondicionamento é a colocação de documentos em mobiliário e invólucros apropriados, que assegurem a sua preservação.

Armazenamento

Todos os documentos devem ser armazenados em instalações que ofereçam um ambiente adequado a sua preservação.

Apesar dos avanços tecnológicos em matéria de restauração documental, é um princípio de preservação arquivística quase consensual que a manutenção de um ambiente de armazenamento dentro dos padrões convencionais (umidade relativa e temperatura) para o material que está sendo armazenado é a medida mais eficaz, em termos de custo-benefício, para uma maior sobrevivência dos documentos arquivísticos. Quando falamos de armazenamento de documentos magnéticos ou ópticos, há que se observarem as recomendações específicas ou especiais quanto às melhores condições possíveis de armazenamento. O ambiente deve ser constantemente monitorado e as leituras verificadas com regularidade.

Rotinas de Armazenamento

- Mapas, plantas, cartazes = horizontalmente.
- Não deve ser armazenado sobre o chão.
- Campos magnéticos estragam fitas de vídeo, áudio, computadores.
- Mobiliário de aço tratado com pintura sintética, antiestática.
- Embalagens protegem contra poeira e acidentes e minimizam as variações de Temperatura e umidade relativa (UR).
- Diminuem os riscos em caso de desastres (água, fogo).

- Caixas devem suportar o peso de empilhamento.
- Medidas padronizadas.
- Caixas em papéis especiais – cartão alcalino.
- Umidade relativa baixa = risco de quebra das fibras.
- Pergaminhos e encadernações em couro = entre 40% e 55%.
- Temperatura ideal = 20° C.
- Climatização – umidificadores, desumidificadores, exaustores, ventiladores.
- Ar condicionado é o ideal = 24 horas de funcionamento.

Acondicionamento

A escolha da forma de acondicionar os documentos será em função do suporte documental e suas peculiaridades.

A confecção e a disposição do mobiliário deverão acatar as normas existentes sobre qualidade e resistência e sobre segurança no trabalho. A observância desses preceitos proporciona:

- Facilidade de acesso aos documentos.
- Proteção contra eventuais danos físicos, químicos e mecânicos.

Uma medida que vem ao encontro da necessidade de preservação dos documentos é a opção de utilizar em sua guarda, arquivos, estantes, armários ou prateleiras, apropriados a cada suporte e formato.

Algumas Peculiaridades no Acondicionamento e Armazenamento de Documentos

Devido às suas características, certos documentos como mapas, plantas e cartazes devem ser armazenados horizontalmente em móveis especiais para o acondicionamento horizontal com gavetas próprias para a sua guarda sem a necessidade de dobrá-las de acordo com suas medidas. Um móvel que atende a essa finalidade é a Mapoteca. Outra opção é enrolá-los em tubos confeccionados em cartão alcalino e acondicioná-los em armários ou gavetas.

Campos magnéticos causam a distorção ou a perda de dados em mídias magnéticas, como fitas de vídeo, áudio e de computador, que, por isso, devem ser armazenadas em locais onde haja proteção contra essa influência.

O armazenamento será preferencialmente em mobiliário de aço tratado com pintura sintética, de efeito antiestático.

Vantagens do Acondicionamento em Embalagens

Os documentos de valor permanente que apresentam grandes formatos, como mapas, plantas e cartazes, devem ser armazenados horizontalmente, em mapotecas – móveis especiais para o acondicionamento horizontal com gavetas próprias para a guarda de mapas, cartas geográficas, históricas, sem a necessidade de dobrá-las — adequadas às suas medidas, ou enrolados sobre tubos confeccionados em cartão alcalino e acondicionados em armários ou gavetas.

- Nenhum documento deve ser armazenado diretamente sobre o chão.
- As mídias magnéticas, como fitas de vídeo, áudio e de computador, devem ser armazenadas longe de campos magnéticos que possam causar a distorção ou a perda de dados.

- ▷ O armazenamento será preferencialmente em mobiliário de aço tratado com pintura sintética, de efeito antiestático.

Vantagens do Acondicionamento em Embalagens

- ▷ Protegem os documentos contra a poeira e danos accidentais.
- ▷ Minimizam as variações externas de temperatura e umidade relativa.
- ▷ Diminuem a probabilidade de danos em eventual contato com água e fogo em casos de desastre.

Características das Caixas de Acondicionamento de Documentos de Arquivo

- ▷ Devem suportar o peso dos documentos e a pressão, caso tenham de ser empilhadas.
- ▷ Devem ser limpos e conservados, de forma a proteger os documentos.
- ▷ As medidas de caixas, envelopes ou pastas devem respeitar formatos padronizados, devendo exceder a dos documentos que irão abrigar.
- ▷ Não devem ser utilizados para o armazenamento de documentos permanentes materiais quimicamente instáveis, devido ao risco quanto à preservação dos documentos.
- ▷ Para a confecção de caixas para o acondicionamento dos documentos, devem ser utilizados papéis especiais, que atendam à necessidade de preservação e conservação dos documentos.

Condições Ambientais

O estudo das condições ambientais para o armazenamento e preservação de documentos subdivide-se na análise da:

- ▷ Temperatura.
- ▷ Umidade relativa do ar (UR).

As condições adequadas de temperatura e de umidade relativa do ar são elementos vitais para postergar a sobrevivência dos registros.

→ Fatores importantes a se considerar na UR:

- ▷ Se os níveis de umidade relativa (UR) são muito baixos, aumenta-se o risco de quebra das fibras e esfarelamento dos materiais orgânicos fibrosos.
- ▷ Para pergaminhos e encadernações em couro, a UR abaixo de 40% é perigosa e o papel também sofre abaixo desses níveis. Já nas faixas de UR acima de 65% crescem micro-organismos e ocorrem reações químicas danosas.
- ▷ A faixa segura de umidade relativa é entre 45% e 55%, com variação diária de +/- 5%.

→ Fatores importantes a se considerar na Temperatura:

- ▷ A temperatura deve também estar relacionada com a umidade relativa.
- ▷ A temperatura ideal para documentos é 20° C, com variação diária de +/- 1° C.

Observações:

- ▷ A estabilidade da temperatura e da UR é especialmente importante, e as mudanças bruscas ou constantes são muito danosas.

- ▷ No caso de não existir a possibilidade de se instalar um sistema de climatização, a instalação de umidificadores, desumidificadores, exaustores e ventiladores pode surtir bons resultados.
- ▷ O sistema de ar condicionado ideal é aquele que controla a temperatura, a umidade e ainda filtra os agentes poluentes, antes de insuflar o ar no ambiente interno. Ele deve ficar em funcionamento durante as 24 horas do dia. Os custos iniciais de instalação e os de manutenção são muito altos.

Histórico da Gestão Documental:

01. **Comissão Hoover** – Estados Unidos durante a década de 1940. Apresentou-se em duas versões, a primeira em 1947 e a segunda em 1955. Ocorreu, nos Estados Unidos, uma revolução na arquivologia em função de três aspectos: a herança multicultural, o crescimento geométrico do volume de documentos produzidos desde a Guerra da Independência em 1776 e a Guerra Civil em 1861 e o progresso tecnológico e econômico associado ao grande interesse em relação à eficácia e à eficiência na administração presente nos Estados Unidos.
02. Fim da década de 1940 – “Record manager”: Gestor de Documentos.
03. Schellenberg – década de 1970; Valor Primário e Secundário.
04. Pensamento Arquivístico = duas correntes:
 - a) Arquivística Tradicional – Europa; Valores históricos; Sir Hilary Jenkinson.
 - b) Arquivística Administrativa – Estados Unidos; Schellenberg; gestão de documentos.
05. Congresso de Quebec – Arquivística Integrada = Arquivística Tradicional + Arquivística Administrativa. Canadenses Rousseau e Couture.

O marco fundador ou inaugural, segundo alguns autores, da disciplina arquivística foi em 1898, com a publicação do Manual dos Holandeses. Nesse período inicial da arquivologia como campo do conhecimento, a descrição arquivística foi citada pelo Manual dos Arquivistas Holandeses – obra clássica publicada no ano de 1898 pela Associação dos Arquivistas Holandeses – e considerada por Fonseca (2005) como o marco inicial da arquivologia moderna, apresentando regras para as atividades próprias dos arquivistas e iniciando um entendimento normatizado para a prática da atividade em arquivos. O Manual acentua a necessidade de que a documentação seja descrita uniformemente, sem privilegiar este ou aquele documento e tendo por base um suposto grau de valor histórico que é identificado ou atribuído pelo agente descritor. Citava ainda a necessidade de uma descrição que partia do conjunto documental mais geral até a descrição das unidades específicas do acervo (Associação dos Arquivistas Holandeses, 1973). A importância da obra resultou na sua tradução para diversos idiomas, como o francês (em 1910), o alemão (em 1905), o inglês, o italiano (em 1908), o português (em 1960), o chinês e outros (BRUEBACH, 2003; FONSECA, 2005).

Fonte: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br>.

A arquivologia no Brasil tem seu início da década de 1970, pois foi criada a Associação dos Arquivistas Brasileiros em 1971, embora seja um órgão não oficial. Desde esta época foram realizados 13 congressos sobre arquivologia, sendo que,

apenas 5 deles tiveram seus anais publicados. A revista Arquivo & Administração foi o primeiro periódico brasileiro especializado em Arquivologia com periodicidade regular até 1986 e seu último número saiu em 1999.

O curso superior em arquivologia foi aprovado em 1972 e a regulamentação da profissão de arquivista e de técnico de arquivo foi regulamentado pela Lei 6.546, de 4 de julho de 1978, embora devido à inexistência de um curso profissionalizante a profissão de técnico não chegou a ser regulamentada.

A década de 1980 foi marcada pelo fortalecimento das instituições arquivísticas públicas, sob a liderança do Arquivo Nacional que, por meio do sistema Nacional de Arquivos (SINAR), permitiu a realização de diversos cursos de capacitação regionais e da Conferência Nacional de Arquivos Públicos.

A partir de 1993, a Revista Acervo em cada número dedicava-se a um tema diferenciado e após 1996, a revista passou a publicar artigos, exclusivamente, historiográficos. O Brasil passou a ocupar um cargo na Secretaria Executiva do Conselho Internacional de Arquivos, bem como a presidência e a vice-presidência da Associação Latino-americana de Arquivos. Durante a década de 1990, tivemos no campo arquivístico: aumento no número de cursos de arquivologia; grande parte dos artigos especializados sobre o tema foram produzidos por autores vinculados às universidades; a desmobilização do Arquivo Nacional durante o governo Collor como parte do desmonte das estruturas administrativas do Estado dentro da política neoliberal do Estado mínimo praticada por seu governo, fato que foi revertido nos governos seguintes; Consolidação do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) que exerce um papel de liderança mais na busca de soluções normativas do que na formulação e implementação de uma política nacional de arquivos. Deve-se observar o que dispõe o Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002 que regulamentou a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados em seu Art. 1º: *O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional, criado pelo Art. 26 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de arquivo.*

Manual de Gestão Arquivística de Documentos

Deve contemplar todos os tipos de documentos necessários à condução das atividades do órgão ou entidade, independentemente do suporte, incluindo atividades-meio e atividades-fim. O manual pode compreender os seguintes pontos:

- Definição e identificação de todos os documentos arquivísticos produzidos e identificação e separação dos documentos não arquivísticos, como documentos pessoais, cópias extras, publicações, entre outros;
- Classificação dos documentos de acordo com a atividade desenvolvida;
- Classificação dos documentos quanto a segurança e sigilo, e sua desclassificação;
- Estabelecimento da forma documental no que diz respeito a logomarca, título, numeração, local, data, origem, destinatário, assunto, anexos, normas de redação, formas de tratamento, assinatura, regras de digitação, rubrica, autenticação (selo, carimbo, carimbo de tempo, assinatura digital) etc.;

- Procedimentos para captura, registro, autuação, recebimento, tramitação, distribuição, expedição e reprodução dos documentos;
- Procedimentos para implementação do plano de classificação, da tabela de temporalidade e destinação e da destinação dos documentos.

O órgão ou entidade deve elaborar um manual com o objetivo de estabelecer procedimentos regulares no tocante à produção, tramitação, arquivamento e destinação dos documentos arquivísticos, de acordo com as normas e a legislação vigente.

O Manual pode compreender os seguintes pontos: definição e identificação de todos os documentos arquivísticos produzidos e identificação e separação dos documentos não arquivísticos, como documentos pessoais, cópias extras, publicações, entre outros; classificação dos documentos de acordo com a atividade desenvolvida; classificação dos documentos quanto a segurança e sigilo, e sua desclassificação; estabelecimento da forma documental no que diz respeito a logomarca, título, numeração, local, data, origem, destinatário, assunto, anexos, normas de redação, formas de tratamento, assinatura, regras de digitação, rubrica, autenticação (selo, carimbo, carimbo de tempo, assinatura digital) etc.; procedimentos para captura, registro, autuação, recebimento, tramitação, distribuição, expedição e reprodução dos documentos; procedimentos para implementação do plano de classificação, da tabela de temporalidade e destinação e da destinação dos documentos. O órgão ou entidade deve elaborar um manual com o objetivo de estabelecer procedimentos regulares no tocante à produção, tramitação, arquivamento e destinação dos documentos arquivísticos, de acordo com as normas e a legislação vigente.

Fonte: <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/>

Diagnóstico

É a análise detalhada dos aspectos relacionados ao funcionamento do arquivo da instituição, de forma a identificar as falhas ou lacunas existentes, permitindo a adoção de medidas que visem a aumentar a eficiência dele.

→ **O diagnóstico proporciona informações como:**

- ▶ Instalações físicas (infiltrações, goteiras, poeira, luz solar etc.).
- ▶ Condições ambientais (temperatura, umidade, luminosidade).
- ▶ Condições de armazenamento.
- ▶ Estado de conservação do documento.
- ▶ Espaço físico ocupado.
- ▶ Volume documental.
- ▶ Controle de empréstimos (frequência de consultas).
- ▶ Recursos humanos (número de pessoas, nível de escolaridade, formação profissional).
- ▶ Acesso à informação.
- ▶ Gênero dos documentos (escritos ou textuais, audiovisuais, cartográficos, iconográficos, micrográficos e informáticos).
- ▶ Arranjo e classificação dos documentos (métodos de arquivamento adotados).
- ▶ Tipo de acondicionamento (pastas, caixas, envelopes, amarrados, etc.).

De posse dos dados acima citados, o arquivista está habilitado a analisar objetivamente a real situação dos serviços de arquivo e fazer seu diagnóstico para propor as alterações e medidas mais indicadas, em cada caso, a serem adotadas no sistema a ser implantado.

Tipos de Diagnósticos:

- **Maximalista**

Diagnóstico feito a partir de uma visão geral da instituição.

- **Minimalista**

Diagnóstico feito a partir de uma visão mais específica da instituição/setores de trabalho. O diagnóstico da situação arquivística do tipo minimalista tem como objetivo organizar os documentos de arquivo em uma instituição e dentre seus objetivos encontra-se a elaboração de instrumentos de gestão arquivística, como o Plano ou o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos.

Este tema foi abordado pela Banca CESPE em 2010 em provas para a ANEEL e MPU para o cargo de Analista – Arquivologia da seguinte forma: ***A preparação de instrumentos de gestão arquivística, como o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade, é um dos objetivos do diagnóstico da situação arquivística do tipo minimalista. Gabarito – CERTO.***

Podemos concluir que o diagnóstico seria uma forma de encontrar falhas e problemas no processo de arquivamento que possam dificultar ou impedir o eficiente funcionamento do arquivo e propor soluções viáveis para o equacionamento dos problemas.

Gestão de Documentos Correntes

O estabelecimento de normas para o tratamento de documentos em fase corrente permite aproveitar ao máximo a informação disponível e necessária à tomada de decisões, bem como os recursos humanos e materiais existentes. Essas normas visam aumentar a eficácia administrativa, facilitar a recuperação mais rápida dos documentos e/ou informações neles contidas e racionalizar sua guarda e conservação.

O documento corrente é aquele necessário ao desenvolvimento das atividades de rotina de uma instituição e, por consequência, os procedimentos realizados para a sua classificação, registro, autuação e controle da tramitação, expedição, e arquivamento têm por objetivo facilitar o acesso às informações neles contidas. Esse conjunto de operações técnicas caracteriza os serviços de gestão dos documentos correntes. Nas administrações pública e privada, as unidades responsáveis por tais serviços são intituladas protocolo e arquivo, arquivo e comunicações administrativas, serviço de comunicações etc.

Gestão de Documentos Intermediários

Encerrado o período de arquivamento na fase corrente, alguns documentos podem ser eliminados imediatamente, desde que assim definidos na Tabela de Temporalidade da instituição. Mas uma parte relativamente importante destes deverá ser conservada por um período mais longo em função de razões legais ou administrativas. Nesse caso, não se justifica a sua guarda junto aos organismos que os produziram, pois esses documentos ocupariam um espaço em locais onde o metro quadrado é extremamente caro. Os depósitos de armazenagem temporária constituem uma alternativa cujo objetivo principal é minimizar o custo público da guarda de documen-

tos intermediários, racionalizando espaço físico, equipamentos e recuperação da informação.

- Responsáveis pela guarda física dos documentos de uso pouco frequente, os arquivos intermediários:
 - ▷ Atendem às consultas feitas pelos órgãos depositantes.
 - ▷ Coordenam as transferências de novos documentos aos seus depósitos.
 - ▷ Procedem à aplicação de tabelas de temporalidade por meio de seleção de documentos para eliminação ou recolhimento.
 - ▷ Coordenam o recolhimento de documentos permanentes para o arquivo de terceira idade.

Os documentos só devem ser aceitos para guarda intermediária quando for conhecido o seu conteúdo, o prazo de guarda e a data de eliminação ou recolhimento.

A unidade administrativa que transfere os documentos ao arquivo intermediário conserva seus direitos sobre eles, podendo consultá-los ou tomá-los por empréstimo. O atendimento às consultas e empréstimos deve ser rápido e preciso. A consulta por parte de terceiros só é permitida com a autorização da unidade administrativa que transferiu os documentos.

Geralmente, os depósitos de arquivamento intermediário estão localizados fora dos centros urbanos (terrenos mais baratos), mas em locais de acesso fácil e rápido.

A construção e os equipamentos são simples, mas devem permitir a conservação adequada do acervo documental contra elementos que possam danificá-los, como incêndios, inundações, poluição atmosférica, excesso de umidade e de luz solar.

Gestão de Documentos Permanentes

Sua administração é bem mais complexa que os arquivos Correntes e Intermediários e suas atividades principais são:

01. Arranjo:

Reunião e ordenação dos documentos em fundos, as atividades desenvolvidas no arranjo são intelectuais – análise dos documentos quanto à sua forma, origem funcional e conteúdo – e físicas – colocação dos papéis nas estantes ou caixas, seu empacotamento, etc.

02. Descrição e Publicação:

Acesso aos documentos para consulta e divulgação do acervo; O processo da descrição consiste na elaboração de instrumentos de pesquisa que possibilitem identificar, rastrear, localizar dados, seja pela via sumária, seja pela analítica.

03. Conservação:

Medidas de proteção para evitar a destruição do acervo documental.

04. Referência

Estabelece as políticas de acesso e uso dos documentos.

Marilena Leite Paes, *“há considerável diferença entre o arranjo do arquivo corrente e o do arquivo permanente. (...) No arquivo corrente a documentação é recente e provém de setores próximos, que a utilizam com frequência. No arquivo permanente os documentos, procedentes dos arquivos correntes, já vem ordenados, (...) o arquivista se ocupa da ordena-*

ção de todos os documentos sob sua guarda e que provêm de múltiplos órgãos. (...). Quanto aos arquivos intermediários, não existem métodos ou princípios específicos de arranjo (...)."

As políticas de acesso a documentos de arquivo estão ligadas às condições específicas de cada entidade arquivística e estão inseridas no contexto das políticas públicas arquivísticas e nas políticas públicas de informação.

As políticas públicas arquivísticas, com o objetivo de preservar a informação arquivística, tanto de natureza pública quanto privada, constituem conjuntos de premissas, decisões e ações produzidas pelo Estado em nome do interesse social e contemplam diversos aspectos relativos a produção e uso dos documentos. A obra *Princípios de Acesso aos Arquivos*, publicada pelo Conselho Internacional de Arquivos oferece aos arquivistas uma base de referência internacional para avaliação das práticas e políticas de acesso existentes e um quadro para uso quando do desenvolvimento ou modificação de regras de acesso.

Fonte: <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br>.

A Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011:

Art. 1º: *Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do Art. 5º, no inciso II do § 3º do Art. 37 e no § 2º do Art. 216 da Constituição Federal.*

Parágrafo único. *Subordinam-se ao regime desta Lei:*

I - *os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;*

II - *as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.*

O Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002 em seu Artigo 10: *O SINAR tem por finalidade implementar a política nacional de arquivos públicos e privados, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivo.*

De acordo com Heloisa Liberalli Bellotto, *"A atividade educativa é inerente aos arquivos públicos, mas aflora circunstancialmente. (...) A aproximação estudante-documento pode ser abordada por dois ângulos: o contato direto do aluno com as fontes primárias e a possibilidade de selecionar documentos para o ensino da história, dentro dos conteúdos programáticos escolares. É preciso ressaltar que o referido contato, nos moldes de um serviço educativo em arquivo, (...), não se faz aleatoriamente. Não se configuram aqui as tradicionais visitas aos arquivos e museus, nas quais as crianças veem o documento ou a peça como objeto de curiosidade. Seu fim é muito mais amplo e profundo e, neste sentido, obviamente mais árduo. Não segue, portanto, o modelo tradicional de Museus"*.

Segundo Heloisa Liberalli Bellotto, (...), *a função arquivística é hoje considerada um todo indivisível, ao contrário da conceituação obsoleta de tomar-se, de um lado, administração de documentos e, de outro, o arranjo e descrição de fundos como atividades estanques e desvinculadas uma da outra. (...) cabe ao arquivista desempenhar ao longo de três fases bem definidas: o controle dos arquivos em formação; a destinação; a custódia definitiva.*

Tipos Básicos de Instrumentos de Pesquisa

Segundo Heloisa Liberalli Bellotto, *"os instrumentos de pesquisa são, (...), obras de referência que identificam, resumem e localizam, em diferentes graus e amplitudes, os fundos, as séries documentais e/ou as unidades documentais em um arquivo permanente. (...) Há instrumentos de pesquisa genéricos e globalizantes, como os guias, há os parciais, que são detalhados e específicos, tratando de parcelas do acervo, como os inventários, catálogos, catálogos seletivos e índices, e há também a publicação de documentos na íntegra, a chamada "edição de fontes". (...) Quanto aos instrumentos por definição, aqueles destinados ao público como meio de acesso ao acervo, eles devem constituir uma espécie de família hierárquica, na qual o guia ocupa o vértice."*

1. Guia

Obra destinada à orientação dos usuários no conhecimento e na utilização dos fundos que integram o acervo de um arquivo permanente. Guia é o instrumento de pesquisa que oferece informações gerais sobre fundos e coleções existentes em um ou mais arquivos. É o instrumento de pesquisa mais genérico, pois se propõe a informar sobre a totalidade dos fundos existentes no arquivo.

O guia, principal instrumento de pesquisa, permite uma visão ampla do acervo, disponibiliza dados institucionais do arquivo e informações sobre a documentação. De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, guia é o instrumento de pesquisa que oferece informações gerais sobre fundos e coleções existentes em um ou mais arquivos. Guia é o instrumento mais popular, pois é encontrado em praticamente todas as instituições arquivísticas por ser o instrumento mais genérico. Permite uma visão panorâmica do acervo, com informações sobre o histórico, a natureza, a estrutura, o período e a quantidade de cada fundo integrante do acervo total do arquivo.

2. Inventário

Inventário é o Instrumento de pesquisa que descreve, sumária ou analiticamente, as unidades de arquivamento de um fundo ou parte dele, cuja apresentação obedece a uma ordenação lógica que poderá refletir ou não a disposição física dos documentos.

O documento que descreve conjuntos ou unidades documentais na ordem em que foram arranjados é denominado inventário e este é um instrumento de pesquisa muito utilizado em todos os arquivos públicos, pois descreve os conjuntos documentais de maneira sumária, facilitando a consulta e o acesso aos documentos.

Administração de Arquivo é a direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e técnicas de uma instituição ou órgão arquivístico. Também chamada de gestão de arquivos.

O inventário pode ser:

a. **Sumário:**

As unidades de arquivamento de um fundo ou de uma de suas divisões são identificadas e descritas sucintamente. Inventário Sumário é o instrumento de pesquisa no qual as unidades de arquivamento de um fundo ou de uma de suas divisões são identificadas e brevemente descritas.

b. Analítico:

As unidades de arquivamento de um fundo ou de uma de suas divisões são identificadas detalhadamente.

3. Catálogo

Instrumento de pesquisa elaborado segundo um critério temático, cronológico, onomástico ou geográfico, incluindo todos os documentos, pertencentes a um ou mais fundos, são descritos de forma sumária ou pormenorizada.

O catálogo, instrumento de pesquisa recomendado para uso em fundos pessoais ou em fundos fechados, descreve cada peça documental do acervo de maneira analítica, descrevendo documento a documento. Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística o catálogo é um Instrumento de pesquisa organizado segundo critérios temáticos, cronológicos, onomásticos ou toponímicos, reunindo a descrição individualizada de documentos pertencentes a um ou mais fundos, de forma sumária ou analítica.

Para Marilena Leite Paes, *é instrumento de pesquisa elaborado segundo um critério temático, cronológico, onomástico ou geográfico, incluindo todos os documentos, pertencentes a um ou a mais fundos, descritos de forma sumária ou pormenorizada. Sua finalidade é agrupar os documentos que versem sobre um mesmo assunto o que tenham sido produzidos num dado período de tempo ou que digam respeito determinada pessoa, ou a lugares específicos existentes num ou mais fundos.*

Para Heloísa Liberalli Bellotto, *é o instrumento que descreve unitariamente as peças documentais de uma série ou mais séries, ou ainda de um conjunto de documentos, respeitada ou não a ordem da classificação. (...) O tratamento analítico proporcionado pelo catálogo aplica-se melhor aos fundos pessoais, aos fundos fechados de órgãos de pequena amplitude e curta duração (...).*

O catálogo seletivo, antes da consolidação da terminologia, estabelecida pela publicação de Dicionários de Termos Arquivísticos, era conhecido como Repertório. Catálogo seletivo é um instrumento de pesquisa que traz uma “relação seletiva de documentos pertencentes a um ou mais fundos e no qual cada peça integrante de uma unidade de arquivamento é descrita minuciosamente. (...) O que difere, fundamentalmente, os catálogos seletivos dos inventários e catálogos é que nestes últimos – depois de escolhido o fundo, a série ou a parte dela a descrever – não há seleção, e nele sim. Anteriormente chamado de repertório, por influência da terminologia francesa, é mais conhecido hoje, no Brasil, pela mesma denominação que tem em Portugal e na Espanha: catálogo seletivo”.

Fonte: Heloísa Liberalli Bellotto, Arquivos Permanentes, Tratamento documental, ed. FGV, 4ª edição 2013, página 213.

4. Repertório

Descreve pormenorizadamente documentos previamente selecionados, pertencentes a um ou mais fundos, segundo um critério temático, cronológico, onomástico ou geográfico. Pressupõe um juízo de valor que estabelece ou não a inclusão de determinados documentos.

Instrumentos de Pesquisa Auxiliares

1. Índice

É uma lista sistemática, pormenorizada, dos elementos do conteúdo de um documento ou grupo de documentos, disposta em determinada ordem para indicar sua localização no texto. Pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística temos a seguinte definição: Índice é a relação sistemática de nomes de pessoas, lugares, assuntos ou datas contidos em documentos ou em instrumentos de pesquisa, acompanhados das referências para sua localização.

2. Tabela de Equivalência ou Concordância

É um instrumento de pesquisa auxiliar que dá a equivalência de antigas notações para as novas que tenham sido adotadas, em decorrência de alterações no sistema de arranjo.

Fonte: Marilena Leite Paes em Arquivo: Teoria e Prática. 3ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012, Página 139.

Para o estudo dos documentos arquivísticos, algumas disciplinas auxiliares são importantes, entre elas podemos destacar:

Antroponímia – estuda os nomes próprios das pessoas.

Diplomática – tem por objeto o estudo da estrutura formal e da autenticidade dos documentos. A Diplomática ocupa-se da estrutura formal dos atos escritos de origem governamental e/ou notarial. Trata, portanto, dos documentos que, emanados, das autoridades supremas, delegadas ou legitimadoras (como é o caso dos notários), são submetidos, para efeito de validade, à sistematização imposta pelo direito. Por isso mesmo, esses documentos tornavam-se eivados de fé pública, que lhes garante a legitimidade de disposição e a obrigatoriedade de imposição e utilização no meio sóciopolítico regido por aquele mesmo direito.

Genealogia – estuda a origem, a ascendência e a descendência dos indivíduos e as relações entre as famílias.

Heráldica – estuda os brasões e emblemas.

Numismática – estuda as moedas e medalhas.

Paleografia – estuda a escrita antiga, suas formas e variações no tempo.

Sigilografia – estuda os selos, sinetes e carimbos, chamada de esfragística.

Toponímia – estuda os nomes dos lugares.

3. Edição de fontes

De acordo com Heloísa Liberalli Bellotto, (...) *compreende a publicação de um instrumento de pesquisa no qual os documentos não recebem resumos indicativos e/ou informativos, (...) figurando o texto integral. A forma ideal é a que prevê não só o texto, mas também estudos introdutórios e fontes paralelas. (...) Um arquivo público faz imprimir documentos na íntegra com a finalidade de preservá-los, poupando os originais do manuseio, ou com a finalidade de facilitar o acesso ao texto completo, possibilitando a pesquisa “a distância”. Entretanto, essa prática, se sistemática e cotidiana, demandaria uma enormidade de recursos humanos e financeiros com que os arquivos, em geral, não podem contar.*

Protocolo

Conjunto de operações e procedimentos visando ao controle dos documentos que ainda tramitam no órgão, de modo a assegurar e garantir a imediata localização e recuperação do documento, garantindo assim o acesso à informação. É uma atividade típica de arquivo corrente. Este setor é típico da fase corrente, pois é nessa fase que os documentos possuem grande tramitação.

- O Protocolo realiza as seguintes atividades/operações:
- ▷ Recebimento.
 - ▷ Registro.
 - ▷ Autuação.
 - ▷ Classificação.
 - ▷ Expedição/Distribuição.
 - ▷ Controle/Movimentação.

Atividades e Operações do Protocolo

As atividades de protocolo podem ser enumeradas da seguinte forma: Recebimento; Registro; Classificação; Autuação; Expedição/Distribuição; Controle/Movimentação.

O Registro e Movimentação funcionam como um centro de distribuição e redistribuição de documentos. Suas atribuições podem ser descritas em 6 passos e rotinas, a saber:

01. Preparar a ficha de protocolo;
02. Anexar a segunda via da ficha ao documento, encaminhando-o ao seu destino;
03. Inscrever os dados constantes da ficha de protocolo nas fichas de procedência e assunto;
04. Arquivar as fichas de protocolo, em ordem numérica;
05. Receber dos vários setores os documentos a serem redistribuídos;
06. Encaminhar os documentos aos respectivos destinos, de acordo com despacho de autoridade competente.

Marilena Leite Paes, Arquivo: Teoria e Prática, ed. FGV, 3ª edição, 2012, Página 56.

Recebimento

Ato de receber os documentos produzidos pela instituição ou aqueles produzidos por outras instituições que para lá foram encaminhados.

→ **Devemos observar o fluxograma do documento a partir da sua produção ou recebimento:**

- ▷ Recebimento da correspondência chegada à instituição geralmente pelo malote e separação da correspondência oficial da particular.
- ▷ Distribuição da correspondência particular e encaminhamento da correspondência sigilosa aos seus destinatários.
- ▷ Separação da correspondência oficial de caráter ostensivo das de caráter sigiloso.
- ▷ Abertura da correspondência ostensiva.
- ▷ Interpretação da correspondência e sua classificação de acordo com o código adotado pela empresa e definido pelo arquivista.
- ▷ Carimbo do documento no canto superior direito.
- ▷ Elaboração do resumo do assunto tratado no documento.
- ▷ Encaminhamento dos papéis ao setor responsável pelo registro e movimentação.

A correspondência pode ser ainda oficial ou particular. Oficial é a aquela que trata de assunto de serviço ou de interesse específico das atividades de uma instituição. Particular é a de interesse pessoal de servidores de uma instituição. Quando a correspondência é encaminhada, em geral fechada, a uma instituição, há que se identificá-la por suas características externas, para que, se oficial, possa ser abe-

ta, devidamente registrada e remetida ao destino correto. É importante observar que a correspondência oficial, mesmo quando enquadrada em qualquer dos itens descritos, não deverá ser aberta quando o envelope contiver as indicações de confidencial, reservado, particular ou equivalente. Marilena Leite Paes, Arquivo: Teoria e Prática, 3ª edição, pág. 31 a 33, 2013. Ressalta: trata-se de reimpressão, portanto, lembre-se de que após a Lei nº 12.527/2011 e o Decreto nº 7.724/2012 que regulamentam a lei, a classificação “confidencial” não existe mais.

Registro

Procedimento no qual o protocolo cadastra os dados básicos do documento, em um sistema de controle (manual ou informatizado), no qual posteriormente esses dados possam ser utilizados para localização do documento.

Autuação

→ **Atividade de transformação de documentos em processos:**

- ▷ **Processo:** é a reunião de dois ou mais documentos. Sem isso, eles perderiam o seu valor administrativo ou probatório. Possuem um caráter detalhado e são protocolados e autuados pelos órgãos produtores ou receptores.
- ▷ **Formação de Processo:** caracteriza a abertura do processo. Assim, nessa fase deverão ser observados os documentos que necessitam de análises, informações e decisões de vários setores da organização.
- ▷ **Juntada:** é a união de um documento ao restante do processo ou de um processo a outro. Realiza-se por apensação ou anexação.
 - » **Por anexação:** é uma união definitiva e irreversível de processos de um mesmo interessado desde que tenham o mesmo assunto.
 - » **Por apensação:** é uma união provisória de um processo a outro mais antigo, visando à uniformidade, a dar um tratamento semelhante, com o mesmo interessado ou não.

De modo inverso, a desapensação é a separação física de um documento unido temporariamente a um processo.

→ **Procedimentos adotados para a Autuação:**

- ▷ Inserção de capa específica.
- ▷ Numeração das páginas.
- ▷ Atribuição de número de identificação do processo.

→ **Durante a sua tramitação interna, o processo pode exigir a adoção de alguns procedimentos administrativos:**

- ▷ **Despacho:** é a decisão da autoridade administrativa, pode ser favorável (deferido) ou desfavorável (indeferido).
- ▷ **Diligência:** é quando um processo é devolvido ao órgão para que sane as formalidades que foram descumpridas.

→ **Outras definições relacionadas ao processo:**

- ▷ **Folha de Processo:** são duas faces de uma mesma página.
- ▷ **Peça do processo:** são documentos que fazem parte do processo. Exemplos: fita de vídeo, nota fiscal, contratos etc.

- **Desentranhamento de peças:** é a retirada de alguma peça do processo, isso ocorre devido à necessidade da administração ou do interessado.
- **Desmembramento:** é a retirada de uma parte do processo para formar um novo processo. Isso só pode ocorrer com autorização do órgão autorizado.

Classificação

Uma vez recebido no protocolo, o documento será analisado para identificar o assunto e classificado de acordo com o código de classificação de documentos.

A classificação consiste na rotina de “interpretação” de documentos, que se dispõe conforme a função de criação do documento. O seu objetivo é, basicamente, dar visibilidade às funções e às atividades do organismo produtor do documento de arquivo, deixando claras as ligações entre os documentos.

O Código de Classificação é um instrumento utilizado nos órgãos federais para agrupar os documentos de arquivo em classes e subclasses, segundo as funções e atividades desempenhadas pelo órgão. Também são identificados espécies e tipos documentais, que são chamados de assuntos e recebem códigos numéricos. Tal Código de Classificação é derivado de um plano de classificação, cujo objetivo é o tornar a informação disponível no mais breve espaço de tempo possível quando solicitada pelos gestores. Por classificação entende-se a organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo.

Pode ser, ainda, a análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-se lhes atribuir códigos. Classificação é também a atribuição a documentos, ou informações neles contidas, de graus de sigilo, conforme legislação específica. Também chamada de classificação de segurança. A classificação, ainda, pode ser chamada de arranjo.

• Procedimentos de Classificação

Inicialmente, analisam-se os documentos produzidos por determinada instituição para a posterior criação de categorias e classes genéricas que correspondam às funções e atividades desenvolvidas pela instituição. A classificação considera a forma e os motivos que determinaram a existência do documento (como e por que foram produzidos), sendo condição precípua para a sua compreensão plena, tanto para quem organiza como para quem consulta. Esse procedimento é conhecido como elaboração do “plano de classificação” do arquivo na fase corrente.

Para os documentos recebidos – de origem externa à instituição: a abertura daqueles que estiverem em envelopes fechados deverá ser procedida no setor de Protocolo, com exceção dos documentos particulares e sigilosos. Já os documentos ostensivos (natureza do assunto) deverão ser abertos, analisados, classificados e registrados, antes de serem encaminhados aos seus destinatários.

Rotinas do Recebimento e Classificação

01. Receber a correspondência;
02. Separar a correspondência oficial da particular;
03. Distribuir a correspondência particular;
04. Separar a correspondência oficial de caráter ostensivo daquelas que são sigilosas;
05. Encaminhar a correspondência sigilosa ao seu destinatário;
06. Abrir a correspondência ostensiva;
07. Ler a correspondência ostensiva e verificar a existência de antecedentes;
08. Solicitar os antecedentes ao Arquivo;
09. Interpretar e classificar a correspondência;
10. Colocar carimbo de protocolo – numerador no canto superior direito;
11. Anotar abaixo do número e da data a primeira distribuição e o código de assunto, se houver;
12. Fazer um resumo do assunto para a ficha de protocolo;
13. Encaminhar ao Setor de Registro e Movimentação.

Expedição/Distribuição

É o envio dos documentos para os seus respectivos destinatários, sendo que, na **expedição**, esse destinatário encontra-se no âmbito **externo** ao órgão, enquanto na **distribuição**, a remessa de documentos ocorre **dentro** do próprio órgão.

Controle de Movimentação/Tramitação

Atividade que consiste em identificar os setores pelos quais passam os documentos, para recuperá-los com agilidade, quando necessário, auxiliando o Gestor na tomada de decisão, bem como identificar possíveis atrasos na tramitação. É realizado por sistemas informatizados ou manuais (livro, ficha de protocolo).

→ Outros termos relacionados ao setor de protocolo:

- **Protocolo central:** é uma unidade ou órgão que centraliza as atividades de protocolo.
- **Protocolo setorial:** descentraliza as atividades do protocolo central, pois é instalado em cada unidade visando a dar suporte às atividades de recebimento e expedição de documentos.

3. Tipologias Documentais e Suportes Físicos

Introdução

O arquivo pode ser formado por documentos de qualquer gênero (a configuração que assume um documento, dependendo do sistema de signos utilizados na comunicação de seu conteúdo). Ou seja, o documento pode ser textual, iconográfico, sonoro, audiovisual, informático etc.

O arquivo também é composto de documentos que podem ser confeccionados por diversos tipos de materiais, sobre os quais as informações são registradas (suporte).

São exemplos disso: papel, filme, disco ótico, disco magnético etc. Para que você não confunda os gêneros de documentos, vamos recordar os mais importantes:

- Escritos ou textuais: textos manuscritos, datilografados ou impressos.
- Cartográficos: representações geográficas, arquitetônicas ou de engenharia (mapas, plantas, perfis etc.).
- Iconográficos: suporte sintético, em papel emulsionado, como fotografias, diapositivos, desenhos etc.
- Filmográficos: películas cinematográficas e fitas magnéticas de imagens, com ou sem sonorização, contendo imagens em movimento.

- Sonoros: registros fonográficos (discos e fitas magnéticas).
- Micrográficos: documentos resultantes de microrreprodução de imagens (microfilme, microficha, rolo etc.).
- Informáticos: tratados e armazenados em sistemas computacionais (disquete, CD-ROM, DVD-ROM, HD etc.).

Mudança de Suporte

Muitas vezes, dentro do ciclo de vida de um documento, o suporte pode ser alterado devido a questões funcionais, administrativas ou legais. Nesse sentido, a microfilmagem é um processo bastante utilizado e oferece como resultado a economicidade de espaço e a garantia da preservação de originais passíveis de destruição.

É necessário observar que a adoção de recursos tecnológicos para alteração do suporte da informação requer a observância de determinados critérios:

- Questões legais concernentes à alteração do suporte, observando-se as garantias jurídicas, a normalização dos procedimentos, as especificações e os padrões de qualidade estabelecidos pela legislação brasileira e por organismos internacionais.
- Capacidade de recuperação das informações antes e depois de processar a alteração do suporte.
- Custo da operação.
- Definição da melhor técnica, de forma a assegurar a qualidade da reprodução, a durabilidade do novo suporte e o acesso à informação.
- Existência de depósitos e equipamentos de segurança que venham a garantir a preservação do novo suporte.

Organizados e avaliados os documentos, deve-se proceder ao estudo da viabilidade econômica, de acordo com a disponibilidade de pessoal, espaço e recursos financeiros do órgão, além do cálculo dos equipamentos, materiais e acessórios necessários.

Deve-se, ainda, verificar as instalações dos arquivos de segurança, bem como as condições de tratamento técnico, armazenamento e acesso às informações.

Somente a partir desses procedimentos, recomenda-se propor as eventuais alterações de suporte documental.

Microfilmagem

A microfilmagem é um processo realizado mediante captação da imagem por meio fotográfico ou eletrônico. É uma técnica utilizada para alterar o suporte em que a informação está contida e atualizar os arquivos. Assim, a microfilmagem cria uma cópia do documento original em gênero micrográfico (microfilme ou microficha).

- Tem como objetivos:
 - ▷ Reduzir o tamanho do acervo, propiciando otimização de espaço e economicidade para a instituição.
 - ▷ Prolongar a vida útil dos documentos originais, uma vez que, a partir da microfilmagem — via de regra —, o documento estará disponível para consulta apenas através do rolo de microfilme, preservando-se, dessa forma, o original.
- Podemos resumir as vantagens do microfilme nos seguintes pontos:
 - ▷ Economia de espaço.

- ▷ Acesso fácil e rápido.
- ▷ Segurança e garantia da confidencialidade das informações.

É regulamentada pela Lei nº 5.433/68 e regulamentada pelo Decreto nº 1.799/96. A microfilmagem pode ser utilizada com o objetivo de preservar os documentos originais de manuseio. Deve-se também considerar os custos dos equipamentos e filmes, bem como os recursos humanos necessários ao preparo da documentação para tal procedimento. O especialista responsável pelo processo de microfilmagem deverá proceder um estudo sobre a viabilidade econômica de acordo com a disponibilidade financeira da instituição. Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996:

Art. 3º: *Entende-se por microfilme, para fins deste Decreto, o resultado do processo de reprodução em filme, de documentos, dados e imagens, por meios fotográficos ou eletrônicos, em diferentes graus de redução.*

Microfilmagem pode ser:

01. Eletrônica

Captura de documentos por meio da digitalização.

02. Convencional

Captação das imagens de documentos por processo fotográfico.

As finalidades da microfilmagem são:

01. Substituição

Ocorre nos arquivos corrente e intermediário quando da necessidade de substituir os originais pelo fato destes poderem ser eliminados.

02. Preservação

Com objetivo de preservar os originais garantindo sua segurança, ocorre nos arquivos permanentes.

A legislação que autoriza e regulamenta a microfilmagem de documentos no Brasil é a Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968.

Art. 1º; § 4º - *Os filmes negativos resultantes de microfilmagem ficarão arquivados na repartição detentora do arquivo, vedada sua saída sob qualquer pretexto.*

A microfilmagem, para fins de regulamentação, é definida como o processo de reprodução fiel de documentos e dados em filme por meios fotográficos ou eletrônicos.

De acordo com a Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968:

Art. 1º. *É autorizada, em todo o território nacional, a microfilmagem de documentos particulares e oficiais arquivados, estes de órgãos federais, estaduais e municipais”; em seu Artigo 4º - “É dispensável o reconhecimento da firma da autoridade que autenticar os documentos oficiais arquivados, para efeito de microfilmagem e os traslados e certidões originais de microfilmes.*

§ 7º. *Quando houver conveniência, ou por medida de segurança, poderão excepcionalmente ser microfilmados documentos ainda não arquivados, desde que autorizados por autoridade competente.*

Pelo Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996 em seu Artigo 6º - *Na microfilmagem poderá ser utilizado qualquer grau de redução, garantida a legibilidade e a qualidade de reprodução”. Quando o documento é maior que o campo fo-*

tográfico do equipamento, a microfilmagem é feita em etapas, sendo obrigatório repetir uma parte da imagem anterior na imagem subsequente, isto é o que estabelece o Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996:

Art. 6º; Parágrafo único – Quando se tratar de original cujo tamanho ultrapasse a dimensão máxima do campo fotográfico do equipamento em uso, a microfilmagem poderá ser feita por etapas, sendo obrigatória a repetição de uma parte da imagem anterior na imagem subsequente, de modo que se possa identificar, por superposição, a continuidade entre as seções adjacentes microfilmadas.

O Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996 em seu Art. 4º – A microfilmagem será feita em equipamentos que garantam a fiel reprodução das informações, sendo permitida a utilização de qualquer microforma” e no Artigo 5º; § 2º – “Fica vedada a utilização de filmes atualizáveis, de qualquer tipo, tanto para a confecção do original, como para a extração de cópias.

Deve-se salientar, ainda, sobre o mesmo Decreto, o seu Artigo 9º – Os documentos da mesma série ou sequência, eventualmente omitidos quando da microfilmagem, ou aqueles cujas imagens não apresentarem legibilidade, por falha de operação ou por problema técnico, serão reproduzidos posteriormente, não sendo permitido corte ou inserção no filme original.

A imagem de abertura que precede cada série, na microfilmagem, deve conter, obrigatoriamente, informações sobre o equipamento, unidade filmadora e grau de redução é o que determina o Decreto nº 1799, de 30 de janeiro de 1996:

Art. 7º. Na microfilmagem de documentos, cada série será precedida de imagem de abertura, com os seguintes elementos:

- I** - identificação do detentor dos documentos, a serem microfilmados;
- II** - número do microfilme, se for o caso;
- III** - local e data da microfilmagem;
- IV** - registro no Ministério da Justiça;
- V** - ordenação, identificação e resumo da série de documentos a serem microfilmados;
- VI** - menção, quando for o caso, de que a série de documentos a serem microfilmados é continuação da série contida em microfilme anterior;
- VII** - identificação do equipamento utilizado, da unidade filmadora e do grau de redução;
- VIII** - nome por extenso, qualificação funcional, se for o caso, e assinatura do detentor dos documentos a serem microfilmados;
- IX** - nome por extenso, qualificação funcional e assinatura do responsável pela unidade, cartório ou empresa executora da microfilmagem.

Imediatamente após o último documento microfilmado de cada série, deve ser reproduzida uma imagem de encerramento e nesta deve aparecer a identificação do detentor dos documentos de acordo com o Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996:

Art. 8º – No final da microfilmagem de cada série, será reproduzida a imagem de encerramento, imediata-

mente após o último documento, com os seguintes elementos:

- I.** identificação do detentor dos documentos microfilmados;
- II.** informações complementares relativas ao inciso V do artigo anterior;
- III.** termo de encerramento atestando a fiel observância às disposições deste Decreto;
- IV.** menção, quando for o caso, de que a série de documentos microfilmados continua em microfilme posterior;
- V.** nome por extenso, qualificação funcional e assinatura do responsável pela unidade, cartório ou empresa executora da microfilmagem.

De acordo com o Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta a Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, que regula a microfilmagem de documentos oficiais:

Art. 5º. A microfilmagem, de qualquer espécie, será feita sempre em filme original, com o mínimo de 180 linhas por milímetro de definição, garantida a segurança e a qualidade de imagem e de reprodução.

§ 1º Será obrigatória, para efeito de segurança, a extração de filme cópia do filme original.

§ 2º Fica vedada a utilização de filmes atualizáveis, de qualquer tipo, tanto para a confecção do original, como para a extração de cópias.

Segundo a legislação, a microfilmagem só pode ser realizada por cartórios ou empresas devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça. Isso garante o valor legal dos microfimes.

Para o exercício legal da microfilmagem, as empresas, cartórios e órgãos públicos que prestam serviços a terceiros devem requerer registro no Ministério da Justiça. Isto é determinado pelo Decreto no 1.799, de 30 de janeiro de 1996 que regulamenta a Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, que regula a microfilmagem de documentos oficiais em seu Artigo 15 – A microfilmagem de documentos poderá ser feita por empresas e cartórios habilitados nos termos deste Decreto. Parágrafo único. Para exercer a atividade de microfilmagem de documentos, as empresas e cartórios a que se refere este artigo, além da legislação a que estão sujeitos, deverão requerer registro no Ministério da Justiça e sujeitar-se à fiscalização que por este será exercida quanto ao cumprimento do disposto no presente Decreto. No Artigo 16 – As empresas e os cartórios que se dedicarem a microfilmagem de documentos de terceiros, fornecerão, obrigatoriamente, um documento de garantia, declarando:

- I.** que a microfilmagem foi executada de acordo com o disposto neste Decreto;
- II.** que se responsabilizam pelo padrão de qualidade do serviço executado;
- III.** que o usuário passa a ser responsável pelo manuseio e conservação das microformas.

A microfilmagem por si só não exige a observância dos critérios e procedimentos estabelecidos aos demais documentos relativos à eliminação ou guarda permanente.

Devido ao valor legal do microfilme, existe uma legislação específica que deve ser seguida pelas instituições envolvidas

em sua produção. Nesse sentido, a Lei nº 5.433/68, regulamentada pelo Decreto nº 1799/96, que disciplina toda produção de microfilme, estabelece que:

§ 1º Os microfilmes de que trata esta Lei, assim como as certidões, os traslados e as cópias fotográficas obtidas diretamente dos filmes produzirão os mesmos efeitos legais dos documentos originais em juízo ou fora dele.

Os documentos microfilmados são dotados de valor probatório, ou seja, produzem os mesmos efeitos legais que os dos originais.

É importante destacar que há restrições à microfilmagem. Quando se produz um microfilme, podemos eliminar quase toda papelada microfilmada, no entanto, não os documentos considerados de valor histórico (exemplo: documentos referentes à construção de um monumento).

Arquivos	Tipos de documentos	Microformas
Documentos	Processos, recibos, escrituras, fichas, balancetes, balanços, licitações, concursos, leis, portarias, decretos, resoluções, atos, contratos	Rolo, cartucho, com filme 16mm
Documentos administrativos e contábeis de arquivo corrente	Prontuário de empregados, alunos, cadastro de fornecedores e clientes	Jaquetas de 105mm com filme de 16mm - 5 canais Tab-Jac - cartão tabuláveis com filme de 16mm de 1 a 3 canais
Documentos técnicos	Livros, plantas, mapas, jornais	Rolo ou cartucho com filme de 35mm Cartão-janela com filme de 35mm jaqueta de 105mm com filme de 35mm Tab-jac-cartão tabuláveis com filme de 35mm
Biblioteca	Livros, revistas	Rolo de 16mm e 35mm
Informações volumosas contidas em arquivos	Cadastro do IPTU, INSS, dívida ativa, dotações orçamentárias.	COM microficha Filme de 105mm x 148mm

Automação

Pode ser entendida como a transposição do suporte inicial do documento (papel, fita magnética, etc.) para um suporte digital (CD, DVD, etc.) por meio de computadores.

Alteração de Suporte

Dentre as vantagens da alteração do suporte, destacam-se:

01. Agilizar a recuperação das informações, bem como o seu intercâmbio;
02. Garantir a preservação de documentos originais passíveis de destruição pelo manuseio, bem como a segurança do acervo contra furto, incêndios, inundações etc;
03. Preencher lacunas nos acervos arquivísticos;
04. Substituir, em situações específicas, grandes volumes de documentos destinados à eliminação, mas de prazos de guarda muito extensos, proporcionando melhor aproveitamento do espaço, reduzindo o custo de manutenção, concentrando as informações e facilitando o seu manuseio.

Não devemos confundi-la com o processo de automação de arquivo (Gestão Eletrônica de Documentos - GED), pois este é muito mais abrangente e envolve a automação de todo o sistema (protocolo, sistema de busca do documento).

Digitalização é o processo de conversão de um documento em qualquer suporte ou formato para o formato digital, por meio de dispositivo apropriado.

Uma das principais formas de alteração de suporte atualmente adotadas nos arquivos é a digitalização, que consiste na conversão de um documento para o formato digital com uso de escâner ou outro dispositivo apropriado. A adoção de recursos tecnológicos para alteração do suporte da informação requer a observância de determinados critérios que levem em consideração os preceitos técnicos da arquivologia, a legislação em vigor e a relação custo/benefício de sua implantação. Conquanto tais recursos permitam a redução das necessidades de armazenamento da informação, podem, por outro lado, acarretar elevada despesa para o órgão, sem que se obtenha resultados positivos.

→ Os métodos utilizados para automatizar (digitalizar) um documento são:

- ▷ Por meio da transferência da informação para um CD ou mesmo para o meio virtual pelo processo de escaneamento de um documento em papel.
- ▷ Gravando as informações de uma fita magnética, disco de vinil etc. para um CD ou DVD, por exemplo.
 - » A digitalização de documentos é uma política de arquivo baseada em quatro fundamentos principais:
- ▷ Diminuição do tamanho do acervo.
- ▷ Preservação dos documentos.
- ▷ Possibilidade de acesso ao mesmo documento por várias pessoas ao mesmo tempo.
- ▷ Maior agilidade (ao menos em tese) na busca e recuperação da informação.
- ▷ Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo.

O armazenamento é a guarda ou acondicionamento de documentos em depósitos. E o acondicionamento é a colocação de documentos em mobiliário e invólucros apropriados, que assegurem sua preservação.

Armazenamento

Todos os documentos devem ser armazenados em instalações que possibilitem condições ambientais apropriadas às suas necessidades de preservação, pelo prazo de guarda estabelecido em tabela de temporalidade e destinação. Apesar dos avanços tecnológicos em matéria de restauração documental, é um princípio de preservação arquivística quase consensual que a manutenção de um ambiente de armazenamento dentro dos padrões convencionais (umidade relativa e temperatura) para o material que está sendo armazenado é a medida mais eficaz, em termos de custo-benefício, para uma maior sobrevivência dos documentos arquivísticos. Quando falamos de armazenamento de documentos magnéticos ou ópticos, há que se observar as recomendações específicas ou especiais quanto às melhores condições possíveis de armazenamento. O ambiente deve ser constantemente monitorado e as leituras verificadas com regularidade.

Recomendações para a produção e o armazenamento de documentos de arquivo do CONARQ, Rio de Janeiro, 2005, página 8: *As presilhas dos papéis devem ser de plástico ou em metal não oxidável; As práticas de grampear e de colar documentos devem ser evitadas; Os papéis das capas de processos devem ser alcalinos; Os dossiês, processo e volumes devem ser arquivados em pastas suspensas ou em caixas, de acordo com suas dimensões. Todos os documentos devem ser preservados em condições adequadas ao seu uso, pelos prazos de guarda estabelecidos nas Tabelas de Temporalidade e Destinação de documentos.*

Diretamente relacionado ao tipo de suporte em que se encontra a informação, uma das principais funções dos arquivos é a proteção de seu acervo, portanto, a escolha de materiais de construção, de acabamento e de equipamentos devem obedecer especificações de segurança, proteção e conservação.

• Alguns cuidados especiais:

Mobiliário

Em áreas onde são realizadas consultas e áreas administrativas devem ser de aço ou de madeira tratada contra insetos e fogo. As mesas utilizadas para pesquisas devem ser mais largas que o usual em função dos diferentes formatos e tamanhos de documentos.

Estantes

Altura superior a 2,20 metros em fileiras geminadas; os corredores devem ter, no mínimo, 0,70 metro que, também, é a distância recomendada em relação ao fim das estantes e as paredes para facilitar movimentação de pessoas, circulação de ar e limpeza; devem ser afastadas das paredes no mínimo 0,30 metro, o ideal é 0,70 metro; a última prateleira deve estar a pelo menos 10 centímetros do solo e, no mínimo a 0,30 metro do teto.

Prateleiras

Não devem ultrapassar 1 metro de comprimento e 0,40 metro de profundidade.

Acondicionamento

A escolha da forma de acondicionar os documentos deverá ser feita observando-se as características físicas e a natureza de cada suporte. A confecção e a disposição do mobiliário deverão acatar as normas existentes sobre qualidade e resistência e sobre segurança no trabalho. O mobiliário facilita o acesso seguro aos documentos, promove a proteção contra danos físicos, químicos e mecânicos. Os documentos devem ser guardados em arquivos, estantes, armários ou prateleiras apropriados a cada suporte e formato.

→ Algumas peculiaridades no acondicionamento e armazenamento de documentos:

- ▷ Os documentos de valor permanente que apresentam grandes formatos, como mapas, plantas e cartazes, devem ser armazenados horizontalmente em mapotecas – móveis especiais para o acondicionamento horizontal com gavetas próprias para guardar mapas, cartas geográficas, históricas, sem a necessidade de dobrá-las – adequadas às suas medidas ou enrolados sobre tubos confeccionados em cartão alcalino e acondicionados em armários ou gavetas.
- ▷ Nenhum documento deve ser armazenado diretamente sobre o chão.

▷ As mídias magnéticas, como fitas de vídeo, áudio e de computador, devem ser armazenadas longe de campos magnéticos que possam causar a distorção ou a perda de dados.

▷ O armazenamento será preferencialmente em mobiliário de aço tratado com pintura sintética, de efeito antiestático.

→ Vantagens do acondicionamento em embalagens:

- ▷ Protegem os documentos contra a poeira e danos acidentais.
- ▷ Minimizam as variações externas de temperatura e umidade relativa.
- ▷ Reduzem os riscos de danos por água e fogo em casos de desastre.

→ Características das caixas de acondicionamento de documentos de arquivo:

- ▷ Devem ser resistentes ao manuseio, ao peso dos documentos e à pressão, caso tenham de ser empilhadas.
- ▷ Precisam ser mantidas em boas condições de conservação e limpeza, de forma a proteger os documentos.
- ▷ As medidas de caixas, envelopes ou pastas devem ser sempre superiores às dos documentos que irão abrigar.
- ▷ Todos os materiais usados para o armazenamento de documentos permanentes devem manter-se quimicamente estáveis ao longo do tempo, não podendo provocar quaisquer reações que afetem a preservação dos documentos.
- ▷ Os papéis e cartões empregados na produção de caixas e invólucros devem ser alcalinos e corresponder às expectativas de preservação dos documentos.

Suportes diferentes requerem tratamentos específicos:

Papel – prateleiras, estantes e arquivos devem ser de metal pintado;

Fotografia – exigem proteção individualizada e de qualidade;

Microfilmes – deve ser feito em cofres, arquivos ou armários à prova de fogo, compartimentos vedados à umidade;

Disquetes e CD-ROM – devem ser mantidos distantes de materiais magnéticos;

Diapositivos – arquivos metálicos; produzir duplicatas para projeções que são exibidas com frequência.

Condições Ambientais

O estudo das condições ambientais para o armazenamento e preservação de documentos subdivide-se na análise da:

- Temperatura.
- Umidade relativa do ar (UR).

As condições adequadas de temperatura e de umidade relativa do ar são elementos vitais para postergar a sobrevivência dos registros.

Fatores importantes a se considerar na UR:

- ▷ Se os níveis de umidade relativa (UR) são muito baixos, aumenta-se o risco de quebra das fibras e esfarelamento dos materiais orgânicos fibrosos.

- ▷ Para pergaminhos e encadernações em couro, a UR abaixo de 40% é perigosa e o papel também sofre abaixo desses níveis. Já nas faixas de UR acima de 65%, crescem micro-organismos e ocorrem reações químicas danosas.
- ▷ A faixa segura de umidade relativa é entre 45% e 55%, com variação diária de +/- 5%.
- Fatores importantes a se considerar na temperatura:
 - ▷ A temperatura deve também estar relacionada com a umidade relativa.
 - ▷ A temperatura ideal para documentos é 20° C, com variação diária de +/- 1° C.

A estabilidade da temperatura e da UR é especialmente importante, e as mudanças bruscas ou constantes são muito danosas. No caso de não existir a possibilidade de se instalar um sistema de climatização, a instalação de umidificadores, desumidificadores, exaustores e ventiladores pode surtir bons resultados.

- ▷ O sistema de ar condicionado ideal é aquele que controla a temperatura, a umidade e ainda filtra os agentes poluentes, antes de insuflar o ar no ambiente interno. Ele deve ficar em funcionamento durante as 24 horas do dia. Os custos iniciais de instalação e os de manutenção são muito altos.

Preservação e Conservação

Os documentos podem sofrer degradação causada por diversos agentes, normalmente classificados em:

- Físicos - luminosidade, temperatura, umidade etc.
- Químicos - acidez do papel, poluição atmosférica, tintas, etc.
- Biológicos - insetos, fungos, roedores etc.
- Ambientais - ventilação, poeira etc.

Assim, o arquivo permanente, além da guarda, deve se preocupar também com a preservação dos documentos da instituição, de forma a garantir que os valores secundários (histórico e cultural, probatório e informativo), inerentes a essa idade do arquivo, não sejam perdidos.

- A preservação de documentos compreende três atividades:
 - ▷ Conservação.
 - ▷ Armazenamento.
 - ▷ Restauração.

A preservação dos documentos se dá por meio de adequado controle ambiental e tratamento físico ou químico. Dessa forma, procura-se prevenir a deterioração dos documentos.

Conservação

O principal objetivo é estender, dilatar a vida útil dos documentos, procurando mantê-los o mais próximo possível do estado físico em que foram criados/recebidos.

- Fatores que influenciam na conservação dos documentos:
 - ▷ Luminosidade: deve-se procurar usar luz artificial (com parcimônia), e a luz do dia deve ser evitada, pois acelera o desaparecimento da tinta e enfraquece o papel.
 - ▷ Umidade: ar muito seco enfraquece o papel e ambientes muito úmidos causam o aparecimento de mofo; o

ideal é uma umidade intermediária (45%-60%).

- ▷ Temperatura: não deve sofrer muitas oscilações; ambientes muito quentes podem destruir a fibra do papel.

Dos fatores acima, destaca-se negativamente a luminosidade que, mesmo em baixo nível, é danosa para a manutenção de um bom estado de conservação dos documentos.

→ As quatro principais operações de conservação são:

- ▷ Desinfestação.
- ▷ Limpeza.
- ▷ Alisamento.
- ▷ Restauração ou reparo.

Desinfestação

- ▷ Processo de destruição ou inibição da atividade de insetos.

Higienização ou limpeza

- ▷ Retirada, por meio de técnicas apropriadas, de poeira e outros resíduos de quaisquer espécies da superfície ou interior dos documentos, bem como do espaço físico onde se encontram.

Alisamento

Consiste em colocar os documentos em bandejas de aço inoxidável e expô-los à ação do ar com forte percentagem de umidade, durante uma hora e, em seguida, passá-los a ferro, folha por folha.

Restauração ou reparo

Conjunto de procedimentos específicos para recuperação e reforço de documentos deteriorados e danificados. Inclui medidas que objetivam a estabilização ou a reversão de danos físicos ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo e do uso, intervindo de modo a não comprometer sua integridade e seu caráter histórico. Tem por objetivo revitalizar a concepção original, ou seja, a legibilidade do documento.

A seguir, veremos alguns métodos de restauração de documentos:

• Silking

Esse método utiliza tecido de grande durabilidade, mas devido ao uso de adesivo à base de amido, afeta suas qualidades permanentes. Tanto a legibilidade quanto a flexibilidade, a reprodução e o exame pelos raios ultravioletas e infravermelhos são pouco prejudicados. É, no entanto, um processo de difícil execução, cuja matéria-prima é de alto custo.

• Banho de gelatina

Consiste em mergulhar o documento em banho de gelatina ou cola o que aumenta a sua resistência, não prejudica a visibilidade e flexibilidade e proporciona a passagem dos raios ultravioletas e infravermelhos. Os documentos, porém, tratados por este processo, que é manual, tornam-se suscetíveis ao ataque de insetos e fungos, além de exigir habilidade do executor.

• Tecido

Processo de reparação em que são usadas folhas de tecido muito fino, aplicadas com pasta de amido. A durabilidade do papel é aumentada consideravelmente, mas o emprego do amido propicia o ataque de insetos e fungos, impede o exame pelos raios ultravioletas e infravermelhos, além de reduzir a legibilidade e flexibilidade.

- **Laminação**

Envolve o documento nas duas faces com papel de seda e acetato de celulose e prensado em temperatura elevada por uma prensa hidráulica com pressão entre 7 a 8 kg/cm e temperatura entre 145° a 155° C. O volume do documento é reduzido, mas o peso duplica.

A durabilidade e as qualidades permanentes do papel são asseguradas sem a perda da legibilidade e da flexibilidade, tornando-o imune à ação de fungos e pragas. Qualquer mancha resultante do uso pode ser removida com água e sabão.

A aplicação, por ser mecanizada, é rápida e a matéria-prima, de fácil obtenção. O material empregado na restauração não impede a passagem dos raios ultravioletas e infravermelhos. O método de laminação é o que mais se aproxima do método ideal de restauração de documentos, dado que eleva a resistência do papel.

Segundo Marilena Leite Paes, *Laminação é um processo em que se envolve o documento, nas duas faces, (...). A durabilidade e as qualidades permanentes do papel são asseguradas sem perda da legibilidade e da flexibilidade, tornando-o imune à ação de fungos e pragas. (...) não impede a passagem dos raios ultravioletas e infravermelhos. (...) são as que mais se aproximam do método ideal.*

- **Laminação manual**

Utiliza a matéria-prima básica da laminação mecanizada, embora não empregue calor nem pressão, que são substituídos pela acetona. Esta ao entrar em contato com o acetato, transforma-o em camada semiplástica que, ao secar, adere ao documento, juntamente com o papel de seda.

A laminação manual, também chamada de laminação com solvente oferece grande vantagem àqueles que não dispõem de recursos para instalar equipamentos mecanizados. Foi desenvolvida na Índia.

- **Encapsulação**

Utiliza basicamente películas de poliéster e fita adesiva de duplo revestimento. O documento é colocado entre duas lâminas de poliéster fixadas nas margens externas por fita adesiva nas duas faces; entre o documento e a fita deve haver um espaço de 3mm, deixando o documento solto dentro das duas lâminas.

A Encapsulação é considerada um dos mais modernos processos de restauração de documentos.

- **Velatura**

Aplicável em grandes acervos é um processo de restauração que consiste na aplicação de reforço de papel ou tecido em qualquer face de uma folha.

- **Liofilização**

Os volumes danificados são colocados em uma câmara a vácuo, onde é feita a extração da água, na forma de vapor, é o mesmo que secagem por congelamento ou secagem a frio e consiste no tratamento de documentos molhados por congelamento e subsequente secagem mediante vácuo e elevação gradual da temperatura.

- **Higienização**

Para gravuras e desenhos podem ser usados um pincel macio ou algodão hidrófilo, sendo uma das formas mais simples, baratas e eficientes de proceder à limpeza leve de gravuras e de-

senhos por se tratar de instrumentos de trabalho extremamente macios, neutros e sem a presença de produtos químicos.

- **Alisamento**

Os documentos são colocados em bandejas de aço inoxidável, dispostos em uma câmara de umidificação com alta taxa de umidade, entre 90% e 95% durante aproximadamente uma hora, após este período de tempo devem ser passados a ferro.

4. Legislação Arquivística

CONARQ

Fonte: \\www.conarq.arquivonacional.gov.br

O Conselho Nacional de Arquivos - (CONARQ) é um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, bem como exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de arquivo.

A **Constituição Federal** de 1988 e, particularmente, a **Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991** que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, delegaram ao Poder Público estas responsabilidades, consubstanciadas pelo **Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002**, que consolidou os decretos anteriores - nºs 1.173, de 29 de junho de 1994; 1.461, de 25 de abril de 1995; 2.182, de 20 de março de 1997 e 2.942, de 18 de janeiro de 1999.

De acordo com estes dispositivos legais, as ações visando à consolidação da política nacional de arquivos deverão ser emanadas do **Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ**.

O Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) foi criado pelo art. 26 da Lei nº 8.159/91 e regulamentado pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002 e tem como competências:

01. Estabelecer **diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos - (SINAR)**, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivos.
02. Promover o **inter-relacionamento de arquivos públicos e privados** com vistas ao intercâmbio e à integração sistêmica das atividades arquivísticas.
03. Propor ao Ministro de Estado da Justiça **normas legais necessárias ao aperfeiçoamento e à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados**.
04. Zelar pelo **cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais** que norteiam o funcionamento e o acesso aos arquivos públicos.
05. Estimular **programas de gestão e de preservação de documentos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal**, produzidos ou recebidos em decorrência das funções executiva, legislativa e judiciária.
06. Subsidiar a **elaboração de planos nacionais de desenvolvimento**, sugerindo metas e prioridades da política nacional de arquivos públicos e privados.
07. Estimular a **implantação de sistemas de arquivos nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União**,

dos Estados, do Distrito Federal e nos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios.

08. **Estimular a integração e modernização dos arquivos públicos e privados;** identificar os arquivos privados de interesse público e social, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.159, de 1991.
09. **Propor ao Presidente da República, por intermédio do Ministro de Estado da Justiça, a declaração de interesse público e social de arquivos privados.**
10. **Estimular a capacitação técnica dos recursos humanos** que desenvolvam atividades de arquivo nas instituições integrantes do SINAR.
11. **Recomendar providências para a apuração e a reparação de atos lesivos à política nacional de arquivos públicos e privados.**
12. **Promover a elaboração do cadastro nacional de arquivos públicos e privados,** bem como desenvolver atividades censitárias referentes a arquivos.
13. **Manter intercâmbio com outros conselhos e instituições,** cujas finalidades sejam relacionadas ou complementares às suas, para prover e receber elementos de informação e juízo, conjugar esforços e encadear ações.
14. **Articular-se com outros órgãos do Poder Público formuladores de políticas nacionais nas áreas de educação, cultura, ciência, tecnologia, informação e informática.**

O funcionamento do CONARQ é regulamentado pelo seu regimento interno aprovado pela Portaria nº 2.588, de 24 de novembro de 2011.

O CONARQ é constituído por dezessete membros conselheiros: o Diretor-Geral do Arquivo Nacional, que o presidirá, representantes dos poderes Executivo Federal, Judiciário Federal, Legislativo Federal, do Arquivo Nacional, dos arquivos públicos estaduais e do Distrito Federal, dos arquivos públicos municipais, das instituições mantenedoras de curso superior de Arquivologia, de associações de arquivistas e de instituições que congreguem profissionais que atuem nas áreas de ensino, pesquisa, preservação ou acesso a fontes documentais. Cada Conselheiro tem um suplente.

Sua composição espelha, portanto, a convergência de interesses do Estado e da Sociedade, de modo a compatibilizar as questões inerentes à responsabilidade funcional e social do Poder Público perante a gestão e preservação do patrimônio arquivístico público e privado brasileiro e o direito dos cidadãos de acesso às informações.

Para melhor funcionamento do CONARQ e maior agilidade na operacionalização do **Sistema Nacional de Arquivos - SINAR**, foi prevista a criação de **Câmaras Técnicas e Câmaras Setoriais** e **Comissões Especiais**, com a incumbência de elaborar estudos e normas necessárias à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados e ao funcionamento do SINAR.

Ao Arquivo Nacional cabe dar suporte técnico e administrativo ao CONARQ.

As **Câmaras Técnicas**, constituídas pelo Plenário, **são de caráter permanente** e visam a elaborar estudos e normas

necessárias à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados e ao funcionamento do SINAR.

→ **Desde a implantação do CONARQ foram criadas as seguintes câmaras técnicas:**

- ▷ Câmara Técnica de Avaliação de Documentos.
- ▷ Câmara Técnica de Capacitação de Recursos Humanos.
- ▷ Câmara Técnica de Classificação de Documentos.
- ▷ Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros.
- ▷ Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos.
- ▷ Câmara Técnica de Normalização da Descrição Arquivística.
- ▷ Câmara Técnica de Paleografia e Diplomática.
- ▷ Câmara Técnica de Preservação de Documentos.

Câmaras Setoriais

A Portaria nº 2.588, de 24 de novembro de 2011, do Ministério da Justiça que aprova o recente Regimento Interno do CONARQ, institui no Capítulo IV Da Organização e do Funcionamento, as Câmaras Setoriais, de caráter permanente visando a identificar, discutir e propor soluções para questões temáticas que se repercutirem na estrutura e organização de segmentos específicos de arquivos, interagindo com as câmaras técnicas.

Câmara Setorial de Arquivos de Instituições de Saúde; Câmara Setorial sobre Arquivos de Empresas Privatizadas ou em Processo de Privatização; Câmara Setorial sobre Arquivos do Judiciário; Câmara Setorial sobre Arquivos Municipais; Câmara Setorial sobre Arquivos de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo; Câmara Setorial sobre Arquivos Privados.

SINAR

A História do SINAR

Fonte: \\www.conarq.arquivonacional.gov.br

Em 25 de setembro de 1978, o **Decreto nº 82.308**, instituiu o Sistema Nacional de Arquivos - (SINAR).

A implementação do Sistema foi bastante prejudicada já que sua **área de abrangência ficou restrita aos arquivos intermediários e permanentes**, tendo em vista os limites impostos na criação, pelo Governo Federal, em 1975, do **Sistema de Serviços Gerais - SISG**, ao qual se vinculariam os **arquivos correntes da Administração Pública Federal**.

A postura equivocada de limitar a atuação do SINAR confrontava-se radicalmente com o princípio da organicidade dos documentos de arquivo, que preconiza a complementaridade entre as três idades que compõem o ciclo vital dos documentos.

Embora formalmente criado, o Sistema nunca chegou a ser implantado uma vez que trazia em seu bojo dispositivos conflitantes e que não atendiam às necessidades e à realidade de nossos arquivos.

Mesmo assim, esse decreto teve o mérito de despertar a atenção de vários governos estaduais para a importância dos arquivos na administração pública, motivando-os a criarem seus sistemas estaduais de arquivos. Foi o caso dos governos do Rio Grande do Norte, do Pará, de Sergipe e do Espírito Santo.

Com a “recriação” do Sistema Nacional de Arquivos - (SINAR), pela Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991 e pelos

decretos nº 1.173, de 29 de junho de 1994 e 1.461, de 25 de abril de 1995, consolidados e revogados pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, o SINAR desenvolverá suas atividades de forma integrada com esses sistemas e estimulará os demais Estados bem como os municípios, que ainda não dispõem desse moderno instrumento de administração, a criarem também seus sistemas de arquivo.

O art. 26 da Lei nº 8.159/91, não só criou o Conselho Nacional de Arquivos - (CONARQ) como institui também o Sistema Nacional de Arquivos - (SINAR), cuja competência, organização e funcionamento estão regulamentados pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002.

De acordo com esse dispositivo legal, o SINAR tem por finalidade implementar a política nacional de arquivos públicos e privados, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivo.

→ **Integram o SINAR, que tem como órgão central o CONARQ:**

- ▷ O Arquivo Nacional.
- ▷ Os arquivos do Poder Executivo Federal.
- ▷ Os arquivos do Poder Legislativo Federal.
- ▷ Os arquivos do Poder Judiciário Federal.
- ▷ Os arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
- ▷ Os arquivos do Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; os arquivos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo.

Os arquivos referidos acima, exceto o Arquivo Nacional, quando organizados sistemicamente, passam a integrar o SINAR por intermédio de seus órgãos centrais.

As pessoas físicas e jurídicas de direito privado, detentoras de arquivos, podem integrar o SINAR mediante acordo ou ajuste com o órgão central.

→ **Compete aos integrantes do SINAR:**

01. Promover a gestão, a preservação e o acesso às informações e aos documentos na sua esfera de competência, em conformidade com as diretrizes e normas emanadas do órgão central.
02. Disseminar, em sua área de atuação, as diretrizes e normas estabelecidas pelo órgão central, zelando pelo seu cumprimento; implementar a racionalização das atividades arquivísticas, de forma a garantir a integridade do ciclo documental.
03. Garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor permanente; apresentar sugestões ao CONARQ para o aprimoramento do SINAR.
04. Prestar informações sobre suas atividades ao CONARQ; apresentar subsídios ao CONARQ para a elaboração de dispositivos legais necessários ao aperfeiçoamento e à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados.
05. Promover a integração e a modernização dos arquivos em sua esfera de atuação.
06. Propor ao CONARQ os arquivos privados que possam ser considerados de interesse público e social.
07. Comunicar ao CONARQ, para as devidas providências, atos lesivos ao patrimônio arquivístico nacional.

08. Colaborar na elaboração de cadastro nacional de arquivos públicos e privados, bem como no desenvolvimento de atividades censitárias referentes a arquivos; possibilitar a participação de especialistas nas câmaras técnicas, câmaras setoriais e comissões especiais constituídas pelo CONARQ.

09. Proporcionar aperfeiçoamento e reciclagem aos técnicos da área de arquivo, garantindo constante atualização.

Os integrantes do SINAR seguirão as diretrizes e normas emanadas do CONARQ, sem prejuízo de sua subordinação e vinculação administrativa.

Arquivo Nacional

O Arquivo Nacional, criado em 1838, é o órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, da administração pública federal.

Subordinado ao Ministério da Justiça - MJ desde a publicação do **Decreto nº 7.430, de 17 de janeiro de 2011**, no Diário Oficial da União nº 12, de 18 de janeiro de 2011.

Tem por finalidade:

- Implementar e acompanhar a política nacional de arquivos, definida pelo Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, por meio da gestão, do recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da divulgação do patrimônio documental do País,
- Garantir pleno acesso à informação, visando apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos,
- Incentivar a produção de conhecimento científico e cultural.

O que são documentos de arquivo?

São documentos produzidos, recebidos e mantidos por órgãos e entidades da administração pública federal, em decorrência do exercício de funções e atividades específicas, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos.

O que é gestão de documentos?

É o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, independentemente do suporte, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.

Para que uma política de gestão de documentos?

Porque é dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação.

Quem integra o SIGA?

- O Arquivo Nacional, como órgão central do SIGA.
- As unidades responsáveis pela **coordenação das atividades de gestão de documentos de arquivo nos Ministérios e órgãos equivalentes**, como órgãos setoriais.
- As unidades vinculadas aos Ministérios e órgãos equivalentes, como órgãos seccionais.

Órgãos equivalentes a Ministério, isto é, cujo titular possui status de Ministro de Estado. Atualmente, são órgãos equivalentes: Advocacia-Geral da União - AGU, Casa Civil da Presidência da República, Controladoria-Geral da União - CGU, Ga-

binete de Segurança Institucional da Presidência da República - GSI-PR, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República - SAE/PR, Secretaria de Aviação Civil - SAC, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República - SECOM-PR, Secretaria de Direitos Humanos - SDH, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM, Secretaria de Portos - SP, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República - SRI/PR, Secretaria-Geral da Presidência da República - SGPR.

Qual é a função do Arquivo Nacional como órgão central do SIGA?

- **Acompanhar e orientar**, junto aos órgãos setoriais do SIGA, a **aplicação das normas relacionadas à gestão de documentos** de arquivo aprovadas pelo Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
- Orientar a implementação, a **coordenação e o controle das atividades e rotinas de trabalho relacionadas à gestão de documentos** nos órgãos setoriais.
- **Promover a disseminação de normas técnicas** e informações de interesse para o aperfeiçoamento do sistema junto aos órgãos setoriais do SIGA.
- **Promover e manter intercâmbio de cooperação técnica com instituições e sistemas afins, nacionais e internacionais.**
- **Estimular e promover a capacitação, o aperfeiçoamento, o treinamento e a reciclagem dos servidores** que atuam na área de gestão de documentos de arquivo.

Qual é a função dos órgãos setoriais no SIGA?

- **Implantar, coordenar e controlar as atividades de gestão de documentos de arquivo**, em seu âmbito de atuação e de seus seccionais, em conformidade com as normas aprovadas pelo Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
- **Implementar e acompanhar rotinas de trabalho desenvolvidas**, no seu âmbito de atuação e de seus seccionais, **visando à padronização dos procedimentos técnicos relativos às atividades de produção, classificação, registro, tramitação, arquivamento, preservação, empréstimo, consulta, expedição, avaliação, transferência e recolhimento ou eliminação de documentos de arquivo e ao acesso às informações neles contidas.**
- **Coordenar a elaboração de código de classificação de documentos de arquivo**, com base nas funções e atividades desempenhadas pelo órgão ou entidade, e acompanhar a sua aplicação no seu âmbito de atuação e de seus seccionais.
- **Coordenar a aplicação do código de classificação e da tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio, instituída para a Administração Pública Federal**, no seu âmbito de atuação e de seus seccionais.
- Elaborar, por intermédio da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e de que trata o art. 18 do Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, e **aplicar, após**

aprovação do Arquivo Nacional, a tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-fim.

- **Promover e manter intercâmbio de cooperação técnica com instituições e sistemas afins, nacionais e internacionais.**
- **Proporcionar aos servidores** que atuam na área de gestão de documentos de arquivo **a capacitação, o aperfeiçoamento, o treinamento e a reciclagem, garantindo constante atualização.**

Devo me registrar no Cadastro Nacional dos Integrantes do SIGA?

Devem se cadastrar os servidores federais e os empregados de empresas públicas da esfera federal ou de economia mista, que atuem na área de gestão de documentos, ainda que ocupe somente um cargo comissionado ou por prazo determinado. Não estão incluídos nesse grupo os funcionários terceirizados, estagiários ou servidores e empregados de empresas públicas da esfera estadual, distrital ou municipal.

O Que é o SIGA?

Documentos de Arquivo - SIGA, da Administração Pública Federal, pelo qual se organizam, sob a forma de sistema, as atividades de gestão de documentos de arquivo no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal.

O Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, da Administração Pública Federal, tem por finalidade garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, de forma ágil e segura, o acesso aos documentos de arquivo e às informações neles contidas, resguardados os aspectos de sigilo e as restrições administrativas ou legais; integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos de arquivo desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccionais que o integram; disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo; racionalizar a produção da documentação arquivística pública; racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da documentação arquivística pública; preservar o patrimônio documental arquivístico da Administração Pública Federal; articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão da informação pública federal.

Para efeitos de acompanhar, coordenar, controlar, orientar e promover a gestão de documentos de arquivo, o SIGA tem o Arquivo Nacional como órgão central, e uma Comissão de Coordenação, presidida pelo Diretor-Geral do Arquivo Nacional e integrada por representantes do Arquivo Nacional, dos Ministérios e dos órgãos equivalentes, cabendo aos Ministérios e aos órgãos equivalentes a criação de Subcomissões de Coordenação do SIGA que reúnam representantes dos órgãos seccionais de seu âmbito de atuação, com vistas a identificar necessidades e harmonizar as proposições a serem apresentadas à Comissão de Coordenação. As normas emanadas e deliberadas pela Comissão de Coordenação do SIGA serão aprovadas pela Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

É instituído por este Decreto um sistema de informações a fim de proceder à operacionalização do SIGA, visando à integração dos serviços arquivísticos dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

A reunião de instalação da Comissão de Coordenação do SIGA foi realizada no dia 28 de janeiro de 2004, às 9h30, no auditório da Secretaria de Imprensa e Divulgação da Presidência da República, localizado no subsolo do Palácio do Planalto, com a participação dos presidentes ou coordenadores das **Subcomissões de Coordenação do SIGA**, criadas no âmbito dos Ministérios e órgãos equivalentes.

Objetivos

01. **Garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da administração pública federal**, de forma ágil e segura, o **acesso aos documentos de arquivo e às informações neles contidas**, resguardados os aspectos de sigilo e as restrições administrativas ou legais.
02. **Integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos de arquivo** desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccionais que o integram.
03. **Disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo.**
04. **Racionalizar a produção da documentação arquivística pública.**
05. Racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da documentação arquivística pública.
06. **Preservar o patrimônio documental arquivístico da administração pública federal.**
07. Articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão da informação pública federal.

Histórico

Década de 1980

Programa de Modernização do **Arquivo Nacional**: desenvolvimento de ações e programas de assistência técnica, publicação de manuais, treinamento de recursos humanos, promoção de seminários e cursos, recolhimento de documentos públicos federais, implantação do Registro Geral de Entrada de Acervos Arquivísticos no Arquivo Nacional. Essas ações permitiram delinear uma política arquivística para o governo federal.

Década de 1990

Concepção do Sistema Federal de Arquivos do Poder Executivo – SIFAR.

Anos 2000 e 2001

Aperfeiçoamento do SIFAR, que passou a ser denominado Sistema de Gestão de Documentos de Informações – SGDI, do Poder Executivo Federal.

Instituição do SIGA

→ **12 de dezembro de 2003**

O **Decreto nº 4.915 cria o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, da Administração Pública Federal**, organizando, sob a forma de sistema, as atividades de gestão de documentos de arquivo no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) estabelece que as informações de interesse coletivo ou geral devem ser divulgadas pelos órgãos públicos, espontânea e proativamente, independentemente de solicitações.

Com esse objetivo o Arquivo Nacional apresenta nesta seção, um conjunto significativo de dados de interesse público, de forma organizada, de modo a oferecer ao cidadão um padrão claro e uniforme de acesso, que facilite a localização e a obtenção das informações.

Aqui estão disponíveis, entre outros, dados sobre o funcionamento, a base jurídica e a própria história da Instituição, além daqueles referentes a diárias e passagens, licitações, relatórios de gestão, despesas, programas e ações, reforçando a missão do Arquivo Nacional de fornecer amplo acesso às informações, incluindo aquelas que se relacionam à transparência pública.

Neste sentido, destacam-se ainda a criação do SIC-AN que se destina a atender aos pedidos de informações sobre o acervo produzido pela Instituição de 1985 até o presente, e o fácil acesso à Ouvidoria, que recebe reclamações, denúncias e sugestões visando aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados pelo Arquivo Nacional.

A Instituição também apresenta um amplo conjunto de informações reunidas no item Perguntas Frequentes que, de modo objetivo, visa a esclarecer as dúvidas e questões encaminhadas habitualmente às áreas técnicas e ao Gabinete da Direção-Geral.

Atento à importância das diversas ferramentas de acesso à informação e, ao mesmo tempo, à necessidade de um contínuo aperfeiçoamento deste portal, o Arquivo Nacional busca contribuir, com esta seção, para a modernização dos serviços arquivísticos governamentais.

Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

Disponível em: <<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br>> Adaptado.

→ **O que é e-ARQ Brasil?**

Estabelece um conjunto de condições a serem cumpridas pela organização produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos a fim de garantir a sua confiabilidade e autenticidade, assim como seu acesso. Pode ser usado para orientar a identificação de documentos arquivísticos digitais, estabelecer requisitos mínimos para um **Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos – SIGAD** – independentemente da plataforma tecnológica em que for desenvolvido e/ou implantado.

O objeto do e-ARQ Brasil é o documento arquivístico digital. Este documento não trata de processos de digitalização, isto é, de procedimentos técnicos de conversão de um documento em qualquer suporte ou formato para o formato digital, por meio de dispositivo apropriado, como o escâner.

O e-ARQ Brasil especifica todas as atividades e operações técnicas da gestão arquivística de documentos desde a produção, tramitação, utilização e arquivamento até a sua destinação final. Todas essas atividades poderão ser desempenhadas pelo SIGAD, o qual, tendo sido desenvolvido em conformidade com os requisitos aqui apresentados, conferirá credibilidade à produção e à manutenção de documentos arquivísticos.

→ **O que é SIGAD?**

É um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema de gestão arquivística de documentos, processado por computador. O sucesso do SIGAD dependerá fundamentalmente da implementação prévia de um programa

de gestão arquivística de documentos. A produção de documentos digitais levou à criação de sistemas informatizados de gerenciamento de documentos. Entretanto, para se assegurar que documentos arquivísticos digitais sejam confiáveis e autênticos e que possam preservar suas características é fundamental que os sistemas acima referidos incorporem os conceitos arquivísticos e suas implicações no gerenciamento dos documentos digitais.

Diferença entre Sistema de Informação, Gestão Arquivística de Documentos, Sistema de Gestão Arquivística de Documentos, Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) e Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD).

Sistema de Informação – conjunto organizado de políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e programas computacionais que produzem, processam, armazenam e proporcionam acesso à informação, proveniente de fontes internas e externas para apoiar o desempenho das atividades de um órgão ou entidade.

Gestão Arquivística de Documentos – conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou seu recolhimento para a guarda permanente.

Sistema de Gestão Arquivística de Documentos – conjunto de procedimentos e operações técnicas, cuja interação permite a eficiência e a eficácia da gestão arquivística de documentos.

Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) – conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não-estruturada de um órgão ou entidade, que pode ser dividido nas seguintes funcionalidades: captura, gerenciamento, armazenamento e distribuição. Entende-se por informação não estruturada aquela que não está armazenada em banco de dados, tal como mensagem de correio eletrônico, arquivo de texto, imagem ou som, planilhas, etc. O **GED** pode englobar tecnologias de digitalização, automação de fluxos de trabalho (*workflow*), processamento de formulários, indexação, gestão de documentos, repositórios, entre outras.

Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) – é um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema de gestão arquivística de documentos, processado por computador. O **SIGAD** é aplicável em sistemas híbridos, isto é, que utilizam documentos digitais e documentos convencionais.

→ **Requisitos arquivísticos que caracterizam um SIGAD:**

01. Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos de documentos arquivísticos.
02. Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os componentes digitais do documento arquivístico como uma unidade complexa.
03. Gestão dos documentos a partir do plano de classificação para manter a relação orgânica entre os documentos.
04. Implementação de metadados associados aos documentos para descrever os contextos desses mesmos documentos (jurídico-administrativo, de proveniência, de procedimentos, documental e tecnológico), integração entre documentos digitais e convencionais.
05. Foco na manutenção da autenticidade dos documentos.

06. Avaliação e seleção dos documentos para recolhimento e preservação daqueles considerados de valor permanente.
07. Aplicação de tabela de temporalidade e destinação de documentos.
08. Transferência e o recolhimento dos documentos por meio de uma função de exportação.
09. Gestão de preservação dos documentos.

Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos / CONARQ

Níveis dos requisitos:

Neste documento os requisitos foram classificados em obrigatórios, altamente desejáveis e facultativos, de acordo com o grau maior ou menor de exigência para que o SIGAD possa desempenhar suas funções.

No e-ARQ Brasil, os requisitos foram considerados da seguinte forma:

São obrigatórios quando indicados pela frase: “O SIGAD tem que...”;

Altamente desejáveis quando indicados pela frase: “O SIGAD deve...”;

Facultativos quando indicados pela frase: “O SIGAD pode...”.

Cada requisito numerado é classificado como:

(O) = Obrigatório = “O SIGAD tem que ...”;

(AD) = Altamente Desejável = “O SIGAD deve ...”;

(F) = Facultativo = “O SIGAD pode ...”.

TEM = significa que o requisito é imprescindível.

DEVE = significa que podem existir razões válidas em circunstâncias particulares para ignorar um determinado item, mas a totalidade das implicações deve ser cuidadosamente examinada antes de escolher uma proposta diferente.

PODE = significa que o requisito é opcional.

Tanto para os requisitos considerados altamente desejáveis como para os requisitos facultativos, deve ser observado que uma implementação que não inclui um determinado item altamente desejável ou facultativo deve estar preparada para interoperar com uma outra implementação que inclui o item, mesmo tendo funcionalidade reduzida. De forma inversa, uma implementação que inclui um item altamente desejável ou facultativo deve estar preparada para interoperar com uma outra implementação que não inclui o item.

1.1.1 Um SIGAD tem que incluir e ser compatível com o plano de classificação do órgão ou entidade.

O plano de classificação dos integrantes do SINAR deve estar de acordo com a legislação e ser aprovado pela instituição arquivística na específica esfera de competência. Obrigatório.

1.1.2 Um SIGAD tem que garantir a criação de classes, sub-classes, grupos e subgrupos nos níveis do plano de classificação de acordo com o método de codificação adotado.

Por exemplo, quando se adotar o método decimal para codificação, cada classe poderá ter até no máximo dez subordinações e assim sucessivamente. Obrigatório.

1.1.3 Um SIGAD tem que permitir a usuários autorizados acrescentar novas classes sempre que se fizer necessário. Obrigatório.

1.1.4 Um SIGAD tem que registrar a data de abertura de uma nova classe no respectivo metadado. Obrigatório.

1.1.5 Um SIGAD tem que registrar a mudança de nome de uma classe já existente no respectivo metadado. Obrigatório.

1.1.6 Um SIGAD tem que permitir o deslocamento de uma classe inteira, incluindo as subclasses, grupo, subgrupos e os documentos ali classificados, para um outro ponto do plano de classificação. Nesse caso, é necessário fazer o registro do deslocamento nos metadados do plano de classificação. Obrigatório.

1.1.7 Um SIGAD deve permitir que usuários autorizados tornem inativa uma classe onde não serão mais classificados documentos. Altamente Desejável.

1.1.8 Um SIGAD tem que permitir que um usuário autorizado apague uma classe inativa. Só pode ser apagada uma classe que não tenha documentos ali classificados. Obrigatório.

1.1.9 Um SIGAD tem que impedir a eliminação de uma classe que tenha documentos ali classificados. Essa eliminação poderá ocorrer a partir do momento em que todos os documentos ali classificados tenham sido recolhidos ou eliminados, e seus metadados apagados, ou que esses documentos tenham sido reclassificados. Obrigatório.

1.1.10 Um SIGAD tem que permitir a associação de metadados às classes, conforme estabelecido no padrão de metadados, e deve restringir a inclusão e alteração desses mesmos metadados somente a usuários autorizados. Obrigatório.

1.1.11 Um SIGAD tem que disponibilizar pelo menos dois mecanismos de atribuição de identificadores a classes do plano de classificação, prevendo a possibilidade de se utilizar ambos, separadamente ou em conjunto, na mesma aplicação:

- atribuição de um código numérico ou alfanumérico;
- atribuição de um termo que identifique cada classe. Obrigatório.

1.1.12 Um SIGAD deve prever um atributo associado às classes para registrar a permissão de uso daquela classe para classificar um documento. Em algumas classes não é permitido incluir documentos, nesses casos os documentos devem ser classificados apenas nos níveis subordinados.

Por exemplo, no código de classificação previsto na Resolução do CONARQ nº 14:

Não é permitido classificar documentos no grupo 021 (ADMINISTRAÇÃO GERAL: PESSOAL: RECRUTAMENTO E SELEÇÃO). Os documentos de recrutamento e seleção devem ser classificados nos subgrupos 021.1 (ADMINISTRAÇÃO GERAL: PESSOAL: RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: CANDIDATOS A CARGO E EMPREGO PÚBLICOS) e 021.2 (ADMINISTRAÇÃO GERAL: PESSOAL: RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: EXAMES DE SELEÇÃO). Altamente Desejável.

1.1.13 Um SIGAD tem que utilizar o termo completo para identificar uma classe. Entende-se por termo completo toda a hierarquia referente àquela classe. Por exemplo:

MATERIAL: AQUISIÇÃO: MATERIAL PERMANENTE: COMPRA

MATERIAL: AQUISIÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO: COMPRA. Obrigatório.

1.1.14 Um SIGAD tem que assegurar que os termos completos, que identificam cada classe, sejam únicos no plano de classificação. Obrigatório.

1.1.15 Um SIGAD pode prever a pesquisa e navegação na estrutura do plano de classificação por meio de uma interface gráfica. Facultativo.

1.1.16 Um SIGAD deve ser capaz de importar e exportar total ou parcialmente um plano de classificação. Altamente Desejável.

1.1.17 Um SIGAD tem que prover funcionalidades para elaboração de relatórios para apoiar a gestão do plano de classificação, incluindo a capacidade de:

- gerar relatório completo do plano de classificação;
- gerar relatório parcial do plano de classificação a partir de um ponto determinado na hierarquia;
- gerar relatório dos documentos ou dossiês/processos classificados em uma ou mais classes do plano de classificação;
- gerar relatório de documentos classificados por unidade administrativa. Obrigatório.

1.1.18 Um SIGAD deve possibilitar consulta ao plano de classificação a partir de qualquer atributo ou combinação de atributos e gerar relatório com os resultados obtidos. Altamente Desejável.

1.2 Classificação e metadados das unidades de arquivamento

Os requisitos desta seção referem-se à formação e classificação e reclassificação das unidades de arquivamento (dossiês/processos e pastas) e à associação de metadados.

1.2.1 Um SIGAD tem que permitir a classificação das unidades de arquivamento somente nas classes autorizadas. Obrigatório.

1.2.2 Um SIGAD tem que permitir a classificação de um número ilimitado de unidades de arquivamento dentro de uma classe. Obrigatório.

1.2.3 Um SIGAD tem que utilizar o termo completo da classe para identificar uma unidade de arquivamento, tal como especificado no item 1.1.13. Obrigatório.

1.2.4 Um SIGAD tem que permitir a associação de metadados às unidades de arquivamento e deve restringir a inclusão e alteração desses mesmos metadados somente a usuários autorizados. Obrigatório.

1.2.5 Um SIGAD tem que associar os metadados das unidades de arquivamento conforme estabelecido no padrão de metadados. Obrigatório.

1.2.6 Um SIGAD tem que permitir que uma nova unidade de arquivamento herde da classe em que foi classificada, determinados metadados pré-definidos.

Exemplos desta herança são: temporalidade prevista e restrição de acesso. Obrigatório.

1.2.7 Um SIGAD deve relacionar os metadados herdados de forma que uma alteração no metadado de uma classe seja automaticamente incorporada à unidade de arquivamento que herdou esse metadado. Altamente Desejável.

1.2.8 Um SIGAD pode permitir a alteração conjunta de um determinado metadado em um grupo de unidades de arquivamento previamente selecionado. Facultativo.

1.2.9 Um SIGAD tem que permitir que uma unidade de arquivamento e seus respectivos volumes e/ou documentos sejam reclassificados por um usuário autorizado, e tem que

permitir que todos os documentos já inseridos permaneçam na(s) unidade(s) de arquivamento e volume(s) que estão sendo transferidos, mantendo a relação entre os documentos, volumes e unidades de arquivamento. Obrigatório.

1.2.10 Quando uma unidade de arquivamento ou documento é reclassificado, um SIGAD deve manter registro de suas posições anteriores à reclassificação, de forma a manter um histórico. Altamente Desejável.

1.2.11 Quando uma unidade de arquivamento ou documento é reclassificado, um SIGAD deve permitir que o administrador introduza as razões para a reclassificação. Altamente Desejável.

1.2.12 Um SIGAD pode permitir que os usuários criem referências cruzadas para unidades de arquivamento afins. Facultativo.

1.3 Gerenciamento dos dossiês/processos

Os requisitos desta seção referem-se ao gerenciamento dos documentos arquivísticos no que diz respeito a controles de abertura e encerramento de dossiês/processos e seus respectivos volumes e inclusão de novos documentos nesses dossiês/processos e respectivos volumes ou em pastas virtuais.

1.3.1 Um SIGAD tem que registrar nos metadados a data de abertura e de encerramento do dossiê/processo. Essa data pode se constituir em parâmetro para aplicação dos prazos de guarda e destinação do dossiê/processo. Obrigatório.

1.3.2 Um SIGAD tem que permitir que um dossiê/processo seja encerrado através de procedimentos regulamentares e somente por usuários autorizados. Obrigatório.

1.3.3 Um SIGAD tem que permitir a consulta aos dossiês/processos já encerrados por usuários autorizados. Obrigatório.

1.3.4 Um SIGAD tem que impedir o acréscimo de novos documentos a dossiês/processos já encerrados. Dossiês/processos encerrados deverão ser reabertos para receber novos documentos. Obrigatório.

1.3.5 Um SIGAD deve ser capaz de registrar múltiplas entradas para um documento digital (objeto digital) em mais de um dossiê/processo ou pasta, sem duplicação física desse documento. Quando um documento digital estiver associado a mais de um dossiê ou processo, o SIGAD deverá criar um registro para cada referência desse documento. Cada registro estará vinculado ao mesmo objeto digital. Altamente Desejável.

1.3.6 Um SIGAD tem que impedir a eliminação de uma unidade de arquivamento digital ou de qualquer parte de seu conteúdo em todas as ocasiões, a não ser quando estiver de acordo com a tabela de temporalidade e destinação de documentos; A eliminação será devidamente registrada em trilha de auditoria. Obrigatório.

1.3.7 Um SIGAD tem que garantir a integridade da relação hierárquica entre classe, dossiê/processo, volume e documento e entre classe, pasta e documento em todos os momentos, independentemente de atividades de manutenção, ações do usuário ou falha de componentes do sistema. Em hipótese alguma poderá ocorrer uma situação em que qualquer ação do usuário ou falha do sistema dê origem a uma inconsistência na base de dados do SIGAD. Obrigatório.

1.4 Requisitos adicionais para o gerenciamento de processos

A formação e manutenção de processos no setor público apresentam regras específicas, que os diferenciam dos dossiês, e que apóiam a manutenção de sua autenticidade. O detalhamento dessas regras está previsto em normas e legislação específica, que deverão ser respeitadas pelo órgão ou entidade, de acordo com a sua esfera e âmbito. Esta seção inclui requisitos específicos para a gestão dos processos, que são aplicáveis se o SIGAD capturar esse tipo de documento.

1.4.1 Um SIGAD tem que prever a formação/autuação de processos, por usuário autorizado conforme estabelecido em legislação específica. Obrigatório.

1.4.2 Um SIGAD deve prever funcionalidades para apoiar a pesquisa de existência de processo relativo à mesma ação/interessado. Altamente Desejável.

1.4.3 Um SIGAD tem que prever que os documentos integrantes do processo digital recebam numeração sequencial sem falhas, não se admitindo que documentos diferentes recebam a mesma numeração. Obrigatório.

1.4.4 Um SIGAD tem que controlar a renumeração dos documentos integrantes de um processo digital. Este requisito tem por objetivo impedir a exclusão não autorizada de documentos de um processo. Casos especiais que autorizem a renumeração devem obedecer à legislação específica na devida esfera e âmbito de competência. Obrigatório.

1.4.5 Um SIGAD tem que prever procedimentos para juntada de processos segundo a legislação específica na devida esfera e no âmbito de competência.

A juntada pode ser por anexação ou por apensação. Este procedimento deverá ser registrado nos metadados do processo. Obrigatório.

1.4.6 Um SIGAD tem que prever procedimentos para desapensação de processos segundo a legislação específica na devida esfera e no âmbito de competência.

Esse procedimento deverá ser registrado nos metadados do processo. Obrigatório.

1.4.7 Um SIGAD tem que prever procedimentos para desentranhamento de documentos integrantes de um processo, segundo norma específica na devida esfera e no âmbito de competência.

Esse procedimento deverá ser registrado nos metadados do processo. Obrigatório.

1.4.8 Um SIGAD tem que prever procedimentos para desmembramento de documentos integrantes de um processo segundo norma específica na devida esfera e no âmbito de competência.

Esse procedimento deverá ser registrado nos metadados do processo. Obrigatório.

1.4.9 Um SIGAD tem que prever o encerramento dos processos incluindo seus volumes e seus metadados. Obrigatório.

1.4.10 Um SIGAD tem que prever o desarquivamento para reativação dos processos por usuário autorizado obedecendo procedimentos legais e administrativos.

Para manter a integridade do processo somente o último volume receberá novos documentos ou peças. Obrigatório.

1.5 Volumes: abertura, encerramento e metadados

Em alguns casos os dossiês/processos são compartimentados em volumes ou partes, de acordo com normas e instruções

estabelecidas. Essa divisão não está baseada no conteúdo intelectual dos dossiês/processos, mas em outros critérios, como a dimensão, o número de documentos, períodos de tempo etc. Essa prática tem como objetivo facilitar o gerenciamento físico dos dossiês/processos.

Os requisitos desta seção referem-se à utilização de volumes para subdividir dossiês/processos.

1.5.1 Um SIGAD deve ser capaz de gerenciar volumes para subdividir dossiês/processos, fazendo distinção entre dossiês/processos e volumes. Altamente Desejável.

1.5.2 Um SIGAD deve permitir a associação de metadados aos volumes e deve restringir a inclusão e a alteração desses mesmos metadados somente a usuários autorizados. Altamente Desejável.

1.5.3 Um SIGAD tem que permitir que um volume herde automaticamente do dossiê/processo ao qual pertence, determinados metadados pré-definidos, como por exemplo, procedência, classes e temporalidade. Obrigatório.

1.5.4 Um SIGAD tem que permitir a abertura de volumes a qualquer dossiê/processo que não esteja encerrado. Obrigatório.

1.5.5 Um SIGAD deve permitir o registro de metadados correspondentes as datas de abertura e de encerramento de volumes. Altamente Desejável.

1.5.6 Um SIGAD tem que assegurar que um volume somente conterá documentos. Não é permitido que um volume contenha outro volume ou um outro dossiê/processo. Obrigatório.

1.5.7 Um SIGAD tem que permitir que um volume seja encerrado através de procedimentos regulamentares e somente por usuários autorizados. Obrigatório.

1.5.8 Um SIGAD tem que assegurar que, ao abrir um novo volume, o volume precedente seja automaticamente encerrado. Apenas o volume produzido mais recentemente pode estar aberto, todos os outros volumes existentes nesse dossiê/processo têm que estar fechados. Obrigatório.

1.5.9 Um SIGAD tem que impedir a reabertura de um volume já encerrado para acréscimo de documentos. Obrigatório.

1.6 Gerenciamento de documento e processos/dossiês arquivísticos convencionais, híbridos

O arquivo de uma organização pode conter documentos ou dossiês/processos digitais e convencionais. Um SIGAD deve registrar os documentos ou dossiês/processos convencionais, que devem ser classificados com base no mesmo plano de classificação usado para os digitais e deve ainda possibilitar a gestão de documentos ou dossiês/processos híbridos. Os documentos ou dossiês/processos híbridos são formados por uma parte digital e uma parte convencional.

1.6.1 Um SIGAD tem que capturar documentos ou dossiês/processos convencionais e gerenciá-los da mesma forma que os digitais. Obrigatório.

1.6.2 Um SIGAD tem que ser capaz de gerenciar a parte convencional e a parte digital integrantes de dossiês/processos híbridos, associando-as com o mesmo número identificador atribuído pelo sistema e título, além de indicar que se trata de um documento arquivístico híbrido. Obrigatório.

1.6.3 Um SIGAD tem que permitir que um conjunto específico de metadados seja configurado para os documentos ou dossiês/processos convencionais e tem que incluir informações sobre o local de arquivamento. Obrigatório.

1.6.4 Um SIGAD tem que ter mecanismos para acompanhar a movimentação do documento arquivístico convencional de forma que se evidencie ao usuário a localização atual do documento. Obrigatório.

1.6.5 Um SIGAD deve ser capaz de oferecer ao usuário funcionalidades para solicitar ou reservar a consulta a um documento arquivístico convencional, enviando uma mensagem para o detentor atual desse documento ou para o administrador. Obrigatório.

1.6.6 Um SIGAD pode incluir mecanismos de impressão e reconhecimento de códigos de barra para automatizar a introdução de dados e acompanhar as movimentações de documentos ou dossiês/processos convencionais. Facultativo.

1.6.7 Um SIGAD tem que assegurar que a recuperação de um documento ou dossiê/processo híbrido permita igualmente a recuperação dos metadados tanto da parte digital como da parte convencional. Obrigatório.

1.6.8 Sempre que os documentos ou dossiês/processos híbridos estiverem classificados quanto ao grau de sigilo, um SIGAD deve garantir que a parte convencional e a parte digital correspondente recebam a mesma classificação de sigilo. Obrigatório.

1.6.9 Um SIGAD tem que poder registrar na trilha de auditoria todas as alterações efetuadas nos metadados dos documentos ou dossiês/processos convencionais e híbridos. Obrigatório.

Os elementos de metadados da estrutura de organização do e-ARQ Brasil são agrupados em entidades e a entidade documento trata da identificação de documentos arquivísticos. Relacionados entre si, tais documentos formam processos ou dossiês, que podem conter um ou mais volumes. Um volume pode conter um ou mais documentos que, por sua vez, são constituídos por um ou mais componentes digitais. Foram definidos metadados para as entidades: documento, evento de gestão, classe, agente, componente digital e evento de preservação. (e-ARQ)

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/earq/conarq_earqbrasil_model_requisitos_2009.pdf.

A pesquisa é o processo de identificação de documentos arquivísticos por meio de parâmetros definidos pelo usuário com o objetivo de confirmar, localizar e recuperar esses documentos, bem como seus respectivos metadados.

5.2.1 Um SIGAD tem que fornecer uma série flexível de funções que atuem sobre os metadados relacionados com os diversos níveis de agregação (documento, unidade de arquivamento e classe) e sobre os conteúdos dos documentos arquivísticos por meio de parâmetros definidos pelo usuário, com o objetivo de localizar e acessar os documentos e/ou metadados, quer individualmente quer reunidos em grupo.

5.2.2 Um SIGAD tem que executar pesquisa de forma integrada, isto é, apresentar todos os documentos e dossiês/processos, sejam eles digitais, híbridos ou convencionais, que satisfaçam aos parâmetros da pesquisa.

5.2.3 Um SIGAD tem que permitir que todos os metadados de gestão⁴² de um documento ou dossiê/processo possam ser pesquisados.

42 Os metadados de gestão são aqueles que apóiam a gestão arquivística do documento, tais como temporalidade e destinação prevista, código de classificação, entre outros.

5.2.4 Um SIGAD deve permitir que os conteúdos sob a forma de texto dos documentos possam ser pesquisados.

5.2.5 Um SIGAD tem que permitir que um documento ou dossiê/processo possa ser recuperado por meio de um número identificador.

5.2.6 Um SIGAD tem que permitir que um documento ou dossiê/processo possa ser recuperado por meio de todas as formas de identificação implementadas, incluindo no mínimo: identificador; título; assunto; datas; procedência/interessado; autor/escritor/originador e classificação de acordo com o plano ou código de classificação.

5.2.7 Um SIGAD deve fornecer uma interface que possibilite a pesquisa combinada de metadados e de conteúdo do documento por meio dos operadores booleanos: “E”, “OU” e “NÃO”.

A expressão booleano vem de George Boole, matemático inglês. Operadores booleanos são palavras que têm o objetivo de definir para o sistema de busca como deve ser feita a combinação entre os termos ou expressões de uma pesquisa.

5.2.8 Um SIGAD deve permitir que os termos utilizados na pesquisa possam ser qualificados, especificando-se um metadado ou o conteúdo do documento como fonte de busca.

5.2.9 Um SIGAD pode permitir o uso de períodos típicos nos pedidos de pesquisa nos campos de data, como por exemplo: “semana anterior”, “mês corrente” etc.

5.2.10 Um SIGAD deve permitir a utilização de caracteres coringa e de truncamento à direita para a pesquisa de metadados.

Por exemplo: O argumento de pesquisa “Bra*il” pode recuperar “Brasil” e “Brazil”.

O argumento de pesquisa “Arq*” pode recuperar “Arquivo”, “Arquivística” etc.

5.2.11 Um SIGAD deve permitir a utilização de caracteres coringa e de truncamento à direita para a pesquisa no conteúdo do documento.

5.2.12 Um SIGAD deve proporcionar a pesquisa por proximidade, isto é, que uma palavra apareça no conteúdo do documento a uma distância máxima de outra.

5.2.13 Um SIGAD deve permitir que os usuários possam armazenar pesquisas para reutilização posterior.

5.2.14 Um SIGAD deve permitir que os usuários possam refinar as pesquisas já realizadas.

5.2.15 Quando o órgão ou entidade utilizar tesouros ou vocabulário controlado, um SIGAD deve ser capaz de realizar pesquisa dos documentos e dossiês/processos por meio da navegação destes instrumentos.

5.2.16 Um SIGAD deve permitir que usuários autorizados configurem e alterem os campos default de pesquisa de forma a definir metadados como campos de pesquisa.

5.2.17 Um SIGAD tem que permitir a pesquisa e recuperação de uma unidade de arquivamento completa e exibir a lista de todos os documentos que o compõem, como uma unidade, em um único processo de recuperação.

5.2.18 Um SIGAD tem que restringir o acesso a qualquer informação (metadado ou conteúdo do documento arquivístico) nos casos em que restrições de acesso e questões de segurança assim determinarem.

Destacamos, para efeito de leitura e fixação, as seguintes normas legais:

Lei nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991

Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências.

Decreto nº 2.942, de 18.1.99, regulamenta os arts. 7º, 11 e 16 (revogado)

Decreto nº 4.073, de 03.01.02, regulamenta a Lei 8.159/91

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 1º É dever do Poder Público a gestão documental e a de proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação.

Art. 2º Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos.

Art. 3º Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.

Art. 4º Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

Art. 5º A Administração Pública franqueará a consulta aos documentos públicos na forma desta lei.

Art. 6º Fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e administrativa.

Capítulo II

Dos Arquivos Públicos

Art. 7º Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias.

§ 1º São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades.

§ 2º A cessação de atividades de instituições públicas e de caráter público implica o recolhimento de sua documentação à instituição arquivística pública ou a sua transferência à instituição sucessora.

Art. 8º Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes.

§ 1º Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam de consultas frequentes.

§ 2º Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.

§ 3º Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados.

Art. 9º A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência.

Art. 10. Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis.

Capítulo III

Dos Arquivos Privados

Art. 11. Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades.

Art. 12. Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público como de interesse público e social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional. (Por exemplo, o que dispõe o DECRETO DE 9 DE MAIO DE 2012, que Declarou de interesse público e social o acervo documental privado da Cúria Diocesana de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro).

Art. 13. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos para o exterior.

Parágrafo único. Na alienação desses arquivos o Poder Público exercerá preferência na aquisição.

Art. 14. O acesso aos documentos de arquivos privados identificados como de interesse público e social poderá ser franqueado mediante autorização de seu proprietário ou possuidor.

Art. 15. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão ser depositados a título revogável, ou doados a instituições arquivísticas públicas.

Art. 16. Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência do Código Civil ficam identificados como de interesse público e social.

Capítulo IV

Da Organização e Administração de Instituições Arquivísticas Públicas

Art. 17. A administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais.

§ 1º São Arquivos Federais o Arquivo Nacional do Poder Executivo, e os arquivos do Poder Legislativo e do

Poder Judiciário. São considerados, também, do Poder Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Exército e do Ministério da Aeronáutica.

§ 2º São Arquivos Estaduais o arquivo do Poder Executivo, o arquivo do Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário.

§ 3º São Arquivos do Distrito Federal o arquivo do Poder Executivo, o Arquivo do Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário.

§ 4º São Arquivos Municipais o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do Poder Legislativo.

§ 5º Os arquivos públicos dos Territórios são organizados de acordo com sua estrutura político-jurídica.

Art. 18. Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementar a política nacional de arquivos.

Parágrafo único. Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Nacional poderá criar unidades regionais.

Art. 19. Competem aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo Federal no exercício das suas funções, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda.

Art. 20. Competem aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário Federal no exercício de suas funções, tramitados em juízo e oriundos de cartórios e secretarias, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda.

Art. 21. Legislação estadual, do Distrito Federal e municipal definirá os critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso aos documentos, observado o disposto na Constituição Federal e nesta lei.

Capítulo V

Do Acesso e do Sigilo dos Documentos Públicos

Art. 22. É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos (Revogado pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011)

Art. 23. Decreto fixará as categorias de sigilo que deverão ser obedecidas pelos órgãos públicos na classificação dos documentos por eles produzidos. (Revogado pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011).

§ 1º Os documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas são originariamente sigilosos. (Revogado pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011).

§ 2º O acesso aos documentos sigilosos referentes à segurança da sociedade e do Estado será restrito por um prazo máximo de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua produção, podendo esse prazo ser prorrogado, por uma única vez, por igual período. (Revogado pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011)

§ 3º O acesso aos documentos sigilosos referente à honra e à imagem das pessoas será restrito por um prazo máximo de 100 (cem) anos, a contar da sua data de produção.

Art. 24. Poderá o Poder Judiciário, em qualquer instância, determinar a exibição reservada de qualquer documento sigiloso, sempre que indispensável à defesa de direito próprio ou esclarecimento de situação pessoal da parte. (Revogado pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011)

Parágrafo único. Nenhuma norma de organização administrativa será interpretada de modo a, por qualquer forma, restringir o disposto neste artigo. (Revogado pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011)

Disposições Finais

Art. 25. Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social.

Art. 26. Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), órgão vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a política nacional de arquivos, como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos (Sinar).

§ 1º O Conselho Nacional de Arquivos será presidido pelo Diretor-Geral do Arquivo Nacional e integrado por representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas, públicas e privadas.

§ 2º A estrutura e funcionamento do conselho criado neste artigo serão estabelecidos em regulamento.

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário.

Lei nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I. os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as cortes de contas, e judiciário e do ministério público;

II. as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela união, estados, distrito federal e municípios.

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que

recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I. observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II. divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III. utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV. fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V. desenvolvimento do controle social da administração pública.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I. informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

II. documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

III. informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;

IV. informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

V. tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

VI. disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VII. autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

VIII. integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

IX. primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

Capítulo II

Do Acesso a Informações e da sua Divulgação

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

- I. gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;*
- II. proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e*
- III. proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.*

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

- I. orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;*
- II. informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;*
- III. informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;*
- IV. informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;*
- V. informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;*
- VI. informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos;*
- VII. informação relativa:*
 - a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;*
 - b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.*

§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.

§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 5º Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação.

§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

- I. registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;*
- II. registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;*
- III. registros das despesas;*
- IV. informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;*
- V. dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e*
- VI. respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.*

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

- I. conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;*
- II. possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;*
- III. possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;*
- IV. divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;*

V. garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;

VI. manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VII. indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII. adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.

§ 4 Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante:

I. criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para:

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e

II. realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.

Capítulo III

Do Procedimento de Acesso à Informação

Seção I

Do Pedido de Acesso

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I. comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II. indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III. comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.

§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.

§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.

§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.

Art. 12. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados.

Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983.

Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original.

Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original.

Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.

Seção II

Dos Recursos

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:

- I. o acesso a informação não classificada como sigilosa for negado;
- II. a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação;
- III. os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados; e
- IV. estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.

§ 3º Negado o acesso a informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35.

Art. 17. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no art. 35, e do disposto no art. 16.

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo Comando.

§ 2º Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações prevista no art. 35.

Art. 18. Os procedimentos de revisão de decisões de negatórias proferidas no recurso previsto no art. 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.

Art. 19. (VETADO).

§ 1º (VETADO).

§ 2º Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público.

Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este Capítulo.

Capítulo IV

Das Restrições de Acesso à Informação

Seção I

Disposições Gerais

Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.

Seção II

Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

- I. pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
- II. prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
- III. pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
- IV. oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;
- V. prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas;

VI. prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;

VII. pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou

VIII. comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como *ultrassecreta*, *secreta* ou *reservada*.

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

- I. ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;*
- II. secreta: 15 (quinze) anos; e*
- III. reservada: 5 (cinco) anos.*

§ 2º As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.

§ 3º Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.

§ 4º Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se à, automaticamente, de acesso público.

§ 5º Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:

- I. a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e*
- II. o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.*

Seção III

Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas

Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. (Regulamento)

§ 1º O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.

§ 2º O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.

§ 3º Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados.

Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas.

Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotarás as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta Lei.

Seção IV

Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação

Art. 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência: (Regulamento)

I. no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:

- a) Presidente da República;*
- b) Vice-Presidente da República;*
- c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;*
- d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e*
- e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;*

II. no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e

III. no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta Lei.

§ 1º A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classificação como ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação.

§ 2º A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas “d” e “e” do inciso I deverá ser ratificada pelos respectivos Ministros de Estado, no prazo previsto em regulamento.

§ 3º A autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrassecreta deverá encaminhar a decisão de que trata o art. 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35, no prazo previsto em regulamento.

Art. 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos:

- I. assunto sobre o qual versa a informação;
- II. fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 24;
- III. indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme limites previstos no art. 24; e
- IV. identificação da autoridade que a classificou.

Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada.

Art. 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no art. 24. (Regulamento)

§ 1º O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos.

§ 2º Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação.

§ 3º Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção.

Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento:

- I. rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;
- II. rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura;
- III. relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.

§ 1º Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes.

§ 2º Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação.

Seção V

Das Informações Pessoais

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:

I. terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e

II. poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.

§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações forem necessárias:

I. à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;

II. à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;

III. ao cumprimento de ordem judicial;

IV. à defesa de direitos humanos; ou

V. à proteção do interesse público e geral preponderante.

§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.

§ 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.

Capítulo V

Das Responsabilidades

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:

I. recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II. utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

III. agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;

IV. divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal;

V. impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

VI. ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e

VII. destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas:

I. para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou

II. para fins do disposto na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.

§ 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis nos 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa;

III. rescisão do vínculo com o poder público;

IV. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

V. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.

§ 3º A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.

Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, caben-

do a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.

Capítulo VI

Disposições Finais e Transitórias

Art. 35. (VETADO).

§ 1º É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para:

I. requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação;

II. rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no art. 7º e demais dispositivos desta Lei; e

III. prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País, observado o prazo previsto no § 1º do art. 24.

§ 2º O prazo referido no inciso III é limitado a uma única renovação.

§ 3º A revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 1º deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 (quatro) anos, após a reavaliação prevista no art. 39, quando se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos.

§ 4º A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no § 3º implicará a desclassificação automática das informações.

§ 5º Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de 2 (dois) anos para seus integrantes e demais disposições desta Lei. (Regulamento)

Art. 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos.

Art. 37. É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), que tem por objetivos: (Regulamento)

I. promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; e

II. garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes.

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC.

Art. 38. Aplica-se, no que couber, a Lei no 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do termo inicial de vigência desta Lei.

§ 1º A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e condições previstos nesta Lei.

§ 2º No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta Lei.

§ 3º Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente.

§ 4º As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto no caput serão consideradas, automaticamente, de acesso público.

Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições:

I. assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;

II. monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;

III. recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e

IV. orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos.

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável:

I. pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;

II. pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

III. pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30;

IV. pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação desta Lei.

Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 43. O inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 116....

VI. levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração;

(Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei no 8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 126-A:

“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública.”

Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em legislação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no art. 9º e na Seção II do Capítulo III.

Art. 46. Revogam-se:

I. a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005; e

II. os arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991.

Art. 47. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.

Lei nº 5.433, de 8 de Maio de 1968

Regula a microfilmagem de documentos oficiais e dá outras providências.

Art 1º É autorizada, em todo o território nacional, a microfilmagem de documentos particulares e oficiais arquivados, êstes de órgãos federais, estaduais e municipais.

§ 1º Os microfilmes de que trata esta Lei, assim como as certidões, os traslados e as cópias fotográficas obtidas diretamente dos filmes produzirão os mesmos efeitos legais dos documentos originais em juízo ou fora dele.

§ 2º Os documentos microfilmados poderão, a critério da autoridade competente, ser eliminados por incineração, destruição mecânica ou por outro processo adequado que assegure a sua desintegração.

§ 3º A incineração dos documentos microfilmados ou sua transferência para outro local far-se-á mediante lavratura de termo, por autoridade competente, em livro próprio.

§ 4º Os filmes negativos resultantes de microfilmagem ficarão arquivados na repartição detentora do arquivo, vedada sua saída sob qualquer pretexto.

§ 5º A eliminação ou transferência para outro local dos documentos microfilmados far-se-á mediante lavratura de termo em livro próprio pela autoridade competente.

§ 6º Os originais dos documentos ainda em trânsito, microfilmados não poderão ser eliminados antes de seu arquivamento.

§ 7º Quando houver conveniência, ou por medida de segurança, poderão excepcionalmente ser microfilmados documentos ainda não arquivados, desde que autorizados por autoridade competente.

Art 2º Os documentos de valor histórico não deverão ser eliminados, podendo ser arquivados em local diverso da repartição detentora dos mesmos.

Art 3º O Poder Executivo regulamentará, no prazo de 90 (noventa) dias, a presente Lei, indicando as autoridades competentes, nas esferas federais, estaduais e municipais para a autenticação de traslados e certidões originárias de microfilmagem de documentos oficiais.

§ 1º O decreto de regulamentação determinará, igualmente, quais os cartórios e órgãos públicos capacitados para efetuarem a microfilmagem de documentos particulares, bem como os requisitos que a microfilmagem realizada por aqueles cartórios e órgãos públicos devem preencher para serem autenticados, a fim de produzirem efeitos jurídicos, em juízo ou fora dele, quer os microfilmes, quer os seus traslados e certidões originárias.

§ 2º Prescreverá também o decreto as condições que os cartórios competentes terão de cumprir para a autenticação de microfilmes realizados por particulares, para produzir efeitos jurídicos contra terceiros.

Art 4º. É dispensável o reconhecimento da firma da autoridade que autenticar os documentos oficiais arquivados, para efeito de microfilmagem e os traslados e certidões originais de microfilmes.

Art 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Decreto nº 1.799, de 30 de Janeiro de 1996

Regulamenta a Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, que regula a microfilmagem de documentos oficiais, e dá outras providências.

Art. 1º A microfilmagem, em todo território nacional, autorizada pela Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, abrange os documentos oficiais ou públicos, de qualquer espécie e em qualquer suporte, produzidos e re-

cebidos pelos órgãos dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, inclusive da Administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e os documentos particulares ou privados, de pessoas físicas ou jurídicas.

Art. 2º A emissão de cópias, traslados e certidões extraídas de microfilmes, bem assim a autenticação desses documentos, para que possam produzir efeitos legais, em juízo ou fora dele, é regulada por este Decreto.

Art. 3º Entende-se por microfilme, para fins deste Decreto, o resultado do processo de reprodução em filme, de documentos, dados e imagens, por meios fotográficos ou eletrônicos, em diferentes graus de redução.

Art. 4º A microfilmagem será feita em equipamentos que garantam a fiel reprodução das informações, sendo permitida a utilização de qualquer microforma.

Parágrafo único. Em se tratando da utilização de microfichas, além dos procedimentos previstos neste Decreto, tanto a original como a cópia terão, na sua parte superior, área reservada à titulação, à identificação e à numeração seqüencial, legíveis com a vista desarmada, e fotogramas destinados à indexação.

Art. 5º A microfilmagem, de qualquer espécie, será feita sempre em filme original, com o mínimo de 180 linhas por milímetro de definição, garantida a segurança e a qualidade de imagem e de reprodução.

§ 1º Será obrigatória, para efeito de segurança, a extração de filme cópia do filme original.

§ 2º Fica vedada a utilização de filmes atualizáveis, de qualquer tipo, tanto para a confecção do original, como para a extração de cópias.

§ 3º O armazenamento do filme original deverá ser feito em local diferente do seu filme cópia.

Art. 6º Na microfilmagem poderá ser utilizado qualquer grau de redução, garantida a legibilidade e a qualidade de reprodução.

Parágrafo único. Quando se tratar de original cujo tamanho ultrapasse a dimensão máxima do campo fotográfico do equipamento em uso, a microfilmagem poderá ser feita por etapas, sendo obrigatória a repetição de uma parte da imagem anterior na imagem subsequente, de modo que se possa identificar, por superposição, a continuidade entre as seções adjacentes microfilmadas.

Art. 7º Na microfilmagem de documentos, cada série será precedida de imagem de abertura, com os seguintes elementos:

- I. identificação do detentor dos documentos, a serem microfilmados;
- II. número do microfilme, se for o caso;
- III. local e data da microfilmagem;
- IV. registro no Ministério da Justiça;
- V. ordenação, identificação e resumo da série de documentos a serem microfilmados;
- VI. menção, quando for o caso, de que a série de documentos a serem microfilmados é continuação da série contida em microfilme anterior;

VII. identificação do equipamento utilizado, da unidade filmadora e do grau de redução;

VIII. nome por extenso, qualificação funcional, se for o caso, e assinatura do detentor dos documentos a serem microfilmados;

IX. nome por extenso, qualificação funcional e assinatura do responsável pela unidade, cartório ou empresa executora da microfilmagem.

Art. 8º No final da microfilmagem de cada série, será reproduzida a imagem de encerramento, imediatamente após o último documento, com os seguintes elementos:

I. identificação do detentor dos documentos microfilmados;

II. informações complementares relativas ao inciso V do artigo anterior;

III. termo de encerramento atestando a fiel observância às disposições deste Decreto;

IV. menção, quando for o caso, de que a série de documentos microfilmados continua em microfilme posterior;

V. nome por extenso, qualificação funcional e assinatura do responsável pela unidade, cartório ou empresa executora da microfilmagem.

Art. 9º Os documentos da mesma série ou sequência, eventualmente omitidos quando da microfilmagem, ou aqueles cujas imagens não apresentarem legibilidade, por falha de operação ou por problema técnico, serão reproduzidos posteriormente, não sendo permitido corte ou inserção no filme original.

1º. A microfilmagem destes documentos será precedida de uma imagem de observação, com os seguintes elementos:

a) identificação do microfilme, local e data;

b) descrição das irregularidades constatadas;

c) nome por extenso, qualificação funcional e assinatura do responsável pela unidade, cartório ou empresa executora da microfilmagem.

2º É obrigatório fazer indexação remissiva para recuperar as informações e assegurar a localização dos documentos.

3º Caso a complementação não satisfaça os padrões de qualidade exigidos, a microfilmagem dessa série de documentos deverá ser repetida integralmente.

Art. 10. Para o processamento dos filmes, serão utilizados equipamentos e técnicas que assegurem ao filme alto poder de definição, densidade uniforme e durabilidade.

Art. 11. Os documentos, em tramitação ou em estudo, poderão, a critério da autoridade competente, ser microfilmados, não sendo permitida a sua eliminação até a definição de sua destinação final.

Art. 12. A eliminação de documentos, após a microfilmagem, dar-se-á por meios que garantam sua inutilização, sendo a mesma precedida de lavratura de termo próprio e após a revisão e a extração de filme cópia.

Parágrafo único. A eliminação de documentos oficiais

ou públicos só deverá ocorrer se prevista na tabela de temporalidade do órgão, aprovada pela autoridade competente na esfera de sua atuação e respeitado o disposto no art. 9º da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991.

Art. 13. Os documentos oficiais ou públicos, com valor de guarda permanente, não poderão ser eliminados após a microfilmagem, devendo ser recolhidos ao arquivo público de sua esfera de atuação ou preservados pelo próprio órgão detentor.

Art. 14. Os traslados, as certidões e as cópias em papel ou em filme de documentos microfilmados, para produzirem efeitos legais em juízo ou fora dele, deverão estar autenticados pela autoridade competente detentora do filme original.

1º Em se tratando de cópia em filme, extraída de microfilmes de documentos privados, deverá ser emitido termo próprio, no qual constará que o filme que o acompanha é cópia fiel do filme original, cuja autenticação far-se-á nos cartórios que satisfizerem os requisitos especificados no artigo seguinte.

2º Em se tratando de cópia em papel, extraída de microfilmes de documentos privados, a autenticação far-se-á por meio de carimbo, aposto em cada folha, nos cartórios que satisfizerem os requisitos especificados no artigo seguinte.

3º A cópia em papel, de que trata o parágrafo anterior, poderá ser extraída utilizando-se qualquer meio de reprodução, desde que seja assegurada a sua fidelidade e a sua qualidade de leitura.

Art. 15. A microfilmagem de documentos poderá ser feita por empresas e cartórios habilitados nos termos deste Decreto.

Parágrafo único. Para exercer a atividade de microfilmagem de documentos, as empresas e cartórios a que se refere este artigo, além da legislação a que estão sujeitos, deverão requerer registro no Ministério da Justiça e sujeitar-se à fiscalização que por este será exercida quanto ao cumprimento do disposto no presente Decreto.

Art. 16. As empresas e os cartórios que se dedicarem a microfilmagem de documentos de terceiros, fornecerão, obrigatoriamente, um documento de garantia, declarando:

I. que a microfilmagem foi executada de acordo com o disposto neste Decreto;

II. que se responsabilizam pelo padrão de qualidade do serviço executado;

III. que o usuário passa a ser responsável pelo manuseio e conservação das microformas.

Art. 17. Os microfilmes e filmes cópias, produzidos no exterior, somente terão valor legal, em juízo ou fora dele, quando:

I. autenticados por autoridade estrangeira competente;

II. tiverem reconhecida, pela autoridade consular brasileira, a firma da autoridade estrangeira que os houver autenticado;

III. forem acompanhados de tradução oficial.

Art. 18. Os microfilmes originais e os filmes cópias resultantes de microfilmagem de documentos sujeitos à fiscalização, ou necessários à prestação de contas, deverão ser mantidos pelos prazos de prescrição a que estariam sujeitos os seus respectivos originais.

Art. 19. As infrações às normas deste Decreto, por parte dos cartórios e empresas registrados no Ministério da Justiça sujeitarão o infrator, observada a gravidade do fato, às penalidades de advertência ou suspensão do registro, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis.

Parágrafo único. No caso de reincidência por falta grave, o registro para microfilmagem será cassado definitivamente.

Art. 20. O Ministério da Justiça expedirá as instruções que se fizerem necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 21. Revoga-se o Decreto nº 64.398, de 24 de abril de 1969.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Decreto nº 4.073, de 3 de Janeiro de 2002

Regulamenta a Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados.

Capítulo I Do Conselho Nacional de Arquivos

Art. 1º O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional, criado pelo art. 26 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de arquivo.

Art. 2º Compete ao CONARQ:

- I. estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivos;
- II. promover o inter-relacionamento de arquivos públicos e privados com vistas ao intercâmbio e à integração sistêmica das atividades arquivísticas;
- III. propor ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República normas legais necessárias ao aperfeiçoamento e à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados;
- III. propor ao Ministro de Estado da Justiça normas legais necessárias ao aperfeiçoamento e à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados; (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011) Vigência
- IV. zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que norteiam o funcionamento e o acesso aos arquivos públicos;
- V. estimular programas de gestão e de preservação de documentos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, produzidos

ou recebidos em decorrência das funções executiva, legislativa e judiciária;

VI. subsidiar a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades da política nacional de arquivos públicos e privados;

VII. estimular a implantação de sistemas de arquivos nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e nos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios;

VIII. estimular a integração e modernização dos arquivos públicos e privados;

IX. identificar os arquivos privados de interesse público e social, nos termos do art. 12 da Lei no 8.159, de 1991;

X. propor ao Presidente da República, por intermédio do Chefe da Casa Civil da Presidência da República, a declaração de interesse público e social de arquivos privados;

X. propor ao Presidente da República, por intermédio do Ministro de Estado da Justiça, a declaração de interesse público e social de arquivos privados; (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011) Vigência

XI. estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que desenvolvam atividades de arquivo nas instituições integrantes do SINAR;

XII. recomendar providências para a apuração e a reparação de atos lesivos à política nacional de arquivos públicos e privados;

XIII. promover a elaboração do cadastro nacional de arquivos públicos e privados, bem como desenvolver atividades censitárias referentes a arquivos;

XIV. manter intercâmbio com outros conselhos e instituições, cujas finalidades sejam relacionadas ou complementares às suas, para prover e receber elementos de informação e juízo, conjugar esforços e encadear ações;

XV. articular-se com outros órgãos do Poder Público formuladores de políticas nacionais nas áreas de educação, cultura, ciência, tecnologia, informação e informática.

Art. 3º São membros conselheiros do CONARQ:

- I. o Diretor-Geral do Arquivo Nacional, que o presidirá;
- II. dois representantes do Poder Executivo Federal;
- III. dois representantes do Poder Judiciário Federal;
- IV. dois representantes do Poder Legislativo Federal;
- V. um representante do Arquivo Nacional;
- VI. dois representantes dos Arquivos Públicos Estaduais e do Distrito Federal;
- VII. dois representantes dos Arquivos Públicos Municipais;
- VIII. um representante das instituições mantenedoras de curso superior de arquivologia;
- IX. um representante de associações de arquivistas;
- X. três representantes de instituições que congreguem profissionais que atuem nas áreas de ensino, pesquisa, preservação ou acesso a fontes documentais.

§ 1º Cada Conselheiro terá um suplente.

§ 2º Os membros referidos nos incisos III e IV e respectivos suplentes serão designados pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente.

§ 3º Os conselheiros e suplentes referidos nos incisos II e V a X serão designados pelo Presidente da República, a partir de listas apresentadas pelo Chefe da Casa Civil da Presidência da República, mediante indicações dos dirigentes dos órgãos e entidades representados.

§ 4º O mandato dos Conselheiros será de dois anos, permitida uma recondução.

§ 5º O Presidente do CONARQ, em suas faltas e impedimentos, será substituído por seu substituto legal no Arquivo Nacional.

Art. 4º Caberá ao Arquivo Nacional dar o apoio técnico e administrativo ao CONARQ.

Art. 5º O Plenário, órgão superior de deliberação do CONARQ, reunir-se-á, em caráter ordinário, no mínimo, uma vez a cada quatro meses e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou a requerimento de dois terços de seus membros.

§ 1º O CONARQ funcionará na sede do Arquivo Nacional.

§ 2º As reuniões do CONARQ poderão ser convocadas para local fora da sede do Arquivo Nacional, por deliberação do Plenário ou ad referendum deste, sempre que razão superior indicar a conveniência de adoção dessa medida.

Art. 6º O CONARQ somente se reunirá para deliberação com o quorum mínimo de dez conselheiros.

Art. 7º O CONARQ poderá constituir câmaras técnicas e comissões especiais, com a finalidade de elaborar estudos, normas e outros instrumentos necessários à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados e ao funcionamento do SINAR, bem como câmaras setoriais, visando a identificar, discutir e propor soluções para questões temáticas que repercutirem na estrutura e organização de segmentos específicos de arquivos, interagindo com as câmaras técnicas.

Parágrafo único. Os integrantes das câmaras e comissões serão designados pelo Presidente do CONARQ, ad referendum do Plenário.

Art. 8º É considerado de natureza relevante, não ensejando qualquer remuneração, o exercício das atividades de Conselheiro do CONARQ e de integrante das câmaras e comissões.

Art. 9º A aprovação do regimento interno do CONARQ, mediante proposta deste, é da competência do Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 9º A aprovação do regimento interno do CONARQ, mediante proposta deste, é da competência do Ministro de Estado da Justiça. (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011)

Capítulo II Do Sistema Nacional de Arquivos

Art. 10. O SINAR tem por finalidade implementar a política nacional de arquivos públicos e privados, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivo.

Art. 11. O SINAR tem como órgão central o CONARQ.

Art. 12. Integram o SINAR:

- I. o Arquivo Nacional;
- II. os arquivos do Poder Executivo Federal;
- III. os arquivos do Poder Legislativo Federal;
- IV. os arquivos do Poder Judiciário Federal;
- V. os arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
- VI. os arquivos do Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
- VII. os arquivos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1º Os arquivos referidos nos incisos II a VII, quando organizados sistemicamente, passam a integrar o SINAR por intermédio de seus órgãos centrais.

§ 2º As pessoas físicas e jurídicas de direito privado, detentoras de arquivos, podem integrar o SINAR mediante acordo ou ajuste com o órgão central.

Art. 13. Compete aos integrantes do SINAR:

- I. promover a gestão, a preservação e o acesso às informações e aos documentos na sua esfera de competência, em conformidade com as diretrizes e normas emanadas do órgão central;
- II. disseminar, em sua área de atuação, as diretrizes e normas estabelecidas pelo órgão central, zelando pelo seu cumprimento;
- III. implementar a racionalização das atividades arquivísticas, de forma a garantir a integridade do ciclo documental;
- IV. garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor permanente;
- V. apresentar sugestões ao CONARQ para o aprimoramento do SINAR;
- VI. prestar informações sobre suas atividades ao CONARQ;
- VII. apresentar subsídios ao CONARQ para a elaboração de dispositivos legais necessários ao aperfeiçoamento e à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados;
- VIII. promover a integração e a modernização dos arquivos em sua esfera de atuação;
- IX. propor ao CONARQ os arquivos privados que possam ser considerados de interesse público e social;
- X. comunicar ao CONARQ, para as devidas providências, atos lesivos ao patrimônio arquivístico nacional;
- XI. colaborar na elaboração de cadastro nacional de arquivos públicos e privados, bem como no desenvolvimento de atividades censitárias referentes a arquivos;

XII. possibilitar a participação de especialistas nas câmaras técnicas, câmaras setoriais e comissões especiais constituídas pelo CONARQ;

XIII. proporcionar aperfeiçoamento e reciclagem aos técnicos da área de arquivo, garantindo constante atualização.

Art. 14. Os integrantes do SINAR seguirão as diretrizes e normas emanadas do CONARQ, sem prejuízo de sua subordinação e vinculação administrativa.

Capítulo III Dos Documentos Públicos

Art. 15. São arquivos públicos os conjuntos de documentos:

I. produzidos e recebidos por órgãos e entidades públicas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias;

II. produzidos e recebidos por agentes do Poder Público, no exercício de seu cargo ou função ou deles decorrente;

III. produzidos e recebidos pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista;

IV. produzidos e recebidos pelas Organizações Sociais, definidas como tal pela Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, e pelo Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, instituído pela Lei nº 8.246, de 22 de outubro de 1991.

Parágrafo único. A sujeição dos entes referidos no inciso IV às normas arquivísticas do CONARQ constará dos Contratos de Gestão com o Poder Público.

Art. 16. As pessoas físicas e jurídicas mencionadas no art. 15 compete a responsabilidade pela preservação adequada dos documentos produzidos e recebidos no exercício de atividades públicas.

Art. 17. Os documentos públicos de valor permanente, que integram o acervo arquivístico das empresas em processo de desestatização, parcial ou total, serão recolhidos a instituições arquivísticas públicas, na sua esfera de competência.

§ 1º O recolhimento de que trata este artigo constituirá cláusula específica de edital nos processos de desestatização.

§ 2º Para efeito do disposto neste artigo, as empresas, antes de concluído o processo de desestatização, providenciarão, em conformidade com as normas arquivísticas emanadas do CONARQ, a identificação, classificação e avaliação do acervo arquivístico.

§ 3º Os documentos de valor permanente poderão ficar sob a guarda das empresas mencionadas no § 2º, enquanto necessários ao desempenho de suas atividades, conforme disposto em instrução expedida pelo CONARQ.

§ 4º Os documentos de que trata o caput são inalienáveis e não são sujeitos a usucapião, nos termos do art. 10 da Lei nº 8.159, de 1991.

§ 5º A utilização e o recolhimento dos documentos públicos de valor permanente que integram o acervo arquivístico das empresas públicas e das sociedades de economia mista já desestatizadas obedecerão às instruções do CONARQ sobre a matéria.

Capítulo IV Da Gestão de Documentos, Da Administração Pública Federal

Seção I Das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos

Art. 18. Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal será constituída comissão permanente de avaliação de documentos, que terá a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor.

§ 1º Os documentos relativos às atividades-meio serão analisados, avaliados e selecionados pelas Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos dos órgãos e das entidades geradores dos arquivos, obedecendo aos prazos estabelecidos em tabela de temporalidade e destinação expedida pelo CONARQ.

§ 2º Os documentos relativos às atividades-meio não constantes da tabela referida no § 1º serão submetidos às Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos dos órgãos e das entidades geradores dos arquivos, que estabelecerão os prazos de guarda e destinação daí decorrentes, a serem aprovados pelo Arquivo Nacional.

§ 3º Os documentos relativos às atividades-fim serão avaliados e selecionados pelos órgãos ou entidades geradores dos arquivos, em conformidade com as tabelas de temporalidade e destinação, elaboradas pelas Comissões mencionadas no caput, aprovadas pelo Arquivo Nacional.

Seção II Da Entrada de Documentos Arquivísticos Públicos no Arquivo Nacional

Art. 19. Os documentos arquivísticos públicos de âmbito federal, ao serem transferidos ou recolhidos ao Arquivo Nacional, deverão estar avaliados, organizados, higienizados e acondicionados, bem como acompanhados de instrumento descritivo que permita sua identificação e controle.

Parágrafo único. As atividades técnicas referidas no caput, que precedem à transferência ou ao recolhimento de documentos, serão implementadas e custeadas pelos órgãos e entidades geradores dos arquivos.

Art. 20. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão deverá, tão logo sejam nomeados os inventariantes, liquidantes ou administradores de acervos para os órgãos e entidades extintos, solicitar à Casa Civil da Presidência da República a assistência técnica do Arquivo Nacional para a orientação necessária à preservação e à destinação do patrimônio documental acumulado, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei nº 8.159, de 1991.

Art. 20. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão deverá, tão logo sejam nomeados os inventariantes, liquidantes ou administradores de acervos para os órgãos e entidades extintos, solicitar ao Ministro de

Estado da Justiça a assistência técnica do Arquivo Nacional para a orientação necessária à preservação e à destinação do patrimônio documental acumulado, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei nº 8.159, de 1991. (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011) Vigência

Art. 21. A Casa Civil da Presidência da República, mediante proposta do Arquivo Nacional, baixará instrução detalhando os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, para a plena consecução das medidas constantes desta Seção.

Art. 21. O Ministro de Estado da Justiça, mediante proposta do Arquivo Nacional, baixará instrução detalhando os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da administração pública federal, para a plena consecução das medidas constantes desta Seção. (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011) Vigência

Capítulo V da Declaração de Interesse Público e Social de Arquivos Privados

Art. 22. Os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento nacional podem ser declarados de interesse público e social por decreto do Presidente da República.

§ 1º A declaração de interesse público e social de que trata este artigo não implica a transferência do respectivo acervo para guarda em instituição arquivística pública, nem exclui a responsabilidade por parte de seus detentores pela guarda e a preservação do acervo.

§ 2º São automaticamente considerados documentos privados de interesse público e social:

- I. os arquivos e documentos privados tombados pelo Poder Público;
- II. os arquivos presidenciais, de acordo com o art. 3º da Lei nº 8.394, de 30 de dezembro de 1991;
- III. os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, de acordo com o art. 16 da Lei nº 8.159, de 1991.

Art. 23. O CONARQ, por iniciativa própria ou mediante provocação, encaminhará solicitação, acompanhada de parecer, ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República, com vistas à declaração de interesse público e social de arquivos privados pelo Presidente da República.

Art. 23. O CONARQ, por iniciativa própria ou mediante provocação, encaminhará solicitação, acompanhada de parecer, ao Ministro de Estado da Justiça, com vistas à declaração de interesse público e social de arquivos privados pelo Presidente da República. (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011) Vigência

§ 1º O parecer será instruído com avaliação técnica procedida por comissão especialmente constituída pelo CONARQ.

§ 2º A avaliação referida no § 1º será homologada pelo Presidente do CONARQ.

§ 3º Da decisão homologatória caberá recurso das partes afetadas ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na forma prevista na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

§ 3º Da decisão homologatória caberá recurso das partes afetadas ao Ministro de Estado da Justiça, na forma prevista na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011)

Art. 24. O proprietário ou detentor de arquivo privado declarado de interesse público e social deverá comunicar previamente ao CONARQ a transferência do local de guarda do arquivo ou de quaisquer de seus documentos, dentro do território nacional.

Art. 25. A alienação de arquivos privados declarados de interesse público e social deve ser precedida de notificação à União, titular do direito de preferência, para que manifeste, no prazo máximo de sessenta dias, interesse na aquisição, na forma do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 8.159, de 1991.

Art. 26. Os proprietários ou detentores de arquivos privados declarados de interesse público e social devem manter preservados os acervos sob sua custódia, ficando sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente.

Art. 27. Os proprietários ou detentores de arquivos privados declarados de interesse público e social poderão firmar acordos ou ajustes com o CONARQ ou com outras instituições, objetivando o apoio para o desenvolvimento de atividades relacionadas à organização, preservação e divulgação do acervo.

Art. 28. A perda acidental, total ou parcial, de arquivos privados declarados de interesse público e social ou de quaisquer de seus documentos deverá ser comunicada ao CONARQ, por seus proprietários ou detentores.

Capítulo VI Disposições Finais e Transitórias

Art. 29. Este Decreto aplica-se também aos documentos eletrônicos, nos termos da lei.

Art. 30. O Chefe da Casa Civil da Presidência da República baixará instruções complementares à execução deste Decreto.

Art. 30. O Ministro de Estado da Justiça baixará instruções complementares à execução deste Decreto. (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011)

Art. 31. Fica delegada competência ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República, permitida a subdelegação, para designar os membros do CONARQ de que trata o § 3º do art. 3º.

Art. 31. Fica delegada competência ao Ministro de Estado da Justiça, permitida a subdelegação, para designar os membros do CONARQ de que trata o § 3º do art. 3º. (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011) Vigência

Art. 32. *Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.*

Art. 33. *Ficam revogados os Decretos nos 1.173, de 29 de junho de 1994, 1.461, de 25 de abril de 1995, 2.182, de 20 de março de 1997, e 2.942, de 18 de janeiro de 1999.*

5. Documentos Eletrônicos e Digitais

Documentos Eletrônicos

Um documento eletrônico é uma informação registrada, codificada em forma analógica ou em dígitos binários, acessível por meio de um equipamento eletrônico e no seu processo de digitalização não é obrigatória a manutenção da confidencialidade do documento digital. Isso é o que estabelece a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012 em seu Artigo 3º - “O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil”. Observe o termo “e, se necessário”, portanto, não é obrigatório.

Um documento eletrônico é acessível e interpretável por meio de um equipamento eletrônico (aparelho de videocassete, filmadora, computador), podendo ser registrado e codificado em forma analógica ou em dígitos binários.

Documentos Digitais

Um documento digital é um documento eletrônico caracterizado pela codificação em dígitos binários e acessado por meio de sistema computacional.

Todo documento digital é eletrônico, mas nem todo documento eletrônico é digital.

Os documentos eletrônicos se mantêm autênticos por meio de processos contínuos de cópia e migração. Tais processos se fazem necessários devido à fragilidade do suporte, magnético ou óptico, e à obsolescência tecnológica.

É importante ressaltar que cópia e migração têm consequências diferentes para a autenticação dos documentos. A cópia consiste em uma reprodução completa dos elementos de forma e conteúdo de um documento. Consequentemente, os documentos copiados se constituem em reproduções fiéis dos documentos originais. Entretanto, há que ressaltar que, apesar de menos invasiva, a cópia de documentos eletrônicos também se constitui em uma intervenção, logo, interfere na autenticidade desses documentos.

“Quanto à migração, esta implica mudanças na configuração que afetam o documento por inteiro. Na verdade, após serem migrados os documentos podem parecer os mesmos, mas não são. Sua forma física é profundamente alterada, com perda de alguns dados e acréscimos de outros”. Fonte: Rosely Curi Rondinelli, Gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos. Rio de Janeiro: editora FGV, 2007, página 70.

As diretrizes para a gestão arquivística do correio eletrônico corporativo, elaboradas pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) estabeleceu que as instituições que possuem política de preservação digital devem prever a in-

serção das mensagens de correio eletrônico como documento digital. Isto ficou estabelecido pela Resolução nº 20, de 16 de julho de 2004.

Art. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos deverão identificar, dentre as informações e os documentos produzidos, recebidos ou armazenados em meio digital, aqueles considerados arquivísticos para que sejam contemplados pelo programa de gestão arquivística de documentos.

§1º - *Considera-se documento arquivístico como a informação registrada, independente da forma ou do suporte, produzida e recebida no decorrer das atividades de um órgão, entidade ou pessoa, dotada de organicidade e que possui elementos constitutivos suficientes para servir de prova dessas atividades.*

§2º - *Considera-se documento arquivístico digital o documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional. São exemplos de documentos arquivísticos digitais: planilhas eletrônicas, mensagens de correio eletrônico, sítios na internet, bases de dados e também textos, imagens fixas, imagens em movimento e gravações sonoras, dentre outras possibilidades, em formato digital.*

Art. 2º - *Um programa de gestão arquivística de documentos é aplicável independente da forma ou do suporte, em ambientes convencionais, digitais ou híbridos em que as informações são produzidas e armazenadas.*

Gerenciamento Eletrônico de Documentos ou Gestão Eletrônica de Documentos - GED

É um conjunto de tecnologias que permite o gerenciamento de documentos em forma digital, auxiliando a produção, controle, armazenagem, compartilhamento e recuperação de suas informações.

Tecnologias relacionadas ao GED:

01. Gerenciamento da Imagem dos Documentos (Document Imaging - DI):

Conversão de documentos do meio físico para o digital. Não se deve confundir digitação com digitalização;

02. Gerenciamento de Documentos (Document Management - DM):

Gerenciar a criação, revisão, aprovação e descarte de documentos eletrônicos de forma eficiente e eficaz;

03. Fluxo de Trabalho (Workflow - BPM):

Controla e gerencia processos para garantir que as tarefas sejam executadas por pessoas corretas, em tempo hábil, com objetividade e segurança;

04. Gerenciamento da Informação e das Gravações (Records and Information Management - RIM):

É o gerenciamento do ciclo de vida de um documento, não importando a mídia em que se encontre. Por meio desse sistema, ocorre o gerenciamento da criação, do armazenamento, processamento, manutenção, disponibilização e descarte dos documentos sob controle de

categorização e da Tabela de Temporalidade. Fonte: Arquivologia, George Melo Rodrigues, 2ª Edição, Editora Juspodivm, Salvador, 2012.

Gerenciamento de Documentos Eletrônicos - GDE

É o gerenciamento de documentos produzidos exclusivamente em meio eletrônico. É de grande auxílio para políticas de recuperação de documentos e manutenção das atividades da empresa em caso de acidente e facilita as atividades que envolvem colaboração entre pessoas e equipes.

O **GED** e o **GDE** permitem acesso rápido às informações desejadas, pelo fato de que os documentos podem ser acessados de qualquer lugar simultaneamente.

A principal preocupação em se adotar uma ferramenta de gestão eletrônica está na preservação dos dados e informações armazenados devido às constantes atualizações de softwares e hardwares.

Exatamente como os documentos arquivísticos convencionais, os eletrônicos se constituem em elementos que podem ser identificados e avaliados por meio da diplomática – estudo da estrutura formal e da autenticidade dos documentos. Os documentos podem e devem ser identificados por seus constituintes formais, e não pela informação que transmitem.

Gerenciamento de Produtos Eletrônicos - GPE

Gestão de documentos criados em meio eletrônico e cujo original permanece neste meio, embora também englobe os documentos digitalizados.

Em relação ao suporte que contem o documento

01. Os documentos convencionais não existem até que sejam afixados em um suporte.
02. Nos documentos eletrônicos o suporte é uma parte física separada do conteúdo.

Os documentos eletrônicos não tem no suporte um elemento significativo, mas um simples carregador físico, assim sendo, em cada reprodução de um documento eletrônico em que a única alteração é o suporte, o documento continua sendo idêntico ao que foi reproduzido.

Em relação ao suporte que contém o documento

01. Os documentos convencionais não existem até que sejam afixados em um suporte.
02. Nos documentos eletrônicos, o suporte é uma parte física separada do conteúdo.

Os documentos eletrônicos não têm no suporte um elemento significativo, mas um simples carregador físico, assim sendo, em cada reprodução de um documento eletrônico em que a única alteração é o suporte, o documento continua sendo idêntico ao que foi reproduzido.

Em relação à Forma ou Estrutura, sua forma física consiste em atributos que determinam a sua forma externa e, no caso dos documentos eletrônicos, esses atributos são:

- O texto escrito (tipo de fonte, tamanho, formato, cores, idioma, existência de anexos, logomarca, assinatura digital, etc.);

- A tecnologia associada ao documento, a qual não interessa ao usuário.

Os atributos físicos de um documento eletrônico, quando alterados, geram um documento distinto, diferentemente do suporte.

Nos documentos convencionais, a existência de data e assinatura são suficientes para que sejam considerados completos, o mesmo não ocorre com os documentos eletrônicos, que necessitam de complementos como: a data do documento é necessário acrescentar a hora de sua transmissão; a facilidade de se digitar uma assinatura torna necessário o nome do autor no cabeçalho do documento, que é feito automaticamente pelo sistema ou por meio de uma assinatura eletrônica, (uso pelo computador de qualquer símbolo adotado ou autorizado) ou digital (baseada em métodos criptográficos de autenticação do originador, podem ser verificados a identidade de quem assina e a integridade do dado).

A idoneidade de um sistema eletrônico é garantida pela prevenção e pela verificação. A prevenção inclui a limitação de acesso à tecnologia por meio de senhas, cartões magnéticos, etc, e definição de regras de workflow (conjunto de regras formais que são definidas para melhorar a eficiência de um processo específico – Sawaya, 1999) que definem o que será feito e como será feito. Por verificação, temos a trilha de auditoria a qual é um mecanismo que permite registrar todas as intervenções feitas no documento, garante a autenticidade do documento arquivístico. Segundo Mac-Neil, 2000, “autenticidade é a capacidade de se provar que um documento arquivístico é o que diz ser”.

A digitalização de acervos é uma das ferramentas essenciais ao acesso e à difusão dos acervos arquivísticos, além de contribuir para a sua preservação, uma vez que restringe o manuseio de documentos originais, constituindo-se como instrumento capaz de dar acesso simultâneo local ou remoto. Possui natureza complexa de um ambiente tecnológico de rápidas mudanças e, em geral, de custos elevados para sua implementação e manutenção.

Sistema de Informação

Conjunto organizado de políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e programas computacionais que produzem, processam, armazenam e proveem acesso à informação originária de fontes internas e externas para apoiar o desempenho das atividades de um órgão ou entidade.

Gestão Arquivística de Documentos

Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou seu recolhimento para a guarda permanente.

Sistema de Gestão Arquivística de Documentos

Conjunto de procedimentos e operações técnicas, cuja interação permite a eficiência e a eficácia da gestão arquivística de documentos.

Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED)

Conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não-estruturada de um órgão ou entidade, que pode ser dividido nas seguintes funcionalidades: captura, gerenciamento, armazenamento e distribuição. Entende-se por informação não-estruturada, aquela que não está armazenada em banco de dados, tais como mensagem de correio eletrônico, arquivo de texto, imagem ou som, planilhas, etc. O **GED** pode englobar tecnologias de digitalização, automação de fluxos de trabalho (workflow), processamento de formulários, indexação, gestão de documentos, repositórios, entre outras.

Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD)

É um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema de gestão arquivística de documentos, processado por computador. O SIGAD é aplicável em sistemas híbridos, isto é, que utilizam documentos digitais e documentos convencionais.

Com base nos documentos e resoluções elaborados pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), um documento arquivístico digital é a informação registrada, codificada em dígitos binários; produzida ou recebida; tramitada e armazenada por sistema computacional; dotada de organicidade e com elementos suficientes para servir como prova das atividades de um órgão, entidade ou pessoa. Segundo o MODELO DE REQUISITOS PARA SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS - e-ARQ - Brasil - 2006, dezembro.

Um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (**SIGAD**), é um conjunto de procedimentos e operações técnicas apoiado em um sistema informatizado, que, de acordo com os princípios da gestão arquivística, visa ao controle do ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a destinação final. O sucesso do SIGAD, dependerá fundamentalmente da implementação prévia de um programa de Gestão Arquivística de Documentos. A produção de documentos digitais levou à criação de sistemas informatizados de gerenciamento de documentos. Entretanto, para assegurar que documentos arquivísticos digitais sejam confiáveis e autênticos e que possam preservar suas características, é fundamental que os sistemas acima referidos incorporem os conceitos arquivísticos e suas implicações no gerenciamento dos documentos digitais.

Documento Arquivístico

É o documento produzido e/ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas atividades, qualquer que seja o suporte, e dotado de organicidade.

Documento arquivístico digital

É o documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional. São exemplos de documentos arquivísticos digitais: textos, imagens fixas, imagens em movimento, gravações sonoras, mensagens de correio eletrônico, páginas web, bases de dados, dentre outras possibilidades de um vasto repertório de diversidade crescente. Portanto, um documento arquivístico digital é a informação registrada acessível por meio de sistema

computacional, produzida ou recebida por pessoa física ou jurídica, tratada e gerenciada em um sistema de arquivos.

Documento digital é a informação acessível por meio de sistema computacional, e são considerados como arquivísticos quando são produzidos ou recebidos pelo órgão ou entidade no decorrer de suas atividades, possuindo relação orgânica entre si. Os documentos digitais apresentam especificidades que podem comprometer sua autenticidade e seu acesso, uma vez que são suscetíveis à degradação física dos seus suportes, à obsolescência tecnológica de hardware, software, de formatos e a intervenções não autorizadas. O resultado disso é a sua adulteração e/ou destruição. Portanto, é fundamental que sejam desenvolvidas estratégias de preservação digital que considerem as características do documento arquivístico, principalmente no que diz respeito à forma fixa, ao conteúdo estável e à relação orgânica.

Os documentos digitais devem ser armazenados de forma a estarem protegidos da destruição, reprodução, alteração, uso e acesso não autorizados, pois de acordo com a Lei nº 12.682/2012 que dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos, em seu art. 3º - "O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil".

Parágrafo único. *Os meios de armazenamento dos documentos digitais deverão protegê-los de acesso, uso, alteração, reprodução e destruição não autorizados.*

As estratégias de preservação de documentos arquivísticos, devem ser selecionadas com base em sua capacidade de manter as características desses documentos e na avaliação custo-benefício. Podem incluir monitoramento e controle ambiental, restrições de acesso, cuidados no manuseio direto e obtenção de suportes e materiais mais duráveis (papel, tinta, disco óptico, fita magnética). No caso específico dos documentos digitais, essas estratégias incluem a prevenção da obsolescência tecnológica e de danos físicos ao suporte, por meio de procedimentos de migração, como atualização (refreshing) e conversão. O Objetivo é identificar o originador do documento, fornecer informação sobre o contexto de produção do documento, demonstrar a autenticidade de um documento, indicando o responsável legal pela sua emissão.

Credencial de segurança - Atributo ou conjunto de atributos associados a um usuário que definem as categorias de segurança, segundo as quais o acesso é concedido.

Marca d'água digital - Marca que serve para distinguir uma imagem digital com informação sobre sua proveniência e características, utilizada para proteger a propriedade intelectual. As marcas d'água sobrepõem, no mapa de bits de uma imagem, um desenho complexo, visível ou invisível, que só pode ser suprimido mediante a utilização de um algoritmo e de uma chave protegida. (I) Digital watermark.

Trilha de auditoria - Conjunto de informações registradas que permite o rastreamento de intervenções ou tentativas de intervenção no documento arquivístico digital ou no sistema computacional. (I) *Audit trail*.

Criptografia simétrica - Método de criptografia que utiliza uma chave simétrica, de maneira que o texto seja cifrado e decifrado com esta mesma chave.

Criptografia assimétrica - Método de criptografia que utiliza um par de chaves diferentes que se relacionam, matematicamente, por meio de um algoritmo, de modo que o texto cifrado por uma chave só possa ser decifrado pela outra que forma com ela um par. As duas chaves envolvidas na criptografia assimétrica são denominadas chave pública e chave privada.

Documento Eletrônico

Os documentos eletrônicos se mantêm autênticos por meio de processos contínuos de cópia e migração. Tais processos se fazem necessários devido à fragilidade do suporte, magnético ou óptico, e à obsolescência tecnológica.

É importante ressaltar que cópia e migração têm consequências diferentes para a autenticação dos documentos. A cópia consiste em uma reprodução completa dos elementos de forma e conteúdo de um documento. Consequentemente, os documentos copiados se constituem em reproduções fiéis dos documentos originais. Entretanto, há que ressaltar que, apesar de menos invasiva, a cópia de documentos eletrônicos também se constitui em uma intervenção, logo, interfere na autenticidade desses documentos.

Quanto à migração, esta implica mudanças na configuração que afetam o documento por inteiro. Na verdade, após serem migrados os documentos podem parecer os mesmos, mas não são. Sua forma física é profundamente alterada, com perda de alguns dados e acréscimos de outros.

Os documentos eletrônicos são identificados e avaliados por meio da análise diplomática, da mesma forma que são analisados os documentos convencionais, já que na diplomática os documentos podem e devem ser identificados por meios de seus constituintes formais e não pela informação que está sendo transmitida.

Fidedignidade é a capacidade de um documento arquivístico sustentar os fatos que atesta e está ligada ao momento da produção do documento. Em documentos convencionais bastam data e assinatura, porém os eletrônicos necessitam de acréscimos, tais como a hora de sua transmissão aos destinatários junto com a data do documento. O sistema acrescenta, automaticamente, o nome do autor no cabeçalho do documento ou uma assinatura digital ou eletrônica. Segundo MacNeill (2000) assinatura digital “é um tipo especial de assinatura eletrônica, baseada em métodos criptográficos de autenticação do originador” e assinatura eletrônica é a compilação, por computador, “de qualquer símbolo ou séries de símbolos executados, adotados ou autorizados por um indivíduo para ser o laço legalmente equivalente à assinatura manual do indivíduo”.

Com base nos requisitos funcionais e nas regras de produção, delineou-se um conjunto de metadados e esses foram delineados para permitir futura identificação e rastreamento dos documentos encapsulados em metadados e distribuídos em 6 camadas: Registro; Termos e condições de acesso, uso e destinação; Estrutura que garante seu valor de prova ao longo do tempo; Contexto que identifica a proveniência do documento e possui algumas subcamadas: instituição, quem recebeu a transação e o horário, tipo de transação; Conteúdo; História do uso desde sua criação que possui ainda informações sobre quando e por quem foi usado, como foi usado (copiado, editado, arquivado).

Governo Eletrônico (e-Gov)

Decreto Presidencial de 3 de abril de 2000 criou o Grupo de Trabalho Interministerial – conhecido por GTTI ou Grupo de Trabalho em Tecnologia da Informação com o objetivo de examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas com as novas formas eletrônicas de interação com ênfase na universalização dos serviços, governo ao alcance de todos e infra-estrutura avançada. Em julho do mesmo ano foi apresentado pelo GTTI a criação do Governo Eletrônico.

O CONARQ por meio de sua portaria nº 60, de 7 de março de 2002 reformulou a Câmara Técnica de Documentos eletrônicos que passou a ser integrada por uma equipe interdisciplinar.

As diretrizes para a gestão arquivística do correio eletrônico corporativo, elaboradas pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), estabeleceu que as instituições que possuem política de preservação digital devem prever a inserção das mensagens de correio eletrônico como documento digital. Isto ficou estabelecido pela Resolução nº 20, de 16 de julho de 2004 em seu Artigo 1º - “Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos deverão identificar, dentre as informações e os documentos produzidos, recebidos ou armazenados em meio digital, aqueles considerados arquivísticos para que sejam contemplados pelo programa de gestão arquivística de documentos”.

§1º - *Considera-se documento arquivístico como a informação registrada, independente da forma ou do suporte, produzida e recebida no decorrer das atividades de um órgão, entidade ou pessoa, dotada de organicidade e que possui elementos constitutivos suficientes para servir de prova dessas atividades.*

§2º - *Considera-se documento arquivístico digital o documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional. São exemplos de documentos arquivísticos digitais: planilhas eletrônicas, mensagens de correio eletrônico, sítios na internet, bases de dados e também textos, imagens fixas, imagens em movimento e gravações sonoras, dentre outras possibilidades, em formato digital.*

Art. 2º - *Um programa de gestão arquivística de documentos é aplicável independente da forma ou do suporte, em ambientes convencionais, digitais ou híbridos em que as informações são produzidas e armazenadas.*

Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

Fonte: <http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br>

• Perguntas Frequentes

01. O que é considerado um documento arquivístico num ambiente digital?

Resposta: Um documento em formato digital é considerado arquivístico quando produzido (elaborado ou recebido) no curso de uma atividade, ou seja, de um processo de trabalho, como instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência.

Exemplos: textos, e-mail, fotografias, filmes, plantas de arquitetura, bases de dados, áudio ou mesmo websites, desde que atendam aos critérios definidos anteriormente.

02. Documento digital é a mesma coisa que documento eletrônico?

Resposta: Na literatura arquivística internacional, ainda é corrente o uso do termo “documento eletrônico” como sinônimo de “documento digital”. Entretanto, do ponto de vista tecnológico, existe uma diferença entre os termos “eletrônico” e “digital”.

Um documento eletrônico é acessível e interpretável por meio de um equipamento eletrônico (aparelho de videocassete, filmadora, computador), podendo ser registrado e codificado em forma analógica ou em dígitos binários. Já um documento digital é um documento eletrônico caracterizado pela codificação em dígitos binários e acessado por meio de sistema computacional. Assim, todo documento digital é eletrônico, mas nem todo documento eletrônico é digital.

Apesar de ter seu foco atualmente direcionado para os documentos digitais, a CTDE (Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos) mantém seu nome, uma vez que este escopo pode ser expandido ao longo do desenvolvimento de seus trabalhos.

Exemplos:

- 1) documento eletrônico: filme em VHS, música em fita cassete.
 - 2) documento digital: texto em PDF, planilha de cálculo em Microsoft Excel, áudio em MP3, filme em AVI.
- 03. As fotografias e filmes digitais produzidos na minha instituição podem ser considerados documentos arquivísticos?**

Resposta: Sim, desde que tenham sido produzidos (elaborados ou recebidos) no curso de uma atividade, ou seja, de um processo de trabalho, como instrumentos ou resultados de tal atividade, e retidos para ação ou referência. Esses documentos devem ser contemplados pelo programa de gestão arquivística da instituição.

Exemplo: As fotografias e filmes que documentam eventos e atividades da instituição.

04. Um website pode ser considerado um documento arquivístico?

Resposta: Sim, desde que tenha sido elaborado no curso de uma atividade, ou seja, de um processo de trabalho, como instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência. O website deve ser contemplado pelo programa de gestão arquivística da instituição.

05. Mensagens de correio eletrônico (e-mails) podem ser consideradas documentos arquivísticos?

Resposta: Sim, desde que tenham sido produzidas (elaboradas ou recebidas) no curso de uma atividade, ou seja, de um processo de trabalho, como instrumentos ou resultados de tal atividade, e retidas para ação ou referência. Na qualidade de documentos arquivísticos, as mensagens devem ser completas e criadas por pessoas autorizadas, e é recomendável que sejam redigidas de acordo com normas oficiais de comunicação. Não devem ser tratados assuntos fora da matéria que originou o documento e devem existir procedimentos que controlem a tramitação e o arquivamento, de forma a garantir sua autenticidade. Esses documentos devem ser contemplados pelo programa de gestão arquivística da instituição.

Exemplo:

E-mail convocando para uma reunião da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARQ.

06. Um documento digital sem assinatura digital pode ser considerado autêntico?

Resposta: Sim. Um documento pode ter sua autenticidade presumida por meio de procedimentos que controlem sua produção, transmissão, armazenamento, manutenção e preservação. Um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD) idôneo e confiável oferece um alto grau de presunção de autenticidade dos documentos. Porém o uso da assinatura digital é recomendável nos casos em que é obrigatório garantir a autoria e/ou a integridade de um documento transmitido entre sistemas ou entre usuários e sistemas.

Exemplos:

- 1) Um boletim de notas de uma disciplina produzido, mantido e acessado por meio de um sistema acadêmico informatizado não necessita ser assinado digitalmente pelo professor, desde que este sistema seja idôneo e confiável. Para isso, os controles de segurança exigem a identificação e autenticação do professor ao acessar o sistema, e só ele tem permissão para lançar as notas e autorizar a emissão do boletim.
- 2) Ao ser transmitida de um sistema de gestão de pessoas para o sistema de uma instituição financeira (como um banco), uma autorização de pagamento precisa de assinatura digital para garantir sua autenticidade.
- 3) Em documentos encaminhados por meio de correio eletrônico, é recomendado o uso de assinatura digital, quando for necessário garantir sua autenticidade.

07. O documento digital e o documento digitalizado são a mesma coisa?

Resposta: O documento digitalizado é um tipo de documento digital. Os documentos digitais têm duas origens distintas: os que já nascem digitais e os que são gerados a partir de digitalização. Ambos são codificados em dígitos binários, acessíveis e interpretáveis por meio de um sistema computacional.

O documento digitalizado é a representação digital de um documento produzido em outro formato e que, por meio da digitalização, foi convertido para o formato digital. Geralmente, esse representante digital visa a facilitar a disseminação e o acesso, além de evitar o manuseio do original, contribuindo para a sua preservação. Todo documento digitalizado é um documento digital, mas nem todo documento digital é um documento digitalizado.

Exemplo:

- 1) Documento nato digital (born digital): Textos em Microsoft Word, fotografias tiradas em câmeras digitais, plantas de arquitetura e urbanismo criadas em AutoCAD, mensagens de correio eletrônico, planilhas eletrônicas.
 - 2) Documento digitalizado: Cópia digitalizada da Lei Áurea; negativos e fotografias escaneados.
- 08. A digitalização permite a eliminação imediata do original?**

Não. A eliminação do original não pode ser feita apenas porque ele foi digitalizado. A eliminação do documento original, bem como de sua cópia digital, dependerá de uma avaliação prévia que definirá seu prazo de guarda e sua destinação.

A eliminação de documentos, no setor público, obedece a procedimentos previstos na legislação arquivística específica, entre os quais, a constituição de comissão permanente de avaliação de documentos, a elaboração de tabela de temporalidade e destinação de documentos e o cumprimento do disposto nas resoluções do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) que tratam da eliminação de documentos. Caso o original seja considerado de valor permanente, este não poderá ser eliminado, conforme também determina a legislação.

No setor privado, recomenda-se a elaboração de tabela de temporalidade e destinação e que se institua comissão de avaliação de documentos para aplicar os prazos previstos na tabela e realizar os procedimentos de eliminação.

A finalidade principal da digitalização não é a eliminação, e sim facilitar a disseminação e o acesso, além de evitar o manuseio do original, contribuindo para a sua preservação.

9. Posso eliminar documentos arquivísticos digitais? Como fazê-lo?

Sim. A eliminação de documentos arquivísticos segue o mesmo processo, sejam eles convencionais ou digitais.

No setor público, a eliminação deve ser precedida pela elaboração de listagem de eliminação de documentos, que, depois de aprovada pela instituição arquivística na específica esfera de competência, deverá ser publicada e, quando for efetivada a eliminação, será lavrado o termo de eliminação de documentos, segundo a legislação vigente. Caso o original seja considerado de valor permanente, este não poderá ser eliminado, conforme também determina a legislação.

No setor privado, recomenda-se a elaboração de tabela de temporalidade e destinação e que se institua comissão de avaliação de documentos para aplicar os prazos previstos na tabela e realizar os procedimentos de eliminação.

Em ambos os setores, deve-se observar ainda os seguintes procedimentos:

- a) os documentos arquivísticos que estiverem pendentes sob litígio ou investigação não poderão ser destruídos;
- b) a eliminação deverá ser realizada de forma a impossibilitar a recuperação posterior de qualquer documento eliminado; e
- c) todas as cópias dos documentos eliminados, incluindo cópias de segurança e cópias de preservação, independentemente do suporte, deverão ser destruídas.

10. Quando um documento digital é produzido e depois impresso, qual deles é o original?

Depende do contexto em que se dá a produção do documento:

- a) Se o documento digitado em processador de texto é impresso e assinado, tramita e é arquivado em papel, ele será considerado original. Neste caso, o computador foi utilizado como uma ferramenta para apoiar a produção do documento em papel.
- b) Se o documento é produzido em sistema informatizado e, após a assinatura e a tramitação, é arquivado em meio digital, a impressão em papel será eventual, e o documento dela resultante será considerado uma cópia.

11. O que é um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD), proposto pelo e-ARQ Brasil?

É um sistema desenvolvido para realizar as operações técnicas da gestão arquivística de documentos, processado eletronicamente e aplicável em ambientes digitais ou em ambientes híbridos, isto é, ambientes que incluem documentos digitais e convencionais.

Um SIGAD contempla funcionalidades, tais como: gestão e aplicação do plano e código de classificação; captura; avaliação e destinação (aplicação da tabela de temporalidade); pesquisa, localização e apresentação; segurança; armazenamento e preservação. Pode incluir ainda outras funcionalidades, como tramitação e fluxo de trabalho, e características, como usabilidade; interoperabilidade; disponibilidade; e desempenho e escalabilidade.

12. Qual é a diferença entre o SIGAD e o gerenciamento eletrônico de documentos (GED)?

Um SIGAD tem por objeto o documento arquivístico e visa a gerenciá-lo em todo o seu ciclo de vida. Portanto é capaz de realizar todas as operações técnicas da gestão arquivística desde a produção até a destinação final do documento.

Já o GED tem por objeto o documento sem a perspectiva arquivística. Portanto não gerencia o ciclo de vida dos documentos, nem é capaz de manter a relação orgânica ou controlar a temporalidade e a destinação.

Isso não significa que um é melhor do que outro; simplesmente, eles possuem objetivos diferentes. A escolha de um ou de outro, ou a adoção de ambos, depende das necessidades da organização.

Apesar das diferenças, existe, inclusive, uma tendência de GEDs incorporarem as funcionalidades de um SIGAD.

13. Qual é a diferença entre autenticidade e autenticação?

A autenticidade é uma qualidade do documento; a autenticação é uma declaração desta qualidade.

Autenticidade é a qualidade de um documento ser autêntico e merecedor de aceitação, isto é, a característica de um documento ser o que diz ser e de estar livre de adulteração e corrupção.

Autenticação é a declaração de autenticidade de um documento, num determinado momento, por uma pessoa física ou jurídica investida de autoridade para fazer tal declaração (servidor público, notário, autoridade certificadora). Ela tem a forma de uma declaração que se insere no documento para atestar que ele é autêntico.

Observação: A assinatura digital é um exemplo de autenticação, visto que ela identifica o emissor de um documento e permite a verificação de que seu conteúdo não foi adulterado. A autoria e a integridade são alguns dos elementos do documento que apoiam a presunção de autenticidade de um documento digital, mas não são suficientes para assegurá-la.

14. Como posso preservar documentos em formato digital?

A instituição deve possuir um programa de preservação de documentos arquivísticos que incorpore os documentos convencionais e digitais.

A preservação digital é o conjunto de estratégias e metodologias destinadas a preservar os documentos em formato digital. Ela pode implicar desde transferências periódicas dos

Deve-se compreender, ainda, que a preservação digital não é a digitalização de documentos que se apresentam em outros suportes. A digitalização é uma ação que serve à captura de documentos para sistemas de informação como forma de facilitar seu gerenciamento e acesso, bem como auxiliar a preservação dos originais. Já a preservação digital visa exclusivamente à preservação dos documentos digitais.

Organização das Nações Unidas – ONU

01. Mensagem cujo conteúdo inicia, autoriza ou completa uma ação de um órgão ou entidade.
02. Mensagem trocada entre pessoas da mesma equipe ou de outras equipes, em trabalho conjunto, e cujo conteúdo se refere à atividade do órgão ou entidade.
03. Mensagem recebida de fonte externa (pessoa física ou jurídica) que compõe um documento arquivístico oficial.
04. Mensagem cujo conteúdo refere-se à pauta ou registro de reunião.
05. Mensagem cujo conteúdo é nota, relatório final ou recomendação para uma ação em desenvolvimento ou finalizada.

01. Mensagem cujo conteúdo é de caráter pessoal (não tem relação com as atividades do órgão ou entidade).
02. Mensagem cujo conteúdo se refere a “correntes”, propagandas, promoções e afins.
03. Cópia de mensagem enviada para grupos de trabalho ou coordenações, com a única finalidade de referência ou informação.
04. Material de referência, isto é, documentos usados apenas para subsídio teórico no desenvolvimento de uma atividade.

Fonte: CONARQ – Conselho Nacional de Arquivo - Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. Diretrizes para a Gestão Arquivística do Correio Eletrônico Corporativo. Rio de Janeiro. 2012

técnicas apoiado em um sistema informatizado, que, de acordo com os princípios da gestão arquivística, visam ao controle do ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a destinação final. O sucesso do SIGAD dependerá fundamentalmente da implementação prévia de um programa de Gestão Arquivística de Documentos. A produção de documentos digitais levou à criação de sistemas informatizados de gerenciamento de documentos. Entretanto, para se assegurar que documentos arquivísticos digitais sejam confiáveis e autênticos e que possam preservar suas características é fundamental que os sistemas acima referidos incorporem os conceitos arquivísticos e suas implicações no gerenciamento dos documentos digitais.

Tem como objetivo implantar os procedimentos necessários e dotar o Arquivo Nacional de um repositório para receber, descrever, armazenar, preservar e dar acesso aos documentos arquivísticos digitais sob sua custódia. Neste sentido o programa deverá incluir: definição da abordagem de preservação digital do Arquivo Nacional; definição de procedimentos; definição de padrões; desenvolvimento e implantação de um repositório; aquisição de equipamentos; formação de equipe especializada. Fonte: www.siga.arquivonacional.gov.br. AN Digital - Política de Preservação Digital.



[illegible]

ÍNDICE

1. Conceitos Iniciais	516
Conceito de Contabilidade	516
Objeto	516
Finalidade	516
Usuários	516
Funções da Contabilidade	516
Aspectos Patrimoniais	516
Campo de Aplicação	516
Técnicas Contábeis	516
2. Patrimônio	517
Conceitos	517
Componentes Patrimoniais	517
Equação Fundamental da Contabilidade.....	517
Estados Patrimoniais	518
3. Contas.....	520
Conta	520
Tipos de Contas	520
Classificação das Contas.....	520
Elementos essenciais da conta	521
Plano de Contas	521
Função da Conta – Razão de sua Existência.....	521
Teoria das Contas	521
Situações das Contas: Débitos e Créditos.....	522
Razonete	523
Saldo das Contas.....	523
Balancete	523
4. Escrituração	524
Conceitos	524
Processos de Escrituração	524
Métodos de Escrituração	525
Funcionamento das Contas	525
Fórmulas de Lançamento	527
Erros de Escrituração	528
Regimes de Escrituração	529
Livros de Escrituração.....	530
Balancete de Verificação	531
Fatos Contábeis	532

5. Balanço Patrimonial	534
6. Conceitos	535
7. Ativos	536
8. Passivos	538
9. Patrimônio Líquido	538
10. Componentes Patrimoniais Teoria e/ou Contabilização	542
Despesa Antecipada e Receita Antecipada	542
Aplicações Financeiras	543
Empréstimos	544
Debêntures	545
Folha de Pagamento	546
Ativo Diferido (Extinto pela Lei 11.941/09)	548
Reserva de Reavaliação	548
Estimativa de Crédito de Liquidação Duvidosa	549
Duplicata Descontada	550
Duplicata x Nota Promissória	551
11. Operações com Mercadorias	552
Estoques – Conceito e Composição	552
Mensuração do Estoque	552
Operações de Compra	553
Custo da Mercadoria Vendida	560
Operações de Venda	560
Apuração do ICMS	564
Resultado com Mercadoria (RCM)	564
Sistema de Inventário	565
Critério de Avaliação dos Estoques	565
Registro nas Fichas de Controle de Estoque	566
Baixa do Estoque	570
12. CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro	572
Introdução	572
Relatório Contábil-Financeiro de Propósito Geral	572
Características Qualitativas da Informação Contábil-Financeira	573
Estrutura Conceitual das Demonstrações Contábeis	575
Conceitos de Capital	579
13. Depreciação, Amortização e Exaustão	581
Conceito	581

Imobilizado	581
Depreciação	584
Métodos de Depreciação	585
Alteração da Vida útil do Imobilizado	589
Baixa do Ativo Não Circulante	589
Intangível	590
Amortização	591
Exaustão	592
14. Demonstrações Contábeis	594
Lei nº 6.404/76	594
Demonstração do Resultado do Exercício	596

ANOTAÇÕES

2. Patrimônio

Conceitos

Como vimos no capítulo anterior, o patrimônio é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma pessoa física ou jurídica, **que possam ser avaliados economicamente**.

Se não for possível atribuir valor ao bem, direito ou obrigação, estes não serão registrados no patrimônio da entidade.

Componentes Patrimoniais

Bens: são os itens que pertencem a uma pessoa (física ou jurídica), e que podem ser avaliados economicamente, ou seja, é possível estabelecer um valor em moeda, um preço.

É importante citar que bens estão ligados a direitos legais, inclusive a direito de propriedade. Porém, ao determinar a existência de um Ativo, o direito de propriedade não é essencial. Assim, um bem pode ser considerado um Ativo mesmo que a entidade não tenha o direito de propriedade sobre esse bem, bastando que ela tenha controle e que o bem lhe seja útil.

Os bens podem ser classificados como tangíveis ou intangíveis.

Bens tangíveis (também chamados de corpóreos) são aqueles que têm existência física. Exemplos: máquinas, equipamentos, veículos, imóveis, estoques, móveis e utensílios, dinheiro, terrenos, ferramentas.

Bens intangíveis (também chamados de incorpóreos) são aqueles que não têm existência física, mas são registrados e controlados pela Contabilidade. Exemplos: *softwares*, marcas, patentes de fabricação, pontos comerciais, propriedades científicas.

Direitos: são os valores a receber/recuperar de terceiros. Exemplos: duplicatas a receber, clientes, aluguel a receber, impostos a recuperar, notas promissórias emitidas por terceiros, duplicatas emitidas pela empresa, empréstimos concedidos, adiantamentos a fornecedores, adiantamentos a empregados.

Obrigações: são os valores a pagar/recolher/compensar em transações com terceiros. Exemplos: impostos a recolher, salários a pagar, fornecedores, duplicatas a pagar, contas a pagar, duplicatas aceitas pela empresa, notas promissórias emitidas pela empresa, empréstimos obtidos, adiantamentos de clientes, duplicatas descontadas. As obrigações também são chamadas de Passivo Exigível.

Os bens, direitos e obrigações fazem parte do patrimônio de uma entidade, e devem ser classificados em Ativo e Passivo.

- ▷ Os bens e direitos serão classificados no **Ativo**.
- ▷ As obrigações serão classificadas no **Passivo**.

Além das obrigações com terceiros, temos, no Passivo, um grupo chamado **Patrimônio Líquido**. Esse grupo irá registrar as obrigações da empresa com os sócios e é formado a partir de aporte de recursos dos sócios (Capital Social). Falaremos sobre sua composição no capítulo 5.

De acordo com o Pronunciamento Técnico 00 do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido podem ser conceituados como:

Ativo: é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade.

Passivo: é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos.

Patrimônio Líquido: é o valor residual dos Ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus Passivos.

A demonstração contábil responsável por organizar e apresentar os bens, direitos e obrigações chama-se **Balanco Patrimonial**:

Ativo	Passivo
Bens Direitos	Obrigações Patrimônio Líquido

Na coluna da esquerda, demonstramos os itens do **Ativo** (bens e direitos), que representam **Aplicações de Recursos**.

Na coluna da direita, demonstramos os itens do **Passivo** (obrigações e patrimônio líquido), que representam **Origens de Recursos**.

Os bens e direitos representam o aspecto positivo patrimonial, e as obrigações, o aspecto negativo.

Duplicatas emitidas pela empresa	Direito. Classificação: Ativo
Duplicatas aceitas pela empresa / emitidas por terceiros	Obrigação. Classificação: Passivo
Notas promissórias emitidas pela empresa	Obrigação. Classificação: Passivo
Notas promissórias emitidas por terceiros / recebidas pela empresa	Direito. Classificação: Ativo
Adiantamento a fornecedores	Direito. Classificação: Ativo
Adiantamento de clientes	Obrigação. Classificação: Passivo

Equação Fundamental da Contabilidade

Ativo	Passivo
Bens Direitos	Obrigações Patrimônio Líquido

Ou seja:

Ativo = Bens + Direitos

Passivo = Obrigações + Patrimônio Líquido (PL)

Os itens de Ativo e Passivo deverão ser demonstrados com seus respectivos valores monetários, por exemplo:

Ativo	Passivo
Veículos: R\$ 30.000 Duplicatas a receber: R\$ 20.000	Salários a pagar: R\$ 15.000 Patrimônio Líquido: R\$ 35.000
Total do Ativo = R\$ 50.000	Total do Passivo = R\$ 50.000

Convém observar que o total do Ativo é exatamente igual ao total do Passivo. Isso é fundamental para que o Balanço Patrimonial esteja apresentado corretamente. Portanto:

Total do Ativo = Total do Passivo

Com base em todas essas informações, podemos formar a Equação Fundamental da Contabilidade:

Ativo	Passivo
Bens Direitos	Obrigações (Passivo Exigível) Patrimônio Líquido

$$A = P$$

$$A = \text{Bens} + \text{Direitos}$$

$$P = \text{Obrigações} + \text{PL} = \text{Passivo Exigível} + \text{PL}$$

$$* \text{Obrigações} = \text{Passivo Exigível}$$

Com base nessas informações, chegamos à equação fundamental:

$$A = P$$

$$A = \text{Passivo Exigível} + \text{PL}$$

Os componentes patrimoniais possuem alguns sinônimos que são usados em questões de prova, por isso é muito importante conhecê-los:

- ▷ Ativo = Ativo Total = Ativo Patrimonial = Patrimônio Bruto = Capital Investido
- ▷ Direitos Reais = Bens
- ▷ Direitos Pessoais = Direitos
- ▷ Passivo = Passivo Total = Passivo Patrimonial
- ▷ Passivo Exigível = Passivo = Capital de Terceiros = Capital Alheio
- ▷ Passivo Real = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante = Passivo Exigível
- ▷ Patrimônio Líquido = Situação líquida = Capital Próprio = Recursos Próprios
- ▷ Capital Total à Disposição = Capital Próprio + Capital de Terceiros

Ex.: (ESAF) A firma Equacionada S.A. apurou o seu patrimônio em 2011, computando os saldos iniciais e a movimentação do exercício. Disto resultaram os valores abaixo listados:

- Bens R\$ 200.000,00
- Direitos R\$ 150.000,00
- Obrigações R\$ 215.000,00
- Situação Líquida R\$ 135.000,00
- Aumentos de Ativo R\$ 100.000,00
- Aumentos de Passivo R\$ 120.000,00
- Reduções de Ativo R\$ 45.000,00

- Reduções de Passivo R\$ 80.000,00
- Obtenção de ganhos e rendas R\$ 95.000,00
- Realização de consumos R\$ 70.000,00

Considerando que todo o movimento contábil dessa entidade está expresso na equação acima, pode-se dizer que o item que a completa será um aumento de

aplicação no valor de R\$ 10.000,00.

origem no valor de R\$ 10.000,00.

aplicação no valor de R\$ 5.000,00.

origem no valor de R\$ 5.000,00.

redução de origens no valor de R\$ 5.000,00.

Resolução:

Ativo = Aplicação de recursos	Passivo = Origem de recursos
Bens: R\$ 200.000 Direitos: R\$ 150.000 Aumentos de Ativo: R\$ 100.000 Reduções de Ativo: (R\$ 45.000)	Obrigações: R\$215.000 Aumentos de Passivo: R\$120.000 Reduções de Passivo: (R\$ 80.000) Situação líquida: R\$135.000 Obtenção de ganhos e rendas: R\$ 95.000 Realização de consumos: (R\$ 70.000)
Total = R\$ 405.000	Total = R\$ 415.000

A. Para que o Ativo total seja igual ao Passivo total, é necessário aumentar o saldo das Aplicações em R\$ 10.000.

Estados Patrimoniais

A diferença entre o Ativo e o Passivo Exigível é denominada Situação Líquida (Patrimônio Líquido).

$$\text{Se } A = P + \text{SL}, \text{ então } \text{SL} = A - P$$

Existem três espécies de situações líquidas:

- Situação Líquida Nula;
- Situação Líquida Positiva;
- Situação Líquida Negativa.

- Situação Líquida Nula:

Também denominada compensada ou equilibrada. Nessa situação, o Ativo é igual ao Passivo exigível e a empresa não possui situação líquida (igual a zero).

Ativo	Passivo Exigível
-------	------------------

$$A = P$$

$$\text{SL} = \text{Zero}$$

- Situação Líquida Positiva:

Também denominada ativa, superavitária ou favorável. Nessa situação, o Ativo é maior que o Passivo exigível, e a situação líquida é positiva (maior que zero).

Ativo	Passivo Exigível
	Situação Líquida

$$A > P$$

$$SL > 0$$

- Situação Líquida Negativa:

Também denominada passiva, deficitária, desfavorável ou Passivo a Descoberto. Nessa situação, o Ativo é menor que o Passivo exigível, e a situação líquida é negativa (menor que zero).

Ativo	Passivo
SL	Exigível

$$A < P$$

$$SL < 0$$



ANOTAÇÕES

3. Contas

Conta

É um título que identifica um elemento patrimonial com características semelhantes (bem, direito, obrigação ou PL) ou uma variação patrimonial (receitas e despesas).

Conta Sintética: conta genérica. Nome que indica um conjunto de contas. Assim, o valor patrimonial de uma conta sintética é igual à soma dos valores patrimoniais das contas analíticas que a compõem.

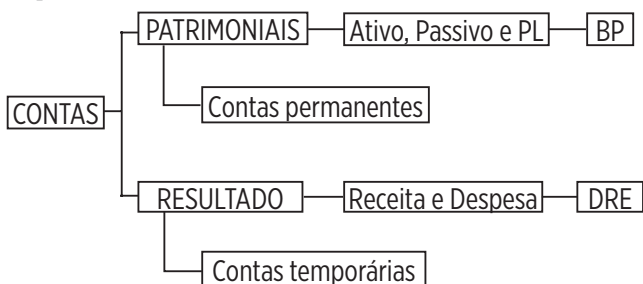
Conta Analítica: conta específica. É aquela que demanda controle e acompanhamento em separado das demais. Apresenta um maior grau de detalhamento e, por isso, recebe o registro contábil.

Conta Sintética Banco conta movimento = 100	
Conta analítica	Conta analítica
Banco do Brasil = 80	Bradesco = 20

Ex.: (CESPE/AFT/2013) Julgue o item a seguir, relativo ao plano de contas e a funções e estrutura das contas. A conta Passivo Circulante é denominada conta sintética, sendo o seu saldo obtido pelo somatório do saldo de contas analíticas.

- ▷ Conta sintética: conta genérica.
 - ▷ Conta analítica: conta específica.
- Exs.:
- ▷ Passivo Circulante = 100 (conta sintética)
 - ▷ Fornecedor = 60 (conta analítica)
 - ▷ Impostos a recolher = 10 (conta analítica)
 - ▷ Empréstimos obtidos = 30 (conta analítica)

Tipos de Contas



- ▷ Contas permanentes: saldos acumulados de um período para outro.
- ▷ Contas transitórias: saldos encerrados ao final de cada período.

CONTAS PATRIMONIAIS: utilizadas para controle e apuração do patrimônio, registram bens, direitos, obrigações e situação líquida. Consideradas contas permanentes, saldos acumulados de um período para outro. São elas:

- ▷ Contas do Ativo.
- ▷ Contas do Passivo.
- ▷ Contas do Patrimônio Líquido.
- ▷ Contas Retificadoras: têm a função de reduzir o saldo de outra conta.

CONTAS PATRIMONIAIS	
ATIVO	PASSIVO
Ativo Circulante	Passivo Circulante
Ativo Não Circulante	Passivo Não Circulante
ARLP Investimento Imobilizado Intangível	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	Capital Social
	(-) Capital a Realizar
	Reserva de Capital
	(+/-) Ajuste de Avaliação Patrimonial
	Reservas de Lucro
	(-) Prejuízo Acumulado
	(-) Ações em Tesouraria

CONTAS DE RESULTADO: utilizadas para a apuração do resultado do exercício (lucro ou prejuízo). **Consideradas contas transitórias, visto que seu tempo de vida é limitado a um exercício social,** pois, ao final de cada exercício, seus saldos serão zerados (encerrados) a fim de que se possa apurar o resultado do período. São elas:

- ▷ Contas de Receita.
- ▷ Contas de Despesa.

CONTAS RESULTADO	
DESPESAS	RECEITAS

Classificação das Contas

Quanto aos Elementos que Registrem

Patrimoniais: registram bens, direitos, obrigações e PL. São contas **estáticas**, compõem o Balanço Patrimonial.

Ex.: caixa, fornecedor, capital social.

Resultado: registram receitas e despesas. São contas **dinâmicas**, compõem a DRE.

Ex.: juros Ativos, salários, desconto concedido, desconto obtido.

Quanto à Necessidade de Desdobramento ou Divisão

Sintéticas: conta genérica. Nome que indica um conjunto de contas (funciona como agregadora, possuindo conta em nível inferior).

Ex.: Passivo Circulante.

Analíticas: conta específica. Apresentam um maior grau de detalhamento e, por isso, recebem o registro contábil.

Ex.: fornecedor, imposto a recolher.

Quanto à Natureza do Saldo

Devedora: Ativo, Retificadora do Passivo (-) P, Retificadora do PL (-) PL, Despesa.

Ex.: caixa, capital a integralizar, salários.

Credora: Retificadora do Ativo (-) A, Passivo, PL, Receita.

Ex.: depreciação acumulada, fornecedor, juros Ativos.

Quanto à Movimentação

Unilaterais: recebem registro apenas a débito ou a crédito (sofrem variações somente em um sentido).

Ex.: receitas, despesas.

Bilaterais: recebem registro tanto a débito quanto a crédito (sofrem variações nos dois sentidos).

Ex.: *fornecedor, clientes, caixa.*

Quanto à Variação na Natureza do Saldo

Estáveis: contas cujo saldo só pode ser devedor ou credor, sem variação.

Ex.: *fornecedor, capital a integralizar, caixa.*

Instáveis: contas cujo saldo ora pode ser devedor, ora, credor.

Ex.: *ajuste de avaliação patrimonial.*

Classificação das contas	Elementos	Patrimonial e estática
		Resultado e dinâmica
	Necessidade	Sintética
		Análítica
	Natureza	Devedora
		Credora
	Movimentação	Unilateral
		Bilateral
	Variação do saldo	Estável
		Instável

Ex.: (CESPE/AFT/2013) Julgue o item a seguir, relativo a plano de contas e a funções e estrutura das contas. A conta Juros Ativos é uma conta de resultado, analítica, de natureza credora, unilateral e dinâmica.

- ▷ Conta sintética: conta genérica.
- ▷ Conta analítica: conta específica.
- ▷ Passivo Circulante = 100 (conta sintética)
- ▷ Fornecedor = 60 (conta analítica)
- ▷ Impostos a recolher = 10 (conta analítica)
- ▷ Empréstimos obtidos = 30 (conta analítica)

Conta: Juros Ativos = Receita		
Quanto aos elementos que registrem	Contas de Resultado	Registram receitas. São contas dinâmicas , compõem a DRE.
Quanto à necessidade de desdobramento ou divisão	Contas Analíticas – conta específica	Apresentam um maior grau de detalhamento e por isso, recebem o registro contábil.
Quanto à natureza do saldo	Credora	
Quanto à movimentação	Unilaterais	Recebem registro apenas a débito ou a crédito (sofrem variações somente em um sentido).

Elementos essenciais da conta

- ▷ Nome;
- ▷ Data da ocorrência do fato (período);
- ▷ Saldo (em valor monetário);
- ▷ Valor debitado e creditado (movimento);
- ▷ Histórico do fato contábil.

Ex.: (CESPE/TRT 10R/2013) Em relação às contas e à escrituração contábil, julgue o item seguinte. A estrutura básica de uma rubrica contábil ou conta contempla o nome da conta, o período a que ela se refere, seu saldo em valor monetário e seu movimento em determinado período.

- ▷ Elementos essenciais da conta são:
- ▷ nome.
- ▷ Data da ocorrência do fato (período);
- ▷ Saldo (em valor monetário).
- ▷ Valor debitado e creditado (movimento).
- ▷ Histórico do fato contábil.

Plano de Contas

Conceito

É o conjunto composto pela relação ordenada e codificada das contas utilizadas pela entidade, com objetivo de uniformizar seus registros contábeis.

O plano de contas deve ser flexível, permitindo a exclusão ou inclusão de contas, acompanhando a dinâmica das operações da entidade.

Composição

Um plano de contas é composto, basicamente, pelos seguintes elementos:

- ▷ **Elenco de Contas:** é a estrutura do plano de contas. Compreende a relação ordenada e codificada de todas as contas utilizadas pela entidade (listagem das contas a serem adotadas nos registros contábeis).

1. ATIVO – Grupo

1.1. Ativo Circulante – Subgrupo (primeiro grau)

1.1.1. Disponibilidades – Subgrupo (segundo grau)

1.1.1.1. Caixa – Conta (primeiro grau)

1.1.1.1.0001 Caixa matriz – conta (segundo grau)

- ▷ **Manual de Contas:** evidencia o uso adequado de cada conta, definindo os seguintes elementos:

Função da Conta – Razão de sua Existência

- ▷ Funcionamento da Conta – quando a conta será debitada ou creditada, bem como seu saldo.
- ▷ Natureza do Saldo – devedor ou credor.
- ▷ Modelos de demonstrações padronizadas

Teoria das Contas

Teoria Personalista: vincula a conta à pessoa responsável pelos procedimentos administrativos a ela relacionados.

- Agentes Consignatários: bens da empresa.
- Agentes Correspondentes: direitos e obrigações da empresa.
- Conta dos Proprietários: patrimônio líquido, receitas e despesas.

Teoria Materialista: as contas representam valores materiais, são apenas valores positivos ou negativos no patrimônio.

Contas Integrais: bens, direitos e obrigações.

- Contas Diferenciais: receita, despesa e patrimônio líquido.

Teoria Patrimonialista: reconhece o patrimônio como objeto da Contabilidade. Distingue os elementos que compõem o patrimônio (contas patrimoniais) dos elementos que o modificam (contas de resultado).

- Contas Patrimoniais: bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido.
- Contas de Resultado: receita e despesa.

Teoria das Contas	Personalista	Agente Consignatário	Bens
		Agente Correspondente	Direitos e Obrigações
		Conta de Proprietário	Receita, Despesa e PL
	Materialista	Integrais	Bens, Direitos e Obrigações
		Diferenciais	Receitas, Despesas e PL
	Patrimonialista	Patrimonial	Ativo, Passivo e PL
		Resultado	Receita e Despesa

Ex.: (ESAF) No Plano de Contas da Empresa Valpeças e Acessórios S/A constam diversos títulos contábeis, dos quais extraímos os seguintes, em ordem alfabética:

01 - CAIXA

02 - CAPITAL SOCIAL

03 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

04 - DESPESAS DE ALUGUEL

05 - DUPLICATAS A PAGAR

06 - DUPLICATAS A RECEBER

07 - IMPOSTOS A RECOLHER

08 - LUCROS ACUMULADOS

09 - MERCADORIAS

10 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

11 - RECEITAS DE JUROS

12 - RECEITAS DE VENDAS

13 - RESERVA LEGAL

14 - SALÁRIOS E ORDENADOS

15 - VEÍCULOS

Analisando-se as contas acima, em conformidade com a classificação técnica indicada nas Teorias Personalista e Patrimonialista das Contas, respectivamente, pode-se dizer que a relação contém:

06 Contas de Resultado e 09 Contas Patrimoniais.

07 Contas Integrais e 08 Contas Diferenciais.

07 Contas de Consignatários e 08 Contas do Proprietário.

08 Contas do Proprietário e 05 Contas de Resultado.

10 Contas Patrimoniais e 08 Contas do Proprietário

D.

CONTAS	PERSONALISTA	PATRIMONIALISTA
CAIXA	Agente Consignatário	Patrimonial
CAPITAL SOCIAL	Conta de Proprietário	Patrimonial
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Conta de Proprietário	Resultado
DESPESAS DE ALUGUEL	Conta de Proprietário	Resultado
DUPLICATAS A PAGAR	Agente Correspondente	Patrimonial
DUPLICATAS A RECEBER	Agente Correspondente	Patrimonial
IMPOSTOS A RECOLHER	Agente Correspondente	Patrimonial
LUCROS ACUMULADOS	Conta de Proprietário	Patrimonial
MERCADORIAS	Agente Consignatário	Patrimonial
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Agente Consignatário	Patrimonial
RECEITAS DE JUROS	Conta de Proprietário	Resultado
RECEITAS DE VENDAS	Conta de Proprietário	Resultado
RESERVA LEGAL	Conta de Proprietário	Patrimonial
SALÁRIOS E ORDENADOS	Conta de Proprietário	Resultado
VEÍCULOS	Agente Consignatário	Patrimonial

Situações das Contas:

Débitos e Créditos

DÉBITO → Situação de dívida da conta.

CRÉDITO → Situação de direito da conta.

Na identificação dos débitos e créditos nas contas, aplicaremos o seguinte raciocínio:

- **ATIVO, (-) PASSIVO e (-) PL** - natureza devedora (saldo devedor):
 - Toda vez que aumentar, DEBITAR a respectiva conta.
 - Toda vez que diminuir, CREDITAR a respectiva conta.
- **(-) ATIVO, PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO** - natureza credora (saldo credor):
 - Toda vez que aumentar, CREDITAR a respectiva conta.
 - Toda vez que diminuir, DEBITAR a respectiva conta.

4. Escrituração

Conceitos

Escrituração é a técnica contábil responsável pelo registro dos fatos contábeis (todos os acontecimentos que alteram a situação patrimonial da empresa).

Ex.: Quando uma entidade efetua o pagamento de uma dívida, é preciso que ocorra a escrituração desse pagamento, para que o fato seja registrado na contabilidade da entidade.

Vejam os que a Lei nº 6.404/76 e o Código Civil dispõem sobre esse tema:

Lei 6.404/76

Escrituração

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.

§ 1º. As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos.

§ 2º. A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras.

§ 3º. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados.

§ 4º. As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados.

§ 5º. As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o § 3º deste Artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários.

§ 6º. As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias abertas.

Código Civil

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

§ 2º. É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o Art. 970.

Art. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da ITG 2.000 (R1), dispõe sobre as formalidades e estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais:

ITG 2000 (R1) – Escrituração Contábil

Formalidades da Escrituração Contábil

3. A escrituração contábil deve ser realizada com observância dos Princípios de Contabilidade.

4. O nível de detalhamento da escrituração contábil deve estar alinhado às necessidades de informação de seus usuários. Nesse sentido, esta Interpretação não estabelece o nível de detalhe ou mesmo sugere um plano de contas a ser observado. O detalhamento dos registros contábeis é diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade e dos requisitos de informação a ela aplicáveis e, exceto nos casos em que uma autoridade reguladora assim o requeira, não devem necessariamente observar um padrão predefinido.

5. A escrituração contábil deve ser executada:

- a) em idioma e em moeda corrente nacionais;
- b) em forma contábil;
- c) em ordem cronológica de dia, mês e ano;
- d) com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas; e
- e) com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis.

6. A escrituração em forma contábil de que trata o item 5 deve conter, no mínimo:

- a) data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu;
- b) conta devedora;
- c) conta credora;
- d) histórico que represente a essência econômica da transação ou o código de histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar inclusa em livro próprio;
- e) valor do registro contábil;
- f) informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros que integram um mesmo lançamento contábil.

Processos de Escrituração

Os processos de escrituração contábil são os seguintes:

Manual: a escrituração é feita à mão.

Maquinizado ou semimecanizado: a escrituração é feita por meio de máquinas de escrever.

Mecanizado: a escrituração é feita por meio de máquinas de escrituração. São máquinas específicas, destinadas a esse fim.

Computadorizado ou por processamento eletrônico: a escrituração é executada por meio de computadores.

O processo mais utilizado nos dias atuais é o computadorizado.

Métodos de Escrituração

Método de escrituração é a forma utilizada para o registro dos fatos contábeis.

É nesse momento da disciplina que iniciaremos o estudo de débitos e créditos. A partir daqui o estudante aprenderá a efetuar as contabilizações de fatos que alteram o patrimônio de uma entidade. As contabilizações são feitas por meio de lançamentos contábeis. Lançamento nada mais é que o registro de um fato contábil, utilizando débito e crédito. Um lançamento deve conter local e data do registro, contas debitadas, contas creditadas, histórico da operação (descrição do evento que gerou a contabilização) e valor da operação.

Antes de saber aplicar o débito e o crédito, é preciso saber qual é o método adotado na contabilidade para registrar tais débitos e créditos.

Todos os registros contábeis são feitos por meio do método das partidas dobradas, mas existem outros dois métodos que, apesar de estarem em desuso, podem ser cobrados em prova:

Método das partidas simples: nesse método, há somente o registro dos direitos e obrigações. Está em desuso.

Método das partidas mistas: são mantidas contas para o registro dos bens, direitos e obrigações. Está em desuso.

Método das partidas dobradas: esse é o método adotado na contabilidade. Ele determina que a soma dos valores dos débitos deve ser igual à soma dos valores dos créditos. Convém notar que ele não informa que teremos apenas um débito e apenas um crédito, ou que registraremos apenas direitos, ou bens. Esse método registra qualquer situação que modifique o patrimônio, seja um bem, direito, obrigação, receita ou despesa. E uma modificação patrimonial pode dar origem ao registro de um ou mais débitos e um ou mais créditos. O importante é que o valor total dos débitos seja igual ao valor total de créditos.

Um lançamento contábil pode ser feito por meio do chamado “razonete”. Razonete é a representação gráfica de uma conta, em que é possível registrar toda a movimentação que ocorre (aumentos e diminuições de saldo).

Ele é apresentado da seguinte forma:

Título da Conta	
Valor a débito	Valor a crédito
Saldo	

Saldo = total de débitos – total de créditos, se:

- **Total de débitos > total de créditos:** a conta terá saldo devedor;
- **Total de créditos > total de débitos:** a conta terá saldo credor.

Funcionamento das Contas

Para iniciar o estudo do funcionamento das contas, é preciso entender o seguinte:

Pensemos na conta “caixa”, que registra os valores que a empresa tem em caixa, e suas respectivas entradas e saídas de dinheiro:

Quando fazemos um pagamento utilizando o dinheiro do caixa, nosso saldo de caixa aumenta ou diminui? Diminui, certo?! Saiu dinheiro, diminuiu o saldo do caixa.

E quando recebemos um valor em dinheiro e guardamos esse dinheiro no caixa, o que ocorre com o saldo do caixa nessa situação? Aumenta ou diminui? Aumenta, certo?! Se entra dinheiro, o saldo de caixa aumenta.

É importante saber que essa movimentação (entrada e saída de recursos) é registrada, na contabilidade, por meio de débitos e créditos. Quando desejamos registrar o aumento do saldo de caixa, debitamos; quando desejamos registrar a diminuição do saldo de caixa, creditamos. E isso ocorre em todas as contas contábeis. Todas as contas são movimentadas por meio de débitos e créditos.

E para que saibamos registrar as movimentações que ocorrem em uma conta, é fundamental conhecer o funcionamento das contas.

Já vimos que, na contabilidade, existem contas de natureza devedora e contas de natureza credora. É essencial lembrar a natureza das contas para que seja possível movimentá-la por meio de débitos e créditos. Vamos lembrar:

Contas de Ativo e Despesas: possuem natureza devedora.

Contas de Passivo, Patrimônio Líquido e Receita: possuem natureza credora.

Contas retificadoras: possuem natureza inversa ao grupo a que pertencem, ou seja:

- > Retificadoras do Ativo possuem natureza credora. Exs.: (-) PECLD (Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa), (-) Depreciação Acumulada, (-) Amortização Acumulada, (-) Provisão para ajuste a valor de mercado.
- > Retificadoras do Passivo e Patrimônio Líquido possuem natureza devedora. Exs.: (-) Encargos a transcorrer, (-) Capital a Integralizar, (-) Ações em Tesouraria, (-) Prejuízos Acumulados.

A seguir, aprenderemos como movimentar as contas. ATENÇÃO!

Contas de Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido: sempre que desejarmos aumentar o saldo de uma conta, deveremos seguir a natureza que ela possui. Para diminuir o saldo, deveremos proceder ao lançamento inverso, ou seja:

Contas de Ativo, Retificadoras do Passivo e Retificadoras do PL: possuem **natureza devedora**, então, quando desejarmos **aumentar** o saldo dessas contas, deveremos **debitar**! Para **diminuir**, deveremos realizar o lançamento inverso, ou seja, um **crédito**.

Contas de Passivo, Patrimônio Líquido e Retificadoras do Ativo: possuem **natureza credora**, então, quando desejarmos **aumentar** o saldo dessas contas, deveremos **creditar**! Para **diminuir**, deveremos realizar o lançamento inverso, ou seja, um **débito**.

Natureza Devedora	
↑ D	↓ C
Natureza Credora	
↑ C	↓ D

Contas de Receitas e Despesas:

- > Despesa – Debitamos;
- > Receita – Creditamos.

Se o estudante preferir, pode memorizar as informações abaixo:

Contas de Ativo, Retificadoras do Passivo e Retificadoras do PL: possuem natureza devedora;

- ▷ Para aumentar o saldo: DEBITA-SE
- ▷ Para diminuir o saldo: CREDITA-SE

Contas do Passivo, Patrimônio Líquido e Retificadoras do Ativo: possuem natureza credora;

- ▷ Para aumentar o saldo: CREDITA-SE
- ▷ Para diminuir o saldo: DEBITA-SE

Procedimentos para efetuar um lançamento:

1º) Identificar as contas que deverão ser utilizadas.

2º) Depois de identificá-las, devemos determinar a que grupo de contas elas pertencem (Ativo, Passivo Exigível, PL, Receitas ou Despesas).

3º) Identificar se o saldo da conta aumenta ou diminui.

4º) Aplicar o mecanismo de débito e crédito.

Ex.: Efetuar o lançamento de um depósito de R\$ 50.000, feito em conta corrente do Banco do Brasil com dinheiro extraído do caixa.

1º) Identificar as contas que deverão ser utilizadas.

Nesse caso, utilizaremos as contas “Caixa” (de onde sairá o dinheiro para depósito) e “Bancos” (o dinheiro será depositado no banco).

2º) Depois de identificá-las, devemos determinar a que grupo de contas elas pertencem (Ativo, Passivo Exigível, PL, Receitas ou Despesas).

Caixa: os valores em caixa são considerados bens numerários, portanto, registrados no Ativo.

Bancos: depósitos bancários são considerados, pela ESAF, bens numerários, portanto, registrados no Ativo.

3º) Identificar se o saldo da conta aumenta ou diminui.

Caixa: quando ocorre a saída de dinheiro do caixa, o saldo diminui (nesse caso, diminuiu o saldo, porque a empresa tira dinheiro do caixa para depositar na conta bancária).

Bancos: quando entra dinheiro por meio de um depósito bancário, o saldo de caixa aumenta.

4º) Aplicar o mecanismo de débito e crédito:

D: Bancos R\$ 50.000,00

C: Caixa: R\$ 50.000,00

OU

Bancos

a Caixa R\$ 50.000,00'

1 Essa maneira de demonstrar a contabilização é bastante cobrada em prova. A conta que não recebe nenhuma informação na frente (nesse caso, Bancos) sempre será a conta debitada, e a conta que recebe “a” (nesse caso, Caixa) na frente sempre será a conta creditada.

	Aumentar	Diminuir
Ativo	D	C
Retificadoras do Ativo	C	D
Passivo	C	D
Retificadoras do Passivo	D	C
Patrimônio Líquido	C	D
Retificadoras do Patrimônio Líquido	D	C
Receitas	C	
Despesas	D	

Ex.: (ESAF) O lançamento contábil apropriado para registrar o pagamento de duplicatas no valor de R\$ 2.800,00, com descontos de 15%, é o que segue abaixo:

a) Diversos

a Caixa		
Duplicatas a Pagar	2.380,00	
Descontos Ativos	420,00	2.800,00

b) Caixa

a Diversos		
a Duplicatas a Pagar	2.380,00	
a Descontos Ativos	420,00	2.800,00

c) Diversos

a Duplicatas a Pagar		
Caixa	2.380,00	
Descontos Passivos	420,00	2.800,00

d) Duplicatas a Pagar

a Diversos		
a Caixa	2.380,00	
a Descontos Ativos	420,00	2.800,00

e) Duplicatas a Pagar

a Diversos		
a Caixa	2.380,00	
a Descontos Passivos	420,00	2.800,00

D.

Contabilizaremos o pagamento de duplicatas com desconto. Para contabilizar a operação, seguiremos os procedimentos abaixo:

1º) Identificar as contas que deverão ser utilizadas.

Duplicatas a pagar (é importante notar que o enunciado diz que estamos pagando uma duplicata): R\$ 2.800,00.

Descontos obtidos (estamos “ganhando” esse desconto no pagamento da duplicata): R\$ 420,00.

Caixa (pela saída do dinheiro utilizado para quitar a duplicata): R\$ 2.380,00 (valor líquido do desconto. Representa quanto, efetivamente, saiu do saldo do Caixa).

2º) Depois de identificá-las, devemos determinar a que grupo de contas elas pertencem (Ativo, Passivo Exigível, PL, Receitas ou Despesas).

Duplicatas a pagar: representa uma obrigação, portanto um Passivo.

Descontos obtidos: conta de Receita.

Caixa: representa um bem numerário, portanto, um Ativo.

3º) Identificar se o saldo da conta aumenta ou diminui.

Duplicatas a pagar: a quitação de uma dívida gera a diminuição das obrigações, portanto, diminui o Passivo.

Descontos obtidos: por ser uma Receita, já sabemos qual lançamento faremos, certo?! Um crédito!

Caixa: o pagamento gera a saída de dinheiro do Caixa e, portanto, a diminuição do saldo do Ativo.

4º) Aplicar o mecanismo de débito e crédito:

D: Duplicatas a pagar R\$ 2.800,00;

C: Descontos obtidos R\$ 420,00;

C: Caixa R\$ 2.380,00;

OU

Duplicatas a pagar:

a Diversos R\$ 2.800,00;

a Descontos obtidos R\$ 420,00;

a Caixa R\$ 2.380,00.

Fórmulas de Lançamento

Vimos que um lançamento deve ter, de acordo com o Método das Partidas Dobradas, o valor total de débitos igual ao valor total de créditos. Vimos também que podem existir uma ou mais contas debitadas e uma ou mais contas creditadas. Vejamos quais são os tipos (fórmulas) de lançamento que existem:

1ª Fórmula: uma conta debitada e uma conta creditada. (11)

2ª Fórmula: uma conta debitada e duas ou mais contas creditadas. (12)

3ª Fórmula: duas ou mais contas debitadas e uma conta creditada. (21)

4ª Fórmula: duas ou mais contas debitadas e duas ou mais contas creditadas. (22)

	Conta (s) Debitada (s)	Conta (s) Creditada (s)
1ª Fórmula	1	1
2ª Fórmula	1	2
3ª Fórmula	2	1
4ª Fórmula	2	2

Para memorizar, é importante lembrar a ordem das fórmulas: 11, 12, 21, 22.

Para entender como funcionam as fórmulas de lançamento, vejamos o exemplo a seguir:

01. Compra de um veículo, à vista, no valor de R\$ 30.000,00. Pagamento efetuado em cheque.

D: Veículos R\$ 30.000,00;

C: Bancos R\$ 30.000,00;

1 débito e 1 crédito => 11 => lançamento de 1ª fórmula.

02. Compra de veículo sendo parte à vista em dinheiro (R\$ 10.000,00) e parte com prazo de 30 dias. O valor do veículo é de R\$ 30.000,00.

D: Veículos R\$ 30.000,00;

C: Caixa R\$ 10.000,00;

C: Duplicatas a pagar R\$ 20.000,00;

1 débito e 2 créditos => 12 => 2ª fórmula.

03. Pagamento com atraso de uma duplicata no valor de R\$ 15.000,00, com acréscimo de juros de 10%.

D: Duplicatas a pagar R\$ 15.000,00;

D: Juros Passivos (o mesmo que Despesas com Juros) R\$ 1.500,00;

C: Caixa R\$ 16.500,00;

2 débitos e 1 crédito => 21 => 3ª fórmula.

04. A empresa PC comprou um computador no valor de R\$ 1.200,00 e uma motocicleta no valor de R\$ 6.000,00. Efetuou o pagamento em dinheiro no valor de R\$ 3.000,00 e o restante da quantia será pago em 30 dias.

D: Computadores e periféricos R\$ 1.200,00;

D: Veículos R\$ 6.000,00;

C: Caixa R\$ 3.000,00;

C: Duplicatas a pagar R\$ 4.200,00;

2 débitos e 2 créditos => 22 => 4ª fórmula.

Ex.: (ESAF) Observemos o seguinte fato contábil: pagamento, mediante a emissão de cheque, de uma duplicata antes do vencimento, obtendo-se um desconto financeiro, por essa razão. Para que o registro contábil desse fato seja feito em um único lançamento, deve-se utilizar a

a) primeira fórmula, com 1 conta devedora e 1 conta credora.

b) segunda fórmula, com 1 conta devedora e 2 contas credoras.

c) terceira fórmula, com 2 contas devedoras e 1 conta credora.

d) quarta fórmula, com 2 contas devedoras e 2 contas credoras.

e) terceira fórmula, com 3 contas devedoras e 1 conta credora.

B.

1º) Identificar as contas que deverão ser utilizadas:

Bancos;

Duplicatas a pagar;

Desconto obtido.

2º) Depois de identificá-las, devemos determinar a que grupo de contas elas pertencem (Ativo, Passivo Exigível, PL, Receitas ou Despesas):

Bancos: bens numerários no Ativo;

Duplicatas a pagar: obrigações no Passivo;

Desconto obtido: Receita.

3º) Identificar se o saldo da conta aumenta ou diminui:

Bancos: diminui o saldo pelo pagamento;

Duplicatas a pagar: a quitação de uma dívida diminui o saldo das obrigações;

Desconto obtido: Receita.

4º) Aplicar o mecanismo de débito e crédito:

D: Duplicatas a pagar;

C: Bancos;

C: Desconto obtido;
1 débito e 2 créditos $\rightarrow 12 \rightarrow 2^a$ fórmula.

Erros de Escrituração

Durante o processo de escrituração, podem ocorrer alguns erros, como:

Erro na identificação da conta debitada ou creditada: quando o débito ou o crédito são feitos incorretamente.

Ex.:

Lançamento correto:

D: Caixa R\$ 1.000,00;

C: Duplicatas a receber R\$ 1.000,00;

Histórico: Recebimento da duplicata nº 100 em dinheiro.

Erro na identificação da conta debitada ou creditada:

D: Bancos R\$ 1.000,00;

C: Duplicatas a receber R\$ 1.000,00;

Histórico: Recebimento da duplicata nº 100 em dinheiro.

Inversão de contas: quando ocorre a inversão do lançamento contábil, ou seja, debita-se a conta que deveria ser creditada e credita-se a conta que deveria ser debitada.

Ex.:

Lançamento correto:

D: Caixa R\$ 1.000,00;

C: Duplicatas a receber R\$ 1.000,00;

Histórico: Recebimento da duplicata nº 100 em dinheiro.

Inversão de contas:

D: Duplicatas a receber R\$ 1.000,00;

C: Caixa R\$ 1.000,00;

Histórico: Recebimento da duplicata nº 100 em dinheiro.

Erro na identificação do valor: quando o valor é registrado incorretamente (maior ou menor do que o correto).

Ex.:

Lançamento correto:

D: Caixa R\$ 1.000,00

C: Duplicatas a receber R\$ 1.000,00

Histórico: Recebimento da duplicata nº 100 em dinheiro.

Erro na identificação do valor:

D: Caixa R\$ 100,00

C: Duplicatas a receber R\$ 100,00

Histórico: Recebimento da duplicata nº 100 em dinheiro.

Erro no histórico: quando ocorre erro no histórico que acompanha o lançamento.

Ex.:

Lançamento correto:

D: Caixa R\$ 1.000,00;

C: Duplicatas a receber R\$ 1.000,00;

Histórico: Recebimento da duplicata nº 100 em dinheiro.

Erro no histórico:

D: Caixa R\$ 1.000,00;

C: Duplicatas a receber R\$ 1.000,00;

Histórico: Recebimento da duplicata nº 1.000 em dinheiro.

Lançamento em duplicidade: a entidade contabiliza duas vezes o mesmo fato.

Ex.:

Lançamento correto:

D: Caixa R\$ 1.000,00;

C: Duplicatas a receber R\$ 1.000,00;

Histórico: Recebimento da duplicata nº 100 em dinheiro.

Lançamento em duplicidade: a entidade contabiliza duas vezes o mesmo fato.

D: Caixa R\$ 1.000,00;

C: Duplicatas a receber R\$ 1.000,00;

Histórico: Recebimento da duplicata nº 100 em dinheiro.

Omissão de lançamento: quando a entidade deixa de escriturar um fato.

Ex.:

Lançamento correto:

D: Caixa R\$ 1.000,00;

C: Duplicatas a receber R\$ 1.000,00;

Histórico: Recebimento da duplicata nº 100 em dinheiro.

Omissão de lançamento: ocorre quando a entidade deixa de escriturar um fato.

Técnicas de Correção

Estorno: anulação integral do lançamento incorreto por meio de um lançamento inverso.

Transferência: utilizado para corrigir a conta indevidamente debitada ou creditada. Por meio da transferência, é possível a correção do erro mediante um único lançamento, sem a necessidade de se estornar integralmente o lançamento incorreto.

Complementação: lançamento feito posteriormente para complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado.

Ressalva: correção de erro no histórico por meio de expressões como “digo”, “ou melhor”, “em tempo” etc. O erro deve ser corrigido imediatamente após ter ocorrido.

ITG 2000 (R1) – Escrituração Contábil

Retificação de lançamento contábil

31. Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de registro realizado com erro na escrituração contábil da entidade e pode ser feito por meio de:

- a) estorno;
- b) transferência; e
- c) complementação.

32. Em qualquer das formas citadas no item 31, o histórico do lançamento deve precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem.

33. O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente.

34. Lançamento de transferência é aquele que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta adequada.

35. Lançamento de complementação é aquele que vem, posteriormente, complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado.

36. Os lançamentos realizados fora da época devida devem consignar, nos seus históricos, as datas efetivas das ocorrências e a razão do registro extemporâneo.

Estorno: anulação integral do lançamento incorreto por meio de um lançamento inverso.

Transferência: utilizado para corrigir a conta indevidamente debitada ou creditada. Por meio da transferência, é possível a correção do erro mediante um único lançamento, sem a necessidade de se estornar integralmente o lançamento incorreto.

Complementação: lançamento feito, posteriormente, para complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado.

Ressalva: correção de erro no histórico por meio de expressões como “digo”, “ou melhor”, “em tempo” etc. O erro deve ser corrigido imediatamente após ter ocorrido.

Regimes de Escrituração

Corresponde ao processo de reconhecimento das contas de resultado na escrituração da empresa.

Existem dois regimes de escrituração na contabilidade, porém apenas um deles é aceito pela Lei 6.404/76:

Lei 6.404/76

Escrituração

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.

Regime de Caixa

O reconhecimento das receitas e despesas por esse método deve ser feito quando ocorre impacto nas disponibilidades da empresa. O que importa é a efetiva entrada de recursos, no que diz respeito às **receitas**, e do efetivo pagamento ou saída de recursos, no que diz respeito às **despesas**.

Regime de Competência

Considera que o reconhecimento das receitas deve ser feito quando elas são geradas e, das despesas, quando são incorridas, ou seja, no período da ocorrência dos seus fatos geradores, independentemente de seu recebimento (receitas) ou pagamento (despesas).

Ex.: (ESAF) Contabilizando suas operações em 2010 sob o regime contábil de caixa, a empresa Primeira & Cia. Ltda. registrou os seguintes eventos, entre outros que compõem seus resultados:

- I. recebimento de aluguéis relativos a janeiro de 2011, no valor de R\$ 4.800,00;
- II. salários de dezembro de 2010 para pagamento apenas em janeiro de 2011, no valor de R\$ 5.600,00;

III. pagamento das comissões referentes a dezembro de 2010, no valor de R\$ 2.500,00;

IV. pagamento do aluguel do caminhão correspondente a janeiro de 2011, no valor de R\$ 3.200,00;

V. recebimento de juros relativos a 2010, no valor de R\$ 1.200,00.

Na apuração final do lucro, a empresa verificou que faltava registrar o valor de R\$ 4.000,00, decorrente de comissões ganhas no ano, ainda não recebidas. Tais eventos foram computados no resultado da empresa Primeira & Cia. Ltda., sob o regime de competência. Com isso, houve uma redução de lucros na importância de

- a) R\$ 6.900,00.
- b) R\$ 6.100,00.
- c) R\$ 4.500,00.
- d) R\$ 2.900,00.
- e) R\$ 500,00.

D.

A empresa quer saber qual o resultado de 2010 de acordo com o regime de competência. Para apurar esse resultado, utilizaremos todas as receitas e despesas que pertencem ao exercício de 2010, independentemente da data de recebimento das receitas e da data de pagamento das despesas. Para que compreendamos o período em que as receitas e despesas devem ser contabilizadas, de acordo com o Regime de Competência, sinalizaremos tal informação em cada alternativa da questão. Vejamos:

I. recebimento de aluguéis relativos a janeiro de 2011, no valor de R\$ 4.800,00: os aluguéis referem-se a janeiro de 2011, portanto, devem ser contabilizados, de acordo com o regime de competência, em janeiro de 2011;

II. salários de dezembro de 2010 para pagamento apenas em janeiro de 2011, no valor de R\$ 5.600,00: os salários referem-se a dezembro de 2010, portanto, devem ser contabilizados, de acordo com o regime de competência, em dezembro de 2010;

III. pagamento das comissões referentes a dezembro de 2010, no valor de R\$ 2.500,00: as comissões referem-se a dezembro de 2010, portanto, devem ser contabilizadas, de acordo com o regime de competência, em dezembro de 2010;

IV. pagamento do aluguel do caminhão correspondente a janeiro de 2011, no valor de R\$ 3.200,00: o aluguel refere-se a janeiro de 2011, portanto, deve ser contabilizado, de acordo com o regime de competência, em janeiro de 2011;

V. recebimento de juros relativos a 2010, no valor de R\$ 1.200,00: os juros referem-se a 2010, portanto, devem ser contabilizados, de acordo com o regime de competência, em 2010.

Na apuração final do lucro, a empresa verificou que faltava registrar o valor de R\$ 4.000,00, decorrente de comissões ganhas no ano, ainda não recebidas. (...): as comissões referem-se ao ano de 2010, portanto, devem ser contabilizadas, de acordo com o regime de competência, em 2010.

Resultado pelo Regime de Competência:

Despesas com salários: (5.600,00);

Despesas com comissões: (2.500,00);

Receita de juros: (1.200,00);

Receita de comissões: (4.000,00);

Resultado = (2.900,00).

Livros de Escrituração

Livros de escrituração são os livros nos quais a entidade registra os fatos que alteram o patrimônio. Existem livros contábeis em formato não digital, e livros contábeis em formato digital.

A ITG 2000 (R1) determina que os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, **em forma não digital**, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como:

- > serem encadernados;
- > terem suas folhas numeradas sequencialmente;
- > conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante legal da entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.

Determina também que os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, **em forma digital**, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como:

- > serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado;
- > quando exigível por legislação específica, serem autenticados no registro público ou entidade competente.

Livro Diário

No Livro Diário devem ser lançadas, em ordem cronológica, com individualização, clareza e referência ao documento probante, todas as operações ocorridas, e quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais.

As principais características do Livro Diário são:

- > Obrigatório (exigido pelo Código Civil).
- > Principal (registra todos os fatos que alteram o patrimônio).
- > Cronológico (os fatos são registrados em ordem cronológica de dia, mês e ano).

O Livro Diário possui formalidades intrínsecas e extrínsecas:

Formalidades Intrínsecas: são as formalidades relacionadas ao lançamento contábil.

- > deve ser escriturado em ordem cronológica;
- > não são permitidos borrões, rasuras, emendas, espaços em branco e ocupação de margens ou entrelinhas;

- > a escrituração deve ser feita em língua e moeda nacionais.

Formalidades Extrínsecas: são as formalidades relacionadas à apresentação ou aparência dos livros.

- > deve ser encadernado;
- > suas páginas devem ser numeradas sequencialmente;
- > termos de abertura e encerramento;
- > deve ser registrado em repartição competente.

Requisitos necessários para o registro de uma operação no Livro Diário:

- ▷ Local e data da operação.
- ▷ Conta a ser debitada.
- ▷ Conta a ser creditada.
- ▷ Histórico da operação.
- ▷ Valor da operação em moeda nacional.

Ex.: Cascavel, 01 de julho de 2016

Mercadorias

a Caixa R\$ 1.200,00

Pela aquisição à vista, nesta data, de mercadorias para revenda NF 07.

Atenção!

- ▷ A conta que não vem precedida de “a” é a conta debitada. Nesse caso, a conta “Mercadorias”.
- ▷ A conta que vem precedida de “a” é a conta creditada. Nesse caso, a conta “Caixa”.

Essa contabilização também poderia ser apresentada da seguinte forma:

D: Mercadorias R\$ 1.200,00.

C: Caixa R\$ 1.200,00.

Livro Razão

O Razão é um livro principal (registra todos os fatos que alteram o patrimônio), sistemático (registra os fatos por contas, e não por ordem cronológica), obrigatório pela Legislação do IR (para aquelas entidades sujeitas à tributação do IR pelo Lucro Real) e facultativo pela Legislação Comercial. Cada página do Livro Razão representa uma conta.

Ex.:

Conta Mercadorias

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2016	Compra NF07	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
25/04/2016	Compra NF11	R\$ 800,00		R\$ 2.000,00
25/04/2016	Venda NF33		R\$ 500,00	R\$ 1.500,00

Livros Especiais

São considerados obrigatórios apenas para determinadas pessoas ou atividades. O Art. 100 da Lei 6.404/76 descreve os livros que as sociedades anônimas estão obrigadas a escriturar. Vejamos:

Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais:

I. O livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou averbação:

- a) do nome do acionista e do número das suas ações;
- b) das entradas ou prestações de capital realizado;
- c) das conversões de ações, de uma em outra espécie ou classe;
- d) do resgate, reembolso e amortização das ações, ou de sua aquisição pela companhia;
- e) das mutações operadas pela alienação ou transferência de ações;
- f) do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de qualquer ônus que grave as ações ou obste sua negociação.

II. O livro de “Transferência de Ações Nominativas”, para lançamento dos termos de transferência, que deverão ser assinados pelo cedente e pelo cessionário ou seus legítimos representantes;

III. O livro de “Registro de Partes Beneficiárias Nominativas” e o de “Transferência de Partes Beneficiárias Nominativas”, se tiverem sido emitidas, observando-se, em ambos, no que couber, o disposto nos números I e II deste artigo;

IV. O livro de Atas das Assembleias Gerais;

V. O livro de Presença dos Acionistas;

VI. Os livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, se houver, e de Atas das Reuniões de Diretoria;

VII. O livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.

§ 1º. A qualquer pessoa, desde que se destinem a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários, serão dadas certidões dos assentamentos constantes dos livros mencionados nos incisos I a III, e por elas a companhia poderá cobrar o custo do serviço, cabendo, do indeferimento do pedido por parte da companhia, recurso à Comissão de Valores Mobiliários.

§ 2º. Nas companhias abertas, os livros referidos nos incisos I a V do “caput” deste artigo poderão ser substituídos, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, por registros mecanizados ou eletrônicos.

Balancete de Verificação

É uma relação de todas as contas abertas em um exercício. Possui a finalidade de verificar e demonstrar a correta aplicação do método das partidas dobradas, ou seja, verificar se o total de saldos devedores é igual ao total de saldos credores. O balancete é feito a partir do Livro Razão, do qual são extraídos os saldos para a sua elaboração.

Ex.:

Contas	Natureza do Saldo	
	Devedora	Credora
Mercadorias	R\$ 3.200,00	
Caixa	R\$ 800,00	
Fornecedores		R\$ 700,00
Capital Social		R\$ 3.300,00
Total	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

Existem dois tipos de Balancetes:

Balancete Inicial: possui contas patrimoniais (contas de Ativo, Passivo Exigível e Patrimônio Líquido) e contas de resultado (receitas e despesas). É elaborado antes da Apuração do Resultado do Exercício.

Balancete Final: composto apenas por contas patrimoniais (contas de Ativo, Passivo Exigível e Patrimônio Líquido). É elaborado depois da Apuração do Resultado do Exercício.

Ex.: (Esaf) A companhia Metalgross S.A. apresenta como extrato de seu Livro Razão, em 31.12.2011, a seguinte relação de contas e respectivos saldos:

Contas	Saldos
01 - Ações de Coligadas	60
02 - Ações em Tesouraria	10
03 - Aluguéis Passivos	32
04 - Amortização Acumulada	25
05 - Bancos c/ Movimento	100
06 - Caixa	80
07 - Capital a Realizar	45
08 - Capital Social	335
09 - Clientes	120
10 - Comissões Ativas	46
11 - Custo das Vendas	200
12 - Depreciação	28
13 - Depreciação Acumulada	45
14 - Descontos Concedidos	18
15 - Descontos Obtidos	17
16 - Despesas de Organização	90
17 - Duplicatas a Receber	85
18 - Duplicatas a Pagar	115
19 - Duplicatas Descontadas	35
20 - Fornecedores	195
21 - Máquinas e Equipamentos	130
22 - Mercadorias	145
23 - Móveis e Utensílios	40
24 - Obrigações Trabalhistas	18
25 - Prêmio de Seguros	40
26 - Prejuízos Acumulados	12
27 - Provisão para Devedores Duvidosos	30
28 - Provisão para Imposto de Renda	22

29 - Receitas de Vendas	350
30 - Reservas de Capital	65
31 - Reservas de Lucro	125
32 - Salários e Ordenados	60
33 - Seguros a Vencer	28
34 - Títulos a Pagar	20
35 - Veículos	180

Elaborando um balancete de verificação com os saldos acima, certamente encontraremos saldos credores no montante de

- a) R\$ 1.065,00.
b) R\$ 1.308,00.
c) R\$ 1.338,00.
d) R\$ 1.373,00.
e) R\$ 1.443,00.
E.

Contas	Saldo Devedor	Saldo Credor	
01 - Ações de Coligadas	60		Ativo
02 - Ações em Tesouraria	10		Retificadora do Patrimônio Líquido
03 - Aluguéis Passivos	32		Despesa
04 - Amortização Acumulada		25	Retificadora do Ativo
05 - Bancos c/ Movimento	100		Ativo
06 - Caixa	80		Ativo
07 - Capital a Realizar	45		Retificadora do Patrimônio Líquido
08 - Capital Social		335	Patrimônio Líquido
09 - Clientes	120		Ativo
10 - Comissões Ativas		46	Receita
11 - Custo das Vendas	200		Despesa
12 - Depreciação	28		Despesa
13 - Depreciação Acumulada		45	Retificadora do Ativo
14 - Descontos Concedidos	18		Despesa
15 - Descontos Obtidos		17	Receita
16 - Despesas de Organização	90		Despesa
17 - Duplicatas a Receber	85		Ativo
18 - Duplicatas a Pagar		115	Passivo
19 - Duplicatas Descontadas		35	Passivo
20 - Fornecedores		195	Passivo
21 - Máquinas e Equipamentos	130		Ativo
22 - Mercadorias	145		Ativo
23 - Móveis e Utensílios	40		Ativo

24 - Obrigações Trabalhistas		18	Passivo
25 - Prêmio de Seguros	40		Despesa
26 - Prejuízos Acumulados	12		Retificadora do Patrimônio Líquido
27 - Provisão para Devedores Duvidosos		30	Retificadora do Ativo
28 - Provisão para Imposto de Renda		22	Passivo
29 - Receitas de Vendas		350	Receita
30 - Reservas de Capital		65	Patrimônio Líquido
31 - Reservas de Lucro		125	Patrimônio Líquido
32 - Salários e Ordenados	60		Despesa
33 - Seguros a Vencer	28		Ativo
34 - Títulos a Pagar		20	Passivo
35 - Veículos	180		Ativo
Total	1.503	1.443	

Fatos Contábeis

Fatos contábeis são todos os fatos que ocorrem em uma empresa, e que alteram qualitativamente e/ou quantitativamente seu patrimônio.

Se a ação praticada pela administração não afetar o patrimônio da empresa, será considerado um Ato Administrativo. Os atos relevantes podem ser controlados em contas de compensação.

Os fatos podem ser classificados como:

- > Fatos Permutativos.
- > Fatos Modificativos.
- > Fatos Mistos.

Fatos Permutativos, Qualitativos ou Compensativos

São aqueles que não provocam alterações quantitativas no Patrimônio Líquido.

Ex.: *Compra de mercadoria à vista, pagamento de uma duplicata, compra de máquina a prazo.*

Fatos Modificativos ou Quantitativos

São aqueles que provocam alterações quantitativas no Patrimônio Líquido, seguidos de alterações no Ativo ou no Passivo Exigível. Podem ser classificados em modificativos aumentativos (aumentam o PL) ou modificativos diminutivos (diminuem o PL).

Ex.: *Prescrição de dívidas, faturamento de um serviço, compra de ações da própria empresa, reconhecimento de despesas de salários.*

Fatos Mistos ou Compostos

São aqueles que provocam alterações qualitativas e quantitativas no patrimônio da entidade. Uma “parte” do fato é permutativa e outra “parte” do fato é modificativa. Também podem ser aumentativos ou diminutivos, conforme aumentam ou diminuem o PL.

Ex.: Recebimento de duplicatas com juros e pagamento de duplicata com desconto.

Fatos Permutativos	Fatos Modificativos	Fatos Mistos
Contabilizações que ocorrem entre os seguintes grupos: * A – A * A – P * P – P * PL – PL (aumentando e reduzindo o saldo do PL, provocando uma alteração quantitativa nula [alterando apenas qualitativamente o PL]).	Contabilizações que ocorrem entre os seguintes grupos: * A – PL (ou Receitas ou Despesas**) * P – PL (ou Receitas ou Despesas**) ** Receitas provocam alterações aumentativas no PL e Despesas provocam alterações diminutivas no PL.	Contabilizações que ocorrem entre os seguintes grupos: * A – A – PL (ou Receitas ou Despesas**) * A – P – PL (ou Receitas ou Despesas**) * P – P – PL (ou Receitas ou Despesas**) ** Receitas provocam alterações aumentativas no PL e Despesas provocam alterações diminutivas no PL.

Exemplo sobre atos e fatos:

- Assinatura de um contrato publicitário para veiculação de mídia dentro do período de 6 meses.

Ato administrativo

- Aquisição de máquinas e equipamentos à vista, pelo valor de R\$ 80.000,00.

D: Máquinas e Equipamentos (A) R\$ 80.000,00.

C: Caixa (A) R\$ 80.000,00.

➤ **Essa contabilização movimentou os seguintes grupos:**

A – A: Fato Permutativo.

- A empresa Pátria Ltda. prestou serviços e cobrou a quantia de R\$ 25.000,00 recebidos no ato.

D: Caixa (A) R\$ 25.000,00.

C: Receita (Rec.) R\$ 25.000,00.

➤ **Essa contabilização movimentou os seguintes grupos:**

A – Rec.: Fato Modificativo Aumentativo.

- Aquisição de equipamentos a prazo. Valor dos bens adquiridos: R\$ 12.000,00. Prazo para pagamento: em quota única com vencimento em 90 dias.

D: Equipamentos (A) R\$12.000,00.

C: Duplicatas a pagar (P) R\$ 12.000,00.

➤ **Essa contabilização movimentou os seguintes grupos:**

A – P: Fato Permutativo.

- Pagamento de títulos no valor de R\$ 18.000,00. Os títulos foram pagos em dinheiro, após a data de vencimento e com cobrança de juros no valor de R\$ 250,00.

D: Títulos a pagar (P) R\$ 18.000,00.

D: Juros Passivos (Desp.) R\$ 250,00.

C: Caixa (A) R\$ 18.250,00.

➤ **Essa contabilização movimentou os seguintes grupos:**

A – P – Desp.: Fato Misto Diminutivo.

Ex.: (ESAF) A empresa Material de Construções Ltda. adquiriu 500 sacos de argamassa Votoram, de 20 kg cada um, ao custo unitário de R\$1,00 o quilo, pagando 15% de entrada e aceitando duplicatas pelo valor restante. A operação foi isenta de tributação.

Do material comprado, 10% serão para consumo posterior da própria empresa e o restante, para revender. O registro contábil dessa transação é, tipicamente, um lançamento de quarta fórmula, e o fato a ser registrado é um Fato Administrativo

- composto aumentativo.
- composto diminutivo.
- modificativo aumentativo.
- modificativo diminutivo.

permutativo.

E.

$500 \text{ sacos} \times 20 \text{ Kg} = 10.000 \times R\$1,00 \text{ (valor do Kg)} = R\$ 10.000,00$

$\text{Entrada: } 10.000 \times 15\% = 1.500$

$\text{Duplicatas a pagar} = 10.000 - 1.500 = 8.500$

$\text{Material para consumo} = 10.000 \times 10\% = 1.000$

$\text{Material para revenda} = 10.000 - 1.000 = 9.000$

D: Mercadorias (A) R\$ 9.000,00

D: Material de Consumo (A) R\$ 1.000,00

C: Caixa (A) R\$ 1.500,00

C: Duplicatas a pagar (P) R\$ 8.500,00

Essa contabilização movimentou os seguintes grupos:

A – A – A – P: Fato Permutativo (não alterou quantitativamente o Patrimônio Líquido).



ANOTAÇÕES

5. Balanço Patrimonial

Antes de iniciarmos o estudo do Balanço Patrimonial, é importante que saibamos quais são as **demonstrações contábeis obrigatórias**.

A Lei 6.404/76 determina, em seu Art. 176, que ao fim de cada exercício social*, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

- ▷ Balanço Patrimonial - BP.
- ▷ Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA.
- ▷ Demonstração do Resultado do Exercício - DRE.
- ▷ Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC**;
- ▷ Se companhia aberta, Demonstração do Valor Adicionado.

* O exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no estatuto. Na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.

** A companhia fechada com Patrimônio Líquido, na data do balanço, inferior a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.

As demonstrações financeiras auxiliarão a Contabilidade a cumprir sua finalidade de fornecer informações aos usuários. Cada demonstração contábil fornecerá uma informação específica.

O Balanço Patrimonial fornecerá informações sobre a composição do patrimônio de uma entidade (seus bens, direitos e obrigações). Veremos, no capítulo 7, as demais demonstrações obrigatórias.

A Lei 6.404/76 também determina que:

- ▷ As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior.
- ▷ Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e que não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como “diversas contas” ou “contas correntes”.
- ▷ As demonstrações serão complementadas por **notas explicativas** e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.
- ▷ As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da Administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral.
- ▷ A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e **poderá ser incluída na demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, se elaborada e publicada pela companhia.**

As **notas explicativas** devem:

Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos;

Divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras;

Fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; e

- ▷ Indicar:
 - » os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do Ativo;
 - » os investimentos em outras sociedades, quando relevantes;
 - » o aumento de valor de elementos do Ativo resultante de novas avaliações;
 - » os ônus reais constituídos sobre elementos do Ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;
 - » a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações de longo prazo;
 - » o número, espécies e classes das ações do capital social;
 - » as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;
 - » os ajustes de exercícios anteriores; e
 - » os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia.

O Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, que define a base para apresentação das demonstrações contábeis, determina que o conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:

- ▷ Balanço Patrimonial ao final do período;
- ▷ Demonstração do Resultado do período;
- ▷ Demonstração do Resultado Abrangente do período;
- ▷ Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do período;
- ▷ Demonstração dos Fluxos de Caixa do período;
- ▷ Notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas;
- ▷ Informações comparativas com o período anterior;
- ▷ Balanço Patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado, quando a

entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente ou proceder à rerepresentação retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou quando proceder à reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis; e

- - Demonstração do Valor Adicionado do período, se exigida legalmente ou por algum órgão regulador, ou mesmo se apresentada voluntariamente.

O CPC 26 (R1) determina que o conjunto completo das demonstrações contábeis deve ser apresentado pelo menos anualmente (inclusive informação comparativa).

Quando se altera a data de encerramento das demonstrações contábeis da entidade, e as demonstrações contábeis são apresentadas para um período mais longo ou mais curto do que um ano (exercício social), a entidade deve divulgar, além do período abrangido pelas demonstrações contábeis:

- A razão para usar um período mais longo ou mais curto; e
- O fato de que não são inteiramente comparáveis os montantes comparativos apresentados nessas demonstrações.

Demonstrações Contábeis	
Lei 6.404/76	CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis
- Balanço Patrimonial; - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; - Demonstração do Resultado do Exercício; - Demonstração dos Fluxos de Caixa*; e - se companhia aberta, Demonstração do Valor Adicionado. * A companhia fechada com Patrimônio Líquido, na data do balanço, inferior a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.	- Balanço Patrimonial; - Demonstração do Resultado do Período; - Demonstração do Resultado Abrangente do período; - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do período; - Demonstração dos Fluxos de Caixa do período; - Notas explicativas; - Demonstração do Valor Adicionado.

6. Conceitos

Balanço Patrimonial é a representação gráfica equilibrada do patrimônio de uma entidade em determinada data, evidenciando todas as contas patrimoniais e seus respectivos saldos. Ele é preparado com o objetivo de fornecer informações sobre a situação patrimonial da entidade. É considerado como sendo a situação estática do patrimônio.

Será composto por uma parte positiva, apresentada do lado esquerdo da demonstração, chamada de Ativo. Como já vimos em capítulos anteriores, no Ativo são demonstrados os bens e direitos da entidade. Também será composto por uma

parte negativa, apresentada do lado direito da demonstração, chamada de Passivo. Vimos em capítulos anteriores que o Passivo será composto por obrigações e Patrimônio Líquido.

A Lei 6.404/76, em seu Art. 178, trata do Balanço Patrimonial. Vejamos:

Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia.

§ 1º No **Ativo**, as contas serão dispostas em **ordem decrescente de grau de liquidez** dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:

I. Ativo Circulante; e

II. Ativo Não Circulante, composto por Ativo **Realizável a Longo Prazo**, **Investimentos**, **Imobilizado** e **Intangível**.

§ 2º no **Passivo**, as contas serão classificadas nos seguintes grupos:

I. Passivo Circulante;

II. Passivo Não Circulante; e

III. Patrimônio Líquido, dividido em **Capital Social**, **Reservas de Capital**, **Ajustes de Avaliação Patrimonial**, **Reservas de Lucros**, **Ações em Tesouraria** e **Prejuízos Acumulados**.

§ 3º Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados separadamente.” (Grifo nosso)

Portanto, de acordo com a Lei, o Balanço Patrimonial será composto pelos seguintes grupos e subgrupos:

Balanço Patrimonial	
Ativo	Passivo
Ativo Circulante	Passivo Circulante
Ativo Não Circulante	Passivo Não Circulante
- Ativo Realizável a Longo Prazo	
- Investimentos	Patrimônio Líquido
- Imobilizado	- Capital Social
- Intangível	- Reservas de Capital
	- Ajustes de Avaliação Patrimonial
	- Reservas de Lucros
	- Ações em Tesouraria
	- Prejuízos Acumulados

De acordo com o CPC 26, o Balanço Patrimonial deve apresentar, respeitada a legislação, as seguintes contas:

- Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Clientes e Outros Recebíveis.
- Estoques.
- Ativos Financeiros.
- Ativos classificados como disponíveis para venda - Instrumentos Financeiros e Ativo Não Circulante de Operação Descontinuada.
- Ativos Biológicos.

- ▷ Investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
- ▷ Propriedades para Investimento;
- ▷ Imobilizado.
- ▷ Intangível.
- ▷ Contas a Pagar comerciais e outras;
- ▷ Provisões.
- ▷ Obrigações Financeiras;
- ▷ Obrigações e Ativos relativos à tributação corrente.
- ▷ Impostos diferidos Ativos e Passivos;
- ▷ Obrigações associadas a Ativos à disposição para venda;
- ▷ Participação de não controladores, apresentada de forma destacada dentro do Patrimônio Líquido; e
- ▷ Capital Integralizado e reservas e outras contas atribuíveis aos proprietários da entidade.

O Pronunciamento Técnico não prescreve a ordem ou o formato que deva ser utilizado na apresentação das contas do Balanço Patrimonial. O parágrafo anterior simplesmente lista os itens que são suficientemente diferentes na sua natureza ou função para assegurar uma apresentação individualizada no Balanço Patrimonial.

A entidade deve apresentar contas adicionais, cabeçalhos e subtópicos nos balanços patrimoniais sempre que sejam relevantes para o entendimento da posição financeira e patrimonial da entidade.

7. Ativos

Vimos, no capítulo 2, que *Ativo* é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Agora, detalharemos a composição desse grupo.

De acordo com o Art. 179 da Lei 6.404/76 as contas do Ativo serão classificadas do seguinte modo:

I. no Ativo Circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte;

II. no Ativo Realizável a Longo Prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia;

III. em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no Ativo Circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa;

IV. no Ativo Imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens;

VI. no Intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.

Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no Circulante ou Longo Prazo terá por base o prazo desse ciclo.

O CPC 26 determina que o Ativo deve ser classificado como Circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios:

- ▷ Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional* da entidade;
- ▷ Esteja mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;
- ▷ Espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço; ou
- ▷ Seja caixa ou equivalente de caixa**, a menos que sua troca ou uso para liquidação de Passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data do balanço.

Todos os demais Ativos devem ser classificados como Não Circulantes.

O Ativo Não Circulante deve ser subdividido em **Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível**.

* O ciclo operacional da entidade é o tempo entre a aquisição de Ativos para processamento e sua realização em caixa ou seus equivalentes. Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificável, pressupõe-se que sua duração seja de doze meses.

** Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

Então, de acordo com a Lei 6.404/76 e com o CPC 26, o Ativo será composto pelos seguintes itens:

Ativo Circulante

- ▷ Disponibilidades

Representam os bens numerários, ou seja, serão classificados em Disponibilidades os itens que representem dinheiro ou que possam ser convertidos imediatamente em dinheiro.

Ex.: Caixa, Bancos, Numerários em trânsito e Aplicações financeiras de liquidez imediata (aplicações financeiras de curto prazo – até 90 dias – que não tenham quase nenhum risco de mudança de valor e que possuam alta liquidez).

- ▷ Direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente

Podemos classificar como direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente os direitos realizáveis pessoais e os direitos realizáveis reais.

Direitos realizáveis pessoais representam os créditos da empresa.

Ex.: Duplicatas a receber, Adiantamento a fornecedores, Adiantamento a empregados.

Direitos realizáveis reais representam os bens de propriedade da companhia.

Ex.: Estoque de mercadorias, Estoque de material de consumo.

- Aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte

Registraremos os itens que correspondem às despesas pagas no exercício atual, mas os fatos geradores ocorrerão apenas no exercício seguinte. São as chamadas despesas antecipadas (despesas cujo fato gerador ainda não aconteceu).

Ex.: Prêmios de seguros a apropriar (também conhecidos como Seguros a vencer), Despesas pagas antecipadamente, Aluguéis pagos antecipadamente.

Ativo Não Circulante

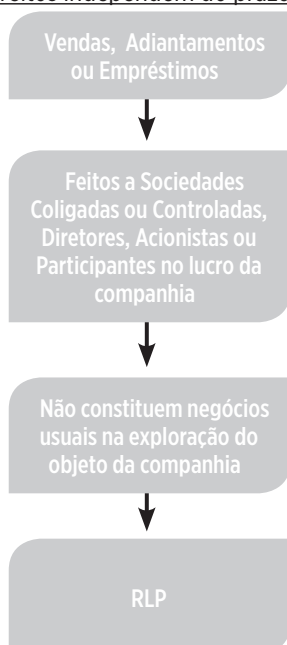
▷ Realizável a Longo Prazo:

Classificaremos os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia.

Direitos realizáveis após o término do exercício seguinte são os valores cujo prazo de realização extrapole o período de 12 meses de exercício social, ou após o período operacional seguinte, caso o ciclo operacional seja superior a 12 meses.

Ex.: Duplicatas a receber em longo prazo, Despesas antecipadas em longo prazo.

“Valores derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia”: estes direitos independem do prazo!



Investimentos

Classificaremos as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no Ativo Circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa.

Exemplos: Ações de coligadas, Imóvel para alugar, Ações de controladas, Obras de arte.

Imobilizado

Classificaremos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, os riscos e o controle desses bens*.

Ex.: Móveis e utensílios, Máquinas e equipamentos, Imóveis, Veículos, (-) Depreciação acumulada.

* os itens que não pertencem juridicamente à companhia, mas dos quais ela detém os benefícios, os riscos e o controle, serão classificados no Imobilizado. Trataremos desses itens no Capítulo 6, mais especificamente em Arrendamento Mercantil.

Dessa forma, podemos afirmar que Ativo Imobilizado é o item tangível que:

- ▷ É mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e que
- ▷ Se espera utilizar por mais de um período.

Intangível

Classificaremos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.

Exemplos: Softwares, Direitos autorais, Direitos de exploração de recursos minerais, (-) Amortização acumulada.

Alguns componentes patrimoniais também podem ser encontrados em prova com as seguintes denominações:

Bens numerários: equivalem ao disponível, como Caixa, Bancos e Aplicações financeiras de liquidez imediata.

Bens de venda: são os bens que a empresa vende, como Estoque de mercadorias.

Bens de renda: são os bens adquiridos com a intenção de obter renda para a empresa, como Imóveis para alugar e Obras de arte.

Bens fixos: são os bens utilizados nas atividades da empresa, como Veículos, Máquinas e equipamentos, e Móveis e utensílios.

Bens imateriais: são os bens que não têm existência física, mas podem ser traduzidos em moeda, como Softwares.

Créditos de funcionamento: valores a receber decorrentes das atividades da empresa, como Duplicatas a receber e Impostos a recuperar.

Créditos de financiamento: valores a receber decorrentes de financiamentos, como Empréstimos a terceiros.

Ex.: (ESAF) No balanço de encerramento do exercício social, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira.

ra da companhia. No Ativo Patrimonial, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, compondo os seguintes grupos:

Ativo Circulante; Ativo Realizável a Longo Prazo; Investimentos; Ativo Imobilizado; e Intangível.

Ativo Circulante; Ativo Realizável a Longo Prazo; e Ativo Permanente, dividido em Investimentos, Ativo Imobilizado e Ativo Diferido.

Ativo Circulante; e Ativo Não Circulante, composto por Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

Ativo Circulante; Ativo Realizável a Longo Prazo; Investimentos; Ativo Imobilizado; e Ativo Diferido.

Ativo Circulante; e Ativo Não Circulante, composto por Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Diferido.

C

Lei 6.404/76

Art. 178. § 1º No Ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:

I – Ativo Circulante; e

II – Ativo Não Circulante, composto por Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.”

8. Passivos

Vimos, no capítulo 2, que *Passivo* é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Assim como fizemos com o Ativo, detalharemos a composição desse grupo.

De acordo com o Art. 180 da Lei 6.404/76, as contas do Passivo serão classificadas do seguinte modo:

Art. 180. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do Ativo Não Circulante, serão classificadas no Passivo Circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no Passivo Não Circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do Art. 179 desta Lei.

Art. 179. Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional* da empresa tiver duração maior que o exercício social**, a classificação no circulante ou Longo Prazo terá por base o prazo desse ciclo.

* O ciclo operacional da entidade é o tempo entre a aquisição de Ativos para processamento e sua realização em caixa ou seus equivalentes. Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificável, pressupõe-se que sua duração seja de doze meses.

** O exercício social terá duração de 1 ano, e a data do término será fixada no estatuto. Na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa.

O CPC 26 determina que o Passivo deve ser classificado como Circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios:

- Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;
- Esteja mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
- Deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço; ou
- A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do Passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço. Os termos de um Passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação.

Todos os outros Passivos devem ser classificados como Não Circulantes.

Então, de acordo com a Lei 6.404/76 e com o CPC 26, o Passivo será composto pelos seguintes itens:

Passivo Circulante

Classificaremos nesse grupo as obrigações da companhia, quando vencerem no exercício seguinte.

Exemplos: Duplicatas a pagar, Salários a pagar, Impostos a recolher, Dividendos a pagar, Adiantamento de clientes, Aluguéis a pagar, Multas a pagar.

Passivo Não Circulante

Classificaremos nesse grupo as obrigações da companhia, quando tiverem vencimento após o término do exercício seguinte.

Porém, se o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, utilizaremos o ciclo operacional para fazer a classificação entre Circulante e em Longo Prazo.

Exemplos: Duplicatas a pagar em Longo Prazo, Financiamentos a pagar em Longo Prazo, Empréstimos a pagar em Longo Prazo.

Alguns componentes patrimoniais também podem ser encontrados em prova com as seguintes denominações:

- **Capital de Terceiros:** corresponde ao Passivo Exigível, ou seja, Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.
- **Débitos de Funcionamento:** correspondem às dívidas decorrentes das atividades normais da empresa, como Fornecedores, Salários a pagar e Impostos a recolher.
- **Débitos de Financiamento:** correspondem às dívidas decorrentes de recursos obtidos para ampliação e desenvolvimento da empresa, como Empréstimos a pagar e Financiamentos obtidos.

9. Patrimônio Líquido

Vimos, no capítulo 2, que *Patrimônio Líquido* é o valor residual dos Ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus Passivos. Agora, detalharemos a composição desse grupo.

De acordo com a Lei 6.404/76, as contas do Patrimônio Líquido serão classificadas do seguinte modo:

Art. 178. § 2º III – *Patrimônio Líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.*

Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.

§ 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:

- a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;
- b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
- c) (revogada);
- d) (revogada).

§ 2º Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção monetária do capital realizado, enquanto não capitalizado.

§ 3º Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do Ativo e do Passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3º do Art. 177 desta Lei*.

§ 4º Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia.

§ 5º As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedução da conta do Patrimônio Líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição.

* Art. 177, § 3º: As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados."

Então, de acordo com a Lei 6.404/76, o Patrimônio Líquido será composto pelos seguintes itens:

Patrimônio Líquido

- ▷ Capital Social

Lei 6.404/76

Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.

Capital Social: parte do Patrimônio Líquido formada por ações ou quotas subscritas na constituição ou no aumento do capital de uma entidade.

Capital a Realizar (a Integralizar/ não Realizado): ações ou quotas subscritas que ainda não foram realizadas/integralizadas pelos acionistas.

Capital Realizado (Integralizado): ações ou quotas subscritas e realizadas pelos acionistas ou sócios em dinheiro ou quaisquer outros bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.

Reservas de Capital

Lei 6.404/76

Art. 182.

§ 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:

a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;

§ 2º Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção monetária do capital realizado, enquanto não capitalizado.

Art. 200. As reservas de capital **somente poderão ser utilizadas para:**

- I. absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros;
- II. resgate, reembolso ou compra de ações;
- III. resgate de partes beneficiárias;
- IV. incorporação ao capital social;
- V. pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for assegurada.

Parágrafo único. A reserva constituída com o produto da venda de partes beneficiárias poderá ser destinada ao resgate desses títulos." (Grifo nosso)

Bônus de Subscrição: são títulos negociáveis, emitidos por sociedades anônimas, que conferem aos seus titulares direito de preferência para subscrever ações do capital social.

Ágio na Subscrição: a contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal constituirá reserva de capital, representando ágio na emissão das ações.

Partes Beneficiárias: são títulos negociáveis, sem valor nominal, emitidos por sociedades anônimas de capital fechado. Esses títulos conferem aos seus titulares o direito de participação nos lucros da empresa emissora (máximo de 10%). Companhias abertas não podem emitir partes beneficiárias.

- (+/-) Ajustes de Avaliação Patrimonial

Lei 6.404/76

Art. 182.

§ 3º Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do Ativo e do Passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Reservas de Lucros

Lei 6.404/76

Art. 182.

§ 4º Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia."

Reserva Legal

Lei 6.404/76

Art. 193. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social.

§ 1º A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva,

acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do Art. 182, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social.

§ 2º A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.

Para o cálculo da Reserva Legal:

- ▷ Res. Legal = 5% x Lucro Líquido

Limite máximo obrigatório:

- ▷ 20% do Capital Social (a reserva legal só pode ser constituída até esse valor)
- ▷ Limite facultativo:
- ▷ A empresa **poderá** deixar de constituir a reserva legal quando:
- ▷ Reserva Legal + Reserva de Capital > 30% do Capital Social

Ex.:

A empresa "X" possui as seguintes contas e saldos:

Lucro líquido: R\$ 4.000,00

Capital Social: R\$ 10.000,00

Reservas de Capital: R\$ 2.500,00

Reserva Legal: R\$ 1.800,00

Cálculo da Reserva Legal:

Res. Legal = 5% x Lucro Líquido = 5% x 4.000 = 200,00

Limite obrigatório = 20% do Capital Social = 20% x 10.000 = 2.000,00 (valor máximo permitido para a conta de Reserva Legal)

Limite facultativo = Res. Legal + Res. Capital = 1.800 + 2.500 = 4.300,00

30% x Capital Social = 30% x 10.000 = 3.000,00

Convém observar que o limite facultativo já foi atingido e, por isso, a empresa já pode deixar de constituir a reserva legal. Caso resolva constituí-la, deverá observar o limite obrigatório.

Reserva Estatutária

Lei 6.404/76

Art. 194. O estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma:

- I - indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade;
- II - fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição; e
- III - estabeleça o limite máximo da reserva.

Reserva de Contingências

Lei 6.404/76

Art. 195. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado.

§ 1º A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda prevista e justificar, com as razões de prudência que a recomendem, a constituição da reserva.

§ 2º A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda.

Reserva de Incentivos Fiscais

Lei 6.404/76

Art. 195-A. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório.

Reserva de Retenção de Lucros

Lei 6.404/76

Art. 196. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado.

§ 1º O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento.

§ 2º O orçamento poderá ser aprovado pela assembleia geral ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social."

Reserva de Lucros a Realizar

Lei 6.404/76

Art. 197. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder da soma dos seguintes valores:

- I. o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial; e
- II. o lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de Ativo e Passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte.

§ 2º A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento do dividendo obrigatório e serão considerados como integrantes da reserva os lucros a realizar de cada exercício que forem os primeiros a serem realizados em dinheiro."

Reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuídos

Lei 6.404/76

Art. 202.

§ 5º Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4º* serão registrados como reserva espe-

cial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da companhia.

* § 4º O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem à assembleia geral ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da realização da assembleia geral, exposição justificativa da informação transmitida à assembleia."

- (-) Ações em Tesouraria

Lei 6.404/76

Art. 182.

§ 5º As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedução da conta do Patrimônio Líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição."

- (-) Prejuízo Acumulado

Ex.: (ESAF) No tratamento contábil das contas de Reservas, são classificadas como Reservas de Lucros:

- a) a Reserva de Reavaliação de Ativos Próprios e a Reserva Legal.
- b) a Reserva para Contingências e a Reserva de Incentivos Fiscais.
- c) a Reserva de Lucros para Expansão e a Reserva de Ágio na Emissão de Ações.
- d) a Reserva de Contingência e a Reserva de Reavaliação de Ativos de Coligadas.
- e) a Reserva Especial de Ágio na Incorporação e a Reserva Legal.

B

Reservas de Lucros

Reserva Legal;

Reserva Estatutária;

Reserva de Contingências;

Reserva de Incentivos Fiscais;

Reserva de Retenção de Lucros;

Reserva de Lucros a Realizar;

Reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuídos.

Ex.: (ESAF) Na assembleia de constituição de uma sociedade anônima, é fixado um capital social de R\$ 8.400,00 e, na ocasião, os acionistas subscrevem todo o capital social, integralizando R\$ 5.200,00 em moeda corrente. O registro contábil da operação conduzirá ao surgimento das seguintes contas, grupos e saldos:

- a) Capital Integralizado [Patrimônio Líquido = R\$ 5.200,00]; Capital a Integralizar [Patrimônio Líquido = R\$ 3.200,00]; Caixa [Ativo Circulante = R\$ 8.400,00].

- b) Caixa [Ativo Circulante = R\$ 3.200,00]; Capital Social [Patrimônio Líquido = R\$ 8.400,00]; Capital a Integralizar [Patrimônio Líquido = R\$ 5.200,00].

- c) Capital a Integralizar [Ativo Circulante = R\$ 3.200,00]; Caixa [Ativo Circulante = R\$ 5.200,00]; Capital Social [Patrimônio Líquido = R\$ 8.400,00].

- d) Capital Social [Patrimônio Líquido = R\$ 8.400,00]; Caixa [Ativo Circulante = R\$ 5.200,00]; Capital a Integralizar [Patrimônio Líquido = R\$ 3.200,00].

- e) Capital a Subscrever [Patrimônio Líquido = R\$ 3.200,00]; Caixa [Ativo Circulante = R\$ 5.200,00]; Capital Social [Patrimônio Líquido = R\$ 8.400,00].

D

A questão demanda que o candidato encontre o saldo das contas. Para apurar os saldos, efetuaremos a movimentação contábil por meio da contabilização:

- Contabilização da constituição dos saldos de Capital Social:

D: Capital a Integralizar: R\$ 8.400,00

C: Capital Social: R\$ 8.400,00

- Contabilização da integralização em dinheiro:

D: Caixa: R\$ 5.200,00

C: Capital a Integralizar: R\$ 5.200,00

- Saldos:

Capital Social (PL) = R\$ 8.400,00

(-) Capital a Integralizar (Retificadora do PL) = R\$ 3.200,00 (8.400 - 5.200)

Caixa (AC) = R\$ 5.200,00



ANOTAÇÕES

10. Componentes Patrimoniais Teoria e/ou Contabilização

Despesa Antecipada e Receita Antecipada

Despesa Antecipada = Aplicação de Recurso em Despesas do Exercício Seguinte

As despesas antecipadas representam pagamentos antecipados, cujos benefícios ou prestação de serviço à empresa ocorrerão em momento posterior. O fato gerador ainda não ocorreu, por isso, não há despesa. Em obediência ao regime de competência serão registradas, em regra, no Ativo representando um direito (de usar ou consumir).

Exemplos: aluguéis antecipados, seguros passivos a vencer, assinatura de jornal a apropriar, comissões passivas a transcorrer.

Exemplo:

Pagamento de prêmio de seguro contra incêndio no dia 30/09/x1.

Período de cobertura: 01/10/x1 a 30/09/x2.

Valor pago: R\$ 1.524,00 (à vista).

Lançamento:

Registro em 30/09/x1, data do pagamento do seguro:

D- Seguros a Vencer

C- Caixa-----1.524,00

Apropriação da despesa com seguro mês a mês, pela fluência do prazo, conforme regime de competência:

D- Seguros

C- Seguros a Vencer----- 127,00 (1.524/12)

Existem casos específicos em que as despesas antecipadas não significam desembolso imediato de recursos, e sim valores a pagar em curto prazo.

Exemplo:

Contratação de prêmio de seguro contra incêndio no dia 30/09/x1.

Período de cobertura: 01/10/x1 a 30/09/x2.

Valor pago: R\$ 1.524,00 (a prazo, em 3 parcelas).

Lançamento:

Registro em 30/09/x1, data da contratação do seguro:

D- Seguros a vencer

C- Seguros a pagar-----1.524,00

Apropriação da despesa com seguro mês a mês, pela fluência do prazo, conforme regime de competência:

D- Seguros

C- Seguros a Vencer----- 127,00 (1.524/12)

Pagamento das parcelas do seguro:

D- Seguros a pagar

C- Caixa----- 508,00 (1.524/3)

Quando uma despesa vier acompanhada dos seguintes termos: a apropriar, a transcorrer, a incorrer, a vencer significa que o fato gerador da despesa ainda vai ocorrer. Portanto, não são contas de resultado, visto que o fato gerador não aconteceu. São contas patrimoniais, pertencentes, em geral, ao Ativo, por representar um direito.

Despesa Antecipada (contas patrimoniais)	Despesa a vencer
	Despesa a apropriar
	Despesa a incorrer
	Despesa a transcorrer

Receita Antecipada

As receitas antecipadas representam recebimentos antecipados, cuja entrega do bem ou prestação do serviço ocorrerão em momento posterior. O fato gerador ainda não ocorreu, por isso, não há receita. Em obediência ao regime de competência serão registradas, em regra, no Passivo representando uma obrigação (de entregar o produto ou prestar o serviço).

Exemplos: adiantamento de cliente, receita de serviço a apropriar.

Exemplo:

Uma empresa recebeu de um cliente o valor de R\$ 1.200.000,00 para prestar serviços de manutenção pelo prazo de um ano.

Recebimento antecipado para prestar serviços de seguro pelo prazo de um ano no dia 30/09/x1.

Período para prestação do serviço: 01/10/x1 a 30/09/x2

Valor pago: R\$ 1.524,00 (à vista).

Lançamento:

Registro em 30/09/x1, data do recebimento do seguro:

D- Caixa

C- Receita de Serviço a Apropriar-----1.524,00

Apropriação da receita mês a mês, pela fluência do prazo, conforme regime de competência:

D- Receita de Serviço a Apropriar

C- Receita de Serviço ----- 127,00 (1.524/12)

Exemplo:

A empresa Chaves recebeu do cliente Alfa em 01.04.X1 a quantia de R\$ 1.000,00 para entrega de mercadorias em 20.06.X1. A receita só será reconhecida por Chaves quando da entrega das mercadorias ao cliente. Quando o cliente efetua o pagamento à empresa, essa passa a ter a obrigação de entregar o produto ao cliente.

Lançamento

Em 01.04.X1 - recebimento em dinheiro:

D - Caixa

C - Adiantamento de clientes ----- 1.000,00

No dia 20.06.X1, quando a mercadoria for entregue, devemos reconhecer a receita:

D - Adiantamento de clientes

C - Receita de vendas ----- 1.000,00

Quando uma receita vier acompanhada dos seguintes termos: a apropriar, a transcorrer, a realizar, a vencer significa que o fato gerador da receita ainda vai ocorrer. Portanto, não são contas de resultado, visto que, o fato gerador não aconteceu.

ceu. São contas patrimoniais, pertencentes, em geral, ao Passivo, por representar uma obrigação.

Despesa Antecipada (contas patrimoniais)	Receita a vencer
	Receita a apropriar
	Receita a incorrer
	Receita a transcorrer

Aplicações Financeiras

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

Aplicações de curtíssimo prazo, resgate em até 3 meses. Possui alta liquidez, o dinheiro aplicado pode ser resgatado em qualquer dia dentro desse prazo máximo. Registrada no grupo disponível.

Exemplo: aplicações em caderneta de poupança.

Aplicações com Rendimento Pré-Fixado (Rendimento Antes)

Quando o investidor já sabe o valor do rendimento no próprio dia da aplicação, ou seja, na data da aplicação já sabe quanto será resgatado.

O valor da receita financeira será apropriado proporcionalmente ao número de dias da aplicação (*pro rata die*), excluindo o primeiro dia e incluindo o último.

Exemplo:

Em 01/11/X1, a empresa Alfa efetuou uma aplicação no valor de R\$ 100.000,00, com rendimento (total) pré-fixado de R\$ 5.400,00. O prazo da aplicação é de 90 dias. IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) de 1,5%.

Obs.: como o rendimento total foi pré-fixado, independentemente do regime de capitalização (simples ou composto), o rendimento será o mesmo, então haverá a apropriação da receita financeira de forma linear.

Registro da aplicação financeira (1/11/X1):

D- Aplicação Financeira-----105.400,00
C- Receita Financeira a Apropriar----- 5.400,00
C- Banco-----100.000,00

ATIVO

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Aplicações com rendimento pré-fixado

Aplicação Financeira-----105.400,00

(-) Receita Financeira a Apropriar *--- (5.400,00)

* Receita financeira a apropriar: receita antecipada.

O fato gerador ainda não ocorreu, por isso, não há receita. Em obediência ao regime de competência, serão registradas, em regra no Passivo, representando uma obrigação. Quando essas receitas antecipadas estiverem relacionadas a itens do Ativo, como aplicações financeiras ou empréstimos concedidos, serão contabilizadas como conta retificadora do respectivo Ativo.

Em 30/11/X1- Apropriação da Receita Financeira, pela fluência do prazo, atendendo ao regime de competência.

Rendimento do período: $5.400/90 = R\$ 60/\text{dia}$.

Nov./X1 = 29 dias x 60 = R\$ 1.740,00.

D- Receita Financeira a Apropriar

C- Receita Financeira-----1.740,00

Em 31/12/X1- Apropriação da Receita Financeira, pela fluência do prazo, atendendo ao regime de competência.

Rendimento do período: $5.400/90 = R\$ 60/\text{dia}$.

Dez/X1 = 31 dias x 60 = R\$ 1.860,00.

Apresentação no Balanço Patrimonial de 31/12/X1	Apresentação na DRE de 31/12/X1
ATIVO	Receita financeira-----3.600,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Aplicações com rendimento pré-fixado	
Aplicação Financeira-----105.400,00	
(-) Receita Financeira a Apropriar- (1.800,00)	

Em 30/01/X2 – Data do resgate da aplicação financeira Apropriação do restante da Receita Financeira

Rendimento do período: $5.400/90 = R\$ 60/\text{dia}$.

Jan/X2 = 30 dias x 60 = R\$ 1.800,00.

D- Receita Financeira a Apropriar

C- Receita Financeira-----1.800,00

Cálculo do IRRF

IRRF: $5.400 \times 1,5\% = R\$ 81,00$.

D- IRRF a Compensar

C- Aplicação Financeira-----81,00

Obs.: a conta IRRF a Compensar representa um crédito da empresa contra a Receita Federal. É, portanto, uma conta de Ativo, e poderá ser compensada com o Imposto de Renda sobre o lucro real.

Resgate:

Saldo da conta aplicação financeira = $105.400 - 81 = R\$ 105.319,00$.

D- Banco

C- Aplicação Financeira-----105.319,00

Aplicações com Rendimento Pós-Fixado (Rendimento Depois)

Quando o investidor não sabe o valor do rendimento na data da aplicação. Esse rendimento somente será conhecido à medida que o tempo vai passando e o dinheiro permanece aplicado.

Exemplo:

Em 01/11/X1, a empresa Alfa efetuou uma aplicação no valor de R\$ 100.000,00. O prazo da aplicação é de 3 meses. IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) de 1,5%.

Obs.: como o rendimento é pós-fixado, somente será conhecido o rendimento ao final de cada mês, pelo tempo que o dinheiro se mantiver aplicado.

Em 1/11/X1 - Registro da aplicação financeira

D- Aplicação Financeira

C- Banco-----100.000,00

ATIVO

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Aplicações com rendimento pós-fixado

Aplicação financeira-----100.000,00

Em 30/11/X1 - Reconhecimento da Receita Financeira, ao final do primeiro mês de aplicação (novembro).

Rendimento do período: 2% ao mês.

Nov./X1 = 100.000 x 2% = R\$ 2.000,00

D- Aplicação financeira

C- Receita Financeira-----2.000,00

Em 31/12/X1- Reconhecimento da Receita Financeira do período (dezembro)

Rendimento do período: 2,3% ao mês.

Dez./X1 = 102.000 x 2,3% a.m = R\$ 2.346,00

D- Aplicação financeira

C- Receita Financeira-----2.346,00

Apresentação no Balanço Patrimonial de 31/12/X1	Apresentação na DRE de 31/12/X1
ATIVO	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	Receita financeira-----4.346,00
Aplicações com rendimento pós-fixado	
Aplicação Financeira-----104.346,00	

Em 30/01/X2 – Data do resgate da aplicação financeira**Reconhecimento da Receita Financeira do período (janeiro).**

Rendimento do período: 2,1% a.m

Jan./X2 = 104.346 x 2,1% a.m = R\$ 2.191,27

D- Aplicação financeira

C- Receita Financeira-----2.191,27

Cálculo do IRRF

Rendimento = 2.000,00 + 2.346,00 + 2.191,27 = R\$ 6.537,27

IRRF: 6.537,27 x 1,5% = R\$ 98,06

D- IRRF a Compensar

C- Aplicação Financeira-----98,06

Obs.: a conta IRRF a Compensar representa um crédito da empresa contra a Receita Federal. É, portanto, uma conta de Ativo, e poderá ser compensada com o Imposto de Renda sobre o lucro real.

Resgate:

Saldo da conta aplicação financeira = 100.000,00 + 6.537,27 – 98,06 = R\$ 106.439,21.

D- Banco

C- Aplicação Financeira-----106.439,21

Empréstimos**Empréstimos Pré-Fixados**

Caracterizam-se quando a empresa já sabe, no dia da transação, qual o valor dos encargos financeiros incidentes sobre a operação.

Exemplo:

A empresa Alfa contraiu, em 1/11/X1, um empréstimo no valor de R\$101.500,00 que deverá ser pago em 90 dias. Foi descontada, no ato da liberação do referido empréstimo, a importância de R\$ 1.200,00, a título de juros e um custo de transação de R\$ 300,00.

Em 01/11/X1: contrato empréstimo

D- Banco-----100.000,00

D- Juros passivos a transcorrer *-----1.200,00

D- Custo de transação a amortizar-----300,00

C- Empréstimo Obtido-----101.500,00

PASSIVO

EMPRÉSTIMO PRÉ-FIXADO

Empréstimo Obtido-----101.500,00

Juros passivos a transcorrer-----1.200,00

Custo de transação a amortizar-----300,00

*Juros passivos a transcorrer: despesa antecipada, em regra, registrada no Ativo.

Quando essas despesas antecipadas estiverem relacionadas a itens do Passivo, como financiamentos ou empréstimos, serão contabilizadas como conta retificadora do respectivo Passivo.

30/11/X1: Apropriação da Despesa

D- Despesa Financeira-----400,00

D- Despesa com amortização do custo de transação--100,00

C- Juros passivos a transcorrer-----400,00

C- Custo de transação a amortizar-----100,00

31/12/X1: Apropriação da Despesa

D- Despesa Financeira-----400,00

D- Despesa com amortização do custo de transação--100,00

C- Juros passivos a transcorrer-----400,00

C- Custo de transação a amortizar-----100,00

Apresentação no Balanço Patrimonial de 31/12/X1	Apresentação na DRE de 31/12/X1
PASSIVO	
EMPRÉSTIMO PRÉ-FIXADO	Encargos Financeiros
Empréstimo Obtido--101.500,00	Despesa financeira-----800,00
Juros passivos a transcorrer-----400,00	Despesa com amortização do custo de transação-----200,00
Custo de transação a amortizar-----100,00	

31/01/X2: Data do pagamento do empréstimo**Apropriação do restante da despesa**

D- Despesa Financeira-----400,00

D- Despesa com amortização do custo de transação--100,00

C- Juros passivos a transcorrer-----400,00

C- Custo de transação a amortizar-----100,00

Pagamento do empréstimo

D- Empréstimo Obtido

C- Banco-----101.500,00

CPC 20 – Custo dos Empréstimos

Custos de empréstimos são juros e outros custos que a entidade incorre em conexão com o empréstimo de recursos.

Custos de empréstimos incluem:

(a) encargos financeiros calculados com base no método da taxa efetiva de juros como descrito nos Pronunciamentos Técnicos CPC 08 - Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários e CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração;

(b) (eliminada);

(c) (eliminada);

(d) encargos financeiros relativos aos arrendamentos mercantis financeiros reconhecidos de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 06 – Operações de Arrendamento Mercantil;

(e) variações cambiais decorrentes de empréstimos em moeda estrangeira, na extensão em que elas sejam consideradas como ajuste, para mais ou para menos, do custo dos juros.

CPC 08 – Custo de Transação

Custos de transação são somente aqueles incorridos e diretamente atribuíveis às atividades necessárias exclusivamente à consecução das seguintes transações:

- ▷ Distribuição primária de ações ou bônus de subscrição,
- ▷ Aquisição e alienação de ações próprias,
- ▷ Captação de recursos por meio da contratação de empréstimos ou financiamentos ou pela emissão de títulos de dívida, bem como dos prêmios na emissão de debêntures e outros instrumentos de dívida ou de patrimônio líquido.

Exemplos de custos de transação são:

- i) gastos com elaboração de prospectos e relatórios;
- ii) remuneração de serviços profissionais de terceiros (advogados, contadores, auditores, consultores, profissionais de bancos de investimento, corretores etc.);
- iii) gastos com publicidade (inclusive os incorridos nos processos de road-shows);
- iv) taxas e comissões;
- v) custos de transferência;
- vi) custos de registro etc.

Custos de transação não incluem ágios ou deságios na emissão dos títulos e valores mobiliários, despesas financeiras, custos internos administrativos ou custos de carregamento.

Empréstimos Pós-Fixados

A empresa não sabe o valor dos juros incidentes na operação na data do empréstimo. Esses juros somente serão conhecidos ao final de cada período, pela fluência do prazo do empréstimo.

Exemplo:

A empresa Alfa contraiu, em 1/12/X1, um empréstimo no valor de R\$100.300,00 que deverá ser pago em 60 dias. Os juros serão calculados ao final de cada mês.

Em 01/12/X1: contrato empréstimo

D- Banco-----100.000,00
C- Empréstimo Obtido-----100.000,00
PASSIVO
EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO
Empréstimo Obtido-----100.000,00

31/12/X1: Reconhecimento dos juros do período. Taxa de 1,5% a.m.

Empréstimo obtido = $100.000 \times 1,5\% = \text{R\$ } 1.500,00$
D- Despesa financeira
C- Empréstimo Obtido ----- 1.500,00

Apresentação no Balanço Patrimonial de 31/12/X1

PASSIVO

EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO

Empréstimo Obtido---101.500,00

Apresentação na DRE de 31/12/X1

Encargos Financeiros

Despesa financeira----- 1.500,00

30/01/X2: Data do pagamento do empréstimo

Reconhecimento dos juros do período. Taxa de 2% a.m.

Empréstimo obtido = $101.500 \times 2,0\% = \text{R\$ } 2.030,00$

D- Despesa financeira

C- Empréstimo Obtido ----- 2.030,00

Pagamento do empréstimo (principal + juros)

D- Empréstimo Obtido

C - Banco-----103.530,00

Ex.: (2014/CESPE/SUFRAMA/Contador) Acerca de endividamento das empresas, seus custos, itens do patrimônio líquido e demonstração do resultado abrangente, julgue o item seguinte. A conta de despesas financeiras a vencer, decorrentes de empréstimos e financiamentos contraídos com correção pós-fixada, registra uma despesa a ser levada para a de resultado do exercício do ano em que a empresa contraiu a dívida.

A despesa deve ser registrada no resultado por competência, conforme a passagem do tempo, e não no ano em que a empresa contraiu a dívida.

Debêntures

Títulos de crédito, com valor nominal, negociado com o intuito de captar recursos.

Lei 6.404/76

Art. 52. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se houver, do certificado.

Art. 56. A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou variáveis, **participação no lucro** da companhia e **prêmio de reembolso**.

Art. 57. A debênture poderá ser **convertível em ações** nas condições constantes da escritura de emissão. (Grifo nosso)

Para a companhia emissora, as debêntures representam uma espécie de empréstimos, em que os credores são os próprios debenturistas (essência sobre forma).

Formas de emissão de debêntures:

Emissão ao par: debêntures negociadas sem ágio ou deságio.

Valor nominal = Valor de venda.

Exemplo:

1.000 debêntures

Valor nominal = R\$ 10,00

Valor de venda: R\$ 10,00

D- Caixa

C- Debênture a resgatar-----10.000,00

ATIVO	PASSIVO
Caixa-----10.000,00	Debênture a resgatar--10.000,00

Emissão abaixo do par: debêntures negociadas com deságio.

Valor nominal > Valor de venda.

Exemplo:

1.000 debêntures

Valor nominal = R\$ 10,00

Valor de venda: R\$ 8,00

D- Caixa-----8.000,00

D- Deságio a amortizar-----2.000,00

C- Debênture a resgatar-----10.000,00

ATIVO	PASSIVO
Caixa-----8.000,00	Debênture a resgatar-----10.000,00
	(-) Deságio a amortizar-----2.000,00

Emissão acima do par: debêntures negociadas com prêmio (ágio).

Valor nominal < Valor de venda.

Exemplo:

1.000 debêntures

Valor nominal = R\$ 10,00

Valor de venda: R\$ 12,00

D- Caixa-----12.000,00

C- Debênture a resgatar-----10.000,00

C- Prêmio recebido na emissão de debênture a apropriar-----2.000,00

ATIVO	PASSIVO
Caixa-----12.000,00	Debênture a resgatar--10.000,00
	PRED a apropriar-----2.000,00

Exemplo:

1.000 debêntures

Valor nominal = R\$ 10,00

Valor de venda: R\$ 12,00

Custo de transação: R\$ 500,00

D- Caixa-----11.500,00

D- Custo de transação a amortizar-----500,00

C- Debênture a resgatar-----10.000,00

C- Prêmio recebido na emissão de debênture a apropriar-----2.000,00

ATIVO	PASSIVO
Caixa-----11.500,00	Debênture a resgatar--10.000,00
	(-) Custo de transação a amortizar-----500,00
	PRED a apropriar-----2.000,00

CPC 08 – Custo de Transação

Os custos de transação incorridos na captação de recursos por meio da contratação de instrumento de dívida (empréstimos, financiamentos ou títulos de dívida tais como debêntures, notas comerciais ou outros valores mobiliários) devem ser contabilizados como redução do valor justo inicialmente reconhecido do instrumento financeiro emitido, para evidência do valor líquido recebido. Em outras palavras, será reconhecido inicialmente como conta retificadora do Passivo.

Os encargos financeiros incorridos na captação de recursos junto a terceiros devem ser apropriados ao resultado em função da fluência do prazo, pelo custo amortizado usando o método dos juros efetivos.

Ex.: (FCC/2013/ICMS SP) Em 01/03/2013, a Empresa Esperança fez uma captação de recursos no mercado financeiro, por meio de debêntures, no valor de R\$ 5.000.000,00, incorrendo em custos de transação no valor de R\$ 450.000,00. A taxa de juros compostos contratual da operação foi de 10% ao ano, sendo que a empresa fará o resgate das debêntures, num único pagamento (principal e juros), ao final de três anos. Pelas regras atuais, em 01/03/2013, a Empresa Esperança

- a) não reconheceu Despesa com Encargos Financeiros.
- b) reconheceu Despesa com Encargos Financeiros de 450.000,00.
- c) reconheceu Despesa com Encargos Financeiros de 950.000,00.
- d) reconheceu Despesa com Encargos Financeiros de 1.655.000,00.
- e) reconheceu Despesa com Encargos Financeiros de 2.105.000,00.

A

Em 01/03/2013, o custo de transação deverá ser contabilizado como conta retificadora do Passivo e apropriado ao resultado, mês a mês, pela fluência do prazo.

Folha de Pagamento

Documento elaborado ao final de cada mês contendo os valores das remunerações dos funcionários da entidade. Engloba o nome dos empregados, seus cargos, valores que integram suas remunerações, categorias como contribuintes da Previdência.

Os salários, encargos e contribuições trabalhistas e previdenciárias a cargo do empregador, representam DESPESAS para empresa, conforme o regime de competência. Valores retidos dos empregados, como Imposto de Renda e contribuição, **não são despesas da empresa**, e sim do próprio empregado.

No modelo de folha de pagamento, inicialmente são feitas as descrições individuais de cada empregado e, no final, o resumo geral. Registraremos o resumo geral.

EXEMPLO

FOLHA DE PAGAMENTO/ RESUMO MENSAL

Empresa:

Mês/Ano:

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento (R\$)	Desconto(R\$)
Cargo:	Nome do Empregado	Descrição individual de cada empregado			
	Cargo				
Resumo Mensal					
		Salário-base		200.000,00	
		Auxílio-Maternidade		2.000,00	
		Salário-Família		500,00	
		INSS			9.500,00
		IRRF			6.000,00
				202.500,00	15.500,00
	FGTS:	Líquido a Receber			187.000,00
	16.000,00				
		BC-FGTS: 200.000,00		BC-INSS: 200.000,00	

As questões que abordam esse assunto podem solicitar o total da despesa da empresa, então precisamos identificar essas despesas.

Salário-base	Despesa da empresa	200.000,00
Auxílio-Maternidade	Despesa da Previdência	2.000,00
Salário-Família	Despesa da Previdência	500,00
INSS (empregado)	Despesa do empregado	9.500,00
IRRF	Despesa do empregado	6.000,00
FGTS	Despesa da empresa	16.000,00
INSS (patronal)	Despesa da empresa	40.000,00 (guia INSS)
TOTAL DESPESA DA EMPRESA		R\$ 256.000,00

Contabilização da folha de pagamento.

1º passo: reconhecimento da despesa com salário

D- Salários

C- Salários a pagar----- 200.000,00

* Neste exemplo, os salários serão pagos no quinto dia útil do mês subsequente. Caso o salário seja pago dentro do próprio mês, a contrapartida será o caixa, não sendo reconhecida nenhuma obrigação.

Salários

a Caixa

2º passo: INSS do segurado e IRRF

INSS - Despesa do próprio empregado. Funciona como uma espécie de seguro social para o qual ele contribui ao longo dos anos, na expectativa de receber uma aposentadoria no futuro.

IRRF – Despesa do próprio empregado. É uma obrigação tributária principal em que a pessoa jurídica ou equiparada (empresa), está obrigada a reter do beneficiário da renda (empregado), o imposto correspondente.

Nas duas situações, **o valor devido pelo empregado é descontado pelo empregador do montante do salário a pagar e repassado à Previdência ou Secretaria da Fazenda.** Em contrapartida, a empresa reconhece a obrigação de repassar os valores aos órgãos competentes.

D- Salários a pagar-----15.500,00

C-INSS a recolher-----9.500,00

C- IRRF a recolher-----6.000,00

3º passo: Auxílio-Maternidade e Salário-Família

Auxílio-Maternidade - Despesa da Previdência. É um benefício pago às seguradas que acabaram de ter um filho, seja por parto ou adoção, ou aos segurados que adotem uma criança.

Salário-Família - Despesa da Previdência. É um valor pago ao empregado (inclusive o doméstico) e ao trabalhador avulso, segurados da Previdência, de acordo com o número de filhos ou equiparados que possua. Filhos maiores de quatorze anos não têm direito, exceto no caso dos inválidos (para quem não há limite de idade).

Nas duas situações, são gastos assumidos pela Previdência que deverão ser pagos ao empregado pelo empregador (aumentando o montante do salário a pagar) e compensados com o valor devido a título de contribuição previdenciária patronal (diminuindo o saldo do INSS a recolher).

D- INSS a recolher

C- Salários a pagar----- 2.500,00

4º passo: INSS patronal

Para o empregador, o INSS patronal é um tributo, visto que o contribuinte não recebe uma contrapartida pelos valores pagos. Assim, a empresa lança como despesa do período e em contrapartida assume a obrigação de recolher à Previdência no mês subsequente.

D- INSS

C- INSS a recolher----- 40.000,00

5º passo: FGTS

Criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Os depósitos são feitos pelo empregador em nome do empregado, na Caixa Econômica Federal. Portanto, é uma despesa do empregador, que não poderá ser descontada do salário do empregado.

D- FGTS

C- FGTS a recolher-----16.000,00

Total do Passivo----- 256.000,00

Salários a pagar: 200.000,00 - 15.500,00 + 2.500,00 = 187.000,00

INSS a recolher: $9.500,00 - 2.500,00 + 40.000,00 = 47.000,00$

IRRF a recolher: 6.000,00

FGTS a recolher: 16.000,00

No mês subsequente, pagamento das obrigações:

D- Salários a pagar-----187.000,00

D- FGTS a recolher-----16.000,00

D- INSS a recolher-----47.000,00

D- IRRF a recolher-----6.000,00

C- Caixa-----256.000,00

Ex.: (2014/CESPE/SUFRAMA/Contador) *Acerca de endividamento das empresas, seus custos, itens do patrimônio líquido e demonstração do resultado abrangente, julgue o item seguinte.*

Salário mensal do empregado R\$ 1.000,00

Adiantamento salarial R\$ 250,00

Previdência Social, parte patronal 21%

Previdência Social, parte do segurado 11%

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8%

Considerando que tenha sido este o fato ocorrido, podem-se dizer que essa empresa deverá contabilizar uma despesa no valor de

a) R\$ 1.400,00.

b) R\$ 1.320,00.

c) R\$ 1.290,00.

d) R\$ 1.210,00.

e) R\$ 1.150,00.

C

Salário mensal do empregado.....
R\$ 1.000,00 - DESPESA DA EMPRESA

Adiantamento salarial
R\$ 250,00 - DIREITO

Previdência Social, parte patronal
 $21\% \times 1.000 = 210$ - DESPESA DA EMPRESA

Previdência Social, parte do segurado
11% - DESPESA DO EMPREGADO

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.....
 $8\% \times 1.000 = 80$ - DESPESA DA EMPRESA

TOTAL DESPESA = 1.290,00

Ativo Diferido (Extinto pela Lei 11.941/09)

Art. 299-A, Lei 6.404/76 - *O saldo existente em 31 de dezembro de 2008 no Ativo diferido que, pela sua natureza, não puder ser alocado a outro grupo de contas, poderá permanecer no Ativo sob essa classificação até sua completa amortização, sujeito à análise sobre a recuperação de que trata o § 3º do art. 183 desta Lei. (Grifo nosso) CPC 13 – Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória no 449/08*

A Lei nº. 11.638/07 restringiu o lançamento de gastos no Ativo diferido, mas, após isso, a Medida Provisória nº 449/08 extinguiu esse grupo de contas. Assim, os ajustes iniciais de adoção das novas Lei e Medida Provisória devem ser assim registrados: os gastos ativados que não possam ser reclas-

sificados para outro grupo de ativos, devem ser baixados no balanço de abertura, na data de transição, mediante o registro do valor contra lucros ou prejuízos acumulados, líquido dos efeitos fiscais ou mantidos nesse grupo até sua completa amortização, sujeito à análise sobre recuperação.

Conclusão: o Ativo Diferido foi extinto pela Lei 11.941/09.

Consequências:

Se puderem ser classificados em outro grupo de contas: serão alocadas para esse grupo.

Exemplo: transferência para Intangível ou Imobilizado.

D- Ativo Diferido

C- Imobilizado ou Intangível

Caso não possam ser reclassificados em outro grupo de contas.

2.1. *Poderá permanecer no Ativo sob essa classificação até sua completa amortização, sujeito à análise sobre a recuperação/teste de impairment. (Lei 6.404/76 e CPC 13).*

D- Despesa com Amortização

C- Amortização Acumulada

2.2. *Poderá ter seus saldos baixados no balanço de abertura, na data de transição, mediante o registro do valor contra lucros ou prejuízos acumulados, líquido dos efeitos fiscais (CPC 13).*

D- Lucros ou Prejuízos Acumulados

C- Ativo Diferido

Reserva de Reavaliação

A reavaliação não é mais permitida no Brasil desde a vigência da Lei 11.638/07.

Art. 178, Lei 6.404/76

§2º, d) *patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.*

Os saldos existentes nas reservas de reavaliação deverão ser mantidos até a sua efetiva realização ou estornados até o final do exercício social em que esta Lei entrar em vigor.

CPC 13 – Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória no 449/08

A Lei nº 11.638/07 eliminou a possibilidade de reavaliação espontânea de bens.

Assim, os saldos existentes nas reservas de reavaliação constituídas antes da vigência dessa Lei, inclusive as reavaliações reflexas de controladas e coligadas, devem:

(a) ser mantidos até sua efetiva realização; ou

(b) ser estornados até o término do exercício social de 2008.

Conclusão: a reserva de reavaliação foi extinta pela Lei 11.638/07.

Consequências:

Se optarem por manter o saldo da reserva até sua completa realização:

O valor do Ativo Imobilizado reavaliado existente no início do exercício social passa a ser considerado como o novo valor de custo para fins de mensuração futura e determinação do valor recuperável. A reserva de reavaliação, no patrimônio líquido, continuará sendo realizada para a conta de lucros ou

prejuízos acumulados, na mesma base que vinha sendo efetuada antes da promulgação da Lei nº. 11.638/07.

- D- Reserva de reavaliação
- C- Lucros acumulados

A reserva será realizada na mesma proporção que o bem reavaliado vai sendo depreciado, amortizado, exaurido, baixado por perecimento ou venda.

Se optarem por estornar o saldo da reserva até o término de 2008:

O estorno retroagirá à data de transição estabelecida pela entidade quando da adoção inicial da Lei nº 11.638/07. O mesmo tratamento deve ser dado com referência à reversão dos impostos e contribuições diferidos, que foram registrados por ocasião da contabilização de reavaliação.

- D- Reserva de Reavaliação
- C- Bem reavaliado
- D- Imposto de Renda Diferido
- C- Tributo s/ Reserva de Reavaliação

Estimativa de Crédito de Liquidação Duvidosa

Conta retificadora dos créditos a receber de clientes, diante da possibilidade de inadimplência deles. Pode-se afirmar que o termo *Estimativa de Crédito de Liquidação Duvidosa* é um eufemismo para se referir aos “CALOTEIROS”.

O valor da provisão é obtido aplicando-se um percentual (baseado nas perdas com clientes de períodos anteriores) sobre os valores a receber existentes na época do Balanço Patrimonial. A constituição da estimativa de perda faz com que as contas a receber sejam avaliadas de acordo com o critério do valor provável de realização (valor recuperável).

Exemplo:

Em 31/12/X1, a Cia Alfa Ltda. possuía saldo de duplicatas e outras contas a receber no montante de R\$ 500.000,00. O departamento de crédito e cobrança estimou em 4% as perdas prováveis no recebimento desses créditos.

Em 31/12/X1 – Constituição PDD

- D- Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa
- C- Estimativa de Créditos de Liquidação Duvidosa -----
-----20.000 (500.000 x 4%)

Assim, no balanço patrimonial de 31/12/x1, teremos:

- AC
- Duplicatas a Receber----- 500.000,00
- (-) Estimativa de Créditos de Liquidação Duvidosa -----
------(20.000,00)

As perdas reconhecidas em um período serão confirmadas no exercício seguinte, à medida que as duplicatas forem ou não sendo recebidas. De modo que no período seguinte, as estimativas de perda do período anterior, podem ter quatro consequências:

Em X2 (Exercício seguinte):

1ª consequência: perda comprovada

Durante o exercício de X2, foram recebidos R\$ 480.000,00 do total de duplicatas a receber, sendo comprovada uma inadimplência de R\$ 20.000,00, exatamente o valor estimado.

- D- Caixa

C- Duplicatas a receber-----480.000,00

O que fazer com a ECLD? Baixar em contrapartida do saldo da duplicata pois, entendemos que esse direito não será exercido.

- D- Estimativa de Créditos de Liquidação Duvidosa

C- Duplicata a Receber----- 20.000,00

2ª consequência: perda não comprovada, ou seja, todo valor foi recebido.

Durante o exercício de X2, foram recebidos R\$ 500.000,00 das duplicatas a receber, não havendo inadimplência.

- D- Caixa

C- Duplicatas a receber-----500.000,00

O que fazer com a ECLD? Reverter, reconhecendo uma receita.

- D- Estimativa de Créditos de Liquidação Duvidosa

C- Reversão de Estimativa de Créditos de Liquidação Duvidosa -----20.000,00

3ª consequência: Perda > Estimativa

Vamos considerar uma perda de R\$ 30.000,00, como exemplo.

Durante o exercício de X2, foram recebidos R\$ 470.000,00 do total de duplicatas a receber, sendo comprovada uma inadimplência de R\$ 30.000,00, uma perda maior que a estimada.

- D- Caixa

C- Duplicatas a receber-----470.000,00

O que fazer com o excesso de perda? Registrar diretamente no resultado como despesa, usaremos a conta perda com clientes.

D- Estimativa de Créditos de Liquidação Duvidosa -----
-----20.000,00

D- Perda com Clientes-----10.000,00

C- Duplicata a Receber-----30.000,00

4ª consequência: Perda < Provisão

Vamos considerar uma perda de R\$ 15.000,00, como exemplo.

Durante o exercício de X2, foram recebidos R\$ 485.000,00 do total de duplicatas a receber, sendo comprovada uma inadimplência de R\$ 15.000,00, uma perda menor que a estimada.

- D- Caixa

C- Duplicatas a receber-----485.000,00

O que fazer com a diferença? Registrar diretamente no resultado como receita.

D- Estimativa de Créditos de Liquidação Duvidosa -----
-----20.000

C- Reversão de Estimativa de Créditos de Liquidação Duvidosa ----5.000

C- Duplicata a Receber-----15.000

5ª consequência: a partir de X3

Em X2 a duplicata foi considerada incobrável e, portanto, baixada como perda. A partir de X3, a qualquer tempo, o cliente resolve pagar a dívida. Neste caso, o ganho vai diretamente para o resultado como receita.

- D- Caixa

C- Receita Eventual-----20.000,00

Para reconhecermos essa receita eventual, a duplicata deverá ter sido baixada em um momento anterior, por ser considerada incobrável.

Ex.: (SEFAZ PI /FCC /2015) A Cia. Vende a Prazo S.A. apresentava em seu Balanço Patrimonial de 31/12/2013 os seguintes saldos relativos às suas vendas a prazo:

- ▷ Duplicatas a Receber de Clientes: R\$ 500.000,00
- ▷ Estimativa para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (EPCLD): R\$ 25.000,00

Em fevereiro de 2014, a Cia. Vende a Prazo S.A. foi informada de que um importante cliente não tinha condições de saldar a sua dívida no valor de R\$ 20.000,00 que foi considerada incobrável.

Ao reconhecer este evento, a Cia. Vende a Prazo S.A.

- a) reduziu o Patrimônio Líquido.
- b) reduziu o saldo de Duplicatas a Receber de Clientes.
- c) reduziu o saldo total do Ativo.
- d) reconheceu uma Perda com Clientes no resultado do período.
- e) creditou a conta EPCLD e debitou o Resultado do período.

B

É confirmada uma perda de R\$ 20.000,00. A Cia. deverá efetuar o seguinte lançamento:

D- Estimativa para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (EPCLD)

C- Duplicatas a Receber de Clientes-----20.000,00

a) reduziu o Patrimônio Líquido.

Errado. Fato permutativo no Ativo, não altera o PL.

b) reduziu o saldo de Duplicatas a Receber de Clientes.

Certo. A conta de duplicata a receber foi creditada.

c) reduziu o saldo total do Ativo.

Errado. Fato permutativo no Ativo, não altera o total do Ativo.

d) reconheceu uma Perda com Clientes no resultado do período.

Errado. Não houve excesso de perda e havia uma provisão constituída anteriormente.

e) creditou a conta EPCLD e debitou o Resultado do período.

Errado. Creditou a conta Duplicata a receber de clientes e debitou a Estimativa para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa.

Duplicata Descontada

O desconto de duplicatas é uma operação financeira em que a empresa entrega determinadas duplicatas para o banco e este lhe antecipa o valor em conta corrente, cobrando juros antecipadamente.

Embora a propriedade dos títulos negociados seja transferida para a instituição, a empresa está coobrigada, juntamente com os devedores, ao pagamento das duplicatas, isto é, caso os devedores não paguem ao banco, a empresa assumirá a dívida.

Com a aplicação do conceito da essência sobre a forma, o desconto de duplicatas é semelhante a um empréstimo bancário, no qual as duplicatas são entregues ao banco em garantia. Por esse motivo, a conta duplicata descontada será evidenciada no Passivo e os encargos incidentes na operação e cobrados antecipadamente, serão registrados como conta retificadora do Passivo e apropriados ao resultado pela fluência do prazo, obedecendo ao regime de competência.

Exemplo:

No dia 01/03/X1 a empresa Alfa efetuou o desconto de duplicatas vencíveis em dois meses, no valor de R\$ 20.000,00, junto ao Banco Sul, cobrando, este, antecipadamente juros de R\$ 1.200,00 e mais despesas bancárias de R\$ 300,00 pela operação. Nesta data foi creditado na conta corrente da empresa o valor líquido de R\$ 18.500,00.

01/03/x1- Desconto da Duplicata

D- Banco----- 18.500,00

D- Juros passivos a vencer-----1.200,00

D- Custo de transação a amortizar-----300,00

C- Duplicata descontada-----20.000,00

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Duplicata Descontada-----20.000,00

(-) Juros Passivos a Vencer-----1.200,00

(-) Custo de Transação a amortizar-----300,00

ATIVO

Banco-----18.500,00

Duplicata a receber-----20.000,00 (saldo

inicial do Ativo)

31/03/x1 – Apropriação dos encargos financeiros (adotaremos o método linear, a fim de simplificar os cálculos)

D- Encargos financeiros -----750,00

C- Juros passivos a vencer----- 600,00

C- Custo de transação a amortizar----- 150,00

30/04/x1 – Apropriação do restante dos encargos financeiros

D- Encargos financeiros -----750,00

C- Juros passivos a vencer----- 600,00

C- Custo de transação a amortizar----- 150,00

30/04/x1 – Vencimento da Duplicata

1ª consequência: o banco recebe os R\$ 20.000,00 referentes à duplicata. É remetido um aviso à empresa Alfa, que só então efetua a baixa das duplicatas descontadas, mediante o seguinte lançamento:

D- Duplicata Descontada

C- Duplicata a Receber-----20.000,00

Quando o devedor vai ao banco e paga a duplicata, dois problemas serão resolvidos de uma só vez. Ou seja, o cliente resolve seu problema com a empresa Alfa (baixa do direito) e esta com o banco (baixa da obrigação).

2ª consequência: o banco não recebeu as duplicatas. Neste caso, a empresa Alfa terá que arcar com o pagamento da dívida junto ao banco, e continuará com o direito de receber a duplicata do cliente.

D- Duplicata Descontada

C- Banco-----20.000,00

Ex.: (AFRFB/ESAF/2014) De acordo com as normas contábeis atualizadas, os juros cobrados sobre a operação de desconto devem ser:

- a) lançados como despesa financeira após o recebimento do último título descontado.
- b) contabilizados pelo montante total dos juros descontados como despesas no momento inicial da operação.
- c) registrados como despesas financeiras no momento da quitação de cada um dos títulos descontados.
- d) registrados como despesa financeira em três parcelas iguais através de rateio do total por 90 dias.
- e) transferidos para o resultado como despesa financeira de acordo com o regime de competência.

E

Os juros cobrados no início da operação de desconto ficam em conta de juros a incorrer (despesa antecipada), e são apropriados como despesa com o passar do tempo, em atendimento ao princípio da competência.

Duplicata x Nota Promissória

Duplicata: Título Comercial

Além da fatura, que é de emissão obrigatória nas vendas a prazo, o comerciante pode emitir duplicata. Sua emissão é comum nas vendas a prazo.

VENDEDOR (credor) Emite NF, Fatura e Duplicata.	COMPRADOR (devedor) Aceita a duplicata.
---	---

Obs.: o aceite é o reconhecimento da dívida representada pelo título de crédito, mediante a assinatura do devedor.

Duplicata emitida (de nossa emissão)	Direito	Ativo	Duplicata a Receber
Duplicata aceita (de nosso aceite)	Obrigação	Passivo	Duplicata a Pagar

Nota Promissória: Título Financeiro

A nota promissória é uma promessa de pagamento feita pelo devedor em favor de seu credor. O emitente assina uma declaração de que pagará, na data combinada, certa quantia ao credor indicado no título. É utilizada por bancos, sociedades imobiliárias e demais pessoas que não operem com mercadorias ou prestação de serviços.

Ao contrário da duplicata, quem emite a nota promissória é o próprio devedor.

CREDOR Aceita a Nota Promissória.	DEVEDOR Emite a Nota Promissória.
--------------------------------------	--------------------------------------

Obs.: não há necessidade de aceite da nota promissória, uma vez que, ao emitir o título, o devedor já reconhece a dívida.

Nota promissória emitida (de nossa emissão)	Obrigação	Passivo	NP a Pagar
Nota promissória aceita (emitida por terceiro)	Direito	Ativo	NP a receber

Ex.: (2003/ESAF/AFRFB) Assinale abaixo a opção que contém a asserção verdadeira.

- a) A nota promissória é um título de crédito autônomo, próprio para operações mercantis de compra e venda entre pessoas físicas.
- b) O sacado na nota promissória é o credor, enquanto que na duplicata o sacado é o devedor.
- c) A duplicata é um título de crédito próprio para transações financeiras, que só é emitido por pessoas jurídicas.
- d) A nota promissória e a duplicata são títulos de crédito, sendo que na primeira o emitente é também chamado sacado; e na segunda, o emitente é também chamado sacador.
- e) A triplicata é um título de crédito de emissão obrigatória, mas apenas quando houver o extravio da segunda duplicata.

D

Alternativa: A. Incorreta. A NP é um título autônomo, mas não é próprio para operações mercantis de compra e venda. É um título utilizado em operações financeiras.

Alternativa: B. Incorreta. O sacado na nota promissória é o devedor, que saca (emite) o título contra si próprio.

Alternativa: C. Incorreta. A duplicata é um título de crédito próprio para transações comerciais.

Alternativa: D. Correta. Nota promissória é emitida pelo próprio devedor (sacado) e a duplicata é emitida pelo credor (sacador).

Alternativa: E. Incorreta. A triplicata é a 2ª via da duplicata, não é de emissão obrigatória.



ANOTAÇÕES

11. Operações com Mercadorias

Estoque – Conceito e Composição

Conceito

São bens adquiridos ou produzidos pela empresa com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal de suas atividades

Definição segundo **CPC 16- Estoques**:

Estoques são Ativos:

- mantidos para venda no curso normal dos negócios;
- em processo de produção para essa venda; ou
- na forma de materiais ou suprimentos, a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços.

Componentes do Grupo Estoque

Bens adquiridos e destinados à venda, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas por um varejista para revenda, ou terrenos e outros imóveis para revenda;

Produtos acabados e produtos em processo de produção e incluem matérias-primas e materiais aguardando utilização no processo de produção, tais como: componentes, embalagens e material de consumo.

Mensuração do Estoque

Lei 6.404/76

Os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor justo, dos dois, o menor.

Art. 183, Lei 6.404/76

II - os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior;

§ 1º Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se **valor justo**:

- das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual possam ser repostos, mediante compra no mercado;
- dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias para a venda, e a margem de lucro.

Ativo Circulante
Estoque

(-) Estimativa de Ajuste ao Valor de Mercado

CPC 16 – Estoques

Os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois, o menor.

Ativo Circulante

Estoque

(-) Estimativa de Ajuste ao Valor Realizável Líquido

Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda.

A prática de reduzir o valor de custo dos estoques para o valor realizável líquido é consistente com o ponto de vista de que os Ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com a sua venda ou uso.

Ex.: (CESPE) Neste item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Uma grande empresa de comércio varejista adquiriu um lote de mercadorias para revenda ao custo de R\$ 900.000,00. No encerramento do exercício, a empresa apurou que o valor realizável líquido desse lote era avaliado em R\$ 700.000,00. Nessa situação, a empresa deverá realizar uma contabilização, lançando o valor de R\$ 200.000,00 em uma conta do Ativo e em uma conta do Patrimônio Líquido.

Os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo (R\$ 900.000,00) ou pelo valor realizável líquido (R\$ 700.000,00), dos dois, o menor.

Como o VRL foi inferior, o custo deverá ser deduzido de estimativa para ajustá-lo ao valor de mercado, por meio do seguinte lançamento:

D- Perdas estimadas para ajuste ao valor realizável líquido.

C- Estimativa de ajuste ao valor realizável líquido-----200.000,00.

A quantia de qualquer redução dos estoques para o valor realizável líquido deve ser reconhecida como despesa do período em que a redução ocorrer. Portanto, o item está incorreto.

Custo do Estoque

O valor de custo dos estoques deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais.

CPC 16 – Estoques:

O **custo de aquisição** dos estoques compreende:

- o preço de compra;
- os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao Fisco);
- os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços.

* Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.

Preço de compra,
+ Impostos de importação e outros tributos
(-) Impostos recuperáveis junto ao Fisco
+ Custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços.
(-) Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes
CUSTO DE AQUISIÇÃO

Armazenagem de matéria-prima = CUSTO DE PRODUÇÃO
Armazenagem de mercadorias ou produtos acabados = DESPESA

Outros Custos

Outros custos que não são de aquisição nem de transformação devem ser incluídos nos custos dos estoques somente na medida em que sejam incorridos para colocar os estoques no seu local e na sua condição atuais. Por exemplo, pode ser apropriado incluir no custo dos estoques gastos gerais que não sejam de produção ou os custos de desenho de produtos para clientes específicos.

Itens **não incluídos no custo dos estoques** e reconhecidos como **despesa** do período em que são incorridos:

- a) valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção;
- b) gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre uma e outra fase de produção;
- c) despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condição atuais; e
- d) despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes.

O Pronunciamento CPC 20 – Custos de Empréstimos – estabelece que os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um Ativo qualificável formam parte do custo de tal Ativo, ou seja, **os custos de empréstimos incorridos para financiar a construção de Ativos qualificáveis são apropriados ao custo do Ativo**. Outros custos de empréstimos devem ser reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.

* **Custos de empréstimos** são juros e outros custos que a entidade incorre em conexão com o empréstimo de recursos.

* **Ativo qualificável** é um Ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos. Pode ser estoque, imobilizado, Ativo Intangível, plantas para manufaturas, e outros.

Ex.: (CESPE) Com relação aos critérios de avaliação de Ativos de companhias abertas, julgue o item a seguir. O Imposto de Importação e os impostos não recuperáveis junto ao Fisco, diretamente atribuíveis à aquisição de mercadorias destinadas à revenda, devem compor o custo de aquisição desses estoques.

CPC 16- Estoques

O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao Fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.

Operações de Compra

Impostos Recuperáveis

De acordo com a CF/88, o IPI e o ICMS:

- Impostos recuperáveis ou não cumulativos: o adquirente da mercadoria tem o direito de se creditar do imposto cobrado em operações anteriores, para compensá-lo com o imposto devido na operação seguinte.

Compra = crédito = imposto a recuperar

Venda = obrigação = imposto a recolher

Os impostos incidentes nas operações de compras, quando recuperáveis, não integrarão o custo de aquisição.

a) ICMS

Características:

- Competência estadual.
- Incide sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
- Imposto **“por dentro”**; seu valor está incluso no preço da mercadoria, ou seja, faz parte da sua própria base de cálculo.
- Como o ICMS é um tributo não cumulativo, o valor do ICMS pago ao fornecedor por ocasião da compra corresponde a um direito da empresa classificado no Ativo Circulante, caso a empresa seja contribuinte do imposto, e não integra o custo dos estoques de mercadorias.
- Mercadoria é a coisa móvel destinada ao comércio. Para efeito do ICMS a energia é tratada como mercadoria. Exclui os bens imóveis, ainda que sejam destinados à venda;
- Contribuinte do imposto: Comércio/ Indústria.

A compra gera CRÉDITO de ICMS – ICMS a recuperar.

A venda da mercadoria gera DÉBITO de ICMS- ICMS a recolher.

No período de apuração da conta, os créditos e débitos de ICMS serão comparados para se conhecer a parcela do imposto a recuperar ou a recolher:

Se o DÉBITO de ICMS for maior que o Crédito de ICMS (ICMS a recolher > ICMS a recuperar) há obrigação de recolher o imposto.

Se o DÉBITO de ICMS for menor que o Crédito de ICMS (ICMS a recolher < ICMS a recuperar) há crédito do imposto.

b) IPI

Características:

- Competência Federal.
- Incide sobre produtos industrializados ou manufaturados, é devido por empresas industriais ou equiparadas.
- Imposto **“por fora”**, o seu valor não está incluso no preço dos produtos.

- Como o IPI é um tributo não cumulativo, o valor do IPI pago ao fornecedor por ocasião da compra corresponde a um direito da empresa classificado no Ativo Circulante, caso a empresa seja contribuinte do imposto, e não integra o custo dos estoques de mercadorias.
- Contribuinte do imposto: indústria ou equiparadas.

A compra gera CRÉDITO de IPI – IPI a recuperar;
A venda do produto manufaturado gera DÉBITO de IPI – IPI a recolher.

No período de apuração da conta, os créditos e débitos de IPI serão comparados para se conhecer a parcela do imposto a recuperar ou a recolher:

Se o DÉBITO de IPI for maior que o Crédito de IPI (IPI a recolher > IPI a recuperar) há obrigação de recolher o imposto.

Se o DÉBITO de IPI for menor que o Crédito de IPI (IPI a recolher < IPI a recuperar) há crédito do imposto.

ATIVIDADE	IMPOSTOS APLICÁVEIS
INDÚSTRIA	IPI
	ICMS
	PIS/ COFINS
COMÉRCIO	ICMS
	PIS/ COFINS
CONSUMIDOR FINAL	NÃO É CONTRIBUINTE DE NENHUM IMPOSTO

Operações de Compras

SITUAÇÃO 1: Vendedor (indústria) x Comprador (comércio)

Indústria (vendedor): Destaque do ICMS e IPI na nota fiscal, pois contribui com os dois impostos.	☒	Empresa comercial (comprador): Contribuinte somente do ICMS. Significa que terá o direito de compensar o ICMS na compra. O IPI fará parte do custo de aquisição , pois não será recuperado.
---	-------------------------------------	---

Vendedor: Indústria	
Mercadorias -----	R\$ 3.000,00
IPI de 20% -----	+R\$ 600,00 (3.000 x 20%)
Valor da NF -----	R\$ 3.600,00
ICMS de 10% incluso no valor da operação = R\$ 300,00 (3000 x 10%)	
Comprador: Comércio	
Compra Líquida:	
3.000 – 300(ICMS recuperável) + 600(IPI não recuperável) = R\$ 3.300,00	
ou 3.600 – 300 = R\$ 3.300,00	
Lançamento:	
D- Mercadorias -----	3.300,00
D- ICMS a Recuperar-----	300,00
C- Caixa/ Fornecedor -----	3.600,00

SITUAÇÃO 2: Vendedor (indústria) x Comprador (indústria)

Indústria (vendedor): Destaque do ICMS e IPI na nota fiscal, pois contribui com os dois impostos.	☒	Indústria (comprador): Contribuinte do ICMS e IPI. Significa que terá o direito de recuperá-los na compra .
---	-------------------------------------	--

Vendedor: Indústria	
Mercadorias -----	R\$ 3.000,00
IPI de 20% -----	+R\$ 600,00 (3.000 x 20%)
Valor da NF -----	R\$ 3.600,00
ICMS de 10% incluso no valor da operação = R\$ 300,00 (3000 x 10%)	
Comprador: Indústria	
Compra Líquida:	
= 3.600 – 300(ICMS recuperável) – 600(IPI recuperável) = R\$ 2.700,00 ou	
3.000 – 300(ICMS recuperável) = R\$ 2.700,00	
Lançamento:	
D- Mercadorias -----	2.700,00
D-ICMS a Recuperar-----	300,00
D- IPI a Recuperar -----	600,00
C- Caixa/ Fornecedor -----	3.600,00

SITUAÇÃO 3: vendedor (comércio) x Comprador (comércio)

Comércio (vendedor): Destaque do ICMS, pois, é contribuinte do imposto.	☒	Comércio (comprador): Contribuinte somente do ICMS. Significa que terá o direito de compensar o ICMS na compra.
---	-------------------------------------	--

Vendedor: comércio	
Mercadorias -----	R\$ 3.000,00
Valor da NF -----	R\$ 3.000,00
ICMS de 10% incluso no valor da operação = R\$ 300,00 (ICMS = 3.000 x 10% = 300,00)	
Comprador: comércio	
Compra Líquida: 3.000-300= R\$ 2.700,00	
Lançamento:	
D- Mercadoria-----	2.700,00
D-ICMS a Recuperar-----	300,00
C- Caixa/Fornecedor-----	3.000,00

SITUAÇÃO 4: BEM DE CONSUMO

Vendedor (Indústria) x Comprador (Consumidor Final)

Se o produto é destinado a consumo ou a ativo fixo do adquirente, o IPI integra a base de cálculo do ICMS do remetente.

Vendedor: Indústria	
Bem -----	R\$ 3.000,00
IPI-20%-----	+ R\$ 600,00
NF-----	R\$ 3.600,00
ICMS de 10% incluso no valor da operação = 3.600 x 10% = R\$ 360,00	
Comprador: Consumidor Final	
Custo de Aquisição: R\$ 3.600,00	
Lançamento	
D- Estoque/ Material de Consumo	
C- Caixa/Fornecedor -----	R\$ 3.600,00

Ex.: (ESAF) A Empresa Comércio Industrial Ltda. comprou 250 latas de tinta ao custo unitário de R\$ 120,00, tributadas com IPI de 5% e ICMS de 12%. Pagou entrada de 20% e aceitou duas duplicatas mensais de igual valor.

A tinta adquirida foi contabilizada conforme sua natureza contábil funcional, com a seguinte destinação:

50 latas para consumo interno;

100 latas para revender; e

100 latas para usar como matéria-prima.

Após efetuar o competente lançamento contábil, é correto afirmar que, com essa operação, os estoques da empresa sofreram aumento no valor de

- R\$ 31.500,00.
- R\$ 30.000,00.
- R\$ 28.020,00.
- R\$ 27.900,00.
- R\$ 26.500,00.

O primeiro passo na resolução de questões que envolvem operações com mercadorias é identificar vendedor e comprador e, em seguida, compor a NF de venda.

No enunciado da questão é citado o nome da empresa adquirente, Empresa Comércio Industrial Ltda., o que nos faz concluir que a empresa compradora é comercial e industrial e, consequentemente, é contribuinte do ICMS E IPI.

Para identificarmos a empresa vendedora, precisamos analisar o que foi comprado e de quem foi comprado. Foram adquiridas 250 latas de tinta ao custo unitário de R\$ 120,00, tributadas com IPI de 5% e ICMS de 12%. Observa-se que o vendedor destacou tanto o IPI, quanto o ICMS na venda do produto, portanto, o vendedor também é indústria e comércio.

Composição da NF de venda (em reais):

Vendedor: Indústria e Comércio

250 latas ----- C_{un} 120,00

IPI + 6,00 (120 x 5%)

NF 126,00

ICMS = 120 x 12% = 14,40

Comprador: Indústria e Comércio

A tinta adquirida foi contabilizada conforme sua natureza contábil funcional:

50 latas para consumo interno: assume o papel do consumidor final, não recupera nenhum dos impostos. Vale ressaltar que nessa situação o ICMS seria de R\$ 15,12 (126 x 12%), mas de qualquer forma não seria recuperado.

100 latas para revender: assume o papel de empresa comercial, recupera apenas o ICMS.

100 latas para usar como matéria-prima: assume o papel de indústria, recupera tanto ICMS quanto o IPI.

Estoque

- consumo interno: 50 x 126 = R\$ 6.300,00.

- para revender: 100 x (126 - 14,40) = 100 x 111,60 = R\$ 11.160,00

- para usar como matéria-prima = 100 x (126 - 6 - 14,40) = 100 x 105,60 = R\$ 10.560,00

Total do estoque: R\$ 28.020,00

Frete e Seguro na Compra

SITUAÇÃO 5: Frete e seguro

Se o transporte for dentro do município, não incidirá ICMS, somente ISS.

SITUAÇÃO 6: Frete e seguro

Transporte realizado por terceiros e pago pelo vendedor.



Para o comprador não há custo com transporte.

Despesa com vendas.

Vendedor: Indústria

Mercadoria----- R\$ 3.000,00

IPI de 20%----- R\$ 600,00 (3.000 x 20%)

Total NF ----- R\$ 3.600,00

ICMS de 10% = R\$ 300,00 (3.000,00 X 10%)

NFCT: 400 ICMS: 400 x 10% = 40

Pago pelo vendedor = despesa com vendas

Lançamento:

D- Frete sobre venda

C- Caixa/ Duplicata a pagar-----400,00

Como o frete foi pago pelo vendedor, não compõe o custo de aquisição do comprador.

O vendedor deverá reconhecer uma despesa operacional/despesa com vendas.

Comprador: comércio

CL = 3.000 + 600 - 300 = 3.300

Lançamento:

D- Mercadorias-----3.300,00

D- ICMS a Recuperar----- 300,00

C- Caixa/ Fornecedor----- 3.600,00

(CESPE) No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito dos critérios de avaliação de estoques de companhias abertas.

Uma empresa comercial adquiriu, à vista, mercadorias para revenda por R\$ 1.200.000,00. Nesse valor estavam embutidos R\$ 155.000,00 de ICMS e R\$ 200.000,00 de IPI, mais o gasto adicional de R\$ 1.000,00 com frete e seguro de transporte das mercadorias adquiridas. Nessa situação, o custo de aquisição dessas mercadorias foi inferior a R\$ 1.000.000,00.

Compra líquida: 1.200.000 (total da NF) - 155.000 (ICMS recuperado) + 1.000 (frete) = 1.046.000

É preciso ter muito cuidado com as questões que mencionam o “valor da nota fiscal” ou o “valor pago”, este já inclui o IPI. Neste caso, já estão embutidos no valor total da nota o ICMS e IPI.

PIS e COFINS

Características:

- ▷ contribuições Federais;
- ▷ contribuições “por dentro”, seus valores estão incluídos no preço da mercadoria;
- ▷ a partir da vigência da lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03, o PIS e COFINS estão sujeitos a duas regras gerais de apuração:
 - » - Regime de incidência cumulativa;
 - » - Regime de incidência Não Cumulativa

Regime Cumulativo: PIS e COFINS não são recuperáveis, seus valores integram o custo de aquisição da mercadoria. Incidem somente na saída (venda), gerando a obrigação de pagar o imposto.

Contribuintes: pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do IR, que apurem o IR com base no lucro **presumido ou arbitrado**.

Fato Gerador: faturamento mensal = receita bruta.

Receita bruta abrange:

- ▷ produto da venda de bens nas operações de conta própria;
- ▷ preço da prestação de serviço em geral;
- ▷ resultado auferido nas operações de conta alheia;
- ▷ receitas da atividade ou objeto principal da PJ não compreendidas nos itens anteriores.

Exclusão da Base de Cálculo:

Para fins de determinação da base de cálculo, podem ser excluídos do faturamento, quando o tenham integrado, os valores:

- ▷ das receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero);
- ▷ das vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
- ▷ do IPI e do ICMS, quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
- ▷ as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimento pelo valor do Patrimônio Líquido e os lucros e dividendos derivados de participações societárias, que tenham sido computados como receita bruta;
- ▷ a receita decorrente da venda de bens classificados no Ativo Não Circulante que tenha sido computada como receita bruta;
- ▷ a receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja Ativo Intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos.

Regime não cumulativo: admite o direito a **crédito** relativo à entrada de mercadorias, bens e serviços no estabelecimento do contribuinte, além de permitir o **desconto de créditos** apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica.

Contribuintes: pessoas jurídicas de direito privado, e as que lhe são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, que apurem o IRPJ com base no **Lucro Real**, **exceto** instituições financeiras, cooperativas de crédito, pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos imobiliários e financeiros, operadoras de planos de assistência à saúde, empresas particulares que explorem serviços de vigilância e de transporte de valores de que trata a Lei nº 7.102/83, e sociedades cooperativas.

Incidência: as contribuições para o PIS/PASEP e COFINS **não cumulativas** incidem sobre o **total das receitas auferidas** no mês pela pessoa jurídica.

O total das receitas compreende a receita bruta e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, com os respectivos valores decorrentes do **ajuste a valor presente**.

Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:

I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero).

Alíquota zero: venda de livro técnico, **as receitas financeiras das pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa, exceto as receitas financeiras de JSCP**;

Isenção: exportação de mercadoria para exterior, prestação de serviço para PF ou PJ domiciliadas no exterior; venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.

II - decorrentes da venda de bens do Ativo Não Circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível;

III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária;

IV - referentes a:

a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;

b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do Patrimônio Líquido e os lucros e dividendos derivados de participações societárias, que tenham sido computados como receita;

V - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de operações de exportação;

VI - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente, referentes a receitas excluídas da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep;

VII - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação de Ativo e Passivo com base no valor justo;

VIII - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público;

IX - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja Ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos;

X - relativas ao prêmio na emissão de debêntures.

Crédito do PIS e da COFINS para o sistema não cumulativo.

I - bens adquiridos para revenda;

II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes; (adquiridos no mês)

III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (incorridos no mês)

IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; (incorridos no mês)

V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo SIMPLES; (incorridos no mês)

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (incorridos no mês)

VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa; (incorridos no mês)

VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei; (devolvidos no mês)

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor; (incorridos no mês)

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor; (incorridos no mês)

X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção;

XI - bens incorporados ao Ativo Intangível, adquiridos para utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços (incorridos no mês).

O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:

I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.

O crédito não aproveitado em determinado mês pode ser utilizado nos meses subsequentes

	CUMULATIVO	NÃO CUMULATIVO
PIS	0,65%	1,65%
COFINS	3%	7,6%
TOTAL	3,65%	9,25%

Na demonstração do resultado do exercício, a COFINS incidente sobre a receita bruta é apresentada como dedução da receita bruta. Já a COFINS incidente sobre as demais receitas classifica-se como despesa operacional.

Ex.: (FCC) São dadas as seguintes informações, em R\$, relativas ao mês de maio de 2011, retiradas da escrituração contábil da Cia. Monte Azul, que é tributada pelo imposto de renda das pessoas jurídicas com base no Lucro Real:

Receita da venda de mercadorias.....800.000,00
 Devolução de vendas.....50.000,00
 Receitas financeiras.....100.000,00
 Aquisição de mercadorias para revenda.....350.000,00
 Despesas de energia elétrica.....80.000,00
 Fretes sobre vendas, cujo ônus coube à companhia40.000,00

Receita da venda de bem do Ativo Imobilizado20.000,00

Despesas de aluguel de imóvel, pago a uma pessoa física.....30.000,00

Com base nesses dados, o valor da COFINS não cumulativa, a ser recolhida pela Companhia no mês de junho de 2011, corresponde a, em R\$,

- a) 28.880,00.
- b) 22.800,00.
- c) 21.800,00.
- d) 21.280,00.
- e) 19.000,00.

COFINS não cumulativo:

Receita da venda de mercadorias.....800.000,00

Devolução de vendas.....(50.000,00)

Aquisição de mercadorias para revenda....(350.000,00)

Despesas de energia elétrica.....(80.000,00)

Frete sobre vendas, cujo ônus coube à companhia.....(40.000,00)

Base de cálculo-----280.000,00

Alíquota COFINS não cumulativo: x 7,6%

COFINS a pagar----- 21.280,00

SITUAÇÃO 7: Empresa comercial (optante do Lucro Real) adquire mercadorias de outra empresa comercial.

Vendedor: Comércio	☒	Comprador: Comércio Optante do Lucro Real
--------------------	-------------------------------------	--

Vendedor: comércio	
Mercadorias ----	R\$ 3.000,00
NF	R\$ 3.000,00
ICMS -10% x 3.000 =	R\$ 300,00
Comprador: comércio	
PIS e COFINS não Cumulativo	
PIS- 1,65% x 3.000 =	R\$ 49,50
COFINS- 7,6% x 3.000 =	R\$ 228,00
CL: 3.000 - 300 (ICMS) - 49,50 (PIS) - 228 (COFINS) =	
Lancamento:	
D- Mercadorias-----	2.422,50
D- ICMS a Recuperar-----	300,00
D- PIS a Recuperar-----	49,50
D- COFINS a Recuperar-----	228,00
C- Caixa/Fornecedor-----	3.000,00

SITUAÇÃO 8: Indústria (optante do Lucro Real) adquire mercadorias de indústria.

Vendedor: Indústria	☒	Comprador: Indústria Optante do Lucro Real
---------------------	-------------------------------------	---

Vendedor: indústria

Mercadoria ----- R\$ 3.000,00
 IPI-20%----- R\$ 600,00 (**recuperável= não compõe o custo**)
 NF -----R\$ 3.600,00
 ICMS de 10% x 3.000 = R\$ 300,00

Comprador: indústria

PIS e COFINS não Cumulativo
 PIS- 1,65% x **3.000** = R\$ 49,50
 COFINS- 7,6% x **3.000** = R\$ 228,00
 CL = 3.600 - 600 (IPI) - 300 (ICMS) - 49,50 (PIS) - 228 (COFINS) =
 R\$ 2.422,50

Lançamento:

D- Mercadorias-----2.422,50
 D- IPI a Recuperar-----600,00
 D- ICMS a Recuperar-----300,00
 D- PIS a Recuperar-----49,50
 D- COFINS a Recuperar-----228,00
 C- Caixa/Fornecedor-----3.600,00

SITUAÇÃO 9: Empresa comercial (optante do Lucro Real) adquire mercadorias de indústria.

Vendedor: Indústria



Comprador: comércio
 Optante do Lucro Real

Vendedor: indústria

Mercadoria ----- R\$ 3.000,00
 IPI-20%----- R\$ 600,00 (**não recuperável = compõe custo de aquisição**)
 NF -----R\$ 3.600,00
 ICMS de 10% X 3.000 = R\$ 300,00

Comprador: comércio

PIS e COFINS não Cumulativo
 PIS- 1,65% x **3.600** = R\$ 59,40
 COFINS- 7,6% x **3.600** = R\$ 273,60
 CL = 3.000 + 600 - 300 (ICMS) - 59,40 (PIS) - 273,60 (COFINS) = R\$
 2.967,00

Lançamento:

D- Mercadoria-----2967,00
 D- ICMS a recuperar---300,00
 D- PIS a recuperar-----59,40
 D- COFINS a recuperar---273,60
 C- Cx./Fornecedor-----3.600

IPI recuperável - Seu valor não entra na base de cálculo do:

- ▷ ICMS;
- ▷ PIS; e
- ▷ COFINS.

-IPI não recuperável, e o bem é destinado à venda:

- ▷ Seu valor integra a base de Cálculo do: PIS e COFINS.
- ▷ Seu valor não entra na base de cálculo do: ICMS

Ex.: (FGV) A Cia. Comercial Ju-Ju é uma empresa mercantil contribuinte do ICMS por movimentação econômica (alíquota = 20%), contribuinte do IR pelo Lucro Real (25%), contribuinte da CS (10%), contribuinte de PIS e COFINS (2% e 8%, respectivamente), não contribuinte de IPI nem do ISS. (Observe que, para facilitar os cálculos, as alíquotas deste enunciado não correspondem às alíquotas verdadeiras. Portanto, considere as taxas apresentadas neste enunciado.)

Seu estoque inicial de mercadorias, em maio (01/05/2006), era composto por 100 unidades do produto "Felicidade" e estava avaliado pelo valor total de \$ 1.000,00.

No dia 10/05/2006, a Cia. Comercial Ju-Ju adquiriu 100 unidades do produto "Felicidade". Os dados na nota fiscal de compra eram os seguintes:

- _ o Fornecedor é um fabricante;
- _ a compra foi negociada FOB no estabelecimento do fornecedor (free on board no embarque);
- _ valor das mercadorias (com impostos) = \$ 1.500,00 pelas 100 unidades;
- _ IPI sobre as mercadorias (10%), por fora;
- _ ICMS sobre as mercadorias (20%);
- _ PIS sobre as mercadorias (2%);
- _ COFINS sobre as mercadorias (8%);
- _ frete intermunicipal (com impostos) = \$ 500,00;
- _ ICMS sobre o frete (20%);
- _ PIS sobre o frete (2%);
- _ COFINS sobre o frete (8%).

De acordo com a Instrução SRF 404/04 e com base, somente, nas informações deste enunciado, apure o custo unitário das mercadorias adquiridas em 10/05/2006, que foi lançado no Estoque.

- a) \$ 14,00.
 - b) \$ 15,35.
 - c) \$ 15,50.
 - d) \$ 16,00.
 - e) \$ 21,50.
- B**

Comercial Ju-Ju: empresa comercial, contribuinte do Lucro Real.

Vendedor: empresa industrial.

1º passo: identificar o vendedor e compor a NF de venda.

Vendedor: indústria

Valor das mercadorias ---- 1.500,00

IPI - 10%-----+ 150,00

Total da Nota-----1.650,00

ICMS já incluído - 20% x 1.500,00 = 300,00.

PIS e COFINS já incluídos - 10% x 1.650,00 = 165,00 (comprador é optante do Lucro Real, PIS e COFINS recuperável).

Nota Fiscal de Serviços do Transportador (transporte intermunicipal)

NFCT - 500,00.

ICMS já incluído - 20% x 500 = 100,00.

PIS e COFINS já incluídos - 10% x 500 = 50,00.

2º passo: calcular o valor da compra líquida

Comprador: comércio

CL = 1.650 - 300 - 165 + 500 - 100 - 50 = 1.535,00

Custo unitário = 1.535,00/100 = 15,35

Fatores que alteram as Compras

a) Devoluções (ESTORNO)

Ato pelo qual a mercadoria retorna ao fornecedor, por estar em desacordo com o pedido inicial, por defeito de fabricação, por estar fora das especificações técnicas ou por entrega fora do prazo. A devolução poderá ser total ou parcial, acompanhada de NF de devolução.

SITUAÇÃO 10: empresa comercial (optante do Lucro Real) adquire mercadorias de indústria.

Vendedor: indústria	
Mercadoria -----	R\$ 3.000,00
IPI-20%-----	R\$ 600,00 (não recuperável = compõe custo de aquisição)
NF -----	R\$ 3.600,00
ICMS de 10% X 3000 =	R\$ 300,00
Comprador: comércio	
PIS e COFINS não Cumulativo	
PIS- 1,65% x 3.600=	R\$ 59,40
COFINS - 7,6% x 3.600=	R\$ 273,60
CL= 3.000 + 600 – 300(ICMS) – 59,40(PIS) – 273,60(COFINS) = R\$ 2.967,00	
Lançamento:	
D- Mercadoria-----	2967,00
D- ICMS a recuperar---	300,00
D- PIS a recuperar-----	59,40
D- COFINS a recuperar---	273,60
C- Cx./Fornecedor-----	3.600

Devolução de 50% dessa compra:

1) Estorno

Nesse primeiro registro utilizamos a conta transitória que precisará ser encerrada ao final do período, para ajuste do estoque.

Lançamento

D- Cx./Fornecedor-----	1.800,00
C- Devolução de compra -----	1.483,50
C- ICMS a recuperar-----	150,00
C- PIS a recuperar-----	29,70
C- COFINS a recuperar-----	136,80
AC/ Mercadoria-----	2.967,00
(-) Devolução de Compra-----	(1.483,50)

Ajuste do estoque:

Lançamento

D- Devolução de compra	
C- Mercadoria-----	1.483,50
Saldo Final:	
AC/ Mercadoria-----	1.483,50

2) Estorno

Nesse segundo registro o estorno foi realizado diretamente na conta mercadorias.

Lançamento

D - Cx./Fornecedor-----	1.800,00
C- Mercadoria-----	1.483,50
C- ICMS a recuperar-----	150,00
C- PIS a recuperar-----	29,70
C- COFINS a recuperar-----	136,80

b) Abatimento sobre Compra

Redução no valor da mercadoria concedido pelo vendedor com objetivo de evitar uma devolução. Concedido em razão de: avarias, divergência em qualidade ou quantidade entre a entrega e o pedido. O abatimento é concedido após o ato da venda, consequentemente, **após emissão da NF**, não diminuindo a base de cálculo dos impostos.

Em função de o abatimento ser concedido após a emissão da NF, este valor não influenciará os impostos que incidiram na operação, prevalecendo o montante calculado quando da ocorrência do fato gerador.

SITUAÇÃO 11: comércio (optante do Lucro Real) adquire mercadorias de Indústria.

Vendedor: indústria	
Espelho da NF:	
Mercadoria -----	R\$ 3.000,00
IPI-20%-----	R\$ 600,00 (não recuperável)
NF -----	R\$ 3.600,00
ICMS de 10% X 3000 =	R\$ 300,00
Comprador: comércio (optante do Lucro Real)	
* PIS e COFINS não Cumulativo	
PIS- 1,65% x 3.600=	R\$ 59,40
COFINS- 7,6% x 3.600=	R\$ 273,60
Custo de aquisição:	
Mercadoria (NF) – ICMS – PIS – COFINS = CL	
3.600 300 59,40 273,60	2.967,00
Lançamento:	
D- Mercadoria-----	2967,00
D- ICMS a recuperar-----	300,00
D- PIS a recuperar-----	59,40
D- COFINS a recuperar-----	273,60
C- Cx./Fornecedor-----	3.600

FATO: Abatimento s/ compra de R\$ 500,00

Lançamento:

D- Caixa/Fornecedor	
C- Abatimento s/ Compra*-----	R\$ 500,00
* Conta transitória redutora da conta Mercadoria.	
AC/Mercadoria-----	2.967,00
(-) Abatimento sobre compra-----	(500,00)

Ajuste do estoque

Lançamento

D- Abatimento s/ compra	
C- Mercadoria-----	R\$ 500,00
Saldo Final:	
AC/Mercadoria-----	2.467,00

Ex.: (CESPE) Uma empresa comercial que adota o inventário periódico apresentou, no início de determinado mês, os seguintes saldos contábeis.

Mercadorias - R\$ 30.000,00

Compras - R\$182.000,00

Vendas - R\$ 224.000,00

Clientes - R\$ 322.000,00

Fornecedor - R\$ 107.000,00

Suponha ainda que essa mesma empresa tenha realizado duas aquisições de mercadorias no mês, uma no valor de R\$ 18.000,00 e outra no valor de R\$ 25.000,00, e que a

primeira tenha sido integralmente devolvida, por não estar de acordo com o pedido, e que, na segunda, obteve-se um abatimento de 20% em razão de problemas de qualidade do produto. Considerando-se que não houve qualquer outro evento e que são nulos os efeitos tributários sobre as compras, é correto afirmar que, após essas transações, os saldos das contas compras e fornecedores devem ser, respectivamente, de

- a) R\$ 202.000,00 e R\$ 127.000,00.
 b) R\$ 182.000,00 e R\$ 107.000,00.
 c) R\$ 127.000,00 e R\$ 202.000,00.
 d) R\$ 107.000,00 e R\$ 182.000,00.
 e) R\$ 20.000,00 e R\$ 20.000,00.

A

Compras

Saldo inicial: compras - 182.000 = 182.000

Compra 1 - 18.000 (totalmente devolvida = estorno)

Compra 2 - 25.000 - 20% x 25.000 = 25.000 - 5.000 = 20.000

Saldo final das compras: R\$ 202.000,00

Fornecedor

Saldo inicial: 107.000

Compra 2 - 25.000 - 20% x 25.000 = 25.000 - 5.000 = 20.000

Saldo final de fornecedor: R\$ 127.000,00

c) Descontos Incondicionais ou Comerciais

Desconto dado incondicionalmente pelo fornecedor ao cliente, visto que não depende das condições de pagamento. Concedido no ato da transação, portanto, é destacado na NF. Também chamado de desconto comercial.

O lançamento do desconto comercial obtido, regra geral, não é contabilizado pelo comprador. A mercadoria é registrada pelo valor líquido, já deduzido o desconto, obedecendo ao conceito de custo histórico ou valor original.

Lei 4.502/64

Art. 14. II - quanto aos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. (Redação dada pela Lei nº 7.798, de 1989)

§ 1º. O valor da operação compreende o preço do produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou destinatário. (Redação dada pela Lei nº 7.798, de 1989)

§ 2º. Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente. (Redação dada pela Lei nº 7.798, de 1989)

SITUAÇÃO 12: desconto incondicional concedido de 10%.

Vendedor: indústria

Mercadoria ----- R\$ 3.000,00

Desconto Incondicional (R\$ 300,00)

IPI-20%----- R\$ 600,00 (não recuperável)

NF -----R\$ 3.300,00

ICMS de 10% X (3000 - 300) = R\$ 270,00

Comprador: comércio

* PIS e COFINS não Cumulativo

PIS- 1,65% x 3.300 = R\$ 54,45

COFINS- 7,6% x 3.300 = R\$ 250,80

CL= 3.000 - 300 + 600 - 270(ICMS) - 54,45(PIS) - 250,80(COFINS)
= R\$ 2724,75

Lançamento:

D- Mercadoria-----2724,75

D- ICMS a recuperar---270,00

D- PIS a recuperar-----54,45

D- COFINS a recuperar---250,80

C- Cx./Fornecedor-----3.300

Importante!

O STF reconheceu a inconstitucionalidade parcial desse dispositivo (art.14, §2º), estabelecendo que os descontos incondicionais NÃO INTEGRAM a base de cálculo do IPI.

P.S 1: a decisão foi no julgamento do RE nº 567.935, ou seja, foi em sede de controle incidental de constitucionalidade. Logo, não tem efeito vinculante e sua eficácia é apenas *inter partes*.

P.S 2: o Regulamento do IPI segue o art. 14, § 2º, ou seja, a legislação que rege o assunto não foi modificada.

Blog prof. Ricardo Vale. <http://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/questao-garantida-proximo-concurso-da-receita-federal/>

Fatores que alteram as compras	Efeitos nos tributos
Devolução	Diminui a base de cálculo do IPI, ICMS, PIS e COFINS.
Abatimento	Não diminui a base de cálculo dos impostos.
Desconto Incondicional (NF)	Diminui a base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS. Não diminui base de cálculo do IPI.

Custo da Mercadoria Vendida

$$CMV = EI + CL - EF$$

CMV = Custo da Mercadoria Vendida = Custo da Venda

EI = estoque Inicial

EF = estoque Final

CL = compra líquida

Operações de Venda

Venda bruta

(-) devoluções de venda

(-) abatimentos s/ venda

(-) descontos incondicionais

(-) impostos incidentes s/ venda.

Receita Líquida

Tributos Incidentes sobre as Vendas

- ▷ ICMS-Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (imposto estadual);
- ▷ ISS- Imposto sobre Serviços (imposto municipal);
- ▷ PIS- Contribuição do Programa de Integração Social (contribuição federal);
- ▷ COFINS- Contribuição Social sobre Faturamento (contribuição federal);
- ▷ IPI - Imposto s/ Produtos Industrializados (imposto federal)

Obs.: o IPI incidente sobre a venda não é uma dedução da receita de venda, pois é um imposto por fora e, portanto, deve ser adicionado à receita para compor o faturamento bruto.

A base de cálculo do IPI é o valor bruto da venda, desconsiderados, portanto, os descontos incondicionais concedidos, ou seja, o IPI incide sobre o valor cheio.

SITUAÇÃO 13: Vendedor = Indústria

DRE	
Faturamento Bruto-----	3.600,00
IPI s/ Faturamento-----	(600,00)
= Receita Bruta-----	3.000,00
Impostos s/ Venda-----	(577,50)
= Receita Líquida-----	2.422,50
CMV-----	(800,00)
= Lucro Bruto-----	1.622,50

Vendedor: indústria

Mercadoria -----	R\$ 3.000,00
IPI-20%-----	<u>R\$ 600,00</u>
NF -----	R\$ 3.600,00
ICMS de 10% X 3.000 = R\$ 300,00	
PIS- 1,65% x 3.000 = R\$ 49,50	
COFINS- 7,6% x 3.000 = R\$ 228,00	
*CMV: R\$ 800,00	
Lançamento:	
D- Duplicata a Receber/ Caixa	
C- Faturamento Bruto -----	3.600,00
D- IPI s/ Faturamento	
C- IPI a Recolher-----	600,00
D- Impostos s/ Venda-----	577,50
C- ICMS a Recolher-----	300,00
C- PIS a Recolher-----	49,50
C- COFINS a Recolher-----	228,00
D- CMV	
C- Mercadoria-----	800,00

SITUAÇÃO 14: Vendedor: Comércio

Receita Bruta-----	3.000,00
Impostos s/ Venda-----	(577,50)
= Receita Líquida-----	2.422,50
CMV-----	(800,00)
= Lucro Bruto-----	1.622,50

Vendedor: comércio

Mercadorias ----	<u>R\$ 3.000,00</u>
NF	R\$ 3.000,00
ICMS -10% x 3.000 = R\$ 300,00	
PIS- 1,65% x 3.000 = R\$ 49,50	
COFINS- 7,6% x 3.000 = R\$ 228,00	
CMV: R\$ 800,00	

Lançamento:

D- Duplicata a Receber/Caixa	
C- Receita Bruta -----	3.000,00
D- Impostos s/ Venda-----	577,50
C- ICMS a Recolher-----	300,00
C- PIS a Recolher-----	49,50
C- COFINS a Recolher-----	228,00
D- CMV	
C- Mercadoria-----	800,00

01. (ESAF) A empresa Expert S/A obteve Receita Bruta de Vendas no valor de R\$ 400.000,00 no exercício de 2005. Essas vendas são tributadas com ICMS de 17% não incidindo sobre elas nem PIS nem COFINS.

As entradas de mercadorias do período foram decorrentes de uma compra de 400 unidades, cuja nota fiscal foi paga com um cheque de R\$ 312.000,00, além de 200 unidades da mesma mercadoria, que a empresa já tinha, avaliadas em R\$ 120.000,00.

Neste tipo de mercadoria, as entradas são tributadas com ICMS de 12% e IPI de 4%, não havendo implicações com PIS ou COFINS.

As receitas foram decorrentes da venda de 60% das mercadorias, sendo os estoques avaliados pelo critério PEPS. Considerando os dados e informações acima, pode-se dizer que a empresa obteve lucro operacional bruto de

- a) R\$ 94.400,00.
- b) R\$ 97.184,00.
- c) R\$116.000,00.
- d) R\$106.570,00.
- e) R\$101.600,00.

E

A empresa Expert compra e vende mercadorias; portanto, é uma empresa comercial, na venda destacou somente o ICMS. A questão pede o lucro bruto e essa informação é extraída da DRE.

DRE

Receita-----	400.000
(-) ICMS s/ Venda----17%-----	(68.000)
= Receita Líquida-----	332.000
(-) CMV-----	?

Precisamos encontrar o valor do CMV para chegarmos ao lucro bruto. O que fazer?

Analisaremos as entradas de mercadorias.

No período, a empresa Expert adquiriu 400 unidades, cuja nota fiscal foi paga com um cheque de R\$ 312.000,00. Neste tipo de mercadoria, as entradas são tributadas com ICMS de 12% e IPI de 4%.

Cuidado com as questões que mencionam o “valor da nota fiscal” ou o “valor pago”, este já inclui o IPI. Quando a questão fizer referência ao total da nota, neste valor estão embutidos o ICMS e IPI.

Portanto, no valor de R\$ 312.000,00 já estão embutidos o ICMS e IPI. Faremos uma simples regra de três para encontrarmos o valor da mercadoria.

312.000-----104% (100% da mercadoria + 4% do IPI/imposto por fora)

Merc-----100%

Mercadoria = 300.000,00

Composição da NF de compra

Mercadoria-----300.000

IPI-----+ 12.000

Total NF-----312.000

ICMS = 12% x 300.000 = 36.000

Como a empresa Expert é contribuinte somente do ICMS, o IPI vai compor seu custo de aquisição.

CL = 312.000 - 36.000 = 276.000.

As 400 unidades entraram no estoque pelo valor líquido de R\$ 276.000,00.

No estoque já existiam 200 unidades da mesma mercadoria, avaliadas por R\$ 120.000,00. E a empresa adota o método PEPS.

	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Sado inicial (1º lote)	200	600	120.000
Compra (2º lote)	400	690 (276.000 / 400)	276.000
Venda/ CMV	200 160	600 690	120.000 110.400
Saldo final	240	690	165.600

Na data da venda existiam 600 unidades à disposição para venda. Deste montante, foram vendidas apenas 60%, ou seja, 360 unidades. Como o método adotado é o PEPS, devemos baixar 200 unidades do primeiro lote e mais 160 unidades do segundo.

Encontrado o CMV, temos como calcular o lucro bruto:

DRE
Receita-----400.000
(-) ICMS s/ Venda----17%------(68.000)
= Receita líquida-----332.000
(-) CMV------(230.400)
= Lucro Bruto-----101.600

Fatores que alteram as vendas

a) Devolução de Vendas = ESTORNO

Ocorre quando o adquirente da mercadoria devolve parte ou toda compra efetuada.

As devoluções de Vendas ou Vendas Canceladas são registradas em uma conta redutora da Receita de Vendas, denominada Devolução de Vendas, diminuindo o resultado da empresa vendedora.

SITUAÇÃO 15:

DRE	
Faturamento Bruto-----	3.600,00
Devolução de venda-----	-1.800,00
IPI s/ Faturamento-----	-(300,00)
= Receita Bruta-----	-1.500,00
Impostos s/ Venda-----	-(288,75)
= Receita Líquida-----	-1.211,25
CMV-----	-(400,00)
= Lucro Bruto-----	-811,25

Vendedor: indústria

Mercadoria ----- R\$ 3.000,00
IPI-20%----- R\$ 600,00
NF -----R\$ 3.600,00
ICMS de 10% X 3.000 = R\$ 300,00
PIS- 1,65% x 3.000 = R\$ 49,50
COFINS- 7,6% x 3.000 = R\$ 228,00
*CPV: R\$ 800,00

Devolução de 50% da venda

Lançamento da devolução :

D- Devolução de Venda

C- Duplicata a Receber/ Caixa ---1.800,00
D- IPI a Recolher
C- IPI s/ Faturamento-----300,00
D- ICMS a Recolher-----150,00
D- PIS a Recolher-----24,75
D- COFINS a Recolher-----114,00
C -Impostos s/ Venda-----288,75
D- Mercadoria
C - CPV-----400,00

SITUAÇÃO 16:

DRE	
Receita Bruta-----	3.000,00
(-) Devolução de Venda-----	-(1.500,00)
Impostos s/ Venda-----	-(288,75)
= Receita Líquida-----	-1.211,25
CMV-----	-(400,00)
= Lucro Bruto-----	-811,25

Lançamento da Venda:

D- Duplicata a Receber/ Caixa	
C- Faturamento Bruto ---3.600,00	
D- IPI s/ Faturamento	
C- IPI a Recolher-----600,00	
D- Impostos s/ Venda-----577,50	
C- ICMS a Recolher-----300,00	
C- PIS a Recolher-----49,50	
C- COFINS a Recolher-----228,00	
D- CPV	
C- Mercadoria-----800,00	

Vendedor: comércio

Mercadorias -----	R\$ 3.000,00
NF-----	R\$ 3.000,00

ICMS -10% x 3.000 = R\$ 300,00
PIS- 1,65% x 3.000 = R\$ 49,50
COFINS- 7,6% x 3.000 = R\$ 228,00

Lançamento Venda:

D- Duplicata a Receber/ Caixa	
C- Receita Bruta-----3.000,00	
D- Impostos s/ Venda-----577,50	
C- ICMS a Recolher-----300,00	
C- PIS a Recolher-----49,50	
C- COFINS a Recolher-----228,00	
D- CMV	
C- Mercadoria-----800,00	

Devolução de 50% da venda

Lançamento:

D- Devolução de Venda	
C- Duplicata a Receber/Caixa -----1.500	
D- ICMS a Recolher-----150,00	
D- PIS a Recolher-----24,75	
D- COFINS a Recolher-----114,00	
C- Impostos s/ Venda-----288,75	
D- Mercadoria	
C- CMV-----400,00	

b) Abatimento sobre Venda

O abatimento concedido reduz o resultado e deverá ser contabilizado em uma conta redutora da Receita de Vendas, denominada Abatimento sobre Venda. São concedidos pelo vendedor, com objetivo de evitar devoluções.

SITUAÇÃO 17: Abatimento sobre Venda

DRE	
Faturamento-----	3.600,00
(-) IPI-----	(600,00)
Receita Bruta-----	3.000,00
(-) Abatimento s/ Venda-----	(500,00)
Impostos s/ Venda-----	(577,50)
= Receita Líquida-----	1.922,50
CMV-----	(800,00)
= Lucro Bruto-----	1.122,50

Vendedor: indústria

Mercadoria -----	R\$ 3.000,00
IPI-20%-----	R\$ 600,00
NF -----	R\$ 3.600,00

ICMS de 10% X 3.000 = R\$ 300,00
PIS- 1,65% x 3.000 = R\$ 49,50
COFINS- 7,6% x 3.000 = R\$ 228,00
*CPV: R\$ 800,00

Lançamento da Venda:

D- Duplicata a Receber/ Caixa	
C- Faturamento Bruto -----3.600,00	
D- IPI s/ Faturamento	
C- IPI a Recolher-----600,00	
D- Impostos s/ Venda-----577,50	
C- ICMS a Recolher-----300,00	
C- PIS a Recolher-----49,50	
C- COFINS a Recolher-----228,00	
D- CPV	
C- Mercadoria-----800,00	
Foi concedido um abatimento de -----R\$ 500,00	
D- Abatimento s/ Venda	
C- Caixa/Duplicata a Receber-----500,00	

SITUAÇÃO 18:

DRE	
Receita Bruta-----	3.000,00
(-) Abatimento s/ Venda-----	(500,00)
Impostos s/ Venda-----	(577,50)
= Receita Líquida-----	1.922,50
CMV-----	(800,00)
= Lucro Bruto-----	1.122,50

Vendedor: comércio

Mercadorias -----	R\$ 3.000,00
NF-----	R\$ 3.000,00

ICMS -10% x 3.000 = R\$ 300,00
PIS- 1,65% x 3.000 = R\$ 49,50
COFINS- 7,6% x 3.000 = R\$ 228,00

Lançamento Venda:

D- Duplicata a Receber/ Caixa	
C- Receita Bruta-----3.000,00	
D- Impostos s/ Venda-----577,50	
C- ICMS a Recolher-----300,00	
C- PIS a Recolher-----49,50	
C- COFINS a Recolher-----228,00	
D- CMV	
C- Mercadoria-----800,00	
Foi concedido um abatimento de R\$ 500,00	
D- Abatimento s/ Venda	
C- Caixa/Duplicata a Receber-----500,00	

c) Desconto Incondicional ou Comercial

São concedidos no momento da venda, portanto, constam na NF. Diminuem o resultado, sendo registrados em uma conta redutora da receita de vendas, denominada Desconto Incondicional Concedido.

Não Esquecer!

Observa-se que os tributos s/ as vendas são calculados após a dedução do desconto comercial concedido. Exceção seria o IPI, que é calculado sobre o valor bruto das operações.

SITUAÇÃO 19:

DRE	
Faturamento Bruto-----	3.600,00
IPI-----	(600,00)
Receita Bruta-----	3.000,00
Desconto Comercial-----	(300,00)
Impostos s/ Venda-----	(519,75)
= Receita Líquida-----	2.180,25
CPV-----	(800,00)
= Lucro Bruto-----	1.380,25

Desconto incondicional de R\$ 300,00	
Vendedor: indústria	
Mercadoria-----	R\$ 3.000,00
Desconto Incondicional-----	(300,00)
IPI-20%-----	R\$ 600,00
NF-----	R\$ 3.300,00
ICMS de 10% X 2.700 = R\$ 270,00	
PIS- 1,65% x 2.700 = R\$ 44,55	
COFINS- 7,6% x 2.700 = R\$ 205,20	
*CPV: R\$ 800,00	
Lançamento:	
D- Duplicata a Receber/ Caixa-----	3.300,00
D- Desconto Incondicional-----	300,00
C- Faturamento Bruto-----	3.600,00
D- IPI s/ Faturamento	
C- IPI a Recolher-----	600,00
D- Impostos s/ Venda-----	519,75
C- ICMS a Recolher-----	270,00
C- PIS a Recolher-----	44,55
C- COFINS a Recolher-----	205,20
D- CPV	
C- Mercadoria-----	800,00

SITUAÇÃO 20:

DRE	
Receita Bruta-----	3.000,00
Desconto Comercial-----	(300,00)
Impostos s/ Venda-----	(519,75)
= Receita Líquida-----	2.180,25
CPV-----	(800,00)
= Lucro Bruto-----	1.380,25

Desconto incondicional de R\$ 300,00

Vendedor: comércio

Mercadorias-----	R\$ 3.000,00
Desconto Incondicional-----	R\$(300,00)
NF-----	R\$ 2.700,00

ICMS -10% x 2.700 = R\$ 270,00

PIS- 1,65% x 2.700 = R\$ 44,55

COFINS- 7,6% x 2.700 = R\$ 205,20

CMV: R\$ 800,00

Lançamento:

D- Duplicata a Receber/Caixa-----	2.700,00
D- Desconto Incondicional-----	300,00
C- Receita Bruta-----	3.000,00
D- Impostos s/ Venda-----	519,75
C- ICMS a Recolher-----	270,00
C- PIS a Recolher-----	44,55
C- COFINS a Recolher-----	205,20
D- CMV	
C- Mercadoria-----	800,00

DESCONTO FINANCEIRO OU CONDICIONAL:

Características:

- 1) condicionado à antecipação do prazo de pagamento;
- 2) não constam da nota fiscal, são indicados apenas na fatura comercial;
- 3) serão tratados como Despesa Financeira quando concedidos e como Receita Financeira quando obtidos.

Apuração do ICMS

No final de cada período é feito um confronto entre os valores a compensar do ICMS (compras) e a Recolher (vendas), a fim de apurarmos o saldo final do ICMS.

ICMS a Compensar > ICMS a Recolher, a empresa ficará com créditos para serem compensados em períodos seguintes.

ICMS a Recolher > ICMS a Compensar, a empresa recolhe a diferença.

Obs.: o mesmo raciocínio será aplicado ao IPI e ao PIS e COFINS quando não cumulativos.

Resultado com Mercadoria (RCM)

$$RCM = VL - CMV$$

Onde; VL = Vendas Líquidas e CMV = Custo da Mercadoria Vendida

Se, VL > CMV = Lucro Bruto

Se, VL < CMV = Prejuízo Bruto.

Ex.: (AFRFB/ESAF 2010) No mercadinho de José Maria Souza, que ele, orgulhosamente, chama de Supermercado Barateiro, o Contador recebeu a seguinte documentação:

Inventário físico-financeiro de mercadorias:

Elaborado em 31.12.2007: R\$ 90.000,00;

Elaborado em 31.12.2008: R\$ 160.000,00.

Notas-fiscais de compras de mercadorias:

Pagamento à vista R\$ 120.000,00;

Pagamento a prazo R\$ 80.000,00.

Notas-fiscais de vendas de mercadorias:

Recebimento à vista R\$ 90.000,00;

Recebimento a prazo R\$ 130.000,00

Os fretes foram cobrados à razão de R\$ 25.000,00 sobre as compras e de R\$ 15.000,00 sobre as vendas; o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços foi calculado à razão de 15% sobre as compras e sobre as vendas. Não há ICMS sobre os fretes, nem outro tipo de tributação nas operações.

Com base nessa documentação, coube ao Contador contabilizar as operações e calcular os custos e lucros do Supermercado. Terminada essa tarefa, podemos dizer que foi calculado um lucro bruto de vendas, no valor de

- a) R\$ 90.000,00.
- b) R\$ 47.000,00.
- c) R\$ 87.000,00.
- d) R\$ 62.000,00.
- e) R\$ 97.000,00.

D

1º passo: o mercadinho Supermercado Barateiro é uma empresa comercial, contribuinte apenas do ICMS.

2º passo: encontrar o valor da compra líquida

$$CL = 120.000 + 80.000 - (15\% \times 200.000) + 25.000 = 195.000$$

(compra bruta) -- (ICMS s/ compra) -- (frete s/ compra)

3º passo: calcular o CMV

$$CMV = EI + CL - EF$$

$$90.000 + 195.000 - 160.000 = 125.000$$

4º passo: calcular o lucro bruto

$$LB = RB - \text{Deduções} - CMV$$

$$220.000 - (15\% \times 220.000) - 125.000 = 62.000,00$$

(receita bruta) -- (ICMS s/ venda) -- (CMV)

Vale ressaltar que o frete sobre venda é despesa operacional e deve ser evidenciado após o lucro bruto.

Sistema de Inventário

O controle das mercadorias em estoque e de sua movimentação nas compras e vendas pode ser realizado de duas formas:

Sistema de Inventário Periódico

- Não há controle dos custos de cada venda, pois a empresa não controla seus estoques (entradas e saídas) ao longo do período. Necessidade de levantamento físico (contagem física) para a verificação e valoração dos estoques existentes no final do período ou em determinada data.
- O Custo da Mercadoria Vendida somente será reconhecido no final do período, por meio da fórmula do CMV.
- O lucro bruto será obtido pela diferença entre receita líquida e o CMV.

$$CMV = EI + CL - EF$$

Sistema de Inventário Permanente

- Controle permanente (contínuo) dos estoques, por meio da utilização de fichas de controle para cada espécie de mercadoria.
- Registro das aquisições e das saídas de forma imediata e concomitante, com a ocorrência física desses

fatos. Assim, tem-se a qualquer momento o valor de todas as compras do período, o valor de todas as saídas do período (custo das mercadorias vendidas), bem como o valor do estoque final e inicial.

- A cada venda é possível determinar o seu lucro, pela diferença entre a receita de venda e o custo da venda.
- Escrituração no Livro Registro de Inventário, sem contagem física.
- Métodos de Controle:
 - » Preço específico;
 - » PEPS: **P**rimero que **E**ntra, **P**rimero que **S**ai;
 - » UEPS: **Ú**ltimo que **E**ntra, **P**rimero que **S**ai;
 - » MPM: **M**édia **P**onderada **M**óvel;

Critério de Avaliação dos Estoques

CPC 16- Estoques

O custo dos estoques de itens que não são normalmente intercambiáveis e de bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos deve ser atribuído pelo uso da identificação específica dos seus custos individuais.

A identificação específica do custo significa que são atribuídos **custos específicos** a itens identificados do estoque. Este é o tratamento apropriado para itens que sejam segregados para um projeto específico, independentemente de eles terem sido comprados ou produzidos.

O custo dos estoques, que não sejam os tratados pelo custo específico, deve ser atribuído pelo uso do critério **Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair** (PEPS) ou pelo critério **do custo médio ponderado**.

a) Preço Específico

Segundo o CPC 16 este critério de avaliação relaciona cada venda ao seu custo efetivo. Significa valorizar cada unidade do estoque ao preço efetivamente pago para cada item especificamente determinado.

Utilizado em revenda de itens de alto valor, como veículos, máquinas, equipamentos pesados.

Este método é aceito pela legislação do IR e pelo CPC 16.

Obs.: quando há grandes quantidades de itens de estoque que sejam geralmente intercambiáveis, a identificação específica de custos não é apropriada. Em tais circunstâncias, um critério de valoração dos itens que permanecem nos estoques deve ser usado.

b) PEPS: Primeiro que Entra, Primeiro que Sai (FIFO)

Segundo o CPC 16, o critério PEPS (*Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair*) pressupõe que os itens de estoque que foram comprados ou produzidos primeiro sejam vendidos em primeiro lugar e, conseqüentemente, os itens que permanecerem em estoque no fim do período sejam os mais recentemente comprados ou produzidos.

Obs.: é necessário proceder a um controle por lotes de compras.

Este método é aceito pela legislação do IR e pelo CPC 16.

c) Média Ponderada Móvel ou Custo Médio Ponderado

Segundo o CPC 16, pelo critério do custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da média

ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período e do custo dos mesmos itens comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada em base periódica ou à medida que cada lote seja recebido, dependendo das circunstâncias da entidade.

Este método é aceito pela legislação do IR e pelo CPC 16.

d) UEPS ou LIFO: Último a Entrar, Primeiro a Sair (LIFO – last in first out)

O critério UEPS (Último a Entrar, Primeiro a Sair) pressupõe que os itens de estoque que foram comprados ou produzidos por último sejam vendidos em primeiro lugar e, consequentemente, os itens que permanecerem em estoque no fim do período sejam os mais antigos, os primeiros comprados ou produzidos.

Obs.: é necessário proceder a um controle por lotes de compras.

Este método é aceito pela legislação do IR e pelo CPC 16.

Registro nas Fichas de Controle de Estoque

DATA	ENTRADA			SAÍDA			SALDO		
	Quant.	Vr.Unit	Vr.Total	Quant.	Vr.Unit	Vr.Total	Quant.	Vr.Unit	Vr.Total
									E.I
	(-)			(-)					
			(-)						E.F

Lembre-se: Estoque Final (EF) de um período = Estoque Inicial (EI) do período seguinte

Procedimentos a serem observados no registro de controle de estoque:

- O **estoque inicial** deverá ser indicado na **coluna de Saldo** com a indicação da quantidade, custo unitário e o valor total.
- As **compras** efetuadas serão anotadas pelo valor líquido de impostos recuperáveis na **coluna das entradas**, inclusive os fretes, seguros, instalação, quando pagos pelo comprador. Na coluna de entrada devemos registrar também as devoluções de compras e os abatimentos sobre compra.

Devolução de Compra = na ficha de controle de estoque, a Devolução de Compras é lançada nas três colunas de 'Entradas' (Q/V.U/VT) com sinal negativo. Nesta operação o estoque irá diminuir pela saída da mercadoria devolvida ao fornecedor.

Abatimento sobre Compra = na ficha de controle de estoques o Abatimento sobre Compras é lançado somente na

coluna **total** de 'Entradas' (V.T) com sinal negativo, pois não altera a quantidade de unidades de mercadorias.

Frete na compra = o frete na compra compõe o custo de aquisição quando pago pelo comprador. Na ficha de controle de estoque o valor do frete é lançado somente na coluna total de 'Entradas' (V.T), aumentando, portanto, o valor total das mercadorias em estoque, sem alterar a quantidade de unidades existentes ou como o valor é embutido no custo de aquisição, já compõe o próprio custo, não sendo necessário destacá-lo na ficha.

➤ A **baixa da mercadoria vendida (CMV)**

– será registrada pelo custo de aquisição nas as três colunas de '**Saídas**' (Q/V.U/V.T) considerando ainda o critério de avaliação permitido. Na coluna de saída devemos registrar também as devoluções de vendas.

➤ **Vendas** - o **preço de venda** será utilizado para calcularmos a **receita na DRE**. Não

será evidenciado na ficha de controle de estoque.

Devolução de Venda = na ficha de controle de estoque, a devolução de vendas, é lançada nas três colunas de 'Saídas' (Q, V.U, V.T) com sinal negativo, ou seja, diminui o CMV. Nesta operação o

estoque irá aumentar pela entrada da mercadoria devolvida pelo cliente.

Abatimento s/ venda = não é mencionado na ficha de controle de estoque, pois não altera o estoque de mercadorias nem o CMV. É contabilizado como **dedução de venda na DRE**.

Desconto incondicional = não é mencionado na ficha de controle de estoque, pois não altera o estoque de mercadorias nem o CMV. É contabilizado como **dedução de venda na DRE**.

Frete s/ venda = despesa da empresa vendedora, registrada diretamente no resultado.

Exemplo:

Suponha-se que o estoque inicial em 01/12/15 é composto por 60 unidades (1º lote) adquiridas por R\$ 50,00 cada e que no mês de dezembro ocorreram as seguintes operações:

01/12 – compra de 40 unidades (2º lote) por R\$ 60,00 cada;

05/12 – venda de 20 unidades por R\$ 120 cada;
 10/12 – venda de 50 unidades por R\$ 130 cada;
 18/12 – compra de 50 unidades (3º lote) por R\$ 70 cada;
 28/12 – venda de 60 unidades por R\$ 140 cada.

PEPS- Primeiro que Entra, Primeiro que Sai (FIFO)

DATA	ENTRADAS			SAÍDA			SALDO		
	Qtd.	Vr. Un	Vr. Tot	Qtd.	Vr. Un	Vr. Tot	Qtd.	Vr. Un	Vr. Tot
S.I							60 ^{1º}	50	3.000
01/12	40	60	2.400				60 ^{1º} 40 ^{2º}	50 60	3.000 2.400
05/12				20 ^{1º}	50	1.000	40 ^{1º} 40 ^{2º}	50 60	2.000 2.400
10/12				40 ^{1º} 10 ^{2º}	50 60	2.000 600	30 ^{2º}	60	1.800
18/12	50 ^{3º}	70	3.500				30 ^{2º} 50 ^{3º}	60 70	1.800 3.500
28/12				30 ^{2º} 30 ^{3º}	60 70	1.800 2.100	20 ^{3º}	70	1.400
Soma			5.900= Compras			7.500 =CMV			1.400 = E.F

Saldo inicial (final do período anterior) = 60 x 50 = 3.000

Dia 1/12 – aquisição de 40 x 60 = 2.400. Ao final do dia 1/12 teremos dois lotes de mercadorias, o primeiro adquirido a R\$ 50 cada e o segundo a R\$ 60,00 cada.

Dia 5/12 - venda de 20 unidades ao preço de venda de R\$ 120. O preço de venda será utilizado para calcularmos a receita de venda na DRE, não sendo, portanto, evidenciado na ficha de estoque. A mercadoria será baixada pelo seu custo de aquisição e, como o método adotado é o PEPS, as primeiras mercadorias compradas serão as primeiras a serem vendidas.

CMV = 20 x 50 = 1.000. Restaram 40 unidades do primeiro lote a R\$ 50 cada e 40 unidades do segundo lote a R\$ 60 cada.

Dia 10/12 - venda de 50 unidades ao preço de venda de R\$ 130. O preço de venda será utilizado para calcularmos a receita de venda na DRE, não sendo, portanto, evidenciado na ficha de estoque. A mercadoria será baixada pelo seu custo de aquisição e como o método adotado é o PEPS, as primeiras mercadorias compradas serão as primeiras a serem vendidas.

CMV = 40 x 50 = 2.000, não sendo suficiente, entramos no lote seguinte e retiramos mais 10 x 60 = 600. Cumpre notar que só entramos no segundo lote quando baixamos todo o primeiro (PEPS).

Restaram 30 unidades do segundo lote a R\$ 60 cada.

Dia 18/12 – aquisição de 50 x 70 = 3.500 (3º lote). Ao final do dia 18/12 teremos dois lotes de mercadorias, um lote adquirido a R\$ 60 cada, e o outro a R\$ 70,00 cada.

Dia 28/12 - venda de 50 unidades ao preço de venda de R\$ 130. O preço de venda será utilizado para calcularmos a receita de venda na DRE, não sendo, portanto, evidenciado na ficha de estoque. A mercadoria será baixada pelo seu custo de aquisição e como o método adotado é o PEPS, as primeiras mercadorias compradas serão as primeiras a serem vendidas.

CMV = 30 x 60 = 1.800, não sendo suficiente, entramos no lote seguinte e retiramos mais 30 x 70 = 2.100. Cumpre notar que só entramos no terceiro lote quando baixamos todo o segundo (PEPS).

Restaram 20 unidades do terceiro lote a R\$ 70 cada.

Estoque final = R\$ 1.400 = Estoque inicial do período seguinte.

Elaborada a ficha, podemos fazer algumas indagações?

Exemplos:

- Qual o valor do estoque final do dia 18/12?

Resp. EF = 1.800 + 3.500 = R\$ 5.300,00

- Qual o valor do CMV no dia 10/12?

Resp. CMV = R\$ 2.600,00

- Qual o lucro da venda do dia 10/12?

Resp. Receita = 50 x 130 = 6.500 (receita calculada a partir

do preço de venda)

CMV ----- (2.600)

LB-----3.900

- Lucro do período?

Receita total = 20 x 120 + 50 x 130 + 60 x 140 = 2.400 +

6.500 + 8.400 = 17.300

CMV----- (7.500)

Lucro Bruto-----9.800

MPM - Média Ponderada Móvel

DATA	ENTRADAS			SAÍDA			SALDO		
	Qtd.	Vr. Un.	Vr. Tot.	Qtd.	Vr. Un.	Vr. Tot.	Qtd.	Vr. Un.	Vr. Tot.
S.I							60	50	3.000
01/12	40	60	2.400				100	54	5.400
05/12				20	54	1080	80	54	4.320
10/12				50	54	2.700	30	54	1.620
18/12	50	70	3.500				80	64	5.120
28/12				60	64	3.840	20	64	1.280
Soma			5.900 Compras			7.620 = CMV			1.280 = EF

Saldo inicial (final do período anterior) = $60 \times 50 = 3.000$

Dia 1/12 – aquisição de $40 \times 60 = 2.400$. A cada compra tiramos uma média entre o saldo existente e a mercadoria adquirida. O resultado encontrado será o saldo final do dia.

$$\text{Qtd. } 60 + 40 = 100$$

$$\text{Vr. } 3.000 + 2.400 = 5.400$$

$$\text{Vr/Qtd} = 5.400/100 = 54 \text{ (vr. unitário)}$$

Dia 5/12 - venda de 20 unidades ao preço de venda de R\$ 120. O preço de venda será utilizado para calcularmos a receita de venda na DRE, não sendo, portanto, evidenciado na ficha de estoque. A mercadoria será baixada pelo seu custo médio.

$$\text{CMV} = 20 \times 54 = 1.080.$$

Restaram 80 unidades ao custo unitário médio de R\$ 54.

Dia 10/12 - venda de 50 unidades ao preço de venda de R\$ 130. O preço de venda será utilizado para calcularmos a receita de venda na DRE, não sendo, portanto, evidenciado na ficha de estoque. A mercadoria será baixada pelo seu custo médio.

$$\text{CMV} = 50 \times 54 = 2.700.$$

Restaram 30 unidades ao custo unitário médio de R\$ 54.

Dia 18/12 – aquisição de $50 \times 70 = 3.500$. A cada compra tiramos uma média entre o saldo existente e a mercadoria adquirida. O resultado encontrado será o saldo final do dia.

$$\text{Qtd. } 30 + 50 = 80$$

$$\text{Vr. } 1.620 + 3.500 = 5.120$$

$$\text{Vr/Qtd} = 5.120/80 = 64 \text{ (vr. unitário)}$$

Dia 28/12 - venda de 60 unidades ao preço de venda de R\$ 140. O preço de venda será utilizado para calcularmos a receita de venda na DRE, não sendo, portanto, evidenciado na ficha de estoque. A mercadoria será baixada pelo seu custo médio.

$$\text{CMV} = 60 \times 64 = 3.840.$$

Restaram 20 unidades ao custo unitário médio de R\$ 64.

Estoque final = R\$ 1.280 = Estoque inicial do período seguinte.

Elaborada a ficha, podemos fazer algumas indagações?

Exemplos:

- Qual o valor do estoque final do dia 18/12?

Resp. EF = R\$ 5.120,00

- Qual o valor do CMV no dia 10.12?

Resp. CMV = R\$ 2.700,00

- Lucro do período?

Receita total = $20 \times 120 + 50 \times 130 + 60 \times 140 = 2.400 + 6.500 + 8.400 = 17.300$

CMV-----(7.620)

Lucro Bruto----- **9.680**

UEPS- Último a Entrar, Primeiro a Sair (LIFO)

DATA	ENTRADAS			SAÍDA			SALDO		
	Qtd.	Vr. Un.	Vr. Tot.	Qtd.	Vr. Un.	Vr. Tot.	Qtd.	Vr. Un.	Vr. Tot.
S.I							60 ^{1º}	50	3.000
01/12	40	60	2.400				60 ^{1º} 40 ^{2º}	50 60	3.000 2.400
05/12				20 ^{2º}	60	1.200	60 ^{1º} 20 ^{2º}	50 60	3.000 1.200
10/12				20 ^{2º} 30 ^{1º}	60 50	1.200 1.500	30 ^{1º}	50	1.500
18/12	50 ^{3º}	70	3.500				30 ^{1º} 50 ^{3º}	50 70	1.500 3.500
28/12				50 ^{3º} 10 ^{1º}	70 50	3.500 500	20 ^{1º}	50	1.000
Soma			5.900= Compras			7.900= CMV			1.000 = E.F

Saldo inicial (final do período anterior) = $60 \times 50 = 3.000$

Dia 1/12 – aquisição de $40 \times 60 = 2.400$. Ao final do dia 1/12 teremos dois lotes de mercadorias, o primeiro adquirido a R\$ 50 cada, e o segundo a R\$ 60,00 cada.

Dia 5/12 - venda de 20 unidades ao preço de venda de R\$ 120. O preço de venda será utilizado para calcularmos a receita de venda na DRE, não sendo, portanto, evidenciado na ficha de estoque. A mercadoria será baixada pelo seu custo de aquisição e, como o método adotado é o UEPS, as últimas mercadorias compradas serão as primeiras a serem vendidas.

CMV = $20 \times 60 = 1.200$.

Restaram 60 unidades do primeiro lote a R\$ 50 cada, e 20 unidades do segundo lote a R\$ 60 cada.

Dia 10/12 - venda de 50 unidades ao preço de venda de R\$ 130. O preço de venda será utilizado para calcularmos a receita de venda na DRE, não sendo, portanto, evidenciado na ficha de estoque. A mercadoria será baixada pelo seu custo de aquisição e como o método adotado é o UEPS, as últimas mercadorias compradas serão as primeiras a serem vendidas.

CMV = $20 \times 60 = 1.200$, não sendo suficiente, voltamos ao lote anterior e retiramos mais $30 \times 50 = 1.500$. Convém notar que só entramos no primeiro lote quando baixamos todo o segundo (UEPS).

Restaram 30 unidades do primeiro lote a R\$ 50 cada.

Dia 18/12 – aquisição de $50 \times 70 = 3.500$ (3º lote). Ao final do dia 18/12 teremos dois lotes de mercadorias, um lote adquirido a R\$ 50 cada, e o outro a R\$ 70,00 cada.

Dia 28/12 - venda de 50 unidades ao preço de venda de R\$ 130. O preço de venda será utilizado para calcularmos a receita de venda na DRE, não sendo, portanto, evidenciado na ficha de estoque. A mercadoria será baixada pelo seu custo de aquisição e como o método adotado é o UEPS, as últimas mercadorias compradas serão as primeiras a serem vendidas.

CMV = $50 \times 70 = 3.500$, não sendo suficiente, voltamos ao lote anterior e retiramos mais $10 \times 50 = 500$.

Restaram 20 unidades do primeiro lote a R\$ 50 cada.

Estoque final = R\$ 1.000 = Estoque inicial do período seguinte.

Elaborada a ficha, podemos fazer algumas indagações? Exemplos:

- Qual o valor do estoque final do dia 18/12?

Resp. EF = R\$ 5.000,00

- Qual o valor do CMV no dia 10.12?

Resp. CMV = R\$ 2.700,00

- Lucro do período?

Receita total = $20 \times 120 + 50 \times 130 + 60 \times 140 = 2.400 + 6.500 + 8.400 = 17.300$

CMV------(7.900)

Lucro Bruto----- **9.400**

Comparando os principais métodos:

Item	PEPS	MPM	UEPS
RECEITA	17.300	17.300	17.300
CMV	7.500	7.620	7.900
RCM = LB	9.800	9.680	9.400
EF	1.400	1.280	1.000

Obs.: a necessidade de escolha de um método de avaliação de estoque decorre da instabilidade de preços. Se tivermos uma economia com preços perfeitamente estáveis, qualquer que seja o método adotado, o resultado será igual.

INFLAÇÃO					
CMV	PEPS	<	MPM	<	UEPS
LUCRO	PEPS	>	MPM	>	UEPS
EF	PEPS	>	MPM	>	UEPS

DEFLAÇÃO					
CMV	PEPS	>	MPM	>	UEPS
LUCRO	PEPS	<	MPM	<	UEPS
EF	PEPS	<	MPM	<	UEPS

Ex.: O custo do produto vendido apurado pelo método da média ponderada móvel será sempre um valor intermediário entre o custo apurado pelo método PEPS e o apurado pelo método UEPS.

A escolha de um método de avaliação de estoque decorre da instabilidade de preços. Em virtude da existência de inflação ou mesmo deflação, os valores de custo de aquisição das mercadorias tendem a variar durante o exercício. Se tivés-

ANOTAÇÕES

12. CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro

Introdução

O CPC 00 (R1) é um Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que dispõe sobre a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro.

As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com este Pronunciamento e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas.

Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve esta Estrutura Conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender à finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários.

Demonstrações contábeis elaboradas com tal finalidade satisfazem as necessidades comuns da maioria dos seus usuários, uma vez que quase todos eles utilizam essas demonstrações contábeis para a tomada de decisões econômicas, tais como:

- a) decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais;
- b) avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida e quanto à qualidade de seu desempenho e de sua prestação de contas;
- c) avaliar a capacidade de a entidade pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros benefícios;
- d) avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à entidade;
- e) determinar políticas tributárias;
- f) determinar a distribuição de lucros e dividendos;
- g) elaborar e usar estatísticas da renda nacional; ou
- h) regulamentar as atividades das entidades.

Pode haver um número limitado de casos em que seja observado um conflito entre a Estrutura Conceitual e um Pronunciamento Técnico, uma Interpretação ou uma Orientação. Nesses casos, as exigências do Pronunciamento Técnico, da Interpretação ou da Orientação específicos devem prevalecer sobre a Estrutura Conceitual. É importante citar que o CPC 00 (R1) não é um Pronunciamento Técnico propriamente dito e, portanto, não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração ou divulgação.

A Estrutura Conceitual aborda:

- o objetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro;
- as características qualitativas da informação contábil-financeira útil;
- a definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos a partir dos quais as demonstrações contábeis são elaboradas; e

➤ os conceitos de capital e de manutenção de capital.

Ex.: (Cesgranrio) O Pronunciamento Conceitual Básico (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis dispõe sobre a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM nº 675, de 13 de dezembro de 2011. Esse Pronunciamento estabelece que a estrutura conceitual, quanto ao seu alcance, dentre outros aspectos conceituais, aborda

- a) o reconhecimento e a mensuração dos elementos a partir dos quais as demonstrações contábeis são elaboradas.
- b) o objetivo da elaboração do relatório contábil-financeiro e da evidenciação de seus respectivos elementos.
- c) o objetivo da divulgação das demonstrações contábeis e da classificação dos respectivos elementos que elas evidenciam.
- d) as características quantitativas, qualitativas e informacionais dos elementos apresentados nas demonstrações contábeis.
- e) as características e a mensuração dos elementos da estrutura de capitais, sua manutenção e respectiva evidenciação.

A. Trata-se de uma questão literal. Vejamos:

A Estrutura Conceitual aborda:

- O objetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro.
- As características qualitativas da informação contábil-financeira útil.
- A definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos a partir dos quais as demonstrações contábeis são elaboradas; e
- Os conceitos de capital e de manutenção de capital.

Relatório Contábil-Financeiro de Propósito Geral

De acordo com a Estrutura Conceitual, o objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação (*reporting entity*) que sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, quando da tomada decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade.

Essas decisões envolvem comprar, vender ou manter participações em instrumentos patrimoniais e em instrumentos de dívida, e a oferecer ou disponibilizar empréstimos ou outras formas de crédito.

Ex.: Decisões a serem tomadas por investidores relacionadas a comprar, vender ou manter instrumentos patrimoniais dependem do retorno esperado dos investimentos feitos nos referidos instrumentos.

Os investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes e em potencial, são os usuários primários para quem relatórios contábil-financeiros de propósito geral são direcionados. Isso porque eles não podem requerer que as entidades que reportam a informação prestem a eles diretamente as informações de que necessitam, devendo, desse modo, confiar e utilizar os relatórios contábil-financeiros de propósito geral que são fornecidos pelas entidades. Estes usuários têm diferentes (e possivelmente conflitantes) desejos e necessidades de informação. Por esse motivo, a entidade pode prestar informações adicionais que sejam mais úteis a um subconjunto particular de usuários primários.

Os relatórios contábil-financeiros de propósito geral não são elaborados para se chegar ao valor da entidade que reporta a informação; a rigor, fornecem informação para auxiliar investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes e em potencial, a estimarem o valor da entidade que reporta a informação.

Os relatórios contábil-financeiros de propósito geral fornecem informação acerca da posição patrimonial e financeira da entidade que reporta a informação, e sobre os efeitos de transações e outros eventos que alteram os recursos econômicos da entidade. Essas informações podem auxiliar usuários a identificarem a fraqueza e o vigor financeiro da entidade que reporta a informação.

Mudanças nos recursos econômicos da entidade que reporta a informação resultam da *performance* financeira da entidade e de outros eventos ou transações, como, por exemplo, a emissão de títulos de dívida ou de títulos patrimoniais.

O CPC 00 (R1) também apresenta a importância de registrar as receitas e despesas segundo o regime de competência (aquele que determina o registro de receitas e despesas quando ocorre o fato gerador, independentemente de recebimento ou pagamento), quando cita que ele retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos da entidade que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa derivados ocorram em períodos distintos.

Características Qualitativas da Informação Contábil-Financeira

As características qualitativas da informação contábil-financeira útil identificam os tipos de informação que muito provavelmente são reputadas como as mais úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e em potencial, para tomada de decisões acerca da entidade que reporta com base na informação contida nos seus relatórios contábil-financeiros. Estas características devem ser aplicadas à informação contábil-financeira.

Se a informação contábil-financeira objetiva ser útil, ela precisa ser **relevante** e **representar com fidedignidade** o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil-financeira é melhorada se ela for **comparável**, **verificável**, **tempestiva** e **compreensível**.

As **características qualitativas fundamentais** são relevância e representação fidedigna. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade são características qualitativas que melhoram a utilidade da informação que é rel-

evante e que é representada com fidedignidade e, por isso, são chamadas de **características qualitativas de melhoria**.

Relevância

Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão, mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou mesmo se já tiverem tomado ciência de sua existência por outras fontes. A informação contábil-financeira é capaz de fazer diferença nas decisões se tiver valor preditivo, valor confirmatório ou ambos.

Valor Preditivo

A informação contábil-financeira tem valor preditivo se puder ser utilizada como dado de entrada em processos empregados pelos usuários para predizer futuros resultados. A informação contábil-financeira não precisa ser uma predição ou uma projeção para que possua valor preditivo. A informação contábil-financeira com valor preditivo é empregada pelos usuários ao fazerem suas próprias predições.

Valor Confirmatório

A informação contábil-financeira tem valor confirmatório se for retroalimentar – servir de *feedback* – avaliações prévias (confirmá-las ou alterá-las).

O valor preditivo e o valor confirmatório da informação contábil-financeira estão inter-relacionados. A informação que tem valor preditivo muitas vezes também tem valor confirmatório. Por exemplo, a informação sobre receita para o ano corrente, a qual pode ser utilizada como base para predizer receitas para anos futuros, também pode ser comparada com predições de receita para o ano corrente, as quais foram feitas nos anos anteriores. Os resultados dessas comparações podem auxiliar os usuários a corrigirem e a melhorarem os processos que foram utilizados para fazer tais predições.

Representação Fidedigna

Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e números. Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe representar. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter três atributos. Ela tem que ser **completa**, **neutra** e **livre de erro**.

Informação Completa

O retrato da realidade econômica completo deve incluir toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias. Por exemplo, um retrato completo de um grupo de Ativos incluiria, no mínimo, a descrição da natureza dos Ativos que compõem o grupo, o retrato numérico de todos os Ativos que compõem o grupo, e a descrição acerca do que o retrato numérico representa (por exemplo, custo histórico original, custo histórico ajustado ou valor justo).

Para alguns itens, um retrato completo pode considerar, ainda, explicações de fatos significativos sobre a qualidade e a natureza desses itens, fatos e circunstâncias que podem afetar a qualidade e a natureza deles, e os processos utilizados para determinar os números retratados.

Informação Neutra

Um retrato neutro não deve ser distorcido com contornos que possa receber, dando a ele maior ou menor peso, ênfase maior ou menor, ou qualquer outro tipo de manipulação que aumente a probabilidade de a informação contábil-financeira ser recebida pelos seus usuários de modo favorável ou desfavorável.

Informação neutra não significa informação sem propósito ou sem influência no comportamento dos usuários. A bem da verdade, informação contábil-financeira relevante, por definição, é aquela capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários.

Informação Livre de Erro

Um retrato da realidade econômica livre de erros significa que não há erros ou omissões no fenômeno retratado, e que o processo utilizado, para produzir a informação reportada, foi selecionado e foi aplicado livre de erros. Nesse sentido, um retrato da realidade econômica livre de erros não significa algo perfeitamente exato em todos os aspectos. Por exemplo, a estimativa de preço ou valor não observável não pode ser qualificada como sendo algo exato ou inexato. Entretanto, a representação dessa estimativa pode ser considerada fidedigna se o montante for descrito claramente e precisamente como sendo uma estimativa, se a natureza e as limitações do processo forem devidamente reveladas, e nenhum erro tiver sido cometido na seleção e aplicação do processo apropriado para desenvolvimento da estimativa.

Características Qualitativas de Melhoria

Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade são características qualitativas que melhoram a utilidade da informação que é relevante e que é representada com fidedignidade. As características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas alternativas, que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade de representação, deve ser usada para retratar um fenômeno.

Comparabilidade

As decisões de usuários implicam escolhas entre alternativas, como, por exemplo, vender ou manter um investimento, ou investir em uma entidade ou em outra. Consequentemente, a informação acerca da entidade que reporta informação será mais útil caso possa ser comparada com informação similar sobre outras entidades e com informação similar sobre a mesma entidade para outro período ou para outra data.

Comparabilidade é a característica qualitativa que permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. Diferentemente de outras características qualitativas, a comparabilidade não está relacionada com um único item. A comparação requer, no mínimo, dois itens.

A consistência, embora esteja relacionada com a comparabilidade, não possui o mesmo significado que ela. A consistência refere-se ao uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, tanto de um período para outro, considerando a mesma entidade que reporta a informação, quanto para um único período entre entidades. A comparabilidade é o objetivo; a consistência auxilia a alcançar esse objetivo.

Comparabilidade não significa uniformidade. Para que a informação seja comparável, coisas iguais precisam parecer iguais e coisas diferentes precisam parecer diferentes. A comparabilidade da informação contábil-financeira não é aprimorada ao se fazer com que coisas diferentes pareçam iguais ou ainda ao se fazer coisas iguais parecerem diferentes.

Verificabilidade

A verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar. A verificabilidade significa que diferentes observadores, cômicos e independentes, podem chegar a um consenso, embora não cheguem necessariamente a um completo acordo, quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular ser uma representação fidedigna. A informação quantificável não necessita ser um único ponto estimado para ser verificável. Uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas pode também ser verificável.

A verificação pode ser direta ou indireta. Verificação direta significa averiguar um montante ou outra representação por meio de observação direta, como, por exemplo, por meio da contagem de caixa. Verificação indireta significa checar os dados de entrada do modelo, fórmula ou outra técnica e recalcular os resultados obtidos por meio da aplicação da mesma metodologia. Um exemplo é a verificação do valor contábil dos estoques por meio da checagem dos dados de entrada (quantidades e custos) e por meio do recálculo do saldo final dos estoques utilizando a mesma premissa adotada no fluxo do custo (por exemplo, utilizando o método PEPS).

Tempestividade

Tempestividade significa ter informação disponível para tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. Em geral, a informação mais antiga é a que tem menos utilidade. Contudo, certa informação pode ter o seu atributo tempestividade prolongado após o encerramento do período contábil, em decorrência de alguns usuários, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar tendências.

Compreensibilidade

Classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e concisão torna-a compreensível.

Certos fenômenos são inerentemente complexos e não podem ser facilmente compreendidos. A exclusão de informações sobre esses fenômenos dos relatórios contábil-financeiros pode tornar a informação constante em referidos relatórios mais facilmente compreendida. Contudo, os referidos relatórios seriam considerados incompletos e potencialmente distorcidos (*misleading*).

Relatórios contábil-financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimento razoável de negócios e de atividades econômicas e que revisem e analisem a informação diligentemente. Por vezes, mesmo os usuários bem informados e diligentes podem sentir a necessidade de procurar ajuda de consultor para compreensão da informação sobre um fenômeno econômico complexo.

Ex.: (ESAF) *Entre as características qualitativas de melhoria, a comparabilidade está entre as que os analistas de demonstrações contábeis mais buscam. Dessa forma, pode-se definir pela estrutura conceitual contábil que comparabilidade é a característica que:*

permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles nas Demonstrações Contábeis.

utiliza os mesmos métodos para os mesmos itens, tanto de um período para outro, considerando a mesma entidade que reporta a informação, quanto para um único período entre entidades.

considera a uniformidade na aplicação dos procedimentos e normas contábeis, em que, para se obter a comparabilidade, as entidades precisam adotar os mesmos métodos de apuração e cálculo.

garante que usuários diferentes concluam de forma completa e igual, quanto à condição econômica e financeira da empresa, sendo levados a um completo acordo.

estabelece procedimentos para a padronização dos métodos e processos aplicados em demonstrações contábeis de mesmo segmento.

A.

Trata-se de questão literal. Vejamos:

“Comparabilidade é a característica qualitativa que **permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles.**” (Grifo nosso)

Estrutura Conceitual das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos, por meio do grupamento deles em classes amplas de acordo com as suas características econômicas. Essas classes amplas são denominadas de elementos das demonstrações contábeis. Os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira no balanço patrimonial são os Ativos, os Passivos e o Patrimônio Líquido. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração do resultado são as receitas e as despesas. A demonstração das mutações na posição financeira usualmente reflete os elementos da demonstração do resultado e as alterações nos elementos do balanço patrimonial. Assim, esta Estrutura Conceitual não identifica qualquer elemento que seja exclusivo dessa demonstração.

Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os Ativos, os Passivos e o Patrimônio Líquido. Estes são definidos como segue:

Ativo: recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade;

Passivo: obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos;

Patrimônio Líquido: interesse residual nos Ativos da entidade, depois de deduzidos todos os seus Passivos.

Posição Patrimonial e Financeira

Ativos

O benefício econômico futuro incorporado a um Ativo é o seu potencial em contribuir, direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade. Tal potencial pode ser produtivo, quando o recurso for parte integrante das atividades operacionais da entidade. Pode também ter a forma de conversibilidade em caixa ou equivalentes de caixa ou pode ainda ser capaz de reduzir as saídas de caixa, como no caso de processo industrial alternativo que reduza os custos de produção.

A entidade geralmente emprega os seus Ativos na produção de bens ou na prestação de serviços capazes de satisfazer os desejos e as necessidades dos consumidores. Tendo em vista que esses bens ou serviços podem satisfazer esses desejos ou necessidades, os consumidores se predispõem a pagar por eles e a contribuir, assim, para o fluxo de caixa da entidade. O caixa por si só rende serviços para a entidade, visto que exerce um comando sobre os demais recursos.

Os benefícios econômicos futuros incorporados a um Ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, o Ativo pode ser:

- usado isoladamente ou em conjunto com outros Ativos na produção de bens ou na prestação de serviços a serem vendidos pela entidade;
- trocado por outros Ativos;
- usado para liquidar um Passivo; ou
- distribuído aos proprietários da entidade.

Muitos Ativos, como, por exemplo, itens do imobilizado, têm forma física. Entretanto, a forma física não é essencial para a existência de Ativo. Assim sendo, as patentes e os direitos autorais, por exemplo, são considerados Ativos, caso deles sejam esperados que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e caso eles sejam por ela controlados.

Muitos Ativos, como, por exemplo, contas a receber e imóveis, estão associados a direitos legais, incluindo o direito de propriedade. Ao determinar a existência do Ativo, o direito de propriedade não é essencial. Assim, por exemplo, um imóvel objeto de arrendamento mercantil será um Ativo, caso a entidade controle os benefícios econômicos que são esperados que fluam da propriedade. Embora a capacidade de a entidade controlar os benefícios econômicos normalmente resulte da existência de direitos legais, o item pode, contudo, satisfazer a definição de Ativo, mesmo quando não houver controle legal. Por exemplo, o conhecimento (*know-how*) obtido por meio da atividade de desenvolvimento de produto pode satisfazer a definição de Ativo quando, mantendo esse conhecimento (*know-how*) em segredo, a entidade controlar os benefícios econômicos que são esperados que fluam desse Ativo.

Os Ativos da entidade resultam de transações passadas ou de outros eventos passados. As entidades normalmente obtêm Ativos por meio de sua compra ou produção, mas outras transações ou eventos podem gerar Ativos. Pode-se citar como exemplos um imóvel recebido de ente governamental como parte de programa para fomentar o crescimento econômico de dada região, ou a descoberta de jazidas minerais. Transações ou eventos previstos para ocorrer no futuro não dão origem,

por si só, ao surgimento de Ativos. Desse modo, por exemplo, a intenção de adquirir estoques não atende, por si só, à definição de Ativo.

Há uma forte associação entre incorrer em gastos e gerar Ativos, mas ambas as atividades não são necessariamente indissociáveis. Assim, o fato de a entidade ter incorrido em gasto pode fornecer uma evidência de busca por futuros benefícios econômicos, mas não é prova conclusiva de que um item que satisfaça à definição de Ativo tenha sido obtido. De modo análogo, a ausência de gasto relacionado não impede que um item satisfaça à definição de Ativo e se qualifique para reconhecimento no balanço patrimonial. Por exemplo, itens que foram doados à entidade podem satisfazer a definição de Ativo.

Passivos

Uma característica essencial para a existência de Passivo é que a entidade tenha uma obrigação presente. Uma obrigação é um dever ou responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de certa maneira. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de contrato ou de exigências estatutárias. Esse é normalmente o caso, por exemplo, das contas a pagar por bens e serviços recebidos. Entretanto, obrigações surgem também de práticas usuais do negócio, de usos e costumes e do desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa. Desse modo, se, por exemplo, a entidade que decida, por questão de política mercadológica ou de imagem, retificar defeitos em seus produtos, mesmo quando tais defeitos tenham-se tornado conhecidos depois da expiração do período da garantia, as importâncias que espera gastar com os produtos já vendidos constituem Passivos.

Deve-se fazer uma distinção entre obrigação presente e compromisso futuro. A decisão da administração de uma entidade para adquirir Ativos no futuro não dá origem, por si só, a uma obrigação presente. A obrigação normalmente surge somente quando um Ativo é entregue ou a entidade ingressa em acordo irrevogável para adquirir o Ativo. Nesse último caso, a natureza irrevogável do acordo significa que as consequências econômicas de deixar de cumprir a obrigação, como, por exemplo, em função da existência de penalidade contratual significativa, deixam a entidade com pouca, caso haja alguma, liberdade para evitar o desembolso de recursos em favor da outra parte.

A liquidação de uma obrigação presente geralmente implica a utilização, pela entidade, de recursos incorporados de benefícios econômicos a fim de satisfazer a demanda da outra parte. A liquidação de uma obrigação presente pode ocorrer de diversas maneiras, como, por exemplo, por meio de:

- a) pagamento em caixa;
- b) transferência de outros Ativos;
- c) prestação de serviços;
- d) substituição da obrigação por outra; ou
- e) conversão da obrigação em item do Patrimônio Líquido.

A obrigação pode também ser extinta por outros meios, tais como pela renúncia do credor ou pela perda dos seus direitos.

Passivos resultam de transações ou outros eventos passados. Assim, por exemplo, a aquisição de bens e o uso de

serviços dão origem a contas a pagar (a não ser que pagos adiantadamente ou na entrega), e o recebimento de empréstimo bancário resulta na obrigação de honrá-lo no vencimento. A entidade também pode ter a necessidade de reconhecer como Passivos os futuros abatimentos baseados no volume das compras anuais dos clientes. Nesse caso, a venda de bens no passado é a transação que dá origem ao Passivo.

Alguns Passivos somente podem ser mensurados por meio do emprego de significativo grau de estimativa. No Brasil, denominam-se esses Passivos de **provisões**. A definição de Passivo segue uma abordagem ampla. Desse modo, caso a provisão envolva uma obrigação presente e satisfaça os demais critérios da definição, ela é um Passivo, ainda que seu montante tenha que ser estimado. Exemplos concretos incluem provisões para pagamentos a serem feitos para satisfazer acordos com garantias em vigor e provisões para fazer em face de obrigações de aposentadoria.

Patrimônio Líquido

Embora o Patrimônio Líquido seja definido como algo residual, ele pode ter subclassificações no balanço patrimonial. Por exemplo, na sociedade por ações, recursos aportados pelos sócios, reservas resultantes de retenções de lucros e reservas representando ajustes para manutenção do capital podem ser demonstrados separadamente. Tais classificações podem ser relevantes para a tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis quando indicarem restrições legais ou de outra natureza sobre a capacidade que a entidade tem de distribuir ou aplicar de outra forma os seus recursos patrimoniais. Podem também refletir o fato de que determinadas partes com direitos de propriedade sobre a entidade têm direitos diferentes com relação ao recebimento de dividendos ou ao reembolso de capital.

A constituição de reservas é, por vezes, exigida pelo estatuto ou por lei para dar à entidade e a seus credores uma margem maior de proteção contra os efeitos de prejuízos. Outras reservas podem ser constituídas em atendimento a leis que concedem isenções ou reduções nos impostos a pagar quando são feitas transferências para tais reservas. A existência e o tamanho de tais reservas legais, estatutárias e fiscais representam informações que podem ser importantes para a tomada de decisão dos usuários. As transferências para tais reservas são apropriações de lucros acumulados; portanto, não constituem despesas.

O montante pelo qual o Patrimônio Líquido é apresentado no balanço patrimonial depende da mensuração dos Ativos e Passivos. Normalmente, o montante agregado do Patrimônio Líquido somente por coincidência corresponde ao valor de mercado agregado das ações da entidade ou da soma que poderia ser obtida pela venda dos seus Ativos Líquidos em uma base de item por item, ou da entidade como um todo, tomando por base a premissa da continuidade (*going concern basis*).

Atividades comerciais e industriais, bem como outros negócios, são frequentemente exercidas por meio de firmas individuais, sociedades limitadas, entidades estatais e outras organizações cujas estruturas, legal e regulamentar, em regra, são diferentes daquelas aplicáveis às sociedades por ações. Por exemplo, pode haver poucas restrições, caso haja, sobre a distribuição aos proprietários ou a outros beneficiários de

montantes incluídos no Patrimônio Líquido. Não obstante, a definição de Patrimônio Líquido e os outros aspectos dessa Estrutura Conceitual que tratam do Patrimônio Líquido são igualmente aplicáveis a tais entidades.

Performance

O resultado é frequentemente utilizado como medida de **performance** ou como base para outras medidas, tais como o retorno do investimento ou o resultado por ação. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do resultado são as receitas e as despesas. O reconhecimento e a mensuração das receitas e despesas e, conseqüentemente, do resultado, dependem em parte dos conceitos de capital e de manutenção de capital adotados pela entidade na elaboração de suas demonstrações contábeis.

Os elementos de receitas e despesas são definidos como segue:

- ▷ **Receitas** são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de Ativos ou diminuição de Passivos, que resultam em aumentos do Patrimônio Líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais.
- ▷ **Despesas** são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de Ativos ou assunção de Passivos, que resultam em decréscimo do Patrimônio Líquido, e que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais.

As definições de receitas e despesas identificam suas características essenciais, mas não correspondem a uma tentativa de especificar os critérios que precisam ser satisfeitos para que sejam reconhecidas na demonstração do resultado.

As receitas e as despesas podem ser apresentadas na demonstração do resultado de diferentes maneiras, de modo a serem prestadas informações relevantes para a tomada de decisões econômicas. Por exemplo, é prática comum distinguir os itens de receitas e despesas que surgem no curso das atividades usuais da entidade daqueles que não surgem. Essa distinção é feita considerando que a origem de um item é relevante para a avaliação da capacidade que a entidade tem de gerar caixa ou equivalentes de caixa no futuro. Por exemplo, atividades incidentais, como a venda de um investimento de longo prazo, são improváveis de voltarem a ocorrer em base regular. Quando da distinção dos itens dessa forma, deve-se levar em conta a natureza da entidade e suas operações. Itens que resultam das atividades usuais de uma entidade podem não ser usuais em outras entidades.

A distinção entre itens de receitas e de despesas e a sua combinação de diferentes maneiras também permitem demonstrar várias formas de medir a *performance* da entidade, com maior ou menor grau de abrangência dos itens. Por exemplo, a demonstração do resultado pode apresentar a margem bruta, o lucro ou o prejuízo das atividades usuais antes dos tributos sobre o resultado, o lucro ou o prejuízo das atividades usuais depois desses tributos e o lucro ou prejuízo líquido.

Receitas

A definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto ganhos. A receita surge no curso das atividades usuais da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos, *royalties*, aluguéis.

Ganhos representam outros itens que se enquadram na definição de receita e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando aumentos nos benefícios econômicos e, como tais, não diferem, em natureza, das receitas. Conseqüentemente, não são considerados como elemento separado nesta Estrutura Conceitual.

Ganhos incluem, por exemplo, aqueles que resultam da venda de Ativos não circulantes. A definição de receita também inclui ganhos não realizados. Por exemplo, citam-se os que resultam da reavaliação de títulos e valores mobiliários negociáveis e os que resultam de aumentos no valor contábil de Ativos de longo prazo. Quando esses ganhos são reconhecidos na demonstração do resultado, eles são usualmente apresentados separadamente, porque sua divulgação é útil para fins de tomada de decisões econômicas. Os ganhos são, em regra, reportados líquidos das respectivas despesas.

Vários tipos de Ativos podem ser recebidos ou aumentados por meio da receita; exemplos incluem caixa, contas a receber, bens e serviços recebidos em troca de bens e serviços fornecidos. A receita também pode resultar da liquidação de Passivos. Por exemplo, a entidade pode fornecer mercadorias e serviços ao credor por empréstimo em liquidação da obrigação de pagar o empréstimo.

Despesas

A definição de despesas abrange tanto as perdas quanto as despesas propriamente ditas que surgem no curso das atividades usuais da entidade. As despesas que surgem no curso das atividades usuais da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, dos salários e da depreciação. Geralmente, tomam a forma de desembolso ou redução de Ativos como caixa e equivalentes de caixa, estoques e Ativo imobilizado.

Perdas representam outros itens que se enquadram na definição de despesas e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando decréscimos nos benefícios econômicos e, como tais, não diferem, em natureza, das demais despesas. Conseqüentemente, não são consideradas como elemento separado nesta Estrutura Conceitual.

Perdas incluem, por exemplo, as que resultam de sinistros, como incêndio e inundações, assim como as que decorrem da venda de Ativos Não Circulantes. A definição de despesas também inclui as perdas não realizadas. Por exemplo, as que surgem dos efeitos dos aumentos na taxa de câmbio de moeda estrangeira, com relação aos empréstimos da entidade a pagar em tal moeda. Quando as perdas são reconhecidas na demonstração do resultado, elas são geralmente demonstradas separadamente, pois sua divulgação é útil para fins de tomada de decisões econômicas. As perdas são, em regra, reportadas líquidas das respectivas receitas.

Reconhecimento dos Elementos das Demonstrações Contábeis

Reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou à demonstração do resultado de item que se enquadre na definição de elemento e que satisfaça os critérios de reconhecimento descritos a seguir:

- ▷ for provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua para a entidade ou flua da entidade; e
- ▷ o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade.

O reconhecimento envolve a descrição do item, a mensuração do seu montante monetário e a sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Os itens que satisfazem os critérios de reconhecimento devem ser reconhecidos no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. A falta de reconhecimento de tais itens não é corrigida pela divulgação das práticas contábeis adotadas nem tampouco pelas notas explicativas ou pelo material elucidativo.

Probabilidade de Futuros Benefícios Econômicos

O conceito de probabilidade deve ser adotado nos critérios de reconhecimento para determinar o grau de incerteza com que os benefícios econômicos futuros referentes ao item venham a fluir para a entidade ou a fluir da entidade. O conceito está em conformidade com a incerteza que caracteriza o ambiente no qual a entidade opera. As avaliações acerca do grau de incerteza atrelado ao fluxo de benefícios econômicos futuros devem ser feitas com base na evidência disponível quando as demonstrações contábeis são elaboradas. Por exemplo, quando for provável que uma conta a receber devida à entidade será paga pelo devedor, é então justificável, na ausência de qualquer evidência em contrário, reconhecer a conta a receber como Ativo. Para uma ampla população de contas a receber, entretanto, algum grau de inadimplência é normalmente considerado provável. Dessa forma, reconhece-se como despesa a esperada redução nos benefícios econômicos.

Confiabilidade da Mensuração

O segundo critério para reconhecimento de um item é que ele possua custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade. Em muitos casos, o custo ou valor precisa ser estimado. O uso de estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração das demonstrações contábeis e não prejudica a sua confiabilidade. Quando, entretanto, não puder ser feita estimativa razoável, o item não deve ser reconhecido no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Por exemplo, o valor que se espera receber de uma ação judicial pode enquadrar-se nas definições tanto de Ativo quanto de receita, assim como nos critérios probabilísticos exigidos para reconhecimento. Todavia, se não é possível mensurar com confiabilidade o montante que será recebido, ele não deve ser reconhecido como Ativo ou receita. A existência da reclamação deve ser, entretanto, divulgada nas notas explicativas ou nos quadros suplementares.

Reconhecimento de Ativos

Um Ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com confiabilidade.

Um Ativo não deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos para a entidade além do período contábil corrente. Ao invés disso, tal transação deve ser reconhecida como despesa na demonstração do resultado. Esse tratamento não implica dizer que a intenção da administração ao incorrer nos gastos não tenha sido a de gerar benefícios econômicos futuros para a entidade, ou que a administração tenha sido mal conduzida. A única implicação é que o grau de certeza quanto à geração de benefícios econômicos para a entidade, além do período contábil corrente, é insuficiente para garantir o reconhecimento do Ativo.

Reconhecimento de Passivos

Um Passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que uma saída de recursos detentores de benefícios econômicos seja exigida em liquidação de obrigação presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará puder ser mensurado com confiabilidade. Na prática, as obrigações originadas de contratos ainda não integralmente cumpridos de modo proporcional – *proportionately unperformed* (Ex.: Passivos decorrentes de pedidos de compra de produtos e mercadorias ainda não recebidos) – não são geralmente reconhecidas como Passivos nas demonstrações contábeis. Contudo, tais obrigações podem enquadrar-se na definição de Passivos caso sejam atendidos os critérios de reconhecimento nas circunstâncias específicas, e podem qualificar-se para reconhecimento. Nesses casos, o reconhecimento dos Passivos exige o reconhecimento dos correspondentes Ativos ou despesas.

Reconhecimento de Receitas

A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros, relacionado com aumento de Ativo ou com diminuição de Passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento do aumento nos Ativos ou da diminuição nos Passivos (Ex.: o aumento líquido nos Ativos, originado da venda de bens e serviços, ou o decréscimo do Passivo, originado do perdão de dívida a ser paga).

Os procedimentos normalmente adotados, na prática, para reconhecimento da receita, como, por exemplo, a exigência de que a receita tenha sido ganha, são aplicações dos critérios de reconhecimento definidos nesta Estrutura Conceitual. Tais procedimentos são geralmente direcionados para restringir o reconhecimento como receita àqueles itens que possam ser mensurados com confiabilidade e tenham suficiente grau de certeza.

Reconhecimento de Despesas

As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado quando resultarem em decréscimo nos benefícios econômicos futuros, relacionado com o decréscimo de um Ativo ou o aumento de um Passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da despesa ocorre simultaneamente com o reconhecimento de aumento nos Passivos ou de diminuição nos Ativos (Ex.: a alocação por competência de obrigações trabalhistas ou da depreciação de equipamento).

As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado com base na associação direta entre elas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente chamado de confrontação entre despesas e receitas (regime de competência), envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas e despesas que resultem diretamente ou conjuntamente das mesmas transações ou outros eventos. Por exemplo, os vários componentes de despesas que integram o custo das mercadorias vendidas devem ser reconhecidos no mesmo momento em que a receita derivada da venda das mercadorias é reconhecida. Contudo, a aplicação do conceito de confrontação, de acordo com esta Estrutura Conceitual, não autoriza o reconhecimento de itens no balanço patrimonial que não satisfaçam a definição de Ativos ou Passivos.

Quando se espera que os benefícios econômicos sejam gerados ao longo de vários períodos contábeis e a associação com a correspondente receita somente possa ser feita de modo geral e indireto, as despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado com base em procedimentos de alocação sistemática e racional. Muitas vezes, isso é necessário ao reconhecer despesas associadas com o uso ou o consumo de Ativos, tais como itens do imobilizado, ágio pela expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*), marcas e patentes. Em tais casos, a despesa é designada como depreciação ou amortização. Esses procedimentos de alocação destinam-se a reconhecer despesas nos períodos contábeis em que os benefícios econômicos associados a tais itens sejam consumidos ou expirem.

A despesa deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado quando o gasto não produzir benefícios econômicos futuros ou quando, e na extensão em que, os benefícios econômicos futuros não se qualificarem, ou deixarem de se qualificar, para reconhecimento no balanço patrimonial como Ativo.

A despesa também deve ser reconhecida na demonstração do resultado nos casos em que um Passivo é incorrido sem o correspondente reconhecimento de Ativo, como no caso de Passivo decorrente de garantia de produto.

Mensuração dos Elementos das Demonstrações Contábeis

Mensuração é o processo que consiste em determinar os montantes monetários por meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. Esse processo envolve a seleção da base específica de mensuração.

Um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus e em variadas combinações nas demonstrações contábeis. Essas bases incluem o que segue:

Custo histórico: os Ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. Os Passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias (como, por exemplo, Imposto de Renda), pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que se espera sejam necessários para liquidar o Passivo no curso normal das operações.

Custo corrente: os Ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que teriam de ser pagos se esses mesmos Ativos ou Ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Os Passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera sejam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço.

Valor realizável (valor de realização ou de liquidação): os Ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. Os Passivos são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isto é, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera sejam pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações.

Valor presente: os Ativos são mantidos pelo valor presente, descontado, dos fluxos futuros de entradas líquidas de caixa que se espera sejam gerados pelo item no curso normal das operações. Os Passivos são mantidos pelo valor presente, descontado, dos fluxos futuros de saídas líquidas de caixa que se espera sejam necessários para liquidar o Passivo no curso normal das operações.

A base de mensuração mais comumente adotada pelas entidades na elaboração de suas demonstrações contábeis é o custo histórico. Ele é normalmente combinado com outras bases de mensuração. Por exemplo, os estoques são geralmente mantidos pelo menor valor entre o custo e o valor líquido de realização, os títulos e valores mobiliários negociáveis podem em determinadas circunstâncias ser mantidos a valor de mercado, e os Passivos decorrentes de pensões são mantidos pelo seu valor presente. Ademais, em algumas circunstâncias, determinadas entidades usam a base de custo corrente como resposta à incapacidade de o modelo contábil de custo histórico enfrentar os efeitos das mudanças de preços dos Ativos não monetários.

Conceitos de Capital

O conceito de capital financeiro (ou monetário) é adotado pela maioria das entidades na elaboração de suas demonstrações contábeis. De acordo com o conceito de capital financeiro, tal como o dinheiro investido ou o seu poder de compra investido, o capital é sinônimo de Ativos líquidos ou Patrimônio Líquido da entidade. Segundo o conceito de capital físico, tal como capacidade operacional, o capital é considerado como a capacidade produtiva da entidade baseada, por exemplo, nas unidades de produção diária.

O conceito de capital dá origem aos seguintes conceitos de manutenção de capital:

Manutenção do capital financeiro: de acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido somente se o montante financeiro (ou dinheiro) dos Ativos líquidos no fim do período exceder o seu montante financeiro (ou dinheiro) no começo do período, depois de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. A manutenção do capital financeiro pode ser medida em qualquer unidade monetária nominal ou em unidades de poder aquisitivo constante.

Manutenção do capital físico: de acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido somente se a capacidade



ANOTAÇÕES

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the page.[illegible]

13. Depreciação, Amortização e Exaustão

Conceito

Depreciações, Amortizações e Exaustões: reduções de valor de Ativos, em virtude de desgaste pelo uso, ação da natureza, superação tecnológica, exercício de direitos, ou esgotamento de reservas minerais/ florestais.

Para bens materiais ↔ depreciação
Para bens materiais ↔ amortização
Para recursos minerais e florestais ↔ exaustão

Lei 6.404/76

Art. 183. No balanço, os elementos do Ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios:

V - os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão;

VII- os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização;

§ 2º A diminuição de valor dos elementos do Ativo Imobilizado e Intangível será registrada periodicamente nas contas de:

a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência;

b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;

c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração.

§ 3º A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam:

I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para recuperação desse valor; ou

II – revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização.

Imobilizado

Conceito

CPC 27 - Imobilizado

Ativo Imobilizado é o item **tangível** que:

(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e

(b) se espera utilizar por mais de um período.

Lei 6.404/76

Art. 179, IV – Ativo Imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

CPC 06 (R1) Arrendamento Mercantil

A classificação de um arrendamento mercantil como arrendamento mercantil financeiro ou arrendamento mercantil operacional depende da essência da transação e não da forma do contrato.

Arrendamento Mercantil	Financeiro	há transferência substancial dos riscos e benefícios
	Operacional	não há transferência substancial dos riscos e benefícios

➤ O bem objeto de *leasing* financeiro deve ser reconhecido no balanço patrimonial do arrendatário como Ativo.

➤ O bem objeto de *leasing* operacional não deve ser reconhecido no balanço patrimonial do arrendatário como Ativo, e sim como despesa.

Ex.: (CESPE) Com relação ao reconhecimento e à mensuração de itens patrimoniais e de resultado, julgue o item subsecutivo.

Caso uma empresa realize gastos para a aquisição de um bem, em que se espera que os benefícios econômicos ocorram somente ao longo do período corrente, então essa transação deverá ser reconhecida como despesa na demonstração do resultado.

Segundo o CPC 27 – Imobilizado: para ser registrado no imobilizado, espera-se que o bem seja utilizado por mais de um período. Caso contrário, será contabilizado com despesa.

Ativo Imobilizado é o item tangível que:

(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e

(b) se espera utilizar por mais de um período.

Reconhecimento

O custo de um item de Ativo Imobilizado deve ser reconhecido como Ativo se, e apenas se:

a) for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade; e

b) o custo do item puder ser mensurado confiavelmente.

Custo de um Imobilizado

O custo de um item do Ativo Imobilizado compreende:

a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos;

b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o Ativo no local e condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração;

c) a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local (sítio) no qual este está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período.

Exemplos de **custos diretamente atribuíveis** são:

(a) custos de benefícios aos empregados (tal como definidos no Pronunciamento Técnico CPC 33 – Benefícios a Empregados) decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do Ativo Imobilizado;

(b) custos de preparação do local;

(c) custos de frete e de manuseio (para recebimento e instalação);

(d) custos de instalação e montagem;

(e) custos com testes para verificar se o Ativo está funcionando corretamente, após dedução das receitas líquidas provenientes da venda de qualquer item produzido, enquanto se coloca o Ativo nesse local e condição (tais como amostras produzidas quando se testa o equipamento);

(f) honorários profissionais.

Exemplos que **não são custos de um item do Ativo Imobilizado**:

(a) custos de abertura de nova instalação.

(b) custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço (incluindo propaganda e atividades promocionais).

(c) custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes (incluindo custos de treinamento). e

(d) custos administrativos e outros custos indiretos.

A Legislação Fiscal permite abater como despesa operacional do período o custo de aquisição de bens do Imobilizado, se o valor unitário não ultrapassar R\$ 1.200,00 ou o prazo de vida útil não exceder um ano. (art. 301 RIR/99/ art. 15 Lei 11.973/14).

Ex.: (FCC) Uma empresa adquiriu um equipamento industrial que foi instalado em um imóvel alugado pelo prazo de 10 anos. O custo de aquisição do equipamento foi R\$ 5.000.000,00 e a compra ocorreu em 01/01/2013. A empresa estima que utilizará o equipamento por 10 anos de forma contínua durante 24 horas por dia, em função da sua atividade. No final deste prazo de utilização, o equipamento poderá ser vendido por R\$ 400.000,00.

O contrato de aluguel do imóvel estabelece que a empresa deverá devolvê-lo nas mesmas condições em que o recebeu no início do prazo do contrato. No final do 10º ano, a empresa retirará o equipamento do imóvel e projeta que incorrerá em gastos no valor de R\$ 780.000,00 para

fazer a remoção do equipamento e reestruturar o imóvel para as condições estabelecidas no contrato de aluguel. A taxa acumulada de juros projetada para o período do contrato de aluguel é 30%.

O valor contábil do equipamento a ser apresentado no Balanço Patrimonial em 31/12/2013 e o valor da Despesa de Depreciação apresentado na Demonstração do Resultado do ano de 2013 são, respectivamente, em reais,

- a) 5.080.000,00 e 520.000,00.
- b) 4.500.000,00 e 500.000,00.
- c) 4.480.000,00 e 520.000,00.
- d) 5.100.000,00 e 500.000,00.
- e) 4.540.000,00 e 460.000,00.

A

O custo de desmontagem e remoção do equipamento e restauração deverá ser incluído no custo de aquisição do imobilizado, essa é a grande novidade do CPC 27.

O custo de um item do Ativo Imobilizado compreende:
(...)

c) a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local (sítio) no qual este está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período.

Assim, temos que trazer o valor de R\$ 780.000,00 para a data atual mediante a utilização da taxa acumulada de juros de 30%.

Custo de desmontagem: $780.000/1,3 = 600.000$

Custo do equipamento = Preço de compra + custo de desmontagem e remoção

Custo do equipamento = $5.000.000 + 600.000 = \text{R\$ } 5.600.000,00$

Depreciação: Custo: $5.600.000$

Valor Residual: (400.000)

Valor Depreciável: $5.200.000/10$

Despesa com depreciação: $\text{R\$ } 520.000,00$

O valor contábil do equipamento no Balanço Patrimonial em 31/12/2013 será de:

Custo do Equipamento $\text{R\$ } 5.600.000,00$

(-) Depreciação Acumulada $(\text{R\$ } 520.000,00)$

= Valor Contábil $\text{R\$ } 5.080.000,00$

O valor da Despesa de Depreciação apresentado na Demonstração do Resultado do ano de 2013 é igual a $\text{R\$ } 520.000,00$

O custo de um item de Ativo Imobilizado é equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento. Se o prazo de pagamento excede os prazos normais de crédito, a diferença entre o preço equivalente à vista e o total dos pagamentos deve ser reconhecida como despesa com juros durante o período (...), a menos que seja passível de capitalização de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 20 – Custos de Empréstimos.

Exemplo:

Equipamento à vista: R\$ 40.000,00

Equipamento a prazo = arrendamento financeiro = R\$ 52.000,00 (6 parcelas – efeito relevante)

Juros embutidos: R\$ 12.000,00

Lançamento

D- Equipamento-----40.000

D- Juros Passivos a transcorrer-----12.000

C- Arrendamento financeiro a pagar-----52.000

O custo do equipamento foi equivalente ao preço à vista.

ATIVO	PASSIVO
Equipamento-----R\$ 40.000,00	Arrendamento Financeiro a pagar-----52.000,00
	(-) Juros Passivos a transcorrer----- (12.000,00)

A diferença entre o preço equivalente à vista e o total dos pagamentos deve ser reconhecida como despesa com juros durante o período, consequentemente, **mês a mês a despesa financeira** será apropriada ao resultado segundo o regime de competência.

D- Juros Passivos

C - Juros Passivos a transcorrer-----R\$ 2.000,00

(...) a menos que seja passível de capitalização de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 20 – Custos de Empréstimos.

O Pronunciamento Técnico CPC 20 – Custos de Empréstimos estabelece critérios para o reconhecimento dos juros e outros custos que a entidade incorre em conexão com o empréstimo de recursos para aquisição ou construção de Ativo qualificável, como componente do valor contábil desse Ativo.

Os juros de empréstimos contratados para a construção ou aquisição de Ativo qualificável (Ativo que demanda um período de tempo substancial para seu uso ou venda pretendidos) devem ser capitalizados, ou seja, contabilizados como custo do Ativo qualificado. Podemos citar como exemplos de Ativos qualificáveis o imobilizado, o estoque, dentre outros. A entidade deve reconhecer os outros custos de empréstimos como despesa no período em que são incorridos.

Após o Ativo qualificável ficar pronto para o uso, os juros do empréstimo serão computados no resultado como despesa financeira.

Até que o Ativo fique pronto, os juros serão contabilizados como componente do valor contábil do Ativo Imobilizado. Depois de pronto, os juros serão registrados diretamente no resultado como despesa financeira.

Ex.: (FGV) Em 01/02/x0, a Cia. Digama adquiriu por R\$ 3.000.000, um terreno destinado à construção de um novo armazém. De 01/02/x0 a 30/04/x0 o terreno foi utilizado como estacionamento, e a companhia faturou R\$ 70.000 durante esse período com a locação de vagas. Em 01/05/x0, a companhia pagou R\$ 25.000 de honorários aos engenheiros responsáveis pelo projeto do armazém e deu início à sua construção. Para isso, ela tomou um empréstimo de R\$ 6.000.000 junto ao Banco Zeta S.A.. Até 01/12/x0, data em que foi concluída, a Cia. Digama gastou na construção do armazém R\$ 850.000 com mão de obra, R\$ 150.000 com a preparação do terreno, R\$ 300.000 com frete e R\$ 5.000.000 com ma-

teriais de construção. Os juros incorridos sobre o empréstimo tomado junto ao Banco Zeta S.A., durante esse período, foram de R\$ 40.000, e a companhia obteve receitas financeiras de R\$ 8.000 pela aplicação desses recursos antes de efetuar os pagamentos necessários à condução da obra. De 01/12/x0 a 15/12/x0, data em que o armazém foi inaugurado, a Cia. Digama gastou R\$ 50.000 para transferir os equipamentos de um armazém antigo para esse novo armazém. Esse novo armazém deverá ser reconhecido no imobilizado da Cia. Digama pelo custo de:

- a) R\$ 6.287.000.
- b) R\$ 6.325.000.
- c) R\$ 6.357.000.
- d) R\$ 6.365.000.
- e) R\$ 6.407.000

Custo da Edificação (armazém)

Honorários profissionais: 25.000

Gastos/construção:

Mão de obra: 850.000

Preparação do terreno: 150.000

Frete: 300.000

Materiais de construção: 5.000.000

Juros incorridos sobre o empréstimo: 40.000

Receitas financeiras: (8.000)

Custo da Edificação: R\$ 6.357.000

C

Algumas considerações:

- ▷ o terreno foi contabilizado separadamente;
- ▷ o faturamento obtido no período em que o terreno foi utilizado como estacionamento deve ser reconhecido como receita;
- ▷ os gastos para transferir os equipamentos de um armazém antigo para esse novo armazém devem ser contabilizados diretamente no resultado como despesa;
- ▷ o empréstimo obtido será registrado no Passivo em contrapartida do reconhecimento da entrada do recurso no banco.

Custos Subsequentes

A entidade não reconhece no valor contábil de um item do Ativo Imobilizado os custos da manutenção periódica do item. Pelo contrário, esses custos são reconhecidos no **resultado** quando incorridos. Os custos da manutenção periódica são principalmente os custos de mão de obra e de produtos consumíveis, e podem incluir o custo de pequenas peças. A finalidade desses gastos é, muitas vezes, descrita como sendo para **“reparo e manutenção”** de item do Ativo Imobilizado.

Partes de alguns itens do Ativo Imobilizado podem requerer substituição em intervalos regulares. Por exemplo, um forno pode requerer novo revestimento após um número específico de horas de uso; ou o interior dos aviões, como bancos e equipamentos internos, pode exigir substituição diversas vezes durante a vida da estrutura. Segundo o princípio de reconhecimento, a entidade reconhece **no valor contábil** de um item do Ativo Imobilizado o **custo da peça reposta**.

Custos Subsequentes	Manutenção e Reparo	Não compõe o custo do imobilizado	Despesa
	Reposição	Compõe o custo do imobilizado	Imobilizado

- Manutenção e Reparo – não aumentam a vida útil do bem de forma relevante.
- Reposição – aumentam a vida útil do bem por mais de um ano.

Depreciação

Lei 6.404/76

Depreciação corresponde à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

CPC 27 – Imobilizado

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um Ativo ao longo da sua vida útil. Dessa forma, o custo de tais Ativos deve ser alocado de maneira sistemática aos exercícios beneficiados por seu uso no decorrer de sua vida útil.

Lançamento Contábil

- D- Despesa (ou Custo) com Depreciação
- C- Depreciação Acumulada

A depreciação do período deve ser normalmente reconhecida no resultado. No entanto, por vezes os benefícios econômicos futuros incorporados no Ativo são absorvidos para a produção de outros Ativos. Nesses casos, a depreciação faz parte do custo de outro Ativo, devendo ser incluída no seu valor contábil (Por exemplo, a depreciação de máquinas e equipamentos de produção é incluída nos custos de produção de estoque).

Bens Depreciáveis – Dec. 3000/99 RIR

Art. 307. Podem ser objeto de depreciação todos os bens sujeitos a desgaste pelo uso ou por causas naturais ou obsolescência normal, inclusive:

- edifícios e construções, observando-se:
 - a quota de depreciação é dedutível a partir da época da conclusão e início da utilização;
 - o valor das edificações deve estar destacado do valor do custo de aquisição do terreno, admitindo-se o destaque baseado em laudo pericial;
- projetos florestais destinados à exploração dos respectivos frutos

Vedações a Depreciação – Legislação IR

- Terrenos, salvo em relação a benfeitorias e construções.
- Bens que aumentam de valor com o tempo, como antiguidades e obras de arte.
- Bens para os quais sejam registradas quotas de amortização ou exaustão.
- Prédios ou construções não alugados, nem utilizados na produção de bens ou serviços, destinados à venda.

Obs.: um prédio registrado no grupo Investimento que esteja alugado a terceiros estará sujeito à depreciação. Portanto, apesar de a Lei 6.404/76 destacar a depreciação apenas no imobilizado, é admitida a depreciação no investimento, como é o caso dos imóveis alugados.

Início da Depreciação

A depreciação do Ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condição de funcionamento na forma pretendida pela administração. A depreciação de um Ativo deve cessar na data em que o Ativo é classificado como mantido para venda (ou incluído em um grupo de Ativos classificado como mantido para venda de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada) ou, ainda, na data em que o Ativo é baixado, o que ocorrer primeiro. Portanto, a depreciação não cessa quando o Ativo se torna ocioso ou é retirado do uso normal, a não ser que o Ativo esteja totalmente depreciado. No entanto, de acordo com os métodos de depreciação pelo uso, a despesa de depreciação pode ser zero enquanto não houver produção.

Vale ressaltar que, independente do dia do mês que o bem é posto em funcionamento ou condições de uso, conta-se o primeiro mês integralmente, exceto, no último dia do mês quando a depreciação poderá ser calculada a partir do mês seguinte.

Dec. 3000/99 RIR

Art. 309, § 2º A depreciação poderá ser apropriada em quotas mensais, dispensado o ajuste da taxa para os bens postos em funcionamento ou baixados no curso do mês.

Art. 305, § 2º A quota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é instalado, posto em serviço ou em condições de produzir.

Conceitos Importantes

VidaÚtil (V.U)

- o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o Ativo; ou
- o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do Ativo.

Valor Residual (V.R)

É o valor estimado que a entidade obterá com a venda do Ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o Ativo já tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de sua vida útil. Trata-se de parcela do bem que não sofre depreciação.

Obs.: o valor residual pode ser zero.

O valor residual e a vida útil de um Ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício.

Valor Depreciável (V.D)

É o custo de um Ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu valor residual.

Valor Contábil (V.C)

É o valor pelo qual um Ativo é reconhecido após a dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável acumulada.

Custo de aquisição (-) depreciação acumulada (-) perda por redução ao valor recuperável acumulada.

Base de Cálculo da Depreciação

Custo de aquisição
+ Gastos necessários para colocação do bem em funcionamento
(-) Valor residual
Valor Depreciável

Taxas de Depreciação baseadas na vida útil do Ativo

O RIR/99 estabelece os critérios básicos de depreciação. No entanto, as taxas máximas anuais de depreciação permitidas, para os bens utilizados num período normal de 8 horas diárias, são publicadas separadamente pela Receita Federal. Seguem alguns exemplos, utilizados apenas para fins fiscais:

Bem	Anos de Vida Útil	Taxa Anual
Edifícios e Benfeitorias	25	4%
Máquinas e Equipamentos	10	10%
Instalações	10	10%
Móveis e Utensílios	10	10%
Veículos de passageiro e carga	5	20%
Computadores e Periféricos	5	20%
Tratores	4	25%

Por sua vez, a legislação societária determina que a vida útil de um Ativo seja definida em termos da utilidade esperada do Ativo para a entidade. Os benefícios econômicos futuros incorporados no Ativo são consumidos pela entidade principalmente por meio do seu uso. Porém, outros fatores, tais como obsolescência técnica ou comercial e desgaste normal enquanto o Ativo permanece ocioso, muitas vezes dão origem à diminuição dos benefícios econômicos que poderiam ter sido obtidos do Ativo. Consequentemente, todos os seguintes fatores são considerados na determinação da vida útil de um Ativo:

a) uso esperado do Ativo, que é avaliado com base na capacidade ou produção física esperadas do Ativo;

b) desgaste físico normal esperado, que depende de fatores operacionais tais como o número de turnos durante os quais o Ativo será usado, o programa de reparos e manutenção e o cuidado e a manutenção do Ativo enquanto estiver ocioso;

c) obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção, ou de mudança na demanda do mercado para o produto ou serviço derivado do Ativo. Reduções futuras esperadas no preço de venda de item que foi produzido usando um Ativo podem indicar expectativa de obsolescência técnica ou comercial do bem, que, por sua vez, pode refletir uma redução dos benefícios econômicos futuros incorporados no Ativo;

d) limites legais ou semelhantes no uso do Ativo, tais como as datas de término dos contratos de arrendamento mercantil relativos ao Ativo.

Métodos de Depreciação

O método de depreciação utilizado reflete o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros.

Vários métodos de depreciação podem ser utilizados para apropriar de forma sistemática o valor depreciável de um Ativo ao longo da sua vida útil. Tais métodos incluem:

- ▷ o método da linha reta;
- ▷ o método dos saldos decrescentes;
- ▷ o método de unidades produzidas.

A entidade seleciona o método que melhor reflita o padrão do consumo dos benefícios econômicos futuros esperados incorporados no Ativo. Esse método é aplicado consistentemente entre períodos, a não ser que exista alteração nesse padrão.

Método linear	resulta em despesa constante durante a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere.
Saldos decrescentes	resulta em despesa decrescente durante a vida útil.
Unidades produzidas	resulta em despesa baseada no uso ou produção esperado.

Linear ou Quotas Constantes

Corresponde ao método de depreciação em que a depreciação acumulada é diretamente proporcional ao tempo, originando assim uma função linear.

A depreciação pode ser calculada de duas formas:

1ª forma: aplicando-se uma taxa constante sobre o valor a ser depreciado.

$$\text{Taxa de depreciação} = \frac{100\%}{\text{Tempo de vida útil}}$$

2ª forma: dividindo-se o valor a ser depreciado pelo tempo de vida útil.

$$\frac{\text{Valor depreciável}}{\text{Tempo de vida útil}}$$

Exemplo 1:

Custo do bem: R\$ 60.000,00

Vida útil estimada: 5 anos → tx. anual = 100%/5 anos = 20%a.a

(Encargo) Despesa de depreciação (anual): 60.000 x 20% = 12.000 a.a ou

$$\frac{60.000,00}{5 \text{ anos}} = 12.000 \text{ a.a}$$

Lançamento:

D- Despesa com Depreciação

C- Depreciação Acumulada-----R\$ 12.000,00

Tempo de uso: 3 anos

- Depreciação acumulada: uso = 3 anos

Tx. acumulada: 20%a.a x 3 anos = 60%

D/AC: 60.000 x 60% = 36.000 ou

$$\frac{60.000}{5} = 12.000 \times 3 = 36.000$$

5

Depreciação acumulada: R\$ 36.000,00

Valor contábil: custo de aquisição (-) dep. Acumulada =
60.000 – 36.000 = R\$ 24.000,00

Exemplo 2:

Custo do bem: R\$ 60.000,00

Vida útil estimada: 5 anos ou 60 meses

Tx. anual = 20%a.a = Tx. mensal: 20/12 = 1,666% a.m

(Encargo) Despesa de Depreciação (mensal): 60.000 x 1,666% = 1.000 a.m ou

$$\frac{60.000,00}{60 \text{ meses}} = 1.000 \text{ a.m}$$

Lançamento:

D- Despesa com Depreciação

C- Depreciação Acumulada-----R\$ 1.000,00

Exemplo 3:

Custo do bem: R\$ 60.000,00

Data da aquisição: 10.04.13 (depreciação do período será proporcional ao tempo de uso)

Tempo de uso no exercício = 9 meses (abril a dezembro)

Vida útil estimada: 5 anos ou 60 meses

Tx. anual = 20%a.a = Tx. mensal: 20/12 = 1,666% a.m

Depreciação do exercício:

Tx. proporcional = 1,6666%am x 9 meses = 14,999% = 15%aa

(Encargo) Despesa depreciação = 60.000 x 15% = 9.000ou

$$\frac{60.000 \times 9 \text{ meses(uso)}}{60 \text{ meses (v. útil)}} = 9.000$$

Lançamento:

D- Despesa com Depreciação

C- Depreciação Acumulada-----R\$ 9.000,00

Exemplo 4:

Custo do bem: R\$ 60.000,00

Vida útil estimada: 5 anos

Valor residual: 10% (não sofre depreciação) = 60.000 x 10% = 6.000

(Encargo) Despesa depreciação: Custo de aquisição = 60.000

$$\begin{aligned} (-) \text{ V. residual} &= (6.000) \\ = \text{V. depreciável} &= 54.000 \\ &\times 20\% \\ &\underline{10.800} \end{aligned}$$

Lançamento:

D- Despesa com Depreciação

C- Depreciação Acumulada-----R\$ 10.800,00

Depreciação acumulada: uso = 3 anos

Tx. Acumulada = 20% x 3 = 60%

Depreciação Acumulada: Custo de aquisição = 60.000

$$\begin{aligned} (-) \text{ V. residual} &= (6.000) \\ = \text{V. depreciável} &= 54.000 \\ &\times 60\% \\ &\underline{R\$ 32.400,00} \end{aligned}$$

Valor contábil: custo de aquisição (-) dep. acumulada = 60.000 – 32.400 = R\$ 27.600,00

Dec. 3000/99 RIR

Art. 309. A quota de depreciação registrável na escrituração como custo ou despesa operacional será determinada mediante a aplicação da taxa anual de depreciação sobre o custo de aquisição dos bens depreciáveis (Lei nº 4.506, de 1964, artigo 57, § 1º).

§ 1º A quota anual de depreciação será ajustada proporcionalmente no caso de período de apuração com prazo de duração inferior a doze meses, e de bem acrescido ao Ativo, ou dele baixado, no curso do período de apuração.

§ 2º A depreciação poderá ser apropriada em quotas mensais, dispensado o ajuste da taxa para os bens postos em funcionamento ou baixados no curso do mês.

Ex.: (CESPE) Cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em relação ao reconhecimento e à mensuração contábil, de acordo com os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Determinado bem imobilizado foi adquirido ao custo de R\$ 100.000, sendo sua vida útil estimada em dez anos, sem valor residual. Em 2014, após oito anos de uso, foram realizados gastos de R\$ 1.000 para manutenção e reparos nesse imobilizado. Nessa situação, o valor líquido desse imobilizado, no final de 2014, é igual a R\$ 20.000.

Resolvendo a questão passo a passo:

A questão pede o valor contábil líquido ao final de 2014.

1º passo: qual método utilizar?

Se a questão não disser nada sobre um método específico, devemos utilizar o da linha reta ou linear.

2º passo: encontrar a depreciação acumulada do período.

Se a vida útil é de 10 anos, o bem sofre um desgaste de 10% ao ano.

10 anos-----100%

1 ano-----x = 10%

Taxa acumulada = tx. anual x tempo de uso = 10% x 8 = 80%

Depreciação acumulada: Custo = 100.000 x 80% = 8.000 ou

Custo = 100.000 x uso = 8anos = 80.000

Vida útil = 10

3º passo: Calcular o valor contábil (VC)

VC: Custo = 100.000

(-) Dep./ac = (80.000)

Vr. líquido contábil = 20.000

Outro aspecto importante: precisamos diferenciar gastos de reposição de gastos de manutenção.

Custos Subsequentes	Manutenção e Reparo	Não compõe o custo do imobilizado	Despesa
	Reposição	Compõe o custo do imobilizado	Imobilizado

Manutenção e Reparo – não aumentam a vida útil do bem de forma relevante.

Reposição – aumenta a vida útil do bem por mais de um ano.

Método Decrescente ou Soma dos Dígitos ou Método de Cole

1º passo - somam-se os algarismos que compõem o número de anos de vida útil do bem.

2º passo - multiplica-se o valor a ser depreciado, a cada ano, pela fração, cujo denominador (constante) é a soma encontrada no 1º passo, e o numerador (variável), para o primeiro ano, é o tempo de vida útil do bem (n), para o segundo ano é n-1, e assim sucessivamente.

Exemplo:

Custo do bem: R\$ 60.000,00

Vida útil estimada: 5 anos

Soma dos algarismos que compõem o número de anos da vida útil: **1+2+3+4+5 = 15** (denominador da fração)

Quotas Decrescentes: o método dos saldos decrescentes resulta em despesa decrescente durante a vida útil.

Ano	Fração	Despesa Depreciação Anual
1	5/15 x 60.000,00	20.000
2	4/15 x 60.000,00	16.000
3	3/15 x 60.000,00	12.000
4	2/15 x 60.000,00	8.000
5	1/15 x 60.000,00	4.000

Tempo de uso = 3 anos

Depreciação Acumulada: 20.000 + 16.000 + 12.000 = R\$ 48.000,00

Valor contábil: custo de aquisição (-) dep. acumulada = 60.000 - 48.000 = R\$ 12.000,00

Quotas Crescentes: o método dos saldos crescentes resulta em despesa crescente durante a vida útil.

Ano	Fração	Despesa Depreciação Anual
1	1/15 x 60.000,00	4.000
2	2/15 x 60.000,00	8.000
3	3/15 x 60.000,00	12.000
4	4/15 x 60.000,00	16.000
5	5/15 x 60.000,00	20.000

Tempo de uso = 3 anos

Depreciação Acumulada: 4.000 + 8.000 + 12.000 = R\$ 24.000,00

Valor contábil: custo de aquisição (-) dep. acumulada = 60.000 - 24.000 = R\$ 36.000,00

Unidades Produzidas ou Horas Trabalhadas

Depreciação do bem em função de sua capacidade total de produção ou das horas totais estimadas.

Unidade produzida = Quota anual de depreciação = $\frac{n^\circ \text{ de unidades produzidas no ano}}{\text{Capacidade total de produção}}$

Capacidade total de produção

Horas de trabalho = Quota anual de depreciação = $\frac{n^\circ \text{ de horas trabalhadas no ano}}{\text{Total de horas de trabalho estimadas}}$

Total de horas de trabalho estimadas

Ex.:

Custo do Bem: R\$ 60.000,00

Capacidade produtiva estimada: 1.200.000 unidades

Produção anual: 300.000 unidades

Taxa anual: produção anual/capacidade produtiva = 300.000/1.200.000 = 25%

(Encargo) Despesa depreciação: 60.000 x 25% = 15.000 ou

60.000/1.200.000 = R\$0,05 por unid. x 300.000 = 15.000

Lançamento:

D- Despesa com Depreciação

C- Depreciação Acumulada-----R\$ 15.000,00

Depreciação Acelerada

Utilizada quando o bem for usado em mais de um turno de 8 horas diárias.

Consiste em atribuir coeficientes multiplicativos em função do número de horas trabalhadas por bens móveis sujeitos ao desgaste pelo uso.

Nesse caso, consideram-se os seguintes coeficientes (limites admitidos pela legislação fiscal RIR/99):

Turno	Coeficiente
8 h	1,0
16 h	1,5
24 h	2,0

É aplicável exclusivamente a bens móveis.

Dec. 3000/99- RIR

Art. 312. Em relação aos bens móveis, poderão ser adotados, em função do número de horas diárias de operação, os seguintes coeficientes de depreciação acelerada (Lei nº 3.470, de 1958, artigo 69):

I. um turno de oito horas.....1,0;

II. dois turnos de oito horas.....1,5;

III. três turnos de oito horas.....2,0.

Parágrafo único. O encargo de que trata este artigo será registrado na escrituração comercial.

Ex.:

Uma máquina adquirida por R\$ 60.000,00 com vida útil estimada em cinco anos, operando durante 16 horas diárias, terá como quota de depreciação anual:

V.u = 5 anos= 20% a.a.

Uso = 16h/dia = coeficiente de depreciação acelerada = 1,5

Tx. Acelerada = 20% x 1,5 = 30%

(Encargo) Despesa depreciação: Despesa com Depreciação: 60.000 x 30% = R\$ 18.000

Lançamento:

D- Despesa com Depreciação

C- Depreciação Acumulada-----18.000

Valor contábil: custo de aquisição (-) dep. acumulada = 60.000 - 18.000 = R\$ 42.000,00

Ex.: (CESPE) Julgue o item a seguir, relativo aos procedimentos contábeis e à forma correta de registro das transações. Uma entidade cujas atividades sejam exercidas em dois ou mais turnos de trabalho poderá desconsiderar

essa informação ao estabelecer a vida útil de suas máquinas, para fins de contabilização da depreciação de seu imobilizado, visto que a legislação do imposto de renda determina os percentuais fixos para cada tipo de Ativo.

A Legislação do IR, no artigo 312, trata da depreciação acelerada, que consiste em se lançar contabilmente parcela da depreciação adicional àquela que é registrada com base no tempo de vida útil normal.

A ideia é a seguinte: se o bem é utilizado por mais de um turno ininterrupto, será desgastado mais rapidamente. Por isso, são atribuídos coeficientes multiplicativos em função do número de horas trabalhadas por bens móveis sujeitos ao desgaste pelo uso.

Turno	Coeficiente
8 h	1,0
16 h	1,5
24 h	2,0

Dec. 3000/99- RIR

Art. 312. Em relação aos bens móveis, poderão ser adotados, em função do número de horas diárias de operação, os seguintes coeficientes de depreciação acelerada (Lei nº 3.470, de 1958, artigo 69):

- I. um turno de oito horas.....1,0;
- II. dois turnos de oito horas.....1,5;
- III. três turnos de oito horas.....2,0.

Parágrafo único. O encargo de que trata este artigo será registrado na escrituração comercial

Aspectos Importantes- CPC 27

I. Valor depreciável e período de depreciação

A depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo do Ativo exceda o seu valor contábil, desde que o valor residual do Ativo não exceda o seu valor contábil. A reparação e a manutenção de um Ativo não evitam a necessidade de depreciá-lo.

O valor residual de um Ativo pode aumentar. A despesa de depreciação será zero enquanto o valor residual subsequente for igual ou superior ao seu valor contábil.

Ex.: (SEFAZ RJ - FGV) A Cia Barra Mansa apresentava os seguintes dados em relação ao seu Ativo Imobilizado: equipamentos - custo R\$10.000,00. Esses Ativos entraram em operação em 01.01.2007 e têm vida útil estimada em 5 anos, sendo depreciados pelo método linear.

No início de 2010, a empresa procedeu a uma revisão dos valores, conforme previsto no CPC 27, aprovado pelo CFC. Assim, constatou as seguintes informações:

Valor Justo R\$ 4.500,00.

Valor Residual R\$ 4.800,00.

Analisando as informações citadas, assinale a alternativa que indique corretamente o tratamento contábil a ser seguido, a partir de 01.01.2010.

- a) A empresa deve manter a despesa de depreciação de R\$ 2.000,00 ao ano.
- b) A empresa deve acelerar a despesa de depreciação uma vez que o valor residual aumentou.
- c) A empresa deve suspender a despesa de depreciação uma vez que o valor residual está maior que o valor contábil.

d) A empresa deve suspender a despesa de depreciação uma vez que o valor justo está maior que o valor contábil.

e) A empresa deve acelerar a despesa de depreciação uma vez que o valor justo aumentou.

C

Custo = R\$ 10.000

Funcionamento: 01/01/07

V.u. = 5 anos = 20%aa

1º passo: encontrar o valor contábil do Ativo na data da reavaliação. Para isso, precisaremos calcular a depreciação acumulada de 1/1/07 até 31/12/09.

Uso = 3 anos

Tx. acumulada: $20\% \times 3 = 60\%$

Depreciação Acumulada: $10.000 \times 60\% = 6.000$

Valor contábil: custo de aquisição (-) dep. acumulada = $10.000 - 6.000 = \text{R\$ } 4.000,00$

Em 01.01.2010 - a empresa procedeu a uma revisão dos valores:

VJ = 4.500 »»» A depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo do Ativo exceda o seu valor contábil.

VR = 4.800,00. »»» O valor residual de um Ativo pode aumentar.

VR (4.800) > VC (4.000) »»» A despesa de depreciação será zero enquanto o valor residual subsequente for igual ou superior ao seu valor contábil.

II. Depreciação do imobilizado com custo significativo

De acordo com CPC 27, cada componente de um item do Ativo Imobilizado com custo significativo em relação ao custo total do item deve ser depreciado separadamente.

A entidade aloca o valor inicialmente reconhecido de um item do Ativo Imobilizado aos componentes significativos desse item e os deprecia separadamente. **Por exemplo**, pode ser adequado depreciar separadamente a estrutura e os motores de aeronave, seja ela de propriedade da entidade ou obtida por meio de operação de arrendamento mercantil financeiro. Um componente significativo de um item do Ativo Imobilizado pode ter a vida útil e o método de depreciação que sejam os mesmos que a vida útil e o método de depreciação de outro componente significativo do mesmo item. Esses componentes podem ser agrupados no cálculo da despesa de depreciação.

Exemplo:

A empresa Beta adquiriu em 01.01.2012 uma aeronave para transporte de seus diretores por R\$ 50.000.000,00. Sabe-se que as duas turbinas representam 25% do custo total. A aeronave possui uma vida útil de 20 anos e valor residual de 10%, enquanto que as turbinas têm uma vida útil de 10 anos.

Cálculo da depreciação.

Custo das turbinas = $50.000.000 \times 25\% = 12.500.000$

Custo da Aeronave s/ turbina = $50.000.000 \times 75\% = 37.500.000$

Depreciação em 2012

Turbinas = $12.500.000 \times 10\% = \textbf{1.250.000}$

Aeronave s/ turbina = 37.500.000

VR = $10\% (3.750.000)$

VD 33.750.000

X 5%

Depreciação: **1.687.500**

(Encargo) Despesa depreciação: 1.250.000 + 1.687.500 = 2.937.500

Alteração da Vida útil do Imobilizado

O valor depreciável de um Ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada.

O valor residual e a vida útil de um Ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício e, se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil, segundo o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

Mudança na estimativa contábil é um ajuste nos saldos contábeis de Ativo ou de Passivo, ou nos montantes relativos ao consumo periódico de Ativo, que decorre da avaliação da situação atual e das obrigações e dos benefícios futuros esperados, associados aos Ativos e aos Passivos. As alterações nas estimativas contábeis decorrem de nova informação ou inovações e, portanto, não são retificações de erros.

A estimativa envolve julgamentos baseados na última informação disponível e confiável. Por exemplo, podem ser exigidas estimativas de:

- a) créditos de liquidação duvidosa;
- b) obsolescência de estoque;
- c) valor justo de Ativos financeiros ou Passivos financeiros;
- d) **vida útil de Ativos depreciáveis ou o padrão esperado de consumo dos futuros benefícios econômicos incorporados nesses Ativos;** e

- e) obrigações decorrentes de garantias.

O efeito de mudança na estimativa contábil deve ser reconhecido **prospectivamente**, incluindo-o nos resultados do:

- a) período da mudança, se a mudança afetar apenas esse período; ou
- b) período da mudança e futuros períodos, se a mudança afetar todos eles.

O reconhecimento prospectivo do efeito de mudança na estimativa contábil significa que a mudança é aplicada a transações, a outros eventos e a condições **a partir da data da mudança na estimativa**.

Ex.: (FCC) Uma empresa adquiriu uma máquina pelo valor de R\$ 11.000.000,00. A compra ocorreu em 31/12/2011, a empresa definiu a vida útil econômica em dez anos e estimou que a máquina será vendida ao final de sua vida útil por R\$ 2.000.000,00 (valor líquido das despesas estimadas de venda).

Em 02/01/2014, a empresa redefiniu sua política de substituição de equipamentos e estabeleceu que utilizaria a máquina por apenas mais cinco anos. No final deste período adicional de cinco anos o valor líquido de venda da máquina foi estimado em R\$ 3.500.000,00.

A empresa adota o método das quotas constantes para o cálculo da despesa de depreciação e sabe-se que não houve necessidade de ajuste por redução ao valor recuperável (impairment).

O valor da despesa de depreciação apresentado na Demonstração do Resultado de 2014 e o valor contábil do Ativo evidenciado no Balanço Patrimonial de 31/12/2014 foram respectivamente, em reais,

- a) 900.000,00 e 8.300.000,00.
 - b) 1.100.000,00 e 7.700.000,00.
 - c) 1.140.000,00 e 8.060.000,00.
 - d) 1.140.000,00 e 6.060.000,00.
 - e) 740.000,00 e 6.460.000,00.
- C**

Momento 1	Momento 2
Aquisição: 31/12/2011	Reestimativa da v. útil e v. residual: 02/01/2014
Custo: R\$ 11.000.000,00	V. útil: 5 anos
V. útil: 10 anos	V. residual: R\$ 3.500.000,00
V. residual: R\$ 2.000.000,00	

1º passo: calcular o valor contábil do Ativo em 31.12.2013, pois, em janeiro/2014, terá sua vida útil e valor residual reestimados.

Aquisição: 31/12/2011

Custo: R\$ 11.000.000,00

V. útil: 10 anos = 10% a.a

V. residual: R\$ 2.000.000,00

Uso: 2 anos

Tx. acumulada = 10% a.a x 2 = 20%

Depreciação Acumulada: Custo: 11.000.000

V. residual: (2.000.000)

V. depreciável: 9.000.000

x 20%

Depreciação Acumulada 1. 800.000

Valor contábil: custo de aquisição (-) dep. acumulada = 11.000.000 - 1.800.000 = R\$ 9.200.000,00

Em 02/01/2014 a empresa redefiniu sua política de substituição de equipamentos e estabeleceu nova vida útil e novo valor residual.

2º passo: calcular o valor contábil do Ativo em 31.12.2014, considerando as novas avaliações.

V. útil: 5 anos = 20% aa

V. residual: R\$ 3.500.000,00

Depreciação 2014: Custo: 11.000.000

V. residual: (3.500.000)

Dep. Acumulada em 12/2013: (1.800.000)

V. depreciável: 5.700.000

x 20%

Desp. Depreciação 2014: 1.140.000

Valor contábil em 31.12.2014 = custo: 11.000.000

Dep. Acumulada: (2.940.000)

Vr. Contábil: 8.060.000,00

Baixa do Ativo Não Circulante

CPC 27 - O valor contábil de um item do Ativo Imobilizado deve ser baixado:

- a) por ocasião de sua alienação;
- b) quando não há expectativas de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação.

Ex.1: baixa de uma máquina totalmente depreciada, com custo histórico de R\$ 10.000,00.

Ativo Imobilizado

Máquina 10.000

(-) Depreciação Acumulada 10.000

D – Depreciação Acumulada

C – Máquinas -----R\$ 10.000,00

Ex.2: baixa de uma máquina obsoleta, com custo de R\$ 10.000,00 e depreciação acumulada de R\$ 7.000,00.

Ativo Imobilizado

Máquina 10.000

(-) Depreciação Acumulada 7.000

D – Depreciação Acumulada-----R\$ 7.000,00

D – Outras Despesa

Prejuízos na Baixa de Imobilizado---R\$ 3.000,00

C – Máquinas-----R\$ 10.000,00

Ex.3: máquina vendida a prazo por R\$ 3.200,00 com custo de R\$ 10.000,00 e depreciação acumulada de R\$ 7.000,00

Imobilizado

Máquina 10.000

(-) Depreciação Acumulada 7.000

D – Depreciação Acumulada----- R\$ 7.000,00

D – Contas a Receber/Caixa-----R\$ 3.200,00

C – Máquinas-----R\$ 10.000,00

C – Outras Receitas

Lucro na Venda de Imobilizado-----R\$ 200,00

Ganho de capital: preço de venda > valor contábil

Perda de capital: preço de venda < valor contábil

Ex.: (Ministério do Turismo/Contador/ESAF-2014) A empresa Máquinas, Móveis e Mercadorias S.A., em abril de 2009, adquiriu 4 máquinas de igual valor e pagou por elas, à vista, R\$ 10.000,00. A vida útil foi estimada em 10 anos e o valor residual em 20%. Em 30 de setembro de 2013, a empresa vendeu uma dessas máquinas por R\$ 1.000,00, a prazo.

Uma vez realizada esta operação, pode-se dizer que a empresa contabilizou perda de capital no valor de

- a) R\$ 600,00.
- b) R\$ 375,00.
- c) R\$ 500,00.
- d) R\$ 100,00.
- e) R\$ 875,00.

C

Data aquisição: 04/2009

Custo de cada máquina: R\$ 2.500,00

V. útil: 10 anos = 120 meses

V. residual: 20%

Data venda: 30/09/2013 PV = R\$ 1.000,00

1º passo: encontrar o valor contábil da máquina na data da venda; para isso, precisamos calcular a depreciação acumulada do período.

Uso: 4/2009 a 30/09/2013

2009 = 9 meses

2010/2011/2012 = 36 meses

3013 = 9 meses

Total = 54 meses

Dep. Acumulada = custo: 2.500

(-) V. residual: (500)

Vr. Depreciável: $\frac{2.000 \times 54 \text{ meses}}{120 \text{ meses}} = 900$

Valor contábil: custo (-) depreciação acumulada = 2.500 - 900 = R\$ 1.600,00

Na data da venda, o bem valia contabilmente R\$ 1.600,00 e foi vendido por R\$ 1.000,00, gerando uma perda de R\$ 600,00.

Intangível

Conceito

Ativo Intangível é um Ativo não monetário identificável sem substância física.

Um Ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um Ativo Intangível, quando:

- a) for separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, Ativo ou Passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade; ou
- b) resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.

Reconhecimento

Um Ativo Intangível deve ser **reconhecido** apenas se:

- a) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao Ativo serão gerados em favor da entidade; e
- b) o custo do Ativo possa ser mensurado com confiabilidade.

Obs.: a norma deixa claro que, se as condições não puderem ser atendidas, os gastos devem ser lançados como DESPESA.

Custo de Aquisição

Um Ativo Intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo.

O custo de Ativo Intangível adquirido separadamente inclui:

- a) seu preço de compra, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos; e
- b) qualquer custo diretamente atribuível à preparação do Ativo para a finalidade proposta.

Exemplos de custos diretamente atribuíveis são:

- a) custos de benefícios aos empregados (conforme CPC 33 – Benefícios a Empregados) incorridos diretamente para que o Ativo fique em condições operacionais (de uso ou funcionamento);
- b) honorários profissionais diretamente relacionados para que o Ativo fique em condições operacionais; e
- c) custos com testes para verificar se o Ativo está funcionando adequadamente.

Exemplos de gastos que não fazem parte do custo de Ativo Intangível:

- a) custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço (incluindo propaganda e atividades promocionais);
- b) custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes (incluindo custos de treinamento); e
- c) custos administrativos e outros custos indiretos.

O reconhecimento dos custos no valor contábil de Ativo Intangível cessa quando esse Ativo está nas condições operacionais pretendidas pela administração.

Vida Útil

A entidade deve avaliar se a vida útil de Ativo Intangível é definida ou indefinida e, no primeiro caso, a duração ou o volume de produção ou unidades semelhantes que formam essa vida útil.

A entidade deve atribuir vida útil indefinida a um Ativo Intangível quando, com base na análise de todos os fatores relevantes, não existe um limite previsível para o período durante o qual o Ativo deverá gerar fluxos de caixa líquidos positivos para a entidade.

A contabilização de Ativo Intangível baseia-se na sua vida útil.

Ativo Intangível	Vida útil Definida	Sobre amortização
		Sujeito ao teste de recuperabilidade
	Vida útil Indefinida	Não sobre amortização
		Sujeito ao teste de recuperabilidade

Amortização

Amortização é a alocação sistemática do valor amortizável de Ativo Intangível ao longo da sua vida útil.

Aplicável aos bens imateriais (direito), intangíveis, ou incorpóreos.

Bens Intangíveis sujeitos à Amortização - Art. 325/RIR

Poderão ser amortizados:

- I. o capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha duração limitada, ou de bens cuja utilização pelo contribuinte tenha o prazo legal ou contratualmente limitado, tais como:
 - a) patentes de invenção, fórmulas e processos de fabricação, direitos autorais, licenças, autorizações ou concessões;
 - b) investimento em bens que, nos termos da lei ou contrato que regule a concessão de serviço público, devem reverter ao poder concedente, ao fim do prazo da concessão, sem indenização;
 - c) custo de aquisição, prorrogação ou modificação de contratos e direitos de qualquer natureza, inclusive de exploração de fundos de comércio;
 - d) custos das construções ou benfeitorias em bens locados ou arrendados, ou em bens de terceiros, quando não houver direito ao recebimento de seu valor;
 - e) o valor dos direitos contratuais de exploração de florestas de que trata o art. 328.

Início da Amortização

A amortização deve ser iniciada a partir do momento em que o Ativo estiver disponível para uso, ou seja, quando se encontrar no local e nas condições necessários para que possa funcionar da maneira pretendida pela administração.

A amortização deve cessar na data em que o Ativo é classificado como mantido para venda ou incluído em um grupo de Ativos classificado como mantido para venda.

Método de Amortização

O valor amortizável de Ativo Intangível com vida útil definida deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada.

Podem ser utilizados vários métodos de amortização para apropriar de forma sistemática o valor amortizável de um Ativo ao longo da sua vida útil. Tais métodos incluem o método linear, também conhecido como método de linha reta, o método dos saldos decrescentes e o método de unidades produzidas.

Método Linear ou Quotas Constantes (mais utilizado)

A taxa de amortização é fixada tendo em vista o tempo de utilização do bem intangível, podendo tal tempo ser fixado em lei que regule os direitos sobre o bem, em contrato ou ser proveniente da natureza do bem com existência limitada.

Exemplo:

Em 02.01.X8 a Cia. Alfa adquiriu o direito de explorar a linha de transporte pelos 10 anos subsequentes. O custo para obter a concessão foi R\$ 600.000,00.

Concessão obtida: R\$ 600.000,00

Tx. amortização: $100\%/10 = 10\% \text{ a.a}$

(Encargo) Despesa Amortização Anual: $600.000 \times 10\% = \text{R\$ } 60.000,00 \text{ a.a ou}$

$$\frac{600.000}{10} = 60.000 \text{ a.a}$$

Amortização acumulada

Tempo de uso: 3 anos

Tx. acumulada: $10\% \times 3 = 30\%$

Amortização Acumulada: $600.000 \times 30\% = 180.000 \text{ ou}$

$$\frac{600.000}{10} \times 3 = 180.000$$

Valor contábil: custo de aquisição (-) Amort. Acumulada = $600.000 - 180.000 = \text{R\$ } 420.000,00$

Lançamento Contábil

A amortização deve normalmente ser reconhecida no resultado. No entanto, por vezes, os benefícios econômicos futuros incorporados no Ativo são absorvidos para a produção de outros Ativos. Nesses casos, a amortização faz parte do custo de outro Ativo, devendo ser incluída no seu valor contábil.

D- Despesa (custo) com Amortização.

C- Amortização Acumulada.

Ex.: (CESPE) No que se refere ao disposto no Comitê de Pronunciamentos Contábeis 04 – Ativo Intangível, julgue o item seguinte. O valor amortizável de Ativo In-

tangível com vida útil indefinida deverá ser amortizado de modo a refletir o padrão de consumo, pela entidade, dos benefícios econômicos futuros.

CPC 04 – Intangível

Ativo Intangível é um Ativo não monetário identificável sem substância física.

Amortização é a alocação sistemática do valor amortizável de Ativo Intangível ao longo da sua vida útil.

A entidade deve avaliar se a vida útil de Ativo Intangível é definida ou indefinida e, no primeiro caso, a duração ou o volume de produção ou unidades semelhantes que formam essa vida útil.

A entidade deve atribuir vida útil indefinida a um Ativo Intangível quando, com base na análise de todos os fatores relevantes, não existe um limite previsível para o período durante o qual o Ativo deverá gerar fluxos de caixa líquidos positivos para a entidade.

A contabilização de Ativo Intangível baseia-se na sua vida útil. Um Ativo Intangível com vida útil definida deve ser amortizado, enquanto a de um Ativo Intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado.

Exaustão

Conceito

Corresponde à perda do valor, decorrente da sua exploração, de direitos cujo objeto seja recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração.

Valor desembolsado para exercer o direito de exploração
+ todos os dispêndios necessários a essa exploração

Base de Cálculo da Exaustão

Lançamento:

D- Despesa Exaustão.

C- Exaustão Acumulada.

Não Devem Sofrer Exaustão

- Recursos minerais que não têm previsão de esgotamento.
- As florestas destinadas à exploração dos respectivos frutos sujeitam-se à depreciação e não à exaustão.
- florestas plantadas com a finalidade de proteção do solo ou do meio ambiente como um todo também não se sujeitam ao cômputo dos encargos das inversões (depreciação, amortização ou exaustão).
- Os direitos contratuais para a exploração de recursos florestais por prazo determinado (inferior ao esgotamento dos recursos) estão sujeitos à amortização, e não à exaustão, cujo critério econômico será o prazo de vigência do contrato.

Exaustão de Recursos Minerais

Exaustão em função do prazo de concessão:

Ex.:

Custo de Concessão = R\$ 150.000,00

Prazo de concessão = 20 anos

Taxa de exaustão anual = $100\%/20 = 5\%$ a.a

(Encargo) Despesa de exaustão (anual): $5\% \times 150.000,00 = 7.500$

Tempo de uso: 9 anos

Tx. Acumulada: $5\% \times 9 = 45\%$

Exaustão Acumulada: $150.000 \times 45\% = 67.500$

Valor Contábil: Custo = 150.000

(-) E/Ac: = (67.500)

R\$ 82.500,00

Exaustão em função da relação do período e da pos- sança conhecida da mina:

Método das unidades extraídas.

Exemplo:

Custo de concessão = R\$ 150.000,00

Possança conhecida = 50.000m^3

Produção do ano = 2.000m^3

Taxa de exaustão do ano = $\text{prod. ano}/\text{possança} = 2.000/50.000 = 4\%$ a.a ou

Tempo previsto para esgotamento da mina = $\text{possança}/\text{prod. ano} = 50.000/2.000 = 25$ anos = 4% a.a

(Encargo) Despesa de Exaustão do ano = $4\% \times \text{R\$ } 150.000,00 = 6.000,00$ ou

Exaustão de Recursos Florestais

Só haverá exaustão de recursos florestais quando o esgotamento dos recursos estiver previsto para ocorrer antes do fim do prazo contratual, ou quando o prazo de exploração dos recursos for indeterminado.

Hipóteses de exploração dos recursos florestais:

1) Quando o prazo contratual for inferior ao período previsto para esgotamento dos recursos florestais, a perda de valor será contabilizada como amortização, e não como exaustão, visto que, antes do esgotamento dos recursos, o direito de exploração terá terminado.

2) Quando o esgotamento dos recursos estiver previsto para ocorrer antes do fim do prazo contratual, a perda de valor será contabilizada como exaustão.

3) Quando o prazo de exploração dos recursos for indeterminado, a perda de valor será contabilizada como exaustão.

4) Os projetos florestais destinados à exploração dos respectivos frutos sujeitam-se à depreciação, calculada com base na vida útil estimada dos recursos florestais objeto da exploração.

Exemplo

Bem a ser exaurido = Plantação de eucaliptos para utilização em uma siderúrgica.

Valor de Aquisição = R\$ 600.000,00.

Quantidade total = 400 hectares de floresta com eucalipto plantado.

Extração do ano = 80 hectares da floresta.

Taxa de exaustão do ano = $80/400 = 20\%$.

Despesa de exaustão = $600.000 \times 20\% = \text{R\$ } 120.000,00$.

Dec. 3000/99 RIR

Art. 334. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância correspondente à diminuição do valor de recursos florestais, resultante de sua exploração (Lei nº 4.506, de 1964, artigo 59, e Decreto-Lei nº 1.483, de 1976, artigo 4º).

§ 1º A quota de exaustão dos recursos florestais destinados a corte terá como base de cálculo o valor das

florestas (Decreto-Lei nº 1.483, de 1976, artigo 4º, § 1º).

§ 2º Para o cálculo do valor da quota de exaustão será observado o seguinte critério (Decreto-Lei nº 1.483, de 1976, artigo 4º, § 2º):

I - apurar-se-á, inicialmente, o percentual que o volume dos recursos florestais utilizados ou a quantidade de árvores extraídas durante o período de apuração representa em relação ao volume ou à quantidade de árvores que no início do período de apuração compunham a floresta;

II - o percentual encontrado será aplicado sobre o valor contábil da floresta, registrado no Ativo, e o resultado será considerado como custo dos recursos florestais extraídos.

§ 3º As disposições deste artigo aplicam-se também às florestas objeto de direitos contratuais de exploração por prazo indeterminado, devendo as quotas de exaustão ser contabilizadas pelo adquirente desses direitos, que tomará como valor da floresta o do contrato (Decreto-Lei nº 1.483, de 1976, artigo 4º, § 3º).

Ex.: (ESAF) A mina Eterreal, após a aquisição e instalação, custara R\$ 300.000,00 aos cofres da nossa empresa, mas tinha capacidade estimada em 500 mil metros cúbicos de minério e foi instalada com capacidade de exploração em 8 anos, mantendo-se o residual de proteção de 20% da capacidade produtiva. Ao fim do 5º ano de exploração bem-sucedida, a mina foi alienada por R\$ 200.000,00, com quitação em vinte duplicatas mensais.

Analisando essas informações, assinale abaixo a única assertiva que não é verdadeira.

- a) A exploração anual será de 50 mil m³ de minério.
b) A taxa de exaustão será de 10% do custo total por ano.
c) A taxa de exaustão será de 12,5% ao ano.
d) Ao fim do 5º ano, a exaustão acumulada será de 50% do custo da mina.
e) O custo a ser baixado no ato da venda será de R\$ 90.000,00.

E

Custo: R\$ 300.000,00

Capacidade estimada: 500 mil m³

Capacidade de exploração: 8 anos

Residual de proteção: 20%

Uso: 5 anos

PV: R\$ 200.000,00

a) A exploração anual será de 50 mil m³ de minério. (verdadeiro)

capacidade estimada - residual de proteção/v. útil =
 $500.000 - 100.000 = 400.000/8 = 50.000\text{m}^3$

Residual de proteção: $20\% \times 500.000 = 100.000$

b) A taxa de exaustão será de 10% do custo total por ano. (verdadeiro)

Custo mina - valor residual/v. útil = $300.000 - 60.000 = 240.000/8 = 30.000$

Vr. Residual = $300.000 \times 20\% = 60.000$

Despesa com exaustão é de R\$ 30.000,00 que representa 10% do custo total da mina de R\$ 300.000,00

c) A taxa de exaustão será de 12,5% ao ano. (verdadeiro)

v. útil = 8 anos

taxa = $100\%/8 = 12,5\%$ aa

d) Ao fim do 5º ano, a exaustão acumulada será de 50% do custo da mina. (verdadeiro)

Exaustão/Ac: custo: 300.000

(-) V. residual: (60.000)

Vr. Exaurido: $\frac{240.000}{8} \times 5 = 150.000$

Exaustão acumulada de R\$ 150.000,00, que representa 50% do custo total da mina de R\$ 300.000,00.

e) O custo a ser baixado no ato da venda será de R\$ 90.000,00. (ERRADO)

O bem é baixado pelo seu valor contábil na data da venda.

Valor contábil: custo: 300.000

E/Ac: (150.000)

150.000

Valor contábil: R\$ 150.000,00



ANOTAÇÕES

14. Demonstrações Contábeis

Lei nº 6.404/76

Exercício Social

Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será fixada no estatuto.

Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.

Demonstrações Financeiras

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

- I - balanço patrimonial;
- II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
- III - demonstração do resultado do exercício; e
- IV - demonstração dos fluxos de caixa; e
- V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. (Demonstrações Comparativas)

§ 2º Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como “diversas contas” ou “contas correntes”.

§ 3º As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral.

§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.

§ 5º As notas explicativas devem:

- I - apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos;
- II - divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras;
- III - fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; e
- IV - indicar:

a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do Ativo;

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo único);

c) o aumento de valor de elementos do Ativo resultante de novas avaliações (art. 182, § 3º);

d) os ônus reais constituídos sobre elementos do Ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo;

f) o número, espécies e classes das ações do capital social;

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;

h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1º); e

i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia.

§ 6º A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.” (NR)

§ 7º A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu critério, disciplinar de forma diversa o registro de que trata o § 3º deste artigo.

Ex.: (ESAF) Assinale abaixo a opção correta.

a) Na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social não poderá ter duração diferente de um ano.

b) Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser agregados e é permitida a utilização dos termos “diversas contas” ou “contas correntes”.

c) As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral.

d) Na determinação do resultado do exercício, serão computados as receitas e os rendimentos ganhos e realizados no período, além dos custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos.

e) O aumento do valor de elementos do Ativo em virtude de novas avaliações, registrado como reserva de reavaliação, poderá ser computado como lucro para efeito de distribuição de dividendos ou participações.

C.

Alternativa A. Lei nº 6.404/76, Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será fixada no estatuto.

Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.

Alternativa B. Lei nº 6.404/76, Art. 176, § 2º Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como “diversas contas” ou “contas correntes”.

Alternativa C. Lei nº 6.404/76, Art. 176, § 3º As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral.

Alternativa D. Lei 6.404/76, Art. 187, § 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados:

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda; e

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos.

Alternativa E. A reserva de reavaliação foi extinta.

Lei nº 6.404/76 x CPC 26 Demonstrações Contábeis	
Lei 6.404/76	CPC 26 – Apresentação das DCs
Balanco Patrimonial.	Balanco patrimonial ao final do período.
Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados.	Demonstração do resultado do período.
Demonstração do resultado do exercício.	Demonstração do resultado abrangente do período.
Demonstração dos fluxos de caixa.	Demonstração das mutações do patrimônio líquido do período.
Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.	Demonstração dos fluxos de caixa do período.
§ 6º A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.	Balanco patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado, quando a entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente ou proceder à reapresentação retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou quando proceder à reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis.
	Demonstração do valor adicionado do período.

A CVM determina que as cias abertas devam publicar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL, ficando desobrigadas, portanto, de elaborar a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados- DLPA.

O CPC 26 inclui na composição do conjunto completo de demonstrações contábeis:

- a) notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas;
- b) informações comparativas com o período anterior.

Demonstrações Financeiras de Sociedades de Grande Porte

Lei 11.638/07, Art. 3º Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei nº 6.404/76, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo único. Considera-se de **grande porte**, para os fins exclusivos desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no **exercício social anterior**, **Ativo total superior a R\$ 240.000.000,00** (duzentos e quarenta milhões de reais) **ou receita bruta anual superior a R\$ 300.000.000,00** (trezentos milhões de reais). (Grifo nosso)

Ex.: (FGV) A alternativa que contém apenas relatórios que integram o conjunto completo de demonstrações contábeis exigidas pelo Pronunciamento Técnico CPC – 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis é:

a) balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e relatório dos auditores independentes.

b) demonstração do valor adicionado, relatório de sustentabilidade e balanço patrimonial.

c) notas explicativas, demonstração do resultado abrangente e demonstração das mutações do patrimônio líquido.

d) demonstração do resultado abrangente, relatório da administração e demonstração dos lucros acumulados.

e) demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do resultado do exercício e relatório da administração.

C.

CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis

O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:

- (a) balanço patrimonial ao final do período;
- (b1) demonstração do resultado do período;
- (b2) demonstração do resultado abrangente do período;
- (c) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período;
- (d) demonstração dos fluxos de caixa do período;
- (e) notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas;
- (ea) informações comparativas com o período anterior
- (f) balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado, quando a entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente ou proceder à reapresentação retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou quando proceder à reclassificação de itens de suas
- (f1) demonstração do valor adicionado do período, conforme Pronunciamento Técnico CPC 09, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente.

A entidade pode usar outros títulos nas demonstrações em vez daqueles usados neste Pronunciamento Técnico, desde que não contrarie a legislação societária brasileira vigente.

Escrituração

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar

métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.

§ 1º As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos.

§ 2º A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras.

§ 3º As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados.

§ 4º As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados.

§ 5º As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o § 3º deste artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários.

§ 6º As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias abertas.

Demonstração do Resultado do Exercício

Lei nº 6.404/76

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:

- I. a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos;
- II. a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto;
- III. as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
- IV - o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas;
- V. o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto;
- VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa;

VII- o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social.

§ 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados:

- a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda; e
- b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos.

Demonstração do Resultado do Exercício – Lei nº 6.404/76
RECEITA BRUTA
Vendas Brutas
Prestação de Serviços
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
Impostos s/ Vendas e Serviços (ICMS, ISS, PIS, COFINS)
Devoluções ou Cancelamentos
Descontos Incondicionais e Abatimentos
(=) RECEITA LÍQUIDA
(-) Custo das mercadorias vendidas ou dos produtos e serviços vendidos
(=) LUCRO BRUTO OU RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas Financeiras
(+) Receitas Financeiras
(-) Outras Despesas Operacionais
(+) Outras Receitas Operacionais
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO OU LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL
(+) Outras Receitas
(-) Outras Despesas
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA = LAIR
(-) Contribuição Social s/ o Lucro (CSLL)
(-) Imposto de Renda s/ o Lucro
(=) LUCRO APÓS O IMPOSTO DE RENDA = LAPIR
(-) PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS
Debêntures
Empregados
Administradores
Partes Beneficiárias
Fundos de Assistência de Empregados
(=) LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO = Lucro líquido/Nº de ações em circulação

Outras receitas e outras despesas = ganho ou perda de capital decorrente da venda de Ativo fixo (investimento, imobilizado ou intangível) ou perda de capital pela baixa do Ativo fixo por perecimento, obsolescência ou extinção.

Participações estatutárias = são participações no lucro previstas no estatuto. São determinadas sucessivamente e nessa ordem, pois cada participação diminui a base de cálculo da participação seguinte.

Ex.:

(=) **LUCRO APÓS O IMPOSTO DE RENDA** = LA-PIR-----10.000

(-) **PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS**

Debêntures = $10\% \times 10.000 = 1.000$

Empregados = $10\% (10.000 - 1.000) = 900$

Administradores = 0

Partes Beneficiárias = $5\% (9.000 - 900) = 405$

Fundos de Assistência de Empregados = 0

CPC 26

Além dos itens requeridos em outros Pronunciamentos do CPC, a demonstração do resultado do período deve, no mínimo, incluir as seguintes rubricas, obedecidas também as determinações legais:

- (a) receitas;
- (aa) ganhos e perdas decorrentes de baixa de Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado;
- (b) custos de financiamento;
- (c) parcela dos resultados de empresas investidas reconhecida por meio do método da equivalência patrimonial;
- (d) tributos sobre o lucro;
- (ea) um único valor para o total de operações descontinuadas (ver Pronunciamento Técnico CPC 31);
- (f) em atendimento à legislação societária brasileira vigente na data da emissão deste Pronunciamento, a demonstração do resultado deve incluir ainda as seguintes rubricas:
 - (i) custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos;
 - (ii) lucro bruto;
 - (iii) despesas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais;
 - (iv) resultado antes das receitas e despesas financeiras;
 - (v) resultado antes dos tributos sobre o lucro;
 - (vi) resultado líquido do período.

Demonstração do Resultado do Exercício – CPC 26
RECEITA LÍQUIDA
(-) Custo das mercadorias vendidas ou dos produtos e serviços vendidos
(=) LUCRO BRUTO OU RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas gerais
(-) Outras Despesas Operacionais/ Outras despesas
(+) Outras Receitas Operacionais/ Outras receitas
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
(-) Despesas Financeiras
(+) Receitas Financeiras
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA = LAIR

(-) Contribuição Social s/ o Lucro (CSLL)

(-) Imposto de Renda s/ o Lucro

(=) RESULTADO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS

(+/-) RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO.

Novidades CPC 26

1) Início a partir da receita líquida

CPC 30, Item 8: Para fins de divulgação na demonstração do resultado, a receita inclui somente os ingressos brutos de benefícios econômicos recebidos e a receber pela entidade quando originários de suas próprias atividades. As quantias cobradas por conta de terceiros – tais como tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e tributos sobre valor adicionado não são benefícios econômicos que fluam para a entidade e não resultam em aumento do patrimônio líquido. Portanto, são excluídos da receita.

2) Separação das receitas e despesas financeiras

No modelo previsto no CPC 26, as receitas e despesas financeiras devem ser destacadas após o resultado antes das receitas e despesas financeiras. A separação do resultado financeiro evidencia com mais propriedade o resultado oriundo das operações da empresa.

3) Resultado de operações descontinuadas

Segundo ED Luiz Ferrari:

- Operações continuadas: são aquelas que a empresa pretende realizar para o presente e futuro, pois tais operações têm, por prazo indeterminado, o potencial de gerar receitas e atrair a atenção dos consumidores.
- Operações descontinuadas: operações que a empresa apoio no passado, mas não irá dar continuidade no futuro. Estão em processo de acabar até acabar e não necessariamente aquelas que já acabaram, de forma que num determinado período presente ainda podem gerar resultados para empresa até o momento de efetivamente acabarem.

CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, item 32, define:

Uma operação descontinuada é um componente da entidade que foi baixado ou está classificado como mantido para venda e

(a) representa uma importante linha separada de negócios ou área geográfica de operações;

(b) é parte integrante de um único plano coordenado para venda de uma importante linha separada de negócios ou área geográfica de operações; ou

(c) é uma controlada adquirida exclusivamente com o objetivo da revenda.

Vale ressaltar que não são as vendas normais de Ativo Imobilizado e sim vendas relativas a divisões, produtos ou atividades que a empresa abandonou que não existirão mais no futuro.

A primeira forma de análise é o método da natureza da despesa. As despesas são agregadas na demonstração do resultado de acordo com a sua natureza (por exemplo, depreciações, compras de materiais, despesas com transporte, benefícios aos empregados e despesas de publicidade), não sendo realocados entre as várias funções dentro da entidade. Esse método pode ser simples de aplicar, porque não são

necessárias alocações de gastos a classificações funcionais. Um exemplo de classificação que usa o método da natureza do gasto é o que se segue:

Receitas	X
Outras Receitas	X
Variação do estoque de produtos acabados e em elaboração	X
Consumo de matérias-primas e materiais	X
Despesa com benefícios a empregados	X
Depreciações e amortizações	X
Outras despesas	X
Total da despesa	(X)
Resultado antes dos tributos	X

A segunda forma de análise é o método da função da despesa ou do “custo dos produtos e serviços vendidos”, classificando-se as despesas de acordo com a sua função como parte do custo dos produtos ou serviços vendidos ou, por exemplo, das despesas de distribuição ou das atividades administrativas. No mínimo, a entidade deve divulgar o custo dos produtos e serviços vendidos segundo esse método separadamente das outras despesas. Esse método pode proporcionar informação mais relevante aos usuários do que a classificação de gastos por natureza, mas a alocação de despesas às funções pode exigir alocações arbitrárias e envolver considerável julgamento. Um exemplo de classificação que utiliza o método da função da despesa é a seguinte:

Receitas	X
Custo dos produtos e serviços vendidos	(X)
Lucro bruto	X
Outras receitas	X
Despesas de vendas	(X)
Despesas administrativas	(X)
Outras despesas	(X)
Resultado antes dos tributos	X

A escolha entre o método da função das despesas e o método da natureza das despesas depende de fatores históricos e setoriais e da natureza da entidade. Ambos os métodos proporcionam uma indicação das despesas que podem variar, direta ou indiretamente, com o nível de vendas ou de produção da entidade.

Dado que cada método de apresentação tem seu mérito conforme as características de diferentes tipos de entidade, o Pronunciamento Técnico estabelece que cabe à administração eleger o método de apresentação mais relevante e confiável, atendidas as exigências legais. Entretanto, tendo em vista que a informação sobre a natureza das despesas é útil ao prever os futuros fluxos de caixa, é exigida divulgação adicional quando for usada a classificação com base no método da função das despesas.

Ex.: (FGV) O Frigorífico Eta S.A. atua em três diferentes segmentos, que durante x1 apresentaram os seguintes resultados, apurados em 31/12, em milhares de reais:

	Bovinos	Aves	Suínos	Total
Vendas	10.000	6.000	8.000	24.000
Custo dos produtos vendidos	(7.000)	(5.500)	(4.000)	(16.500)
Outras despesas	(1.800)	(300)	(1.000)	(3.100)
Resultado antes dos impostos	1.200	200	3.000	4.400
Impostos sobre o lucro	(360)	(60)	(900)	(1.320)
Lucro líquido	840	140	2.100	3.080

Devido à baixa rentabilidade do segmento de aves, a direção do Frigorífico Eta S.A. deu início, em novembro de x1, a um plano para vender esse segmento de negócios, tendo iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano. O segmento estava disponível para venda imediata em suas condições atuais, e a direção da companhia acreditava ser altamente provável que a venda estivesse concluída até o final do primeiro semestre de x2. Durante dezembro de x1 a direção do Frigorífico Eta S.A. passou a discutir a possibilidade de concentrar suas atividades apenas no segmento de suínos, devido a sua maior rentabilidade, e colocar à venda também o segmento de bovinos.

Nas demonstrações contábeis do Frigorífico Eta S.A. relativas a x1, o resultado líquido das operações continuadas será apresentado por:

- a) R\$ 980.000.
 - b) R\$ 2.100.000.
 - c) R\$ 2.240.000.
 - d) R\$ 2.940.000.
 - e) R\$ 3.080.000.
- D.**

Segundo os dados do enunciado, em novembro de X1, a cia. iniciou um plano para vender o segmento de aves, tendo iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano. O segmento de aves também estava disponível para venda imediata em suas condições atuais, devendo ser classificado como Ativo mantido para venda, e seu resultado demonstrado como Resultado de operações descontinuadas.

Já o segmento de bovinos estava apenas em discussão da possibilidade de também ser colocado à venda, a diretoria do Frigorífico está “discutindo a possibilidade” de atuar apenas no segmento de suínos, não atendendo aos requisitos para ser classificado como Ativo mantido para venda.

Portanto, o resultado líquido das operações continuadas apurados em 31/12, em milhares de reais, será de:

Lucro Líquido Suínos 2.100
 + Lucro Líquido Bovinos 840
 = Resultado líquido das operações continuadas 2.940

Lucro, Participações e Destinações.

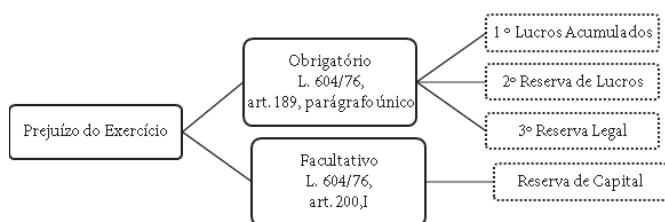
Dedução de Prejuízos e Imposto sobre a Renda

Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, **antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados** e a provisão para o Imposto sobre a Renda.

Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.

Art. 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:

I - absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros (artigo 189, parágrafo único). (Grifo nosso)



Antes da transferência do prejuízo do exercício apurado na DRE para a conta de prejuízo acumulado, deve-se observar o parágrafo único do art. 189 e, havendo saldo remanescente, a transferência é concluída.



Participações

Art. 190. As participações estatutárias de **empregados, administradores e partes beneficiárias** serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada.

Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201. (Grifo nosso)

Convém observar que apesar de o Art. 190 não fazer referência aos debenturistas, esta participação deverá ser a primeira a ser calculada (vide Art. 187).

A conta Prejuízo Acumulado não faz parte da DRE, mas ela influencia na base de cálculo das participações estatutárias (vide Art. 190). A DRE evidencia as receitas e despesas do período, o prejuízo acumulado corresponde a prejuízos de períodos anteriores. Por esse motivo, não devem contar na DRE do exercício atual, fazendo-se necessários cálculos extracontábeis.

Ex.: (ESAF) O estatuto social da Cia. Amarílis prevê direito à participação nos lucros de empregados, administradores e as debêntures emitidas, a base de 10% cada uma. Em um determinado período, o valor do Lucro após o Imposto de Renda e Contribuições foi de R\$ 1.500.000,00 e, no mesmo período, a empresa apresenta um saldo de prejuízos acumulados no valor de R\$ 450.000,00. Com base nessas informações e de acordo com o estabelecido no artigo 187 da Lei nº 6.404/76, é correto afirmar que, nesse período,

- o valor a ser transferido para o Patrimônio Líquido é de R\$ 984.150,00.
- o lucro líquido apurado no exercício é de R\$ 900.000,00.
- a provisão para participação dos Administradores foi R\$ 150.000,00.
- a provisão para participações a empregados é de R\$ 94.500,00.
- a provisão para participação de debêntures é de R\$ 76.545,00.

DRE	Cálculo extracontábil
LAPIR----1.500.000	LAPIR----1.500.00
Debenturista----(105.000)	(-) Prejuízo acumulado----(450.000)
Empregado----(94.500)	BC debenturista----1.050.000
Administradores----(85.050)	Debenturista - 10%----(105.000)
LLE----1.215.450	BC empregado----945.000
	Empregado - 10%----(94.500)
	BC administradores----850.500
	Administradores----(85.050)
	Lucro----765.450
*BC = base de cálculo Os valores das participações calculados extracontabilmente serão transferidos para DRE.	

Para evitarmos esse “vai e volta” de informações, a única diferença dos valores apresentados na DRE e no cálculo extracontábil é o prejuízo acumulado, então poderíamos chegar ao LLE da seguinte maneira: Lucro + Prejuízo acumulada = 765.450 + 450.000 = R\$ 1.215.450,00

RESPOSTA: D.

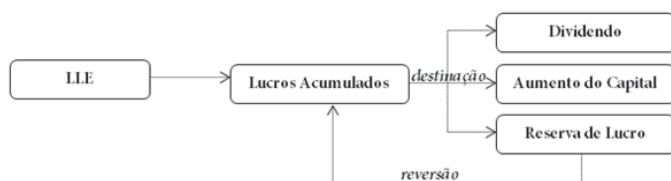
Lucro Líquido

Art. 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190.

Proposta de Destinação do Lucro

Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à assembleia geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.

Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado – DLPA



Lei 6.404/76- Art. 186.

A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:

- I.** o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial;
- II.** as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício;
- III.** as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do período.

§ 1º Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

§ 2º A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia.

ESTRUTURA DE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Saldo no Início do Período
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores
(+) Reversões de Reservas de Lucros
(+/-) Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(-) Transferências para reservas de lucros
(-) Dividendos (indicando o dividendo por ação)
(-) Parcela dos lucros incorporada ao capital
(-) Dividendos antecipados (art.204)
(=) Saldo ao final do período

Ajuste de Exercícios Anteriores

Art. 186. § 1º Ajustes de Exercícios anteriores

Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. (Grifo nosso)

Todo ajuste de exercício anterior será corrigido diretamente na conta de lucros ou prejuízo acumulado.

CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

Mudança na estimativa contábil é um ajuste nos saldos contábeis de Ativo ou de Passivo, ou nos montantes relativos ao consumo periódico de Ativo, que decorre da avaliação da situação atual e das obrigações e dos benefícios futuros esperados, associados aos Ativos e Passivos. As alterações nas estimativas contábeis decorrem de nova informação ou inovações e, portanto, não são retificações de erros. Aplicação retrospectiva.

Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções nas demonstrações contábeis da entidade de um ou mais períodos anteriores decorrentes da falta de uso, ou uso incorreto, de informação confiável que: (a) estava disponível quando da autorização para divulgação das demonstrações contábeis desses períodos; e (b) pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração na elaboração e na apresentação dessas demonstrações contábeis. Tais erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erros na aplicação de políticas contábeis, descuidos ou interpretações incorretas de fatos e fraudes. Aplicação retrospectiva.

Ex.:

No exercício de 2015 a Cia. Chaves deixou de registrar uma nota fiscal de venda a prazo no valor de R\$ 10.000,00. Isso provocou a redução do lucro daquele exercício.

O erro foi percebido somente em 2016. Não sendo possível contabilizar uma venda de 2015 em 2016, devido ao regime de competência, é feito um ajuste diretamente na conta de lucros acumulados por meio do seguinte lançamento:

D- Duplicata a receber.

C- Lucros Acumulados.

É importante lembrar que as contas de resultado são encerradas ao final de cada período. Por isso, uma receita de exercícios anteriores não pode ser reconhecida no período atual. Já as contas patrimoniais têm os seus saldos acumulados de um período para outro, permitindo a correção diretamente na conta de lucros acumulados e duplicata a receber.

Ex.: (2015/CESPE/CGE-PI) De acordo com a Lei n.º 6.404/1976, julgue o próximo item, a respeito da elaboração e apresentação das principais demonstrações contábeis.

Os ajustes de exercícios anteriores devem ser evidenciados na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados quando motivados por mudança de critério contábil ou por retificação de erro atribuível a um exercício anterior, e não puderem ser atribuídos a fatos subsequentes.

Comentário:

Art. 186. § 1º Ajustes de Exercícios anteriores

Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

Ex.: (2010/FCC/TRF - 4ªR) Dados extraídos da Demonstração de Lucros Acumulados da Cia. Pouso Alegre, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2009 (em R\$):

Ajuste credor de períodos anteriores..... 10.000,00
 Dividendos propostos pela administração 150.000,00
 Constituição da Reserva Legal..... 20.000,00
 Lucro líquido do Exercício 400.000,00
 Reversão da Reserva de Contingências 70.000,00
 Constituição de outras reservas de lucros 240.000,00
 Saldo em 31/12/2009..... 0,00

O saldo inicial em 31/12/2008 correspondia a um prejuízo acumulado, em R\$, de

50.000,00.
 30.000,00.
 70.000,00.
 60.000,00.
 80.000,00.

Comentário:

Razonete da conta Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA	
Sd. Inicial = ?	
240.000,00	10.000,00
20.000,00	70.000,00
150.000,00	400.000,00
410.000,00	480.000,00
	Sd. Final= 0

$$\text{Sd. inicial} + 480.000 - 410.000,00 = 0$$

$$\text{Sd. inicial} + 70.000 = 0$$

$$\text{Sd. inicial} = - 70.000,00$$

C.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

A demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido é aquela destinada a evidenciar as mudanças, em natureza e valor, ocorridas no patrimônio líquido da entidade, em um determinado período de tempo.

CPC 26 – Apresentação das DCs

A demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui as seguintes informações:

(a) o resultado abrangente do período, apresentando separadamente o montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não controladores;

(b) para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva, reconhecidos de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro;

(c) (eliminada);

(d) para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação do saldo no início e no final do período, demonstrando-se separadamente as mutações decorrentes:

(i) do resultado líquido;

(ii) de cada item dos outros resultados abrangentes; e

(iii) de transações com os proprietários realizadas na condição de proprietário, demonstrando separadamente suas integralizações e as distribuições realizadas, bem como modificações nas participações em controladas que não implicaram perda do controle.

Informação a ser apresentada na demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas explicativas

Para cada componente do patrimônio líquido, a entidade deve apresentar, ou na demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas explicativas, uma análise dos outros resultados abrangentes por item.

O patrimônio líquido deve apresentar o capital social, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as ações ou quotas em tesouraria, os prejuízos acumulados, se legalmente admitidos os lucros acumulados e as demais contas exigidas pelos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC.

A entidade deve apresentar, na demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas explicativas, o montante de dividendos reconhecidos como distribuição aos proprietários durante o período e o respectivo montante dos dividendos por ação.

Alteram o Patrimônio Líquido

- LLE ou PLE (prejuízo líquido do exercício);
- redução por dividendos distribuídos;
- aumento de capital pelos sócios;
- acréscimos pela constituição de reservas de capital;
- decréscimos pela aquisição de ações da própria companhia/ ações em tesouraria;
- acréscimo ou redução por ajustes de exercícios anteriores;
- acréscimo ou redução por ajustes de avaliação patrimonial.

Razonete do Patrimônio Líquido – DMPL	
Devedor	Credor
	Saldo Inicial
PLE	LLE
Dividendo distribuído	Aumento de capital pelos sócios
Aquisição de ações da própria companhia/ ações em tesouraria	Constituição de reservas de capital
Ajustes de exercícios anteriores	Ajustes de exercícios anteriores
Ajustes de avaliação patrimonial	Ajustes de avaliação patrimonial
	Saldo Final

Não alteram o Patrimônio Líquido

- aumento de capital com utilização de reservas e lucros;
- constituição de reservas de lucros;
- reversão de reservas para conta de lucros acumulados;
- compensação de prejuízos com reserva.

Ex.: (Analista Previdenciário/CESGRANRIO) As informações abaixo foram colhidas na Cia. Alvorada.

- Ocorreu um erro contábil no exercício de 2002, somente identificado após a publicação das Demonstrações Contábeis, e que aumentaria o resultado daquele exercício em R\$ 56.000,00.

- Em novembro de 2003 houve um aumento de capital de R\$ 1.000.000,00, com a seguinte origem: Transferência de Reserva de Capital, R\$ 500.000,00; Lucros Acumulados, R\$ 200.000,00; e Aporte de Recursos por parte dos sócios, R\$ 300.000,00.

- Em dezembro, por não ocorrido o fato que a originou, foi realizada a reversão das Reservas para Contingências no valor de R\$ 50.000,00.

- O Lucro Líquido do exercício montou a R\$ 487.500,00.

- O número de ações da empresa em 2003 era de 780.000.

A Diretoria apresentou a seguinte proposta para distribuição do Lucro Líquido:

Reserva Legal 5%

Reserva Estatutária 10%

Reserva para Contingência R\$ 100.000,00

Dividendos R\$ 0,25 por ação

Considere, a seguir, as características da Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido.

Itens	Capital	Reserva de Capital	Reserva de Lucros			Lucros Acumulados	Total
			Legal	Estatutária	Contingência		
Saldo em 31.12.2002	1.500.000	650.000	150.000	220.000	180.000	270.000	2.970.000
Ajuste de exercícios anteriores							
Aumento de Capital							
Reversão de Reservas							
Lucro Líquido do exercício							
Proposta da Diretoria							
Reservas							
Dividendos							
Saldo em 31.12.2003	2.500.000	150.000	174.375	268.750	230.000	295.375	3.618.500

Tendo em vista todas as informações apresentadas, o valor que será retirado do grupo do Patrimônio Líquido, em reais, é:

- 56.000,00
- 176.125,00
- 195.000,00
- 300.000,00
- 487.500,00

- Ocorreu um erro contábil no exercício de 2002, somente identificado após a publicação das Demonstrações

Contábeis, e que aumentaria o resultado daquele exercício em R\$ 56.000,00.

Fato Modificativo Aumentativo – AEA

- Em novembro de 2003 houve um aumento de capital de R\$ 1.000.000,00, com a seguinte origem:

Transferência de Reserva de Capital, R\$ 500.000,00 - Fato Permutativo;

Lucros Acumulados, R\$ 200.000,00 - Fato Permutativo;

Aporte de Recursos por parte dos sócios, R\$ 300.000,00 - Fato Modificativo Aumentativo.

- Em dezembro, por não ter ocorrido o fato que a originou, foi realizada a reversão das Reservas para Contingências no valor de R\$ 50.000,00 - Fato Permutativo.

- O Lucro Líquido do exercício montou a R\$ 487.500,00 - Fato Modificativo Aumentativo.

- O número de ações da empresa em 2003 era de 780.000.

- A Diretoria apresentou a seguinte proposta para distribuição do Lucro Líquido:

Reserva Legal 5%

Reserva Estatutária 10%

Reserva para Contingência R\$ 100.000,00

Dividendos R\$ 0,25 por ação

* Reserva Legal – $5\% \times LLE = 5\% \times 487.500 = 24.375,00$

* Reserva Estatutária – $10\% \times LLE = 10\% \times 487.500 = 48.750,00$

* Reserva para Contingência – 100.000,00

Total-----R\$ 173.125,00 - Fato Permutativo

* Dividendos = $0,25 \times 780.000 = 195.000$ - Fato Modificativo Diminutivo

C.

Itens	Capital	Reserva de Capital	Reserva de Lucros			Lucros Acumulados	Total
			Legal	Estatutária	Contingência		
Saldo em 31.12.2002	1.500.000	650.000	150.000	220.000	180.000	270.000	2.970.000
Ajuste de exercícios anteriores						56.000	56.000
Aumento de Capital	1.000.000	(500.000)				(200.000)	300.000
Reversão de Reservas						50.000	-
Lucro Líquido do exercício						487.500	487.500
Proposta da Diretoria							
Reservas			24.375	48.750	100.000	(173.125)	-
Dividendos						(195.000)	(195.000)
Saldo em 31.12.2003	2.500.000	150.000	174.375	268.750	230.000	295.375	3.618.500

Demonstração do Valor Adicionado - DVA

Lei 6.404/76

Art. 188 - II – demonstração do valor adicionado – o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.

CPC 09 - DVA

I. Conceito

O valor adicionado é a diferença entre receita gerada e insumos.

II. Objetivo

A entidade deve elaborar a DVA e apresentá-la como parte integrante das suas demonstrações contábeis divulgadas ao final de cada exercício social.

A DVA deve proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas à riqueza criada pela entidade em determinado período e a forma como tais riquezas foram distribuídas.

A distribuição da riqueza criada deve ser detalhada, minimamente, da seguinte forma:

- (a) pessoal e encargos;
- (b) impostos, taxas e contribuições;
- (c) juros e aluguéis;
- (d) juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos;
- (e) lucros retidos/prejuízos do exercício.

III. Características das informações da DVA

A DVA está fundamentada em conceitos macroeconômicos, buscando apresentar, eliminados os valores que representam dupla contagem, a parcela de contribuição que a entidade tem na formação do Produto Interno Bruto (PIB). Essa demonstração apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou consumidos durante determinado período.

Existem, todavia, diferenças temporais entre os modelos contábil e econômico no cálculo do valor adicionado. A ciência econômica, para cálculo do PIB, baseia-se na produção, enquanto a contabilidade utiliza o conceito contábil da realização da receita, isto é, baseia-se no regime contábil de competência. Como os momentos de realização da produção e das vendas são normalmente diferentes, os valores calculados para o PIB por meio dos conceitos oriundos da Economia e os da Contabilidade são naturalmente diferentes em cada período. Essas diferenças serão tanto menores quanto menores forem as diferenças entre os estoques inicial e final para o período considerado. Em outras palavras, admitindo-se a inexistência de estoques inicial e final, os valores encontrados com a utilização de conceitos econômicos e contábeis convergirão.

Para os investidores e outros usuários, essa demonstração proporciona o conhecimento de informações de natureza econômica e social e oferece a possibilidade de melhor avaliação das atividades da entidade dentro da sociedade na qual está inserida. A decisão de recebimento por uma comunidade (Município, Estado e a própria Federação) de investimento pode ter nessa demonstração um instrumento de extrema uti-

lidade e com informações que, por exemplo, a demonstração de resultados por si só não é capaz de oferecer.

IV. Modelo DVA

Modelo I - Demonstração do Valor Adicionado – EMPRESAS EM GERAL

DESCRIÇÃO	20X1	20X0
1 - RECEITAS		
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços		
1.2) Outras receitas		
1.3) Receitas relativas à construção de Ativos próprios		
1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / (Constituição)		
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
(inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS)		
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos		
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros		
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos		
2.4) Outras (especificar)		
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		
4 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)		
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
6.1) Resultado de equivalência patrimonial		
6.2) Receitas financeiras		
6.3) Outras		
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		
8.1) Pessoal		
8.1.1 – Remuneração direta		
8.1.2 – Benefícios		
8.1.3 – F.G.T.S		
8.2) Impostos, taxas e contribuições Federais/ Estaduais/ Municipais		
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		
8.3.1 – Juros		
8.3.2 – Aluguéis		
8.3.3 – Outras		
8.4) Remuneração de Capitais Próprios		
8.4.1 – Juros sobre o Capital Próprio		
8.4.2 – Dividendos		

8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício

8.4.4 – Participação dos não controladores nos lucros retidos (só p/ consolidação)

Ex.: (2016/ESAF/ANAC) Sobre a “Demonstração do Valor Adicionado” (DVA), é correto afirmar que:

- a) tornou-se obrigatória, por intermédio da Lei n. 11.638/2007 para todas as companhias abertas.
- b) como o conceito de “valor adicionado” está intimamente ligado à formação do Produto Interno Bruto (PIB), da mesma forma que uma pessoa que realiza serviços para si mesma não gera incremento no PIB, os Ativos construídos pela própria empresa não devem ser contabilizados na DVA.
- c) o Valor Adicionado Líquido inclui resultados de equivalência patrimonial.
- d) o Valor Adicionado Bruto contempla despesas com depreciação e exaustão.
- e) Receitas Financeiras integram o Valor Adicionado Bruto.

Comentários:

- a) tornou-se obrigatória, por intermédio da Lei n. 11.638/2007, para todas as companhias abertas.

CERTO.

Lei 6.404/76, Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

(...)

V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007)

- b) como o conceito de “valor adicionado” está intimamente ligado à formação do Produto Interno Bruto (PIB), da mesma forma que uma pessoa que realiza serviços para si mesma não gera incremento no PIB, os Ativos construídos pela própria empresa não devem ser contabilizados na DVA.

ERRADO.

A primeira parte do item está correta; o conceito de valor adicionado está intimamente ligado à formação do Produto Interno Bruto (PIB). Existem, todavia, diferenças temporais entre os modelos contábil e econômico no cálculo do valor adicionado. A ciência econômica, para cálculo do PIB, baseia-se na produção, enquanto a contabilidade utiliza o conceito contábil da realização da receita, isto é, baseia-se no regime contábil de competência. Assim sendo, sob a ótica contábil, receitas oriundas da construção de Ativos próprios estarão evidenciadas nessa demonstração.

- c) o Valor Adicionado Líquido inclui resultados de equivalência patrimonial.

ERRADO.

Os resultados de equivalência patrimonial representam Valores Recebidos em Transferência sendo evidenciados, portanto, após o Valor Adicionado Líquido.

- d) o Valor Adicionado Bruto contempla despesas com depreciação e exaustão.

ERRADO.

Despesas com depreciação e exaustão representam Retenções sendo evidenciados, portanto, após o Valor Adicionado Bruto. Influenciam no cálculo do Valor Adicionado Líquido

- e) Receitas Financeiras integram o Valor Adicionado Bruto.

ERRADO.

As Receitas Financeiras integram os Valores Recebidos em Transferência.

RESPOSTA: A.

V. Definições

Valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Inclui também o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, produzido por terceiros e transferido à entidade.

A DVA, em sua primeira parte, deve apresentar de forma detalhada a riqueza criada pela entidade.

a) Receitas

Receita de venda de mercadorias, produtos e serviços representa os valores reconhecidos na contabilidade a esse título pelo regime de competência e incluídos na demonstração do resultado do período.

- Venda de mercadorias, produtos e serviços - inclui os valores dos tributos incidentes sobre essas receitas (por exemplo, ICMS, IPI, PIS e COFINS), ou seja, corresponde ao ingresso bruto ou faturamento bruto, mesmo quando na demonstração do resultado tais tributos estejam fora do cômputo dessas receitas.

Outras receitas representam os valores que sejam oriundos, principalmente, de baixas por alienação de Ativos Não Circulantes, tais como resultados na venda de Imobilizado, de investimentos, e outras transações incluídas na demonstração do resultado do exercício que não configuram reconhecimento de transferência à entidade de riqueza criada por outras entidades.

Diferentemente dos critérios contábeis, também incluem valores que não transitam pela demonstração do resultado, como, por exemplo, aqueles relativos à construção de Ativos para uso próprio da entidade e aos juros pagos ou creditados que tenham sido incorporados aos valores dos Ativos de longo prazo (normalmente, imobilizados).

No caso de estoques de longa maturação, os juros a eles incorporados deverão ser destacados como distribuição da riqueza no momento em que os respectivos estoques forem baixados; dessa forma, não há que se considerar esse valor como outras receitas.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Constituição/Reversão - inclui os valores relativos à constituição e reversão dessa provisão.

b) Insumo adquirido de terceiros representa os valores relativos às aquisições de matérias-primas, mercadorias, materiais, energia, serviços etc. que tenham sido transformados em despesas do período. Enquanto permanecerem nos estoques, não compõem a formação da riqueza criada e distribuída.

- Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos - inclui os valores das matérias-primas adquiridas junto a terceiros e contidas no custo do produto vendido, das mercadorias e dos serviços vendidos adquiridos de terceiros; não inclui gastos com pessoal próprio.

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros - inclui valores relativos às despesas originadas da utilização desses bens, utilidades e serviços adquiridos junto a terceiros.

Obs.: nos valores dos custos dos produtos e mercadorias vendidos, materiais, serviços, energia etc. consumidos, devem ser considerados os tributos incluídos no momento das compras (por exemplo, ICMS, IPI, PIS e COFINS), recuperáveis ou não. Esse procedimento é diferente das práticas utilizadas na demonstração do resultado.

- Perda e recuperação de valores ativos - inclui valores relativos a ajustes por avaliação a valor de mercado de estoques, imobilizados, investimentos etc. Também devem ser incluídos os valores reconhecidos no resultado do período, tanto na constituição quanto na reversão de provisão para perdas por desvalorização de Ativos, conforme aplicação do CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos (se no período o valor líquido for positivo, deve ser somado).

c) Depreciação, amortização e exaustão representam os valores reconhecidos no período e normalmente utilizados para conciliação entre o fluxo de caixa das atividades operacionais e o resultado líquido do exercício.

d) Valor adicionado recebido em transferência representa a riqueza que não tenha sido criada pela própria entidade, e sim por terceiros, e que a ela é transferida, como, por exemplo, receitas financeiras, de equivalência patrimonial, dividendos, aluguel, royalties etc. Precisa ficar destacado, inclusive, para evitar dupla contagem em certas agregações.

- Resultado de equivalência patrimonial - o resultado da equivalência pode representar receita ou despesa; se despesa, deve ser considerado como redução ou valor negativo.

- Receitas financeiras - inclui todas as receitas financeiras, inclusive as variações cambiais ativas, independentemente de sua origem.

- Outras receitas - inclui os dividendos relativos a investimentos avaliados ao custo, aluguéis, direitos de franquia etc.

e) Distribuição da Riqueza

A segunda parte da DVA deve apresentar de forma detalhada como a riqueza obtida pela entidade foi distribuída. Os principais componentes dessa distribuição estão apresentados a seguir:

Pessoal – valores apropriados ao custo e ao resultado do exercício na forma de:

- Remuneração direta - representada pelos valores relativos a salários, 13º salário, honorários da ad-

ministração (inclusive os pagamentos baseados em ações), férias, comissões, horas extras, participação de empregados nos resultados etc.

- Benefícios - representados pelos valores relativos a assistência médica, alimentação, transporte, planos de aposentadoria etc.
- FGTS - representado pelos valores depositados em conta vinculada dos empregados.

Impostos, taxas e contribuições - valores relativos ao imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, contribuições aos INSS (incluídos aqui os valores do Seguro de Acidentes do Trabalho) que sejam ônus do empregador, bem como os demais impostos e contribuições a que a empresa esteja sujeita. Para os impostos compensáveis, tais como ICMS, IPI, PIS e COFINS, devem ser considerados apenas os valores devidos ou já recolhidos, e representam a diferença entre os impostos e contribuições incidentes sobre as receitas e os respectivos valores incidentes sobre os itens considerados como “insumos adquiridos de terceiros”.

- Federais - incluem os tributos devidos à União, inclusive aqueles que são repassados no todo ou em parte aos Estados, Municípios, Autarquias etc., tais como: IRPJ, CSSL, IPI, CIDE, PIS, COFINS. Incluem também a contribuição sindical patronal.
- Estaduais - incluem os tributos devidos aos Estados, inclusive aqueles que são repassados no todo ou em parte aos Municípios, Autarquias etc., tais como o ICMS e o IPVA.
- Municipais - incluem os tributos devidos aos Municípios, inclusive aqueles que são repassados no todo ou em parte às Autarquias, ou quaisquer outras entidades, tais como o ISS e o IPTU.

Remuneração de capitais de terceiros - valores pagos ou creditados aos financiadores externos de capital.

- Juros - incluem as despesas financeiras, inclusive as variações cambiais passivas, relativas a quaisquer tipos de empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras, empresas do grupo ou outras formas de obtenção de recursos. Incluem os valores que tenham sido capitalizados no período.
- Aluguéis - incluem os aluguéis (inclusive as despesas com arrendamento operacional) pagos ou creditados a terceiros, inclusive os acrescidos aos Ativos.
- Outras - incluem outras remunerações que configurem transferência de riqueza a terceiros, mesmo que originadas em capital intelectual, tais como royalties, franquia, direitos autorais etc.

Remuneração de capitais próprios - valores relativos à remuneração atribuída aos sócios e acionistas.

- Juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos - incluem os valores pagos ou creditados aos sócios e acionistas por conta do resultado do período, ressaltando-se os valores dos JCP transferidos para conta de reserva de lucros. Devem ser incluídos apenas os valores distribuídos com base no resultado do próprio

exercício, desconsiderando-se os dividendos distribuídos com base em lucros acumulados de exercícios anteriores, uma vez que já foram tratados como “lucros retidos” no exercício em que foram gerados.

- ▷ Lucros retidos e prejuízos do exercício - incluem os valores relativos ao lucro do exercício destinados às reservas, inclusive os JCP quando tiverem esse tratamento; nos casos de prejuízo, esse valor deve ser incluído com sinal negativo.
- ▷ As quantias destinadas aos sócios e acionistas na forma de Juros sobre o Capital Próprio – JCP, independentemente de serem registradas como Passivo (JCP a pagar) ou como reserva de lucros, devem ter o mesmo tratamento dado aos dividendos no que diz respeito ao exercício a que devem ser imputados.

Ex.: (SEFAZ RJ 2014 FCC) Determinada empresa comercial apresentava as seguintes informações referentes ao primeiro semestre de 2013:

Receita Bruta de Vendas	R\$ 500.000,00
(-) Impostos sobre vendas	R\$ 90.000,00
(=) Receita Líquida	R\$ 410.000,00
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	R\$ 220.000,00
(=) Lucro Bruto	R\$ 190.000,00
(-) Despesas operacionais	
Despesa de depreciação	R\$ 20.000,00
Despesa com salários	R\$ 10.000,00
(=) Lucro antes do IR e CSLL	R\$ 160.000,00
(-) IR e CSLL	R\$ 24.000,00
(=) Lucro Líquido	R\$ 136.000,00

Sabe-se que o valor dos tributos recuperáveis referentes às mercadorias comercializadas no primeiro semestre foi R\$ 30.000,00 e, além da obrigação assumida com fornecedores, nenhum gasto adicional foi necessário para colocar as mercadorias em condições de serem vendidas. Com base nestas informações, o Valor Adicionado a Distribuir gerado pela empresa, no primeiro semestre de 2013, foi

- a) R\$ 230.000,00.
- b) R\$ 410.000,00.
- c) R\$ 190.000,00.
- d) R\$ 280.000,00.
- e) R\$ 250.000,00.

DESCRIÇÃO	
1 – RECEITAS	
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	500.000
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	
(inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS)	
Custos das mercadorias vendidas = 220.000 + 30.000	250.000
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	250.000
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EX-AUSTÃO	20.000
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	230.000
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	230.000
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)	
8.1) Pessoal	10.000
Remuneração direta	10.000

8.2) Impostos, taxas e contribuições	84.000
Imposto efetivamente pago = imposto a recolher (-) imposto a recuperar = 90.000 – 30.000 = 60.000	
IR e CSLL = 24.000	84.000
8.3) Remuneração de capitais de terceiros	0
8.4) Remuneração de Capitais Próprios	
Sócios	0
Lucros retidos / Prejuízo do exercício	136.000

A.

Casos especiais - Ativos construídos pela empresa para uso próprio

A construção de Ativos dentro da própria empresa para seu próprio uso é procedimento comum. Nessa construção diversos fatores de produção são utilizados, inclusive a contratação de recursos externos (por exemplo, materiais e mão de obra terceirizada) e a utilização de fatores internos como mão de obra, com os consequentes custos que essa contratação e utilização provocam. Para elaboração da DVA, essa construção equivale à produção vendida para a própria empresa, e por isso seu valor contábil integral precisa ser considerado como receita. A mão de obra própria alocada é considerada como distribuição dessa riqueza criada, e eventuais juros ativados e tributos também recebem esse mesmo tratamento. Os gastos com serviços de terceiros e materiais são apropriados como insumos.

À medida que tais Ativos entrem em operação, a geração de resultados desses Ativos recebe tratamento idêntico aos resultados gerados por qualquer outro Ativo adquirido de terceiros; portanto, sua depreciação também deve receber igual tratamento.

Para evitar o desmembramento das despesas de depreciação, na elaboração da DVA, entre os componentes que serviram de base para o respectivo registro do Ativo construído internamente (materiais diversos, mão de obra, impostos, aluguéis e juros), os valores gastos nessa construção devem, no período da construção, ser tratados como Receitas relativas à construção de Ativos próprios. Da mesma forma, os componentes de seu custo devem ser alocados na DVA seguindo-se suas respectivas naturezas.

O referido procedimento de reconhecimento dos valores gastos no período como outras receitas, além de aproximar do conceito econômico de valor adicionado, evita controles complexos adicionais, que podem ser custosos, durante toda a vida útil econômica do Ativo.

Ex.: (2015/FGV/DPE MT) No ano de 2013, uma empresa construiu uma máquina para usar em seus negócios. Os custos com a construção da máquina foram: matéria-prima: R\$ 40.000,00; mão de obra: R\$ 25.000,00; juros sobre empréstimo: R\$ 15.000,00; depreciação dos Ativos imobilizados utilizados no processo de construção: R\$ 10.000,00. Dado que esse foi o único evento da empresa em 2013, o valor adicionado a distribuir no ano foi de

R\$ 15.000,00.

R\$ 25.000,00.

R\$ 40.000,00.

R\$ 80.000,00.

R\$ 90.000,00.

Comentários:

Segundo o CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado, a construção de Ativos dentro da própria empresa para seu próprio uso é procedimento comum. Nessa construção diversos fatores de produção são utilizados, inclusive a contratação de recursos externos (por exemplo, materiais e mão de obra terceirizada) e a utilização de fatores internos como mão de obra, com os consequentes custos que essa contratação e utilização provocam.

Para elaboração da DVA, essa construção equivale à produção vendida para a própria empresa, e por isso seu valor contábil integral precisa ser considerado como receita. A mão de obra própria alocada é considerada como distribuição dessa riqueza criada, e eventuais juros ativados e tributos também recebem esse mesmo tratamento. Os gastos com serviços de terceiros e materiais são apropriados como insumos.

Custo total do Ativo construído para uso próprio:

matéria-prima: R\$ 40.000,00

+ mão de obra: R\$ 25.000,00

+ juros sobre empréstimo: R\$ 15.000,00

+ depreciação dos Ativos Imobilizados utilizados no processo de construção: R\$ 10.000,00

Total: R\$ 90.000,00

Elaborar a DVA

DESCRIÇÃO	
1 - RECEITAS	
Receitas relativas à construção de Ativos próprios	90.000
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS)	
Custos dos produtos vendidos/ matéria-prima	40.000
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	50.000
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.000
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	40.000
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	40.000

C.

Demonstração do Fluxo de Caixa

Lei 6.404/76

Art. 176, IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007)

§ 6º A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. (Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007)

CPC 03 - DFC

I. Conceitos

A DFC tem o objetivo de apresentar aos usuários a variação do disponível de uma empresa em determinado período.

Variação do Disponível = SF Disponível - SI Disponível

Obs.: SF = saldo final; SI = saldo inicial

As informações dos fluxos de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como da época de sua ocorrência e do grau de certeza de sua geração.

Disponível = caixa + equivalente de caixa

* Equivalente de Caixa = Banco + Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata + numerários em trânsito

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição.

O CPC 03 requer que todas as entidades apresentem demonstração dos fluxos de caixa.

Ex.: (2015B/CESPE/FUB) Cada item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em relação ao reconhecimento e à mensuração contábil, de acordo com os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

Determinada empresa, no final do exercício, levantou os seguintes saldos contábeis:

aplicações financeiras de liquidez imediata	R\$ 4.000
aplicações financeiras para resgate em 30 dias	R\$ 4.000
caixa	R\$ 4.000
depósitos bancários à vista	R\$ 40.000
depósitos bancários vinculados à liquidação de empréstimos	R\$ 40.000

Nessa situação, a conta disponibilidade (caixa e equivalentes de caixa) registrará um saldo de R\$ 52.000.

Comentário:

Disponível = caixa + equivalente de caixa	
aplicações financeiras de liquidez imediata	R\$ 4.000
aplicações financeiras para resgate em 30 dias	R\$ 4.000
caixa	R\$ 4.000
depósitos bancários à vista	R\$ 40.000
TOTAL	R\$ 52.000

II. Benefícios da informação dos fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto com as demais demonstrações contábeis, proporciona informações que permitem que os usuários avaliem as mudanças nos Ativos líquidos da entidade, sua estrutura financeira (inclusive sua liquidez e solvência) e sua capacidade para mudar os montantes e a época de ocorrência dos fluxos de caixa, a fim de adaptá-los às mudanças nas circunstâncias e oportunidades.

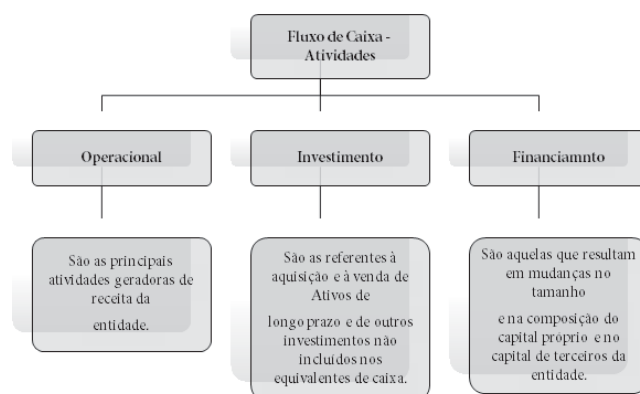
As informações sobre os fluxos de caixa são úteis para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e possibilitam aos usuários desenvolver modelos para avaliar e comparar o valor presente dos fluxos de caixa futuros de diferentes entidades.

Informações históricas dos fluxos de caixa são frequentemente utilizadas como indicador do montante, época de ocorrência e grau de certeza dos fluxos de caixa futuros. Também são úteis para averiguar a exatidão das estimativas passadas dos fluxos de caixa futuros, assim como para examinar a relação entre lucratividade e fluxos de caixa líquidos e o impacto das mudanças de preços.

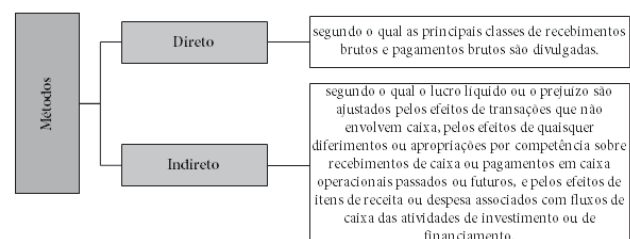
III. Apresentação de uma Demonstração dos Fluxos de Caixa

A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa de período classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

Fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa.



IV. Métodos de Elaboração da DFC



a) Método Direto

Pelo método direto, as informações sobre as principais classes de recebimentos brutos e de pagamentos brutos podem ser obtidas alternativamente:

- (a) dos registros contábeis da entidade; ou
- (b) pelo ajuste das vendas, dos custos dos produtos, mercadorias ou serviços vendidos (no caso de instituições financeiras, pela receita de juros e similares e despesa de juros e encargos e similares) e outros itens da demonstração do resultado ou do resultado abrangente referentes a:
 - (i) variações ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar;
 - (ii) outros itens que não envolvem caixa; e
 - (iii) outros itens tratados como fluxos de caixa advindos das atividades de investimento e de financiamento.

Vendas	→	Clientes
Compras	→	Fornecedores
Despesas	→	Contas a Pagar

<i>Recebimento de Clientes</i>	<i>Pagamento a Fornecedor</i>	<i>Pagamento de Despesa</i>
SI Clientes	SI Fornecedor	SI Contas a Pagar
(-) SI PDD	+ Compras (CO)	+ Despesas
(-) SI Duplicata Descontada	(-) SF Fornecedor	(-) SI Despesas Antecipadas
(-) SI Adiantamento de Cliente	Saída de Recurso	+ SF Despesas Antecipadas
+ Vendas Líquidas		(-) SF Contas a Pagar
(-) SF Clientes	CMV = EI + CO - EF	Saída de Recurso
+ SF Duplicata Descontada		
+ SF Adiantamento de Cliente		
(-) Perdas com Clientes		
+ Reversão de PDD		
Ingresso de Recurso		

<i>Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto</i>	<i>20X2</i>
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Recebimentos de clientes	
Pagamentos a fornecedores e empregados	
Caixa gerado pelas operações	
Juros pagos	
Imposto de renda e contribuição social pagos	
Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Aquisição da controlada X líquido do caixa incluído na aquisição (Nota A)	
Compra de Ativo Imobilizado (Nota B)	
Recebido pela venda de equipamento	
Juros recebidos	
Dividendos recebidos	
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Recebido pela emissão de ações	
Recebido por empréstimo a logo prazo	
Pagamento de Passivo por arrendamento	
Dividendos pagos*	
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período (Nota C)	
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período (Nota C)	

b) Método Indireto

De acordo com o método indireto, o fluxo de caixa líquido advindo das atividades operacionais é determinado ajustando o lucro líquido ou prejuízo quanto aos efeitos de:

(a) variações ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar;

(b) itens que não afetam o caixa, tais como depreciação, provisões, tributos diferidos, ganhos e perdas cambiais não realizados e resultado de equivalência patrimonial quando aplicável; e

(c) todos os outros itens tratados como fluxos de caixa advindos das atividades de investimento e de financiamento.

Alternativamente, o fluxo de caixa líquido advindo das atividades operacionais pode ser apresentado pelo método indireto, mostrando-se as receitas e as despesas divulgadas na demonstração do resultado ou resultado abrangente e as variações ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar.

A conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais deve ser fornecida, obrigatoriamente, caso a entidade use o método direto para apurar o fluxo líquido das atividades operacionais. A conciliação deve apresentar, separadamente, por categoria, os principais itens a serem conciliados, à semelhança do que deve fazer a entidade que usa o método indireto em relação aos ajustes ao lucro líquido ou prejuízo para apurar o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

<i>Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto</i>	<i>20X2</i>
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	
Ajustes por:	
Depreciação	
Perda cambial	
Renda de investimentos	
Despesas de juros	
Aumento nas contas a receber de clientes e outros	
Diminuição nos estoques	
Diminuição nas contas a pagar – fornecedores	
Caixa proveniente das operações	
Juros pagos	
Imposto de renda e contribuição social pagos	
Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Aquisição da controlada X menos caixa líquido incluído na aquisição (Nota A)	
Compra de Ativo Imobilizado (Nota B)	
Recebimento pela venda de equipamento	
Juros recebidos	
Dividendos recebidos	
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Recebimento pela emissão de ações	
Recebimento por empréstimos em longo prazo	
Pagamento de obrigação por arrendamento	

Dividendos pagos*	
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	
Caixa e equivalente de caixa no início do período	
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	

V. Fluxo de Caixa por Atividade

a) Atividade Operacional:

Atividade Operacional: ΔAC e ΔPC

Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais são basicamente derivados das principais atividades geradoras de receita da entidade. Portanto, eles geralmente resultam de transações e de outros eventos que entram na apuração do lucro líquido ou prejuízo. Exemplos de fluxos de caixa que decorrem das atividades operacionais são:

- recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviços;
- recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas;
- pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços;
- pagamentos de caixa a empregados ou por conta de empregados;
- recebimentos e pagamentos de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, anuidades e outros benefícios da apólice;
- pagamentos ou restituição de caixa de impostos sobre a renda, a menos que possam ser especificamente identificados com as atividades de financiamento ou de investimento; e
- recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda futura.

Algumas transações, como a venda de item do imobilizado, podem resultar em ganho ou perda, que é incluído na apuração do lucro líquido ou prejuízo. Os fluxos de caixa relativos a tais transações são fluxos de caixa provenientes de atividades de investimento. Entretanto, pagamentos em caixa para a produção ou a aquisição de Ativos mantidos para aluguel a terceiros que, em sequência, são vendidos, são fluxos de caixa advindos das atividades operacionais. Os recebimentos de aluguéis e das vendas subsequentes de tais Ativos são também fluxos de caixa das atividades operacionais.

A entidade pode manter títulos e empréstimos para fins de negociação imediata ou futura (dealing or trading purposes), os quais, no caso, são semelhantes a estoques adquiridos especificamente para revenda. Dessa forma, os fluxos de caixa advindos da compra e venda desses títulos são classificados como atividades operacionais. Da mesma forma, as antecipações de caixa e os empréstimos feitos por instituições financeiras são comumente classificados como atividades operacionais, uma vez que se referem à principal atividade geradora de receita dessas entidades.

Também são classificados como operacionais, as seguintes atividades:

- Dividendos recebidos.
- Juros pagos e recebidos.

b) Atividades de Financiamento:

Atividade Financiamento: ΔPNC e ΔPL
+ Empréstimos Obtidos

A divulgação separada dos fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento é importante por ser útil na predição de exigências de fluxos futuros de caixa por parte de fornecedores de capital à entidade. Exemplos de fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento são:

- caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais;
- pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade;
- caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, outros títulos de dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazo;
- amortização de empréstimos e financiamentos; e
- pagamentos em caixa pelo arrendatário para redução do Passivo relativo a arrendamento mercantil financeiro.

- Os Empréstimos Obtidos, assim como as Notas Promissórias a Pagar (título financeiro), Debêntures a Resgatar, Arrendamento Mercantil Financeiro a pagar (Financiamento) serão classificadas como atividade de financiamento, independente de estarem registrados no PC ou no PNC.

- Os dividendos e JSC pagos são classificados como financiamento, pois, representam devolução de recursos aos sócios.

Obs.: apesar de ser atividade relacionada à Ativo Imobilizado (arrendamento mercantil financeiro), o pagamento em caixa para redução de Passivo relativo a arrendamento mercantil financeiro é fluxo de caixa de financiamento.

C) Atividades de Investimento:

Atividade Investimento: $\rightarrow ANC$ + Empréstimos Concedidos

A divulgação em separado dos fluxos de caixa advindos das atividades de investimento é importante em função de tais fluxos de caixa representarem a extensão em que os dispêndios de recursos são feitos pela entidade com a finalidade de gerar lucros e fluxos de caixa no futuro. Somente desembolsos que resultam em Ativo reconhecido nas demonstrações contábeis são passíveis de classificação como atividades de investimento. Exemplos de fluxos de caixa advindos das atividades de investimento são:

- pagamentos em caixa para aquisição de Ativo Imobilizado, intangíveis e outros Ativos de longo prazo. Esses pagamentos incluem aqueles relacionados aos

- custos de desenvolvimento ativados e aos Ativos Imobilizados de construção própria;
- b) recebimentos de caixa resultantes da venda de Ativo Imobilizado, intangíveis e outros Ativos de longo prazo;
- c) pagamentos em caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures (exceto aqueles pagamentos referentes a títulos considerados como equivalentes de caixa ou aqueles mantidos para negociação imediata ou futura);
- d) recebimentos de caixa provenientes da venda de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures (exceto aqueles recebimentos referentes aos títulos considerados como equivalentes de caixa e aqueles mantidos para negociação imediata ou futura);
- e) adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros (exceto aqueles adiantamentos e empréstimos feitos por instituição financeira);
- f) recebimentos de caixa pela liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos a terceiros (exceto aqueles adiantamentos e empréstimos de instituição financeira);
- g) pagamentos em caixa por contratos futuros, a termo, de opção e swap, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou futura, ou os pagamentos forem classificados como atividades de financiamento; e
- h) recebimentos de caixa por contratos futuros, a termo, de opção e swap, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou venda futura, ou os recebimentos forem classificados como atividades de financiamento.

- Os Empréstimos Concedidos serão classificados como atividade de investimento, independentemente de estarem registrados no AC ou no ANC.

Obs.: os fluxos das atividades de financiamento e de investimentos são iguais nos dois métodos.

Juros e dividendos

Os juros pagos e recebidos e os dividendos e os juros sobre o capital próprio recebidos são comumente classificados como fluxos de caixa operacionais em instituições financeiras. Todavia, não há consenso sobre a classificação desses fluxos de caixa para outras entidades. Os juros pagos e recebidos e os dividendos e os juros sobre o capital próprio recebidos podem ser classificados como fluxos de caixa operacionais, porque eles entram na determinação do lucro líquido ou prejuízo. Alternativamente, os juros pagos e os juros, os dividendos e os juros sobre o capital próprio recebidos podem ser classificados, respectivamente, como fluxos de caixa de financiamento e fluxos de caixa de investimento, porque são custos de obtenção de recursos financeiros ou retornos sobre investimentos.

Os dividendos e os juros sobre o capital próprio pagos podem ser classificados como fluxo de caixa de financiamento porque são custos da obtenção de recursos financeiros. Alternativamente, os dividendos e os juros sobre o

capital próprio pagos podem ser classificados como componente dos fluxos de caixa das atividades operacionais, a fim de auxiliar os usuários a determinar a capacidade de a entidade pagar dividendos e juros sobre o capital próprio utilizando os fluxos de caixa operacionais.

Este Pronunciamento encoraja fortemente as entidades a classificarem os juros, recebidos ou pagos, e os dividendos e juros sobre o capital próprio recebido como fluxos de caixa das atividades operacionais, e os dividendos e juros sobre o capital próprio pago como fluxos de caixa das atividades de financiamento.

Alternativa diferente deve ser seguida de nota evidenciando esse fato.

Juros Recebidos ou pagos	→	Atividades Operacionais
Dividendos e Juros sobre o capital próprio recebidos	→	Atividades operacionais
Dividendos e Juros sobre o capital próprio pagos	→	Atividades de financiamento

Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido

Os fluxos de caixa referentes ao imposto de renda (IR) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) devem ser divulgados separadamente e devem ser classificados como fluxos de caixa das atividades operacionais, a menos que possam ser identificados especificamente como atividades de financiamento e de investimento.

Os impostos pagos são comumente classificados como fluxos de caixa das atividades operacionais. Todavia, quando for praticável identificar o fluxo de caixa dos impostos com uma determinada transação, da qual resultem fluxos de caixa que sejam classificados como atividades de investimento ou de financiamento, o fluxo de caixa dos impostos deve ser classificado como atividade de investimento ou de financiamento, conforme seja apropriado. Quando os fluxos de caixa dos impostos forem alocados em mais de uma classe de atividade, o montante total dos impostos pagos no período também deve ser divulgado.

Ex.: (FGV/CGE/MA/2014) O CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa versa sobre a elaboração e a apresentação desta demonstração. Em relação à classificação dos juros pagos e recebidos, o CPC determina que

- a)** os juros pagos podem ser classificados como atividade operacional ou de investimento, enquanto os juros recebidos podem ser classificados como atividade operacional ou de financiamento.
- b)** os juros pagos podem ser classificados como atividade operacional ou de financiamento, enquanto os juros recebidos podem ser classificados como atividade operacional ou de investimento.
- c)** os juros pagos e recebidos têm que ser classificados como atividade operacional.

d) os juros pagos têm que ser classificados como atividade de financiamento, enquanto os juros recebidos têm que ser classificados como atividade de investimento.

e) os juros pagos podem ser classificados como atividade de financiamento ou operacional, enquanto os juros recebidos podem ser classificados como atividade de financiamento ou investimento.

Comentário:

Os juros pagos e recebidos e os dividendos e os juros sobre o capital próprio recebidos podem ser classificados como fluxos de caixa operacionais, porque eles entram na determinação do lucro líquido ou prejuízo. Alternativamente, os juros pagos e os juros, os dividendos e os juros sobre o capital próprio recebidos podem ser classificados, respectivamente, como fluxos de caixa de financiamento e fluxos de caixa de investimento, porque são custos de obtenção de recursos financeiros ou retornos sobre investimentos.

B.

VI. Transação que não envolve caixa ou equivalentes de caixa

Transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa devem ser excluídas da demonstração dos fluxos de caixa. Tais transações devem ser divulgadas nas notas explicativas às demonstrações contábeis, de modo que forneçam todas as informações relevantes sobre essas atividades de investimento e de financiamento.

Exemplos de transações que não envolvem caixa ou equivalente de caixa são:

- a aquisição de Ativos, quer seja pela assunção direta do Passivo respectivo, quer seja por meio de arrendamento financeiro;
- a aquisição de entidade por meio de emissão de instrumentos patrimoniais; e
- a conversão de dívida em instrumentos patrimoniais.

Resumo

MÉTODO INDIRETO

$$A = P + PL$$

$$\text{Disponível} + \text{Outras contas do AC} + \text{ANC} = \text{PC} + \text{PNC} + \text{PL}$$

$$\Delta \text{ Disponível} = \text{PC} - \text{AC} + \text{PNC} + \text{PL} - \text{ANC}$$

A. Operacional: ΔAC e ΔPC	A. Financiamento: ΔPNC e ΔPL	A. Investimento: ΔANC
LLE ajustado	$\uparrow \text{PNC}$ $\uparrow \text{Disp.}$	$\uparrow \text{ANC}$ $\uparrow \text{Disp.}$
$\uparrow \text{PC}$ $\uparrow \text{Disp.}$	$\uparrow \text{PL}$ $\uparrow \text{Disp.}$	$\uparrow \text{ANC}$ $\uparrow \text{Disp.}$
$\uparrow \text{AC}$ $\uparrow \text{Disp.}$	$\uparrow \text{PNC}$ $\uparrow \text{Disp.}$	
$\uparrow \text{PC}$ $\uparrow \text{Disp.}$	$\uparrow \text{PL}$ $\uparrow \text{Disp.}$	
$\uparrow \text{AC}$ $\uparrow \text{Disp.}$		

$$\Delta \text{ Disponível} = \text{A. Operacional} + \text{A. Financiamento} + \text{A. Investimento} = \text{SF Disponível} - \text{SI Disponível}$$

Não esquecer!

Empréstimos	Obtenção/Pagamento PC/PNC	Concessão/Recebimento AC/ANC
Principal	A. Financiamento	A. Investimento
Juros	Pago = A. Operacional	Recebido = A. Operacional

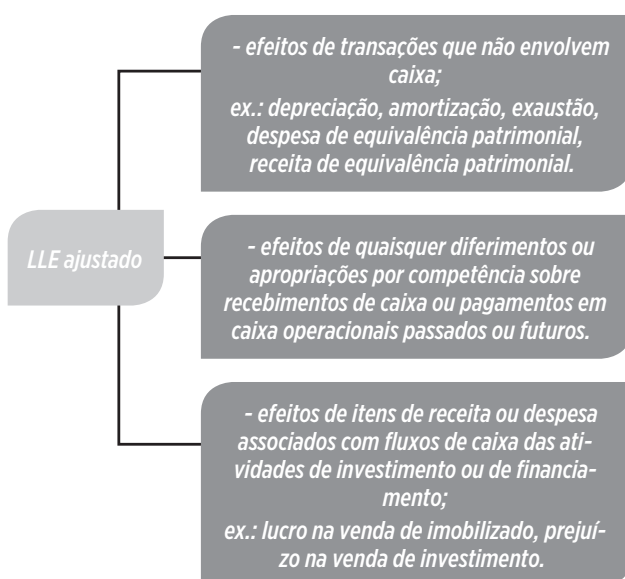
Arrendamento Mercantil	Financeiro	Operacional
	A. Financiamento	A. Operacional

Ações	Compra	Venda
De outras companhias	Participação Societária = A. Investimento.	Participação Societária = A. Investimento.
Da própria companhia	Ações em tesouraria = A. Financiamento	Capital Social = A. Financiamento

Dividendo/JSCP	Pago	Recebido
	A. Financiamento	A. Operacional

Duplicata Descontada	A. Operacional
----------------------	----------------

Notas Promissórias a Pagar (título financeiro) / Debêntures a Resgatar/ Arrendamento Mercantil Financeiro a pagar (Financiamento) = Atividade de financiamento, independentemente de estarem registrados no PC ou no PNC.



Ex.: (2011 / FGV/SEFAZ-RJ) Em X9, as atividades operacionais da Cia. X consumiram R\$ 3.000, as atividades de financiamentos consumiram R\$ 7.000 e as atividades de investimento geraram R\$ 12.000. Qual foi o saldo de caixa e equivalentes a caixa da Cia. X em 31/12/X9, considerando que esse saldo em 01/01/X9 era de R\$ 14.000?

- R\$ 12.000.
- R\$ 8.000.
- R\$ 2.000.
- R\$ 16.000.
- R\$ 26.000.

Comentário:

$$\Delta \text{ Disponível} = \text{A. Operacional} + \text{A. Financiamento} + \text{A.}$$

Investimento

$$\Delta \text{Disponível} = (3.000) + (7.000) + 12.000 = 2.000$$

$$\Delta \text{Disponível} = \text{SF Disponível} - \text{SI Disponível}$$

$$2.000 = \text{SF Disponível} - 14.000$$

$$\text{SF Disponível} = 16.000$$

D.

Ex.: (2015/FCC/TCE CE) Os Balanços Patrimoniais em 31/12/2013 e 31/12/2014 e a Demonstração do Resultado do ano 2014 da empresa Armas da Paz S.A. são apresentados nos dois quadros a seguir (Valores em reais):

Armas da Paz S.A.	
Demonstração do Resultado – Período: 01/01/2014 a 31/12/2014	
Receitas Líquidas de Vendas	1.632.000
(–) Custo das Mercadorias Vendidas	<u>(1.040.000)</u>
(=) Resultado com Mercadorias	592.000
(–) Despesas Operacionais	
- Perdas Estimadas com Clientes	(28.000)
- Vendas	(180.000)
- Administrativas	(201.600)
- Depreciação	(48.000)
- Provisão para Riscos Trabalhistas	(80.000)
- Diversas	<u>(16.000)</u>
	(553.600)
(+) Outras Receitas e Despesas	
Resultado de Equivalência Patrimonial	20.000
(–) Despesas Financeiras	(80.000)
Lucro na Venda de Imóveis	40.000
(=) Resultado Líquido	18.400

Armas da Paz S.A.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2013 e 31/12/2014

ATIVO	31/12/2013	31/12/2014	PASSIVO	31/12/2013	31/12/2014
Ativo circulante	728.000	1.144.000	Passivo circulante	624.000	1.043.120
Caixa e Equivalentes de Caixa	240.000	488.000	Fornecedores	264.000	261.600
Valores a Receber de Clientes	224.000	292.000	Empréstimos	350.000	776.000
(–) Perdas Estimadas com Clientes	-	(28.000)	Dividendos a pagar	10.000	5.520
Estoques	264.000	392.000			
Ativo não circulante	576.000	672.000	Passivo não circulante	-	80.000
Investimentos			Provisões	-	80.000
Participações em empresas	56.000	144.000			
Imobilizado			Patrimônio Líquido	680.000	692.880
Equipamentos	336.000	528.000	Capital Social	600.000	600.000
Imóveis	184.000	-	Reservas de Lucros	80.000	92.880
TOTAL DO ATIVO	1.304.000	1.816.000	TOTAL DO PASSIVO + PL	1.304.000	1.816.000

Sabe-se que, no ano de 2014,

- a empresa não vendeu participações em outras empresas e equipamentos;
- os imóveis foram vendidos à vista em 02/01/2014;
- a empresa pagou metade das despesas financeiras, mas não houve pagamento de principal dos empréstimos;
- a empresa classifica os pagamentos de despesas financeiras nas atividades operacionais.

Os valores correspondentes ao caixa consumido ou gerado pelas Atividades Operacionais, Atividades de Investimento e Atividades de Financiamento em 2014 foram, respectivamente, em reais,

- a) (A) 4.000 (positivo), 124.000 (positivo) e 376.000 (negativo).
 b) (B) 24.000 (negativo), 104.000 (negativo) e 376.000 (positivo).
 c) (C) 4.000 (negativo) e 84.000 (negativo) e 336.000 (positivo).
 d) (D) 44.000 (negativo), 84.000 (negativo) e 386.000 (positivo).
 e) (E) 44.000 (negativo), 84.000 (negativo) e 376.000 (positivo).

Comentários:

Atividade Operacional

LLE = 18.400

Depreciação = + 48.000

Provisão = + 80.000

REP = (20.000)

Venda de Imóveis = (40.000)

Despesa Financeira = + 40.000

LLE ajustado = 126.400

$\Delta D/R$ (40.000)

Δ Estoque (128.000)

Δ Fornecedor (24.000)

(44.000)

	31/12/2013	31/12/2014	
Valores a Receber =	224.000	292.000	
(-) Perdas com Clientes =	-	(28.000)	
Valor líquido =	224.000	264.000	$\Delta 40.000$

Atividade de Investimento

Δ Participações em empresas = (68.000)

Δ Equipamentos = (240.000)

Δ Imóveis = +224.000

(84.000)

Δ Participações em empresas = 56.000 +		
20.000 = 76.000	→ 144.000	
Novos investimentos	+68.000	
Δ Equipamentos = 336.000 -		
48.000 = 288.000	→ 528.000	
Novos equipamentos	+ 240.000	
Δ Venda de imóveis = 184.000 + 40.000 = 224.000		

Atividade de Financiamento

Δ Empréstimos = +386.000

Pagamento dividendo = (10.000)

+ 376.000

$$\Delta \text{ Empréstimo} = 350.000 + 40.000 = 390.000$$

$$\rightarrow 776.000$$

$$\text{Novos empréstimos} + 386.000$$

E.

Demonstração do Resultado Abrangente

Conceito

Resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam derivados de transações com os sócios na sua qualidade de proprietários. Compreende todos os componentes da “demonstração do resultado” e da “demonstração dos outros resultados abrangentes”.

Resultado Abrangente = resultado do exercício + outros resultados abrangentes

Ajuste de reclassificação é o valor reclassificado para o resultado no período corrente que foi inicialmente reconhecido como outros resultados abrangentes no período corrente ou em período anterior, ou seja, os resultados abrangentes se transformarão em algum momento no futuro em resultado, integrando a DRE como receita ou despesa.

Outros Resultados Abrangentes/ Estrutura

Outros resultados abrangentes compreendem itens de receita e despesa (incluindo ajustes de reclassificação) que não são reconhecidos na demonstração do resultado como requerido ou permitido pelos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidos pelo CPC.

Os componentes dos outros resultados abrangentes incluem:

- (a) variações na reserva de reavaliação, quando permitidas legalmente;
- (b) ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido reconhecidos conforme item 93A do Pronunciamento Técnico CPC 33 – Benefícios a Empregados;
- (c) ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior (Ajuste Acumulado de Conversão – CPC 02 Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis);
- (d) ganhos e perdas na remensuração de Ativos financeiros disponíveis para venda (ajuste de Avaliação Patrimonial); e
- (e) parcela efetiva de ganhos ou perdas advindos de instrumentos de hedge em operação de hedge de fluxo de caixa (ver Pronunciamento Técnico CPC 38).

Demonstração do Resultado Abrangente - Estrutura

LLE

+ Outros Resultados Abrangentes

(-) Outros Resultados Abrangentes

= Resultado Abrangente

Demonstração do Resultado Abrangente - Estrutura

Lucro ou prejuízo líquido do exercício (vindo da DRE)
(+/-) variações na reserva de avaliação (se ainda permitida)
(+/-) ganhos e perdas atuariais em planos de pensão
(+/-) conversão câmbio de operações no exterior
(+/-) avaliação de instrumentos disponíveis para venda
(+/-) ganhos e perdas em operações de hedge de fluxo de caixa
(+/-) parcela de outros resultados abrangentes de investidas avaliadas pelo MEP
= resultado abrangente do período (RA)
parcela do RA de sócios não controladores
parcela do RA de controladores (detentores do capital próprio)

Obs.: os itens que aparecem na DRA não estão contabilizados na DRE. Passarão da DRA para a DRE no momento em que forem realizados, por meio do processo de reclassificação.

Outros resultados abrangentes do período

A entidade deve divulgar o montante do efeito tributário relativo a cada componente dos outros resultados abrangentes, incluindo os ajustes de reclassificação na demonstração do resultado abrangente ou nas notas explicativas.

Os componentes dos outros resultados abrangentes podem ser apresentados:

- (a) líquidos dos seus respectivos efeitos tributários; ou
- (b) antes dos seus respectivos efeitos tributários, sendo apresentado em montante único o efeito tributário total relativo a esses componentes.

A entidade deve divulgar ajustes de reclassificação relativos a componentes dos outros resultados abrangentes.

A demonstração do resultado e outros resultados abrangentes (demonstração do resultado abrangente) devem apresentar, além das seções da demonstração do resultado e de outros resultados abrangentes:

- (a) o total do resultado (do período);
- (b) o total de outros resultados abrangentes;
- (c) o resultado abrangente do período, sendo o total do resultado e de outros resultados abrangentes.

Se a entidade apresenta a demonstração do resultado separada da demonstração do resultado abrangente, ela não deve apresentar a demonstração do resultado incluída na demonstração do resultado abrangente.

Obs.: a legislação societária brasileira vigente na data da emissão deste Pronunciamento requer que a demonstração do resultado seja apresentada em uma demonstração separada.

A entidade deve apresentar os seguintes itens, além da demonstração do resultado e de outros resultados abrangentes, como alocação da demonstração do resultado e de outros resultados abrangentes do período:

- (b) resultado abrangente atribuível a:
 - (i) participação de não controladores; e
 - (ii) sócios da controladora.

Informação a ser apresentada na demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente

Outros resultados abrangentes devem apresentar rubri-

cas para valores de:

(a) outros resultados abrangentes [excluindo valores previstos na alínea (b)], classificados por natureza e agrupados naquelas que, de acordo com outros pronunciamentos:

(i) não serão reclassificados subsequentemente para o resultado do período; e

(ii) serão reclassificados subsequentemente para o resultado do período, quando condições específicas forem atendidas;

(b) participação em outros resultados abrangentes de coligadas e empreendimentos controlados em conjunto contabilizados pelo método da equivalência patrimonial, separadas pela participação nas contas que, de acordo com outros pronunciamentos:

(i) não serão reclassificadas subsequentemente para o resultado do período; e

(ii) serão reclassificadas subsequentemente para o resultado do período, quando condições específicas forem atendidas.

Ajustes de reclassificação

Alguns Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do CPC especificam se e quando itens anteriormente registrados como outros resultados abrangentes devem ser reclassificados para o resultado do período. Tais ajustes de reclassificação são incluídos no respectivo componente dos outros resultados abrangentes no período em que o ajuste é reclassificado para o resultado líquido do período. Por exemplo, o ganho realizado na alienação de Ativo financeiro disponível para venda é reconhecido no resultado quando de sua baixa. Esse ganho pode ter sido reconhecido como ganho não realizado nos outros resultados abrangentes do período corrente ou de períodos anteriores. Dessa forma, os ganhos não realizados devem ser deduzidos dos outros resultados abrangentes no período em que os ganhos realizados são reconhecidos no resultado líquido do período, evitando que esse mesmo ganho seja reconhecido em duplicidade.

Os ajustes de reclassificação podem ser apresentados na demonstração do resultado abrangente ou nas notas explicativas. A entidade que apresente os ajustes de reclassificação nas notas explicativas deve apresentar os componentes dos outros resultados abrangentes após os respectivos ajustes de reclassificação.

Os ajustes de reclassificação são cabíveis, por exemplo, na baixa de investimentos em entidade no exterior (ver Pronunciamento Técnico CPC 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis), no desreconhecimento (baixa) de Ativos financeiros disponíveis para a venda (ver Pronunciamento Técnico CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração) e quando a transação anteriormente prevista e sujeita à hedge de fluxo de caixa afeta o resultado líquido do período (ver item 100 do Pronunciamento Técnico CPC 38 no tocante à contabilização de operações de hedge de fluxos de caixa).

Ajustes de reclassificação não decorrem de mutações na reserva de reavaliação (quando permitida pela legislação vigente) reconhecida de acordo com os Pronunciamentos Técnicos CPC 27 – Ativo Imobilizado e CPC 04 – Ativo Intangível ou de ganhos e perdas atuariais de planos de benefício definido, reconhecidos em consonância com o Pronunciamento Técnico CPC 33 – Benefícios a Empregados. Esses componentes são

reconhecidos como outros resultados abrangentes e não são reclassificados para o resultado líquido em períodos subsequentes. As mutações na reserva de reavaliação podem ser transferidas para reserva de lucros retidos (ou prejuízos acumulados) na medida em que o Ativo é utilizado ou quando é baixado (ver Pronunciamentos Técnicos CPC 27 e CPC 04). Ganhos e perdas atuariais devem ser reconhecidos na reserva de lucros retidos (ou nos prejuízos acumulados) no período em que forem reconhecidos como outros resultados abrangentes (ver o Pronunciamento Técnico CPC 33).



ANOTAÇÕES

ÍNDICE

1. Cinemática.....	618
Cinemática Escalar	618
Cinemática Vetorial	620
Movimento Circular	622
2. Dinâmica	623
Leis de Newton e suas Aplicações	624
Trabalho.....	626
Potência.....	627
Energia.....	627
Conservação de Energia e suas Transformações.....	628
Impulso, Quantidade de Movimento e Conservação da Quantidade de Movimento	628
Colisões.....	629
3. Estática	629
Estática dos Corpos Rígidos	629
Estática dos Fluidos - Hidrostática	630
4. Ondulatórias	632
Movimento Harmônico Simples (MHS).....	632
Ondas.....	634
Ondas Sonoras.....	635
Efeito Doppler.....	636
Ondas Eletromagnéticas.....	637
Frequências Naturais e Ressonância	637
5. Óptica	638
Reflexão da Luz	638
Refração da Luz	641
Instrumentos Óticos	644

1. Cinemática

É o campo da física que estuda os movimentos realizados pelos corpos.

Cinemática Escalar

Ponto Material

É um corpo cujas dimensões podem ser desprezadas, levando-se em conta um referencial.

Ex.: Uma pessoa no deserto.

Corpo Extenso

É um corpo cujas dimensões são levadas em conta de acordo com o referencial.

Ex.: Uma pessoa numa sala.

Referencial, Repouso e Movimento

Referencial é o que se toma por base para avaliar se um corpo está em repouso ou em movimento. Quando a distância entre o referencial e o corpo aumenta (ou diminui), diz-se que há movimento, mas quando a distância entre eles fica inalterada, então há repouso.

Ex.: Uma pessoa caminhando (referencial = árvore) = movimento.

Ex.: Duas pessoas dentro de um mesmo carro (referencial = próprias pessoas) = repouso.

Trajatória

É uma linha que une todas as posições ocupadas por um corpo durante o seu movimento. A trajetória também depende do referencial adotado. Resumindo, trajetória é o caminho feito pelo corpo em relação ao referencial adotado.

Ex.: Objeto lançado de um avião. Para uma pessoa que observa a queda de dentro do avião, o objeto cairá em linha, mas para uma pessoa que observa do solo, o objeto terá uma trajetória oblíqua.

Espaço

É a medida algébrica, ao longo de uma trajetória, da distância do ponto onde se encontra o corpo ao ponto de referência adotado como origem.

Deslocamento Escalar

É a variação do espaço, ou seja, diferença entre o espaço final e o espaço inicial. Em outras palavras, é a distância entre as posições inicial e final.

Distância Percorrida

É a soma dos valores dos deslocamentos parciais.

Velocidade Escalar

É a relação entre o deslocamento de um corpo em determinado tempo. Em outras palavras, é a rapidez com que o corpo se desloca. Divide-se em velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Matematicamente, a velocidade média é representada pela equação:

$$V_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Em que:

V_m = velocidade média;

ΔS = variação do espaço = espaço final (S) – espaço inicial (S_0);

Δt = variação do tempo = tempo final (t) – tempo inicial (t_0).

A velocidade instantânea é dada em um momento específico, no qual não há variações para o tempo.

A medida da velocidade pode ser expressa tanto em Km/h (quilômetro por hora) como em m/s (metro por segundo). Para transformar de uma unidade para outra, basta multiplicar ou dividir por 3,6.

Ex.: 90Km/h $\rightarrow$ 25m/s (de Km/h para m/s divide-se por 3,6)

Ex.: 30m/s $\rightarrow$ 108Km/h (de m/s para Km/h multiplica-se por 3,6)

Velocidade Relativa

Existem duas regras práticas para se chegar ao módulo de uma velocidade escalar relativa entre dois corpos:

- Quando dois ou mais corpos vão para o mesmo sentido, a velocidade escalar relativa (V_{rel}) é dada pelas diferenças entre as velocidades desses corpos.
- Quando dois ou mais corpos estão em sentidos contrários, a velocidade escalar relativa (V_{rel}) é dada pelas somas entre as velocidades desses corpos.

Movimento Uniforme (MU)

É quando um corpo se desloca com velocidade constante durante todo o percurso.

Para calcular a posição do corpo no decorrer do tempo, usa-se a seguinte equação:

$$S = S_0 + v \cdot t$$

Em que:

S = espaço final;

S_0 = espaço inicial;

v = velocidade;

t = tempo.

Acompanhe-me: quando o corpo se desloca no mesmo sentido da orientação da trajetória indicada ($v > 0$ e $\Delta S > 0$), diz-se que ele está em movimento progressivo. Já quando o corpo se desloca no sentido contrário da orientação da trajetória indicada ($v < 0$ e $\Delta S < 0$), diz-se que ele está em movimento retrógrado.

Gráficos do Movimento Uniforme

São dois os gráficos do movimento uniforme, um do Espaço X tempo e outro da Velocidade X tempo.

Gráfico: espaço X tempo:

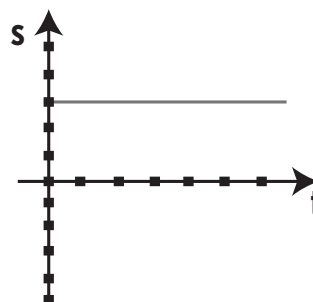
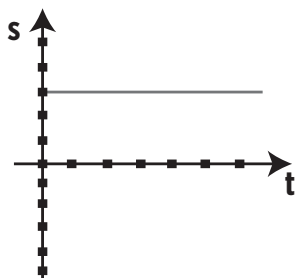


Gráfico: Velocidade X tempo:



$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$$

Em que:

V = velocidade final;

Vo = velocidade inicial;

a = aceleração;

ΔS = variação do espaço = espaço final (V) – espaço inicial (Vo).

Gráficos do Movimento Uniformemente Variado

São três os gráficos do movimento uniformemente variado, um do Espaço X tempo, outro da Velocidade X tempo e um da Aceleração X tempo.

Gráfico: espaço X tempo:

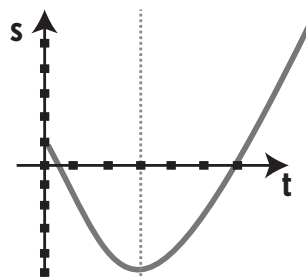
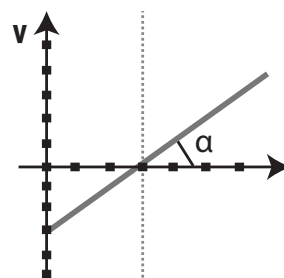
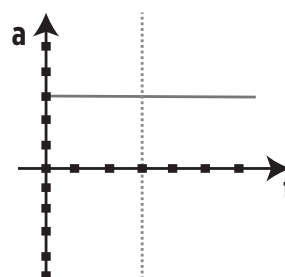


Gráfico: Velocidade X tempo:



A tangente do ângulo formado é igual à medida da aceleração, e a área formada entre dois tempos é igual ao deslocamento (variação do espaço).

Gráfico: Aceleração X tempo:



Obs.: A área formada entre dois tempos é igual à variação da velocidade.

Movimento Vertical

É uma variação do MUV quando os corpos são lançados para cima ou para baixo.

Obs.: no movimento vertical, deve-se desprezar a resistência do ar.

Movimento Uniformemente Variado (MUV)

É quando um corpo se desloca com velocidade variada durante o percurso, existindo, nesse deslocamento, uma aceleração que produz essa variação de velocidade. É também conhecido como movimento acelerado (ou retardado).

Para calcular a aceleração média do corpo no movimento, usa-se a seguinte fórmula:

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Em que:

a_m = velocidade média;

ΔV = variação da velocidade = velocidade final (V) – velocidade inicial (Vo);

Δt = variação do tempo = tempo final (t) – tempo inicial (to).

A aceleração instantânea é dada em um momento específico, no qual não há variações para o tempo.

A medida da aceleração deve ser expressa em m/s² (metro por segundo ao quadrado).

Para calcular a velocidade do corpo no decorrer do tempo, usa-se a seguinte equação:

$$v = v_0 + at$$

Em que:

V = velocidade final;

Vo = velocidade inicial;

a = aceleração;

t = tempo.

Já, para calcular o deslocamento (variação do espaço), usa-se outra equação:

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} \cdot at^2$$

Em que:

S = espaço final;

So = espaço inicial;

Vo = velocidade inicial;

a = aceleração;

t = tempo.

Existe outra equação, usada tanto para encontrar a velocidade, como para o deslocamento, que não necessita do tempo (observe que todas as equações anteriores usam o tempo), é a chamada equação de TORRICELLI:

As equações são as mesmas do MUV, devendo apenas trocar a aceleração “a” pela aceleração da gravidade “g”, que tem valor de $g = 9,80\text{m/s}^2$ (na maioria dos cálculos, usa-se o valor de 10m/s^2 – por aproximação), e o espaço “S” pela altura “h”. Obs.: Deve-se também atentar para quando um corpo é lançado para cima ou para baixo. Quando for para cima, o valor de “g” será negativo; quando for para baixo, o valor de “g” será positivo.

As equações são:

$$v = v_0 \pm gt$$

$$h = h_0 + v_0 t \pm \frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 = v_0^2 \pm 2g\Delta h$$

Em que:

V = velocidade final;

Vo = velocidade inicial;

g = aceleração da gravidade;

t = tempo;

h = altura final;

ho = altura inicial;

Δh = variação da altura = altura final (V) - altura inicial (Vo).

Cinemática Vetorial

Grandezas físicas que não ficam totalmente determinadas com um valor e uma unidade são chamadas de grandezas vetoriais. Os vetores têm, além do valor numérico, a direção e o sentido determinados.

Um vetor pode ser representado da seguinte forma: $\vec{s}$ com uma seta acima da letra que o representa para indicar que se trata de uma grandeza vetorial.

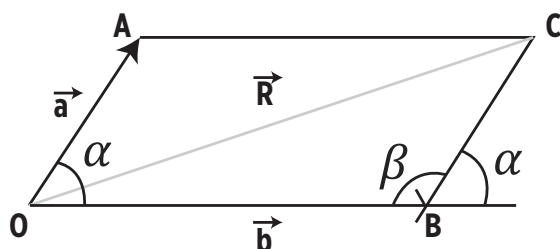
Graficamente, um vetor é representado por um segmento orientado de reta.

► Cálculos com vetores.

Alguns cálculos com vetores necessitarão do conhecimento sobre trigonometria.

► Adição de vetores.

Quando é feita uma operação com vetores, chama-se o seu resultado de resultante $\vec{R}$. Dado dois vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$, a resultante é obtida graficamente traçando-se pelas extremidades de cada um deles uma paralela ao outro.



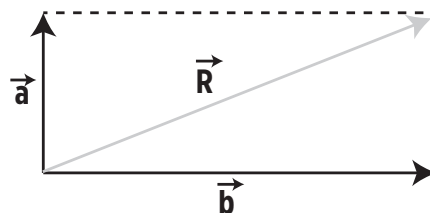
Em que $\vec{R}$ é o vetor soma.

Como a figura formada é um paralelogramo, este método é denominado método do paralelogramo.

A intensidade do vetor é dada por:

$$R = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cdot \cos\alpha}$$

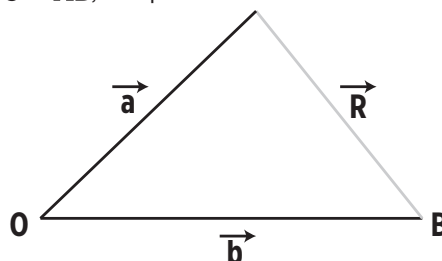
Quando temos um caso particular, no qual os vetores estão em posições ortogonais entre si, basta aplicar o teorema de Pitágoras.



$$R^2 = a^2 + b^2$$

► Subtração entre dois vetores

Dados dois vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$, o vetor resultante é dado por $\vec{R} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{AB}$, em que A é a extremidade e B é a origem.



Analiticamente, o vetor $\vec{R}$ é dado por:

» Módulo: $R = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos\alpha}$

» Direção: da reta AB

» Sentido: de B para A

► Produto de um número por um vetor:

O produto de um número a por um vetor $\vec{v}$ resultará em outro vetor $\vec{v}_2$ dado por:

Módulo: $|\vec{v}_2| = a \cdot |\vec{v}|$

Direção: a mesma de $\vec{v}$;

Sentido:

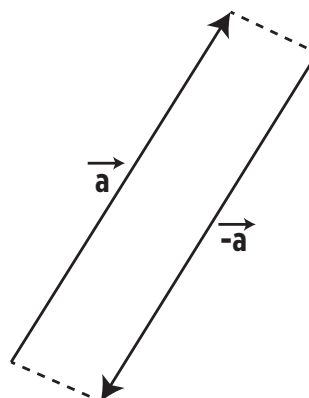
► se $a > 0$ - o mesmo sentido de $\vec{v}$

► se $a < 0$ - contrário de $\vec{v}$.

► Vetor Oposto

Denomina-se vetor oposto de um vetor $\vec{a}$ o vetor $-\vec{a}$ com as seguintes características:

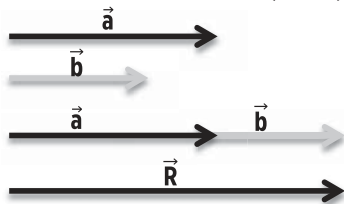
$$-\vec{a} \begin{cases} |\vec{a}| = |-\vec{a}| \\ \text{Direção de } -\vec{a} \text{ é a mesma de } \vec{a} \\ \text{Sentido de } -\vec{a} \text{ é contrário ao de } \vec{a} \end{cases}$$



A figura representa o vetor $\vec{a}$ e o seu oposto $-\vec{a}$.

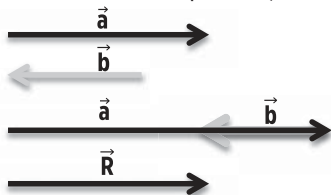
Preste atenção para dois detalhes:

- Quando dois vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido ($\alpha = 0^\circ$), o vetor resultante será:



Intensidade: $R = a + b$
Direção: Mesma de $\vec{a}$ e $\vec{b}$
Sentido: Mesmo de $\vec{a}$ e $\vec{b}$

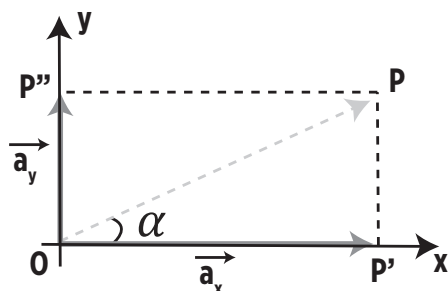
- Quando dois vetores tiverem a mesma direção e os sentidos opostos ($\alpha = 180^\circ$), o vetor resultante será:



Intensidade: $R = a - b$
Direção: Mesma de $\vec{a}$ e $\vec{b}$
Sentido: Mesmo do vetor de maior módulo

- Decomposição de um vetor

São dados um vetor e um sistema de dois eixos ortogonais x e y:



Projeta-se ortogonalmente as extremidades do vetor $\vec{a}$ nos eixos x e y, obtendo-se suas componentes retangulares a_x e a_y .

Analiticamente, temos: o triângulo $OP'P$ é retângulo, portanto:

$$\cos \alpha = \frac{\overline{OP'}}{\overline{OP}} = \frac{a_x}{a} = a_x = a \cdot \cos \alpha$$

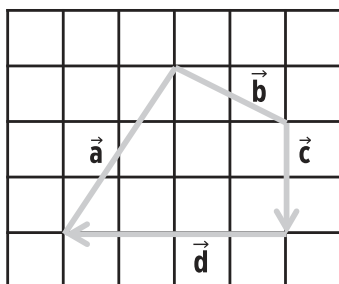
$$\sin \alpha = \frac{\overline{PP'}}{\overline{OP}} = \frac{a_y}{a} = a_y = a \cdot \sin \alpha$$

- Adição de mais de dois vetores (método do polígono):

Neste método, o objetivo é formar um polígono com os vetores que se deseja somar. O vetor soma ou resultante será aquele que tem origem na origem do primeiro e extremidade do último.

Note que:

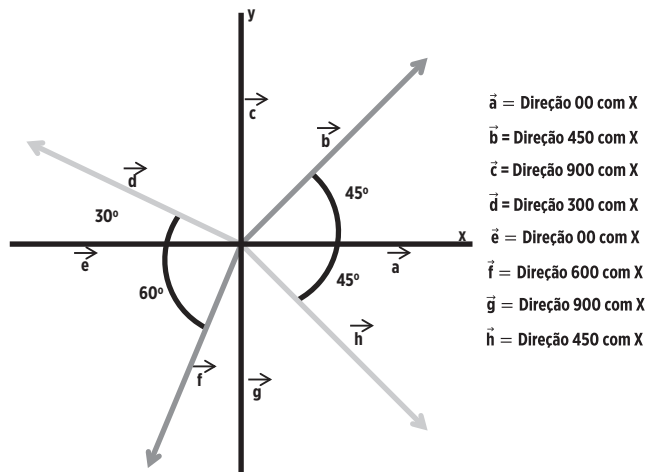
Quando a extremidade do último vetor coincidir com a origem do primeiro, isto é, quando o polígono for fechado, o vetor resultante será nulo. ($R = 0$)



$$\vec{R} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$$

- Vetor soma de mais de dois vetores:

Quando um sistema é formado por mais de dois vetores concorrentes e coplanares, a solução analítica é possível. Para tanto, deve-se empregar o método das projeções de cada vetor em dois eixos perpendiculares. Neste item, vamos considerar o ângulo que o vetor forma com o eixo de referência como sendo um ângulo menor ou igual a 90° . O eixo de referência será sempre o eixo x. De acordo com essa convenção, observe-se o ângulo que cada vetor da figura forma com o eixo x.



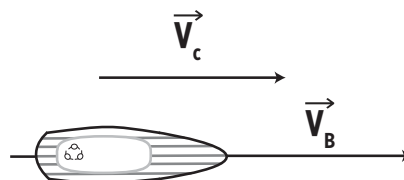
Movimento em Duas Direções

Também conhecido como Princípio de Galileu, diz que se um corpo realiza um movimento em várias direções ao mesmo tempo, pode-se estudar o movimento de cada direção em separado.

- Ex.:** um barquinho se movimentando em um rio.

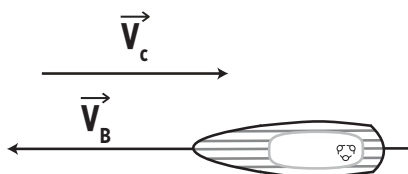
Observe que se não houvesse correnteza, a velocidade do barquinho em relação a um observador parado na margem seria V_B , porém, com a correnteza, o movimento do barco em relação a este observador seria uma composição do movimento do rio e do próprio barco, de forma que em relação a este observador, o barco apresentaria uma velocidade resultante diferente da velocidade do barco, o que pode ser observado nos exemplos abaixo.

- Barco se movimentando a favor da correnteza:



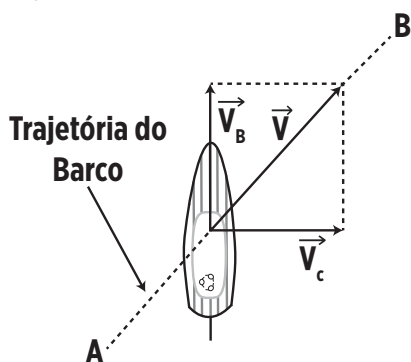
Sendo a velocidade do barco em relação ao observador parado na margem, B a velocidade do barco e C a velocidade da correnteza, podemos observar que a velocidade é resultante de B e C, e conforme a teoria, quando vetores atuam na mesma direção e mesmo sentido, o módulo do vetor resultante é dado pela soma dos módulos dos vetores, então: $V = V_B + V_C$ (o barco desce o rio mais rapidamente do que desceria se não existisse a correnteza).

- ▷ Barco se movimenta contra a correnteza:



Agora, B e C possuem sentidos opostos, sendo assim, o módulo da velocidade resultante será: $V = V_B - V_C$ (o barco gastará mais tempo para subir o rio do que para descer).

- ▷ Barco se movimentando perpendicularmente às margens.



Neste caso, B e C são perpendiculares entre si. O barco deslocar-se-á na trajetória AB, como mostra a figura. O módulo da velocidade resultante será determinado pelo Teorema de Pitágoras.

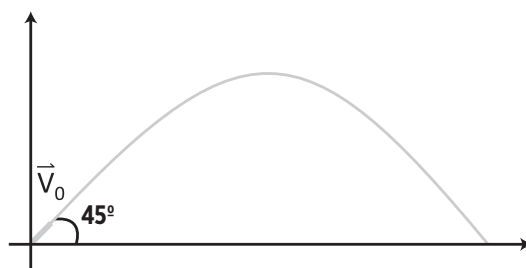
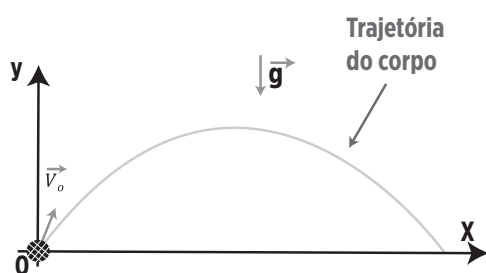
$$V = \sqrt{V_B^2 + V_C^2}$$

Pode-se, então, observar que a velocidade do barco e a velocidade da correnteza são perpendiculares entre si, e que a velocidade do barco B não tem componente na direção de C, ou seja, a correnteza não terá nenhuma influência no tempo em que o barco gasta para atravessar o rio; haja ou não correnteza, o tempo de travessia será o mesmo, pois o efeito da correnteza é unicamente o de deslocar o barco rio abaixo. Do mesmo modo, sendo nula a componente de B na direção da correnteza, a velocidade do barco não terá influência no seu movimento rio abaixo. É essa independência de dois movimentos simultâneos que constitui o princípio da independência dos movimentos de Galileu.

Movimento Oblíquo

É um movimento que une uma parte vertical e uma parte horizontal.

Ex.: O lançamento de uma bola.



O que interessa aqui são as medidas da altura máxima atingida e do alcance máximo.

Para calcular a altura máxima, usa-se a seguinte fórmula:

$$H = \frac{V_0^2 \cdot \sin^2 \theta}{2g}$$

Em que:

V_0 = velocidade inicial;

g = aceleração da gravidade;

θ = ângulo formado com o eixo "x".

Para calcular o alcance máximo, usa-se a seguinte fórmula:

$$A = \frac{V_0^2 \cdot \sin 2\theta}{g}$$

Em que:

V_0 = velocidade inicial;

g = aceleração da gravidade;

θ = ângulo formado com o eixo "x".

Movimento Circular

Define-se o movimento circular e uniforme (MCU) como sendo um movimento em círculos (podendo ser uma circunferência ou um arco de circunferência) e com velocidade constante.

Parece que não, mas é um movimento bastante usual, presente nos ventiladores, liquidificadores, rodas gigantes, etc.

Um corpo descreve um movimento circular uniforme quando passa, de tempo em tempo, no mesmo ponto da trajetória, sempre com a mesma velocidade. Assim, podemos dizer que esse movimento é repetitivo e pode ser chamado de movimento periódico. Nos movimentos periódicos, existem dois conceitos muito importantes que são o período e a frequência. Período (T): é o tempo gasto para se completar uma volta.

$$T = \frac{1}{f}$$

A unidade do período é o segundo (s).

Frequência (f): é o número de voltas que o corpo efetua em um determinado tempo.

$$f = \frac{1}{T}$$

A unidade da frequência é o Hertz (Hz).

Já quando um corpo descreve uma trajetória circular, mas sua velocidade não é constante, ele está realizando um movimento circular uniformemente variado (MCUV).

Equações do Movimento Circular

As equações que determinam o movimento circular são as seguintes:

- ▷ Posição (deslocamento) angular: $S = \Theta \cdot R$

Em que:

S = espaço percorrido;

Θ = ângulo;

R = raio de circunferência.

- ▷ Velocidade angular média: $\omega_m = \frac{\Delta\Theta}{\Delta t}$

Em que:

ω = velocidade angular;

$\Delta\Theta$ = variação de ângulo;

Δt = variação de tempo.

A velocidade angular é medida em radianos por segundo (rad/s).

Relação entre velocidade escalar “v” e velocidade angular “ ω ”:

$$V = \omega R$$

- ▷ Aceleração centrípeta (a_c):

$$a_c = \frac{v^2}{R} \text{ ou } a_c = \omega^2 \cdot R$$

Em que:

V = velocidade escalar;

ω = velocidade angular;

R = raio de circunferência.

- ▷ Aceleração angular:

$$\gamma_m = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

Em que:

γ = aceleração angular;

$\Delta\omega$ = variação de velocidade;

Δt = variação do tempo.

A aceleração angular é medida em radianos por segundo ao quadrado (rad/s²).

- ▷ Relação entre aceleração escalar α e aceleração angular γ :

$$\alpha = \gamma R$$

Outras equações do Movimento Circular são:

$$\theta = \theta_0 + \omega \cdot t$$

$$\omega = \omega_0 + \gamma \cdot t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \gamma \cdot t^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\gamma \cdot \Delta\theta$$

Em que:

θ = ângulo final;

θ_0 = ângulo inicial;

ω = velocidade angular final;

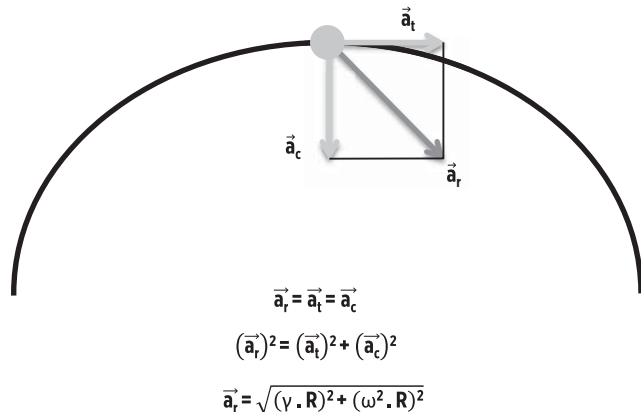
ω_0 = velocidade angular inicial;

γ = aceleração angular;

t = tempo;

$\Delta\theta$ = variação de ângulo.

Para o MCVU, ainda há a seguinte fórmula:



Em que:

a_r = aceleração resultante;

a_t = aceleração tangencial;

a_c = aceleração centrípeta.

Transmissão de movimento circular



Na transmissão de movimento circular, a velocidade linear é a mesma em todos os pontos e, por isso, vale a seguinte relação entre raios e frequência de rotação.

$$R_a \cdot f_a = R_b \cdot f_b$$

Em que:

R = raio da circunferência;

f = frequência da circunferência.

2. Dinâmica

É o estudo do movimento com a força, e **força** é a interação entre dois corpos.

Associado ao conceito de força, tem-se outros três conceitos:

Aceleração: faz com que o corpo altere a sua velocidade quando uma força é aplicada.

Deformação: faz com que o corpo mude seu formato quando sofre a ação de uma força.

Força Resultante: É a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um corpo.

Leis de Newton e suas Aplicações

A 1ª lei de Newton, também conhecida como Princípio da Inércia, diz:

“Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento.”

Ex.: Você dentro de um veículo.

A 2ª lei de Newton, também conhecida como Princípio Fundamental da Dinâmica, diz:

“A força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa.”

Em outras palavras, pode ser também: a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força que atua sobre ele. Ou seja:

$$F = m \cdot a$$

Em que:

F = resultante de todas as forças que agem sobre o corpo (em N);

m = massa do corpo no qual as forças atuam (em kg);

a = aceleração adquirida (em m/s²).

A unidade de força é o N (Newton).

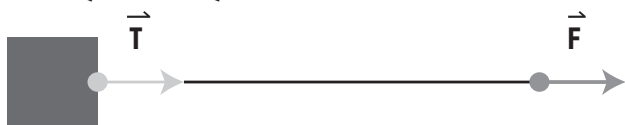
Ex.: Empurrar um carro.

A 3ª lei de Newton, também conhecida como Princípio da Ação e Reação, diz:

“As forças atuam sempre em pares; para toda força de ação, existe uma força de reação, de igual intensidade, mesma direção e sentido contrário.”

Ex.: Para se deslocar, o nadador empurra a água para trás, e esta, por sua vez, empurra-o para frente.

Força de Tração



Dado um sistema no qual um corpo é puxado por um fio ideal, ou seja, que seja inextensível, flexível e tem massa desprezível, podemos considerar que a força é aplicada no fio, que, por sua vez, aplica uma força no corpo, a qual se chama Força de Tração ($\vec{T}$), que faz com que o corpo se mova.

Força Peso

Ocorre quando a aceleração que um corpo assume é a aceleração da gravidade. É uma força vertical.

$$P = m \cdot g$$

Em que:

P = força Peso (em N);

m = massa do corpo no qual as forças atuam (em kg);

g = aceleração da gravidade (em m/s²).

O Peso de um corpo é a força com que a Terra o atrai, podendo ser variável, quando a gravidade variar, mas a massa do corpo, por sua vez, é constante, ou seja, não varia.

Uma das unidades da Força Peso é o quilograma-força, que por definição é:

1 kgf é o peso de um corpo de massa 1kg submetido à aceleração da gravidade de 9,8 m/s².

A sua relação com o Newton é:

$$P = mg$$

$$1 \text{ Kgf} = 1 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$1 \text{ Kgf} = 9,8 \text{ Kg} \cdot \text{m/s}^2 = 9,8 \text{ N}$$

Existe outra força que também é vertical, a **Força Normal**, porém, essa é vertical na perpendicular ao plano em que o corpo está. Trata-se de uma força de reação do plano ao corpo.

Quando as forças que atuam na vertical se anulam e o corpo se encontra em equilíbrio, diz-se que o Peso é igual a Normal.

Força de Atrito

É uma força que se opõe ao movimento.

$$F_{\text{at}} = \mu \cdot N$$

Em que:

F_{at} = força de atrito;

μ = coeficiente de atrito;

N = força Normal.

A força de atrito pode ser estática ou dinâmica, depende se há movimento ou não. Sempre que não tiver movimento, o atrito será estático; agora, quando houver movimento, então o atrito será dinâmico.

Força Elástica

É a força que atua nas molas, calculando a sua deformidade.

$$F = k \cdot x$$

Em que:

F = intensidade da força;

k = constante elástica da mola;

x = deformidade da mola.

Força Centrípeta

É a força que atua no corpo para garantir que o ele mantenha sua trajetória circular. É uma força voltada para o centro da circunferência.

$$F_c = m \cdot a_c = m \cdot \frac{v^2}{R} = m \cdot \omega^2 \cdot R$$

Em que:

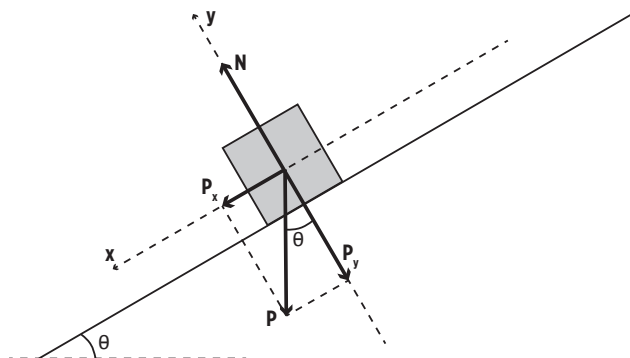
F_c = força centrípeta;

m = massa do corpo no qual as forças atuam (em kg);

ac = aceleração centrípeta;
v = velocidade escalar;
 ω = velocidade angular;
R = raio da circunferência.

Plano Inclinado

No plano inclinado, ocorre uma decomposição de força.



A força Peso se divide em duas outras: P_x e P_y .
Logo, a força resultante no eixo “y” é:

$$F_r^y = N - P_y = 0 \text{ (na vertical há equilíbrio)}$$

$$N = P_y$$

$$N = P \cdot \cos\theta$$

E a força resultante no eixo “x” é:

$$F_r^x = P_x$$

$$F = P \cdot \sin\theta$$

ou

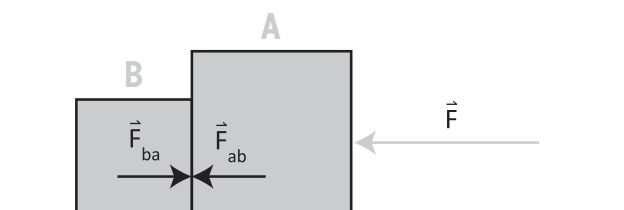
$$F_r = P_x - F_{at} \text{ (se houver força de atrito)}$$

$$F = P \cdot \sin\theta - F_{at}$$

Sistemas de Forças

A resultante das forças que atuam em vários corpos ao mesmo tempo depende da forma como esses corpos estão relacionados, veja algumas situações e como ficam:

► Corpos em contato:



Quando uma força é aplicada a corpos em contato existem “pares ação-reação” de forças que atuam entre eles e que se anulam. Podemos fazer os cálculos, neste caso, imaginando:



$$\begin{cases} F - F_{ab} = m_a \cdot a \\ F_{ba} = m_b \cdot a \end{cases}$$

$$F = (m_a + m_b) \cdot a$$

Depois de sabermos a aceleração, que é igual para ambos os blocos, podemos calcular as forças que atuam entre eles, utilizando a relação que fizemos acima:

$$F_{ba} = m_b \cdot a$$

► Corpos ligados por um fio ideal:

Um fio ideal é caracterizado por ter massa desprezível, ser inextensível e flexível, ou seja, é capaz de transmitir totalmente a força aplicada nele de uma extremidade à outra.



Como o fio ideal tem capacidade de transmitir integralmente a força aplicada em sua extremidade, podemos tratar o sistema como se os corpos estivessem encostados:

$$\begin{cases} F - T = m_a \cdot a \\ T = m_b \cdot a \end{cases}$$

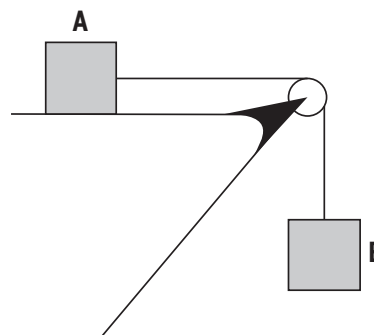
$$F = (m_a + m_b) \cdot a$$

A tração no fio será calculada por meio da relação feita acima:

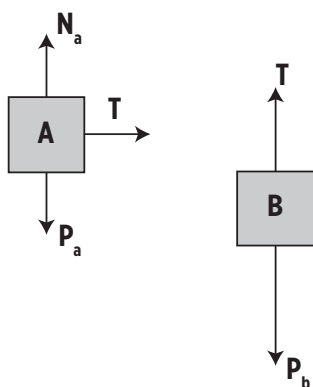
$$T = m_b \cdot a$$

► Corpos ligados por um fio ideal através de polia ideal:

Uma polia ideal tem a capacidade de mudar a direção do fio e transmitir a força integralmente.



Das forças em cada bloco:



Como as forças Peso e Normal no bloco se anulam, é fácil verificar que as forças que causam o movimento são a Tração e o Peso do Bloco B.

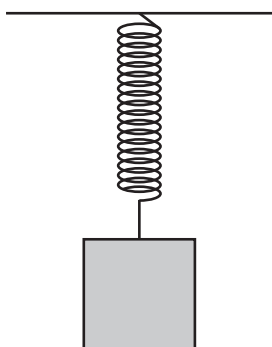
$$\begin{cases} T = m_a \cdot a \\ P_b - T = m_b \cdot a \end{cases}$$

$$P_b = (m_a + m_b) \cdot a$$

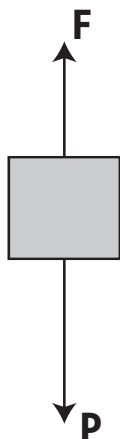
Conhecendo a aceleração do sistema, podemos calcular a Tensão no fio:

$$T = m_a \cdot a$$

► Corpo preso a uma mola:
Dado um bloco, preso a uma mola:



Dadas as forças no bloco:



Então, conforme a 2ª Lei de Newton:

$$F - P = m \cdot a$$

Mas $F = k \cdot x$ e $P = m \cdot g$, então:

$$K \cdot x - m \cdot g = m \cdot a$$

Trabalho

Quando se fala de trabalho, está se falando do trabalho de uma força, que produz deslocamento de um corpo.

Utilizamos a letra grega “tau” minúscula (t) para expressar trabalho.

A unidade de Trabalho é o Joule (J)

Quando uma força tem a mesma direção do movimento, o trabalho realizado é positivo: $t > 0$;

Quando uma força tem direção oposta ao movimento, o trabalho realizado é negativo: $t < 0$.

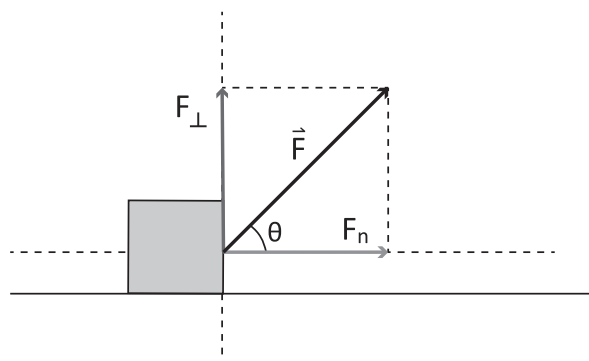
Força Paralela ao Deslocamento

Quando a força é paralela ao deslocamento, ou seja, o vetor deslocamento e a força não formam ângulo entre si, calculamos o trabalho:

$$\tau = F \cdot \Delta s$$

Força Não Paralela ao Deslocamento

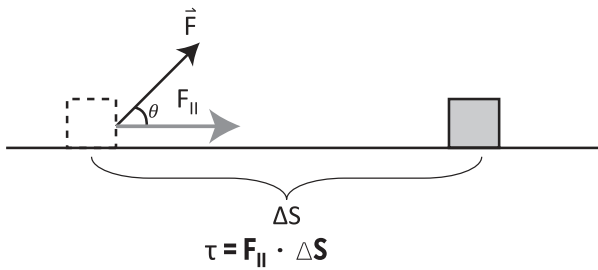
Sempre que a força não é paralela ao deslocamento, devemos decompor o vetor em suas componentes paralelas e perpendiculares:



Considerando $F_{||}$ a componente paralela da força. Ou seja:

$$F_{||} = F \cdot \cos\theta$$

Quando o móvel se desloca na horizontal, apenas as forças paralelas ao deslocamento produzem trabalho. Logo:



Trabalho da Força Peso

Para realizar o cálculo do trabalho da força peso, devemos considerar a trajetória, como a altura entre o corpo e o ponto de origem, e a força a ser empregada, a força Peso. Então:

$$\tau_p = \vec{P} \cdot \Delta h$$

$$\tau_p = m \cdot g \cdot \Delta h$$

Potência

Está diretamente relacionado ao Trabalho, pois nada mais é que o Trabalho em função do tempo.

Definimos, então, potência relacionando o Trabalho com o tempo gasto para realizá-lo:

$$Pot_M = \frac{\tau}{\Delta t}$$

Como sabemos que:

$$\tau = F \cdot \Delta s$$

Então:

$$Pot_m = \frac{F \cdot \Delta S}{\Delta t} = F \cdot \frac{\Delta S}{\Delta t} = F \cdot v_m$$

A unidade de potência é o watt (W).

$$1W = \frac{1J}{1s}$$

Além do watt, usa-se com frequência as unidades:

- ▷ 1kW (1 quilowatt) = 1.000W
- ▷ 1MW (1 megawatt) = 1.000.000W = 1.000kW
- ▷ 1cv (1 cavalo-vapor) = 735W
- ▷ 1HP (1 horse-power) = 746W

Energia

É a capacidade de executar um Trabalho.

Dentre tantas energias, aprenda sobre:

- ▷ Energia Cinética;
- ▷ Energia Potencial Gravitacional;
- ▷ Energia Potencial Elástica.

Energia Cinética

É a energia ligada ao movimento dos corpos, que põe os corpos em movimento.

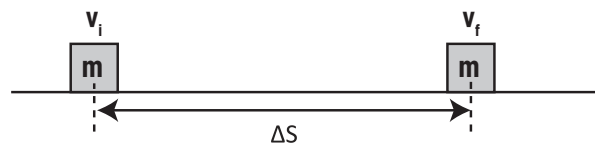
Sua equação é dada por:

$$E_c = \frac{mv^2}{2}$$

A unidade de energia é a mesma do trabalho: o Joule (J)

Teorema da Energia Cinética

Considere um corpo movendo-se em MUV.



O Teorema da Energia Cinética (TEC) diz que:

“O trabalho da força resultante é medido pela variação da energia cinética.”

Ou seja:

$$\tau_R = \Delta E_c = E_c - E_{c_0}$$

$$\tau_R = \frac{m \cdot v^2}{2} - \frac{m \cdot v_0^2}{2}$$

Energia Potencial

Energia Potencial é a energia que pode ser armazenada e tem a capacidade de ser transformada em energia cinética.

Conforme o corpo perde energia potencial, ganha energia cinética ou vice-verso.

Energia Potencial Gravitacional

É a energia que corresponde ao trabalho que a força Peso realiza.

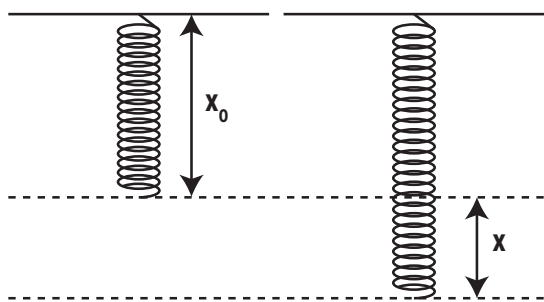
É obtido quando consideramos o deslocamento de um corpo na vertical, tendo como origem o nível de referência (solo, chão de uma sala...).

$$E_{pg} = P \cdot h = m \cdot g \cdot h$$

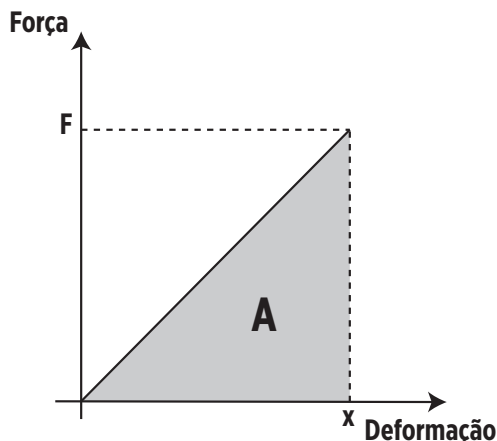
Enquanto o corpo cai, vai ficando mais rápido, ou seja, ganha Energia Cinética, e como a altura diminui, perde Energia Potencial Gravitacional.

Energia Potencial Elástica

Corresponde ao trabalho que a força Elástica realiza.



Como a força elástica é uma força variável, seu trabalho é calculado através do cálculo da área do seu gráfico, cuja Lei de Hooke diz ser:



Como a área de um triângulo é dada por:

$$A = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2}$$

Então:

$$\tau_{\text{Fel}} = E_{\text{el}} = \frac{\text{deformação} \times \text{força}}{2}$$

$$E_{\text{el}} = \frac{K \cdot x \cdot x}{2} = \frac{K \cdot x^2}{2}$$

Conservação de Energia e suas Transformações

A energia mecânica de um corpo é igual à soma das energias potenciais e cinética dele. Então:

$$E_M = E_c + E_p$$

Quando não são consideradas as forças dissipativas (atrito, por exemplo), a energia mecânica é conservada, então:

$$E_{M, \text{inicial}} = E_{M, \text{final}}$$

$$E_{C, \text{inicial}} + E_{P, \text{inicial}} = E_{C, \text{final}} + E_{P, \text{final}}$$

Já quando são levadas em conta as forças dissipativas, fica:

$$\tau_{\text{at}} = \Delta E_{\text{mec}}$$

Impulso, Quantidade de Movimento e Conservação da Quantidade de Movimento

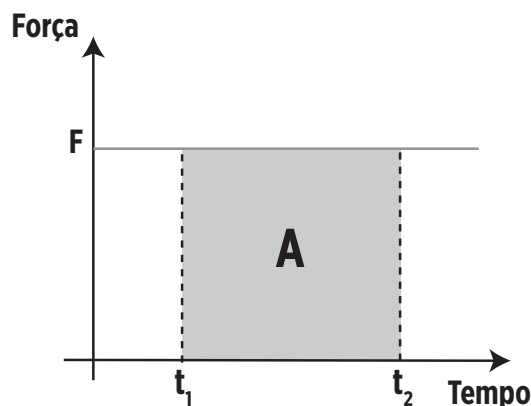
Impulso

É a atuação de uma força em um corpo durante um período de tempo.

Calcula-se o impulso por:

$$\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t$$

No gráfico de uma força constante, o valor do impulso é numericamente igual à área entre o intervalo de tempo de interação:



Quantidade de Movimento

É a transferência de movimento de um corpo para outro.

A quantidade de movimento relaciona a massa de um corpo com sua velocidade:

$$\vec{Q} = m\vec{v}$$

Relação entre Impulso e Quantidade de Movimento

► Teorema do Impulso:

Considerando a 2ª Lei de Newton:

$$\vec{F} = m \cdot a = m \cdot \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

E utilizando-a no intervalo do tempo de interação:

$$\vec{F} \cdot \Delta t = m \cdot \Delta \vec{v}$$

Mas sabemos que: $\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t$, logo:

$$\vec{I} = m \cdot \Delta \vec{v}$$

$$\vec{I} = m\vec{v}_{\text{final}} - m\vec{v}_{\text{inicial}}$$

Como vimos:

$$\vec{Q} = m\vec{v}$$

Então:

$$\vec{I} = \vec{Q}_{\text{final}} - \vec{Q}_{\text{inicial}}$$

$$\vec{I} = \Delta \vec{Q}$$

O impulso de uma força, devido à sua aplicação em certo intervalo de tempo, é igual à variação da quantidade de movimento do corpo ocorrida neste mesmo intervalo de tempo.

Conservação da Quantidade de Movimento

Assim como a energia mecânica, a quantidade de movimento também é mantida quando não há forças dissipativas, ou seja, o sistema é conservativo, fechado ou mecanicamente isolado.

Um sistema é conservativo se:

$$\vec{F}_R = 0$$

$$\vec{I}_R = 0$$

$$\vec{Q}_{\text{final}} - \vec{Q}_{\text{inicial}} = 0$$

Então, se o sistema é conservativo, temos:

$$\vec{Q}_{\text{final}} = \vec{Q}_{\text{inicial}}$$

Como a massa de um corpo, ou mesmo de um sistema, dificilmente varia, o que sofre alteração é a velocidade deles.

Colisões

Durante uma colisão de dois corpos, as forças externas são desprezadas se comparadas às internas, portanto, o sistema pode ser sempre considerado mecanicamente isolado:

$$\vec{Q}_{\text{após}} = \vec{Q}_{\text{antes}}$$

$$m_A \vec{V}'_A + m_B \vec{V}'_B = m_A \vec{V}_A + m_B \vec{V}_B$$

Coeficiente de Restituição

Antes do choque (colisão), os corpos A e B se aproximam com velocidade V_{ap} (velocidade de aproximação). Após o choque, os corpos A e B se afastam com velocidade V_{af} (velocidade de afastamento). O coeficiente de restituição (e) de um choque é definido pela razão entre as velocidades de afastamento e velocidade de aproximação.

$$e = \frac{V_{af}}{V_{ap}}$$

Tipos de Choque

No choque entre dois corpos, podem ocorrer perdas de energia em virtude do aquecimento, da deformação e do som provocados pelo impacto, porém, jamais haverá ganho de energia. Portanto, o módulo da velocidade de afastamento deve ser menor ou, no máximo, igual ao módulo da velocidade de aproximação.

$$|V_{af}| \leq |V_{ap}|$$

Como a velocidade de afastamento (V_{af}) apresenta módulo menor ou igual ao módulo da velocidade de aproximação (V_{ap}), a razão entre elas determina um coeficiente de restituição compreendido entre zero e um.

▷ Choque inelástico:

É o tipo de choque que ocorre quando, após a colisão, os corpos seguem juntos (com a mesma velocidade).

▷ Choque parcialmente elástico:

É o tipo de choque que ocorre quando, após a colisão, os corpos seguem separados (velocidade diferentes), tendo o sistema uma perda de energia cinética.

▷ Choque perfeitamente elástico:

É o tipo de choque que ocorre quando, após a colisão, os corpos seguem separados (velocidade diferentes) e o sistema não perde energia cinética.

3. Estática

Estática é a parte da física que estuda e explica o equilíbrio das forças que atuam em um corpo, fazendo com que esse corpo não se mova ou fique em MU.

Quando o corpo está parado ($v = 0$), diz-se que ele está em equilíbrio estático, já quando o corpo está em Movimento Uniforme ($v = \text{constante}$), ele está em equilíbrio dinâmico.

Estática dos Corpos Rígidos

Para que um ponto esteja em equilíbrio, ele precisa satisfazer a seguinte condição:

A resultante de todas as forças aplicadas a este ponto deve ser nula.

Chamamos de corpo rígido ou corpo extenso todo o objeto que não pode ser descrito por um ponto. Para conhecermos o equilíbrio nestes casos, é necessário estabelecer dois conceitos:

Centro de Massa

Seja CM o ponto em que podemos considerar concentrada toda a massa do corpo, este ponto será chamado Centro de Massa do corpo.

Para corpos simétricos, que apresentam distribuição uniforme de massa, o centro de massa é o próprio centro geométrico do sistema, como no caso de uma esfera homogênea ou de um cubo perfeito.

Para os demais casos, o cálculo do centro de massa é feito através da média aritmética ponderada das distâncias de cada ponto do sistema.

Momento de uma Força

Imagine uma pessoa tentando abrir uma porta: ela precisará fazer mais força se for empurrada na extremidade contrária à dobradiça, onde a maçaneta se encontra, ou no meio da porta?

Claramente, percebemos que é mais fácil abrir ou fechar a porta se aplicarmos força em sua extremidade, onde está a maçaneta. Isso acontece, pois existe uma grandeza chamada Momento de Força ($\vec{M}$), que também pode ser chamado **Torque**.

Esta grandeza é proporcional à Força e à distância da aplicação em relação ao ponto de giro, ou seja:

$$\vec{M} = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

Como este é um produto vetorial, podemos dizer que o módulo do Momento da Força é:

$$M = F \cdot d \cdot \sin\theta$$

Em que:

M = Módulo do Momento da Força;

F = Módulo da Força;

d = distância entre a aplicação da força ao ponto de giro; braço de alavanca;

$\sin \theta$ = menor ângulo formado entre os dois vetores.

Como $\sin 90^\circ = 1$, se a aplicação da força for perpendicular à “d”, o momento será máximo;

Como $\sin 0^\circ = 0$, quando a aplicação da força é paralela à “d”, o momento é nulo.

O Momento da Força de um corpo é:

- ▷ Positivo quando girar no sentido anti-horário;
- ▷ Negativo quando girar no sentido horário.

Condições de Equilíbrio de um Corpo Rígido

Para que um corpo rígido esteja em equilíbrio, além de não se mover, esse corpo não pode girar. Por isso, precisa satisfazer duas condições:

- ▷ A resultante das forças aplicadas sobre seu centro de massa deve ser nula (**não se move ou se move com velocidade constante**).
- ▷ A resultante dos Momentos da Força aplicados ao corpo deve ser nula (**não gira ou gira com velocidade angular constante**).

Estática dos Fluidos - Hidrostática

Chamamos hidrostática a ciência que estuda os líquidos em equilíbrio estático.

Fluido

Fluido é uma substância que tem a capacidade de escoar.

Quando um fluido é submetido a uma força tangencial, deforma-se de modo contínuo, ou seja, quando colocado em um recipiente qualquer, o fluido adquire o seu formato.

Podem-se considerar como fluidos líquidos e gases.

Particularmente, ao falar em fluidos líquidos, deve-se falar em sua viscosidade, que é o atrito existente entre suas moléculas durante um movimento. Quanto menor a viscosidade, mais fácil o escoamento do fluido.

Pressão

É a força exercida sobre a superfície de determinada área.

Matematicamente, a pressão é igual ao quociente entre a força aplicada e a área desta superfície.

$$p = \frac{F}{A}$$

Em que:

- ▷ p = Pressão (Pa);
- ▷ F = Força (N);
- ▷ A = Área (m²).

A unidade de pressão é o Pascal (Pa), que é o nome adotado para N/m².

Densidade

A densidade é a grandeza que relaciona a massa de um corpo ao seu volume.

$$d = \frac{m}{V}$$

Em que:

- ▷ d = Densidade (kg/m³);
- ▷ m = Massa (kg);
- ▷ V = Volume (m³).

Pressão Hidrostática

Da mesma forma como os corpos sólidos, os fluidos também exercem pressão sobre outros, devido ao seu peso. Para obtermos essa pressão, consideremos um recipiente contendo um líquido de densidade “d” que ocupa o recipiente até uma altura “h”, em um local do planeta onde a aceleração da gravidade é “g”. A Força exercida sobre a área de contato é o peso do líquido.

$$P = \frac{F_{\perp}}{A}$$

$$P = \frac{m \cdot g}{A}$$

Como:

$$d = \frac{m}{V}$$

$$m = d \cdot V$$

$$p = \frac{d \cdot V \cdot g}{A}$$

Mas:

$$V = A_{\text{base}} \cdot h$$

Logo:

$$p = \frac{d \cdot A \cdot h \cdot g}{A} = d \cdot h \cdot g$$

Ou seja, a pressão hidrostática não depende do formato do recipiente, apenas da densidade do fluido, da altura do ponto onde a pressão é exercida e da aceleração da gravidade.

Pressão Atmosférica

Atmosfera é uma camada de gases que envolvem toda a superfície da Terra.

Aproximadamente, todo o ar presente na Terra está abaixo de 18000 metros de altitude. Como o ar é formado por moléculas que têm massa, o ar também tem massa e, por consequência, peso. A pressão que o peso do ar exerce sobre a superfície da Terra é chamada Pressão Atmosférica, e seu valor depende da altitude do local onde é medida. Quanto maior a altitude menor a pressão atmosférica e vice-versa.

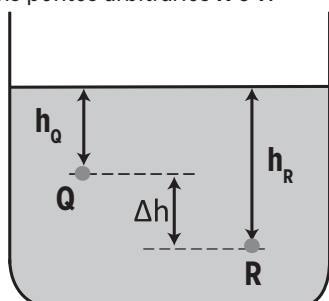
Teorema de Stevin

“A diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos.”

$$\Delta p = d \cdot g \cdot \Delta h$$

Seja um líquido qualquer de densidade d em um recipiente qualquer.

Escolhemos dois pontos arbitrários R e T .



As pressões em Q e R são:

$$p_Q = d \cdot h_Q \cdot g$$

$$p_R = d \cdot h_R \cdot g$$

A diferença entre as pressões dos dois pontos é:

$$p_R - p_Q = (d \cdot h_R \cdot g) - (d \cdot h_Q \cdot g)$$

$$p_R - p_Q = d \cdot g(h_R - h_Q)$$

$$p_R - p_Q = d \cdot g \cdot \Delta h$$

Por meio desse teorema, podemos concluir que todos os pontos a uma mesma profundidade, em um fluido homogêneo (que tem sempre a mesma densidade), estão submetidos à mesma pressão.

Teorema de Pascal

“O acréscimo de pressão exercida num ponto em um líquido ideal em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente que o contém.”

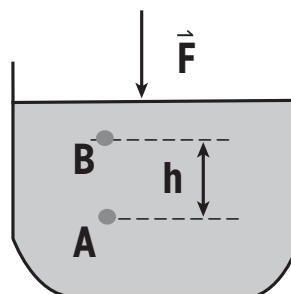
Quando aplicamos uma força a um líquido, a pressão causada se distribui integralmente e igualmente em todas as direções e sentidos.

Pelo teorema de Stevin sabemos que:

$$\Delta p = d \cdot g \cdot \Delta h$$

Então, considerando dois pontos, A e B :

$$p_A - p_B = d \cdot g \cdot h$$



Ao aplicarmos uma força qualquer, as pressões no ponto A e B sofrerão um acréscimo:

$$p_A^t = p_A + \Delta p_A$$

$$p_B^t = p_B + \Delta p_B$$

Se o líquido em questão for ideal, ele não sofrerá compressão, então, a distância h será a mesma após a aplicação da força.

Assim:

$$p_A - p_B = dgh = p_A^t - p_B^t = (p_A + \Delta p_A) - (p_B + \Delta p_B)$$

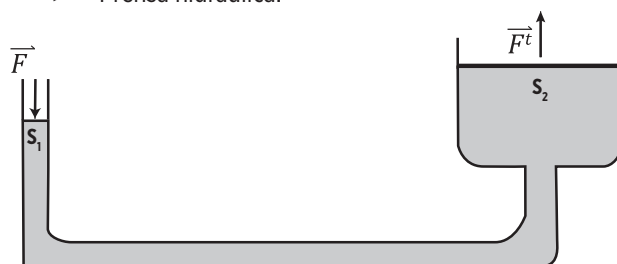
$$p_A - p_B = (p_A + \Delta p_A) - (p_B + \Delta p_B)$$

$$p_A - p_A - p_B + p_B = \Delta p_A - \Delta p_B$$

$$\Delta p_A - \Delta p_B = 0$$

$$\Delta p_A = \Delta p_B$$

► Prensa hidráulica:



Uma das principais aplicações do teorema de Pascal é a prensa hidráulica.

Essa máquina consiste em dois cilindros de raios diferentes **A** e **B**, interligados por um tubo. No seu interior, existe um líquido que sustenta dois êmbolos de áreas diferentes S_1 e S_2 .

Se aplicarmos uma força de intensidade F no êmbolo de área S_1 , exerceremos um acréscimo de pressão sobre o líquido dado por:

$$\Delta p = \frac{F}{S_1}$$

Pelo teorema de Pascal, sabemos que esse acréscimo de pressão será transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, inclusive ao êmbolo de área S_2 , porém, transmitindo uma força diferente da aplicada:

$$\Delta p = \frac{F^t}{S_2}$$

Como o acréscimo de pressão é igual para ambas as expressões, pode-se igualá-las:

$$\frac{F}{S_1} = \frac{F^t}{S_2}$$

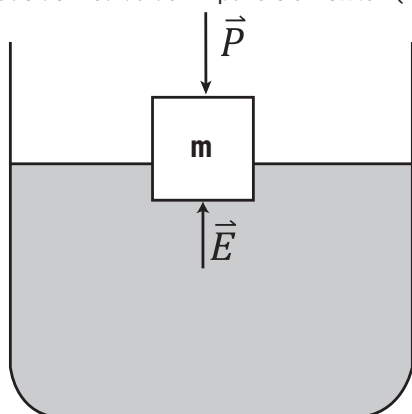
Empuxo

Ao entrarmos em uma piscina, nos sentimos mais leves do que quando estamos fora dela.

Isso acontece devido a uma força vertical para cima exercida pela água a qual chamamos Empuxo, e a representamos por $\vec{E}$.

O Empuxo representa a força resultante exercida pelo fluido sobre um corpo. Como tem sentido oposto à força Peso, causa o efeito de leveza, no caso da piscina.

A unidade de medida do Empuxo é o Newton (N).



Princípio de Arquimedes

Arquimedes descobriu que todo o corpo imerso em um fluido em equilíbrio, dentro de um campo gravitacional, fica sob a ação de uma força vertical, com sentido oposto a este campo, aplicada pelo fluido, cuja intensidade é igual à intensidade do Peso do fluido que é ocupado pelo corpo.

Assim:

$$\vec{E} = P_{FD} = m_{FD} \cdot g$$

$$\vec{E} = d_F \cdot V_{FD} \cdot g$$

Em que:

$\vec{E}$ = Empuxo (N);

d_F = Densidade do fluido (kg/m^3);

V_{FD} = Volume do fluido deslocado (m^3);

g = Aceleração da gravidade (m/s^2).

O valor do empuxo não depende da densidade do corpo que é imerso no fluido, mas podemos usá-la para saber se o corpo flutua, afunda ou permanece em equilíbrio com o fluido. Então, se:

- Densidade do corpo > densidade do fluido: o corpo afunda;
- Densidade do corpo = densidade do fluido: o corpo fica em equilíbrio com o fluido;
- Densidade do corpo < densidade do fluido: o corpo flutua na superfície do fluido.

Peso Aparente

Conhecendo o princípio de Arquimedes, podemos estabelecer o conceito de peso aparente, que é o responsável, no exemplo dado da piscina, por nos sentirmos mais leves ao submergirmos.

Peso aparente é o peso efetivo, ou seja, aquele que realmente sentimos. No caso de um fluido:

$$\vec{P}_A = \vec{P} - \vec{E}$$

$$\vec{P}_A = m \cdot g - d_A \cdot V_{FD} \cdot g$$

$$\vec{P}_A = g \cdot (m - d_F \cdot V_{FD})$$

4. Ondulatórias

Chamamos de ondulatória a parte da física que é responsável por estudar as características e propriedades em comum dos movimentos das ondas.

Movimento Harmônico Simples (MHS)

Os movimentos harmônicos simples estão presentes em vários aspectos de nossas vidas, como nos movimentos do pêndulo de um relógio, de uma corda de violão ou de uma mola. Esses movimentos realizam um mecanismo de “vai e vem” em torno de uma posição de equilíbrio, sendo caracterizados por um período e por uma frequência.

O período “ T ” é o menor intervalo de tempo para uma repetição desse fenômeno. A frequência “ f ” é o número de vezes que um movimento é repetido em um determinado intervalo de tempo.

Assim, pode-se verificar que:

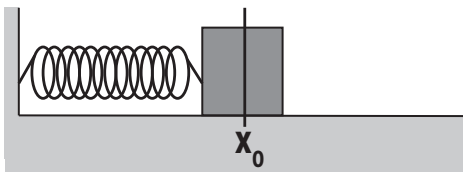
$$f = \frac{1}{T}$$

ou

$$T = \frac{1}{f}$$

A unidade de “T” é o segundo e a de f é hertz (Hz).

No estudo feito do MHS, utilizaremos como referência um sistema massa-mola, que pode ser visualizado na figura a seguir.



O bloco em vermelho ligado a uma mola tendo como posição de equilíbrio do sistema a posição X_0 .

Nesse sistema, desprezaremos as forças dissipativas (atrito e resistência do ar). O bloco, quando colocado em oscilação, movimentar-se-á sob a ação da força restauradora elástica, que pode ser calculada pela seguinte expressão:

$$F_{el} = -k \cdot x$$

Período

O período de um corpo em MHS é o intervalo de tempo referente a uma oscilação completa e pode ser calculado através da seguinte expressão:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}}$$

O período [T(s)] depende da massa do corpo colocado em oscilação [m(kg)] e da constante elástica da mola [k(N/m)].

Frequência

A frequência de um corpo em MHS corresponde ao número de oscilações que esse corpo executa por unidade de tempo e essa grandeza pode ser determinada pela seguinte expressão:

$$F = \frac{\text{nº de oscilações}}{t}$$

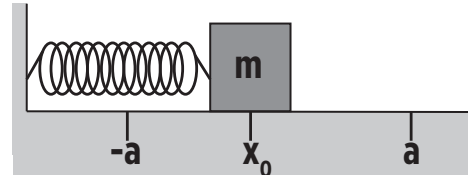
Frequência é inversamente proporcional ao período e pode ser expressa matematicamente pela seguinte relação:

$$F = \frac{1}{T}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Posição do Móvel em MHS

A equação que representa a posição de um móvel em MHS será dada a seguir em função do tempo.



As posições a e -a são deformações máximas que a mola terá quando o bloco de massa m for colocado em oscilação.

A posição X é dada em função do tempo.

$$x = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi_0)$$

Em que:

▷ A = elongação máxima (m);

ω = frequência angular (rad/s);

▷ ϕ_0 = espaço angular que um ponto projetado pelo bloco sobre uma circunferência realiza (rad);

▷ t = intervalo de tempo.

Velocidade do Móvel em MHS

$$v = -v_t \cdot \sin\varphi$$

Sendo:

$$v_t = \omega \cdot A \text{ e } \varphi = \phi_0 + \omega \cdot t$$

Logo:

$$v = -\omega \cdot A \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi_0)$$

Em que:

▷ a = elongação máxima (m);

▷ ω = frequência angular (rad/s);

▷ ϕ_0 = espaço angular que um ponto projetado pelo bloco sobre uma circunferência realiza (rad);

▷ t = intervalo de tempo.

Aceleração do Móvel em MHS

$$a = -a_{cp} \cdot \cos\varphi$$

Sendo:

$$a_{cp} = \omega^2 \cdot A \text{ e } \varphi = \varphi_0 + \omega \cdot t$$

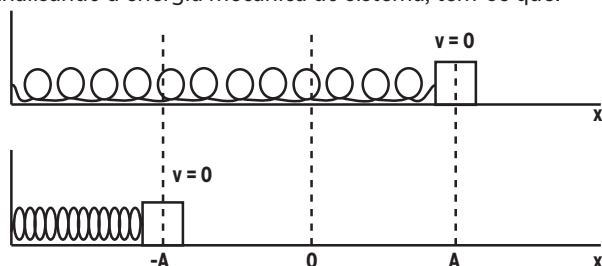
Então:

$$a = -\omega^2 \cdot A \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_0) \text{ ou } a = -\omega^2 \cdot x$$

- ▷ A fase ($\omega \cdot t + \varphi_0$) é sempre medida em radianos.
- ▷ A pulsação (ω) pode ser definida por: $\frac{2\pi}{T}$
- ▷ A fase inicial (φ_0) é o igual ao ângulo inicial do movimento em um ciclo trigonométrico, ou seja, é o ângulo de defasagem da onda senoidal.

Energia do Oscilador

Analisando a energia mecânica do sistema, tem-se que:



Quando o objeto é abandonado na posição $x = A$, a energia mecânica do sistema é igual à energia potencial elástica armazenada, pois não há movimento e, consequentemente, energia cinética. Assim:

$$E_M = E_C + E_{PEL}$$

$$E_M = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Kx^2$$

$$v = 0$$

$$E_M = \frac{1}{2}Kx^2 = E_{PEL}$$

Ao chegar na posição $x = -A$, novamente o objeto ficará momentaneamente parado ($v = 0$), tendo sua energia mecânica igual à energia potencial elástica do sistema.

No ponto em que $x = 0$, ocorrerá o fenômeno inverso ao da máxima elongação, sendo que:

$$E_M = E_C + E_{PEL}$$

$$E_M = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Kx^2$$

$$x = 0$$

$$E_M = \frac{1}{2}mv^2 = E_C$$

Assim, podemos concluir que, na posição $x = 0$, ocorre a velocidade máxima do sistema massa-mola, já que toda a energia mecânica é resultado dessa velocidade.

Para todos os outros pontos do sistema:

$$E_M = E_C + E_{PEL}$$

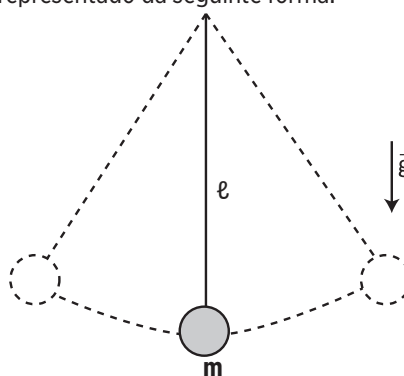
$$E_M = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Kx^2$$

Como não há dissipação de energia nesse modelo, toda a energia mecânica é conservada durante o movimento de um oscilador massa-mola horizontal.

Pêndulo Simples

Um pêndulo é um sistema composto por uma massa aco-plada a um pivô que permite sua movimentação livremente. A massa fica sujeita à força restauradora causada pela gravidade.

O pêndulo simples consiste em uma massa presa a um fio flexível e inextensível por uma de suas extremidades e livre por outra, representado da seguinte forma:



O período de um pêndulo simples pode ser expresso por:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Ondas

No estudo da física, onda é uma perturbação que se propaga no espaço ou em qualquer outro meio, como, por exemplo, na água. Uma onda transfere energia de um ponto para outro, mas nunca transfere matéria entre dois pontos. As ondas podem se classificar de acordo com a direção de propagação de energia, quanto à natureza das ondas e quanto à direção de propagação.

→ Quanto à direção de propagação de energia, as ondas se classificam da seguinte forma:

- ▷ **Unidimensionais:** propagam-se em uma única dimensão;
- ▷ **Bidimensionais:** propagam-se num plano;
- ▷ **Tridimensionais:** propagam-se em todas as direções.

→ Quanto à natureza, as ondas se classificam em:

- ▷ **Ondas mecânicas:** são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar como, por exemplo, onda em uma corda ou mesmo as ondas sonoras;
- ▷ **Ondas eletromagnéticas:** são aquelas que não necessitam de meio material para se propagarem,

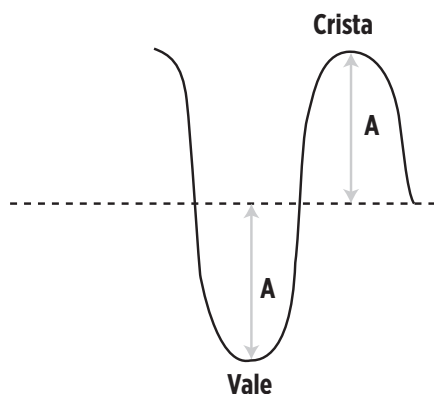
elas podem se propagar tanto no vácuo (ausência de matéria) como também em certos tipos de materiais. São exemplos de ondas eletromagnéticas: a luz solar, as ondas de rádio, as micro-ondas, raios X, entre muitas outras.

- Quanto à direção de propagação, as ondas se classificam em:
- ▷ **Ondas transversais:** são aquelas que têm a direção de propagação perpendicular à direção de vibração, como, por exemplo, as ondas eletromagnéticas.
 - ▷ **Ondas longitudinais:** nessas ondas, a direção de propagação se coincide com a direção de vibração. Nos líquidos e gases, a onda se propaga dessa forma.

Para descrever uma onda, é necessária uma série de grandezas, entre elas, temos: velocidade, amplitude, frequência, período e o comprimento de onda.

Componentes de uma onda

Uma onda é formada por alguns componentes básicos, quais sejam:



Em que:

- ▷ A = amplitude da onda.

É denominada comprimento da onda, e expressa pela letra grega lambda (λ), a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos.

Chamamos período da onda (T) o tempo decorrido até que duas cristas ou dois vales consecutivos passem por um ponto, e frequência da onda (f) o número de cristas ou vales consecutivos que passam por um mesmo ponto, em uma determinada unidade de tempo.

Portanto, o período e a frequência são relacionados por:

$$f = \frac{1}{T}$$

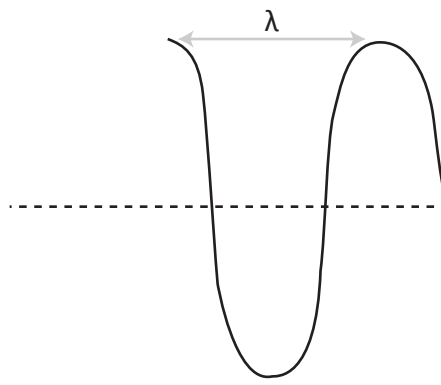
A unidade internacionalmente utilizada para a frequência é Hertz (Hz), sendo que 1Hz equivale à passagem de uma crista ou de um vale em 1 segundo.

Velocidade de Propagação das Ondas

Como não transportam matéria em seu movimento, é previsível que as ondas se desloquem com velocidade contínua, logo, estas devem ter um deslocamento que valide a expressão:

$$\Delta S = v \cdot \Delta t$$

É comum aos movimentos uniformes, mas, conhecendo a estrutura de uma onda:



Temos que $\Delta S = \lambda$ e que $\Delta t = T$, assim:

$$\lambda = v \cdot T$$

$$T = \frac{1}{f}$$

$$\lambda = v \cdot \frac{1}{f}$$

$$v = \lambda \cdot f$$

Esta é a **equação fundamental da Ondulatória**, já que é válida para todos os tipos de onda.

Desse modo, é comum utilizar-se frequências na ordem de kHz (1quilohertz = 1.000Hz) e de MHz (1megahertz = 1.000.000Hz)

Ondas Sonoras

São ondas mecânicas, pois somente se propagam através de um meio material. Diferentemente das ondas eletromagnéticas (como, por exemplo, a luz), as ondas sonoras não podem se propagar no vácuo.

As ondas sonoras são consideradas ondas de pressão. Por exemplo, quando um músico bate em um tambor musical, a vibração da membrana produz alternadamente compressões e rarefações do ar, ou seja, produz variações de pressão que se propagam através do meio, no caso, o ar.

Dependendo da fonte emitente, as ondas sonoras podem apresentar qualquer frequência, desde poucos hertz (como as ondas produzidas por abalos sísmicos), até valores extremamente elevados (comparáveis às frequências da luz visível). Porém, nós, seres humanos, só conseguimos ouvir ondas sonoras cujas frequências estejam compreendidas entre 20 Hz e 20.000 Hz, sendo chamadas, genericamente, de **sons**.

Ondas sonoras que possuem frequência abaixo de 20 Hz são denominadas **infrassons** e as ondas que possuem frequência superior a 20.000 Hz são denominadas **ultrassons**.

A propagação do som em meios gasosos depende fortemente da temperatura do gás. É possível, inclusive demonstrar experimentalmente que a velocidade do som em gases é dada por:

$$v = \sqrt{K \cdot T}$$

Em que:

- ▷ k = constante que depende da natureza do gás;
- ▷ T = temperatura absoluta do gás (em kelvin).

Intensidade Sonora

A intensidade do som é a qualidade que nos permite caracterizar se um som é forte ou fraco, e depende da energia que a onda sonora transfere.

A intensidade sonora (I) é definida fisicamente como a potência sonora recebida por unidade de área de uma superfície, ou seja:

$$I = \frac{P}{A}$$

Mas como a potência pode ser definida pela relação de energia por unidade de tempo:

$$P = \frac{E}{\Delta t}$$

Então, também podemos expressar a intensidade por:

$$I = \frac{E}{A \cdot \Delta t}$$

As unidades mais usadas para a intensidade são J/m^2 e W/m^2 .

É chamada mínima intensidade física, ou **limiar de audibilidade**, o menor valor da intensidade sonora ainda audível:

$$I_0 = 10^{-12} W/m^2$$

É chamada máxima intensidade física, ou **limiar de dor**, o maior valor da intensidade sonora suportável pelo ouvido:

$$I_{\text{máx}} = 1 W/m^2$$

Conforme um observador se afasta de uma fonte sonora, a **intensidade sonora** ou **nível sonoro** (β) diminui logaritmicamente, sendo representado pela equação:

$$\beta = \log \frac{I}{I_0}$$

A unidade utilizada para o nível sonoro é o Bel (B), mas como essa unidade é grande, se comparada com a maioria dos valores de nível sonoro utilizados no cotidiano, seu múltiplo usual é o **decibel (dB)**, de maneira que $1B = 10dB$.

Efeito Doppler

O **Efeito Doppler** é a alteração da frequência sonora percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte e o observador.

Veja, inicialmente, o caso de uma fonte sonora fixa e um observador movendo-se ao longo de uma mesma reta, adotando um referencial que esteja em repouso em relação ao meio através do qual as ondas se propagam. Se ambos, fonte e observador, estivessem em repouso, o número de ondas recebidas na unidade de tempo seria dada por:

$$\rightarrow \text{Número de ondas} = \frac{v \cdot t}{\lambda}$$

Em que:

- ▷ v é a velocidade do som;
- ▷ λ é o comprimento de onda emitido pela fonte.

No entanto, em virtude do movimento do observador, em direção à fonte de ondas, ela receberá um número adicional de ondas (simultaneamente) que será dado por:

$$\rightarrow \text{Número adicional de ondas} = \frac{v_0 \cdot t}{\lambda}$$

Em que:

- ▷ v_0 é a velocidade do observador.

Como a frequência de uma onda pode ser definida como o número de comprimentos de onda que serão produzidos (recebidos) na unidade de tempo, então, a frequência percebida pelo observador será a seguinte:

$$f' = \frac{\text{número de ondas}}{t} = \frac{\frac{v \cdot t}{\lambda} + \frac{v_0 \cdot t}{\lambda}}{t}$$

$$f' = \frac{v + v_0}{\lambda}, \text{ onde } v = \lambda \cdot f$$

$$f' = \frac{v + v_0}{\frac{v}{f}}$$

$$f' = f \cdot \left(\frac{v + v_0}{v} \right)$$

Tornando a relação mais geral, para o caso em que o observador se aproxime (sinal positivo) ou se afaste (sinal negativo), a frequência percebida pelo observador poderá ser dada pela seguinte expressão:

$$f' = f \cdot \left(\frac{v \pm v_0}{v} \right)$$

Em que: o termo f' representa a frequência percebida pelo observador (chamada frequência aparente), e f é a frequência emitida pela fonte (chamada frequência real).

Agora, no caso em que a fonte se move enquanto o observador permanece em repouso, os comprimentos de ondas tornar-se-ão cada vez menores (som mais agudo). Então, sabendo que a frequência da fonte é f e v_s é a velocidade das ondas emitidas (lembremo-nos que estamos tratando do som), o comprimento de onda que chegará ao observador será dado por:

$$\lambda' = \frac{v}{f - \frac{v_s}{f}}$$

Dessa forma, como o som torna-se mais agudo (maior frequência), essa fonte poderá ser calculada da seguinte forma:

$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{\frac{v}{f} - \frac{v_s}{f}} = f \cdot \left(\frac{v}{v - v_s} \right)$$

Generalizando, mais uma vez, os resultados para os casos em que a fonte aproxima-se (sinal negativo) ou afasta-se (sinal positivo) do observador:

$$f' = f \cdot \left(\frac{v}{v \pm v_s} \right)$$

Portanto, se ambos movem-se relativamente entre si, a expressão resultante será:

$$f' = f \cdot \left(\frac{v \pm v_0}{v \pm v_s} \right)$$

Fenomenologicamente, podemos compreender o Efeito Doppler da seguinte forma: no caso de aproximação, a frequência aparente da onda recebida pelo observador fica maior que a frequência emitida. Ao contrário, no caso de afastamento, a frequência aparente diminui. Um exemplo típico é o caso de uma ambulância com sirene ligada que passe por um observador. Ao se aproximar, o som é mais agudo (maior frequência e menor comprimento de onda), enquanto que, ao se afastar, o som é mais grave (menor frequência e maior comprimento de onda).

Por um viés mais prático, o efeito Doppler permite a medição da velocidade de objetos através da reflexão de ondas emitidas pelo próprio equipamento de medição, que podem ser radares, baseados em radiofrequência, ou lasers, que utilizam frequências luminosas. Muito utilizado para medir a velocidade de automóveis, aviões, na Mecânica dos fluidos e na Hidráulica, em partículas sólidas dentro de um fluido em escoamento.

Ondas Eletromagnéticas

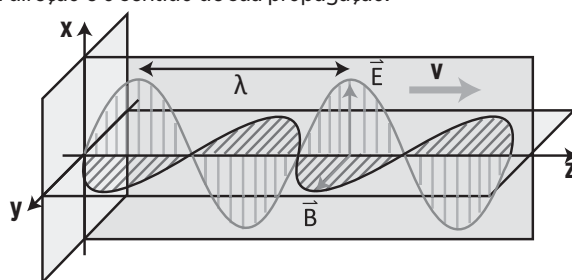
O resultado da interação de campos variáveis é a produção de ondas de campos elétricos e magnéticos que podem se propagar até mesmo pelo vácuo e apresentam propriedades típicas de uma onda mecânica, como reflexão, refração, difração, interferência e transporte de energia. A essas ondas, dá-se o nome de **ondas eletromagnéticas**.

As ondas eletromagnéticas têm como característica principal a sua velocidade. Da ordem de 300.000Km/s no vácuo, no ar, sua velocidade é um pouco menor. Considerada a maior velocidade do universo, elas podem vencer vários obstáculos físicos, tais como gases, atmosfera, água, paredes, dependendo da sua frequência.

Tanto a luz como o infravermelho ou ondas de rádio são iguais, e o que diferencia uma onda eletromagnética da outra é a sua frequência. Quanto mais alta for essa frequência, mais energética é a onda.

Em uma onda eletromagnética, o campo elétrico variável $\vec{E}$ e o campo magnético variável $\vec{B}$ estão intimamente ligados: ambos variam em fase, ou seja, quando um deles atinge a intensidade máxima, o mesmo ocorre com o outro e, quando um deles se anula, o outro também se anula.

Além disso, os campos $\vec{E}$ e $\vec{B}$ são perpendiculares um ao outro e também à direção de propagação da onda que se desloca com velocidade v . Isso nos permite classificar a onda eletromagnética como onda **transversal**. A figura abaixo mostra-nos a disposição dos campos elétricos e magnéticos de uma onda eletromagnética, e a direção e o sentido de sua propagação.



Representação esquemática da oscilação dos campos elétrico e magnético de uma onda eletromagnética.

Observe que a distância entre dois pontos vizinhos de máximo do campo elétrico, ou do campo magnético, corresponde ao comprimento de onda λ da onda eletromagnética. Para as ondas eletromagnéticas, vale, também, a equação fundamental das ondas: $v = \lambda \cdot f$, em que f é a frequência com que os campos variam.

Assim, é possível estabelecer uma relação entre a intensidade E do campo elétrico e a intensidade B do campo magnético:

$$\frac{E}{B} = v$$

Em que v é a velocidade de propagação da onda eletromagnética.

Frequências Naturais e Ressonância

Sempre que um corpo capaz de oscilar sofrer uma série periódica de impulsos, com uma frequência igual a uma das frequências naturais de vibração do corpo, este, em geral, é posto em vibração com uma amplitude relativamente grande. Esse fenômeno é chamado de **ressonância** e diz-se que o corpo entra em **ressonância** com os impulsos aplicados.

Cada sistema físico capaz de vibrar possui uma ou mais frequências naturais, isto é, que são características do sistema, mais precisamente da maneira como este é construído. Como, por exemplo, um pêndulo ao ser afastado do ponto de equilíbrio, cordas de um violão ou uma ponte para a passagem de pedestres sobre uma rodovia movimentada.

Todos esses sistemas possuem sua frequência natural, que lhes é característica. Quando ocorrem excitações periódicas sobre o sistema, como quando o vento sopra com frequência constante sobre uma ponte durante uma tempestade, acon-

tece um fenômeno de superposição de ondas que alteram a energia do sistema, modificando sua amplitude.

Conforme estudamos anteriormente, se a frequência natural de oscilação do sistema e as excitações constantes sobre ele estiverem sob a mesma frequência, a energia do sistema será aumentada, fazendo com que vibre com amplitudes cada vez maiores.

O fenômeno da ressonância é facilmente demonstrado ao colocarmos dois diapasones idênticos no ar, quando um é posto a vibrar, naturalmente o outro poderá ser ouvido, pois iniciará uma vibração.

5. Óptica

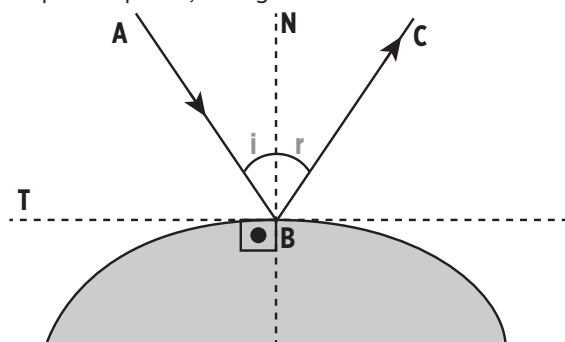
Óptica é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados à luz. A óptica explica os fenômenos da reflexão, refração e difração.

Reflexão da Luz

Reflexão é um fenômeno físico no qual ocorre a mudança da direção de propagação da luz (desde que o ângulo de incidência não seja de 90°). Ou seja, consiste no retorno dos feixes de luz incidentes em direção à região de onde ela veio, após eles entrarem em contato com uma determinada superfície refletora.

Quando a luz incide sobre uma superfície e retorna para o meio em que estava se propagando, dizemos que ela sofreu reflexão. A reflexão difere da refração, pois a refração consiste no desvio de luz para um meio diferente do qual a luz estava se propagando. A reflexão pode ser de dois tipos: **reflexão regular**, quando os raios de luz incidem sobre superfícies totalmente polidas, e **reflexão difusa**, quando os raios incidem sobre superfícies irregulares. Essa última é a responsável pela percepção do ambiente que nos cerca.

É possível esquematizar a reflexão de um raio de luz, ao atingir uma superfície polida, da seguinte forma:



Em que:

AB = raio de luz incidente;

BC = raio de luz refletido;

N = reta normal à superfície no ponto B;

T = reta tangente à superfície no ponto B;

i = ângulo de incidência, formado entre o raio incidente e a reta normal;

r = ângulo refletido, formado entre o raio refletido e a reta normal.

Leis da Reflexão

Os fenômenos em que acontece reflexão, tanto regular quanto difusa e seletiva, obedecem a duas leis fundamentais que são:

- **1ª lei da reflexão:** O raio de luz refletido e o raio de luz incidente, assim como a reta normal à superfície, pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares.
- **2ª Lei da reflexão:** O ângulo de reflexão (r) é sempre igual ao ângulo de incidência (i).

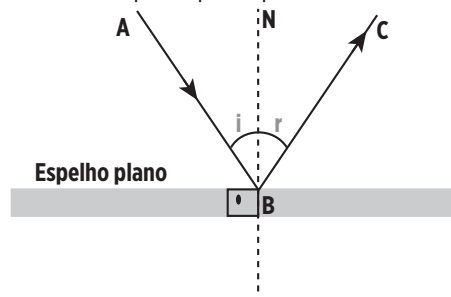
$$i = r$$

Espelho Plano

Um espelho plano é aquele em que a superfície de reflexão é totalmente plana.

Os espelhos planos têm utilidades bastante diversificadas, desde as domésticas até como componentes de sofisticados instrumentos ópticos.

Representa-se um espelho plano por:



As principais propriedades de um espelho plano são a simetria entre os pontos objeto e imagem e que a maior parte da reflexão que acontece é regular.

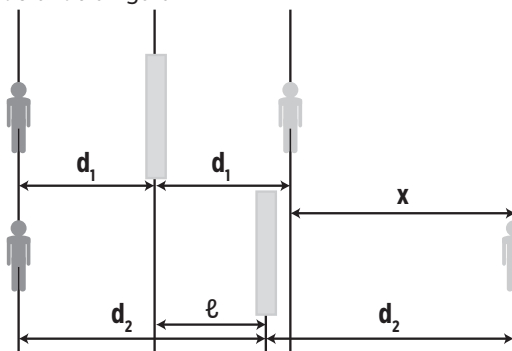
→ Construção das imagens em um espelho plano:

Para se determinar a imagem em um espelho plano, basta imaginarmos que o observador vê um objeto que parece estar atrás do espelho. Isso ocorre porque o prolongamento do raio refletido passa por um ponto imagem virtual (PIV), "atrás" do espelho.

Nos espelhos planos, o objeto e a respectiva imagem têm sempre naturezas opostas, ou seja, quando um é real o outro deve ser virtual, portanto, para se obter geometricamente a imagem de um objeto pontual, basta traçar por ele, através do espelho, uma reta e marcar simetricamente o ponto imagem.

→ Translação de um espelho plano:

Considerando a figura:



A parte superior do desenho mostra uma pessoa a uma distância " d_1 " do espelho, logo, a imagem aparece a uma distância " d_1 " em relação ao espelho.

Na parte inferior da figura, o espelho é transladado " x " para a direita, fazendo com que o observador esteja a uma distância

“d2” do espelho, fazendo com que a imagem seja deslocada x para a direita.

Pelo desenho, podemos ver que:

$$x = 2d_2 - 2d_1$$

Que pode ser reescrito como:

$$x = 2(d_2 - d_1)$$

Mas, pela figura, podemos ver que:

$$l = d_2 - d_1$$

Logo:

$$x = 2l$$

Assim, pode-se concluir que sempre que um espelho é transladado paralelamente a si mesmo, a imagem de um objeto fixo sofre translação no mesmo sentido do espelho, mas com comprimento equivalente ao dobro do comprimento da translação do espelho.

Se utilizarmos essa equação, e medirmos a sua taxa de variação em um intervalo de tempo, podemos escrever a velocidade de translação do espelho e da imagem da seguinte forma:

$$\frac{x}{\Delta t} = 2 \frac{l}{\Delta t}$$

$$v_i = 2v_e$$

Ou seja, a velocidade de deslocamento da imagem é igual ao dobro da velocidade de deslocamento do espelho.

Quando o observador também se desloca, a velocidade a ser considerada é a velocidade relativa entre o observador e o espelho, ao invés da velocidade de translação do espelho, ou seja:

$$v_i = 2v_l$$

→ Associação de dois espelhos planos

Dois espelhos planos podem ser associados, com as superfícies refletoras se defrontando e formando um ângulo “α” entre si, com valores entre 0° e 180°.

Para se calcular o número de imagens que serão vistas na associação, usa-se a fórmula:

$$n = \frac{360^\circ}{\alpha} - 1$$

Sendo “α” o ângulo formado entre os espelhos.

Quando a expressão $\frac{360^\circ}{\alpha}$ for um número par, o ponto objeto P poderá assumir qualquer posição entre os dois espelhos.

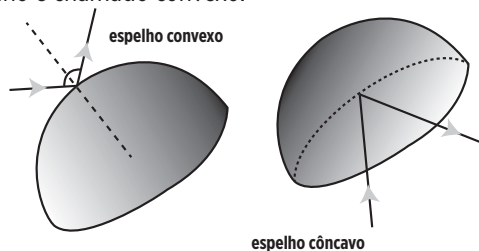
Se a expressão $\frac{360^\circ}{\alpha}$ for um número ímpar, o ponto objeto P, deverá ser posicionado no plano bissetor de “α”.

Espelhos Esféricos

Chamamos espelho esférico qualquer calota esférica que seja polida e possua alto poder de reflexão.

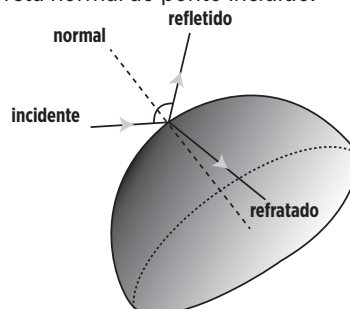


É fácil observar-se que a esfera da qual a calota acima faz parte tem duas faces, uma interna e outra externa. Quando a superfície refletiva considerada for a interna, o espelho é chamado côncavo, já nos casos em que a face refletiva é a externa, o espelho é chamado convexo.



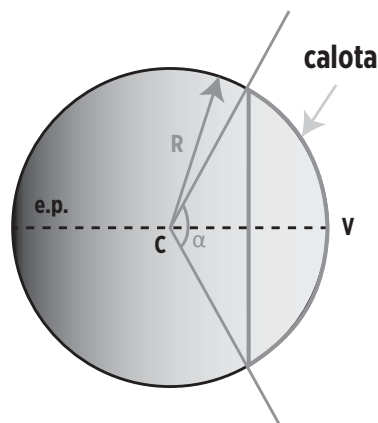
→ Reflexão da luz em espelhos esféricos:

Assim como para espelhos planos, as duas leis da reflexão também são obedecidas nos espelhos esféricos, ou seja, os ângulos de incidência e reflexão são iguais, e os raios incididos, refletidos e a reta normal ao ponto incidido.



→ Aspectos geométricos dos espelhos esféricos:

Para o estudo dos espelhos esféricos, é útil o conhecimento dos elementos que os compõe, esquematizados na figura abaixo:



➤ C é o **centro** da esfera;

➤ V é o **vértice** da calota;

O eixo que passa pelo centro e pelo vértice da calota é chamado **eixo principal**.

As demais retas que cruzam o centro da esfera são chamadas **eixos secundários**.

O ângulo “ α ”, que mede a distância angular entre os dois eixos secundários que cruzam os dois pontos mais externos da calota, é a **abertura** do espelho.

O raio da esfera **R** que origina a calota é chamado **raios de curvatura** do espelho.

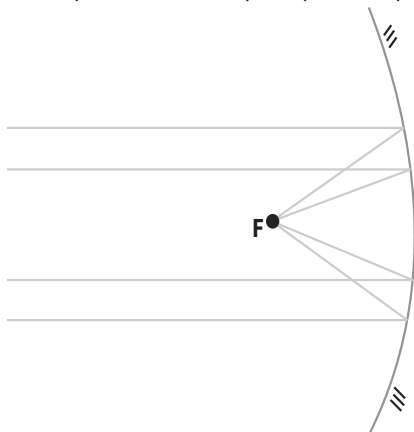
Um sistema óptico que consegue conjugar, a um ponto objeto, um único ponto como imagem é dito estigmático. Os espelhos esféricos normalmente não são estigmáticos, nem aplanéticos ou ortoscópicos, como os espelhos planos.

No entanto, espelhos esféricos só são estigmáticos para os raios que incidem próximos do seu vértice V e com uma pequena inclinação em relação ao eixo principal. Um espelho com essas propriedades é conhecido como espelho de Gauss.

Um espelho que não satisfaz as condições de Gauss (incidência próxima do vértice e pequena inclinação em relação ao eixo principal) é dito astigmático. Um espelho astigmático conjuga a um ponto uma imagem parecendo uma mancha.

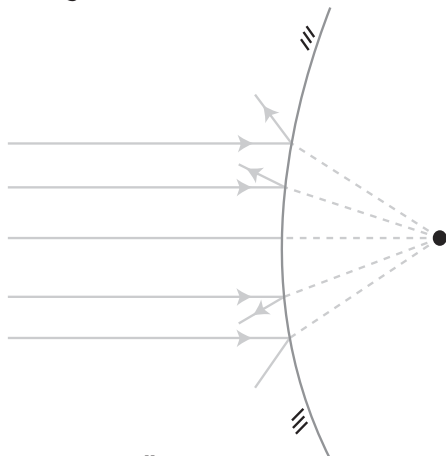
→ **Focos dos espelhos esféricos:**

Para os espelhos **côncavos** de Gauss, pode-se verificar que todos os raios luminosos que incidirem ao longo de uma direção paralela ao eixo secundário passam por (ou convergem para) um mesmo ponto F - o foco principal do espelho.



espelho côncavo

No caso dos espelhos convexas, a continuação do raio refletido é que passa pelo foco. Tudo se passa como se os raios refletidos se originassem do foco.



espelho convexo

→ **Determinação de imagens:**

Analisando objetos diante de um espelho esférico, em posição perpendicular ao eixo principal do espelho, podemos chegar a algumas conclusões importantes.

Um objeto pode ser **real** ou **virtual**. No caso dos espelhos, dizemos que o objeto é virtual se ele se encontra “atrás” do espelho. No caso de espelhos esféricos, a imagem de um objeto pode ser **maior**, **menor** ou **igual** ao tamanho do objeto. A imagem pode, ainda, aparecer **invertida** em relação ao objeto. Se não houver sua inversão, dizemos que ela é **direita**.

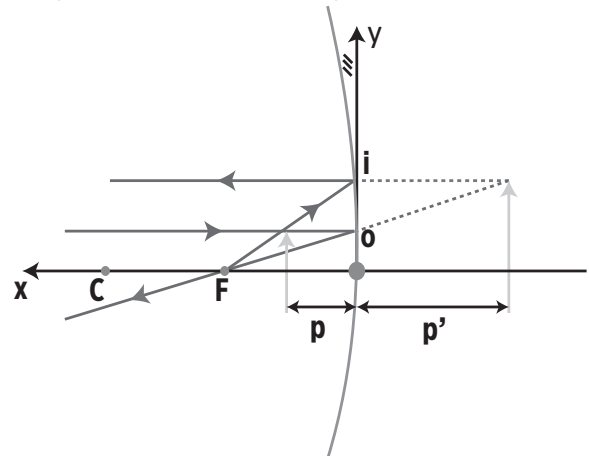
Nos espelhos côncavos:

- Se o objeto estiver antes do centro de curvatura, sua imagem será real, invertida e menor do que o objeto e estará entre o centro de curvatura e o foco do espelho;
- Se o objeto estiver no centro de curvatura, sua imagem será real, invertida e do mesmo tamanho do objeto e estará no centro de curvatura do espelho;
- Se o objeto estiver entre o centro de curvatura e o foco do espelho, sua imagem será real, invertida e maior do que o objeto e estará antes do centro de curvatura;
- Se o objeto estiver no foco, sua imagem não existirá;
- Se o objeto estiver depois do foco, sua imagem será virtual, normal e maior do que o objeto.

Nos espelhos convexas:

- As imagens são sempre virtuais, normais e menores do que o objeto.

→ **Equação fundamental dos espelhos esféricos:**



Dadas a distância focal e posição do objeto, é possível determinar, analiticamente, a posição da imagem por meio da equação de Gauss, que é expressa por:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

→ **Aumento linear transversal:**

A ampliação ou aumento da imagem é dada por:

$$A = \frac{i}{o} = \frac{-p'}{p}$$

Sendo o foco do espelho aproximadamente igual ao ponto médio do centro de curvatura ao vértice do espelho, tem-se:

$$f = \frac{R}{2}$$

Refração da Luz

A **refração** é o fenômeno que ocorre com a luz quando ela passa de um meio homogêneo e transparente para outro meio também homogêneo e transparente, porém, diferente do primeiro. Nessa mudança de meio, podem ocorrer mudanças na velocidade de propagação e na direção de propagação.

- **Meio homogêneo:** é o meio no qual todos os pontos apresentam as mesmas propriedades físicas, como densidade, pressão e temperatura.
- **Meio transparente:** é o meio através do qual podemos visualizar nitidamente os objetos.
- **Meio isotrópico:** é o meio no qual a velocidade da luz é a mesma em qualquer que seja sua direção de propagação.

Índice de Refração Absoluto

Para o entendimento completo da refração, convém a introdução de uma nova grandeza que relacione a velocidade da radiação monocromática no vácuo e em meios materiais. Essa grandeza é o índice de refração da luz monocromática no meio apresentado, e é expressa por:

$$n = \frac{c}{v}$$

Em que **n** é o índice de refração absoluto no meio, e **c** é a velocidade da luz no vácuo (300.000.000m/s ou 3.108m/s).

É importante observar que o índice de refração absoluto nunca pode ser menor do que 1, já que a maior velocidade possível em um meio é **c**, se o meio considerado for o próprio vácuo.

Para todos os outros meios materiais, **n** é sempre maior que 1.

Índice de Refração Relativo entre Dois Meios

Chama-se índice de refração relativo entre dois meios a relação entre os índices de refração absolutos de cada um dos meios, de modo que:

$$n_{1,2} = \frac{n_1}{n_2}$$

Mas, como visto:

$$n = \frac{c}{v}$$

Então, podemos escrever:

$$n_{1,2} = \frac{\frac{c}{v_1}}{\frac{c}{v_2}} = \frac{v_2}{v_1}$$

Ou seja:

$$n_{1,2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{v_2}{v_1}$$

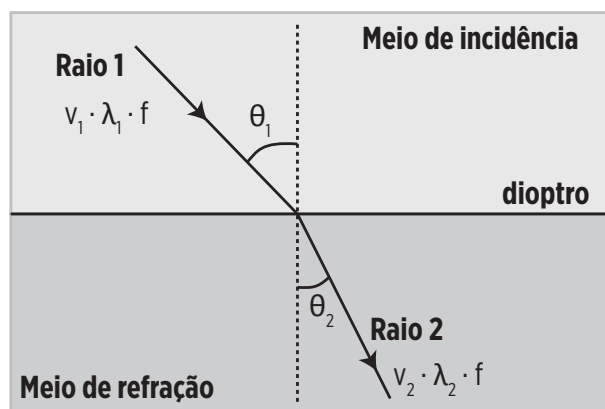
Refringência

Dizemos que um meio é mais refringente que outro quando seu índice de refração é maior que do outro. Ou seja, o etanol é mais refringente que a água.

De outra maneira, podemos dizer que um meio é mais refringente que outro quando a luz se propaga por ele com velocidade menor que no outro.

Leis de Refração

Observe o desenho:



Em que:

- Raio 1 é o raio incidente, com velocidade e comprimento de onda característico;
- Raio 2 é o raio refratado, com velocidade e comprimento de onda característico;
- A reta tracejada é a linha normal à superfície;
- O ângulo formado entre o raio 1 e a reta normal é o ângulo de incidência;
- O ângulo formado entre o raio 2 e a reta normal é o ângulo de refração;
- A fronteira entre os dois meios é um dióptro plano.

Conhecendo os elementos de uma refração, podemos entender o fenômeno através das duas leis que o regem.

→ **1ª Lei da Refração:** diz que o raio incidente (raio 1), o raio refratado (raio 2) e a reta normal ao ponto de incidência (reta tracejada) estão contidos no mesmo plano, que, no caso do desenho acima, é o plano da tela.

→ **2ª Lei da Refração - Lei de Snell:** é utilizada para calcular o desvio dos raios de luz ao mudarem de meio, e é expressa por:

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

No entanto, sabemos que:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1 f}{\lambda_2 f} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

Além de que:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

Ao agruparmos essas informações, chegamos a uma forma completa da Lei de Snell:

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

Dioptro

É todo o sistema formado por dois meios homogêneos e transparentes.

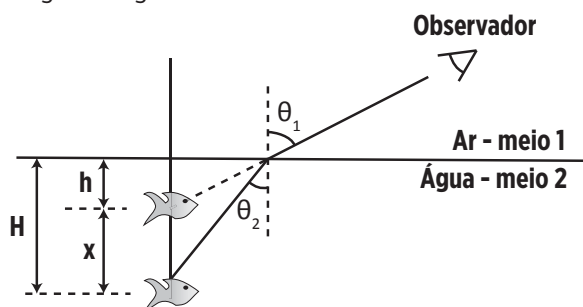
Quando essa separação acontece em um meio plano, chamamos, então, dioptro plano.



A figura acima representa um dioptro plano, na separação entre a água e o ar, que são dois meios homogêneos e transparentes.

→ Formação de imagens através de um dioptro:

Considere um pescador que vê um peixe em um lago. O peixe encontra-se a uma profundidade H da superfície da água. O pescador o vê a uma profundidade h . Conforme mostra a figura a seguir:



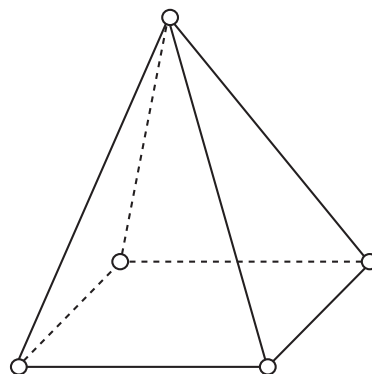
A fórmula que determina essa distância é:

$$\frac{H}{h} = \frac{n_2}{n_1}$$

Prisma

Um prisma é um sólido geométrico formado por uma face superior e uma face inferior paralelas e congruentes (também chamadas de bases) ligadas por arestas. As laterais de um prisma são paralelogramos.

No entanto, para o contexto da óptica, é chamado **prisma** o elemento óptico transparente com superfícies retas e polidas que é capaz de refratar a luz nele incidida. O formato mais usual de um prisma óptico é o de pirâmide com base quadrangular e lados triangulares.



A aplicação usual dos prismas ópticos é seu uso para separar a luz branca policromática nas sete cores monocromáticas do espectro visível, além de que, em algumas situações, pode refletir tais luzes.

→ Funcionamento do prisma:

Quando a luz branca incide sobre a superfície do prisma, sua velocidade é alterada, no entanto, cada cor da luz branca tem um índice de refração diferente, e logo, ângulos de refração diferentes, chegando à outra extremidade do prisma separadas.

→ Tipos de prismas:

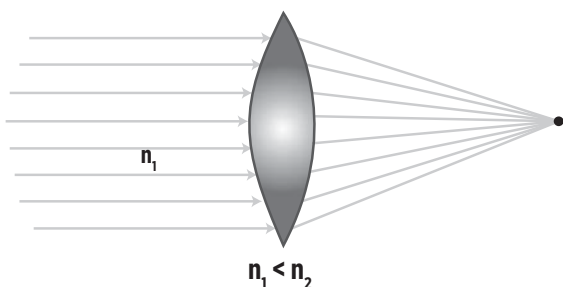
- ▷ Prismas dispersivos são usados para separar a luz em suas cores de espectro.
- ▷ Prismas refletivos são usados para refletir a luz.
- ▷ Prismas polarizados podem dividir o feixe de luz em componentes de variadas polaridades.

Lentes Esféricas Convergentes

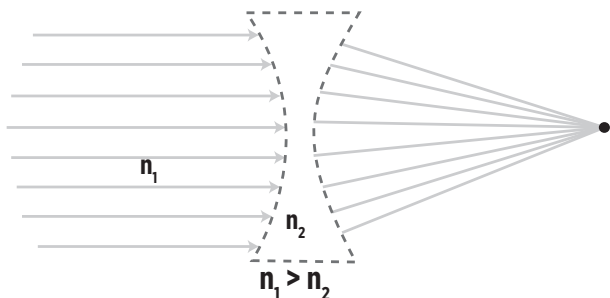
Em uma lente esférica com comportamento convergente, a luz que incide paralelamente entre si é refratada, tomando direções que convergem a um único ponto.

Tanto lentes de bordas finas como de bordas espessas podem ser convergentes, dependendo do seu índice de refração em relação ao do meio externo.

O caso mais comum é aquele em que a lente tem índice de refração maior que o índice de refração do meio externo. Nesse caso, um exemplo de lente com comportamento convergente é o de uma lente biconvexa (com bordas finas):



Já o caso menos comum ocorre quando a lente tem menor índice de refração que o meio. Nesse caso, um exemplo de lente com comportamento convergente é o de uma lente biconcava (com bordas espessas):

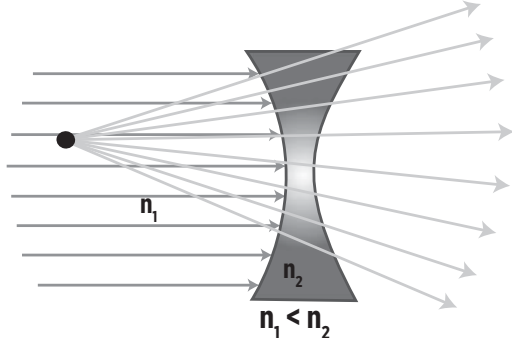


Lentes Esféricas Divergentes

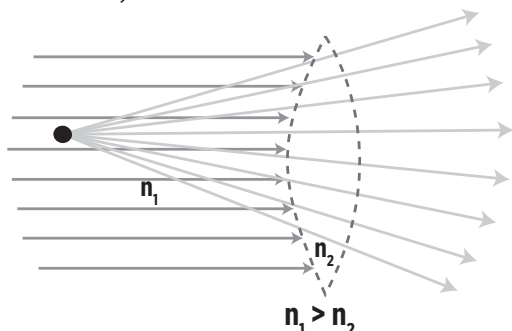
Em uma lente esférica com comportamento divergente, a luz que incide paralelamente entre si é refratada, tomando direções que divergem a partir de um único ponto.

Tanto lentes de bordas espessas como de bordas finas podem ser divergentes, dependendo do seu índice de refração em relação ao do meio externo.

O caso mais comum é aquele em que a lente tem índice de refração maior que o índice de refração do meio externo. Nesse caso, um exemplo de lente com comportamento divergente é o de uma lente biconvexa (com bordas finas):



Já o caso menos comum ocorre quando a lente tem menor índice de refração que o meio. Nesse caso, um exemplo de lente com comportamento divergente é o de uma lente biconcava (com bordas espessas):



Focos de uma Lente e Vergência

→ Focos principais:

Uma lente possui um par de focos principais: foco principal objeto (**F**) e foco principal imagem (**F'**), ambos localizam-se a sobre o eixo principal e são simétricos em relação à lente, ou seja, a distância **OF** é igual a distância **OF'**.

- ▷ **Foco imagem (F')**: É o ponto ocupado pelo foco imagem, podendo ser real ou virtual.
- ▷ **Foco objeto (F)**: É o ponto ocupado pelo foco objeto, podendo ser real ou virtual.
- ▷ **Distância focal**: É a medida da distância entre um dos focos principais e o centro óptico, esta medida é caracterizada pela letra **f**.
- ▷ **Vergência**: Dada uma lente esférica em determinado meio, chamamos vergência da lente (**V**) a unidade caracterizada como o inverso da distância focal, ou seja:

$$V = \frac{1}{f}$$

A unidade utilizada para caracterizar a vergência no Sistema Internacional de Medidas é a dioptria, simbolizado por **di**. Um **dioptria** equivale ao inverso de um metro, ou seja:

$$1\text{di} = 1\text{m}^{-1}$$

Uma unidade equivalente à dioptria, muito conhecida por quem usa óculos, é o “Grau”.

$$1\text{di} = 1\text{grau}$$

Quando a lente é **convergente**, usa-se distância focal positiva (**f > 0**), e para uma lente **divergente**, usa-se distância focal negativa (**f < 0**).

Associação de Lentes

Duas lentes podem ser colocadas de forma que funcionem como uma só, desde que sejam postas coaxialmente, isto é, com eixos principais coincidentes. Nesse caso, elas serão chamadas de **justapostas**, se estiverem encostadas, ou **separadas**, caso haja uma distância **d** separando-as.

Essas associações são importantes para o entendimento dos instrumentos ópticos.

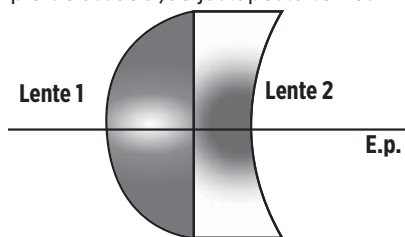
Quando duas lentes são associadas, é possível obter uma **lente equivalente**. Esta terá a mesma característica da associação das duas primeiras.

Se a lente equivalente tiver vergência positiva, será convergente, e se tiver vergência negativa, será divergente.

→ Associação de lentes justapostas:

Quando duas lentes são associadas de forma justaposta, utiliza-se o **teorema das vergências** para definir uma lente equivalente.

Como exemplo de associação justaposta temos:



Esse teorema diz que a vergência da lente equivalente à associação é igual à soma algébrica das vergências das lentes componentes. Ou seja:

$$V_{eq} = V_1 + V_2$$

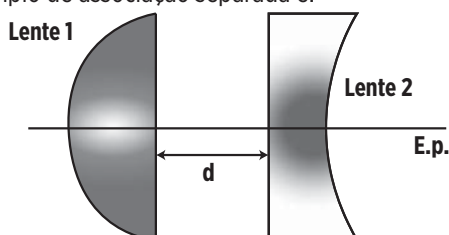
Que também pode ser escrita como:

$$\frac{1}{f_{eq}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

→ Associação de lentes separadas:

Quando duas lentes são associadas de forma separada, utiliza-se uma generalização do **teorema das vergências** para definir uma lente equivalente.

Um exemplo de associação separada é:



A generalização do teorema diz que a vergência da lente equivalente à tal associação é igual à soma algébrica das vergências dos componentes menos o produto dessas vergências pela distância que separa as lentes. Desta forma:

$$V_{eq} = V_1 + V_2 - V_1 V_2 d$$

Que também pode ser escrito como:

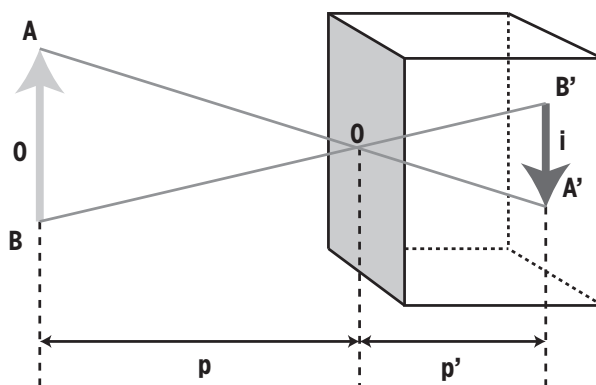
$$\frac{1}{f_{eq}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}$$

Instrumentos Óticos

Câmera Fotográfica

A câmera fotográfica é um equipamento capaz de projetar e armazenar uma imagem em um anteparo. Nos antigos equipamentos, nos quais um filme deve ser posto dentro da câmera, o anteparo utilizado é um filme fotossensível capaz de propiciar uma reação química entre os sais do filme e a luz que incide nele. No caso das câmeras digitais, uma das partes

do anteparo consiste em um dispositivo eletrônico, conhecido como CCD (Charge-Coupled Device), que converte as intensidades de luz que incidem sobre ele em valores digitais armazenáveis na forma de Bits (pontos) e Bytes (dados). O funcionamento óptico da câmera fotográfica é basicamente equivalente ao de uma câmera escura, com a particularidade que, no lugar do orifício, uma lente convergente é utilizada. No fundo da câmera, encontra-se o anteparo no qual a imagem será gravada.



$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{p'}{p}$$

Projutor

Um projetor é um equipamento provido de uma lente convergente (objetiva) que é capaz de fornecer imagens reais, invertidas e maiores que o objeto, que pode ser um slide ou filme.

Normalmente, os slides ou filmes são colocados invertidos, assim, a imagem projetada será vista de forma direta.



Lupa

A Lupa é o mais simples instrumento óptico de observação. Também é chamada de lente de aumento. Uma lupa é constituída por uma lente convergente com distância focal na ordem de centímetros, capaz de conjugar uma imagem virtual, direta e maior que o objeto.

No entanto, esse instrumento se mostra eficiente apenas quando o objeto observado estiver colocado entre o foco principal objeto e o centro óptico.



Quando uma lupa é presa a um suporte, recebe a denominação de **microscópio simples**.

Microscópio Composto

Um microscópio composto é um instrumento óptico composto fundamentalmente por um tubo delimitado nas suas extremidades por lentes esféricas convergentes, formando uma associação de lentes separadas.

A lente mais próxima do objeto observado é chamada **objetiva**, e é uma lente com distância focal na ordem de milímetros. A lente próxima ao observador é chamada **ocular**, e é uma lente com distância focal na ordem de centímetros.

O funcionamento de um microscópio composto é bastante simples. A objetiva fornece uma imagem real, invertida e maior que o objeto. Essa imagem funciona como objeto para o ocular, que funciona como uma lupa, fornecendo uma imagem final virtual, direta e maior.

Ou seja, o objeto é aumentado duplamente, fazendo com que objetos muito pequenos sejam melhores observados.



Esse microscópio composto também é chamado Microscópio Óptico, sendo capaz de aumentar até 2.000 vezes o objeto observado. Existem também Microscópio Eletrônicos capazes de proporcionar aumentos de até 100.000 vezes e Microscópios de Varredura que produzem aumentos superiores a 1 milhão de vezes.

Luneta

Lunetas são instrumentos de observação a grandes distâncias, sendo úteis para observação de astros (**luneta astronômica**) ou para observação da superfície terrestre (**luneta terrestre**).

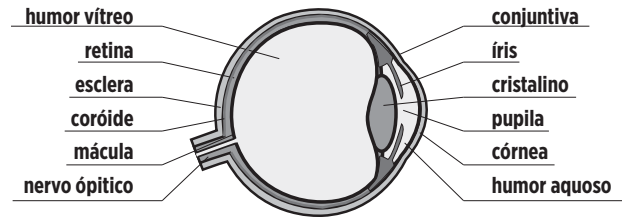
Uma luneta é basicamente montada da mesma forma que um microscópio composto, com objetiva e ocular, no entanto, a objetiva da luneta tem distância focal na ordem de metros, sendo capaz de observar objetos afastados.



Olho Humano

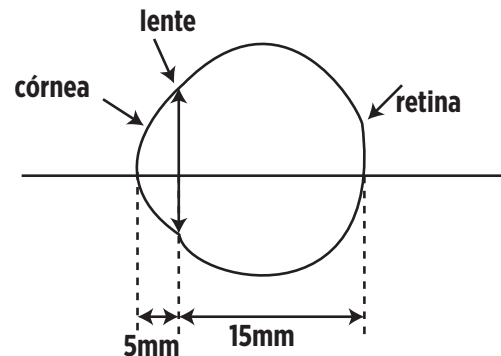
O olho humano é um sistema óptico complexo, formado por vários meios transparentes, além de um sistema fisiológico com inúmeros componentes.

Todo o conjunto que compõe a visão humana é chamado globo ocular.



A luz incide na córnea e converge até a retina, formando as imagens.

Para essa formação de imagem, acontecem vários fenômenos fisiológicos, no entanto, para o estudo da óptica, podemos considerar o olho como uma lente convergente, com distância focal variável. Sendo representado:



Tal representação é chamada **olho reduzido**, e traz a representação das distâncias entre a córnea e a lente e entre a lente e a retina, sendo a última a distância da imagem produzida em relação a lente (p').

→ Adaptação visual:

Chama-se adaptação visual a capacidade apresentada pela pupila de se adequar à luminosidade de cada ambiente, comprimindo-se ou dilatando-se.

Em ambientes com grande luminosidade, a pupila pode atingir um diâmetro de até 1,5mm, fazendo com que entre menos luz no globo ocular, protegendo a retina de um possível ofuscamento.

Já em ambientes mais escuros, a pupila se dilata, atingindo diâmetro de até 10mm. Assim, a incidência de luminosidade aumenta no globo ocular, possibilitando a visão em tais ambientes.

→ Acomodação visual:

As pessoas que têm visão considerada normal, **emétopes**, têm a capacidade de acomodar objetos de distâncias de 25cm em média, até distâncias no infinito visual.

→ Ponto próximo:

A primeira distância (25cm) corresponde ao **ponto próximo**, que é a mínima distância que uma pessoa pode enxergar

Nesse caso, pela equação de Gauss:

Considerando o olho com distância entre a lente e a retina de 15mm, ou seja, $p'=15\text{mm}$:

Nesse caso, o foco da imagem será encontrado 14,1mm distante da lente.

Quando a distância infinita corresponde ao **ponto remoto** que a distância máxima alcança para uma imagem focada. Nessa situação, os músculos ciliares encontram-se totalmente relaxados.

Da mesma forma que para o ponto próximo, podemos utilizar a equação de Gauss para determinar o foco da imagem.

No entanto, $\frac{1}{\infty}$ é um valor indeterminado, mas se pensarmos que infinito corresponde a um valor muito alto, veremos que essa divisão resultará em um valor muito pequeno, podendo ser desprezado.

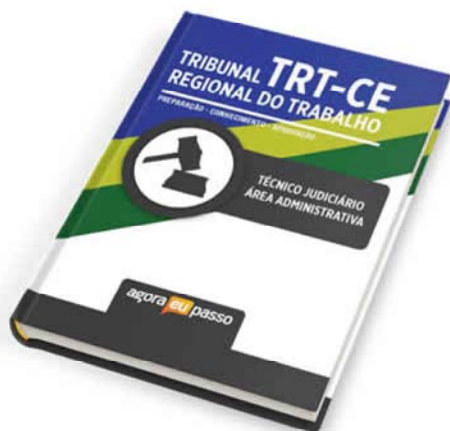
Assim, teremos que:



ANOTAÇÕES

[illegible]

**COMPRA SUAS APOSTILAS DIGITAIS EM
WWW.CURSOAGORAEUPASSO.COM.BR**



APOSTILAS 100% ATUALIZADAS 2018!

É, realmente a qualidade pode custar pouco!